

POLICIAIS

aep

*Agora
em
Passo*

5.332 QUESTÕES GABARITADAS CARREIRAS POLICIAIS

**RODOVIÁRIA
FEDERAL
CIVIL**

LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, RACIOCÍNIO
LÓGICO-MATEMÁTICO, INFORMÁTICA, DIREITO
CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO,
DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL,
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, LEIS ESPECIAIS,
ARQUIVOLOGIA, ADMINISTRAÇÃO, FÍSICA,
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE.

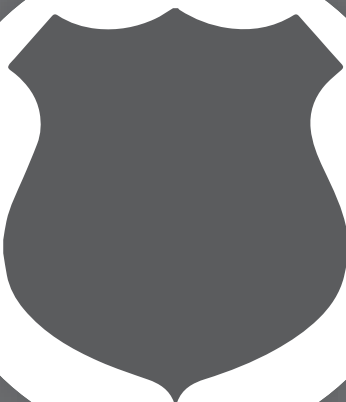


Sumário

Língua Portuguesa	5
Matemática	174
Raciocínio Lógico-Matemático	194
Informática	256
Direito Constitucional	329
Direito Administrativo	401
Direito Penal	452
Direito Processual Penal	624
Código de Trânsito Brasileiro.....	681
Leis Especiais.....	730
Arquivologia	797
Administração	829
Física	870
Administração Financeira e Orçamentária	936
Contabilidade	986

P
O
L
I
C
I
A
I
S

*Agora
em
Passo*



LÍNGUA
PORTUGUESA

CRASE

1. (CESPE – 2015)

Faço compras no supermercado. Encho o tanque do automóvel. Compro um livro, um filme, um CD. Vou almoçar, pago a conta, saio. E então reparo que não encontrei um único ser humano em todo o processo. Só máquinas. Eu, o meu cartão de crédito – e uma máquina. Então penso: será que Paul Lafargue (1842-1911) tinha razão?

Lafargue é pouco lido hoje em dia. Genro do famoso Karl Marx, Lafargue escreveu **O direito à preguiça** em finais do **século XIX**. Para deixar uma mensagem otimista: a humanidade deixará o trabalho para trás porque o progresso tecnológico vai libertar os homens da condenação da jornada.

A mensagem de Lafargue é uma espécie de profecia bíblica do avesso: quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus condenou o par desobediente a ganhar a vida com o suor do rosto. As máquinas, escreveu Lafargue, permitirão que os homens regressem ao paraíso, deixando as canseiras da labuta para os brinquedos da tecnologia.

Não sei quantas vezes li o opúsculo de Lafargue. Umas dez. Umas cem. Sempre à espera do dia em que a máquina libertaria os homens para o lazer.

João Pereira Coutinho. **Nós, os escravos**. In: Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto se, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o ponto final logo após “século XIX” fosse substituído por vírgula.

() Certo () Errado

2. (CESPE – 2015)

Não é fácil ser um organismo. Em todo o universo, pelo que sabemos até agora, só existe um lugar, um posto avançado discreto da Via Láctea chamado Terra, que sustentará 4 você e, mesmo assim, com muita má vontade.

Do fundo da fossa oceânica mais profunda ao topo da montanha mais elevada, a zona que abrange quase toda a vida conhecida, existem menos de vinte quilômetros – não muito se comparados com a vastidão do cosmo como um todo.

Para os seres humanos, a situação é ainda pior, porque pertencemos por acaso ao grupo de seres vivos que tomaram a decisão precipitada, mas ousada, 400 milhões de anos atrás, de rastejar para fora dos oceanos, tornando-se terrestres e respirando oxigênio. Em consequência, nada menos que 99,5% do espaço habitável do mundo em termos de volume, de acordo com uma estimativa, estão fundamentalmente – em termos práticos, completamente – fora do nosso alcance.

Não se trata apenas de que não conseguimos respirar na água, mas de que não suportaríamos as pressões. Como a água é cerca de 1.300 vezes mais pesada que o ar, as pressões aumentam rapidamente à medida que se desce – o equivalente a uma atmosfera para cada dez metros de profundidade. Em terra, se você subisse em uma construção de 150 metros – a catedral de Colônia ou o monumento de Washington, **digamos –, a mudança** de pressão, de tão pequena, seria imperceptível. No entanto, à mesma profundidade na água, suas veias se contrairiam e seus pulmões se comprimiriam até ficar do tamanho de uma lata de refrigerante.

Bill Bryson. **O planeta solitário**. In: **Breve história de quase tudo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 247-8 (com adaptações).

O emprego da vírgula após o travessão é facultativo.

() Certo () Errado

3. (CESPE – 2015)

As mudanças políticas, sociais e culturais, nos últimos vinte anos, fizeram-se sentir no âmbito do direito administrativo e, mais especificamente, na forma de administrar a coisa pública. Diante dessa nova realidade, para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz e com o menor custo possível, a administração pública precisou aperfeiçoar sua atuação, afastando-se da administração burocrática e adotando uma administração gerencial.

A antiga forma de administrar empregada pela administração pública calcava-se essencialmente em uma gestão baseada de processos burocráticos, criados para evitar desvios de recursos públicos, o que a tornava pouco ágil, pouco econômica e ineficiente. A nova administração gerencial tende a simplificar a atividade do gestor público sem afastá-lo, porém, da legalidade absoluta, uma vez que dispõe de valores públicos que devem ser bem empregados para garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam atendidos.

Assim, implementou-se a administração gerencial e, para isso, foi necessário que os agentes públicos mudassem suas posturas e se adequassem para desenvolver a nova gestão pública. O novo gestor público precisou lançar mão de técnicas de gestão utilizadas pela iniciativa privada e verificou, ainda, que era necessário o acompanhamento constante da execução das atividades propostas, para que efetivamente se chegasse a uma gestão eficiente, uma gestão por resultados.

Para levar a cabo o novo modelo de gestão pública, será preciso adotar novas tecnologias e promover condições de trabalho adequadas, assim como mudanças culturais, desenvolvimento pessoal dos agentes públicos, planejamento de ações e controle de resultados.

Maria Denise Abeijon Pereira Gonçalves. **A gestão pública adaptada ao novo paradigma da eficiência.** Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações).

A correção gramatical do trecho seria mantida, caso se inserisse acento indicativo de crase no vocábulo “a” que compõe a locução “a cabo”.

() Certo () Errado

4. (CESPE – 2015)

Desde 1990, no Brasil, tem havido uma melhora sistemática do coeficiente de Gini, índice comumente utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda: melhorou dos 0,603 de 1993 para os 0,501 de 2013.

Tendo por base os valores de 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações do Brasil, o PIB per capita do brasileiro aumentou apenas 35,0% no período findo em 2014, ao passo que, no mesmo período, a densidade de telefones fixos aumentou 84,5% e a de telefones celulares aumentou 3.114%.

A penetração dos serviços de telefonia — fixa ou móvel — só não foi maior devido ao irrisório crescimento da renda per capita no período, agravado pela carga tributária incidente sobre serviços de telecomunicações, essenciais para o desenvolvimento sustentável com inclusão social.

No cenário mundial, o Brasil passou do 54.º lugar, em 2002, para o 65.º lugar, em 2013, segundo o índice de desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação (TIC), da União Internacional de Telecomunicações, indicando que o país está defasado no aproveitamento dos benefícios que as TIC propiciam para o desenvolvimento sustentável com inclusão social e com inserção no mundo globalizado.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, 92,5% dos domicílios tinham acesso aos serviços telefônicos — fixos ou móveis. Em 1998, apenas 32% dos domicílios tinham acesso a esses serviços, o que indica um volumoso aumento no período mencionado.

No final do primeiro semestre de 2015, 41.310 localidades eram servidas pela telefonia fixa, em função da realização das metas do Plano Geral de Metas de Universalização; no final do primeiro semestre do ano anterior, eram 40.907 localidades e, em 1992, eram 16.950.

O ambiente socioeconômico do setor de telecomunicações. In: **O desempenho do setor de telecomunicações no Brasil.** Séries temporais 1S15. Elaborado pela Telebrasil em parceria com o Teleco. Rio de Janeiro, agosto de 2015, p. 7-9. Internet: <www.telebrasil.org.br> (com adaptações).

No final do primeiro parágrafo, caso se substituíssem o sinal de dois pontos por vírgula e a palavra “melhorou” por que passou, a correção gramatical do período seria mantida.

() Certo () Errado

5. (CESPE – 2015)

Exercer a cidadania é muito mais que um direito, é um dever, uma obrigação.

Você como cidadão é parte legítima para, de acordo com a lei, informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) os atos ilegítimos, ilegais e antieconômicos eventualmente praticados pelos agentes públicos.

A garantia desse preceito advém da própria Constituição do estado do Rio Grande do Norte, em seu artigo 55, § 3.º, que estabelece que qualquer cidadão, partido político ou entidade organizada da sociedade pode apresentar, ao TCE/RN denúncia sobre irregularidades ou ilegalidades praticadas no âmbito das administrações estadual e municipal.

Exercício da cidadania. Internet: <www.tce.rn.gov.br> (com adaptações).

A substituição da última vírgula do primeiro parágrafo do texto pela conjunção **e** não acarreta erro gramatical ao texto nem traz prejuízo à sua interpretação original.

() Certo () Errado

6. (CESPE – 2015)

A biografia de meu pai resume e exemplifica o desdobramento da vida de milhões de imigrantes pobres que chegaram ao Brasil fugindo da miséria em seus países de origem — assim como a da minha mãe, filha de italianos da região do Vêneto, norte da Itália. Sebastião nasceu em Guidoal, uma pequena cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, região já decadente em 1928, que conhecera, em menos de meio século, o apogeu e o ocaso da cultura do café. Meu avô faleceu, não se sabe de quê, ainda durante a gravidez de minha avó, que, por sua vez, morreu pouco depois do parto. Órfão e sem parentes, meu pai foi pego para criar por uma família italiana, em Dona Eusébia.

O agregado, figura singular da estrutura social brasileira, crescia como se fosse membro da família, embora arcasse apenas com deveres, nunca usufruindo de quaisquer direitos. Disponível vinte e quatro horas por dia durante todo o ano, trabalhava em troca de cama e comida — comida servida na cozinha e cama posta num quartinho do lado de fora. Além disso, como soldava fortes laços afetivos com a casa, tornava-se de inteira confiança para desempenhar serviços os mais diversos. Assim ocorreu com meu pai: desde cedo ele labutou, inicialmente como pajem das crianças, algumas de sua idade, mais tarde puxando enxada no eito. Quando se casou, aos vinte e dois anos, carregava nos olhos uma gratidão quase cega aos irmãos e irmãs postiços, que sempre nos trataram com educado desprezo e as mãos vazias.

A saúde frágil — teve quase todas as doenças sociais possíveis, de **paratifo a tuberculose** — não o impediu de sonhar um futuro radioso para os filhos. Com minha mãe, mudou-se para Cataguases, cidade de economia baseada na indústria têxtil, onde, insubmisso à sua maneira, não conseguiu adaptar-se a horários fixos e padrões. A breves períodos como empregado assalariado na construção civil, sucediam-se longas tentativas frustradas de estabelecer-se com negócios próprios, quase sempre empreendimentos modestos e banais.

Luiz Ruffato. Biografia de um homem comum. In: El País. 29/4/2015. Internet: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/29/opinion/1430319907_540182.html> (com adaptações).

Na expressão “de paratifo a tuberculose”, o uso do sinal indicativo de crase no termo “a” não prejudicaria a correção gramatical do texto, pois, nesse caso, tal uso tem caráter facultativo.

() Certo () Errado

7. (CESPE – 2015)

O tenente Antônio de Souza era um desses moços que se gabam de não crer em nada, que zombam das coisas mais sérias e que riem dos santos e dos milagres. Costumava dizer que isso de almas do outro mundo era uma grande mentira, que só os tolos temem a lobisomem e feitiçeias. Jurava ser capaz de dormir uma noite inteira dentro do cemitério.

Eu não lhe podia ouvir tais leviandades em coisas medonhas e graves sem que o meu coração se apertasse, e um calafrio me corresse a espinha. Quando a gente se habitua a venerar os decretos da Providência, sob qualquer forma que se manifestem, quando a gente chega à idade avançada em que a lição da experiência demonstra a verdade do que os avós viram e contaram, custa ouvir com paciência os sarcasmos com que os moços tentam ridicularizar as mais respeitáveis tradições, levados por uma vaidade tola, pelo desejo de parecerem espíritos fortes, como dizia o Dr. Rebelo. Peço sempre a Deus que me livre de semelhante tentação. Acredito no que vejo e no que me contam pessoas fidedignas, por mais extraordinário que pareça. Sei que o poder do Criador é infinito e **a arte do inimigo, vária**.

Mas o tenente Souza pensava de modo contrário!

Apontava à lua com o dedo, deixava-se ficar deitado quando passava um enterro, não se benzia ouvindo o canto da mortalha, dormia sem camisa, ria-se do trovão! Alardeava o ardente desejo de encontrar um curupira, um lobisomem ou uma feitiçeira. Ficava impassível vendo cair uma estrela, e achava graça ao canto agoureiro do acauã, que tantas desgraças ocasiona. Enfim, ao encontrar um agouro, sorria e passava tranquilamente sem tirar da boca o seu cachimbo de verdadeira espuma do mar.

Inglês de Sousa. **A feitiçeira**. São Paulo: Ed. Difusão Cultural do Livro, 2008, p. 7-8 (com adaptações).

A supressão da vírgula empregada no trecho “a arte do inimigo, vária” prejudicaria o sentido original do texto.

() Certo () Errado

8. (CESPE – 2015)

Estranhamente, governos estaduais cujas despesas com o funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que estouraram o limite de gastos com pessoal fixado pela Lei Complementar n.º 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão elaborando sua própria legislação destinada a assegurar, como alegam, maior rigor na gestão de suas finanças. Querem uma nova lei de responsabilidade fiscal para, segundo argumentam, fortalecer a estrutura legal que protege o dinheiro público do mau uso por gestores irresponsáveis. Examinando-se a situação financeira dos estados que preparam sua versão da lei de responsabilidade fiscal, fica difícil aceitar a argumentação. Desde maio de 2000, quando entrou em vigor a LRF, esses estados, como os demais, estão sujeitos a regras precisas para a gestão do dinheiro público, para a criação de despesas e, em particular, para os gastos com pessoal. Por que, tendo descumprido algumas dessas regras, estariam interessados em torná-las ainda mais rigorosas? Não foi a lei que não funcionou, mas os responsáveis pelo dinheiro público que, por alguma razão, não a cumpriram. De que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa, se nem nas condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de cumpri-la? O problema não está na lei. Mudá-la pode ser o pretexto não para torná-la mais rigorosa, mas para atribuir-lhe alguma flexibilidade que a desfigure. O verdadeiro problema é a dificuldade do setor público de **adaptar** suas despesas **às receitas** em queda por causa da crise.

Internet: <<http://opinioao.estadao.com.br>> (com adaptações).

O emprego do acento grave em “às receitas” decorre da regência do verbo “adaptar” e da presença do artigo definido feminino determinando o substantivo “receitas”.

() Certo () Errado

9. (CESPE – 2015)

Minha tia, Mary Beton, devo dizer-lhes, morreu de uma queda de cavalo, quando estava em Bombaim. A notícia da herança chegou certa noite quase simultaneamente com a da aprovação do decreto que deu o voto **às mulheres**. A carta de um advogado caiu na caixa do correio e, quando a abri, descobri que ela me havia deixado quinhentas libras anuais até o fim da minha vida. Dos dois — o voto e o dinheiro —, o dinheiro, devo admitir, pareceu-me infinitamente mais importante. Antes disso, eu ganhara a vida mendigando trabalhos esporádicos nos jornais, fazendo reportagens sobre um espetáculo de burros aqui ou um casamento ali; ganhara algumas libras endereçando envelopes, lendo para senhoras idosas, fazendo flores artificiais, ensinando o alfabeto a crianças pequenas num jardim de infância. Tais eram as principais ocupações abertas às mulheres antes de 1918. De fato, pensei, deixando a prata escorregar para dentro de minha bolsa e recordando a amargura daqueles dias: é impressionante a mudança de ânimo que uma renda fixa promove. Nenhuma força no mundo pode arrancar-me minhas quinhentas libras. Comida, casa e roupas são minhas para sempre. Assim, cessam não apenas o esforço e o trabalho árduo, mas também o ódio e a amargura. Não preciso odiar homem algum: ele não pode ferir-me. Não preciso bajular homem algum: ele nada tem a dar-me. Assim, imperceptivelmente, descobri-me adotando uma nova atitude em relação à outra metade da raça humana. E, ao reconhecer tais obstáculos, medo e amargura convertem-se gradativamente em piedade e tolerância; e depois, passados um ou dois anos, a piedade e a tolerância se foram, e chegou a maior de todas as liberações, que é a liberdade de pensar nas coisas em si. Aquele prédio, por exemplo, gosto dele ou não? E aquele quadro, é belo ou não? Será esse, em minha opinião, um bom ou um mau livro? Com efeito, o le-

gado de minha tia me desvendou o céu e substituiu a grande e imponente figura de um cavaleiro, que Milton recomendava para minha perpétua adoração, por uma visão do céu aberto.

Virginia Woolf. **Um teto todo seu**. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985 (com adaptações).

O sinal indicativo de crase em “às mulheres” é facultativo.

() Certo () Errado

MORFOLOGIA

10. (CESPE – 2015)

O eixo norteador da gestão estratégica de recursos humanos é a ênfase nas pessoas como variável determinante do sucesso organizacional, visto que a busca pela competitividade **impõe** à organização a necessidade de contar com profissionais altamente qualificados, aptos a fazer frente às ameaças e oportunidades do mercado.

Essa construção competitiva sugere que a gestão estratégica de recursos humanos contribui para gerar vantagem competitiva sustentável por promover o desenvolvimento de competências e habilidades, produz e difunde conhecimento, desenvolve as relações sociais na organização.

A gestão deve ter como objetivo maior a melhoria das performances profissional e organizacional, principalmente por meio do desenvolvimento das pessoas em um sentido mais amplo. Dessa forma, o conhecimento e o desempenho representam, ao mesmo tempo, um valor econômico à organização e um valor social ao indivíduo.

Valdec Romero. Aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento e universidade corporativa: instrumentos de um mesmo construto. Internet: <www.administradores.com.br> (com adaptações).

A forma verbal “impõe” exige dois complementos: um, introduzido pela preposição “a” por isso, o acento indicativo de crase em “à organização”; e outro, sem preposição de que decorre o não uso da crase em “a necessidade”.

() Certo () Errado

11. (CESPE – 2015)

Um estudo da Universidade da Califórnia, em Davis – EUA, mostra que a curiosidade é importante no aprendizado. Imagens dos cérebros de universitários revelaram que ela estimula a atividade cerebral do hormônio dopamina, que parece fortalecer a memória das pessoas. A dopamina está ligada à sensação de recompensa, o que sugere que a curiosidade estimula os mesmos circuitos neurais ativados por uma guloseima ou uma droga. Na média, os alunos testados deram 35 respostas corretas a 50 perguntas acerca de temas que os deixavam curiosos e 27 de 50 questões sobre assuntos que **não os atraíam**. Estimular a curiosidade ajuda a aprender.

Planeta, dez/2014, p. 14 (com adaptações).

Em um uso mais formal da língua, as regras de colocação pronominal do padrão culto permitem que o pronome átono em “que não os atraíam” seja também utilizado depois do verbo, sob a forma de nos, ligada ao verbo por um hífen.

() Certo () Errado

12. (CESPE – 2015)

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente - fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na última década pelas mudanças climáticas traz desconfortos e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser considerados universais”, diz Francesca Dominici, professora de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo, publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados Unidos. No Brasil, não **há** estudos específicos que associem as ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”, afirma Dominici. “Precisamos que os colegas de outras partes do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.

Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)

Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se substituir “há” por **existe**.

() Certo () Errado

13. (CESPE – 2015)

A língua que falamos, seja qual for (português, inglês...), não é uma, são várias. Tanto que um dos mais eminentes gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a respeito: “Todos temos de ser políglotas em nossa própria língua”. Qualquer um sabe que não se deve falar em uma reunião de trabalho como sealaria em uma mesa de bar. A língua varia com, no mínimo, quatro parâmetros básicos: no tempo (daí o português medieval, renascentista, do século XIX, dos anos 1940, de hoje em dia); no espaço (português lusitano, brasileiro e mais: um português carioca, paulista, sulista, nordestino); segundo a escolaridade do falante (que resulta em duas variedades de língua: a escolarizada e a não escolarizada) e finalmente varia segundo a situação de comunicação, isto é, o local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o motivo da nossa comunicação - e, nesse caso, há, pelo menos, duas variedades de fala: formal e informal.

A língua é como a roupa que vestimos: há um traje para cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje social, outras em que o mais adequado é o casual, sem falar nas situações em que se usa maiô ou mesmo nada, quando se toma banho. Trata-se de normas indumentárias que pressupõem um uso “normal”. Não é proibido ir à praia de terno, mas não é normal, pois causa estranheza.

A **língua** funciona do mesmo modo: há uma norma para entrevistas de emprego, audiências judiciais; e **outra** para a comunicação em compras no supermercado. A norma culta é o padrão de linguagem que se deve usar em situações formais.

A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a gente tinha ido” em uma conversa de botequim é como ir de terno à praia. E quanto a corrigir quem fala errado?

É claro que os pais devem ensinar seus filhos a se expressar corretamente, e o professor deve corrigir o aluno, mas será que temos o direito de advertir o balconista que nos cobra “dois real” pelo cafezinho?

Língua Portuguesa. Internet: <www.revistalingua.uol.com.br> (com adaptações).

O pronome “outra” está empregado em referência ao termo “A língua”.

() Certo () Errado

14. (CESPE – 2015)

Texto II

Segundo a Constituição Federal, todo poder emana do povo e por ele será exercido, quer de maneira direta, quer por intermédio de representantes eleitos. Essa afirmação, dentro do espírito do texto constitucional, deve ser interpretada como verdadeiro dogma estabelecido pelo constituinte originário, mormente quando nos debruçamos sobre o cenário político dos anos anteriores à eleição dos membros que comporiam a Assembleia Constituinte que resultou na Carta de 1988.

Em expedita sinopse, é possível perceber que, após longo período de repressão à manifestação do pensamento, o povo brasileiro ansiava por exercer o direito de eleger os seus representantes com o objetivo de participar direta ou indiretamente da formação da vontade política da nação.

Dentro desse contexto, impende destacar **que os movimentos populares** que **ocorreram** a partir do ano de 1984, que **deram** margem ao início do processo de elaboração da nova Carta, **deixaram transparecer** de maneira cristalina aos então governantes que o coração da nação brasileira estava palpitante, quase que exageradamente acelerado, tendo em vista a possibilidade de se recuperar o exercício do poder, cujo titular, por longo lapso, deixou de ser escolhido pelo povo brasileiro.

Em meio a esse cenário, foi elaborado o texto constitucional, que, desde então, recebeu a denominação de Constituição Cidadã. O art. 14 desse texto confere ênfase à titularidade do poder para ressaltar que “A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual a todos”, deixando transparecer que a intenção da Lei Maior é fazer que o povo exerça efetivamente o seu direito de participar da formação da vontade política.

Fernando Marques Sá. **Desaprovação das contas de campanha do candidato – avanço da legislação para as eleições de 2014**. In: **Estudos Eleitorais**. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral. Vol. 9, nº 2, 2014, p. 52-3. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

As formas verbais “ocorreram”, “deram” e “deixaram transparecer” estão ligadas ao mesmo termo, que, nos dois primeiros casos, é retomado pelo pronome “que”: “os movimentos populares”.

() Certo () Errado

15. (CESPE – 2015)

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em **ramos diversos**, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre **eles** para o advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício

da liberdade. É que, como observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder”.

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos fatos.

Fernanda Leão de Almeida. **A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos direitos humanos. Tese de doutorado.** São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações).

O pronome “eles” faz referência a “ramos diversos”.

() Certo () Errado

16. (CESPE – 2015)

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da ação penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada.

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma condição da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da materialidade delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da possível existência de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse fato.

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da persecução penal.

Hálinna Regina de Lira Rolim. **A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-processual penal.** Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 4. Internet: <www.emerj.tjrj.jus.br> (com adaptações).

Em “Evidencia-se”, o pronome “se” pode, facultativa e corretamente, ser tanto posposto — como aí foi empregado — quanto anteposto à forma verbal — Se evidencia.

() Certo () Errado

17. (CESPE – 2015)

Celso Cunha tinha, na minha geração literária, a posição que, **na geração anterior à nossa**, coube a Souza da Silveira. Ou seja: a do mestre que, conhecendo profundamente a língua portuguesa, nas suas minúcias e no seu conjunto, associou a esse saber admirável a sensibilidade de quem nascera para apreciá-la na condição de obra de arte.

Antes do mestre das Lições de Português, tivéramos aqui as sucessivas gerações dos professores que se consideravam exímios na colocação dos pronomes, na guerra sistemática aos galicismos, na sujeição aos modelos clássicos, e, com isto, impunham mais o terror gramatical que o saber verdadeiro.

Houve quem passasse a escrever registo, em vez de registro, e perguntar, em vez de perguntar, porque assim se escrevia em Portugal. Já ao tempo de José de Alencar, um publicista ríspido, José Feliciano de Castilho, viera de Lisboa para o Rio de Janeiro, com a missão de ensinar-nos a escrever como se escrevia em Portugal. Daí a reação do romancista cearense no prefácio de seus *Sonhos d'Ouro*, em 1872: “Censurem, piquem, ou calem-se, como lhes aprouver. Não alcançarão jamais que eu escreva, neste meu Brasil, coisa que pareça vinda em conserva lá da outra banda, como a fruta que nos mandam em lata.”

Josué Montello. **Mestre Celso Cunha**. In: Cilene da Cunha Pereira, Paulo Roberto Dias Pereira (Orgs.). **Miscelânea de estudos linguísticos, filológicos e literários in memoriam Celso Cunha**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995, p. 57-8 (com adaptações).

Em razão do arranjo sintático na expressão “na geração anterior à nossa”, torna-se obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase, apesar de esta preceder um pronome possessivo.

() Certo () Errado

18. (CESPE – 2015)

A **originalidade** e a **capacidade** de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas **são**, sem dúvida, características dos maiores pensadores. Exemplo disso é o romeno Serge Moscovici, um dos grandes nomes da psicologia. Quando os olhares na psicologia social estavam voltados para o indivíduo, ele desenvolveu, em 1961, uma teoria que enxerga as representações sociais e as ideias a partir do coletivo e dos grupos sociais. A Teoria das Representações Sociais, como é chamada, revolucionou a ciência nessa área e, até hoje, repercute nos campos da sociologia, da comunicação e da antropologia.

A importância de Moscovici para a ciência mundial foi reconhecida por dez universidades da Europa e da América do Norte, que lhe conferiram o título de Doutor Honoris Causa. Em julho de 2007, a UnB tornou-se a primeira instituição de ensino superior da América Latina a homenagear o especialista com a honraria, outorgando-lhe o título durante a V Jornada Internacional e III Conferência Brasileira sobre Representação Social, em Brasília – DF.

Camila Rabelo. Moscovici é Doutor Honoris Causa. Internet: <www.secom.unb.br> (com adaptações).

O emprego da forma verbal “são” na terceira pessoa do plural justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração: “originalidade” e “capacidade”.

() Certo () Errado

19. (CESPE – 2015)

A UnB investe em ideias e projetos comprometidos com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, de cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão racial. A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira universidade federal a adotar o sistema — buscou assumir seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e à exclusão.

Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada (PAS), criado como alternativa ao **vestibular**, em **que** candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino médio. A intenção é a de estimular as escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos mais densos desde o primeiro ano do ensino médio. Em treze anos de criação, mais de oitenta mil estudantes participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 tornaram-se calouros da UnB.

Internet: < www.unb.br > (com adaptações).

O pronome relativo “que” refere-se a “vestibular”.

() Certo () Errado

No dia 4 de maio de 2015, a Lei Complementar Federal n.º 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal ou simplesmente LRF, completou quinze anos. Embora devamos comemorar a consolidação de uma nova cultura de responsabilidade fiscal por grande parte dos nossos gestores, o momento também é propício para reflexões sobre o futuro desse diploma.

Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver em nosso país tantas leis **que** não saem do papel, a LRF, logo nos primeiros anos, **atinge** boa parte de seus objetivos, notadamente em relação à observância dos limites da despesa com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita líquida e propiciou maior capacidade de investimento público. O regulamento **marca** avanços também no controle de gastos em fins de gestão e em relação ao novo papel **que** as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar.

Não obstante todos os avanços, o momento **exige** cautela e reflexões. Como toda debutante, a LRF **passa** por alguns importantes conflitos existenciais. É quase consenso, no meio acadêmico e entre os órgãos de controle, a necessidade de seu aperfeiçoamento em alguns pontos. Há que se ponderar, contudo, sobre o melhor momento para os necessários ajustes normativos. Realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas não parece recomendar o bom senso.

Valdecir Pascoal. **Os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal**. In: **O Estado de S.Paulo**, 5/maio/2015. Internet: <<http://politica.estadao.com.br>> (com adaptações).

20. (CESPE – 2015) Os pronomes relativos “que” e “que”, embora retomem elementos distintos do texto, desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem.

() Certo () Errado

21. (CESPE – 2015) O presente foi empregado nas formas verbais “atinge”, “marca”, “exige” e “passa” para indicar uma ação habitual, iniciada no passado e que se estende ao momento em que o texto foi escrito.

() Certo () Errado

22. (CESPE – 2015)

As mudanças políticas, sociais e culturais, nos últimos vinte anos, fizeram-se sentir no âmbito do direito administrativo e, mais especificamente, na forma de administrar a coisa pública. Diante dessa nova realidade, para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz e com o menor custo possível, a administração pública precisou aperfeiçoar sua atuação, afastando-se da administração burocrática e adotando uma administração gerencial.

A antiga forma de administrar empregada pela administração pública calcava-se essencialmente em uma gestão eivada de processos burocráticos, criados para evitar desvios de recursos públicos, o que a tornava pouco ágil, pouco econômica e ineficiente. A nova administração gerencial tende a simplificar a atividade do gestor público sem afastá-lo, porém, da legalidade absoluta, uma vez que dispõe de valores públicos que devem ser bem empregados para garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam atendidos.

Assim, **implementou-se** a administração gerencial e, para isso, foi necessário que os agentes públicos mudassem suas posturas e se adequassem para desenvolver a nova gestão pública. O novo gestor público precisou lançar mão de técnicas de gestão utilizadas pela iniciativa privada e verificou, ainda, que era necessário o acompanhamento constante da execução das atividades propostas, para que efetivamente se chegasse a uma gestão eficiente, uma gestão por resultados.

Para levar a cabo o novo modelo de gestão pública, será preciso adotar novas tecnologias e promover condições de trabalho adequadas, assim como mudanças culturais, desenvolvimento pessoal dos agentes públicos, planejamento de ações e controle de resultados.

Maria Denise Abeijon Pereira Gonçalves. **A gestão pública adaptada ao novo paradigma da eficiência**. Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações).

A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir “implementou-se” por foi **implementada**.

() Certo () Errado

23. (CESPE – 2015)

A ideia de solidariedade acompanha, desde os primórdios, a evolução da humanidade. Aristóteles, por exemplo, em clássica passagem, afirma que o homem não é um ser que possa viver isolado; é, ao contrário, ordenado teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, atua e relaciona-se na comunidade, e sente-se vinculado aos seus semelhantes. Não **pode renunciar** à sua condição inata de membro do corpo social, porque apenas os animais e os deuses podem prescindir da sociedade e da companhia de todos os demais.

O primeiro contato com a noção de solidariedade mostra uma relação de pertinência: as nossas ações sociais incidem, positiva ou negativamente, sobre todos os demais membros da comunidade. A solidariedade implica, por outro lado, a corresponsabilidade, a compreensão da transcendência social das ações humanas, do coexistir e do conviver comunitário. Percebe-se, aqui, igualmente, a sua inegável dimensão ética, em virtude do necessário reconhecimento mútuo de todos como pessoas, iguais em direitos e obrigações, o que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento.

A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância. Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto, corresponsabilidade. Entretanto, para que não fique estagnada em gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, a modernidade política impõe a necessidade dialética de um passo maior em direção à justiça social: o compromisso constante com o bem comum e a promoção de causas ou objetivos comuns aos membros de toda a comunidade.

Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. **Estado social e princípio da solidariedade**. In: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n.o 3, p. 31-48, jul.-dez./2008. Internet: <www.fdv.br> (com adaptações).

A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso se inserisse o pronome **se** imediatamente antes da forma verbal “pode”.

() Certo () Errado

24. (CESPE – 2015)

A história da responsabilidade civil entrelaça-se com a história da sanção. O homem primitivo atribuía (e algumas tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos da natureza caráter punitivo, cominado por espíritos ou deuses. Nas relações entre os homens, à ofensa correspondia a vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta desfizesse a ofensa praticada.

No período pré-romano da história ocidental, a sanção tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse período, surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex Talionis — Lex significando lei e Talionis, tal qual ou igual. É de onde se extraiu a máxima “Olho por olho, dente por dente”, encontrada, inclusive, na Bíblia.

Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido de ato da mesma espécie da que o ofensor praticou contra ele, a Lex Talionis, em verdade, representou grande avanço, pois, da vingança privada, passou-se a algo que se pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o tipo de pena ou sanção **deixou** de ser uma surpresa para seu destinatário, e não mais **correspondia** a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse; ao contrário, a punição do ofensor **passou** a sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano causado. Obviamente, isso quer dizer que, se o dano fosse físico, a retaliação também o seria; por outro lado, fosse a ofensa apenas moral, não poderia ser de outra natureza o ato do ofendido contra o originário ofensor.

Carlos B. I. Silva e Cynthia L. Costa. **Evolução histórica da responsabilidade civil e efetivação dos direitos humanos.** In: Renata F. de Barros e Paula Maria T. Lara (Orgs.). **Direitos humanos: um debate contemporâneo.** Raleigh, Carolina do Norte, EUA: Lulu Publishing, 2012, p. 69-70. Internet: <<https://books.google.com.br>> (com adaptações).

A substituição das formas verbais “deixou”, “correspondia” e “passou” por **deixa, corresponde e passa**, respectivamente, manteria a correção e a coerência do texto.

() Certo () Errado

25. (CESPE – 2015)

A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil veio acompanhada **da privatização** do Sistema TELEBRAS — operado pela Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELEBRAS) —, monopólio estatal verticalmente integrado e organizado em diversas subsidiárias, que prestava serviços por meio de uma rede de telecomunicações interligada, em todo o território nacional.

A ideia básica do novo modelo era a de adequar o setor de telecomunicações ao novo contexto de globalização econômica, de evolução tecnológica setorial, de novas exigências de diversificação e modernização das redes e dos serviços, além de permitir a universalização da prestação de serviços básicos, tendo em vista a elevada demanda reprimida no país.

A privatização, ao contrário do que ocorreu em diversos países em desenvolvimento e mesmo em outros setores de infraestrutura do Brasil, foi precedida **da montagem** de detalhado modelo institucional, dentro do qual se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Além disso, a reestruturação

do setor de telecomunicações brasileiro foi precedida **de reformas setoriais** em vários outros países, o que trouxe a possibilidade de aprendizado com as experiências anteriores.

José Claudio Linhares Pires. **A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil**. Internet: <www.bndespar.com.br> (com adaptações).

Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, nas estruturas “da privatização”, “da montagem” e “de reformas setoriais”, os elementos sublinhados podem ser substituídos, respectivamente, pelas formas **pela, pela e por**.

() Certo () Errado

26. (CESPE – 2015)

Desde 1990, no Brasil, tem havido uma melhora sistemática do **coeficiente de Gini, índice comumente utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda**: melhorou dos 0,603 de 1993 para os 0,501 de 2013.

Tendo por base os valores de **1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações do Brasil**, o PIB per capita do brasileiro aumentou apenas 35,0% no período findo em 2014, ao passo que, no mesmo período, a densidade de telefones fixos aumentou 84,5% e a de telefones celulares aumentou 3.114%.

A penetração dos serviços de telefonia — fixa ou móvel — só não foi maior devido ao irrisório crescimento da renda per capita no período, agravado pela carga tributária incidente sobre serviços de telecomunicações, essenciais para o desenvolvimento sustentável com inclusão social.

No cenário mundial, o Brasil passou do 54.^o lugar, em 2002, para o 65.^o lugar, em 2013, segundo o índice de desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação (TIC), da União Internacional de Telecomunicações, indicando que o país está defasado no aproveitamento dos benefícios que as TIC propiciam para o desenvolvimento sustentável com inclusão social e com inserção no mundo globalizado.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, 92,5% dos domicílios tinham acesso aos serviços telefônicos — fixos ou móveis. Em 1998, apenas 32% dos domicílios tinham acesso a esses serviços, o que indica um volumoso aumento no período mencionado.

No final do primeiro semestre de 2015, 41.310 localidades eram servidas pela telefonia fixa, em função da realização das metas do Plano Geral de Metas de Universalização; no final do primeiro semestre do ano anterior, eram 40.907 localidades e, em 1992, eram 16.950.

O ambiente socioeconômico do setor de telecomunicações. In: **O desempenho do setor de telecomunicações no Brasil**. Séries temporais 1S15. Elaborado pela Telebrasil em parceria com o Teleco. Rio de Janeiro, agosto de 2015, p. 7 9. Internet: <www.telebrasil.org.br > (com adaptações).

O enunciado “índice comumente utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda” tem função adjetiva, pois confere uma qualidade ao antecedente “coeficiente de Gini”, à semelhança do que ocorre, no segundo parágrafo, com “ano da privatização dos serviços de telecomunicações do Brasil” em relação a “1998”.

() Certo () Errado

27. (CESPE – 2015)

A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil veio acompanhada da privatização do Sistema TELEBRAS — operado pela Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELEBRAS) —, monopólio estatal verticalmente integrado e organizado em diversas subsidiárias, que **prestava** serviços por meio de uma rede de telecomunicações interligada, em todo o território nacional.

A ideia básica do novo modelo era a de adequar o setor de telecomunicações ao novo contexto de globalização econômica, de evolução tecnológica setorial, de novas exigências de diversificação e modernização das redes e dos serviços, além de permitir a universalização da prestação de serviços básicos, tendo em vista a elevada demanda reprimida no país.

A privatização, ao contrário do que ocorreu em diversos países em desenvolvimento e mesmo em outros setores de infraestrutura do Brasil, foi precedida da montagem de detalhado modelo institucional, dentro do qual se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Além disso, a reestruturação do setor de telecomunicações brasileiro foi precedida de reformas setoriais em vários outros países, o que trouxe a possibilidade de aprendizado com as experiências anteriores.

José Claudio Linhares Pires. **A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil**. Internet: <www.bndespar.com.br> (com adaptações).

A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam preservados se, no primeiro parágrafo, todas as vírgulas fossem eliminadas e a forma verbal “prestava” fosse substituída por **prestavam**.

() Certo () Errado

28. (CESPE – 2015)

Exercer a cidadania é muito mais que um direito, é um dever, uma obrigação.

Você como cidadão é parte legítima para, de acordo com a lei, informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) os atos ilegítimos, ilegais e antieconômicos eventualmente praticados pelos agentes públicos.

A **garantia** desse preceito **advém** da própria Constituição do estado do Rio Grande do Norte, em seu artigo 55, § 3.º, que estabelece que qualquer cidadão, partido político ou entidade organizada da sociedade pode apresentar, ao TCE/RN denúncia sobre irregularidades ou ilegalidades praticadas no âmbito das administrações estadual e municipal.

Exercício da cidadania. Internet: <www.tce.rn.gov.br> (com adaptações).

A forma verbal “advém” está no singular porque concorda com o núcleo do sujeito da oração em que se insere: “garantia”.

() Certo () Errado

29. (CESPE – 2015)

Os primeiros vestígios de atividade contábil foram encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C. Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para representar a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com a escrita cuneiforme. Portanto, os registros contábeis não só antecederam o aparecimento da escrita como subsidiaram seu surgimento e sua evolução.

Embora a fiscalização de contas **conste** de registros mais antigos, prática já exercida por escribas egípcios durante o reinado do faraó Menés I, foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas, formado por dez tesoureiros, guardiões da administração pública. Contudo, somente em Roma, a contabilidade atingiu sua mais alta expressão com a sistematização de mecanismos de controle que, por gozarem de estatuto jurídico preeminente, influenciaram todo o Ocidente e as civilizações modernas.

Cristina Britto. **Uma breve história do controle**. Salvador: P55 edições, 2015, p. 15. Internet: <www.tce.ba.gov.br> (com adaptações).

O emprego do modo subjuntivo na forma verbal “conste” depende sintaticamente da presença da conjunção “Embora”.

() Certo () Errado

30. (CESPE – 2015)

O objetivo do direito é a paz. A luta é o meio de consegui-la. Enquanto o direito tiver de repelir o ataque causado pela injustiça — e isso durará enquanto o mundo estiver de pé —, ele não será poupado.

A vida do direito é a luta: a luta de povos, de governos, de classes, de indivíduos. Todo o direito do mundo foi assim conquistado. Todo ordenamento jurídico que se lhe contrapôs teve de ser eliminado e todo direito, o direito de um povo ou o de um indivíduo, teve de ser conquistado com luta.

O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, **a justiça** segura, em uma das mãos, a balança, com a qual pesa o direito, e, na outra, a espada, com a qual o **defende**. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada é a fraqueza do direito. Ambas se completam e o verdadeiro estado de direito só existe onde a força, com a qual a justiça empunha a espada, é usada com a mesma destreza com que a justiça maneja a balança.

O direito é um labor contínuo, não apenas dos governantes, mas de todo o povo. Cada um que se encontra na situação de precisar defender seu direito participa desse trabalho, levando sua contribuição para a concretização da ideia de direito sobre a Terra.

Rudolf von Ihering. **A luta pelo direito**. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 5.^a ed. revista da tradução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 31 (com adaptações).

A forma verbal “defende” está flexionada na terceira pessoa do singular por concordar com seu sujeito, cujo referente é “a justiça”.

() Certo () Errado

O Programa de Responsabilidade Socioambiental Viver Direito do TJDFT foi instituído por meio da Portaria GPR n.º 1.313/2012. As bases do Programa Viver Direito, seus objetivos e sua meta permanente são apresentados, respectivamente, nos artigos 1.º, 2.º e 3.º da referida portaria, os quais são transcritos abaixo:

Art. 1.º Reeditar o Programa de Responsabilidade Socioambiental do TJDFT Viver Direito, **cuj**a **base** é a Agenda Socioambiental do TJDFT que, em permanente revisão, estabelece novas ações sociais e ambientais e as integra às existentes no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, visando à preservação e à recuperação do meio ambiente, por meio de ações sociais sustentáveis, a fim de torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.

Art. 2.º O Programa de Responsabilidade Socioambiental Viver Direito objetiva indicar e programar ações bem como sensibilizar os públicos interno e externo quanto ao exercício dos direitos sociais, à gestão adequada dos resíduos gerados pelo órgão, ao combate a todas as formas de desperdício dos recursos naturais e à inclusão de critérios socioambientais nos investimentos, nas construções, nas compras e nas contratações de serviços da instituição.

Art. 3º **Define-se** como meta permanente do Viver Direito a gestão ambientalmente sustentável, caracterizada pela adoção de práticas ecologicamente eficientes, que visem poupar matéria-prima, água e energia, bem como enfatizem a reciclagem de resíduos e a promoção da cidadania e da paz social, com base no desenvolvimento do ser humano e na preservação da vida.

Internet: <www.tjdf.jus.br> (com adaptações).

31. (CESPE – 2015) O deslocamento da partícula “se”, em “Define-se”, para o início do período — escrevendo-se **Se define** — prejudicaria a correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

32. (CESPE – 2015) O antecedente do pronome relativo “cuja” é “base”, o que justifica o emprego do feminino singular nesse pronome.

() Certo () Errado

Os dados revelam realidade alarmante: conforme o IPEA, 63% das pessoas envolvidas em conflito não aciona o sistema de justiça; a prática de tortura é sistêmica, segundo as Nações Unidas; o sistema carcerário, cuja população aumentou 67% nos últimos 10 anos, é medieval e dá em oferta nossos jovens (negros em sua maioria) à rede de facções criminosas. A violência contra os segmentos mais vulneráveis (idosos, crianças, negros, mulheres, deficientes, população indígena e LGBT) ecoa na sociedade pelas vozes que incitam o ódio sob o manto de pretensa imunidade.

No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Para tanto, não basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito de acessar o Judiciário. Para que a promoção da justiça seja tarefa de todos, é necessário romper os limites das liturgias forenses e levar a justiça onde o conflito está, ou seja, na vida, na casa e na rua. Nesse sentido, a política de universalização do acesso à justiça deve contemplar dois eixos de atuação: o de proteção dos direitos violados (inclusive quando o órgão violador é o próprio Estado) e o de prevenção da violência, por meio do envolvimento da sociedade na formulação de uma **política que assegure direitos e promova a paz**.

No primeiro eixo, é preciso coragem para a adoção de políticas públicas no âmbito penal com franco apelo popular: firmeza no combate à tortura e à violência policial, reestruturação da política penitenciária e fortalecimento da defensoria pública para assegurar a proteção dos direitos humanos. Não é aceitável que o Brasil pretenda consolidar sua democracia praticando um direito penal patrimonialista e revanchista que olha para o passado, julga e pune, sob a pretensão de que a privação da liberdade vai “reeducar” o indivíduo a viver em sociedade.

Os estatutos penais devem absorver as práticas restaurativas que recuperam as relações afetadas pela violência. São inúmeras as alternativas penais possíveis que, por sua efetividade, afastam a impunidade: as prestações de serviços comunitários; os círculos restaurativos nos moldes da Resolução n.º 2.002/2012 da Organização das Nações Unidas; a mediação de conflitos no âmbito penal, civil e familiar. No eixo da prevenção da violência, a sociedade pode promover a justiça comunitária antes da judicialização dos conflitos, por meio da mediação, da educação para os direitos e da articulação de uma rede de participação na gestão da comunidade.

A política de acesso à justiça deve mobilizar todos os segmentos sociais contra a violência que emerge no cotidiano, dentro e fora do Estado. Para além das múltiplas portas que o sistema

de justiça deve abrir, é necessária a adoção de espaços livres de coerção para a construção de uma justiça acessível, **mas, sobretudo, realizada por todos.**

Glaúcia Falsarella Foley. **Nova política de acesso à justiça é possível.** In: **Correio Braziliense**, 22/12/2014 (com adaptações).

- 33. (CESPE – 2015)** O uso do modo subjuntivo em “que assegure direitos e promova a paz” indica que a ideia expressa nessas orações é uma possibilidade.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE – 2015)** O emprego do verbo “dever” e o uso das expressões “ser preciso” e “ser necessário” ao longo do texto servem para sinalizar ações consideradas importantes e programáticas no desenvolvimento de uma nova política de acesso à justiça.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE – 2015)** Em “mas, sobretudo, realizada por todos”, a palavra “sobretudo” significa especialmente e serve para reforçar a ideia de oposição veiculada pela conjunção “mas”.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE – 2015)**

No Brasil, pode-se considerar marco da história da assistência jurídica, ou justiça gratuita, a própria colonização do país, ainda no século XVI. O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então existentes — e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas — já dava início a situações em que constantemente as partes se viam impossibilitadas de arcar com os possíveis custos judiciais das demandas. A partir de então, a chamada assistência judiciária praticamente evoluiu junto com o direito pátrio. Sua importância atravessou os séculos, e ela passou a ser garantida nas cartas constitucionais.

No século XX, o texto constitucional de 1934, no capítulo II, “Dos direitos e das garantias individuais”, em seu art. 113, fez menção a essa proteção, ao prever que “A União e os estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos”. Por sua vez, a Constituição de 1946 previu, no mesmo capítulo que a de 1934, em seu art. 141, § 35, que “O poder público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados”. A lei extravagante veio em 1950, materializada na Lei n.º 1.060, que especifica normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. No art. 4.º dessa lei, havia menção ao “rendimento ou vencimento que percebe e os encargos próprios e os da família” e constava a exigência de atestado de pobreza, expedido pela autoridade policial ou pelo prefeito municipal. Foi o art. 1.º, § 2.º, da Lei n.º 5.478/1968 que criou a simples afirmação (da pobreza), ratificado pela Lei n.º 7.510/1986, que deu nova redação a dispositivos da Lei n.º 1.060/1950.

Em 1988, a Carta Cidadã ampliou o escopo da assistência judiciária ao empregar o termo assistência jurídica integral e gratuita, que é mais abrangente e que abarca o termo usado anteriormente, restrito apenas à assistência de demanda judicial já proposta ou a ser interposta. O termo atual também engloba atos jurídicos extrajudiciais, aconselhamento jurídico, patrocínio da causa, além de ações coletivas e mediação.

Hoje, portanto, alguém que se vê **incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe**, mas necessita da imediata prestação jurisdicional, pode, mediante simples afirmativa, postular as benesses dessa prerrogativa, garantida pela Constituição Federal vigente.

Uma história para a gratuidade jurídica no Brasil. Internet: <<http://jus.com.br>> (com adaptações).

O vocábulo “que”, em “incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe”, funciona como pronome relativo e retoma o termo antecedente.

() Certo () Errado

A primeira condição para conseguirmos conhecer melhor as pessoas diz respeito a tratarmos de evitar o erro usual de buscarmos avaliá-las **tomando por base a nós mesmos**.

Ou seja, um erro grave é o de pensar assim: “eu no lugar dela faria isso ou aquilo”; a verdade é que eu não sou ela e a forma de ser e de pensar de cada pessoa não acompanha obrigatoriamente a nossa. Temos de nos afastar da nossa maneira de pensar e tentar, com objetividade, entender como funciona o psiquismo de quem queremos conhecer.

Um aspecto importante para quem quer efetivamente conhecer o outro consiste em prestar bastante atenção em seus atos, gestos, expressões corporais e faciais. Podemos saber muito de uma pessoa pela forma como se move dentro de casa, como pega o jornal, se ela serve ou não as pessoas que estão à sua volta, pelo sorriso, pela facilidade com que se irrita, como reage quando está com raiva e assim por diante. Esses traços são particularmente relevantes quando o observado está distraído, sem intenção de impressionar os interlocutores. A objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador.

A conclusão a que devemos chegar é que o realismo e a objetividade são bons mecanismos de exploração do meio externo e que a avaliação das pessoas também deve ser regida pela observação dos fatos e não por ideias. **O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase** e para aqueles acostumados com o mundo das ideias onde tudo é belo e, principalmente, existe de acordo com seus gostos e vontades.

Flávio Gikovate. **Para melhor conhecer as pessoas**. Internet: <<http://flaviogikovate.com.br/para-melhor-conhecer-as-pessoas/>> (com adaptações).

37. (CESPE – 2015) A omissão da preposição “a” em “tomando por base a nós mesmos” e em “A conclusão a que devemos chegar” prejudicaria a correção gramatical desses dois trechos.

() Certo () Errado

38. (CESPE – 2015) O sentido da frase “O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase” seria alterado se o advérbio “só” fosse posposto à forma verbal “gera”, da seguinte forma: O realismo gera só certo pessimismo (...).

() Certo () Errado

39. (CESPE – 2015)

O meu antigo companheiro de pensão Amadeu Amaral Júnior, um homem louro e fornido, tinha costumes singulares que espantavam os outros hóspedes.

Amadeu Amaral Júnior vestia-se com sobriedade: usava uma cueca preta e calçava medonhos tamancos barulhentos. Alimentava-se mal, espichava-se na cama, roncava o dia inteiro e

passava as noites acordado, passeando, agitando o soalho, o que provocava a indignação dos outros pensionistas. Quando se cansava, sentava-se a uma grande mesa ao fundo da sala e escrevia o resto da noite. Leu um tratado de psicologia e trocou-o em miúdo, isto é, **reduziu-o a artigos**, uns quarenta ou cinquenta, que projetou meter nas revistas e nos jornais e com o produto vestir-se, habitar uma casa diferente daquela e pagar ao barbeiro.

Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista. Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois há tempo li este anúncio num semanário: “Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho”. O anúncio não produziu nenhum efeito.

Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Eu, por mim, acho que Amadeu Amaral Júnior andou muito bem. Todos os jornalistas necessitados deviam seguir o exemplo dele. O anúncio, pois não. E, em duros casos, a propaganda oral, numa esquina, aos gritos. Exatamente como quem vende pomada para calos.

Graciliano Ramos. **Um amigo em talas**. In: **Linhas tortas**. Rio de Janeiro: Record, 1983, p. 125 (com adaptações).

A substituição do pronome “o”, em “reduziu-o a artigos”, por **lhe** preservaria a correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. Em seu vocabulário, não constavam as expressões: talvez, quiçá, quem sabe, porventura.

Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo ao mundo assim, com todas as certezas junto, pulou a fase dos porquês e nunca soube o que era curiosidade na vida. Cresceu achando natural viver derramando afirmações pela boca.

A notícia espalhou-se rapidamente. Não demorou muito para se tornar capa de todas as revistas e personagem assíduo dos programas de TV. Para cada pergunta havia uma só resposta certa e era essa que ele dava, invariavelmente, exterminando aos pouquinhos todas as dúvidas que existiam, até que só restou uma dúvida no mundo: será que ele não vai errar nunca? Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, **uma vez que não havia mais dúvidas**.

Um dia aconteceu um imprevisto, e o homem que só tinha certezas, quem diria, acordou apaixonado. Para se assegurar de que aquela era a mulher certa para ele, formulou cento e vinte perguntas, as quais ela respondeu sem vacilar. Os dois se amaram noites adentro, foram a Barcelona, tiraram fotos juntos, compraram álbuns, porta-retratos... Desde então, por alguma razão desconhecida, o homem que só tinha certezas foi perdendo todas elas, uma por uma. No início ainda tentou disfarçar. Mas as dúvidas multiplicavam-se como praga, espalhavam-se pelo mundo, e agora, meu Deus? Deus existe? Existe sim. Ou será que não? Ele não estava bem certo.

Adriana Falcão. **O homem que só tinha certezas**. In: **O doido da garrafa**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2003, p. 75 (com adaptações).

40. (CESPE – 2016) A forma verbal “havia”, em “não havia mais dúvidas”, poderia ser corretamente substituída por **existia**.

() Certo () Errado

41. (CESPE – 2016) A locução “uma vez que” introduz, no período em que ocorre, ideia de causa.

() Certo () Errado

42. (CESPE – 2016)

Designado para fazer a crítica dos espetáculos líricos de setembro de 1846 a outubro do ano seguinte no Jornal do Comércio, Martins Pena se revelou um profundo conhecedor da arte cênica, tanto no que se refere à prática teatral (cenário, representação, maquinarias) quanto a sua história, sendo não raro seus incisivos argumentos a causa de grandes polêmicas no teatro representado na corte brasileira.

Pena ganhou evidência como comediógrafo a partir de 1838, ano em que foi encenada sua peça O Juiz de Paz na Roça. Embora tenha produzido alguns dramas (que lhe renderam duras críticas), **destacou-se** de fato pelas suas comédias e farsas, nas quais retratou a cultura e os costumes da sociedade do seu tempo.

Nas suas obras, Pena buscou uma tomada de consciência de um momento da história de nosso país, que recém adquiria uma limitada independência, e tentou pensar criticamente nossa cultura, com as restrições que o contexto impunha ao trabalho intelectual, desvencilhando-se da tradição clássica, das comédias francesas, do teatro lírico e do melodrama, para criar uma nova comédia com traços muito pessoais, o que lhe garantiu sucesso imediato em seu tempo e um significado ímpar na história do teatro brasileiro.

Internet: <www.questaodecritica.com.br> (com adaptações).

A substituição de “destacou-se” por **foi destacado** prejudicaria o sentido original do período.

() Certo () Errado

43. (CESPE – 2016)

É inegável que o Estado representa um ônus para a sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento, consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade. Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização, cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento, de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz.

O bom funcionamento do Estado, que inclui também o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe, notadamente sob as luzes do princípio constitucional da eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação.

O dever de cuidado é consequência direta do postulado da indisponibilidade do interesse público. Em decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis. Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita.

O dever de cuidado conduz, ainda, **a uma ampla interação** entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um dever de cooperação, não como faculdade, mas como obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como previsões normativas específicas, convênios e acordos.

Sob essa perspectiva, o controle público do Estado deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle da máquina estatal.

A observância do dever de cuidado e do de cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida e concertada das estruturas orientadas para a função de controle da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos de controle, comportamentos de responsabilidade e responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.

Diogo Roberto Ringenberg. **Direito fundamental ao bom funcionamento do controle público**. In: **Controle Público**, n.º 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).

No trecho “a uma ampla interação”, a inserção do sinal indicativo de crase no “a” manteria a correção gramatical do período, mas prejudicaria o seu sentido original.

() Certo () Errado

O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. **Portanto**, é preciso estimular a integridade no serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato, em prol do interesse público.

Entende-se que a integridade pública representa o estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está “completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação **que seja** imaculada ou sem desvios, conforme as normas e valores públicos.

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos **positivos que**, em última análise, influenciam os resultados da administração, e não apenas seus processos. Além disso, a OCDE compreende um sistema de integridade como um conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de controle e de regulamentações que visem à promoção da integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes que violem os princípios éticos.

Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de determinada organização.

Internet: <www.cgu.gov.br> (com adaptações).

44. (CESPE – 2016) Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo “Portanto” fosse substituído por **Por conseguinte**.

() Certo () Errado

45. (CESPE – 2016) A supressão da expressão “que seja” não prejudicaria o sentido original do parágrafo em que está inserida, mas lhe alteraria as relações morfossintáticas.

() Certo () Errado

46. (CESPE – 2016) Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome “que” se fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra “positivos”.

() Certo () Errado

47. (CESPE – 2016)

É inegável que o Estado representa um ônus para a sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento, consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade. Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização, cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento, de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz.

O bom funcionamento do Estado, que inclui também o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe, notadamente sob as luzes do princípio constitucional da eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação.

O dever de cuidado é consequência direta do postulado da indisponibilidade do interesse público. Em decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis. Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita.

O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um dever de cooperação, não como faculdade, mas como obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como previsões normativas específicas, convênios e acordos.

Sob essa perspectiva, o controle público do Estado deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle da máquina estatal.

A observância do dever de cuidado e do de cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida e concertada das estruturas orientadas para a função de controle da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos de controle, comportamentos de responsabilidade e responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.

Diogo Roberto Ringenberg. **Direito fundamental ao bom funcionamento do controle público**. In: **Controle Público**, n.º 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).

No terceiro período do texto, as formas pronominais “lo”, em suas duas ocorrências — “aprimorá-lo” e “torná-lo” —, e “seu” referem-se a “Estado”.

() Certo () Errado

Pergunto: e agora? Como é que meu Padrinho foi degolado num quarto de pesadas paredes sem janelas, cuja porta fora trancada, por dentro, por ele mesmo? Como foi que os assassinos ali penetraram, sem ter por onde? Como foi que saíram, deixando o quarto trancado por dentro? Quem foram esses assassinos? Como foi que raptaram Sinésio, aquele rapaz alumioso, que concentrava em si as esperanças dos Sertanejos por um Reino de glória, de justiça, de beleza e de grandeza para todos? Bem, não posso avançar nada, porque aí é que está o nó! Este é o “centro de enigma e sangue” da minha história. Lembro que o genial poeta Nicolau Fagundes Varela adverte todos nós, Brasileiros, de que “osirônicos estrangeiros” vivem sempre vigilantes, sempre à espreita do menor deslize nosso para, então, “ridicularizar o pátrio pensamento”:

Fatal destino o dos brásílios Mestres!

Fatal destino o dos brásílios Vates!

Política nefanda, horrenda e negra,

pestilento Bulcão abafa e mata

quanto, aos olhos de irônico estrangeiro,

podia honrar o pátrio pensamento!

Ora, um dos argumentos que os “irônicos estrangeiros” mais invocam para isso é dizer que nós, Brasileiros, somos incapazes de forjar uma verdadeira trança, uma intrincada teia, um insolúvel enredo de “romance de crime e sangue”. Dizem eles que não é necessário nem um adulto dotado de argúcia especial: qualquer adolescente estrangeiro é capaz de decifrar os enigmas brasileiros, os quais, tecidos por um Povo superficial, à luz de um Sol por demais luminoso, são pouco sombrios, pouco maldosos e subterrâneos, transparentes ao primeiro exame, facilísimos de desenredar.

Ah, e se fossem somente os estrangeiros, ainda ia: mas até o excelso Gênio brasileiro Tobias Barreto, aí é demais! Diz Tobias Barreto que, no Brasil, é impossível aparecer um “romance de gênio”, porque “a nossa vida pública e particular não é bastante fértil de peripécias e lances romancescos”. Lamenta que seja raro, entre nós, “um amor sincero, delirante, terrível e sanguinário”, ou que, quando apareça, seja num velho como o Desembargador Pontes Visgueiro, o célebre assassino alagoano do Segundo Império. E comenta, ácido: “Um ou outro crime, mesmo, que porventura erga a cabeça acima do nível da vulgaridade, são coisas que não desmancham a impressão geral da monotonia contínua. Até na estatística criminal o nosso país revela-se mesquinho. O delito mais comum é justamente o mais frívolo e estúpido: o furto de cavalos”.

A gente lê uma coisa dessas e fica até desanimado, julgando ser impossível a um Brasileiro ultrapassar Homero e outros conceituados gênios estrangeiros! A sorte é que, na mesma hora, o Doutor Samuel nos lembra que a conquista da América Latina “foi uma Epopeia”. Vemos que somos muito maiores do que a Grécia — aquela porqueirinha de terra! — e aí descansamos o pobre coração, amargurado pelas injustiças, mas também incendiado de esperanças! Sim, nobres Senhores e belas Damas: **porque eu, Dom Pedro Quaderna** (Quaderna, O Astrólogo, Quaderna, O Decifrador, como tantas vezes fui chamado); eu, Poeta-guerreiro e soberano de um Reino **cujos** súditos são, quase todos, cavalarianos, trocadores e ladrões de cavalo, desafio qualquer irônico, estrangeiro ou Brasileiro, primeiro a narrar uma história de amor mais sangrenta, terrível, cruel e delirante do que a minha; e, depois, a decifrar, **antes que eu o faça**, o centro enigmático de crime e sangue da minha história, isto é, a degola do meu Padrinho e a “desaparição profética” de seu filho Sinésio, O Alumioso, esperança e 64 bandeira do Reino Sertanejo.

Ariano Suassuna. **A pedra do reino**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972, 3.^a ed., p. 27-30 (com adaptações).

48. (CESPE – 2016) No trecho “porque eu, Dom Pedro Quaderna”, a conjunção “porque” é expressão de realce, empregada de modo expletivo, visto que não estabelece relação entre a oração que ela introduz e outra oração do período.

() Certo () Errado

49. (CESPE – 2016) No excerto apresentado, são exemplos do uso da linguagem formal escrita: a construção com o pronome relativo “cujos” e o emprego da forma verbal “faça” na oração “antes que eu o faça”.

() Certo () Errado

O tenente Antônio de Souza era um desses moços que se gabam de não crer em nada, que zombam das coisas mais sérias e que riem dos santos e dos milagres. Costumava dizer que isso de almas do outro mundo era uma grande mentira, que **só os tolos temem a lobisomem e feitiçeras**. Jurava ser capaz de dormir uma noite inteira dentro do cemitério.

Eu não lhe podia ouvir tais leviandades em coisas medonhas e graves sem que o meu coração se apertasse, e um calafrio me corresse a espinha. Quando a gente se habitua a venerar os decretos da Providência, sob qualquer forma que se manifestem, quando a gente chega à idade avançada em que a lição da experiência demonstra a verdade do que os avós viram e contaram, custa ouvir com paciência os sarcasmos com que os moços tentam ridicularizar as mais respeitáveis tradições, levados por uma vaidade tola, pelo desejo de parecerem espíritos fortes, como dizia o Dr. Rebelo. Peço sempre a Deus que me livre de semelhante tentação. Acredito no que vejo e no que me contam pessoas fidedignas, por mais extraordinário que pareça. Sei que o poder do Criador é infinito e a arte do inimigo, vária.

Mas o tenente Souza pensava de modo contrário!

Apontava à lua com o dedo, deixava-se ficar deitado quando passava um enterro, não se benzia ouvindo o canto da mortalha, dormia sem camisa, ria-se do trovão! Alardeava o ardente desejo de encontrar um curupira, um lobisomem ou uma feitiçera. Ficava impassível vendo cair uma estrela, e achava graça ao canto agoureiro do acauã, que tantas desgraças ocasiona. Enfim, ao encontrar um agouro, sorria e passava tranquilamente sem tirar da boca o seu cachimbo de verdadeira espuma do mar.

Inglês de Sousa. **A feitiçera**. São Paulo: Ed. Difusão Cultural do Livro, 2008, p. 7-8 (com adaptações).

50. (CESPE – 2016) No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo indica que as ações do tenente Souza eram habituais. Tais hábitos acabam por caracterizar o personagem.

() Certo () Errado

51. (CESPE – 2016) Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, no trecho “só os tolos temem a lobisomem e feitiçeras”, a preposição “a” poderia ser suprimida.

() Certo () Errado

52. (CESPE – 2016)

Tratando-se do dever de prestar contas anuais, cabe, inicialmente, verificar como tal obrigação está preceituada no ordenamento jurídico. A Constituição Federal prevê que cabe ao presidente prestar contas anualmente ao Poder Legislativo. Por simetria, tal obrigação estende-se ao governador do estado e aos prefeitos municipais.

O dever anual de prestar contas é da pessoa física. Assim sendo, no nível municipal, esse dever é do prefeito, que, nesse caso, age em nome próprio, e não em nome do município. Tal obrigação se dá em virtude de força da lei. O povo, que outorgou mandato ao prefeito para gerir seus recursos, exige do prefeito — por meio de norma editada pelos seus representantes — a prestação de contas. Sendo tal prestação obrigação personalíssima, não **se** pode admitir que seja executada por meio de pessoa interposta. Isso quer dizer que o tribunal de contas deve recusar, por exemplo, a prestação de contas apresentada por uma prefeitura referente à obrigação de um ex-prefeito. Quer dizer também que o ex-prefeito continua sujeito a todas as sanções previstas para aqueles que não prestam contas.

Por essa razão, é necessário que haja a separação das contas — que devem, inclusive, ser processadas em autos distintos — quando ocorrer de o cargo de prefeito ser ocupado por mais de uma pessoa durante o exercício financeiro. Nesse caso, cada um será responsável pelo período em que ocupou o cargo.

Ailana Sá Sereno Furtado. **O dever de prestar contas dos prefeitos**. Internet: < <https://jus.com.br> > (com adaptações).

A correção gramatical do texto seria mantida caso, a partícula “se” fosse empregada imediatamente após a forma verbal “pode” — escrevendo-se da seguinte forma: **pode-se**.

() Certo () Errado

53. (CESPE – 2016)

A partir do momento em que o Estado passa a cobrar tributos de seus cidadãos, ameaçando para si parte da riqueza nacional, surge a necessidade de destinação de tais quantias à realização das necessidades públicas, pois, não visando ao lucro, o Estado não pode cobrar mais do que os dispêndios que **lhe** são imputados. Na chamada atividade financeira do Estado, sua principal ferramenta é o orçamento público, pois nele constam as decisões políticas tomadas pelo administrador com o objetivo de satisfação dos interesses coletivos.

Muito mais do que um mero documento de estimação e fixação das receitas e despesas, o orçamento, conforme o texto constitucional vigente, constitui um verdadeiro sistema integrado de planejamento, de sorte que, constituindo um verdadeiro orçamento-programa, o orçamento público passa a constituir etapas do planejamento de desenvolvimento econômico e social, isto é, passa a ser conteúdo dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais, que devem ser compatibilizados com o plano plurianual.

Extrapolando-se os limites da simples teoria clássica do orçamento, pode-se dizer que o orçamento, em sua feição atual, não deve ser compreendido unicamente como a simples autorização de gastos do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. Não se pode olvidar que, a partir do momento em que houve a limitação das antigas monarquias absolutistas, o rei passou a necessitar de autorização de seus vassallos para a realização dos gastos da coroa — como preceituado, por exemplo, na Magna Charta Libertatum, de 1215, e na Petition of Rights, de 1628. Também não se deve desconsiderar que a revolução orçamentária deveu-se, em grande parte, à idealização do Estado liberal burguês, que emana, segundo especialistas da área, de razões políticas, e não financeiras.

Conquanto esses fatos tenham contribuído para a formação do orçamento em sua tessitura tradicional, é preciso, hoje, refletir sobre a real natureza da lei orçamentária atual, se autorizativa ou impositiva.

César Augusto Carra. **O orçamento impositivo aos estados e aos municípios**. Internet: < libano.tce.mg.gov.br > (com adaptações).

O pronome “lhe” refere-se a “Estado”.

() Certo () Errado

54. (CESPE – 2016)

Minha tia, Mary Beton, devo dizer-lhes, morreu de uma queda de cavalo, quando estava em Bombaim. A notícia da herança chegou certa noite quase simultaneamente com a da aprovação do decreto que deu o voto às mulheres. **A carta** de um advogado caiu na caixa do correio e, quando **a** abri, descobri que **ela** me havia deixado quinhentas libras anuais até o fim da minha vida. Dos dois — o voto e o dinheiro —, o dinheiro, devo admitir, pareceu-me infinitamente mais importante. Antes disso, eu ganhara a vida mendigando trabalhos esporádicos nos jornais, fazendo reportagens sobre um espetáculo de burros aqui ou um casamento ali; ganhara algumas libras endereçando envelopes, lendo para senhoras idosas, fazendo flores artificiais, ensinando o alfabeto a crianças pequenas num jardim de infância. Tais eram as principais ocupações abertas às mulheres antes de 1918. De fato, pensei, deixando a prata escorregar para dentro de minha bolsa e recordando a amargura daqueles dias: é impressionante a mudança de ânimo que uma renda fixa promove. Nenhuma força no mundo pode arrancar-me minhas quinhentas libras. Comida, casa e roupas são minhas para sempre. Assim, cessam não apenas o esforço e o trabalho árduo, mas também o ódio e a amargura. Não preciso odiar homem algum: ele não pode ferir-me. Não preciso bajular homem algum: ele nada tem a dar-me. Assim, imperceptivelmente, descobri-me adotando uma nova atitude em relação à outra metade da raça humana. E, ao reconhecer tais obstáculos, medo e amargura convertem-se gradativamente em piedade e tolerância; e depois, passados um ou dois anos, a piedade e a tolerância se foram, e chegou a maior de todas as liberações, que é a liberdade de pensar nas coisas em si. Aquele prédio, por exemplo, gosto dele ou não? E aquele quadro, é belo ou não? Será esse, em minha opinião, um bom ou um mau livro? Com efeito, o legado de minha tia me desvendou o céu e substituiu a grande e imponente figura de um cavaleiro, que Milton recomendava para minha perpétua adoração, por uma visão do céu aberto.

Virginia Woolf. Um teto todo seu. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985 (com adaptações).

As formas pronominais “a” e “ela” referem-se a “A carta”.

() Certo () Errado

55. (CESPE – 2016)

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera.

Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. **Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto.** Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto — ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã acor-

daria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera.

Clarice Lispector. **Amor**. In: **Laços de família**. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 20-1.

Em “Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto”, o agente da forma verbal “Olhando” corresponde ao referente do pronome “seu”.

() Certo () Errado

REDAÇÃO OFICIAL

56. (CESPE - 2014) Quando se utiliza o memorando, os despachos devem ser dados no próprio documento. Nesse caso, se o espaço disponível for insuficiente para todos os despachos, devem-se usar folhas de continuação.

() Certo () Errado

57. (CESPE - 2014) As comunicações oficiais podem ser remetidas em nome do serviço público ou da pessoa que ocupa determinado cargo dentro do serviço público.

() Certo () Errado

58. (CESPE - 2014) Os expedientes que seguem o padrão ofício são documentos que compartilham as mesmas partes e a mesma diagramação, como, por exemplo, o aviso, o memorando e a mensagem.

() Certo () Errado

59. (CESPE - 2014) A identificação do signatário em expediente não remetido pelo presidente da República deve ser feita pelo nome e pelo cargo da autoridade expedidora do documento.

() Certo () Errado

60. (CESPE - 2014) A forma de tratamento “Vossa Excelência” é adequada para se dirigir a um secretário de segurança pública estadual.

() Certo () Errado

61. (CESPE - 2014) O fecho “Respeitosamente”, por sua formalidade e impessoalidade, pode ser empregado em qualquer tipo de expediente, independentemente do seu subscritor e do seu destinatário.

() Certo () Errado

62. (CESPE - 2014) A estrutura da exposição de motivos varia conforme sua finalidade: há uma estrutura própria para exposição de motivos cuja finalidade seja unicamente informar e outra estrutura própria para a exposição de motivos cujo objetivo seja propor alguma medida ou submeter projeto de ato normativo.

() Certo () Errado

63. (CESPE - 2014) Uma mensagem de correio eletrônico só tem valor documental se houver confirmação de recebimento ou de leitura da mensagem pelo destinatário e se existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei.

() Certo () Errado

64. (CESPE - 2014) A concisão é uma qualidade dos textos oficiais intimamente relacionada ao princípio da economia linguística, que visa eliminar do texto redundâncias e passagens que nada acrescentem ao que já tenha sido dito.
- () Certo () Errado
65. (CESPE - 2014) O tratamento Digníssimo deve ser empregado para todas as autoridades do poder público, uma vez que a dignidade é tida como qualidade inerente aos ocupantes de cargos públicos.
- () Certo () Errado
66. (CESPE - 2014) O fecho é um elemento da estrutura das comunicações oficiais que tem como funções básicas sinalizar o final da correspondência e saudar aquele a quem ela se destina.
- () Certo () Errado
67. (CESPE - 2014) Para que os textos oficiais sejam entendidos em sua plenitude e por todos os cidadãos, não se deve empregar, em nenhuma circunstância, a linguagem técnica, pois ela só é inteligível aqueles que com ela estejam familiarizados.
- () Certo () Errado
68. (CESPE - 2014) O correio eletrônico é uma forma de comunicação caracterizada pela flexibilidade, ou seja, é um texto ao qual não está associada uma estrutura formal rígida. Essa flexibilidade, no entanto, não se estende à linguagem, que deve ser compatível com a comunicação oficial.
- () Certo () Errado
69. (CESPE - 2014) O trecho a seguir é adequado para introduzir expediente que encaminha documentos solicitados anteriormente por meio de outro expediente: Encaminho, anexa, cópia do Ofício nº 123, de 12 de agosto de 2014, da Superintendência de Administração e Finanças, que trata da alocação dos servidores recém-admitidos.
- () Certo () Errado
70. (CESPE - 2014) O memorando, texto oficial cuja esfera de circulação é interna, isto é, estabelece comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, caracteriza-se pela tramitação ágil e procedimento burocrático simples.
- () Certo () Errado
71. (CESPE - 2014) O aviso e o ofício, embora partilhem a mesma função, diferem em relação aos interlocutores envolvidos: o aviso é expedido por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia; o ofício é expedido para e pelas demais autoridades.
- () Certo () Errado
72. (CESPE - 2014) Embora não haja uma forma rígida para a estrutura do correio eletrônico, deve-se empregar nesse documento linguagem compatível com as regras da comunicação oficial. Assim, em correio eletrônico destinado a um conselheiro do CADE, por

exemplo, e permitido o emprego do vocativo Prezado Senhor Conselheiro e do fecho Cordialmente.

() Certo () Errado

- 73.** (CESPE - 2014) No âmbito do CADE, o ofício é expedido pelo presidente para autoridades externas a esse órgão. O aviso, por sua vez, é utilizado somente para a comunicação entre os conselheiros.

() Certo () Errado

- 74.** (CESPE - 2014) Para manter a concisão do texto oficial, deve-se evitar o emprego de expressões como Vimos por meio desta e Tenho a honra de informar que.

() Certo () Errado

- 75.** (CESPE - 2014) Por se tratar de modalidade de comunicação entre unidades do mesmo órgão, o memorando é o único expediente em que é permitido o emprego de jargões burocráticos inerentes a rotina administrativa.

() Certo () Errado

- 76.** (CESPE - 2014) Se o texto em análise compuser um memorando, o destinatário deverá ser mencionado pelo cargo por ele ocupado, e os parágrafos do texto terão de ser numerados.

() Certo () Errado

- 77.** (CESPE - 2014) O fecho “Respeitosamente” indica que o destinatário do documento ocupa posição hierárquica superior a do remetente da comunicação oficial.

() Certo () Errado

- 78.** (CESPE - 2014) O emprego de um termo técnico no primeiro parágrafo, ainda que explicado entre parênteses, desobedece às normas estabelecidas no MRPR, que proíbe o uso de linguagem específica a determinada área nas comunicações oficiais.

() Certo () Errado

- 79.** (CESPE - 2013) O trecho a seguir está adequado e correto para compor um memorando: Nos termos do “Programa de modernização e informatização da Agência Nacional de Saúde Suplementar”, solicito a Vossa Senhoria a instalação de dois novos computadores no setor de protocolo para atender a demanda e melhorar a qualidade dos serviços prestados ao público.

() Certo () Errado

- 80.** (CESPE - 2013) O trecho a seguir está adequado e correto para compor um ofício: Viemos informar que vamos estar enviando oportunamente os relatórios solicitados via e-mail, com todas as informações referentes ao desenvolvimento das auditorias citadas.

() Certo () Errado

- 81.** (CESPE - 2013) A forma de tratamento Magnífico destina-se a autoridades do Poder Legislativo, principalmente ao presidente da Câmara dos Deputados e ao do Senado Federal.

() Certo () Errado

82. (CESPE - 2013) Os ministros de Estado recebem o tratamento de Vossa Excelência, e o vocativo empregado em comunicações a eles dirigidas deve ser Excelentíssimo Senhor Ministro.
- () Certo () Errado
83. (CESPE - 2013) O Manual de Redação da Presidência da República, com o objetivo de simplificar e uniformizar o padrão dos fechos de comunicações oficiais, estabelece que, para autoridades superiores, seja utilizado o fecho Respeitosamente, e que, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, seja adotado o fecho Atenciosamente.
- () Certo () Errado
84. (CESPE - 2013) Formalidade de tratamento, clareza datilográfica, correta diagramação do texto e utilização de papéis de mesma espécie são necessárias para a uniformidade das comunicações oficiais.
- () Certo () Errado
85. (CESPE - 2013) Considere que o diretor de normas e habilitação das operadoras da ANS precise comunicar-se com o ministro de Estado da Saúde. Nessa situação, o diretor deverá utilizar o aviso como forma de correspondência oficial, dado o fato de o ministro ser autoridade de hierarquia superior e dada a vinculação da ANS ao Ministério da Saúde.
- () Certo () Errado
86. (CESPE - 2013) Considere que a Diretoria Colegiada da ANS componha-se pelo diretor-presidente da ANS e pelo diretor interino da Diretoria de Gestão. Considere, ainda, que o diretor-presidente da ANS pretenda encaminhar uma comunicação oficial ao diretor interino da Diretoria de Gestão, para a exposição de diretrizes a serem adotadas pela ANS.
- Nessa situação, o diretor-presidente da ANS devesse elaborar um memorando com o seguinte fecho: Atenciosamente.
- () Certo () Errado
87. (CESPE - 2013) Na redação oficial, a impessoalidade refere-se ao emprego adequado de estruturas formais, como a utilização de pronomes de tratamento para determinada autoridade, a polidez e a civilidade no enfoque dado ao assunto que se pretende comunicar.
- () Certo () Errado
88. (CESPE - 2013) Nas comunicações oficiais, o agente comunicador e o serviço público, e o assunto relaciona-se as atribuições do órgão ou da entidade que comunica, devendo a correspondência oficial estar isenta de impressões individuais do remetente do documento, para a manutenção de certa uniformidade entre os documentos emanados de diferentes setores da administração.
- () Certo () Errado
89. (CESPE - 2014) A obrigatoriedade do uso do padrão culto da língua e o requisito de impessoalidade são incompatíveis com o emprego da linguagem técnica nas comunicações oficiais.
- () Certo () Errado

90. (CESPE - 2014) Admite-se o registro de impressões pessoais na redação oficial, desde que o assunto seja de interesse público e exposto em linguagem formal.
- () Certo () Errado
91. (CESPE - 2014) A concisão, que consiste no respeito ao princípio da economia linguística, é uma característica fundamental em telegramas, modalidade dispendiosa de comunicação.
- () Certo () Errado

REDAÇÃO OFICIAL

ATO DA REITORIA N.º 0023/2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando o disposto no art. 143 da Lei n.º 8.112/1990 e o contido no Processo n.º /2013-22 (UnBDoc n.º 0008/2011),

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor José da Silva, para atuar como presidente da Comissão Avaliadora do Processo acima referenciado.

Art. 2.º Este Ato entra em vigor nesta data.

[SIGNATÁRIO]

Reitor da Universidade de Brasília

92. (CESPE – 2015) Tendo como referência a comunicação hipotética acima, julgue à luz das Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília.
- Os documentos ato e ofício compartilham da mesma estrutura textual, apesar de serem usados para diferentes finalidades.
- () Certo () Errado
93. (CESPE – 2015) Tendo como referência a comunicação hipotética acima, julgue à luz das Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília.
- Se o referido ato fosse constituído de apenas um parágrafo, este deveria ser denominado “parágrafo único”.
- () Certo () Errado
94. (CESPE – 2015) Tendo como referência a comunicação hipotética acima, julgue à luz das Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília.
- O trecho JS/mg/ UnB Doc 0023/2011 identifica, respectivamente, as iniciais do nome da pessoa que elaborou o documento e as de quem o digitou, além do número do UnBDoc.
- () Certo () Errado
95. (CESPE – 2015) A forma padrão de endereçamento para correspondências dirigidas a advogados e médicos é a seguinte: A Sua Excelência o Doutor.
- () Certo () Errado
96. (CESPE – 2015) Tendo como referência as Normas para padronização de documentos da Universidade de Brasília, julgue o item que se segue.
- A estrutura adotada no documento a seguir está adequada para compor uma ata:
- ATA DA QUADRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA (495.ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e vinte e cinco minutos, no Salão de Reuniões da Reitoria, com a presença dos Conselheiros: [nome do Presidente ou do dirigente da reunião, seguido dos nomes dos demais Conselheiros presentes, em ordem alfabética, separados por vírgula; indica-se a condição dos membros, se titular ou suplente]. Foi justificada a ausência dos Conselheiros [nomes, separados por vírgula; indica-se a condição de cada um — se titular ou suplente]. Também estiveram presentes os convidados [nome e respectivos cargos]. Aberta a sessão, o Presidente procedeu aos seguintes informes:
- () Certo () Errado
97. (CESPE – 2015) Tendo como referência as Normas para padronização de documentos da Universidade de Brasília, julgue o item que se segue.
- Ao final de um ofício emitido pela reitoria, abaixo da assinatura do reitor, o cargo deve constar como Magnífico Reitor.
- () Certo () Errado

Goiânia, 15 de janeiro de 2015.

Ao Senhor Chefe do Setor de Documentação

Assunto: Oficinas de apresentação do novo sistema operacional

1. Como é sabido, recentemente adquirimos um novo sistema operacional. Como se trata de um sistema muito diferente do anterior, informo a Vossa Senhoria que o Setor de Tecnologia (SeTec) oferecerá, entre os dias 26 e 30 de janeiro deste ano, uma série de oficinas práticas para apresentação desse novo sistema aos funcionários.

2. Por essa razão, solicito que, no período acima indicado, Vossa Senhoria libere todos os funcionários do seu setor duas horas antes do fim do expediente para que eles possam frequentar as oficinas.

3. Devo mencionar, por fim, que a participação dos funcionários nas oficinas é obrigatória, pois o novo sistema já entrará em funcionamento no dia 20 de julho do corrente ano. Nessa data, todos já deverão conhecê-lo e saber como operá-lo.

Atenciosamente,

(espaço para assinatura)

[nome do signatário]

Chefe do Setor de Tecnologia

98. (CESPE – 2015) Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item que se segue, a respeito da correspondência oficial hipotética Xxx. 1032/SeTec, anteriormente apresentada, na qual o remetente e o destinatário são funcionários de igual nível hierárquico de um mesmo órgão da administração pública.

De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que essa comunicação é um memorando. Por esse motivo, em lugar de “Xxx.”, no início do expediente, deveria constar a abreviação Mem.

() Certo () Errado

99. (CESPE – 2015) Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item que se segue, a respeito da correspondência oficial hipotética Xxx. 1032/SeTec, anteriormente apresentada, na qual o remetente e o destinatário são funcionários de igual nível hierárquico de um mesmo órgão da administração pública.

Dada a presença, no texto, do pronome de tratamento “Vossa Senhoria”, estaria adequada a substituição, no segundo parágrafo da correspondência em apreço, da forma

verbal “libere” por libereis e do trecho “todos os funcionários do seu setor” por todos os funcionários do vosso setor.

() Certo () Errado

- 100. (CESPE – 2015)** Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item que se segue, a respeito da correspondência oficial hipotética Xxx. 1032/SeTec, anteriormente apresentada, na qual o remetente e o destinatário são funcionários de igual nível hierárquico de um mesmo órgão da administração pública.

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma: Finalmente, consigno que é obrigatório que haja participação nas oficinas de todos os funcionários, uma vez que o já novo sistema começará a funcionar no dia 20 de julho deste ano.

() Certo () Errado

- 101. (CESPE – 2015)** Julgue o seguinte item de acordo com a prescrição constante no Manual de Redação da Presidência da República acerca das características formais e linguísticas das correspondências oficiais.

Em um ofício, informações relativas ao remetente, tais como nome do órgão e(ou) do setor a que ele pertence, endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico são obrigatórias e podem ser apresentadas no cabeçalho ou no rodapé do expediente.

() Certo () Errado

- 102. (CESPE – 2015)** Julgue o seguinte item de acordo com a prescrição constante no Manual de Redação da Presidência da República acerca das características formais e linguísticas das correspondências oficiais.

O telegrama é uma forma de comunicação oficial que, por ser dispendiosa e tecnologicamente ultrapassada, foi substituída integralmente por formas de comunicação mais modernas, econômicas e rápidas, como o fax e o correio eletrônico.

() Certo () Errado

- 103. (CESPE – 2015)** Julgue o seguinte item de acordo com a prescrição constante no Manual de Redação da Presidência da República acerca das características formais e linguísticas das correspondências oficiais.

O trecho a seguir é adequado para figurar como o parágrafo inicial de um memorando que encaminhar documento cuja remessa tenha sido solicitada: Encaminho, para conhecimento, cópia do Memorando n.º 12/2015, do Setor de Informática, a respeito do plano de reorganização interna desse setor.

() Certo () Errado

Senhor Professor,

Como Pró-Reitor de Graduação, cabe-me agradecer a Vossa Senhoria os serviços prestados para o alcance, com êxito, dos objetivos da Pró-Reitoria durante o primeiro período letivo de 2015.

Nesta oportunidade, expresso oficialmente o reconhecimento, por esta Universidade, de vosso trabalho e dedicação como colaborador direto, na direção do Departamento de Registro Acadêmico.

Isso posto, estendo o reconhecimento a vossos colaboradores e subscrevo-me atenciosamente.

Fulano de tal,
Pró-Reitor

- 104. (CESPE – 2015)** Tendo como referência a comunicação hipotética apresentada, julgue o item a seguir à luz das Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília.

O expediente em análise deveria ter sido redigido sob a forma de carta, devido ao fato de ser essa a comunicação oficial adequada para agradecimentos.

() Certo () Errado

- 105. (CESPE – 2015)** Tendo como referência a comunicação hipotética apresentada, julgue o item a seguir à luz das Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília.

Considerando-se o emprego de pronomes nas comunicações oficiais, poder-se-iam empregar, alternativamente, as formas pronominais possessivas vosso e vossos na terceira pessoa.

() Certo () Errado

- 106. (CESPE – 2015)** Tendo como referência a comunicação hipotética apresentada, julgue o item a seguir à luz das Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília.

No corpo do documento apresentado, facultase o emprego de negrito ou de aspas no nome Departamento de Registro Acadêmico, com o intuito de destacá-lo.

() Certo () Errado

107. (CESPE – 2015)

MemorandoCircular n.º 1/2014 – ISC

Brasília, 29 de outubro de 2014

Aos Senhores Dirigentes de todas as unidades do TCU

Assunto: cronograma de remessa de processos para arquivamento

Em continuidade à parceria estabelecida entre o Serviço de Gestão Documental (SEGED) e as unidades produtoras de informação, encaminhamos o cronograma de remessa de processos da atividade fim para arquivamento referente ao ano de 2015 (Anexo I).

O cronograma e as orientações são instrumentos previstos na PortariaTCU n.º 108/2005, que dispõe sobre procedimentos e ações de gestão documental em nossa instituição.

Solicitamos a colaboração de todos para que sejam observadas as recomendações relativas à remessa dos processos para arquivamento constantes do Anexo II. Todas as informações necessárias estão disponíveis na página “Gestão Documental” no portal.

Informamos por fim que a equipe do SEGED está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o assunto.

Atenciosamente,

(espaço para assinatura) [nome do signatário]

DiretorGeral do Serviço de Gestão Documental

Internet:<<http://portal3.tcu.gov.br>> (com adaptações).

Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o seguinte item, a respeito do expediente oficial acima apresentado.

Apesar de conter dois documentos importantes — que aparecem como Anexos I e II —, a forma de apresentação do texto bem como as estruturas linguísticas nele empregadas permitem afirmar que essa comunicação oficial não funciona como mero encaminhamento de documentos.

() Certo () Errado

108. (CESPE – 2015) Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir, relativo ao formato e à linguagem das correspondências oficiais.

A concisão é um princípio da redação oficial que tem por finalidade dar objetividade ao trabalho da administração pública.

() Certo () Errado

109. (CESPE – 2015) Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir, relativo ao formato e à linguagem das correspondências oficiais.

Na redação de um documento oficial subscrito por funcionário público de um ministério e endereçado ao ministro desse órgão, deve-se empregar o fecho “Cordialmente,” por se tratar de destinatário detentor de cargo hierarquicamente superior ao do remetente.

() Certo () Errado

110. (CESPE – 2015) Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir, relativo ao formato e à linguagem das correspondências oficiais.

O relatório é um documento que contém informações sobre tarefas executadas e(ou) sobre fatos ou ocorrências no serviço público.

() Certo () Errado

- 111. (CESPE – 2015)** Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir, relativo ao formato e à linguagem das correspondências oficiais.

Em uma correspondência oficial, dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados, o vocativo a ser usado deve ser “Excelentíssimo Senhor Presidente”.

() Certo () Errado

- 112. (CESPE – 2015)** Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir, relativo ao formato e à linguagem das correspondências oficiais.

Na redação de um documento oficial subscrito por funcionário público de um ministério e endereçado ao ministro desse órgão, deve-se empregar o fecho “Cordialmente,” por se tratar de destinatário detentor de cargo hierarquicamente superior ao do remetente.

() Certo () Errado

- 113. (CESPE – 2015)** Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir, relativo ao formato e à linguagem das correspondências oficiais.

Em uma correspondência oficial, dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados, o vocativo a ser usado deve ser “Excelentíssimo Senhor Presidente”.

() Certo () Errado

- 114. (CESPE – 2015)** Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir, relativo ao formato e à linguagem das correspondências oficiais.

Em correspondências encaminhadas pelo presidente da República, é facultativa a apresentação de identificação de cargo ou nome do emissor.

() Certo () Errado

- 115. (CESPE – 2015)** À luz do disposto no Manual de Redação da Presidência da República a respeito da redação de correspondências oficiais, julgue o item que se segue.

Os princípios necessários à redação de correspondências oficiais incluem a clareza e a concisão, atributos fundamentais para garantir que todos os textos legais sejam compreendidos pelos cidadãos.

() Certo () Errado

- 116. (CESPE – 2015)** Considerando os aspectos estruturais e linguísticos das correspondências oficiais previstos no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item que se segue.

A exposição de motivos é uma comunicação oficial dirigida ao presidente da República ou ao vicepresidente por um ministro de Estado e pode ser interministerial, ou seja, assinada por mais de um ministro.

() Certo () Errado

117. (CESPE – 2015)

Assunto: encaminha processo.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos processo, registrado sob n.º 1234567-00.2015.3.0.0000, para análise do mesmo e para emissão do parecer de Vossa Excelência o Senhor Ministro.

Atenciosamente,

[assinatura]

[identificação do signatário]

Considerando o fragmento da comunicação oficial hipotética anteriormente apresentado, julgue o próximo item com base no Manual de Redação da Presidência da República.

A linguagem empregada no documento hipotético em questão atende aos princípios de clareza, concisão e uso de linguagem formal e, portanto, é adequada à comunicação oficial.

() Certo () Errado

118. (CESPE – 2015) Acerca das características gerais dos diversos tipos de comunicação oficial, julgue o item a seguir, com base no Manual de Redação da Presidência da República.

A mensagem, assim como o aviso, o ofício e os demais atos assinados pelo presidente da República, deve conter a identificação de seu signatário.

() Certo () Errado

119. (CESPE – 2015) Com relação a aspectos gerais de forma e de linguagem das comunicações oficiais, julgue o item que se segue, conforme o Manual de Redação da Presidência da República.

É obrigatório, nas comunicações oficiais, o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares.

() Certo () Errado

120. (CESPE – 2015) Com relação a aspectos gerais de forma e de linguagem das comunicações oficiais, julgue o item que se segue, conforme o Manual de Redação da Presidência da República.

Nas comunicações oficiais, há sempre um único comunicador, o serviço público, sendo os receptores dessas comunicações o próprio serviço público ou o conjunto de cidadãos ou instituições, estes tratados de forma homogênea.

() Certo () Errado

- 121. (CESPE – 2015)** De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, julgue o seguinte item.

Em Senhor Juiz, está claro que Vossa Excelência corrobora a decisão tomada por seus pares, o vocativo e o pronome de tratamento estão empregados de acordo com as normas das comunicações oficiais.

() Certo () Errado

- 122. (CESPE – 2015)** De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, julgue o seguinte item.

Tanto o ofício como o memorando devem apresentar o cargo e o endereço da pessoa a quem é dirigida a comunicação.

() Certo () Errado

- 123. (CESPE – 2015)**

***. 118/MJ

Em 12 de maio de 2011

À Excelentíssima Sra. Chefe da Gerência de Manutenção e Tecnologia do MJ Assunto: Administração. Pedido de agendamento de manutenção em equipamentos.

Com o objetivo de dar cumprimento ao Plano Geral de Reparos e Modernização dos equipamentos de tecnologia deste Órgão, gentilmente, solicito a Você o agendamento de visita técnica a este Departamento.

Durante as últimas semanas, foram constatados diversos defeitos nos computadores e nos monitores utilizados pelos funcionários. Será necessário reparos e substituições de alguns equipamentos. Por esta razão, solicitamos que a equipe de manutenção dirijase ao local com peças de substituição.

Os equipamentos a serem substituídos são três teclados e três estabilizadores, conforme relatório produzido pela área técnica do Departamento, que segue anexo.

Solicitamos que o agendamento seja realizado o mais rapidamente possível pois a inoperância dos equipamentos ocasiona atraso no andamento dos processos que estão sob nossa responsabilidade.

Respeitosamente,

Maria Helena Júlia

Diretora do Departamento de Comunicação Social do MJ

Com base no disposto no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, julgue o próximo item, tendo como referência o texto apresentado.

Para garantir a correção gramatical e a adequação da linguagem, o pronome “Você” deveria ser substituído por Sua Excelência, considerando-se o cargo ocupado pela autoridade a que o documento se destina.

() Certo () Errado

- 124. (CESPE – 2015)** Com base no disposto no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, julgue o próximo item, tendo como referência o texto apresentado.

O posicionamento adotado para a data e a numeração do documento está em desacordo com o disposto no referido manual para o padrão ofício de documentos oficiais.

() Certo () Errado

- 125. (CESPE – 2015)** De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, julgue o seguinte item.

Em Senhor Juiz, está claro que Vossa Excelência corrobora a decisão tomada por seus pares, o vocativo e o pronome de tratamento estão empregados de acordo com as normas das comunicações oficiais.

() Certo () Errado

- 126. (CESPE – 2015)** De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, julgue o seguinte item.

Tanto o ofício como o memorando devem apresentar o cargo e o endereço da pessoa a quem é dirigida a comunicação.

() Certo () Errado

Brasília, 5 de agosto de 2011.

A todas as unidades do Ministério

Assunto: Expediente do almoxarifado e meio de solicitação de materiais Senhores Chefes de Unidades do Ministério,

Venho, por meio desta, informá-los de que a partir de 27/07/2015 o expediente do almoxarifado central deste Órgão será de 8h às 17h, ininterruptamente.

Todas as solicitações de materiais devem ser feitas por meio do preenchimento das guias de requerimento disponível na página “Requerimentos” da intranet.

O estabelecimento do novo horário e o uso do recurso da intranet visam alcançar maior celeridade nos processos de fornecimento de matérias para os diversos setores do Ministério.

Respeitosamente, Maria Silva

Chefe do Almoxarifado Central do Ministério

- 127. (CESPE – 2015)** Levando em consideração as características dos textos oficiais, julgue o item seguinte, relativo à correspondência oficial hipotética apresentada. Nesse sentido, considere que o subscritor do expediente tenha a mesma hierarquia dos seus destinatários.

Por se tratar de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, o texto acima pode ser classificado como memorando ou como aviso.

() Certo () Errado

- 128. (CESPE – 2015)** Levando em consideração as características dos textos oficiais, julgue o item seguinte, relativo à correspondência oficial hipotética apresentada. Nesse sentido, considere que o subscritor do expediente tenha a mesma hierarquia dos seus destinatários.

A correção gramatical seria mantida caso, no parágrafo 1, o termo “informá-los” fosse substituído por **informar lhes**.

() Certo () Errado

- 129. (CESPE – 2015)** Levando em consideração as características dos textos oficiais, julgue o item seguinte, relativo à correspondência oficial hipotética apresentada. Nesse sentido, considere que o subscritor do expediente tenha a mesma hierarquia dos seus destinatários.

De acordo com o padrão ofício e, a fim de atender à economia textual típica das comunicações oficiais, a data do documento em questão poderia ter sido corretamente escrita com o seguinte formato abreviado: Bsb, 05/08/2011.

() Certo () Errado

- 130. (CESPE – 2015)**

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos,

Encaminho, anexos, os procedimentos operacionais para a inclusão de parcela remuneratória percebida em razão do local de trabalho e do exercício de cargo ou função de confiança para servidor participante do plano de benefícios da FUNPRESP.

Esclareço que, até o desenvolvimento da funcionalidade específica no sistema, a inclusão das parcelas mencionadas somente será realizada pela unidade pagadora do servidor, e deverá ser utilizado o mesmo campo de desconto de PSS.

Atenciosamente,

Ana Maria Coordenadora Geral

No que se refere ao trecho de documento anteriormente apresentado, julgue o item subsequente com base no que dispõe o Manual de Redação da Presidência da República (MRPR).

O documento está adequado no que se refere aos critérios de concisão e de uso do padrão culto da língua portuguesa previstos no MRPR.

() Certo () Errado

131. (CESPE – 2016)

[...]

Por fim, apesar de a Coordenadoria de Controle de Recursos Antecipados ter expedido o documento, os técnicos responsáveis farão a fiscalização in loco.

Vossa Excelência será informada acerca do andamento do processo. Atenciosamente,
[assinatura] [identificação do signatário]

Considerando o fragmento de texto apresentado, que contém os parágrafos finais e o fecho de um expediente em padrão ofício, julgue o seguinte item, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (MRPR).

Dado o emprego do fecho Atenciosamente, inferese que o destinatário da comunicação em análise ocupa cargo de nível hierárquico igual ou inferior ao do signatário.

() Certo () Errado

132. (CESPE – 2016)

Ofício n.º 0064/2016 - TCE/SC

Florianópolis, 25 de janeiro de 2016.

XXXXXX

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palácio Barriga Verde – R. Dr. Jorge Luz Fontes, 310 – Centro
88020-900 – Florianópolis – SC

Assunto: Encaminhamento de documento – Ofício n.º 242/2016-GP

XXXXXXXX,

Em resposta ao Ofício n.º 242/2016-GP, encaminho, anexa, cópia do Parecer n.º 01/2016 da DCE – TCE/SC acerca das inspeções realizadas em hospitais da rede pública estadual, no ano de 2015.

Respeitosamente,
[Assinatura]
[identificação do signatário]

Tendo como referência a comunicação hipotética apresentada, julgue o item a seguir à luz das normas do MRPR.

Na identificação do signatário da referida comunicação, devem constar, abaixo do local da assinatura, o nome e o cargo da autoridade que expede a mensagem.

() Certo () Errado

133. (CESPE – 2016)

Mem. 23/2013–TC

Brasília, 15 de março de 2016. Assunto: Aquisição de novos computadores.

Cumpra-me informar que, nos termos do plano de estratégia estabelecido na reunião do colegiado de fevereiro deste ano, solicitamos a Vossa Senhoria a tomada de orçamentos para a aquisição de novos equipamentos de informática para o Departamento de Recursos Humanos.

As especificações dos computadores deverão ser obtidas junto ao departamento de informática, e os orçamentos deverão ser apresentados na próxima reunião.

Abrços,

Senhor João da Silva

A partir do memorando hipotético apresentado, julgue o item que se segue com base nas normas do Manual de Redação da Presidência da República (MRPR).

O alinhamento e o formato da data e do assunto da comunicação oficial apresentada atendem às normas do MRPR.

() Certo () Errado

- 134. (CESPE – 2016)** Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da República (MRPR), julgue o item a seguir, que versa sobre correspondências oficiais.

Nas comunicações oficiais, deve-se evitar o jargão burocrático, com vistas a garantir a clareza, a padronização e a impessoalidade dos documentos oficiais.

- 135. (CESPE – 2016)** A mensagem é um expediente de natureza informativa usado por todas as repartições públicas para comunicar-se com os cidadãos.

() Certo () Errado

- 136. (CESPE – 2016)**

XXX n.º 524/2016/MA

Brasília, 15 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor Deputado

[Nome]

Câmara dos Deputados

70.000-000 - Brasília - DF

Assunto: Reforma agrária

Senhor Deputado,

Em complemento aos documentos enviados ao seu gabinete na semana passada, informo-lhe que todas as medidas cabíveis foram tomadas. Vossa Senhoria poderá levar os projetos de lei para votação no Plenário da Câmara dos Deputados, de acordo com os prazos regimentais.

Atenciosamente,

XXXXXXX

Senhor João da Silva

Chefe do Departamento Fundiário do Ministério da Agricultura

A respeito da correspondência oficial hipotética apresentada, julgue o item a seguir com base no que dispõe o Manual de Redação da Presidência da República (MRPR).

O vocativo foi inadequadamente empregado no texto, devendo ser substituído por **Excelentíssimo Senhor**.

() Certo () Errado

- 137. (CESPE – 2016)** Com base no disposto no MRPR, julgue o item a seguir, que versa sobre correspondências oficiais.

O MRPR adota o memorando como padrão para a redação dos documentos oficiais.

() Certo () Errado

- 138. (CESPE – 2016)**

Mem. 123/2016-DCF

Em 22 de março de 2016.

Ao Sr. Diretor de Infraestrutura

Assunto: instalação de pontos de rede

1 Solicito a Vossa Senhoria verificar a viabilidade de instalar quatro pontos de rede na sala desta Diretoria.

2 A instalação desses pontos é necessária para dar prosseguimento às atividades desenvolvidas neste setor.

3 Certo de contar com as providências e com a atenção especial de Vossa Senhoria, antecipo meus agradecimentos e renovo protesto de elevada consideração.

Atenciosamente,

[nome do signatário]

[cargo do signatário]

Tendo como referência o documento hipotético apresentado, julgue o próximo item com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da República (MRPR).

Para garantir a adequação da linguagem no que se refere a aspectos como a impessoalidade, devem-se evitar as expressões utilizadas no terceiro parágrafo do texto.

() Certo () Errado

- 139. (CESPE – 2016)** O tratamento impessoal nas comunicações oficiais decorre, principalmente, do fato de o comunicador ser o serviço público.

() Certo () Errado

- 140. (CESPE – 2016)** O MRPR adota o memorando como padrão para a redação dos documentos oficiais.

() Certo () Errado

141. (CESPE – 2016)

Mem. 123/2016DCF

Ao Sr. Diretor de Infraestrutura

Assunto: instalação de pontos de rede

1 Solicito a Vossa Senhoria verificar a viabilidade de instalar quatro pontos de rede

2 Certo de contar com as providências e com a atenção especial de Vossa Senhoria, antecipo meus agradecimentos e renovo protesto de elevada consideração.

Atenciosamente,

[nome do signatário] [cargo do signatário]

Tendo como referência o documento hipotético apresentado, julgue o próximo item com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da República (MRPR).

Para garantir a adequação do documento ao que dispõe o MRPR, deveria ser suprimida a numeração dos parágrafos do texto.

() Certo () Errado

TEXTOS

A língua que falamos, seja qual for (português, inglês...), não é uma, são várias. Tanto que um dos mais eminentes gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a respeito: “Todos **temos de ser políglotas em nossa própria língua**”. Qualquer um sabe que não se deve falar em uma reunião de trabalho como sealaria em uma mesa de bar. A língua varia com, no mínimo, quatro parâmetros básicos: no tempo (daí o português medieval, renascentista, do século XIX, dos anos 1940, de hoje em dia); no espaço (português lusitano, brasileiro e mais: um português carioca, paulista, sulista, nordestino); segundo a escolaridade do falante (que resulta em duas variedades de língua: a escolarizada e a não escolarizada) e finalmente varia segundo a situação de comunicação, isto é, o local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o motivo da nossa comunicação – e, nesse caso, há, pelo menos, duas variedades de fala: formal e informal.

A língua é como a roupa que vestimos: há um traje para cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje social, outras em que o mais adequado é o casual, sem falar nas situações em que se usa maiô ou mesmo nada, quando se toma banho. Trata-se de normas **indumentárias** que pressupõem um uso “normal”. Não é proibido ir à praia de terno, mas não é normal, pois causa estranheza.

A língua funciona do mesmo modo: há uma norma para entrevistas de emprego, audiências judiciais; e outra para a comunicação em compras no supermercado. A norma culta é o padrão de linguagem que se deve usar em situações formais.

A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a gente tinha ido” em uma conversa de botequim é como ir de terno à praia. E quanto a corrigir quem fala errado? É claro que os pais devem ensinar seus filhos a se expressar corretamente, e o professor deve corrigir o aluno, mas será que temos o direito de advertir o balconista que nos cobra “dois real” pelo cafezinho?

Língua Portuguesa. Internet: <www.revistalingua.uol.com.br> (com adaptações).

142. (CESPE – 2015) Segundo o texto, ‘temos de ser políglotas em nossa própria língua’ significa que a língua assume variantes adequadas aos contextos em que são produzidas.

() Certo () Errado

143. (CESPE – 2015) De acordo com o texto acima, julgue o seguinte item.

O vocábulo “indumentárias” está empregado em sentido figurado.

() Certo () Errado

144. (CESPE – 2015)

A rede que interligou nossos computadores e celulares entra em uma nova fase, ainda mais ambiciosa, na qual pretende conectar tudo o que existe na Terra. O nome é didático: Internet das coisas. Coisas são carros e semáforos. Coisas são relógios, geladeiras e televisores. Coisas são até informações sobre nosso metabolismo pessoal, medidas à flor da pele. Bemvindo a uma nova era. O ano de 2014 poderá ficar conhecido, na história da tecnologia, como o ano zero de uma revolução que começa a ocupar as vinte e quatro horas do dia de qualquer indivíduo, em casa, no trabalho, na rua.

Veja. 31/12/2014, p. 1623 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e considerando as múltiplas implicações do tema que ele focaliza, julgue o item seguinte.

Por suas características técnicas, a rede mundial de computadores mostra-se imune à ação da censura política, razão pela qual tem sido muito utilizada por movimentos contestatórios a regimes ditatoriais, como na China e em países árabes.

() Certo () Errado

Os primeiros anos **que se seguiram à Proclamação** da República foram de grandes incertezas quanto aos trilhos que a nova forma de governo deveria seguir. Em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam diferentes formas de se exercer o poder da República: os civis e os militares. Os civis, representados pelas elites das principais províncias — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul —, queriam uma república federativa que desse muita autonomia às unidades regionais. Os militares, por outro lado, defendiam um Poder Executivo forte e se opunham à autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um quadro que demonstrava a grande instabilidade sentida pelos cidadãos que viveram naqueles anos. Mas havia cidadãos?

Formalmente, a Constituição de 1891 definia como cidadãos os brasileiros natos e, em regra, os naturalizados. Podiam votar os cidadãos com mais de vinte e um anos de idade que tivessem se alistado conforme determinação legal. Mas o que, exatamente, significava isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da República, votaram 2,2% da população. Tudo indica que, apesar de a República ter abolido o critério censitário e adotado o voto direto, a participação popular continuou sendo muito baixa em virtude, principalmente, da proibição do voto dos analfabetos e das mulheres.

No que se refere à legislação eleitoral, alguns instrumentos legais vieram a público, mas nenhum deles alterou profundamente o processo eleitoral da época. As principais alterações promovidas na legislação contemplaram o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto. Essas modificações, embora importantes, tiveram pouca repercussão prática, já que o voto ainda era restrito — analfabetos e mulheres não votavam — e o processo eleitoral continuava permeado por toda sorte de fraudes.

145. (CESPE – 2015) De acordo com as ideias veiculadas no texto, o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto foram importantes porque denotaram a preocupação do governo com o povo e constituíram o início do processo democrático no Brasil.

() Certo () Errado

146. (CESPE – 2015) Julgue o item que se segue, acerca das estruturas linguísticas do texto.

O trecho “que se seguiram à Proclamação”, poderia ser reescrito, sem alteração da ideia original nem prejuízo gramatical, da seguinte forma: que seguiram a Proclamação.

() Certo () Errado

147. (CESPE – 2015)

Muitos ilícitos penais praticados no universo do sistema eleitoral revelam gravidade ofensiva muito maior do que a grande maioria dos crimes previstos no Código Penal e em leis especiais. Essa constatação resulta da pluralidade dos bens jurídicos afetados e da densidade das ofensas. A coação para a obtenção do voto, a falsificação de documento de interesse eleitoral, a ofensa à honra durante a campanha e outras modalidades típicas dos crimes submetidos à jurisdição eleitoral (próprios ou impróprios) revelam consequências danosas de maior repercussão social mesmo quando, previstas somente no Código Penal e em leis especiais, atentem contra bens e interesses coletivos (incolumidade, administração pública etc.).

Vejamos, no parágrafo a seguir, o que nos diz José de Alencar em texto memorável a respeito do sufrágio:

O voto não é, como pretendem muitos, um direito político; é mais do que isso, é uma fração da soberania nacional; é o cidadão. Na infância da sociedade, a vida política absorvia o homem de modo que ele figurava exclusivamente como membro da associação. Quando a liberdade civil despontou, sob a tirania primitiva, surgiu para a criatura racional uma nova existência, muito diversa da primitiva; tão diversa que o cidadão livre se tornava, como indivíduo, propriedade de outrem. Para designar essa fase nova da vida, inteiramente distinta do cidadão, usaram da palavra, pessoa — persona. O voto desempenha atualmente em relação à vida política a mesma função. A sociedade moderna, ao contrário da antiga, dedica-se especialmente à liberdade civil; nações onde não penetrou ainda a democracia já gozam da inviolabilidade dos direitos privados. Absorvido pela existência doméstica, e pelo interesse individual, o homem não se pode entregar à vida pública senão periodicamente e por breve espaço. Empregando, pois, o termo jurídico em sua primitiva acepção, o voto exprime a pessoa política, como outrora a propriedade foi a pessoa civil, isto é, uma face da individualidade, a face coletiva.

Reforma eleitoral: delitos eleitorais, prestação de contas (partidos e candidatos), propostas do TSE. — Brasília: SDI, 2005, p. 34-5. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

O item a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto — indicado entre aspas —, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido do texto, ou errada, em caso contrário.

“O voto não é, (...) é o cidadão”: O voto não é um direito político, como pretendem muitos, o voto é mais do que isso, é uma fração da soberania nacional, o voto é o cidadão.

() Certo () Errado

148. (CESPE – 2015)

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder”.

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos fatos.

Fernanda Leão de Almeida. **A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos direitos humanos.** Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações).

No Estado moderno, cabe ao Ministério Público a função da preservação da liberdade humana, de forma a proteger os mais fracos da dominação dos mais fortes.

() Certo () Errado

149. (CESPE – 2015)

Talvez o distinto leitor ou a irresistível leitora sejam naturais, caso em que me apresso a esclarecer que nada tenho contra os naturais, antes pelo contrário. Na verdade, alguns dos meus melhores amigos são naturais. Como, por exemplo, o festejadíssimo cineasta patricio Geraldo Sarno, que é baiano e é natural — pois neste mundo as combinações mais loucas são possíveis. Certa feita, estava eu a trabalhar em sua ilustre companhia quando ele me convidou para almoçar (os cineastas, tradicionalmente, têm bastante mais dinheiro do que os escritores; deve ser porque se queixam muito melhor). Aceito o convite, ele me leva a um restaurante que, apesar de simpático, me pareceu um pouco estranho. Por que a maior parte das pessoas comia com ar religioso e contrito? Que prato seria aquele que, olhos revirados para cima, mastigação estoica, e expressão de quem cumpria dever penosíssimo, um casal comia, entre goles de uma substância esverdeada e viscosa que lentamente se decantava — para grande prejuízo de sua já emética aparência — numa jarra suspeitosa? Logo fui esclarecido, quando meu companheiro e anfitrião, os olhos cintilantes e arregalados, me anunciou:

— Surpresa! Vais comer um almoço natural!

João Ubaldo Ribeiro. **A vida natural.** In: **Arte e ciência de roubar galinha.** Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

Inferir-se da leitura do texto que, para o autor, os baianos não são naturalmente adeptos da alimentação natural.

() Certo () Errado

Distingo, no português histórico, dois períodos principais: o português antigo, que se escreveu até os primeiros anos do século XVI, e o português moderno. Robustecida e enriquecida de expressões novas, a linguagem usada nas crônicas desse segundo período, que relatam os descobrimentos em África e Ásia e os feitos das armas lusitanas no Oriente, culmina no apuro e no gosto do português moderno d’Os Lusíadas (1572). É o século da Renascença literária, e tudo quanto ao depois se escreve é a continuação da linguagem desse período. E como não ficou estacionário o português moderno, denominou-se quinhentista, seiscentista, setecentista a linguagem própria a cada era. Reservo a denominação de português hodierno para as mudanças características do falar atual criadas ou fixadas recentemente, ou recebidas do século XIX, ou que por ventura remontam ao século XVIII.

Limites entre os diversos períodos não podem ser traçados com rigor. Ignoram-se a data ou o momento exato do aparecimento de qualquer alteração linguística. Neste ponto, nunca será a linguagem escrita, dada a sua tendência conservadora, espelho fiel do que se passa na linguagem falada. Surge a inovação, formulada acaso por um ou poucos indivíduos; se tem a dita de agradar, não tarda a generalizar-se o seu uso no falar do povo. A gente culta e de fina casta repele-a, a princípio, mas, com o tempo, sucumbe ao contágio. Imita o vulgo, se não escrevendo com meditação, em todo o caso no trato familiar e falando espontaneamente. Decorrem muitos anos, até que por fim a linguagem literária, não vendo razão para enjeitar o que todo o mundo diz, se decide a aceitar a mudança também. Tal é, a meu ver, a explicação não somente de fatos isolados, mas ainda do aparecimento de todo o português moderno.

Não é de crer que poucos anos depois de 1500, quase que bruscamente e sem influxo de idioma estranho, cessassem em Portugal inveterados hábitos de falar e se trocasse o português antigo em português moderno. Nem podemos atribuir a escritores, por muito engenho artístico que tivessem, aptidões e autoridade para reformarem, a seu sabor, o idioma pátrio e sua gramática. Consistiria a sua obra antes em elevar à categoria de linguagem literária o falar comum, principalmente o das pessoas educadas, tornando-o mais elegante e desterrando locuções que lhe dessem aspecto menos nobre. Mas os escritores antigos evitavam afastar-se da prática recebida de seus avós e, posto que muitas concessões tivessem de fazer ao uso para serem entendidos, propendiam mais a utilizar-se de recursos artificiais que dessem ao estilo certo ar de gravidade e acima do vulgar.

O século XVI, descerradas as cortinas que encobriam o espetáculo de novos mundos, e dada a facilidade de pôr a leitura das obras literárias ao alcance de todos, graças ao desenvolvimento da imprensa, devia fazer cessar a superstição do passado, mostrar o caminho do futuro e ditar a necessidade de se exprimirem os escritores em linguagem que todos entendessem. Resolveram-se a fazê-lo. Serviram-se da linguagem viva de fato, como o demonstram os diálogos das comédias de então, que reproduzem o falar tradicional da gente do povo. Trariam estes diálogos os característicos gramaticais do português antigo, se fosse este ainda o idioma corrente.

M. Said Ali. **Prólogo da Lexeologia do português histórico**, 1.^a ed. 1921. In: **Gramática histórica da língua portuguesa**. 8.^a ed. rev. e atual. por Mário Eduardo Viaro. São Paulo: Companhia Melhoramentos; Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 17-8 (com adaptações).

Infere-se do desenvolvimento das ideias no segundo parágrafo do texto que pessoas instruídas inicialmente rejeitam uma inovação na língua; entretanto, passado algum

tempo, incorporam-na à escrita, de forma refletida, assim como à linguagem empregada nos relacionamentos íntimos e no cotidiano.

() Certo () Errado

151. (CESPE – 2015)

O conceito de planejamento surgiu no final do século XIX, na Inglaterra, como um conceito vinculado ao planejamento de cidades. Data dessa época, por exemplo, o conceito de “cidade-jardim” (Howard, 1902), segundo o qual se poderia planejar uma cidade, distribuindo-se espacialmente suas funções, a fim de tornar o espaço mais agradável a todos. Esse conceito gerou forte impacto na área de urbanismo do século passado, com o aparecimento de várias cidades-jardim ao redor do mundo. Até essa época, planejamento era função estritamente técnica do urbanista ou do arquiteto, considerados uma espécie de visionários. Com a criação da União Soviética, no início da década de 20 do século passado, outra vertente de planejamento apareceu: o planejamento econômico centralizado. Sob essa ótica, o Estado teria completo controle sobre os recursos e os distribuiria de acordo com planos e metas determinados por políticos ou burocratas. Já a partir da década de 70 do século passado, o conceito de planejamento não era mais tão visto como um instrumento técnico e, sim, como um instrumento político **capaz de** moldar e de articular os diversos interesses envolvidos no processo de intervenção de políticas públicas. O planejador deveria ser o mediador dos interesses da sociedade no processo, e o resultado final deveria ser encontrado preferivelmente em consenso.

José Antônio Puppim de Oliveira. **Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes visões e práticas**. Internet: <www.scielo.com.br> (com adaptações).

A locução “capaz de” poderia, sem prejuízo do sentido original do texto, ser substituída por **para**.

() Certo () Errado

152. (CESPE – 2015)

Faço compras no supermercado. Encho o tanque do automóvel. Compro um livro, um filme, um CD. Vou almoçar, pago a conta, saio. E então reparo que não encontrei um único ser humano em todo o processo. Só máquinas. Eu, o meu cartão de crédito - e uma máquina. Então penso: será que Paul Lafargue (1842–1911) tinha razão?

Lafargue é pouco lido hoje em dia. Genro do famoso Karl Marx, Lafargue escreveu O direito à preguiça em finais do século XIX. Para deixar uma mensagem otimista: a humanidade deixará o trabalho para trás porque o progresso tecnológico vai libertar os homens da condenação da jornada.

A mensagem de Lafargue é uma espécie de profecia bíblica do avesso: quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus condenou o par desobediente a ganhar a vida com o suor do rosto. As máquinas, escreveu Lafargue, permitirão que os homens regressem ao paraíso, deixando as canseiras da labuta para os brinquedos da tecnologia.

Não sei quantas vezes li o opúsculo de Lafargue. Umas dez. Umas cem. Sempre à espera do dia em que a máquina libertaria os homens para o lazer.

João Pereira Coutinho. **Nós, os escravos**. In: Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

De acordo com o autor do texto, a predição de Lafargue, segundo a qual a máquina libertaria o ser humano para o lazer, ainda não se concretizou.

() Certo () Errado

153. (CESPE – 2015)

As mudanças políticas, sociais e culturais, nos últimos vinte anos, fizeram-se sentir no âmbito do direito administrativo e, mais especificamente, na forma de administrar a coisa pública. Diante dessa nova realidade, para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz e com o menor custo possível, a administração pública precisou aperfeiçoar sua atuação, afastando-se da administração burocrática e adotando uma administração gerencial.

A antiga forma de administrar empregada pela administração pública calcava-se essencialmente em uma gestão eivada de processos burocráticos, criados para evitar desvios de recursos públicos, o que a tornava pouco ágil, pouco econômica e ineficiente. A nova administração gerencial tende a simplificar a atividade do gestor público sem afastá-lo, porém, da legalidade absoluta, uma vez que dispõe de valores públicos que devem ser bem empregados para garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam atendidos.

Assim, implementou-se a administração gerencial e, para isso, foi necessário que os agentes públicos mudassem suas posturas e se adequassem para desenvolver a nova gestão pública. O novo gestor público precisou lançar mão de técnicas de gestão utilizadas pela iniciativa privada e verificou, ainda, que era necessário o acompanhamento constante da execução das atividades propostas, para que efetivamente se chegasse a uma gestão eficiente, uma gestão por resultados.

Para levar a cabo o novo modelo de gestão pública, será preciso adotar novas tecnologias e promover condições de trabalho adequadas, assim como mudanças culturais, desenvolvimento pessoal dos agentes públicos, planejamento de ações e controle de resultados.

Maria Denise Abeijon Pereira Gonçalves. **A gestão pública adaptada ao novo paradigma da eficiência.** Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações).

De acordo com as ideias do texto **A gestão pública adaptada ao novo paradigma da eficiência**, há relação de causa e efeito entre as transformações políticas, sociais e culturais e as mudanças ocorridas no âmbito da administração pública.

() Certo () Errado

154. (CESPE – 2015)

A história da responsabilidade civil entrelaça-se com a história da sanção. O homem primitivo atribuía (e algumas tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos da natureza caráter punitivo, cominado por espíritos ou deuses. Nas relações entre os homens, à ofensa correspondia a vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta desfizesse a ofensa praticada.

No período pré-romano da história ocidental, a sanção tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse período, surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex Talionis — Lex significando lei e Talionis, tal qual ou igual. É de onde se extraiu a máxima “Olho por olho, dente por dente”, encontrada, inclusive, na Bíblia.

Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido de ato da mesma espécie da que o ofensor praticou contra ele, a Lex Talionis, em verdade, representou grande avanço, pois, da vingança privada, passou-se a algo que se

pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o tipo de pena ou sanção deixou de ser uma surpresa para seu destinatário, e não mais correspondia a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse; ao contrário, a punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano causado. Obviamente, isso quer dizer que, se o dano fosse físico, a retaliação também o seria; por outro lado, fosse a ofensa apenas moral, não poderia ser de outra natureza o ato do ofendido contra o originário ofensor.

Carlos B. I. Silva e Cynthia L. Costa. **Evolução histórica da responsabilidade civil e efetivação dos direitos humanos.** In: Renata F. de Barros e Paula Maria T. Lara (Orgs.). **Direitos humanos: um debate contemporâneo.** Raleigh, Carolina do Norte, EUA: Lulu Publishing, 2012, p. 69-70. Internet: <<https://books.google.com.br>> (com adaptações).

A menção à Bíblia, no final do segundo parágrafo, reforça a defesa da Lei do Talião, a qual se encontra implicitamente presente no texto.

() Certo () Errado

155. (CESPE – 2015)

A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil veio acompanhada da privatização do Sistema TELEBRAS — operado pela Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELEBRAS) —, monopólio estatal verticalmente integrado e organizado em diversas subsidiárias, que prestava serviços por meio de uma rede de telecomunicações interligada, em todo o território nacional.

A ideia básica do novo modelo era a de adequar o setor de telecomunicações ao novo contexto de globalização econômica, de evolução tecnológica setorial, de novas exigências de diversificação e modernização das redes e dos serviços, além de permitir a universalização da prestação de serviços básicos, tendo em vista a elevada demanda reprimida no país.

A privatização, ao contrário do que ocorreu em diversos países em desenvolvimento e mesmo em outros setores de infraestrutura do Brasil, foi precedida da montagem de detalhado modelo institucional, dentro do qual se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Além disso, a reestruturação do setor de telecomunicações brasileiro foi precedida de reformas setoriais em vários outros países, o que trouxe a possibilidade de aprendizado com as experiências anteriores.

José Claudio Linhares Pires. **A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil.** Internet: <www.bndespar.com.br> (com adaptações).

Conforme as ideias veiculadas no texto A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil, antes da privatização do Sistema TELEBRAS, a prestação de serviços básicos de telecomunicações era feita de forma global e universal, abrangendo todos os rincões do país.

() Certo () Errado

156. (CESPE – 2015)

Desde 1990, no Brasil, tem havido uma melhora sistemática do coeficiente de Gini, índice comumente utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda: melhorou dos 0,603 de 1993 para os 0,501 de 2013. Tendo por base os valores de 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações do Brasil, o PIB per capita do brasileiro aumentou apenas 35,0% no período findo em 2014, ao passo que, no mesmo período, a densidade de telefones fixos aumentou 84,5% e a de telefones celulares aumentou 3.114%. A penetração dos serviços de telefonia — fixa ou móvel — só não foi maior devido ao irrisório crescimento da renda per capita no período, agravado pela

carga tributária incidente sobre serviços de telecomunicações, essenciais para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. No cenário mundial, o Brasil passou do 54.º lugar, em 2002, para o 65.º lugar, em 2013, segundo o índice de desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação (TIC), da União Internacional de Telecomunicações, indicando que o país está defasado no aproveitamento dos benefícios que as TIC propiciam para o desenvolvimento sustentável com inclusão social e com inserção no mundo globalizado. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, 92,5% dos domicílios tinham acesso aos serviços telefônicos — fixos ou móveis. Em 1998, apenas 32% dos domicílios tinham acesso a esses serviços, o que indica um volumoso aumento no período mencionado. No final do primeiro semestre de 2015, 41.310 localidades eram servidas pela telefonia fixa, em função da realização das metas do Plano Geral de Metas de Universalização; no final do primeiro semestre do ano anterior, eram 40.907 localidades e, em 1992, eram 16.950.

O ambiente socioeconômico do setor de telecomunicações. In: **O desempenho do setor de telecomunicações no Brasil. Séries temporais 1S15.** Elaborado pela Telebrasil em parceria com o Teleco. Rio de Janeiro, agosto de 2015, p. 7-9. Internet: <www.telebrasil.org.br> (com adaptações).

O termo per capita indica o grau de desenvolvimento econômico e social dos habitantes do país, distinguindo pessoas ricas de pessoas pobres ou miseráveis.

() Certo () Errado

157. (CESPE – 2015)

O poder político é dividido entre órgãos independentes e autônomos, aos quais são atribuídas funções típicas. Ao Poder Legislativo é conferida a função de elaborar a lei; ao Poder Executivo, a função de administrar a aplicação da lei; e, ao Poder Judiciário, a função de dirimir os conflitos legais surgidos entre pessoas ou entre estas e o Estado. Esquece-se, no entanto, que o Poder Legislativo possui outras funções típicas, das quais o poder financeiro e o controle político são exemplos.

A função de poder financeiro nasceu em 1215 com a inserção do princípio do *no taxation without representation* (em tradução livre, tributação só com representação) na Carta Magna da Inglaterra. Esse princípio vinculava a cobrança de tributos à existência de uma lei elaborada por representantes do povo. Foi a partir daí que apareceu a função legislativa — esta mais conhecida que aquela. Mais tarde, a função de poder financeiro ganhou outra conotação: a de controlar o uso e a destinação do dinheiro público pelo detentor do Poder Executivo. Assim, passou a existir a função de controle financeiro dos atos praticados pelo governo, isto é, passou o Poder Legislativo a controlar os gastos do Poder Executivo mediante a fiscalização da matéria orçamentária. É o caso, por exemplo, da elaboração, pelo Poder Legislativo, da lei orçamentária que aprova o orçamento a ser utilizado pelo chefe do Poder Executivo para implantar as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento do país.

Tatiana Penharrubia Fagundes. **O controle das contas municipais.** Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações).

A fiscalização da matéria orçamentária pelo Poder Legislativo teve início em 1215, com a Carta Magna da Inglaterra.

() Certo () Errado

158. (CESPE – 2015)

Os primeiros vestígios de atividade contábil foram encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C. Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para representar a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com a escrita cuneiforme. Portanto, os registros contábeis

não só antecederam o aparecimento da escrita como subsidiaram seu surgimento e sua evolução. Embora a fiscalização de contas conste de registros mais antigos, prática já exercida por escribas egípcios durante o reinado do faraó Menés I, foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas, formado por dez tesoureiros, guardiões da administração pública. Contudo, somente em Roma, a contabilidade atingiu sua mais alta expressão com a sistematização de mecanismos de controle que, por gozarem de estatuto jurídico preeminente, influenciaram todo o Ocidente e as civilizações modernas.

Cristina Britto. **Uma breve história do controle**. Salvador: P55 edições, 2015, p. 15. Internet: <www.tce.ba.gov.br> (com adaptações).

O texto descreve a evolução da atividade contábil, ressaltando o papel que cada civilização do mundo antigo desempenhou nessa história de evolução.

() Certo () Errado

159. (CESPE – 2015)

Os dados revelam realidade alarmante: conforme o IPEA, 63% das pessoas envolvidas em conflito não aciona o sistema de justiça; a prática de tortura é sistêmica, segundo as Nações Unidas; o sistema carcerário, cuja população aumentou 67% nos últimos 10 anos, é medieval e dá em oferta nossos jovens (negros em sua maioria) à rede de facções criminosas. A violência contra os segmentos mais vulneráveis (idosos, crianças, negros, mulheres, deficientes, população indígena e LGBT) ecoa na sociedade pelas vozes que incitam o ódio sob o manto de pretensa imunidade.

No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Para tanto, não basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito de acessar o Judiciário. Para que a promoção da justiça seja tarefa de todos, é necessário romper os limites das liturgias forenses e levar a justiça onde o conflito está, ou seja, na vida, na casa e na rua. Nesse sentido, a política de universalização do acesso à justiça deve contemplar dois eixos de atuação: o de proteção dos direitos violados (inclusive quando o órgão violador é o próprio Estado) e o de prevenção da violência, por meio do envolvimento da sociedade na formulação de uma política que assegure direitos e promova a paz.

No primeiro eixo, é preciso coragem para a adoção de políticas públicas no âmbito penal com franco apelo popular: firmeza no combate à tortura e à violência policial, reestruturação da política penitenciária e fortalecimento da defensoria pública para assegurar a proteção dos direitos humanos. **Não é aceitável** que o Brasil pretenda consolidar sua democracia praticando um direito penal patrimonialista e **revanchista** que olha para o passado, julga e pune, sob a pretensão de que a privação da liberdade vai “reeducar” o indivíduo a viver em sociedade.

Os estatutos penais devem absorver as práticas restaurativas que recuperam as relações afetadas pela violência. São inúmeras as alternativas penais possíveis que, por sua efetividade, afastam a impunidade: as prestações de serviços comunitários; os círculos restaurativos nos moldes da Resolução n.º 2.002/2012 da Organização das Nações Unidas; a mediação de conflitos no âmbito penal, civil e familiar. No eixo da prevenção da violência, a sociedade pode promover a justiça comunitária antes da judicialização dos conflitos, por meio da mediação, da educação para os direitos e da articulação de uma rede de participação na gestão da comunidade.

A política de acesso à justiça deve mobilizar todos os segmentos sociais contra a violência que emerge no cotidiano, dentro e fora do Estado. Para além das múltiplas portas que o sistema

de justiça deve abrir, é necessária a adoção de espaços livres de coerção para a construção de uma justiça acessível, mas, sobretudo, realizada por todos.

Glaúcia Falsarella Foley. **Nova política de acesso à justiça é possível**. In: **Correio Braziliense**, 22/12/2014 (com adaptações).

No segundo período do terceiro parágrafo, a escolha vocabular — exemplificada por “revanchista”, entre outros exemplos — e o uso de certas estruturas sintáticas — ilustradas por “Não é aceitável” — contribuem para a veiculação da opinião da autora do texto.

() Certo () Errado

160. (CESPE – 2016)

No início da colonização portuguesa no Brasil, a defesa das pessoas pobres perante os tribunais era considerada uma obra de caridade, com fortes traços religiosos.

Anteriormente à primeira Constituição pátria, a de 1824, vigoraram as Ordenações Afonsinas, as Manuelinas e as Filipinas. Destas, somente as Ordenações Filipinas, sancionadas em 1595 e que construíram a base do direito português até o século XIX, com vigência de 1603 até o Código Civil brasileiro de 1916, trazem, em seu texto, algo que remete ao entendimento de concessão de justiça gratuita, prevendo que, se o agravante fosse tão pobre que jurasse não ter bens móveis, nem bens de raiz, nem como pagar o agravo e se rezasse, na audiência, uma vez, a oração do Pai-Nosso pela alma do rei de Portugal, seria considerado quitado o pagamento das custas de então.

Ainda com relação ao aspecto da gratuidade, em particular, o colonizador português trouxe para o território brasileiro a praxe forense de acordo com a qual os advogados deveriam assistir, de maneira gratuita e voluntária, pro bono, os pobres que a solicitassem. Essa obrigação era admitida como um dever moral do ofício, diferenciando-se do voluntariado por ser exercida com caráter e competência profissionais, embora fosse uma atividade não remunerada.

Essas duas formas de gratuidade no acesso à justiça não se confundem. A advocacia pro bono é definida como a prestação gratuita de serviços jurídicos na promoção do acesso à justiça, ao passo que a assistência jurídica pública gratuita, atualmente prevista na Constituição Federal, no artigo 5.º, inciso LXXIV, e no artigo 134, é um dever intransferível do Estado e, na maior parte das vezes, é realizada na atuação das Defensorias Públicas da União e dos estados e por meio de convênios entre esses órgãos e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Enfim, a importância dessas duas formas de assistência jurídica gratuita reside no fato de que o maior beneficiário dessa prerrogativa é a pessoa com insuficiência de recursos que tenha de demandar em juízo.

Internet: <www.ambito-juridico.com.br> e <www.probono.org.br> (com adaptações).

As expressões “No início da colonização portuguesa no Brasil”, “Anteriormente à primeira Constituição pátria”, “Ainda com relação ao aspecto da gratuidade” e “Enfim” promovem o encadeamento e a sequencialização dos argumentos desenvolvidos no texto.

() Certo () Errado

161. (CESPE – 2015)

A primeira condição para conseguirmos **conhecer melhor as pessoas** diz respeito a tratarmos de evitar o erro usual de buscarmos avaliá-las tomando por base a nós mesmos.

Ou seja, um erro grave é o de pensar assim: “eu no lugar dela faria isso ou aquilo”; a verdade é que eu não sou ela e a forma de ser e de pensar de cada pessoa não acompanha obrigatoriamente a nossa. Temos de nos afastar da nossa maneira de pensar e tentar, com objetividade, entender como funciona o psiquismo de quem queremos conhecer.

Um aspecto importante para quem quer efetivamente conhecer o outro consiste em prestar bastante atenção em seus atos, gestos, expressões corporais e faciais. Podemos saber muito de uma pessoa pela forma como se move dentro de casa, como pega o jornal, se ela serve ou não as pessoas que estão à sua volta, pelo sorriso, pela facilidade com que se irrita, como reage quando está com raiva e assim por diante. Esses traços são particularmente relevantes quando o observado está distraído, sem intenção de impressionar os interlocutores. A objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador.

A conclusão a que devemos chegar é que o realismo e a objetividade são bons mecanismos de exploração do meio externo e que a avaliação das pessoas também deve ser regida pela observação dos fatos e não por ideias. O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase e para aqueles acostumados com o mundo das ideias onde tudo é belo e, principalmente, existe de acordo com seus gostos e vontades.

Flávio Gikovate. **Para melhor conhecer as pessoas**. Internet: <<http://flaviogikovate.com.br/para-melhor-conhecer-as-pessoas/>> (com adaptações).

Com o propósito explícito de tratar sobre formas de “conhecer melhor as pessoas”, o autor argumenta em favor da ideia de que se deve observar a pessoa nas suas atuações cotidianas, sempre tendo certo pessimismo sobre a sociedade.

() Certo () Errado

162. (CESPE – 2016)

O meu antigo companheiro de pensão Amadeu Amaral Júnior, um homem louro e fornido, tinha costumes singulares que espantavam os outros hóspedes.

Amadeu Amaral Júnior vestia-se com sobriedade: usava uma cueca preta e calçava medonhos tamancos barulhentos. Alimentava-se mal, espichava-se na cama, roncava o dia inteiro e passava as noites acordado, passeando, agitando o soalho, o que provocava a indignação dos outros pensionistas. Quando se cansava, sentava-se a uma grande mesa ao fundo da sala e escrevia o resto da noite. Leu um tratado de psicologia e trocou-o em miúdo, isto é, reduziu-o a artigos, uns quarenta ou cinquenta, que projetou meter nas revistas e nos jornais e com o produto vestir-se, habitar uma casa diferente daquela e pagar ao barbeiro.

Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista. Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois há tempo li este anúncio num semanário: “Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho”. O anúncio não produziu nenhum efeito.

Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Eu, por mim, acho que Amadeu Amaral Júnior andou muito bem. Todos os jornalistas necessitados deviam

seguir o exemplo dele. O anúncio, pois não. E, em duros casos, a propaganda oral, numa esquina, aos gritos. Exatamente como quem vende pomada para calos.

Graciliano Ramos. **Um amigo em talas**. In: **Linhas tortas**. Rio de Janeiro: Record, 1983, p. 125 (com adaptações).

Os costumes peculiares de Amadeu Amaral Júnior são apresentados no segundo parágrafo do texto.

() Certo () Errado

163. (CESPE – 2016)

O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. Em seu vocabulário, não constavam as expressões: talvez, quiçá, quem sabe, porventura.

Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo ao mundo assim, com todas as certezas junto, pulou a fase dos porquês e nunca soube o que era curiosidade na vida. Cresceu achando natural viver **derramando afirmações pela boca**.

A notícia espalhou-se rapidamente. Não demorou muito para se tornar capa de todas as revistas e personagem assíduo dos programas de TV. Para cada pergunta havia uma só resposta certa e era essa que ele dava, invariavelmente, exterminando aos pouquinhos todas as dúvidas que existiam, até que só restou uma dúvida no mundo: será que ele não vai errar nunca? Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas.

Um dia aconteceu um imprevisto, e o homem que só tinha certezas, quem diria, acordou apaixonado. Para se assegurar de que aquela era a mulher certa para ele, formulou cento e vinte perguntas, as quais ela respondeu sem vacilar. Os dois se amaram noites adentro, foram a Barcelona, tiraram fotos juntos, compraram álbuns, porta-retratos... Desde então, por alguma razão desconhecida, o homem que só tinha certezas foi perdendo todas elas, uma por uma. No início ainda tentou disfarçar. Mas as dúvidas multiplicavam-se como praga, espalhavam-se pelo mundo, e agora, meu Deus? Deus existe? Existe sim. Ou será que não? Ele não estava bem certo.

Adriana Falcão. **O homem que só tinha certezas**. In: **O doido da garrafa**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2003, p. 75 (com adaptações).

Infere-se do trecho “derramando afirmações pela boca” que o homem que só tinha certezas falava demasiadamente.

() Certo () Errado

164. (CESPE – 2016)

Levantou-se da cama o pobre namorado sem ter conseguido dormir. Vinha nascendo o Sol. Quis ler os jornais e pediu-os.

Já os ia pondo de lado, por haver acabado de ler, quando repentinamente viu seu nome impresso no **Jornal do Comércio**.

Era um artigo a pedido com o título de **Uma Obra-Prima**.

Dizia o artigo:

Temos o prazer de anunciar ao país o próximo aparecimento de uma excelente comédia, estreia de um jovem literato fluminense, de nome Antônio Carlos de Oliveira.

Este robusto talento, por muito tempo incógnito, vai enfim entrar nos mares da publicidade, e para isso procurou logo ensaiar-se em uma obra de certo vulto.

Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr. Estêvão Soares, diante de um luzido auditório, que aplaudiu muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro Shakespeare.

O Sr. Dr. Estêvão Soares levou a sua amabilidade ao ponto de pedir a comédia para ler segunda vez, e ontem ao encontrar-se na rua com o Sr. Oliveira, de tal entusiasmo vinha possuído que o abraçou estreitamente, com grande pasmo dos numerosos transeuntes.

Da parte de um juiz tão competente em matérias literárias este ato é honroso para o Sr. Oliveira.

Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira, e ficamos certos de que ela fará a fortuna de qualquer teatro.

O amigo das letras.

Machado de Assis. **A mulher de preto**. In: **Contos fluminenses**. São Paulo: Globo, 1997 (com adaptações).

Seria alterado o sentido original do texto, embora sua correção gramatical fosse mantida, caso o trecho “Temos o prazer (...) Antônio Carlos de Oliveira” fosse reescrito da seguinte forma: É um prazer informar o país do lançamento da primeira comédia de qualidade do jovem Antônio Carlos de Oliveira, estreante na literatura fluminense.

() Certo () Errado

É inegável que o Estado representa um ônus para a sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento, consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar mecanismo distinto para **catalisar** a vida em comunidade. Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização, cabe-lhe aprimorá-lo, **buscando otimizar o seu funcionamento, de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz**.

O bom funcionamento do Estado, que inclui também o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe, notadamente sob as luzes do princípio constitucional da eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação.

O dever de cuidado é consequência direta do postulado da indisponibilidade do interesse público. Em decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis. Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita.

O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um dever de cooperação, não como faculdade, mas como obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como previsões normativas específicas, convênios e acordos.

Sob essa perspectiva, o controle público do Estado deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle da máquina estatal.

A observância do dever de cuidado e do de cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida e concertada das estruturas orientadas para a função de controle da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos de controle, comportamentos de responsabilidade e responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.

Diogo Roberto Ringenberg. **Direito fundamental ao bom funcionamento do controle público**. In: **Controle Público**, n.º 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).

- 165. (CESPE – 2016)** A coerência textual seria mantida se o verbo “catalisar” fosse substituído pelo verbo **organizar**.

() Certo () Errado

- 166. (CESPE – 2016)** No trecho “de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz”, detalha-se e explicita-se o que se deve entender por “buscando otimizar o seu funcionamento”.

() Certo () Errado

- 167. (CESPE – 2016)**

O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato, em prol do interesse público.

Entende-se que a integridade pública representa o estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está “completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e valores públicos.

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos que, em última análise, influenciam os resultados da administração, e não apenas seus processos. Além disso, a OCDE compreende um sistema de integridade como um conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de controle e de regulamentações que visem à promoção da integridade e da transparência **e à redução do risco de atitudes que violem os princípios éticos**.

Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de determinada organização.

Internet: <www.cgu.gov.br> (com adaptações).

A coesão e a correção gramatical do trecho “e à redução do risco de atitudes que violem os princípios éticos” seriam mantidas caso a forma verbal “violem” fosse flexionada no singular, passando, então, a concordância a restringir-se ao termo “risco”.

() Certo () Errado

“Ah, o Brasil, que país!”, exclama uma personagem de **La Vie Dangereuse**. “Que país, esse Brasil!”, repetirão, com diferentes entonações, o melancólico capitão de longo curso, um agente da Terceira Internacional, a mulher de um diplomata reformado. Na verdade, as dimensões míticas

desse subcontinente verde, sobrecarregado de movimento e de vida, só poderiam fascinar a imaginação de Blaise Cendrars. **Viajante sem bagagem e sem descanso**, o **poeta do Transiberiano** já se havia declarado irrevogavelmente contra as descrições de paisagens. Penetrar as coisas, interpretá-las, descrever ao seu modo animais e homens era a missão do viajante algo entediado.

A dança da paisagem... As sempre mesmas Europas... Diante delas: o Brasil, vaga expressão geográfica, país novo, quase um desconhecido de si mesmo, imenso laboratório de culturas onde coexistiam as mais contraditórias experiências de tempo social. A síntese psicológica e cultural, a paisagem humana feita de contrastes tão variados do Brasil teriam de exercer gradativamente sobre Cendrars atração irresistível.

Mesmo antes da Grande Guerra — está-se farto de saber —, o jovem escritor suíço pretendia, com argumentos mais ou menos míticos, haver conhecido os países decisivos do mundo, da China aos Estados Unidos da América, da Alemanha ao Egito. O seu prestígio no mundo literário, consolidado já a partir de 1912 — data da primeira edição de **Les Pâques à New York** —, crescera definitivamente, no ano seguinte, com a **Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France**, para não falarmos de outros textos que publica em revistas de vanguarda. É preciso não esquecer também algumas plaquettes ilustradas pelos pintores cubistas mais conhecidos, e que os colecionadores disputam. A **Anthologie Nègre**, de 1921, vem a ser um êxito de público e de crítica; consegue mesmo rejuvenescer um pouco ainda a moda primitivista, já em desfavor nos meios mais à vanguarda.

É depois da publicação da **Anthologie** que o compositor Darius Milhaud, interessado pelo jazz desde o final da guerra, procura a colaboração do poeta para um balé de tema negro que deseja compor. De 1917 a 1918, Milhaud fora adido à Legação francesa no Rio de Janeiro. Viera para essa cidade a convite de Paul Claudel, então chefe da missão diplomática do seu país junto ao governo brasileiro, e que não desejava interromper a colaboração intelectual que ambos mantinham na Europa. Compositor e poeta continuarão a trabalhar juntos no Brasil, em busca de uma integração dramática entre música e teatro declamado. Para Darius Milhaud, entretanto, que também escreve a música incidental para a farsa lírica **O Urso e a Lua**, do seu chefe, a descoberta da música popular brasileira — o maxixe, o choro, o tanguinho, o samba —, com os seus problemas específicos de ritmo, foi muito estimulante. No Rio, ele conhecera o jovem Villa-Lobos — para quem Stravinski acabara de ser uma revelação —, que começava a encarar a possibilidade de utilizar, de maneira orgânica, o vasto folclore nacional. Por sua vez, Milhaud, introduzido no ambiente da música popular do Rio, recolhe o material que utilizará em seguida no **Boeuf sur le Toit**, chaplinesca “cinema-sinfonia sobre temas sul-americanos”, cujo título e frenético dinamismo se inspiram, entre outros motivos, no maxixe **Boi no Telhado**, de Zé Boiadêro.

Darius Milhaud foi, sem dúvida, o primeiro intelectual a despertar a curiosidade de Cendrars pelo Brasil. Conhecedor do singular temperamento do amigo novo, o compositor percebeu o interesse que a experiência de **um mundo inteiramente inédito** — dessa **paisagem deveras anônima**, conforme Gobineau a classificara com hepático mau humor cinquenta anos antes — iria provocar no poeta do **Panama**. Mesmo assim, é pouco provável que, nessa época, Cendrars alimentasse o mais vago propósito de partir para a América do Sul, rumo ao país delirante e ingênuo dos bois no telhado. Os acontecimentos, porém, se precipitam. **La Création du Monde** seria dançada pelos Ballets Suédois, de Rolf de Maré, em outubro de 1923, e, em janeiro do ano seguinte, com **o irônico desprendimento do turista ocasional**, Cendrars estava zarpando para o Brasil a bordo do Formoso, vapor que batia bandeira francesa.

168. (CESPE – 2016) O trecho “paisagem deveras anônima”, que apresenta expressão atribuída a Gobineau, faz referência a um lugar novo e ainda desconhecido, tendo sentido similar ao do trecho “um mundo inteiramente inédito”.

() Certo () Errado

169. (CESPE – 2016) Segundo o autor do texto, Blaise Cendrars foi instigado a viajar ao Brasil devido à existência, no país, de ritmos musicais exóticos, entre os quais o maxixe.

() Certo () Errado

170. (CESPE – 2016) Porquanto, conforme o texto, Blaise Cendrars era “Viajante sem bagagem e sem descanso” e exibia “o irônico desprendimento do turista ocasional, é correto concluir que o “poeta do Transiberiano” viajava ao acaso, sem que o motivasse maior curiosidade pelos lugares a que se dirigia.

() Certo () Errado

O **índio não teve muita sorte na literatura brasileira**, depois do Romantismo. Enquanto nas letras hispano-americanas viceja um esplêndido indigenismo pelo século XX adentro, com tantos e tão importantes criadores dedicando-se a transpor o índio para a ficção, no Brasil se podem contar nos dedos das mãos os casos.

Torna a trazer o assunto à baila o aparecimento e grande vendagem de **Maíra**, romance de Darcy Ribeiro. O renomado antropólogo já tinha em seu acervo de realizações uma respeitável brasileira, incluindo vários trabalhos sobre os índios, um dos quais, a história de Uirá, fora transformado em filme no início da década de 70. **Maíra** é, portanto, a primeira incursão do autor pelo épico, a menos que se considere a história de Uirá como uma primeira aproximação ao gênero.

O relato, como o filme, dá conta do trágico percurso de Uirá, da tribo Urubu-Kaapor, no Maranhão deste século, o qual um dia fica iñaron quando, após muitas desgraças comuns ao destino dos índios brasileiros, como fome, espoliação, epidemias, perseguições, perde também um dos filhos.

A palavra tupi iñaron designa um **estado de fúria sagrada, associado ao sofrimento excessivo**, não deixando de lembrar as famosas fúrias dos heróis gregos: Hércules, uma vez acometido por um desses acessos, enviado pela vingativa Hera, matou, sem o saber, seus três filhos e esposa, tal como vem narrado na tragédia **Héracles Furioso**, de Eurípedes. Nas **Bacantes**, do mesmo autor, Agave, fora de si, participa do desmembramento de seu filho adulto, Penteu, rei de Tebas. E talvez o mais formidável exemplo seja o da cólera de Aquiles, que dá nascimento à inteira composição da **Ilíada**, desencadeada por sua recusa a continuar lutando. Devido à recusa de Aquiles, quase foi perdida a guerra de Troia e, não fosse sua fúria, o poema não teria sido composto.

Em meio ao furacão histórico da fase do capitalismo selvagem no país, quando o acirramento da acumulação leva multinacionais e suas cabeças-de-ponte nacionais a apropriar-se dos mais recônditos confins com vistas ao lucro, encontram-se, estonteados, os índios. O único problema dos Mairum — nome inventado, tribo arquetípica de todas as tribos, povo de Maíra — é como sobreviver e como fazer sua cultura sobreviver, com crescente dificuldade.

O romance inteiro soa como uma lamentação, um carpir sobre o fim de uma civilização das mais admiráveis. Seus trechos mais bem realizados são aqueles nos quais uma espécie de **narra-**

dor coletivo índio dá conta de sua maneira de ver o mundo, de como compreende e interpreta seus hábitos e tradições; e, o que é mais importante, franqueia para o leitor seu tremendo desejo de sobrevivência e alegria de viver.

A produção e publicação de um romance como esse, agora, mostra como o índio está mais vivo do que nunca em sua conexão com a literatura brasileira. Tampouco deve ser uma coincidência que, neste exato momento, outras ficções, filmes, romances, peças de teatro, novelas de televisão, canções, estejam sendo feitos, todos sobre os índios, todos lutando em defesa de sua preservação para a História. Quando há tanta desconfiança em relação à pulsão destrutiva da civilização ocidental e entre nós é tão escandaloso o capitalismo selvagem, isso pode vir a significar alguma coisa. Talvez uma postura mais cautelosa e menos arrogante, de quem está aprendendo a perceber que outras civilizações encontraram saídas melhores e, sobretudo, não suicidas para males que hoje parecem irremediáveis, como o problema do poder, da proliferação e potenciação dos armamentos, da destruição da natureza, do Estado e de seu aparelho, da igualdade nunca encontrada. A alegoria da moça branca morta ao parir mestiços mortos poderá significar também o caráter heteroletal e autoletal da etnia branca? Pode ser que a importância da civilização indígena esteja, final e penosamente, penetrando na consciência do corpo social brasileiro.

Walnice Nogueira Galvão. **Indianismo revisitado**. In: Esboço de figura – **Homenagem a Antonio Candido**. São Paulo: Duas Cidades, 1979, p. 379-89 (com adaptações).

171. (CESPE – 2016) Ao afirmar que o “índio não teve muita sorte na literatura brasileira”, a autora indica que a representação literária dos personagens indígenas em romances brasileiros foi marcada pela presença do ñaron, “estado de fúria sagrada, associado ao sofrimento excessivo”.

() Certo () Errado

172. (CESPE – 2016) A autora considera que o romance Maíra é uma incursão do romancista e antropólogo Darcy Ribeiro pelo épico e opina que um “narrador coletivo índio” é responsável pelos melhores trechos da mencionada obra literária.

() Certo () Errado

173. (CESPE – 2016) Ao comparar a representação do índio na literatura brasileira com a do índio na literatura hispanoamericana, a autora conclui que romances com percepção antropológica costumam ser mais raros e tendem a incursionar pelo épico.

() Certo () Errado

Pergunto: e agora? Como é que meu Padrinho foi degolado num quarto de pesadas paredes sem janelas, cuja porta fora trancada, por dentro, por ele mesmo? Como foi que os assassinos ali penetraram, sem ter por onde? Como foi que saíram, deixando o quarto trancado por dentro? Quem foram esses assassinos? Como foi que raptaram Sinésio, aquele rapaz aluminoso, que concentrava em si as esperanças dos Sertanejos por um Reino de glória, de justiça, de beleza e de grandeza para todos? Bem, não posso avançar nada, porque aí é que está o nó! Este é o “centro de enigma e sangue” da minha história. Lembro que o genial poeta Nicolau Fagundes Varela adverte todos nós, Brasileiros, de que “osirônicos estrangeiros” vivem sempre vigilantes, sempre à espreita do menor deslize nosso para, então, “ridicularizar o pátrio pensamento”:

Fatal destino o dos brásílios Mestres!
Fatal destino o dos brásílios Vates!
Política nefanda, horrenda e negra,
pestilento Bulcão abafa e mata
quanto, aos olhos de irônico estrangeiro,
podia honrar o pátrio pensamento!

Ora, um dos argumentos que os “irônicos estrangeiros” mais invocam para isso é dizer que nós, Brasileiros, somos incapazes de forjar uma verdadeira trança, uma intrincada teia, um **insolúvel enredo de “romance de crime e sangue”**. Dizem eles que não é necessário nem um adulto dotado de argúcia especial: qualquer adolescente estrangeiro é capaz de decifrar os enigmas brasileiros, os quais, tecidos por um Povo superficial, à luz de um Sol por demais luminoso, são pouco sombrios, pouco maldosos e subterrâneos, transparentes ao primeiro exame, facilísimos de desenredar.

Ah, e se fossem somente os estrangeiros, ainda ia: mas até o excelso Gênio brasileiro Tobias Barreto, aí é demais! Diz Tobias Barreto que, no Brasil, é impossível aparecer um “romance de gênio”, porque “a nossa vida pública e particular não é bastante fértil de peripécias e lances românicos”. Lamenta que seja raro, entre nós, “um amor sincero, delirante, terrível e sanguinário”, ou que, quando apareça, seja num velho como o Desembargador Pontes Visgueiro, o célebre assassino alagoano do Segundo Império. **E comenta, ácido:** “Um ou outro crime, mesmo, que porventura erga a cabeça acima do nível da vulgaridade, são coisas que não desmancham a impressão geral da monotonia contínua. **Até na estatística criminal o nosso país revela-se mesquinho.** O delito mais comum é justamente o mais frívolo e estúpido: o furto de cavalos”.

A gente lê uma coisa dessas e fica até desanimado, julgando ser impossível a um Brasileiro ultrapassar Homero e outros conceituados gênios estrangeiros! A sorte é que, na mesma hora, o Doutor Samuel nos lembra que a conquista da América Latina “foi uma Epopeia”. Vemos que somos muito maiores do que a Grécia — aquela porqueirinha de terra! — e aí descansamos o pobre coração, amargurado pelas injustiças, mas também incendiado de esperanças! Sim, nobres Senhores e belas Damas: porque eu, Dom Pedro Quaderna (Quaderna, O Astrólogo, Quaderna, O Decifrador, como tantas vezes fui chamado); eu, Poeta-guerreiro e soberano de um Reino cujos súditos são, quase todos, cavalarianos, trocadores e ladrões de cavalo, desafio qualquer irônico, estrangeiro ou Brasileiro, primeiro a narrar uma história de amor mais sangrenta, terrível, cruel e delirante do que a minha; e, depois, a decifrar, antes que eu o faça, o centro enigmático de crime e sangue da minha história, isto é, a degola do meu Padrinho e a “desaparição profética” de seu filho Sinésio, O Alumioso, esperança e 64 bandeira do Reino Sertanejo.

Ariano Suassuna. **A pedra do reino**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972, 3.^a ed., p. 27-30 (com adaptações).

174. (CESPE – 2016) O narrador do texto apresenta um “insolúvel enredo de ‘romance de crime e sangue’”, a partir de um episódio familiar, constituído pela degola do seu padrinho e pelo rapto de Sinésio.

() Certo () Errado

175. (CESPE – 2016) Em “E comenta, ácido”, a palavra “ácido” foi empregada, com ironia, para ridicularizar o Desembargador Pontes Visgueiro, criminoso de Alagoas.

() Certo () Errado

176. (CESPE – 2016) O trecho “Até na estatística criminal o nosso país revela-se mesquinho”, atribuído pelo narrador a Tobias Barreto, indica que os ‘irônicos estrangeiros’ ridicularizam a pouca capacidade dos brasileiros de conhecerem a realidade em que vivem.

() Certo () Errado

177. (CESPE – 2016)

Tratando-se do dever de prestar contas anuais, cabe, inicialmente, verificar como tal obrigação está preceituada no ordenamento jurídico. A Constituição Federal prevê que cabe ao presidente prestar contas anualmente ao Poder Legislativo. Por simetria, tal obrigação estende-se ao governador do estado e aos prefeitos municipais.

O dever anual de prestar contas é da pessoa física. Assim sendo, no nível municipal, esse dever é do prefeito, que, nesse caso, age em nome próprio, e não em nome do município. Tal obrigação se dá em virtude de força da lei. O povo, que outorgou mandato ao prefeito para gerir seus recursos, exige do prefeito — por meio de norma editada pelos seus representantes — a prestação de contas. Sendo tal prestação obrigação personalíssima, não se pode admitir que seja executada por meio de pessoa interposta. Isso quer dizer que o tribunal de contas deve recusar, por exemplo, a prestação de contas apresentada por uma prefeitura referente à obrigação de um ex-prefeito. Quer dizer também que o ex-prefeito continua sujeito a todas as sanções previstas para aqueles que não prestam contas.

Por essa razão, é necessário que haja a separação das contas — que devem, inclusive, ser processadas em autos distintos — quando ocorrer de o cargo de prefeito ser ocupado por mais de uma pessoa durante o exercício financeiro. Nesse caso, cada um será responsável pelo período em que ocupou o cargo.

Ailana Sá Sereno Furtado. **O dever de prestar contas dos prefeitos**. Internet: < <https://jus.com.br> > (com adaptações).

As contas do prefeito e da prefeitura devem ser prestadas separadamente, uma vez que servem a funções distintas.

() Certo () Errado

A partir do momento em que o Estado passa a cobrar tributos de seus cidadãos, ameaçando para si parte da riqueza nacional, surge a necessidade de destinação de tais quantias à realização das necessidades públicas, pois, não visando ao lucro, o Estado não pode cobrar mais do que os dispêndios que lhe são imputados. Na chamada atividade financeira do Estado, sua principal ferramenta é o orçamento público, pois nele constam as decisões políticas tomadas pelo administrador com o objetivo de satisfação dos interesses coletivos.

Muito mais do que um mero documento de estimação e fixação das receitas e despesas, o orçamento, conforme o texto constitucional vigente, constitui um verdadeiro sistema integrado de planejamento, **de sorte que**, constituindo um verdadeiro **orçamento-programa**, o orçamento público passa a constituir etapas do planejamento de desenvolvimento econômico e social, isto é, passa a ser conteúdo dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais, que devem ser compatibilizados com o plano plurianual.

Extrapolando-se os limites da simples teoria clássica do orçamento, pode-se dizer que o orçamento, em sua feição atual, não deve ser compreendido unicamente como a simples autorização de gastos do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. Não se pode olvidar que, a partir do momento em

que houve a limitação das antigas monarquias absolutistas, o rei passou a necessitar de autorização de seus vassallos para a realização dos gastos da coroa — como preceituado, por exemplo, na Magna Charta Libertatum, de 1215, e na Petition of Rights, de 1628. Também não se deve desconsiderar que a revolução orçamentária deveu-se, em grande parte, à idealização do Estado liberal burguês, que emana, segundo especialistas da área, de razões políticas, e não financeiras.

Conquanto esses fatos tenham contribuído para a formação do orçamento em sua tessitura tradicional, é preciso, hoje, refletir sobre a real natureza da lei orçamentária atual, se autorizativa ou impositiva.

César Augusto Carra. **O orçamento impositivo aos estados e aos municípios**. Internet: <libano.tce.mg.gov.br> (com adaptações).

- 178. (CESPE – 2016)** O Estado não pode cobrar dos cidadãos mais do que o necessário para cobrir seus gastos, porque não visa ao lucro.

() Certo () Errado

- 179. (CESPE – 2016)** A expressão “de sorte que” denota algo positivo, tendo sido empregada no texto para defender o lado positivo de o orçamento público constituir um “orçamento-programa”.

() Certo () Errado

- 180. (CESPE – 2016)**

O tenente Antônio de Souza era um desses moços que se gabam de não crer em nada, que zombam das coisas mais sérias e que riem dos santos e dos milagres. Costumava dizer que isso de almas do outro mundo era uma grande mentira, que só os tolos temem a lobisomem e feitiçeias. Jurava ser capaz de dormir uma noite inteira dentro do cemitério.

Eu não lhe podia ouvir tais leviandades em coisas medonhas e graves sem que o meu coração se apertasse, e um calafrio me corresse a espinha. Quando a gente se habitua a venerar os decretos da Providência, sob qualquer forma que se manifestem, quando a gente chega à idade avançada em que a lição da experiência demonstra a verdade do que os avós viram e contaram, custa ouvir com paciência os sarcasmos com que os moços tentam ridicularizar as mais respeitáveis tradições, levados por uma vaidade tola, pelo desejo de parecerem espíritos fortes, como dizia o Dr. Rebelo. Peço sempre a Deus que me livre de semelhante tentação. Acredito no que vejo e no que me contam pessoas fidedignas, por mais extraordinário que pareça. Sei que o poder do Criador é infinito e a arte do inimigo, vária.

Mas o tenente Souza pensava de modo contrário!

Apontava à lua com o dedo, deixava-se ficar deitado quando passava um enterro, não se benzia ouvindo o canto da mortalha, dormia sem camisa, ria-se do trovão! Alardeava o ardente desejo de encontrar um curupira, um lobisomem ou uma feitiçeira. Ficava impassível vendo cair uma estrela, e achava graça ao canto agoureiro do acauã, que tantas desgraças ocasiona. Enfim, ao encontrar um agouro, sorria e passava tranquilamente sem tirar da boca o seu cachimbo de verdadeira espuma do mar.

Inglês de Sousa. **A feitiçeira**. São Paulo: Ed. Difusão Cultural do Livro, 2008, p. 7-8 (com adaptações).

A pouca idade do tenente Souza é apontada pelo narrador como a causa principal do seu comportamento zombeteiro, sarcástico e cheio de desdém pelas crendices populares.

() Certo () Errado

Passados os atropelos da chegada de D. João ao Brasil, era hora de colocar mãos à obra. Os planos eram grandiosos e **havia tudo por fazer**. A colônia precisava de estradas, escolas, tribunais, fábricas, bancos, moeda, comércio, imprensa, biblioteca, hospitais, comunicações eficientes. Em especial, necessitava de um governo que se responsabilizasse por tudo isso. D. João não perdeu tempo. No dia 10 de março de 1808, quarenta e oito horas depois de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou seu novo gabinete.

Caberia a esse gabinete **criar um país a partir do nada**. Havia duas frentes de ação. A primeira, interna, incluiu as inúmeras decisões administrativas que D. João tomou, logo ao chegar, para melhorar a comunicação entre as províncias, estimular o povoamento e o aproveitamento das riquezas da colônia. A outra frente era externa. Visava ampliar as fronteiras do Brasil, em uma tentativa de aumentar a influência portuguesa na América. Era também uma forma de punir os adversários europeus de Portugal, ocupando seus territórios e ameaçando seus interesses americanos. Nesse caso, os avanços foram precários e sem consequências duradouras.

No final de 1808, uma tropa de quinhentos soldados brasileiros e portugueses, escoltada por uma pequena força naval, invadiu a Guiana Francesa e sitiou a capital, Caiena, cujo governador se rendeu sem resistência no dia 12 de janeiro. Era uma retaliação à invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão. Uma segunda ofensiva seria a anexação da chamada Banda Oriental do Rio da Prata, atual território do Uruguai, em represália à aliança da Espanha com a França napoleônica. Foram ambas conquistas efêmeras. A Guiana se livrou das tropas de D. João oito anos mais tarde. O Uruguai conseguiria sua independência em 1828.

Com os planos de expansão territorial fracassados, restou a D. João se concentrar na primeira — e mais ambiciosa — de suas tarefas: mudar o Brasil para reconstruir nos trópicos o sonho do império americano de Portugal.

Laurentino Gomes. 1808. São Paulo: Ed. Planeta do Brasil, 2007 (com adaptações).

181. (CESPE – 2016) No texto, a expressão “havia tudo por fazer” tem sentido equivalente ao da expressão “criar um país a partir do nada”.

() Certo () Errado

182. (CESPE – 2016) Preservando-se a correção gramatical e o sentido original do texto, seu primeiro período poderia ser reescrito da seguinte forma: Depois de ter ultrapassado as primeiras urgências da vinda de D. João à colônia, chegou o momento de começar a trabalhar.

() Certo () Errado

A maioria dos historiadores, pesquisadores e estudiosos considera que o imposto de renda surgiu em 1799, na Inglaterra, quando o governo inglês necessitava de recursos extras para custear a guerra contra a França, governada por Napoleão Bonaparte.

No Brasil, as primeiras tentativas de implementação do tributo ocorreram em 1843, no reinado de D. Pedro II, por meio da edição da Lei n.º 317, de 21 de outubro.

No início da República, esforços foram realizados para instituir o imposto de renda no Brasil. Rui Barbosa, primeiro ministro da Fazenda da República, foi um árduo defensor desse tributo. A Assembleia Constituinte de 1891 discutiu a introdução do imposto de renda, mas a proposta não logrou êxito.

Por meio da Lei n.º 4.625, de 31 de dezembro de 1922, o governo instituiu o imposto geral sobre a renda, que passou a ser devido, anualmente, por toda pessoa física ou jurídica residente/sediada no território do país, incidindo, em cada caso, sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem. Em 1923, o governo iniciou o estudo para elaborar o regulamento e organizar o sistema arrecadador do imposto de renda, que, finalmente, seria implementado em 1924.

Exposição histórica do imposto de renda. Internet: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br>> (com adaptações).

- 183. (CESPE – 2016)** O teor do último período do texto não se articula com as ideias que lhe antecedem, uma vez que nele não é retomado o tópico frasal.

() Certo () Errado

- 184. (CESPE – 2016)** Deduz-se do texto que o imposto de renda instituído no Brasil no início do século passado era um tributo direto, em que os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, repassavam parte de sua renda anual para o Estado.

() Certo () Errado

- 185. (CESPE – 2016)**

As garras do Leão estão mais afiadas. A partir deste ano, os bancos terão de informar à Receita Federal qualquer movimentação financeira mensal acima de R\$ 2.000 feita por pessoas físicas. No caso das empresas, o valor será de R\$ 6.000. Com esses dados, o fisco vai cruzar informações, para verificar se há compatibilidade com os dados apresentados na declaração do imposto de renda ou com a movimentação do cartão de crédito.

A determinação consta da Instrução Normativa RFB n.º 1.571/2015 e já é alvo de polêmica. Essa instrução normativa tem amparo na Lei Complementar n.º 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal (STF). Ações diretas de inconstitucionalidade, assim como profissionais atuantes na área, argumentam que a lei infringe o direito ao sigilo de dados, garantido pela Constituição Federal de 1988. Para alguns tributaristas, seria coerente que o STF decidisse a favor dos contribuintes.

João Sorima Neto e Martha Beck. **Fisco vai monitorar transações mensais acima de R\$ 2 mil.** 3/2/2016. Internet: <<http://oglobo.globo.com>> (com adaptações).

Depreende-se das informações do texto que, caso o STF declare a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/2001, a instrução normativa da Receita Federal referida no texto perderá sua força coercitiva.

() Certo () Errado

O europeu tem a respeito da mulher brasileira uma noção falsíssima. Para ele nós só nascemos para o amor e a idolatria dos homens, sendo para tudo mais o protótipo da nulidade. **Dir-se-ia** que a existência para nós desliza como um rio de rosas sem espinhos e que recebemos do céu o dom escultural da formosura, que impõe a adoração... Nem uma nem outra coisa. Nem a mulher brasileira é bonita, senão nos curtos anos da primeira mocidade, nem a sociedade lhe alcatifa a vida de facilidades. Ela é exatamente digna de observação elogiosa pelo seu caráter independente, pela presteza com que se submete aos sacrifícios, a bem dos seus, e pela sua virtude. A brasileira não se contenta com o ser amada: ama; não se resigna a ser inútil: age, vibrando à felicidade ou à dor, sem ofender os tristes com a sua alegria e sabendo subjugar o sofrimento. Parecerá por

isso indiferente ou sossegada, a quem não a conhecer senão pelas exterioridades. Mas não tivesse ela capacidade para a luta e ainda **as portas das academias não se lhe teriam aberto**, nem teria ela conseguido lecionar em colégios superiores. A esses lugares de responsabilidade ninguém vai por fantasia nem chega sem sacrifícios e coragem. Apesar da antipatia do homem pela mulher intelectual, que ele agride e ridiculariza, a brasileira de hoje procura enriquecer a sua inteligência frequentando cursos que lhe ilustrem o espírito e lhe proporcionem um escudo para a vida, tão sujeita a mutabilidades.

Júlia Lopes de Almeida. **A mulher brasileira**. In: **Livro das donas e donzelas**. Rio de Janeiro: Editora Livraria Francisco Alves e Cia., 1906 (com adaptações).

- 186. (CESPE – 2016)** Seria preservada a correção gramatical do texto caso o trecho “Dir-se-ia” fosse substituído por **Dizem**.

() Certo () Errado

- 187. (CESPE – 2016)** A correção gramatical do trecho “as portas das academias não se lhe teriam aberto” seria mantida caso ele fosse reescrito da seguinte forma: não teriam sido abertas as portas das academias à brasileira.

() Certo () Errado

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera.

Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto — ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. **Saía** então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio **exigiam-na**. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. **Encontrava** os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E **alimentava** anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera.

Clarice Lispector. **Amor**. In: **Laços de família**. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 20-1.

- 188. (CESPE – 2016)** Ana dissimula as suas inquietações com afazeres domésticos.

() Certo () Errado

- 189. (CESPE – 2016)** No segundo parágrafo, o emprego do tempo verbal em formas como “Saía”, “exigiam”, “Encontrava” e “alimentava” denota o caráter rotineiro de determinados acontecimentos na vida de Ana.

() Certo () Errado

A imprensa, como praticamente todos os setores econômicos, sofreu o impacto da tecnologia da informação, que mudou a cara do mundo. A Internet promoveu rapidez na troca de dados, interferindo, inclusive, na nossa noção de tempo e espaço. Essas inovações mudaram a forma de consumir notícias: a audiência agora quer tudo em excesso, e de maneira instantânea. Os órgãos de comunicação tiveram que se ajustar para atender a um público agora empoderado dessas inovações.

Adaptar-se a **essa nova configuração de mercado** deixou de ser uma opção, passando a ser imprescindível. Muita gente se esquece de que os veículos de comunicação são também empresas que trabalham com a lógica comercial. Sua função social de fortalecer a liberdade de expressão, de educar e de provocar reflexão, de forma a fornecer, de maneira equânime, diferentes pontos de vista, ainda é fundamento para a imprensa do jeito como a conhecemos. Essa prioridade, no entanto, foi colocada em xeque em nome da sobrevivência econômica, com implicações na forma de produzir notícias.

As mudanças foram redesenhadas de acordo com a realidade do mercado: satisfazer seu público e atrair o interesse dos anunciantes. Se a receita com propaganda era antes responsável por cobrir 80% dos custos de produção da notícia, as receitas obtidas pela circulação mundial de jornais foram, em 2014, maiores do que as provenientes de publicidade: dos US\$ 179 bilhões em receitas, US\$ 92 bilhões corresponderam à circulação impressa e digital, enquanto US\$ 87 bilhões 28 corresponderam à publicidade.

Luís Humberto S. Carrijo. **O valor da notícia na era digital**. Internet: <<http://observatoriodaimprensa.com.br>> (com adaptações).

- 190. (CESPE – 2016)** O emprego da expressão “essa nova configuração de mercado” para fazer referência às inovações tecnológicas mencionadas no primeiro parágrafo é um recurso que confere coesão ao texto.

() Certo () Errado

- 191. (CESPE – 2016)** O primeiro período do primeiro parágrafo apresenta, de forma resumida, a ideia central do texto.

() Certo () Errado

MORFOLOGIA E SINTAXE

- 192. (CESPE – 2015)**

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu, a pedido do presidente do Conselho de Ministros, José Antônio Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em abril de 1880, o Ministério do Império **enviaria** o documento à Câmara dos Deputados. Aprovado posteriormente pelo Senado, em janeiro do ano seguinte **seria transformado** no Decreto n.º 3.029 e **ficaria** popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por intermédio dela, **seriam instituídas** eleições diretas no país para todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo Ato Adicional. Naquela época,

o voto não era universal: para participar do processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de renda líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão de dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros, conselheiros de estado, bispos, presidentes de província, deputados, promotores públicos. Praças militares e policiais não podiam alistar-se. Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria, ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia em que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz de paz tinham apenas de comprovar residência no município e no distrito por mais de dois anos; candidatos a deputado provincial, dois anos na província; candidatos a deputado geral, renda anual de 800 mil réis; e candidatos a senador deviam comprovar, além da idade de quarenta anos, a percepção de renda anual de um milhão e seiscentos mil réis. Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela década, os trabalhos eleitorais não seriam mais precedidos de cerimônias religiosas, como era habitual antes da edição da Lei Saraiva. Refletindo a relação entre o Estado e a Igreja, já havia ocorrido que algumas eleições fossem realizadas em templos religiosos; a partir da lei, apenas na falta de outros edifícios os pleitos poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse possível afixar nelas — como locais públicos que eram — editais informando eliminações, inclusões e alterações nos alistamentos.

Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2009, p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

O tempo empregado nas formas verbais “enviaria”, “seria transformado”, “ficaria” e “seriam instituídas” dá a entender que as ações correspondentes a essas formas verbais não se concretizaram, de fato, no ano de 1880.

() Certo () Errado

A votação paralela é um mecanismo adotado pela justiça eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico. Na véspera da eleição, em cada um dos vinte e sete tribunais regionais eleitorais (TREs), são sorteadas uma seção da capital e de duas a quatro seções do interior em cada estado e no Distrito Federal (DF) para a cessão de urnas a serem testadas.

Logo a seguir, os equipamentos são retirados dos seus locais de origem e levados, ainda no sábado, para as sedes dos TREs, onde permanecem sob vigilância.

Na semana que antecede o dia da votação, representantes de partidos políticos são convocados pelos TREs para preencherem certa quantidade de cédulas de votação. Esses votos em cédulas são depositados em urnas de lona lacradas.

Na votação paralela, o conteúdo das cédulas é digitado nas urnas eletrônicas sorteadas. Ao final, confrontam-se os resultados do boletim das urnas eletrônicas com aqueles obtidos no computador.

Os juízes eleitorais, após serem informados pelos magistrados dos TREs de que urnas de sua seção foram sorteadas, providenciam a substituição dos equipamentos por outros do estoque de reserva.

Em cada estado e no DF, há uma comissão de votação paralela para cuidar da organização e condução dos trabalhos, composta por um juiz de direito e quatro servidores da justiça eleitoral.

Por dentro da urna. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2010, 2.a ed., rev. e atual., p. 15-16. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

- 193. (CESPE – 2015)** O item a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto — indicado entre aspas —, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido do texto, ou errada, em caso contrário.

“Logo a seguir, (...) sob vigilância”: Em seguida, retiram-se os equipamentos dos seus locais de origem e levam-se, ainda no sábado, para as sedes dos TREs, onde as quais permanecem sob vigilância.

() Certo () Errado

- 194. (CESPE – 2015)** O item a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto — indicado entre aspas —, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido do texto, ou errada, em caso contrário.

“Na votação paralela, (...) nas urnas eletrônicas sorteadas”: Na votação paralela, o conteúdo das cédulas são digitados nas urnas eletrônicas sorteadas.

() Certo () Errado

O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, primeiro Código Eleitoral pátrio, instituiu a justiça eleitoral no Brasil, com funções contenciosas e administrativas. Eram seus órgãos: um Tribunal Superior (de justiça eleitoral — o decreto não menciona justiça eleitoral), na capital da República; um tribunal regional, na capital de cada estado, no DF e na sede do governo do território do Acre, além de juízes eleitorais nas comarcas e nos distritos. O Tribunal Superior — de justiça eleitoral — com jurisdição em todo o território nacional, compunha-se de oito membros efetivos e oito substitutos, e era presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A ele **se** somavam dois membros efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os ministros do STF, além de dois efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os desembargadores da Corte de Apelação do DF. Por fim, integravam a Corte três membros efetivos e quatro substitutos, escolhidos pelo chefe do governo provisório dentre quinze cidadãos, indicados pelo STF, desde que atendessem aos requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. Dentre seus membros, **elegia o Tribunal Superior**, em escrutínio secreto, por meio de cédulas com o nome do juiz e a designação do cargo, um vice-presidente e um procurador para exercer as funções do Ministério Público, tendo este último a denominação de procurador-geral da justiça eleitoral. Em relação a esse cargo, nota-se uma peculiaridade, à época da criação do Tribunal Superior: o procurador-geral da justiça eleitoral não era o procurador-geral da República, mas sim um membro do próprio tribunal.

As formas de composição do TSE: de 1932 aos dias atuais. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2008, p. 11. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

- 195. (CESPE – 2015)** A correção gramatical do texto seria preservada caso se pospusesse, o pronome “se” à forma verbal “somavam”, da seguinte forma: **somavam-se**.

() Certo () Errado

- 196. (CESPE – 2015)** O sujeito da forma verbal “elegia” é o termo “o Tribunal Superior”.

() Certo () Errado

- 197. (CESPE – 2015)**

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por processos que culminaram consolidando-o como instituição e ampliando sua área de atuação.

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da Fazenda (defensor do fisco).

Só no Império, em 1832, com o Código de Processo Penal do Império, **iniciou-se** a sistematização das ações do Ministério Público. Na República, o Decreto n.º 848/1890, ao criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo, sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no âmbito federal.

Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988, que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileira.

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).

Caso se substituísse “iniciou-se” por **foi iniciada**, a correção gramatical do período seria prejudicada.

() Certo () Errado

198. (CESPE – 2015)

A partir de uma ação do Ministério Público Federal (MPF), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) determinou que a Google Brasil retirasse, em até 72 horas, 15 vídeos do YouTube que disseminam o preconceito, a intolerância e a discriminação a religiões de matriz africana, e fixou multa diária de R\$ 50.000,00 em caso de descumprimento da ordem judicial. Na ação civil pública, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RJ) alegou que a Constituição garante aos cidadãos não apenas a obrigação do Estado em respeitar as liberdades, mas também a obrigação de zelar para que elas sejam respeitadas pelas pessoas em suas relações recíprocas.

Para a PRDC/RJ, somente a imediata exclusão dos vídeos da Internet restauraria a dignidade de tratamento, que, nesse caso, foi negada às religiões de matrizes africanas. Corroborando a visão do MPF, o TRF2 entendeu que a veiculação de vídeos potencialmente ofensivos e fomentadores do ódio, da discriminação e da intolerância contra religiões de matrizes africanas não corresponde ao legítimo exercício do direito à liberdade de expressão. O tribunal considerou que a liberdade de expressão não se pode traduzir em **desrespeito às diferentes** manifestações dessa mesma liberdade, pois ela encontra limites no próprio exercício de outros direitos fundamentais.

Internet: <http://ibde.org.br> (com adaptações).

O emprego do sinal indicativo de crase em “às diferentes” justifica-se pela regência de “desrespeito”, que exige complemento antecedido da preposição **a**, e pela presença de artigo feminino plural antes de “diferentes”.

() Certo () Errado

199. (CESPE – 2015)

O surgimento da Internet remonta à década de 60 do século passado, em um projeto do governo norte-americano no combate à guerra, pelo qual as comunicações intragovernamentais passaram a ser internalizadas, para evitar a publicação de dados relevantes à segurança nacional.

Posteriormente, na década de 70, foi criado o protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América.

Na década de 80, foi ampliado o uso da Internet para a forma comercial e, finalmente, na década de 90, a Internet alcançou o seu auge, pois atingiu praticamente todos os meios de comunicação. O histórico dos crimes cibernéticos, por sua vez, remonta à década de 70, quando, pela primeira vez, foi definido o termo hacker, como sendo aquele indivíduo **que, dotado de conhecimentos técnicos, promove a invasão de sistemas operacionais privados e a difusão de pragas virtuais**.

Artur Barbosa da Silveira. **Os crimes cibernéticos e a Lei nº 12.737/2012**. In: Internet: <www.conteudojuridico.com.br> (com adaptações).

A oração “que, dotado (...) pragas virtuais” é de natureza restritiva.

() Certo () Errado

A entrada da iniciativa privada no ensino superior deu-se primeiramente por meio de uma ampliação das **atividades** que os empresários da educação já **exerciam** na esfera do ensino básico. Assim, a mesma mentalidade organizacional que fez as empresas de ensino fundamental e médio expandirem e se consolidarem passou a reger as iniciativas privadas no ensino universitário. A ideia era trazer a eficiência empresarial, **que já era comprovada no ensino básico**, para o ensino universitário e marcar, também nesse nível, a superioridade organizacional da empresa particular.

Franklin Leopoldo e Silva. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações).

200. (CESPE – 2015) As vírgulas são utilizadas para separar oração de natureza explicativa — “que já era comprovada no ensino básico”.

() Certo () Errado

201. (CESPE – 2015) A forma verbal “exerciam” está no plural porque concorda com “atividades”.

() Certo () Errado

202. (CESPE – 2015)

Por não estar limitada pelas injunções do mercado é que a universidade pública pode cumprir o seu papel histórico e social de produção e disseminação do conhecimento. Pode também manter com a cultura uma relação intrínseca que se manifesta numa possibilidade de reflexão alheia aos moldes do compromisso imediatamente definido pelas pressões de demanda e de consumo. As universidades públicas que atingiram altos padrões de ensino e pesquisa foram aquelas que optaram pela valorização da dedicação exclusiva e da pesquisa básica, isto é, exatamente aquelas que mantêm, em meio a todas as dificuldades, um grau elevado de **independência** em relação às injunções imediatas do mercado.

Franklin Leopoldo e Silva. Internet: <www.scielo.com.br> (com adaptações).

O acento indicativo de crase em “às injunções” justifica-se pela regência de “independência”, que exige complemento regido pela preposição “a”, e pela presença de artigo definido feminino plural antes de “injunções”.

() Certo () Errado

A autonomia da universidade, requisito para a realização da ideia de universalidade, não significa que a instituição se afasta do contexto social **no qual** está inserida. A independência, como distanciamento crítico, possibilita, ao contrário, que esse **contexto** possa ser pensado como um polo de relações que não se **confunde** com qualquer conjunto de interesses particulares, sejam eles mercadológicos, empresariais ou políticos. O afastamento ocorreria precisamente se a universidade servisse imediatamente a determinados interesses, com exclusão de todos os outros **que integram uma sociedade complexa e contraditória**.

Franklin Leopoldo e Silva. Internet: <www.scielo.com.br> (com adaptações).

203. (CESPE – 2015) O segmento “que integram uma sociedade complexa e contraditória” constitui oração de natureza restritiva.

() Certo () Errado

204. (CESPE – 2015) A substituição de “no qual” por **em que** prejudica a correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

205. (CESPE – 2015) A forma verbal “confunde” está no singular porque concorda com “contexto”.

() Certo () Errado

De acordo com pesquisas realizadas em vários países, inclusive no Brasil, especialistas em recursos humanos identificaram os atributos que um funcionário, ou candidato a emprego, deve ter para **agradar os superiores** e ter sucesso em sua carreira profissional. Excelência na escrita e na **expressão verbal é** obrigatório. Saber se comunicar de forma clara e precisa, tanto na modalidade escrita quanto na falada, faz toda a diferença. **Ser capaz de redigir corretamente relatórios e textos é um atributo valorizado pelos empregadores**. Hoje em dia, saber lidar com os computadores também é um item essencial. Na maioria das empresas, saber usar um processador de textos, acessar a Internet, enviar e receber emails, operar acessórios eletrônicos inteligentes, são pré-requisitos necessários tanto para contratação quanto para permanência no cargo, e, naturalmente, para eventuais promoções.

Alberto Grimm. Internet: <www.mundosimples.com.br> (com adaptações).

206. (CESPE – 2015) Mantém-se a correção gramatical do primeiro período do texto ao se substituir “agradar os superiores” por **agradar aos superiores**.

() Certo () Errado

207. (CESPE – 2015) A forma verbal “é” está no singular porque concorda com “expressão verbal”.

() Certo () Errado

208. (CESPE – 2015) Mantém-se a correção gramatical do texto se o trecho “Ser capaz de redigir corretamente relatórios e textos é um atributo valorizado pelos empregadores” estiver reescrito da seguinte forma: **Redigir corretamente relatórios e textos são atributos valorizados pelos empregadores**.

() Certo () Errado

209. (CESPE – 2015)

Educação prisional

No Brasil, a educação prisional está garantida por lei. Os mais de 500 mil detentos existentes no país têm direito a salas de aula dentro dos presídios e, a cada doze horas de frequência escolar de qualquer nível (fundamental, médio, profissionalizante ou superior), o preso tem um dia de pena remido. Desde 2012, entre os projetos voltados à recuperação e à reinserção social, está a remição de pena por meio da leitura.

O projeto transforma a leitura em uma extensão da produção de trabalho intelectual, que já caracterizava a remição de pena por dias de estudo. Os detentos têm acesso a mais de cem livros comprados pelo governo e, a partir dessa seleção, eles têm de vinte e um a trinta dias para ler um livro e escrever uma resenha que, se adequada aos parâmetros da lei, como circunscrição ao tema e estética, subtraem quatro dias da pena. Ao todo, os detentos podem remir até quarenta e oito dias apenas com as leituras. Essa possibilidade, **no entanto**, ainda é restrita a penitenciárias federais de segurança máxima.

Após um ano de vigência da lei que regulamentou o projeto, dados coletados pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) revelaram os hábitos de leitura nos 22 presídios. Foram feitas 2.272 resenhas, sendo 1.967 aceitas, o que resultou em um total de 7.508 dias remidos. Entre os dez livros mais lidos e resenhados estavam **A Menina que Roubava Livros**, em primeiro lugar, e **O Pequeno Príncipe**, em décimo.

Na visão do coletivo de incentivo cultural **Perifatividade**, o projeto é uma oportunidade de os detentos ampliarem seu universo e perceberem novas dinâmicas de como analisar o mundo, além de ser um incentivo à educação.

Internet: <www.revistaeducacao.uol.com.br> (com adaptações).

A substituição da locução “no entanto” por **conquanto** manteria a relação estabelecida entre a última oração do segundo parágrafo e a que a antecede.

() Certo () Errado

É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos (educação, integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros) adquiridos como cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de liberdade em decorrência dos efeitos de sentença penal refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso, geralmente, não é o que ocorre.

O que **se constata** é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que sua liberdade. Perde sua dignidade, é submetido a humilhação e acaba se sentindo um nada.

Internet: <www.lfg.jusbrasil.com.br> (com adaptações)

210. (CESPE – 2015) A substituição de “se constata” por **é constatado** manteria a correção gramatical e o sentido original do texto.

() Certo () Errado

211. (CESPE – 2015) A correção gramatical do texto seria preservada, caso o trecho “O que se constata”, no início do segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte forma: **O que constata-se**.

() Certo () Errado

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos eram considerados expressões da vontade divina, revelada mediante a imposição de legisladores que dispunham de privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o homem primitivo questionava sua validade e sua aplicabilidade. Escreve H. Summer Maine que algumas experiências societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e espontânea, **instrumentalizada** pela repetição de atos, usos e práticas.

A invenção e a difusão da técnica da escritura, somadas à compilação de costumes tradicionais, proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas. Constatase, **destarte**, que os textos legislados e escritos eram melhores depositários do direito e meios mais eficazes para conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por mais força que tivessem em função de seu constante exercício. Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais. Somente em tempos mais avançados da civilização é que se começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito. Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da moral.

Antônio C. Walker. **O direito nas sociedades primitivas**. In: Antônio C. Walker (Org.) **Fundamentos de história do direito**. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).

212. (CESPE – 2015) Seriam mantidos o sentido e a correção do texto caso o termo “instrumentalizada” fosse empregado no masculino: instrumentalizado.

() Certo () Errado

213. (CESPE – 2015) Sem prejuízo do sentido do texto, o termo “destarte” poderia ser substituído por **contudo** ou **todavia**.

() Certo () Errado

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à natureza moral e racional do ser humano. Suas diretrizes se assentam nos princípios da liberdade pessoal, do individualismo, da tolerância, da dignidade e da crença na vida. Já o aspecto “econômico” refere-se, sobretudo, às condições que abrangem a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou minimização do controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada. Ainda como parte integrante desse referencial, **encontram-se os direitos econômicos**, representados pelo direito de propriedade, o direito de herança, o direito de acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva “político-jurídica” do liberalismo está calcada em princípios básicos como: consentimento individual, representação política, divisão dos poderes e descentralização administrativa, entre outros.

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos compreender melhor as ambiguidades e os limites do liberalismo brasileiro, **porquanto**, desde os primórdios, ele teve de conviver com uma estrutura político-administrativa patrimonialista e com uma dominação econômica escravista das elites agrárias. Emília Viotti da Costa defende que não se deve realçar em demasia a importância das ideias liberais europeias nas convulsões sociais ocorridas no Brasil (Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana etc.) desde fins do século XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter grande alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era de conhecimento limitado entre determinados segmentos revolucionários. O que importa ter em vista é essa distinção entre o liberalismo europeu, como ideologia revolucionária articulada por novos setores emergentes e forjados na luta contra os privilégios da nobreza, e o liberalismo brasileiro, uma versão mais restrita do liberalismo europeu.

Antonio Wolkmer. **História do direito no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 63-4 (com adaptações).

- 214. (CESPE – 2015)** A ideia introduzida pela conjunção “porquanto” poderia ser expressa também por **conquanto**.

() Certo () Errado

- 215. (CESPE – 2015)** Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal “encontram”, em “encontram-se os direitos econômicos” (R.10), poderia ser flexionada no singular: encontra-se os direitos econômicos.

() Certo () Errado

A sustentabilidade entrou, de forma definitiva, na agenda de debates da sociedade. Um exemplo significativo diz respeito à importância que a sustentabilidade corporativa ganhou nos últimos anos. De conceito vago, tornou-se imperativo para o sucesso das empresas, que precisam, cada vez mais, entregar valor, e não apenas mercadorias, à sociedade.

A sustentabilidade, apesar de intangível, sem existência física, é hoje valor essencial, que se converte em ativo e vantagem competitiva no mundo dos negócios. **A sustentabilidade corporativa requer negócios amparados em boas práticas de governança e em benefícios sociais e ambientais**, o que influencia os ganhos econômicos, a competitividade e o sucesso das organizações.

O interesse pela sustentabilidade fortalece-se **na medida em que** a sociedade se dá conta dos limites do modelo de desenvolvimento dependente de recursos não renováveis, no contexto de mudança paulatina dos anseios da sociedade, da busca de segurança energética e de novas possibilidades de produção. Como a população cresce em número e em capacidade de consumo, também aumenta o desejo de que a economia utilize mais recursos de base biológica, recicláveis e renováveis, logo, mais sustentáveis — e essa é a base da bioeconomia.

Maurício Antônio Lopes. **O Brasil na bioeconomia**. In: **Correio Braziliense**. Caderno Política, 14/6/2015, p. 13 (com adaptações).

- 216. (CESPE – 2015)** No trecho “A sustentabilidade (...) ambientais”, para expressar um fato ocorrido em momento anterior ao atual, que foi totalmente terminado, a forma verbal “requer” deveria ser substituída por **requereu**. Nesse caso, mesmo após a alteração do tempo verbal, a referência à pessoa do discurso seria mantida.

() Certo () Errado

- 217. (CESPE – 2015)** Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do texto, a expressão “na medida em que” poderia ser substituída por **à medida que**.

() Certo () Errado

Consta do preâmbulo da Constituição Federal que a justiça é um dos **valores supremos** da sociedade, **tal qual** a harmonia social e a liberdade. Nos demais artigos da Carta Magna, esse termo costuma vir associado à ideia de justiça social. Assim, o primeiro inciso do artigo terceiro da Constituição estabelece que a construção de uma sociedade **que seja justa** é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Ao circunscrever a justiça no espaço da sociedade, o texto constitucional estabelece, **em síntese**, que a promoção da justiça na sociedade é um fim do Estado brasileiro.

Sérgio Luiz Junkes. **A justiça social como norma constitucional. Resenha eleitoral – Nova série**, v. 12, nº 1, jan.-jun./2005. Internet: <www.tre-sc.jus.br> (com adaptações).

- 218. (CESPE – 2015)** À semelhança do que ocorre com a expressão “em síntese”, o trecho “que seja justa” constitui uma expressão explicativa, razão por que também poderia ser isolado por um par de vírgulas, sem que isso acarretasse prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do texto.

() Certo () Errado

- 219. (CESPE – 2015)** Sem prejuízo para a correção gramatical, a expressão “tal qual” poderia ser flexionada no plural, para concordar com “valores supremos”.

() Certo () Errado

- 220. (CESPE – 2015)**

Apesar de motivar uma revolução econômica sem precedentes na história mundial, a instalação das primeiras máquinas a vapor nas fábricas inglesas no início do século XIX gerou polêmica. Revoltados contra a mecanização, que **diminuiria** empregos e pioraria as condições de trabalho, movimentos organizados de trabalhadores ingleses calcularam que o melhor a fazer era destruir as máquinas das indústrias.

Mais de um século depois, analistas de uma empresa de consultoria inglesa relacionaram a expansão tecnológica com a criação de postos de trabalho. Dessa relação, concluíram que, na realidade, o desenvolvimento de recursos para dinamizar a produção não só melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores e expandiu a economia, como também criou mais ofertas de emprego.

A partir de dados coletados com base em censos do Reino Unido, os pesquisadores verificaram diminuição de empregos que envolviam grande esforço, como trabalho em minas de carvão e agricultura, e crescimento nas profissões ligadas a serviços e conhecimento, como magistério e medicina.

“Historicamente, a tecnologia destrói empregos em um momento para reconstruí-los em uma segunda etapa, mas esse não é um processo rápido nem simpático”, afirma um dos pesquisadores.

Tecnologia gera emprego. Revista Galileu, out./2015 (com adaptações).

Seriam mantidas a correção gramatical e as relações de sentido do texto caso a forma verbal “diminuiria” fosse substituída por **poderia diminuir**.

() Certo () Errado

Com a construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, a segurança do tráfego de dados importantes no país **poderá** aumentar, uma vez que eles passarão a ser criptografados. Segundo o presidente da TELEBRAS, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a **proteção às redes** que transmitem informações sensíveis do governo federal. Por isso a TELEBRAS vai “trabalhar com algoritmos e criptografia próprios, desenvolvidos pelo governo, de maneira que os dados sensíveis **que vão transitar** no nosso satélite serão praticamente invioláveis”.

A expansão da Internet de banda larga popular em mais de dois mil municípios brasileiros que ainda não são atendidos por via terrestre é mais um dos objetivos da construção do novo satélite. Outra área importante a ser atendida é a militar, **que atualmente usa satélites estrangeiros** para realizar suas operações.

Para o presidente da TELEBRAS, o fato de o país não ter um satélite próprio faz que o governo não tenha controle do equipamento. Ele considera “recorde” o tempo desde o início da concepção do projeto, em 2011, até hoje.

Internet: <www.exame.abril.com.br> (com adaptações).

- 221. (CESPE – 2015)** O elemento ‘que’, em ‘que vão transitar’ e em “que atualmente usa satélites estrangeiros”, introduz uma oração de natureza restritiva e uma de caráter explicativo, respectivamente.

() Certo () Errado

- 222. (CESPE – 2015)** Haveria prejuízo da correção e da coerência do texto caso, no primeiro parágrafo, as formas verbais “poderá” e “será” fossem substituídas por **pode** e **é**, respectivamente.

() Certo () Errado

- 223. (CESPE – 2015)** O sinal indicativo de crase em “proteção às redes” justifica-se pela contração da preposição **a**, exigida pelo substantivo “proteção”, com o artigo definido feminino **as**, que determina o vocábulo “redes”.

() Certo () Errado

- 224. (CESPE – 2015)**

Exercer a cidadania é muito mais que um direito, é um dever, uma obrigação.

Você como cidadão é parte legítima para, de acordo com a lei, **informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) os atos ilegítimos**, ilegais e antieconômicos eventualmente praticados pelos agentes públicos.

A garantia desse preceito advém da própria Constituição do estado do Rio Grande do Norte, em seu artigo 55, § 3.º, que estabelece que qualquer cidadão, partido político ou entidade organizada da sociedade pode apresentar, ao TCE/RN denúncia sobre irregularidades ou ilegalidades praticadas no âmbito das administrações estadual e municipal.

Exercício da cidadania. Internet: <www.tce.rn.gov.br> (com adaptações).

Mantém-se a correção gramatical do texto se o trecho “informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) os atos ilegítimos” for reescrito da seguinte forma: informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) sobre os atos ilegítimos.

() Certo () Errado

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Copa 2014 (CAFCOPA) constatou indícios de superfaturamento em contratos relativos a consultorias técnicas para modelagem do projeto de parceria público-privada usada para construir uma das arenas da Copa 2014.

Após análise das faturas de um dos contratos, constatou-se que os consultores **apresentaram** regime de trabalho **incompatível com a realidade**. Sete dos 11 contratados **alegadamente trabalharam** 77,2 horas por dia no período entre 16 de setembro e sete de outubro de 2010. Os

outros quatro **supostamente** trabalharam 38,6 horas por dia. Tendo em vista que um dia só tem 24 horas, identificou-se a ocorrência de superfaturamento no valor de R\$ 2.383.248. “É **óbvio que tais volumes de horas trabalhadas jamais existiram**. Diante de tal situação, sabendo-se que o dia possui somente 24 horas, resta incontestado o superfaturamento praticado nesta primeira fatura de serviços”, aponta o relatório da CAFCOPA.

Existem outros indícios fortes que apontam para essa irregularidade, pois não há nos autos qualquer folha de ponto ou documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços por parte dos consultores.

Internet: <www.jornaldehoje.com.br> (com adaptações).

- 225. (CESPE – 2015)** O termo “com a realidade” e a oração ‘que tais volumes de horas trabalhadas jamais existiram’ desempenham a função de complemento dos adjetivos “incompatível” e ‘óbvio’, respectivamente.

() Certo () Errado

- 226. (CESPE – 2015)** O uso dos advérbios “alegadamente” e “supostamente” concorre para a argumentação apresentada no texto de que houve irregularidades em um dos contratos, especificamente no que se refere à descrição do volume de horas trabalhadas pelos consultores.

() Certo () Errado

- 227. (CESPE – 2015)** A oração “que os consultores apresentaram regime de trabalho incompatível com a realidade”, no primeiro período do segundo parágrafo, funciona como complemento da forma verbal “constatou-se”.

() Certo () Errado

- 228. (CESPE – 2015)** As formas verbais “apresentaram”, “trabalharam” e “Existem” aparecem flexionadas no plural pelo mesmo motivo: concordância com sujeito composto plural.

() Certo () Errado

Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica assistem a situações de violência extrema, marcadas pelo abuso das relações de afeto e parentesco, pela deslealdade nas relações íntimas de afeto e confiança. A violência doméstica exclui e segrega os integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes consideradas responsáveis pelas agressões que sofrem. É a mulher agredida quem “gosta de apanhar”, é a criança espancada quem “provoca” os pais. Obviamente os membros da família ficam apavorados diante da possibilidade da agressão e da exclusão e temem pela própria vida quando dependem da família para sobreviver emocional ou materialmente. Assim, todos são atingidos pela agressão a um deles dirigida.

Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação regular e abrigo, quanto comissiva, pela prática de atos que violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima, agressões físicas ou verbais. Esses atos são capazes de gerar sentimento de insegurança nos membros da família. No âmbito doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar e subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. A maior parte dos ataques tem motivos banais, como o espancamento de mulheres que se recusam a preparar o almoço ou a esquentar a comida dos companheiros, ou, como no caso das crianças, o choro excessivo.

O processo judicial restaura a verdade dos fatos. O agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como tal. A vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e exigir a reparação devida.

Muitas vezes não se persegue o encarceramento do agressor, mas apenas a responsabilização pelos atos, de natureza cível ou criminal. O juiz observa as partes com os olhos da lei, da equidade, da justiça. A justiça analisa tais casos dia após dia, noite após noite, e os diversos agentes envolvidos no amparo e proteção às vítimas desenvolvem sensibilidade especial para o tema. E, movidos pela empatia com os mais fracos nas relações sociais e familiares, buscam ajudar a restabelecer a linguagem de respeito entre os membros da comunidade familiar, propiciando o resgate dos sentimentos **que a mantêm coesa e saudável**.

Theresa Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. **Paz em casa**. In: **Correio Braziliense**, 26/2/2015 (com adaptações).

229. (CESPE – 2015) O “que” é um elemento expletivo, empregado apenas para dar realce a “Os juízes”.
() Certo () Errado
230. (CESPE – 2015) Em “que a mantêm coesa e saudável”, o deslocamento do pronome “a” para logo após a forma verbal “mantêm” prejudicaria a correção gramatical do período.
() Certo () Errado
231. (CESPE – 2015) Em “Importa destacar”, a oração “destacar” exerce função de sujeito.
() Certo () Errado

Ouro em FIOS

A natureza é capaz **de produzir materiais preciosos**, como o ouro e o cobre — condutor **de ENERGIA ELÉTRICA**.

O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça sua parte aqui no TJDF:

- Desligue as luzes nos ambientes onde é **possível usar a iluminação natural**.
 - Feche as janelas ao ligar o ar-condicionado.
 - Sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do ambiente.
 - Utilize o computador no modo espera.
- Fique ligado! Evite desperdícios.
Energia elétrica.
A natureza cobra o preço do desperdício.

Internet: <www.tjdf.jus.br> (com adaptações).

232. (CESPE – 2015) A oração “usar a iluminação natural” exerce a função de complemento do adjetivo “possível”.
() Certo () Errado
233. (CESPE – 2015) A oração “de produzir materiais preciosos” e o termo “de ENERGIA ELÉTRICA” desempenham a mesma função sintática no período.
() Certo () Errado
234. (CESPE – 2016)

Saúde: direito de todos e dever do Estado. É assim que a Constituição Federal de 1988 inicia a sua seção sobre o tema. Uma vez que muitas ações ou omissões vão de encontro a essa previsão, cotidianamente é possível observar graves desrespeitos à Carta Magna. A Defensoria

Pública, importante instituição garantida por lei assim como a saúde, busca sanar o problema por meio da via judicial quando a mediação não produz resultados. Recentemente, a Defensoria Pública em Foz do Iguaçu, por exemplo, obteve três decisões liminares garantindo o direito à saúde a três pessoas por ela assistidas. Em todos os casos, a Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do **serviço público de saúde na localidade**.

Em um dos casos, **atendeu** uma gestante com histórico de abortos decorrentes de doença trombofílica e que necessitava de uma medicação diária de alto custo. A medicação, única opção na manutenção da gestação, havia sido negada pelo município e pelo estado, o que colocava a gestante em sério risco de sofrer mais um aborto.

Em mais uma intervenção judiciária do defensor público, foi deferida liminar em favor da assistida, tendo o estado e o município sido obrigados a fornecer o medicamento necessário durante toda a sua gestação e enquanto houver prescrição médica, sob pena de multa diária.

Internet: <www.defensoriapublica.pr.gov.br> (com adaptações).

O sujeito da forma verbal “atendeu”, que está elíptico, refere-se a “serviço público de saúde na localidade”.

() Certo () Errado

Maria Silva é moradora do Assentamento Noroeste, onde moram cerca de cem pessoas cuja principal forma de renda é o trabalho com reciclagem. Ela é uma das líderes que lutam pelos direitos daquela comunidade. Vinda do estado do Ceará, Maria chegou a Brasília em 2002 e conheceu o trabalho da Defensoria Pública por meio do projeto Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, tendo seu primeiro contato com a defensoria ocorrido quando ela precisou de novos documentos para substituir os que haviam sido perdidos no período em que esteve nas ruas.

O objetivo do referido projeto é o de ir até a população que normalmente não tem acesso à Defensoria Pública. “Nós chegamos de forma humanizada até essas pessoas em situação de rua. Com esse trabalho nós estamos garantindo seu acesso à justiça e aos direitos para que consigam **se beneficiar** de outras políticas públicas”, explica a coordenadora do Departamento de Atividade Psicossocial.

A mais recente visita de participantes de outro projeto, o Atenção à População de Rua do Assentamento Noroeste, levou respostas às demandas solicitadas pelos moradores. O foco foram soluções e retornos de casos como o de um morador que tem problemas com a justiça e que está sendo assistido por um defensor público e o de uma senhora que estava internada em um hospital público e conseguiu uma cirurgia por meio dos serviços da defensoria.

As visitas acontecem mensalmente, sendo a maior demanda a solicitação de registro civil. “As certidões de nascimento figuram entre as demandas porque essas pessoas não as conseguiram por outros serviços, e a defensoria teve que intervir. Nós entramos para solucionar problemas: vamos até as ruas para informar sobre o trabalho da defensoria, **para que seus direitos sejam garantidos**”, afirma a coordenadora.

Internet: <www.defensoria.df.gov.br> (com adaptações).

235. (CESPE – 2016) Seria mantida a correção gramatical do período caso a partícula “se”, em “se beneficiar”, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal “beneficiar” — escrevendo-se **beneficiar-se**.

() Certo () Errado

236. (CESPE – 2016) Seria mantida a correção do texto caso o trecho ‘para que seus direitos sejam garantidos’ fosse reescrito da seguinte forma: **visando à garantia de seus direitos.**

() Certo () Errado

237. (CESPE – 2016)



Quino. Toda Mafalda, 2003, p. 349, tira 2.

No terceiro quadrinho, o pensamento de Mafalda é introduzido por uma oração adversativa, que apresenta ideia que contrasta com as ideias veiculadas nos quadrinhos anteriores.

() Certo () Errado

238. (CESPE – 2016)

Luís Fernando Veríssimo diz que o cronista é como uma galinha, bota seu ovo regularmente. Carlos Eduardo Novaes diz que crônicas são como laranjas, podem ser doces ou azedas e podem ser consumidas em gomos ou pedaços, na poltrona de casa ou espremidas na sala de aula.

Já andei dizendo que o cronista é um estilista. Não confundam, por enquanto, com estilista. Estilista era o santo que ficava anos e anos em cima de uma coluna, no deserto, meditando

e pregando. São Simeão passou trinta anos assim, exposto ao sol e **à chuva**. Claro que, de tanto purificar seu estilo diariamente, o cronista estilista acaba virando um estilista.

O cronista é isso: fica pregando lá em cima de sua coluna no jornal. Por isso, há uma certa confusão entre colunista e cronista, assim como há outra confusão entre articulista e cronista. O articulista escreve textos expositivos e defende temas e ideias. O cronista é o mais livre dos redatores de um jornal. Ele pode ser subjetivo. Pode (e deve) falar na primeira pessoa sem envergonhar-se.

O cronista é crônico, ligado ao tempo, deve estar encharcado, doente de seu tempo e ao mesmo tempo pairar acima dele.

Affonso Romano de Sant'Anna. **O que é um cronista?** In: **O Globo**. 12/6/1988 (com adaptações).

O emprego do acento indicativo de crase em “à chuva” é exigido pela regência da forma verbal “exposto” e pela presença do artigo definido feminino que especifica o substantivo “chuva”.

() Certo () Errado

Naquele novo **apartamento** da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez **teria** um escritório para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante **onde caberiam** todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D'Ávila com Barão da Torre.

O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era 10 quase em frente ao prédio onde morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na numeração.

- Visconde de Pirajá, 127 – respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
- Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
- Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
- A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.

Ferreira Gullar. **A estante**. In: **A estranha vida banal**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989 (com adaptações).

239. (CESPE – 2016) A forma verbal “teria” está flexionada na terceira pessoa do singular, para concordar com “apartamento”, núcleo do sujeito da oração em que ocorre.

() Certo () Errado

240. (CESPE – 2016) Seria mantida a correção do texto caso o trecho “onde caberiam” fosse substituído por **que caberia**.

() Certo () Errado

MORFOSSINTAXE

Ninguém sabia, nem pretendia saber, por que ou como Lanebbia e seus associados se interessavam por um bando de maníacos como nós, gente estranha, supostamente inteligente, que passava horas lendo ou discutindo inutilidades. Gente, dizia-se, que brilharia no corpo docente de qualquer universidade; especialistas **que qualquer editora contrataria por somas astronômicas** (certos astros não são muito grandes). Era um enigma também para nós; mas, lamentações à parte, sabíamos de nossa incompetência, também astronômica (alguns astros são bastante grandes), para lidar com contratos, chefes, prazos e, sobretudo, reivindicações salariais. Tínhamos, além disso, algumas doenças comuns a todo o grupo, ou quase todo: a bibliomania mais crônica que se possa imaginar, uma paixão neurótico-delinquencial por textos antigos, que nos levava frequentemente a visitas subservientes a párocos, conventos, igrejas e colégios. **Procurávamos** criar relacionamentos que facilitassem o acesso a qualquer velharia escrita. Que poderia estar esperando por nós, por que não?, desde séculos, ou décadas. **Conhecíamos** armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliotecas, batistérios ou cenáculos, bem **melhor do que** seus proprietários ou curadores. Tínhamos achado preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam. Descobrir esses esconderijos era uma espécie de hobby nosso nos fins de semana, quando saíamos atrás de boa comida, bons vinhos e velhos escritos.

Isaias Pessotti. **Aqueles cães malditos de Arquelau**. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, p. 11 (com adaptações).

241. (CESPE - 2014) Seria mantida a correção gramatical do texto caso a expressão “melhor do que”, em destaque no texto, fosse substituída por **melhor que**.
- ☐ Certo ☐ Errado
242. (CESPE - 2014) O emprego de formas verbais no pretérito imperfeito, como, por exemplo, “Procurávamos” e “Conhecíamos”, em destaque no texto, está associado à ideia de habitualidade, continuidade ou duração.
- ☐ Certo ☐ Errado
243. (CESPE - 2014) Nos trechos “que qualquer editora contrataria por somas astronômicas” e “que muitos colecionadores cobiçariam”, em destaque no texto, o vocábulo “que” introduz orações adjetivas restritivas, nas quais exerce a função de complemento verbal.
- ☐ Certo ☐ Errado

Esta é uma pergunta que supõe polos opostos. Qual o valor supremo a ser realizado pelo ensino?

A prioridade concedida à informação percorre caminhos diferentes do projeto de formar o cidadão consciente, o espírito crítico, o ser humano solidário?

Até certo ponto sim. Entupir a cabeça do aluno (penso no jovem que se prepara para um vestibular) com dados, nomes, números e esquemas, o que significa em termos de formar uma pessoa justa, verdadeira, compassiva, democrática? A aspiração de Montaigne continua viva, mais do que nunca: a criança não deve ser um vaso que se encha, mas uma vela que se acenda.

Para não descambar no puro ceticismo, lembro que o exercício constante das ciências físico-matemáticas, das ciências biológicas e da pesquisa histórica pode contribuir para a formação de hábitos de atenção e rigor que, provavelmente, irão propiciar o respeito à verdade, o que é sempre um progresso moral. Digo “provavelmente” porque os numerosos exemplos de transgressão da ética científica, movidos por interesses e paixões, não permitem expressões de otimismo exagerado.

Permanece inquietante a questão de formar a criança e o jovem **para valores que ainda constituem o ideal do nosso tão sofrido bípede implume**. O malogro da educação liberal-capitalista nos aflige como, em outro contexto, nos teria afligido um projeto de educação totalitária.

Esta impõe, mediante a violência do Estado, a passividade inerme do cidadão, **ao qual** só resta obedecer aos ditames do partido dominante. Conhecemos o que foi a barbárie nazifascista, a barbárie stalinista, a barbárie maoísta. De outra natureza é a barbárie que vivemos no aqui-e-agora do consumismo irresponsável, dos lobbies farmacêuticos, do desrespeito ao ambiente, das violações dos direitos humanos fundamentais, da imprensa facciosa e venal, dos partidos de aluguel, da intolerância ideológica dos grupelhos, da arrogância dos formadores de opinião espalhados pela mídia e pelas universidades.

Um plano oficial de educação pouco poderia fazer **para alterar esse iminente risco de desintegração que afeta a sociedade civil**, atingindo classes e estamentos diversos; mas que ao menos se faça esse pouco!

Alfredo Bosi. **A valorização dos docentes é a única forma de construir uma escola eficiente. Chega de proletários do giz.** In: **Carta Capital**. Ano XIX, n.º 781, p. 29 (com adaptações).

- 244. (CESPE - 2014)** A preposição “para”, tanto em “para valores que ainda constituem o ideal do nosso tão sofrido bípede implume” quanto em “para alterar esse iminente risco de desintegração que afeta a sociedade civil”, introduz orações que exprimem finalidade.

() Certo () Errado

- 245. (CESPE - 2014)** Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a preposição “a”, em “ao qual”, em destaque no texto, poderia ser suprimida.

() Certo () Errado

- 246. (CESPE - 2014)**

A expectativa é de que o funcionamento regular dessas estruturas possa gerar subsídios para a melhoria de processos de trabalho nas operadoras, **em especial** no que diz respeito ao relacionamento com o público e à racionalização do fluxo de demandas encaminhadas à ANS.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir “em especial” por especialmente.

() Certo () Errado

- 247. (CESPE - 2013)**

Há evidências de que a oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de planos de saúde traz efeito positivo aos beneficiários: todas as normas da ANS primam pela pesquisa baseada em evidências científicas nacionais e internacionais e buscam a qualidade da saúde oferecida aos beneficiários dos planos de saúde, bem como o equilíbrio do setor.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

A forma verbal “traz” está no singular porque concorda com o núcleo de seu sujeito: “a oferta”.

() Certo () Errado

- 248. (CESPE - 2013)**

A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de se certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a ampliarem o

credenciamento de prestadores e a melhorarem o seu relacionamento com o cliente. Para isso, a participação dos consumidores é de fundamental importância.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

Mantêm-se a correção gramatical do período e suas informações originais ao se substituir o termo “pois” por qualquer um dos seguintes: já que, uma vez que, porquanto.

() Certo () Errado

A avaliação das operadoras de planos de saúde em relação às garantias de atendimento, previstas na RN 259, **é realizada** de acordo com dois critérios: comparativo, cotejando-as entre si, dentro do mesmo segmento e porte; e avaliatório, considerando evolutivamente seus próprios resultados.

Os planos de saúde recebem notas de zero a quatro: zero significa que o serviço atendeu às normas, e quatro é a pior avaliação possível do serviço. Os planos com pior avaliação — durante dois períodos consecutivos — estão sujeitos à suspensão temporária da comercialização. Quando isso ocorre, os clientes **que já haviam contratado o serviço** continuam no direito de usá-lo, mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários nesses planos.

Internet: <www.ans.gov.br>.

249. (CESPE - 2013) O segmento “que já haviam contratado o serviço” tem natureza restritiva.

() Certo () Errado

250. (CESPE - 2013) Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir “é realizada” por **realiza-se**.

() Certo () Errado

251. (CESPE - 2013)

Do ponto de vista global, notou-se que a quebra da ordem foi provocada em situações diversas e ora tornou mais graves as distorções do direito, ora espalhou a insegurança coletivamente.

Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

A partícula “se” é empregada para indeterminar o sujeito.

() Certo () Errado

252. (CESPE - 2013)

Quando **o homem moderno**, particularmente o habitante da cidade, deixa a luz natural do dia ou a luz artificial da noite e entra no cinema, opera-se em sua consciência uma mudança psicológica crucial. Do ponto de vista subjetivo, na maioria dos casos, ele vai ao cinema em busca de distração, entretenimento, talvez até instrução, por um bom par de horas.

Pouco lhe **importam** as condições técnicas e socioeconômicas das indústrias que, em primeira instância, lhe possibilitam assistir aos filmes; na verdade, esse tipo de preocupação nem lhe passa pela cabeça.

Hugo Mauerhofer. **A psicologia da experiência cinematográfica**. In: Ismail Xavier. A experiência do cinema. RJ: Graal, 1983, p. 375-6 (com adaptações).

A forma verbal “importam” foi empregada no plural por concordar com “o homem moderno”, expressão de sentido coletivo a que se refere o sujeito da oração em que essa forma verbal ocorre.

() Certo () Errado

253. (CESPE - 2013)

Um dos principais aspectos desse ato corriqueiro, que se chama situação cinema, é o isolamento mais completo possível do mundo exterior e de suas fontes de perturbação visual e auditiva. O cinema ideal seria aquele **onde** não houvesse absolutamente nenhum ponto de luz (tais como letreiros luminosos de emergência e saída etc.) fora da própria tela e onde, fora a trilha sonora do filme, não pudessem penetrar nem mesmo os mínimos ruídos.

Hugo Mauerhofer. A psicologia da experiência cinematográfica. In: Ismail Xavier. A experiência do cinema. RJ: Graal, p. 375-6 (com adaptações).

A substituição do vocábulo “onde” por **em que** manteria a correção gramatical e o sentido original do texto.

() Certo () Errado

254. (CESPE - 2013)

Caso alguém pergunte, em um futuro distante, qual **terá sido** o meio de expressão de maior impacto da era moderna, a resposta será quase unânime: o cinematógrafo.

Inventado em 1895 pelos irmãos Lumière para fins científicos, o cinema revelou-se peça fundamental do imaginário coletivo do século XX, seja como fonte de entretenimento, seja como fonte de divulgação cultural de todos os povos do globo.

História do cinema brasileiro. Internet: <<http://dc.itamaraty.gov.br/>> (com adaptações).

A substituição da forma verbal “terá sido” por **foi** não prejudicaria a correção gramatical nem a coerência do texto.

() Certo () Errado

255. (CESPE - 2013)

Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes Culturais. **Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas manifestações de cunho artístico.** O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos do Estado brasileiro e as entidades culturais.

Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).

No período “Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas manifestações de cunho artístico”, duas orações expressam finalidades das “Redes Culturais”.

() Certo () Errado

Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. **Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são**, defendendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendendo-me com São João e Diderot.

Machado de Assis. Obra completa. Vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 236. (com adaptações).

256. (CESPE - 2014) No trecho “Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil” a vírgula separa orações coordenadas.

() Certo () Errado

257. (CESPE - 2014) A palavra “que”, em todas as ocorrências no trecho “Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são”, pertence a uma mesma classe gramatical.

() Certo () Errado

258. (CESPE - 2014)

Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Esses dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. **Já nas sociedades rudimentares manifestam-se eles**, segundo sua predominância, na distinção fundamental entre os povos caçadores ou coletores e os povos lavradores. Para uns, o objeto final, a mira de todo esforço, o ponto de chegada, assume relevância tão capital, que chega a dispensar, por secundários, quase supérfluos, todos os processos intermediários. Seu ideal será colher o fruto sem plantar a árvore. Esse tipo humano ignora as fronteiras. No mundo, tudo se apresenta a ele em generosa amplitude e, onde quer que se erija um obstáculo a seus propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Nos trechos “Já nas sociedades rudimentares manifestam-se eles” e “No mundo tudo se apresenta a ele”, os pronomes “eles” e “ele” exercem a função sintática de complemento verbal.

() Certo () Errado

Hoje, o petróleo e o carvão são responsáveis pela maior parte da geração de energia no mundo e há poucas perspectivas de mudanças da matriz energética mundial, em um futuro próximo.

Sabe-se **que** o processo de combustão de combustíveis fósseis atualmente empregado é bastante ineficiente e é perdida boa parte da energia gerada.

Relativamente ao petróleo, enquanto uma revolução tecnológica na área de energia não chega, busca-se conhecer melhor essa matéria-prima e trabalha-se para torná-la mais eficiente.

No fim do século XIX, o aumento da procura do petróleo decorreu principalmente da necessidade de querosene para iluminação em substituição ao óleo de baleia, que se tornava cada vez mais caro. Produtos como a gasolina ou o diesel eram simplesmente descartados.

Na época, o querosene de qualidade era aquele que não incorporava frações correspondentes a gasolina, pois haveria probabilidade de explosão, ou a diesel, que geraria uma chama fuliginosa. A título de curiosidade, a cor azul preponderante em companhias de petróleo derivou da cor das latas de querosene que não explodiam, como representação de seu selo de qualidade.

No futuro, talvez daqui a 50 ou 100 anos, olhando para trás, perceba-se o desperdício da queima dessa matéria-prima tão rica!

Cláudio Augusto Oller Nascimento e Lincoln Fernando Lautenschlager Moro. Petróleo: energia do presente, matéria-prima do futuro? In: Revista USP, n° 89, 2011, p. 90-7 (com adaptações).

259. (CESPE - 2013) As expressões (em destaque no texto) “Hoje”, “No fim do século XIX”, “Na época” e “No futuro” estabelecem, no texto, encadeamento de ideias de temporalidade.

() Certo () Errado

260. (CESPE - 2013) A oração introduzida pelo elemento “que”, no segundo período do texto, funciona como sujeito da oração que inicia o período.

() Certo () Errado

O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal **onde** foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país? Torcer pela justiça, sim: as evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados, muito antes do encerramento das investigações. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal, **de onde** ninguém podia pressionar os jurados. Bastava fazer abaixo-assinados via Internet pela condenação do pai e da madrasta da vítima. O que foram fazer lá, ao vivo? Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos. Torceram também para que a versão **que inculpou o pai e a madrasta** fosse verdadeira.

O relativo alívio que se sente ao saber que um assassinato se explica a partir do círculo de relações pessoais da vítima talvez tenha duas explicações. Primeiro, a fantasia de que em nossas famílias isso nunca há de acontecer. Em geral temos mais controle sobre nossas

relações íntimas que sobre o acaso dos maus encontros que podem nos vitimar em uma cidade grande. Segundo, porque o crime familiar permite o lenitivo da construção de uma narrativa. Se toda morte violenta, ou súbita, nos deixa frente a frente com o real traumático, busca-se a possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa, **ainda que terrível**, capaz de produzir sentido para o que não tem tamanho nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não faz sentido.

Maria Rita Khel. A morte do sentido. Internet: <www.mariaritakehl.psc.br> (com adaptações).

261. (CESPE - 2013) A substituição da expressão “ainda que terrível”, em destaque no texto, por **senão que terrível** preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto.

() Certo () Errado

262. (CESPE - 2013) O emprego dos elementos destacados “onde” e “de onde”, no texto, é próprio da linguagem oral informal, razão por que devem ser substituídos, respectivamente, por **no qual** e **da qual**, em textos que requerem o emprego da norma padrão escrita.

() Certo () Errado

263. (CESPE - 2013) Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto, a oração “que inculpou o pai e a madrasta” poderia ser isolada por vírgulas, sendo a opção pelo emprego desse sinal de pontuação uma questão de estilo apenas.

() Certo () Errado

264. (CESPE - 2012)

A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda por influência de Rui Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da União, inscrevendo-o em seu Art. 89.

O segmento “a primeira republicana” está entre vírgulas por ser um vocativo.

() Certo () Errado

265. (CESPE - 2012)

As discussões, no Brasil, sobre a criação de um tribunal de contas **durariam** quase um século, polarizadas entre os que defendiam sua necessidade — para quem as contas públicas deviam ser examinadas por um órgão independente — e os que a combatiam, por entenderem que as contas públicas podiam continuar sendo controladas por aqueles que as realizavam.

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir “durariam” por **duraram**.

() Certo () Errado

266. (CESPE - 2012)

Governar de modo inovador exige, **invariavelmente**, **repensar** o modelo secular de governança pública em todas as suas dimensões: política, econômica, social e tecnológica. Com a evolução sociotécnica, fortemente alavancada pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, as mudanças na governança pública implicam mudanças na base tecnológica que sustenta a burocracia, nas estruturas do aparelho de Estado e em seus modelos de gestão.

Não haveria prejuízo do sentido original do texto caso o termo “invariavelmente” fosse deslocado, com as vírgulas que o isolam, para imediatamente depois de “repensar”.

() Certo () Errado

267. (CESPE - 2013)

A experiência de governança pública tem mostrado que os sistemas democráticos de governo se fortalecem à medida que os governos eleitos assumem a liderança de processos de **mudanças** que buscam o atendimento das demandas de sociedades cada vez mais complexas e alcançam resultados positivos perceptíveis pela população.

A inserção de vírgula logo após a palavra “mudanças” traria prejuízo à coerência do texto.

() Certo () Errado

268. (CESPE - 2013)

Nesse cenário, fez-se necessário repensar o modelo de administração da máquina pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em vigor desde maio de 2000, estabelece, entre outras exigências, o equilíbrio das contas governamentais, que possibilita ao Estado assumir o compromisso de investir na melhoria da sua capacidade de execução e, assim, prestar serviços adequados e implementar políticas públicas eficazes e eficientes, garantindo, ao mesmo tempo, transparência na execução de programas governamentais e acesso desimpedido às informações solicitadas pelo cidadão.

Por dentro do Brasil. Modernização da gestão pública. Internet: <<http://www.brasil.gov.br>> (com adaptações).

O período que inicia o texto poderia ser corretamente reescrito, sem prejuízo das informações originais, da seguinte forma: Devido ao cenário, fez necessário repensar-se o modelo administrativo da máquina pública.

() Certo () Errado

269. (CESPE - 2013)

Se cumprido integralmente, o novo PNE pode universalizar a educação básica para crianças e jovens de quatro a dezessete anos de idade e alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade (mais 17 milhões de jovens e adultos).

Internet: <<http://revistaescola.abril.com.br>> (com adaptações).

A oração “Se cumprido integralmente” introduz uma condição para que seja possível, com o PNE, a universalização da educação básica.

() Certo () Errado

270. (CESPE - 2012)

Não é a primeira vez que o governo federal tenta formular um guia para as políticas públicas em educação. A primeira bússola sugerida foi **a versão anterior do PNE**, referente ao período 2001-2010, **que apresentava 295 metas e um diagnóstico complexo do setor**. Não deu certo por várias razões.

Internet: <<http://revistaescola.abril.com.br>> (com adaptações).

O referente do sujeito da oração “que apresentava 295 metas e um diagnóstico complexo do setor” é “a versão anterior do PNE”.

() Certo () Errado

271. (CESPE - 2012)

O ministro da Educação já se manifestou dizendo que o novo investimento será “uma tarefa política difícil de ser executada”. Por meio de nota, o ministro afirmou que a medida implicaria dobrar os recursos para a educação nos orçamentos das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal.

“Equivale a colocar um Ministério da Educação dentro do Ministério da Educação, ou seja, tirar R\$ 85 bilhões de outros ministérios para a educação”, disse.

Internet: <<http://veja.abril.com.br>> (com adaptações).

O referente do sujeito da oração expressa pela forma verbal “disse” é “O ministro”, termo que poderia ser inserido após a referida forma verbal para tornar explícito o sujeito da oração.

() Certo () Errado

272. (CESPE - 2012)

Ele estabelece vinte metas educacionais, que passam por todos os níveis de ensino, da creche à pós-graduação, incluindo-se objetivos como a **erradicação do analfabetismo e a oferta do ensino** em tempo integral em, pelo menos, 50% das escolas públicas.

Internet: <<http://veja.abril.com.br>> (com adaptações).

O trecho “do analfabetismo e a oferta do ensino” complementa o sentido de “erradicação”.

() Certo () Errado

273. (CESPE - 2012)

O País ainda é um dos mais desiguais do mundo, mas a desigualdade diminuiu desde o controle da inflação, em 1994.

A maior alta nos rendimentos do trabalho (29,2%) foi registrada entre os 10% mais pobres, salvo na região Norte. Na média, mais de cinco milhões de pessoas saíram da faixa de pobreza.

O Estado de S. Paulo, Editorial, 25/9/2012 (com adaptações).

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir a forma verbal “diminui” por **vem diminuindo**.

() Certo () Errado

O poder público, por sua vez, precisa **mostrar-se** capaz de motivar todos os agentes envolvidos na área de ensino a se integrarem nesse processo e, ao mesmo tempo, de colocar em prática **sugestões consideradas procedentes**. Como ficou claro a partir da origem do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por exemplo, é importante aguardar um tempo considerável até que as resistências desapareçam ou, pelo menos, se **atenuem**.

O pior dos cenários é simplesmente rechaçar a ideia de qualquer avaliação no setor educacional. O poder público terá melhores condições de reduzir objeções **se conseguir passar a ideia** de que as imperfeições apontadas deixarão de constituir entraves para avanços no ensino.

Zero Hora, Editorial, RS, 25/9/2012 (com adaptações).

274. (CESPE - 2012) Em “se conseguir passar a ideia” o “se” confere à oração a noção de condição.

() Certo () Errado

275. (CESPE - 2012) A forma verbal “atenuem” está no plural porque concorda com o antecedente “sugestões consideradas procedentes”.

() Certo () Errado

276. (CESPE - 2012) Em “mostrar-se”, o pronome “se” indica que o sujeito é indeterminado.

() Certo () Errado

A vida do Brasil colonial era regida pelas Ordenações Filipinas, um código legal que se aplicava a Portugal e seus territórios ultramarinos. Com todas as letras, as Ordenações Filipinas asseguravam ao marido o direito de matar a mulher caso a apanhasse em adultério. Também podia matá-la por meramente suspeitar de traição. Prevvia-se um único caso de punição: sendo o marido traído um “peão” e o amante de sua mulher uma “pessoa de maior qualidade”, o assassino **poderia** ser condenado a três anos de desterro na África.

No Brasil República, as leis continuaram reproduzindo a ideia de que o homem era superior à mulher. O Código Civil de 1916 dava às mulheres casadas o status de “incapazes”. Elas só podiam assinar contratos ou trabalhar fora de casa se tivessem a autorização expressa do marido.

Ricardo Westin e Cintia Sasse. Dormindo com o inimigo. In: Jornal do Senado. Brasília, 4/jul./2013, p. 4-5. Internet: <www.senado.gov.br> (com adaptações).

277. (CESPE - 2014) O emprego do futuro do pretérito em “poderia”, no final do primeiro parágrafo, indica que a situação apresentada na oração é não factual, ou seja, é hipotética.

() Certo () Errado

278. (CESPE - 2014) No primeiro período do segundo parágrafo, sobrepõem-se duas informações: a de que, mesmo no Brasil República, as leis traduziram a visão machista de superioridade masculina e a de que essa visão imperava antes dessa época.

() Certo () Errado

279. (CESPE - 2014)

Pela Internet são compradas passagens aéreas, entradas de cinema e pizzas; acompanham-se as notícias do dia, as ações do governo, os gols e os capítulos das novelas; e são postadas as fotos da última viagem, além de serem comentados os últimos acontecimentos do grupo de amigos.

Internet: <www.camara.leg.br> (com adaptações).

No período, construído de acordo com o princípio do paralelismo sintático, o sujeito das orações classifica-se como indeterminado.

() Certo () Errado

280. (CESPE - 2014)

No entanto, junto com esse crescimento do mundo virtual, aumentaram também o cometimento de crimes e outros desconfortos que levaram à criação de leis que criminalizam determinadas práticas no uso da Internet, tais como invasão a sítios e roubo **de senhas**.

Devido ao aumento dos problemas motivados pela digitalização das relações pessoais, comerciais e governamentais, surgiu a necessidade **de se regulamentar o uso da Internet**.

Internet: <www.camara.leg.br> (com adaptações).

O termo “de senhas” e a oração “de se regulamentar o uso da Internet” complementam o sentido de nomes substantivos.

() Certo () Errado

281. (CESPE - 2014)

Em vinte e poucos anos, a Internet deixou de ser um ambiente virtual restrito e transformou-se em fenômeno mundial. Atualmente, **há** tantos computadores e dispositivos conectados à Internet que os mais de quatro bilhões de endereços disponíveis estão praticamente esgotados.

Internet: <www.camara.leg.br> (com adaptações).

Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto, se a forma verbal “há” fosse substituída por **existe**.

() Certo () Errado

Polícia é um vocábulo de origem grega (politeia) que passou para o latim (politia) com o mesmo sentido: governo de uma cidade, administração, forma de governo. **No entanto**, com o decorrer do tempo, **assumiu** um sentido particular, passando a representar a ação do governo, que, no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, **busca assegurar** a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios.

Internet: <www.ssp.sp.gov.br> (com adaptações).

282. (CESPE - 2014) Não haveria prejuízo das informações veiculadas no texto, caso se substituísse “No entanto” por **Portanto**.

() Certo () Errado

283. (CESPE - 2014) O referente dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais “assumiu” e “busca assegurar” é o termo “Polícia”.

() Certo () Errado

284. (CESPE - 2014)

O Art. 144 deve ser interpretado de acordo com o núcleo axiológico do sistema constitucional **em que se situam esses princípios fundamentais**.

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na Constituição Federal de 1988: conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução das políticas. Internet: <www.oab.org.br> (com adaptações).

Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto, o trecho “em que se situam esses princípios fundamentais” poderia ser substituído por aonde se situam esses princípios fundamentais.

() Certo () Errado

Imagine a leitora que está em 1813, na igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada; podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. **Não lhe chamo a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão**, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as sanefas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente; limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra, com alma e devoção.

Chama-se Romão Pires; terá sessenta anos, não menos, nasceu no Valongo, ou por esses lados. É bom músico e bom homem; todos os músicos gostam dele.

Machado de Assis. Histórias sem data. Internet: <www.machadodeassis.org.br> (com adaptações).

285. (CESPE - 2014) No texto, a forma verbal “terá”, em destaque no texto, indica uma ação a ser praticada em tempo futuro.

() Certo () Errado

286. (CESPE - 2014) No fragmento “Não lhe chamo a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão”, todos os substantivos terminados em ditongos nasais apresentam as mesmas possibilidades de formação de plural.

() Certo () Errado

287. (CESPE - 2014) No trecho “Imagine a leitora que está em 1813, na igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical”, o termo “que” desempenha a mesma função sintática em suas duas ocorrências.

() Certo () Errado

288. (CESPE - 2014)

O Brasil passou, **então**, a ser um dos principais colaboradores do Haiti no processo de reconstrução e capacitação profissional, fornecendo tropas para a Missão de Paz das Nações Unidas (Minustah), que está no Haiti desde 2004.

Renata Giraldi. Internet: <www.ebc.com.br> (com adaptações).

O termo “então”, empregado no texto como conjunção conclusiva, poderia, sem prejuízo do sentido original do texto, ser substituída por por isso.

() Certo () Errado

Apesar de os pesquisadores responsáveis pelos estudos na Antártida terem mantido suas atividades desde o incêndio de fevereiro de 2012, que deixou o Brasil sem base no continente branco, os cientistas não tinham voltado a pisar no gelo. **Alguns estudos foram realizados** a partir de navios brasileiros e outros, em universidades com os dados meteorológicos coletados pelos instrumentos **que ainda funcionam na Antártida**.

Internet: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/brasil> (com adaptações).

289. (CESPE - 2014) Seria mantida a correção gramatical do texto caso a oração “Alguns estudos foram realizados” fosse assim reescrita: Realizaram-se alguns estudos.

() Certo () Errado

290. (CESPE - 2014) A oração “que ainda funcionam na Antártida” particulariza o sentido do termo “instrumentos”.

() Certo () Errado

291. (CESPE - 2014)

Quando havia um incêndio na cidade, os aguadeiros eram avisados por três disparos de canhão, partidos do morro do Castelo, e por toques de sinos da igreja de São Francisco de Paula, correspondendo o número de badaladas ao número da **freguesia** onde se verificava o sinistro. Esses toques eram reproduzidos pela igreja matriz da freguesia. Assim, os homens corriam para os aguadeiros, e a população fazia aquela fila quilométrica, passando baldes de mão em mão, do chafariz até o incêndio.

Internet: <www.bombeirosfoz.com.br> (com adaptações).

O substantivo “freguesia” pode ser substituído no texto, sem prejuízo de sentido, por **clientela**.

() Certo () Errado

Talvez o grande número de escravos no Sítio do Tatu se **devesse** ao fato de Federalina possuir um grupo de escravas que eram usadas como parideiras de moleques, **que após algum tempo eram vendidos ao aparecer comprador**.

Uma das histórias de crueldade de Dona Federalina (que deve ser mentirosa) versa sobre uma dessas negras parideiras e o filho que seria vendido, **embora** já estivesse com ela havia mais de um ano. A escrava, agarrada à criança, correu para o mato, mas Federalina deu ordem para que fossem atrás e trouxessem o menino. Na tentativa de proteger o filho, a negra foi apunhalada; ainda correu para casa, e lá a patroa mandou que mãe e filho fossem embebedados com querosene, e ela própria ateou-lhes fogo. A escrava, soltando o filho, debateu-se até

morrer. **Conta-se** que **as marcas de sangue da negra** não saíam nunca da parede, mesmo que a caiassem continuamente.

Rachel de Queiroz e Heloísa Buarque de Hollanda. Matriarcas do Ceará D. Federalina de Lavras. Internet: <www.ime.usp.br> (com adaptações).

292. (CESPE - 2014) A oração iniciada com “embora”, em destaque no texto, exprime ideia de oposição em relação ao fato expresso na oração anterior.

() Certo () Errado

293. (CESPE - 2014) A forma verbal “Conta-se” poderia estar flexionada no plural, sem prejuízo da correção gramatical do texto, em concordância com “as marcas de sangue da negra”, dada a presença do pronome apassivador.

() Certo () Errado

294. (CESPE - 2014) O emprego da forma verbal “devesse”, em destaque no texto, no subjuntivo justifica-se pelo sentido hipotético da primeira oração do período.

() Certo () Errado

295. (CESPE - 2014) A oração “que após algum tempo eram vendidos ao aparecer comprador” tem natureza explicativa.

() Certo () Errado

296. (CESPE - 2013)

Sem dúvida, a universidade contemporânea desempenha uma importante função social na medida em que qualifica o indivíduo para um mercado de trabalho competitivo e dinâmico, carecedor de trabalhadores aptos a desempenhar atividades de maior grau de intelectualização. Embora o ingresso no mercado de trabalho esteja fortemente impresso no imaginário coletivo como o principal — senão único — recurso para melhoria de condições de vida, é preciso observar que a sociedade capitalista define o indivíduo a partir de sua capacidade de produzir mais e melhor do que o seu próximo.

Não obstante, para além da consideração do indivíduo, encontra-se a coletividade, que é a força material de um país — formada pelo conjunto de sujeitos de tal coletividade e por aquilo que eles produzem —, e que constitui esse país em suas esferas política, econômica e cultural.

Luciana Zacharias Gomes Ferreira Coelho. Direito à qualidade no ensino superior público brasileiro em face do processo de expansão das instituições federais de ensino superior. Internet: <www.ambito-juridico.com.br> (com adaptações).

A expressão “Não obstante” relaciona a ideia mencionada no final do primeiro parágrafo, sobre o indivíduo, com a mencionada a seguir, sobre a coletividade, e poderia ser substituída, sem prejudicar a coerência e a correção do texto, por **Apesar disso**.

() Certo () Errado

297. (CESPE - 2013)

O grande desafio para os países latino-americanos consiste em oferecer aprendizagem, investigação e oportunidades de trabalho para seus indivíduos de forma equitativa e equi-

librada, a fim de **assegurar conhecimentos avançados** que promovam o desenvolvimento de suas economias, **uma vez** que esses países estão se convertendo em protagonistas do mercado global.

Luciane Stallivieri. O sistema de ensino superior do Brasil: características, tendências e perspectivas. Internet: <www.ucs.br> (com adaptações).

A expressão “uma vez que” introduz oração que denota a finalidade da busca de “assegurar conhecimentos avançados”.

() Certo () Errado

298. (CESPE - 2013)

Os países da América Latina **têm buscado** criar cada vez mais oportunidades para formar seus cidadãos e **aumentar** as reservas de capital intelectual e de profissionais altamente qualificados, além de dar-lhes condições de acesso ao mercado de trabalho com vistas à geração de renda e melhoria de condições de vida.

Luciane Stallivieri. O sistema de ensino superior do Brasil: características, tendências e perspectivas. Internet: <www.ucs.br> (com adaptações).

A substituição das formas verbais “têm buscado” e “aumentar” por **buscam** e **aumentam**, respectivamente, manteria a correção e a coerência do texto.

() Certo () Errado

299. (CESPE - 2013)

A educação superior no Brasil não pode ser discutida sem que se tenha presente o cenário e o contexto **em que** ela surgiu, ou seja, é preciso analisá-la desde o seu surgimento até a sua realidade atual, nos panoramas local, regional e mundial.

Luciane Stallivieri. O sistema de ensino superior do Brasil: características, tendências e perspectivas. Internet: <www.ucs.br> (com adaptações).

Caso expressão “em que” fosse substituída por **o qual**, seriam mantidas a correção e a coerência do texto.

() Certo () Errado

Um conjunto de mudanças quantitativas e estruturais nas universidades tem promovido o surgimento de um novo tipo de instituição acadêmica, que ocupa papel de destaque no funcionamento proposto pelo modelo dinâmico da “hélice tripla”, ou modelo de pesquisa multidirecional. Nesse caso, além de desempenhar suas tradicionais atividades de ensino e pesquisa, a universidade estaria assumindo a missão de usar o conhecimento científico produzido em suas pesquisas para apoiar o desenvolvimento social e econômico do ambiente.

Entretanto, há estudiosos que afirmam que as universidades não se estruturam em função dessas atividades, mas que essas instituições as articulam convenientemente de acordo com as possibilidades apresentadas por sua história e tradição, pelos recursos financeiros e humanos **de que dispõem**, pela “clientela” que devem atender, pelo contexto social vigente, pelas políticas públicas e privadas que as afetem direta ou indiretamente.

Rodrigo Maia de Oliveira. Proteção e comercialização da pesquisa acadêmica no Brasil: motivações e percepções dos inventores. SP: UNICAMP, 2011. Tese de doutoramento. Internet: <www.bibliotecadigital.unicamp.br> (com adaptações).

- 300. (CESPE - 2013)** O trecho introduzido pela conjunção “Entretanto” estabelece explícita divergência com as informações contidas no primeiro parágrafo do texto acerca do modo como se estruturam as atividades das universidades.

() Certo () Errado

- 301. (CESPE - 2013)** De acordo com o sentido do texto, no trecho “de que dispõem” o emprego da preposição é facultativo, uma vez que o verbo dispor pode ter tanto complementação direta quanto indireta.

() Certo () Errado

- 302. (CESPE - 2013)**

Sugerem **que as universidades desempenham três diferentes funções** — ensino superior em massa (licenciatura); ensino superior profissional (bacharelado) e pesquisa para a resolução de problemas; e formação de pesquisadores acadêmicos (formação de mestres e doutores e publicação de artigos científicos) —, e **que as inúmeras combinações possíveis dessas funções são a variável-chave na explicação da posição ocupada pelas universidades em quaisquer classificações**.

Rodrigo Maia de Oliveira. Proteção e comercialização da pesquisa acadêmica no Brasil: motivações e percepções dos inventores. SP: UNICAMP, 2011. Tese de doutoramento. Internet: <www.bibliotecadigital.unicamp.br> (com adaptações).

As orações “que as universidades (...) diferentes funções” e “que as inúmeras (...) quaisquer classificações” são coordenadas e funcionam como complemento da forma verbal “Sugerem”, cujo sujeito é indeterminado.

() Certo () Errado

- 303. (CESPE - 2014)**

Um conjunto de mudanças quantitativas e estruturais nas universidades tem promovido o surgimento de um novo **tipo** de instituição acadêmica, que **ocupa** papel de destaque no funcionamento proposto pelo modelo dinâmico da “hélice tripla”.

Rodrigo Maia de Oliveira. Proteção e comercialização da pesquisa acadêmica no Brasil: motivações e percepções dos inventores. SP: UNICAMP, 2011. Tese de doutoramento. Internet: <www.bibliotecadigital.unicamp.br> (com adaptações).

A forma verbal “ocupa” denota **concordância** com o nome que constitui o núcleo de seu sujeito: “tipo”.

() Certo () Errado

- 304. (CESPE - 2014)**

Há muito tempo a sociedade demonstra interesse por assuntos relacionados à ciência e à tecnologia. Na verdade, desde a pré-história, **o homem** busca explicações para a realidade e os mistérios do mundo que **o cerca**.

Luiz Fernando Dal Pian Nobre. Do jornal para o livro: ensaios curtos de cientistas. Internet: <www.portcom.intercom.org.br> (com adaptações).

Em “o cerca” o pronome “o”, que se refere ao termo “o homem”, exerce a função de complemento da forma verbal “cerca”.

() Certo () Errado

305. (CESPE - 2014)

Já o pesquisador, ao escrever sobre seu projeto ou pesquisa, esquece por vezes que **aqueles** que **lerão** nem sempre **têm** conhecimento linguístico da área e utiliza uma linguagem não acessível a pessoas que não pertencem ao meio acadêmico e, dessa forma, dificulta a divulgação de sua pesquisa.

Camila Delmondes Dias et al. Divulgando a arqueologia: comunicando o conhecimento para a sociedade. In: Ciência e Cultura. São Paulo, v. 65, nº 2, jun./2013. Internet: <<http://cienciaecultura.bvs.br>> (com adaptações).

O pronome “aqueles” exerce a função de sujeito das formas verbais “lerão” e “têm”, o que justifica o emprego do plural nessas formas.

() Certo () Errado

306. (CESPE - 2014)

A academia não pode estar voltada apenas para seu público interno. É muito importante **que as informações sejam divulgadas e não permaneçam circulando em um grupo fechado**, até para que haja crescimento da própria comunidade científica.

Camila Delmondes Dias et al. Divulgando a arqueologia: comunicando o conhecimento para a sociedade. In: Ciência e Cultura. São Paulo, v. 65, nº 2, jun./2013. Internet: <<http://cienciaecultura.bvs.br>> (com adaptações).

As orações “que as informações sejam divulgadas e não permaneçam circulando em um grupo fechado”, ligadas entre si por uma relação de coordenação, exercem a função de complemento do nome “importante”.

() Certo () Errado

“Passe lá no RH!”. Não são poucas as vezes em que os colaboradores de uma empresa recebem essa orientação. **Não são poucos os chefes que não sabem como tratar um tema que envolve seus subordinados**, ou não têm coragem de fazê-lo, e empurram a responsabilidade para seus colegas da área de recursos humanos. Promover ou comunicar um aumento de salário é com o chefe mesmo; resolver conflitos, comunicar uma demissão, selecionar pessoas, identificar necessidades de treinamento é “lá com o RH”. Em pleno século XXI, ainda existem empresas cujos executivos não sabem quem são os reais responsáveis pela gestão de seu capital humano. Os responsáveis pela gestão de pessoas em uma organização são os gestores, e não a área de RH. Gente é o ativo mais importante nas organizações: é o propulsor que as move e lhes dá vida. **Portanto**, os aspectos que envolvem a gestão de pessoas têm de ser tratados como parte de uma política de valorização desse ativo, **na qual** gestores e RH são vasos comunicantes, trabalhando em conjunto, cada um desempenhando seu papel de forma adequada.

José Luiz Bichuetti. Gestão de pessoas não é com o RH! In: Harvard Business Review Brasil. (com adaptações).

307. (CESPE - 2014) No trecho “Não são poucos os chefes que não sabem como tratar um tema que envolve seus subordinados”, há duas orações de natureza restritiva, uma referente a “os chefes” e outra a “um tema”.

() Certo () Errado

308. (CESPE - 2014) O vocábulo “Portanto” em destaque no texto poderia ser substituído pela expressão **Não obstante**, sem prejuízo do sentido original do texto.

() Certo () Errado

309. (CESPE - 2014) A expressão “na qual” em destaque no texto poderia ser substituída pela expressão **em que**, sem prejuízo da correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

310. (CESPE - 2014)

Pagar as contas do cotidiano no prazo correto também colabora para o equilíbrio financeiro. **Há** ainda outros mitos que fazem parte do comportamento do brasileiro. Entre eles, destacam-se o conceito de que, para ser investidor, é preciso ter muito dinheiro disponível e a ideia de que os produtos existentes no mercado financeiro são muito complexos.

Mauro Calil. Deixe de ser devedor. Internet: <www.exame.com> (com adaptações).

A forma verbal “Há” poderia ser substituída por Existe sem que houvesse prejuízo para a correção gramatical do período.

() Certo () Errado

Após fechar outubro com índice **histórico** de mão de obra direta (127.800 trabalhadores), o Polo Industrial de Manaus (PIM) deu sequência aos bons resultados e encerrou novembro de 2013 com novo recorde de empregos: 129.663 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados. O faturamento acumulado do PIM no período de janeiro a 7 novembro de 2013 também avançou, totalizando R\$ 76,6 bilhões (US\$ 35.7 bilhões), registrando-se crescimento de 12,40% (2,04% na moeda americana) em relação ao mesmo 10 período de 2012.

Os dados fazem parte dos indicadores de desempenho do PIM, **os quais** são apurados mensalmente pela SUFRAMA junto às empresas incentivadas do parque industrial da capital amazonense.

Internet: <www.suframa.gov.br> (com adaptações).

311. (CESPE - 2014) O adjetivo “histórico” foi empregado para expressar a ideia de que o índice de empregos foi excelente, extraordinário, memorável, digno de pertencer à história.

() Certo () Errado

312. (CESPE - 2014) A substituição de “os quais” no último parágrafo pelo pronome **que** provocaria transgressão às regras gramaticais da modalidade escrita formal.

() Certo () Errado

313. (CESPE - 2014)

Embora a produção de televisores com tela de cristal líquido (LCD), motocicletas e telefones celulares, os três produtos mais representativos do PIM, **tenha sofrido** decréscimo no período de janeiro a novembro de 2013 na comparação com o mesmo intervalo em 2012, a produção de outros produtos apresentou grande crescimento, com destaque para tablets, videogames, condicionadores de ar e microcomputadores.

Internet: <www.suframa.gov.br> (com adaptações).

O verbo “sofrer” foi empregado na forma composta do modo subjuntivo — “tenha sofrido” — por exigência da conjunção “Embora”, que estabelece uma relação de concessão dentro do período.

() Certo () Errado

314. (CESPE - 2014)

A Questão ambiental foi levantada com uma pergunta ao governador de Rondônia sobre como desenvolver a região com a floresta em pé. “Para isso, é preciso oferecer opções. Nesse ponto, posso dizer que a Zona Franca de Manaus é o mais bem-sucedido projeto ambiental da Amazônia”, **disse**, ao lembrar que, mesmo sem ser o objetivo de sua criação, a ZFM acabou sendo a opção para afastar a população da exploração da floresta. “O Amazonas garantiu 95% de preservação”, **observou**.

Internet: <www.suframa.gov.br> (com adaptações).

As formas verbais “disse” e “observou” remetem às falas de pessoas diferentes.

() Certo () Errado

315. (CESPE - 2014)

A Portaria Interministerial n.º 12 estabelece o Processo Produtivo Básico (PPB) para motos aquáticas e similares. Esse PPB é composto por oito etapas, que deverão ser realizadas na ZFM, com exceção da primeira, relacionada à moldagem do casco, que poderá ser dispensada, **caso** a empresa fabricante adquira partes dele e peças no mercado regional ou nacional nas quantidades mínimas indicadas na portaria. “A moto aquática, conhecida popularmente como jet ski, é hoje um produto inteiramente importado. O que fizemos foi simplificar o PPB, sem prejuízos dos níveis de investimento e mão de obra, e com isso vamos trazer essa produção para o PIM. Pelo menos quatro grandes empresas participaram das discussões visando ao estabelecimento do PPB e já demonstraram interesse em fabricar o produto em Manaus”, disse o superintendente da ZFM.

Internet: <www.suframa.gov.br/suf_pub_noticias> (com adaptações).

Mantêm-se as informações originais e a correção gramatical do período ao se substituir “caso” (2º período do texto) por qualquer um dos termos a seguir: desde que; contanto que.

() Certo () Errado

316. (CESPE - 2014)

A capital do Amazonas foi, talvez, a cidade **que** mais conheceu a riqueza, os encantos e o glamour do primeiro mundo no Brasil.

[...]

No princípio do século XIX, em 1833, o arraial foi elevado à categoria de vila com o nome de Manaós, em homenagem à tribo de mesma denominação, **que** se recusava a ser dominada pelos portugueses e se negava ser mão de obra escrava.

Internet: <www.amazonas.am.gov.br> (com adaptações).

O termo “que”, nas duas ocorrências, desempenha a mesma função sintática.

() Certo () Errado

A viagem de Orellana (1549) instaura o momento fundador dos primeiros mitos, como o das Amazonas — índias guerreiras, bravas habitantes de uma aldeia sem homens. Outros viajantes, **aventureiros e exploradores** que procuravam riquezas espalharam mundo afora mitos e fantasias.

Violeta Refkalefsky Loureiro. Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro a (re)construir. Estudav. [online]. vol. 16, n.º 45, p. 107-21 (com adaptações).

317. (CESPE - 2014) Os termos separados pelo travessão e o termo “aventureiros e exploradores” exercem, nos períodos em que ocorrem, a mesma função sintática.

() Certo () Errado

318. (CESPE - 2014) No trecho “A viagem de Orellana (1549) instaura o momento fundador dos primeiros mitos”, o verbo poderia ser substituído por **inaugura**, sem prejuízo do sentido do texto.

() Certo () Errado

319. (CESPE - 2014)

No entanto, apesar de fantástica, sua viagem marcou o primeiro choque cultural e o primeiro ato de violência contra os povos da Amazônia: Pinzon aprisionou índios e **os levou consigo** para vender como escravos na Europa.

Violeta Refkalefsky Loureiro. Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro a (re)construir. Estudav. [online]. 2002, vol. 16, n.º 45, p.

O pronome “os”, em “os levou consigo”, poderia ser corretamente substituído por *lhes*.

() Certo () Errado

Os empreendimentos instalados na ZFM contam com diversos incentivos, que têm por objetivo **estimular** o desenvolvimento regional. Há incentivos tributários, com redução ou isenção de tributos federais, estaduais e municipais, além da venda de terrenos a preços simbólicos no parque industrial de Manaus, com completa infraestrutura de serviços sanitários, de energia e de comunicações.

Ricardo Nunes de Miranda. Zona Franca de Manaus: desafios e vulnerabilidades. Internet: <www12.senado.gov.br> (com adaptações).

320. (CESPE - 2014) O termo “Os empreendimentos instalados na ZFM” é sujeito do verbo “estimular”.

() Certo () Errado

321. (CESPE - 2014) No trecho “contam com diversos incentivos”, o verbo “contar” está empregado como sinônimo de enumerar.

() Certo () Errado

322. (CESPE - 2014)

Trata-se de um laboratório sobre rodas, equipado, entre outras coisas, com canhão laser para pulverizar pedaços de rocha e sistemas que medem parâmetros do clima marciano, como velocidade do vento, temperatura e umidade... A lista é grande. Tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi **hospitaleiro** para formas de vida – **ou quem sabe até ainda o seja**.

Reinaldo José Lopes. In: Revista Serafina, 26/8/2012. Internet: <folha.com> (com adaptações).

No trecho “ou quem sabe até ainda o seja” o termo “o” classifica-se como pronome e refere-se ao adjetivo “hospitaleiro”.

() Certo () Errado

323. (CESPE - 2014)

Além disso, se o nosso planeta for um exemplo representativo da evolução da vida Cosmos afora, isso significa que a vida aparece relativamente rápido quando um planeta se forma — no caso da Terra, mais ou menos meio bilhão de anos depois que ela surgiu (hoje o planeta tem 4,5 bilhões de anos). **Ou seja**, teria havido tempo, na fase “molhada” do passado de Marte, para que ao menos alguns micróbios aparecessem antes de serem destruídos pela deterioração do ambiente marciano. Será que algum deles não deu um jeito de se esconder no subsolo e ainda está lá, segurando as pontas?

Reinaldo José Lopes. In: Revista Serafina, 26/8/2012. Internet: <folha.com> (com adaptações).

A expressão “Ou seja”, que garante coesão textual e possui valor semântico de oposição, poderia ser corretamente substituída pela conjunção **Contudo**.

() Certo () Errado

324. (CESPE - 2014)

Somente nos últimos anos de sua vida o genovês considerou a possibilidade de ter descoberto terras realmente virgens. Mas foi necessário certo tempo para que a existência de um novo continente começasse a ser aceita pelos europeus. Américo Vespúcio foi um dos primeiros a apresentar um mapa com quatro continentes. Mais tarde, em 1507, a nova terra seria batizada em homenagem ao explorador italiano. Um ano depois da morte de Colombo, que passou a vida sem entender bem o que havia encontrado.

Antouaine Rouillet. In: Revista História Viva. Internet: <www2.uol.com.br/historiaviva> (com adaptações).

No trecho “Mas foi necessário certo tempo para que a existência de um novo continente começasse a ser aceita pelos europeus”, a conjunção “Mas” tem valor conclusivo, razão por que poderia ser substituída por **Portanto** sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

Postos da Polícia Rodoviária Federal poderão ter ambulâncias e paramédicos para atendimento às vítimas de acidentes durante 24 horas por dia. É o que propõe o Projeto de Lei n.º 3.111/2012. Pela proposta, os postos **que distam mais de vinte quilômetros de centros urbanos** deverão ter ambulâncias e pessoal treinado para prestar socorro. Segundo dados do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a novembro de 2011, **foram registrados** mais de 170 mil acidentes nas rodovias federais do Brasil, sendo 57 mil com feridos e 6 mil com vítimas fatais.

Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

325. (CESPE - 2012) Se o segmento “que distam mais de vinte quilômetros de centros urbanos” estivesse isolado por vírgulas, o sentido das informações do período permaneceria inalterado.

() Certo () Errado

326. (CESPE - 2012) A substituição de “foram registrados” por **registraram-se** prejudica a correção gramatical do período e altera suas informações originais.

() Certo () Errado

327. (CESPE - 2012)

Tramita na Câmara o Projeto de Lei n.º 3.596/2012, do Senado, que estabelece medidas para inibir erros de administração e uso equivocado de medicamentos. Pelo texto, a rotulagem e a embalagem dos produtos deverão ter características que possibilitem a sua imediata identificação. O autor da proposta **observa** que a medida poderia evitar equívocos semelhantes ao ocorrido, recentemente, no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, **onde** uma técnica de enfermagem trocou sedativo por ácido. “Entre outras causas, a utilização de rótulos e embalagens iguais ou semelhantes para produtos de composição diferente é fator que induz a equívocos, muitas vezes fatais”, alerta.

Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

Prejudica-se a informação do período se a palavra “observa” (em destaque no texto) for substituída por qualquer uma das seguintes: lembra, afirma, pondera.

() Certo () Errado

328. (CESPE - 2012) Ao se substituir “onde” por quando, muda-se a referência de lugar para a referência à situação, à ocasião, preservando-se a correção gramatical do período.

() Certo () Errado

Pavio do destino

Sérgio Sampaio

O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos

Quem **viu** o pavio aceso do destino?

Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade

Inventou-lhes um flagrante
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso

Do medo e do desatino

Quem **viu** o pavio aceso **do destino**?

O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia
O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora **amarga**
Um bando, uma **quadrilha**
São os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos

Quem **viu** o pavio aceso do destino?

- 329. (CESPE - 2013)** Os termos “Do medo”, “do desatino” e “do destino” exercem a mesma função sintática.

() Certo () Errado

- 330. (CESPE - 2013)** O termo “amarga” corresponde a uma característica que, no texto, qualifica “quadrilha”.

() Certo () Errado

- 331. (CESPE - 2013)** O sujeito da forma verbal “viu”, nos versos, é indeterminado, pois não se revela, no texto, quem pratica a ação de ver.

() Certo () Errado

332. (CESPE - 2013)

Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro-relâmpago em todo o DF, o que representa redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao mesmo mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados.

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses deste ano. R7, 6/9/2013. Internet: <<http://noticias.r7.com>> (com adaptações).

A correção gramatical e o sentido da oração “Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro-relâmpago em todo o DF” seriam preservados caso se substituísse a locução verbal “foram registrados” por **registrou-se**.

() Certo () Errado

333. (CESPE - 2013)

Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam sozinhas no momento da abordagem dos bandidos, **por isso as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados**, entre os quais, não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair de residências, centros comerciais e outros locais.

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses deste ano. R7, 6/9/2013. Internet: <<http://noticias.r7.com>> (com adaptações).

O trecho “por isso as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados” expressa uma ideia de conclusão e poderia, mantendo-se a correção gramatical e o sentido do texto, ser iniciado pelo termo **porquanto** em vez da expressão “por isso”.

() Certo () Errado

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e sociedades. Suas consequências **infligem** considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de classe social e econômica ou mesmo de idade.

Questão de relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes conexos — geralmente de caráter transnacional — com a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica interna, devendo **o governo** adotar uma postura firme de combate ao tráfico de drogas, **articulando-se internamente e com a sociedade**, de forma a aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e garantir o envolvimento e a aprovação dos cidadãos.

Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.

334. (CESPE - 2014) A forma verbal “infligem” (1º parágrafo) está empregada no texto com o mesmo sentido que está empregada na seguinte frase: Os agentes de trânsito infligem multas aos infratores.

() Certo () Errado

335. (CESPE - 2014) O referente do sujeito da oração “articulando-se internamente e com a sociedade” (2º parágrafo), que está elíptico no texto, é “o governo”.

() Certo () Errado

336. (CESPE - 2013)

Há sociedades que têm a vocação do crescimento, mas sem a vocação da espera. E a resultante, quando não é inflação ou crise do balanço de pagamentos, é uma só: juros altos.

O conflito entre as demandas do presente vivido e as exigências do futuro sonhado é um traço permanente da condição humana. Evitar excessos e inconsistências dos dois lados é um dos maiores desafios em qualquer sociedade. No afã de querer o melhor de dois mundos, o grande risco é terminar sem chegar a mundo algum: a cigarra triste e a formiga pobre.

(Texto adaptado de Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras.

Não há prejuízo quanto à correção gramatical ao se substituir “Há” por “Existem”.

() Certo () Errado

337. (CESPE - 2012)

Aconteceu poucos dias após o início do governo Collor, a partir do congelamento dos depósitos bancários. Estávamos na longa e irritante fila de um grande banco, em busca da minguada nota de cinquenta a que cada um tinha direito.

Como o verbo da primeira oração do texto é impessoal, não há expressão que exerça a função de sujeito, o que não acarreta prejuízo semântico nem sintático para o parágrafo, porque, no período seguinte, é explicitado o fato narrado pelo autor do texto.

() Certo () Errado

338. (CESPE - 2014) Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos “sabíamos” e “procurávamos”.

() Certo () Errado

O malogro da educação liberal-capitalista nos aflige como, **em outro contexto, nos teria afligido um projeto de educação** totalitária. Esta impõe, mediante a violência do Estado, a passividade inerme do cidadão, ao qual só resta obedecer aos ditames do partido dominante.

In: Carta Capital. Ano XIX, n.º 781, p. 29 (com adaptações).

339. (CESPE - 2014) O emprego das vírgulas isolando “em outro contexto” justifica-se por estar esse adjunto adverbial intercalado na oração a que pertence.

() Certo () Errado

340. (CESPE - 2014) No trecho “nos teria afligido um projeto de educação totalitária”, o pronome “nos” poderia ser corretamente empregado imediatamente após a forma verbal “teria”, escrevendo-se **teria-nos**.

() Certo () Errado

341. (CESPE - 2014)

Países como México e Chile têm baixa inflação e consideráveis reservas estrangeiras. Venezuela e Argentina, por sua vez, **começam a se parecer** com casos econômicos sem solução. Na Venezuela, a inflação passa de 50% ao ano — igual à da Síria, país devastado pela guerra.

David Juhnow. Duas Américas Latinas bem diferentes. The Wall Street Journal. In: Internet: <<http://online.wsj.com>> (com adaptações).

Em “começam a se parecer”, o pronome “se” poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal “parecer”, escrevendo-se **começam a parecer-se**.

() Certo () Errado

342. (CESPE - 2014)

Há razões para pensar que os países com acesso ao Pacífico estão em vantagem, como, por exemplo, o fato de que, em 2014, o bloco comercial Aliança do Pacífico (formado por México, Colômbia, Peru e Chile) provavelmente crescerá a uma média de 4,25%, ao passo que o grupo do Atlântico, formado por Venezuela, Brasil e Argentina — **unidos pelo MERCOSUL** —, **crescerá 2,5%**.

David Juhnow. Duas Américas Latinas bem diferentes. The Wall Street Journal. In: Internet: <<http://online.wsj.com>> (com adaptações).

Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a vírgula empregada logo após o travessão, poderia ser suprimida.

() Certo () Errado

343. (CESPE - 2013)

Os países do Pacífico, mesmo aqueles como o Chile, que ainda dependem de **commodities** como o cobre, também têm feito mais para fortalecer a exportação. No México, a exportação de **bens manufaturados representa** quase 25% da produção econômica anual (no Brasil, representa 4%).

David Juhnow. Duas Américas Latinas bem diferentes. The Wall Street Journal. In: Internet: <<http://online.wsj.com>> (com adaptações).

Sem prejuízo da correção gramatical ou do sentido original do texto, a forma verbal “representa” poderia ser flexionada no plural — representam —, caso em que concordaria com “bens manufaturados”.

() Certo () Errado

344. (CESPE - 2013)

A expectativa é de que o funcionamento regular dessas estruturas possa gerar subsídios para a melhoria de processos de trabalho nas operadoras, em especial no que diz respeito **ao relacionamento** com o público e à racionalização do fluxo de demandas encaminhadas à ANS.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir “ao relacionamento” por **à relação**.

() Certo () Errado

345. (CESPE - 2013)

As operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias **vinculadas às suas** estruturas organizacionais. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em norma que será publicada no Diário Oficial da União.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

O emprego do sinal indicativo de crase em “às suas” justifica-se porque o termo “vinculadas” exige complemento regido pela preposição a e o pronome possessivo “suas” vem antecedido por artigo definido feminino plural.

() Certo () Errado

O grupo técnico — composto por representantes de **operadoras, beneficiários**, órgãos de defesa do consumidor, entre outros — estudou o tema e levou em consideração inúmeras publicações disponíveis que dão suporte à proposta feita pela ANS.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

346. (CESPE - 2013) Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir os travessões por vírgulas ou parênteses.

() Certo () Errado

347. (CESPE - 2013) O emprego de vírgulas logo depois de “operadoras” e de “beneficiários” justifica-se porque elas isolam apostro explicativo.

() Certo () Errado

Durante o período de janeiro a março de **2013**, foram recebidas 13.348 reclamações de beneficiários de planos de saúde referentes à garantia de atendimento. Entre as operadoras médico-hospitalares, 480 tiveram pelo menos uma reclamação e, entre as operadoras odontológicas, 29 tiveram pelo menos uma reclamação de não cumprimento dos prazos máximos estabelecidos ou de negativa de cobertura.

A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento **é** uma forma eficaz de se certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois **leva** as operadoras a ampliarem o credenciamento de prestadores e a melhorarem o seu relacionamento com o cliente. Para isso, a participação dos consumidores é de fundamental importância.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

348. (CESPE - 2013) A vírgula logo após “2013” foi empregada para isolar adjunto adverbial anteposto.

() Certo () Errado

349. (CESPE - 2013) No segundo parágrafo, mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir “é” por **são**, desde que também se substitua “leva” por **levam**.

() Certo () Errado

A **Agência** Nacional de **Saúde** Suplementar (ANS) divulgou o último relatório de monitoramento das operadoras, que, pela primeira vez, inclui os novos critérios para suspensão temporária da comercialização de planos de saúde. Além do descumprimento dos prazos de atendimento para consultas, exames e cirurgias, previstos na RN 259, passaram a ser considerados todos os itens **relacionados à negativa** de cobertura, como o rol de **procedimentos**, o período de **carência**, a rede de atendimento, o reembolso e o mecanismo de autorização para os procedimentos.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

- 350. (CESPE - 2013)** O sinal indicativo de crase em “à negativa” é empregado porque a regência de “relacionados” exige complemento regido pela preposição a e o termo “negativa” vem antecedido de artigo definido feminino.

() Certo () Errado

- 351. (CESPE - 2013)** As vírgulas empregadas logo após “procedimentos” e “carência” isolam elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração de termos.

() Certo () Errado

- 352. (CESPE - 2013)** Os acentos gráficos empregados em “Agência” e em “Saúde” têm a mesma justificativa.

() Certo () Errado

- 353. (CESPE - 2013)**

Os planos com pior avaliação — durante dois períodos consecutivos — estão sujeitos à suspensão temporária da comercialização. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo, mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários nesses planos.

Internet: <www.ans.gov.br>.

A substituição dos travessões por vírgulas ou por parênteses preservaria a correção gramatical do período.

() Certo () Errado

- 354. (CESPE - 2013)**

A avaliação das operadoras de planos de saúde em relação às garantias de atendimento, previstas na RN 259, é realizada de acordo com dois **critérios**: comparativo, cotejando-as entre si, dentro do mesmo segmento e porte; e avaliatório, considerando evolutivamente seus próprios resultados.

Internet: <www.ans.gov.br>.

O sinal de dois-pontos logo depois de “critérios” está empregado para anunciar uma enumeração explicativa.

() Certo () Errado

ANS vai mudar a metodologia de análise de processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde com o objetivo de **acelerar** os trâmites das ações.

Uma das novas medidas adotadas será a apreciação coletiva de processos abertos a partir de queixas dos usuários. Os processos serão julgados de forma conjunta, reunindo várias queixas, **organizadas** e **agrupadas** por temas e por operadora.

Segundo a ANS, atualmente, 8.791 processos de reclamações de consumidores sobre o atendimento dos planos de saúde estão em tramitação na agência. Entre os principais motivos que levaram às queixas estão a negativa de cobertura, os reajustes de mensalidades e a mudança de operadora.

No Brasil, **cerca de** 48,6 milhões de pessoas têm planos de saúde com cobertura de assistência médica e 18,4 milhões têm planos exclusivamente odontológicos.

Valor Econômico, 22/3/2013.

- 355. (CESPE - 2013)** Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir “acelerar” (1º parágrafo) por acelerarem.

() Certo () Errado

- 356. (CESPE - 2013)** Os vocábulos “organizadas” e “agrupadas”, no 2º parágrafo, estão no feminino plural porque concordam com “queixas”.

() Certo () Errado

- 357. (CESPE - 2013)** Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir “cerca de” (último parágrafo) por **acerca de**.

() Certo () Errado

- 358. (CESPE - 2014)**

Acho que, se eu não fosse tão covarde, o mundo seria um lugar melhor. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas, **se o medo não fosse constante**, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade.

Sérgio Vaz. Antes que seja tarde. In: Caros Amigos, mai./2013, p. 8 (com adaptações).

A supressão das vírgulas que isolam a oração “se o medo não fosse constante” não afetaria a correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

- 359. (CESPE - 2013)**

Pouco **lhe importam** as condições técnicas e socioeconômicas das indústrias que, em primeira instância, **lhe possibilitam** assistir aos filmes; na verdade, esse tipo de preocupação nem **passa** pela cabeça.

Hugo Mauerhofer. A psicologia da experiência cinematográfica. In: Ismail Xavier. A experiência do cinema. RJ: Graal, p. 375-6 (com adaptações).

Mantendo-se a correção gramatical do texto, no último período do primeiro parágrafo, o pronome “lhe” poderia ser deslocado para logo depois das formas verbais “importam”, “possibilitam” e “passa” escrevendo-se importam-lhe, possibilitam-lhe e passa-lhe, respectivamente.

() Certo () Errado

- 360. (CESPE - 2013)**

Um imenso mercado de entretenimento foi montado em torno da capital **federal** no início do século XX, quando centenas de pequenos filmes foram produzidos e exibidos para plateias urbanas que, em franco crescimento, demandavam lazer e diversão.

História do cinema brasileiro. Internet: <<http://dc.itamaraty.gov.br>> (com adaptações).

Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregada vírgula logo após o adjetivo “federal”.

() Certo () Errado

O respeito **às diferentes manifestações** culturais é fundamental, ainda mais em um país como o **Brasil**, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da Cultura.

Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes Culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas manifestações de cunho artístico. O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos do Estado brasileiro e as entidades culturais.

A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, cultura digital e atividades ligadas **às artes plásticas**, cênicas e visuais, **à literatura**, **à música** e ao artesanato. Além disso, mapeia a memória cultural dos trabalhadores do campo. A Rede Cultural **dos Estudantes promove** eventos e mostras culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de Cultura e Arte.

Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).

361. (CESPE - 2013) O emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório em “às diferentes manifestações” e facultativo em “às artes plásticas”, “à literatura” e “à música”.

() Certo () Errado

362. (CESPE - 2013) A retirada da vírgula após “Brasil” manteria a correção gramatical e os sentidos do texto, visto que, nesse caso, o emprego desse sinal de pontuação é facultativo.

() Certo () Errado

363. (CESPE - 2013) Considerando o último parágrafo do texto, a correção gramatical do texto seria mantida caso as formas verbais “promove” e “apoia” fossem flexionadas no plural, para concordar com o termo mais próximo, “dos Estudantes”.

() Certo () Errado

364. (CESPE - 2014)

O título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade; faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai **fez sentar à mesma mesa**.

Machado de Assis. Obra completa. Vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 236. (com adaptações).

Mantêm-se o sentido e a correção gramatical do texto caso se suprima o acento grave no trecho “fez sentar à mesma mesa”

() Certo () Errado

365. (CESPE - 2013)

O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país? Torcer pela justiça, **sim**: as evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados, muito antes do encerramento das investigações. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia pressionar os jurados. Bastava fazer abaixo-assinados via Internet pela condenação do pai e da madrasta da vítima.

Maria Rita Khel. A morte do sentido. Internet: <www.mariaritakehl.psc.br> (com adaptações).

Sem prejuízo do sentido original do texto, os dois pontos empregados logo após “sim” poderiam ser substituídos por vírgula, seguida de **dado que** ou **uma vez que**.

() Certo () Errado

366. (CESPE - 20130)

Evidentemente, no primeiro sistema, a complexidade do ato decisório haveria de ser bem menor, uma vez que a condenação está atrelada à confissão do acusado. Problemas de consciência **não os haveria de ter** o julgador pela decisão em si, porque o seu veredito era baseado na contundência probatória do meio de prova “mais importante” — a confissão.

Getúlio Marcos Pereira Neves. Valoração da prova e livre convicção do juiz. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n.º 401, ago./2004 (com adaptações).

Seriam mantidas a correção gramatical e a coesão do texto, caso o pronome “os”, em “não os haveria de ter”, fosse deslocado para imediatamente depois da forma verbal “ter”, escrevendo-se **tê-los**.

() Certo () Errado

367. (CESPE - 2012)

O Tribunal de Contas da União (TCU) fez uma série de recomendações à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para aperfeiçoamento dos processos **relativos** à arrecadação e **à aplicação** das receitas próprias da entidade.

Internet: <portal2.tcu.gov.br> (com adaptações).

O emprego de sinal indicativo de crase em “à aplicação” justifica-se porque a palavra “relativos” exige complemento regido pela preposição a e a palavra “aplicação” está antecedida por artigo definido feminino.

() Certo () Errado

368. (CESPE - 2012)

A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda por influência de Rui Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da **União**, inscrevendo-o em seu art. 89.

Internet: <portal2.tcu.gov.br> (com adaptações).

O emprego de vírgula após “União” justifica-se porque a oração subsequente é reduzida de gerúndio.

() Certo () Errado

369. (CESPE - 2013)

Outros **aspectos** sociotécnicos importantes que caracterizam a nova governança pública se relacionam aos anseios de maior participação e controle social nas ações de governo, que, somados ao de liberdade, **estabelecem** o cerne do milenar conceito de cidadania (participação no governo) e os valores centrais da democracia social do século XXI.

Internet: <<http://aquarius.mcti.gov.br>> (com adaptações).

A forma verbal “estabelecem” está flexionada no plural porque concorda com o termo antecedente “aspectos”.

() Certo () Errado

370. (CESPE - 2013)

Contemporaneamente, para o alcance de resultados de desenvolvimento nacional, **exige-se dessa liderança** não apenas o enfrentamento de desafios de gestão, como a busca da eficiência na execução dos projetos e das atividades governamentais, no conhecido lema de “fazer mais com menos”, mas também o desafio de “fazer melhor” (com mais qualidade), como se espera, por exemplo, nos serviços públicos de educação e saúde prestados à população.

Internet: <<http://aquarius.mcti.gov.br>> (com adaptações).

O emprego da preposição em “dessa liderança” justifica-se pela regência do verbo **exigir**.

() Certo () Errado

371. (CESPE - 2013)

O crescimento **populacional e econômico, aliado** à evolução dos mercados e à complexidade das relações sociais, traduz-se em demandas por serviços públicos mais sofisticados, em maior quantidade e com mais qualidade.

Por dentro do Brasil. Modernização da gestão pública. Internet: <<http://www.brasil.gov.br>> (com adaptações).

O emprego do adjetivo “aliado” no plural não prejudicaria a correção gramatical do texto, dada a possibilidade, no contexto, de concordância com os termos anteriores mais próximos — “populacional e econômico”.

() Certo () Errado

O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou ações para a elaboração de diagnóstico e suporte à educação básica. A auditoria conferiu aspectos relativos ao Plano de Ações Articuladas, **à assistência técnica prestada** pelo Ministério da Educação (MEC) e ao levantamento de dados necessários à formação e ao cálculo do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB).

A auditoria identificou baixo nível de implementação das ações para provimento de infraestrutura e de recursos pedagógicos, que vão desde a implantação de laboratório de informática e conexão à Internet ao fornecimento de água potável e energia elétrica.

A análise do IDEB apontou a necessidade de aperfeiçoamento da metodologia de obtenção desse índice. Segundo avalia o ministro relator do processo, “O IDEB é um importante instrumento para a aferição da qualidade da educação, por isso deve ser aprimorado de forma a permitir um diagnóstico mais fidedigno dos sistemas de ensino”.

Outro instrumento de gestão educacional avaliado foi o sistema integrado de monitoramento do MEC, que, segundo a auditoria, também deve ser melhorado. Parte dos dados encontra-se desatualizada.

TCU avalia gestão da educação básica em municípios brasileiros. Notícia publicada em 12/9/2013. Internet: <www.tcu.gov.br/> (com adaptações).

372. (CESPE - 2013) No 1º parágrafo, o emprego do acento grave, indicativo de crase, em “à assistência técnica prestada”, justifica-se pela regência do termo “Articuladas” e pela presença do artigo a, que define o substantivo “assistência”.

() Certo () Errado

373. (CESPE - 2013) Os vocábulos “assistência”, “potável” e “elétrica” são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

() Certo () Errado

374. (CESPE - 2013) Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso o primeiro período do terceiro parágrafo fosse assim reescrito: Na análise do IDEB, foi atestado a necessidade de aperfeiçoar a metodologia que obtém esse índice.

() Certo () Errado

375. (CESPE - 2012)

Segundo, muitas das metas não eram mensuráveis, o que dificultou seu acompanhamento. Não havia regras com punições para quem não **cumprisse** as determinações. Finalmente – e, talvez, o mais importante –, um dos artigos do plano foi vetado pela Presidência. Era a proposta de aumentar de 4% para 7% a parcela do PIB investida em educação. Sem dizer de onde viria o dinheiro, o PNE de 2001 virou letra morta antes de nascer.

Internet: <http://revistaescola.abril.com.br> (com adaptações).

A inserção da preposição **com** logo após a forma verbal “cumprisse” manteria a correção gramatical do período.

() Certo () Errado

376. (CESPE - 2012)

Entre 2009 e 2011, aumentou o número dos brasileiros **ocupados**, a população mais velha trabalhou por mais tempo, mais pessoas passaram a viver sozinhas e os índices de distribuição da renda melhoraram.

O Estado de S. Paulo, Editorial, 25/9/2012 (com adaptações).

O emprego de vírgula após “ocupados” justifica-se porque a oração subsequente tem natureza explicativa.

() Certo () Errado

377. (CESPE - 2012)

O levantamento explica por que o consumo liderou a atividade econômica: a maior propensão a consumir está na população de baixa renda, que, até então, tinha pouco acesso **a bens** (eletroeletrônicos, eletrodomésticos, motos ou autos) e a serviços (viagens aéreas, turismo, planos de saúde).

O Estado de S. Paulo, Editorial, 25/9/2012 (com adaptações).

Estaria mantida a correção gramatical do texto caso se empregasse o sinal indicativo de crase em “a bens”.

() Certo () Errado

Nem astronautas nem cosmonautas. Os futuros conquistadores do espaço chamam-se taikonautas. Está-se falando da China, e após a bem-sucedida missão Shenzhou VII, o país planeja estar cada vez mais presente no cosmos. Os próximos passos serão o lançamento de uma estação espacial e o **envio de astronaves à Lua e a Marte**. Tecnologia para essa empreitada os chineses têm. Dinheiro, também. E motivação política, **isso então nem se fala**. A missão Shenzhou VII, por exemplo, aproveitou a onda ufanista da Olimpíada. Mais: o seu lançamento comemorou os cinquenta e nove anos da chegada do Partido Comunista ao poder. A China já enviara três missões tripuladas, mas essa foi especial: foi a primeira vez que um taikonauta realizou uma caminhada no espaço.

O ápice da festa foi quando o coronel da Aeronáutica Zhai Zhigang vestiu o seu uniforme (made in China e ao preço 16 de US\$ 4,3 milhões), abriu as portas da nave e **deu início à sua caminhada cósmica**.

Tatiana de Mello. A vez dos taikonautas. In: Istoé, 8/10/2008 (com adaptações).

378. (CESPE - 2014) No trecho “deu início à sua caminhada cósmica”, o emprego do acento grave indicativo de crase é obrigatório.

() Certo () Errado

379. (CESPE - 2014) No segmento “isso então nem se fala”, a posição do pronome “se” justifica-se pela presença de palavra de sentido negativo.

() Certo () Errado

380. (CESPE - 2014) No trecho “envio de astronaves à Lua e a Marte”, a ausência do acento grave indicativo de crase em “a Marte” justifica-se pela presença do conectivo “e”, empregado para ligar duas expressões de mesma função.

() Certo () Errado

381. (CESPE - 2014)

Pesquisas do Departamento de Botânica concluíram que substâncias do caule da planta conhecida como Timbó (*Serjania Lethalis*) matam as larvas do **aedes aegypti**, mosquito transmissor da dengue. De acordo com os estudos, o pó do caule do Timbó moído e misturado em água forma uma solução viscosa — que elimina as larvas. Mais de 160 mil casos de dengue foram registrados no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. “Essa solução mata eficientemente o *aedes aegypti*. Já conhecíamos essa planta, mas nunca havia sido testado seu uso antes para esse fim. Estamos satisfeitos com os resultados”, explica o professor **José Elias de Paula**, responsável pela pesquisa. Ele foi auxiliado por **Marcílio Sales**, servidor da Prefeitura.

UnB Ciências, 29/4/2014.

As vírgulas empregadas após “*aedes aegypti*”, “José Elias de Paula” e “Marcílio Sales” isolam termos de natureza explicativa que exercem, nas orações em que ocorrem, a mesma função sintática.

() Certo () Errado

382. (CESPE - 2014)

O escritor carioca Lima Barreto (1881-1922), mulato e pobre, para quem o futebol era “eminente-mente um fator de dissensão”, destacou, com ironia, em uma famosa crônica, que “a **nossa vingança** é que os argentinos não distinguem, em nós, cores; **todos nós, para eles, somos macaquitos**”.

Rinaldo Gama. Como Daniel Alves derrotou o racismo. Internet: <www.veja@abril.com.br> (com adaptações).

No trecho ‘todos nós, para eles, somos macaquitos’, as vírgulas isolam termo vocativo, que ressalta, no texto, o objeto da ‘nossa vingança’.

() Certo () Errado

383. (CESPE - 2014)

A vida do Brasil colonial era regida pelas Ordenações Filipinas, um código legal que **se aplicava** a Portugal e seus territórios ultramarinos. Com todas as letras, as Ordenações Filipinas asseguravam ao marido o direito de matar a mulher caso **a apanhasse** em adultério.

Ricardo Westin e Cintia Sasse. Dormindo com o inimigo. *In*: Jornal do Senado. Brasília, 4/jul./2013, p. 4-5. Internet: <www.senado.gov.br> (com adaptações).

Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso os pronomes “se” e “a” fossem deslocados para imediatamente após as formas verbais “aplicava” e “apanhas-se”, escrevendo-se que aplicava-se e caso apanhasse-a, respectivamente.

() Certo () Errado

384. (CESPE - 2014)

O atual Código Penal, de 1940, abrevia a pena dos criminosos que agem “sob o domínio de violenta emoção”. Os “crimes passionais” — eufemismo para a covardia — encaixam-se à perfeição nessas situações.

Ricardo Westin e Cintia Sasse. Dormindo com o inimigo. *In*: Jornal do Senado. Brasília, 4/jul./2013, p. 4-5. Internet: <www.senado.gov.br> (com adaptações).

O emprego das vírgulas que isolam “de 1940” é facultativo, de modo que a supressão dessas vírgulas não prejudicaria o sentido original ou a correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

385. (CESPE - 2014)

Em vinte e poucos anos, a Internet deixou de ser um ambiente virtual restrito e transformou-se em fenômeno mundial. Atualmente, há tantos computadores e dispositivos conectados à Internet que os mais de quatro bilhões de endereços disponíveis estão praticamente esgotados.

[...]

No entanto, junto com esse crescimento do mundo virtual, aumentaram também o cometimento de crimes e outros desconfortos que levaram à criação de leis que criminalizam determinadas práticas no uso da Internet, tais como invasão a sítios e roubo de senhas. Devido ao aumento dos problemas motivados pela digitalização das relações pessoais, comerciais e governamentais, surgiu a necessidade de se regulamentar o uso da Internet.

Internet: <www.camara.leg.br> (com adaptações).

É obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase em “à Internet” e “à criação”.

() Certo () Errado

A história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança pública, mas, até a Constituição Federal de 1988 (CF), esse tema não era tratado em capítulo próprio nem previsto mais detalhadamente no texto constitucional.

Internet: <www.oab.org.br> (com adaptações).

- 386. (CESPE - 2014)** A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se suprimisse a vírgula antes da conjunção “mas”.

() Certo () Errado

- 387. (CESPE - 2014)** O emprego do acento indicativo de crase em “à segurança pública” justifica-se pela regência do termo “difusas” e pela presença do artigo definido a antes de “segurança pública”.

() Certo () Errado

O Brasil é uma nação plurilíngue, como a maioria dos países (94% deles). Embora, através dos tempos, tenha prevalecido o senso comum de que o país apresenta uma impressionante homogeneidade **idiomática, construída** em torno da língua portuguesa, contamos hoje com cerca de 210 idiomas espalhados em nosso território. De fato, as mais 7 de 180 línguas indígenas e 30 línguas de imigração **emprestam à identidade brasileira** um colorido multicultural, apesar das históricas e repetidas investidas contra essas minorias sob a justificativa de busca e manutenção de um Estado homogêneo e coeso.

In: Ensaios sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileira. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2008 (com adaptações).

- 388. (CESPE - 2014)** O emprego do acento indicativo de crase em “à identidade brasileira” justifica-se pela regência da forma verbal “emprestam”, que exige a preposição **a**, e pela presença de artigo definido feminino singular.

() Certo () Errado

- 389. (CESPE - 2014)** As palavras “idiomática”, “construída” e “língua” são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica.

() Certo () Errado

- 390. (CESPE - 2014)**

Acho que, se eu não fosse tão covarde, o mundo seria um lugar melhor. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas, **se o medo não fosse constante**, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade.

Sérgio Vaz. Antes que seja tarde. In: Caros Amigos, mai./2013, p. 8 (com adaptações).

A supressão das vírgulas que isolam a oração “se o medo não fosse constante” não afetaria a correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

- 391. (CESPE - 2014)**

Em decorrência do sismo, cerca de 220 mil pessoas morreram e 1,5 **milhão** ficou desabrigada no Haiti.

Renata Giraldi. Internet: <www.ebc.com.br> (com adaptações).

A palavra “milhão” poderia ser empregada no plural — milhões — sem prejuízo da correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

O **envio** de duzentos cientistas à **Antártida** representará o reinício da pesquisa biológica e meteorológica brasileira no continente, depois do incêndio que destruiu a base que o Brasil operava ali desde 1984. A Marinha brasileira ainda não construiu a base definitiva que substituirá a Estação Antártida Comandante Ferraz, e, por isso, os pesquisadores trabalharão em contêineres provisórios que funcionarão como laboratórios e dormitórios.

Um primeiro navio polar da Marinha zarpará rumo à Antártida com os contêineres e todo o material científico e logístico necessário para a manutenção da base provisória durante o próximo verão austral, quando as temperaturas mais amenas permitem as atividades.

A maioria dos cientistas viajará de avião e permanecerá na base provisória conforme as exigências de seus estudos, e outros irão em um segundo navio polar da Marinha.

Internet: <<http://noticias.terra.com.br/ciencia/brasil>> (com adaptações).

392. (CESPE - 2014) O emprego do sinal indicativo de crase em “à Antártida” justifica-se porque o termo “envio” exige complemento regido da preposição “a” e o termo “Antártida” está precedido de artigo definido feminino.

() Certo () Errado

393. (CESPE - 2014) As palavras “meteorológica”, “científico” e “contêineres” são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica.

() Certo () Errado

394. (CESPE - 2014) No trecho “A maioria dos cientistas viajará de avião” (3º parágrafo), é opcional o emprego da forma verbal no plural ou no singular.

() Certo () Errado

Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, no século XIX, mais precisamente ao Rio de Janeiro, foi **criado**, em julho de 1856, por **decreto imperial**, o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Quando recebiam aviso de incêndio, os praças saíam puxando o carrico (que tinha de seis a oito mangueiras) pela via pública e procuravam debelar o fogo, solicitando os reforços necessários, conforme a extensão do sinistro.

Internet: <www.bombeirosfoz.com.br> (com adaptações).

395. (CESPE - 2014) O emprego do masculino singular em “criado” deve-se à concordância com “decreto imperial”.

() Certo () Errado

396. (CESPE - 2014) Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido do texto caso os parênteses empregados fossem substituídos por vírgulas.

() Certo () Errado

397. (CESPE - 2014)

Na tentativa de proteger o filho, a negra foi apunhalada; ainda correu para casa, e lá a patroa mandou que mãe e filho fossem embebidos com querosene, e ela própria **ateou- lhes** fogo.

Rachel de Queiroz e Heloísa Buarque de Hollanda. Matriarcas do Ceará D. Federalina de Lavras. Internet: <www.ime.usp.br> (com adaptações).

Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o pronome “lhes” fosse deslocado para antes da forma verbal “ateou”.

() Certo () Errado

398. (CESPE - 2013)

Por seu turno, os programas de pesquisa constituem **talvez** a ferramenta mais importante para o progresso tecnológico e científico do país, tornando mais concreta a possibilidade de ascensão do país a esferas de maior desenvolvimento no cenário mundial, por meio da busca de soluções pertinentes à nossa realidade.

Luciana Zacharias Gomes Ferreira Coelho. Direito à qualidade no ensino superior público brasileiro em face do processo de expansão das instituições federais de ensino superior. Internet: <www.ambito-juridico.com.br> (com adaptações).

A inserção de vírgula logo depois do advérbio “talvez” prejudicaria a correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

399. (CESPE - 2014)

A **televisão aberta, principal veículo condutor de conteúdos culturais**, não contribui como deveria para o processo de “alfabetização científica”, exibindo programas sobre o tema em horários de baixa audiência.

Mas até que ponto é relevante incluir a sociedade de massa na esfera de discussão de um grupo seletivo de estudiosos?

Luiz Fernando Dal Pian Nobre. Do jornal para o livro: ensaios curtos de cientistas. Internet: <www.portcom.intercom.org.br> (com adaptações).

A vírgula imediatamente após “aberta” foi empregada para separar dois termos de mesma função sintática, uma vez que tanto “aberta” quanto “principal veículo condutor de conteúdos culturais” exercem a função de adjunto adnominal do nome “televisão”.

() Certo () Errado

400. (CESPE - 2014)

Mesmo com todo o aparato tecnológico, que tem possibilitado o **acesso** praticamente instantâneo **à informação**, questionam-se tanto aspectos quantitativos como qualitativos dos conteúdos sobre ciência veiculados pelos meios de comunicação de massa.

Luiz Fernando Dal Pian Nobre. Do jornal para o livro: ensaios curtos de cientistas. Internet: <www.portcom.intercom.org.br> (com adaptações).

O uso do acento indicativo de crase em “à informação” deve-se à regência do substantivo “acesso” e à presença do artigo feminino determinando “informação”.

() Certo () Errado

Saiu **finalmente** a conta da contribuição da nova classe média brasileira — aquela que, na última década, ascendeu ao mercado de consumo, como uma avalanche de quase 110 milhões de cidadãos. Uma pesquisa do Serasa Experian mostrou que o pelotão formado por essa turma, que se convencionou chamar de classe C, estaria no grupo das 20 maiores nações no consumo mundial, caso fosse classificado como um país. Juntos, os milhares de neocompradores movimentam quase R\$ 1,2 trilhão ao ano. Isso é mais do que consome a população inteira de uma Holanda ou uma Suíça, para ficar em exemplos do primeiro mundo. Não por menos, **tal massa de compradores se converteu** na locomotiva da economia brasileira e em alvo preferido das empresas. Com mais crédito e programas sociais, em especial o Bolsa Família, os emergentes daqui saíram às lojas e estão gradativamente se tornando mais e mais criteriosos em suas aquisições.

Carlos José Marques. A classe C é G20. Internet: <www.istoedinheiro.com.br> (com adaptações).

401. (CESPE - 2014) No trecho “tal massa de compradores se converteu”, o pronome “se” poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal “converteu”, escrevendo-se converteu-se, sem prejuízo da correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

402. (CESPE - 2014) O vocábulo “finalmente” poderia ser corretamente empregado entre vírgulas.

() Certo () Errado

Após fechar outubro com índice histórico de mão de obra direta (127.800 **trabalhadores**), o Polo Industrial de Manaus (PIM) deu sequência aos bons resultados e encerrou 4 novembro de 2013 com novo recorde de empregos: 129.663 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados. O faturamento acumulado do PIM no período de janeiro a 7 novembro de 2013 também avançou, totalizando R\$ 76,6 bilhões (US\$ 35.7 bilhões), registrando-se crescimento de 12,40% (2,04% na moeda americana) em relação ao mesmo 10 período de 2012.

Os dados fazem parte dos indicadores de desempenho do PIM, os quais são apurados mensalmente pela SUFRAMA **junto às empresas** incentivadas do parque industrial da capital amazonense.

Internet: <www.suframa.gov.br> (com adaptações).

403. (CESPE - 2014) O emprego de sinal indicativo de crase em “junto às empresas” é obrigatório porque “junto” exige complemento regido pela preposição “a” e, antes de “empresas”, de acordo com o contexto, há artigo definido feminino plural.

() Certo () Errado

404. (CESPE - 2014) A vírgula empregada após “(127.800 trabalhadores)” isola oração subordinada adverbial anteposta.

() Certo () Errado

Embora a produção de televisores com tela de cristal líquido (LCD), motocicletas e telefones **celulares**, os três produtos mais representativos do **PIM**, tenha sofrido decréscimo no período de janeiro a novembro de 2013 na comparação com o mesmo intervalo em 2012, a produção de outros produtos apresentou grande crescimento, com destaque para **tablets**, videogames, condicionadores de ar e microcomputadores.

Internet: <www.suframa.gov.br> (com adaptações).

405. (CESPE - 2014) As vírgulas empregadas após “celulares” e “PIM” isolam o aposto explicativo.

() Certo () Errado

406. (CESPE - 2014) A vírgula foi empregada após o vocábulo “tablets” para isolar o adjunto adverbial.

() Certo () Errado

407. (CESPE - 2014) A palavra “prejuízos” recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.

() Certo () Errado

408. (CESPE - 2014)

Localizada à margem esquerda do rio Negro, Manaus originou-se de um pequeno arraial formado em torno da fortaleza de São José do Rio Negro, criada em 1669, para guarnecer a região de possíveis investidas dos inimigos.

Internet: <www.amazonas.am.gov.br> (com adaptações).

O sinal grave empregado no trecho “Localizada à margem” é opcional.

() Certo () Errado

409. (CESPE - 2014) O emprego de acento nos vocábulos “amazônicas”, “altíssimas” e “pássaros” atende à mesma regra de acentuação gráfica.

() Certo () Errado

410. (CESPE - 2014)

Atualmente, mais de 600 empresas estão instaladas no Polo Industrial de Manaus. Tais empresas faturaram cerca de R\$ 70 bilhões em 2011, geraram mais de 100 mil empregos diretos e outros 400 mil empregos indiretos e colocaram o Amazonas na terceira posição do ranking de estados **brasileiros** que mais arrecadam com o setor industrial.

Ricardo Nunes de Miranda. Zona Franca de Manaus: desafios e vulnerabilidades. Internet: <www12.senado.gov.br> (com adaptações).

A inclusão da vírgula imediatamente após “brasileiros” altera o sentido do texto.

() Certo () Errado

No morro atrás de onde eu moro vivem alguns urubus. Eles decolam juntos, cerca de dez, e aproveitam as correntes ascendentes para alcançar as nuvens sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Lanço aqui a campanha: crie vínculos com um curió, uma paca ou um formigueiro que seja. Eles são fiéis e conectam você com a mãe natureza. **Experimente, ponha um pãozinho no parapeito e veja se alguém aparece.**

Fernanda Torres. In: Veja Rio, 2/12/2012 (com adaptações).

411. (CESPE - 2014) Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a vírgula em “Experimente, ponha um pãozinho no parapeito e veja se alguém aparece” poderia ser substituída pelo sinal de dois pontos.

() Certo () Errado

412. (CESPE - 2014) O emprego do acento gráfico na palavra “atrás” justifica-se com base na mesma regra que justifica o emprego do acento gráfico em “fiéis”.

() Certo () Errado

Nesse mesmo documento, Colombo escreveu que, segundo o que os índios haviam informado, ele estava a caminho do Japão. Os nativos tinham apontado, na verdade, para Cuba.

Suas certezas foram parcialmente abaladas nas viagens seguintes, mas o navegador nunca chegou a pensar que aportara em um novo continente. Sua quarta viagem o teria levado, segundo escreveu, à província de “Mago”, **“fronteira à de Catayo”**, ambas na China.

Somente nos últimos anos de sua vida o genovês considerou a possibilidade de ter descoberto terras realmente virgens. Mas foi necessário certo tempo para que a existência de um novo continente começasse a ser aceita pelos europeus.

Américo Vespúcio foi um dos primeiros a apresentar um mapa com quatro continentes. Mais tarde, em 1507, a nova terra seria batizada em homenagem ao explorador italiano. **Um ano depois da morte de Colombo, que passou a vida sem entender bem o que havia encontrado.**

Antouaine Rouillet. In: Revista História Viva. Internet: <www2.uol.com.br/historiaviva> (com adaptações).

413. (CESPE - 2014) No período “Nesse mesmo documento, Colombo escreveu que, segundo o que os índios haviam informado, ele estava a caminho do Japão”, a primeira vírgula foi empregada para isolar termo com valor adverbial e as demais, para isolar uma oração de valor temporal intercalada.

() Certo () Errado

414. (CESPE - 2014) No período “Um ano depois da morte de Colombo, que passou a vida sem entender bem o que havia encontrado”, a vírgula, empregada para separar o sujeito do predicado, torna mais claras as informações para o leitor.

() Certo () Errado

415. (CESPE - 2014) No segmento ‘fronteira à de Catayo’, o emprego do sinal indicativo de crase seria obrigatório ainda que se eliminasse a preposição “de”.

() Certo () Errado

416. (CESPE - 2012)

O Sr. Deputado Penido censurou a Câmara por lhe ter rejeitado duas emendas: — uma que mandava fazer **desconto** aos deputados que não comparecessem **às sessões**; outra que reduzia a importância do subsídio.

Machado de Assis. Balas de estalo. In: Obra completa, volume 3, Aguilar, 1973, p. 416 (com adaptações).

O emprego do sinal indicativo de crase em “às sessões” justifica-se porque a palavra “desconto” exige complemento regido pela preposição “a” e “sessões” está antecedida de artigo definido feminino.

() Certo () Errado

Postos da Polícia Rodoviária Federal poderão ter ambulâncias e paramédicos para atendimento às vítimas de acidentes durante 24 horas por dia. É o que propõe o Projeto de Lei n.º 3.111/2012. Pela proposta, os postos **que distam mais de vinte quilômetros de centros urbanos** deverão ter ambulâncias e pessoal treinado para prestar socorro.

Segundo dados do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a novembro de 2011, foram registrados mais de 170 mil acidentes nas rodovias federais do Brasil, sendo 57 mil com feridos e 6 mil com vítimas fatais. O assessor nacional de comunicação da Polícia Rodoviária Federal lembrou que a presteza no atendimento, muitas vezes, faz a diferença entre a vida e a **morte**. “Nós sabemos que existe uma regra chamada ‘a hora de ouro’. Se uma vítima politraumatizada dá entrada em um hospital em até uma hora após o acidente, a chance de sobrevivência aumenta em até 80%.”

A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza mais de 61 mil quilômetros de rodovias e estradas federais e conta com 400 postos de fiscalização e 150 delegacias. Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

- 417. (CESPE - 2012)** Se o segmento “que distam mais de vinte quilômetros de centros urbanos” estivesse isolado por vírgulas, o sentido das informações do período permaneceria inalterado.

() Certo () Errado

- 418. (CESPE - 2012)** Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir o ponto final após “morte” por sinal de dois pontos.

() Certo () Errado

- 419. (CESPE - 2012)**

Depois de seis anos em vigor no **país**, a Lei Nacional Antidrogas (Lei n.º 11.343/2006) está sendo revista na Câmara.

O novo texto está sendo elaborado com o objetivo de garantir que as ações governamentais sejam mais efetivas e o de corrigir as falhas e omissões da legislação em vigor

Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

O emprego de vírgula após “país” justifica-se por isolar oração temporal anteposta à principal.

() Certo () Errado

- 420. (CESPE - 2012)**

O texto traz treze mudanças consideradas relevantes diante da legislação atual. As propostas estão sendo debatidas em **cinco eixos principais**: prevenção, tratamento, recuperação, acolhimento e reinserção social.

Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

O emprego do sinal de dois pontos após “principais” justifica-se por marcar a introdução da enumeração dos “cinco eixos principais”.

() Certo () Errado

- 421. (CESPE - 2012)** Julgue quanto à correção gramatical: A relatora observou que as crianças com deficiência ou doença crônica enfrentam uma espera maior de adoção. “Nada mais justo do que conferir prioridade de tramitação para os processos de adoção que envolva crianças e adolescentes nessas condições, para que possam usufruir, sem maiores delongas, aos benefícios do convívio familiar”, afirmou.

() Certo () Errado

422. (CESPE - 2012) Julgue quanto à correção gramatical:

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou proposta que prevê prioridade para o processo de adoção de criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. A iniciativa acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

() Certo () Errado

423. (CESPE - 2012) Julgue quanto à correção gramatical:

O texto aprovado é um substitutivo ao Projeto de Lei n.º 659/2011. A relatora substituiu o termo “com necessidade específica de saúde”, no texto original por “doença crônica”. A proposta tramita, em caráter conclusivo e ainda será examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

() Certo () Errado

424. (CESPE - 2013)

Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam sozinhas no momento da abordagem dos bandidos, por isso as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre os **quais**, não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair de residências, centros comerciais e outros locais.

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses deste ano. R7, 6/9/2013. Internet: <<http://noticias.r7.com>> (com adaptações).

A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso a vírgula imediatamente após o termo “quais” fosse substituída pelo sinal de dois-pontos.

() Certo () Errado

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à **humanidade e à estabilidade** das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e sociedades. Suas consequências infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são detidas por **fronteiras**: avançam por todos os cantos da sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de classe social e **econômica** ou mesmo de idade.

Questão de relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes **conexos** — geralmente de caráter transnacional — **com a criminalidade e a violência**. Esses fatores ameaçam a soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica interna, devendo o governo adotar uma postura firme de combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente e com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e garantir o envolvimento e a aprovação dos cidadãos.

Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.

425. (CESPE - 2014) No 2º parágrafo, o emprego da preposição “com”, em “com a criminalidade e a violência”, deve-se à regência do vocábulo “conexos”.

() Certo () Errado

- 426. (CESPE - 2014)** Dados os sentidos do trecho introduzido por dois-pontos, o vocábulo “fronteiras” (1º parágrafo) deve ser interpretado em sentido amplo, não estando restrito ao seu sentido denotativo.
- () Certo () Errado
- 427. (CESPE - 2014)** O acento indicativo de crase em “à humanidade e à estabilidade” é de uso facultativo, razão por que sua supressão não prejudicaria a correção gramatical do texto.
- () Certo () Errado
- 428. (CESPE - 2012)** Julgue quanto à correção gramatical:
- Os movimentos observados no interior da circulação financeira, em si mesmos, não prometem à economia global uma recuperação rápida e brilhante, mas indicam que os mercados não temem a formação de novas bolhas de ativos nos mercados emergentes.
- () Certo () Errado
- 429. (CESPE - 2012)** Julgue quanto à correção gramatical:
- Diante do frenesi que ora turbina as bolsas, as moedas dos emergentes e as commodities não faltam prognósticos que anunciam o fim da crise e preconizam uma recuperação rápida da economia global, liderada pelos emergentes.
- () Certo () Errado
- 430. (CESPE - 2012)** Julgue quanto à correção gramatical:
- Nas circunstâncias atuais, a realocação de carteiras favorecem as bolsas, as moedas dos emergentes e as commodities, enquanto o dólar segue uma trajetória de declínio, depois da valorização observada nos primeiros meses de crise.
- () Certo () Errado
- 431. (CESPE - 2012)** Julgue quanto à correção gramatical:
- No rol de vencedores da batalha contra a depressão global, figuram, em posição de respeito, a China, a Índia e o Brasil, cada qual com suas forças e fragilidades.
- () Certo () Errado
- 432. (CESPE - 2012)** Julgue quanto à correção gramatical:
- Entre as fragilidades, sobressaem a pressão para valorização das moedas nacionais e as ações de esterilização dos governos, com efeitos indesejáveis sobre a dinâmica da dívida pública dos países receptores da “chuva de dinheiro externo”.
- () Certo () Errado
- 433. (CESPE - 2012)** Julgue quanto à correção gramatical:
- Conforme é do conhecimento de V. Sa., a primeira fiscalização avaliou o serviço de atendimento ao usuário de três órgãos públicos e resultou em acórdão proferido pelo TCU. A segunda fiscalização, julgada por outro acórdão, verificou a atuação desses mesmos órgãos no acompanhamento da qualidade dos serviços prestados.
- () Certo () Errado

434. (CESPE - 2012) Julgue quanto à correção gramatical:

O TCU identificou que aspectos fundamentais relativos a qualidade da prestação de serviços para os usuários não são devidamente tratados por três órgãos públicos. Constatou-se também lacunas na regulamentação, fragilidades nos processos de fiscalização desenvolvidos pelos órgãos e falta de efetividade das sanções impostas às empresas prestadoras de serviços. Segundo a auditoria, também não há priorização de políticas efetivas para educação do usuário.

() Certo () Errado

435. (CESPE - 2012) Julgue quanto à correção gramatical:

Esclarecemos, ainda, que o relatório aprovado pelo Acórdão 1.021/2012, no último dia 18, informam que determinados órgãos não concretizaram a maior parte do próprio plano de ações elaborado para cumprir as deliberações do Tribunal. Quase sete anos após a primeira decisão, apenas 47% das recomendações do TCU foram implementadas. Do acórdão posterior, somente 15% das recomendações foram implementadas e 27% das determinações efetivamente cumpridas.

() Certo () Errado

436. (CESPE - 2012) Julgue quanto à correção gramatical:

O TCU fixou prazo para que um novo plano de trabalho para implementação das determinações seja elaborado e recomenda aos órgãos que aprimorem a coordenação entre as suas diversas áreas e considerem a possibilidade de sancionar com maior rigor as empresas prestadoras de serviços que não tratem adequadamente as reclamações encaminhadas à própria ouvidoria.

() Certo () Errado

437. (CESPE - 2012) Julgue quanto à correção gramatical:

A presidência e o conselho diretor de cada órgão em apreço estão sendo alertados de que as determinações e recomendações ainda não cumpridas ou implementadas dependem fundamentalmente de suas atuações, sendo, portanto, de responsabilidade direta do respectivo corpo dirigente. O TCU continuará a acompanhar as medidas adotadas por esses órgãos para melhoria da prestação dos serviços públicos. Nova fiscalização deverá ser concluída no prazo de um ano.

() Certo () Errado

438. (CESPE - 2012) Julgue quanto à correção gramatical:

Vimos informar que o Tribunal de Contas da União (TCU), em sua missão de avaliar o desempenho de vários órgãos públicos, constatou que alguns deles não estão cumprindo totalmente determinações e recomendações expedidas em duas fiscalizações referentes à qualidade dos serviços públicos por eles prestados.

() Certo () Errado

MORFOLOGIA

439. (CESPE - 2014)

O objetivo da livre concorrência é preservar o processo de competição, e não os competidores. O processo de competição, no modelo concorrencial, é o que possibilita a repartição ótima dos bens dentro da sociedade, contribuindo para a justiça social. Isso não significa que a concorrência não deve ser **sopesada** com outros interesses, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente, a manutenção de empregos e o desenvolvimento sustentável. Embora por vezes excludentes entre si, todos esses interesses devem ser ponderados a fim de que se atinja o bem-estar social”.

Carlos Emmanuel Joppet Ragazzo. Notas introdutórias sobre o princípio da livre concorrência. In: Scientia Iuris. Londrina, v. 10, p. 83-96, 2006. Internet: <www.uel.br> (com adaptações).

O vocábulo “sopesada” equivale, no texto, a contra- balança, compensada.

() Certo () Errado

440. (CESPE - 2013)

A ANS vai mudar a metodologia de análise de processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde com o objetivo de acelerar os trâmites das ações.

Uma das novas medidas adotadas será a apreciação coletiva de processos abertos a partir de queixas dos usuários. Os processos serão julgados de forma conjunta, reunindo várias queixas, organizadas e agrupadas por temas e por operadora.

Segundo a ANS, atualmente, 8.791 processos de reclamações de consumidores sobre o atendimento dos planos de saúde estão em tramitação na agência. Entre os principais motivos que levaram às queixas estão a negativa de cobertura, os reajustes de mensalidades e a mudança de operadora.

No Brasil, cerca de 48,6 milhões de pessoas têm planos de saúde com cobertura de assistência médica e 18,4 milhões têm planos exclusivamente odontológicos.

Valor Econômico, 22/3/2013

Trata-se de texto de natureza subjetiva, em que a opinião do autor está evidente por meio de adjetivos e considerações de caráter pessoal.

() Certo () Errado

441. (CESPE - 2013)

O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou ações para a elaboração de diagnóstico e suporte à educação básica.

A auditoria conferiu aspectos relativos ao Plano de Ações Articuladas, à assistência técnica prestada pelo Ministério da Educação (MEC) e ao levantamento de dados necessários à formação e ao cálculo do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB).

A auditoria identificou baixo nível de implementação das ações para provimento de infraestrutura e de recursos pedagógicos, que vão desde a implantação de laboratório de informática e conexão à Internet ao fornecimento de água potável e energia elétrica.

A análise do IDEB apontou a necessidade de aperfeiçoamento da metodologia de obtenção desse índice.

Segundo avalia o ministro relator do processo, “O IDEB é um importante instrumento para a aferição da qualidade da educação, por isso deve ser aprimorado de forma a permitir um diagnóstico mais fidedigno dos sistemas de ensino”.

Outro instrumento de gestão educacional avaliado foi o sistema integrado de monitoramento do MEC, que, segundo a auditoria, também deve ser melhorado. Parte dos dados encontrase desatualizada.

TCU avalia gestão da educação básica em municípios brasileiros. Notícia publicada em 12/9/2013. Internet: <www.tcu.gov.br/> (com adaptações).

Em “A auditoria conferiu aspectos relativos ao Plano de Ações Articuladas (...) e ao cálculo do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB)”, o verbo conferir está empregado com o sentido de outorgar.

() Certo () Errado

Entre 2009 e 2011, aumentou o número dos brasileiros ocupados, a população mais velha trabalhou por mais tempo, mais pessoas passaram a viver sozinhas e os índices de distribuição da renda melhoraram. Essas foram algumas das informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento é um bom instrumento para entender a evolução da economia no último triênio e ajuda a **prospectar** o futuro.

O País ainda é um dos mais desiguais do mundo, mas a desigualdade diminuiu desde o controle da inflação, em 1994.

A maior alta nos rendimentos do trabalho (29,2%) foi registrada entre os 10% mais pobres, salvo na região Norte. Na média, mais de cinco milhões de pessoas saíram da faixa de pobreza.

Aumentou em 3,6 milhões o número de empregados com carteira assinada no setor privado. No conjunto, a PNAD mostra um quadro favorável, apesar do aumento do percentual de maiores de 25 anos de idade sem instrução (de 13% para 15,1%) e de jovens entre quinze e dezessete anos de idade que não estudam nem trabalham. O levantamento explica por que o consumo liderou a atividade econômica: a maior **propensão** a consumir está na população de baixa renda, que, até então, tinha pouco acesso a bens (eletroeletrônicos, eletrodomésticos, motos ou autos) e a serviços (viagens aéreas, turismo, planos de saúde).

O aumento das contratações de mão de obra é o principal motor da ascensão social e da demanda de consumo.

Novas profissões se expandem, como a de cuidadores de idosos, mas, para que os avanços se consolidem, é preciso reconhecer o papel fundamental da educação.

O Estado de S. Paulo, Editorial, 25/9/2012 (com adaptações).

442. (CESPE - 2012) A substituição da palavra “prospectar” por **perscrutar** prejudicaria a correção gramatical do período e seu sentido original.

() Certo () Errado

443. (CESPE - 2012) Predomina, no texto, a estrutura textual narrativa, o que se evidencia pela alta frequência de verbos no tempo pretérito.

() Certo () Errado

444. (CESPE - 2012) Prejudica-se o sentido original do texto ao se substituir a palavra “propensão” por **tendência**.

() Certo () Errado

445. (CESPE - 2012)

Mecanismos de avaliação são essenciais nos casos em que o objetivo é perseguir qualidade em alguma área, particularmente quando o que está em jogo são formas de aperfeiçoar o sistema educacional, adequando os objetivos às necessidades de quem tem por missão ensinar e de quem está em fase de aprendizado.

O poder público, por sua vez, precisa mostrar-se capaz de motivar todos os agentes envolvidos na área de ensino a se integrarem nesse processo e, ao mesmo tempo, de colocar em prática sugestões consideradas **procedentes**. Como ficou claro a partir da origem do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por exemplo, é importante aguardar um tempo considerável até que as resistências desapareçam ou, pelo menos, se atenuem.

Zero Hora, Editorial, RS, 25/9/2012 (com adaptações).

Pelos sentidos do texto, depreende-se que a palavra “procedentes” (segundo parágrafo) está sendo empregada com o significado de prove nientes e poderia, sem prejuízo para o período, ser por esta substituída.

() Certo () Errado

446. (CESPE - 2014)

A China já enviara três missões tripuladas, mas essa foi especial: foi a primeira vez que um taikonauta realizou uma caminhada no espaço. O ápice da festa foi quando o coronel da Aeronáutica Zhai Zhigang vestiu o seu uniforme (made in China e ao preço de US\$ 4,3 milhões), abriu as portas da nave e deu início à sua caminhada cósmica. A missão era objetiva e **apologética** do governo, justamente para incutir nos chineses o orgulho das futuras missões e tirar deles o apoio incondicional, independentemente de quanto o país tenha de gastar. Zhigang foi flutuando (de ponta cabeça) para apanhar um lubrificante que estava do lado de fora do veículo espacial e, assim, enfeitiçou os olhos dos bilhões de chineses que o assistiam ao vivo pela tevê.

Tatiana de Mello. A vez dos taikonautas. In: Istoé, 8/10/2008 (com adaptações).

O vocábulo “apologética” poderia ser substituído por defensiva, sem prejuízo do sentido do texto.

() Certo () Errado

447. (CESPE - 2014)

No imaginário Livro das Espécies, que, teimosamente, repousa na estante da história do futebol, os brasileiros figuram como macacos no mínimo há mais de noventa anos. Em 1920, ao disputarem o campeonato sul-americano no Chile, os integrantes da equipe nacional foram chamados de “macaquitos” por um jornal argentino. O Brasil se indignou, porém pelos motivos errados: para o governo, conforme se lê no apêndice do livro de Mario Filho (1908-1966), O Negro no Futebol Brasileiro, “a questão passava pela imagem que a República precisava construir de si própria, deixando para trás os vestígios ligados à escravidão e à miscigenação, em um momento em que os discursos em torno da eugenia eram imperativos”. O escritor carioca Lima Barreto

(1881-1922), mulato e pobre, para quem o futebol era “**eminentemente um fator de dissensão**”, destacou, com ironia, em uma famosa crônica, que “a nossa vingança é que os argentinos não distinguem, em nós, cores; todos nós, para eles, somos macaquitos”.

Rinaldo Gama. Como Daniel Alves derrotou o racismo. Internet: <www.veja@abril.com.br> (com adaptações).

O segmento ‘eminentemente um fator de dissensão’ pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por: **sobremaneira um fator de disputa**.

() Certo () Errado

448. (CESPE - 2014)

Polícia é um vocábulo de origem grega (politeia) que passou para o latim (politia) com o mesmo sentido: governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo, que, no exercício de sua missão de **tutela** da ordem jurídica, busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios.

Internet: <www.ssp.sp.gov.br> (com adaptações).

Sem prejuízo da coerência textual, a palavra “tutela” poderia ser substituída por **proteção**.

() Certo () Errado

Imagine a leitora que está em 1813, na igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada; podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe chamo a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as sanefas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente; limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra, com alma e devoção.

Chama-se Romão Pires; terá sessenta anos, não menos, nasceu no Valongo, ou por esses lados. É bom músico e bom homem; todos os músicos gostam dele. Mestre Romão é o nome familiar; e dizer familiar e público era a mesma coisa em tal matéria e naquele tempo. “Quem rege a missa é mestre Romão” — equivalia a esta outra forma de anúncio, anos depois: “Entra em cena o ator João Caetano”; — ou então: “O ator Martinho cantará uma de suas melhores árias.” Era o tempero certo, o chamariz delicado e popular. Mestre Romão rege a festa! Quem não conhecia mestre Romão, com o seu ar circunspecto, olhos no chão, riso triste, e passo demorado?

Tudo isso desaparecia à frente da orquestra; então a vida derramava-se por todo o corpo e todos os gestos do mestre; o olhar acendia-se, o riso iluminava-se: era outro.

Acabou a festa; é como se acabasse um clarão intenso, e deixasse o rosto apenas alumiado da luz ordinária. Ei-lo que desce do coro, apoiado na bengala; vai à sacristia beijar a mão aos padres e aceita um lugar à mesa do jantar.

Machado de Assis. Histórias sem data. Internet: <www.machadodeassis.org.br> **(COM ADAPTAÇÕES)**.

449. (CESPE - 2014) A palavra “remotos”, destacada no texto, poderia ser substituída por **animados** sem prejuízo ao sentido original e à correção gramatical do texto.

() Certo () Errado

450. (CESPE - 2014) O texto acima caracteriza-se, predominantemente, como narrativo, ainda que se identifiquem nele trechos descritivos.

() Certo () Errado

451. (CESPE - 2014)

Em linhas gerais, podemos dizer que a Constituição Federal de 1988 manteve os **preceitos** fundamentais que vigoravam nas Cartas anteriores. A nova Constituição confirmou diversos princípios da tradição democrática republicana do século XX, tais como o federalismo, o presidencialismo, o multipartidarismo, o bicameralismo e a representação proporcional. Procurou, também, realçar o Poder Legislativo reformando elementos do equilíbrio institucional por meio de uma redivisão das competências constitucionais entre os poderes, assim como procurou re-desenhar a Carta política nacional, ao alçar os municípios como entes formadores da Federação brasileira.

José Theodoro Mascarenhas Merck. Constituinte de 1987 e a constituição possível. In: Ensaios sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileira. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2008 (com adaptações).

Seria mantido o sentido original do texto caso se substituísse o termo “preceitos” por **princípios**.

() Certo () Errado

452. (CESPE - 2014)

Sou um covarde diante da violência contra a mulher, do homem contra o homem. E porque os índios estão tão longe da minha aldeia e suas flechas não atingem meus olhos nem o coração, não me importa que tirem suas terras, sua alma.

Analfabeto de solidariedade, não sei ler sinais de fumaça. Se tivesse um nome indígena, seria “cachorro medroso”. **Se fosse o tal ser humano forte que alardeio**, não aceitaria famílias sem terem onde morar.

Sérgio Vaz. Antes que seja tarde. In: Caros Amigos, mai./2013, p. 8 (com adaptações).

O verbo alardear, em “Se fosse o tal ser humano forte que alardeio”, está empregado no sentido de vangloriar-se, gabar-se.

() Certo () Errado

A história da formação dos corpos de bombeiros no país começou no século XVI, no Rio de Janeiro. Nessa época, quando ocorria um incêndio, os voluntários, aguadeiros e milicianos, corriam para apagá-lo e, na maior parte das vezes, perdiam a batalha devido às construções de madeira. Os incêndios ocorridos à noite vitimavam ainda mais pessoas, devido à precária iluminação das ruas.

Quando havia um incêndio na cidade, os aguadeiros eram avisados por três disparos de canhão, partidos do morro do Castelo, e por toques de sinos da igreja de São Francisco de Paula, correspondendo o número de badaladas ao número da **freguesia** onde se verificava o sinistro. Esses toques eram reproduzidos pela igreja matriz da freguesia. Assim, os homens corriam para os aguadeiros, e a população fazia aquela fila quilométrica, passando baldes de mão em mão, do chafariz até o incêndio.

Os primeiros bombeiros militares surgiram na Marinha, pois os incêndios nos antigos navios de madeira eram constantes. Porém, eles existiam apenas como uma especialidade, e não como uma corporação. A denominação de bombeiros deveu-se a operarem principalmente bombas d'água, dispositivos rudimentares em madeira, ferro e couro. Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, no século XIX, mais precisamente ao Rio de Janeiro, foi criado, em julho de 1856, por decreto imperial, o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Quando recebiam aviso de incêndio, os praças saíam puxando o carrico (que tinha de seis a oito mangueiras) pela via pública e procuravam debelar o fogo, solicitando os reforços necessários, conforme a extensão do sinistro.

Internet: <www.bombeirosfoz.com.br> (com adaptações).

453. (CESPE - 2014) O substantivo “freguesia”, no segundo parágrafo, pode ser substituído no texto, sem prejuízo de sentido, por **clientela**.

() Certo () Errado

454. (CESPE - 2014) Nesse texto, de cunho informativo, predomina o tipo narrativo.

() Certo () Errado

455. (CESPE - 2014)

O jornalista deve ter em mente que, quando escreve sobre um projeto científico, não atua apenas em sua área de atividade humana, a comunicação, mas na comunicação científica. O cientista ou pesquisador deve considerar que a divulgação de sua pesquisa não deve ser feita apenas para a comunidade científica, mas para o público em geral. Dessa forma, o pesquisador precisa constantemente pensar mais nesse público e, conseqüentemente, na linguagem utilizada. O jornalista, por sua vez, precisa ficar mais atento à pesquisa que está sendo divulgada. **Cada um precisa aprender com o outro, permitindo-se entrar mais em uma esfera de atividade humana à qual não pertence originalmente.** O principal motivo desse intercâmbio de intenções ao escrever é aumentar o acesso do público à ciência.

Camila Delmondes Dias et al. Divulgando a arqueologia: comunicando o conhecimento para a sociedade. In: Ciência e Cultura. São Paulo, v. 65, nº 2, jun./2013. Internet: <<http://cienciaecultura.bvs.br>> (com adaptações)

A forma verbal “pertence” em “Cada um precisa aprender com o outro, permitindo-se entrar mais em uma esfera de atividade humana à qual não pertence originalmente”, está empregada no texto no sentido de “participa”, podendo ser por esta substituída, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do período.

() Certo () Errado

456. (CESPE - 2014)

Embora a produção de televisores com tela de cristal líquido (**LCD**), motocicletas e telefones celulares, os três produtos mais representativos do PIM, tenha sofrido decréscimo

no período de janeiro a novembro de 2013 na comparação com o mesmo intervalo em 2012, a produção de outros produtos apresentou grande crescimento, com destaque para tablets, videogames, condicionadores de ar e microcomputadores.

Entre janeiro e novembro de 2013, o PIM produziu mais de 2,2 milhões de unidades de tablets, o que representa uma produção 11 vezes maior que a de todo o ano anterior (197.616 unidades). Também os telejogos, videogames, tiveram resultados expressivos, com produção de mais de

1,2 milhão de unidades e crescimento de 91,82% na comparação com o período de janeiro a novembro de 2012 (651.242 unidades).

Internet: <www.suframa.gov.br> (com adaptações).

O tipo textual predominante no texto é o descritivo.

() Certo () Errado

457. (CESPE - 2014)

A chamada Economia Verde foi o grande destaque do Fórum Estadão Região Norte, realizado em São Paulo.

Em meio a discussões como problemas logísticos, guerra fiscal, Zona Franca de Manaus (ZFM) e qualificação profissional, a possibilidade de desenvolver a região por meio do melhor aproveitamento de seus ativos ambientais foi o assunto que provocou a maior participação do público e centralizou as discussões entre os painelistas.

A questão ambiental foi levantada com uma pergunta ao governador de Rondônia sobre como desenvolver a região com a floresta em pé. “Para isso, é preciso oferecer opções.

Nesse ponto, posso dizer que a Zona Franca de Manaus é o mais bem-sucedido projeto ambiental da Amazônia”, disse, ao lembrar que, mesmo sem ser o objetivo de sua criação, a ZFM acabou sendo a opção para afastar a população da exploração da floresta. “O Amazonas garantiu 95% de preservação”, observou.

Internet: <www.suframa.gov.br> (com adaptações).

No texto apresentado, predomina o tipo textual narrativo.

() Certo () Errado

458. (CESPE - 2014)

A Portaria Interministerial nº 12 estabelece o Processo Produtivo Básico (PPB) para motos aquáticas e similares. Esse PPB é composto por oito etapas, que deverão ser realizadas na ZFM, com exceção da primeira, relacionada à moldagem do casco, que poderá ser dispensada, caso a empresa fabricante adquira partes dele e peças no mercado regional ou nacional nas quantidades mínimas indicadas na portaria. “A moto aquática, conhecida popularmente como jet ski, é hoje um produto inteiramente importado. O que fizemos foi simplificar o PPB, sem prejuízos dos níveis de investimento e mão de obra, e com isso vamos trazer essa produção para o PIM. Pelo menos quatro grandes empresas participaram das discussões visando ao estabelecimento do PPB e já demonstraram interesse em fabricar o produto em Manaus”, disse o superintendente da ZFM.

Internet: <www.suframa.gov.br/suf_pub_noticias> (com adaptações).

O texto tem natureza instrucional, visto que explica o PPB para a fabricação de moto aquática.

() Certo () Errado

Mundo animal

No morro atrás de onde eu moro vivem alguns urubus. Eles decolam juntos, cerca de dez, e aproveitam as correntes ascendentes para alcançar as nuvens sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois, planam de volta, dando rasantes na varanda de casa. O grupo dorme na copa das árvores

e lembra o dos carcarás do Mogli. Às vezes, eles costumam pegar sol no terraço. Sempre que dou de cara com um, trato-o com respeito. O urubu é um pássaro grande, feio e mal-encarado, mas é da paz. Ele não ataca e só vai embora se alguém o afugenta com gritos.

Recentemente, notei que um bem-te-vi aparecia todos os dias de manhã para roubar a palha da palmeira do jardim. **De vez em quando, trazia a senhora para ajudar no ninho.** Comecei a colocar pão na mesa de fora, e eles se habituaram a tomar o café conosco. Agora, quando não encontram o repasto, cantam, reclamando do atraso. Um outro casal descobriu o banquete, não sei a que gênero esses dois pertencem. A cor é um verde-escuro brilhante, o tamanho é menor do que o do bem-te-vi e o Pavarotti da dupla é o macho.

A ideia de prender um passarinho na gaiola, por mais que ele se acostume com o dono, é muito triste. Comprei um periquito, uma vez, criado em cárcere privado, e o soltei na sala. Achei que ele ia gostar de ter espaço. Saí para trabalhar e, quando voltei, o pobre estava morto atrás da poltrona. Ele tentou sair e morreu dando cabeçadas no vidro. Carrego a culpa até hoje. De boas intenções o inferno está cheio.

O Rio de Janeiro existe entre lá e cá, entre o asfalto e a mata atlântica, mas a fauna daqui é mais delicada do que a africana e a indiana. Quem tem janela perto do verde conhece bem o que é conviver com os micos. Nos meus tempos de São Conrado, eu costumava acordar com um monte deles esperando a boia. Foi a primeira vez que experimentei cativar espécies não domesticadas.

Lanço aqui a campanha: crie vínculos com um curió, uma paca ou um formigueiro que seja. Eles são fiéis e conectam você com a mãe natureza. Experimente, ponha um pãozinho no parapeito e veja se alguém aparece.

Fernanda Torres. In: Veja Rio, 2/12/2012 (com adaptações).

459. (CESPE - 2014) No trecho “De vez em quando, trazia a senhora para ajudar no ninho”, o substantivo “senhora” pode ser substituído, sem prejuízo para as informações veiculadas no texto, pelo termo **fêmea**.

() Certo () Errado

460. (CESPE - 2014) Os dois primeiros parágrafos do texto são predominantemente narrativos.

() Certo () Errado

Entenda para que serve mandar um jipe-robô para Marte Quem diria? A velha e dilapidada NASA, que nem possui mais meios próprios de mandar pessoas para o espaço, acaba de mostrar que ainda tem **espírito épico**.

A prova é o pouso perfeito do jipe-robô Curiosity em uma cratera de Marte recentemente. A saga de verdade começa agora, contudo. O Curiosity é, disparado, o artefato mais complexo que terráqueos já conseguiram botar no chão de outro planeta. Com dezessete câmeras, é a primeira sonda interplanetária capaz de fazer imagens em alta definição. Pode percorrer até dois quilômetros por dia.

Trata-se de um laboratório sobre rodas, equipado, entre outras coisas, com canhão laser para pulverizar pedaços de rocha e sistemas que medem parâmetros do clima marciano, como velocidade do vento, temperatura e umidade... A lista é grande. Tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi hospitaleiro para formas de vida – ou quem sabe até ainda o seja.

Hoje se sabe que o subsolo marciano, em especial nas calotas polares, abriga enorme quantidade de água congelada.

E há pistas de que água salgada pode escorrer pela superfície do planeta durante o verão marciano, quando, em certos lugares, a temperatura fica entre -25° C e 25°.

Mesmo na melhor das hipóteses, são condições não muito amigáveis para a vida como a conhecemos. Mas os cientistas têm dois motivos para não serem tão pessimistas, ambos baseados no que se conhece a respeito dos seres vivos na própria Terra.

O primeiro é que a vida parece ser um fenômeno tão teimoso, ao menos na sua forma microscópica, que aguenta todo tipo de ambiente inóspito, das pressões esmagadoras do leito marinho ao calor e às substâncias tóxicas dos gêiseres.

Além disso, se o nosso planeta for um exemplo representativo da evolução da vida Cosmos afora, isso significa que **a vida aparece relativamente rápido** quando um planeta se forma — no caso da Terra, mais ou menos meio bilhão de anos depois que ela surgiu (hoje o planeta tem 4,5 bilhões de anos).

Ou seja, teria havido tempo, na fase “molhada” do passado de Marte, para que ao menos alguns micróbios aparecessem antes de serem destruídos pela deterioração do ambiente marciano. Será que algum deles não deu um jeito de se esconder no subsolo e ainda está lá, **segurando as pontas**?

Reinaldo José Lopes. In: Revista Serafina, 26/8/2012. Internet: <folha.com> (com adaptações).

461. (CESPE - 2014) A expressão “espírito épico” (primeiro parágrafo do texto) pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, pela expressão **espírito prático**.

() Certo () Errado

462. (CESPE - 2014) A expressão coloquial que encerra o texto — “segurando as pontas” — pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, pela palavra **subsistindo**.

() Certo () Errado

463. (CESPE - 2014) A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos se, no trecho “a vida aparece relativamente rápido”, a palavra “rápido” fosse substituída por **rápida**.

() Certo () Errado

O Sr. Deputado Penido censurou a Câmara por lhe ter rejeitado duas emendas: — uma que mandava fazer desconto aos deputados que não comparecessem às sessões; outra que reduzia a importância do subsídio.

Respeito as câs do distinto mineiro, mas permita-me que lhe diga: a censura recai sobre S. Ex.^a não só uma, como duas censuras. A primeira emenda é descabida. S. Ex.^a naturalmente ouviu dizer que aos deputados franceses são descontados os dias em que não comparecem; e, precipitadamente, **pelo vezo de tudo copiarmos** do estrangeiro, quis logo introduzir no regimento da nossa Câmara esta cláusula exótica. Não advertiu S. Ex.^a, que esse desconto é lógico e possível num país onde os jantares para cinco pessoas contam cinco croquetes, cinco figos e cinco fatias de queijo. A França, com todas as suas magnificências, é um país frugal. A economia ali é mais do que sentimento ou um costume, mais que um vício, é uma espécie de pé torto, que as crianças trazem do útero de suas mães.

A livre, jovem e rica América não deve empregar tais processos, que estariam em desacordo com um certo sentimento estético e político. (...) Demais, subsídio não é vencimento no sentido ordinário: pro labore. É um modo de suprir às necessidades do representante, para que ele, durante o tempo em que trata dos negócios públicos, tenha a subsistência afiançada. O fato de não ir à Câmara não quer dizer que não trata dos negócios públicos; em casa pode fazer longos trabalhos e investigações.

Será por andar algumas vezes na Rua do Ouvidor, ou algures?

Mas quem ignora que o pensamento, obra secreta do cérebro, pode estar em ação em qualquer que seja o lugar do homem?

A mais bela freguesa dos nossos armarinhos não pode impedir que eu, olhando para ela, resolva um problema de matemáticas.

Arquimedes fez uma descoberta estando no banho.

Machado de Assis. Balas de estalo. In: Obra completa, volume 3, Aguilar, 1973, p. 416 (com adaptações).

464. (CESPE - 2012) Na expressão “Respeito as cãs do distinto mineiro”, a palavra “cãs”, cujo significado literal é cabelos brancos, está empregada em sentido figurado, pois é um detalhe que faz referência à idade avançada do deputado mineiro.

() Certo () Errado

465. (CESPE - 2012) Em “pelo vezo de tudo copiarmos” /, a palavra “vezo” é empregada com o significado de desvio, erro.

() Certo () Errado

466. (CESPE - 2012)

Segundo dados do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a novembro de 2011, foram registrados mais de 170 mil acidentes nas rodovias federais do Brasil, sendo 57 mil com feridos e 6 mil com vítimas fatais. O assessor nacional de comunicação da Polícia Rodoviária Federal lembrou que a presteza no atendimento, muitas vezes, faz a diferença entre a vida e a morte. “Nós sabemos que existe uma regra chamada ‘a hora de ouro’. Se uma vítima politraumatizada dá entrada em um hospital em até uma hora após o acidente, a chance de sobrevivência aumenta em até 80%.”

A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza mais de 61 mil quilômetros de rodovias e estradas federais e conta com 400 postos de fiscalização e 150 delegacias.

Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

Mantêm-se as informações originais do período ao se substituir a palavra “presteza” por celeridade.

() Certo () Errado

Tramita na Câmara o Projeto de Lei nº 3.596/2012, do Senado, que estabelece medidas para inibir erros de **administração** e uso equivocado de medicamentos. Pelo texto, a rotulagem e a embalagem dos produtos deverão ter características que possibilitem a sua imediata identificação. **O autor da proposta observa que a medida poderia evitar equívocos semelhantes**

ao ocorrido, recentemente, no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, onde uma técnica de enfermagem trocou sedativo por ácido. “Entre outras causas, a utilização de rótulos e embalagens iguais ou semelhantes para produtos de composição diferente é fator que induz a equívocos, muitas vezes fatais”, alerta.

Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

- 467. (CESPE - 2012)** Prejudica-se a informação do período se a palavra “observa” em “O autor da proposta observa que a medida poderia evitar equívocos semelhantes ao ocorrido” for substituída por qualquer uma das seguintes: lembra, afirma, pondera.

() Certo () Errado

- 468. (CESPE - 2012)** O sentido original do período permanece inalterado se a palavra “administração” (primeiro período do texto) for substituída pela palavra “gerenciamento”.

() Certo () Errado

Pavio do destino

Sérgio Sampaio

O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo **ninho**
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos

Quem viu o pavio aceso do destino?

Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-lhes um flagrante
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários

Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar **ileso**
Do medo e do desatino

Quem viu o pavio aceso do destino?

O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia
O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora **amarga**
Um bando, uma **quadrilha**
São os dois da mesma **safra**
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos

Quem viu o pavio aceso do destino?

469. (CESPE - 2013) O termo “ileso” está empregado como sinônimo de **incólume**.

() Certo () Errado

470. (CESPE - 2013) O texto, pertencente a um gênero poético, faz um relato biográfico sobre duas crianças em uma localidade periférica, contrastando a inocência e o ludismo da infância com a aspereza e a ironia do destino na vida adulta.

() Certo () Errado

471. (CESPE - 2013) Os termos “ninho” e “safra” foram empregados em sentido denotativo e correspondem, respectivamente, ao local e à época de nascimento dos meninos.

() Certo () Errado

472. (CESPE - 2013) O termo “amarga” corresponde a uma característica que, no texto, qualifica “quadrilha”.

() Certo () Errado

Hoje, todos reconhecem, porque Marx impôs esta demonstração no Livro II d'O Capital, **que não há produção possível sem que seja assegurada a reprodução das condições materiais da produção: a reprodução dos meios de produção.**

Qualquer economista, que neste ponto não se distingue de qualquer capitalista, sabe que, ano após ano, é preciso prever o que deve ser substituído, o que se gasta ou se usa na produção: **matéria-prima, instalações fixas (edifícios), instrumentos de produção (máquinas)**, etc. Dizemos: qualquer economista é igual a qualquer capitalista, pois ambos exprimem o ponto de vista da empresa.

Louis Althusser. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 3.^a ed. Lisboa: Presença, 1980 (com adaptações).

473. (CESPE - 2014) No texto, os termos “matéria-prima”, “instalações fixas (edifícios)” e “instrumentos de produção (máquinas)” são exemplos de “meios de produção”.

() Certo () Errado

474. (CESPE - 2014) O trecho “que não há produção possível (...) dos meios de produção” é a demonstração a que se refere a expressão “esta demonstração”.

() Certo () Errado

475. (CESPE - 2014)

O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho escravo não são uma doença, e sim uma **febre** que indica que o corpo está doente. Por isso, sua erradicação não virá apenas com a libertação de trabalhadores, equivalente a um **antitérmico** — necessário, mas **paliativo**. O fim do tráfico passa por uma mudança profunda, que altere o modelo de desenvolvimento predatório do meio ambiente e dos trabalhadores. A escravidão contemporânea não é um resquício de antigas práticas que vão desaparecer com o avanço do capital, mas um instrumento utilizado pelo capitalismo para se expandir.

Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos hoje. In: História viva. Internet: (com adaptações).

Os termos “febre”, “antitérmico” e “paliativo” expressam a analogia do tráfico de pessoas e do trabalho escravo na atualidade com um padrão doentio cuja erradicação passa pela libertação dos trabalhadores, embora não se limite a ela.

() Certo () Errado

O tráfico internacional de drogas começou a desenvolver-se em meados da década de 70, tendo tido o seu boom na década de 80. Esse desenvolvimento está estreitamente ligado à crise econômica mundial. O narcotráfico determina as economias dos países produtores de cocaína e, ao mesmo tempo, favorece principalmente o sistema financeiro mundial. O dinheiro oriundo da droga corresponde à lógica do sistema financeiro, que é eminentemente especulativo. Este necessita, cada vez mais, de capital “livre” para girar, e o tráfico de drogas promove o “aparecimento mágico” desse capital que se acumula de modo rápido e se move velozmente.

A América Latina participa do narcotráfico na qualidade de maior produtora mundial de cocaína, e um de seus países, a Colômbia, detém o controle da maior parte do tráfico internacional. A cocaína gera “dependência” em grupos econômicos e até mesmo nas economias de alguns países, como nos bancos da Flórida, em algumas ilhas do Caribe ou nos principais países produtores — Peru, Bolívia e Colômbia, para citar apenas os casos de maior destaque. Na Bolívia, os lucros com o narcotráfico chegam a US\$ 1,5 bilhão contra US\$ 2,5 bilhões das exportações legais. Na Colômbia, o narcotráfico gera de US\$ 2 a 4 bilhões, enquanto as exportações oficiais geram US\$ 5,25 bilhões. Nessas

países, a corrupção é generalizada. Os narcotraficantes controlam o governo, as forças armadas, o corpo diplomático e até as unidades encarregadas do combate ao tráfico. Não há setor da sociedade que não tenha ligação com os traficantes e até mesmo a Igreja recebe contribuições destes.

Oswaldo Coggiola. O comércio de drogas hoje. In: Olho da História, nº 4. Internet: <www.olhodahistoria.ufba.br> (com adaptações).

476. (CESPE - 2014) Verifica-se no texto uma ampliação de sentido do termo “dependência”: da dependência química causada em usuários de drogas à dependência de grupos e países cuja economia lucra com o narcotráfico.

() Certo () Errado

477. (CESPE - 2014) O texto, que se classifica como dissertativo, expõe a articulação entre o tráfico internacional de drogas e o sistema financeiro mundial.

() Certo () Errado

478. (CESPE - 2014)

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e sociedades. Suas consequências infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, **e não são detidas por fronteiras**: avançam por todos os cantos da sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de classe social e econômica ou mesmo de idade. Questão de relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes conexos — geralmente de caráter transnacional — com a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica interna, devendo o governo adotar uma postura firme de combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente e com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e garantir o envolvimento e a aprovação dos cidadãos.

Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.

Em “não são detidas por fronteiras:”, dados os sentidos do trecho introduzido por dois pontos, o vocábulo “fronteiras” deve ser interpretado em sentido amplo, não estando restrito ao seu sentido denotativo.

() Certo () Errado

479. (CESPE - 2014)

Atualmente, há duas Américas Latinas. A primeira conta com um bloco de países — incluindo Brasil, Argentina e Venezuela — com acesso ao Oceano Atlântico, que confere ao Estado grande papel na economia. A segunda — composta por países de frente para o Pacífico, como México, Peru, Chile e Colômbia — adota o livre comércio e o mercado livre.

Os dois grupos de países compartilham de uma geografia, de culturas e de histórias semelhantes, entretanto, por quase dez anos, a economia dos países do Atlântico cresceu mais rapidamente, em grande parte graças ao aumento dos preços das commodities no mercado global. Atualmente, parece que os anos vindouros são mais promissores para os países do Pacífico. Assim, a região enfrenta, de certa forma, um dilema sobre qual modelo adotar: o do **Atlântico ou o do Pacífico**?

David Juhnaw. Duas Américas Latinas bem diferentes. The Wall Street Journal. In: Internet: <<http://online.wsj.com>> (com adaptações).

No trecho “o do Atlântico ou o do Pacífico”, subentende-se a palavra “modelo”.

() Certo () Errado

As operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas organizacionais.

A **determinação** é da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em norma que será publicada no Diário Oficial da União.

A **medida** está disposta na Resolução Normativa nº 323 e objetiva reduzir conflitos entre operadoras e consumidores, ampliando a qualidade do atendimento oferecido pelas **empresas**.

A expectativa é de que o funcionamento regular **dessas estruturas** possa gerar subsídios para a melhoria de processos de trabalho nas operadoras, em especial no que diz respeito ao relacionamento com o público e à racionalização do fluxo de demandas encaminhadas à ANS.

As ouvidorias deverão ter estrutura composta por titular e substituto e também deverão ter canais de contato específicos, protocolos de atendimento e equipes capazes de responder às demandas no prazo máximo de sete dias úteis.

Entre suas atribuições, está a apresentação de relatórios estatísticos e de recomendações ao representante legal da operadora e à Ouvidoria da ANS.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

480. (CESPE - 2013) Os termos, em destaque no texto, “determinação” e “medida” fazem referência a documentos diferentes no texto.

() Certo () Errado

481. (CESPE - 2013) A expressão em, destaque no texto, “dessas estruturas” refere-se ao antecedente “empresas”.

() Certo () Errado

482. (CESPE - 2013)

Os planos de saúde recebem notas de zero a quatro: zero significa que o serviço atendeu às normas, e quatro é a pior avaliação possível do serviço. Os planos com pior avaliação — durante dois períodos consecutivos — estão sujeitos à suspensão temporária da comercialização. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o **serviço** continuam no direito de **usá-lo**, mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários nesses planos.

Internet: <www.ans.gov.br>.

Em “usá-lo”, o pronome “lo” é elemento coesivo que se refere ao antecedente “serviço”.

() Certo () Errado

483. (CESPE - 2014)

Embora não tivessem ficado claras as fontes geradoras de quebras da paz urbana, o fenômeno social marcado pelos movimentos populares que tomaram as ruas das grandes cidades brasileiras, em 2013, parecia tendente a se agravar.

As vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança, direitos sagrados da cidadania. Todos foram prejudicados.

Pôde-se constatar que, em **outras partes do mundo**, fenômenos sociais semelhantes também ocorreram. **Lá** como **cá**, diferentes tipos de ação atingiram todo o grupo social, gerando vítimas e danos materiais. Nem sempre a intervenção das forças do Estado foi suficiente para evitar prejuízos.

Do ponto de vista global, notou-se que a quebra da ordem foi provocada em situações diversas e ora **tornou mais graves as distorções do direito**, ora **espalhou a insegurança coletivamente**. Em qualquer das **hipóteses**, a população dos vários locais atingidos viu-se envolvida em perdas crescentes.

Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

Por meio do termo “hipóteses”, são retomadas as ideias dos trechos “tornou mais graves as distorções do direito” e “espalhou a insegurança coletivamente”.

() Certo () Errado

484. (CESPE - 2013)

A perfeita fruição do ato de ir ao cinema é prejudicada por qualquer distúrbio visual ou auditivo, que lembra ao **espectador**, contra a **sua** vontade, que **ele** estava a ponto de suscitar uma experiência especial mediante a exclusão da realidade trivial da vida corrente. Esses distúrbios **o** remetem à existência de um mundo exterior, totalmente incompatível com a realidade psicológica de **sua** experiência cinematográfica. Daí é inevitável a conclusão de que a fuga voluntária da realidade cotidiana é uma característica essencial da situação cinema.

Hugo Mauerhofer. A psicologia da experiência cinematográfica. In: Ismail Xavier. A experiência do cinema. RJ: Graal, p. 375-6 (com adaptações).

Em destaque no texto, os pronomes “ele”, “sua” e “o” referem-se ao termo “espectador”, como o qual estabelecem uma cadeia coesiva.

() Certo () Errado

O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido em seminários da SID. Além disso, **iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento** são premiadas com recursos do Edital Loucos pela Diversidade. **Tais ações** contribuem para a inclusão e socializam o direito à criação e à produção cultural.

A participação de toda a sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são apresentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é que podem ser planejadas e desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas manifestações, independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual.

Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).

485. (CESPE - 2013) A expressão “Tais ações”, no final do primeiro parágrafo, está empregada em referência à discussão acerca do papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico e à premiação a iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento.

() Certo () Errado

486. (CESPE - 2013) O termo “nesse”, em “iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento”, refere-se à Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural.

() Certo () Errado

487. (CESPE - 2014)

O livro está nas mãos do leitor. Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são, defendendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendendo-me com São João e Diderot. O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava (XVII, 9): “E aqui há sentido, que tem sabedoria”. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. Quanto a **Diderot**, ninguém ignora que ele não só escrevia contos, e alguns deliciosos, mas até aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do **enciclopedista**: é que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se, e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso.

Deste modo, venha donde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a absolvida.

Machado de Assis. Obra completa. Vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 236. (com adaptações).

Os termos “Diderot” e “enciclopedista” compartilham o mesmo referente.

() Certo () Errado

488. (CESPE - 2014)

Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Esses dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. Já nas sociedades rudimentares manifestam-se eles, segundo sua predominância, na distinção fundamental entre os povos caçadores ou coletores e os povos lavradores. **Para uns**, o objeto final, a mira de todo esforço, o ponto de chegada, assume relevância tão capital, que chega a dispensar, por secundários, quase supérfluos, todos os processos intermediários. Seu ideal será colher o fruto sem plantar a árvore. **Esse tipo humano** ignora as fronteiras. No mundo, tudo se apresenta a ele em generosa amplitude e, onde quer que se erija um obstáculo a seus propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. Vive dos espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

As expressões “Para uns” e “Esse tipo humano” remetem, respectivamente, aos indivíduos aventureiros e aos indivíduos lavradores.

() Certo () Errado

Hoje, o petróleo e o carvão são responsáveis pela maior parte da geração de energia no mundo e há poucas perspectivas de mudanças da matriz energética mundial, em um futuro próximo.

Sabe-se que o processo de combustão de **combustíveis fósseis** atualmente empregado é bastante ineficiente e é perdida boa parte da energia gerada.

Relativamente ao **petróleo**, enquanto uma revolução tecnológica na área de energia não chega, busca-se conhecer melhor **essa matéria-prima** e trabalha-se para **torná-la** mais eficiente.

Cláudio Augusto Oller Nascimento e Lincoln Fernando Lautenschlager Moro. Petróleo: energia do presente, matéria-prima do futuro? In: Revista USP, n.º 89, 2011, p. 90-7 (com adaptações).

489. (CESPE - 2013) Caso a expressão “combustíveis fósseis” fosse substituída pela forma no singular combustível fóssil, o período em que essa expressão se insere se tornaria ambíguo.

() Certo () Errado

490. (CESPE - 2013) No terceiro parágrafo, pela estruturação gramatical e pelos sentidos do texto, conclui-se que, em “torná-la”, a forma “la”, refere-se à expressão “essa matéria-prima”, que, por sua vez, retoma “petróleo”.

() Certo () Errado

491. (CESPE - 2013)

O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal onde foi julgado **um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país**? Torcer pela justiça, sim: as evidências permitiam uma forte convicção sobre **os culpados**, muito antes do encerramento das investigações. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia pressionar **os jurados**. Bastava fazer abaixo-assinados via Internet pela condenação do pai e da madrasta da vítima. O que foram fazer lá, ao vivo? Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos **principais suspeitos**. Torceram também para que a versão que inculpou **o pai e a madrasta** fosse verdadeira.

Maria Rita Khel. A morte do sentido. Internet: <www.mariaritakehl.psc.br> (com adaptações).

As expressões nominais “os culpados”, “os jurados”, “principais suspeitos” e o “o pai e a madrasta” formam uma cadeia coesiva, referindo-se a “um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país”.

() Certo () Errado

As discussões, no Brasil, sobre a criação de um tribunal de contas durariam quase um século, polarizadas entre os que defendiam sua necessidade — para quem as contas públicas deviam ser examinadas por um órgão independente — e os que **a combatiam**, por entenderem que as contas públicas podiam continuar sendo controladas por aqueles que as realizavam.

Somente a queda do Império e as reformas político-administrativas da jovem República **tornaram realidade**, finalmente, o Tribunal de Contas da União. Em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, criou-se, por meio do Decreto nº 966-A, o Tribunal de Contas da União, que se nortearia pelos princípios da autonomia, da fiscalização, do julgamento, da vigilância e da energia.

A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda por influência de Rui Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da União, inscrevendo-o em seu Art. 89.

492. (CESPE - 2012) No trecho “a combatiam”, no primeiro parágrafo, o pronome “a” retoma a ideia antecedente de necessidade de criação de um tribunal de contas.

() Certo () Errado

493. (CESPE - 2012) No segundo parágrafo, mantêm-se a correção gramatical e as informações originais do período ao se substituir “tornaram realidade” por **permitiram que se tornasse realidade**.

() Certo () Errado

494. (CESPE - 2013)

Em um país de dimensões continentais e com mais de cinco mil municípios, como o Brasil, a boa gestão pública é condição necessária para o desenvolvimento com sustentabilidade e inclusão social. É por meio de uma gestão eficaz que o governo reúne instrumentos para melhor atender às demandas por políticas inclusivas e por serviços públicos em um **ambiente de crescimento e de fortes demandas sociais, com maior conscientização e participação de uma sociedade plural**.

Nesse cenário, fez-se necessário repensar o modelo de administração da máquina pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em vigor desde maio de 2000, estabelece, entre outras exigências, o equilíbrio das contas governamentais, que possibilita ao Estado assumir o compromisso de investir na melhoria da sua capacidade de execução e, assim, prestar serviços adequados e implementar políticas públicas eficazes e eficientes, garantindo, ao mesmo tempo, transparência na execução de programas governamentais e acesso desimpedido às informações solicitadas pelo cidadão.

Por dentro do Brasil. Modernização da gestão pública. Internet: <<http://www.brasil.gov.br>> (com adaptações).

No segundo parágrafo, a expressão “Nesse cenário” retoma, por coesão, o contexto anteriormente descrito: o do Brasil no século XXI, caracterizado por um “ambiente de crescimento e de fortes demandas sociais, com maior conscientização e participação de uma sociedade plural”.

() Certo () Errado

495. (CESPE - 2012)

O ponto de maior divergência no projeto era o percentual de investimento no setor. Deputados da oposição, além de entidades da sociedade civil, pediam 10%, enquanto parte da base aliada do governo defendia uma cifra menor.

A primeira versão do PNE previa investimento de 7% do PIB. Depois, o índice foi revisto para 7,5% e, na última sessão, em 13 de junho, o relator da matéria sugeriu **aplicação de 8%**. Um acordo feito entre governo e oposição elevou a meta. No PNE, contudo, não é prevista sanção no caso de descumprimento dessa meta.

Outros destaques também foram aprovados, como a antecipação da meta de equiparação do salário dos professores ao rendimento dos profissionais de escolaridade equivalente.

O PNE estava em tramitação na Câmara desde 2010.

Ele estabelece vinte metas educacionais, que passam por todos os níveis de ensino, da creche à pós-graduação, incluindo-se objetivos como a erradicação do analfabetismo e a oferta do ensino em tempo integral em, pelo menos, 50% das escolas públicas.

Internet: <<http://veja.abril.com.br>> (com adaptações).

Imediatamente após o trecho “aplicação de 8%”, em destaque no texto, está subentendida a expressão dos recursos do Ministério da Educação.

() Certo () Errado

496. (CESPE - 2012)

Entre 2009 e 2011, aumentou o número dos brasileiros ocupados, a população mais velha trabalhou por mais tempo, mais pessoas passaram a viver sozinhas e os índices de distribuição da renda melhoraram. Essas foram algumas das informações da **Pesquisa Nacional por Amostra**

de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O **levantamento** é um bom instrumento para entender a evolução da economia no último triênio e ajuda a prospectar o futuro.

O Estado de S. Paulo, Editorial, 25/9/2012 (com adaptações).

A palavra “levantamento”, empregada com função coesiva, retoma o antecedente “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)”.

() Certo () Errado

497. (CESPE - 2014)

Nem astronautas nem cosmonautas. Os futuros conquistadores do espaço chamam-se taikonautas. Está-se falando da China, e após a bem-sucedida missão Shenzhou VII, o país planeja estar cada vez mais presente no cosmos. Os próximos passos serão o lançamento de uma estação espacial e o envio de astronaves à Lua e a Marte. Tecnologia para essa empreitada os chineses têm. **Dinheiro, também.** E motivação política, isso então nem se fala. A missão Shenzhou VII, por exemplo, aproveitou a onda ufanista da Olimpíada. Mais: o seu lançamento comemorou os cinquenta e nove anos da chegada do Partido Comunista ao poder. A China já enviara três missões tripuladas, mas essa foi especial: foi a primeira vez que um taikonauta realizou uma caminhada no espaço.

Tatiana de Mello. A vez dos taikonautas. In: Istoé, 8/10/2008 (com adaptações).

A vírgula empregada após “Dinheiro”, em destaque no texto, marca a elipse do verbo da oração.

() Certo () Errado

498. (CESPE - 2014)

Imagine a leitora que está em 1813, na igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada; podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não **lhe** chamo a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as sanefas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente; limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra, com alma e devoção.

Chama-se **Romão Pires**; terá sessenta anos, não menos, nasceu no Valongo, ou por esses lados. É bom músico e bom homem; todos os músicos gostam dele.

Machado de Assis. Histórias sem data. Internet: <www.machadodeassis.org.br> (com adaptações).

Em destaque no texto, o pronome “lhe” está empregado em referência a “Romão Pires”.

() Certo () Errado

499. (CESPE - 2014)

Em linhas gerais, podemos dizer que a Constituição Federal de 1988 manteve os **preceitos** fundamentais que vigoravam nas Cartas anteriores. A nova Constituição confirmou diversos princípios da tradição democrática republicana do século XX, tais como o federalismo, o presidencialismo, o multipartidarismo, o bicameralismo e a representação proporcional. Procurou, também, realçar o Poder Legislativo reformando elementos do equilíbrio institucional por meio de uma

redivisão das competências constitucionais entre os poderes, assim como procurou redesenhar a Carta política nacional, ao alçar os municípios como entes formadores da Federação brasileira.

José Theodoro Mascarenhas Merck. Constituinte de 1987 e a constituição possível. In: Ensaio sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileira. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2008 (com adaptações).

Seria mantido o sentido original do texto caso se substituísse o termo “preceitos”, no primeiro período do texto, por **princípios**.

() Certo () Errado

500. (CESPE - 2014)

O Brasil é uma nação plurilíngue, como a maioria dos países (94% deles). Embora, através dos tempos, tenha prevalecido o senso comum de que o país apresenta uma impressionante homogeneidade idiomática, construída em torno da língua portuguesa, contamos hoje com cerca de 210 idiomas espalhados em nosso território. De fato, as mais **de 180 línguas indígenas e 30 línguas de imigração** emprestam à identidade brasileira um colorido multicultural, apesar das históricas e repetidas investidas contra **essas minorias** sob a justificativa de busca e manutenção de um Estado homogêneo e coeso.

Cláudia Gomes Paiva. Brasil: nação monolíngue. In: Ensaio sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileira. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2008 (com adaptações).

A expressão “essas minorias” está empregada em referência a “as mais de 180 línguas indígenas e 30 línguas de imigração”.

() Certo () Errado

501. (CESPE - 2014)

País mais pobre das Américas, o Haiti foi praticamente destruído anos atrás por um **terremoto** de 7,3 graus na escala Richter, gerando comoção mundial e a reação de organizações estrangeiras, de entidades civis e da comunidade internacional. Em decorrência do **sismo**, cerca de 220 mil pessoas morreram e 1,5 milhão ficou desabrigada no Haiti.

Renata Giraldi. Internet: <www.ebc.com.br> (com adaptações).

A palavra “sismo” retoma, por coesão, “terremoto”.

() Certo () Errado

502. (CESPE - 2014)

Apesar de os pesquisadores responsáveis pelos estudos na **Antártida** terem mantido suas atividades desde o incêndio de fevereiro de 2012, que deixou o Brasil sem base no **continente branco**, os cientistas não tinham voltado a pisar no gelo. Alguns estudos foram realizados a partir de navios brasileiros e outros, em universidades com os dados meteorológicos coletados pelos instrumentos que ainda funcionam na Antártida.

Internet: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/brasil> (com adaptações).

O termo “continente branco” é empregado, no texto, em referência a “Antártida”.

() Certo () Errado

503. (CESPE - 2014)

Os primeiros bombeiros militares surgiram na Marinha, pois os incêndios nos antigos navios de madeira eram constantes. Porém, **eles** existiam apenas como uma especialidade, e não

como uma corporação. A denominação de bombeiros deveu-se a operarem principalmente bombas d'água, dispositivos rudimentares em madeira, ferro e couro.

Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, no século XIX, mais precisamente ao Rio de Janeiro, foi criado, em julho de 1856, por decreto imperial, o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Quando recebiam aviso de incêndio, os praças saíam puxando o corrico (que tinha de seis a oito mangueiras) pela via pública e procuravam debelar o fogo, solicitando os reforços necessários, conforme a extensão do sinistro.

Internet: <www.bombeirosfoz.com.br> (com adaptações).

O pronome “eles” é empregado em referência a “Os primeiros bombeiros militares”.

() Certo () Errado

504. (CESPE - 2013)

Sem dúvida, a universidade contemporânea desempenha uma importante função social na medida em que qualifica o indivíduo para um mercado de trabalho competitivo e dinâmico, carecedor de trabalhadores aptos a desempenhar atividades de maior grau de intelectualização. Embora o ingresso no mercado de trabalho esteja fortemente impresso no imaginário coletivo como o principal — senão único — recurso para melhoria de condições de vida, é preciso observar que a sociedade capitalista define o indivíduo a partir de sua capacidade de produzir mais e melhor do que o seu próximo.

Não obstante, para além da consideração do indivíduo, encontra-se a coletividade, que é a força material de um país — formada pelo conjunto de sujeitos de tal coletividade e por aquilo que eles produzem —, e que constitui esse país em suas esferas política, econômica e cultural. As universidades públicas apresentam importante papel, desempenhando atividades diversas, a exemplo dos atendimentos realizados por hospitais universitários, núcleos de prática jurídica, programas de extensão de cunho social que não só atendem à demanda da população por saúde pública, por esclarecimento e obtenção de seus direitos como cidadãos, por educação e outros, como também oferecem aos estudantes a oportunidade de empregar em atividades prático-profissionais o conhecimento acadêmico adquirido em sala de aula.

Luciana Zacharias Gomes Ferreira Coelho. Direito à qualidade no ensino superior público brasileiro em face do processo de expansão das instituições federais de ensino superior. Internet: <www.ambito-juridico.com.br> (com adaptações).

A expressão “Não obstante” relaciona a ideia mencionada no final do primeiro parágrafo, sobre o indivíduo, com a mencionada a seguir, sobre a coletividade, e poderia ser substituída, sem prejudicar a coerência e a correção do texto, por **Apesar disso**.

() Certo () Errado

505. (CESPE - 2013)

Entretanto, há estudiosos que afirmam que as universidades não se estruturam em função **dessas atividades**, mas que essas instituições **as** articulam convenientemente de acordo com as possibilidades apresentadas por sua história e tradição, pelos recursos financeiros e humanos de que dispõem, pela “clientela” que devem atender, pelo contexto social vigente, pelas políticas públicas e privadas que as afetem direta ou indiretamente. Sugerem que as universidades desempenham três diferentes funções — ensino superior em massa (licenciatura); ensino superior profissional (bacharelado) e pesquisa para a resolução de problemas; e formação de pesquisadores acadêmicos (formação de mestres e doutores e publicação de artigos científicos) —, e que as inúmeras combinações possíveis dessas funções

são a variável-chave na explicação da posição ocupada pelas universidades em quaisquer classificações.

Rodrigo Maia de Oliveira. Proteção e comercialização da pesquisa acadêmica no Brasil: motivações e percepções dos inventores. SP: UNICAMP, 2011. Tese de doutoramento. Internet: <www.bibliotecadigital.unicamp.br> (com adaptações).

O pronome “as” remete às “atividades” citadas anteriormente na expressão “dessas atividades”.

() Certo () Errado

506. (CESPE - 2014)

O jornalista está dentro de uma esfera que tem como foco a comunicação em si e não o que se comunica. O foco é uma linguagem acessível, interessante e que chame a atenção do público para comprar e consumir os textos e artigos que são escritos e, se for necessário, ele sacrifica o conteúdo em prol da atenção do público e da linguagem. Já **o pesquisador** está em uma esfera cujo foco é o conteúdo, o objeto de pesquisa e a pesquisa em si e, muitas vezes, ele sacrifica um grupo extenso de leitores ao empregar linguagem específica, científica e não acessível. Portanto, ao escrever, **os dois profissionais** têm de ter em mente que **sua** esfera de atividade humana e, por consequência, de comunicação, se torna mais complexa. O jornalista deve ter em mente que, quando escreve sobre um projeto científico, não atua apenas em sua área de atividade humana, a comunicação, mas na comunicação científica.

Camila Delmondes Dias et al. Divulgando a arqueologia: comunicando o conhecimento para a sociedade. In: Ciência e Cultura. São Paulo, v. 65, nº 2, jun./2013. Internet: <http://cienciaecultura.bvs.br> (com adaptações).

O pronome “sua” remete ao termo “os dois profissionais”, que, por sua vez, se refere conjuntamente a “O jornalista” e a “o pesquisador”.

() Certo () Errado

507. (CESPE - 2014)

“Passe lá no RH!”. Não são poucas as vezes em que os colaboradores de uma empresa recebem essa orientação.

Não são poucos os chefes que não sabem como tratar um **tema** que envolve seus subordinados, ou não têm coragem de **fazê-lo**, e empurram a responsabilidade para seus colegas da área de recursos humanos. Promover ou comunicar um aumento de salário é com o chefe mesmo; resolver conflitos, comunicar uma demissão, selecionar pessoas, identificar necessidades de treinamento é “lá com o RH”. Em pleno século XXI, ainda existem empresas cujos executivos não sabem quem são os reais responsáveis pela gestão de seu capital humano.

Os responsáveis pela gestão de pessoas em uma organização são os gestores, e não a área de RH. Gente é o ativo mais importante nas **organizações**: é o propulsor que **as** move e **lhes** dá vida. Portanto, os aspectos que envolvem a gestão de pessoas têm de ser tratados como parte de uma política de valorização desse ativo, na qual gestores e RH são vasos comunicantes, trabalhando em conjunto, cada um desempenhando seu papel de forma adequada.

José Luiz Bichuetti. Gestão de pessoas não é com o RH! In: Harvard Business Review Brasil. (com adaptações).

Em destaque no texto, a forma pronominal “lo”, em “fazê-lo”, refere-se a “tema”, e as formas “as” e “lhes” referem-se a “organizações”.

() Certo () Errado

508. (CESPE - 2014)

Saiu finalmente a conta da contribuição da **nova classe média brasileira — aquela** que, na última década, ascendeu ao mercado de consumo, como uma avalanche de quase 110 milhões de cidadãos. Uma pesquisa do Serasa Experian mostrou que o pelotão formado por essa turma, que se convencionou chamar de classe C, estaria no grupo das 20 maiores nações no consumo mundial, caso fosse classificado como um país. Juntos, os milhares de neocompradores movimentam quase R\$ 1,2 trilhão ao ano.

Carlos José Marques. A classe C é G20. Internet: <www.istoedinheiro.com.br> (com adaptações).

O vocábulo “aquela” refere-se à expressão “nova classe média brasileira”.

() Certo () Errado

509. (CESPE - 2014)

O primeiro europeu a pisar as terras amazônicas, o espanhol Vicente Pinzon (janeiro de 1500), percorreu a foz do Amazonas, conheceu a ilha de Marajó e surpreendeu-se em ver que essa era uma das regiões mais intensamente povoadas do mundo então conhecido. Ficou perplexo vendo a pororoca e maravilhado com as águas doces do mais extenso e mais volumoso rio do mundo. Foi bem acolhido pelos índios da região. No entanto, apesar de fantástica, sua viagem marcou o primeiro choque cultural e o primeiro ato de violência contra os povos da Amazônia: Pinzon aprisionou índios e **os levou consigo** para vender como escravos na Europa.

Violeta Refkalefsky Loureiro. Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro a (re)construir. Estudav. [online]. vol. 16, n.º 45, p. 107-21 (com adaptações).

O pronome “os”, em “os levou consigo”, poderia ser corretamente substituído por lhes.

() Certo () Errado

510. (CESPE - 2014)

Entenda para que serve mandar um jipe-robô para Marte Quem diria? A velha e dilapidada NASA, que nem possui mais meios próprios de mandar pessoas para o espaço, acaba de mostrar que ainda tem espírito épico.

A prova é o pouso perfeito do jipe-robô Curiosity em uma cratera de Marte recentemente. A saga de verdade começa agora, contudo. O Curiosity é, disparado, o artefato mais complexo que terráqueos já conseguiram botar no chão de outro planeta. Com dezessete câmeras, é a primeira sonda interplanetária capaz de fazer imagens em alta definição. Pode percorrer até dois quilômetros por dia.

Trata-se de um laboratório sobre rodas, equipado, entre outras coisas, com canhão laser para pulverizar pedaços de rocha e sistemas que medem parâmetros do clima marciano, como velocidade do vento, temperatura e umidade... A lista é grande. Tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi **hospitaleiro** para formas de vida – **ou quem sabe até ainda o seja**.

Reinaldo José Lopes. In: Revista Serafina, 26/8/2012. Internet: <folha.com> (com adaptações).

No trecho “ou quem sabe até ainda o seja” o termo “o” classifica-se como pronome e refere-se ao adjetivo “hospitaleiro”.

() Certo () Errado

511. (CESPE - 2014)

Além disso, se o nosso planeta for um exemplo representativo da evolução da vida Cosmos afora, isso significa que a vida aparece relativamente rápido quando um planeta se forma — no caso da Terra, mais ou menos meio bilhão de anos depois que ela surgiu (hoje o planeta tem 4,5 bilhões de anos).

Ou seja, teria havido tempo, na fase “molhada” do passado de Marte, para que ao menos alguns micróbios aparecessem antes de serem destruídos pela deterioração do ambiente marciano. Será que algum deles não deu um jeito de se esconder no subsolo e ainda está lá, segurando as pontas?

Reinaldo José Lopes. In: Revista Serafina, 26/8/2012. Internet: <folha.com> (com adaptações).

A expressão “Ou seja” que garante coesão textual e possui valor semântico de oposição, poderia ser corretamente substituída pela conjunção **Contudo**.

() Certo () Errado

512. (CESPE - 2012)

O Sr. Deputado Penido censurou a Câmara **por lhe ter rejeitado** duas emendas: — uma que mandava fazer desconto aos deputados que não comparecessem às sessões; outra que reduzia a importância do subsídio.

Machado de Assis. Balas de estalo. In: Obra completa, volume 3, Aguilar, 1973, p. 416 (com adaptações).

Em “por lhe ter rejeitado”, o pronome “lhe” corresponde à expressão a ele.

() Certo () Errado

Postos da Polícia Rodoviária Federal poderão ter ambulâncias e paramédicos para atendimento às vítimas de acidentes durante 24 horas por dia. É o que propõe o **Projeto de Lei nº 3.111/2012**. Pela **proposta**, os postos que distam mais de vinte quilômetros de centros urbanos deverão ter ambulâncias e pessoal treinado para prestar socorro.

Segundo dados do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a novembro de 2011, foram registrados mais de 170 mil acidentes nas rodovias federais do Brasil, sendo 57 mil com feridos e 6 mil com vítimas fatais

Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

513. (CESPE - 2012) Após o 3º período do texto, seria coerente e coeso inserir o seguinte trecho, no mesmo parágrafo: O presidente da ONG Trânsito Amigo considera importante o projeto, mas lembra que a Polícia Rodoviária Federal tem um déficit muito grande de agentes e viaturas. Para ele, o melhor seria investir em UTIs móveis.

() Certo () Errado

514. (CESPE - 2012) O termo “proposta” está empregada como elemento de coesão lexical, em substituição a “o que propõe o Projeto de Lei nº 3.111/2012”.

() Certo () Errado

515. (CESPE - 2013)

Pavio do destino

Sérgio Sampaio

O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos

Quem viu o pavio aceso do destino?

Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-**lhes** um flagrante
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que **os** agride e **os** separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino

Quem viu o pavio aceso do destino?

O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo

Outra maior ironia
O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga
Um bando, uma quadrilha
São os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos

Quem viu o pavio aceso do destino?

O antecedente a que se referem os termos “lhes” e “os” é recuperado na primeira estrofe do texto.

() Certo () Errado

516. (CESPE - 2014)

Migrar e trabalhar. Quando **esses verbos** se conjugam da pior forma possível, acontece o chamado tráfico de seres humanos. O tráfico de pessoas para exploração econômica e sexual está relacionado ao modelo de desenvolvimento que o mundo adota. Esse modelo é baseado em um entendimento de competitividade que pressiona por uma redução constante nos custos do trabalho.

No passado, os escravos eram capturados e vendidos como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante oferta de mão de obra para o tráfico — ao passo que a demanda por essa força de trabalho sustenta o comércio de pessoas. **Esse ciclo** atrai intermediários, como os gatos (contratadores que aliciam pessoas para serem exploradas em fazendas e carvoarias), os coiotes (especializados em transportar pessoas pela fronteira entre o México e os Estados Unidos da América) e outros animais, que lucram sobre os que buscam uma vida mais digna.

Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos hoje. In: História viva. Internet: (com adaptações).

No texto, as expressões “esses verbos” e “Esse ciclo” têm a mesma finalidade: retomar termos ou ideias expressos anteriormente.

() Certo () Errado

517. (CESPE - 2014)

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais **de todos os Estados e sociedades. Suas** consequências infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de classe social e econômica ou mesmo de idade.

Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.

O pronome possessivo “Suas” refere-se a “de todos os Estados e sociedades”.

() Certo () Errado

518. (CESPE - 2012)

Há sociedades que têm a vocação do crescimento, mas sem a vocação da espera. E a resultante, quando não é inflação ou crise do balanço de pagamentos, é uma só: juros altos.

O conflito entre as demandas do presente vivido e as exigências do futuro sonhado é um traço permanente da condição humana. Evitar excessos e inconsistências dos dois lados é um dos maiores desafios em qualquer sociedade. **No afã de querer** o melhor de dois mundos, o grande risco é terminar sem chegar a mundo algum: a cigarra triste e a formiga pobre.

Texto adaptado de Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

É possível manter o sentido ao se substituir “No afã de querer” por “No equívoco de visar”.

() Certo () Errado

519. (CESPE - 2014)

Ninguém sabia, nem pretendia saber, por que ou como Lanebbia e seus associados se interessavam por um bando de maníacos como nós, gente estranha, supostamente inteligente, que passava horas lendo ou discutindo inutilidades. Gente, dizia-se, que brilharia no corpo docente de qualquer universidade; especialistas que qualquer editora contrataria por somas astronômicas (certos astros não são muito grandes). Era um enigma também para nós; mas, lamentações à parte, sabíamos de nossa incompetência, também astronômica (alguns astros são bastante grandes), para lidar com contratos, chefes, prazos e, sobretudo, reivindicações salariais. Tínhamos, além disso, algumas doenças comuns a todo o grupo, ou quase todo: a bibliomania mais crônica que se possa imaginar, uma paixão neurótico-delinquencial por textos antigos, que nos levava frequentemente a visitas subservientes a párocos, conventos, igrejas e colégios. Procurávamos criar relacionamentos que facilitassem o acesso a qualquer velharia escrita. Que poderia estar esperando por nós, por que não?, desde séculos, ou décadas. Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliotecas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus **proprietários** ou **curadores**. Tínhamos achado preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam.

Descobrir esses esconderijos era uma espécie de hobby nosso nos fins de semana, quando saíamos atrás de boa comida, bons vinhos e velhos escritos.

Isaias Pessotti. Aqueles cães malditos de Arquelau. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, p. 11 (com adaptações).

De acordo com a narrativa, os “proprietários” e “curadores” desconheciam a existência de livros que haviam sido escondidos em locais antigos.

() Certo () Errado

520. (CESPE - 2014)

Esta é uma pergunta que supõe polos opostos. Qual o valor supremo a ser realizado pelo ensino? A prioridade concedida à informação percorre caminhos diferentes do projeto de formar o cidadão consciente, o espírito crítico, o ser humano solidário?

Até certo ponto sim. Entupir a cabeça do aluno (penso no jovem que se prepara para um vestibular) com dados, nomes, números e esquemas, o que significa em termos de formar uma pessoa justa, verdadeira, compassiva, democrática? A aspiração de Montaigne continua viva, mais do que nunca: a criança não deve ser um vaso que se encha, mas uma vela que se acenda.

Para não descambar no puro ceticismo, lembro que o exercício constante das ciências físico-matemáticas, das ciências biológicas e da pesquisa histórica pode contribuir para a formação de hábitos de atenção e rigor que, provavelmente, irão propiciar o respeito à verdade, o que é sempre um progresso moral. Digo “provavelmente” porque os numerosos exemplos de transgressão da ética científica, movidos por interesses e paixões, não permitem expressões de otimismo exagerado.

Permanece inquietante a questão de formar a criança e o jovem para valores que ainda constituem o ideal do nosso tão sofrido bípode implume. O malogro da educação liberal-capitalista nos aflige como, em outro contexto, nos teria afligido um projeto de educação totalitária. Esta impõe, mediante a violência do Estado, a passividade inerme do cidadão, ao qual só resta obedecer aos ditames do partido dominante. Conhecemos o que foi a barbárie nazifascista, a barbárie stalinista, a barbárie maoísta. De outra natureza é a barbárie que vivemos no aqui-e-agora do consumismo irresponsável, dos lobbies farmacêuticos, do desrespeito ao ambiente, das violações dos direitos humanos fundamentais, da imprensa facciosa e venal, dos partidos de aluguel, da intolerância ideológica dos grupelhos, da arrogância dos formadores de opinião espalhados pela mídia e pelas universidades.

Um plano oficial de educação pouco poderia fazer para alterar esse iminente risco de desintegração que afeta a sociedade civil, atingindo classes e estamentos diversos; mas que ao menos se faça esse pouco!

Alfredo Bosi. A valorização dos docentes é a única forma de construir uma escola eficiente. Chega de proletários do giz. In: Carta Capital. Ano XIX, n.º 781, p. 29 (com adaptações).

Infere-se do texto que a educação liberal-capitalista se baseia em um plano que prioriza a informação.

() Certo () Errado

Atualmente, há duas Américas Latinas. A primeira conta com um bloco de países — incluindo Brasil, Argentina e Venezuela — com acesso ao Oceano Atlântico, que confere ao Estado grande papel na economia. A segunda — composta por países de frente para o Pacífico, como México, Peru, Chile e Colômbia — adota o livre comércio e o mercado livre.

Os dois grupos de países compartilham de uma geografia, de culturas e de histórias semelhantes, entretanto, por quase dez anos, a economia dos países do Atlântico cresceu mais rapidamente, em grande parte graças ao aumento dos preços das commodities no mercado global. Atualmente, parece que os anos vindouros são mais promissores para os países do Pacífico. Assim, a região enfrenta, de certa forma, um dilema sobre qual modelo adotar: o do Atlântico ou o do Pacífico? Há razões para pensar que os países com acesso ao Pacífico estão em vantagem, como, por exemplo, o fato de que, em 2014, o bloco comercial Aliança do Pacífico (formado por México, Colômbia, Peru e Chile) provavelmente crescerá a uma média de 4,25%, ao passo que o grupo do Atlântico, formado por Venezuela, Brasil e Argentina — unidos pelo MERCOSUL —, crescerá 2,5%. O Brasil, a maior economia da região, tende a crescer 1,9%.

Segundo economistas, os países da América Latina que adotam o livre comércio estão mais preparados para crescer e registram maiores ganhos de produtividade. Os países do Pacífico, mesmo aqueles como o Chile, que ainda dependem de commodities como o cobre, também têm feito mais para fortalecer a exportação. No México, a exportação de bens manufaturados representa quase 25% da produção econômica anual (no Brasil, representa 4%). As economias do

Pacífico também são mais estáveis. Países como México e Chile têm baixa inflação e consideráveis reservas estrangeiras.

Venezuela e Argentina, por sua vez, começam a se parecer com casos econômicos sem solução. Na Venezuela, a inflação passa de 50% ao ano — igual à da Síria, país devastado pela guerra.

David Juhnow. Duas Américas Latinas bem diferentes.
The Wall Street Journal. In: Internet: <<http://online.wsj.com>> (com adaptações).

- 521. (CESPE - 2014)** A ideia defendida no texto, que se classifica como dissertativo, é construída por meio de contrastes.

() Certo () Errado

- 522. (CESPE - 2014)** Infere-se do texto que o Brasil apresentará o menor índice de crescimento econômico entre os países latino-americanos em 2014, a despeito de ser a maior economia da região.

() Certo () Errado

- 523. (CESPE - 2014)** Infere-se do texto que países não banhados pelo Atlântico ou pelo Pacífico, como Paraguai e Equador, não estão inseridos em nenhuma das duas Américas Latinas citadas pelo autor.

() Certo () Errado

- 524. (CESPE - 2014)** O texto diferencia aspectos econômicos de países da América Latina que convergem em outros aspectos, como os geográficos, culturais e históricos.

() Certo () Errado

O objetivo da livre concorrência é preservar o processo de competição, e não os competidores. O processo de competição, no modelo concorrencial, é o que possibilita a repartição ótima dos bens dentro da sociedade, contribuindo para a justiça social. Isso não significa que a concorrência não deve ser sopesada com outros interesses, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente, a manutenção de empregos e o desenvolvimento sustentável. Embora por vezes excludentes entre si, todos esses interesses devem ser ponderados a fim de que se atinja o bem-estar social”.

Carlos Emmanuel Joppet Ragazzo. Notas introdutórias sobre o princípio da livre concorrência. In: Scientia Iuris. Londrina, v. 10, p. 83-96, 2006. Internet: <www.uel.br> (com adaptações).

- 525. (CESPE - 2014)** No texto, conceitua-se livre concorrência, processo que predomina sobre interesses como o desenvolvimento sustentável e a justiça no mercado de trabalho.

() Certo () Errado

- 526. (CESPE - 2014)** Infere-se do texto que a competição por bens entre os indivíduos de uma sociedade leva à justiça social.

() Certo () Errado

- 527. (CESPE - 2013)**

As operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas organizacionais.

A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em norma que será publicada no Diário Oficial da União.

A medida está disposta na Resolução Normativa nº 323 e objetiva reduzir conflitos entre operadoras e consumidores, ampliando a qualidade do atendimento oferecido pelas empresas.

A expectativa é de que o funcionamento regular dessas estruturas possa gerar subsídios para a melhoria de processos de trabalho nas operadoras, em especial no que diz respeito ao relacionamento com o público e à racionalização do fluxo de demandas encaminhadas à ANS. As ouvidorias deverão ter estrutura composta por titular e substituto e também deverão ter canais de contato específicos, protocolos de atendimento e equipes capazes de responder às demandas no prazo máximo de sete dias úteis.

Entre suas atribuições, está a apresentação de relatórios estatísticos e de recomendações ao representante legal da operadora e à Ouvidoria da ANS.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

Depreende-se das informações do texto que as ouvidorias das operadoras de planos de saúde deverão prestar à Ouvidoria da ANS esclarecimentos e informações acerca das reclamações e sugestões recebidas.

() Certo () Errado

528. (CESPE - 2013)

Durante o período de janeiro a março de 2013, foram recebidas 13.348 reclamações de beneficiários de planos de saúde referentes à garantia de atendimento. Entre as operadoras médico-hospitalares, 480 tiveram pelo menos uma reclamação e, entre as operadoras odontológicas, 29 tiveram pelo menos uma reclamação de não cumprimento dos prazos máximos estabelecidos ou de negativa de cobertura.

A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de se certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a ampliarem o credenciamento de prestadores e a melhorarem o seu relacionamento com o cliente. Para isso, a participação dos consumidores é de fundamental importância.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

Depreende-se das informações do texto que a forma de “participação dos consumidores” sugerida no texto é a reclamação.

() Certo () Errado

529. (CESPE - 2013)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou o último relatório de monitoramento das operadoras, que, pela primeira vez, inclui os novos critérios para suspensão temporária da comercialização de planos de saúde. Além do descumprimento dos prazos de atendimento para consultas, exames e cirurgias, previstos na RN 259, passaram a ser considerados todos os itens relacionados à negativa de cobertura, como o rol de procedimentos, o período de carência, a rede de atendimento, o reembolso e o mecanismo de autorização para os procedimentos.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

Depreende-se das informações do texto que, antes do último relatório, a ANS, no monitoramento das operadoras, já adotava como um dos critérios para a suspensão provisória de comercialização de planos de saúde o descumprimento dos prazos de atendimento para consultas, exames e cirurgias.

() Certo () Errado

A ANS vai mudar a metodologia de análise de processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde com o objetivo de acelerar os trâmites das ações.

Uma das novas medidas adotadas será a apreciação coletiva de processos abertos a partir de queixas dos usuários. Os processos serão julgados de forma conjunta, reunindo várias queixas, organizadas e agrupadas por temas e por operadora.

Segundo a ANS, atualmente, 8.791 processos de reclamações de consumidores sobre o atendimento dos planos de saúde estão em tramitação na agência. Entre os principais motivos que levaram às queixas estão a negativa de cobertura, os reajustes de mensalidades e a mudança de operadora.

No Brasil, cerca de 48,6 milhões de pessoas têm planos de saúde com cobertura de assistência médica e 18,4 milhões têm planos exclusivamente odontológicos.

Valor Econômico, 22/3/2013.

530. (CESPE - 2013) De acordo com o texto, no momento em que foram publicadas, as novas medidas já estavam sendo aplicadas nos processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde.

() Certo () Errado

531. (CESPE - 2013) Segundo as informações do texto, os processos dos consumidores contra as operadoras de planos de saúde serão julgados individualmente.

() Certo () Errado

532. (CESPE - 2014)

Acho que, se eu não fosse tão covarde, o mundo seria um lugar melhor. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas, se o medo não fosse constante, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade.

Mas o que vejo no espelho é um homem abatido diante das atrocidades que afetam os menos favorecidos.

Se tivesse coragem, não aceitaria crianças passarem fome, frio e abandono. Elas nos assustam com armas nos semáforos, pedem esmolas, são amontoadas em escolas que não ensinam, e, por mais que chorem, somos imunes a essas lágrimas.

Sou um covarde diante da violência contra a mulher, do homem contra o homem. E porque os índios estão tão longe da minha aldeia e suas flechas não atingem meus olhos nem o coração, não me importa que tirem suas terras, sua alma.

Analfabeto de solidariedade, não sei ler sinais de fumaça. Se tivesse um nome indígena, seria “cachorro medroso”. Se fosse o tal ser humano forte que alardeio, não aceitaria famílias sem terem onde morar.

Sérgio Vaz. Antes que seja tarde. In: Caros Amigos, mai./2013, p. 8 (com adaptações).

Infere-se do texto que as mazelas que assolam o mundo se devem às desigualdades sociais.

() Certo () Errado

533. (CESPE - 2014)

Embora não tivessem ficado claras as fontes geradoras de quebras da paz urbana, o fenômeno social marcado pelos movimentos populares que tomaram as ruas das grandes cidades brasileiras, em 2013, parecia tendente a se agravar.

As vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança, direitos sagrados da cidadania. Todos foram prejudicados.

Pôde-se constatar que, em outras partes do mundo, fenômenos sociais semelhantes também ocorreram. Lá como cá, diferentes tipos de ação atingiram todo o grupo social, gerando vítimas e danos materiais. Nem sempre a intervenção das forças do Estado foi suficiente para evitar prejuízos.

Do ponto de vista global, notou-se que a quebra da ordem foi provocada em situações diversas e ora tornou mais graves as distorções do direito, ora espalhou a insegurança coletivamente. Em qualquer das hipóteses, a população dos vários locais atingidos viu-se envolvida em perdas crescentes.

Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

Depreende-se das ideias do primeiro parágrafo do texto que a identificação da origem do fenômeno social representado pelos movimentos sociais ocorridos em 2013 seria suficiente para evitar que eles se agravassem.

() Certo () Errado

Quando o homem moderno, particularmente o habitante da cidade, deixa a luz natural do dia ou a luz artificial da noite e entra no cinema, opera-se em sua consciência uma mudança psicológica crucial. Do ponto de vista subjetivo, na maioria dos casos, ele vai ao cinema em busca de distração, entretenimento, talvez até instrução, por um bom par de horas.

Pouco lhe importam as condições técnicas e socioeconômicas das indústrias que, em primeira instância, lhe possibilitam assistir aos filmes; na verdade, esse tipo de preocupação nem lhe passa pela cabeça.

Um dos principais aspectos desse ato corriqueiro, que se chama situação cinema, é o isolamento mais completo possível do mundo exterior e de suas fontes de perturbação visual e auditiva. O cinema ideal seria aquele onde não houvesse absolutamente nenhum ponto de luz (tais como letreiros luminosos de emergência e saída, etc.) fora da própria tela e onde, fora a trilha sonora do filme, não pudessem penetrar nem mesmo os mínimos ruídos. A eliminação radical de todo e qualquer distúrbio visual e auditivo não relacionado com o filme justifica-se pelo fato de que apenas na completa escuridão podem-se obter os melhores resultados na exibição do filme. A perfeita fruição do ato de ir ao cinema é prejudicada por qualquer distúrbio visual ou auditivo, que lembra ao espectador, contra a sua vontade, que ele estava a ponto de suscitar uma experiência especial mediante a exclusão da realidade trivial da vida corrente. Esses distúrbios o remetem à existência de um mundo exterior, totalmente incompatível com a realidade psicológica de sua

experiência cinematográfica. Daí é inevitável a conclusão de que a fuga voluntária da realidade cotidiana é uma característica essencial da situação cinema.

Hugo Mauerhofer. A psicologia da experiência cinematográfica. In: Ismail Xavier. A experiência do cinema. RJ: Graal, 1983, p. 375-6 (com adaptações).

- 534. (CESPE - 2013)** O indivíduo que vai ao cinema o faz em busca de isolamento, distração, entretenimento e(ou) instrução.

() Certo () Errado

- 535. (CESPE - 2013)** Conforme o texto, o cinema ideal não pode existir no mundo real, já que a colocação de letreiros luminosos de emergência e saída é obrigatória, nesses ambientes, por questões de segurança.

() Certo () Errado

- 536. (CESPE - 2013)** A exclusão da realidade trivial da vida corrente faz parte da experiência vivida pelo espectador de cinema.

() Certo () Errado

- 537. (CESPE - 2013)** O homem moderno que não vive em ambiente urbano e o que vive nesse ambiente são afetados psicologicamente pelo cinema de maneiras distintas.

() Certo () Errado

O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país? Torcer pela justiça, sim: as evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados, muito antes do encerramento das investigações. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia pressionar os jurados. Bastava fazer abaixo-assinados via Internet pela condenação do pai e da madrasta da vítima. O que foram fazer lá, ao vivo? Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos. Torceram também para que a versão que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira.

O relativo alívio que se sente ao saber que um assassinato se explica a partir do círculo de relações pessoais da vítima talvez tenha duas explicações. Primeiro, a fantasia de que em nossas famílias isso nunca há de acontecer. Em geral temos mais controle sobre nossas relações íntimas que sobre o acaso dos maus encontros que podem nos vitimar em uma cidade grande. Segundo, porque o crime familiar permite o lenitivo da construção de uma narrativa. Se toda morte violenta, ou súbita, nos deixa frente a frente com o real traumático, busca-se a possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa, ainda que terrível, capaz de produzir sentido para o que não tem tamanho nem nunca terá, **o que não tem conserto nem nunca terá, o que não faz sentido.**

Maria Rita Khel. A morte do sentido. Internet: <www.mariaritakehl.psc.br> (com adaptações).

- 538. (CESPE - 2013)** De natureza indagativa, o texto coteja o comportamento do povo diante de determinados julgamentos. Em relação a uns, o povo se mobiliza ruidosamente; a outros, manifesta completo desinteresse.

() Certo () Errado

- 539. (CESPE - 2013)** O trecho “o que não tem tamanho nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não faz sentido” evoca o sentimento de revolta das famílias vítimas de violência urbana.

() Certo () Errado

O processo penal moderno, tal como praticado atualmente nos países ocidentais, deixa de centrar-se na finalidade meramente punitiva para centrar-se, antes, na finalidade investigativa. O que se quer dizer é que, abandonado o sistema inquisitório, em que o órgão julgador cuidava também de obter a prova da responsabilidade do acusado (que consistia, a maior parte das vezes, na sua confissão), o que se pretende no sistema acusatório é submeter ao órgão julgador provas suficientes ao esclarecimento da verdade.

Evidentemente, no primeiro sistema, a complexidade do ato decisório haveria de ser bem menor, uma vez que a condenação está atrelada à confissão do acusado. Problemas de consciência não os haveria de ter o julgador pela decisão em si, porque o seu veredito era baseado na contundência probatória do meio de prova “mais importante” — a confissão. Um dos motivos pelos quais se pôs em causa esse sistema foi justamente a questão do controle da obtenção da prova: a confissão, exigida como prova plena para a condenação, era o mais das vezes obtida por meio de coações morais e físicas.

Esse fato revelou a necessidade, para que haja condenação, de se proceder à reconstituição histórica dos fatos, de modo que se investigue o que se passou na verdade e se a prática do ato ilícito pode ser atribuída ao arguido, ou seja, a necessidade de se restabelecer, **tanto quanto possível**, a verdade dos fatos, para a solução justa do litígio. Sendo esse o fim a que se destina o processo, é mediante a instrução que se busca **a mais perfeita representação possível** dessa verdade.

Getúlio Marcos Pereira Neves. Valoração da prova e livre convicção do juiz. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 9, nº 401, ago./2004 (com adaptações).

- 540. (CESPE - 2013)** Infere-se do emprego das expressões “tanto quanto possível” e “a mais perfeita representação possível” que a instrução processual nem sempre consegue retratar com absoluta exatidão o que aconteceu na realidade dos fatos.

() Certo () Errado

- 541. (CESPE - 2013)** Depreende-se do texto que é praticado atualmente, ao menos nos países ocidentais, um método investigativo no qual a contundência probatória da confissão é suficiente para ensejar a condenação do arguido.

() Certo () Errado

- 542. (CESPE - 2013)** A argumentação do autor centra-se nessas duas ideias: condenação da imputação da pena baseada na confissão do acusado e valorização da instrução processual na busca de provas suficientes para uma solução justa do litígio.

() Certo () Errado

GABARITO

1	E	35	E	69	E	103	E
2	E	36	C	70	C	104	E
3	E	37	C	71	C	105	E
4	C	38	C	72	E	106	E
5	E	39	E	73	E	107	C
6	E	40	E	74	C	108	C
7	C	41	C	75	E	109	E
8	C	42	C	76	C	110	C
9	E	43	E	77	C	111	E
10	C	44	C	78	E	112	E
11	E	45	C	79	C	113	E
12	E	46	E	80	E	114	E
13	E	47	C	81	E	115	C
14	E	48	C	82	E	116	C
15	C	49	C	83	C	117	E
16	E	50	C	84	C	118	E
17	C	51	C	85	E	119	E
18	C	52	E	86	C	120	C
19	E	53	C	87	E	121	C
20	E	54	E	88	C	122	E
21	E	55	C	89	E	123	E
22	C	56	C	90	E	124	C
23	E	57	E	91	C	125	C
24	C	58	E	92	E	126	E
25	C	59	C	93	C	127	E
26	E	60	C	94	C	128	C
27	E	61	E	95	E	129	E
28	C	62	C	96	C	130	C
29	C	63	E	97	E	131	C
30	C	64	C	98	C	132	C
31	C	65	E	99	E	133	E
32	E	66	C	100	E	134	C
33	C	67	E	101	C	135	E
34	C	68	C	102	E	136	E

137	E	173	C	209	E	245	E
138	C	174	E	210	C	246	C
139	C	175	E	211	E	247	E
140	E	176	E	212	E	248	C
141	E	177	E	213	E	249	C
142	C	178	C	214	E	250	E
143	C	179	E	215	E	251	E
144	E	180	E	216	C	252	E
145	E	181	C	217	E	253	C
146	C	182	E	218	E	254	C
147	E	183	E	219	E	255	C
148	E	184	C	220	E	256	E
149	C	185	C	221	C	257	E
150	E	186	C	222	E	258	E
151	E	187	C	223	C	259	C
152	C	188	C	224	E	260	C
153	C	189	C	225	E	261	E
154	E	190	C	226	C	262	E
155	E	191	C	227	E	263	E
156	E	192	E	228	E	264	E
157	E	193	E	229	E	265	C
158	C	194	E	230	C	266	E
159	C	195	C	231	C	267	C
160	C	196	C	232	E	268	E
161	E	197	E	233	C	269	C
162	C	198	C	234	E	270	C
163	E	199	C	235	C	271	C
164	C	200	C	236	C	272	E
165	C	201	E	237	C	273	C
166	C	202	E	238	C	274	C
167	E	203	C	239	E	275	E
168	C	204	E	240	E	276	E
169	E	205	E	241	C	277	C
170	E	206	C	242	C	278	C
171	E	207	E	243	C	279	E
172	C	208	E	244	E	280	C

281	E	317	E	353	C	389	E
282	E	318	C	354	C	390	E
283	E	319	E	355	C	391	E
284	E	320	E	356	C	392	C
285	E	321	E	357	E	393	E
286	E	322	C	358	E	394	C
287	E	323	E	359	E	395	E
288	E	324	E	360	C	396	C
289	C	325	E	361	E	397	C
290	C	326	E	362	E	398	C
291	E	327	E	363	E	399	E
292	C	328	C	364	E	400	C
293	E	329	E	365	C	401	C
294	C	330	E	366	C	402	C
295	C	331	E	367	C	403	C
296	C	332	E	368	C	404	C
297	E	333	E	369	E	405	C
298	E	334	E	370	C	406	E
299	E	335	C	371	E	407	E
300	C	336	C	372	E	408	E
301	E	337	E	373	E	409	C
302	E	338	C	374	C	410	C
303	E	339	C	375	C	411	C
304	C	340	E	376	E	412	E
305	E	341	C	377	E	413	E
306	E	342	E	378	E	414	E
307	C	343	E	379	C	415	E
308	E	344	E	380	E	416	E
309	C	345	C	381	C	417	E
310	E	346	C	382	E	418	E
311	C	347	E	383	E	419	E
312	E	348	C	384	E	420	C
313	C	349	E	385	C	421	E
314	E	350	C	386	C	422	C
315	C	351	C	387	E	423	E
316	C	352	E	388	C	424	C

425	E	455	E	485	C	515	C
426	C	456	E	486	E	516	C
427	E	457	C	487	C	517	E
428	C	458	E	488	E	518	E
429	C	459	C	489	C	519	E
430	E	460	C	490	C	520	C
431	C	461	E	491	E	521	C
432	C	462	C	492	C	522	E
433	C	463	E	493	C	523	E
434	E	464	C	494	C	524	C
435	E	465	E	495	E	525	E
436	C	466	C	496	C	526	E
437	C	467	E	497	C	527	C
438	C	468	E	498	E	528	C
439	C	469	C	499	C	529	C
440	E	470	C	500	E	530	E
441	E	471	E	501	C	531	E
442	E	472	E	502	C	532	E
443	E	473	C	503	C	533	E
444	E	474	C	504	C	534	E
445	E	475	C	505	C	535	E
446	C	476	C	506	C	536	C
447	C	477	C	507	E	537	E
448	C	478	C	508	C	538	E
449	E	479	C	509	E	539	E
450	C	480	E	510	C	540	C
451	C	481	E	511	E	541	E
452	E	482	C	512	C	542	E
453	E	483	C	513	C		
454	C	484	C	514	C		

P
O
L
I
C
I
A
I
S

*Agora
em
Passo*



MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

Se os salários, em reais, de João e Pedro forem números diretamente proporcionais a 7 e 13 e o salário de João for igual a R\$ 3.500,00, então:

1. (CESPE - 2010) O salário de Pedro corresponderá a 65% da soma dos salários de João e de Pedro.
() Certo () Errado

2. (CESPE - 2010) A sequência de números formada pelo salário de João, pelo salário de Pedro e pela soma desses dois valores formará uma progressão aritmética.
() Certo () Errado

Considere que $x=x_0$ e $y=y_0$ seja a solução do sistema de equações lineares

$$\begin{cases} x + 2y = 10 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$$

Nesse caso, julgue os itens.

3. (CESPE - 2010) Se x_0 e y_0 forem os dois primeiros termos de uma progressão geométrica crescente, então o terceiro termo dessa progressão será igual a 8.
() Certo () Errado

4. (CESPE - 2010) $x_0 + y_0 = 5$
() Certo () Errado

As quantidades de empregados de três empresas são números positivos distintos que satisfazem, simultaneamente, às inequações $x^2 + -5x + 4 > 0$ e $2x - 16 < 0$. Nesse caso, é correto afirmar que:

5. (CESPE - 2010) O produto dos números correspondentes às quantidades de empregados dessas três empresas é igual 240.
() Certo () Errado

6. (CESPE - 2010) As três empresas têm, juntas, 18 empregados.
() Certo () Errado

Três números reais estão em progressão aritmética de razão 3 e dois termos dessa progressão são as raízes da equação $x^2 - 2x - 8 = 0$. Nesse caso, é correto afirmar que:

7. (CESPE - 2010) O produto dos termos dessa progressão é um número real positivo.
() Certo () Errado

8. (CESPE - 2010) A soma dos termos dessa progressão é superior a 4 e inferior a 8.
() Certo () Errado

A soma dos salários de 3 empregados de uma empresa é igual a R\$ 3.500,00 e esses salários são números diretamente proporcionais a 7, 11 e 17. Nesse caso, é correto afirmar que:

9. (CESPE - 2010) O valor do salário intermediário é igual a R\$ 1.100,00.
() Certo () Errado

10. (CESPE - 2010) A diferença entre o maior salário e o menor salário é superior a R\$ 1.200,00.

() Certo () Errado

A partir das funções $f(x) = x^2 - 2x - 3$ e $g(x) = m(x - 1)$, em que a variável x e a constante m são reais, julgue os itens subsequentes, a respeito de seus gráficos em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x_0y .

11. (CESPE - 2010) Independentemente do valor de m , os gráficos dessas funções se interceptam em 2 pontos distintos.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2010) Se $m = 3$, então os gráficos dessas funções se interceptam em pontos cujas abscissas são números racionais não inteiros.

() Certo () Errado

Em determinado órgão, o recadastramento de 1.600 servidores será feito em, exatamente, 8 horas. Na equipe responsável pelo recadastramento, os membros são igualmente eficientes e cada um deles leva três minutos para recadastrar um servidor. Julgue os itens a seguir, acerca dessa equipe.

13. (CESPE - 2010) A equipe conta com 12 membros.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2010) Em 2 horas e 24 minutos, 5 membros da equipe recadastrarão 15% dos servidores.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2010) Para recadastrar 520 servidores, 8 membros da equipe demorarão 3 horas e 15 minutos.

() Certo () Errado

Para a distribuição formada pelos números 7, 9, 9, 9, 10 e 10 é correto afirmar que

16. (CESPE - 2010) A média aritmética é inferior a 9,1.

() Certo () Errado

17. (CESPE - 2010) O desvio padrão é superior a 1,1.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2010) Existem duas modas distintas.

() Certo () Errado

Em uma circunferência com raio de 5 cm, são marcados n pontos, igualmente espaçados. A respeito dessa situação, julgue os próximos dois itens.

19. (CESPE - 2011) Se $n = 4$, então a área do polígono convexo que tem vértices nesses pontos é igual a 60 cm^2 .

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2011) Se $n = 6$, então o polígono convexo que tem vértices nesses pontos tem perímetro inferior a 32 cm.

() Certo () Errado

21. (CESPE - 2013) A respeito do controle e manutenção dos 48 veículos de um órgão público, julgue o item seguinte.

Considere que o registro histórico mostre que a quantidade x de veículos que passam por manutenção do motor, a cada mês, é tal que $x^2 - 10x + 16 \leq 0$. Então menos de 9 dos veículos desse órgão requerem, a cada mês, manutenção de seus motores.

() Certo () Errado

Considere as funções $f(x) = x^2 - 7x + 11$ e $g(x) = 3x - 5$, em que x é um número real. Sabendo que a e b , com $a < b$, são os valores de x para os quais $f(x) = g(x)$, julgue os itens a seguir.

22. (CESPE - 2011) Se a e b são 2 termos de uma progressão geométrica, de 3 termos, em que a é o menor termo e a razão é superior a 3, então a soma dos termos dessa progressão é inferior a 45.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2011) Se a e b são 2 termos de uma progressão aritmética, de 3 termos, com razão positiva e inferior a 5, então o produto dos termos dessa progressão é superior a 81.

() Certo () Errado

Suponha que o serviço de Internet banda larga tenha sido implantado em determinada cidade por 3 empresas: A, B e C. Considere ainda que essas três empresas tenham começado a operar no mesmo dia e que, nos primeiros 400 dias de funcionamento das empresas, a quantidade de assinantes tenha crescido de acordo com as expressões:

$$A(x) = 2x^2, \text{ para a empresa A;}$$

$$B(x) = 72x, \text{ para a empresa B; e}$$

$$C(x) = \frac{A(x) + B(x)}{2}, \text{ para a empresa C.}$$

Todas no intervalo $0 \leq x \leq 400$, em que x é a quantidade de dias após o início de operação das empresas. Em relação a essas informações, julgue os itens subsequentes.

24. (CESPE - 2013) As três empresas tiveram a mesma quantidade de assinantes após o segundo mês de operação.

() Certo () Errado

25. (CESPE - 2013) Durante o primeiro mês, a empresa C não teve, em nenhum momento, quantidade de assinantes maior que o da empresa A.

() Certo () Errado

26. (CESPE - 2013) Considere que a empresa B tenha deixado de operar 400 dias após iniciada sua operação e que seus assinantes tenham sido redistribuídos entre as empresas A e C, proporcionalmente ao número de técnicos de cada uma dessas empresas. Se, quando a empresa B deixou de operar, as empresas A e C tinham, respectivamente, 50 e 40 técnicos, então 12.800 assinantes da empresa B passaram a ser servidos pela empresa A.

() Certo () Errado

Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lik, para a qual, no ato de abertura, Lúcio contribuiu com R\$ 10.000,00; Breno, com R\$ 15.000,00; Cláudia, com R\$ 12.000,00; e Denise, com R\$ 13.000,00. Os lucros obtidos por essa loja serão distribuídos de forma diretamente proporcional à participação financeira de cada um dos sócios no ato de abertura da loja.

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir

27. (CESPE - 2011) Caso o volume de cada unidade de determinado produto vendido pela loja Lik seja de 1.800 cm^3 , então, se 200 unidades desse produto forem acondicionadas em uma única embalagem, o volume dessa embalagem será inferior a $0,3 \text{ m}^3$.

() Certo () Errado

28. (CESPE - 2011) Se, diariamente, o valor em reais das vendas da loja Lik for sempre a solução da inequação $x^2 - 700x + 120.000 \leq 0$, então o valor diário das vendas poderá ultrapassar R\$ 500,00.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2011) Considerando que $y = 100x + 150$ e $y = 50x + 1.150$ sejam, respectivamente, as quantidades de clientes do sexo masculino e do sexo feminino que comprem na loja Lik, em que $x \geq 1$ seja a quantidade de semanas após a inauguração da loja, então a quantidade de clientes do sexo masculino ultrapassará a quantidade de clientes do sexo feminino antes de seis meses de funcionamento da loja.

() Certo () Errado

30. (CESPE - 2011) Se o lucro obtido ao final de determinado mês for igual a R\$ 7.000,00, então a parcela de Cláudia no lucro será superior a R\$ 1.700,00 nesse mês.

() Certo () Errado

Ao vender x milhares unidades de determinado produto, a receita, em reais, obtida pela fábrica é expressa pela função $f(x) = -10.000(x^2 - 14x + 13)$. O custo de produção desses x milhares de unidades, também em reais, é estimado em $g(x) = 20.000(x + 3,5)$.

Considerando apenas a receita e o custo relativos a esse produto, julgue os próximos itens.

31. (CESPE - 2011) Com a venda de qualquer quantia do produto, superior a 2.000 unidades, o lucro líquido da fábrica será sempre positivo.

() Certo () Errado

32. (CESPE - 2011) O lucro líquido máximo da fábrica será obtido quando forem vendidas 6.000 unidades do produto.

() Certo () Errado

Considere que, em determinado dia, ao final do expediente, o órgão tenha recebido um total de 120 correspondências e que essa quantidade tenha aumentado à taxa de 13 unidades por hora durante todo o expediente, que se encerrou às 17 horas.

33. (CESPE - 2013) Nesse caso, é correto afirmar que a quantidade de correspondências recebidas pelo órgão até as 14 horas é a solução da inequação $-2x + 170 \leq 0$.

() Certo () Errado

34. (CESPE - 2013) A quantidade de correspondências que chegam diariamente ao órgão é sempre solução da inequação $-x^2 + 215x - 10800 \geq 0$.

() Certo () Errado

35. (CESPE - 2009) Em 2007, em determinado município, havia 35.000 pessoas trabalhando nos mercados formal e informal. No ano seguinte, a quantidade de trabalhadores do mercado formal caiu pela metade, enquanto no mercado informal a quantidade de trabalhadores dobrou, totalizando 40.000 trabalhadores nesses dois mercados. Considerando essa situação, julgue o próximo item.

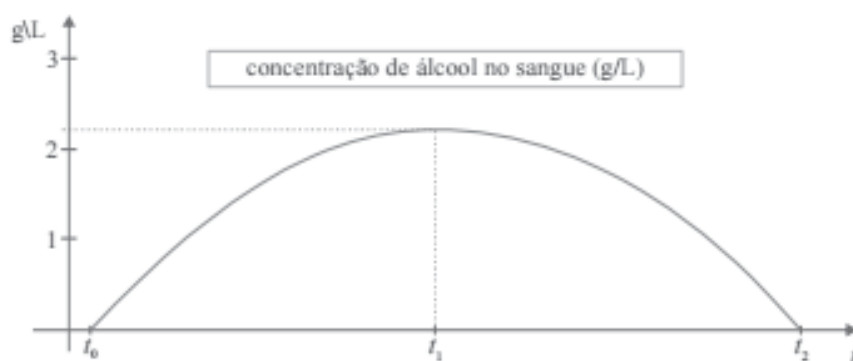
Se $t = 0$ corresponde ao ano de 2006, $t = 1$, ao ano de 2007, e assim sucessivamente e se $P(t) = -2.000t^2 + 11.000t + 26.000$ representa a quantidade desses trabalhadores no ano t , então em 2011 haverá mais trabalhadores desses mercados que em 2009.

() Certo () Errado

36. (CESPE - 2012) O batalhão de polícia militar de uma cidade constituída dos bairros B1, B2 e B3 será dividido em três pelotões distintos de modo que cada um fique responsável pelo policiamento ostensivo de um desses bairros. As populações dos bairros B1, B2 e B3 são, respectivamente, iguais a 60.000, 66.000 e 74.000 pessoas; o batalhão possui um efetivo de 4.000 militares dos quais 300 trabalham exclusivamente em uma central única de comunicação e inteligência, não caracterizando atividade policial ostensiva; e todos os militares do batalhão residem na cidade. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se as quantidades de policiais do sexo feminino em cada um dos três pelotões são números que satisfazem à inequação $x^2 - 520x + 64.000 < 0$, então, no batalhão, há mais de 600 policiais do sexo feminino.

() Certo () Errado



Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea, em g/L, de uma pessoa, em função do tempo t , em horas, seja expresso por $N = -0,008(t^2 - 35t + 34)$. Considere, ainda, que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de $t = t_0$ ($N(t_0) = 0$), partindo de um estado de sobriedade, e que tenha parado de ingerir bebida alcoólica em $t = t_1$, voltando a ficar sóbria em $t = t_2$. Considere, por fim, a figura acima, que apresenta o gráfico da função $N(t)$ para $t \in [t_0, t_2]$.

Com base nessas informações e tomando 24,3 como valor aproximado de $\sqrt{589}$, julgue os itens que se seguem.

37. (CESPE - 2013) O nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu em $t = t_1$ com $t_1 > 18$ horas.
- () Certo () Errado
38. (CESPE - 2013) O nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1g/L por pelo menos 23 horas.
- () Certo () Errado
39. (CESPE - 2013) O valor de t_2 é inferior a 36.
- () Certo () Errado

40. (CESPE - 2012)

criança A				
idade (em anos completos)	0	1	2	3
peso (em kg)	3,3	10,1	13,0	15,5
estatura (em cm)	50	70	86	98

criança B				
idade (em anos completos)	0	1	2	3
peso (em kg)	3,9	10,6	13,4	*

Considerando as tabelas acima, que apresentam, respectivamente, o peso e a estatura da criança A, desde o nascimento (0 ano) até o 3º ano de vida, bem como o peso da criança B, desde o nascimento (0 ano) até o 2º ano de vida, julgue o item a seguir.

Considere que, no plano cartesiano x_0y , a variável x seja o tempo, em anos, e a variável y seja a altura, em centímetros. Considere, ainda, que exista uma função quadrática $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, cujo gráfico passa pelos pontos (x, y) correspondentes às alturas no nascimento no 1º, 2º e 3º anos de vida da criança A. Em face dessas informações, é correto afirmar que

$$\left| \frac{b}{a} \right| < 10.$$

- () Certo () Errado

Considerando as funções polinomiais $f(x) = 1 - x$ e $g(x) = x^2 + 2x - 1$, em que x pertence ao conjunto dos números reais, julgue os itens a seguintes.

41. (CESPE - 2011) A equação $g(f(x)) = f(g(x))$ tem 2 soluções distintas.
- () Certo () Errado
42. (CESPE - 2011) Existe um único número x tal que $f(f(x)) = x$.
- () Certo () Errado

Considerando que a área de um triângulo retângulo é igual a 30 cm^2 e a média aritmética das medidas de seus lados é igual a 10 cm , julgue os itens subsequentes.

43. (CESPE - 2011) O maior lado desse triângulo mede menos que $13,5 \text{ cm}$.

() Certo () Errado

44. (CESPE - 2011) A medida de um dos lados desse triângulo, em centímetros, corresponde a um número não inteiro.

() Certo () Errado

Para se pintar o muro de um condomínio fechado, foram contratados alguns pintores. Observando-se o ritmo do trabalho, verifica-se que cada pintor da equipe pinta $0,5\%$ do muro em uma hora. Assumindo que todos os pintores da equipe trabalharam no ritmo mencionado e que o muro foi pintado em 20 horas, julgue os itens seguintes.

45. (CESPE - 2011) A equipe era composta por 10 pintores.

() Certo () Errado

46. (CESPE - 2011) Quatro pintores da equipe pintam 10% do muro em 6 horas.

() Certo () Errado

47. (CESPE - 2011) Em 8 horas, 6 pintores da equipe pintam 20% do muro.

() Certo () Errado

Os salários mensais de Carlos e Paulo são diretamente proporcionais aos números 23 e 47, respectivamente, e somam R\$ 7.000,00. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

48. (CESPE - 2011) O salário de Paulo é inferior a R\$ 4.600,00.

() Certo () Errado

49. (CESPE - 2011) O salário de Carlos é superior a R\$ 2.200,00.

() Certo () Errado

Julgue os itens seguintes, relativos às funções polinomiais $f(x) = x+1$ e $g(x) = x^2 + x + 2$, em que x é um número decimal

50. (CESPE - 2011) A equação $4g(f(x)) = 7$ é satisfeita para um único valor de x .

() Certo () Errado

51. (CESPE - 2011) Existem 2 valores distintos de x nos quais $g(x) = f(x)$.

() Certo () Errado

Considere que, em 2009, tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o

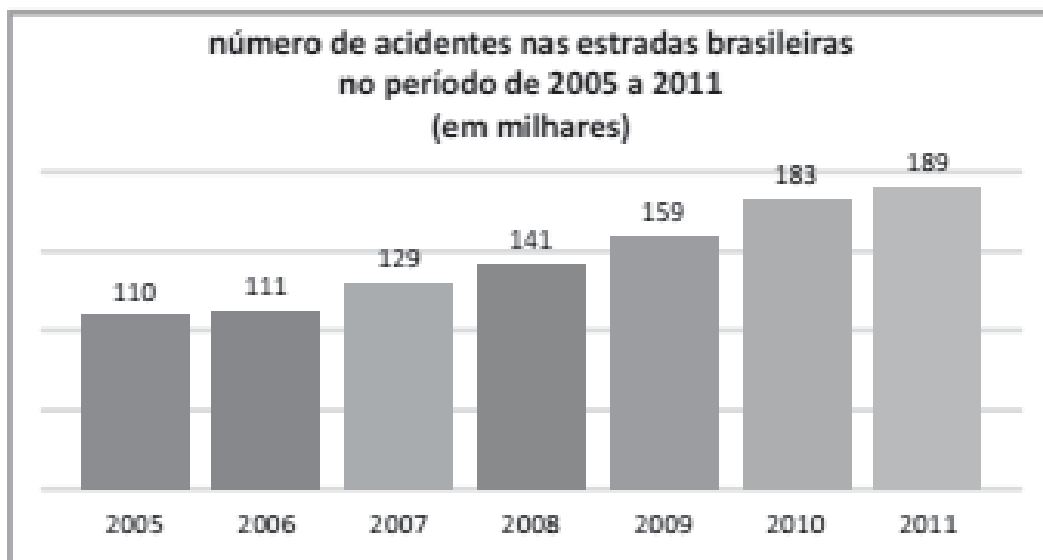
número de acidentes no ano t seja representado pela função $F(t) = At + B$, tal que $F(2007) = 129.000$ e $F(2009) = 159.000$. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue os itens a seguir.

52. (CESPE - 2007) A diferença entre a previsão para o número de acidentes em 2011 feita pelo referido modelo linear e o número de acidentes ocorridos em 2011 dado no gráfico é superior a 8.000.

() Certo () Errado

53. (CESPE - 2007) O valor da constante A em $F(t)$ é superior a 14.500

() Certo () Errado



Considerando os dados apresentados no gráfico, julgue os itens seguintes.

54. (CESPE - 2013) A média do número de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados apresentada no gráfico.

() Certo () Errado

55. (CESPE - 2013) Os valores associados aos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética.

() Certo () Errado

56. (CESPE - 2013) O número de acidentes ocorridos em 2008 foi, pelo menos, 26% maior que o número de acidentes ocorridos em 2005.

() Certo () Errado

Considerando que uma equipe de 30 operários, igualmente produtivos, construa uma estrada de 10 km de extensão em 30 dias, julgue os próximos itens.

57. (CESPE - 2013) Se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários e, no início do quinto dia, 2 operários abandonarem a equipe, e não forem substituídos, então essa perda ocasionará atraso de 10 dias no prazo de conclusão da obra.

() Certo () Errado

58. (CESPE - 2013) Se, ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber reforço de uma segunda equipe, com 90 operários igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial, então a estrada será concluída em menos de $\frac{1}{5}$ do tempo inicialmente previsto.

() Certo () Errado

O preço de uma corrida de táxi convencional é calculado somando o valor da bandeirada (inicial e fixo) com o valor da distância percorrida. Essa relação pode ser representada, em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x_0y , por uma função da forma $y = f(x)$, em que y é o preço cobrado pela corrida de x quilômetros. Considerando que o valor da bandeirada seja de R\$ 5,00 e R\$ 0,50 por quilômetro percorrido, julgue os próximos itens.

59. (CESPE - 2013) Se uma corrida de táxi custou R\$ 55,00, então a distância percorrida foi superior a 90 km.

() Certo () Errado

60. (CESPE - 2013) A função $y = f(x)$ que fornece o preço, em reais, da corrida do táxi que percorreu x quilômetros pode ser corretamente escrita na forma $2x - y + 5 = 0$.

() Certo () Errado

61. (CESPE - 2013) A área da região compreendida entre o gráfico da função que fornece o preço da corrida do táxi e o eixo Ox , para $0 \leq x \leq 10$, é superior a 80 unidades de área.

() Certo () Errado

Uma creperia vende, em média, 500 crepes por semana, a R\$ 20,00 a unidade. O proprietário estima que, para cada real de aumento no preço unitário de venda dos crepes, haverá redução de dez unidades na média semanal de vendas. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

62. (CESPE - 2012) Caso o proprietário da creperia aumente em 50% o preço de cada crepe, a média semanal de vendas diminuirá em 50%.

() Certo () Errado

63. (CESPE - 2012) Ao se dobrar o preço de venda de cada crepe, o faturamento médio semanal da creperia também dobrará.

() Certo () Errado

Em determinado órgão do Poder Executivo, foram alocados R\$ 110.000,00 no orçamento para a aquisição de 1.000 cadeiras de escritório. Com a previsão de realização de um concurso para provimento de novas vagas, constatou-se a necessidade de compra de mais 300 cadeiras, além das 1.000 já previstas.

- 64. (CESPE - 2010)** Se houver aumento de 20% no preço para as 300 cadeiras adicionais, a verba suplementar para aquisição dessas cadeiras será igual a 36% do valor originalmente alocado para a aquisição das 1.000 cadeiras iniciais.

() Certo () Errado

- 65. (CESPE - 2010)** Caso seja oferecido um desconto de 10% sobre o valor das cadeiras adicionais, o preço unitário de cada uma delas será inferior a R\$ 100,00.

() Certo () Errado

- 66. (CESPE - 2010)** Se o orçamento for reduzido para R\$ 22.000,00, então, é correto afirmar que esse valor é 400% menor do que foi previamente alocado.

() Certo () Errado

Em São Paulo, o índice de homicídios caiu drasticamente — graças também à lei que restringiu o acesso às armas de fogo. Depois dessa lei, o número de homicídios na capital paulista diminuiu em 61% nos assassinatos premeditados e em 27% nos assassinatos cometidos por impulso. Esses números comparam o número de assassinatos ocorridos em 2003 com a média de homicídios ocorridos em 2006 e 2007, na capital paulista. Nos homicídios ocorridos na capital paulista, enquanto o uso de armas de fogo diminuiu, o de facas e outros instrumentos aumentou:

	arma de fogo	arma branca	outros
2003	89%	7%	4%
média: 2006/2007	66%	17%	17%

Veja, ed. 2.083, 22/10/2008, p. 110 (com adaptações).

Com relação ao texto acima e considerando que a média de homicídios em 2006/2007, na capital paulista, tenha sido 30% superior à quantidade de homicídios ocorridos em 2003 nessa mesma cidade, julgue os itens seguintes.

- 67. (CESPE - 2008)** Na situação apresentada, a quantidade de homicídios com o uso de armas de fogo em 2003 foi superior à média dos homicídios em 2006/2007 praticados com o uso desse tipo de instrumento.

() Certo () Errado

- 68. (CESPE - 2008)** A média em 2006/2007 da quantidade de homicídios com o uso de arma branca foi superior ao triplo dessas ocorrências em 2003.

() Certo () Errado

Para controlar 3 focos de incêndio, foram selecionados 3 grupos de bombeiros. Os números correspondentes à quantidade de bombeiros de cada um dos 3 grupos são diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 7. Considerando que os 2 grupos menores têm juntos 48 bombeiros, julgue os itens a seguir.

- 69. (CESPE - 2011)** O grupo com número intermediário de bombeiros tem menos de 28 bombeiros.

() Certo () Errado

- 70. (CESPE - 2011)** A média aritmética dos números de bombeiros dos 3 grupos é maior que 25.

() Certo () Errado

João, Pedro e Cláudio receberam o prêmio de um jogo de loteria. Do total do prêmio, João terá direito a $\frac{1}{3}$, Pedro, a $\frac{1}{4}$ e Cláudio receberá R\$ 125.000,00. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

- 71. (CESPE - 2011)** João deverá receber quantia superior a R\$ 98.000,00.

() Certo () Errado

- 72. (CESPE - 2011)** O prêmio total é inferior a R\$ 295.000,00.

() Certo () Errado

- 73. (CESPE - 2011)** Pedro deverá receber 25% do prêmio.

() Certo () Errado

Considere que a empresa X tenha disponibilizado um aparelho celular a um empregado que viajou em missão de 30 dias corridos. O custo do minuto de cada ligação, para qualquer telefone, é de R\$ 0,15. Nessa situação, considerando que a empresa tenha estabelecido limite de R\$ 200,00 e que, após ultrapassado esse limite, o empregado arcará com as despesas, julgue os itens a seguir.

- 74. (CESPE - 2013)** Se, ao final da missão, o tempo total de suas ligações for de 20 h, o empregado não pagará excedente.

() Certo () Errado

- 75. (CESPE - 2013)** Se, nos primeiros 10 dias, o tempo total das ligações do empregado tiver sido de 15 h, então, sem pagar adicional, ele disporá de mais de um terço do limite estabelecido pela empresa.

() Certo () Errado

76. (CESPE - 2013) Se, ao final da missão, o empregado pagar R\$ 70,00 pelas ligações excedentes, então, em média, suas ligações terão sido de uma hora por dia.

() Certo () Errado

77. (CESPE - 2013) Considere que, em uma nova missão, o preço das ligações tenha passado a depender da localidade, mesma cidade ou cidade distinta da de origem da ligação, e do tipo de telefone para o qual a ligação tenha sido feita, celular, fixo ou rádio. As tabelas abaixo mostram quantas ligações de cada tipo foram feitas e o valor de cada uma:

	celular	fixo	rádio
mesma cidade	6	3	1
cidade distinta	7	1	3

Tabela I: número de ligações realizadas por tipo de telefone

	mesma cidade	cidade distinta
celular	0,20	0,50
fixo	0,15	0,30
rádio	0,20	0,20

Tabela II: preço de cada ligação, em reais

Nessas condições, se A = for a matriz formada pelos dados da tabela I, e B = for a matriz formada pelos dados da tabela II, então a soma de todas as entradas da matriz $A \times B$ será igual ao valor total das ligações efetuadas.

() Certo () Errado

Considerando que 300 pessoas tenham sido selecionadas para trabalhar em locais de apoio na próxima copa do mundo e que 175 dessas pessoas sejam do sexo masculino, julgue os seguintes itens.

78. (CESPE - 2013) Se, em um dia de jogo, funcionarem 24 postos de apoio e se cada posto necessitar de 6 mulheres e 6 homens, então a quantidade de pessoas selecionadas será suficiente.

() Certo () Errado

79. (CESPE - 2013) É impossível dividir as 300 pessoas em grupos de modo que todos os grupos tenham a mesma quantidade de mulheres e a mesma quantidade de homens.

() Certo () Errado

80. (CESPE - 2013) Considere que 50 locais de apoio sejam espalhados pela cidade. Considere ainda que cada um deles necessite, para funcionar corretamente, de 3 pessoas trabalhando por dia, independentemente do sexo. Nessa situação, se todas as pessoas selecionadas forem designadas para esses locais de apoio e se cada uma delas intercalar um dia de trabalho com um dia de folga ou vice-versa, então os postos funcionarão da forma desejada.

() Certo () Errado

Considerando que dois álbuns de fotos, com x e y páginas, sejam montados com o menor número possível de capítulos — divisão das fotos por eventos — e que cada capítulo, nos dois álbuns, deva ter o mesmo número z de páginas, julgue os itens subsequentes.

81. (CESPE - 2013) Se $x = 96$ e $y = 128$, então $z = 32$.

() Certo () Errado

82. (CESPE - 2013) Se x é divisor de y , então $z = x$.

() Certo () Errado

83. (CESPE - 2013) z é múltiplo de x .

() Certo () Errado

Em 2007, em determinado município, havia 35.000 pessoas trabalhando nos mercados formal e informal. No ano seguinte, a quantidade de trabalhadores do mercado formal caiu pela metade, enquanto no mercado informal a quantidade de trabalhadores dobrou, totalizando 40.000 trabalhadores nesses dois mercados. Considerando essa situação, julgue os próximos itens.

84. (CESPE - 2009) Em 2008, 75% dos trabalhadores desses mercados atuavam no mercado informal.

() Certo () Errado

85. (CESPE - 2009) Em 2007, havia mais trabalhadores no mercado formal que no informal.

() Certo () Errado

86. (CESPE - 2009) Se $t = 0$ corresponde ao ano de 2006, $t = 1$, ao ano de 2007, e assim sucessivamente e se $P(t) = -2.000t^2 + 11.000t + 26.000$ representa a quantidade desses trabalhadores no ano t , então em 2011 haverá mais trabalhadores desses mercados que em 2009.

() Certo () Errado

João, Pedro e Carlos compraram um imóvel em sociedade de modo que João tem direito a $7/20$ do valor da propriedade, Pedro tem direito a $1/4$ e Carlos, a $2/5$. Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

87. (CESPE - 2009) Se o imóvel for avaliado em R\$ 60.000,00, então a parte dos direitos de Pedro e Carlos corresponde a mais de R\$ 40.000,00.

() Certo () Errado

88. (CESPE - 2009) Se João vendesse $2/5$ de seus direitos de propriedade para Pedro, então, nesse caso, Pedro se tornaria o detentor da maior parte de direitos da propriedade.

() Certo () Errado

Uma extensa região de cerrado é monitorada por 20 fiscais do IBAMA para evitar a ação de carvoeiros ilegais. Dessa região, a vegetação de 87 km^2 foi completamente arrancada e transformada ilegalmente em carvão vegetal. Os 20 fiscais, trabalhando 8 horas por dia, conseguem monitorar toda a região em 7 dias.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes, considerando que os 20 fiscais são igualmente eficientes.

89. (CESPE - 2013) Se o IBAMA ceder mais 45 fiscais igualmente eficientes aos outros 20, toda a região poderá ser monitorada em dois dias, mantendo-se a jornada de oito horas de trabalho.

() Certo () Errado

90. (CESPE - 2013) Para monitorar toda a região com 16 fiscais em 5 dias, a jornada de trabalho de cada fiscal deverá ser de, no mínimo, 14 horas.

() Certo () Errado

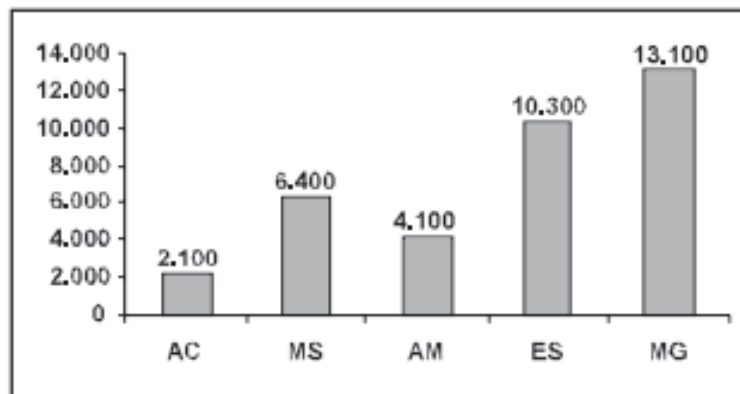
A respeito de proporções e regra de três, julgue os próximos itens.

91. (CESPE - 2014) Se 8 alfaiates que trabalham em um mesmo ritmo confeccionarem 36 blusas em 9 horas de trabalho, então 10 alfaiates, com a mesma produtividade dos outros 8, confeccionarão, em 8 horas de trabalho, mais de 45 blusas.

() Certo () Errado

92. (CESPE - 2014) Caso toda a produção de uma fábrica seja destinada aos públicos infantil, jovem e adulto, de modo que as porcentagens da produção destinadas a cada um desses públicos sejam inversamente proporcionais, respectivamente, aos números 2, 3 e 6, então mais de 30% da produção dessa fábrica destinar-se-á ao público jovem.

() Certo () Errado



O gráfico acima ilustra o número de acidentes de trânsito nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais, no ano de 2001. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

93. (CESPE - 2004) A média aritmética de acidentes de trânsito nos cinco estados citados é superior a 7.000.

() Certo () Errado

94. (CESPE - 2004) Se, no ano de 2004, com relação ao ano de 2001, o número de acidentes de trânsito no Acre crescesse 10%, o do Mato Grosso do Sul diminuísse 20%, o do Amazonas aumentasse 15% e os demais permanecessem inalterados, então a média aritmética da série numérica formada pelo número de acidentes de trânsito em cada estado, em 2004, seria maior que a mediana dessa mesma série.

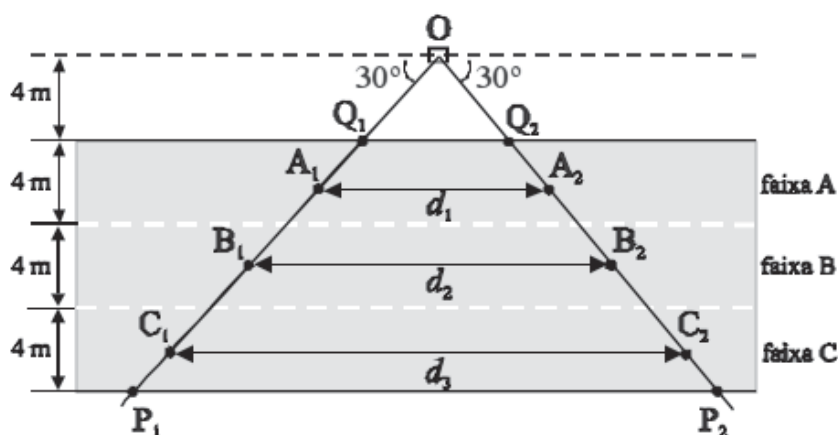
() Certo () Errado

95. (CESPE - 2004) Se, no ano de 2004, com relação ao ano de 2001, o número de acidentes de trânsito no Acre passasse para 2.500, o número de acidentes de trânsito no Espírito Santo fosse reduzido para 10.000, o de Minas Gerais fosse reduzido para 13.000 e os demais permanecessem inalterados, então o desvio-padrão da série numérica formada pelo número de acidentes de trânsito em cada estado em 2004 seria superior ao desvio-padrão da série numérica formada pelo número de acidentes de trânsito em cada estado em 2001.

() Certo () Errado

96. (CESPE - 2004) Se, no ano de 2004, com relação ao ano de 2001, o número de acidentes de trânsito em cada um dos estados considerados aumentasse de 150, então o desvio-padrão da série numérica formada pelo número de acidentes de trânsito em cada estado em 2004 seria superior ao desvio-padrão da série numérica formada pelo número de acidentes de trânsito em cada estado em 2001.

() Certo () Errado



O esquema acima ilustra um radar rodoviário, posicionado no ponto O, a 4 m de distância de uma das bordas de uma rodovia de três faixas retilíneas e paralelas, de 4 m de largura cada. Nesse esquema, a região triangular de vértices O, P_1 e P_2 é a área de cobertura do radar. O radar detecta o instante em que o automóvel entra na área de cobertura, em um dos pontos A_1 , B_1 ou C_1 , e o instante em que ele deixa essa área, em um dos pontos A_2 , B_2 ou C_2 , e registra o tempo gasto em cada um desses percursos. Como as distâncias d_1 , d_2 e d_3 são preestabelecidas, o radar calcula a velocidade média desenvolvida pelo veículo nesse percurso, dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrê-la, dependendo da faixa em que o veículo se encontra. Os pontos A_1 , B_1 e C_1 distam 2 m das bordas de cada uma das faixas A, B e C, respectivamente, e os segmentos de reta A_1A_2 , B_1B_2 e C_1C_2 são paralelos às bordas da rodovia.

Com base no esquema apresentado e nas condições estabelecidas, julgue os itens a seguir.

97. (CESPE - 2004) O triângulo OP_1P_2 é equilátero.

() Certo () Errado

98. (CESPE - 2004) A distância d_1 é inferior a 20 m.

() Certo () Errado

99. (CESPE - 2004) A distância do ponto B_2 ao ponto O é igual a 20 m.

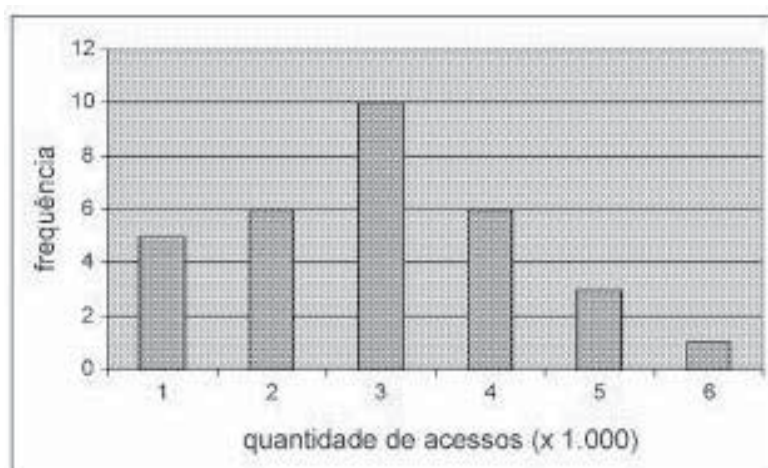
() Certo () Errado

100. (CESPE - 2004) Os valores d_1 e d_3 satisfazem à equação $7d_1 - 3d_3 = 0$.

() Certo () Errado

101. (CESPE - 2004) A área da parte da rodovia que está dentro da área de cobertura do radar, que tem como vértices os pontos P_1 , P_2 , Q_2 e Q_1 , é igual a 200 raiz quadrada de $3m^2$.

() Certo () Errado



Certa empresa, em determinado mês, realizou levantamento acerca da quantidade diária de acessos simultâneos ao seu sistema, cujo resultado é mostrado na figura acima. A partir das informações apresentadas nessa figura, e considerando que a distribuição da quantidade diária de acessos simultâneos é representada pela variável X , julgue os itens que se seguem.

102. (CESPE - 2010) A quantidade de 6 mil acessos simultâneos por dia representa a moda de X .

() Certo () Errado

103. (CESPE - 2010) O mês em que esse levantamento foi realizado possui mais de 30 dias.

() Certo () Errado

104. (CESPE - 2010) A mediana amostral de X é igual a 3.500.

() Certo () Errado

Em seu testamento, um industrial doou $3/16$ de sua fortuna para uma instituição que se dedica à alfabetização de jovens e adultos; $1/10$, para uma entidade que pesquisa medicamentos para combater a doença de Chagas; $5/16$, para sua companheira; e o restante para seu único filho.

A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.

105. (CESPE - 2012) A companheira do industrial recebeu mais que o filho.

() Certo () Errado

- 106. (CESPE - 2012)** A instituição que se dedica à alfabetização de jovens e adultos e a entidade que pesquisa medicamentos para combater a doença de Chagas receberam, juntas, menos de 25% da fortuna do industrial.

() Certo () Errado

- 107. (CESPE - 2012)** O filho do industrial recebeu 40% da fortuna do pai.

() Certo () Errado

Julgue os itens subsequentes, relacionados a problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

- 108. (CESPE - 2013)** A, B e C são números reais, com $C \neq 1$ e $A + BC = B + AC$, então, necessariamente, $A = B$.

() Certo () Errado

- 109. (CESPE - 2013)** Considere que A e B sejam matrizes distintas, de ordem 2×2 , com entradas reais e, em cada matriz, três das quatro entradas sejam iguais a zero. Além disso, considere também que $A \times A = B \times B = A \times B = O$, em que O é a matriz nula, isto é, a matriz em que todas as entradas são iguais a zero. Nesse caso, necessariamente, $A = O$ ou $B = O$.

() Certo () Errado

Determinada construtora emprega 200 empregados na construção de cisternas em cidades assoladas por seca prolongada. Esses empregados, trabalhando 8 horas por dia, durante 3 dias, constroem 60 cisternas.

Com base nessas informações e considerando que todos os empregados sejam igualmente eficientes, julgue os itens que seguem.

- 110. (CESPE - 2013)** Se os empregados trabalharem 8 horas por dia durante 7 dias, eles construirão, nesse período, mais de 145 cisternas.

() Certo () Errado

- 111. (CESPE - 2013)** Se todos os empregados trabalharem 10 horas por dia durante 3 dias, eles construirão, nesse período, mais de 70 cisternas.

() Certo () Errado

idades	15 anos	14 anos	13 anos	12 anos
alunos	5	5	15	15

Na tabela acima, que mostra a distribuição das idades dos alunos do 8º ano de uma escola, a média aritmética das idades é igual a 13. A respeito desses estudantes e de suas idades, julgue os itens que se seguem

- 112. (CESPE - 2013)** Se, em determinado dia, 2 alunos de 12 anos de idade e mais um outro aluno faltaram às aulas e se a média aritmética das idades dos alunos presentes nesse dia continuou igual à de todos os alunos da turma, então é correto afirmar que o terceiro aluno ausente nesse dia tem mais de 13 anos de idade.

() Certo () Errado

113. (CESPE - 2013) A mediana das idades dos alunos dessa turma é inferior a 14.

() Certo () Errado

114. (CESPE - 2013) A moda da distribuição das idades dos alunos dessa turma é igual a 12,5 anos.

() Certo () Errado

O gerente de um banco formou uma equipe de escriturários para efetivar a abertura das contas-correntes dos 1.920 empregados de uma empresa. Sabe-se que, nessa equipe, cada escriturário efetiva a abertura da conta de um empregado da empresa em 5 minutos, que todos os escriturários trabalham no mesmo ritmo, e que esse trabalho será concluído em 2 dias, trabalhando-se 8 horas em cada dia.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

() Certo () Errado

115. (CESPE - 2011) Em 9 horas e 10 minutos de trabalho, 6 escriturários efetivarão a abertura das contas-correntes de 660 empregados da empresa.

() Certo () Errado

116. (CESPE - 2011) Para abrir as contas-correntes de 312 empregados da empresa, 8 escriturários precisarão trabalhar durante mais de 3 horas e 25 minutos.

() Certo () Errado

Considerando que os números x , $x + 7$ e $x + 8$ sejam as medidas, em centímetros, dos lados de um triângulo retângulo, julgue os próximos itens.

117. (CESPE - 2010) A soma das medidas dos lados desse triângulo é superior a 28 cm.

() Certo () Errado

118. (CESPE - 2010) A área desse triângulo é inferior a 32 cm^2 .

() Certo () Errado

A área de um retângulo é 23 m^2 e a soma das medidas de seus 4 lados é 20 m. Com relação a esse retângulo, julgue os itens seguintes.

119. (CESPE - 2010) As diagonais do retângulo em apreço são medidas, em metros, por números não fracionários.

() Certo () Errado

120. (CESPE - 2010) As medidas dos lados desse retângulo, em metros, são números fracionários.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	31	Errado	61	Errado	91	Errado
2	Errado	32	Certo	62	Errado	92	Certo
3	Certo	33	Errado	63	Errado	93	Certo
4	Errado	34	Certo	64	Certo	94	Certo
5	Errado	35	Errado	65	Certo	95	Errado
6	Certo	36	Certo	66	Errado	96	Errado
7	Errado	37	Errado	67	Certo	97	Errado
8	Errado	38	Certo	68	Certo	98	Errado
9	Certo	39	Certo	69	Errado	99	Certo
10	Errado	40	Errado	70	Certo	100	Certo
11	Certo	41	Certo	71	Certo	101	Errado
12	Errado	42	Errado	72	Errado	102	Errado
13	Errado	43	Certo	73	Certo	103	Certo
14	Certo	44	Errado	74	Certo	104	Errado
15	Certo	45	Certo	75	Errado	105	Errado
16	Certo	46	Errado	76	Certo	106	Errado
17	Errado	47	Errado	77	Errado	107	Certo
18	Errado	48	Errado	78	Errado	108	Certo
19	Errado	49	Certo	79	Errado	109	Errado
20	Certo	50	Certo	80	Certo	110	Errado
21	Certo	51	Errado	81	Certo	111	Certo
22	Certo	52	Errado	82	Certo	112	Certo
23	Errado	53	Certo	83	Errado	113	Certo
24	Errado	54	Errado	84	Certo	114	Errado
25	Errado	55	Errado	85	Certo	115	Certo
26	Errado	56	Certo	86	Errado	116	Errado
27	Errado	57	Errado	87	Errado	117	Certo
28	Errado	58	Errado	88	Errado	118	Certo
29	Certo	59	Certo	89	Errado	119	Certo
30	Errado	60	Errado	90	Certo	120	Errado

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



**RACIOCÍNIO
LÓGICO-MATEMÁTICO**

PROPOSIÇÃO

1. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte, acerca da proposição P: Quando acreditar que estou certo, não me importarei com a opinião dos outros.

Uma negação correta da proposição “Acredito que estou certo” seria “Acredito que não estou certo”.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2014) Ao planejarem uma fiscalização, os auditores internos de determinado órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade das seguintes afirmações:

P: Os beneficiários receberam do órgão os insumos previstos no plano de trabalho.

Q: Há disponibilidade, no estoque do órgão, dos insumos previstos no plano de trabalho.

R: A programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho é adequada.

A respeito dessas afirmações, julgue o item seguinte, à luz da lógica sentencial.

A negação da afirmação Q pode ser corretamente expressa por “Não há disponibilidade, no estoque do órgão, dos insumos não previstos no plano de trabalho”.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) Julgue o item que se segue, considerando a proposição P a seguir: Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa.

A negação da proposição “O tribunal entende que o réu tem culpa” pode ser expressa por “O tribunal entende que o réu não tem culpa”.

() Certo () Errado

Com relação a lógica proposicional, julgue os itens subsequentes.

4. (CESPE - 2016) Na lógica proposicional, a oração “Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de ele sofrer um infarto é três vezes maior que a de Pedro, que é não fumante” representa uma proposição composta.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2016) A sentença “Bruna, acesse a Internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos!” é uma proposição composta que pode ser escrita na forma $p \wedge q$.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2016) Julgue o item a seguir, relativo a raciocínio lógico e operações com conjuntos.

Dadas as proposições simples p: “Sou aposentado” e q: “Nunca faltei ao trabalho”, a proposição composta “Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado” deverá ser escrita na forma $(p \wedge q) \rightarrow \sim p$, usando-se os conectivos lógicos.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2016) Um estudante de direito, com o objetivo de sistematizar o seu estudo, criou sua própria legenda, na qual identificava, por letras, algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças (proposições). No seu vocabulário particular constava, por exemplo:

P: Cometeu o crime A.

Q: Cometeu o crime B.

R: Será punido, obrigatoriamente, com a pena de reclusão no regime fechado.

S: Poderá optar pelo pagamento de fiança.

Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A proposição “Caso tenha cometido os crimes A e B, não será necessariamente encarcerado nem poderá pagar fiança” pode ser corretamente simbolizada na forma $(P \wedge Q) \rightarrow ((\sim R) \vee (\sim S))$.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2015) Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina.

A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

Designando por p e q as proposições “Mariana tem tempo suficiente para estudar” e “Mariana será aprovada nessa disciplina”, respectivamente, então a proposição “Mariana não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nesta disciplina” é equivalente a $\neg p \wedge \neg q$.

() Certo () Errado

Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue os itens a seguir a respeito de lógica proposicional.

9. (CESPE - 2015) A sentença “A vida é curta e a morte é certa” pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica $P \wedge Q$, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2015) A sentença “Somente por meio da educação, o homem pode crescer, amadurecer e desenvolver um sentimento de cidadania” pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica $P \wedge Q \wedge R$, em que P, Q e R são proposições adequadamente escolhidas.

() Certo () Errado

- 11. (CESPE - 2015)** A sentença “A aprovação em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos” pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica $P \rightarrow Q$, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas.

() Certo () Errado

A respeito de lógica proposicional, julgue os itens subsequentes.

- 12. (CESPE - 2015)** A proposição “No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica” é uma proposição simples.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2015)** A proposição “Quando um indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da vida, sua probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%” pode ser corretamente escrita na forma $(P \vee Q) \rightarrow R$, em que P, Q e R sejam proposições convenientemente escolhidas.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2014)** Considerando que P seja a proposição “A Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade e lá o preço dos aluguéis é alto, mas se o interessado der três passos, alugará a pouca distância uma loja por um valor baixo”, julgue o item subsequente, a respeito de lógica sentencial.

A proposição P pode ser expressa corretamente na forma $Q \wedge R \wedge (S \rightarrow T)$, em que Q, R, S e T representem proposições convenientemente escolhidas.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2016)** Considere as seguintes proposições para responder a questão.

P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.

P2: Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.

P3: Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos.

A quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição P1 é igual a

- a) 32.
- b) 2.
- c) 4.
- d) 8.
- e) 16.

- 16. (CESPE - 2016)** A Polícia Civil de determinado município prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de outro jovem e de enterrar as partes em um matagal, na região interiorana do município. Ele é suspeito também de ter cometido outros dois esquartejamentos, já que foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os crimes.

Assinale a opção que apresenta corretamente a quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição “Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de outro jovem e de enterrar as partes em um matagal, na região interiorana do município”, presente no texto.

- a) 32.
- b) 2.
- c) 4.
- d) 8.
- e) 16.

17. (CESPE - 2014) Onze secretarias integram a administração pública de determinada cidade, entre as quais, a Secretaria de Agronegócios (SEAGR) e a Secretaria de Controle e Transparência (SCT). Em 2009, a SCT instituiu um programa de acompanhamento sistemático das secretarias de forma que, a cada ano, 3 secretarias seriam escolhidas aleatoriamente para que seus trabalhos fossem acompanhados ao longo do ano seguinte. Com esse programa, considerado um sucesso, observou-se uma redução anual de 10% no montante de recursos desperdiçados dos cofres municipais desde 2010. De acordo com os dados obtidos em 100 auditorias realizadas pela SCT, os motivos desses desperdícios incluíam:

- amadorismo nas tomadas de decisão (o gestor não era formado na área de atuação) - 28 auditorias;
- incompetência nas tomadas de decisão (o gestor não possui conhecimento técnico no assunto) - 35 auditorias;
- má-fé nas tomadas de decisão (o gestor decide em detrimento do interesse coletivo) - 40 auditorias.

Ao se defender da acusação de que teria causado desperdício de recursos municipais em razão de má-fé nas tomadas de decisão, o gestor da SEAGR apresentou o seguinte argumento, composto das premissas P1 e P2 e da conclusão C.

P1: Se tivesse havido má-fé em minhas decisões, teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu teria sido beneficiado com isso.

P2: Se eu tivesse sido beneficiado com isso, teria ficado mais rico.

C: Não houve má-fé em minhas decisões.

O número de linhas da tabela verdade correspondente à proposição P1 é igual a:

- a) 4
- b) 8
- c) 16
- d) 32
- e) 64

- 18. (CESPE - 2015)** Em campanha de incentivo à regularização da documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz com os seguintes dizeres: “O comprador que não escritura e não registra o imóvel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a proposição P: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte. Considerando-se a veracidade da proposição P, é correto afirmar que, após a eliminação das linhas de uma tabela-verdade associada à proposição do cartaz do cartório que impliquem a falsidade da proposição P, a tabela-verdade resultante terá seis linhas.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2014)** Considerando a proposição P: “Nos processos seletivos, se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, essas deficiências não serão toleradas”, julgue o item seguinte acerca da lógica sentencial.

A tabela verdade associada à proposição P possui mais de 20 linhas.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2016)** Considerando que p, q, r e s sejam proposições nas quais p e s sejam verdadeiras e q e r sejam falsas, assinale a opção em que a sentença apresentada seja verdadeira.

- a) $\sim(p \vee r) \wedge (q \wedge r) \vee q$
- b) $\sim s \vee q$
- c) $\sim(\sim q \vee q)$ d)
- d) $\sim[(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee r) \wedge (\sim r \wedge s)] \vee (\sim p \vee s)$
- e) $(p \wedge s) \wedge (q \vee \sim s)$

Com relação a lógica proposicional, julgue os itens subsequentes.

- 21. (CESPE - 2016)** Considerando-se as proposições simples “Cláudio pratica esportes” e “Cláudio tem uma alimentação balanceada”, é correto afirmar que a proposição “Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e não tem uma alimentação balanceada” é uma tautologia.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2016)** Supondo-se que p seja a proposição simples “João é fumante”, que q seja a proposição simples “João não é saudável” e que $p \rightarrow q$, então o valor lógico da proposição “João não é fumante, logo ele é saudável” será verdadeiro.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos.

- 23. (CESPE - 2016)** Para quaisquer proposições p e q, com valores lógicos quaisquer, a condicional $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ será, sempre, uma tautologia.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2016)** Caso a proposição simples “Aposentados são idosos” tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição “Aposentados são idosos, logo eles devem repousar” será falso.

() Certo () Errado

Um estudante de direito, com o objetivo de sistematizar o seu estudo, criou sua própria legenda, na qual identificava, por letras, algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças (proposições). No seu vocabulário particular constava, por exemplo:

P: Cometeu o crime A.

Q: Cometeu o crime B.

R: Será punido, obrigatoriamente, com a pena de reclusão no regime fechado.

S: Poderá optar pelo pagamento de fiança.

Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

25. (CESPE - 2016) A sentença $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow ((\sim Q) \rightarrow (\sim P))$ será sempre verdadeira, independentemente das valorações de P e Q como verdadeiras ou falsas.

() Certo () Errado

26. (CESPE - 2016) A sentença $P \rightarrow S$ é verdadeira.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2016) A sentença $Q \rightarrow R$ é falsa.

() Certo () Errado

28. (CESPE - 2016) Caso as proposições R e S se refiram à mesma pessoa e a um único crime, então, independentemente das valorações de R e S como verdadeiras ou falsas, a proposição $R \wedge S \rightarrow Q$ será sempre falsa.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2015) Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina.

A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

Considerando-se como p a proposição “Mariana acha a matemática uma área muito difícil” de valor lógico verdadeiro e como q a proposição “Mariana tem grande apreço pela matemática” de valor lógico falso, então o valor lógico de $p \rightarrow \neg q$ é falso.

() Certo () Errado

	P	Q	R
①	V	V	V
②	F	V	V
③	V	F	V
④	F	F	V
⑤	V	V	F
⑥	F	V	F
⑦	V	F	F
⑧	F	F	F

A figura acima apresenta as colunas iniciais de uma tabela-verdade, em que P, Q e R representam proposições lógicas, e V e F correspondem, respectivamente, aos valores lógicos verdadeiro e falso.

Com base nessas informações e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue os itens subsequentes.

30. (CESPE - 2015) A última coluna da tabela-verdade referente à proposição lógica $P \vee (Q \leftrightarrow R)$ quando representada na posição horizontal é igual a

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
$P \vee (Q \leftrightarrow R)$	V	V	V	F	V	F	V	V

() Certo () Errado

31. (CESPE - 2015) A última coluna da tabela-verdade referente à proposição lógica $P \rightarrow (Q \wedge R)$ quando representada na posição horizontal é igual a

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
$P \rightarrow (Q \wedge R)$	V	V	F	F	V	F	V	V

() Certo () Errado

32. (CESPE - 2015) Considerando a proposição P: “Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar”, julgue o item a seguir.

Se a proposição “João desejava ir à Lua, mas não conseguiu” for verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa.

() Certo () Errado

33. (CESPE - 2015) A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente.

Se P, Q e R forem proposições simples e se T for a proposição composta falsa $[P \wedge (\neg Q)] \rightarrow R$, então, necessariamente, P, Q e R serão proposições verdadeiras.

() Certo () Errado

34. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte, acerca da proposição P: Quando acreditar que estou certo, não me importarei com a opinião dos outros.

Se a proposição “Acredito que estou certo” for verdadeira, então a veracidade da proposição P estará condicionada à veracidade da proposição “Não me importo com a opinião dos outros”.

() Certo () Errado

35. (CESPE - 2014) Julgue o próximo item, considerando os conectivos lógicos usuais $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ e que P, Q e R representam proposições lógicas simples.

Sabendo-se que, para a construção da tabela verdade da proposição $(P \vee Q) \leftrightarrow (Q \wedge R)$, a tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária, é correto afirmar que, a partir da tabela mostrada, a coluna correspondente à proposição $(P \vee Q) \leftrightarrow (Q \wedge R)$ conterá, de cima para baixo e na sequência, os seguintes elementos: V F F F V F F F.

P	Q	R	$(P \vee Q) \leftrightarrow (Q \wedge R)$
V	V	V	
V	V	F	
V	F	V	
V	F	F	
F	V	V	
F	V	F	
F	F	V	
F	F	F	

() Certo () Errado

36. (CESPE - 2014) José, Luís e Mário são funcionários públicos nas funções de auditor, analista e técnico, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que José não é analista, que o técnico será o primeiro dos três a se aposentar e que o analista se aposentará antes de Mário. Todo ano os três tiram um mês de férias e, no ano passado, no mesmo mês que José saiu de férias, ou Luís ou Mário também saiu. Com base nessas informações, julgue o item que se segue.

Considerando-se as proposições “A: José tirou férias em janeiro de 2013”; “B: Luís tirou férias em janeiro de 2013”; e “C: Mário tirou férias em janeiro de 2013”, é correto afirmar que a proposição $(A \wedge \neg C) \rightarrow B$ não é uma tautologia, isto é, dependendo de A, B ou C serem verdadeiras ou falsas, ela pode ser verdadeira ou falsa.

() Certo () Errado

Considerando a proposição P: “Nos processos seletivos, se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, essas deficiências não serão toleradas”, julgue os itens seguintes acerca da lógica sentencial.

37. (CESPE - 2014) Se a proposição “O candidato apresenta deficiências em língua portuguesa” for falsa, então a proposição P será verdadeira, independentemente dos valores lógicos das outras proposições simples que a constituem.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2014)** Considerando que a proposição P seja verdadeira, é correto inferir que o candidato que não seja pós-graduado e que também não saiba falar inglês terá suas deficiências em língua portuguesa toleradas nos processos seletivos.

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2014)** Pedro, um jovem empregado de uma empresa, ao receber a proposta de novo emprego, fez diversas reflexões que estão traduzidas nas proposições abaixo.

- P1: Se eu aceitar o novo emprego, ganharei menos, mas ficarei menos tempo no trânsito.
- P2: Se eu ganhar menos, consumirei menos.
- P3: Se eu consumir menos, não serei feliz.
- P4: Se eu ficar menos tempo no trânsito, ficarei menos estressado.
- P5: Se eu ficar menos estressado, serei feliz.

A partir dessas proposições, julgue o item a seguir.

A proposição “Se eu aceitar o novo emprego, então serei feliz e não serei feliz” é logicamente falsa, isto é, ela será sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições “Eu aceito o novo emprego” e “Eu serei feliz”.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2014)** Com base na proposição P: “Na máxima extensão permitida pela lei, a empresa não garante que o serviço por ela prestado não será interrompido, ou que seja livre de erros”, julgue o item subsequente.

Se as proposições “O serviço prestado pela empresa não será interrompido” e “O serviço prestado pela empresa é livre de erros” forem verdadeiras, então a proposição P também será verdadeira.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2014)** Considerando que P seja a proposição “O atual dirigente da empresa X não apenas não foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa como também não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas”, julgue o item a seguir a respeito de lógica sentencial.

Se a proposição “O atual dirigente da empresa X não foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa” for verdadeira e se a proposição “O atual dirigente da empresa X não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas da empresa” for falsa, então a proposição P será falsa.

() Certo () Errado

Em campanha de incentivo à regularização da documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz com os seguintes dizeres: “O comprador que não escritura e não registra o imóvel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a proposição P: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra” seja verdadeira, julgue os itens seguintes.

42. (CESPE - 2015) A proposição P é logicamente equivalente à proposição “O comprador escritura o imóvel, ou não o registra”.

() Certo () Errado

43. (CESPE - 2015) Um comprador que tiver registrado o imóvel, necessariamente, o escriturou.

() Certo () Errado

44. (CESPE - 2015) A proposição do cartaz é logicamente equivalente a “Se o comprador não escritura o imóvel ou não o registra, então não se torna seu dono”.

() Certo () Errado

Considerando a proposição P: “Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar”, julgue os itens a seguir.

45. (CESPE - 2015) A proposição “Se João não conseguiu o que desejava, então João não se esforçou o bastante” é logicamente equivalente à proposição P.

() Certo () Errado

46. (CESPE - 2015) A proposição “João não se esforça o bastante ou João conseguirá o que desejar” é logicamente equivalente à proposição P.

() Certo () Errado

47. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte, acerca da proposição P: Quando acreditar que estou certo, não me importarei com a opinião dos outros.

A proposição P é logicamente equivalente a “Como não me importo com a opinião dos outros, acredito que esteja certo”.

() Certo () Errado

48. (CESPE - 2014) Considerando a proposição P: “Nos processos seletivos, se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, essas deficiências não serão toleradas”, julgue o item seguinte acerca da lógica sentencial.

A proposição “O candidato não apresenta deficiências em língua portuguesa ou essas deficiências são toleradas” é logicamente equivalente a “Se o candidato apresenta deficiências em língua portuguesa, então essas deficiências são toleradas”.

() Certo () Errado

49. (CESPE - 2014) Pedro, um jovem empregado de uma empresa, ao receber a proposta de novo emprego, fez diversas reflexões que estão traduzidas nas proposições abaixo.

- P1: Se eu aceitar o novo emprego, ganharei menos, mas ficarei menos tempo no trânsito.
- P2: Se eu ganhar menos, consumirei menos.
- P3: Se eu consumir menos, não serei feliz.
- P4: Se eu ficar menos tempo no trânsito, ficarei menos estressado.
- P5: Se eu ficar menos estressado, serei feliz.

A partir dessas proposições, julgue o item a seguir.

A proposição P1 é logicamente equivalente à proposição “Eu não aceito o novo emprego, ou ganharei menos e ficarei menos tempo no trânsito”.

() Certo () Errado

- 50. (CESPE - 2014)** Considerando que P seja a proposição “O atual dirigente da empresa X não apenas não foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa como também não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas”, julgue o item a seguir a respeito de lógica sentencial.

A proposição P é logicamente equivalente à proposição “O atual dirigente da empresa X não foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa ou não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas”.

() Certo () Errado

- 51. (CESPE - 2016)** A Polícia Civil de determinado município prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de outro jovem e de enterrar as partes em um matagal, na região interiorana do município. Ele é suspeito também de ter cometido outros dois esquartejamentos, já que foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os crimes.

Assinale a opção que é logicamente equivalente à proposição “Ele é suspeito também de ter cometido outros dois esquartejamentos, já que foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os crimes”, presente no texto.

- a) Se foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os dois esquartejamentos, ele é suspeito também de ter cometido esses crimes.
- b) Ele não é suspeito de outros dois esquartejamentos, já que não foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os crimes.
- c) Se não foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os dois esquartejamentos, ele não é suspeito desses crimes.
- d) Como ele é suspeito de ter cometido também dois esquartejamentos, foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os crimes.
- e) Foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os dois esquartejamentos, pois ele é também suspeito de ter cometido esses crimes.

- 52. (CESPE - 2016)** A Polícia Civil de determinado município prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de outro jovem e de enterrar as partes em um matagal, na região interiorana do município. Ele é suspeito também de ter cometido outros dois esquartejamentos, já que foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os crimes.

Tendo como referência o texto, assinale a opção correspondente à negação correta da proposição “A Polícia Civil de determinado município prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série”.

- a) A Polícia Civil de determinado município não prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade que é suspeito de não ter cometido assassinatos em série.

- b) A Polícia Civil de determinado município não prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série.
- c) A Polícia Civil de determinado município prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade que não é suspeito de ter cometido assassinatos em série.
- d) A Polícia Civil de determinado município prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito de não ter cometido assassinatos em série.
- e) A Polícia Civil de determinado município não prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade que não é suspeito de ter cometido assassinatos em série.

53. (CESPE - 2016) Considere as seguintes proposições para responder a questão.

P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.

P2: Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.

P3: Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos.

Assinale a opção que apresenta uma negação correta da proposição P1.

- a) Se não há punição de criminosos, então não há investigação ou o suspeito não é flagrado cometendo delito.
- b) Há punição de criminosos, mas não há investigação nem o suspeito é flagrado cometendo delito.
- c) Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, mas não há punição de criminosos.
- d) Se não há investigação ou o suspeito não é flagrado cometendo delito, então não há punição de criminosos.
- e) Se não há investigação e o suspeito não é flagrado cometendo delito, então não há punição de criminosos.

54. (CESPE - 2015) A negação da proposição: “Se o número inteiro $m > 2$ é primo, então o número m é ímpar” pode ser expressa corretamente por:

- a) “O número inteiro $m > 2$ é não primo e o número m é ímpar”.
- b) “Se o número inteiro $m > 2$ não é primo, então o número m não é ímpar”.
- c) “Se o número m não é ímpar, então o número inteiro $m > 2$ não é primo”.
- d) “Se o número inteiro $m > 2$ não é primo, então o número m é ímpar”.
- e) “O número inteiro $m > 2$ é primo e o número m não é ímpar”.

55. (CESPE - 2014) Onze secretarias integram a administração pública de determinada cidade, entre as quais, a Secretaria de Agronegócios (SEAGR) e a Secretaria de Controle e Transparência (SCT). Em 2009, a SCT instituiu um programa de acompanhamento sistemático das secretarias de forma que, a cada ano, 3 secretarias seriam escolhidas aleatoriamente para que seus trabalhos fossem acompanhados ao longo do ano seguinte. Com esse programa, considerado um sucesso, observou-se uma redução anual de 10% no montante de recursos desperdiçados dos cofres municipais desde 2010. De acordo com os dados obtidos em 100 auditorias realizadas pela SCT, os motivos desses desperdícios incluíam:

- amadorismo nas tomadas de decisão (o gestor não era formado na área de atuação) - 28 auditorias;
- incompetência nas tomadas de decisão (o gestor não possui conhecimento técnico no assunto) - 35 auditorias;
- má-fé nas tomadas de decisão (o gestor decide em detrimento do interesse coletivo) - 40 auditorias.

Ao se defender da acusação de que teria causado desperdício de recursos municipais em razão de má-fé nas tomadas de decisão, o gestor da SEAGR apresentou o seguinte argumento, composto das premissas P1 e P2 e da conclusão C.

P1: Se tivesse havido má-fé em minhas decisões, teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu teria sido beneficiado com isso.

P2: Se eu tivesse sido beneficiado com isso, teria ficado mais rico.

C: Não houve má-fé em minhas decisões.

Assinale a opção correspondente à negação correta da proposição P1.

- a) Não houve má-fé em minhas decisões, não houve desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu não me beneficiei disso.
- b) Houve má-fé em minhas decisões, mas não houve desperdício de recursos municipais em minha gestão ou eu não me beneficiei disso.
- c) Se não tivesse havido má-fé em minhas decisões, não teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu não teria sido beneficiado com isso.
- d) Se não tivesse havido má-fé em minhas decisões, não teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão ou eu não teria sido beneficiado com isso
- e) Se tivesse havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu tivesse sido beneficiado com isso, então teria havido má-fé em minhas decisões.

- 56. (CESPE - 2015)** Em campanha de incentivo à regularização da documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz com os seguintes dizeres: “O comprador que não escritura e não registra o imóvel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a proposição P: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

A negação da proposição P pode ser expressa corretamente por “Se o comprador escritura o imóvel, então ele o registra”.

() Certo () Errado

- 57. (CESPE - 2015)** Considerando a proposição P: “Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar”, julgue o item a seguir.

A negação da proposição P pode ser corretamente expressa por “João não se esforçou o bastante, mas, mesmo assim, conseguiu o que desejava”.

() Certo () Errado

58. (CESPE - 2014) Considerando a proposição P: “Nos processos seletivos, se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, essas deficiências não serão toleradas”, julgue o item seguinte acerca da lógica sentencial.

A negação da proposição “O candidato é pós-graduado ou sabe falar inglês” pode ser corretamente expressa por “O candidato não é pós-graduado nem sabe falar inglês”.

() Certo () Errado

59. (CESPE - 2014) Com base na proposição P: “Na máxima extensão permitida pela lei, a empresa não garante que o serviço por ela prestado não será interrompido, ou que seja livre de erros”, julgue o item subsequente.

A negação da proposição P está corretamente expressa por “Na mínima extensão não permitida pela lei, a empresa garante que o serviço por ela não prestado será interrompido e que não seja livre de erros”.

() Certo () Errado

60. (CESPE - 2014) Considerando que P seja a proposição “O atual dirigente da empresa X não apenas não foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa como também não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas”, julgue o item a seguir a respeito de lógica sentencial.

A negação da proposição P está corretamente expressa por “O atual dirigente da empresa X foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa ou conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas”.

() Certo () Errado

61. (CESPE - 2014) Julgue o próximo item, considerando os conectivos lógicos usuais $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ e que P, Q e R representam proposições lógicas simples.

A proposição $[P \rightarrow (Q \wedge R)] \leftrightarrow \{[(\neg P) \vee Q] \wedge [(\neg P) \vee R]\}$ é uma tautologia.

() Certo () Errado

62. (CESPE - 2014) Considerando os conectivos lógicos usuais e que as letras maiúsculas representem proposições lógicas simples, julgue o item seguinte acerca da lógica proposicional.

A proposição $(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \leftrightarrow [Q \wedge (R \vee S)] \vee [(P \wedge R) \vee (P \wedge S)]$ é uma tautologia.

() Certo () Errado

63. (CESPE - 2014) Julgue os próximos itens, considerando os conectivos lógicos usuais $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ e que P, Q e R representam proposições lógicas simples.

A proposição $[(\neg P) \vee Q] \leftrightarrow \{\neg [P \wedge (\neg Q)]\}$ é uma tautologia.

() Certo () Errado

64. (CESPE - 2015) A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente.

A proposição “Todos os esquizofrênicos são fumantes; logo, a esquizofrenia eleva a probabilidade de dependência da nicotina” é equivalente à proposição “Se a esquizofrenia não eleva a probabilidade de dependência da nicotina, então existe esquizofrênico que não é fumante”.

() Certo () Errado

Considerando que P seja a proposição “Se o bem é público, então não é de ninguém”, julgue os itens subsequentes.

65. (CESPE - 2014) A proposição P é equivalente à proposição “Se o bem é de todos, então é público”.

() Certo () Errado

66. (CESPE - 2014) A negação da proposição P está corretamente expressa por “O bem é público e é de todos”.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	18	Certo	35	Errado	52	B
2	Errado	19	Errado	36	Errado	53	C
3	Errado	20	D	37	Certo	54	E
4	Certo	21	Errado	38	Errado	55	B
5	Errado	22	Certo	39	Errado	56	Errado
6	Certo	23	Certo	40	Errado	57	Errado
7	Errado	24	Errado	41	Certo	58	Certo
8	Certo	25	Certo	42	Certo	59	Errado
9	Certo	26	Errado	43	Certo	60	Certo
10	Errado	27	Errado	44	Errado	61	Certo
11	Errado	28	Errado	45	Certo	62	Certo
12	Certo	29	Errado	46	Certo	63	Certo
13	Certo	30	Certo	47	Errado	64	Certo
14	Certo	31	Errado	48	Certo	65	Errado
15	D	32	Errado	49	Certo	66	Errado
16	C	33	Errado	50	Errado		
17	B	34	Certo	51	A		

ARGUMENTO

1. (CESPE - 2015) Julgue o item subsequente, relacionado à lógica de argumentação.

O texto “Penso, logo existo” apresenta um argumento válido.

() Certo () Errado

Considere o seguinte argumento:

Hoje vou ser muito feliz, pois as crianças são felizes em dias ensolarados. Nos dias nublados, algumas pessoas ficam tristes e a previsão, para o dia de hoje, é de dia ensolarado.

Julgue os itens subsequentes, com base nesse argumento.

2. (CESPE - 2013) A proposição “A previsão, para o dia de hoje, é de dia ensolarado” é a conclusão desse argumento.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2013) É correto afirmar que esse argumento é um argumento válido.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2013) Considere que um argumento seja formado pelas seguintes proposições:

- P1 A sociedade é um coletivo de pessoas cujo discernimento entre o bem e o mal depende de suas crenças, convicções e tradições.
- P2 As pessoas têm o direito ao livre pensar e à liberdade de expressão.
- P3 A sociedade tem paz quando a tolerância é a regra precípua do convívio entre os diversos grupos que a compõem.
- P4 Novas leis, com penas mais rígidas, devem ser incluídas no Código Penal, e deve ser estimulada uma atuação repressora e preventiva dos sistemas judicial e policial contra todo ato de intolerância.

Com base nessas proposições, julgue o item subsecutivo.

O argumento em que as proposições de P1 a P3 são as premissas e P4 é a conclusão é um argumento lógico válido.

() Certo () Errado

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

5. (CESPE - 2016) A afirmação “O ouro conduz eletricidade porque é um metal” constitui exemplo de raciocínio dedutivo.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2016) No diálogo a seguir, a resposta de B é fundamentada em um raciocínio por analogia.

A: O que eu faço para ser rico assim como você?

B: Como você sabe, eu não nasci rico. Eu alcancei o padrão de vida que tenho hoje trabalhando muito duro. Logo, você também conseguirá ter esse padrão de vida trabalhando muito duro.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2013) Considere o seguinte argumento: “Todo criminoso identificado é quase sempre levado à prisão. Os peritos sempre conseguem encontrar, na cena de um crime não adulterada, alguma maneira de identificar o criminoso. Logo, toda vez que os peritos são chamados e investigam a cena do crime, o criminoso é capturado e levado à prisão”.

É correto afirmar que esse é um argumento válido, classificado como um argumento indutivo.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2013) Nas investigações, pesquisadores e peritos devem evitar fazer afirmações e tirar conclusões errôneas. Erros de generalização, ocorridos ao se afirmar que certas características presentes em alguns casos deveriam estar presentes em toda a população, são comuns. É comum, ainda, o uso de argumentos inválidos como justificativa para certas conclusões. Acerca de possíveis erros em trabalhos investigativos, julgue o item a seguir.

A argumentação “Se todos os elementos de um conjunto Y tiverem determinada característica e se o conjunto X contiver Y, então todos os elementos de X também terão essa característica” contém um erro de generalização.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2013) Nas investigações, pesquisadores e peritos devem evitar fazer afirmações e tirar conclusões errôneas. Erros de generalização, ocorridos ao se afirmar que certas características presentes em alguns casos deveriam estar presentes em toda a população, são comuns. É comum, ainda, o uso de argumentos inválidos como justificativa para certas conclusões. Acerca de possíveis erros em trabalhos investigativos, julgue o item a seguir.

A argumentação “Se todos os elementos de um conjunto X tiverem determinada característica e se X contiver o conjunto Y, então todos os elementos de Y também terão essa característica” contém um erro de generalização.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2016) Considerando as características do raciocínio analítico e a estrutura da argumentação, julgue o item a seguir.

O raciocínio “Nenhum peixe é ave. Logo, nenhuma ave é peixe” é válido.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2015) Assinale a opção que apresenta um argumento lógico válido.

- a) Todos os garotos jogam futebol e Maria não é um garoto, então Maria não joga futebol.
- b) Não existem cientistas loucos e Pedro não é louco. Logo, Pedro é um cientista.
- c) O time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa, o vice colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Portanto, o campeão é o vice colocado.
- d) Todas as aves são humanas e nenhum cachorro é humano, logo nenhum cachorro é uma ave.
- e) Em Brasília moram muitos funcionários públicos, Gustavo é funcionário público. Logo, Gustavo mora em Brasília.

Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente, e todos os detentos que cometeram crimes utilizando armas são considerados perigosos. Com base nessa informação, julgue os itens seguintes.

12. (CESPE - 2013) Se um detento cometeu um assalto à mão armada, então ele é revistado diariamente.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2013)** Somente os detentos perigosos serão revistados diariamente.
- () Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2013)** Sabendo-se que um detento não cometeu crime estando armado, é correto afirmar que, seguramente, ele não será revistado.
- () Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2013)** Sabendo-se que um detento é considerado perigoso, é correto afirmar que ele cometeu crime à mão armada.
- () Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2016)** As proposições seguintes constituem as premissas de um argumento.
- Bianca não é professora.
 - Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora.
 - Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade.
 - Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora.
- Assinale a opção correspondente à conclusão que torna esse argumento um argumento válido.
- a) Carlos não é especialista em recursos humanos e Paulo não é técnico de contabilidade.
 - b) Ana não trabalha na área de informática e Paulo é técnico de contabilidade.
 - c) Carlos é especialista em recursos humanos e Ana trabalha na área de informática.
 - d) Bianca não é professora e Paulo é técnico de contabilidade.
 - e) Paulo não é técnico de contabilidade e Ana não trabalha na área de informática.

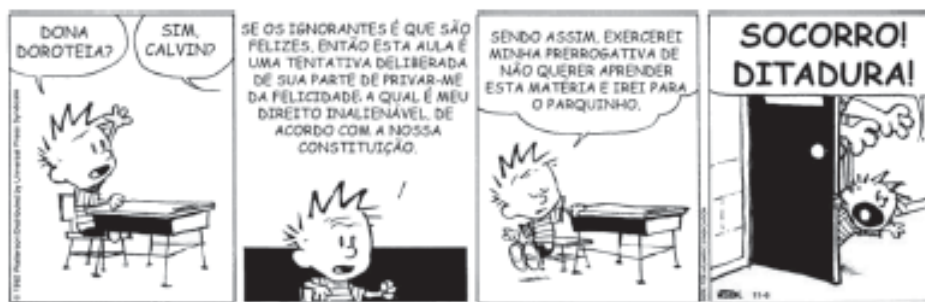
Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

- Quando chove, Maria não vai ao cinema.
- Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema.
- Quando Cláudio sai de casa, não faz frio.
- Quando Fernando está estudando, não chove.
- Durante a noite, faz frio.

Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue os itens subsecutivos.

- 17. (CESPE - 2016)** Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2016)** Durante a noite, não chove.
- () Certo () Errado

19. (CESPE - 2015)



A partir dos argumentos apresentados pelo personagem Calvin na tirinha acima mostrada, julgue o seguinte item.

Considere que o argumento enunciado por Calvin na tirinha seja representado na forma: “P: Se for ignorante, serei feliz; Q: Se assistir à aula, não serei ignorante; R: Serei feliz; S: Logo, não assistirei à aula”, em que P, Q e R sejam as premissas e S seja a conclusão, é correto afirmar que essa representação constitui um argumento válido.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2014)

P1: Não perco meu voto.

P2: Se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei meu voto.

P3: Se eu votar no candidato X, ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito, perderei meu voto.

P4: Eu voto no candidato X.

C: O candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito.

A partir das proposições de P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julgue o item seguinte, que se refere, que se referem à lógica sentencial.

O argumento cujas premissas sejam as proposições P1, P2, P3 e P4 e cuja conclusão seja a proposição C será válido.

() Certo () Errado

21. (CESPE - 2014) Ao planejarem uma fiscalização, os auditores internos de determinado órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade das seguintes afirmações:

P: Os beneficiários receberam do órgão os insumos previstos no plano de trabalho.

Q: Há disponibilidade, no estoque do órgão, dos insumos previstos no plano de trabalho.

R: A programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho é adequada.

A respeito dessas afirmações, julgue o item seguinte, à luz da lógica sentencial.

O seguinte argumento é um argumento válido: “Se a programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho fosse adequada, haveria disponibilidade, no estoque do órgão, dos insumos previstos no plano de trabalho. Se houvesse disponibilidade, no estoque do órgão, dos insumos previstos no plano de trabalho, os be-

beneficiários teriam recebido do órgão os insumos previstos no plano de trabalho. Mas os beneficiários não receberam do órgão os insumos previstos no plano de trabalho. Logo, a programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho não foi adequada.”

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2013) P1: Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta.

P2: A impunidade é alta ou a justiça é eficaz.

P3: Se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres.

P4: Há criminosos livres.

C: Portanto a criminalidade é alta.

Considerando o argumento apresentado acima, em que P1, P2, P3 e P4 são as premissas e C, a conclusão, julgue o item subsequente.

O argumento apresentado é um argumento válido.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2015) Julgue o item subsequente, relacionado à lógica de argumentação.

O texto “O homem inteligente nunca recebe penalidades, pois somente o homem que erra recebe penalidades e o homem inteligente jamais erra” apresenta um argumento válido.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2014) Onze secretarias integram a administração pública de determinada cidade, entre as quais, a Secretaria de Agronegócios (SEAGR) e a Secretaria de Controle e Transparência (SCT). Em 2009, a SCT instituiu um programa de acompanhamento sistemático das secretarias de forma que, a cada ano, 3 secretarias seriam escolhidas aleatoriamente para que seus trabalhos fossem acompanhados ao longo do ano seguinte. Com esse programa, considerado um sucesso, observou-se uma redução anual de 10% no montante de recursos desperdiçados dos cofres municipais desde 2010. De acordo com os dados obtidos em 100 auditorias realizadas pela SCT, os motivos desses desperdícios incluíam:

- amadorismo nas tomadas de decisão (o gestor não era formado na área de atuação) - 28 auditorias;
- incompetência nas tomadas de decisão (o gestor não possui conhecimento técnico no assunto) - 35 auditorias;
- má-fé nas tomadas de decisão (o gestor decide em detrimento do interesse coletivo) - 40 auditorias.

Ao se defender da acusação de que teria causado desperdício de recursos municipais em razão de má-fé nas tomadas de decisão, o gestor da SEAGR apresentou o seguinte argumento, composto das premissas P1 e P2 e da conclusão C.

P1: Se tivesse havido má-fé em minhas decisões, teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu teria sido beneficiado com isso.

P2: Se eu tivesse sido beneficiado com isso, teria ficado mais rico.

C: Não houve má-fé em minhas decisões.

Considere que para determinada proposição P3, o argumento formado pelas premissas P1, P2 e P3 e pela conclusão C constitui um argumento válido. Nesse caso, é correto afirmar que P3 poderia ser a seguinte proposição:

- a) Eu não fiquei mais rico.
- b) Eu me beneficieei das minhas decisões.
- c) Houve desperdício de recursos municipais em minha gestão
- d) Como eu não me beneficieei, não houve má-fé em minhas decisões
- e) Como eu não fiquei mais rico, eu não me beneficieei das minhas decisões.

25. (CESPE - 2016) Considere as seguintes proposições para responder a questão.

P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.

P2: Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.

P3: Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos.

Pretende-se acrescentar ao conjunto de proposições P1, P2 e P3 uma nova proposição, P0, de modo que o argumento formado pelas premissas P0, P1, P2 e P3, juntamente com a conclusão “A população não faz justiça com as próprias mãos” constitua um argumento válido. Assinale a opção que apresenta uma proposta correta de proposição P0.

- a) Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito.
- b) Não há investigação ou o suspeito não é flagrado cometendo delito.
- c) Não há investigação e o suspeito não é flagrado cometendo delito.
- d) Se o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.
- e) Se há investigação, então há punição de criminosos.

26. (CESPE - 2015) Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina.

A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

Considerando-se as seguintes proposições: p: “Se Mariana aprende o conteúdo de Cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de Química Geral”; q: “Se Mariana aprende o conteúdo de Química Geral, então ela é aprovada em Química Geral”; c: “Mariana foi aprovada em Química Geral”, é correto afirmar que o argumento formado pelas premissas p e q e pela conclusão c é um argumento válido.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2014) Considere as proposições P1, P2, P3 e P4, apresentadas a seguir.

P1: Se as ações de um empresário contribuírem para a manutenção de certos empregos da estrutura social, então tal empresário merece receber a gratidão da sociedade.

P2: Se um empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então ocorre um escândalo no mundo empresarial.

P3: Se ocorre um escândalo no mundo empresarial, as ações do empresário contribuíram para a manutenção de certos empregos da estrutura social.

P4: Se um empresário tem atuação antieconômica ou antiética, ele merece receber a gratidão da sociedade.

Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte.

O argumento que tem como premissas as proposições P1, P2 e P3 e como conclusão a proposição P4 é válido.

() Certo () Errado

Pedro, um jovem empregado de uma empresa, ao receber a proposta de novo emprego, fez diversas reflexões que estão traduzidas nas proposições abaixo.

- P1: Se eu aceitar o novo emprego, ganharei menos, mas ficarei menos tempo no trânsito.
- P2: Se eu ganhar menos, consumirei menos.
- P3: Se eu consumir menos, não serei feliz.
- P4: Se eu ficar menos tempo no trânsito, ficarei menos estressado.
- P5: Se eu ficar menos estressado, serei feliz.

A partir dessas proposições, julgue os itens a seguir.

- 28. (CESPE - 2014)** Considerando que as proposições P1, P2, P3, P4 e P5 sejam todas verdadeiras, é correto concluir que Pedro não aceitará o novo emprego.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2014)** É válido o argumento em que as proposições P1, P2, P3, P4 e P5 são as premissas e a proposição “Se aceitar o novo emprego, serei feliz e não serei feliz” é a conclusão.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2013)** Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

I Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações diminuirão.

II Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará.

III Se o BACEN aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá.

Com base apenas nessas proposições, julgue o item a seguir.

Se o BACEN aumentar a taxa de juros, então as exportações não aumentarão ou as importações não diminuirão.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2013)** Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

I Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações diminuirão.

II Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará.

III Se o BACEN aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá.

Com base apenas nessas proposições, julgue o item a seguir.

Se o dólar subir, então a inflação diminuirá.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2013)** Ao comentar a respeito da qualidade dos serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações:

P1: Se for bom e rápido, não será barato.

P2: Se for bom e barato, não será rápido.

P3: Se for rápido e barato, não será bom.

Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Um argumento que tenha P1 e P2 como premissas e P3 como conclusão será um argumento válido.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2013)** P1: Se os professores desenvolvem trabalhos que levem os estudantes a definir os problemas a serem resolvidos e não apenas a resolvê-los, então os estudantes desenvolvem habilidades relacionadas à criatividade.

P2: Se os professores propiciam um ambiente de estudos no qual os estudantes não tenham medo de errar, eles tendem a ser mais ousados e a considerar o erro como uma etapa da aprendizagem.

P3: Estudantes que tendem a ser mais ousados e que consideram o erro como uma etapa da aprendizagem desenvolvem habilidades relacionadas à criatividade.

P4: Se os professores desenvolvem trabalhos que levem os estudantes a definir os problemas a serem resolvidos e não apenas a resolvê-los, ou propiciam um ambiente de estudos no qual os estudantes não tenham medo de errar, então os estudantes desenvolvem habilidades relacionadas à criatividade.

Considerando as proposições de P1 a P4 enunciadas acima, julgue o próximo item.

Um argumento em que as proposições P1, P2 e P3 sejam as premissas e P4, a conclusão será um argumento válido.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2013)** Nas investigações, pesquisadores e peritos devem evitar fazer afirmações e tirar conclusões errôneas. Erros de generalização, ocorridos ao se afirmar que certas características presentes em alguns casos deveriam estar presentes em toda a população, são comuns. É comum, ainda, o uso de argumentos inválidos como justificativa para certas conclusões. Acerca de possíveis erros em trabalhos investigativos, julgue o item a seguir.

Em um argumento inválido, a conclusão é uma proposição falsa.

() Certo () Errado

O homem e o aquecimento global

P1: O planeta já sofreu, ao longo de sua existência de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, processos de resfriamentos e aquecimentos extremos (ou seja, houve alternância de climas quentes e frios) e a presença humana no planeta é recente, cerca de 2 milhões de anos.

P2: Se houve alternância de climas quentes e frios, este é um fenômeno corrente na história do planeta.

P3: Se a alternância de climas é um fenômeno corrente na história do planeta, o atual aquecimento global é apenas mais um ciclo do fenômeno.

P4: Se o atual aquecimento global é apenas mais um ciclo do fenômeno, como a presença humana no planeta é recente, então a presença humana no planeta não é causadora do atual aquecimento global.

C: Logo, a presença humana no planeta não é causadora do atual aquecimento global.

Considerando o argumento acima, em que as proposições de P1 a P4 são as premissas e C é a conclusão, julgue os itens seguintes.

- 35. (CESPE - 2013)** Se o argumento apresentado é um argumento válido, a sua conclusão é uma proposição verdadeira.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2013)** Se o argumento apresentado não é um argumento válido, suas premissas são proposições falsas.

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2013)** Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as seguintes afirmativas.

P1: Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua estrutura muscular.

P2: Se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, estará com sobrecarga na estrutura óssea da coluna.

P3: Se você estiver com sobrecarga na estrutura óssea da coluna, sentirá dores na região lombar.

P4: Se você praticar exercícios físicos regularmente, sua estrutura muscular não estará fraca.

P5: Se você tiver uma dieta balanceada, não estará com sobrepeso.

Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue o item seguinte, considerando apenas seus aspectos lógicos.

Será válido o argumento em que as premissas sejam as proposições P2, P3, P4 e P5 e a conclusão seja a proposição “Se você praticar exercícios físicos regularmente e tiver uma dieta balanceada, não sentirá dores na região lombar”.

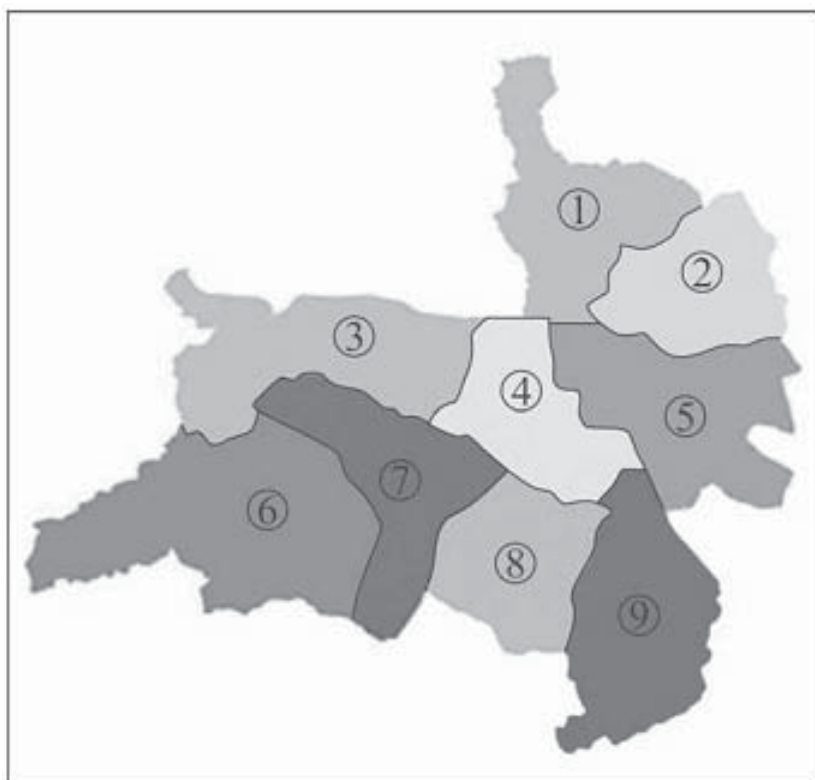
() Certo () Errado

GABARITO

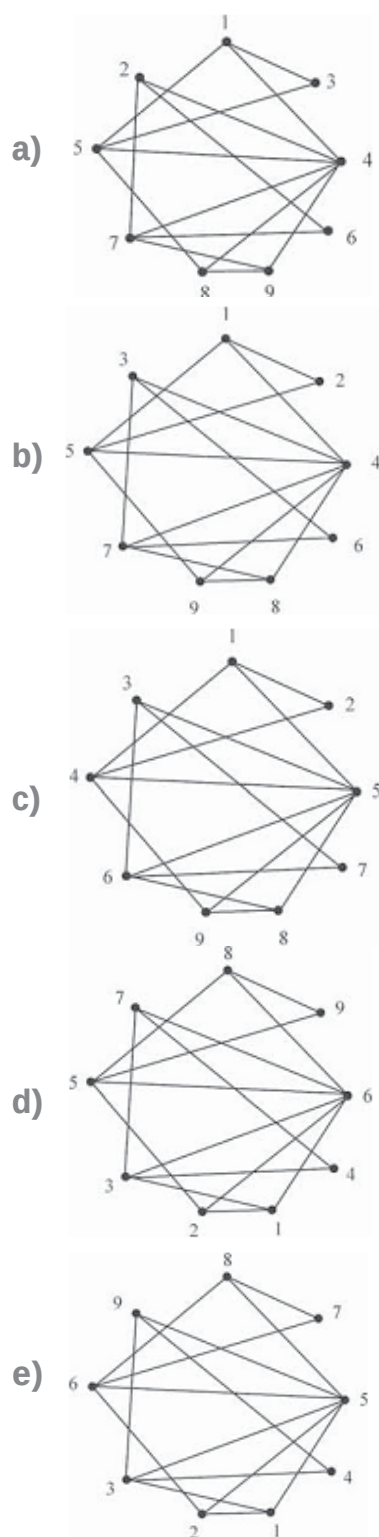
1	Errado	11	D	21	Certo	31	Errado
2	Errado	12	Certo	22	Certo	32	Certo
3	Errado	13	Errado	23	Certo	33	Certo
4	Errado	14	Errado	24	A	34	Errado
5	Certo	15	Errado	25	A	35	Errado
6	Certo	16	C	26	Errado	36	Errado
7	Errado	17	Errado	27	Certo	37	Errado
8	Certo	18	Certo	28	Certo		
9	Errado	19	Errado	29	Certo		
10	Certo	20	Certo	30	Certo		

PSICOTÉCNICO

1. (CESPE - 2016)



A figura acima mostra 9 regiões administrativas da cidade de São Paulo, numeradas de 1 a 9. A partir dessa figura, deseja-se montar um esquema para indicar as fronteiras das regiões, isto é, o esquema deverá obedecer à seguinte regra: se duas regiões distintas tiverem alguma fronteira em comum, no esquema, essas regiões serão ligadas por um segmento de reta. Assinale a opção correspondente ao esquema que mostra a aplicação correta dessa regra.



O Flamengo, o Corinthians e o Cruzeiro foram convidados para jogos amistosos de futebol contra times europeus. Os jogos serão realizados em Lisboa, em Roma e em Paris, nos dias 22, 23 e 24 de agosto. Além disso, sabe-se que:

- Cada clube jogará apenas uma vez;
- Somente um jogo acontecerá em cada dia;
- Em cada cidade ocorrerá apenas um jogo;
- O Flamengo jogará em Roma;
- O Cruzeiro jogará no dia 24;
- O jogo do dia 23 será em Lisboa.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir

2. (CESPE - 2013) O Flamengo jogará no dia 22.
() Certo () Errado
3. (CESPE - 2013) O jogo em Paris ocorrerá no dia 24.
() Certo () Errado
4. (CESPE - 2013) O Corinthians jogará em Paris.
() Certo () Errado

José, Luís e Mário são funcionários públicos nas funções de auditor, analista e técnico, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que José não é analista, que o técnico será o primeiro dos três a se aposentar e que o analista se aposentará antes de Mário. Todo ano os três tiram um mês de férias e, no ano passado, no mesmo mês que José saiu de férias, ou Luís ou Mário também saiu. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

5. (CESPE - 2014) Mário é analista, José é técnico e Luís, auditor.
() Certo () Errado
6. (CESPE - 2014) Se os três servidores trabalharem até o momento da aposentadoria e se aposentarem nos tempos previstos, então José ou Mário ainda estarão trabalhando quando Luís completar o tempo necessário para se aposentar.
() Certo () Errado

Mara, Júlia e Lina são assessoras em um tribunal. Uma delas ocupa a função de cerimonialista, outra, de assessora de assuntos internacionais e a outra, de analista processual. Uma dessas assessoras ocupa a sua função há exatos 11 anos, outra, há exatos 13 anos, e a outra, há exatos 20 anos. Sabe-se, ainda, que:

- Mara não é a cerimonialista e não é a assessora que exerce a função há exatos 11 anos;
- a analista processual ocupa a função há exatos 20 anos;
- Júlia não é a assessora de assuntos internacionais nem é a assessora que ocupa a função há exatos 13 anos;
- Lina ocupa a função há exatos 13 anos.

Com base nessa situação hipotética, julgues os itens subsequentes.

7. (CESPE - 2013) A assessora de assuntos internacionais ocupa a função há exatos 11 anos.
() Certo () Errado
8. (CESPE - 2013) Mara é a assessora que ocupa essa função há mais tempo.
() Certo () Errado
9. (CESPE - 2013) Lina é a cerimonialista.
() Certo () Errado

No Festival Internacional de Campos do Jordão, estiveram presentes os músicos Carlos, Francisco, Maria e Isabel. Um deles é brasileiro, outro é mexicano, outro é chileno e outro, peruano. Um deles tem 18 anos de idade, outro, 20, outro, 21 e o outro, 23. Cada um desses músicos é especialista em um dos instrumentos: flauta, violino, clarinete e oboé. Sabe-se que Carlos não é brasileiro, tem 18 anos de idade e não é flautista; Francisco é chileno, não tem 20 anos de idade e é especialista em oboé; Maria tem 23 anos de idade e não é clarinetista; Isabel é mexicana e não é clarinetista; e o flautista tem mais de 20 anos de idade.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

10. (CESPE - 2013) Carlos é mexicano.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2013) Maria é flautista.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2013) Isabel tem 20 anos de idade.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2013) O flautista é brasileiro.

() Certo () Errado

O quadro de pessoal de uma empresa conta com 7 analistas: 2 da área de contabilidade e 5, de arquivologia. Em 4 dias consecutivos, desses 7 analistas, estiveram presentes aos trabalhos:

- no dia 1: Bárbara, Diogo, Marta e Sandra;
- no dia 2: Diogo, Fernando, Hélio e Sandra;
- no dia 3: Bárbara, Célio, Diogo e Hélio;
- no dia 4: Célio, Fernando, Marta e Sandra.

Sabendo que, em cada um desses 4 dias, dos presentes, 1 era analista de contabilidade e 3, de arquivologia; que cada um dos analistas de contabilidade esteve presente em apenas 2 dias; e que Fernando é analista de arquivologia, julgue os itens seguintes.

14. (CESPE - 2011) Todas as mulheres são analistas de arquivologia.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2011) Célio é analista de arquivologia.

() Certo () Errado

16. (CESPE - 2011) Hélio é analista de contabilidade.

() Certo () Errado

Um grupo de 2 juízes de direito, 2 promotores de justiça e 4 defensores públicos formam uma equipe da justiça itinerante para agilizar processos em andamento. Em cada dia de audiência atuam um juiz, um promotor e um defensor. A escala da equipe, em 4 dias consecutivos de audiência, foi assim organizada: segunda-feira, Paulo, Carla e Sérgio; terça-feira, Carla, Marina e Regina; quarta-feira, Fernando, Regina e Jorge; quinta-feira, Jorge, Paulo e Beatriz. Sabe-se que Carla é

promotora e que, nos 4 dias consecutivos de audiência, cada juiz atuou em dois dias, assim como cada promotor, e cada defensor atuou em apenas um dia.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

17. (CESPE - 2011) Jorge é promotor de justiça.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2011) Dos defensores públicos, três são do sexo feminino.

() Certo () Errado

19. (CESPE - 2011) Paulo é juiz de direito.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2011) Os dois juízes de direito são do sexo masculino.

() Certo () Errado

Em uma festa com 15 convidados, foram servidos 30 bombons: 10 de morango, 10 de cereja e 10 de pistache. Ao final da festa, não sobrou nenhum bombom e

- quem comeu bombom de morango comeu também bombom de pistache;
- quem comeu dois ou mais bombons de pistache comeu também bombom de cereja;
- quem comeu bombom de cereja não comeu de morango.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

21. (CESPE - 2016) É possível que um mesmo convidado tenha comido todos os 10 bombons de pistache.

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2016) Quem comeu bombom de morango comeu somente um bombom de pistache.

() Certo () Errado

Um eleitor deverá escolher um entre os candidatos A, B, C e D. Ele recebeu, de seus amigos, as quatro seguintes mensagens a respeito desses candidatos:

- Os candidatos A e B são empresários.
- Exatamente dois entre os candidatos A, B e C são empresários.
- O candidato A é empresário.
- O candidato C é empresário.

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens, considerando que o eleitor sabe que exatamente uma das mensagens é falsa e que exatamente um dos candidatos não é empresário.

23. (CESPE - 2015) As informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2015) O candidato A é empresário.

() Certo () Errado

Em determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula; no segundo dia letivo, 2 alunos faltaram; no terceiro dia, 4 alunos faltaram; no quarto dia, 6 alunos faltaram, e assim sucessivamente. Com base nessas informações, julgue os próximos itens, sabendo que o número de alunos presentes às aulas não pode ser negativo.

25. (CESPE - 2014) Se houver um número de aulas suficientes e se a regra que define o número de faltosos for mantida, então haverá um dia letivo em que todos os alunos faltarão.

() Certo () Errado

26. (CESPE - 2014) No vigésimo quinto dia de aula, faltaram 50 alunos.

() Certo () Errado



A figura acima ilustra parte de um jogo de tabuleiro com 100 casas, numeradas de 1 a 100, em que a centésima é denominada casa de chegada. O movimento das peças é determinado pelo jogo de um dado de seis faces numeradas de 1 a 6. Os jogadores vão se alternando no lançamento do dado e movimentando suas peças até que cheguem à casa de número 100. Para movimentar a sua peça, o jogador deverá lançar o dado e respeitar as seguintes regras:

- Se o número obtido no lançamento do dado for superior a 3, o jogador deverá andar uma quantidade de casas igual a esse número;
- Se o número obtido no lançamento do dado for inferior a 4, o jogador deverá andar uma quantidade de casas igual ao dobro desse número.

27. (CESPE - 2014) Um jogador poderá atingir a casa de chegada com exatamente 24 lançamentos do dado.

() Certo () Errado

28. (CESPE - 2014) É possível que um jogador atinja a casa de chegada com 16 lançamentos do dado.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2013)** Em uma reunião, os amigos Arnaldo, Beatriz, Carlos, Danilo e Elaine fizeram as seguintes afirmações:
- Arnaldo: — Meu nome é Danilo ou Arnaldo.
 Beatriz: — Arnaldo acaba de mentir.
 Carlos: — Beatriz acaba de mentir.
 Danilo: — Carlos acaba de mentir.
 Elaine: — Danilo acaba de mentir
- A quantidade de pessoas que mentiu nessa situação foi igual a:
- 5
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- 30. (CESPE - 2013)** Um professor, desconfiado que seus alunos — A, B e C — colaram em uma prova, indagou cada um deles e recebeu as seguintes respostas.
- A disse: “Quem colou foi B.”
 B disse: “Quem colou foi C.”
 C disse: “A está mentindo”
- Posteriormente, os fatos mostraram que A não colou, que apenas um deles mentiu e que apenas um deles colou na prova.
- Considerando-se essa situação, é correto afirmar que
- A mentiu, B disse a verdade e não colou, C disse a verdade e colou
 - A disse a verdade, B disse a verdade e não colou, C mentiu e colou
 - A disse a verdade, B disse a verdade e colou, C mentiu e não colou
 - A disse a verdade, B mentiu e colou, C disse a verdade e não colou.
 - A mentiu, B disse a verdade e colou, C disse a verdade e não colou.
- 31. (CESPE - 2013)** Em uma aldeia, dois grupos em disputa, Krinxen e Amins, designaram um mediador para estabelecer a paz entre eles. Os membros dos dois grupos dizem a verdade no domingo. Na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, quem é Krinxen diz a verdade enquanto quem é Amins mente; e na quinta-feira, sexta-feira e sábado, os Amins dizem a verdade, enquanto os Krinxen mentem. Passados alguns dias de sua designação, o mediador voltou à aldeia, e indagou sobre os avanços nas negociações. Tanto os Krinxen quanto os Amins responderam: “Ontem era dia de o nosso grupo mentir”. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o dia da semana em que os dois grupos responderam ao mediador.
- quinta-feira
 - sábado
 - quarta-feira
 - domingo
 - segunda-feira

- 32. (CESPE - 2013)** O casal Cássio e Cássia tem as seguintes peculiaridades: tudo o que Cássio diz às quartas, quintas e sextas-feiras é mentira, sendo verdade o que é dito por ele nos outros dias da semana; tudo o que Cássia diz aos domingos, segundas e terças-feiras é mentira, sendo verdade o que é dito por ela nos outros dias da semana. A respeito das peculiaridades desse casal, julgue o item subsequente.

Se, em certo dia, ambos disserem “Amanhã é meu dia de mentir”, então essa afirmação terá sido feita em uma terça-feira.

() Certo () Errado

Edna, Marta e Sandra são analistas de apenas uma das áreas: informática, orçamento e serviço social, mas não necessariamente nessa ordem. Nesse sentido, considere as proposições a seguir.

P: Edna é analista na área de informática.

Q: Marta não é analista na área de informática.

R: Sandra não é analista na área de serviço social.

Sabendo-se que apenas uma dessas proposições é verdadeira, é correto afirmar que

- 33. (CESPE - 2012)** Marta não é analista de orçamento.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2012)** Sandra é analista de serviço social.

() Certo () Errado

Quatro candidatos a uma vaga de emprego em uma agência de detetives deverão passar por um teste de raciocínio lógico, que consiste em entrar em uma sala e descobrir em qual das duas pastas sobre a mesa, uma vermelha e outra verde, estão seus respectivos contratos de trabalho — os quatro contratos estão em uma mesma pasta. Cada um deles poderá fazer uma única pergunta a um de seus dois possíveis futuros chefes: um responderá sempre com a verdade e o outro sempre mentirá. Os candidatos não sabem, todavia, qual dos dois chefes falará a verdade e qual mentirá.

O candidato 1 perguntou a um dos chefes em qual pasta estava o seu contrato; ouviu a resposta e saiu. O candidato 2 fez a mesma pergunta do primeiro candidato só que, casualmente, escolheu o outro chefe, ouviu a resposta e se retirou. O candidato 3 entrou na sala, pegou uma das pastas nas mãos e perguntou a um dos chefes:

— O seu amigo me diria que nesta pasta se encontra o meu contrato?

Ouviu a resposta e saiu. Entrou o último candidato e, com o dedo apontado para um dos chefes, perguntou ao outro:

— Em que pasta ele diria que está o meu contrato?

— “Na verde”, foi a resposta que ele obteve.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 35. (CESPE - 2016)** Se os candidatos 1 e 2 seguirem fielmente as respostas que ouvirem, somente um deles terá a chance de ser contratado.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2016)** É correto inferir que o chefe que respondeu ao candidato 1 falava a verdade e que o outro mentia.

() Certo () Errado

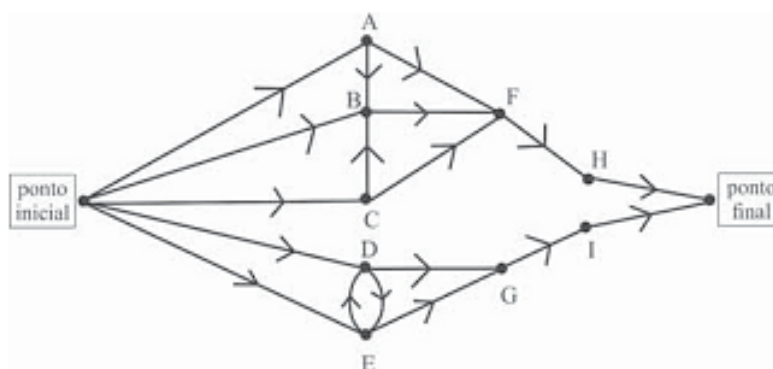
37. (CESPE - 2016) A partir das perguntas feitas pelos candidatos 1 e 2, é impossível que eles tenham certeza de onde estejam os seus contratos.
- () Certo () Errado
38. (CESPE - 2016) A partir das perguntas feitas pelos quatro candidatos e das respostas obtidas, é correto afirmar que os contratos estão na pasta vermelha.
- () Certo () Errado
39. (CESPE - 2016) Considere que a pasta que o candidato 3 tenha segurado quando entrou na sala seja aquela que continha os contratos. Nesse caso, a resposta do chefe a quem ele dirigiu a pergunta será “Sim”.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	B	11	Certo	21	Errado	31	A
2	Certo	12	Certo	22	Certo	32	Certo
3	Certo	13	Certo	23	Errado	33	Certo
4	Errado	14	Errado	24	Certo	34	Errado
5	Errado	15	Certo	25	Errado	35	Certo
6	Certo	16	Certo	26	Errado	36	Errado
7	Errado	17	Certo	27	Certo	37	Certo
8	Certo	18	Errado	28	Errado	38	Certo
9	Errado	19	Certo	29	C	39	Errado
10	Errado	20	Errado	30	A		

ANÁLISE COMBINATÓRIA

1. (CESPE - 2016)



A questão da mobilidade urbana é um dos problemas que mais preocupam a população de grandes centros, como a cidade de São Paulo. A figura apresentada

mostra as possibilidades de vias, em um centro urbano, para se deslocar de um ponto inicial até um ponto final, passando pelos pontos intermediários A, B, C, D, E, F, G, H ou I. Cada seta indica o sentido do fluxo de uma via ligando dois desses pontos. Dois caminhos que permitem o deslocamento desde o ponto inicial até o ponto final são denominados distintos se um deles incluir pelo menos uma via distinta. Considerando essas informações, a quantidade de caminhos distintos que permitem o deslocamento do ponto inicial até o ponto final é

- a) inferior a 7.
- b) igual a 7.
- c) igual a 8.
- d) igual a 9.
- e) superior a 9.

2. (CESPE - 2015) Para fiscalizar determinada entidade, um órgão de controle escolherá 12 de seus servidores: 5 da secretaria de controle interno, 3 da secretaria de prevenção da corrupção, 3 da corregedoria e 1 da ouvidoria. Os 12 servidores serão distribuídos, por sorteio, nas equipes A, B e C; e cada equipe será composta por 4 servidores. A equipe A será a primeira a ser formada, depois a equipe B e, por último, a C. A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.

Se, após a formação das 3 equipes, as quantidades de servidores das unidades mencionadas forem iguais nas equipes A e B, então a equipe C será formada por 1 servidor de cada unidade.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) O rito processual de análise de determinado tipo de processo segue as três seguintes fases:

- instrução: após a apresentação da representação e das provas, o juiz decide pela admissibilidade ou não do caso;
- julgamento: admitido o caso, o juiz analisa o mérito para decidir pela culpa ou não do representado;
- apenação: ao culpado o juiz atribui uma pena, que pode ser ou o pagamento de multa, ou a prestação de serviços à comunidade.

A partir das informações acima, considerando que a probabilidade de que ocorra erro de decisão na primeira fase seja de 10%, na segunda, de 5% e, na terceira, de 3%, e que a ocorrência de erro em uma fase não influencie a ocorrência de erro em outras fases, julgue o próximo item.

Para cada processo do referido tipo, desconsiderando os possíveis erros de decisão, a quantidade de possíveis decisões durante o rito processual é superior a 5.

() Certo () Errado

①	②	③	④
V	A	A	V
A	B	V	B
B	V	B	A

Um jogo é constituído de um tabuleiro com 4 filas (colunas) numeradas de 1 a 4 da esquerda para direita e de 12 pedras — 4 de cor amarela, 4 de cor verde e 4 de cor branca. Essas 12 pedras devem ser distribuídas nesse tabuleiro de modo que cada fila contenha exatamente três pedras, todas de cores diferentes. Uma jogada será considerada válida se as 12 pedras estiverem distribuídas de acordo com essas regras.

A figura acima apresenta uma possível jogada válida.

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes considerando que, em cada fila, a ordem das pedras é definida de cima para baixo.

4. (CESPE - 2015) O número de maneiras distintas de se obter uma jogada válida em que as primeiras pedras de cada fila sejam sempre verdes é inferior a 20.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2015) O número de maneiras distintas de se obter uma jogada válida é superior a 1.200.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2015) Uma parte considerável do jogo de pôquer está relacionada às estratégias dos jogadores, seja para não mostrar nenhuma emoção, seja para mostrar reações que levem o seu adversário a cometer algum erro. Assim, considere que Pedro, João e José estejam jogando em uma mesa de pôquer fechado e que cada um deles tenha na mão um jogo de cinco cartas da seguinte forma: um deles possui uma quadra, outro possui um par e o outro não tem nenhum tipo de sequência significativa. Por meio das reações dos jogadores, percebe-se que: um deles tem a intenção de desistir da jogada, outro tem a intenção de continuar a jogada e o outro tem a intenção de blefar. Sabe-se, ainda, que:

- João não blefa e não tem o pior jogo;
- o jogador que tem a intenção de continuar tem na mão um jogo que forma um par;
- Pedro não tem a intenção de desistir;
- o jogador que blefa tem o jogo formado pela quadra.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Se um jogador for escolhido ao acaso, sem que haja qualquer tipo de informação sobre a sua intenção ou sobre seu jogo, então a quantidade de possíveis combinações dos jogos e intenções que poderiam ser formados para ele é superior a 20.

() Certo () Errado

Para se ir da parte norte de uma cidade à parte sul é necessário passar por uma ilha. A ilha está ligada à parte norte por 3 pontes de pistas duplas e, à parte sul, por 2 pontes, também de pistas

duplas. Na ilha, há conexões, de pistas duplas, ligando todas as pontes de acesso à ilha, de forma que uma pessoa possa transitar livremente de uma parte à outra por essas pontes. Considerando essa descrição e que Maria esteja na parte norte da cidade, que Pedro esteja na ilha e que João esteja na parte sul, julgue os itens a seguir.

7. (CESPE - 2014) Caso, ao acessar a ilha, partindo de determinada ponte, Maria passe por cada uma das 5 pontes uma única vez, ela não retornará à ponte de partida.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2014) Caso João queira ir para a parte da cidade em que Maria se encontra, ele poderá fazê-lo no máximo de 5 maneiras distintas.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2014) Para sair da ilha, visitar a parte norte, voltar à ilha, visitar a parte sul e voltar à ilha, sem passar 2 vezes pela mesma ponte, Pedro tem 12 maneiras distintas de fazê-lo.

() Certo () Errado

Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas que são ministradas por 4 professores diferentes. As avaliações finais dessas disciplinas serão realizadas em uma mesma semana, de segunda a sexta-feira, podendo ou não ocorrerem em um mesmo dia. A respeito dessas avaliações, julgue os itens seguintes.

10. (CESPE - 2013) Se cada professor escolher o dia em que aplicará a avaliação final de sua disciplina de modo independente dos demais, haverá mais de 500 maneiras de se organizar o calendário dessas avaliações.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2013) Se em cada dia da semana ocorrer a avaliação de no máximo uma disciplina, então, nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de se organizar o calendário de avaliações será inferior a 100.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2013) A numeração das notas de papel-moeda de determinado país é constituída por duas das 26 letras do alfabeto da língua portuguesa, com ou sem repetição, seguidas de um numeral com 9 algarismos arábicos, de 0 a 9, com ou sem repetição. Julgue o próximo item, relativo a esse sistema de numeração.

Existem mais de 700 formas diferentes de se escolher as duas letras que iniciarão a numeração de uma nota.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2014) Considerando que, em um planejamento de ações de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise, e sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico, julgue o próximo item.

A quantidade de maneiras distintas de serem escolhidos 3 dos referidos servidores para a montagem de uma equipe de análise é superior a 2.500.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2013) A respeito do controle e manutenção dos 48 veículos de um órgão público, julgue o item seguinte.

Considere que a garagem do edifício onde funciona o órgão tenha 50 vagas e que qualquer um dos 48 veículos possa ocupar qualquer uma das vagas. Nessa situação, existem mais de $1.000 \times 48!$ maneiras distintas de estacionar os 48 veículos na garagem.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2014) Considerando que, em um planejamento de ações de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise, e sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico, julgue o próximo item.

A quantidade de maneiras distintas de se escolherem 3 desses programas para serem acompanhados pelo órgão é inferior a 4.000.

() Certo () Errado

A análise de requerimentos de certificação de entidades educacionais, no âmbito do Ministério da Educação, será realizada por uma equipe formada por, no mínimo, um analista contábil, um analista educacional e um analista processual.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.

16. (CESPE - 2014) A partir de cinco analistas contábeis, sete analistas educacionais e seis analistas processuais, é possível formar mais de 300 equipes distintas com exatamente um analista de cada especialidade em cada equipe.

() Certo () Errado

17. (CESPE - 2014) A partir de cinco analistas contábeis, sete analistas educacionais e seis analistas processuais, a quantidade de maneiras distintas de se formar equipes com exatamente três analistas de cada especialidade em cada equipe é superior a 5.000.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2015) No pôquer fechado — jogo de cartas para dois ou mais jogadores, com um baralho comum de cinquenta e duas cartas, que possui quatro naipes diferentes de treze cartas cada um —, cada jogador recebe cinco cartas com as estampas dos naipes, que são copas (♥), espadas (♠), ouros (♦) e paus (♣), viradas para baixo. As cartas do baralho, em ordem crescente de importância, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Q (dama), J (valetes), K (rei) e A (ás). Nesse jogo, cada jogador recebe cinco cartas e pode descartar algumas ou todas e receber outras novas, na mesma quantidade, de modo a ficar sempre com cinco cartas na mão. O jogador com o melhor jogo, isto é, com a sequência de cinco cartas que vale mais pontos, ganha a rodada. As sequências de jogos vencedoras no pôquer fechado, em ordem crescente de importância, são:

- par – formado por duas cartas de mesmo valor e três outras sem relação (por exemplo: [Q♣] [Q♠] [2♥] [4♥] [5♣]);
- dois pares – formado por duas cartas de mesmo valor, mais outras duas também de mesmo valor (mas de valor diferente do primeiro par) e uma carta não relacionada com as dos pares (por exemplo: [3♥] [3♦] [10♠] [10♥] [A♠]);
- trinca – formado por três cartas de mesmo valor e outras duas sem relação (por exemplo: [J♠] [J♦] [J♥] [6♥] [7♥]);
- straight (sequência) – formado por cinco cartas em sequência de naipes diferentes (por exemplo: [5♣] [6♠] [7♥] [8♥] [9♣]);
- flush – formado por cinco cartas do mesmo naipe (por exemplo: [4♣] [5♣] [10♣] [Q♣] [J♣]);
- full house – formado por um par e uma trinca (por exemplo: [Q♣] [Q♠] [A♥] [A♠] [A♦]);
- quadra – formado por quatro cartas do mesmo valor e uma carta qualquer (por exemplo: [10♣] [10♠] [10♥] [10♦] [3♠]);
- straight flush – formado por cinco cartas em sequência e do mesmo naipe (por exemplo: [7♥] [8♥] [9♥] [10♥] [Q♥]);
- royal straight flush – formado pela sequência máxima, isto é, dez, dama, valete, rei e ás, todas do mesmo naipe (por exemplo: [10♠] [Q♠] [J♠] [K♠] [A♠]).

Com base nessas informações, julgue o seguinte item, a respeito do jogo de pôquer fechado.

Com as cinquenta e duas cartas de um baralho, é possível formar mais de 2.500.000 jogos distintos de 5 cartas.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2014)** Onze secretarias integram a administração pública de determinada cidade, entre as quais, a Secretaria de Agronegócios (SEAGR) e a Secretaria de Controle e Transparência (SCT). Em 2009, a SCT instituiu um programa de acompanhamento sistemático das secretarias de forma que, a cada ano, 3 secretarias seriam escolhidas aleatoriamente para que seus trabalhos fossem acompanhados ao longo do ano seguinte. Com esse programa, considerado um sucesso, observou-se uma redução anual de 10% no montante de recursos desperdiçados dos cofres municipais desde 2010. De acordo com os dados obtidos em 100 auditorias realizadas pela SCT, os motivos desses desperdícios incluíam:

- amadorismo nas tomadas de decisão (o gestor não era formado na área de atuação) - 28 auditorias;
- incompetência nas tomadas de decisão (o gestor não possui conhecimento técnico no assunto) - 35 auditorias;
- má-fé nas tomadas de decisão (o gestor decide em detrimento do interesse coletivo) - 40 auditorias.

Ao se defender da acusação de que teria causado desperdício de recursos municipais em razão de má-fé nas tomadas de decisão, o gestor da SEAGR apresentou o seguinte argumento, composto das premissas P1 e P2 e da conclusão C.

P1: Se tivesse havido má-fé em minhas decisões, teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu teria sido beneficiado com isso.

P2: Se eu tivesse sido beneficiado com isso, teria ficado mais rico.

C: Não houve má-fé em minhas decisões.

Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que a quantidade de maneiras distintas de se selecionar 3 secretarias em 2014 para que seus trabalhos sejam acompanhados pela SCT ao longo de 2015 é:

- a) inferior a 6.
- b) superior a 6 e inferior a 80.
- c) superior a 80 e inferior a 150.
- d) superior a 150 e inferior a 250.
- e) superior a 250.

Um grupo de 15 turistas que planeja passear pelo rio São Francisco, no Canyon do Xingó, em Sergipe, utilizará, para o passeio, três barcos: um amarelo, um vermelho e um azul. Cada barco tem capacidade máxima para 8 ocupantes e nenhum deles deixará o porto com menos de 3 ocupantes. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

20. (CESPE - 2014) A quantidade de maneiras distintas de escolher 8 turistas para ocupar o barco azul e 7 para ocupar o barco amarelo é inferior a $8^2 \times 7^2$.

() Certo () Errado

21. (CESPE - 2014) A quantidade de maneiras distintas de distribuir os 15 turistas pelos 3 barcos, de forma que cada barco seja ocupado por exatamente 5 turistas, é superior a $2^2 \times 3^2 \times 7^2 \times 11^2$.

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2013) A presidência de determinado tribunal é apoiada por seis assessorias. Para a chefia dessas assessorias, foram indicados, do quadro permanente, 4 funcionários e 8 funcionárias, todos igualmente qualificados para assumir qualquer dessas chefias. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

A quantidade de maneiras distintas de escolher os chefes das assessorias entre as pessoas indicadas é inferior a 980.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2014) Sabendo-se que uma repartição possui 30 servidores, sendo 10 do sexo feminino, julgue o item abaixo.

A quantidade de maneiras distintas de se selecionar 5 servidores dessa repartição de forma que 4 sejam do sexo feminino é inferior a 4.000.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2013) A presidência de determinado tribunal é apoiada por seis assessorias. Para a chefia dessas assessorias, foram indicados, do quadro permanente, 4 funcionários e 8 funcionárias, todos igualmente qualificados para assumir qualquer dessas chefias. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Se exatamente quatro assessorias específicas forem chefiadas por mulheres, então será superior a 400 o número de maneiras de se selecionar, entre os 12 candidatos, os funcionários para chefiarem todas as seis assessorias.

() Certo () Errado

De um grupo de seis servidores de uma organização, três serão designados para o conselho de ética como membros titulares, e os outros três serão os seus respectivos suplentes. Em caso de falta do membro titular no conselho, somente poderá assumir seu lugar o respectivo suplente.

Com base na situação hipotética acima, julgue os próximos itens.

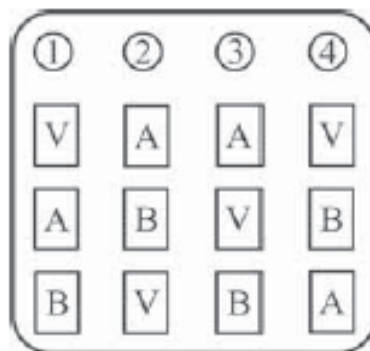
- 25. (CESPE - 2014)** Tão logo os membros titulares sejam escolhidos, haverá mais de dez maneiras de serem escolhidos os suplentes.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2014)** O número de maneiras de serem selecionados os três membros titulares e seus respectivos suplentes é superior a 100.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2015)**



Um jogo é constituído de um tabuleiro com 4 filas (colunas) numeradas de 1 a 4 da esquerda para direita e de 12 pedras — 4 de cor amarela, 4 de cor verde e 4 de cor branca. Essas 12 pedras devem ser distribuídas nesse tabuleiro de modo que cada fila contenha exatamente três pedras, todas de cores diferentes. Uma jogada será considerada válida se as 12 pedras estiverem distribuídas de acordo com essas regras.

A figura acima apresenta uma possível jogada válida.

A partir dessas informações, julgue o item seguinte considerando que, em cada fila, a ordem das pedras é definida de cima para baixo.

O número de maneiras distintas de se obter uma jogada válida em que as primeiras pedras de 2 filas sejam amarelas é inferior a 700.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2015)** Determinado órgão público é composto por uma diretoria geral e quatro secretarias; cada secretaria é formada por três diretorias; cada diretoria tem quatro coordenações; cada coordenação é constituída por cinco divisões, com um chefe e sete funcionários subalternos em cada divisão. A respeito desse órgão público, julgue o item seguinte, sabendo que cada executivo e cada funcionário subalterno só pode ocupar um cargo nesse órgão.

Se, entre onze servidores previamente selecionados, forem escolhidos: sete para compor determinada divisão, um para chefiar essa divisão, um para a chefia da coordenação correspondente, um para a diretoria e um para a secretaria, haverá menos de 8.000 maneiras distintas de se fazer essas escolhas.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2015) Em um campeonato de futebol amador de pontos corridos, do qual participam 10 times, cada um desses times joga duas vezes com cada adversário, o que totaliza exatas 18 partidas para cada. Considerando-se que o time vencedor do campeonato venceu 13 partidas e empatou 5, é correto afirmar que a quantidade de maneiras possíveis para que esses resultados ocorram dentro do campeonato é.

- a) superior a 4.000 e inferior a 6.000.
- b) superior a 6.000 e inferior a 8.000.
- c) superior a 8.000.
- d) inferior a 2.000.
- e) superior a 2.000 e inferior a 4.000.

30. (CESPE - 2013) O colegiado do Supremo Tribunal Federal (STF) é composto por 11 ministros, responsáveis por decisões que repercutem em toda a sociedade brasileira. No julgamento de determinados processos, os ministros votam pela absolvição ou pela condenação dos réus de forma independente uns dos outros. A partir dessas informações e considerando que, em determinado julgamento, a probabilidade de qualquer um dos ministros decidir pela condenação ou pela absolvição do réu seja a mesma, julgue o item seguinte.

Se, no julgamento de determinado réu, 8 ministros votarem pela absolvição e 3 ministros votarem pela condenação, a quantidade de maneiras distintas de se atribuir os votos aos diferentes ministros será inferior a 170.

() Certo () Errado

31. (CESPE - 2015) No pôquer fechado — jogo de cartas para dois ou mais jogadores, com um baralho comum de cinquenta e duas cartas, que possui quatro naipes diferentes de treze cartas cada um —, cada jogador recebe cinco cartas com as estampas dos naipes, que são copas (♥), espadas (♠), ouros (♦) e paus (♣), viradas para baixo. As cartas do baralho, em ordem crescente de importância, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Q (dama), J (valete), K (rei) e A (ás). Nesse jogo, cada jogador recebe cinco cartas e pode descartar algumas ou todas e receber outras novas, na mesma quantidade, de modo a ficar sempre com cinco cartas na mão. O jogador com o melhor jogo, isto é, com a sequência de cinco cartas que vale mais pontos, ganha a rodada. As sequências de jogos vencedoras no pôquer fechado, em ordem crescente de importância, são:

- par — formado por duas cartas de mesmo valor e três outras sem relação (por exemplo: [Q♣] [Q♠] [2♥] [4♥] [5♣]);
- dois pares — formado por duas cartas de mesmo valor, mais outras duas também de mesmo valor (mas de valor diferente do primeiro par) e uma carta não relacionada com as dos pares (por exemplo: [3♥] [3♦] [10♠] [10♥] [A♠]);

- trinca – formado por três cartas de mesmo valor e outras duas sem relação (por exemplo: [J♠] [J♦] [J♥] [6♥] [7♥]);
- straight (sequência) – formado por cinco cartas em sequência de naipes diferentes (por exemplo: [5♣] [6♠] [7♥] [8♥] [9♣]);
- flush – formado por cinco cartas do mesmo naipe (por exemplo: [4♣] [5♣] [10♣] [Q♣] [J♣]);
- full house – formado por um par e uma trinca (por exemplo: [Q♣] [Q♠] [A♥] [A♠] [A♦]);
- quadra – formado por quatro cartas do mesmo valor e uma carta qualquer (por exemplo: [10♣] [10♠] [10♥] [10♦] [3♠]);
- straight flush – formado por cinco cartas em sequência e do mesmo naipe (por exemplo: [7♥] [8♥] [9♥] [10♥] [Q♥]);
- royal straight flush – formado pela sequência máxima, isto é, dez, dama, valete, rei e ás, todas do mesmo naipe (por exemplo: [10♠] [Q♠] [J♠] [K♠] [A♠]).

Com base nessas informações, julgue o seguinte item, a respeito do jogo de pôquer fechado.

A quantidade de pares simples, e nenhum jogo melhor, que podem ser formados é igual a $6 \times 4^4 \times C_{13,9}$.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2015)** As prestações de contas das campanhas dos 3 candidatos a governador de determinado estado foram analisadas por 3 servidores do TRE desse estado. Considerando que um servidor pode analisar nenhuma, uma ou mais de uma prestação de contas e que, por coincidência, cada um dos 3 candidatos é parente de um dos 3 servidores, julgue o item que se segue.

A quantidade de maneiras distintas de se distribuírem as prestações de contas entre os 3 servidores de modo que nenhum deles analise as contas de um parente é superior a 5.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2013)** Em uma expedição de reconhecimento de uma região onde será construída uma hidrelétrica, seis pessoas levarão três barracas, sendo que, em cada uma, dormirão duas pessoas. Com base nessas informações, o número de maneiras distintas que essas pessoas poderão se distribuir nas barracas é igual a

- a) 216.
- b) 720.
- c) 36.
- d) 90.
- e) 192.

34. (CESPE - 2013)



A partir da sequência de placas apresentada na figura acima, é correto concluir que a quantidade de maneiras distintas de trocar entre si as posições das placas e ainda obter a mesma formação inicial é igual a

- a) 3^8 .
- b) $6! \times 6^6$.
- c) 6^8 .
- d) $(6!)^2 \times 6^4$.
- e) $(6!)^6 \times 6^2$.

35. (CESPE - 2013) Considerando que, em uma pesquisa de rua, cada entrevistado responda sim ou não a cada uma de dez perguntas feitas pelos entrevistadores, julgue o item seguinte. Há menos de cem maneiras de um entrevistado responder sim a três perguntas e não às demais.

() Certo () Errado

GABARITO

1	E	10	Certo	19	C	28	Certo
2	Certo	11	Errado	20	Errado	29	C
3	Errado	12	Errado	21	Certo	30	Certo
4	Certo	13	Certo	22	Certo	31	Certo
5	Certo	14	Certo	23	Errado	32	Certo
6	Errado	15	Errado	24	Certo	33	D
7	Certo	16	Errado	25	Errado	34	B
8	Errado	17	Certo	26	Certo	35	Errado
9	Certo	18	Certo	27	Errado		

PROBABILIDADE

1. (CESPE - 2016) Considere a seguinte informação para responder às quatro próximas questões: a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) é subdividida em 32 subprefeituras e cada uma dessas subprefeituras administra vários distritos.

A tabela a seguir, relativa ao ano de 2010, mostra as populações dos quatro distritos que formam certa região administrativa do município de São Paulo.

distrito	população (em 2010)
Alto de Pinheiros	43.000
Itaim Bibi	92.500
Jardim Paulista	89.000
Pinheiros	65.500
Total	290.000

Considerando-se a tabela apresentada, é correto afirmar que, se, em 2010, um habitante dessa região administrativa tivesse sido selecionado ao acaso, a chance de esse habitante ser morador do distrito Jardim Paulista seria

- a) inferior a 21%.
- b) superior a 21% e inferior a 25%.
- c) superior a 25% e inferior a 29%.
- d) superior a 29% e inferior a 33%.
- e) superior a 33%.

2. (CESPE - 2016) Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram (não fumantes).

Com base nessas informações, julgue o item subsequente.

Se, no grupo B, a quantidade de fumantes for igual a 20% do total de pessoas do grupo e a quantidade de ex-fumantes for igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes desse grupo, então, escolhendo-se aleatoriamente um indivíduo desse grupo, a probabilidade de ele não pertencer ao conjunto de fumantes nem ao de ex-fumantes será inferior a 70%.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) Um grupo de 15 turistas que planeja passear pelo rio São Francisco, no Canyon do Xingó, em Sergipe, utilizará, para o passeio, três barcos: um amarelo, um vermelho e um azul. Cada barco tem capacidade máxima para 8 ocupantes e nenhum deles deixará o porto com menos de 3 ocupantes.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Considere que 8 turistas tenham ocupado o barco amarelo, que os demais tenham sido distribuídos, de maneira aleatória, entre os outros 2 barcos e que nenhum barco tenha permanecido no porto. Nesse caso, a probabilidade de o barco vermelho ter deixado o porto com 4 turistas é superior a 0,47.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2015) As prestações de contas das campanhas dos 3 candidatos a governador de determinado estado foram analisadas por 3 servidores do TRE desse estado. Considerando

que um servidor pode analisar nenhuma, uma ou mais de uma prestação de contas e que, por coincidência, cada um dos 3 candidatos é parente de um dos 3 servidores, julgue o item que se segue.

Se as prestações de contas forem distribuídas para análise de forma aleatória e independente, então a probabilidade de que cada servidor analise as contas de seu parente é inferior a $1/30$.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2014) O rito processual de análise de determinado tipo de processo segue as três seguintes fases:

- instrução: após a apresentação da representação e das provas, o juiz decide pela admissibilidade ou não do caso;
- julgamento: admitido o caso, o juiz analisa o mérito para decidir pela culpa ou não do representado;
- apenação: ao culpado o juiz atribui uma pena, que pode ser ou o pagamento de multa, ou a prestação de serviços à comunidade.

A partir das informações acima, considerando que a probabilidade de que ocorra erro de decisão na primeira fase seja de 10%, na segunda, de 5% e, na terceira, de 3%, e que a ocorrência de erro em uma fase não influencie a ocorrência de erro em outras fases, julgue o próximo item.

A probabilidade de que ocorram erros de decisão em todas as fases do processo é inferior a 0,1%.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2014) Em uma empresa, as férias de cada um dos 50 empregados podem ser marcadas na forma de trinta dias ininterruptos, ou os trinta dias podem ser fracionados em dois períodos de quinze dias ininterruptos ou, ainda, em três períodos de dez dias ininterruptos. Em 2013, depois de marcadas as férias de todos os 50 empregados, constatou-se que 23, 20 e 28 deles marcaram os trinta dias de férias ou parte deles para os meses de janeiro, fevereiro e junho, respectivamente. Constatou-se, também, que, nesse ano, nenhum empregado marcou férias para algum mês diferente dos mencionados. Tendo como referência as informações acima, julgue o item que se segue.

Considere que, em 2013, nenhum empregado que trabalha na empresa há mais de 10 anos tenha marcado férias para o mês de junho, e que, no mês de maio, a empresa tenha escolhido, aleatoriamente, 2 de seus empregados para participar de um curso de formação. Nesse caso, a probabilidade de esses 2 empregados escolhidos trabalharem na empresa há mais de 10 anos é inferior a 0,2.

() Certo () Errado

Para utilizar o autoatendimento de certo banco, o cliente deve utilizar uma senha silábica composta por três sílabas distintas. Para que possa acessar a sua conta em um caixa eletrônico, o cliente deve informar a sua senha silábica da seguinte maneira:

- primeiramente, é apresentada uma tela com 6 conjuntos de 4 sílabas distintas cada um, dos quais apenas um contém a primeira sílaba da senha do cliente, que deve, então, selecionar esse conjunto;

- em seguida, é apresentada uma segunda tela com 6 novos conjuntos de 4 sílabas distintas cada um, dos quais apenas um contém a segunda sílaba da senha do cliente, que deve, então, selecionar esse conjunto;
- finalmente, é apresentada uma terceira tela com 6 novos conjuntos de 4 sílabas distintas cada um, dos quais apenas um contém a terceira sílaba da senha do cliente, que deve, então, selecionar esse conjunto.

A informação da senha silábica só será considerada correta se cada uma das 3 sílabas que compõem essa senha for informada na ordem solicitada: a primeira sílaba deverá estar no conjunto selecionado na primeira tela; a segunda sílaba, no conjunto selecionado na segunda tela; e a terceira sílaba, no conjunto selecionado na terceira tela.

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

7. (CESPE - 2014) Se um cliente esquecer completamente a sua senha silábica, a probabilidade de ele acertá-la em uma única tentativa, escolhendo aleatoriamente um conjunto de sílabas em cada uma das três telas que forem apresentadas pelo terminal de autoatendimento, será inferior a 0,005.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2014) Se um indivíduo conseguir visualizar e anotar os 3 conjuntos de 4 sílabas selecionados corretamente por um cliente em um terminal de autoatendimento e, em seguida, listar todas as possibilidades para a senha silábica desse cliente, para, então, escolher uma dessas possíveis senhas, a probabilidade de que essa escolha coincida com a senha do correntista será inferior a 0,01.

() Certo () Errado

Para fiscalizar determinada entidade, um órgão de controle escolherá 12 de seus servidores: 5 da secretaria de controle interno, 3 da secretaria de prevenção da corrupção, 3 da corregedoria e 1 da ouvidoria. Os 12 servidores serão distribuídos, por sorteio, nas equipes A, B e C; e cada equipe será composta por 4 servidores. A equipe A será a primeira a ser formada, depois a equipe B e, por último, a C. A respeito dessa situação, julgue os itens subsequentes.

9. (CESPE - 2015) A probabilidade de um servidor que não for sorteado para integrar a equipe A ser sorteado para integrar a equipe B é igual a 0,5.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2015) A probabilidade de a equipe A ser composta por quatro servidores da secretaria de controle interno é inferior a 0,01.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2015) A chance de a equipe A ser composta por um servidor de cada unidade é superior a 10%.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2014) Onze secretarias integram a administração pública de determinada cidade, entre as quais, a Secretaria de Agronegócios (SEAGR) e a Secretaria de Controle e Transparência (SCT). Em 2009, a SCT instituiu um programa de acompanhamento sistemático das

secretarias de forma que, a cada ano, 3 secretarias seriam escolhidas aleatoriamente para que seus trabalhos fossem acompanhados ao longo do ano seguinte. Com esse programa, considerado um sucesso, observou-se uma redução anual de 10% no montante de recursos desperdiçados dos cofres municipais desde 2010. De acordo com os dados obtidos em 100 auditorias realizadas pela SCT, os motivos desses desperdícios incluíam:

- amadorismo nas tomadas de decisão (o gestor não era formado na área de atuação) - 28 auditorias;
- incompetência nas tomadas de decisão (o gestor não possui conhecimento técnico no assunto) - 35 auditorias;
- má-fé nas tomadas de decisão (o gestor decide em detrimento do interesse coletivo) - 40 auditorias.

Ao se defender da acusação de que teria causado desperdício de recursos municipais em razão de má-fé nas tomadas de decisão, o gestor da SEAGR apresentou o seguinte argumento, composto das premissas P1 e P2 e da conclusão C.

P1: Se tivesse havido má-fé em minhas decisões, teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu teria sido beneficiado com isso.

P2: Se eu tivesse sido beneficiado com isso, teria ficado mais rico.

C: Não houve má-fé em minhas decisões.

A probabilidade de a SEAGR ser selecionada para ter seus trabalhos acompanhados em 2014 e 2015 é:

- a) inferior a 0,01.
- b) superior a 0,01 e inferior a 0,1.
- c) superior a 0,1 e inferior a 0,3.
- d) superior a 0,3 e inferior a 0,5
- e) superior a 0,5.

13. (CESPE - 2014)



A figura acima ilustra parte de um jogo de tabuleiro com 100 casas, numeradas de 1 a 100, em que a centésima é denominada casa de chegada. O movimento das peças é determinado pelo jogo de um dado de seis faces numeradas de 1 a 6. Os jogadores vão se alternando no lançamento do dado e movimentando suas peças até que cheguem à casa de número 100. Para movimentar a sua peça, o jogador deverá lançar o dado e respeitar as seguintes regras:

- se o número obtido no lançamento do dado for superior a 3, o jogador deverá andar uma quantidade de casas igual a esse número;

- se o número obtido no lançamento do dado for inferior a 4, o jogador deverá andar uma quantidade de casas igual ao dobro desse número.

Com um lançamento do dado, a probabilidade de que o resultado obtido permita que o jogador avance quatro casas com a sua peça é superior a 0,3

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2014)** Em um campeonato de futebol, a pontuação acumulada de um time é a soma dos pontos obtidos em cada jogo disputado. Por jogo, cada time ganha três pontos por vitória, um ponto por empate e nenhum ponto em caso de derrota. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Se um time disputou 4 jogos, então a probabilidade de a pontuação acumulada desse time ser maior ou igual a 4 e menor ou igual a 7 será superior a 0,35.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2014)** O rito processual de análise de determinado tipo de processo segue as três seguintes fases:

- instrução: após a apresentação da representação e das provas, o juiz decide pela admissibilidade ou não do caso;
- julgamento: admitido o caso, o juiz analisa o mérito para decidir pela culpa ou não do representado;
- apenação: ao culpado o juiz atribui uma pena, que pode ser ou o pagamento de multa, ou a prestação de serviços à comunidade.

A partir das informações acima, considerando que a probabilidade de que ocorra erro de decisão na primeira fase seja de 10%, na segunda, de 5% e, na terceira, de 3%, e que a ocorrência de erro em uma fase não influencie a ocorrência de erro em outras fases, julgue o próximo item.

A probabilidade de que haja erro de decisão na análise de um processo em que se inocente o representado é inferior a 14%.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2014)** Um grupo de 15 turistas que planeja passear pelo rio São Francisco, no Canyon do Xingó, em Sergipe, utilizará, para o passeio, três barcos: um amarelo, um vermelho e um azul. Cada barco tem capacidade máxima para 8 ocupantes e nenhum deles deixará o porto com menos de 3 ocupantes.

Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Considere que esse grupo seja formado por 9 turistas do sexo feminino e 6 do masculino e que as mulheres tenham se dividido em 3 grupos de 3 mulheres, tendo cada grupo ocupado um barco diferente. Nesse caso, se os turistas homens se distribuíram nos barcos de maneira aleatória, a probabilidade de o barco vermelho ter deixado o porto com 5 turistas homens é superior a 0,04.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2013)** Em um julgamento pelo tribunal do júri, dos 12 jurados — 7 homens e 5 mulheres —, 9 foram favoráveis e 3 foram contrários à condenação do réu. Todos os homens foram favoráveis; algumas mulheres foram favoráveis, outras, contrárias.
- Nessa situação, se a probabilidade de cada mulher ter votado pela condenação for igual à probabilidade de ter votado pela absolvição, a probabilidade de duas mulheres, selecionadas ao acaso, terem votado pela condenação será.
- superior a 0,08 e inferior a 0,11.
 - superior a 0,11 e inferior a 0,14.
 - superior a 0,14.
 - inferior a 0,05.
 - superior a 0,05 e inferior a 0,08.
- 18. (CESPE - 2013)** Seis mulheres e quatro homens aguardam em uma sala de espera de um ambulatório para serem atendidos. A probabilidade de o primeiro paciente atendido ser mulher e de, após a saída desta, o segundo paciente atendido também ser mulher é igual a
- 5/9
 - 1/3
 - 1/2
 - 5/90
 - 6/10
- 19. (CESPE - 2013)** Maria tem dez anos de idade e já se decidiu: quer ser ou advogada ou bióloga ou veterinária, quer estudar ou na UFMG ou na USP ou na UFRJ, e, depois de formada, quer trabalhar ou em Brasília ou em Florianópolis ou em Porto Alegre.
- Com base nessa situação hipotética e considerando que os eventos sejam independentes e tenham a mesma probabilidade, a probabilidade de Maria vir a ser advogada, formar-se na USP e trabalhar em Brasília será
- superior a 0 e inferior a 0,003.
 - superior a 0,003 e inferior a 0,006.
 - superior a 0,006 e inferior a 0,01.
 - superior a 0,01 e inferior a 0,04.
 - superior a 0,04 e inferior a 0,08.
- 20. (CESPE - 2013)** Considere uma prova de concurso público composta por questões com cinco opções, em que somente uma é correta. Caso um candidato faça marcações ao acaso, a probabilidade de ele acertar exatamente duas questões entre três questões fixas será
- 1/25
 - 4/125
 - 12/125
 - 1/5
 - 2/3

- 21. (CESPE - 2013)** Os convênios celebrados por um órgão enquadram-se em uma das seguintes situações:

- em execução: quando o conveniente ainda não está obrigado a prestar contas ao concedente;
- aguardando prestação de contas: quando, após o período de vigência do convênio, o conveniente tem determinado prazo para prestar contas;
- prestação de contas em análise: quando, após a entrega da prestação de contas pelo conveniente, o órgão concedente tem determinado prazo para analisar;
- concluído: quando a prestação de contas foi analisada e aprovada;
- em instrução de tomada de contas especial (TCE): quando a prestação de contas foi analisada e rejeitada.

Considere que, dos 180 convênios celebrados pelo referido órgão neste ano, 21 estão concluídos, 10 estão em fase de instrução de TCE, 35 estão com a prestação de contas em análise, 80 estão em execução e o restante está aguardando prestação de contas. Com base nessas informações, julgue o item.

Se dois convênios entre aqueles celebrados pelo órgão neste ano forem selecionados ao acaso, a probabilidade de que ambos estejam em instrução de TCE será superior a 0,35%

() Certo () Errado.

Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas que são ministradas por 4 professores diferentes. As avaliações finais dessas disciplinas serão realizadas em uma mesma semana, de segunda a sexta-feira, podendo ou não ocorrerem em um mesmo dia.

A respeito dessas avaliações, julgue os itens seguintes.

- 22. (CESPE - 2013)** Se cada professor escolher o dia em que aplicará a avaliação final de sua disciplina de modo independente dos demais, a probabilidade de que todos escolham aplicar as avaliações em um mesmo dia será inferior a 1%.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2013)** Se cada professor escolher o dia em que aplicará a avaliação final de sua disciplina de modo independente dos demais, a probabilidade de que haja mais de uma avaliação em determinado dia será superior a 80%.

() Certo () Errado

O colegiado do Supremo Tribunal Federal (STF) é composto por 11 ministros, responsáveis por decisões que repercutem em toda a sociedade brasileira. No julgamento de determinados processos, os ministros votam pela absolvição ou pela condenação dos réus de forma independente uns dos outros. A partir dessas informações e considerando que, em determinado julgamento, a probabilidade de qualquer um dos ministros decidir pela condenação ou pela absolvição do réu seja a mesma, julgue os itens seguintes.

- 24. (CESPE - 2013)** A probabilidade de todos os 11 ministros votarem pela absolvição do réu é superior à probabilidade de que os votos dos 6 primeiros ministros a votar sejam pela condenação do réu e os votos dos 5 demais ministros sejam pela absolvição do réu.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2013)** Se os votos dos 5 primeiros ministros a votar forem pela condenação do réu, a probabilidade de o voto do sexto ministro a votar também ser pela condenação do réu será inferior a 0,02.

() Certo () Errado

Nas investigações, pesquisadores e peritos devem evitar fazer afirmações e tirar conclusões errôneas. Erros de generalização, ocorridos ao se afirmar que certas características presentes em alguns casos deveriam estar presentes em toda a população, são comuns. É comum, ainda, o uso de argumentos inválidos como justificativa para certas conclusões. Acerca de possíveis erros em trabalhos investigativos, julgue os itens a seguir.

- 26. (CESPE - 2013)** O fato de se calcular, como sendo de 100%, a probabilidade de ocorrência de determinado evento justifica afirmar que, com certeza, esse evento ocorrerá.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2013)** Se determinado evento for impossível, então a probabilidade de ocorrência desse evento será nula.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2013)** A numeração das notas de papel-moeda de determinado país é constituída por duas das 26 letras do alfabeto da língua portuguesa, com ou sem repetição, seguidas de um numeral com 9 algarismos arábicos, de 0 a 9, com ou sem repetição. Julgue o próximo item, relativo a esse sistema de numeração.

Considere o conjunto das notas numeradas da forma #A12345678&, em que # representa uma letra do alfabeto e &, um algarismo. Nessa situação, retirando-se, aleatoriamente, uma nota desse conjunto, a probabilidade de # ser uma vogal e de & ser um algarismo menor que 4 é inferior a 1/10.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2013)** Um auditor do trabalho deve analisar 20 processos: 5 a respeito de segurança no trabalho, 7 a respeito de FGTS e 8 a respeito de jornada de trabalho. Considerando que esses processos sejam colocados sobre a mesa de trabalho do auditor, de maneira aleatória, formando uma pilha, julgue o item que se segue.

Considere que uma pilha com os 20 processos seja formada de maneira aleatória. Nesse caso, a probabilidade de o processo que está na parte superior tratar de assunto relativo a FGTS será superior a 0,3.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2013)** Uma entrevista foi realizada com 46 empregados de uma empresa, entre os quais 24 eram do sexo masculino e 22, do feminino. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Se exatamente 5 entre os empregados do sexo masculino tiverem idade inferior a 20 anos e se 2 empregados forem escolhidos ao acaso entre os 46 empregados dessa empresa, então a probabilidade de esses dois empregados escolhidos serem do sexo masculino e terem idade inferior a 20 anos será maior do que 1/100.

() Certo () Errado

31. (CESPE - 2013) A respeito de probabilidades, julgue o item abaixo.

Considere que Roberto juntamente com outros 19 funcionários façam o registro dos calouros na universidade e que, nesse grupo, 5 serão escolhidos para trabalhar no turno da noite. Para evitar reclamações, a escolha será feita por sorteio, escolhendo um funcionário de cada vez. Nesse caso, a probabilidade de Roberto ser o primeiro a ser escolhido é igual a 5%.

() Certo () Errado

32. (CESPE - 2013) Suponha que determinado servidor público esteja revisando um texto de 10 páginas e que cada página contenha 36 linhas completamente digitadas. Considere ainda que, ao revisar o texto, o servidor encontre em média um erro tipográfico a cada 4 linhas revisadas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Se, antes de fazer a revisão, o servidor tivesse escolhido aleatoriamente 3 linhas diferentes em qualquer das páginas para verificar se essas linhas continham erros, a probabilidade de que nenhuma dessas linhas contivesse erros tipográficos seria de $9/16$.

() Certo () Errado

33. (CESPE - 2013) No concurso de loterias denominado miniquina, o apostador pode marcar 5, 6 ou 7 dezenas em uma cartela que possui as dezenas de 01 a 15. Nesse concurso, o prêmio principal é dado ao apostador que marcar em sua cartela as cinco dezenas sorteadas aleatoriamente em uma urna.

Com relação ao concurso hipotético acima apresentado, julgue o item subsequente.

Caso um apostador marque 5 dezenas em sua cartela, a chance de ele acertar exatamente uma dezena entre as 5 sorteadas será superior a 30%.

() Certo () Errado

34. (CESPE - 2013) Considerando que, em uma pesquisa de rua, cada entrevistado responda sim ou não a cada uma de dez perguntas feitas pelos entrevistadores, julgue o item seguinte. Se um entrevistado responder à pesquisa aleatoriamente, a probabilidade de ele responder sim a pelo menos uma pergunta será superior a 99%.

() Certo () Errado

consultas	homens	mulheres	total
dermatologia	45	78	123
gastroenterologia	126	110	236
cardiologia	218	256	474
ortopedia	138	96	234
pneumologia	54	69	123
total	581	609	1.190

A tabela acima mostra as quantidades de prontuários de consultas em determinado hospital, conforme a especialidade médica. Esses 1.190 prontuários, que são de pacientes diferentes, serão escolhidos aleatoriamente para arquivamento. Com base nessas informações, é correto afirmar que a probabilidade de que o primeiro prontuário selecionado para arquivamento:

35. (CESPE – 2013) Seja de um paciente atendido na ortopedia é superior a 0,22.

() Certo () Errado

36. (CESPE – 2013) Seja de uma mulher é superior a 0,53.

() Certo () Errado

37. (CESPE – 2013) Seja de um homem que não foi atendido na cardiologia é inferior a 0,32.

() Certo () Errado

38. (CESPE – 2013) Não seja de mulher atendida na pneumologia nem de homem atendido na gastroenterologia é superior a 0,8.

() Certo () Errado

A prova objetiva de um concurso público é formada de itens para julgamento. O candidato deverá julgar cada um deles e marcar na folha de respostas, para cada item, o campo indicado com a letra C se julgar que o item é CERTO, ou o campo indicado com a letra E, se julgar que o item é ERRADO. Nenhum item poderá ficar sem marcação nem poderá haver dupla marcação, C e E. Em cada item, o candidato receberá pontuação positiva se acertar a resposta, isto é, se sua marcação, C ou E, coincidir com o gabarito divulgado pela organização do concurso. Nos cinco itens que avaliavam conhecimentos de matemática, um candidato fez suas marcações de forma aleatória. Nesse caso, a probabilidade de esse candidato:

39. (CESPE - 2013) Acertar exatamente três desses cinco itens é inferior à probabilidade de acertar exatamente dois deles.

() Certo () Errado

40. (CESPE - 2013) Acertar exatamente três desses itens de matemática é inferior a $1/3$.

() Certo () Errado

41. (CESPE - 2016)

serviços	homens	mulheres	total
coleta de lixo	40	50	90
infraestrutura pública	60	40	100
alvarás e licenças	30	30	60
expedição de certidão	100	120	220
Total	230	240	470

Em determinado dia, a subprefeitura de Pinheiros atendeu 470 pessoas diferentes, 230 homens e 240 mulheres, com demandas por serviços, conforme mostrado na tabela precedente. A cada solicitação de serviço, uma ficha de atendimento foi emitida e, ao final do dia, todas essas fichas foram arquivadas. Se uma dessas 470 fichas de atendimento for escolhida ao acaso, a probabilidade de que ela seja relacionada a coleta de lixo solicitada por mulheres ou a serviços solicitados por homens será

- a) inferior a 0,2.
- b) superior a 0,2 e inferior a 0,3.
- c) superior a 0,3 e inferior a 0,4.
- d) superior a 0,4 e inferior a 0,5.
- e) superior a 0,5.

GABARITO

1	D	12	B	23	Certo	34	Certo
2	Errado	13	Certo	24	Errado	35	Errado
3	Certo	14	Certo	25	Errado	36	Errado
4	Errado	15	Errado	26	Errado	37	Certo
5	Certo	16	Errado	27	Certo	38	Certo
6	Certo	17	A	28	Certo	39	Errado
7	Certo	18	B	29	Certo	40	Certo
8	Errado	19	D	30	Errado	41	E
9	Certo	20	C	31	Certo		
10	Errado	21	Errado	32	Errado		
11	Errado	22	Certo	33	Certo		

TEORIA DE CONJUNTOS

1. (CESPE - 2016) Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram (não fumantes).

Com base nessas informações, julgue o item subsequente.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2014) A partir de uma amostra de 1.200 candidatos a cargos em determinado concurso, verificou-se que 600 deles se inscreveram para o cargo A, 400 se inscreveram para o cargo B e 400, para cargos distintos de A e de B. Alguns que se inscreveram para o cargo A também se inscreveram para o cargo B. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Menos de 180 candidatos se inscreveram no concurso para os cargos A e B.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2016)** Determinado departamento da PMSP recebeu recentemente 120 novos assistentes administrativos. Sabe-se que 70 deles são especialistas na área de gestão de recursos humanos (RH); 50, na área de produção de material de divulgação (MD); e 60, na de administração financeira (AF). Observou-se também que nenhum deles é especialista em mais de duas dessas três atividades; exatamente 25 deles são especialistas tanto em RH quanto em AF e nenhum deles é especialista tanto em AF quanto em MD. Além disso, verificou-se que nenhum deles é especialista em qualquer outra área além dessas três citadas.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a quantidade de novos assistentes administrativos que são especialistas tanto na área de recursos humanos (RH) quanto na área de produção de material de divulgação (MD) é igual a

- a) 5.
 - b) 15.
 - c) 25.
 - d) 35.
 - e) 45.
4. **(CESPE - 2016)** Na zona rural de um município, 50% dos agricultores cultivam soja; 30%, arroz; 40%, milho; e 10% não cultivam nenhum desses grãos. Os agricultores que produzem milho não cultivam arroz e 15% deles cultivam milho e soja. Considerando essa situação, julgue o item que se segue.

Em exatamente 30% das propriedades, cultiva-se apenas milho.

() Certo () Errado

Determinada faculdade oferta, em todo semestre, três disciplinas optativas para alunos do quinto semestre: Inovação e Tecnologia (INT); Matemática Aplicada (MAP); Economia do Mercado Empresarial (EME). Neste semestre, dos 150 alunos que possuíam os requisitos necessários para cursar essas disciplinas, foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades:

70 em INT;
45 em MAP;
60 em EME;
25 em INT e MAP;
35 em INT e EME;
30 em MAP e EME;
15 nas três disciplinas.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

5. **(CESPE - 2015)** A quantidade de alunos que se matricularam apenas na disciplina MAP é inferior a 10.
- () Certo () Errado
6. **(CESPE - 2015)** Os dados disponíveis são insuficientes para se determinar a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em nenhuma das três disciplinas.

() Certo () Errado

Em uma escola, uma pesquisa, entre seus alunos, acerca de práticas esportivas de futebol, voleibol e natação revelou que cada um dos entrevistados pratica pelo menos um desses esportes. As quantidades de alunos entrevistados que praticam esses esportes estão mostradas na tabela abaixo.

esporte	futebol	voleibol	natação	voleibol e futebol	voleibol e natação	futebol e natação	futebol, voleibol e natação
n.º de alunos pratican- tes	505	250	80	113	17	29	9

Com base nas informações e na tabela acima, julgue os próximos itens.

7. (CESPE - 2014) Mais de 130 dos alunos praticam apenas 2 dessas atividades esportivas.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2014) Entre os alunos, 20 praticam voleibol e natação, mas não jogam futebol.

() Certo () Errado

A respeito das auditorias realizadas pelos auditores A1, A2 e A3 de um tribunal de contas, concluiu-se que:

- A1 realizou 70 auditorias;
- A3 realizou 75 auditorias;
- A1 e A3 realizaram, juntos, 55 auditorias;
- A2 e A3 realizaram, juntos, 30 auditorias;
- A1 e A2 realizaram, juntos, 20 auditorias;
- das auditorias que não foram realizadas por A1, somente 18 foram realizadas por A2;
- A1, A2 e A3 realizaram, juntos, 15 auditorias.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

9. (CESPE - 2013) Mais de 100 auditorias foram realizadas.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2013) 20 auditorias foram realizadas apenas por A1.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2013) 23 auditorias não foram realizadas por A1.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2013) 5 auditorias foram realizadas apenas por A3.

() Certo () Errado

Uma pesquisa sobre o objeto de atividade de 600 empresas apresentou o seguinte resultado:

- 5/6 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de cargas;
- 1/3 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de passageiros;
- 50 dessas empresas não atuam com transporte fluvial, nem de cargas, nem de passageiros;

Com base nessa situação hipotética e sabendo-se que as 600 empresas pesquisadas se enquadram em, pelo menos, uma das 3 opções acima, julgue os itens a seguir.

- 13. (CESPE - 2014)** A partir do resultado da pesquisa, é correto concluir que 1/4 dessas empresas atuam tanto no mercado de transporte fluvial de cargas quanto no de passageiros.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2014)** O número de empresas que atuam somente no mercado de transporte fluvial de passageiros é superior ao número de empresas que não atuam com transporte fluvial, nem de cargas, nem de passageiros.

() Certo () Errado

Ao consultar alguns perfis na rede social X, Marcos percebeu que tinha, com Carlos, 37 amigos em comum, com Pedro, 51 amigos em comum, e com Henrique, 45 amigos em comum.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

- 15. (CESPE - 2014)** Marcos, Carlos, Pedro e Henrique têm em comum menos de 40 amigos na rede social X.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2014)** Considerando que, na rede social X, Marcos não possua outros amigos além daqueles em comum com Carlos, Pedro e Henrique, e que estes não possuam, entre si, amigos em comum, então é correto inferir que Marcos possui menos de 130 amigos nessa rede social.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2014)** As informações apresentadas permitem concluir que Marcos possui mais de 100 amigos na rede social X.

() Certo () Errado

Uma pesquisa acerca dos veículos de comunicação utilizados pelos servidores de determinado órgão público para se manterem informados revelou os seguintes resultados, a partir de 100 entrevistados: 51 leem jornal; 38 leem revista; 93 assistem a TV; 75 ouvem rádio; e 51 acessam a Internet. Com base nessa pesquisa, julgue os itens a seguir.

- 18. (CESPE - 2014)** Se todos os 100 entrevistados leem jornal ou ouvem rádio, então mais de 30 dos entrevistados se informam por meio de jornal e de rádio.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2014)** Os entrevistados que leem jornal são os mesmos que acessam a Internet.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2014) Entre jornal, revista e Internet, menos de 75 dos entrevistados utilizam pelo menos dois desses veículos para se manterem informados.
- () Certo () Errado
21. (CESPE - 2014) Uma pesquisa na qual os 40 alunos de uma disciplina deveriam responder SIM ou NÃO às perguntas P1 e P2 apresentadas a eles, mostrou o seguinte resultado:
- 28 responderam SIM à pergunta P1;
 - 22 responderam SIM à pergunta P2;
 - 5 responderam NÃO às 2 perguntas.
- Com base nessas informações, julgue o item subsequente.
- Mais de 10 alunos responderam SIM às duas perguntas.
- () Certo () Errado
- Em um grupo de 2.000 empresas, $\frac{1}{9}$ das que encerraram as atividades este ano foram abertas em anos anteriores, $\frac{1}{10}$ das que foram abertas em anos anteriores encerraram as atividades este ano e 200 empresas não encerraram as atividades este ano e não foram abertas em anos anteriores.
- Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
22. (CESPE - 2014) Do grupo de 2.000 empresas, metade foi aberta em anos anteriores.
- () Certo () Errado
23. (CESPE - 2014) O número de empresas que foram abertas em anos anteriores é superior ao número de empresas que encerraram as atividades este ano.
- () Certo () Errado
24. (CESPE - 2014) O número de empresas que encerraram as atividades este ano e que foram abertas em anos anteriores é superior a 110.
- () Certo () Errado
25. (CESPE - 2015) Um grupo de 300 soldados deve ser vacinado contra febre amarela e malária. Sabendo-se que a quantidade de soldados que receberam previamente a vacina de febre amarela é o triplo da quantidade de soldados que receberam previamente a vacina de malária, que 45 soldados já haviam recebido as duas vacinas e que apenas 25 não haviam recebido nenhuma delas, é correto afirmar que a quantidade de soldados que já haviam recebido apenas a vacina de malária é.
- a) superior a 40
 - b) inferior a 10.
 - c) superior a 10 e inferior a 20
 - d) superior a 20 e inferior a 30.
 - e) superior a 30 e inferior a 40.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou, em 2013, dados a respeito da violência contra a mulher no país. Com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, o instituto apresentou uma estimativa de mulheres mortas em razão de violência doméstica. Alguns dos dados apresentados nesse estudo são os seguintes:

- mais da metade das vítimas eram mulheres jovens, ou seja, mulheres com idade entre 20 e 39 anos: 31% estavam na faixa etária de 20 a 29 anos e 23% na faixa etária de 30 a 39 anos;
- 61% das vítimas eram mulheres negras;
- grande parte das vítimas tinha baixa escolaridade: 48% cursaram até o 8.º ano.

Com base nessas informações e considerando que V seja o conjunto formado por todas as mulheres incluídas no estudo do IPEA; $A \subset V$, o conjunto das vítimas jovens; $B \subset V$, o conjunto das vítimas negras; e $C \subset V$, o conjunto das vítimas de baixa escolaridade — vítimas que cursaram até o 8.º ano —, julgue os itens que se seguem.

- 26. (CESPE - 2013)** Se $V \setminus C$ for o conjunto complementar de C em V , então $(V \setminus C) \cap A$ será um conjunto não vazio.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2013)** Se 15% das vítimas forem mulheres negras e com baixa escolaridade, então $V = B \cup C$.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2013)** Se $V \setminus A$ for o conjunto complementar de A em V , então 46% das vítimas pertencerão a $V \setminus A$.

() Certo () Errado

Uma pesquisa realizada com um grupo de 35 técnicos do MPU a respeito da atividade I — planejamento estratégico institucional — e da atividade II — realizar estudos, pesquisas e levantamento de dados — revelou que 29 gostam da atividade I e 28 gostam da atividade II. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

- 29. (CESPE - 2013)** A quantidade máxima de técnicos desse grupo que não gosta de nenhuma das duas atividades é inferior a 7.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2013)** Se 4 técnicos desse grupo não gostam de nenhuma das atividades citadas, então mais de 25 técnicos gostam das duas atividades.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2013)** Infere-se dos dados que a quantidade mínima de técnicos desse grupo que gostam das duas atividades é superior a 20.

() Certo () Errado

Para o conjunto $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, se A for um subconjunto de Ω , indique por $S(A)$ a soma dos elementos de A e considere $S(\emptyset) = 0$.

Nesse sentido, julgue os itens a seguir.

32. (CESPE - 2014) Se A e B forem subconjuntos de Ω , tais que $A \subset B$, então $0 \leq S(A) \leq S(B) \leq 55$.

() Certo () Errado

33. (CESPE - 2014) Se $A \subset \Omega$, e se $\Omega \setminus A$ é o complementar de A em Ω , então $S(\Omega \setminus A) = S(\Omega) - S(A)$.

() Certo () Errado

34. (CESPE - 2014) É possível encontrar conjuntos A e B , subconjuntos de Ω , disjuntos, tais que $A \cup B = \Omega$ e $S(A) = S(B)$.

() Certo () Errado

35. (CESPE - 2015) Determinada faculdade oferta, em todo semestre, três disciplinas optativas para alunos do quinto semestre: Inovação e Tecnologia (INT); Matemática Aplicada (MAP); Economia do Mercado Empresarial (EME). Neste semestre, dos 150 alunos que possuíam os requisitos necessários para cursar essas disciplinas, foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades:

70 em INT;

45 em MAP;

60 em EME;

25 em INT e MAP;

35 em INT e EME;

30 em MAP e EME;

15 nas três disciplinas.

Com base nessas informações, julgue o item que se segue.

Ao se escolher um aluno ao acaso, a probabilidade de ele estar matriculado em apenas duas das três disciplinas será maior que a probabilidade de ele estar matriculado apenas em INT.

() Certo () Errado

36. (CESPE - 2014) Uma pesquisa na qual os 40 alunos de uma disciplina deveriam responder SIM ou NÃO às perguntas P1 e P2 apresentadas a eles, mostrou o seguinte resultado:

- 28 responderam SIM à pergunta P1;
- 22 responderam SIM à pergunta P2;
- 5 responderam NÃO às 2 perguntas.

Com base nessas informações, julgue o item subsequente.

Selecionando-se ao acaso um desses alunos, a probabilidade de ele ter respondido SIM a pelo menos uma das perguntas será superior a 0,9.

() Certo () Errado

37. (CESPE - 2015) Em campanha de incentivo à regularização da documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz com os seguintes dizeres: “O comprador que não escritura e não registra o imóvel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a proposição P: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

Se A for o conjunto dos compradores que escrituraram o imóvel, e B for o conjunto dos que o registram, então B será subconjunto de A.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	11	Certo	21	Certo	31	Certo
2	Errado	12	Certo	22	Certo	32	Certo
3	D	13	Certo	23	Certo	33	Certo
4	Errado	14	Errado	24	Errado	34	Errado
5	Certo	15	Certo	25	E	35	Certo
6	Errado	16	Errado	26	Certo	36	Errado
7	Certo	17	Errado	27	Errado	37	Certo
8	Errado	18	Errado	28	Certo		
9	Errado	19	Errado	29	Certo		
10	Errado	20	Certo	30	Certo		

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



INFORMÁTICA

1. **(CESPE - 2016)** Em sua instalação padrão, o sistema operacional Windows 8.1 suporta o sistema de arquivos
 - a) EXT4.
 - b) EXT3.
 - c) NTFS.
 - d) REISERFS.
 - e) XFS.

2. **(CESPE - 2013)** Um sistema operacional monolítico é executado em módulos pequenos, sendo o restante executado como processos de usuários comuns.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2013)** Com referência à administração de sistemas operacionais, julgue o item a seguir.

O kernel funciona como uma interface com os dispositivos de hardware do computador, tornando indisponíveis ferramentas para acesso a recursos do sistema operacional por meio de chamadas do sistema (system calls).

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2013)** Um sistema operacional é composto por diversos programas responsáveis por funções distintas e específicas. A parte mais importante do sistema operacional é o kernel, que entra em contato direto com a CPU e demais componentes de hardware.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2015)** Os estados de dormência e hibernação em dispositivos para economizar energia são gerenciados pelo sistema operacional.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2015)** No que se refere a fundamentos de computação, julgue o próximo item.

Em um sistema operacional, um processo pode assumir dois estados: em execução ou pronto para executar.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, que se refere a sistemas operacionais.

A interface entre o sistema operacional e os programas de usuário é definida por um conjunto de instruções estendidas conhecidas como system calls.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2016)** Acerca do sistema operacional Linux em ambiente de rede, julgue o item a seguir.

O sistema Linux possui kernel monolítico e arquitetura monousuário, o que aumenta a segurança.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2013) A suíte LibreOffice, disponível para sistemas operacionais como Windows, Linux e MacOS-X, possui ferramentas de edição de textos, apresentações e planilhas, entre outras, e é uma alternativa gratuita e compatível com as principais suítes de escritório de mercado.
- () Certo () Errado
10. (CESPE - 2012) A ferramenta , cuja função é recortar, pode ser acessada, também, por meio das teclas de atalho Ctrl+X.
- () Certo () Errado
11. (CESPE - 2016) Julgue o item seguinte, a respeito da criptografia simétrica e assimétrica.
- Na criptografia simétrica com uso do modo de cifra em bloco (CBC), cada bloco cifrado pode utilizar a mesma chave.
- () Certo () Errado
12. (CESPE - 2015) Com relação à integridade e à autenticidade da informação, julgue o item abaixo.
- A integridade garante que a informação provenha da fonte anunciada e que não seja alvo de alterações ao longo de um processo, ao passo que a autenticidade garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais criadas pelo dono da informação.
- () Certo () Errado
13. (CESPE - 2011) Entre os atributos de segurança da informação, incluem-se a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade. A integridade consiste na propriedade que limita o acesso à informação somente às pessoas ou entidades autorizadas pelo proprietário da informação.
- () Certo () Errado
14. (CESPE - 2010) VPNs implementam redes seguras a fim de prover confidencialidade, integridade e autenticidade em canais públicos compartilhados.
- () Certo () Errado
15. (CESPE - 2013) Se um usuário assina uma mensagem com sua própria chave pública e a envia, o destinatário será capaz de verificar a autenticidade e a integridade da mensagem.
- () Certo () Errado
16. (CESPE - 2012) O conceito de segurança da informação, além de implicar a integridade e a disponibilidade da informação, pode incluir, entre outras propriedades desta, a autenticidade e a confiabilidade.
- () Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2013)** O uso de assinatura digital, além de prover autenticidade e integridade, também permite o repúdio da informação, tendo em vista que o emissor pode negar a emissão da mensagem.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2013)** Com base nas normas da família ISO 27000, julgue o próximo item.
- Disponibilidade da informação, integridade, autenticidade e confiabilidade são algumas das propriedades obrigatórias na definição da segurança da informação de uma organização.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2011)** Os algoritmos de chave pública e privada (chave assimétrica) são utilizados para a transmissão, por meio de canais inseguros, de informações sensíveis, mediante criptação.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2010)** Caso X e Y desejem sigilo na comunicação, podem cifrar as mensagens, tanto simétrica quanto assimetricamente, antes de enviá-las.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2012)** Um certificado digital possui, além da chave pública do proprietário do certificado, a assinatura digital da autoridade certificadora que o assinou.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2010)** Um certificado digital é a chave pública de um usuário assinada por uma autoridade certificadora confiável.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2013)** Com relação à ofuscação de código, a programas maliciosos e a compactadores de código executável, julgue o item seguinte.
- Programas maliciosos do tipo RootKits são os mais perigosos, principalmente para usuários de Internet Banking, pois esses programas têm a função de capturar as teclas digitadas no computador.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2013)** Com relação a vírus de computadores e malwares em geral, julgue o próximo item.
- Malwares propagam-se por meio de rede local, discos removíveis, correio eletrônico e Internet.
- () Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2013).** Julgue o próximo item, relativo a malwares.
- Rootkit é um programa que instala novos códigos maliciosos, para assegurar acesso futuro em um computador infectado, e remove evidências em arquivos de logs.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2014)** Em relação à segurança e à proteção de informações na Internet, julgue o item subsequente.
- Cavalo de Troia, também conhecido como trojan, é um programa malicioso que, assim como os worms, possui instruções para autorreplicação.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item, com relação a auditoria, prevenção de intrusão e proxy.
- Na auditoria de uma rede de computadores, podem ser verificados os serviços e portas de seus servidores. Para essa verificação, podem ser usadas ferramentas classificadas como scanners de vulnerabilidade.
- () Certo () Errado
- 28. (CESPE - 2014)** Acerca dos conceitos de gerenciamento de arquivos e de segurança da informação, julgue o item subsequente.
- Os vírus de computador podem apagar arquivos criados pelo editor de texto, no entanto são incapazes de infectar partes do sistema operacional, já que os arquivos desse sistema são protegidos contra vírus.
- () Certo () Errado
- 29. (CESPE - 2015)** Julgue o item que se segue, relativo ao gerenciamento de arquivos e pastas e à segurança da informação.
- O firewall é capaz de proteger o computador tanto de ataques de crackers quanto de ataques de vírus.
- () Certo () Errado
- 30. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, relativo a segurança da informação.
- Vírus é um programa autossuficiente capaz de se propagar automaticamente pelas redes enviando cópias de si mesmo de um computador para outro.
- () Certo () Errado
- 31. (CESPE - 2014)** Com referência à organização e gerenciamento de arquivos e à segurança da informação, julgue o item subsequente.
- O comprometimento do desempenho de uma rede local de computadores pode ser consequência da infecção por um worm.
- () Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2016)** Considerando que um conjunto de malwares de computador tenha sido detectado no ambiente computacional de um órgão público do Judiciário brasileiro, Julgue o item subsequente.
- Se um worm (verme) é detectado em ampla circulação na rede, no parque de máquinas de usuário final, isso indica que é necessário tornar as regras de firewalls internos à rede menos restritivas.
- () Certo () Errado
- 33. (CESPE - 2016)** A respeito da Internet e suas ferramentas, julgue o item a seguir.
- Malwares são mecanismos utilizados para evitar que técnicas invasivas, como phishing e spams, sejam instaladas nas máquinas de usuários da Internet.
- () Certo () Errado
- 34. (CESPE - 2014)** Em relação à segurança e à proteção de informações na Internet, o item subsequente.
- Spyware é um programa ou dispositivo que monitora as atividades de um sistema e transmite a terceiros informações relativas a essas atividades, sem o consentimento do usuário. Como exemplo, o keylogger é um spyware capaz de armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador.
- () Certo () Errado
- 35. (CESPE - 2016)** Considerando que um conjunto de malwares de computador tenha sido detectado no ambiente computacional de um órgão público do Judiciário brasileiro, julgue o item subsequente.
- Se um adware é detectado em ampla circulação na rede, no parque das máquinas de usuário final, então isso indica a existência de vulnerabilidades nos sistemas de gerenciamento de bancos de dados do órgão.
- () Certo () Errado
- 36. (CESPE - 2015)** O termo APT (advanced persistent threat) é utilizado em segurança da informação para descrever ameaças cibernéticas através de técnicas de coleta de informações que tenham valor para o atacante.
- Acerca desse assunto, julgue o item subsequente.
- Os rootkits, que normalmente são encontrados em APTs, não somente podem esconder a existência de certos processos ou programas de métodos normais de detecção, mas também permitir uso contínuo com acesso privilegiado a determinado recurso.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2016)** Considerando que um conjunto de malwares de computador tenha sido detectado no ambiente computacional de um órgão público do Judiciário brasileiro, julgue o item subsequente.

Se um keylogger é detectado em ampla circulação na rede do órgão, então, de forma proporcional ao índice de infestação, os dados pessoais dos usuários da rede correm o risco de serem indevidamente copiados.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, referente à prevenção e tratamento de ataques a redes de computadores.

O livre acesso à nuvem e a utilização de antivírus são boas práticas para prevenção e mitigação de ransomware (sequestro de dados).

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2016)** Considerando que um conjunto de malwares de computador tenha sido detectado no ambiente computacional de um órgão público do Judiciário brasileiro, julgue o item subsequente.

Se um ransomware é detectado em circulação na rede, no parque das máquinas de usuário final, então isso indica iminente risco de consumo indevido de banda passante na rede de computadores do órgão.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2015)** Acerca de ataque eletrônico e software malicioso, julgue o item subsequente.

As principais medidas de segurança contra backdoors, que, por sua natureza, são difíceis de serem detectadas e controladas via sistema operacional, relacionam-se aos processos de desenvolvimento e auditoria de software, engenharia reversa e atualização de software.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2014)** Acerca dos procedimentos de segurança de informação e da computação em nuvem, julgue o item que se segue.

Um backdoor (porta dos fundos) é um programa de computador utilizado pelo administrador de rede para realizar a manutenção remota da máquina de um usuário.

() Certo () Errado

- 42. (CESPE - 2015)** Acerca de antivírus e softwares maliciosos, julgue o próximo item.

Como os antivírus agem a partir da verificação da assinatura de vírus, eles são incapazes de agir contra vírus cuja assinatura seja desconhecida.

() Certo () Errado

- 43. (CESPE - 2016)** No que se refere às características e ao uso de softwares maliciosos, julgue o item seguinte.

Um Rootkit, software que permite ao atacante obter controle administrativo na máquina infectada, pode ser removido por qualquer antivírus com base em assinatura, haja vista ser de fácil detecção.

() Certo () Errado

- 44. (ALFACON - 2015)** Com base em conceitos de segurança da informação, julgue como certo ou falso o item abaixo.
- Dentre os programas maliciosos existentes que seguem os conceitos e características similares de praticas no mundo orgânico, podemos citar o Ransomware que é considerado um sequestrador, pois pode bloquear ou limitar o acesso a arquivos, pastas, aplicativos, unidades de armazenamento inteiras ou até mesmo impedir o uso do sistema operacional e para liberar estes recursos mensagens exigindo pagamentos são exibidas na tela do usuário afetado.
- () Certo () Errado
- 45. (CESPE - 2014)** Com referência à organização e gerenciamento de arquivos e à segurança da informação, julgue o item subsecutivo.
- Os antivírus, além da sua finalidade de detectar e exterminar vírus de computadores, algumas vezes podem ser usados no combate a spywares.
- () Certo () Errado
- 46. (CESPE - 2010)** Backup, um procedimento que deve ser realizado mensal ou anualmente, tem a finalidade de garantir a proteção de dados, inclusive contra ataques de worms.
- () Certo () Errado
- 47. (CESPE - 2010)** Um backup diário é uma operação que copia todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia de execução desse backup. Nesse caso, os arquivos não são marcados como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo não é desmarcado).
- () Certo () Errado
- 48. (CESPE - 2013)** É dispensável a realização de backup normal por organização que executa backup incremental armazenado em fitas, uma vez que a velocidade de recuperação deste backup é maior, dada a menor quantidade de dados a serem restaurados.
- () Certo () Errado
- 49. (CESPE - 2012)** Caso um usuário necessite fazer, no Windows, um backup ou uma cópia de segurança do tipo diferencial, ele deverá fazê-lo apenas após a realização do backup ou da cópia de segurança normal.
- () Certo () Errado
- 50. (CESPE - 2012)** O backup diferencial é feito diariamente, sem a necessidade do backup normal, desde que ele seja realizado logo após o backup incremental.
- () Certo () Errado
- 51. (CESPE - 2011)** O backup incremental mostra-se vantajoso porque requer apenas uma mídia, facilita a localização de um arquivo para restauração e possui melhor desempenho na restauração que o backup completo e o backup diferencial.
- () Certo () Errado

- 52. (CESPE - 2012)** Com o uso de backups incrementais a recuperação de um determinado arquivo muitas vezes exige a busca em vários arquivos de backup.
- () Certo () Errado
- 53. (CESPE - 2012)** Julgue o item subsequente, acerca de procedimentos de backup.
- Para que a efetividade dos procedimentos de backup seja garantida, é necessário que os procedimentos de recuperação de dados sejam regularmente testados.
- () Certo () Errado
- 54. (CESPE - 2015)** Sistema embarcado é um dispositivo que realiza um conjunto de tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos, relacionadas ao uso de hardware e software. Com base nesse assunto, julgue o item que se segue.
- Na memória RAM, todos os endereços são acessados em tempos iguais e podem ser selecionados em qualquer ordem para uma operação de leitura ou de escrita.
- () Certo () Errado
- 55. (CESPE - 2015)** Um sistema operacional é formado por memória principal, discos, teclado e diversos outros dispositivos. Considerando esse assunto, julgue o seguinte item.
- Caso uma empresa adquira um equipamento de rede que disponha de sistema operacional próprio e software armazenado em memória ROM, esse equipamento apresentará um sistema operacional embarcado, em que poderão ser instalados novos softwares de acordo com as necessidades do usuário.
- () Certo () Errado
- 56. (CESPE - 2015)** Um computador é formado por um conjunto de componentes físicos e lógicos, comumente denominados por hardware e software. Considerando os tipos de memórias utilizados em computadores tipo PC-padrão, julgue o item a seguir.
- O tipo de memória RAM (random access memory) permite que os dados processados no computador fiquem armazenados mesmo quando o computador estiver desligado. Essa característica reside por tratar-se de uma memória randômica não volátil.
- () Certo () Errado
- 57. (CESPE - 2016)** Julgue o item a seguir, relativo a organização e arquitetura de computadores.
- Registradores, cache e mídias de armazenamento são elementos componentes da hierarquia de memórias.
- () Certo () Errado
- 58. (CESPE - 2016)** A memória cache — tipo de RAM extremamente rápida — tem a função de enviar dados ao processador para normalizar diferenças de velocidade entre componentes do computador.
- () Certo () Errado

- 59. (CESPE - 2016)** Com relação à organização e à arquitetura de computadores, julgue o item a seguir.
A unidade de disco rígido é um periférico de entrada e saída, assim como os modems e os dispositivos de memória do tipo pendrive.
- () Certo () Errado
- 60. (CESPE - 2010)** Entre os periféricos de entrada e saída de dados, inclui-se a porta USB.
- () Certo () Errado
- 61. (CESPE - 2010)** Os dispositivos de entrada e saída (E/S) são, normalmente, mais lentos do que o processador. Para que o processador não fique esperando pelos dispositivos de E/S, os sistemas operacionais fazem uso de interrupções, que são sinais enviados do dispositivo de E/S ao processador.
- () Certo () Errado
- 62. (CESPE - 2010)** Em um computador, as operações de entrada e saída podem ser de três tipos: entrada e saída programadas, entrada e saída dirigidas por interrupção e acesso direto à memória (DMA).
- () Certo () Errado
- 63. (CESPE - 2011)** Os dispositivos de entrada e saída usam 1 byte como unidade padrão de transferência de dados, isto é, transferem 1 byte de dados por vez.
- () Certo () Errado
- 64. (CESPE - 2012)** O fabricante de dispositivo de E/S deve fornecer um driver de dispositivo (device driver) específico para cada sistema operacional a que dá suporte.
- () Certo () Errado
- 65. (CESPE - 2016)** O local utilizado pelo processador para armazenar as informações de todos os programas que estiverem sendo executados em um computador denomina-se memória ROM.
- () Certo () Errado
- 66. (CESPE - 2011)** Um exemplo de hardware, a unidade central de processamento (CPU), responsável por executar os programas armazenados na memória principal, é composta por duas grandes subunidades: a unidade de controle (UC) e a unidade lógica e aritmética (ULA).
- () Certo () Errado
- 67. (CESPE - 2013)** Acerca do sistema operacional Windows 7 Home, julgue o próximo item.
Embora seja um sistema operacional monousuário, o sistema em questão permite a execução de várias tarefas simultâneas.
- () Certo () Errado
- 68. (CESPE - 2011)** As principais características do sistema operacional Windows é ser multitarefa e multiusuário.
- () Certo () Errado

69. (CESPE - 2010) O Linux, um sistema multitarefa e multiusuário, é disponível em várias distribuições, entre as quais, Debian, Ubuntu, Mandriva e Fedora.
- () Certo () Errado
70. (CESPE - 2011) Apesar de multiusuário e multiprogramável, o sistema operacional Linux não permite o redirecionamento de entrada e saída de dados.
- () Certo () Errado
71. (CESPE - 2010) A respeito do sistema operacional Linux, julgue o item que se segue.
- O Linux é um sistema operacional multiusuário, por permitir que vários usuários possam utilizá-lo simultaneamente, e multitarefa, já que não possui restrições quanto à utilização de diversos programas ao mesmo tempo.
- () Certo () Errado
72. (CESPE - 2010) Para controlar os arquivos, os sistemas operacionais têm, em regra, diretórios ou pastas que também são arquivos.
- () Certo () Errado
73. (CESPE - 2013) Entre os atributos dos arquivos criados em um sistema de arquivos, encontra-se o que descreve o proprietário do arquivo.
- () Certo () Errado
74. (CESPE - 2013) Por padrão, o sistema de arquivos utilizado na instalação do Windows é o FAT32.
- () Certo () Errado
75. (CESPE - 2013) O FAT64 bits é o tipo de sistema de arquivos que o Windows 7 Professional adota por padrão.
- () Certo () Errado
76. (CESPE - 2013) Ao ser realizada a formatação do sistema de arquivos para a instalação do sistema operacional, a área de swap apresenta um padrão próprio de sistema de arquivo.
- () Certo () Errado
77. (CESPE - 2015) Acerca de memórias e dispositivos utilizados em computadores, julgue o item a seguir.
- O sistema de arquivos NTFS (new technology file system) possui tolerância a falhas por verificar um arquivo de log e executar ações não finalizadas pelo sistema operacional após a ocorrência da falha.
- () Certo () Errado
78. (CESPE - 2015) Julgue o próximo item, que se refere a sistemas operacionais.
- A interface entre o sistema operacional e os programas de usuário é definida por um conjunto de instruções estendidas conhecidas como system calls.
- () Certo () Errado

- 79. (CESPE - 2014)** Acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue o item subsecutivo.
No Linux, ambientes gráficos são executados por meio de um servidor, geralmente Xwindows ou X11, o qual fornece os elementos necessários para uma interface gráfica de usuário.

() Certo () Errado

- 80. (CESPE - 2015)** Julgue o item que se segue, referente a Internet e segurança da informação.
O phishing é um procedimento que possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da Internet, em geral, por meio de falsas mensagens de email.

() Certo () Errado

- 81. (CESPE - 2014)** Acerca das tecnologias de segurança e dos ataques eletrônicos, julgue o item a seguir.

O ataque de spear phishing, que é uma tentativa de fraude por falsificação de email, tem como alvo uma organização específica e objetiva, normalmente, conseguir acesso não autorizado a dados sigilosos.

() Certo () Errado

- 82. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, relativo ao navegador Internet Explorer 11, ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e à computação na nuvem.

No Internet Explorer 11, o filtro do SmartScreen auxilia no combate a ameaças, a exemplo de phishing, e funciona como gerenciador de downloads, já que bloqueia aqueles considerados arriscados.

() Certo () Errado

- 83. (CESPE - 2014)** Em relação à segurança e à proteção de informações na Internet, julgue o item subsequente.

Um tipo específico de phishing, técnica utilizada para obter informações pessoais ou financeiras de usuários da Internet, como nome completo, CPF, número de cartão de crédito e senhas, é o pharming, que redireciona a navegação do usuário para sítios falsos, por meio da técnica DNS cache poisoning.

() Certo () Errado

- 84. (CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, acerca de Internet, navegadores e segurança da informação.

O firewall do Windows é um importante recurso utilizado para bloquear spams ou emails não desejados pelo usuário.

() Certo () Errado

Com relação à segurança da informação, julgue os próximos itens.

- 85. (CESPE - 2014)** Em uma rede local protegida por firewall, não é necessário instalar um software antivírus, pelo fato de o firewall proteger a rede contra mensagens de spam, vírus e trojans.

() Certo () Errado

86. (CESPE - 2012) Recomenda-se utilizar antivírus para evitar phishing-scams, um tipo de golpe no qual se tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário.

() Certo () Errado

87. (CESPE - 2010) Phishing é um tipo de ataque na Internet que tenta induzir, por meio de mensagens de e-mail ou sítios maliciosos, os usuários a informarem dados pessoais ou confidenciais.

() Certo () Errado

Acerca da identificação de códigos maliciosos e de técnicas de phishing e spam, julgue os próximos itens.

88. (CESPE - 2011) Uma das técnicas de phishing consiste em envenenar cache de servidores DNS, fornecendo, assim, URLs falsas aos usuários que consultam esse servidor DNS e apontando para servidores diferentes do original.

() Certo () Errado

89. (CESPE - 2011) Uma das maneiras de se combater, com antecedência, o ataque de phishing é a utilização de um servidor NFS (network file system) na rede local para os usuários.

() Certo () Errado

Julgue os seguintes itens, relativos à segurança em redes de computadores.

90. (CESPE - 2013) Phishing é a técnica empregada por vírus e cavalos de troia para obter informações confidenciais do usuário, como, por exemplo, dados bancários.

() Certo () Errado

91. (CESPE - 2013) Phishing é a técnica de criar páginas falsas, idênticas às oficiais, para capturar informações de usuários dessas páginas.

() Certo () Errado

92. (CESPE - 2012) O funcionamento de um computador que tenha sofrido um ataque conhecido como phishing pode ser comprometido, sendo os dados gravados nesse computador armazenados em um disco corrompido.

() Certo () Errado

93. (CESPE - 2012) Os phishings, usados para aplicar golpes contra usuários de computadores, são enviados exclusivamente por meio de e-mails. Os navegadores, contudo, têm ferramentas que, algumas vezes, identificam esses golpes.

() Certo () Errado

94. (CESPE - 2012) Acerca de noções de vírus de computador e técnicas de segurança da informação, julgue o item que se segue.

O termo phishing designa a técnica utilizada por um fraudador para obter dados pessoais de usuários desavisados ou inexperientes, ao empregar informações que parecem ser verdadeiras com o objetivo de enganar esses usuários.

() Certo () Errado

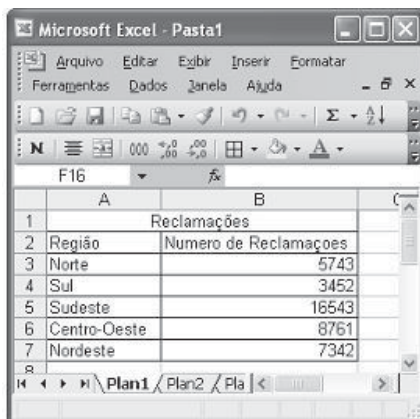
- 95. (CESPE - 2010)** No phishing, diversas máquinas zumbis comandadas por um mestre fazem requisições ao mesmo tempo, gerando sobrecarga do recurso atacado, o que pode levar a máquina servidora a reiniciar ou a travar.
- () Certo () Errado
- 96. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, relativo ao Google Chrome e ao armazenamento de dados na nuvem.
- O Google Chrome disponibiliza medidas de segurança contra phishing e malware, que, se estiverem ativas, advertem o usuário no caso de ele acessar um sítio que possa desencadear esse tipo de ataque.
- () Certo () Errado
- 97. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir, relativo a ataques a redes de computadores, prevenção e tratamento de incidentes.
- Phishing é uma forma de ataque em que crackers tentam se passar por empresas ou por pessoa confiável, que agem por meio de uma comunicação eletrônica oficial, como um correio ou mensagem instantânea, para conseguir captar, às vezes arditosamente, senhas e (ou) números de cartões de crédito.
- () Certo () Errado
- 98. (CESPE - 2011)** Com relação a segurança, protocolos, ferramentas e procedimentos utilizados na Internet, julgue o próximo item.
- Uma maneira de proteger o computador de um ataque de phishing é, no caso de recebimento de e-mails de instituições financeiras ou governamentais suspeitos, nunca clicar os links, fornecer dados sigilosos ou executar programas fornecidos no e-mail. Ao invés disso, deve-se procurar o sítio oficial da instituição ou telefone para se informar sobre a solicitação feita por e-mail.
- () Certo () Errado
- 99. (CESPE - 2012)** Acerca de segurança da informação, julgue o item subsequente.
- Pharming é um ataque que possui como estratégia corromper o DNS e direcionar o endereço de um sítio para um servidor diferente do original.
- () Certo () Errado
- 100. (CESPE - 2012)** Pharming é um tipo de golpe em que há o furto de identidade do usuário e o golpista tenta se passar por outra pessoa, assumindo uma falsa identidade roubada, com o objetivo de obter vantagens indevidas. Para evitar que isso aconteça, é recomendada a utilização de firewall, especificamente, o do tipo personal firewall.
- () Certo () Errado
- 101. (CESPE - 2011)** Uma ferramenta anti-spam tem a capacidade de avaliar as mensagens recebidas pelo usuário e detectar se estas são ou não indesejadas.
- () Certo () Errado

- 102. (CESPE - 2012)** Ao detectar que uma mensagem de e-mail é um spam, as ferramentas de antispam são capazes de modificar o assunto da mensagem, para alertar o usuário de que se trata de spam, e depois entregá-la na conta de e-mail do usuário.
- () Certo () Errado
- 103. (CESPE - 2012)** As ferramentas antispam permitem combater o recebimento de mensagens consideradas spam e, em geral, baseiam-se na análise do conteúdo das mensagens.
- () Certo () Errado
- 104. (CESPE - 2012)** Para se combater com eficácia determinado spam, é suficiente que esteja instalado, no computador, um firewall pessoal em versão recente.
- () Certo () Errado
- 105. (CESPE - 2011)** O Mozilla Thunderbird é um programa de correio eletrônico que possibilita a implementação de filtro anti-spam adaptável.
- () Certo () Errado
- 106. (CESPE - 2012)** O termo Spam, consiste de emails não solicitados que são enviados, normalmente, apenas para uma única pessoa e têm sempre conteúdo comercial. Essa mensagem não transporta vírus de computador ou links na Internet.
- () Certo () Errado
- 107. (CESPE - 2012)** No que se refere a servidores de correio eletrônico e a antispam, julgue o próximo item.
- Ferramentas de antispam são capazes de criar bases de conhecimento por meio de aprendizado com mensagens consideradas spam e utilizando o algoritmo Bayes.
- () Certo () Errado
- 108. (CESPE - 2011)** O Mozilla Thunderbird é um programa livre e gratuito de email que, entre outras funcionalidades, possui um recurso de anti-spam que identifica as mensagens indesejadas. Essas mensagens podem ser armazenadas em uma pasta diferente da caixa de entrada de email do usuário.
- () Certo () Errado
- 109. (CESPE - 2014)** Com relação aos aplicativos Excel, Word e AutoCAD, julgue o item a seguir.
- No Excel 2010, a média geométrica dos valores contidos nas células A1, B1, C1, D1 e E1, pode ser obtida pela fórmula seguinte: =MÉDIA(A1:C1;D1;E1).
- () Certo () Errado
- 110. (CESPE - 2012)** Em relação a aplicativos dos pacotes Microsoft Office e BrOffice.org, julgue o próximo item.
- No Excel, a fórmula =SOMA(D2:D7) resultará na soma do conteúdo existente na célula D2 com o conteúdo da célula D7.
- () Certo () Errado

- 111. (CESPE - 2012)** Em uma planilha do Excel 2010, a fórmula =SOMA(B2:B11) apresenta a sintaxe correta para se obter a soma dos valores contidos nas células da linha 2 à linha 11 da coluna B.

() Certo () Errado

- 112. (CESPE - 2013)**



	A	B
1	Reclamações	
2	Região	Numero de Reclamações
3	Norte	5743
4	Sul	3452
5	Sudeste	16543
6	Centro-Oeste	8761
7	Nordeste	7342

Com base na figura acima, que ilustra uma planilha em edição do Microsoft Excel, julgue o item que se segue:

Na planilha acima apresentada, a média aritmética dos números de reclamações do período pode ser calculada utilizando-se a fórmula =Média(b3:b7).

() Certo () Errado

- 113. (CESPE - 2013)** Com relação ao Microsoft Office e ao BrOffice, julgue o item que se segue.

Tanto no Microsoft Excel quanto no BrOffice Calc, o uso da fórmula =média(A1;A20) resulta na média aritmética dos conteúdos numéricos de todas as células entre A1 e A20.

() Certo () Errado

- 114. (CESPE - 2013)** Considerando a figura acima, que apresenta uma planilha em edição no Excel, julgue o item a seguir.

Ao se calcular a média aritmética dos elementos das células de B3 a B9, será apresentado, corretamente, o resultado, caso essas células tenham sido formatadas como número.

() Certo () Errado

- 115. (CESPE - 2011)** Tendo em vista que os softwares — AutoCad, Excel e Word, por exemplo — são ferramentas que auxiliam os engenheiros na elaboração de planejamentos, orçamentos, projetos, entre outras ações, julgue o item subsequente.

Se, após receber os resultados dos ensaios de resistência a compressão de quatro corpos de prova (CP) de concreto enviados ao laboratório — CP 1 = 24 MPa, CP 2 = 24 MPa, CP 3 = 27 MPa e CP 4 = 25 MPa —, um engenheiro, com auxílio do Microsoft Excel, submeter esses resultados à função MED(núm1;núm2;núm3;núm4;), o programa retornará a média desses valores, ou seja, 25 MPa.

() Certo () Errado

- 116. (CESPE - 2010)** Na planilha eletrônica Calc, a última ação desfeita pode ser restabelecida pressionando-se simultaneamente as teclas  e .

() Certo () Errado

- 117. (CESPE - 2016)** No BrOffice Calc, para se eliminar casas decimais de um número, utiliza-se, exclusivamente, a função RADIANS.

() Certo () Errado

- 118. (CESPE - 2016)** Com relação às ferramentas e às funcionalidades do ambiente Windows, julgue o item que se segue.

No Microsoft Power Point, para se utilizar um dos temas de modelos de leiaute de eslaides, é necessário seguir a formatação adotada pelo estilo selecionado, não sendo possível, por exemplo, alterar o tipo de fonte e de cores, ou inserir outros efeitos.

() Certo () Errado

- 119. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Windows e ao aplicativo Microsoft PowerPoint.

Para se incluir um arquivo de vídeo no formato MPEG em uma apresentação em elaboração no PowerPoint 2010, é necessário converter o arquivo para o formato AVI ou WMV.

() Certo () Errado

- 120. (CESPE - 2015)** A respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows, do Microsoft PowerPoint 2013 e de redes de computadores, julgue o item a seguir.

Para que o Modo de Exibição do Apresentador do PowerPoint 2013 seja utilizado, é necessário o uso de, no mínimo, dois monitores: um para que o apresentador tenha a visão do eslaide atual e outro para que ele visualize o próximo eslaide a ser mostrado ao público.

() Certo () Errado

- 121. (CESPE - 2011)** Os arquivos do Microsoft PowerPoint dos tipos .ppt, .pps e .pptx podem ser abertos pelo módulo Impress do BrOffice.

() Certo () Errado

- 122. (CESPE - 2015)** No que se refere ao ambiente Microsoft Office, julgue o item a seguir.

No PowerPoint, o leiaute do eslaide indica o modo e a apresentação dos eslaides em tela cheia, para exibição ou projeção.

() Certo () Errado

- 123. (CESPE - 2016)** Acerca do pacote Microsoft Office, julgue o item a seguir.

Arquivos do PowerPoint salvos no formato de apresentação de eslaides (pps/ppsx) são, automaticamente abertos no modo de exibição e, nessa condição, não podem ser editados.

() Certo () Errado

- 124. (CESPE - 2016)** Com relação a informática, julgue o item que se segue.

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em edição no programa Libre Office Impress, é possível, por meio da opção Hyperlink, criar um link que permita o acesso a uma página web.

() Certo () Errado

- 125. (CESPE - 2014)** Com relação ao sistema operacional Windows e aos ambientes Microsoft Office e BrOffice, o próximo item.

Após elaborar uma apresentação de eslaides no Impress, o usuário poderá exportá-la para o formato pdf, opção que permite a anexação da apresentação a um documento em formato pdf e sua leitura por qualquer editor de textos.

() Certo () Errado

- 126. (CESPE - 2014)**

	A	B	C	D
1	Abrangência	Grau de Instrução		%
2	RS	NÃO INFORMADO	4.319	0,051
3		ANALFABETO	223.657	2,665
4		LÊ E ESCRREVE	487.502	5,809
5		ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO	3.084.063	36,75
6		ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	824.786	9,828
7		ENSINO MÉDIO INCOMPLETO	1.668.547	19,883
8		ENSINO MÉDIO COMPLETO	1.242.646	14,807
9		SUPERIOR INCOMPLETO	415.229	4,948
10		SUPERIOR COMPLETO	441.284	5,258
11	Subtotal		8.392.033	
12	Total		8.392.033	
13				
14				
15				
16				
17				

Considerando a figura apresentada, que mostra a tela de edição de uma planilha eletrônica do LibreOffice Calc, versão 4.4, a ação de realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse no botão , localizado na barra de status,

- a) permitirá criar uma função que inserirá na célula D12 o menor valor do intervalo D2:D10.
- b) ativar o detetive de planilha, que tem a finalidade de marcar todas as células na planilha que contêm valores fora das regras de validação.
- c) ativar a proteção do documento com a utilização de senhas, uma vez que o asterisco indica que o documento está vulnerável.
- d) salvar o documento.
- e) exibir alertas da planilha, mostrando possíveis erros na construção das funções.

- 127. (CESPE - 2015)**

	A	B	C	D	E	F
1	10	20	30	40	50	
2	20	30	40	50	60	
3	30	40	50	60	70	
4	40	50	60	70	80	
5	50	60	70	80	90	
6						

Considerando que a planilha apresentada acima esteja em execução no Microsoft Excel 2013, assinale a opção correta.

- a) A média aritmética dos elementos A1, B2 e C3 pode ser calculada utilizando-se a expressão = {A1+B2+C3}/3.
- b) Utilizando-se a expressão =MED(E3)+ABS(C3-B3-A3) - SOMA(A5), o resultado obtido será igual a 0.
- c) O resultado obtido utilizando-se a expressão = MAXIMO(A1:E1)/E1+A1 será igual a 11.
- d) A média aritmética de todos os elementos da linha 4 pode ser calculada utilizando-se a expressão = MED(A4;B4;C4;D4;E4).
- e) A soma de todos os elementos da coluna A pode ser obtida utilizando-se a expressão = SOMA(A1+A5).

128. (CESPE - 2016) A cerca da inserção de seções em planilhas e textos criados no Microsoft Office, assinale a opção correta.

- a) No Excel, as seções são utilizadas para separar figuras de um texto que estejam em quadros.
- b) A inserção de índices analíticos no Word implica a inserção de seções entre as páginas, em todo o documento.
- c) No Excel, as seções são utilizadas para separar gráficos e valores em uma mesma planilha.
- d) Em um documento Word, as seções podem ser utilizadas para que, em uma mesma página, parte do texto esteja em uma coluna e outra parte, em duas colunas.
- e) No Word, as seções são utilizadas como meio padrão para se inserir rodapé e cabeçalho no documento.

129. (CESPE - 2016) Acerca do pacote Microsoft Office, julgue o item a seguir.

A função SOMASE, do Excel, executa a soma do conteúdo de células especificadas em um intervalo segundo um critério ou uma condição.

() Certo () Errado

130. (CESPE - 2016) Utilizando o Excel 2010, um analista desenvolveu e compartilhou com os demais servidores de sua seção de trabalho uma planilha eletrônica que pode ser editada por todos os servidores e que, ainda, permite a identificação do usuário responsável por realizar a última modificação. Para compartilhar suas atualizações individuais na planilha, o analista tem de selecionar a opção correspondente em Compartilhar Pasta de Trabalho, do menu Revisão, do Excel 2010.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) Caso dois servidores editem a mesma célula, será impossível resolver conflitos de edição.
- b) Dois ou mais servidores não poderão editar o mesmo arquivo simultaneamente.
- c) Se um servidor acessar a planilha para edição, este procedimento causará o bloqueio do arquivo, de modo que outro servidor não poderá abri-lo, ainda que seja somente para consulta.
- d) O Word é o único programa do Microsoft Office que permite que mais de um usuário edite, simultaneamente, arquivos de texto.
- e) A planilha poderá ser editada por mais de um servidor simultaneamente.

- 131. (CESPE - 2016)** Com relação às ferramentas e às funcionalidades do ambiente Windows, julgue o item que se segue.

A alça de preenchimento do Excel é utilizada para somar valores numéricos contidos em um conjunto de células selecionadas pelo usuário.

() Certo () Errado

- 132. (CESPE - 2015)** No que se refere ao ambiente Microsoft Office, julgue o item a seguir.

A impressão de parte de uma planilha do Excel dispensa a seleção, com o cursor, da parte que se deseja imprimir, sendo suficiente marcar-se a opção Seleção na janela de impressão.

() Certo () Errado

- 133. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, relativo ao sistema operacional Windows 7.0 e ao Microsoft Excel 2013.

O recurso Validação de Dados, do Excel 2013, permite que se configure uma célula de tal modo que nela só possam ser inseridos números com exatamente doze caracteres. Esse recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência de acessos: guia Dados; grupo Ferramentas de Dados; caixa de diálogo Validação de Dados.

() Certo () Errado

- 134. (CESPE - 2015)**

The screenshot shows an Excel 2010 window titled 'Exemplos - Microsoft Excel'. The ribbon includes 'Arquivos', 'Página Inicial', 'Inserir', 'Layout da Página', 'Fórmulas', 'Dados', 'Revisão', 'Exibição', and 'Desenvolvedor'. The 'Dados' ribbon is active, showing options like 'Validar', 'Filtro', and 'Classificar e Filtrar'. The spreadsheet contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Informática								
2	Aluno	Nota1	Nota2	Nota3	Média Final	Menção	Resultado		
3	Paulo	2,00	2,00	2,00	2,00	II	Reprovado		
4	Livia	5,50	3,00	3,50	4,00	MI	Exame Final		
5	Luciana	5,00	4,00	6,00	5,00	MM	Exame Final		
6	Maria	4,50	7,50	9,00	7,00	MS	Aprovado		
7	Isabel	9,50	8,50	9,00	9,00	SS	Aprovado		
8	Marcos	6,50	9,00	7,00	7,50	MS	Aprovado		
9									
10	Tabela de Menções			Tabela de Resultados					
11	0,00	2,99	II		0,00	2,99	Reprovado		
12	3,00	4,99	MI		3,00	6,99	Exame Final		
13	5,00	6,99	MM		7,00	10,00	Aprovado		
14	7,00	8,99	MS						
15	9,00	10,00	SS						
16									
17									
18									

A figura acima ilustra uma pasta de trabalho aberta em uma janela do programa Excel 2010, em um computador com o sistema operacional Windows 7. A respeito dessa figura e do Excel 2010, julgue o item que se segue.

O resultado apresentado na célula G3 pode ter sido obtido mediante a execução da seguinte sequência de operações: selecionar a célula G3; digitar a fórmula =SE(E3<\$E\$12;\$G\$11;SE(E3<\$E\$13;\$G\$12;\$G\$13)); pressionar a tecla ENTER.

() Certo () Errado

135. (CESPE - 2015)

Informática						
Aluno	Nota1	Nota2	Nota3	Média Final	Menção	Resultado
Paulo	2,00	2,00	2,00	2,00	II	Reprovado
Livia	5,50	3,00	3,50	4,00	MI	Exame Final
Luciana	5,00	4,00	6,00	5,00	MM	Exame Final
Maria	4,50	7,50	9,00	7,00	MS	Aprovado
Isabel	9,50	8,50	9,00	9,00	SS	Aprovado
Marcos	6,50	9,00	7,00	7,50	MS	Aprovado

Tabela de Menções			Tabela de Resultados		
0,00	2,99	II	0,00	2,99	Reprovado
3,00	4,99	MI	3,00	6,99	Exame Final
5,00	6,99	MM	7,00	10,00	Aprovado
7,00	8,99	MS			
9,00	10,00	SS			

A figura acima ilustra uma pasta de trabalho aberta em uma janela do programa Excel 2010, em um computador com o sistema operacional Windows 7. A respeito dessa figura e do Excel 2010, julgue o item que se segue.

Os valores contidos nas células de E3 a E8 podem ter sido obtidos mediante a execução do seguinte procedimento: clicar na célula E3; digitar =MÉDIA(B3:D3); teclar ENTER; clicar na célula E3; arrastar o canto inferior direito da célula E3 até a célula E8.

() Certo () Errado

136. (CESPE - 2015) Acerca de licença de software, software livre e código aberto, além de acesso remoto, em plataformas Linux e Windows, julgue o item subsequente.

As licenças de software para a plataforma Linux podem não ser licenças de software livre, ao passo que algumas licenças de software para a plataforma Windows são licenças de software livre.

() Certo () Errado

137. (CESPE - 2013) A respeito dos conceitos fundamentais de informática, julgue o item a seguir.

O sistema operacional Linux pode ser utilizado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição.

() Certo () Errado

138. (CESPE - 2010) Software livre é diferente de software em domínio público. Ainda assim, um software em domínio público pode ser considerado como um software livre.

() Certo () Errado

139. (CESPE - 2010) Como não pode ser vendido, o software livre é redistribuído aos usuários.

() Certo () Errado

- 140. (CESPE - 2011)** Segundo a Free Software Foundation, todas as licenças de software livre incluem a característica de copyleft.
- () Certo () Errado
- 141. (CESPE - 2013)** A licença GNU (GNU's Not Unix) GPL (general public license) permite que usuários possam ter acesso ao código fonte do software e modificá-lo.
- () Certo () Errado
- 142. (CESPE - 2013)** Considere que determinada empresa comercialize um software cujo código fonte é fechado, sem cobrar pelo licenciamento, mas cobrando pelos serviços de instalação, configuração e treinamento dos utilizadores do software. Nesse caso, o software é considerado um software livre de acordo com a FSF (Free Software Foundation).
- () Certo () Errado
- 143. (CESPE - 2011)** Um software é denominado freeware se o autor optar por oferecê-lo gratuitamente a todos, mas mantiver a sua propriedade legal, do que se conclui que ele pode impor restrições de uso a esse software.
- () Certo () Errado
- 144. (CESPE - 2011)** Software livre é aquele que pode ser livremente executado, copiado, distribuído, estudado, modificado e aperfeiçoado pelos usuários.
- () Certo () Errado
- 145. (CESPE - 2013)** O software livre possibilita a liberdade de venda a partir da melhoria do software, podendo o software ser patenteado.
- () Certo () Errado
- 146. (CESPE - 2013)** Um princípio fundamental do software livre é a liberdade de uso e de redistribuição de alterações desse tipo de software.
- () Certo () Errado
- 147. (CESPE - 2013)** O portal do Software Público Brasileiro disponibiliza software considerado livre, que pode ser utilizado, sem custo, por pessoas físicas e órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Entretanto, para pessoas jurídicas da iniciativa privada, há a cobrança pela utilização do software.
- () Certo () Errado
- 148. (CESPE - 2011)** Com relação aos fundamentos de software livre, julgue o item seguinte.
- Shareware é o mesmo que software de domínio público, ou seja, software que não é protegido por direitos autorais e pode ser usado ou alterado sem nenhuma restrição.
- () Certo () Errado

- 149. (CESPE - 2011)** Convencionou-se denominar versão beta a versão de software que ainda não esteja finalizado e que, por isso, não tenha condições de ser utilizado.

() Certo () Errado

- 150. (CESPE - 2012)** Acerca de componentes de informática e dos sistemas operacionais Linux e Windows, julgue o item a seguir.

Ao contrário de um software proprietário, o software livre, ou de código aberto, permite que o usuário tenha acesso ao código fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modifica-lo. O GNU/Linux é exemplo de sistema operacional livre usado em servidores.

() Certo () Errado

- 151. (CESPE - 2016)** Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer, deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para a edição. Por limitações técnicas desse editor de texto, não é possível colar textos ou imagens nesse espaço.

() Certo () Errado

- 152. (CESPE - 2016)** Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a condição de que todos os servidores do setor pudessem colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada de consolidar o documento final. Após digitar a primeira versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo, a partir de sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer com a função Gravar Alterações ativada.

Assertiva: nessa situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a diversas informações, tais como: tipo de alteração, data e hora da alteração e autor da alteração.

() Certo () Errado

- 153. (CESPE - 2015)** O usuário que, ao editar um documento utilizando o Microsoft Word, desejar deixar visíveis as modificações feitas no referido documento, poderá fazê-lo por meio do recurso.

- a) Inserir Comentário.
- b) Atualizar Sumário.
- c) Controlar Alterações.
- d) Ortografia e Gramática.
- e) Dicionário de Sinônimos.

- 154. (CESPE - 2016)** Acerca do pacote Microsoft Office, julgue o item a seguir.

No Word, para que as orientações das páginas do documento se alternem entre retrato e paisagem, é necessário haver quebras de seções entre cada mudança de orientação.

() Certo () Errado

- 155. (CESPE - 2016)** Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser executados no BrOffice Writer para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com avanço de 2 cm na primeira linha e espaçamento 12 entre eles.
- a) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no campo Recuos e Espaçamento
 - b) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir os valores desejados no campo Recuos e Espaçamento.
 - c) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no campo Espaçamento.
 - d) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Recuos e inserir os valores desejados no campo Recuos e Espaçamento.
 - e) Pressionar, no início da primeira linha, a tecla Tab e, em seguida, a tecla Enter duas vezes após o primeiro parágrafo do texto selecionado. Assim, o Writer repetirá essa ação para os demais parágrafos selecionados.

- 156. (CESPE - 2016)** A respeito do Microsoft Word, assinale a opção correta.
- a) A opção Caixa de Texto, da guia Inserir, permite que o usuário inclua dentro do texto em edição partes de conteúdos pré-formatados e suplementos independentes do texto original.
 - b) A função WordArt, da guia Inserir, permite, para fins decorativos, editar imagens e desenhos dentro do próprio documento que está sendo criado.
 - c) O Microsoft Word é uma ferramenta exclusiva para a edição de textos; ele não dispõe de recursos que permitam editar ou inserir equações ou símbolos matemáticos.
 - d) Na edição de cabeçalhos e rodapés, o texto editado no cabeçalho se repetirá automaticamente no rodapé, não havendo a necessidade de copiá-lo e colá-lo.
 - e) Ao se inserir a opção Número de Página, da guia Inserir, a numeração será localizada no rodapé da página, centralizada e com tamanho editável.

- 157. (CESPE - 2016)** Com relação ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft Office 2013, julgue o item a seguir.

No Word 2013, a opção Controlar Alterações, disponível na guia Exibição, quando ativada, permite que o usuário faça alterações em um documento e realize marcações do que foi alterado no próprio documento.

() Certo () Errado

- 158. (CESPE - 2016)** Com relação às ferramentas e às funcionalidades do ambiente Windows, julgue o item que se segue.

No Microsoft Word, o recurso Localizar e substituir permite encontrar palavras em um documento e substituir por outras; no entanto, por meio desse recurso não é possível substituir um termo por outro que esteja no formato negrito, itálico ou sublinhado, por exemplo.

() Certo () Errado

- 159. (CESPE - 2015)** A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de textos, julgue o item que se segue.

No MS Word, é possível efetuar a junção de dois arquivos a fim de que se forme um só. Para tanto, é necessário fazer uso da opção Área de Transferência, que lista os arquivos recentemente utilizados ou os pretendidos pelo usuário para reutilização.

() Certo () Errado

- 160. (CESPE - 2015)** Acerca do sistema operacional Windows 8.1, do editor de texto BrOffice Writer e do programa de navegação Internet Explorer 11, julgue o item a seguir.

Por meio de recursos disponíveis no BrOffice Writer, é possível realizar cálculos complexos utilizando-se funções que podem ser inseridas nos campos de uma tabela.

() Certo () Errado

- 161. (CESPE - 2015)** Acerca do sistema operacional Windows 8.1, do editor de texto BrOffice Writer e do programa de navegação Internet Explorer 11, julgue o item a seguir.

No BrOffice Writer, ao se clicar, com o botão direito do mouse, uma palavra selecionada, será exibida uma opção para a busca, na Internet, de sinônimos dessa palavra.

() Certo () Errado

- 162. (CESPE - 2015)** Acerca do Microsoft Office 2013 e dos conceitos básicos de redes de computadores, julgue o item a seguir.

Um documento do Word 2013 pode ser gravado diretamente na nuvem, sem que seja necessário armazená-lo inicialmente no computador. Ao se acessar a opção Salvar como, no menu Arquivo, o Word permite criar, automaticamente, uma cópia do documento em uma pasta definida pelo usuário antes de enviá-lo para a nuvem, eliminando essa cópia após o envio.

() Certo () Errado

No que se refere ao ambiente Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

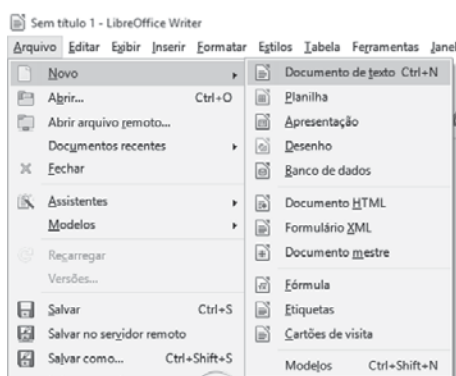
- 163. (CESPE - 2015)** Em um documento do Word, o uso simultâneo das teclas CTRL e ENTER, ou a seleção da opção Quebra de Página no menu Inserir, faz que o cursor vá para a página seguinte.

() Certo () Errado

- 164. (CESPE - 2015)** No Word, ao se clicar o menu Inserir e, a seguir, a opção Objeto, é possível selecionar e incluir uma planilha do Excel para ser editada dentro do documento em uso.

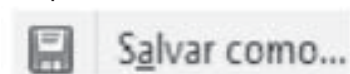
() Certo () Errado

- 165. (CESPE - 2016)**



Tendo como referência a figura apresentada, assinale a opção correta acerca do BrOffice Writer.

- a) É possível salvar um arquivo em formato PDF por meio da opção



- b) Selecionando-se, sequencialmente, o menu ARQUIVO, a opção  **Novo** e a subopção  **Planilha**, pode-se criar uma planilha, que será aberta dentro do Writer.

- c) Clicando-se uma vez o botão , é possível inserir, em arquivos editados no Writer, links para outros arquivos ou páginas da Internet.

- d) Textos que forem digitados no campo representado pelo ícone  serão buscados na Internet mediante o sítio de buscas Google.

- e) É possível alterar a cor da fonte utilizada em um documento ao se selecionar o texto , e, em seguida, clicar o botão

- 166. (CESPE - 2016)** A cerca da inserção de seções em planilhas e textos criados no Microsoft Office, assinale a opção correta.

- a) No Excel, as seções são utilizadas para separar figuras de um texto que estejam em quadros.
- b) A inserção de índices analíticos no Word implica a inserção de seções entre as páginas, em todo o documento.
- c) No Excel, as seções são utilizadas para separar gráficos e valores em uma mesma planilha.
- d) Em um documento Word, as seções podem ser utilizadas para que, em uma mesma página, parte do texto esteja em uma coluna e outra parte, em duas colunas.
- e) No Word, as seções são utilizadas como meio padrão para se inserir rodapé e cabeçalho no documento.

- 167. (CESPE - 2016)** Em um texto ou eslaide que esteja em edição no programa LibreOffice Impress, é possível por meio da opção Hiperlink, criar um link que permite um acesso a uma página Web.

() Certo () Errado

- 168. (CESPE - 2015)** Acerca do sistema operacional Windows 8.1, do editor de texto BrOffice Writer e do programa de navegação Internet Explorer 11, julgue o item a seguir.

No BrOffice Writer, ao se clicar, com o botão direito do mouse, uma palavra selecionada, será exibida uma opção para a busca, na Internet, de sinônimos dessa palavra.

() Certo () Errado

- 169. (CESPE - 2010)** A respeito dos sistemas operacionais Windows e Linux e das ferramentas do Microsoft Office e do BR Office, julgue o item a seguir.

Nos aplicativos do BR Office, a opção de exportar documentos para o formato PDF está disponível somente para os arquivos que foram criados no formato ODT. Dessa forma, é necessário salvar os documentos em elaboração inicialmente no formato ODT, antes de converter o arquivo para PDF.

() Certo () Errado

- 170. (CESPE - 2010)** O BOffice Writer é um editor de textos que abre tanto arquivos no formato sxw quanto no formato odt. Para abrir documentos criados no Word, é necessário salvá-los, a partir do editor de origem, no formato odt para que possam ser abertos pelo Writer.

() Certo () Errado

- 171. (CESPE - 2013)** Para se editar um documento em formato PDF no Word 2013, é necessário que o documento seja composto exclusivamente de texto.

() Certo () Errado

- 172. (CESPE - 2012)** Na suíte BrOffice o programa Pointer é equivalente, em termos de finalidade, ao PowerPoint da suíte Microsoft Office 2010, assim como o BrOffice Writer é equivalente ao Word.

() Certo () Errado

- 173. (CESPE - 2010)** Um documento criado no Word 2003 pode ser aberto no Word 2007 e salvo no formato docx.

() Certo () Errado

- 174. (CESPE - 2011)** A respeito dos principais aplicativos para edição de textos e planilhas, julgue o item a seguir.

Ao salvar um documento do Microsoft Word no formato .docx, o sistema interpreta que esse documento só poderá ser aberto por outro aplicativo da suíte Microsoft Office.

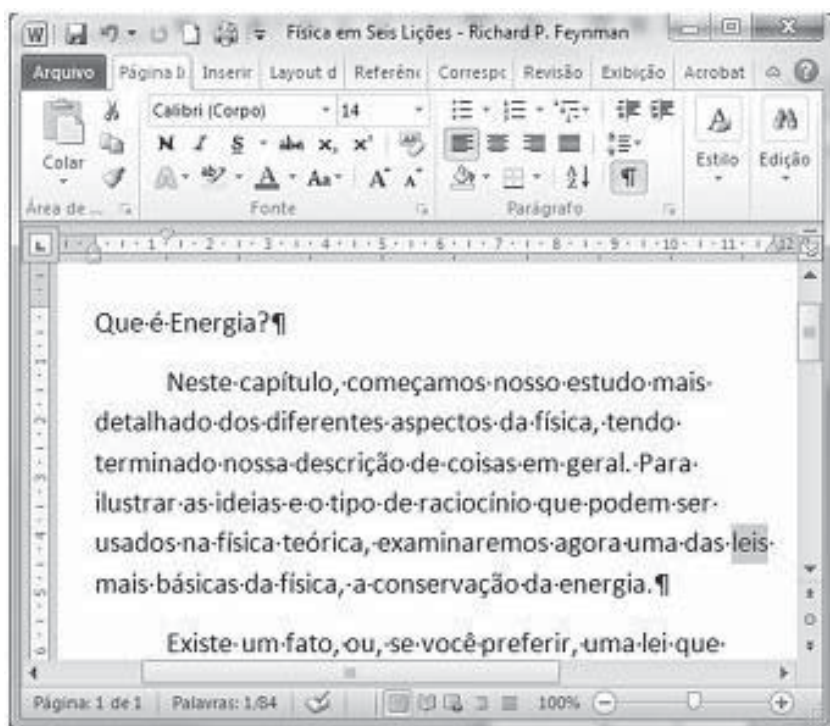
() Certo () Errado

- 175. (CESPE - 2015)** Acerca do sistema operacional Windows 8.1 e do editor de texto BrOffice Writer, julgue o item a seguir.

Para inserir, no BrOffice Writer, bordas em um documento, é correto adotar o seguinte procedimento: clicar o menu Inserir e, na lista disponibilizada, clicar a opção Bordas.

() Certo () Errado

- 176. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, acerca do sistema operacional Windows 8.1, do editor de texto Word 2013 e do programa de navegação Internet Explorer 11.
- Caso o usuário, ao abrir um documento do Word 2013, altere o modo de exibição para Rascunho, objetos como cabeçalhos e rodapés, por exemplo, não serão mostrados e ele terá acesso somente ao texto do documento.
- () Certo () Errado
- 177. (CESPE - 2014)** Ao se pressionar, simultaneamente, as teclas CTRL + F11 no BrOffice Writer, serão mostrados os caracteres não imprimíveis.
- () Certo () Errado
- 178. (CESPE - 2015)** Acerca do sistema operacional Windows 8.1 e do editor de texto BrOffice Writer, julgue o item a seguir.
- Caso um usuário deseje salvar um arquivo como modelo de texto do BrOffice Writer, o arquivo será criado com a extensão ODF.
- () Certo () Errado
- 179. (CESPE - 2014)** O Impress e o Writer são aplicativos de edição de textos do Unix e, portanto, não podem ser utilizados em sistemas operacionais Windows.
- () Certo () Errado
- 180. (CESPE - 2011)** No aplicativo Writer, do BrOffice.org, em português, as teclas de atalho para imprimir ou salvar um documento que está sendo editado são as mesmas que as teclas de atalho usadas no aplicativo Word, da Microsoft, em português, para as mesmas funções.
- () Certo () Errado
- 181. (CESPE - 2010)** No aplicativo Writer do BrOffice.org, para se fechar um arquivo que esteja sendo editado, é possível usar qualquer uma das duas seguintes combinações de teclas: CTRL + W ou CTRL + F\$.
- () Certo () Errado
- 182. (CESPE - 2010)** No BrOffice Writer, para se desfazer ou restaurar uma digitação, é necessário, inicialmente, selecionar com o mouse o trecho do texto que se deseja alterar e, em seguida, clicar os botões adequados na barra de ferramentas ou acionar, respectivamente, as teclas CTRL + Z e CTRL + Y.
- () Certo () Errado
- 183. (CESPE - 2011)** No Word 2007, para selecionar um documento inteiro, basta pressionar as teclas CTRL + A simultaneamente.
- () Certo () Errado

184. (CESPE - 2013)

A figura acima ilustra uma janela do Word 2010, com parte de um texto em processo de edição. A esse respeito, julgue o item a seguir.

Ao se aplicar um clique duplo na palavra Energia, ela será selecionada e, caso se acione, com a palavra ainda selecionada, as teclas de atalho CTRL + S o termo será sublinhado. Para desfazer essa formatação, basta clicar o botão **S**, com a palavra selecionada.

() Certo () Errado

185. (CESPE - 2011) Quanto à utilização do OpenOffice Writer, julgue o item seguinte.

Para salvar um documento nesse ambiente, é correto acessar o menu Arquivo e em seguida clicar em salvar. Uma alternativa é pressionar simultaneamente as teclas CTRL + B.

() Certo () Errado

Acerca do sistema operacional Windows 8.1, do editor de texto BrOffice Writer e do programa de navegação Internet Explorer 11, julgue os itens a seguir.

186. (CESPE - 2015) Por meio de recursos disponíveis no BrOffice Writer, é possível realizar cálculos complexos utilizando-se funções que podem ser inseridas nos campos de uma tabela.

() Certo () Errado

187. (CESPE - 2015) No BrOffice Writer, ao se clicar, com o botão direito do mouse, uma palavra selecionada, será exibida uma opção para a busca, na Internet, de sinônimos dessa palavra.

() Certo () Errado

188. (CESPE - 2015) Acerca do sistema operacional Windows 8.1 e do editor de texto BrOffice Writer, julgue o item a seguir.

Para inserir, no BrOffice Writer, bordas em um documento, é correto adotar o seguinte procedimento: clicar o menu Inserir e, na lista disponibilizada, clicar a opção Bordas.

() Certo () Errado

- 189. (CESPE - 2014)** No aplicativo Writer, para alterar a cor da fonte de um caractere no documento em edição, o usuário pode utilizar o menu Formatar e, em seguida, escolher a opção Fonte.
- () Certo () Errado
- 190. (CESPE - 2016)** Com relação a informática, julgue o item que se segue.
- Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer, deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para edição. Por limitações técnicas desse editor de textos, não é possível colar textos ou imagens nesse espaço.
- () Certo () Errado
- 191. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, acerca da edição de textos e planilhas.
- No BrOffice Writer 3, a opção Marcador do menu Inserir permite que o fundo de um texto seja pintado com cor diferenciada, de forma similar a um marcador de texto.
- () Certo () Errado
- 192. (CESPE - 2015)** No que se refere ao ambiente Microsoft Office, julgue o item a seguir.
- Em um documento do Word, o uso simultâneo das teclas CTRL e ENTER, ou a seleção da opção Quebra de Página no menu Inserir, faz que o cursor vá para a página seguinte.
- () Certo () Errado
- 193. (CESPE - 2014)** Com relação ao sistema operacional Windows e aos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue o próximo item.
- Ao se selecionar texto de documento do Word com o uso do mouse, a combinação das teclas CTRL + X permite que esse texto seja copiado para a área de transferência, podendo ser colado em outro documento.
- () Certo () Errado
- 194. (CESPE - 2010)** Em redes do tipo WAN (wide-area network), não é apropriado o uso de topologia em barramento.
- () Certo () Errado
- 195. (CESPE - 2013)** Na topologia de barramento, o tempo e a frequência de transmissão são parâmetros de menor importância. O parâmetro mais importante a ser considerado em projeto é a distância.
- () Certo () Errado
- 196. (CESPE - 2013)** Na topologia de rede, conhecida como barramento, ocorre interrupção no funcionamento da rede quando há falha de comunicação com uma estação de trabalho.
- () Certo () Errado
- 197. (CESPE - 2013)** Na topologia em anel, as estações atuam como repetidoras e retransmitem o sinal até o destinatário, podendo ocorrer a interrupção de um segmento da rede por completo, caso haja falha em um nó da rede.
- () Certo () Errado

- 198. (CESPE - 2013)** Julgue o item que se segue, referente a técnicas de comunicação, topologias, arquiteturas e protocolos relacionados às redes de computadores.

Em uma rede P2P (peer-to-peer), cada computador pode atuar como cliente e como servidor de outros computadores, possibilitando, por exemplo, o compartilhamento de arquivos.

() Certo () Errado

- 199. (CESPE - 2012)** Por terem como base a comunicação direta entre utilizadores, as aplicações P2P necessitam de servidores para serem acessadas.

() Certo () Errado

- 200. (CESPE - 2012)** A arquitetura cliente-servidor apoia-se na existência de um ou mais servidores, que respondem a pedidos de sistemas clientes. Já na arquitetura entre pares — P2P —, os sistemas terminais comunicam-se diretamente entre si.

() Certo () Errado

- 201. (CESPE - 2011)** Acerca de arquitetura de aplicações para Internet e web, julgue o item subsequente.

Na arquitetura peer-to-peer (P2P) pura, as aplicações podem assumir simultaneamente os papéis de cliente e de servidor, o que lhes confere grande escalabilidade e facilidade de gerenciamento.

() Certo () Errado

- 202. (CESPE - 2013)** Uma LAN pode ser implementada com a utilização de um switch para interligar os computadores em uma topologia em estrela.

() Certo () Errado

- 203. (CESPE - 2011)** Um switch apresenta, em termos físicos, uma topologia em estrela que pode ser utilizada para interconectar computadores individuais, mas não para interconectar sub-redes de computadores.

() Certo () Errado

- 204. (CESPE - 2010)** Em uma topologia de rede em estrela, cada dispositivo tem um enlace ponto a ponto dedicado e conectado apenas com o controlador central, que, em geral, é um hub.

() Certo () Errado

- 205. (CESPE - 2014)** Acerca das tecnologias e dispositivos LAN, MAN e WAN, julgue o item a seguir

Em uma topologia de redes do tipo estrela, o concentrador oferece sempre a mesma largura de banda para todos os computadores.

() Certo () Errado

- 206. (CESPE - 2016)** A topologia física de rede na qual um único nó principal realiza a interconexão entre todas as demais estações de trabalho secundárias é nomeada de topologia em teia.

() Certo () Errado

207. (CESPE - 2015) No que se refere a redes de computadores, julgue o item seguinte.

A topologia de uma rede refere-se ao leiaute físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós.

() Certo () Errado

208. (CESPE - 2015) Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, conseqüentemente toda a rede parará de funcionar.

() Certo () Errado

209. (CESPE - 2015) Com relação a conceitos básicos de redes de computadores e ao programa de navegação Mozilla Firefox, julgue o próximo item.

A topologia física de uma rede representa a forma como os computadores estão nela interligados, levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas.

() Certo () Errado

210. (CESPE - 2015) Com relação a redes de computadores e a Internet, julgue o item subsequente.

A rede intranet, circunscrita aos limites internos de uma instituição, utiliza os mesmos programas e protocolos de comunicação da Internet, mas é restrita a um conjunto específico de usuários que, para acessá-la, devem possuir um nome de login e uma senha.

() Certo () Errado

211. (CESPE) Para aferir o uso da CPU e da memória de uma estação de trabalho instalada com Linux, deve(m) ser utilizado(s) o(s) comando(s)

- a) top.
- b) system.
- c) proc e mem.
- d) cpu e memory.
- e) fs e du.

212. (CESPE - 2016) O dispositivo de impressão dotado de agulhas constitui parte do modelo de impressora

- a) de sublimação.
- b) com tecnologia digital LED.
- c) a jato de tinta.
- d) matricial.
- e) a laser.

213. (CESPE - 2016) Assinale a opção que apresenta dispositivo de conexão que suporta, por meio de um único cabo, formatos de imagens de televisão ou de computador, incluindo resoluções padrão, alta definição e 4k.

- a) EGA
- b) HDMI

- c) VGA
- d) videocomponente
- e) DVI

214. (CESPE - 2016) O dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferentemente dos sistemas magnéticos, não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor é o(a)

- a) DVD.
- b) SSD.
- c) DDS.
- d) HDD.
- e) disquete.

215. (CESPE - 2016) Assinale a opção que apresenta a combinação de teclas que permite abrir uma nova aba no navegador Mozilla Firefox, em sua versão mais recente e com configuração padrão, instalada em uma máquina com sistema operacional Windows.

- a) Ctrl + B
- b) Ctrl + D
- c) Ctrl + E
- d) Ctrl + T
- e) Ctrl + A

216. (CESPE - 2016) Um usuário necessita realizar uma cópia de segurança do disco rígido do computador, cujo tamanho total é de 4 GB. Para atender a essa demanda de backup, ele deve utilizar um

- a) CD-RW virgem.
- b) disquete de alta densidade formatado.
- c) pendrive que contenha 3.800 MB de espaço livre.
- d) smartphone com cartão SD que tenha 3.800 MB de espaço livre.
- e) DVD-RW virgem.

217. (CESPE - 2016) Navegadores de Internet, como o Firefox, a partir de uma instalação padrão no sistema operacional Windows 8 que não sofra nenhuma modificação posterior à instalação, ao baixarem um arquivo com a extensão .pptx da Internet, automaticamente gravam esse arquivo na pasta

- a) Documentos.
- b) Usuários.
- c) Imagens.
- d) Músicas.
- e) Downloads.

218. (CESPE - 2016) A remoção de códigos maliciosos de um computador pode ser feita por meio de

- a) anti-spyware.
- b) detecção de intrusão.

- c) anti-spam.
- d) anti-phishing.
- e) filtro de aplicações.

219. (CESPE - 2015) Com relação aos conceitos e às tecnologias pertinentes a Internet e correio eletrônico, assinale a opção correta.

- a) O usuário pode instalar um aplicativo no celular que tenha acesso a Internet, sincronizá-lo com a conta de email e, em qualquer lugar, enviar e receber mensagens de correio eletrônico.
- b) Os aplicativos desenvolvidos para celulares são ferramentas criadas com o objetivo de facilitar o desempenho de atividades práticas dos usuários ou meramente por divertimento. O uso de aplicativos para celulares pode também facilitar a experiência dos profissionais da área jurídica e propor um novo espaço para a atuação dos eleitores, isso porque essas aplicações são extremamente seguras e não impactam na segurança do ambiente computacional.
- c) Quando se tem instalado um programa cliente de email no computador e se acessa os emails, estes são imediatamente baixados do servidor para o computador, não podendo ser acessados a partir de outro equipamento.
- d) A conexão à Internet mediante tecnologia wireless limita o acesso a conteúdos e arquivos muito extensos.
- e) Ao se anexar um arquivo de imagem, como, por exemplo, um arquivo com a extensão JPG, a uma mensagem de email, é necessário certificar-se de que o destinatário possua o programa Paint do Windows 7 para abri-lo.

220. (CESPE - 2015) No que diz respeito aos programas Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Google Chrome e Thunderbird, assinale a opção correta.

- a) Um navegador é um programa de computador criado para fazer requisições de páginas na Web, receber e processar essas páginas. Quando é digitado o endereço de um sítio na barra de endereços e pressionada a tecla ENTER, o navegador envia uma chamada à procura da página solicitada. Se houver uma resposta positiva, ou seja, se a página for encontrada, então o navegador faz a leitura do conteúdo da página e mostra-o para o usuário.
- b) O Thunderbird é o navegador líder de mercado e concorrente direto do Internet Explorer, com interface simples e objetiva que facilita a navegação principalmente em páginas seguras.
- c) A escolha do navegador depende necessariamente do tipo do sistema operacional instalado no computador. Por exemplo, o Internet Explorer 11 permite maior velocidade que o Chrome quando instalado em computadores com o Windows 7 ou superior.
- d) O Mozilla Firefox é um navegador ideal para se trabalhar com softwares livres, pois possui código aberto.
- e) A grande vantagem do Google Chrome é a possibilidade de, com ele, se poder buscar informações rápidas de diversos assuntos, pois a página inicial é um sítio de busca.

- 221. (CESPE - 2015)** Em relação a vírus, worms e pragas virtuais, assinale a opção correta.
- a) Para garantir a segurança da informação, é suficiente instalar e manter atualizados antivírus.
 - b) Não há diferença — seja conceitual, seja prática — entre worms e vírus; ambos são arquivos maliciosos que utilizam a mesma forma para infectar outros computadores.
 - c) Rootkits é um arquivo que infecta o computador sem causar maiores danos, ainda que implique a pichação da tela inicial do navegador.
 - d) A segurança da informação em uma organização depende integralmente de a sua área de tecnologia optar pela adoção de recursos de segurança atualizados, como firewall e antivírus.
 - e) Em segurança da informação, denominam-se engenharia social as práticas utilizadas para obter acesso a informações importantes ou sigilosas sem necessariamente utilizar falhas no software, mas, sim, mediante ações para ludibriar ou explorar a confiança das pessoas.
- 222. (CESPE - 2015)** Com relação aos componentes básicos de um computador, assinale a opção correta.
- a) A memória do computador é composta por um conjunto de registradores, sendo o tamanho de cada um calculado em bits.
 - b) Para melhorar o desempenho do processador, cada registrador é responsável por armazenar vários endereços, compostos de radicais, que, na prática, são as três primeiras letras de uma palavra, associadas a um número único gerado pelo sistema.
 - c) A UCP é a parte mais importante de um computador, a qual é formada por três outras unidades principais: a unidade lógica (UL), a unidade aritmética (UA) e a unidade de controle (UC).
 - d) Conceitualmente, um processador é diferente de uma unidade central de processamento (UCP). Enquanto o primeiro é responsável por executar operações de adição e subtração, o segundo é responsável por transferir o resultado dessas operações para a memória principal.
 - e) Os barramentos servem para interligar os componentes da memória secundária, área responsável por armazenar e processar os dados no computador.
- 223. (CESPE - 2015)** No Windows 7, é possível realizar diversas operações utilizando comandos diretamente no prompt de comando (cmd), como, por exemplo, entrar em uma pasta, verificar a data do sistema e apagar um arquivo. Ao digitar o comando `shutdown -s -t 3600`, será possível
- a) eliminar os programas suspeitos que estão ativos nos últimos sessenta minutos.
 - b) efetuar o logoff da sessão do usuário de número 3600.
 - c) bloquear a tela do computador por um período de uma hora.
 - d) desligar o computador em uma hora.
 - e) finalizar os programas que consomem mais que 3600 Kb de memória.

- 224. (CESPE - 2015)** Com base nos recursos do programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird 38.3.0, assinale a opção correta.
- a) Uma das formas de liberar espaço em disco é apagar as mensagens que estão na Lixeira. Embora as opções de configuração da Lixeira sejam limitadas, é possível configurá-la de modo que as mensagens que possuem arquivos em anexo sejam excluídas permanentemente.
 - b) Tanto um texto digitado no título da mensagem quanto aquele digitado no corpo do email terão a ortografia verificada.
 - c) As pastas inteligentes fornecem ao usuário uma nova forma de organizar as mensagens. Após realizadas as devidas configurações, esse recurso gerencia automaticamente as mensagens e consegue realizar algumas operações, como, por exemplo, apagar, encaminhar ou, até mesmo, responder uma mensagem com um texto padrão.
 - d) É possível adicionar diversas informações a um contato, como, por exemplo, foto, número do telefone e endereço residencial por meio do recurso chamado catálogo de endereços. Para utilizá-lo, o usuário deverá selecionar o menu Editar e, em seguida, escolher a opção Catálogo de Endereços.
 - e) A interação com o usuário melhorou bastante nessa última versão. Um usuário pode configurar um som específico para ser tocado no momento em que novas mensagens forem recebidas usando o menu Editar, opção Preferência e, posteriormente, a caixa de diálogo Multimídia.
- 225. (CESPE - 2015)** Serviços de cloud storage (armazenagem na nuvem)
- a) aumentam a capacidade de processamento de computadores remotamente.
 - b) aumentam a capacidade de memória RAM de computadores remotamente.
 - c) suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento remotamente.
 - d) suportam o aumento da capacidade dos recursos da rede de computadores localmente.
 - e) suportam cópia de segurança remota de arquivos.
- 226. (CESPE - 2015)** Assinale a opção que apresenta uma forma adequada e específica de buscar no Google por arquivos pdf relacionados ao BrOffice.
- a) filetype:pdf broffice
 - b) related:pdf broffice
 - c) link:pdf broffice
 - d) link broffice
 - e) type:file broffice
- 227. (CESPE - 2015)** A função principal de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus é
- a) monitorar o tráfego da rede e identificar possíveis ataques de invasão.
 - b) verificar arquivos que contenham códigos maliciosos.
 - c) fazer backup de segurança dos arquivos considerados críticos para o funcionamento do computador.

- d) bloquear sítios de propagandas na Internet.
- e) evitar o recebimento de mensagens indesejadas de email, tais como mensagens do tipo spams.

228. (CESPE - 2016) Assinale a opção que apresenta procedimento correto para se fazer becape do conteúdo da pasta Meus Documentos, localizada em uma estação de trabalho que possui o Windows 10 instalado e que esteja devidamente conectada à Internet.

- a) Deve-se instalar e configurar um programa para sincronizar os arquivos da referida pasta, bem como seus subdiretórios, em uma Cloud Storage.
- b) Deve-se permitir acesso compartilhado externo a pasta e configurar o Thunderbird para sincronizar, por meio da sua função becape externo, os arquivos da referida pasta com a nuvem da Mozilla.
- c) Depois de permitir acesso compartilhado externo a pasta, deve-se configurar o Facebook para que tenha seus arquivos e subpastas sincronizados com a cloud storage privada que cada conta do Facebook possui.
- d) Os arquivos devem ser copiados para a área de trabalho, pois nessa área o sistema operacional, por padrão, faz backups diários e os envia para o OneDrive.
- e) O Outlook Express deve ser configurado para anexar diariamente todos os arquivos da referida pasta por meio da função becape, que automaticamente compacta e anexa todos os arquivos e os envia para uma conta de email previamente configurada.

229. (CESPE - 2016) Os mecanismos de proteção aos ambientes computacionais destinados a garantir a segurança da informação incluem:

- a) Assinatura digital, política de chaves e senhas, e honeypots;
- b) Política de segurança criptografia e rootkits;
- c) Firewall, spyware e antivírus;
- d) Adware, bloqueador de pop-ups e bloqueador de cookies;
- e) Controle de acesso físico, token e keyloggers.

230. (CESPE - 2016) Cavalo de Tória (trojan)

- a) Aumenta o tráfego na Internet e gera um grande volume de dados de caixas postais de correio eletrônico;
- b) Pode instalar vírus, phishing ou outros programas, com a finalidade de abrir um backdoor;
- c) Também é conhecido como vírus de macro, por utilizar os arquivos do MS Office;
- d) Não pode ser combatido por meio de firewall;
- e) Impede que o sistema operacional se inicie ou seja executado corretamente.

231. (CESPE - 2011) Em uma planilha em edição no Calc, se houver um número em uma célula e se, a partir dessa célula, a alça de preenchimento for levada para as células adjacentes, será replicado o valor na sequência de células sinalizadas.

() Certo () Errado

- 232. (CESPE - 2014)** No BrOffice Calc, é possível fazer a cópia de uma planilha para uso tanto no mesmo arquivo quanto em outro arquivo do Calc.
- () Certo () Errado
- 233. (CESPE - 2013)** É possível automatizar a resposta relativa à aprovação do aluno João, quando sua média for maior que 5, utilizando-se da função lógica SE para compor a fórmula =SE(D2>5;"sim ";"nao").
- () Certo () Errado
- 234. (CESPE - 2013)** No BrOffice Writer, consta o recurso autocompletar, que utiliza um dicionário de palavras. A inclusão de novas palavras a esse dicionário está condicionada ao tamanho da palavra, não sendo possível nele inserirem-se palavras com mais de dez letras.
- () Certo () Errado
- 235. (CESPE - 2013)** Diferentemente do que ocorre no BrOffice Writer, o uso simultâneo das teclas CTRL e W em um texto em edição no Microsoft Word, causa o fechamento do arquivo.
- () Certo () Errado
- 236. (CESPE - 2012)** O BrOffice 3, que reúne, entre outros softwares livres de escritório, o editor de texto Writer, a planilha eletrônica Calc e o editor de apresentação Impress, é compatível com as plataformas computacionais Microsoft Windows, Linux e MacOS-X.
- () Certo () Errado
- 237. (CESPE - 2011)** No aplicativo Impress, do pacote BrOffice.org, para se inserir um novo eslaide na apresentação que esteja sendo editada, é necessário realizar a seguinte sequência de ações: clicar o menu Arquivo, clicar a opção Novo, e, por fim, clicar opção Slide.
- () Certo () Errado
- 238. (CESPE - 2012)** Para iniciar a configuração de um eslaide mestre no aplicativo Impress do BrOffice, deve-se clicar Slide mestre e, em seguida, Formatar.
- () Certo () Errado
- 239. (CESPE - 2015)** Os Sniffers, utilizados para monitorar o tráfego da rede por meio da interceptação de dados por ela transmitidos, não podem ser utilizados por empresas porque violam as políticas de segurança da informação.
- () Certo () Errado
- 240. (CESPE - 2015)** Botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots, os quais são programas similares ao worm e que possuem mecanismos de controle remoto.
- () Certo () Errado
- 241. (CESPE - 2013)** Para tratar um computador infestado por pragas virtuais do tipo pop-up e barra de ferramenta indesejada, é mais indicado o uso de aplicativos com funções de antispysware que aplicativos com função de antivírus. Em ambos os casos, a eficácia da remoção depende da atualização regular das assinaturas de malwares.
- () Certo () Errado

- 242. (CESPE - 2014)** As verificações de antivírus em um arquivo ocorrem com base na comparação entre o nome do arquivo e o banco de dados de vacinas, visto que os antivírus não possuem recursos para analisar o conteúdo dos arquivos.
- () Certo () Errado
- 243. (CESPE - 2014)** A ação de worms pode afetar o desempenho de uma rede de computadores.
- () Certo () Errado
- 244. (CESPE - 2014)** Os antivírus são ferramentas capazes de detectar e remover os códigos maliciosos de um computador, como vírus e worms. Tanto os vírus quanto os worms são capazes de se propagarem automaticamente por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, modificando-os e tornando-se parte deles.
- () Certo () Errado
- 245. (CESPE - 2016)** Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionados à Internet, ao Internet Explorer 8 e à segurança da informação, julgue o item subsequente.
- Os protocolos de comunicação SSH e TELNET garantem comunicação segura, uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados.
- () Certo () Errado
- 246. (CESPE 2016)** O principal protocolo que garante o funcionamento da Internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na Web.
- () Certo () Errado
- 247. (CESPE - 2016)** O TCP/IP, conjunto de protocolos criados no início do desenvolvimento da Internet, foi substituído por protocolos modernos, como o WiFi, que permitem a transmissão de dados por meio de redes sem fio.
- () Certo () Errado
- 248. (CESPE - 2015)** Uma desvantagem do Writer versão 4.4 é a ausência de suporte para a criação de documento mestre.
- () Certo () Errado
- 249. (CESPE - 2015)** No Impress, não existe suporte para a edição de tabela mediante a inserção de células que herdem valores-padrão de células já existentes.
- () Certo () Errado
- 250. (CESPE - 2016)** Pelo Painel de Controle do Windows, é possível acessar mais rapidamente os ícones dos programas fixados pelo usuário ou dos programas que estão em uso.
- () Certo () Errado
- 251. (CESPE - 2016)** No PowerPoint 2010, ao selecionar a opção Salvar e Enviar no menu Arquivo e, em seguida, a opção Criar vídeo, o usuário poderá converter uma apresentação de slides em vídeo para publicação na Web ou em outras mídias e ajustar, se necessário, o tamanho do arquivo multimídia e a qualidade do vídeo.
- () Certo () Errado

252. (CESPE - 2016) No Windows, ao se clicar a opção Esvaziar Lixeira, os arquivos são enviados para uma área de transferência, onde permanecerão por tempo definido pelo usuário, para que possam ser recuperados em caso de necessidade.

() Certo () Errado

253. (CESPE - 2015) Ao longo do tempo, percebe-se que a área de trabalho do ambiente Windows tem agrupado evidentes melhorias, como organização, barra iniciar rapidamente, Internet Explorer, além da inserção de aprimoramentos visuais e de segurança. No caso do Windows 7, o desktop trabalha com o agrupamento das janelas de um mesmo programa no mesmo botão da barra de tarefas, de forma que, na alternância para a janela desejada, é necessário dar um clique no botão e, a seguir, outro na janela específica.

() Certo () Errado

254. (CESPE - 2015) No Calc, a inserção de fórmulas é realizada por meio do menu Ferramentas; para isso, é necessário copiar (ou cortar) e colar as células de forma especial para se obter os valores estáticos.

() Certo () Errado

255. (CESPE - 2015) O LibreOffice é livre de encargos para instituições governamentais na administração pública e na educação, mas existem obrigações quando se trata de empresas privadas.

() Certo () Errado

256. (CESPE - 2016) A alça de preenchimento do Calc é utilizada para somar valores numéricos contidos em um conjunto de células selecionadas pelo usuário.

() Certo () Errado

257. (CESPE - 2015) Um email recebido por meio de um computador localizado em um órgão governamental que utiliza o Outlook é considerado seguro, mesmo quando o destinatário é desconhecido e possua arquivos anexos. Isso ocorre porque instituições públicas possuem servidores com antivírus que garantem a segurança total do ambiente computacional.

() Certo () Errado

258. (CESPE - 2015) Com relação a redes de computadores e a Internet, julgue o item subsequente.
As redes locais (LANs) são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas, para a interconexão de um grupo grande de usuários.

() Certo () Errado

Com relação a redes de computadores e a Internet, julgue os itens subsequentes.

259. (CESPE - 2015) Os protocolos TCP/IP da Internet, devido à evolução das redes de comunicação, foram substituídos pelas redes sem fio, que não demandam ponto físico de acesso, razão pela qual não utilizam mais endereços IP.

() Certo () Errado

- 260. (CESPE - 2015)** O acesso à Internet com o uso de cabo (cable modem) é, atualmente, uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, pois um cabo (geralmente coaxial) de transmissão de dados de TV é compartilhado para trafegar dados de usuário.

() Certo () Errado

- 261. (CESPE - 2015)** Redes de comunicação do tipo ponto a ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matriz e filiais de uma mesma empresa, com altas taxas de velocidade de conexão.

() Certo () Errado

- 262. (CESPE - 2015)** No que se refere aos conceitos básicos de redes de computadores e ao programa de navegação Microsoft Internet Explorer, julgue o item que se segue.

Em uma rede de computadores, diversos protocolos podem ser utilizados no estabelecimento de uma única comunicação.

() Certo () Errado

- 263. (CESPE - 2015)** Considerando os conceitos, os aplicativos e as ferramentas referentes a redes de computadores, julgue o item que se segue.

O cabo coaxial, meio físico de comunicação, é resistente à água e a outras substâncias corrosivas, apresenta largura de banda muito maior que um par trançado, realiza conexões entre pontos a quilômetros de distância e é imune a ruídos elétricos.

() Certo () Errado

- 264. (CESPE - 2014)** Com referência a conceitos de redes de computadores, ao programa de navegação Mozilla Firefox e ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue o próximo item

Na transferência de arquivos entre dois computadores em rede, não existe diferença na forma como os computadores nomeiam os arquivos envolvidos nesse processo.

() Certo () Errado

- 265. (CESPE - 2014)** No que diz respeito aos conceitos e ferramentas de redes de computadores e ao programa de navegação Google Chrome, julgue o item que se segue.

Diversas tecnologias estão envolvidas na ligação de computadores em redes, o que gera uma pluralidade de combinações de redes.

() Certo () Errado

- 266. (CESPE - 2013)** No que se refere à segurança da informação e às redes de computadores, julgue o item seguinte.

Uma rede bluetooth possui alcance ilimitado e possibilita a conexão de componentes a um computador sem a utilização de fios.

() Certo () Errado

- 267. (CESPE - 2013)** Ao se enviar e receber mensagens via intranet, o acesso a essa intranet será feito por meio de um servidor local conectado a uma rede local WAN e fazendo uso do protocolo TCP/IP.

() Certo () Errado

- 268. (CESPE - 2013)** Com relação a redes de computadores, o item seguinte.

Se uma impressora estiver compartilhada em uma intranet por meio de um endereço IP, então, para se imprimir um arquivo nessa impressora, é necessário, por uma questão de padronização dessa tecnologia de impressão, indicar no navegador web a seguinte url: `print:///<IP_da_impressora>/<nome_do_arquivo>`, em que `IP_da_impressora` deve estar acessível via rede e `nome_do_arquivo` deve ser do tipo PDF.

() Certo () Errado

- 269. (CESPE - 2013)** No que se refere a redes de telecomunicações, julgue o item subsequente.

A arquitetura de rede Ethernet, definida pelo padrão IEEE 802.3, é geralmente montada em barramento ou em estrela, com cabos de par trançado e switches.

() Certo () Errado

- 270. (CESPE - 2013)** VMware, Xen, QEMU e VirtualBox são exemplos de hardwares que utilizam máquinas virtuais.

() Certo () Errado

A respeito dos discos magnéticos, que são considerados dispositivos de armazenamento secundário de dados, julgue os próximos itens.

- 271. (CESPE - 2013)** Os discos magnéticos são constituídos de uma única camada de material magnetizável, na qual os dados são gravados.

() Certo () Errado

- 272. (CESPE - 2015)** Sistemas RAID são um conjunto de múltiplos discos magnéticos.

() Certo () Errado

A respeito da Segurança de redes de computadores, julgue os próximos itens.

- 273.** Os ataques a computadores na Internet acontecem de diversas formas. Uma delas é a negação de serviço, na qual o computador atacado recebe diversas tentativas de acesso a determinado serviço até que usuário e senha sejam finalmente descobertos. Tal ataque é conhecido como DDOS (distributed denial of service).

() Certo () Errado

- 274. (CESPE - 2013)** O serviço de proxy no sistema operacional Linux, provido pelo software Squid, utiliza o protocolo HTTP, sendo capaz de fazer cache de páginas web estáticas e otimizar o acesso, diminuindo o consumo do link de Internet. Além disso, é capaz de filtrar acessos a sítios web definidos previamente em sua configuração.

() Certo () Errado

- 275. (CESPE - 2013)** A respeito da Segurança de redes de computadores, julgue o próximo item.
- Ferramentas de IDS (intrusion detect system) são capazes de detectar anomalias no tráfego de rede, gerar logs e reações, como regras de bloqueio do tráfego considerado anormal.
- () Certo () Errado
- 276. (CESPE - 2013)** Acerca de redes de computadores e segurança da informação, julgue o item subsequente.
- Nas empresas, um mesmo endereço IP é, geralmente, compartilhado por um conjunto de computadores, sendo recomendável, por segurança, que dez computadores, no máximo, tenham o mesmo endereço IP.
- () Certo () Errado
- 277. (CESPE - 2013)** Com relação às redes de comunicação, julgue o item que se segue.
- O IPV6 é um endereçamento de IPS que utiliza 32 bits.
- () Certo () Errado
- 278. (CESPE - 2013)** A respeito de conceitos básicos relacionados à informática e dos modos de utilização das tecnologias de informação, julgue o item que se segue.
- Os conectores padrão do tipo RJ-45 são utilizados para conectar as placas de redes dos computadores aos cabos de redes locais.
- () Certo () Errado
- 279. (CESPE - 2016)** Com relação a informática, julgue o item que se segue.
- A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas web por meio de um browser interativo.
- () Certo () Errado
- 280. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, relativo ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e à computação em nuvem.
- A computação em nuvem é constituída de várias tecnologias e formada por um conjunto de servidores físicos e virtuais interligados em rede.
- () Certo () Errado
- 281. (CESPE - 2015)** Julgue o item subsequente acerca de computação na nuvem, de conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e de segurança da informação.
- As tecnologias envolvidas na computação na nuvem não estão totalmente consolidadas, sendo ainda passíveis de transformações ao longo dos anos.
- () Certo () Errado
- 282. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, relativos ao navegador Internet Explorer 11, ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e à computação na nuvem.
- Os possíveis benefícios relacionados ao uso da computação em nuvem nas organizações incluem a economia de energia elétrica.
- () Certo () Errado

Julgue os itens seguintes, relativos a computação em nuvem, organização e gerenciamento de arquivos e noções de vírus, worms e pragas virtuais.

- 283. (CESPE - 2015)** Embora seja uma tecnologia que prometa resolver vários problemas relacionados à prestação de serviços de tecnologia da informação e ao armazenamento de dados, a computação em nuvem, atualmente, não suporta o processamento de um grande volume de dados.

() Certo () Errado

- 284. (CESPE - 2015)** O que diferencia uma nuvem pública de uma nuvem privada é o fato de aquela ser disponibilizada gratuitamente para uso e esta ser disponibilizada sob o modelo pay-per-usage (pague pelo uso).

() Certo () Errado

A respeito da computação na nuvem e da segurança da informação, julgue os itens subsequentes.

- 285. (CESPE - 2015)** Para que se utilizem recursos da computação em nuvem, não é necessário que haja conexão com a Internet, já que todo o processamento é realizado no próprio computador do usuário.

() Certo () Errado

- 286. (CESPE - 2015)** A computação em nuvem fornece apenas serviços para armazenamento de dados.

() Certo () Errado

- 287. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, relativo a computação em nuvem e ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird.

Entre as desvantagens da computação em nuvem está o fato de as aplicações terem de ser executadas diretamente na nuvem, não sendo permitido, por exemplo, que uma aplicação instalada em um computador pessoal seja executada.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir acerca de redes de computadores, de correio eletrônico Outlook Express e computação na nuvem

- 288. (CESPE - 2014)** A computação na nuvem permite ao usuário alocar recursos de forma dinâmica e em tempo real, o que possibilita o ajuste entre a necessidade e os recursos.

() Certo () Errado

- 289. (CESPE - 2014)** Uma rede de dados, assim como os softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las.

() Certo () Errado

- 290. (CESPE - 2014)** No que concerne à rede de computadores e à segurança da informação, julgue o item que se segue.

A computação em nuvem é uma forma atual e segura de armazenar dados em servidores remotos que não dependem da Internet para se comunicar.

() Certo () Errado

- 291. (CESPE - 2014)** No que se refere à computação na nuvem, aos procedimentos de segurança da informação e ao armazenamento de dados na nuvem, julgue o item subsequente.

Embora a atual arquitetura de nuvem possua grande capacidade de armazenamento, os dados gerados por redes sociais e por mecanismos de busca não podem ser armazenados e gerenciados em nuvem, devido ao fato de eles serem produzidos, diariamente, em quantidade que extrapola a capacidade de armazenamento da referida arquitetura.

() Certo () Errado

- 292. (CESPE - 2014)** A respeito de conceitos e aplicativos usados na Internet, julgue o item a seguir.

O armazenamento de arquivos no modelo de computação em nuvem (cloud computing) é um recurso moderno que permite ao usuário acessar conteúdos diversos a partir de qualquer computador com acesso à Internet.

() Certo () Errado

Em relação às redes de computadores, julgue os itens que se seguem.

- 293. (CESPE - 2014)** Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o PaaS (Platform-as-a-Service). Nesse nível, é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware, a qual inclui o processador, a memória, a energia, a refrigeração e a rede; ao passo que a estrutura de software, que inclui o sistema operacional, os servidores de banco de dados e os servidores web, fica a cargo do próprio usuário.

() Certo () Errado

- 294. (CESPE - 2014)** Windows Azure, Microsoft Office 365 e SkyDrive são exemplos, respectivamente, de IaaS, SaaS e PaaS na computação em nuvem.

() Certo () Errado

- 295. (CESPE - 2014)** Acerca dos procedimentos de segurança de informação e da computação em nuvem, julgue o item que se segue.

Na computação em nuvem, é possível acessar dados armazenados em diversos servidores de arquivos localizados em diferentes locais do mundo, contudo, a plataforma utilizada para o acesso deve ser idêntica à dos servidores da nuvem.

() Certo () Errado

Julgue os itens seguintes, relativos ao Google Chrome e ao armazenamento de dados na nuvem.

- 296. (CESPE - 2013)** Um dos meios de se armazenarem dados na nuvem consiste na utilização do modelo de serviços denominado SaaS (software as a service). Nesse modelo, o cliente utiliza-se de aplicações, como browser, para acessar os servidores, e todo o controle e gerenciamento do armazenamento é realizado pelo provedor de serviço.

() Certo () Errado

- 297. (CESPE - 2013)** A computação em nuvem permite que clientes e empresas utilizem serviços providos por terceiros e executados nos datacenters na rede, visto que ainda não há tecnologia disponível para que uma organização implante sua própria nuvem e mantenha dados e aplicações em seu próprio datacenter.

() Certo () Errado

Julgue os próximos itens, relativos a redes de computadores e segurança da informação.

- 298. (CESPE - 2013)** O cloud computing permite a utilização de diversas aplicações por meio da Internet, com a mesma facilidade obtida com a instalação dessas aplicações em computadores pessoais.

() Certo () Errado

- 299. (CESPE - 2013)** A velocidade de acesso aos dados é a principal vantagem do armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).

() Certo () Errado

- 300. (CESPE - 2013)** Acerca de segurança e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, julgue o item a seguir.

Com a cloud computing, não há mais necessidade de instalar ou armazenar aplicativos, arquivos e outros dados afins no computador ou em um servidor próximo, dada a disponibilidade desse conteúdo na Internet.

() Certo () Errado

- 301. (CESPE - 2012)** A respeito de fundamentos de computação, julgue o item a seguir.

A única linguagem que um processador tem capacidade de entender e tem condições de executar é a linguagem de máquina. Trata-se de linguagem binária e que serve para representar a codificação do conjunto de instruções de um computador.

() Certo () Errado

- 302. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, referente à arquitetura de computadores.

Um programa em linguagem de alto nível deve ser compilado para se transformar em linguagem de montagem e, posteriormente, montado para se transformar em linguagem de máquina.

() Certo () Errado

- 303. (CESPE - 2016)** Com relação à organização e à arquitetura de computadores, julgue o item a seguir.

A BIOS, unidade responsável pelo boot do computador, realiza um conjunto de instruções quando o computador é iniciado.

() Certo () Errado

- 304. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir, acerca de sistemas operacionais.

Realiza-se o processo de boot quando o chip bios inicia as operações da sequência de booting, seguida da auto-inicialização (post) e passa o controle para o MBR (master boot record).

() Certo () Errado

- 305. (CESPE - 2011)** Em PCs, a perda da configuração dos dados da BIOS normalmente é um indicativo da necessidade de troca da bateria da placa mãe.

() Certo () Errado

- 306. (CESPE - 2013)** A respeito de sistemas embarcados, julgue o item abaixo.

Um sistema embarcado de software é uma aplicação executada, necessariamente, em máquinas virtuais.

() Certo () Errado

- 307. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, acerca de sistemas operacionais.

A quantidade de memória virtual ocupada pelos processos de usuário e do núcleo do sistema operacional (Kernel) é sempre maior que a memória física disponível, devido à presença da memória virtual (Swap).

() Certo () Errado

- 308. (CESPE - 2011)** Para que um programa possa ser executado em um computador, é necessário que um HD (hard disk) seja instalado nesse computador.

() Certo () Errado

Um sistema operacional é formado por memória principal, discos, teclado e diversos outros dispositivos. Considerando esse assunto, julgue os seguintes itens.

- 309. (CESPE - 2015)** Caso uma empresa adquira um equipamento de rede que disponha de sistema operacional próprio e software armazenado em memória ROM, esse equipamento apresentará um sistema operacional embarcado, em que poderão ser instalados novos softwares de acordo com as necessidades do usuário.

() Certo () Errado

- 310. (CESPE - 2015)** Não é necessário que um sistema operacional tenha previamente muitas informações do hardware em que será instalado, uma vez que o próprio hardware fornece todas as suas características ao sistema operacional.

() Certo () Errado

- 311. (CESPE - 2014)** No que diz respeito à tecnologia de desenvolvimento móvel para Android, julgue o item que se segue.

O sistema operacional Android tem o Linux como base, o que permite a utilização simultânea de aplicações que podem ser executadas em segundo plano, de forma transparente para o usuário.

() Certo () Errado

- 312. (CESPE - 2012)** Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows, julgue o item a seguir. Gnome e KDE são exemplos de gerenciadores gráficos para ambiente de trabalho no Linux.

() Certo () Errado

- 313. (CESPE - 2011)** Acerca dos ambientes Microsoft Office, BrOffice e de software livre, julgue o próximo item.

O Access é um software de banco de dados do Microsoft Office cujo correspondente no BrOffice é o Banquer.

() Certo () Errado

- 314. (CESPE - 2013)** O LibreOffice é uma suíte de escritório livre, criada para ser executada exclusivamente no ambiente Linux e oferecer todas as funções esperadas de uma suíte profissional: editor de textos, planilha, apresentação, editor de desenhos e banco de dados.

() Certo () Errado

- 315. (CESPE - 2015)** Acerca de licença de software, software livre e código aberto, além de acesso remoto, em plataformas Linux e Windows, julgue o item subsequente.

Todo pacote de distribuição de software livre ou software de código aberto deve incluir ou apontar para um local onde seja possível obter cópias do código fonte do software, mesmo que este também contenha uma versão do software previamente compilado.

() Certo () Errado

- 316. (CESPE - 2015)** Para uma licença ser considerada de software livre, ela deve permitir ao usuário o direito de ler, modificar e redistribuir o código fonte, isso é, ser de código aberto, bem como deve impedir o usuário de cobrar quaisquer valores, royalties ou taxas para redistribuição de software modificado.

() Certo () Errado

A GNU GPL (GNU General Public License) estabelece basicamente quatro pilares básicos do software livre. Considerando esses quatro fundamentos para software livre, julgue os próximos itens.

- 317. (CESPE - 2015)** A GNU GPL estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita, de modo que isso venha a auxiliar outras pessoas.

() Certo () Errado

- 318. (CESPE - 2015)** A GNU GPL estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo de como o programa funciona, mas não é permitido fazer alteração no código-fonte desse programa.

() Certo () Errado

- 319. (CESPE - 2015)** Acerca do sistema operacional Windows, da planilha Excel 2013 e das ferramentas utilizadas em redes de computadores, julgue o próximo item.

Por se tratar de um software proprietário, o Windows foi projetado de modo que todas as operações sejam executadas por meio de um único componente do sistema operacional, conhecido como módulo de sistema.

() Certo () Errado

- 320. (CESPE - 2011)** Diretórios ou pastas são, geralmente, implementados pelos sistemas operacionais como arquivos especiais, capazes de agrupar arquivos.

() Certo () Errado

- 321. (CESPE - 2012)** O Windows não permite que pastas que contenham arquivos ocultos sejam excluídas.

() Certo () Errado

- 322. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item, referente a técnicas avançadas de busca de arquivos no Windows 7.

O Windows 7 não possui serviço de indexação de arquivos.

() Certo () Errado

- 323. (CESPE - 2011)** Com relação aos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, julgue o item que se segue.
- Durante a formatação de um disco, é possível escolher o sistema de arquivos e o tamanho dos clusters de uma unidade que se pretende criar.
- () Certo () Errado
- 324. (CESPE - 2013)** Com relação aos conceitos de redes de computadores, julgue o próximo item.
- O armazenamento do arquivo de dados no computador e na nuvem é considerado um procedimento de backup.
- () Certo () Errado
- 325. (CESPE - 2012)** O uso de backups diferenciais em conjunto com backups de log de transação reduz o tempo de restauração do banco de dados em caso de falha, comparando-se a situações em que os backups diferenciais não tenham sido criados.
- () Certo () Errado
- 326. (CESPE - 2010)** Caso tenha sido realizado backup normal (total) seguido de uma série de backups diferenciais distribuídos ao longo do mês, é correto afirmar que a restauração dos dados exige apenas os arquivos do último backup diferencial acrescido do backup total.
- () Certo () Errado
- 327. (CESPE - 2013)** Mediante o backup incremental, realiza-se a cópia apenas dos arquivos criados ou alterados após o último backup.
- () Certo () Errado
- 328. (CESPE - 2012)** Em um ambiente em que haja alterações frequentes dos dados armazenados, em geral, os backups diferenciais são menos eficientes do que os backups referenciais.
- () Certo () Errado
- 329. (CESPE - 2016)** Nos procedimentos de backup, é recomendável que as mídias do backup sejam armazenadas no mesmo local dos dados de origem, a fim de tornar a recuperação dos dados mais rápida e eficiente.
- () Certo () Errado
- 330. (CESPE - 2016)** Para o correto funcionamento de determinado ambiente computacional, é necessário que o programa xpto, gravado no diretório /home/fulano/, seja executado simultaneamente aos outros programas do sistema operacional Linux que estejam em execução
- A respeito dessa situação, é correto afirmar que a execução do programa xpto
- a) Não ocorre, pois o programa se encontra no diretório /home, onde o Linux não permite gravação de arquivos binários.
 - b) Pode ser verificada por meio do comando `ps -ef | grep xpto`.
 - c) Pode ser verificada por meio do comando `ls /home/fulano.xpto | proc`.
 - d) Pode ser verificada por meio do comando `ls process xpto1 | sys/proc`.
 - e) Pode ser verificada por meio do comando `ls xpto | /sys/proc`.

- 331. (CESPE - 2016)** Considerando que o sistema operacional Linux pode ser configurado de modo que ao iniciá-lo sejam criados pontos de montagem automaticamente, assinale a opção que representa o arquivo localizado em /etc/ a ser ajustado para que isso seja possível.
- a) fstab
 - b) hosts
 - c) resolv.conf
 - d) nsswitch.conf
 - e) syslog.conf
- 332. (CESPE - 2016)** Assinale a opção que apresenta o comando, no sistema operacional Linux, que deve ser utilizado para determinar quanto espaço em disco está sendo ocupado por um diretório e seus subdiretórios.
- a) pwd
 - b) file
 - c) du
 - d) head
 - e) lshw
- 333. (CESPE - 2016)** Assinale a opção que apresenta o comando por meio do qual um usuário poderá criar um arquivo vazio com o nome arquivo.txt no sistema operacional Linux.
- a) pwd > arquivo.txt
 - b) echo "oi mundo" > arquivo.txt
 - c) grep 'root' /etc/passwd > arquivo.txt
 - d) touch arquivo.txt
 - e) ls -la /home > arquivo.txt
- 334. (CESPE - 2015)** Em um sistema operacional Linux já instalado e configurado em um computador, um usuário com direitos de root criou novos usuários, que por padrão cria seus respectivos diretórios.
- Assinale a opção que apresenta a localização padrão em que são criados os diretórios particulares dos usuários.
- a) /home
 - b) /var
 - c) /opt
 - d) /tmp
 - e) /usr/sbin
- 335. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, a respeito dos sistemas operacionais Windows e Linux.
- No ambiente Linux, os comandos executados por um usuário são interpretados pelo programa shell.

() Certo

() Errado

- 336. (CESPE - 2012)** O sistema operacional Linux possui vários shells com características ligeiramente diferentes e funções especiais, sendo alguns deles incapazes de diferenciar letras maiúsculas e minúsculas.
- () Certo () Errado
- 337. (CESPE - 2011)** O Linux permite que o sistema seja inicializado tanto em modo texto, usando-se um shell orientado a caractere com um interpretador de comandos, como em um sistema de janelas, utilizando-se um shell gráfico.
- () Certo () Errado
- 338. (CESPE - 2016)** Assinale a opção que apresenta o comando que um usuário deve utilizar, no ambiente Linux, para visualizar, em um arquivo de texto (nome-arquivo), apenas as linhas que contenham determinada palavra (nome-palavra).
- a) `pwd nome-arquivo | locate nome-palavra`
 - b) `find nome-palavra | ls -la nome-arquivo`
 - c) `cat nome-arquivo | grep nome-palavra`
 - d) `lspci nome-arquivo | find nome-palavra`
 - e) `cd nome-arquivo | search nome-palavra`
- 339. (CESPE - 2015)** A respeito de criptografia, julgue o item subsequente.
- Duas chaves são exigidas ao se utilizarem algoritmos de chave pública. Uma delas, a chave pública, cujos algoritmos são menos robustos que os algoritmos de chave simétrica, é usada para criptografar as mensagens para um usuário que faz uso de uma chave privada para descriptografá-las.
- () Certo () Errado
- 340. (CESPE - 2014)** Uma diferença básica entre a criptografia simétrica e a assimétrica é que a primeira possui uma única chave para cifrar e decifrar um documento, ao passo que a segunda possui duas.
- () Certo () Errado
- 341. (CESPE - 2011)** Na criptografia de chave simétrica, a mesma chave é usada tanto pelo emissor, para criptografar os dados, quanto pelo receptor, para descriptografá-los.
- () Certo () Errado
- 342. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, a respeito de criptografia.
- Criptografia de chave simétrica, que também é conhecida como criptografia de chave pública, utiliza chaves distintas para codificar e decodificar as informações. Uma dessas chaves é pública e a outra é do gerador da criptografia.
- () Certo () Errado
- 343. (CESPE - 2013)** A criptografia simétrica é indicada quando o mesmo agente, usando uma única chave, criptografa e descriptografa o arquivo. Já a criptografia assimétrica é indicada

quando dois agentes distintos -- emissor e receptor --, usando um par de chaves distintas, criptografam e decriptografam o arquivo.

() Certo () Errado

- 344. (CESPE - 2013)** A assinatura digital, um método de autenticação de informação digital análogo à assinatura física em papel, tem como propriedades a integridade, a irretratabilidade e a autenticidade.

() Certo () Errado

- 345. (CESPE - 2010)** A chave assimétrica é composta por duas chaves criptográficas: uma privada e outra pública.

() Certo () Errado

- 346. (CESPE - 2010)** Em um sistema de chaves assimétricas, cada usuário tem um par de chaves, sendo que uma delas é mantida secreta e a outra é pública.

() Certo () Errado

- 347. (CESPE - 2010)** Caso Júlio tenha obtido um certificado digital de uma autoridade certificadora, ele deve proteger esse certificado e mantê-lo em sigilo.

() Certo () Errado

- 348. (CESPE - 2010)** Um certificado digital é a assinatura digital de uma chave pública, cifrada com a chave pública da autoridade certificadora.

() Certo () Errado

- 349. (CESPE - 2011)** Um spyware consiste em uma falha de segurança intencional, gravada no computador ou no sistema operacional, a fim de permitir a um cracker obter acesso ilegal e controle da máquina.

() Certo () Errado

- 350. (CESPE - 2012)** Os bots e os worms são tipos de programas maliciosos que se propagam enviando cópias de si mesmos pela rede de computadores.

() Certo () Errado

- 351. (CESPE - 2013)** A principal atividade de programas com códigos maliciosos e que funcionam na função de keylogger é apresentar propagandas não solicitadas pelo usuário, direcionando-o a sítios maliciosos.

() Certo () Errado

- 352. (CESPE - 2010)** O cavalo de troia (trojan horse) não embute cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos e não necessita ser executado para se propagar. Sua propagação se dá por meio da exploração de vulnerabilidades existentes ou de falhas na configuração de software instalados em computadores.

() Certo () Errado

- 353. (CESPE - 2013)** Denominam-se de backdoor os programas desenvolvidos para coletar e enviar informações a terceiros.
- () Certo () Errado
- 354. (CESPE - 2012)** Os vírus do tipo hoax são facilmente detectados pelas ferramentas de antivírus que utilizam técnicas de detecção por assinaturas, pois fazem uso de macros já conhecidas de vírus.
- () Certo () Errado
- 355. (CESPE - 2013)** No que diz respeito à segurança da informação e das comunicações, julgue o item subsequente.
- Em relação à forma de infecção de computadores, vírus e worms são recebidos automaticamente pela rede, ao passo que trojans e backdoors são inseridos por um invasor.
- () Certo () Errado
- 356. (CESPE - 2013)** Com base em conceitos de segurança da informação, julgue o item abaixo.
- A contaminação por pragas virtuais ocorre exclusivamente quando o computador está conectado à Internet.
- () Certo () Errado
- 357. (CESPE - 2015)** Acerca de softwares maliciosos e antivírus, julgue o item a seguir.
- Vírus e worms são programas capazes de se propagar autonomamente.
- () Certo () Errado
- 358. (CESPE - 2015)** A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de texto, julgue o item que se segue.
- Vírus do tipo boot, quando instalado na máquina do usuário, impede que o sistema operacional seja executado corretamente.
- () Certo () Errado
- 359. (CESPE - 2016)** Os bots, programas de computador que executam operações na forma de agentes em nome de um atacante, podem ser controlados remotamente e são capazes de, entre outras atividades, enviar spam.
- () Certo () Errado
- 360. (CESPE - 2015)** Julgue o item subsequente, a respeito de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, bem como de segurança da informação.
- A principal diferença entre crackers e hackers refere-se ao modo como esses malfeitores da área de segurança da informação atacam: os crackers são mais experientes e realizam ataques sem utilizar softwares, ao passo que os hackers utilizam códigos maliciosos associados aos softwares para realizar ataques ao ciberespaço.
- () Certo () Errado

- 361. (CESPE - 2016)** Considerando que um conjunto de malwares de computador tenha sido detectado no ambiente computacional de um órgão público do Judiciário brasileiro, Julgue o item subsequente.
- Se um vírus é detectado em circulação na rede do órgão, então é altamente provável que ele tenha sido injetado na rede por meio de outro malware do tipo keylogger.
- () Certo () Errado
- 362. (CESPE - 2016)** Acerca do IPv4, julgue o item que se segue.
- O IPv4 é orientado a conexão e trabalha com o conceito de circuitos virtuais dedicados.
- () Certo () Errado
- 363. (CESPE - 2013)** O protocolo SSH suporta autenticação de usuários por senha ou por chaves assimétricas.
- () Certo () Errado
- 364. (CESPE - 2015)** Com relação a redes de computadores e a Internet, julgue o item subsequente.
- O uso do HTTPS (hypertext transfer protocol secure) aumenta a segurança de sítios da Internet, ao implementar segurança na comunicação mediante conexão criptografada e uso de certificados digitais.
- () Certo () Errado
- 365. (CESPE - 2015)** Acerca das tecnologias de VPN, julgue o seguinte item.
- Por questões de segurança, quando um servidor de VPN está à frente de um firewall e conectado à Internet, filtros de pacotes devem ser configurados na interface Internet do servidor de VPN para permitir somente tráfego VPN de e para o endereço IP daquela interface.
- () Certo () Errado
- 366. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, acerca de VPN e VPN-SSL.
- As redes VPN oferecem suporte apenas ao protocolo IP.
- () Certo () Errado
- 367. (CESPE - 2013)** Julgue o item subsecutivo, referentes a firewall e VPN (virtual private network).
- VPN que utilize o protocolo IPSEC (IP security) tem mecanismos para a validação da confidencialidade e da integridade dos dados transmitidos.
- () Certo () Errado
- 368. (CESPE - 2010)** A VPN pode ser uma alternativa para conexão remota de um usuário, via Internet, à rede privada de uma empresa, a partir de um provedor de acesso.
- () Certo () Errado

- 369. (CESPE - 2011)** Para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma empresa possam ser acessadas por usuários via Internet, é suficiente incluir tais usuários no grupo de usuários com acesso autorizado à intranet.

() Certo () Errado

- 370. (CESPE - 2011)** Julgue o item seguinte, relativo a Internet e intranet.

Intranet é uma rede de comunicação que se caracteriza por ter uma infraestrutura particularizada, na qual são adotados protocolos de comunicação específicos, diferentes daqueles usados na Internet.

() Certo () Errado

- 371. (CESPE - 2011)** Os usuários registrados em uma extranet podem acessar os aplicativos internos dessa rede por meio da utilização de smartphones, via browser.

() Certo () Errado

- 372. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, referente à arquitetura de aplicações web.

Intranet é uma rede privada de computadores. Extranet pode ser vista como extensão de uma intranet para usuários externos a uma organização, geralmente parceiros, vendedores e fornecedores, em isolamento de todos os outros usuários da Internet.

() Certo () Errado

- 373. (CESPE - 2012)** Uma das principais características de uma intranet é o fato de ela ser uma rede segura que não requer o uso de senhas para acesso de usuários para, por exemplo, compartilhamento de informações entre os departamentos de uma empresa.

() Certo () Errado

- 374. (CESPE - 2014)** Acerca de conceitos de informática, julgue o item a seguir.

A computação em nuvem, mecanismo muito utilizado atualmente, dispensa o hardware para armazenamento de dados, que ficam armazenados em softwares.

() Certo () Errado

- 375. (CESPE - 2014)** Com base na arquitetura para ambientes web, julgue o item subsequente.

As redes de Internet e intranet são segregadas fisicamente, sendo possível a comunicação entre elas por meio da extranet.

() Certo () Errado

- 376. (CESPE - 2014)** Acerca das tecnologias e dispositivos LAN, MAN e WAN, julgue o item a seguir.

As redes WAN permitem a comunicação de longa distância e apresentam, consequentemente, maior velocidade de transmissão de dados que as redes LAN.

() Certo () Errado

377. (CESPE - 2014) No que se refere a redes de computadores, julgue o próximo item.

Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente/servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local.

() Certo () Errado

378. (CESPE - 2016) No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a Internet, julgue o próximo item.

Computação em nuvem é a forma de utilizar memória computacional e local de armazenamento de arquivos em computadores interligados à Internet, podendo esses arquivos ser acessados de qualquer lugar do mundo conectado a esta rede.

() Certo () Errado

379. (CESPE - 2010) No Excel, os sinais de @ (arroba), + (soma), - (subtração) e = (igual) indicam ao programa o início de uma fórmula.

() Certo () Errado

380. (CESPE - 2011) O OpenOffice Calc dispõe das opções de exportação de planilhas criadas em formato ods para os formatos PDF e XHTML.

() Certo () Errado

381. (CESPE - 2012) No BrOffice Calc 3.3, é possível salvar as planilhas em formato ODS ou XLS, sendo possível, ainda, sem a necessidade de instalação de componentes adicionais, exportar a planilha em formato PDF.

() Certo () Errado

382. (CESPE - 2011) No BROffice Calc, para se criar uma planilha a partir de um modelo, há a opção de se utilizarem as teclas de atalho CTRL + N e, na janela disponibilizada, selecionar o modelo que contenha os elementos de design desejados para a planilha.

() Certo () Errado

383. (CESPE - 2013)

	A	B	C	D	E
1	Expectativas de Mercado				
2	Inflação nos próximos 12 meses suavizada				
3	Mediana - agregado	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
4	IPCA (%) 6,08 6,21 6,20 (1)	6,08	6,21	6,2	(1)
5	IGP-DI (%) 5,79 6,19 6,57 (6)	5,79	6,19	6,57	(6)
6	IGP-M (%) 5,74 6,30 6,35 (6)	5,74	6,3	6,35	(6)
7	IPC-Fipe (%) 5,33 5,37 5,39 (1)	5,33	5,37	5,39	(1)
8	* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento				
9					

Considerando a figura acima, que apresenta uma planilha em edição no LibreOffice Calc, julgue o item a seguir.

Devido a sua extensão ODS, a planilha da figura poderá ser aberta apenas em computadores que operem com sistema operacional Linux.

() Certo () Errado

384. (CESPE - 2010) Com relação ao ambiente Microsoft Office, julgue o próximo item.

Uma planilha criada no Excel 2007 e armazenada em arquivo no formato.xlsx pode ser exportada para o padrão XML, por meio do próprio Excel 2007.

() Certo () Errado

385. (CESPE - 2012) Um arquivo de planilhas em formato XLS, para ser aberto, por exemplo, em outro editor diferente do Excel, deverá ser inicialmente salvo no Excel como um arquivo do tipo XLSX para depois ser aberto, livremente em outro software.

() Certo () Errado

386. (CESPE - 2016) Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas do Windows 10 julgue o próximo item.

Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos cinco últimos rendimentos de um pensionista e, para que fosse calculada a média desse rendimento, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme a planilha mostrada abaixo.

	A	
1	R\$ 1.896,21	
2	R\$ 2.345,78	
3	R\$ 2.145,09	
4	R\$ 2.777,32	
5	R\$ 5.945,97	
6		
7		

Assertiva: nessa situação, por meio da fórmula =MED(A1:A5;5), inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada.

() Certo () Errado

- 387. (CESPE - 2016)** No BrOffice Calc, para se eliminar casas decimais de um número, utiliza-se, exclusivamente, a função
- a) COMBINA.
 - b) EXP.
 - c) RADIANS.
 - d) TRUNCAR.
 - e) SOMASE.
- 388. (CESPE - 2016)** Considere que, utilizando uma máquina com sistema operacional Windows, um usuário tenha inserido uma linha em branco em uma planilha do Microsoft Excel, em sua configuração padrão. Assinale a opção que apresenta a tecla que deverá ser acionada, nessa situação, para repetir essa última ação do usuário.
- a) F5
 - b) F1
 - c) F2
 - d) F3
 - e) F4
- 389. (CESPE - 2016)** Um usuário, servindo-se do Microsoft Excel, deseja simular o valor de um investimento em uma instituição financeira, com base nos seguintes dados: quantidade de parcelas do investimento, taxa de rendimento anual, juros constantes e investimento feito em cada parcela.
- Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a função a partir de cuja execução o usuário poderá simular o valor que será obtido ao final do período de investimento.
- a) MÉDIA
 - b) VF
 - c) ARRED
 - d) CORREL
 - e) SOMA
- 390. (CESPE - 2016)**

	A	B	C
1	Aluno	Nota	
2	Bernardo	84	
3	Giovana	82	
4	Hugo	81	
5	João	82	
6	José	72	
7	Maria	86	
8	Patrícia	80	
9	MÉDIA	81	

Considerando que a figura acima mostra parte de uma planilha em processo de edição no Excel, na qual estão contidas notas de sete alunos, assinale a opção que apresenta a fórmula correta para se calcular a média dessas notas, apresentada na célula B9 da planilha.

- a) =MÉDIA (B2:B8)
- b) =MÉDIA (B2ΣB8)
- c) =MÉDIA (B2,B8)
- d) =MÉDIA (B2;B8)
- e) =MÉDIA (ΣB2:ΣB8)

391. (CESPE - 2015)

	A	B	C	D	E	F
1	10	20	30	40	50	
2	20	30	40	50	60	
3	30	40	50	60	70	
4	40	50	60	70	80	
5	50	60	70	80	90	
6						

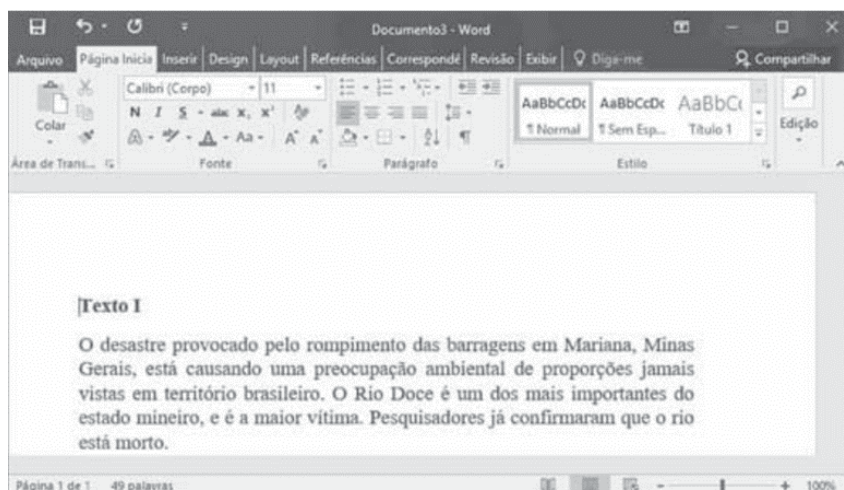
Considerando que a planilha apresentada acima esteja em execução no Microsoft Excel 2013, assinale a opção correta.

- a) A média aritmética dos elementos A1, B2 e C3 pode ser calculada utilizando-se a expressão $=\{A1+B2+C3\}/3$.
- b) Utilizando-se a expressão $=MED(E3)+ABS(C3-B3-A3) - SOMA(A5)$, o resultado obtido será igual a 0.
- c) O resultado obtido utilizando-se a expressão $=MAXIMO(A1:E1)/E1+A1$ será igual a 11.
- d) A média aritmética de todos os elementos da linha 4 pode ser calculada utilizando-se a expressão $=MED(A4;B4;C4;D4;E4)$.
- e) A soma de todos os elementos da coluna A pode ser obtida utilizando-se a expressão $=SOMA(A1+A5)$.

392. (CESPE - 2016) Acerca do pacote Microsoft Office, julgue o item a seguir.

A função SOMASE, do Excel, executa a soma do conteúdo de células especificadas em um intervalo segundo um critério ou uma condição.

() Certo () Errado



Considerando a figura apresentada, que ilustra uma janela do MS Word com um documento em processo de edição, os próximos itens.

- 393. (CESPE – 2015)** O procedimento de salvar o arquivo no computador e na rede é considerado um becape, pois, caso aconteça algum problema no computador local, é possível recuperar o arquivo em outro local da rede.

() Certo () Errado

- 394. (CESPE – 2015)** O documento está em modo de edição de tópicos ou modo de leitura, com visualização de 100%.

() Certo () Errado

- 395. (CESPE – 2015)** O título do documento em edição está alinhado à esquerda, com estilo Normal.

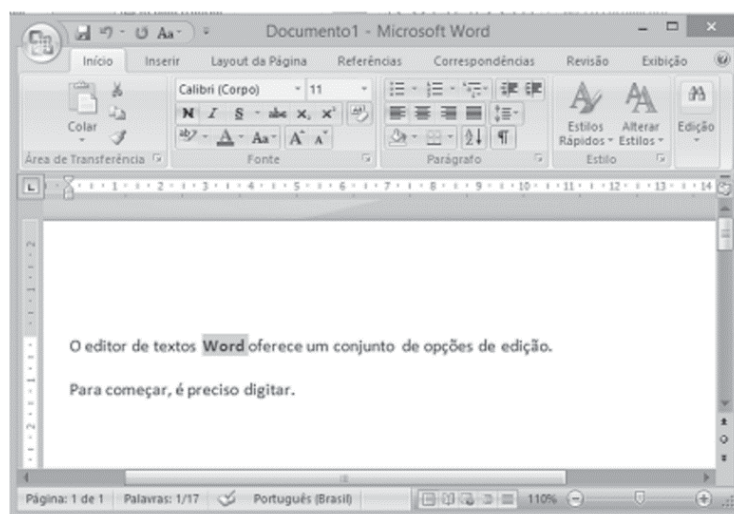
() Certo () Errado

- 396. (CESPE – 2015)** Acerca do Microsoft Office 2013 e dos conceitos básicos de redes de computadores, julgue o item a seguir.

Um documento do Word 2013 pode ser gravado diretamente na nuvem, sem que seja necessário armazená-lo inicialmente no computador. Ao se acessar a opção Salvar como, no menu Arquivo, o Word permite criar, automaticamente, uma cópia do documento em uma pasta definida pelo usuário antes de enviá-lo para a nuvem, eliminando essa cópia após o envio.

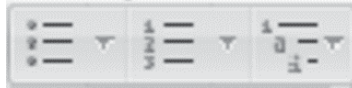
() Certo () Errado

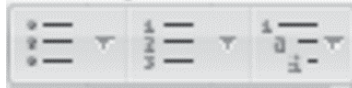
- 397. (CESPE – 2016)**



Considerando a figura precedente, que ilustra uma janela do Microsoft Word contendo um documento em edição no qual há uma palavra selecionada, assinale a opção correta.

- a) O botão  permite mostrar as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação que estão ocultos no documento, como, por exemplo, espaços entre palavras e recuos de parágrafos.
- b) A ferramenta representada pelo botão  permite colorir o texto com a cor que for selecionada pelo usuário, bem como oferece opções avançadas de formatação do texto.



- c) Clicando-se os botões , cada palavra do parágrafo em que se encontra a palavra selecionada será convertida em tópicos numerados ou separados por marcadores.



- d) Clicando-se os botões , o parágrafo em que a palavra selecionada está contida poderá ser alinhado à esquerda, no centro, à direita ou justificado.



- e) Os botões , localizados na parte inferior da janela, mostram as opções de formatação de layout da página.

- 398. (CESPE - 2010)** Somente a partir da versão 2010 do Microsoft Office tornou-se possível gravar arquivos no formato aberto (padrão ODT) no Word.

() Certo () Errado

- 399. (CESPE - 2010)** O formato padrão de arquivos criados no aplicativo Writer do BrOffice possui a terminação ODT, que é um dos formatos do Open Document Format.

() Certo () Errado

- 400. (CESPE - 2011)** O aplicativo Writer é um editor de textos que possui como limitação principal o fato de adotar formatos do tipo odt e sxw, não permitindo que sejam abertos arquivos nos formatos .doc ou .dot.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir, relativos aos sistemas operacionais Linux e Microsoft Word 2013.

- 401. (CESPE - 2014)** No Word 2013, a partir de opção disponível no menu Inserir, é possível inserir em um documento uma imagem localizada no próprio computador ou em outros computadores a que o usuário esteja conectado, seja em rede local, seja na Web.

() Certo () Errado

- 402. (CESPE - 2014)** Para criar um documento no Word 2013 e enviá-lo para outras pessoas, o usuário deve clicar o menu Inserir e, na lista disponibilizada, selecionar a opção Iniciar Mala Direta.

() Certo () Errado

403. (CESPE - 2015)



A figura acima ilustra uma janela do Word 2010 em um computador com o sistema operacional Windows 7, na qual foi aberto o documento Dicas do Word 2010. Com relação a essa figura e ao programa Word 2010, julgue o próximo item.

O Word 2010 tem vários modos de exibição, e o documento em questão está aberto no modo de exibição Layout de Impressão.

() Certo () Errado

Com relação aos aplicativos Excel, Word e AutoCAD, julgue os itens a seguir.

404. (CESPE - 2014) No menu Revisão do Microsoft Word 2010, a opção Contar Palavras informa a quantidade de palavras, de caracteres, de parágrafos, de linhas, como também o número de páginas no documento.

() Certo () Errado

405. (CESPE - 2014) Para converter um documento do Word 2010 em uma página da web de arquivo único, deve-se salvar o documento com a extensão .htm ou .html.

() Certo () Errado

406. (CESPE - 2014) No Word, a opção de quebra de seção do tipo contínua, ao ser acionada, faz que o cursor seja deslocado para a página seguinte e uma nova seção seja criada.

() Certo () Errado

407. (CESPE - 2014) Com relação ao sistema operacional Windows 8.1 e ao editor de textos Microsoft Office 2013, julgue o item que se segue.

Por meio da ferramenta Tabelas Rápidas, disponibilizada no Word, o usuário pode criar ou personalizar teclas de atalho para a inserção instantânea de tabelas.

() Certo () Errado

408. (CESPE - 2014)

insumo	unidade	valor unitário	quantidade	valor total
cimento	saco	R\$ 20,00	10	R\$ 200,00
areia	m³	R\$ 50,00	10	R\$ 500,00
brita	m³	R\$ 150,00	10	R\$ 1.500,00

Considerando a tabela acima, criada em um arquivo do Word, julgue o item seguinte.
Se a coluna quantidade fosse excluída, os demais valores continuariam inalterados.

() Certo () Errado

409. (CESPE - 2015) Podemos considerar “anel e lado-a-lado” como tipos de topologias de rede que podem ser utilizados na implantação de uma rede local.

() Certo () Errado

410. (CESPE - 2014) No que se refere a redes de computadores, julgue o próximo item.

Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores.

() Certo () Errado

411. (CESPE - 2014) No tocante a protocolos, serviços, padrões e topologias de redes, julgue o item subsequente.

A topologia lógica de interconexão de uma rede corporativa complexa precisa refletir a topologia física dessa rede, de modo que os requisitos de segurança lógica da rede sejam de implementação direta a partir dos aspectos da segurança física das instalações de TI da organização.

() Certo () Errado

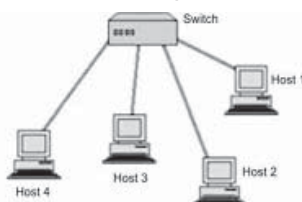
412. (CESPE - 2010) Comparada à topologia em anel, a topologia em estrela tem a vantagem de não apresentar modo único de falha.

() Certo () Errado

413. (CESPE - 2012) Em uma rede que emprega a topologia em anel, as estações são conectadas entre si, em um caminho fechado e com transmissão de dados unidirecional.

() Certo () Errado

414. (CESPE - 2013) Julgue o item seguinte, acerca dos conceitos básicos de redes de comunicação.
É correto afirmar que a figura abaixo representa uma rede com topologia em anel.



() Certo () Errado

- 415. (CESPE - 2011)** A topologia refere-se à descrição de como estão interconectados os diferentes elementos de rede, tais como roteadores, servidores, estações e switches. Em uma rede IP, há dois tipos diferentes de topologia: a física e a lógica. A topologia física descreve o caminho que um pacote percorre entre dois pontos quaisquer na rede, ao passo que a topologia lógica define o formato dos dados a serem encaminhados.

() Certo () Errado

- 416. (CESPE - 2011)** A principal vantagem do uso de uma topologia em barramento é a inexistência da colisão de pacotes.

() Certo () Errado

- 417. (CESPE - 2014)** Julgue o item que segue, referente a redes de computadores, às ferramentas utilizadas nessas redes e ao navegador Google Chrome.

Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN (metropolitan area network) não utilizam tecnologias de transmissão sem fio.

() Certo () Errado

- 418. (CESPE - 2014)** No que diz respeito aos conceitos e ferramentas de redes de computadores e ao programa de navegação Google Chrome, julgue o item que se segue.

Tanto o Ping quanto o Traceroute são ferramentas utilizadas na sondagem de uma rede de computadores.

() Certo () Errado

- 419. (CESPE - 2015)** A respeito de segurança da informação, julgue o item subsequente.

Um servidor proxy é responsável por hospedar os softwares de antivírus, de modo a garantir a segurança entre duas ou mais redes de computadores.

() Certo () Errado

- 420. (CESPE - 2013)** No que se refere a redes de telecomunicações, julgue os o item subsequente.

Na topologia de rede, conhecida como barramento, ocorre interrupção no funcionamento da rede quando há falha de comunicação com uma estação de trabalho.

() Certo () Errado

Na utilização de determinadas soluções para a proteção de perímetros de rede, é importante que s tipos de tráfego de rede sejam permitidos ou negados. Algumas formas de realização desses procedimentos consistem na utilização de firewall, proxies e VPNs. No que se refere a esses aspectos, julgue os próximos itens.

- 421. (CESPE - 2015)** O protocolo IPSec é padrão em redes Windows, mas não em redes Linux, sendo seu uso indicado quando se utiliza o protocolo IPv6.

() Certo () Errado

- 422. (CESPE - 2015)** Seja para impedir que determinados computadores em uma rede local possam consultar servidores DNS na Internet, seja para controlar esses computadores na saída da rede por um firewall para o serviço de DNS, o firewall deve bloquear o uso do protocolo UDP na porta padrão 53.

() Certo () Errado

- 423. (CESPE - 2015)** Julgue o item que se segue, relativo aos sistemas operacionais Linux e Windows em ambiente de rede local e às funções do LDAP, tanto em ambiente Windows quanto em Linux.

O terminal service é um serviço de gerenciamento remoto que provê uma interface gráfica para acesso a sistemas Windows. Seu funcionamento requer o uso do aplicativo VNC Server por parte do servidor e do VNC Client por parte do cliente.

() Certo () Errado

- 424. (CESPE - 2015)** Julgue o item subsequente, acerca dos protocolos ARP e ICMP usados em sistemas Windows.

Uma vez que o protocolo ICMP é dinâmico e utiliza tanto os protocolos TCP e UDP da camada de transporte do TCP/IP, ele é capaz de fazer varredura de rede e detectar qual máquina está respondendo por requisições na rede.

() Certo () Errado

- 425. (FUNIVERSA - 2015)** Assinale a alternativa que apresenta a definição de protocolo em uma rede de computadores

- a) Dispositivo que interconecta duas ou mais redes físicas e encaminha pacotes entre elas.
- b) Conjunto de regras e convenções que definem a comunicação dos dispositivos em uma rede.
- c) Coleção de várias redes físicas, interconectadas por meio de roteadores.
- d) Esforço exigido para se acoplar um sistema a outro.
- e) Equipamento utilizado pelos usuários finais para processamento das aplicações e conexão à rede.

- 426. (FUNIVERSA - 2015)** O equipamento que conecta os hosts à rede e é sinônimo de roteador na arquitetura TCP/IP é o

- a) roteador.
- b) hub.
- c) FTP.
- d) gateway.
- e) SMTP.

- 427. (FUNIVERSA - 2015)** Assinale a alternativa que apresenta a camada, em uma rede de computadores, cuja função básica é fornecer uma janela para que os dados da aplicação possam ser transmitidos através de rede.
- a) camada de transporte
 - b) camada de aplicação
 - c) camada de rede
 - d) camada de enlace
 - e) camada VPN
- 428. (FUNIVERSA - 2015)** Assinale a alternativa que apresenta o firewall conhecido como proxy de serviços que é uma solução de segurança que atua como intermediário entre um computador ou uma rede interna e outra rede, externa, que pode ser a Internet.
- a) firewall de memória
 - b) firewall de servidor
 - c) firewall de aplicação
 - d) firewall de aproximação
 - e) firewall único
- 429. (FCC - 2015)** Em uma rede sem fio de computadores (WLAN), as funções de gerenciamento da WLAN são desempenhadas pelo dispositivo comercialmente chamado de Roteador Wireless. Dentre as funções do Roteador está a de designar um endereço IP válido para as mensagens que saem da LAN para a WAN, uma vez que, na LAN, é utilizado um endereço IP virtual. No Roteador, essa função é desempenhada pelo
- a) DNS.
 - b) Gateway.
 - c) DHCP.
 - d) Firewall.
 - e) NAT.
- 430. (FCC - 2015)** Um serviço da internet utiliza diferentes protocolos, por exemplo, protocolos relacionados com a função de roteamento, transmissão de dados e transferência de hipertexto para efetivar a comunicação. Os respectivos protocolos, do conjunto (suite) de protocolos TCP/IP, relacionados com as funções apresentadas, são:
- a) IP, TCP e HTTP.
 - b) TCP, FTP e HTML.
 - c) IP, FTP e HTML.
 - d) ARP, FTP e HTTP.
 - e) TCP, IP e HTTP.
- 431. (CESPE - 2013)** A respeito da Segurança de redes de computadores, julgue o próximo item.
- Supondo que um vírus atue entre uma rede local e a Internet, gerando tráfego de dados na porta 34465, então é possível que um firewall com iptables executado no sistema operacional Linux seja capaz de gerar logs desse tráfego.

() Certo

() Errado

- 432. (CESPE - 2016)** A respeito da Internet e suas ferramentas, julgue o item a seguir.

Switchs e roteadores são equipamentos utilizados para definir a origem e o destino de pacotes de dados que trafegam entre máquinas de usuários ou de servidores e podem ser utilizados para interligar várias redes de computadores entre si.

() Certo () Errado

- 433. (CESPE - 2015)** Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o item a seguir.

Uma virtual private network é um tipo de rede privada dedicada exclusivamente para o tráfego de dados seguros e que precisa estar segregada dos backbones públicos da Internet. Em outras palavras, ela dispensa a infraestrutura das redes comuns.

() Certo () Errado

- 434. (CESPE - 2015)** Acerca de redes de computadores, julgue o item a seguir.

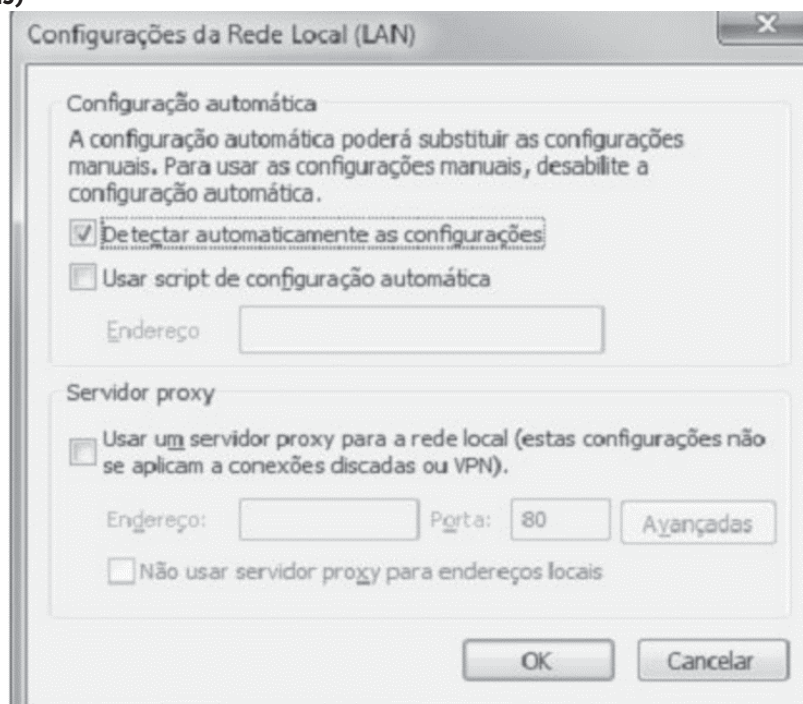
O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado por dígitos hexadecimais (0-F) divididos em quatro grupos de 32 bits cada um.

() Certo () Errado

- 435. (CESPE - 2013)** Com relação aos conceitos de redes de computadores, julgue o próximo item. É possível, utilizando-se uma conexão VPN criptografada, acessar os dados da intranet do TCE/RS por meio da Internet.

() Certo () Errado

- 436. (CESPE - 2013)**



Com base na figura acima, que ilustra as configurações da rede local do navegador Internet Explorer (IE), versão 9, julgue o próximo item.

Se o servidor proxy responder na porta 80 e a conexão passar por um firewall de rede, então o firewall deverá permitir conexões de saída da estação do usuário com a porta 80 de destino no endereço do proxy.

() Certo () Errado

- 437. (FCC - 2015)** O administrador de uma rede local de computadores (LAN) deve utilizar endereços IPv4, Classe C, para identificar os computadores da LAN. Um endereço IP que pode ser utilizado nessa LAN é:
- a) 20.20.100.201
 - b) 210.10.20.120
 - c) 143.20.10.200
 - d) 190.10.10.100
 - e) 100.20.107.101
- 438. (QUADRIX - 2016)** Utilizando o IP v4, um Analista deseja criar 28 sub-redes com 5 hosts cada. Para isso, ele deve usar a máscara de rede Classe C:
- a) 255.255.255.248.
 - b) 255.255.255.128.
 - c) 255.255.255.192.
 - d) 255.255.255.252.
 - e) 255.255.255.224.
- 439. (CS-UFG - 2015)** Um analista de redes precisa atribuir endereços IP a computadores interligados em rede. Há um roteador nesta rede com duas interfaces: uma com o endereço IP 192.168.10.1 e outra com um endereço IP válido na Internet. Diante disso, é necessário que,
- a) ao configurar um dos computadores desta rede com o endereço IP 192.168.10.10, a máscara de sub-rede deste computador seja determinada como 255.255.255.0.
 - b) ao ser configurado um host desta rede, este tenha o endereço IP 192.168.10.1.
 - c) ao terem acesso à Internet, os computadores dessa rede sejam configurados com o default gateway 192.168.1.1.
 - d) ao ser configurado o roteador, o endereço IP válido na Internet pertença à classe C.
- 440. (CS-UFG - 2015)** Tendo em vista o endereçamento IPv4 e uma rede 185.50.70.0/25, quais são, respectivamente, o número máximo de sub-redes úteis e o número de hosts por sub-rede?
- a) 256 e 128.
 - b) 33.554.432 e 126
 - c) 33.554.432 e 128.
 - d) 512 e 126
- 441. (CS-UFG - 2015)** O propósito da camada de rede do modelo TCP/IP é dividir segmentos TCP em pacotes e enviá-los. São exemplos de protocolos desta camada:
- a) ARP, CSMA/CD, IP, Telnet.
 - b) IP, IPSec, ICMP.
 - c) DHCP, IP, Ping, SSH.
 - d) ARP, IP, DHCP, TCP.

- 442. (CS-UFG - 2015)** Determinados protocolos foram criados para dar maior segurança, proteção e confiabilidade à comunicação em redes IEEE 802.11. São exemplos de tais protocolos:
- a) ARP e WEP.
 - b) WEP e WPA2.
 - c) WPA2 e ICMP.
 - d) ARP e WPA2.
- 443. (CS-UFG - 2015)** Um técnico de suporte de TI recebe o chamado de um usuário que afirma que o servidor localizado na filial de Curitiba está fora do ar. Para averiguar, ele decide usar o comando ping. A função deste comando é
- a) identificar o endereço físico de outro computador na rede, exigindo que seja fornecido como parâmetro o endereço IP.
 - b) testar a conectividade de outro computador na rede, exigindo que seja fornecido como parâmetro o endereço IP do computador.
 - c) identificar o endereço IP de outro computador na rede, exigindo que seja fornecido como parâmetro o endereço MAC.
 - d) testar a conectividade de outro computador, exigindo que sejam fornecidos como parâmetros o endereço IP e a porta TCP.
- 444. (CESPE - 2015)** Após uma auditoria de segurança na rede de comunicação de determinado órgão do governo, constatou-se que a parte de navegação na Internet desse órgão não possuía nenhum tipo de filtro de pacotes. Por isso, o auditor solicitou a instalação de um firewall Linux IPTABLES e um proxy SQUID entre as estações da rede e a Internet. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue, relativo a firewall e proxy.
- O proxy SQUID permite a filtragem de URLs que façam uso do protocolo HTTP e também permite a criação de listas de acesso conforme a necessidade de filtragem.
- () Certo () Errado
- 445. (CESPE - 2013)** Um segmento de rede que possua o endereçamento 200.181.5.176/28 tem capacidade para atuar, simultaneamente, com até 62 computadores.
- () Certo () Errado
- 446. (CESPE - 2013)** Com relação às funções dos elementos de interconexão de redes de computadores, julgue o próximo item.
- Para conectar-se uma pequena rede de computadores (três computadores, por exemplo) a um provedor de banda larga é necessário utilizar um roteador.
- () Certo () Errado
- 447. (CESPE - 2013)** A respeito da Segurança de redes de computadores, julgue o próximo item.
- Se um firewall estiver entre dois segmentos físicos de rede e o endereçamento de uma rede for 192.168.1.0/25 e da outra, 192.168.1.0/26, para que os computadores desses dois segmentos possam se comunicar entre si, é obrigatório utilizar o recurso de NAT (network address translation) no firewall.
- () Certo () Errado

- 448. (CESPE - 2015)** A respeito das memórias principais dos microprocessadores, julgue o item a seguir.
- A hierarquização de memórias pelo tempo de acesso faz que a memória com maior velocidade de acesso esteja localizada no nível mais baixo da hierarquia, ou seja, mais distante do processador, a fim de melhorar o desempenho do sistema.
- () Certo () Errado
- 449. (CESPE - 2010)** Todo software, para ser executado por meio de computador, deve ser carregado na memória principal do computador, ou seja, na memória RAM.
- () Certo () Errado
- 450. (CESPE - 2016)** Com relação à organização e à arquitetura de computadores, julgue o item a seguir.
- Em caso de ausência de energia, com consequente desligamento do computador, o conteúdo armazenado em sua memória RAM será preservado, ao contrário do que ocorrerá com o conteúdo armazenado na memória ROM.
- () Certo () Errado
- 451. (CESPE - 2011)** O escâner é considerado dispositivo de entrada de dados.
- () Certo () Errado
- 452. (CESPE - 2011)** O modem é exemplo de um dispositivo híbrido, pois pode permitir simultaneamente a entrada e a saída de informações na unidade central de processamento.
- () Certo () Errado
- 453. (CESPE - 2016)** Julgue o item a seguir, relativo a organização e arquitetura de computadores.
- Os registradores e a unidade lógica aritmética (ULA) são componentes do nível lógico digital das máquinas multiníveis contemporâneas.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	C	12	Errado	23	Errado	34	Certo
2	Errado	13	Errado	24	Errado	35	Errado
3	Errado	14	Certo	25	Certo	36	Certo
4	Certo	15	Errado	26	Errado	37	Certo
5	Certo	16	Certo	27	Certo	38	Errado
6	Errado	17	Errado	28	Errado	39	Errado
7	Certo	18	Errado	29	Certo	40	Certo
8	Errado	19	Certo	30	Errado	41	Errado
9	Certo	20	Certo	31	Certo	42	Errado
10	Certo	21	Certo	32	Errado	43	Errado
11	Certo	22	Certo	33	Errado	44	Certo

45	Certo	81	Certo	117	Errado	153	C
46	Errado	82	Certo	118	Errado	154	Certo
47	Certo	83	Certo	119	Errado	155	B
48	Errado	84	Errado	120	Errado	156	A
49	Certo	85	Errado	121	Certo	157	Errado
50	Errado	86	Errado	122	Errado	158	Errado
51	Errado	87	Certo	123	Certo	159	Errado
52	Certo	88	Certo	124	Certo	160	Certo
53	Certo	89	Errado	125	Errado	161	Errado
54	Certo	90	Errado	126	D	162	Errado
55	Errado	91	Certo	127	C	163	Certo
56	Errado	92	Errado	128	D	164	Certo
57	Certo	93	Errado	129	Certo	165	C
58	Certo	94	Certo	130	E	166	D
59	Certo	95	Errado	131	Errado	167	Certo
60	Certo	96	Certo	132	Errado	168	Errado
61	Certo	97	Certo	133	Certo	169	Errado
62	Certo	98	Certo	134	Certo	170	Errado
63	Errado	99	Certo	135	Certo	171	Errado
64	Certo	100	Errado	136	Certo	172	Errado
65	Errado	101	Certo	137	Certo	173	Certo
66	Errado	102	Certo	138	Certo	174	Errado
67	Errado	103	Certo	139	Errado	175	Errado
68	Certo	104	Errado	140	Errado	176	Certo
69	Certo	105	Certo	141	Certo	177	Errado
70	Errado	106	Errado	142	Errado	178	Errado
71	Certo	107	Certo	143	Certo	179	Errado
72	Certo	108	Certo	144	Certo	180	Errado
73	Certo	109	Errado	145	Errado	181	Certo
74	Errado	110	Errado	146	Certo	182	Errado
75	Errado	111	Certo	147	Errado	183	Errado
76	Certo	112	Certo	148	Errado	184	Certo
77	Certo	113	Errado	149	Errado	185	Errado
78	Certo	114	Errado	150	Certo	186	Certo
79	Certo	115	Errado	151	Errado	187	Errado
80	Certo	116	Certo	152	Certo	188	Errado

189	Errado	225	E	261	Certo	297	Errado
190	Errado	226	A	262	Certo	298	Certo
191	Errado	227	B	263	Errado	299	Errado
192	Certo	228	A	264	Errado	300	Certo
193	Errado	229	A	265	Certo	301	Certo
194	Certo	230	B	266	Errado	302	Errado
195	Errado	231	Errado	267	Errado	303	Certo
196	Errado	232	Certo	268	Errado	304	Certo
197	Errado	233	Certo	269	Certo	305	Certo
198	Certo	234	Errado	270	Errado	306	Errado
199	Certo	235	Errado	271	Errado	307	Errado
200	Certo	236	Certo	272	Certo	308	Errado
201	Errado	237	Errado	273	Errado	309	Errado
202	Certo	238	Errado	274	Certo	310	Errado
203	Errado	239	Errado	275	Errado	311	Certo
204	Certo	240	Certo	276	Errado	312	Certo
205	Errado	241	Certo	277	Errado	313	Errado
206	Errado	242	Errado	278	Certo	314	Errado
207	Errado	243	Certo	279	Errado	315	Certo
208	Errado	244	Errado	280	Certo	316	Errado
209	Errado	245	Errado	281	Certo	317	Certo
210	Certo	246	Errado	282	Certo	318	Errado
211	A	247	Errado	283	Errado	319	Errado
212	D	248	Errado	284	Errado	320	Certo
213	B	249	Errado	285	Errado	321	Errado
214	B	250	Errado	286	Errado	322	Errado
215	D	251	Certo	287	Errado	323	Certo
216	E	252	Errado	288	Certo	324	Certo
217	E	253	Errado	289	Errado	325	Certo
218	A	254	Errado	290	Errado	326	Certo
219	A	255	Errado	291	Errado	327	Certo
220	A	256	Errado	292	Certo	328	Certo
221	E	257	Errado	293	Errado	329	Errado
222	A	258	Errado	294	Errado	330	B
223	D	259	Errado	295	Errado	331	A
224	B	260	Certo	296	Certo	332	C

333	D	364	Certo	395	Certo	426	D
334	A	365	Certo	396	Errado	427	B
335	Certo	366	Errado	397	A	428	C
336	Errado	367	Certo	398	Errado	429	E
337	Certo	368	Certo	399	Certo	430	A
338	C	369	Errado	400	Errado	431	Certo
339	Errado	370	Errado	401	Certo	432	Certo
340	Certo	371	Certo	402	Errado	433	Errado
341	Certo	372	Certo	403	Certo	434	Errado
342	Errado	373	Errado	404	Certo	435	Certo
343	Certo	374	Errado	405	Errado	436	Certo
344	Certo	375	Certo	406	Errado	437	B
345	Certo	376	Errado	407	Errado	438	A
346	Certo	377	Errado	408	Certo	439	A
347	Errado	378	Certo	409	Errado	440	D
348	Errado	379	Certo	410	Certo	441	B
349	Errado	380	Certo	411	Errado	442	B
350	Certo	381	Certo	412	Errado	443	B
351	Errado	382	Errado	413	Errado	444	Certo
352	Errado	383	Errado	414	Errado	445	Errado
353	Errado	384	Certo	415	Errado	446	Certo
354	Errado	385	Errado	416	Errado	447	Errado
355	Errado	386	Errado	417	Errado	448	Errado
356	Errado	387	D	418	Certo	449	Certo
357	Errado	388	E	419	Errado	450	Errado
358	Certo	389	B	420	Errado	451	Certo
359	Certo	390	A	421	Errado	452	Certo
360	Errado	391	E	422	Certo	453	Errado
361	Errado	392	Certo	423	Errado		
362	Errado	393	Certo	424	Errado		
363	Certo	394	Errado	425	B		

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



**DIREITO
CONSTITUCIONAL**

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA

1. (CESPE - 2015) Acerca dos princípios fundamentais expressos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2015) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil é regida pelo princípio da concessão de asilo político.

() Certo () Errado

Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.

3. (CESPE - 2015) De acordo com a CF, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2015) Nos termos da nossa CF, todo o poder emana do povo que, por sua vez, o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2015) O Brasil rege-se nas relações internacionais, entre outros princípios, pelos princípios da intervenção e vedação de concessão de asilo político.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2015) A busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina visa à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte, relativo aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil.

O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2015) O pluralismo político é princípio fundamental que assegura aos cidadãos até mesmo o apartidarismo.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2015) A respeito do processo legislativo e dos direitos e garantias fundamentais, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, julgue (C ou E) o item subsequente.

A concessão de asilo político a estrangeiro é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, mas, como ato de soberania estatal, o Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir, a respeito da Constituição Federal de 1988 (CF) e dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

10. (CESPE - 2015) A livre iniciativa, fundamento da República Federativa do Brasil, possui valor social que transcende o interesse do empreendedor, merecendo proteção constitucional apenas quando respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano. Por isso, não se coaduna com a CF empreitada que deixe de assegurar os direitos sociais dos trabalhadores.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2015) O pluralismo político, fundamento da República Federativa do Brasil, é pautado pela tolerância a ideologias diversas, o que exclui discursos de ódio, não amparados pela liberdade de manifestação do pensamento.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2015) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

O regime político adotado na CF caracteriza a República Federativa do Brasil como um estado democrático de direito em que se conjuga o princípio representativo com a participação direta do povo por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2014) Julgue o item a seguir, com relação aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 e à aplicabilidade de suas normas.

A concessão de asilo político é princípio norteador das relações internacionais brasileiras, conforme expressa disposição do texto constitucional.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir, a respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF).

14. (CESPE - 2015) A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2015) O pluralismo político traduz a liberdade de convicção filosófica e política, assegurando aos indivíduos, além do engajamento pluripartidário, o direito de manifestação de forma apartidária.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2014)** A respeito das classificações das constituições e dos princípios fundamentais previstos na CF, julgue o item a seguir.

Ao implementar ações que visem reduzir as desigualdades sociais e regionais e garantir o desenvolvimento nacional, os governos põem em prática objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2014)** A respeito de princípios fundamentais e de direitos e garantias fundamentais, julgue o próximo item.

A democracia brasileira é indireta, ou representativa, haja vista que o poder popular se expressa por meio de representantes eleitos, que recebem mandato para a elaboração das leis e a fiscalização dos atos estatais.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2014)** Acerca dos direitos e garantias fundamentais e dos princípios constitucionais, julgue o item subsequente.

A República Federativa do Brasil, constituída como Estado democrático de direito, visa garantir o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, incluindo-se, entre seus fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

() Certo () Errado

- 19.** Com base nos princípios da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item abaixo.

Os valores sociais da livre iniciativa e a livre iniciativa são princípios da República Federativa do Brasil; o primeiro é um fundamento, e o segundo, um princípio geral da atividade econômica.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2014)** Acerca da classificação das constituições e dos princípios fundamentais, julgue o item a seguir, considerando que a CF corresponde à Constituição Federal de 1988.

A CF propugna, de forma específica, a integração econômica, política, social e cultural do Brasil com os povos da América Latina.

() Certo () Errado

Assinale as opções corretas acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional conforme as disposições da CF.

- 21. (CESPE - 2016)** Em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2016)** O princípio da independência nacional conduz à igualdade material entre os Estados, na medida em que, na esfera econômica, são iguais as condições existentes entre eles na ordem internacional.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2016)** O princípio da não intervenção é absoluto, razão por que se deve respeitar a soberania de cada um no âmbito externo e por que nenhum Estado pode sofrer ingerências na condução de seus assuntos internos.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2016)** Em razão do princípio fundamental internacional da concessão de asilo político, toda pessoa vítima de perseguição, independentemente do seu motivo ou de sua natureza, tem direito de gozar asilo em outros Estados ou países.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2016)** A concessão de asilo político consiste não em princípio que rege as relações internacionais, mas em direito e garantia fundamental da pessoa humana, protegido por cláusula pétrea.

() Certo () Errado

Assinale as opções corretas a respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF).

- 26. (CESPE - 2015)** A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2015)** A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação normativa, de modo que de sua previsão na Constituição não resulta grande eficácia jurídica, em razão de seu conteúdo abstrato.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2015)** O valor social do trabalho possui como traço caracterizador primordial e principal a liberdade de escolha profissional, correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2015)** A valorização social do trabalho e da livre-iniciativa não alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2015)** O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento do Estado como sujeito de direito internacional, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração.

() Certo () Errado

A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), assinale as opções corretas.

- 31. (CESPE - 2015)** A soberania nacional pressupõe a soberania das normas internas fixadas pela CF sobre os atos normativos das organizações internacionais nas situações em que houver conflito entre ambos.

() Certo () Errado

32. (CESPE - 2015) A dignidade da pessoa humana não representa, formalmente, um fundamento da República Federativa do Brasil.
- () Certo () Errado
33. (CESPE - 2015) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa visam proteger o trabalho exercido por qualquer pessoa, desde que com finalidade lucrativa.
- () Certo () Errado
34. (CESPE - 2015) Em decorrência do pluralismo político, é dever de todo cidadão tolerar as diferentes ideologias político-partidárias, ainda que, na manifestação dessas ideologias, haja conteúdo de discriminação racial.
- () Certo () Errado
35. (CESPE - 2015) A forma federativa do Estado pressupõe a repartição de competências entre os entes federados, que são dotados de capacidade de auto-organização e de autolegislação.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	10	Certo	19	Certo	28	Errado
2	Certo	11	Certo	20	Certo	29	Errado
3	Certo	12	Certo	21	Certo	30	Errado
4	Certo	13	Certo	22	Errado	31	Errado
5	Errado	14	Errado	23	Errado	32	Errado
6	Certo	15	Certo	24	Errado	33	Errado
7	Certo	16	Certo	25	Errado	34	Errado
8	Certo	17	Errado	26	Certo	35	Certo
9	Certo	18	Certo	27	Errado		

TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

1. (CESPE - 2016) No dia 4 de janeiro de 2016, o Movimento Tarifa Zero convocou cidadãos a participarem de manifestação contra o aumento das tarifas de trens, ônibus e metrô. A manifestação seria realizada no dia 3 de fevereiro de 2016 em frente à sede da prefeitura de determinado município. O organizador do movimento encaminhou, previamente à data prevista para a realização do evento, ofício à prefeitura e às demais autoridades competentes avisando sobre a manifestação. Em resposta ao ofício, a prefeitura informou que não autorizaria a realização do movimento em quaisquer áreas públicas daquele município, sob o fundamento de que no município ainda não havia legislação disciplinando o exercício do direito de reunião.
- Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O município agiu corretamente ao não autorizar a realização da reunião, pois o exercício do direito fundamental de reunião depende de lei regulamentadora, por ser norma constitucional de eficácia limitada (ou reduzida).

() Certo () Errado

No que se refere aos direitos fundamentais, julgue os próximos itens.

2. **(CESPE - 2015)** O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2015)** Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se lhe desnature a essência.

() Certo () Errado

No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os itens que se seguem.

4. **(CESPE - 2015)** A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na CF, pois esses são absolutos e, diante de casos concretos, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2015)** O rol de direitos e garantias apresentados no título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” da CF não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos, em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional, que também tratam de direitos e garantias fundamentais.

() Certo () Errado

Com relação aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens que se seguem

6. **(CESPE - 2015)** Na CF, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a três categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2015)** Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando regulamentados em lei.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2015)** A CF traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais.

() Certo () Errado

9. **(CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, com relação aos direitos sociais e políticos.

As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração, e assegurar a isonomia material.

() Certo () Errado

No que diz respeito aos direitos fundamentais, os itens seguintes.

- 10. (CESPE - 2015)** Os direitos fundamentais, considerados como cláusula pétrea das constituições, podem sofrer limitações por ponderação judicial caso estejam em confronto com outros direitos fundamentais, por alteração legislativa, via emenda constitucional, desde que, nesse último caso, seja respeitado o núcleo essencial que os caracteriza.

() Certo () Errado

- 11. (CESPE - 2015)** A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais, sem distinção.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2014)** A respeito de princípios fundamentais e de direitos e garantias fundamentais, julgue o próximo item.

Historicamente, os direitos fundamentais de primeira dimensão pressupõem dever de abstenção pelo Estado, ao contrário dos direitos fundamentais de segunda dimensão, que exigem, para sua concretização, prestações estatais positivas.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2013)** Considerando as regras do direito constitucional, julgue o item a seguir.

Embora os direitos e as garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas.

() Certo () Errado

Em atenção aos direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira, assinale as opções corretas.

- 14. (CESPE - 2016)** A constituição consagra expressamente a teoria absoluta do núcleo essencial de direitos fundamentais.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2016)** Direitos fundamentais formalmente ilimitados, desprovidos de reserva legal, não podem sofrer restrições de qualquer natureza.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2016)** O gozo da titularidade de direitos fundamentais pelos brasileiros depende da efetiva residência em território nacional.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2016)** Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2011)** Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

A característica de relatividade dos direitos fundamentais possibilita que a própria Constituição Federal de 1988 (CF) ou o legislador ordinário venham a impor restrições ao exercício desses direitos.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2015)** Acerca dos direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.
- A CF preceitua que o Estado não pode usar de meios coercitivos para garantir a efetividade dos direitos fundamentais.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2011)** Se o cidadão não exercer as prerrogativas que lhe são conferidas por seus direitos fundamentais, então ele poderá a elas renunciar.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2011)** São características inerentes aos direitos fundamentais a sua historicidade e universalidade.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2011)** Os direitos fundamentais são imprescritíveis, visto que podem ser exercidos ou reclamados a qualquer tempo.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2009)** Uma grande fazenda situada em área declarada como Serra do Mar foi afetada por ato administrativo normativo que, ao criar reservas florestais na área, impediu a realização da atividade econômica de criação de gado no local, e também pelas normas protetivas instituídas pelo Código Florestal relativas às áreas de reserva legal e de preservação permanente. O proprietário ajuizou, então, ação com pedido de indenização contra o poder público, pois entendeu que as restrições acarretaram grande prejuízo econômico, já que seu imóvel era destinado justamente à criação de gado leiteiro e de corte.
- Diante dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.
- A atuação do poder público visa resguardar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual, segundo a tradicional classificação de direitos constitucionais em gerações de direitos, configura um típico direito de terceira geração.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2016)** Enquanto os direitos civis e políticos se baseiam em abstenções por parte do Estado, os direitos sociais pressupõem prestações positivas do Estado.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2004)** Considerando os direitos e as garantias individuais e coletivas no direito brasileiro, julgue o item a seguir.
- A inviolabilidade de direitos individuais é distinguida das garantias constitucionais, ainda que atuem em conexão.
- () Certo () Errado

26. (CESPE - 2004) Em matérias referentes à vida, à igualdade, à liberdade e à propriedade, os destinatários dos direitos e garantias individuais podem ser tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
- () Certo () Errado
27. (CESPE - 2004) Os chamados direitos coletivos podem encontrar fundamento em toda a ordem constitucional e mesmo em torno da ordem infraconstitucional, sendo que alguns deles, como o de reunião e o de associação, são direitos individuais de expressão coletiva.
- () Certo () Errado
- Julgue os itens a seguir, relativos aos direitos e às garantias fundamentais.
28. (CESPE - 2014) As disposições meramente declaratórias, que instituem as garantias, imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que instituem direitos, limitam o poder, em defesa dos direitos.
- () Certo () Errado
29. (CESPE - 2014) A solução para conflitos de interesses decorrentes da relativização dos direitos fundamentais tanto encontra disciplina na própria Constituição quanto permite ao intérprete, no caso concreto, decidir qual direito deverá prevalecer, considerando-se a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a com a sua mínima restrição.
- () Certo () Errado
30. (CESPE - 2004) Conforme já manifestou o STF e a doutrina dominante, os direitos individuais e coletivos não se restringem aos elencados no artigo quinto da CF, podendo ser encontrados ao longo do texto constitucional.
- () Certo () Errado
31. (CESPE - 2014) A CF classifica, para fins de sistematização, o gênero direitos e garantias fundamentais em dois grupos: direitos e deveres individuais e coletivos e direitos sociais.
- () Certo () Errado
32. (CESPE - 2014) Os direitos de primeira dimensão, ou direitos de liberdades, têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa, ostentando a subjetividade como traço característico, e são considerados direitos de resistência ou de oposição perante o Estado.
- () Certo () Errado
33. (CESPE - 2015) Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988 (CF) foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna brasileira, julgue o item a seguir.
- O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurado a todos os brasileiros, sem distinção, mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país.
- () Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2014)** Acerca dos direitos fundamentais e do conceito e da classificação das constituições, julgue o item a seguir.
- Os direitos fundamentais têm o condão de restringir a atuação estatal e impõem um dever de abstenção, mas não de prestação.
- () Certo () Errado
- 35. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, a respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF).
- A historicidade, como característica dos direitos fundamentais, proclama que seu conteúdo se modifica e se desenvolve de acordo com o lugar e o tempo. Por isso, os direitos fundamentais podem surgir e se transformar.
- () Certo () Errado
- 36. (CESPE - 2014)** Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.
- Os direitos e garantias individuais previstos na CF têm caráter absoluto.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2014)** Considerando os princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na CF e a responsabilidade civil do Estado, julgue (C ou E) o item subsequente.
- O catálogo de direitos fundamentais na CF inclui, além dos direitos e garantias expressos em seu texto, outros que decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
- () Certo () Errado
- 38. (CESPE - 2014)** No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, refere-se à Constituição Federal de 1988.
- Os direitos previstos na CF alcançam tanto as pessoas naturais, brasileiras ou estrangeiras, no território nacional, como as pessoas jurídicas.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2013)** Julgue o item subsequente, com relação aos direitos e garantias fundamentais, aos remédios constitucionais e à aplicabilidade das normas constitucionais.
- Considerando-se que o art. 5.º da CF prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, é correto afirmar que aos estrangeiros não residentes no Brasil não se garantem esses direitos.
- () Certo () Errado

40. (CESPE - 2013) Considerando os direitos sociais e os direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

Tanto os direitos sociais quanto os direitos e garantias individuais impõem ao Estado uma obrigação de não fazer, ou seja, uma postura deliberadamente omissiva que visa resguardar a esfera de liberdade individual e coletiva dos cidadãos.

() Certo () Errado

41. (CESPE - 2013) Em relação aos direitos fundamentais, aos remédios constitucionais e à organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsecutivo.

Constituem os chamados direitos de primeira geração os direitos civis e sociais, caracterizados pelo valor da liberdade, enquanto os denominados direitos de segunda geração são aqueles relacionados aos direitos econômicos, políticos e culturais, decorrentes do ideal da igualdade, e os chamados direitos de terceira geração são representados pelos direitos correlacionados ao valor da solidariedade ou fraternidade.

() Certo () Errado

42. (CESPE - 2016) Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988.

Tratados e convenções internacionais recepcionados pela República Federativa do Brasil, em geral, têm status equivalente ao das emendas constitucionais.

() Certo () Errado

43. (CESPE - 2016) Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988.

Os direitos e garantias individuais previstos no texto constitucional não são assegurados apenas às pessoas físicas brasileiras e estrangeiras residentes no país, alcançando também as pessoas jurídicas, como, por exemplo, no reconhecimento de indenização por danos morais por violação à imagem.

() Certo () Errado

44. (CESPE - 2016) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais.

Os direitos e as garantias individuais não são assegurados às pessoas jurídicas, uma vez que elas possuem dimensão coletiva.

() Certo () Errado

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

45. (CESPE - 2016) Os direitos sociais, econômicos e culturais são, atualmente, classificados como direitos fundamentais de terceira geração.

() Certo () Errado

46. (CESPE - 2016) O direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração.

() Certo () Errado

47. **CESPE - 2016** A doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração.

() Certo () Errado

48. **(CESPE - 2015)** Acerca de princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais e aplicabilidade das normas constitucionais.

As normas programáticas, que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado, podem ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	13	Certo	25	Certo	37	Certo
2	Certo	14	Errado	26	Certo	38	Certo
3	Certo	15	Errado	27	Certo	39	Errado
4	Errado	16	Errado	28	Errado	40	Errado
5	Certo	17	Certo	29	Certo	41	Errado
6	Errado	18	Certo	30	Certo	42	Errado
7	Errado	19	Errado	31	Errado	43	Certo
8	Errado	20	Errado	32	Certo	44	Errado
9	Certo	21	Certo	33	Errado	45	Errado
10	Certo	22	Certo	34	Errado	46	Errado
11	Errado	23	Certo	35	Certo	47	Certo
12	Certo	24	Certo	36	Errado	48	Certo

DIREITOS INDIVIDUAIS

1. **(CESPE - 2015)** Julgue o item subsequente, referente ao conceito e classificação da Constituição e à aplicabilidade das normas dispostas na Constituição Federal de 1988 (CF).

O direito fundamental à liberdade de crença é norma de eficácia limitada, pois, conforme a CF, a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra dispositivo legal.

() Certo () Errado

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se seguem, tendo como referência as disposições da CF.

2. **(CESPE - 2016)** Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2016) Depende de decisão judicial com trânsito em julgado a suspensão das atividades de associação que tenha praticado alguma ilegalidade.

() Certo () Errado

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

4. (CESPE - 2016) O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2016) Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2016) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, julgue o item que se segue.

A Defensoria Pública da União (DPU) pode, em decorrência de expressa previsão constitucional, requisitar diretamente a instituição financeira informações bancárias de cidadão brasileiro.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2015) À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, acerca dos direitos e garantias fundamentais, da nacionalidade e dos direitos políticos.

O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna.

() Certo () Errado

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os próximos itens.

8. (CESPE - 2015) A CF assegura a liberdade de pensamento, mas veda o anonimato, uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2015) A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, mas a lei pode prever casos de censura ou de exigência de licença do poder público para o seu exercício.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2015) A respeito das associações, julgue o item subsequente à luz das disposições da CF.

As associações possuem legitimidade para deduzir interpelação judicial como medida preparatória de ação penal em defesa da honra de seus associados.

() Certo () Errado

Acerca dos direitos humanos, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens subsequentes.

11. (CESPE - 2015) Para fins do direito à inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional, como consultórios e escritórios.
- () Certo () Errado
12. (CESPE - 2015) A defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com o direito à liberdade de pensamento.
- () Certo () Errado
13. (CESPE - 2015) O direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações.
- () Certo () Errado
14. (CESPE - 2015) A proteção do direito de imagem do indivíduo é autônoma em relação à sua honra.
- () Certo () Errado

Ainda com relação aos direitos humanos, julgue os próximos itens à luz da CF.

15. (CESPE - 2015) As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial.
- () Certo () Errado
16. (CESPE - 2015) Na hipótese de iminente perigo, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular, estando assegurada ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio.
- () Certo () Errado
17. (CESPE - 2015) Como regra, não se admite a privação de liberdade de locomoção em razão de dívidas.
- () Certo () Errado
18. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil.
- A dimensão substancial da liberdade de expressão guarda relação íntima com o pluralismo político na medida em que abarca, antes, a formação da própria opinião como pressuposto para sua posterior manifestação.
- () Certo () Errado

Julgue os itens seguintes, acerca dos direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil.

19. (CESPE - 2015) Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos.
- () Certo () Errado
20. (CESPE - 2015) Uma banda formada por músicos amadores não remunerados estará dispensada do pagamento de direitos autorais em razão da execução de obra musical alheia.
- () Certo () Errado

No que tange aos direitos e às garantias individuais e coletivos, julgue os itens que se seguem.

21. (CESPE - 2015) De acordo com a CF, e com base no direito à escusa de consciência, o indivíduo pode se recusar a praticar atos que conflitem com suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, sem que essa recusa implique restrições a seus direitos.

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2015) É plena a liberdade de associação, até mesmo a de natureza paramilitar.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2015) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Com base nos direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento, em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2015) Acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos resguardados pela Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial; nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário.

() Certo () Errado

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os seguintes itens.

25. (CESPE - 2015) Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações.

() Certo () Errado

26. (CESPE - 2015) É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2015) É assegurada a ampla liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos.

() Certo () Errado

28. (CESPE - 2015) Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988 (CF) foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna brasileira, julgue o item a seguir.

A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2015) A respeito das associações, julgue o item subsequente à luz das disposições da CF.

A atuação das associações na defesa de seus associados em mandado de segurança coletivo independe de autorização.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2015)** Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988 (CF) foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna brasileira, julgue o item a seguir.

No Brasil, está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2015)** No tocante aos direitos e garantias fundamentais, julgue o próximo item.

O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2014)** Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão, durante o dia, de documentos no escritório profissional do investigado.

A respeito da atuação do agente na situação descrita acima, julgue o item a seguir.

O agente poderá acessar o conteúdo de correspondências encontradas no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na CF, de forma expressa, a possibilidade de violação do sigilo das correspondências quando houver ordem judicial em processo penal.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2014)** Mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se encontrem os objetos de busca e apreensão.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2015)** Acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos resguardados pela Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político que tenha representação no Congresso Nacional.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, acerca dos remédios constitucionais.

A legitimidade para impetração de habeas corpus é universal, abrangendo a pessoa jurídica e também aqueles que não possuem capacidade civil plena.

() Certo () Errado

Com base nas normas constitucionais relativas aos direitos e garantias fundamentais e na jurisprudência do STF acerca dessa matéria, julgue os próximos itens.

- 36. (CESPE - 2014)** É livre o exercício das profissões, podendo a lei exigir inscrição em conselho de fiscalização profissional apenas quando houver potencial lesivo na atividade, o que não ocorre com a profissão de músico, por exemplo.

() Certo () Errado

37. (CESPE - 2014) Embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo, em caso de flagrante delito, é permitido nela entrar, durante o dia ou à noite, ainda que não haja consentimento do morador ou determinação judicial para tanto.

() Certo () Errado

38. (CESPE - 2014) De acordo com a Constituição da República de 1988, julgue o item abaixo.

Desapropriação de terras por motivo de utilidade pública mediante indenização em dinheiro não é ação prevista, portanto, é considerada ilegal.

() Certo () Errado

39. (CESPE - 2014) Julgue o item que se segue, com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, segundo a CF.

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado.

() Certo () Errado

Julgue os itens seguintes, acerca dos remédios constitucionais.

40. (CESPE - 2015) Deverá ser concedida a ordem em mandado de segurança quando, na fase de produção de provas, o impetrante demonstrar a existência de direito líquido e certo, ainda que inexistam elementos fáticos para convencimento da existência do direito no momento inicial da impetração.

() Certo () Errado

41. (CESPE - 2015) O mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato dispensa autorização prévia de sindicalizados.

() Certo () Errado

42. (CESPE - 2014) À luz dos princípios fundamentais de direito constitucional positivo brasileiro, julgue o item a seguir.

Interceptações telefônicas — comumente chamadas de grampos — e gravações ambientais realizadas por autoridade policial, sem autorização judicial, ainda que em situações emergenciais, constituem violações aos princípios estruturantes do estado democrático de direito e da dignidade da pessoa humana.

() Certo () Errado

43. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte, acerca dos remédios constitucionais.

Uma entidade de classe que estiver em funcionamento há apenas seis meses não possui, por essa razão, legitimidade para impetração de mandado de segurança coletivo em defesa de interesse de seus membros.

() Certo () Errado

44. (CESPE - 2014) A respeito do direito constitucional, julgue o item que se segue considerando que a sigla CF refere-se à Constituição Federal de 1988.

Um estrangeiro residente no Brasil, após ir ao jogo da final da Copa do Mundo de 2014, foi preso pela polícia, durante uma briga, na saída do estádio. Nessa situação, independentemente da intervenção de qualquer autoridade consular de seu país, o estrangeiro poderá impetrar diretamente um pedido de habeas corpus.

() Certo () Errado

- 45. (CESPE - 2014)** Com referência à CF, aos direitos e garantias fundamentais, à organização político-administrativa, à administração pública e ao Poder Judiciário, julgue o item subsequente.

Terá legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo o partido político que tenha, no mínimo, um representante na Câmara dos Deputados e um no Senado Federal.

() Certo () Errado

- 46. (CESPE - 2014)** No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, refere-se à Constituição Federal de 1988.

Embora a CF preveja a inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, é possível a quebra de sigilo bancário por parte do Ministério Público e da administração tributária, independentemente de autorização judicial.

() Certo () Errado

- 47. (CESPE - 2014)** No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue. O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela CF de forma não absoluta.

() Certo () Errado

- 48. (CESPE - 2016)** Não poderá ser conhecido habeas corpus impetrado em benefício alheio por indivíduo destituído de sanidade mental que não esteja representado ou assistido por outrem.

() Certo () Errado

- 49. (CESPE - 2014)** Entidade de classe somente pode impetrar mandado de segurança coletivo em favor de seus associados se for por eles expressamente autorizada.

() Certo () Errado

- 50. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, acerca do princípio do contraditório e da ampla defesa e do princípio da isonomia.

Ao consagrar o princípio da isonomia, que veda de modo absoluto discriminações ou privilégios, a Constituição impede a legislação infraconstitucional de estabelecer requisitos diferenciados de admissão no serviço público.

() Certo () Errado

51. (CESPE - 2014) A todos os cidadãos é gratuita a ação de habeas data.
- () Certo () Errado
52. (CESPE - 2014) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado sempre que alguém sofrer violência em sua liberdade de locomoção.
- () Certo () Errado
53. (CESPE - 2013) A Constituição prevê serem gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, como o registro civil de nascimento e o assento de óbito, mas, no que se refere às ações constitucionais, assegura gratuidade apenas às ações de habeas corpus.
- () Certo () Errado
54. (CESPE - 2013) Caso determinada repartição pública se recuse a fornecer ao requerente certidão a que este teria direito para o esclarecimento de situação pessoal, será cabível a impetração de mandado de segurança.
- () Certo () Errado
55. (CESPE - 2013) O mandado de injunção será medida adequada quando o objetivo for o de obter do Poder Judiciário interpretação mais justa de legislação infraconstitucional.
- () Certo () Errado

Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988.

56. (CESPE - 2016) Em nome da proteção constitucional à privacidade, a quebra do sigilo de dados bancários, fiscais, ou informáticos de entes privados somente pode ser determinada por decisão judicial ou de comissão parlamentar de inquérito ou por requisição do Ministério Público.
- () Certo () Errado
57. (CESPE - 2016) A norma constitucional que prevê o livre exercício da atividade profissional tem eficácia limitada, uma vez que sua aplicabilidade depende da edição de lei posterior.
- () Certo () Errado

À luz das disposições da CF, dos direitos e garantias individuais.

58. (CESPE - 2016) O Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que, alegando conflito com suas convicções políticas, se recusar a cumprir obrigação legal a todos imposta, desde que a prestação seja compatível com suas crenças. Em caso de recusa em cumpri-la, o indivíduo poderá ser privado de seus direitos.
- () Certo () Errado
59. (CESPE - 2016) Diante de indícios veementes da prática de ilícitos no interior de determinada residência, o agente de polícia poderá realizar busca de provas no local sem o consentimento do morador e sem mandado judicial, desde que o faça durante o dia.
- () Certo () Errado

60. (CESPE - 2016) O cidadão que, naturalizado brasileiro, cometer crime comum em viagem a seu país de origem retornar ao Brasil poderá ser extraditado, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior.

() Certo () Errado

61. (CESPE - 2016) Servidor público que cometer crime no exercício da função não poderá ser condenado, na esfera penal, a partir de prova obtida por meio ilícito; no entanto, essa mesma prova, complementada por outras provas lícitas, poderá ser utilizada para aplicar penalidade em eventual processo administrativo movido contra o servidor.

() Certo () Errado

62. (CESPE - 2016) O profissional que, trabalhando com divulgação de informações, veicular, em seu nome, notícia de fonte sigilosa não estará sujeito a responder por eventuais prejuízos que essa divulgação causar a outrem.

() Certo () Errado

No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais.

63. (CESPE - 2016) O direito fundamental ao contraditório não se aplica aos inquéritos policiais.

() Certo () Errado

64. (CESPE - 2016) O início de execução da pena criminal condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau ofende o princípio constitucional de presunção da inocência.

() Certo () Errado

65. (CESPE - 2013) Caso o poder público se recuse a fornecer ao requerente informações de interesse particular ou coletivo, o remédio constitucional adequado para afastar a ilegalidade será o habeas data.

() Certo () Errado

No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais.

66. (CESPE - 2016) O sigilo de correspondência e o sigilo das comunicações telefônicas são invioláveis ressalvadas as hipóteses legais, por ordem judicial ou administrativa devidamente motivada.

() Certo () Errado

67. (CESPE - 2016) O tribunal do júri tem competência para o julgamento dos crimes culposos e dolosos contra a vida.

() Certo () Errado

68. (CESPE - 2013) Quando o processo penal for manifestamente nulo, o interessado deverá valer-se dos meios ordinários para a sua defesa, mas não da impetração do habeas corpus, que não será cabível para combater nulidade do processo.

() Certo () Errado

69. (CESPE - 2013) No mandado de segurança coletivo impetrado por determinada associação, é indispensável que a demanda objetive tutelar direito coletivo da totalidade dos associados da impetrante.

() Certo () Errado

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

- 70. (CESPE - 2016)** A comissão parlamentar de inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público.

() Certo () Errado

- 71. (CESPE - 2016)** A entrada em domicílio, sem o consentimento do morador, é permitida durante o dia e a noite, desde que haja autorização judicial.

() Certo () Errado

- 72. (CESPE - 2013)** São asseguradas as ações de habeas corpus e habeas data, desde que paga a respectiva taxa.

() Certo () Errado

A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF.

- 73. (CESPE - 2015)** A vedação à existência de tribunais de exceção, bem como a admissão de foro por prerrogativa de função, são reflexos, em certa medida, do princípio da isonomia em sua dimensão material.

() Certo () Errado

- 74. (CESPE - 2015)** A liberdade de expressão é direito fundamental que viabiliza a autodeterminação do indivíduo e guarda estreita relação com a dignidade da pessoa humana, possuindo, ademais, dimensões instrumental e substancial, essa última compreendendo o direito aos meios adequados à expressão e à veiculação do que se pensa e do que se cria.

() Certo () Errado

- 75. (CESPE - 2015)** A liberdade religiosa é direito fundamental que, por impor a laicidade estatal, possui dimensão unicamente negativa, vinculando o Estado a um dever de abstenção.

() Certo () Errado

- 76. (CESPE - 2015)** A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental autônomo e novo, introduzido na Constituição brasileira por emenda constitucional.

() Certo () Errado

- 77. (CESPE - 2015)** Como limitações materiais ao poder de reforma da Constituição, as cláusulas pétreas devem ser explícitas.

() Certo () Errado

Acerca de princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais e aplicabilidade das normas constitucionais.

- 78. (CESPE - 2015)** O princípio constitucional do direito de acesso à informação veda o sigilo da fonte, ainda que se aleguem motivos profissionais.

() Certo () Errado

- 79. (CESPE - 2015)** O repúdio à prática do racismo configura um dos princípios que norteia a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Essa prática constitui crime inafiançável e imprescritível, e o referido princípio é considerado norma constitucional de eficácia contida.
- () Certo () Errado
- 80. (CESPE - 2013)** Conceder-se-á mandado de injunção para a retificação de dados, ao não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- () Certo () Errado
- 81. (CESPE - 2013)** O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus associados.
- () Certo () Errado
- 82. (CESPE - 2015)** Acerca de princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais e aplicabilidade das normas constitucionais.
- Segundo a CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo, razão por que ninguém, independentemente da circunstância, poderá nela ingressar sem o consentimento do morador.
- () Certo () Errado
- 83. (CESPE - 2014)** No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos.
- É assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de violação da intimidade.
- () Certo () Errado
- 84. (CESPE - 2014)** É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de interação coletiva.
- () Certo () Errado
- 85. (CESPE - 2014)** É livre a manifestação do pensamento, contudo, em passeatas o anonimato é permitido.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	13	Certo	25	Errado	37	Certo
2	Certo	14	Certo	26	Errado	38	Errado
3	Errado	15	Certo	27	Errado	39	Certo
4	Certo	16	Certo	28	Errado	40	Errado
5	Errado	17	Certo	29	Certo	41	Certo
6	Errado	18	Certo	30	Certo	42	Certo
7	Certo	19	Certo	31	Errado	43	Errado
8	Certo	20	Certo	32	Errado	44	Certo

9	Errado	21	Certo	33	Certo	45	Errado
10	Errado	22	Errado	34	Certo	46	Errado
11	Errado	23	Errado	35	Certo	47	Certo
12	Certo	24	Errado	36	Certo	48	Errado
49	Errado	59	Errado	69	Errado	79	Errado
50	Certo	60	Errado	70	Errado	80	Errado
51	Certo	61	Errado	71	Errado	81	Certo
52	Errado	62	Errado	72	Errado	82	Errado
53	Errado	63	Certo	73	Certo	83	Certo
54	Certo	64	Errado	74	Errado	84	Errado
55	Errado	65	Errado	75	Errado	85	Errado
56	Errado	66	Errado	76	Errado		
57	Errado	67	Errado	77	Errado		
58	Certo	68	Errado	78	Errado		

DIREITOS SOCIAIS

1. (CESPE - 2016) Julgue o item a seguir, que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na CF e à administração pública.

Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previstos na CF, que já contemplavam, entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia e à previdência social, bem como a assistência aos desamparados.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2016) Com referência à CF e às políticas de seguridade, julgue o item subsequente.

O artigo da CF que prevê os direitos sociais, em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ainda que represente uma conquista, deixou de contemplar o direito básico à moradia ao cidadão brasileiro.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2015) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

A cláusula de reserva do possível refere-se à possibilidade material de o poder público concretizar direitos sociais e constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total desses direitos.

() Certo () Errado

No que concerne aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue os próximos itens.

4. (CESPE - 2015) A garantia do mínimo existencial, que decorre da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, restringe a invocação da reserva do possível como óbice à concretização do acesso aos direitos sociais.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2015)** O registro do sindicato no órgão competente é exigência constitucional que não se confunde com a autorização estatal para a fundação da entidade.
- () Certo () Errado
6. **(CESPE - 2015)** O princípio da unicidade, que veda a criação, na mesma base territorial, de mais de uma organização sindical representativa de mesma categoria profissional, não alcança entidades que, no âmbito de um mesmo município, mas em bairros distintos, representem mesma profissão.
- () Certo () Errado
- No tocante aos direitos sociais e aos direitos políticos, julgue os seguintes itens.
7. **(CESPE - 2015)** Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração, ou dimensão, dos direitos fundamentais.
- () Certo () Errado
8. **(CESPE - 2015)** A cláusula de reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado como obstáculo à total implementação dos direitos sociais.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2015)** Julgue o item subsecutivo, acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, dos direitos de nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos.
- Embora não esteja previsto expressamente na CF, o princípio da proibição do retrocesso social significa que, uma vez regulamentado dispositivo constitucional de índole social, o legislador não pode retroceder, revogando ou prejudicando o direito já reconhecido.
- () Certo () Errado
- No que diz respeito a direitos sociais relacionados ao trabalho, julgue os itens a seguir.
10. **(CESPE - 2015)** Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria a que representa, inclusive no que diz respeito a questões administrativas.
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2015)** A realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menor de dezoito anos de idade é permitida desde que o empregador pague a esse trabalhador adicional pecuniário.
- () Certo () Errado
- Julgue os itens seguintes, com relação aos direitos sociais e políticos.
12. **(CESPE - 2015)** As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração, e assegurar a isonomia material.
- () Certo () Errado
13. **(CESPE - 2015)** Os direitos sociais impõem deveres ao Estado que assegurem ao cidadão condições mínimas para uma vida digna, independentemente da existência de recursos públicos para custeio; assim, autoriza-se a livre invasão da atividade administrativa pelo Poder Judiciário para efetivação daqueles direitos, fenômeno conhecido como judicialização de políticas públicas.
- () Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2015)** No tocante aos direitos e garantias fundamentais, julgue o próximo item.
- A CF, ao garantir o direito social à alimentação adequada, impõe que o poder público implemente políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.
- () Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2014)** A respeito dos direitos sociais e das instituições democráticas, julgue o item abaixo.
- É livre a associação sindical das categoriais profissionais, sendo vedado ao poder público exigir, para a fundação de um sindicato, que haja seu registro prévio em órgão competente.
- () Certo () Errado

No que se refere a direitos sociais individuais e coletivos dos trabalhadores, julgue os seguintes itens.

- 16. (CESPE - 2014)** Inexiste previsão constitucional da aplicação, aos empregados domésticos, do prazo prescricional fixado constitucionalmente quanto a créditos trabalhistas, igual para os trabalhadores urbanos e rurais.
- () Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2014)** A criação de sindicatos independe de autorização estatal, ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedado ao sindicato que represente a mesma categoria profissional abranger a mesma base territorial de outro.
- () Certo () Errado

- 18. CESPE - 2009** Julgue o item seguinte com relação aos direitos sociais.
- Não constitui direito social dos trabalhadores urbanos e rurais a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- () Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2016)** Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988.
- Os direitos sociais relativos a educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia constituem norma constitucional de conteúdo programático, razão por que não se pode exigir dos poderes públicos atuação no sentido de provê-los.
- () Certo () Errado

Julgue os itens seguintes, com relação aos direitos sociais.

- 20. (CESPE - 2009)** O seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, excluindo-se a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2015)** A CF assegura ao trabalhador assistência gratuita aos seus filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.
- () Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2015)** O salário mínimo pode ser fixado tanto por lei em sentido formal quanto por decreto legislativo, com vigência em todo o território nacional, que consubstancia a

participação do Congresso Nacional na definição do montante devido à contraprestação de um serviço.

() Certo () Errado

Julgue os itens seguintes, com relação aos direitos sociais.

- 23. (CESPE - 2015)** A CF elevou o décimo terceiro salário a nível constitucional, colocando-o na base da remuneração integral, para o trabalhador na ativa, e do valor da aposentadoria, para o aposentado.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2015)** A licença-paternidade é benefício que até hoje não foi regulamentado pela legislação infraconstitucional, continuando em vigor o mandamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fixou o prazo de sete dias corridos para sua concessão.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2015)** Pelo princípio da irredutibilidade salarial, a CF veda a redução de salários, mesmo que por decisão judicial, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2013)** O lazer é um direito social expressamente consagrado no texto constitucional.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2013)** A CF assegura o direito de greve ao servidor público, estabelecendo de forma clara a competência para decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele ser defendidos.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2013)** No que se refere à CF, ao poder constituinte e aos direitos e garantias fundamentais.

O direito à licença-paternidade garantido no texto constitucional é matéria inserida no âmbito da reserva legal absoluta, pois somente pode ser disciplinado por lei.

() Certo () Errado

Julgue os itens seguintes, com relação aos direitos sociais.

- 29.** De acordo com a CF, o direito à relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa é uma norma de eficácia plena, que deverá ser regulada por lei complementar prevendo indenização compensatória, entre outros direitos.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2013)** A moradia é um direito individual fundamental e não um direito social do brasileiro, devendo ser consagrado para garantir e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	9	Certo	17	Certo	25	Errado
2	Errado	10	Certo	18	Certo	26	Certo
3	Certo	11	Errado	19	Errado	27	Errado
4	Certo	12	Certo	20	Errado	28	Certo
5	Certo	13	Errado	21	Errado	29	Errado
6	Errado	14	Certo	22	Errado	30	Errado
7	Certo	15	Errado	23	Certo		
8	Errado	16	Certo	24	Errado		

DIREITOS DA NACIONALIDADE

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se seguem, tendo como referência as disposições da CF.

- (CESPE - 2016)** Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar, nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2016)** Situação hipotética: Em 2010, João foi naturalizado brasileiro e, em 2012, se envolveu em tráfico ilícito internacional de entorpecentes. Devido a essa infração penal, determinado país requereu a sua extradição. Assertiva: Nessa situação, o pedido deverá ser negado, uma vez que a CF veda a extradição de brasileiro.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2015)** À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, acerca dos direitos e garantias fundamentais, da nacionalidade e dos direitos políticos.

O cancelamento da naturalização por meio de sentença judicial transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2015)** Acerca dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item.

Adotou-se como regra o critério sanguíneo para a definição da nacionalidade brasileira.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2015)** Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato poderá ser extraditado.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2015)** A respeito do processo legislativo e dos direitos e garantias fundamentais, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, julgue (C ou E) o item subsequente.
- A Constituição Federal determina que o brasileiro nato nunca será extraditado e que o brasileiro naturalizado somente será extraditado no caso de ter praticado crime comum antes da naturalização.
- () Certo () Errado
7. **(CESPE - 2015)** Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos individuais e de nacionalidade, julgue o seguinte item.
- São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja no exterior a serviço do Brasil ou de organização internacional.
- () Certo () Errado
8. **(CESPE - 2014)** À luz das normas constitucionais e da jurisprudência do STF, julgue o seguinte item.
- Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira não poderá exercer cargo da carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2014)** Otto, cidadão alemão, adquiriu a nacionalidade brasileira após ingressar com pedido no Ministério da Justiça. Posteriormente, por considerar que Otto não reunia os requisitos constitucionais que lhe dariam direito à nacionalidade derivada, o Ministro da Justiça cancelou o ato de naturalização.
- Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
- Segundo entendimento do STF, o referido ato do ministro da Justiça viole a CF porque, uma vez deferida a naturalização, seu cancelamento somente poderia ter ocorrido pela via judicial.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE - 2014)** Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.
- Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular desse país no Brasil e, durante a prestação desses serviços, tiver um filho em território brasileiro, tal filho, conforme o disposto na CF, será brasileiro nato.
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e garantias fundamentais.
- Considere a seguinte situação hipotética.
- João, brasileiro nato, durante viagem a determinado país estrangeiro, cometeu um crime e, depois disso, regressou ao Brasil. Em seguida, o referido país requereu a extradição de João.
- Nessa situação hipotética, independentemente das circunstâncias e da natureza do delito, João não poderá ser extraditado pelo Brasil.
- () Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2014)** Acerca das relações entre os estrangeiros e o Estado brasileiro, julgue o seguinte item.
- De acordo com os critérios de nacionalidade adotados pelos Estados, a condição de nacional ou estrangeiro de um indivíduo é prerrogativa do próprio Estado, que nem sempre depende do fato de ele ter nascido ou não no território desse Estado.

() Certo () Errado

A respeito da nacionalidade brasileira, julgue os itens que se seguem.

- 13. (CESPE - 2014)** Admite-se a possibilidade de cancelamento por ato administrativo do deferimento de naturalização quando essa for embasada em premissa falsa, ou erro de fato, como a omissão de existência de condenação em momento anterior a sua naturalização.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2014)** A Constituição assegura a igualdade de direitos entre brasileiros natos e naturalizados, mas estabelece limitações a essa isonomia, entre as quais a impossibilidade de ocupação de cargo de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral proveniente de vaga destinada a Ministro do Supremo Tribunal Federal.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2014)** No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o seguinte item.
- Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América (EUA) e seja filha de pai americano e de mãe brasileira, que trabalhava, à época do parto, na embaixada brasileira nos EUA. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada na repartição brasileira competente nos EUA.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2014)** No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.

Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China quando Victor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Victor será considerado brasileiro nato.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2013)** Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue o item seguinte.

A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido a nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por ato do presidente da República, na condição de chefe de Estado, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasarem sua decisão.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2013)** Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF, julgue o item seguinte.

Considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade casado com brasileiro nato por mais de cinco anos.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, acerca dos direitos sociais e dos direitos de nacionalidade.
- Sempre que um brasileiro tornar-se nacional de outro país, deve-se declarar perda sua nacionalidade brasileira.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2013)** Ainda a respeito dos direitos fundamentais, julgue o seguinte item.
- De acordo com o STF, uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial, e não administrativamente.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2013)** A respeito de nacionalidade, julgue o item a seguir.
- Como regra geral para a outorga da nacionalidade originária, o Brasil adota o critério do ius solis, ou critério da territorialidade, admitindo, porém, em algumas situações, o critério do ius sanguinis (origem sanguínea).
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2013)** Considerando as regras do direito constitucional, julgue o item a seguir.
- Considere que Gabriel, brasileiro nato, ao retornar para o Brasil após ter residido alguns anos nos Estados Unidos da América (EUA), tenha descoberto que fora condenado criminalmente pela justiça americana por tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser extraditado mediante pedido formal dos EUA.
- () Certo () Errado
- No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.
- 23. (CESPE - 2013)** O cargo de capitão do Exército Brasileiro somente poderá ser exercido por brasileiro nato.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2013)** Se um casal de cidadãos italianos que, por motivo de trabalho, resida no Brasil e tiver um filho em território brasileiro, esse filho será considerado como brasileiro nato.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e garantias fundamentais.
- À luz dos preceitos constitucionais, é possível que uma pessoa detenha a nacionalidade brasileira, mas não possa exercer a sua cidadania.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2013)** Um cidadão naturalizado brasileiro não pode ser eleito para o cargo de senador da República.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2013)** Julgue o item subsequente, relativo aos direitos e garantias fundamentais previstos na CF.

Consideram-se brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

() Certo () Errado

28. (CESPE - 2013) O estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2013) No que tange à aplicabilidade das normas constitucionais e a direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Se determinado indivíduo perder a nacionalidade por sentença judicial transitada em julgado, ele não poderá, em regra, valer-se de novo processo de naturalização para a obtenção da nacionalidade suprimida, mas será possível ajuizar-se ação rescisória, em que ele poderá obter a rescisão do julgado, com a reforma do cancelamento da nacionalidade.

() Certo () Errado

30. (CESPE - 2013) Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

A República Federativa do Brasil não pode conceder extradição de estrangeiro por crime político.

() Certo () Errado

31. (CESPE - 2013) Acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item subsequente.

O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal poderá ser ocupado por brasileiro nato ou naturalizado.

() Certo () Errado

32. (CESPE - 2015) Em relação aos direitos e deveres fundamentais expressos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsequente.

O brasileiro nato que cometer crime no exterior, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro.

() Certo () Errado

33. (CESPE - 2013) Julgue o item seguinte a respeito dos direitos e garantias fundamentais.

Um cidadão português que tenha residência permanente no Brasil poderá ser nomeado para o cargo de ministro de Estado da Defesa.

() Certo () Errado

34. (CESPE - 2013) Com relação ao Estado federal brasileiro, julgue o item a seguir.

São símbolos do Estado federal brasileiro a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais, podendo os estados-membros, o Distrito Federal (DF) e os municípios adotar símbolos próprios.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2013)** A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue.
- Conforme disposição da CF, será brasileiro nato o filho, nascido em Paris, de mulher alemã e de embaixador brasileiro que esteja a serviço do governo brasileiro naquela cidade quando do nascimento do filho.
- () Certo () Errado
- 36. (CESPE - 2016)** Configura-se a denominada nacionalidade adquirida no caso em que o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira depois de ter atingido a maioridade.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2015)** É proibida qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, os quais são detentores dos mesmos direitos e deveres previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).
- () Certo () Errado
- 38. (CESPE - 2016)** A perda da nacionalidade brasileira em razão do reconhecimento de outra nacionalidade originária não se dá automaticamente.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2016)** Tanto a nacionalidade primária quanto a nacionalidade secundária dependem da vontade do indivíduo, que tem a liberdade de aceitar ou não o vínculo jurídico-positivo que o liga ao Estado brasileiro.
- () Certo () Errado
- 40. (CESPE - 2016)** Na determinação da nacionalidade primária, no Brasil se adota com primazia o jus solis (vínculo de territorialidade), mas também se admitem o jus matrimoniale (vínculo de casamento) e o jus sanguinis (vínculo de sangue).
- () Certo () Errado
- 41. (CESPE - 2015)** Acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição Federal de 1988 (CF):
- Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos são iguais perante a lei.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2016)** Filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar pela naturalização, desde que o façam antes da maioridade civil.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2016)** É permitida a extradição de brasileiros naturalizados, respeitadas as condições previstas na CF.
- () Certo () Errado
- 44. (CESPE - 2016)** São considerados brasileiros natos apenas os nascidos em solo nacional.
- () Certo () Errado

45. (CESPE - 2016) A naturalização é concedida exclusivamente a portugueses tutelados pelo Estatuto da Igualdade, caso haja reciprocidade em favor dos brasileiros.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	13	Errado	25	Certo	37	Errado
2	Errado	14	Certo	26	Errado	38	Certo
3	Certo	15	Errado	27	Errado	39	Errado
4	Errado	16	Certo	28	Errado	40	Errado
5	Certo	17	Errado	29	Certo	41	Errado
6	Errado	18	Errado	30	Certo	42	Errado
7	Errado	19	Errado	31	Certo	43	Certo
8	Certo	20	Certo	32	Errado	44	Errado
9	Certo	21	Certo	33	Certo	45	Errado
10	Certo	22	Errado	34	Errado		
11	Certo	23	Certo	35	Certo		
12	Certo	24	Certo	36	Errado		

DIREITOS POLÍTICOS

1. (CESPE - 2016) No que diz respeito à disciplina constitucional relativa aos direitos políticos, julgue o item seguinte.

A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, com direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2016) No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à nacionalidade e aos direitos políticos, julgue o item que se segue, tendo como referência as disposições da CF.

Serão cassados os direitos políticos do indivíduo condenado criminalmente em sentença transitada em julgado.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2015) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item.

Admite-se, excepcionalmente, a cassação de direitos políticos na hipótese de condenação pela prática de improbidade administrativa.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2015)** Com base nas normas constitucionais e na jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.
- Vice-governador de estado que não tenha sucedido ou substituído o governador durante o mandato não precisará se desincompatibilizar do cargo atual no período de seis meses antes do pleito para concorrer a outro cargo eletivo.
- () Certo () Errado
5. **(CESPE - 2015)** No tocante aos direitos sociais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item.
- A lei que altera o processo eleitoral deve entrar em vigor na data de sua publicação e ser aplicada à eleição seguinte, independentemente de quando esta ocorrer.
- () Certo () Errado
- Paulo, de trinta e cinco anos de idade, exerce o segundo mandato consecutivo de prefeito do município X. Pretendendo candidatar-se ao cargo de governador do estado no pleito seguinte, Paulo renunciou ao mandato seis meses antes das eleições, assumindo o cargo o então vice-prefeito, Marcos, de trinta e dois anos de idade, marido de Maria, de vinte anos de idade.
- Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes, a respeito das condições de elegibilidade.
6. **(CESPE - 2015)** Se Paulo não fosse candidato a governador, ele não poderia, nas eleições imediatamente seguintes à sua renúncia, candidatar-se e ser validamente eleito para o cargo de vice-prefeito do município X.
- () Certo () Errado
7. **(CESPE - 2015)** Marcos poderá candidatar-se e ser validamente eleito para o mandato de deputado estadual nas eleições imediatamente seguintes à sua investidura no cargo de prefeito.
- () Certo () Errado
8. **(CESPE - 2015)** Maria poderá candidatar-se e ser validamente eleita para o mandato de deputada estadual nas eleições imediatamente seguintes à investidura de Marcos no cargo de prefeito, desde que em estado diverso daquele em que se situa o município X.
- () Certo () Errado
- Julgue os itens seguintes, com relação aos direitos sociais e políticos.
9. **(CESPE - 2015)** O analfabeto, embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se e de votar.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE - 2015)** Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e a influência nas decisões públicas.
- () Certo () Errado
- Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais.
11. **(CESPE - 2015)** A norma constitucional que consagra o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser abolida por tratar-se de uma garantia individual fundamental do cidadão-eleitor.
- () Certo () Errado

12. (CESPE - 2015) Suponha que José, casado com Míriam e prefeito de um município brasileiro, venha a falecer dois anos após ter sido eleito. Nessa situação, Míriam pode se candidatar e se eleger ao cargo antes ocupado por seu marido nas eleições seguintes ao falecimento.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2015) No que se refere às disposições constitucionais, julgue o item a seguir.

Caso seja publicada e passe a vigor em fevereiro de 2018, lei que altere o processo eleitoral poderá ser aplicada a pleito eletivo que ocorra em outubro desse mesmo ano.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2014) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

A lei que alterar o processo eleitoral deverá entrar em vigor na data de sua publicação, não se aplicando os seus dispositivos à eleição que ocorrer em até um ano da data de sua vigência.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2014) Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

Considere que determinado governador de estado esteja em seu primeiro mandato eletivo (2011-2014) e pretenda candidatar-se à reeleição para o mandato 2015-2018. Considere, ainda, que, em 2012, ele e sua esposa tenham rompido o vínculo conjugal.

Nessa situação hipotética, caso seja confirmada a candidatura à reeleição, a ex-esposa não poderá candidatar-se, no ano de 2014, ao cargo de deputada estadual no estado em que seu ex-esposo é governador.

() Certo () Errado

16. (CESPE - 2014) Acerca dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

Não são alistáveis como eleitores nem os estrangeiros nem os militares.

() Certo () Errado

17. (CESPE - 2014) As ações de impugnação de mandato eletivo tramitam necessariamente em segredo de justiça.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2014) Os direitos políticos passivos consagram as normas que impedem a participação no processo político eleitoral.

() Certo () Errado

19. (CESPE - 2013) Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF, julgue o item seguinte.

O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de sessenta anos de idade.

() Certo () Errado

Acerca da disciplina constitucional e legal referente à composição dos cargos públicos, julgue os seguintes itens.

- 20. (CESPE - 2013)** Caso já ocupe o cargo de deputado distrital, filho de governador do estado torna-se elegível para o mesmo cargo na eleição subsequente.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2013)** O governador do DF é inelegível para quaisquer outros cargos, a não ser que renuncie a seu mandato com uma antecedência mínima de seis meses em relação à data do pleito.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2013)** Filho de governador de estado é inelegível para qualquer cargo eletivo em âmbito nacional.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e garantias fundamentais.
- À luz dos preceitos constitucionais, é possível que uma pessoa detenha a nacionalidade brasileira, mas não possa exercer a sua cidadania.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, relativo a direitos e garantias fundamentais.
- Uma das hipóteses de cassação dos direitos políticos é a condenação criminal transitada em julgado por crimes contra a administração pública.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2013)** Considerando que cidadania pode ser definida como condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política, julgue o seguinte item, com base no disposto na CF.
- Os brasileiros natos e os naturalizados, por possuírem cidadania brasileira, e os estrangeiros, por poderem pleiteá-la, podem participar da vida política, sendo, portanto, sujeitos de direitos políticos.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2013)** Acerca dos direitos fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se segue.
- O eleitor que, após o trâmite regular de processo judicial, tiver condenação criminal transitada em julgado terá seus direitos políticos suspensos apenas enquanto durarem os efeitos da condenação.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item, acerca dos direitos e das garantias fundamentais.
- A condenação criminal transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos, independentemente de manifestação expressa na decisão condenatória.
- () Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2013)** No que tange à aplicabilidade das normas constitucionais e a direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

A incapacidade civil absoluta configura hipótese de suspensão dos direitos políticos.

() Certo () Errado

Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais instituídos pela Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.

- 29. (CESPE - 2015)** A CF, entre outras condições, estabelece, como requisito para a elegibilidade, que o cidadão saiba ler e escrever o seu próprio nome.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2015)** A participação popular, por intermédio do plebiscito, consiste na participação direta do povo no exercício da soberania popular.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2015)** Não poderá ser objeto de deliberação de reforma política pela via do plebiscito o pluralismo político em sentido amplo, que é entendido como a diversidade político-partidária.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2015)** O plebiscito, consistente em consulta prévia formulada ao cidadão para que ele manifeste sua concordância ou não com ato legislativo; o referendo, consulta realizada posteriormente à edição do ato legislativo; e a iniciativa popular, procedimento no qual a população exige, mediante o exercício do direito de manifestação, modificações no ordenamento jurídico, são formas de exercício da soberania popular.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2013)** A respeito da organização político-administrativa e dos poderes da República, julgue o item subsequente.

A iniciativa popular é admitida especificamente para a edição de leis ordinárias, o que exclui sua utilização para as demais espécies normativas previstas na Constituição Federal.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2015)** A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item, de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

Conforme a CF, admite-se a perda de direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2013)** No que se refere a direitos e garantias fundamentais; direitos sociais, políticos e de nacionalidade; e direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item seguinte. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que for utilizada, se refere a Constituição Federal de 1988.

Os direitos políticos constituem um conjunto de regras que disciplinam as formas de atuação da soberania popular e são um desdobramento do princípio democrático, segundo o qual, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2016)** Brasileiros naturalizados podem votar e concorrer a quaisquer cargos políticos.

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2016)** Senadores e governadores de estado e do Distrito Federal se equiparam no que se refere à idade mínima exigida como condição de elegibilidade.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2016)** O voto, obrigatório para maiores de dezoito anos de idade, é facultativo para aqueles cujos direitos políticos tenham sido suspensos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado.

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2016)** O voto é obrigatório para analfabetos maiores de dezoito anos de idade.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2016)** Embora possam exercer o direito ao voto, os analfabetos são impedidos de concorrer nas eleições.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2015)** Contra candidato que cometer atos como, por exemplo, abuso de poder econômico, corrupção ou fraude durante o processo eleitoral cabe ação de impugnação de mandato, que tramitará necessariamente em segredo de justiça.

() Certo () Errado

- 42. (CESPE - 2015)** O cidadão que possua a capacidade eleitoral ativa tem, necessariamente, capacidade eleitoral passiva.

() Certo () Errado

- 43. (CESPE - 2015)** A capacidade eleitoral ativa consiste na possibilidade de se tornar candidato a cargo eletivo, e se traduz no direito de ser votado.

() Certo () Errado

- 44. (CESPE - 2015)** De acordo com a CF, os cargos de senador da República e de deputado federal são privativos de brasileiros natos.

() Certo () Errado

- 45. (CESPE - 2013)** Para concorrerem a outros cargos, os governadores dos estados e do DF devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	13	Errado	25	Errado	37	Errado
2	Errado	14	Certo	26	Certo	38	Errado
3	Errado	15	Certo	27	Errado	39	Errado
4	Certo	16	Errado	28	Certo	40	Certo
5	Errado	17	Certo	29	Certo	41	Certo
6	Certo	18	Errado	30	Certo	42	Errado
7	Errado	19	Errado	31	Errado	43	Errado
8	Errado	20	Certo	32	Errado	44	Errado
9	Certo	21	Certo	33	Errado	45	Certo
10	Errado	22	Errado	34	Errado		
11	Certo	23	Certo	35	Certo		
12	Certo	24	Errado	36	Errado		

PARTIDOS POLÍTICOS

1. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, referente aos direitos políticos e à organização político-administrativa do Estado brasileiro.

Em respeito à autonomia dos entes da Federação, a Constituição Federal autoriza a criação de partido político estadual, desde que seja feito o devido registro dos estatutos do partido no tribunal regional eleitoral correspondente no prazo legal.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2015) Julgue o item que se segue, no que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais.

O direito de antena, previsto pela Constituição Federal (CF), assegura aos partidos políticos a propaganda partidária mediante o acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2015) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais instituídos pela Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF assegura autonomia aos partidos políticos para definirem sua estrutura interna, organização e funcionamento, sendo-lhes permitido, inclusive, adotar os critérios de escolha e o regime de suas obrigações eleitorais.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2013) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Partido político poderá receber recursos financeiros de governo estrangeiro, desde que faça a declaração específica desses valores em sua prestação de contas.

() Certo () Errado

Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais instituídos pela Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.

6. (CESPE - 2015) Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito público.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2015) A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2015) A previsão constitucional de que a lei regram a função parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho eleitoral como condição para funcionamento do partido nas casas legislativas.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2015) É vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2015) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sendo, contudo, obrigatória a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	4	Errado	7	Certo	10	Errado
2	Certo	5	Errado	8	Errado		
3	Errado	6	Errado	9	Certo		

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E COMPETÊNCIAS

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, julgue os itens subsecutivos.

1. **(CESPE - 2016)** A fusão de dois municípios depende de consulta prévia, mediante plebiscito, das respectivas populações, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

() Certo () Errado

2. **(CESPE - 2016)** O estado do Pará pode explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, não podendo a regulamentação da exploração ocorrer por meio de medida provisória.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2014)** De acordo com as normas constitucionais, julgue o item a seguir a respeito da organização político-administrativa.

Compete à União e aos estados assegurar a defesa nacional. Entretanto, cabe exclusivamente à União manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, situações nas quais representa a República Federativa do Brasil.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2016)** Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

O Congresso Nacional poderá editar lei complementar para a fusão de dois estados em um novo, desde que as populações diretamente interessadas aprovem a fusão mediante plebiscito.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2016)** Julgue o item subsequente, relativo à organização político-administrativa do Brasil e aos poderes da União.

No que se refere à proteção e à defesa da saúde, a União exerce competência legislativa concorrente, cabendo-lhe o estabelecimento de normas gerais.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2015)** Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue.

Com fundamento no princípio da simetria, os estados federados, entes federativos autônomos, podem prever, em suas respectivas constituições, conselhos estaduais de controle administrativo do Poder Judiciário, nos moldes do Conselho Nacional de Justiça, compostos por representantes do Judiciário e de outras entidades e poderes.

() Certo () Errado

No que concerne à organização político-administrativa, julgue os itens subsequentes.

7. **(CESPE - 2015)** Compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, desde que observada a legislação estadual.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2015) Por possuírem autonomia política, os territórios federais têm sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem dependente da aprovação, por plebiscito, da população diretamente interessada e da ratificação do Congresso Nacional.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2015) São bens dos estados-membros da Federação as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, referente aos direitos políticos e à organização político-administrativa do Estado brasileiro.

É competência privativa da União legislar acerca do direito eleitoral.

() Certo () Errado

Acerca da organização político-administrativa e da administração pública, julgue os próximos itens.

11. (CESPE - 2014) Aos estados-membros da Federação compete explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2014) Não há previsão constitucional para a iniciativa popular de leis no processo legislativo estadual.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2014) São considerados bens da União os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos que sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham.

() Certo () Errado

Acerca da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue os itens a seguir.

14. (CESPE - 2014) Considere que determinado estado tenha editado norma geral sobre matéria de competência concorrente, ante a ausência de normas gerais editadas pela União. Nessa situação, se a União, posteriormente, editar lei estabelecendo normas gerais sobre a mesma matéria, a referida lei estadual será suspensa, no que for contrária à lei federal.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2014) A forma federativa de Estado adotada pela CF consiste na descentralização política e na soberania dos estados-membros, os quais são capazes de se auto-organizar mediante a elaboração de constituições estaduais.

() Certo () Errado

16. (CESPE - 2014) Julgue o seguinte item, em relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.

A despeito de serem entes federativos, os territórios federais carecem de autonomia.

() Certo () Errado

À luz das normas constitucionais e da jurisprudência do STF, julgue os seguintes itens.

17. (CESPE - 2014) Não contrariaria a CF norma distrital que proibisse, com base no princípio da isonomia, a cobrança pelo uso de estacionamento nos shopping centers situados no DF, com vistas à promoção do lazer e da cultura, uma vez que o DF agiria, nessa situação, no exercício da competência concorrente a ele conferida para legislar sobre direito urbanístico.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2014) Não ofenderia a CF lei distrital que versasse sobre a concessão, aos estudantes regulares do DF, de 50% de desconto no valor cobrado em ingressos para eventos esportivos, culturais e de lazer, já que é concorrente, entre a União, os estados e o DF, a competência para legislar sobre direito econômico.

() Certo () Errado

19. (CESPE - 2014) No que diz respeito à organização do Estado brasileiro, julgue o item que se segue. Lei distrital que submeta as desapropriações, no âmbito do Distrito Federal, à aprovação prévia da Câmara Legislativa será inconstitucional, pois, além de violar o princípio da separação dos poderes, invadirá a competência legislativa da União.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2014) Será constitucional lei estadual que obrigue a instalação de cinto de segurança em veículos de transporte coletivo.

() Certo () Errado

21. (CESPE - 2015) Compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, desde que observada a legislação estadual.

() Certo () Errado

No que concerne à organização político-administrativa, julgue os itens a seguir.

22. (CESPE - 2015) Por possuírem autonomia política, os territórios federais têm sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem dependente da aprovação, por plebiscito, da população diretamente interessada e da ratificação do Congresso Nacional.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2015) São bens dos estados-membros da Federação as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

() Certo () Errado

No que concerne à organização político-administrativa, julgue os itens subsequentes

- 24. (CESPE - 2015)** Compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, desde que observada a legislação estadual.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2015)** Por possuírem autonomia política, os territórios federais têm sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem dependente da aprovação, por plebiscito, da população diretamente interessada e da ratificação do Congresso Nacional.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2015)** A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, da administração pública e dos servidores públicos, julgue o seguinte item.

O presidente da República tem competência para criar território federal e fixar sua respectiva organização administrativa e judiciária por meio de medida provisória, desde que presentes os requisitos constitucionais de relevância e urgência.

() Certo () Errado

Com relação ao sistema político brasileiro e às relações entre Estado, governo e administração pública, julgue os itens seguintes.

- 27. (CESPE - 2015)** São formas de governo a federação, a confederação e o governo único.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2015)** O Brasil é uma república federativa presidencialista, uma vez que o seu chefe de Estado e de governo, o presidente da República, é eleito democraticamente e por tempo limitado.

() Certo () Errado

A respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue o próximo item.

- 29. (CESPE - 2015)** A fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, é permitido aos estados, por intermédio de lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2015)** Permite-se à União, aos estados e aos municípios colaborar com as igrejas quando demonstrado o interesse público, na forma da lei.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2015)** Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca das competências legislativa e jurisdicional.

Compete privativamente à União legislar sobre direitos e garantias fundamentais.

() Certo () Errado

Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens a seguir.

- 32. (CESPE - 2015)** A autonomia do Distrito Federal e sua organização político-administrativa têm limitações constitucionais.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2015)** No Brasil, os municípios são considerados elementos dissolúveis da federação.

() Certo () Errado

No que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue os itens seguintes.

- 34. (CESPE - 2015)** O constituinte brasileiro proibiu que a União delegasse aos estados e ao Distrito Federal a competência para legislar sobre matérias de sua competência privativa.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2015)** A União tem competência para intervir nos estados e no Distrito Federal, mas em nenhuma hipótese poderá intervir em municípios localizados em estados-membros.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2009)** O modelo de federalismo brasileiro é do tipo segregador.

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2009)** Existia no Brasil um federalismo de segundo grau até a promulgação da CF, após a qual o país passou a ter um federalismo de terceiro grau.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2009)** Uma das características comuns à federação e à confederação é o fato de ambas serem indissolúveis.

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2014)** O federalismo no Brasil é caracterizado como federalismo por agregação, tendo surgido a partir da proclamação da República e se consolidado por meio da Constituição de 1891.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2012)** Define-se federalismo de equilíbrio como a repartição equilibrada de competências entre os entes que compõem a Federação.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2014)** No federalismo orgânico, há uma presença marcante do ente federal, em detrimento das unidades federadas.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	12	Errado	23	Errado	34	Errado
2	Certo	13	Certo	24	Certo	35	Certo
3	Errado	14	Certo	25	Errado	36	Certo
4	Certo	15	Errado	26	Errado	37	Certo
5	Certo	16	Errado	27	Errado	38	Errado
6	Errado	17	Errado	28	Certo	39	Errado
7	Certo	18	Certo	29	Certo	40	Certo
8	Errado	19	Certo	30	Certo	41	Certo
9	Errado	20	Errado	31	Errado		
10	Certo	21	Certo	32	Certo		
11	Errado	22	Errado	33	Errado		

PODER EXECUTIVO

1. (CESPE - 2016) A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da disciplina constitucional sobre o Poder Executivo, julgue o item subsequente.

O presidente da República poderá, mediante decreto — independentemente de autorização do Congresso Nacional —, extinguir cargos públicos vagos.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2016) No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, julgue o item subsequente

A concessão de indulto e a comutação de penas são competências indelegáveis do presidente da República.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) Com relação aos Poderes da República e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.

Considere que o presidente da República, na presença de policiais que o escoltavam, tenha cometido uma tentativa de homicídio contra um servidor. Nessa situação, mesmo tendo presenciado o delito, os policiais não poderão efetuar a prisão em flagrante do presidente da República.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2014) Acerca da organização político-administrativa do Estado Federal brasileiro e da administração pública, julgue o seguinte item.

O presidente da República pode dispor, mediante decreto autônomo, acerca da organização e do funcionamento da administração federal, vedados o aumento de despesa e a criação ou extinção de órgãos públicos.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2016) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

Cargos públicos vagos podem ser extintos por meio de decreto presidencial, sendo dispensável a edição de lei em sentido estrito.

() Certo () Errado

Em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e à Defensoria Pública (DP), julgue os itens a seguir.

6. (CESPE - 2016) A responsabilidade do chefe de governo e a temporariedade do seu mandato caracterizam, entre outros aspectos, a forma republicana de governo.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2016) No caso de o presidente da República, na vigência do mandato, praticar crime comum não relacionado às funções do cargo, sua responsabilização perante o Supremo Tribunal Federal estará condicionada à admissibilidade da acusação por dois terços dos membros da Câmara dos Deputados.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2016) A respeito do Poder Executivo, julgue o item que se segue.

No presidencialismo brasileiro, a chefia de Estado é exercida pelo presidente da República, enquanto a chefia de governo fica a cargo dos ministros de Estado.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2015) A respeito das competências do Poder Executivo e do Poder Judiciário, julgue o seguinte item.

Na hipótese de vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, nos últimos dois anos do período do mandato presidencial, será feita, pelo Congresso Nacional, a eleição para os dois cargos, trinta dias depois da última vaga.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2015) No que se refere à organização dos poderes, ao controle de constitucionalidade e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, considerando entendimentos dos tribunais superiores.

Os atos do presidente da República que atentem contra a lei orçamentária são considerados crimes de responsabilidade, nos termos da CF, e devem ser julgados pelo Senado Federal.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2015) Acerca de aspectos diversos relacionados à atuação e às competências dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do presidente da República e da AGU, julgue o item a seguir.

Caso um processo contra o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade fosse instaurado pelo Senado Federal, não seria permitido o exercício do direito de defesa pelo presidente da República no âmbito da Câmara dos Deputados.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, acerca dos conceitos de Estado, governo e administração pública.

No âmbito da administração pública, o Poder Executivo tem a função finalística de praticar atos de governo e de administração.

() Certo () Errado

No que se refere ao Poder Executivo, julgue os itens subsequentes.

- 13. (CESPE - 2015)** Os atos praticados pelo presidente da República que atentem contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais configuram crime de responsabilidade.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2015)** Na Constituição Federal, as competências privativas do presidente da República são elencadas em rol taxativo.

() Certo () Errado

Com relação ao Poder Executivo e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue os próximos itens.

- 15. (CESPE - 2015)** O presidente da República poderá ausentar-se do país por qualquer tempo, independentemente da obtenção de licença junto ao Congresso Nacional.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2015)** No caso de vacância do cargo de presidente da República ocorrida nos últimos dois anos do período presidencial, deverão ser feitas eleições noventa dias após a abertura da vaga.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, relativo ao regime das leis e atos normativos previstos na CF. O Poder Executivo pode, mediante decreto autônomo, criar e extinguir cargos e órgãos da administração pública, desde que dessa medida não resulte aumento de despesa.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2015)** No que se refere à administração pública e às disposições gerais dos servidores públicos e do Poder Executivo, julgue o item subsequente

Embora não tenha autorizado a edição de decreto autônomo de forma ampla e genérica, o constituinte previu, em casos taxados na CF, a possibilidade de serem editados decretos como atos normativos primários, independentemente de lei.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2014)** A CF autoriza o presidente da República a criar cargos e extinguir órgãos públicos por meio de decreto.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2015) Com relação aos poderes da República, julgue o item subsequente.
É de competência privativa do presidente da República a celebração de tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- () Certo () Errado

Julgue os itens que se seguem, relativos ao presidente e ao vice-presidente da República.

21. (CESPE - 2014) Compete privativamente ao presidente da República vetar projetos de lei, total ou parcialmente, devendo o veto ser apreciado em sessão conjunta e só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, em votação aberta.
- () Certo () Errado
22. (CESPE - 2014) Constitui crime de responsabilidade o ato do presidente da República que atente contra o cumprimento das decisões judiciais. Nesse caso, deverá o presidente ser submetido a julgamento perante o Senado Federal, desde que admitida a acusação por dois terços da Câmara dos Deputados.
- () Certo () Errado
23. (CESPE - 2014) Na hipótese de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, o presidente do Senado Federal deverá ser chamado ao exercício da presidência da República.
- () Certo () Errado
24. (CESPE - 2014) Julgue o item subsequente, relativo aos procedimentos de autorização para a instauração de processo criminal contra o presidente da República e contra ministros de Estado.
O chefe do Poder Executivo federal só responderá a processo criminal perante o STF após autorização concedida pela Câmara de Deputados. Tal processo inicia-se por meio da emissão de juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados, que demanda a aprovação por dois terços dos votos de seus membros. O juízo de admissibilidade proferido pela Câmara dos Deputados não vinculará o juízo prévio, que deverá ser feito pela referida corte, com o teor da denúncia ou da queixa-crime.
- () Certo () Errado
25. (CESPE - 2014) Com relação às atribuições da União, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.
O ato de declarar guerra a outro país é de competência do presidente da República, mas deve ser autorizado pelo Congresso Nacional, por meio de lei.
- () Certo () Errado

Com base nas normas constitucionais relativas aos poderes do presidente da República, julgue os seguintes itens.

26. (CESPE - 2014) O presidente da República pode, mediante decreto, extinguir cargos públicos que estejam vagos.
- () Certo () Errado

27. **(CESPE - 2014)** É da competência privativa do presidente da República a proposição de lei de diretrizes orçamentárias.
- () Certo () Errado
28. **(CESPE - 2014)** Compete exclusivamente ao presidente da República a promulgação de leis federais.
- () Certo () Errado
- Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue os itens a seguir.
29. **(CESPE - 2014)** Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos quando estes estiverem vagos.
- () Certo () Errado
30. **(CESPE - 2014)** O processo relativo a crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República divide-se em duas partes: um juízo de admissibilidade do processo perante o Senado Federal e o julgamento perante a Câmara dos Deputados.
- () Certo () Errado
31. **(CESPE - 2014)** Uma vez que o Brasil adotou o sistema presidencialista, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo acumulam-se na figura do presidente da República, competindo-lhe, privativamente, expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei.
- () Certo () Errado
32. **(CESPE - 2014)** A Constituição Federal de 1988 (CF) prevê foro por prerrogativa de função para o presidente da República, de modo que somente o STF poderá processar e julgar ações populares que o tenham como réu.
- () Certo () Errado
33. **(CESPE - 2014)** Considerando os Poderes da República e as funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
- Se o presidente da República, que possui prerrogativa de foro em razão da função, praticar crime de responsabilidade, será julgado pelo Senado Federal, porém, se praticar qualquer crime comum, independentemente de ter sido praticado em razão da função, será julgado pelo STF.
- () Certo () Errado
34. **(CESPE - 2016)** A nomeação dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho realizada pelo presidente da República depende da aprovação da Câmara dos Deputados.
- () Certo () Errado
35. **(CESPE - 2014)** Acerca da classificação das constituições e dos princípios fundamentais, julgue o item a seguir, considerando que a CF corresponde à Constituição Federal de 1988.
- O Poder Executivo federal é exercido pelo presidente da República e tem como um de seus fundamentos a soberania.
- () Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2014)** Com base nas normas constitucionais relativas ao Poder Executivo e à administração pública, julgue o seguinte item.
- A competência conferida ao presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei vincula-se ao princípio da legalidade que rege a atuação da administração pública.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2014)** A respeito da organização político-administrativa brasileira, da administração pública e do Poder Executivo, julgue o item subsequente.
- Compete privativamente ao presidente da República a concessão de indulto, podendo essa competência, entretanto, ser delegada a outras autoridades, como, por exemplo, a ministro de Estado.
- () Certo () Errado
- 38. (CESPE - 2014)** No que se refere à organização político-administrativa do Estado e ao Poder Legislativo, julgue o próximo item.
- Dada a atribuição constitucional do presidente da República para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, decreto presidencial poderá dispor sobre a criação de cargos públicos federais remunerados, estabelecendo suas respectivas remunerações e competências.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2013)** Em relação ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.
- A Constituição Federal atribui amplo rol de competências privativas ao presidente da República, podendo algumas delas ser delegadas aos ministros de Estado.
- () Certo () Errado
- 40. (CESPE - 2013)** No que se refere aos poderes executivo, legislativo e judiciário e às funções essenciais à justiça.
- O presidente da República pode dispor sobre a organização da administração pública por decreto autônomo, dispensado o exame pelo Congresso Nacional, quando não ocorrer aumento de despesa ou criação ou extinção de órgão público.
- () Certo () Errado
- 41. (CESPE - 2016)** Acusado da prática de crime comum estranho ao exercício de suas funções, cometido na vigência do mandato, o presidente da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após deixar a função.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2016)** O afastamento do presidente da República cessará se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o Senado Federal não tiver concluído o julgamento do processo pela prática de crime de responsabilidade aberto contra ele; nesse caso, o processo será arquivado.
- () Certo () Errado

43. (CESPE - 2016) A única possibilidade de responsabilização do presidente da República investido em suas funções se refere ao cometimento de infração político-administrativa, não respondendo o chefe do Poder Executivo por infração penal comum na vigência do mandato.
() Certo () Errado
44. (CESPE - 2016) O presidente da República dispõe de imunidade material, sendo inviolável por suas palavras e opiniões no estrito exercício das funções presidenciais.
() Certo () Errado
45. (CESPE - 2016) A decisão do Senado Federal que absolve ou condena o presidente da República em processo pela prática de crime de responsabilidade não pode ser reformada pelo Poder Judiciário.
() Certo () Errado
46. (CESPE - 2016) A renúncia ao mandato pelo presidente da República prejudica, por perda de objeto, o processo de impeachment eventualmente em curso, acarretando a sua extinção automática.
() Certo () Errado
47. (CESPE - 2016) Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional, eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a controle judicial posterior.
() Certo () Errado
48. (CESPE - 2016) Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade previsto na CF é taxativo, nele não podendo ser inseridos novos tipos.
() Certo () Errado
49. (CESPE - 2016) A CF admite excepcionalmente a edição, pelo presidente da República, de decreto como fonte normativa primária, o chamado decreto autônomo.
() Certo () Errado
50. (CESPE - 2016) Em processo de impeachment por crime de responsabilidade, o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo presidente da República perante o Senado Federal, na fase de processo e julgamento.
() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	9	Certo	17	Errado	25	Errado
2	Errado	10	Certo	18	Certo	26	Certo
3	Certo	11	Errado	19	Errado	27	Certo
4	Certo	12	Certo	20	Certo	28	Errado
5	Certo	13	Certo	21	Certo	29	Certo
6	Certo	14	Errado	22	Certo	30	Errado
7	Errado	15	Errado	23	Errado	31	Certo
8	Errado	16	Errado	24	Certo	32	Errado

33	Errado	38	Errado	43	Errado	48	Errado
34	Errado	39	Certo	44	Errado	49	Certo
35	Errado	40	Certo	45	Certo	50	Errado
36	Certo	41	Errado	46	Errado		
37	Certo	42	Errado	47	Errado		

PODER LEGISLATIVO

No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, julgue os itens subsequentes.

- (CESPE - 2016)** Perderá o mandato o deputado federal que for investido no cargo de chefe de missão diplomática temporária.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2016)** Em se tratando de crimes de responsabilidade, os membros do Conselho Nacional de Justiça serão processados e julgados pelo Senado Federal.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2016)** Acusados de cometer infrações penais comuns, deputado federal e senador serão processados e julgados, originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2016)** Julgue o item subsequente, relativo à organização político-administrativa do Brasil e aos poderes da União.

Compete ao Congresso Nacional sustar ato normativo expedido pelo Poder Executivo que exorbite do poder regulamentar.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2015)** Em relação ao Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

O indiciamento de deputados e senadores, no curso de inquérito policial, pode ser realizado pela polícia judiciária sem autorização prévia do STF.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2015)** A respeito dos Poderes Legislativo e Executivo e do regime constitucional da administração pública, julgue o item a seguir.

É da competência exclusiva do Congresso Nacional convocar plebiscito, caso em que é desnecessária a sanção do presidente da República.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2014)** Com relação aos poderes da República, julgue o item subsequente.

As comissões parlamentares de inquérito são criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, devendo suas conclusões, se for o caso, ser encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2014)** Com relação aos Poderes da República e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.
- Considere que uma agência reguladora, ao editar um ato regulamentar, tenha criado uma obrigação não prevista em lei. Nessa situação, compete ao Senado Federal sustar o referido ato.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2014)** Com relação à organização dos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça, julgue o item que se segue.
- Desde a expedição do diploma, a imunidade formal protege o parlamentar contra a prisão, inclusive a civil, ressalvada a hipótese de flagrante de crime inafiançável.
- () Certo () Errado
- À luz das normas constitucionais e da jurisprudência do STF, julgue os seguintes itens.
10. **(CESPE - 2014)** Somente após o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, o STF poderá receber denúncia criminal contra deputado federal por crime ocorrido após a diplomação.
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2014)** Caso um senador federal assuma o cargo de ministro de Estado do Meio Ambiente, deverá ser convocado para assumir seu cargo no Senado Federal suplente filiado a seu partido, ainda que, à época das eleições, tal partido tenha participado de coligação partidária.
- () Certo () Errado
12. **(CESPE - 2014)** Acerca da organização dos poderes da República, julgue o próximo item.
- A CF conferiu às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o direito de requerer informações aos ministros de Estado, mas não o conferiu a parlamentares individualmente.
- () Certo () Errado
13. **(CESPE - 2014)** Afrontaria a CF dispositivo de Constituição estadual que previsse que a ausência do país do governador e do vice-governador, por qualquer prazo, dependeria de prévia licença da assembleia legislativa.
- () Certo () Errado
14. **(CESPE - 2014)** No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.
- Constitui competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
- () Certo () Errado

15. (CESPE - 2013) Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue o item que se segue.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público serão processados e julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade.

() Certo () Errado

Acerca da disciplina constitucional atinente ao Congresso Nacional, julgue os itens a seguir.

16. (CESPE - 2013) Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre as matérias que constem da pauta da convocação. Entretanto, se houver medidas provisórias em vigor na data da convocação, serão elas automaticamente incluídas no rol das matérias a serem apreciadas.

() Certo () Errado

17. (CESPE - 2013) No caso de o presidente da República, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, deixar de apresentar ao Congresso Nacional suas contas relativas ao exercício anterior, caberá à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas.

() Certo () Errado

No tocante ao Poder Legislativo, julgue os itens subsecutivos.

18. (CESPE - 2013) Deputado ou senador que receba informações relacionadas ao exercício do seu mandato não é obrigado a testemunhar sobre elas nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou receberam dele tais informações.

() Certo () Errado

19. (CESPE - 2013) Ainda que as imunidades parlamentares sejam prerrogativas funcionais e não prerrogativas pessoais do detentor do mandato, elas alcançam os suplentes que não estejam em seu efetivo exercício.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2013) Julgue o item a seguir, relativos aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às possíveis relações entre eles.

Uma legislatura compreende quatro sessões legislativas ordinárias.

() Certo () Errado

21. (CESPE - 2016) Cabe aos três poderes da União manter, de forma integrada, sistema de controle interno que inclua, entre suas finalidades, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2016) Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o procurador-geral da República.

() Certo () Errado

- 23.** (CESPE - 2016) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são compostos por representantes dos estados, eleitos por meio do sistema proporcional.
() Certo () Errado
- 24.** (CESPE - 2016) No âmbito do processo legislativo, é permitido ao presidente da República vetar em parte um projeto de lei, podendo o veto parcial abranger fragmento de texto de artigo.
() Certo () Errado
- 25.** (CESPE - 2016) É vedada a edição de medida provisória relativa a direito civil ou a processo civil.
() Certo () Errado
- 26.** (CESPE - 2016) Cabe ao Senado Federal suspender a execução de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
() Certo () Errado
- 27.** (CESPE - 2016) Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
() Certo () Errado
- 28.** (CESPE - 2016) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, mesmo nos casos em que a disposição não implique aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos.
() Certo () Errado
- 29.** (CESPE - 2016) É de competência exclusiva do Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
() Certo () Errado
- 30.** (CESPE - 2016) A concessão de anistia, indulto e comutação de penas é de competência do Congresso Nacional, mediante lei sancionada pelo presidente da República.
() Certo () Errado
- 31.** (CESPE - 2016) Incumbe privativamente à Câmara dos Deputados a indicação dos membros representativos do Poder Legislativo no CNJ.
() Certo () Errado
- 32.** (CESPE - 2016) Cabe ao Senado Federal, independentemente de manifestação da Câmara dos Deputados, a aprovação dos tratados firmados pelo Poder Executivo.
() Certo () Errado
- 33.** (CESPE - 2016) Compete privativamente ao Senado Federal a apreciação do nome indicado pelo presidente da República para procurador-geral da República.
() Certo () Errado

34. (CESPE - 2016) A abertura de processo de impeachment contra o presidente da República é de competência exclusiva do Senado Federal.
() Certo () Errado
35. (CESPE - 2016) Cabe exclusivamente ao Senado Federal a indicação de ministros do Tribunal de Contas da União, que deve ser referendada pelo presidente da República.
() Certo () Errado
36. (CESPE - 2016) O Senado Federal é composto de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo princípio proporcional para mandato de oito anos.
() Certo () Errado
37. (CESPE - 2016) As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e só podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto.
() Certo () Errado
38. (CESPE - 2016) Compete ao Senado Federal fiscalizar as contas das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta, nos termos do tratado constitutivo.
() Certo () Errado
39. (CESPE - 2016) Apenas o vice-presidente da República e o ministro da Justiça devem obrigatoriamente compor tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, devendo os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal participar da composição de apenas um dos dois.
() Certo () Errado
40. (CESPE - 2016) A CF adota o sistema de freios e contrapesos ou de controle do poder pelo poder ao dispor que, embora independentes, os poderes são harmônicos entre si. O princípio da separação dos poderes é cláusula pétrea.
() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	8	Errado	15	Certo	22	Errado
2	Certo	9	Certo	16	Certo	23	Errado
3	Certo	10	Errado	17	Certo	24	Errado
4	Certo	11	Errado	18	Certo	25	Errado
5	Errado	12	Certo	19	Errado	26	Errado
6	Certo	13	Certo	20	Certo	27	Errado
7	Certo	14	Certo	21	Certo	28	Errado

29	Certo	32	Errado	35	Errado	38	Errado
30	Errado	33	Certo	36	Errado	39	Errado
31	Errado	34	Errado	37	Errado	40	Certo

PODER JUDICIÁRIO

1. **(CESPE - 2016)** Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis.
() Certo () Errado
2. **(CESPE - 2016)** A disputa sobre direitos indígenas será processada e julgada perante a justiça estadual.
() Certo () Errado
3. **(CESPE - 2016)** Os crimes contra a organização do trabalho serão processados e julgados perante a justiça do trabalho.
() Certo () Errado
4. **(CESPE - 2016)** Não é necessário que decisões administrativas dos tribunais do Poder Judiciário sejam motivadas.
() Certo () Errado
5. **(CESPE - 2016)** Compete ao Conselho Nacional de Justiça apreciar, de ofício, a legalidade dos atos administrativos praticados por servidores do Poder Judiciário.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2016)** Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) são nomeados pelo presidente da República após aprovação do Congresso Nacional.
() Certo () Errado
7. **(CESPE - 2016)** É permitido aos servidores do Poder Judiciário cumprir atos de expediente, sendo-lhes vedado realizar atos administrativos
() Certo () Errado
8. **(CESPE - 2016)** O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão do Poder Executivo, embora atue como instância correcional do Poder Judiciário.
() Certo () Errado
9. **(CESPE - 2016)** São garantias da magistratura a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios e a vitaliciedade.
() Certo () Errado

10. (CESPE - 2016) O Tribunal de Contas da União é órgão superior do Poder Judiciário.
() Certo () Errado
11. (CESPE - 2016) A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.
Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual e municipal, em virtude de sentença judicial, são feitos por meio de precatórios.
() Certo () Errado
12. (CESPE - 2015) Julgue o item que se segue, relativos ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.
A cláusula de reserva de plenário determina que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial pode ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público.
() Certo () Errado
13. (CESPE - 2015) Com relação ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.
O ingresso na carreira da magistratura ocorrerá mediante concurso público de provas e títulos, sem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.
() Certo () Errado
14. (CESPE - 2015) Com relação ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.
Os servidores do judiciário não poderão receber delegação para a prática de atos de mero expediente, ainda que sem caráter decisório.
() Certo () Errado
15. (CESPE - 2015) Acerca das disposições referentes à administração pública, às competências constitucionais dos entes federados e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.
O Supremo Tribunal Federal poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.
() Certo () Errado
16. (CESPE - 2015) Em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue o item subsequente.
A inconstitucionalidade de uma lei pode ser declarada por um tribunal reunido em maioria simples ou por comissão criada nesse tribunal para julgar o caso.
() Certo () Errado
17. (CESPE - 2014) Com relação aos poderes da República, julgue o item subsequente.
O estatuto da magistratura deve ser regulado por lei complementar, cuja proposição é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.
() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2014)** Acerca da administração pública e dos poderes da República, julgue o item subsequente.
- Além dos juízes oriundos dos tribunais regionais federais e dos desembargadores advindos dos tribunais de justiça, comporão o STJ, na proporção de um quinto de suas vagas, advogados e membros do Ministério Público com mais de dez anos de atividade efetiva e mais de dez anos de carreira, respectivamente.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2014)** Acerca da administração pública e dos poderes da República, julgue o item subsequente .
- A CF prevê expressamente que o subsídio dos parlamentares federais e do presidente da República seja igual ao dos ministros do STF, previsão essa que atende ao princípio da moralidade.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2014)** No que se refere ao Poder Judiciário e à magistratura, julgue o item subsequente.
- Não é permitido aos juízes dedicar-se à atividade político-partidária, salvo se licenciados.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2014)** No que se refere ao Poder Judiciário e à magistratura, julgue o item subsequente.
- De acordo com o STF, a garantia da inamovibilidade não alcança juízes substitutos, ainda que assegurados pelo instituto da vitaliciedade.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2014)** Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue o item subsequente.
- Insere-se na esfera das competências privativas do Poder Executivo da União e dos estados a iniciativa de, a requerimento do tribunal interessado, propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão judiciárias.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2013)** A Constituição Federal (CF) determina a criação, por iniciativa dos tribunais de todo o país, de ouvidorias de justiça com competência para receber reclamações e denúncias de qualquer pessoa interessada, desde que dirigida contra órgãos ou serviços auxiliares do Poder Judiciário, excluídos os juízes individualmente considerados.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2013)** Relativamente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público (MP), julgue o item seguinte.
- O ingresso na carreira da magistratura ocorre mediante concurso público de provas, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade advocatícia.
- () Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, que trata da organização de instituições do Estado brasileiro e de seu funcionamento.

De acordo com a CF, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e todas as decisões administrativas dos tribunais ocorrerão em sessões públicas.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2013)** A respeito do Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

O Poder Judiciário municipal é representado pelo juiz de direito em exercício na comarca.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2013)** No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Não poderá ser promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2013)** No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

São órgãos do Poder Judiciário, entre outros, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas da União.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2013)** As decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas e públicas, ressalvadas as decisões administrativas em matéria disciplinar.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2013)** No que diz respeito ao Poder Judiciário, julgue o item subsequente.

O juiz não poderá exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	9	Certo	17	Certo	25	Certo
2	Errado	10	Errado	18	Errado	26	Errado
3	Errado	11	Certo	19	Errado	27	Certo
4	Errado	12	Certo	20	Errado	28	Errado
5	Errado	13	Errado	21	Errado	29	Errado
6	Errado	14	Errado	22	Errado	30	Certo
7	Errado	15	Certo	23	Errado		
8	Errado	16	Errado	24	Errado		

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

1. **(CESPE - 2016)** Com relação às competências do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item que se segue.
Cabe ao próprio Ministério Público a iniciativa de propor ao Poder Legislativo a edição de lei ordinária que disponha sobre a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como sobre a política remuneratória e seus planos de carreira.
☐ Certo ☐ Errado
2. **(CESPE - 2016)** Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue o item seguinte.
Os chefes dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do Distrito Federal são nomeados pelo presidente da República.
☐ Certo ☐ Errado
3. **(CESPE - 2016)** Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue o item seguinte.
Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de inamovibilidade.
☐ Certo ☐ Errado
4. **(CESPE - 2016)** No que se refere às funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
É possível que um membro do Ministério Público estadual, aos trinta e seis anos de idade, seja nomeado pelo presidente da República ao cargo de procurador-geral da República, após seu nome ser aprovado pela maioria do Senado Federal, para um mandato de dois anos, permitida a sua recondução por uma única vez.
☐ Certo ☐ Errado
5. **(CESPE - 2015)** A partir do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.
Como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a Defensoria Pública incumbem-se da orientação jurídica e da defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, em todas as esferas judiciais, cabendo-lhe atuar extrajudicialmente, em processos administrativos, apenas de maneira subsidiária, quando não existir, na respectiva localidade, serviço jurídico público ou privado de atendimento gratuito à população.
☐ Certo ☐ Errado
6. **(CESPE - 2016)** Com relação à ordem social, ao processo legislativo, à advocacia pública e à ordem econômica e financeira, julgue o item seguinte.
A consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias federais, fundações públicas e privadas, empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam controladas pela União são de competência privativa da AGU.
☐ Certo ☐ Errado
7. **(CESPE - 2016)** Com relação às funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.
A CF autoriza, em casos excepcionais, que a DPU exerça a representação judicial de autarquia federal em demanda que discuta matéria relacionada à defesa dos direitos dos quilombolas.
☐ Certo ☐ Errado

8. **(CESPE - 2016)** Em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e à Defensoria Pública (DP), julgue o item a seguir.
- Do princípio institucional da unidade não decorre a vedação à existência de posições discordantes entre os membros da DP, haja vista a independência funcional a eles garantida.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2016)** A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.
- Os princípios institucionais da Defensoria Pública incluem a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, a respeito das funções essenciais à justiça.
- A defensoria pública possui legitimidade para instauração de inquérito civil público.
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, a respeito das funções essenciais à justiça.
- O Ministério Público detém legitimidade para postular, em juízo, direitos individuais homogêneos quando estes se enquadrem como subespécie de direitos coletivos indisponíveis e desde que haja relevância social.
- () Certo () Errado
12. **(CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, a respeito das funções essenciais à justiça.
- As defensorias públicas dos estados são vinculadas ao Poder Executivo por meio das secretarias de estado de justiça, sendo a autonomia prevista apenas para a Defensoria Pública da União.
- () Certo () Errado
13. **(CESPE - 2015)** Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.
- A autonomia administrativa é garantida constitucionalmente ao Ministério Público e à defensoria pública, mas não à advocacia pública.
- () Certo () Errado
14. **(CESPE - 2015)** Em relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.
- O Ministério Público Eleitoral é parte integrante do Ministério Público da União, tem estrutura própria e é composto por procuradores investidos no serviço público mediante aprovação em concurso próprio para a respectiva carreira.
- () Certo () Errado
15. **(CESPE - 2015)** No que se refere ao tratamento conferido pela CF à DP, julgue o seguinte item.
- Aos defensores públicos empossados após a promulgação da CF é permitido o exercício da advocacia privada, desde que não conflitante com o exercício de suas atribuições institucionais.
- () Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2016)** Acerca das funções essenciais à justiça,
Incumbe ao Ministério Público, entre outras importantes delegações constitucionais, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis.
() Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2016)** Acerca das funções essenciais à justiça,
O advogado-geral da União, chefe da AGU, é eleito pelos seus pares para mandato de dois anos não renováveis.
() Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2016)** Acerca das funções essenciais à justiça,
Incumbe ao Ministério Público, por delegação constitucional, representar a União, judicial e extrajudicialmente, defendendo o Estado e a sociedade.
() Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2016)** Acerca das funções essenciais à justiça,
Em execução de dívida ativa de natureza tributária, a União é representada pela Advocacia Geral da União (AGU) ou pelo Ministério Público, nos estados em que não esteja instalada a AGU.
() Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2016)** Acerca das funções essenciais à justiça,
Embora elabore sua própria proposta orçamentária, o Ministério Público não goza de autonomia funcional e administrativa, estando vinculado às instâncias formais do Poder Judiciário.
() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	6	Errado	11	Certo	16	Certo
2	Errado	7	Errado	12	Errado	17	Errado
3	Certo	8	Certo	13	Certo	18	Errado
4	Errado	9	Certo	14	Errado	19	Errado
5	Errado	10	Errado	15	Errado	20	Errado

SEGURANÇA PÚBLICA

- 1. (CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, que tratam das relações entre as Forças Armadas e as forças auxiliares.
A Constituição Federal estabelece como forças auxiliares e reserva do Exército as polícias e os corpos de bombeiros.
() Certo () Errado
- 2. (CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, que tratam das relações entre as Forças Armadas e as forças auxiliares.

É competência concorrente do Exército legislar sobre material bélico, convocar e mobilizar as forças auxiliares.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) Em relação aos Poderes Legislativo e Executivo e à segurança pública, julgue o item que se segue.

A Polícia Federal, organizada e mantida pela União, atua, de forma preventiva e repressiva, no combate a certos delitos, sendo ainda de sua responsabilidade o exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária da União.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2014) Em relação aos Poderes Legislativo e Executivo e à segurança pública, julgue o item que se segue.

O objetivo fundamental da segurança pública, exercida por meio das polícias federal, rodoviária federal, civis, militares e dos corpos de bombeiros militares, é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2014) Acerca das disposições constitucionais relativas à segurança pública, julgue o item a seguir.

Na hipótese da ocorrência de crime contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, compete à Polícia Federal apurar a infração penal.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2014) Acerca das disposições constitucionais relativas à segurança pública, julgue o item a seguir.

A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2013) Julgue o item abaixo, que versa sobre a organização da segurança pública.

As polícias civis, às quais incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, subordinam-se aos governadores dos estados, do DF e dos territórios.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2013) Considerando as disposições da CF acerca da defesa do Estado, das instituições democráticas e a segurança pública, julgue o item subsequente.

As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabendo-lhes a incumbência de exercer genericamente as funções de polícia judiciária e apurar as infrações penais e militares, além de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2013) Acerca das atribuições da Polícia Federal, julgue o item a seguir.

A Polícia Federal dispõe de competência para proceder à investigação de infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, exigindo-se repressão uniforme.

() Certo () Errado

- 10. (CESPE - 2013)** Acerca das atribuições da Polícia Federal, julgue o item a seguir.

De acordo com a norma constitucional, cabe exclusivamente à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, portanto a atuação da polícia militar de determinado estado da Federação no flagrante e apreensão de drogas implica a ilicitude da prova e a nulidade do auto de prisão.

() Certo () Errado

- 11. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item relativo à defesa do Estado e das instituições democráticas.

A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item relativo à defesa do Estado e das instituições democráticas.

Considere que determinada lei ordinária tenha criado órgão especializado em perícia e o tenha inserido no rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Nessa situação, a lei está em consonância com a CF, a qual admite expressamente a criação de outros órgãos públicos encarregados da segurança pública, além daqueles previstos no texto constitucional.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2013)** Acerca das atribuições da Polícia Federal, julgue o item a seguir.

A Polícia Federal dispõe de competência para proceder à investigação de infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, exigindo - se repressão uniforme.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item relativo à defesa do Estado e das instituições democráticas.

A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2012)** Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir.

À PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2015)** De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2012)** Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Considerando os artigos da CF transcritos acima, bem como a doutrina e a jurisprudência acerca desses artigos, julgue o item que se segue.

O termo “segurança”, em ambos os artigos, trata da segurança pública, que é direito fundamental social a ser protegido pelo Estado por meio de atuação positiva e ostensiva, inclusive da PRF.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2012)** Em relação às normas constitucionais relativas à segurança pública, julgue o próximo item.

Os corpos de bombeiros militares e as polícias militares são forças auxiliares do Exército, não se subordinando aos governadores de estado.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2012)** Com base na legislação e nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o subsecutivo.

Nos termos da legislação vigente, caberá à PRF, em casos de acidentes em rodovias federais, a adoção de procedimentos para a sua elucidação, inclusive, a realização de perícias.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2012)** Compete privativamente à União legislar sobre a competência da PRF.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2012)** Nos termos da Constituição Federal de 1988, é de responsabilidade da PRF a apuração de infrações penais sobre furtos e roubos de veículos.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2012)** Nos termos da legislação ordinária, cabe à PRF, entre outras funções, a de realizar operações relacionadas com a segurança pública, desde que em conjunto com a Polícia Federal.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2012)** Considerando as disposições constitucionais acerca de segurança pública, julgue o item a seguir.

Cabe à Polícia Federal apurar infrações penais que atentem contra os bens, serviços e interesses da administração direta, das autarquias e das fundações públicas da União. Às polícias civis dos estados cabem as funções de polícia judiciária das entidades de direito privado da administração indireta federal.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2012)** Considerando as disposições constitucionais acerca de segurança pública, julgue o item a seguir.
- A Polícia Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do exército.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2012)** Com base na CF, julgue o próximo item referente à ordem econômica e social brasileira.
- Os eclesiásticos estão isentos de prestar o serviço militar obrigatório em tempo de paz.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2012)** O departamento de trânsito é um órgão que tem atribuições inerentes ao exercício da segurança pública.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2012)** O direito à livre associação sindical é aplicável ao servidor público civil, mas não abrange o servidor militar, já que existe norma constitucional expressa que veda aos militares a sindicalização e a greve.
- () Certo () Errado
- 28. (CESPE - 2011)** Acerca da segurança pública, julgue o próximo item.
- As polícias civis dos estados não são organizadas e mantidas pela União e estão subordinadas, diretamente, aos respectivos governadores.
- () Certo () Errado
- 29. (CESPE - 2011)** No âmbito estadual, compete às polícias civis a investigação e a apuração de infrações penais, exceto as militares e as de competência da polícia federal.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	9	Certo	17	Errado	25	Certo
2	Errado	10	Errado	18	Errado	26	Errado
3	Certo	11	Certo	19	Certo	27	Certo
4	Certo	12	Errado	20	Certo	28	Certo
5	Certo	13	Certo	21	Errado	29	Certo
6	Errado	14	Certo	22	Errado		
7	Certo	15	Errado	23	Errado		
8	Errado	16	Errado	24	Errado		

ORDEM SOCIAL

1. **(CESPE - 2016)** No que se refere à ordem social, julgue o item seguinte.
O Estado deve garantir educação infantil em creches e pré-escolas às crianças de até cinco anos de idade.

☐ Certo ☐ Errado
2. **(CESPE - 2015)** Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, julgue o item subsequente.
A CF estabelece que os entes da Federação devem organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino, cabendo aos estados atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e no ensino médio.

☐ Certo ☐ Errado
3. **(CESPE - 2015)** A respeito do meio ambiente e dos direitos e interesses das populações indígenas, julgue o item seguinte.
Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingresso em juízo em defesa de seus direitos e interesses, competindo à justiça federal processar e julgar os crimes relacionados aos direitos dos índios.

☐ Certo ☐ Errado
4. **(CESPE - 2013)** Considerando o disposto na CF acerca na ordem social, julgue o item subsequente.
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio constitucional da União Federal, são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva.

☐ Certo ☐ Errado
5. **(CESPE - 2015)** Com base nas disposições do capítulo da seguridade social da Constituição Federal de 1988 (CF), bem como na regulamentação de suas políticas, julgue o item a seguir.
De acordo com as diretrizes constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações e serviços de saúde devem ser descentralizados no sentido de atender toda a população brasileira, sob o comando único do Ministério da Saúde.

☐ Certo ☐ Errado
6. **(CESPE - 2015)** Com base nas disposições do capítulo da seguridade social da Constituição Federal de 1988 (CF), bem como na regulamentação de suas políticas, julgue o item a seguir.
O atendimento integral à população é uma diretriz do SUS e deve ser desenvolvido priorizando as ações assistenciais que incluam ações de vigilância em saúde.

☐ Certo ☐ Errado
7. **(CESPE - 2015)** Com base nas disposições do capítulo da seguridade social da Constituição Federal de 1988 (CF), bem como na regulamentação de suas políticas, julgue o item a seguir.

A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar mediante formalização de contrato ou convênio, de modo que as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos têm prioridade.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2014) Considerando os fundamentos de direito constitucional relacionados ao meio ambiente e aos povos indígenas, julgue o item que se segue

Como forma de garantia da efetividade do direito ao meio ambiente, incumbe ao poder público definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos, devendo a delimitação de tais espaços, bem como sua alteração ou supressão, ocorrer somente mediante a edição de lei específica.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2014) Considerando os fundamentos de direito constitucional relacionados ao meio ambiente e aos povos indígenas, julgue o item que se segue.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum da sociedade, constitui direito difuso, e, por sua relevância, o legislador constituinte reservou à União a competência privativa para legislar acerca da matéria.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2012) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

O direito à integridade do meio ambiente é típico direito de terceira dimensão e constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2013) No que se refere à ordem social, julgue o item subsequente.

A CF reconheceu aos índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2016) É direito fundamental da pessoa humana o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado e à coletividade a garantia desse direito.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2013) A floresta amazônica brasileira, assim como a mata atlântica, é considerada bem da União, devendo sua utilização ocorrer na forma da lei, em condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne ao uso dos recursos naturais.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2012) A remoção dos grupos indígenas de suas terras é proibida pela Constituição Federal, exceto em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a população indígena, ou ainda no interesse da soberania do País, desde que, em todos os casos, haja referendo do Congresso Nacional.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2015) A Constituição Federal de 1988 (CF) não reconhece aos índios a propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2010)** Ao poder público, nos termos da lei, compete organizar a seguridade social, considerando diferentes objetivos, entre os quais, está o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação, nos órgãos colegiados, dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo.
- () Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2010)** Cabe aos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio, devendo aplicar, anualmente, pelo menos 18% de sua receita na manutenção e desenvolvimento da educação.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2004)** Uma das formas de financiamento da seguridade social é a contribuição social incidente sobre a receita de concursos de prognósticos.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2004)** O Estado deve conceder meios e condições especiais de trabalho aos indivíduos que atuem nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2010)** Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente pelo Estado, em espaços públicos e coletivos, garantida, entre outros benefícios, a gratuidade do transporte público aos maiores de sessenta anos.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	6	Errado	11	Certo	16	Certo
2	Certo	7	Certo	12	Certo	17	Errado
3	Certo	8	Errado	13	Errado	18	Certo
4	Certo	9	Errado	14	Errado	19	Certo
5	Errado	10	Certo	15	Errado	20	Errado

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



**DIREITO
ADMINISTRATIVO**

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS

1. **(CESPE - 2016)** Acerca da organização administrativa da União, da organização e da responsabilidade civil do Estado, bem como do exercício do poder de polícia administrativa, julgue o item que se segue.

A repartição do poder estatal em funções — legislativa, executiva e jurisdicional — não descaracteriza a sua unicidade e indivisibilidade.

() Certo () Errado

2. **(CESPE - 2016)** Em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julgue o item a seguir.

A função administrativa é exclusiva do Poder Executivo, não sendo possível seu exercício pelos outros poderes da República.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, acerca do direito administrativo e da prática dos atos administrativos.

Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2013)** O Estado é um ente personalizado, apresentando-se não apenas exteriormente, nas relações internacionais, mas também internamente, como pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2013)** A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2013)** Os conceitos de governo e administração não se equiparam; o primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo, a uma atividade eminentemente técnica.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2013)** Consoante as regras do direito brasileiro, as funções administrativas, legislativas e judiciais distribuem-se entre os poderes estatais — Executivo, Legislativo e Judiciário, respectivamente —, que as exercem de forma exclusiva, segundo o princípio da separação dos poderes.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2013)** No que concerne à administração pública, julgue o item a seguir.
- Na sua acepção formal, entende-se governo como o conjunto de poderes e órgãos constitucionais.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2013)** Julgue o item abaixo, acerca do direito administrativo.
- Os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a lei constituem as principais fontes do direito administrativo.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE - 2013)** A lei administrativa estrangeira é fonte do direito administrativo brasileiro e o âmbito espacial de validade dessa lei obedece ao princípio da territorialidade.
- () Certo () Errado

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. **(CESPE - 2016)** A respeito da administração direta e indireta e da centralização e da descentralização administrativa, julgue o item seguinte.
- Compõem a administração indireta os órgãos públicos internos, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas.
- () Certo () Errado

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.

2. **(CESPE - 2016)** Como é uma autarquia do tipo especial, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON-PA), criada por lei para fiscalizar e regular a prestação dos serviços públicos concedidos, não possui autonomia financeira nem administrativa.
- () Certo () Errado
3. **(CESPE - 2016)** As empresas públicas, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, possuem patrimônio próprio e podem ser unipessoais ou pluripessoais.
- () Certo () Errado

A respeito da administração direta, indireta e fundacional, julgue os itens a seguir.

4. **(CESPE - 2016)** As autarquias e as empresas públicas integram a administração indireta e assemelham-se quanto ao modo de criação e ao regime jurídico, pois a criação de ambas depende de autorização legislativa e ambas submetem-se tanto ao regime público como ao regime privado.
- () Certo () Errado

5. **(CESPE - 2016)** Agências reguladoras federais, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, embora possuam características especiais conferidas pelas leis que as criaram, são consideradas autarquias.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2016)** Conforme o Decreto n.º 7.556/2011, o INSS é uma autarquia federal vinculada ao MPS e tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios administrados pela previdência social, assegurando agilidade e comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social.

Considerando essa informação, julgue o item seguinte, acerca da administração direta e indireta.

O INSS integra a administração direta do governo federal, uma vez que esse instituto é uma autarquia federal vinculada ao MPS.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2016)** Acerca da gestão de contratos, julgue o item subsequente.

Órgãos e entidades públicos, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contratos firmados, conforme previsão legal.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2016)** Uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel — não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível — com valor de contratação estimado em R\$ 50.000,00, efetuou licitação na modalidade concorrência.

Considerando a situação descrita, julgue o item a seguir, acerca da organização administrativa da União, das licitações e contratos administrativos e do disposto na Lei n.º 8.112/1990.

É prerrogativa da referida autarquia, que certamente foi criada por meio de lei específica, a impenhorabilidade dos seus bens.

() Certo () Errado

Em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julgue os itens a seguir.

9. **(CESPE - 2016)** A criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar.

() Certo () Errado

10. **(CESPE - 2016)** Cria-se empresa pública e autoriza-se seu imediato funcionamento por meio de publicação de lei ordinária específica.

() Certo () Errado

11. **(CESPE - 2016)** Em regra, as sociedades de economia mista devem realizar concurso público para contratar empregados.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2015)** A respeito da organização administrativa, dos atos administrativos e dos contratos e convênios administrativos, julgue o item a seguir.
- De acordo com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos, ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado.
- () Certo () Errado
- 13. (CESPE - 2015)** A respeito das sociedades de economia mista, da convalidação de atos administrativos, da concessão de serviços públicos e da desapropriação, julgue o item a seguir.
- A criação, pela União, de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. Autorizada, a sociedade deverá assumir a forma de sociedade anônima, e a maioria de suas ações com direito a voto pertencerão à União ou a entidade da administração indireta.
- () Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2015)** Acerca do regime jurídico-administrativo, da organização administrativa e dos dispositivos relacionados à licitação, julgue o item que se segue.
- Situação hipotética: Foi constatado um superfaturamento para a realização de concurso público para a contratação de empregados de uma sociedade de economia mista. Assertiva: Nessa situação, ainda que possuísse personalidade jurídica de direito privado, a referida sociedade estaria sujeita ao controle pelo respectivo tribunal de contas.
- () Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2015)** Acerca da informação acima, julgue o item seguinte.
- Por ter sido criada mediante lei específica, a OAB possui natureza de autarquia.
- () Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2015)** Em ação direta de inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República (PGR) provocou o Supremo Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade de artigo da Lei nº 8.906/1994 que dispunha sobre a possibilidade de os servidores da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — até aquele momento considerados servidores públicos —, optarem pelo regime celetista, assegurando-lhes uma compensação de cinco vezes o valor da última remuneração quando da sua aposentadoria. A alegação da PGR foi de que o artigo feriria o princípio da moralidade administrativa, não se justificando o pagamento de indenização, e de que a OAB, por ser autarquia, só poderia contratar mediante concurso público, sendo-lhe vedada, como ente da administração pública indireta, a contratação via CLT.
- Julgue o próximo item acerca dos princípios administrativos e da responsabilidade dos agentes públicos.
- A teoria do órgão, segundo a qual os atos e provimentos administrativos praticados por determinado agente são imputados ao órgão por ele integrado, é reflexo importante do princípio da impessoalidade.
- () Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2015)** A respeito da administração pública direta e indireta e de atos administrativos, julgue o item a seguir.

É defesa aos Poderes Judiciário e Legislativo a criação de entidades da administração indireta, como autarquias e fundações públicas.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, acerca dos conceitos de Estado, governo e administração pública.

A Presidência da República integra a administração pública federal direta.

() Certo () Errado

A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue os itens a seguir.

- 19. (CESPE - 2015)** O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste, na lei de criação da entidade, a atividade a ser exercida de modo descentralizado.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2015)** O simples fato de o poder público passar a deter a maioria do capital social de uma empresa privada a transforma em sociedade de economia mista, independentemente de autorização legal.

() Certo () Errado

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União. Considerando essas informações, julgue os próximos itens.

- 21. (CESPE - 2015)** A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2015)** Por meio da técnica denominada desconcentração, poderá o presidente da República, utilizando-se de decreto, criar dois novos ministérios e repartir entre eles as competências do MP, desde que não haja aumento de despesa.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2015)** A organização administrativa do Estado é de fundamental importância à capacidade do poder público de responder às demandas da sociedade de maneira eficiente. No que diz respeito à administração, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: Necessidades operacionais fizeram que o governo encaminhasse ao Congresso Nacional um projeto de lei específico que autorizasse a criação de uma nova agência reguladora, sob a forma de autarquia. Assertiva: Nessa situação, após a aprovação, o Poder Executivo deverá realocar temporariamente servidores de outros órgãos para que possa, por meio de decreto, criar, então, a autarquia em questão.

() Certo () Errado

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens a seguir.

- 24. (CESPE - 2015)** As fundações governamentais de direito público, embora não tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2015)** A administração pública indireta, na esfera federal, compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público e privado, as quais mantêm relação de subordinação e controle hierárquico com os ministérios com os quais guardam pertinência.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2015)** As fundações públicas de personalidade jurídica de direito público, na área federal, são entidades da administração direta.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2015)** Integram a administração federal indireta, entre outras entidades, os serviços sociais autônomos e as organizações sociais.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2015)** As fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo estar o patrimônio delas vinculado a um fim específico.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2015)** De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações públicas, julgue o item a seguir.

As empresas públicas e sociedades de economia mista, que possuem personalidade jurídica de direito privado, estão desobrigadas de se submeter ao regime da Lei n.º 8.666/1993.

() Certo () Errado

No que diz respeito ao controle da administração pública, julgue os itens subsecutivos.

- 30. (CESPE - 2015)** As autarquias territoriais não detêm autonomia política.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2015)** Todas as entidades da administração pública indireta submetem-se, em alguma medida, a controle estatal, interno e externo.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2015)** Tanto na empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, há derrogação apenas parcial do regime de direito público pelo regime de direito privado.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir, de acordo com o regime jurídico das autarquias.

- 33. (CESPE - 2015)** Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente federativo que a criou.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2015)** O instrumento adequado para a criação de autarquia é o decreto, pois o ato é de natureza administrativa e de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2015)** Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue o item seguinte.
As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2014)** No que se refere a organização administrativa e a agentes públicos, julgue o item a seguir.

O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de economia mista é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2014)** Com relação à administração pública e seus princípios fundamentais, julgue o próximo item.

Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito público que compõem tanto a administração pública direta quanto a indireta.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2014)** Em relação à organização administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir.

Embora as autarquias não estejam hierarquicamente subordinadas à administração pública direta, seus bens são impenhoráveis e seus servidores estão sujeitos à vedação de acumulação de cargos e funções públicas.

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2014)** Acerca da organização da administração pública, julgue o item seguinte.

Para a criação de entidades da administração indireta, como sociedades de economia mista, empresas públicas e organizações sociais, é necessária a edição de lei formal pelo Poder Legislativo.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2014)** Acerca da organização da administração pública, julgue o item seguinte.

As entidades administrativas, como as autarquias, são pessoas jurídicas de direito público interno, detentoras de autonomia política e financeira e de autorregulação.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2014)** Com relação à organização administrativa e à administração direta e indireta, julgue o seguinte item.
- Pode ser qualificada como agência executiva a autarquia que tenha plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento e que celebre contrato de gestão com órgão do governo federal.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2014)** No que concerne às regras e aos princípios específicos que regem a atuação da administração pública, julgue o item subsequente.
- As empresas públicas se diferenciam das sociedades de economia mista, entre outros fatores, pela forma jurídica e de constituição de seu capital social.
- () Certo () Errado
- A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens.
- 43. (CESPE - 2014)** Os municípios, assim como os estados-membros, poderão ter sua administração indireta, em razão da autonomia a eles conferida pela CF.
- () Certo () Errado
- 44. (CESPE - 2014)** Ao contrário das empresas públicas, em que o regime de pessoal é híbrido, sendo permitida a vinculação de agentes tanto sob o regime celetista quanto sob o estatutário, nas sociedades de economia mista, o vínculo jurídico que se firma é exclusivamente contratual, sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho.
- () Certo () Errado
- 45. (CESPE - 2014)** Com relação ao direito administrativo, julgue o item subsequente.
- Em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta depende de lei específica.
- () Certo () Errado
- No que diz respeito à organização administrativa, julgue os itens subsecutivos.
- 46. (CESPE - 2014)** A administração pública direta é composta por entidades autônomas, com natureza de direito público ou privado, como as fundações públicas e também as empresas públicas.
- () Certo () Errado
- 47. (CESPE - 2014)** O ICMBio, como entidade da administração pública indireta, é uma autarquia em regime especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, sem autonomia administrativa e com dever de subordinação hierárquica aos órgãos da administração pública direta.
- () Certo () Errado

No que diz respeito à legislação administrativa, julgue os itens subsecutivos.

48. (CESPE - 2014) As autarquias integram a administração indireta e, por isso, não possuem patrimônio.
() Certo () Errado
49. (CESPE - 2014) Existem órgãos da administração direta atuando na administração federal, estadual e municipal.
() Certo () Errado
50. (CESPE - 2014) A empresa pública somente pode ser criada por lei específica, com personalidade jurídica de direito público e adotando quaisquer formas societárias admitidas pelo Direito.
() Certo () Errado

CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA

1. (CESPE - 2016) Em relação à organização administrativa e às concessões e permissões do serviço público, julgue o item a seguir.
O Tribunal Regional Federal é órgão descentralizado da União que possui personalidade jurídica própria, portanto compõe a administração pública indireta.
() Certo () Errado
2. (CESPE - 2016) Com relação à organização administrativa e às licitações, julgue o próximo item.
Em razão da complexidade das atividades incumbidas à administração pelas normas constitucionais e infralegais, existem, nos estados, diversas secretarias de estado com competências específicas, notadamente em função da matéria. Essa distribuição de atribuições denomina-se descentralização administrativa.
() Certo () Errado

A respeito da administração direta e indireta e da centralização e da descentralização administrativa, julgue os itens seguintes.

3. (CESPE - 2016) A descentralização administrativa pressupõe a transferência, pelo Estado, da execução de atividades administrativas a determinada pessoa, sempre que o justificar o princípio da eficiência.
() Certo () Errado
4. (CESPE - 2016) A centralização consiste na execução das tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos integrantes da administração direta.
() Certo () Errado
5. (CESPE - 2016) O Congresso Nacional aprovou uma reforma administrativa proposta pelo presidente da República que reduziu o número de ministérios. Nesse contexto, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social foram fundidos, tornando-se Ministério do Trabalho e Previdência Social. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A fusão do Ministério do Trabalho e Emprego com o Ministério da Previdência Social mencionada é exemplo de concentração administrativa.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2016)** Conforme o Decreto n.º 7.556/2011, o INSS é uma autarquia federal vinculada ao MPS e tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios administrados pela previdência social, assegurando agilidade e comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social.

Considerando essa informação, julgue o item seguinte, acerca da administração direta e indireta.

Os institutos da desconcentração e da descentralização, essenciais à organização e repartição de competências da administração pública, podem ser exemplificados, respectivamente, pela relação entre o MPS e a União e pela vinculação entre o INSS e o MPS.

() Certo () Errado

A respeito da centralização, descentralização, concentração e desconcentração e da organização administrativa da União, julgue os itens subsequentes.

7. **(CESPE - 2016)** A desconcentração de serviços é caracterizada pelas situações em que o poder público cria, por meio de lei, uma pessoa jurídica e a ela atribui a execução de determinado serviço.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2016)** Se determinada atribuição administrativa for outorgada a órgão público por meio de uma composição hierárquica da mesma pessoa jurídica, em uma relação de coordenação e subordinação entre os entes, esse fato corresponderá a uma centralização.

() Certo () Errado

9. **(CESPE - 2015)** A respeito da administração pública direta e indireta e de atos administrativos, julgue o item a seguir.

A atividade administrativa pode ser prestada de forma centralizada, em que um único órgão desempenha as funções administrativas do ente político.

() Certo () Errado

10. **(CESPE - 2015)** A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União. Considerando essas informações, julgue o próximo item.

A criação da ENAP constitui típica descentralização de competência por meio de delegação do serviço a um ente colaborador.

() Certo () Errado

11. **(CESPE - 2015)** No que diz respeito à administração pública federal, sua estrutura, características e descrição, julgue o próximo item.

As secretarias, dentro da administração direta, executam suas tarefas de forma centralizada.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente às autarquias federais.

A criação de autarquia é uma forma de descentralização por meio da qual se transfere determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2015)** Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue o item seguinte.

Na desconcentração, há divisão de competências dentro da estrutura da entidade pública com atribuição para desempenhar determinada função.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2015)** Acerca da organização da administração pública federal, julgue o item abaixo.

Considera-se desconcentração a transferência, pela administração, da atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, integrante do aparelho estatal.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2014)** Acerca da organização da administração pública, julgue o item seguinte.

A distribuição de competências entre os órgãos de uma mesma pessoa jurídica denomina-se desconcentração, podendo ocorrer em razão da matéria, da hierarquia ou por critério territorial.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2014)** Com relação à organização administrativa e à administração direta e indireta, julgue o seguinte item.

Verifica-se a descentralização por colaboração quando o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público a pessoa jurídica de direito privado.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2014)** A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item.

Configura hipótese de descentralização administrativa a criação de uma eventual Secretaria de Estado de Aquisições do DF.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item, relativo aos serviços públicos.

A criação de uma sociedade de economia mista por uma unidade da Federação é exemplo de descentralização por serviços.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2014)** A respeito da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Ocorre o fenômeno de descentralização por serviços quando, por exemplo, no âmbito do MTE, cria-se um novo órgão e a ele são transferidas determinadas competências para a execução de serviços públicos.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2014) A criação do MTE e das superintendências regionais do trabalho e emprego caracteriza a utilização da técnica denominada desconcentração administrativa.

() Certo () Errado

21. (CESPE - 2014) Com relação aos sujeitos que exercem a atividade administrativa, julgue o item abaixo.

Desconcentração administrativa é a distribuição de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica.

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2014) A descentralização, como princípio fundamental da administração pública federal, pressupõe duas pessoas jurídicas distintas, o Estado e a entidade que executará o serviço.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2014) Acerca de organização administrativa e ato administrativo, julgue o item a seguir.

A existência de diversos ministérios, com atribuições distintas, constitui exemplo de descentralização administrativa.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2014) A instituição de órgão próprio para exercer as atribuições de polícia judiciária no âmbito da União é exemplo de descentralização administrativa.

() Certo () Errado

25. (CESPE - 2014) A transferência, mediante ato administrativo, da execução de determinado serviço público a uma autarquia configura descentralização administrativa por outorga.

() Certo () Errado

26. (CESPE - 2014) No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente.

Configura descentralização administrativa o ato de criação, pela administração direta, de órgão público para a distribuição interna de determinada atribuição.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2014) Acerca da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Se, em razão do grande número de contratações realizadas pela União, for criado um Ministério de Aquisições, ter-se-á, nessa situação, exemplo do fenômeno denominado desconcentração administrativa.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2013)** No que se refere à organização da administração pública, julgue o item subse-
cutivo.

Em se tratando de desconcentração, as atribuições são repartidas entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, como acontece, por exemplo, com a organização do Poder Judiciário em tribunais, que são órgãos públicos desprovidos de personalidade jurídica própria.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2013)** Acerca da organização da administração pública, julgue o item a seguir.

A composição do Poder Executivo em ministérios exemplifica a descentralização administrativa desse poder.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2013)** Julgue o item que se segue, relativo à organização da administração pública.

A descentralização administrativa ocorre quando as atribuições que os entes descentralizados exercem têm o valor jurídico que lhes empresta o ente central e decorrem desse ente. Nessa situação, o que existe é a criação de entes personalizados, com o poder de autoadministração, capacidade de gerir os próprios negócios, mas com subordinação a leis e a regras impostas pelo ente central.

() Certo () Errado

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

- 1. (CESPE - 2016)** Acerca de função administrativa e atos administrativos, julgue o item a seguir.

Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob o regime de direito público.

() Certo () Errado

No que se refere aos princípios da administração pública, julgue os itens subsequentes.

- 2. (CESPE - 2016)** O princípio da publicidade viabiliza o controle social da conduta dos agentes administrativos.

() Certo () Errado

- 3. (CESPE - 2016)** O princípio da precaução impõe à administração, diante de situações e ações que envolvam risco, a adoção de medidas preventivas contra a ocorrência de dano para a coletividade.

() Certo () Errado

- 4. (CESPE - 2016)** O princípio da eficiência norteia essencialmente a prestação de serviços públicos à coletividade, sem impactar, necessariamente, rotinas e procedimentos internos da administração.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2016)** Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração pública e do regime jurídico-administrativo, julgue o item que se segue.
- A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio implícito na Constituição Federal de 1988, possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no referido texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade.
- () Certo () Errado
6. **(CESPE - 2016)** Em relação aos consórcios públicos, aos princípios do direito administrativo e à organização da administração pública, julgue o item a seguir.
- De acordo com a jurisprudência do STF, em exceção ao princípio da publicidade, o acesso às informações referentes às verbas indenizatórias recebidas para o exercício da atividade parlamentar é permitido apenas aos órgãos fiscalizadores e aos parlamentares, dado o caráter sigiloso da natureza da verba e a necessidade de preservar dados relacionados à intimidade e à vida privada do parlamentar.
- () Certo () Errado
7. **(CESPE - 2016)** O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação, ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, verificou que empresa de publicidade foi contratada, mediante inexigibilidade de licitação, para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, que, em razão destes fatos, foi intimado por Whatsapp para apresentar defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta, via Whatsapp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de contas.
- A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
- Dado o teor da campanha publicitária, é correto inferir que, na situação, se configurou ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade.
- () Certo () Errado
- Julgue os itens que se seguem, acerca da administração pública.
8. **(CESPE - 2016)** Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2016)** Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente político.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE - 2016)** Julgue o próximo item, a respeito dos atos administrativos.
- Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos segundo critérios de conveniência e oportunidade.
- () Certo () Errado

- 11. (CESPE - 2015)** Acerca do regime jurídico-administrativo, da organização administrativa e dos dispositivos relacionados à licitação, julgue o item que se segue.

As prerrogativas do poder público sobre os particulares, decorrentes da supremacia do interesse público, são integralmente afastadas quando a administração, eventualmente, se nivela, sob algum aspecto, a entidade sob regime de direito privado.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2015)** Julgue o item que se segue à luz dos princípios do direito administrativo.

Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, com amparo no princípio da publicidade, absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2015)** Julgue o seguinte item, referente a licitações, pregão e sistema de registro de preços.

A impessoalidade é princípio que norteia a administração e está intimamente afeta às licitações públicas.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2015)** Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir.

A observância do princípio da legalidade pelo servidor público é o que determina a moralidade da administração pública, independentemente da finalidade do ato administrativo.

() Certo () Errado

No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios da administração pública, julgue os próximos itens.

- 15. (CESPE - 2015)** De acordo com entendimento dominante, é legítima a publicação em sítio eletrônico da administração pública dos nomes de seus servidores e do valor dos vencimentos e das vantagens pecuniárias a que eles fazem jus.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2015)** O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na CF.

() Certo () Errado

No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e aos servidores públicos, julgue os próximos itens.

- 17. (CESPE - 2015)** Se for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, será permitido o sigilo dos atos administrativos.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2015)** Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade ou os deveres de boa administração.

() Certo () Errado

Julgue os itens subsecutivos, de acordo com os princípios que compõem o direito administrativo brasileiro.

- 19. (CESPE - 2015)** O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2015)** Os atos administrativos se aperfeiçoam pela publicidade, sendo possível, em alguns casos, que sejam praticados sob sigilo.

() Certo () Errado

No que concerne ao regime jurídico-administrativo, julgue os itens subsequentes.

- 21. (CESPE - 2015)** A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, impede a administração de adotar posturas manifestadamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido, para, em seguida, ignorá-lo, frustrando a expectativa dos cidadãos de boa-fé.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2015)** O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade, devendo os atos administrativos praticados em violação à lei, em todo caso, ser anulados, a qualquer tempo.

() Certo () Errado

A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação: União, estados, municípios e o Distrito Federal. Com relação a esse assunto, julgue os itens subsecutivos.

- 23. (CESPE - 2015)** A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2015)** O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação existente.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2015)** De acordo com o princípio da moralidade, os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2015)** Apesar de o princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2015) Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o princípio da legalidade, o primeiro a ser citado na CF.

() Certo () Errado

28. (CESPE - 2015) O servidor responsável pela segurança da portaria de um órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que, a partir daquele dia, ele anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e saíssem do imóvel.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

O ato praticado pela autoridade superior, como todos os atos da administração pública, está submetido ao princípio da moralidade, entretanto, considerações de cunho ético não são suficientes para invalidar ato que tenha sido praticado de acordo com o princípio da legalidade.

() Certo () Errado

No que se refere ao regime jurídico-administrativo brasileiro e aos princípios regentes da administração pública, julgue os próximos itens.

29. (CESPE - 2015) Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal.

() Certo () Errado

30. (CESPE - 2015) Em decorrência do princípio da impessoalidade, previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros.

() Certo () Errado

AGENTES PÚBLICOS

1. (CESPE - 2016) No que concerne aos agentes públicos, julgue o próximo item.

A definição de servidor público, em sentido amplo, engloba os empregados públicos e servidores temporários.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2016) Em relação aos serviços públicos e ao disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item seguinte.

Os servidores contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e os empregados públicos classificam-se, em virtude da ausência de estabilidade, como servidores temporários.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2015)** A cerca dos consórcios públicos e da administração pública em sentido subjetivo, julgue o item a seguir.
- As pessoas físicas que espontaneamente assumem funções públicas em situações de calamidade são consideradas particulares em colaboração com o poder público e integram a administração pública em sentido subjetivo.
- () Certo () Errado
4. **(CESPE - 2015)** A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir.
- Os agentes putativos são aqueles que praticam e executam atos e atividades em situações de emergência e em colaboração com o poder público como se fossem agentes estatais.
- () Certo () Errado
5. **(CESPE - 2014)** No que se refere à contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, julgue o item seguinte, com base na legislação de regência.
- Na referida forma de contratação, o recrutamento de pessoal prescinde de concurso público.
- () Certo () Errado
- Acerca da organização administrativa e dos agentes públicos, julgue os itens seguintes.
6. **(CESPE - 2014)** Considere que alguns moradores de determinada cidade tenham auxiliados os bombeiros a resgatar vítimas de um grave desabamento causado pelas fortes chuvas ocorridas no período do verão. Nessa situação, os referidos moradores são considerados agentes putativos.
- () Certo () Errado
7. **(CESPE - 2014)** Os agentes particulares colaboradores, como, por exemplo, os concessionários e permissionários de serviços públicos, embora atuem em funções públicas delegadas pelo Estado, não são agentes públicos, ante a ausência de vínculo estatutário, celetista ou eletivo com a administração.
- () Certo () Errado
8. **(CESPE - 2014)** Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.
- Os particulares, ao colaborarem com o poder público, ainda que em caráter episódico, como os jurados do tribunal do júri e os mesários durante as eleições, são considerados agentes públicos.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2013)** Acerca dos agentes e cargos públicos, julgue o item seguinte.
- Os agentes temporários que desempenham, por tempo determinado, atividades de excepcional interesse público são agentes públicos cuja contratação somente pode ser feita no âmbito da administração direta.
- () Certo () Errado

- 10. (CESPE - 2013)** No que concerne aos agentes administrativos, julgue o item subsecutivo.

Segundo entendimento do STF, será constitucional lei estadual que permita o recrutamento de agentes administrativos, também denominados servidores públicos, pelo regime especial temporário, não sendo necessária motivação quanto à real necessidade temporária das funções a serem exercidas.

() Certo () Errado

A respeito dos agentes públicos, julgue os itens que se seguem.

- 11. (CESPE - 2013)** Uma pessoa que mantém uma relação permanente com o Estado por integrar o quadro funcional de uma autarquia é um agente público.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2013)** Os mesários eleitorais são considerados agentes políticos.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2013)** No que tange a agentes públicos, julgue o item subsecutivo.

Os magistrados, agentes políticos investidos para o exercício de atribuições constitucionais, têm plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, bem como prerrogativas próprias e legislações específicas.

() Certo () Errado

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir.

- 14. (CESPE - 2013)** Os ocupantes de cargo ou função em comissão são considerados agentes honoríficos.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2013)** Agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2013)** Um secretário estadual de educação é considerado um agente político.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2013)** Senadores, deputados e vereadores são considerados agentes políticos.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2013)** No que se refere a serviços públicos e agentes públicos, julgue o item que se segue.

O empregado público, admitido mediante concurso público, não está sujeito a estágio probatório nem a demissão sem justa causa.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2013)** A respeito dos agentes públicos, julgue o próximo item.
- Os ministros de Estado são considerados agentes políticos, dado que integram os mais altos escalões do poder público.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2013)** A contratação temporária é regulamentada como possível desde que seja feita para atender a interesse público de caráter excepcional.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2013)** Embora o servidor público e o empregado público sejam obrigados ao cumprimento de estágio probatório, apenas o empregado público estará sujeito a demissão imotivada a qualquer tempo, ou seja, tanto durante o cumprimento do referido estágio quanto após a sua integralização.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2013)** Cargo público é, na organização funcional da administração direta e de suas autarquias e fundações públicas, ocupado por servidor público, com funções específicas e remuneração fixadas em lei. Assim, a pessoa que mantém vínculo trabalhista com o Estado, sob a regência da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ocupa cargo público.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2013)** A sociedade empresária privada em colaboração com o poder público, o jurado e o militar são exemplos de agentes públicos.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2012)** O emprego público é uma unidade de atribuições que se distingue do cargo público principalmente por vincular o agente ao Estado por um contrato de trabalho sob o regime celetista.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2012)** Os servidores temporários, contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, são ocupantes de cargo público e, portanto, são agentes públicos.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2012)** Os agentes administrativos vinculam-se profissionalmente ao Estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais e se sujeitam à hierarquia funcional e ao regime jurídico único da entidade estatal a que servem.
- () Certo () Errado

No que se refere à classificação e às espécies de agentes públicos, julgue os itens seguintes.

- 27. (CESPE - 2012)** Os servidores contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público estão sujeitos ao mesmo regime jurídico aplicável aos servidores estatutários.
- () Certo () Errado

28. (CESPE - 2012) Os empregados públicos, embora sujeitos à legislação trabalhista, submetem-se às normas constitucionais referentes a concurso público e à acumulação remunerada de cargos públicos.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2012) Integram a categoria dos agentes administrativos aqueles que são contratados temporariamente para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público.

() Certo () Errado

LEI Nº 8.112/1990

Julgue os itens seguintes, acerca de agentes públicos.

Situação hipotética: Dalila, de cinquenta e três anos de idade, é professora e trabalha há vinte e cinco anos na mesma escola pública de educação infantil. Como professora, ela atuou, efetivamente, em sala de aula, por quinze anos, e, no tempo remanescente, atuou como coordenadora e diretora.

1. (CESPE - 2016) Nessa situação, Dalila não tem direito a aposentadoria por idade e tempo de contribuição como professora, já que, conforme jurisprudência pacificada do STF, os professores que exercem atividades administrativas em estabelecimentos de ensino não têm direito a aposentadoria por tempo reduzido.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2016) As pessoas que exercem cargo em comissão em órgão do Poder Judiciário devem ser vinculadas ao regime próprio de previdência dos servidores públicos, o qual é mantido pelos entes públicos da Federação e assegurado tanto aos servidores titulares de cargo efetivo quanto aos detentores de cargo em comissão.

() Certo () Errado

Rafael, médico de um tribunal de justiça, foi submetido a processo administrativo disciplinar devido a denúncias de que ele estaria acumulando mais de dois cargos públicos. Na ocasião, foi-lhe dada a oportunidade de optar por duas de três ocupações médicas e, como não se manifestou, o servidor foi demitido. Rafael recorreu do processo administrativo que resultou em sua demissão e solicitou o seu retorno ao serviço público, com base no argumento de que não era razoável a aplicação da referida penalidade. Em sua defesa, alegou, ainda, que atuava como médico nas três instituições e havia compatibilidade de horários, pois a carga horária combinada não ultrapassava sessenta horas semanais; que ocupava apenas dois cargos públicos, no tribunal e em hospital municipal; e que o exercício da sua terceira atividade, em uma fundação pública de saúde, era legítimo, uma vez que o vínculo com a fundação de saúde era celetista e a vedação legal estaria restrita à acumulação de cargos públicos estatutários.

Considerando essa situação hipotética e as regras relativas ao processo administrativo e aos agentes públicos, julgue os itens que se seguem.

3. **(CESPE - 2016)** A alegação de Rafael de que a acumulação das três ocupações, no caso, seria legítima está em desacordo com o estabelecido na CF, que estende a proibição à acumulação remunerada de cargos a empregos e funções, além de abranger autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2016)** A penalidade de demissão aplicada a Rafael é a prevista em lei para os casos de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2016)** Caso a demissão seja invalidada por decisão administrativa ou judicial, o retorno ao serviço público solicitado por Rafael corresponderá à recondução do servidor efetivo ao cargo anteriormente ocupado.

() Certo () Errado

Com base no disposto nas súmulas do Supremo Tribunal Federal relativas a direito administrativo, julgue os itens subsequentes.

6. **(CESPE - 2016)** Tratando-se de processo administrativo disciplinar, se o acusado não tiver advogado, deve ser providenciado um ad hoc para formulação da sua defesa técnica, sob pena de nulidade do procedimento, por cerceamento de defesa.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2016)** Insere-se na esfera de poder discricionário da administração pública a decisão de incluir o exame psicotécnico como fase de concurso para provimento de cargos públicos, o que pode ser feito mediante previsão em edital.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2016)** Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração pública e do regime jurídico-administrativo, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: A autoridade competente de determinado TCE da Federação foi informada de que um dos servidores do órgão foi preso em flagrante, devido à prática de crime, e liberado em seguida para responder ao processo em liberdade. Assertiva: Nessa situação, caberá à autoridade aguardar o trânsito em julgado da condenação para determinar que o servidor seja afastado de suas funções.

() Certo () Errado

9. **(CESPE - 2016)** A respeito de reparação de danos, sindicância e processo administrativo, e controle interno da administração pública, julgue o item seguinte.

Uma das razões para que o servidor público sofra processo administrativo é o recebimento, em razão de suas atribuições, de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie.

() Certo () Errado

- 10. (CESPE - 2016)** Julgue o item subsequente, relativo aos agentes públicos, à responsabilidade civil do Estado e à licitação.

Conforme a jurisprudência do STJ, no setor público, a deflagração do movimento grevista suspende o vínculo funcional e, por conseguinte, desobriga o poder público ao pagamento referente aos dias não trabalhados, podendo haver compensação dos dias de greve.

() Certo () Errado

- 11. (CESPE - 2016)** Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o item que se segue.

O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire a estabilidade após três anos de efetivo exercício.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2016)** Com base no disposto no Decreto n.º 6.029/2007 e na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsequente, que versam sobre direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro.

() Certo () Errado

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue os itens seguintes à luz do disposto na Lei n.º 8.112/1990.

- 13. (CESPE - 2016)** Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do servidor poderia ser concedida.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2016)** É correto inferir que houve interesse da administração na remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para sua concessão.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2016)** A referida remoção pressupõe o deslocamento do cargo ocupado pelo servidor para outro órgão ou entidade do mesmo poder.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2016)** O período de afastamento do servidor para o deslocamento e para a retomada do exercício do cargo no novo município, observados os limites legais, é considerado como de efetivo exercício.

() Certo () Errado

Julgue os itens subsecutivos conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990.

- 17. (CESPE - 2016)** Como medida que contribui para a melhoria da qualidade de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela acumulação de períodos de licença-capacitação, caso não seja possível usufruí-los após cada período aquisitivo.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2016)** Em conformidade com a Lei n.º 8.112/1990, o servidor público poderá ser afastado do Brasil para missão oficial por tempo indeterminado.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2016)** Julgue o item que se segue, acerca da administração pública.

No cômputo do limite remuneratório (chamado de teto constitucional), devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2016)** Com relação aos convênios administrativos, aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, tendo sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito a readaptação, que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado.

() Certo () Errado

Com base na jurisprudência majoritária e atual do STJ concernente à concessão de serviços públicos, ao poder disciplinar e aos bens públicos, julgue os itens a seguir.

- 21. (CESPE - 2016)** Será ilegal a execução de penalidade administrativa imposta a servidor público em processo administrativo disciplinar se a decisão ainda não tiver transitado em julgado administrativamente, mesmo que o recurso pendente não possua efeito suspensivo.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2016)** Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor indenizações, gratificações e adicionais, vantagens que serão incorporadas ao seu vencimento.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2016)** Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso, Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular os dois adicionais.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2016)** O tempo de serviço público prestado a estado, a município ou ao Distrito Federal será contado, para todos os efeitos, no âmbito federal.

() Certo () Errado

25. (CESPE - 2016) Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público, a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

() Certo () Errado

26. (CESPE - 2016) Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2016) Em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável só perderá o cargo por força de decisão judicial.

() Certo () Errado

Com base nas disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue os seguintes itens.

28. (CESPE - 2016) Situação hipotética: Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Assertiva: Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2016) O cargo público, definido como o conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

() Certo () Errado

30. (CESPE - 2016) Situação hipotética: Giorgio, de quarenta anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Foi aprovado, dentro do número de vagas, em concurso público para prover cargo do professor de ensino superior de determinada universidade federal, tem o nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental. Assertiva: Nessa situação, por não ter a nacionalidade brasileira, Giorgio não poderá tomar posse no referido cargo.

() Certo () Errado

31. (CESPE - 2016) Ascensão e reintegração são formas de provimento de cargo público.

() Certo () Errado

Ainda com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os próximos itens.

32. (CESPE - 2016) Servidor do Instituto Nacional do Seguro Social que agir como procurador de seu cônjuge na obtenção de benefício previdenciário violará proibição estabelecida no regime disciplinar dos servidores públicos federais.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2016)** É permitido o exercício de mais de um cargo em comissão, desde que seja na condição de interino.
- () Certo () Errado
- 34. (CESPE - 2016)** Com referência ao servidor público federal, a responsabilidade administrativa e a penal são independentes entre si, podendo cumular-se, salvo no caso de absolvição criminal que negue a ocorrência do fato ou a sua autoria.
- () Certo () Errado
- 35. (CESPE - 2016)** O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de três anos, no qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
- () Certo () Errado
- 36. (CESPE - 2016)** A inassiduidade habitual será apurada mediante procedimento sumário, cabendo, nesse caso, a penalidade de remoção ou de advertência.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2016)** Ao servidor público federal que tenha recebido certidão emitida por órgão público estadual para instruir pedido administrativo é lícito exigir o reconhecimento de firma da autoridade estadual.
- () Certo () Errado
- 38. (CESPE - 2016)** Uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel — não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível — com valor de contratação estimado em R\$ 50.000,00, efetuou licitação na modalidade concorrência.
- Considerando a situação descrita, julgue o item a seguir, acerca da organização administrativa da União, das licitações e contratos administrativos e do disposto na Lei n.º 8.112/1990.
- Servidor público efetivo da referida autarquia federal que, no curso do processo licitatório, recusasse fé a documento público regularmente apresentado por um dos licitantes não estaria sujeito a sanção administrativa prevista na Lei n.º 8.112/1990, uma vez que servidores de autarquias submetem-se a regime jurídico próprio.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2016)** Em relação aos serviços públicos e ao disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item seguinte.
- A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação e independe de prévia habilitação em concurso público.
- () Certo () Errado

Em relação ao regime jurídico dos cargos, empregos e funções públicas e às disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens que se seguem.

40. (CESPE - 2016) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, advinda após sua posse em cargo público.

() Certo () Errado

41. (CESPE - 2016) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é válida a exigência de exame psicotécnico em concursos públicos desde que esteja a exigência prevista no edital do certame.

() Certo () Errado

42. (CESPE - 2016) A investidura em cargo público ocorre com a posse.

() Certo () Errado

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, especificamente no que concerne aos direitos, aos deveres e às responsabilidades dos servidores públicos civis, julgue os seguintes itens.

43. (CESPE - 2015) O servidor em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.

() Certo () Errado

44. (CESPE - 2015) A servidora gestante tem garantido seu direito de afastamento das operações e locais considerados penosos, insalubres ou perigosos durante os períodos da gestação e da lactação.

() Certo () Errado

De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as proibições, julgue os itens subsequentes.

45. (CESPE - 2015) A conduta de atender ao público com presteza, embora não esteja expressamente inserida no rol dos deveres do servidor, é uma imposição ética e moral a qualquer servidor público.

() Certo () Errado

46. (CESPE - 2015) As sanções penais, civis e administrativas são independentes entre si, o que justifica a eventual responsabilização civil e administrativa do servidor, mesmo quando absolvido criminalmente pela ausência de autoria.

() Certo () Errado

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir.

47. (CESPE - 2015) De acordo com o entendimento firmado pelo STF, apenas nos casos expressamente previstos em lei pode o servidor aposentar-se com proventos integrais em razão de doença grave ou incurável.

() Certo () Errado

- 48. (CESPE - 2015)** Em razão do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos, é possível a execução dos efeitos da pena imposta a servidor público antes do trânsito em julgado da decisão condenatória em processo administrativo disciplinar, ou seja, ainda que esteja pendente julgamento de recurso administrativo.
- () Certo () Errado
- 49. (CESPE - 2015)** Indivíduo aposentado em emprego público pelo regime oficial da previdência social pode tanto exercer função pública em caráter temporário quanto ocupar cargo em comissão de livre nomeação, por não se configurar, nesses casos, acumulação de cargos públicos.
- () Certo () Errado
- 50. (CESPE - 2015)** Acerca das responsabilidades e penalidades do servidor público, julgue o item que se segue.
- O servidor não efetivo que ocupe cargo em comissão será demitido do cargo nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.
- () Certo () Errado
- 51. (CESPE - 2015)** A respeito dos servidores públicos e de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.
- Para o STJ, o candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação se o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas e convocado, tiver manifestado a sua desistência.
- () Certo () Errado
- 52. (CESPE - 2015)** Acerca das responsabilidades e penalidades do servidor público, julgue o item que se segue.
- A aplicação da penalidade de demissão não poderá ser delegada pelo presidente da República a ministro de Estado, sob pena de ineficácia do ato.
- () Certo () Errado
- 53. (CESPE - 2015)** No que se refere aos atos administrativos, aos agentes públicos, aos poderes administrativos e ao disposto na Lei Complementar Estadual n.º 122/1994, julgue o item a seguir.
- É vedada a imposição de quaisquer outros requisitos ao acesso a cargos públicos que não os constantes na Constituição Federal de 1988.
- () Certo () Errado
- 54. (CESPE - 2015)** Se, de processo administrativo disciplinar, resultar decisão de demissão, caberá pedido de reconsideração e recurso administrativo. O direito de recorrer administrativamente nesses casos prescreverá em até cento e vinte dias e o de ajuizar ação judicial questionando a legalidade do ato, em cinco anos.
- () Certo () Errado

55. (CESPE - 2015) Ordinariamente, a sindicância é procedimento administrativo inquisitório e nela não cabe contraditório nem ampla defesa, desde que não se converta em processo disciplinar principal que fundamente a aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão.

() Certo () Errado

56. (CESPE - 2015) Uma empregada terceirizada acusou seu superior hierárquico, servidor de órgão público, de que ele lhe teria tocado por trás e dado um beijo em sua nuca. Com base nessa afirmação, abriu-se uma sindicância investigativa para apurar o fato, mas a comissão sindicante concluiu que a situação não se enquadrava em qualquer falha funcional.

Acerca dessa situação hipotética e de aspectos diversos a ela correlatos, bem como de direitos e deveres e responsabilização administrativa de agentes públicos, julgue o item a seguir.

Qualquer pessoa que presencie ou tome conhecimento de situação de assédio e de eventuais danos sofridos pela vítima, ainda que não seja servidor público, poderá levar a informação à administração pública para averiguação.

() Certo () Errado

57. (CESPE - 2015) Julgue o próximo item acerca dos princípios administrativos e da responsabilidade dos agentes públicos.

A absolvição de servidor público na esfera administrativa por negativa de autoria de fato que configure simultaneamente falta disciplinar e crime repercute na esfera criminal para afastar a possibilidade de condenação.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir, referente a agentes públicos.

58. (CESPE - 2015) De acordo com o STF, embora exista a possibilidade de desconto pelos dias que não tenham sido trabalhados, será ilegal demitir servidor público em estágio probatório que tenha aderido a movimento paredista.

() Certo () Errado

59. (CESPE - 2015) Se, em uma operação da Polícia Federal, um agente público for preso em flagrante devido ao recebimento de propina, e se, em razão disso, houver ajuizamento de ação penal, um eventual processo administrativo disciplinar deverá ser sobrestado até o trânsito em julgado do processo criminal.

() Certo () Errado

60. (CESPE - 2015) Julgue o item a seguir, referente a institutos diversos do direito administrativo.

A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.

() Certo () Errado

Em relação aos agentes públicos, julgue os próximos itens.

- 61. (CESPE - 2015)** O diploma ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo deve ser apresentado pelo candidato no ato de inscrição do concurso público pleiteado.

() Certo () Errado

- 62. (CESPE - 2015)** No que se refere ao exame psicotécnico, além de previsão legal, são exigidos mais três requisitos para que seja válida a sua exigência em certames públicos: ser pautado em critérios objetivos e científicos, ser compatível com as atribuições normais do cargo e ser ofertado direito de recurso na via administrativa.

() Certo () Errado

Com base nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

- 63. (CESPE - 2015)** Caso tenha sido afastado do exercício como medida cautelar para ser evitada uma possível influência na apuração de uma irregularidade, o servidor investigado deixará de receber remuneração.

() Certo () Errado

- 64. (CESPE - 2015)** A acumulação lícita de um cargo efetivo com um cargo comissionado é possível, desde que declarada a compatibilidade de horário e local do exercício de ambos os cargos.

() Certo () Errado

- 65. (CESPE - 2015)** Com relação aos institutos da promoção e da substituição e à responsabilização do servidor, julgue o item que se segue.

A promoção representa o deslocamento do servidor de uma classe inferior para outra classe superior dentro da mesma carreira, razão por que não pode ser considerada forma de provimento.

() Certo () Errado

- 66. (CESPE - 2015)** No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios da administração pública, julgue o próximo item.

A exoneração dos ocupantes de cargos em comissão deve ser motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

() Certo () Errado

No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e aos servidores públicos, julgue os próximos itens.

- 67. (CESPE - 2015)** A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas não se estende aos empregados das sociedades de economia mista.

() Certo () Errado

68. (CESPE - 2015) O prazo de validade de concurso público é de até dois anos, podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos aprovados no cadastro de reserva.

() Certo () Errado

A respeito de direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis, julgue os itens seguintes.

69. (CESPE - 2015) É dever do servidor público civil da União zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público.

() Certo () Errado

70. (CESPE - 2015) No que se refere à responsabilidade do servidor público civil no tocante às sanções civis, penais e administrativas, estas não poderão cumular-se, mesmo sendo independentes entre si.

() Certo () Errado

71. (CESPE - 2015) Servidores públicos responderão pessoalmente por danos causados a terceiros em decorrência de ato comissivo doloso praticado no desempenho do cargo.

() Certo () Errado

Julgue os próximos itens, relativos ao regime dos servidores públicos federais.

72. (CESPE - 2015) Um servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de vinte e quatro meses.

() Certo () Errado

73. (CESPE - 2015) É obrigatória a aprovação prévia em concurso para provimento de quaisquer cargos ou empregos na administração direta ou indireta, ressalvadas as nomeações para cargos em confiança, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração.

() Certo () Errado

74. (CESPE - 2015) São formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.

() Certo () Errado

Considerando que tenha sido apurada a prática, em tese, de ato ilícito por Marcos, contra quem foi ajuizada ação penal e aberto procedimento administrativo disciplinar, julgue os itens a seguir.

75. (CESPE - 2015) Mesmo absolvido no processo administrativo disciplinar, a superveniente condenação de Marcos no processo criminal acarretará a perda de seu cargo público, independentemente da natureza da infração.

() Certo () Errado

76. (CESPE - 2015) A sentença penal absolutória que conclui que o fato imputado a Marcos não configura crime repercutirá, necessariamente, no processo administrativo disciplinar contra ele instaurado para, igualmente, absolvê-lo.

() Certo () Errado

Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue os itens que se seguem.

77. (CESPE - 2015) Servidor público aposentado poderá ter a sua aposentadoria cassada em função de condenação por infração vinculada ao cargo público anteriormente ocupado.
() Certo () Errado
78. (CESPE - 2015) Considere que determinado servidor público tenha sido investido em novo cargo, compatível com as suas limitações decorrentes de acidente de trânsito. Nessa situação, é correto afirmar que o referido servidor está em provimento originário.
() Certo () Errado
79. (CESPE - 2015) A remoção de servidor público pode ocorrer com ou sem mudança de sede e, algumas vezes, pode se dar independentemente do interesse da administração.
() Certo () Errado
80. (CESPE - 2015) Se um servidor público estiver em estágio probatório, o seu cargo não poderá ser extinto, já que isso resultaria na perda da função pública desse servidor.
() Certo () Errado
81. (CESPE - 2015) Servidor público aposentado em cargo técnico de determinado ministério poderá acumular cargo em comissão de gestor em outro ministério, mesmo que esse servidor não seja das áreas de saúde ou de ensino.
() Certo () Errado
82. (CESPE - 2015) Mesmo em estágio probatório, o servidor público tem direito a licença para tratar de interesses particulares, desde que sem remuneração.
() Certo () Errado
83. (CESPE - 2015) No próximo item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no que dispõe a Lei n.º 8.112/1990.
João, servidor público federal, atuou, junto à repartição pública competente, como intermediário da concessão de determinado benefício previdenciário do qual o seu pai figura como titular. Nessa situação, conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990, João praticou conduta vedada pela norma regente.
() Certo () Errado

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens subsequentes.

84. (CESPE - 2015) O servidor público federal estável, habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
() Certo () Errado
85. (CESPE - 2015) O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser exonerado a qualquer momento, independentemente de motivação.
() Certo () Errado

86. (CESPE - 2015) Os impedimentos, as proibições e os deveres previstos na Lei n.º 8.112/1990 somente se aplicam ao servidor público após a posse, momento em que ocorre a investidura no cargo.

() Certo () Errado

Maria, servidora pública federal estável, integrante de comissão de licitação de determinado órgão público do Poder Executivo federal, recebeu diretamente, no exercício do cargo, vantagem econômica indevida para que favorecesse determinada empresa em um procedimento licitatório. Após o curso regular do processo administrativo disciplinar, confirmada a responsabilidade de Maria na prática delituosa, foi aplicada a pena de demissão.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base na legislação aplicável ao caso.

87. (CESPE - 2015) Caso Maria, notoriamente, possuísse boa conduta no ambiente de trabalho e não houvesse registros negativos em seus assentamentos funcionais, a administração poderia, com fundamento em tais atenuantes, ter optado pela imposição de penalidade menos gravosa.

() Certo () Errado

88. (CESPE - 2015) Caso a penalidade aplicada seja posteriormente invalidada por meio de sentença judicial, Maria deverá ser reintegrada ao cargo anteriormente ocupado.

() Certo () Errado

89. (CESPE - 2015) Com base nas disposições contidas nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue o item subsequente.

A licença de um servidor para tratar de assuntos particulares, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, dependerá da concessão da administração. No entanto, a interrupção da licença somente ocorrerá com o consentimento do servidor licenciado.

() Certo () Errado

90. (CESPE - 2015) Com base no que dispõem as Leis n.º 8.112/1990 e n.º 9.784/1999, julgue o item que se segue.

Considere que Joana, servidora pública da Universidade de Brasília (UnB), tenha recebido documentação para a instrução do processo administrativo de posse de um professor estrangeiro em um cargo público da universidade. Nessa situação, Joana deve desconsiderar a não apresentação, pelo professor, do documento comprobatório de nacionalidade brasileira, devendo dar prosseguimento ao referido processo.

() Certo () Errado

A respeito da Lei n.º 8.112/1990, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

91. (CESPE - 2015) Um processo administrativo disciplinar instaurado para apurar possíveis irregularidades cometidas por um servidor público federal revelou o desvio de verbas públicas. Nessa situação, o eventual ajuizamento da ação penal não extinguirá o procedimento administrativo contra o servidor.

() Certo () Errado

- 92. (CESPE - 2015)** Alice, aprovada em concurso público para o cargo de técnico administrativo de um TRE, precisa acompanhar cirurgia de ente familiar que ocorrerá no mesmo dia em que foi marcada sua posse. Nessa situação, Alice poderá nomear, por procuração específica, alguém que a represente no ato da posse.

() Certo () Errado

- 93. (CESPE - 2015)** Em razão de uma reforma administrativa realizada no âmbito do Poder Judiciário, os cargos ocupados por alguns servidores estáveis de determinado TRE foram extintos, e esses servidores foram colocados em disponibilidade. Nessa situação, o retorno dos servidores à atividade pública poderá dar-se por recondução, caso em que eles passarão a ocupar cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com os anteriormente ocupados.

() Certo () Errado

- 94. (CESPE - 2015)** Paulo, técnico judiciário em exercício na capital do estado de jurisdição de um TRE, pediu sua remoção para outra cidade, na mesma jurisdição desse tribunal. Nessa situação, se for removido, Paulo não terá direito a ajuda de custo.

() Certo () Errado

Acerca de ato administrativo e agentes públicos, julgue os itens subsecutivos.

- 95. (CESPE - 2015)** Promoção e readaptação são formas de provimento em cargo público.

() Certo () Errado

- 96. (CESPE - 2015)** Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

() Certo () Errado

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- 97. (CESPE - 2015)** Caio, analista judiciário do TRE/GO, está em gozo de licença para tratar de interesses particulares. Nessa situação, a referida licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, se for de interesse do tribunal.

() Certo () Errado

- 98. (CESPE - 2015)** Flávia, analista judiciária do TRE/GO, acumula lícitamente o cargo de analista e um cargo de professora na rede pública de ensino em Goiânia. Por sua competência, foi convidada a ocupar cargo em comissão no governo estadual de Goiás. Nesse caso, para ocupar o cargo em comissão, Flávia deve afastar-se dos dois cargos efetivos.

() Certo () Errado

- 99. (CESPE - 2015)** Luana, analista judiciária do TRE/GO, tem procedido de forma desidiosa no exercício de suas atribuições. Nessa situação, Luana comete transgressão disciplinar e está sujeita à pena de demissão do serviço público.

() Certo () Errado

100. (CESPE - 2015) O TRE/GO recebeu denúncias sobre supostas irregularidades praticadas por José, um de seus analistas judiciários. Nessa situação, ainda que os atos atribuídos a José não configurem evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a autoridade responsável do tribunal deve determinar a instauração de processo administrativo disciplinar.

() Certo () Errado

LICITAÇÕES E LEI Nº 8.666/1993

1. (CESPE - 2016) A respeito de licitações, contratos administrativos e convênios, assinale a opção correta.

- a) Tratando-se de pregão, os prazos para o fornecimento dos bens ou serviços contratados serão fixados na fase externa da licitação, imediatamente após a convocação dos interessados.
- b) Veda-se a celebração de contratos de repasse entre a União e órgãos estaduais relacionados à execução de obras e serviços de engenharia se o valor da transferência da União for inferior a R\$ 250.000.
- c) No âmbito do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), define-se como projeto básico o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.
- d) Veda-se a utilização do Sistema de Registro de Preços para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços destinados ao atendimento a mais de um órgão ou entidade.
- e) Em se tratando de licitação de obra relacionada a empreendimento executado e explorado sob o regime de concessão, é vedado incluir no objeto da licitação a previsão de obtenção de recursos financeiros para a sua execução.

2. (CESPE - 2014) No que se refere a licitações, julgue o item abaixo.

Haverá dispensa de licitação nos casos em que houver fornecedor exclusivo de determinado equipamento.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) Julgue o item seguinte, referente à licitação pública.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, não estão sujeitas aos procedimentos licitatórios, uma vez que são entidades exploradoras de atividade econômica e dotadas de personalidade jurídica de direito privado.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2016) Com base nas regras e princípios relativos à licitação pública e aos contratos administrativos, assinale a opção correta.

- a) É inexigível a licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros de determinada marca, quando essa só possa ser fornecida por representante comercial exclusivo.

- b) Na contratação direta de serviço de engenharia por dispensa ou inexigibilidade de licitação, se o valor da contratação for inferior a R\$ 150.000,00, o instrumento de contrato não será obrigatório.
- c) De acordo com a Lei n.º 10.520/2002 (modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), se a licitação for feita na modalidade de pregão, será obrigatória a exigência de garantia de proposta para a aquisição de serviços comuns.
- d) Admite-se a participação de bolsas de mercadorias para o apoio técnico e operacional ao pregão, desde que sejam constituídas na forma de cooperativas.
- e) É dispensável a licitação para a contratação de instituição que promoverá a recuperação social de presos. Para esse fim, o poder público pode contratar pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo, desde que a instituição seja de inquestionável reputação ético-profissional.

5. (CESPE - 2014) Com relação a atos administrativos, serviços públicos e procedimentos licitatórios, julgue o item subsequente.

O pregão, modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado da contratação, aplica-se tanto aos órgãos da administração direta quanto às entidades integrantes da administração indireta, inclusive aos fundos especiais.

() Certo () Errado

Durante rebelião em um presídio, Charles, condenado a vinte e oito anos de prisão por diversos crimes, decidiu fugir e, para tanto, matou o presidiário Valmir e o agente penitenciário Vicente. A fim de viabilizar sua fuga, Charles roubou de Marcos um carro que, horas depois, abandonou em uma estrada de terra, batido e com o motor fundido. Charles permaneceu foragido por cinco anos e, depois desse período, foi preso em flagrante após tentativa de assalto a banco em que explodiu os caixas eletrônicos de uma agência bancária, tendo causado a total destruição desses equipamentos e a queima de todo o dinheiro neles armazenado.

Com referência a essa situação hipotética e à responsabilização da administração, julgue os itens a seguir.

6. (CESPE - 2014) A responsabilidade do Estado com relação aos danos causados à agência bancária é objetiva, uma vez que a falha do Estado foi a causa da fuga, da qual decorreu o novo ato ilícito praticado por Charles.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2014) Se as famílias de Valmir e Vicente decidirem pleitear indenização ao Estado, terão de provar, além do nexo de causalidade, a existência de culpa da administração, pois, nesses casos, a responsabilidade do Estado é subjetiva.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2016) O ato que concede aposentadoria a servidor público classifica-se como ato

- a) simples.
- b) discricionário.

- c) composto.
- d) declaratório.
- e) complexo.

9. (CESPE - 2016) O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico de direito público, ou seja, suas características distinguem-no do ato jurídico de direito privado. Os atributos do ato administrativo — ato jurídico de direito público — incluem a

- a) legalidade, a publicidade e a imperatividade.
- b) presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade.
- c) imperatividade, o motivo, a finalidade e a autoexecutoriedade.
- d) eficiência, a presunção de legitimidade e a continuidade.
- e) proporcionalidade, a motivação e a moralidade.

10. (CESPE - 2014)

O direito constitui uma linguagem prescritiva criada para disciplinar os comportamentos humanos, tornando possível a vida em sociedade.

Alexandre Mazza

Considerando que essa premissa é aplicada em relação a qualquer ramo do Direito e tendo como foco os elementos norteadores do direito administrativo, julgue o item.

No que se refere aos requisitos de um ato administrativo, é considerado defeito grave em relação ao sujeito a situação em que o particular, não agente público, pratica ato privativo da Administração, constituindo, inclusive, causa de nulidade da atuação administrativa.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2014) Em se tratando das espécies dos atos administrativos, a renúncia à função pública deve ser entendida como tipo de ato enunciativo.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2014) O ato anulatório quando comparado ao ato administrativo é ato primário, discricionário e declaratório.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2014) Considerando que os poderes administrativos são os conjuntos de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins, julgue o item a seguinte.

A concessão de licença é ato vinculado, haja vista que a administração pública estará obrigada à prática do ato quando forem preenchidos os requisitos pelo particular. Todavia, caso o agente público, no cumprimento do ato, verifique que ação contrária ao dispositivo legal atenderá com maior efetividade ao interesse público, poderá agir de forma distinta da que prevê a lei, prestando a devida justificativa.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2014)** No que se refere à anulação e revogação dos atos administrativos, julgue o item a seguir.
- O vício de forma do ato administrativo que não cause lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, em regra, poderá ser convalidado pela administração pública.
- () Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2014)** No que se refere à anulação e revogação dos atos administrativos, julgue o item a seguir.
- Tanto os atos administrativos discricionários como os atos administrativos vinculados podem ser anulados ou revogados.
- () Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2014)** Com relação ao ato administrativo, julgue o item que se segue.
- Caso um ato administrativo de nomeação de notários tenha sido anulado devido à constatação de irregularidades, os notários nomeados são obrigados a restituir, em favor do Estado, os valores recebidos a título de emolumentos e custas durante o exercício de suas funções em cartórios extrajudiciais, ainda que os atos e serviços cartorários tenham sido devidamente praticados e os serviços regularmente prestados
- () Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2014)** Com relação ao ato administrativo, julgue o item que se segue.
- O contrato de financiamento ou mútuo firmado pelo Estado constitui ato de direito privado, não sendo, portanto, considerado ato administrativo.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2014)** Com relação ao ato administrativo, julgue o item que se segue.
- A concessão de autorização para porte de arma consiste em ato discricionário e precário da administração, podendo ser revogada a qualquer momento.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2016)** Acerca dos atos do poder público, assinale a opção correta.
- a) A convalidação implica o refazimento de ato, de modo válido. Em se tratando de atos nulos, os efeitos da convalidação serão retroativos; para atos anuláveis ou inexistentes tais efeitos não poderão retroagir.
 - b) A teoria dos motivos determinantes não se aplica aos atos vinculados, mesmo que o gestor tenha adotado como fundamento um fato inexistente.
 - c) Atos complexos resultam da manifestação de um único órgão colegiado, em que a vontade de seus membros é heterogênea. Nesse caso, não há identidade de conteúdo nem de fins.
 - d) Atos gerais de caráter normativo não são passíveis de revogação, eles podem ser somente anulados.
 - e) Atos compostos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, quando a vontade de um é instrumental em relação à do outro. Nesse caso, praticam-se dois atos: um principal e outro acessório.

- 20. (CESPE - 2014)** Com relação a atos administrativos, serviços públicos e procedimentos licitatórios, julgue o item subsequente.
- Quando um ministério pratica ato administrativo de competência de outro, fica configurado vício de incompetência em razão da matéria, que pode ser convalidado por meio da ratificação.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2014)** Acerca de atos administrativos, julgue o item subsequente.
- A concessão de licença-maternidade à servidora gestante é ato administrativo vinculado.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2014)** A venda de bens de produção no mercado por sociedade de economia mista caracteriza a prática de ato administrativo.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2014)** Considerando que os poderes administrativos são os conjuntos de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins, julgue o item seguinte.
- Tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária, embora tratem de atividades diversas, enquadram-se no âmbito da função administrativa do Estado, uma vez que representam atividades de gestão de interesse público.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2014)** A respeito dos poderes da administração, julgue o item subsequente.
- Em razão do poder regulamentar da administração pública, é possível estabelecer normas relativas ao cumprimento de leis e criar direitos, obrigações, proibições e medidas punitivas.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2014)** No que se refere aos princípios básicos da administração pública federal, regulamentados pela Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, julgue o item subsecutivo.
- Incorre em abuso de poder a autoridade que nega, sem amparo legal ou de edital, a nomeação de candidato aprovado em concurso público para o exercício de cargo no serviço público estadual, em virtude de anterior demissão no âmbito do poder público federal.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2016)** Acerca dos poderes e deveres da administração pública, assinale a opção correta.
- a)** A autoexecutoriedade é considerada exemplo de abuso de poder: o agente público poderá impor medidas coativas a terceiros somente se autorizado pelo Poder Judiciário.
- b)** À administração pública cabe o poder disciplinar para apurar infrações e aplicar penalidades a pessoas sujeitas à disciplina administrativa, mesmo que não sejam servidores públicos.

- c) Poder vinculado é a prerrogativa do poder público para escolher aspectos do ato administrativo com base em critérios de conveniência e oportunidade; não é um poder autônomo, devendo estar associado ao exercício de outro poder.
- d) Faz parte do poder regulamentar estabelecer uma relação de coordenação e subordinação entre os vários órgãos, incluindo o poder de delegar e avocar atribuições.
- e) O dever de prestar contas aos tribunais de contas é específico dos servidores públicos; não é aplicável a dirigente de entidade privada que receba recursos públicos por convênio.

27. (CESPE - 2016) A fiscalização ambiental de determinado estado da Federação verificou que a água utilizada para o consumo dos hóspedes de um hotel era captada de poços artesianos. Como o hotel não tinha a outorga do poder público para extração de água de aquífero subterrâneo, os fiscais lavraram o auto de infração e informaram ao gerente do hotel que lacrariam os poços artesianos, conforme a previsão da legislação estadual. O gerente resistiu à ação dos fiscais, razão pela qual policiais militares compareceram ao local e, diante do impasse, o gerente, acompanhado do advogado do hotel, e os fiscais foram conduzidos à delegacia local. O advogado alegou que os fiscais teriam agido com abuso de autoridade, uma vez que o poder público estadual não teria competência para fiscalizar poços artesianos, e requereu ao delegado de plantão a imediata liberação do gerente e o registro, em boletim de ocorrência, do abuso de poder por parte dos fiscais.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando as regras e princípios do direito administrativo.

- a) Agentes de fiscalização não possuem poder de polícia, que é exclusivo dos órgãos de segurança pública. Por essa razão, os fiscais não poderiam entrar no hotel, propriedade privada, sem o acompanhamento dos policiais militares.
- b) A fiscalização estadual agiu corretamente ao aplicar o auto de infração: o hotel não poderia fazer uso de poço artesiano sem a outorga do poder público estadual. Contudo, os fiscais somente poderiam lacrar os poços se dispusessem de ordem judicial, razão pela qual ficou evidente o abuso de poder.
- c) As águas subterrâneas e em depósito são bens públicos da União, razão pela qual a fiscalização estadual não teria competência para atuar no presente caso.
- d) Os estados membros da Federação possuem domínio das águas subterrâneas e poder de polícia para precaver e prevenir danos ao meio ambiente. Assim, a fiscalização estadual não só tinha o poder, mas também, o dever de autuar.
- e) Não é necessária a outorga do ente público para o simples uso de poço artesiano. Logo, a conduta dos fiscais foi intempestiva e abusiva.

28. (CESPE - 2014) Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Considere que o prefeito de um município tenha determinado a desapropriação de uma fazenda de seu adversário político, como forma de retaliação. Nesse caso, fica configurado o desvio de finalidade do ato.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2016)** Com relação aos poderes administrativos e ao uso e abuso desses poderes, assinale a opção correta.
- a) O poder de polícia refere-se às relações jurídicas especiais, decorrentes de vínculos jurídicos específicos existentes entre o Estado e o particular.
 - b) O poder disciplinar, mediante o qual a administração pública está autorizada a apurar e aplicar penalidades, alcança tão somente os servidores que compõem o seu quadro de pessoal.
 - c) A invalidação, por motivos de ilegalidade, de conduta abusiva praticada por administradores públicos ocorre no âmbito judicial, mas não na esfera administrativa.
 - d) Poder regulamentar é a competência atribuída às entidades administrativas para a edição de normas técnicas de caráter normativo, executivo e judicante.
 - e) Insere-se no âmbito do poder hierárquico a prerrogativa que os agentes públicos possuem de rever os atos praticados pelos subordinados para anulá-los, quando estes forem considerados ilegais, ou revogá-los por conveniência e oportunidade, nos termos da legislação respectiva.
- 30. (CESPE - 2016)** Após investigação, foi localizada, no interior da residência de Paulo, farta quantidade de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, razão por que Paulo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No momento de sua prisão, Paulo tentou resistir, motivo pelo qual os policiais, utilizando da força necessária, efetuaram sua imobilização.
- Nessa situação hipotética, foi exercido o poder administrativo denominado
- a) poder disciplinar, o qual permite que se detenham todos quantos estejam em desconformidade com a lei.
 - b) poder regulamentar, que corresponde ao poder estatal de determinar quais práticas serão penalizadas no caso de o particular as cometer.
 - c) poder hierárquico, devido ao fato de o Estado, representado na ocasião pelos policiais, ser um ente superior ao particular.
 - d) poder discricionário, mas houve abuso no exercício desse poder, caracterizado pela utilização da força para proceder à prisão.
 - e) poder de polícia, que corresponde ao direito do Estado em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público.
- 31. (CESPE - 2014)** Acerca dos poderes administrativos e da responsabilidade civil do Estado, julgue item que se segue.
- A aplicação de sanção administrativa contra concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar.
- () Certo () Errado
- 32. (CESPE - 2014)** Acerca do que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa e dos poderes da administração, julgue o item que se segue.
- O poder de polícia administrativa, que se manifesta, preventiva ou repressivamente, a fim de evitar que o interesse individual se sobreponha aos interesses da coletividade,

difere do poder de polícia judiciária, atividade estatal de caráter repressivo e ostensivo que tem a função de reprimir ilícitos penais mediante a instrução policial criminal.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2014)** O poder hierárquico, na administração pública, confere à administração capacidade para se auto-organizar, distribuindo as funções dos seus órgãos. No entanto, não se reconhece a existência de hierarquia entre os servidores admitidos por concurso público, pois tal situação representaria uma afronta ao princípio da isonomia.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2014)** Decorre do poder disciplinar a prerrogativa de aplicação de penalidade ao servidor pelo critério da verdade sabida, sem a necessidade de instauração de processo administrativo, desde que o administrador tenha conhecimento da infração e acesso a provas que atestem a sua veracidade.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, relativo à organização administrativa do Estado e a atos administrativos.

No direito administrativo, a inércia será considerada um ato ilícito caso haja dever de agir pela administração pública, implicando essa conduta omissiva abuso de poder quando houver ofensa a direito individual ou coletivo dos administrados.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, acerca de princípios e serviços públicos.

A administração pública poderá delegar aos particulares a execução de determinado serviço público, mediante concessão, que constitui ato administrativo unilateral, discricionário e precário.

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, acerca de princípios e serviços públicos.

O regime dos serviços públicos depende do titular de seu exercício, ou seja, se é oferecido pelo próprio Estado, diretamente, submete-se, necessariamente, ao regime de direito público; se é prestado do modo indireto, quando a população é atendida por entes privados, seu regime é o do direito privado, em face da vedação constitucional de interferência estatal no domínio econômico.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, a respeito dos serviços públicos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é legal a cobrança, pela administração pública, de taxa, para a utilização das vias públicas para prestação de serviços públicos por concessionária, como, por exemplo, a instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão.

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, a respeito dos serviços públicos.
- Caracterizam-se como serviços públicos sociais apenas os serviços de necessidade pública, de iniciativa e implemento exclusivo do Estado.
- () Certo () Errado
- 40. (CESPE - 2016)** Tendo como referência a legislação aplicável ao regime de concessão e permissão de serviços públicos e às parcerias público-privadas, assinale a opção correta.
- a) De acordo com a Lei n.º 8.987/1995, as permissões de serviço público feitas mediante licitação não podem ser formalizadas por contrato de adesão.
- b) Em relação à parceria público-privada, entende-se por concessão administrativa o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.
- c) As agências reguladoras não podem promover licitações que tenham por objeto a concessão de serviço público do objeto por ela regulado.
- d) É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo período de prestação do serviço seja superior a cinco anos.
- e) Por meio da concessão, o poder público delega a prestação de serviço público a concessionário que demonstre capacidade para seu desempenho, sendo esse serviço realizado por conta e risco do poder concedente.
- 41. (CESPE - 2014)** Com relação a atos administrativos, serviços públicos e procedimentos licitatórios, julgue o item subsequente.
- Em se tratando de permissão de serviço público, o serviço é executado em nome do Estado por conta e risco do permissionário, e é atribuído exclusivamente à pessoa jurídica.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, acerca de princípios e serviços públicos.
- A administração pública poderá delegar aos particulares a execução de determinado serviço público, mediante concessão, que constitui ato administrativo unilateral, discricionário e precário.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, acerca de princípios e serviços públicos.
- O regime dos serviços públicos depende do titular de seu exercício, ou seja, se é oferecido pelo próprio Estado, diretamente, submete-se, necessariamente, ao regime de direito público; se é prestado do modo indireto, quando a população é atendida por entes privados, seu regime é o do direito privado, em face da vedação constitucional de interferência estatal no domínio econômico.
- () Certo () Errado
- 44. (CESPE - 2016)** Considerando os princípios e fundamentos teóricos do direito administrativo, assinale a opção correta.

- a) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, se constituídas como pessoa jurídica de direito privado, não integram a administração indireta.
- b) Desconcentração é a distribuição de competências de uma pessoa física ou jurídica para outra, ao passo que descentralização é a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, em razão da sua organização hierárquica.
- c) Em decorrência do princípio da legalidade, é lícito que o poder público faça tudo o que não estiver expressamente proibido pela lei.
- d) A administração pública, em sentido estrito e subjetivo, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos que exerçam função administrativa.
- e) No Brasil, por não existir o modelo da dualidade de jurisdição do sistema francês, o ingresso de ação judicial no Poder Judiciário para questionar ato do poder público é condicionado ao prévio exaurimento da instância administrativa.

45. (CESPE - 2016) A permissão da empresa Alfa, permissionária de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros, conforme contrato de delegação firmado com o governo estadual, foi unilateralmente revogada pelo poder público, por motivos de oportunidade e conveniência. A empresa interpôs pedido de reconsideração junto ao Departamento de Regulação de Transporte Coletivo, órgão da Secretaria Estadual de Transportes, responsável pelos contratos de permissão de transporte coletivo. O pedido foi indeferido por Caio, diretor do referido departamento, que alegou a existência de interesse público na revogação. Diante desse indeferimento, a empresa interpôs recurso administrativo. Caio manteve a decisão anterior e encaminhou o recurso ao secretário de transportes, autoridade hierarquicamente superior. Semanas após, Caio foi nomeado secretário estadual de transportes e, nessa qualidade, conheceu do recurso administrativo e negou-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) O fato de Caio não ter reconsiderado a sua decisão não equivale a julgamento de recurso. Assim, houve uma única decisão administrativa em sede de recurso administrativo, sendo irrelevante que a autoridade julgadora tenha emitido uma decisão anterior sobre a questão.
- b) O recurso administrativo deveria ter sido apreciado por autoridade hierarquicamente superior e diferente daquela que decidira anteriormente o pedido de reconsideração. Como Caio estava impedido de julgar o recurso administrativo, há de se concluir que a decisão do recurso foi nula.
- c) No caso em tela, haveria a suspeição de Caio, razão pela qual ele não poderia julgar o recurso administrativo. Dessa forma, Caio deveria anular a decisão sobre o recurso e delegar a algum subordinado seu a competência para o julgamento.
- d) A permissão de serviço público é feita a título precário e, por esse motivo, a empresa permissionária não tem direito a recorrer administrativamente do ato administrativo que revogou a sua permissão.
- e) Em razão do princípio da intranscendência subjetiva, é juridicamente possível que uma mesma pessoa decida sobre o pedido de reconsideração e o recurso administrativo, uma vez que, legalmente, eles foram decididos por autoridades administrativas distintas.

46. (CESPE - 2014) Julgue o item a seguir, relativo a contratos administrativos, controle da administração, bens públicos e processos administrativos.

O controle prévio dos atos administrativos é de competência exclusiva da própria administração pública, ao passo que o controle dos atos administrativos após sua entrada em vigor é exercido pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

() Certo () Errado

47. (CESPE - 2016) Acerca do controle da administração, assinale a opção correta.

- a) O controle por vinculação possui caráter externo, pois é atribuído a uma pessoa e se exerce sobre os atos praticados por pessoa diversa.
- b) Controle interno é o que se consuma pela verificação da conveniência e oportunidade da conduta administrativa.
- c) O controle de legalidade é controle externo na medida em que é necessariamente processado por órgão jurisdicional.
- d) Controle administrativo é a prerrogativa que a administração pública possui de fiscalizar e corrigir a sua própria atuação, restrita a critérios de mérito.
- e) O controle que a União exerce sobre a FUNAI caracteriza-se como controle por subordinação, uma vez que esta é uma fundação pública federal.

48. (CESPE - 2016) A respeito do controle da administração pública, assinale a opção correta de acordo com as normas atinentes à improbidade administrativa previstas na Lei n.º 8.429/1992.

- a) O controle dos órgãos da administração pública pelo Poder Legislativo decorre do poder de autotutela, que permite, por exemplo, ao Legislativo rever atos do Poder Executivo se ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
- b) O Senado Federal poderá sustar atos normativos dos Poderes Executivos federal, estadual, distrital ou municipal se esses atos exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
- c) No caso de entidade que receba subvenção financeira de órgão público, as sanções relativas à improbidade administrativa, previstas na Lei n.º 8.429/1992, prescrevem em dez anos, contados da data do recebimento da subvenção.
- d) Para a caracterização de ato de improbidade administrativa, é necessário que fiquem demonstrados o enriquecimento ilícito e a conduta dolosa do agente público.
- e) No âmbito da fiscalização financeira, cabe ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, exercer o controle externo da aplicação de recursos repassados pela União, mediante convênio, a estado, ao Distrito Federal ou a município.

49. (CESPE - 2014) No que se refere a controle da administração, julgue o item que se segue.

Os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial; no entanto, tal controle não autoriza que o juiz, em desacordo com a vontade da administração, se substitua ao administrador, determinando a prática de atos que entender convenientes e oportunos.

() Certo () Errado

- 50. (CESPE - 2014)** Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue o item subsecutivo.
- O conceito de agente público para a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa abrange aqueles que exerçam, sem remuneração, função no âmbito da PCDF.
- () Certo () Errado
- 51. (CESPE - 2014)** No que se refere aos princípios básicos da administração pública federal, regulamentados pela Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, julgue o item subsecutivo.
- Agente público que, ao assumir cargo público, preste, pela segunda vez, falsa declaração de bens deve ser punido com demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
- () Certo () Errado
- 52. (CESPE - 2014)** No que se refere aos princípios básicos da administração pública federal, regulamentados pela Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, julgue o item subsecutivo.
- A contratação temporária de servidores sem concurso público bem como a prorrogação desse ato amparadas em legislação local são consideradas atos de improbidade administrativa.
- () Certo () Errado
- 53. (CESPE - 2014)** No que se refere aos princípios básicos da administração pública federal, regulamentados pela Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, julgue o item subsecutivo.
- A probidade, que deve nortear a conduta dos administradores públicos, constitui fundamento do princípio da eficiência.
- () Certo () Errado

Um servidor público federal dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei, o que motivou o MP a ajuizar ação de improbidade administrativa, imputando ao servidor a conduta prevista no art. 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/1993, segundo o qual constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, notadamente o ato que frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

- 54. (CESPE - 2014)** Caso o MP também ajuíze ação penal contra o servidor, pelo mesmo fato, a ação de improbidade ficará sobrestada até a prolação da sentença penal a fim de se evitar bis in idem.
- () Certo () Errado
- 55. (CESPE - 2014)** Na hipótese de sentença condenatória, o juiz poderá, de acordo com a gravidade do fato, aplicar ao servidor pena de multa e deixar de aplicar-lhe a suspensão de direitos políticos, ambas previstas em lei.
- () Certo () Errado

56. (CESPE - 2014) Caso o MP não tivesse ajuizado a referida ação, qualquer cidadão poderia ter ajuizado ação de improbidade subsidiária.
- () Certo () Errado
57. (CESPE - 2014) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item que se segue.
- Considere que um agente de polícia tenha utilizado uma caminhonete da polícia civil para transportar sacos de cimento para uma construção particular. Nesse caso, o agente cometeu ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.
- () Certo () Errado
58. (CESPE - 2014) Um agente público que, agindo de forma culposa, gere lesão ao patrimônio público, estará obrigado a ressarcir integralmente o dano causado.
- () Certo () Errado
59. (CESPE - 2016) A respeito do controle da administração pública, assinale a opção correta de acordo com as normas atinentes à improbidade administrativa previstas na Lei n.º 8.429/1992.
- a) O controle dos órgãos da administração pública pelo Poder Legislativo decorre do poder de autotutela, que permite, por exemplo, ao Legislativo rever atos do Poder Executivo se ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
 - b) O Senado Federal poderá sustar atos normativos dos Poderes Executivos federal, estadual, distrital ou municipal se esses atos exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
 - c) No caso de entidade que receba subvenção financeira de órgão público, as sanções relativas à improbidade administrativa, previstas na Lei n.º 8.429/1992, prescrevem em dez anos, contados da data do recebimento da subvenção.
 - d) Para a caracterização de ato de improbidade administrativa, é necessário que fiquem demonstrados o enriquecimento ilícito e a conduta dolosa do agente público.
 - e) No âmbito da fiscalização financeira, cabe ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, exercer o controle externo da aplicação de recursos repassados pela União, mediante convênio, a estado, ao Distrito Federal ou a município.
60. (CESPE - 2014) Acerca do que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa e dos poderes da administração, julgue o item que se segue.
- Considere a seguinte situação hipotética.
- Após investigação, constatou-se que determinado servidor público adquiriu, em curto período de tempo, uma lancha, uma casa luxuosa e um carro importado avaliado em cem mil reais, configurando um crescimento patrimonial incompatível com sua renda. Apesar de a investigação não ter apontado a origem ilícita dos recursos financeiros, o referido servidor foi condenado à perda dos bens acrescidos ao seu patrimônio, à demissão, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa.

Nessa situação hipotética, o servidor foi indevidamente condenado por improbidade administrativa, haja vista não ter ficado comprovada ilicitude na aquisição dos bens.

() Certo () Errado

GABARITO: CONCEITOS INTRODUTÓRIOS

1	Certo	4	Certo	7	Errado	10	Errado
2	Errado	5	Errado	8	Certo		
3	Certo	6	Certo	9	Certo		

GABARITO: ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1	Errado	14	Certo	27	Errado	40	Errado
2	Errado	15	Errado	28	Errado	41	Certo
3	Certo	16	Certo	29	Errado	42	Certo
4	Errado	17	Errado	30	Certo	43	Certo
5	Certo	18	Certo	31	Certo	44	Errado
6	Errado	19	Certo	32	Certo	45	Certo
7	Certo	20	Errado	33	Errado	46	Errado
8	Certo	21	Certo	34	Errado	47	Errado
9	Errado	22	Errado	35	Errado	48	Errado
10	Errado	23	Errado	36	Errado	49	Certo
11	Certo	24	Errado	37	Errado	50	Errado
12	Certo	25	Errado	38	Certo		
13	Certo	26	Errado	39	Errado		

GABARITO: CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA

1	Errado	6	Certo	11	Certo	16	Errado
2	Errado	7	Errado	12	Certo	17	Errado
3	Certo	8	Errado	13	Certo	18	Certo
4	Certo	9	Certo	14	Errado	19	Errado
5	Certo	10	Errado	15	Certo	20	Certo
21	Certo	24	Errado	27	Certo	30	Certo
22	Certo	25	Errado	28	Certo		
23	Errado	26	Errado	29	Errado		

GABARITO: PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

1	Errado	9	Certo	17	Certo	25	Errado
2	Certo	10	Errado	18	Errado	26	Errado
3	Certo	11	Errado	19	Certo	27	Errado
4	Errado	12	Errado	20	Certo	28	Errado
5	Certo	13	Certo	21	Certo	29	Certo
6	Errado	14	Errado	22	Errado	30	Certo
7	Certo	15	Certo	23	Errado		
8	Errado	16	Errado	24	Certo		

GABARITO: AGENTES PÚBLICOS

1	Certo	9	Errado	17	Certo	25	Errado
2	Errado	10	Errado	18	Certo	26	Certo
3	Errado	11	Certo	19	Certo	27	Errado
4	Errado	12	Errado	20	Certo	28	Certo
5	Certo	13	Certo	21	Errado	29	Certo
6	Errado	14	Errado	22	Errado		
7	Errado	15	Errado	23	Errado		
8	Certo	16	Certo	24	Certo		

GABARITO: LEI Nº 8.112/1990

1	Errado	6	Errado	11	Errado	16	Certo
2	Errado	7	Errado	12	Certo	17	Errado
3	Certo	8	Errado	13	Certo	18	Errado
4	Certo	9	Certo	14	Errado	19	Errado
5	Errado	10	Certo	15	Errado	20	Certo
21	Errado	41	Errado	61	Errado	81	Certo
22	Errado	42	Certo	62	Certo	82	Errado
23	Certo	43	Certo	63	Errado	83	Errado
24	Errado	44	Certo	64	Certo	84	Errado
25	Certo	45	Errado	65	Errado	85	Certo
26	Certo	46	Errado	66	Errado	86	Errado

27	Errado	47	Certo	67	Errado	87	Errado
28	Errado	48	Certo	68	Errado	88	Certo
29	Certo	49	Certo	69	Certo	89	Errado
30	Errado	50	Errado	70	Errado	90	Certo
31	Errado	51	Certo	71	Certo	91	Certo
32	Errado	52	Errado	72	Errado	92	Certo
33	Certo	53	Errado	73	Errado	93	Errado
34	Certo	54	Errado	74	Certo	94	Certo
35	Certo	55	Certo	75	Errado	95	Certo
36	Errado	56	Certo	76	Errado	96	Errado
37	Errado	57	Errado	77	Certo	97	Certo
38	Errado	58	Certo	78	Errado	98	Errado
39	Errado	59	Errado	79	Certo	99	Certo
40	Certo	60	Certo	80	Errado	100	Errado

GABARITO: LICITAÇÕES E LEI Nº 8.666/1993

1	B	16	Errado	31	Certo	46	Errado
2	Errado	17	Certo	32	Certo	47	A
3	Errado	18	Certo	33	Errado	48	E
4	B	19	E	34	Errado	49	Certo
5	Certo	20	Errado	35	Certo	50	Certo
6	Errado	21	Certo	36	Errado	51	Certo
7	Errado	22	Errado	37	Errado	52	Errado
8	E	23	Certo	38	Errado	53	Errado
9	B	24	Errado	39	Errado	54	Errado
10	Errado	25	Certo	40	B	55	Certo
11	Errado	26	B	41	Errado	56	Errado
12	Errado	27	D	42	Errado	57	Certo
13	Errado	28	Certo	43	Errado	58	Certo
14	Certo	29	E	44	D	59	E
15	Errado	30	E	45	B	60	Errado

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



DIREITO PENAL

PARTE GERAL

INTRODUÇÃO AO DIREITO PENAL

1. **(CESPE - 2016)** O brasileiro nato, maior e capaz, que praticar vias de fato contra outro brasileiro nato:
- a) Será considerado reincidente, caso tenha sido condenado, em território estrangeiro, por contravenção penal.
 - b) Poderá ser condenado a penas de reclusão, de detenção e de multa.
 - c) Responderá por contravenção penal no Brasil, ainda que a conduta tenha sido praticada em território estrangeiro.
 - d) Responderá por contravenção, na forma tentada, se tiver deixado de praticar o ato por circunstâncias alheias a sua vontade.
 - e) Responderá por contravenção penal e, nesse caso, a ação penal é pública incondicionada.

2. **(FUNCAB - 2016)** As contravenções penais:
- a) Podem ser punidas com pena de detenção.
 - b) Não prescrevem.
 - c) Não são punidas na forma tentada.
 - d) Constituem meros ilícitos administrativos.
 - e) Estão inseridas na Parte Especial do Código Penal.

3. **(CESPE - 2014)** Quanto às penas, à tipicidade, à ilicitude e aos elementos e espécies da infração penal, julgue o item a seguir.

Na legislação pátria, adotou-se o critério bipartido na definição das infrações penais, ou seja, estas se subdividem em contravenções penais e crimes ou delitos, inexistindo diferença conceitual entre as duas últimas espécies.

() Certo () Errado

4. **(VUNESP - 2014)** Com relação ao crime e à contravenção, assinale a alternativa correta:

- a) A contravenção penal somente pode ser apenada com detenção.
- b) O crime é infração penal menos grave do que a contravenção.
- c) A contravenção poderá ser dolosa ou culposa.
- d) A contravenção penal poderá ser apenada com prisão simples.
- e) O crime é doloso e a contravenção, culposa.

5. **(CESPE - 2011)** Quanto às penas, à tipicidade, à ilicitude e aos elementos e espécies da infração penal, julgue o item a seguir.

Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2010) Em relação à aplicação da lei penal e aos diversos aspectos do crime, julgue o item seguinte.
- No Código Penal brasileiro, adota-se, em relação ao conceito de crime, o sistema tricotômico, de acordo com o qual as infrações penais são separadas em crimes, delitos e contravenções.
- () Certo () Errado
7. (CESPE - 2009) Acerca dos institutos relativos à parte especial do Código Penal, julgue o item.
- A tipicidade, elemento do fato típico, é a correspondência entre o fato praticado pelo agente e a descrição de cada espécie de infração contida na lei penal incriminadora, de modo que, sem tipicidade, não há antijuridicidade penal, pois, comportadas as exclusões legais, todo fato típico é antijurídico.
- () Certo () Errado
8. (CESPE - 2009) Em relação à infração penal, assinale a opção correta.
- a) Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão, de detenção ou prisão simples, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa.
 - b) Considera-se contravenção penal a infração penal a que a lei comina pena máxima não superior a dois anos de reclusão.
 - c) No ordenamento jurídico brasileiro, a diferença entre crime e delito está na gravidade do fato e na pena cominada à infração penal.
 - d) A infração penal é gênero que abrange como espécies as contravenções penais e os crimes, sendo estes últimos também identificados como delitos.
 - e) Os crimes apenados com reclusão se submetem aos regimes fechado e semiaberto, enquanto os apenados com detenção se submetem aos regimes aberto e prisão simples.
9. (CESPE - 2009) A respeito da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta.
- a) Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos.
 - b) Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre crime, delito e contravenção.
 - c) Adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções (como sinônimos) e delitos.
 - d) O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade cominada.
 - e) A expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos.
10. (CESPE - 2009) Quanto a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, julgue o item a seguir.
- São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade e culpabilidade, de forma que, ausente qualquer dos elementos, a conduta será atípica para o direito penal, mas poderá ser valorada pelos outros ramos do direito, podendo configurar, por exemplo, ilícito administrativo.
- () Certo () Errado

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO DIREITO PENAL

- 11. (CESPE - 2016)** A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, tomando como base a doutrina majoritária e tribunais superiores, julgue o item subsecutivo.

Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o Direito Penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do Direito Penal.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2016)** Julgue o item, acerca dos princípios e fontes do direito penal.

Do princípio da individualização da pena decorre a exigência de que a dosimetria obedeça ao perfil do sentenciado, não havendo correlação do referido princípio com a atividade legislativa incriminadora, isto é, com a feitura de normas penais incriminadoras.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2016)** Julgue o item, a respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal.

Dado o princípio da intranscendência da pena, o condenado não pode permanecer mais tempo preso do que aquele estipulado pela sentença transitada em julgado.

() Certo () Errado

A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, julgue os itens subsecutivos.

- 14. (CESPE - 2016)** Em decorrência do princípio da confiança, há presunção de legitimidade e legalidade dos atos dos órgãos oficiais de persecução penal, razão pela qual a coletividade deve guardar confiança em relação a eles.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2016)** Ao se referir ao princípio da lesividade ou ofensividade, a doutrina majoritária aponta que somente haverá infração penal se houver efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2015)** Com base nos princípios e fontes do direito penal, julgue a assertiva.

Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2015)** Julgue o item, acerca dos princípios e fontes do direito penal.

Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2015)** Acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue.

Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno; sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2015)** No que se refere aos princípios do direito penal e às causas de exclusão da ilicitude, julgue o próximo item.

Em consequência da fragmentariedade do Direito Penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização, pelo Direito Penal, de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2014)** Acerca dos princípios do direito penal, julgue o item.

A prática constante de comportamentos contrários à lei penal, ainda que insignificantes, implica a perda da característica de bagatela desses comportamentos, devendo o agente submeter-se ao Direito Penal, dada a reprovabilidade da conduta.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2014)** Com base na jurisprudência atual e acerca dos princípios e fontes do direito penal, julgue o item.

Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, conseqüentemente, seja afastada a recriação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2014)** No tocante aos princípios constitucionais penais.

No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, o STF tem afastado a tipicidade material dos fatos em que a lesão jurídica seja inexpressiva, sem levar em consideração os antecedentes penais do agente.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2014)** Quanto às penas, à tipicidade, à ilicitude e aos elementos e espécies da infração penal, julgue o item a seguir.

O princípio da insignificância, com previsão legal expressa na parte geral do Código Penal (CP), é causa excludente da ilicitude do crime e exige, nos termos da jurisprudência do STF, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

() Certo () Errado

Acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais do Direito Penal, julgue os itens subsequentes.

- 24. (CESPE - 2013)** Dado o princípio da fragmentariedade, o Direito Penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2013)** Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2013)** A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, julgue o item que se segue.
- De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação social.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2013)** O Direito Penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a ultima ratio, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito.
- Tal conceito tem relação com o princípio da:
- a) Anterioridade.
 - b) Reserva legal.
 - c) Intervenção mínima.
 - d) Proporcionalidade.
 - e) Intranscendência.
- 28. (CESPE - 2013)** À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo.
- Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no Direito Penal está condicionada ao atendimento, concomitante, dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa.
- () Certo () Errado
- 29. (CESPE - 2012)** Julgue o item subsecutivo, a respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública.
- A jurisprudência do STF e do STJ é dissonante, para este é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas, principalmente, a moral administrativa. Por outro lado, aquele tribunal tem admitido.
- () Certo () Errado
- 30. (CESPE - 2003)** Acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais do Direito Penal, julgue o item subsecutivo.
- O indivíduo que, surpreendido por policiais, após consumir um cigarro de substância entorpecente, ainda se encontre sob influência do tóxico de forma a demonstrar a utilização pretérita, responderá pela conduta típica de trazer consigo.
- () Certo () Errado

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL E INTERPRETAÇÃO DA LEI PENAL (ART. 1º)

Julgue os itens a seguir com base no direito penal.

- 31. (CESPE - 2016)** O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2015)** Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso de analogia em Direito Penal.

() Certo () Errado

Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue os itens seguintes.

- 33. (CESPE - 2015)** No Código Penal, a exposição de motivos é exemplo de interpretação autêntica, pois é realizada no próprio texto legal.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2015)** Em se tratando de Direito Penal, admite-se a analogia quando existir efetiva lacuna a ser preenchida e sua aplicação for favorável ao réu. Constitui exemplo de analogia a aplicação ao companheiro em união estável da regra que isenta de pena o cônjuge que subtrai bem pertencente ao outro cônjuge, na constância da sociedade conjugal.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2014)** A respeito do princípio da legalidade, julgue o item.

É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir com base no direito penal.

Em caso de omissão legal, o uso de analogia não é admitido em Direito Penal, ainda que seja para favorecer o réu.

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2014)** No tocante aos princípios constitucionais penais, julgue o item a seguir.

Prevalece na doutrina o entendimento de que constitui ofensa ao princípio da legalidade a existência de leis penais em branco heterogêneas, ou seja, daquelas cujos complementos provenham de fonte diversa da que tenha editado a norma que deva ser complementada.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2014)** Com referência a fundamentos e noções gerais aplicadas ao direito penal.

O princípio da reserva legal aplica-se, de forma absoluta, às normas penais incriminadoras, excluindo-se de sua incidência as normas penais não incriminadoras.

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2013)** A respeito dos princípios do direito penal, julgue o item.

É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, referente à interpretação da lei penal.

Pela analogia, meio de interpretação extensiva, busca-se alcançar o sentido exato do texto de lei obscura ou incerta, admitindo-se, em matéria penal, apenas a analogia in bonam partem.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2013)** Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue o item seguinte.

O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito.

() Certo () Errado

- 42. (CESPE - 2012)** Com base nas disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.

Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto.

() Certo () Errado

A respeito de princípios gerais do direito penal, julgue os itens seguintes.

- 43. CESPE - 2012)** Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória.

() Certo () Errado

- 44. (CESPE - 2012)** As leis penais devem ser interpretadas sem ampliações por analogia, salvo para beneficiar o réu.

() Certo () Errado

- 45. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir com base no direito penal.

O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime.

() Certo () Errado

- 46. (CESPE - 2011)** Com relação aos princípios de direito penal, à aplicação da lei penal e ao crime, julgue o item subsequente.

Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos.

() Certo () Errado

47. (CESPE - 2009) A respeito dos princípios constitucionais penais, julgue o item.
Fere o princípio da legalidade, também conhecido por princípio da reserva legal, a criação de crimes e penas por meio de medida provisória.
() Certo () Errado
48. (CESPE - 2009) Julgue o item a seguir, a respeito da aplicação da lei penal, dos princípios da legalidade e da anterioridade.
O princípio da legalidade, que é desdobrado nos princípios da reserva legal e da anterioridade, não se aplica às medidas de segurança, que não possuem natureza de pena, pois a parte geral do Código Penal apenas se refere aos crimes e contravenções penais.
() Certo () Errado
49. (CESPE - 2008) Considere que tenha sido editada uma lei que descriminaliza um fato anteriormente descrito como infração penal, por não ser mais interessante, legítima e justa a punição dos autores de tal conduta.
Nessa situação, a lei de abolitio criminis é retroativa e extingue o jus puniendi do Estado.
() Certo () Errado
50. (CESPE - 2008) Julgue o item a seguir, relativos à interpretação da lei penal.
Se o presidente do STF, em palestra proferida em seminário para magistrados de todo o Brasil, interpreta uma lei penal recém-publicada, essa interpretação é considerada interpretação judicial.
() Certo () Errado

LEI PENAL NO TEMPO (ARTS. 2º AO 4º)

51. (CESPE - 2016) Com relação à aplicação da lei penal.
O direito penal, quanto ao tempo do crime, considera praticado o crime no momento do seu resultado.
() Certo () Errado
52. (CESPE - 2016) Acerca dos princípios básicos do direito penal brasileiro.
É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência, seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, seja para contemplar situação em que a conduta tipificada passe a não mais ser crime.
() Certo () Errado
53. (CESPE - 2015) No que concerne à lei penal no tempo, julgue o item a seguir.
A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz a abolitio criminis, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal, criado pela norma revogadora.
() Certo () Errado
54. (CESPE - 2015) Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte.
Não retroage a lei penal que alterou o prazo prescricional de dois anos para três anos dos crimes punidos com pena máxima inferior a um ano.
() Certo () Errado

- 55. (CESPE - 2015)** No que se refere à aplicação da lei penal, julgue o item seguinte.
- O instituto da abolitio criminis refere-se à supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material, enquanto o princípio da continuidade normativo-típica refere-se apenas à supressão formal.
- () Certo () Errado
- 56. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsecutivo, acerca de crime e aplicação de penas.
- Na hipótese de crime continuado ou permanente, deve ser aplicada a lei penal mais grave se esta tiver entrado em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência.
- () Certo () Errado
- 57. (CESPE - 2014)** No que se refere à aplicação da lei penal o item abaixo apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
- Sob a vigência da lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a vigor a lei Y, que, além de ser mais gravosa, revogou a lei X. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a lei X, por ser esta menos rigorosa que a lei Y.
- () Certo () Errado
- 58. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, relativos ao direito penal.
- Em relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, no Código Penal adotaram-se, respectivamente, as teorias da atividade e da ubiqualidade.
- () Certo () Errado
- 59. (CESPE - 2013)** Túlio sequestrou Caio com o intuito de obter vantagem pecuniária por meio da exigência de resgate. Durante o período em que a vítima permaneceu presa no cativeiro, entrou em vigor uma nova lei penal que agravou a pena referente ao crime de extorsão mediante sequestro. Alguns meses depois, a vítima foi solta em virtude do pagamento do resgate.
- Com base nessa situação hipotética e na jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, assinale a opção correta.
- a) Se Túlio for condenado por extorsão mediante sequestro, deve ser aplicada a nova lei penal mais gravosa.
 - b) Se Túlio for condenado por extorsão mediante sequestro, não se deve aplicar a nova lei penal mais gravosa, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.
 - c) Se Túlio for condenado por extorsão mediante sequestro, aplica-se uma combinação da lei antiga com a lei nova, para que sejam determinadas as disposições mais favoráveis das duas leis.
 - d) O crime de extorsão mediante sequestro consumou-se com o pagamento do resgate.
 - e) O crime de extorsão mediante sequestro consumou-se com a exigência do resgate.

A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo.

60. (CESPE - 2013) A lei penal, depois de revogada, não pode continuar a regular fatos ocorridos durante a sua vigência ou retroagir para alcançar os que tenham ocorrido anteriormente à sua entrada em vigor.

() Certo () Errado

61. (CESPE - 2013) No Código Penal (CP), é adotada a teoria da ubiquidade, segundo a qual tanto o momento da ação quanto o do resultado são relevantes para a definição do momento do crime.

() Certo () Errado

62. (CESPE - 2013) A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, julgue o item que se segue.

Em se tratando de crime continuado ou de crime permanente, será aplicada a lei penal mais benéfica caso surja lei penal mais grave antes da cessação da continuidade ou permanência da conduta criminosa.

() Certo () Errado

63. (CESPE - 2013) Julgue o item seguinte, com relação ao tempo da lei penal.

De acordo com o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu seu resultado.

() Certo () Errado

64. (CESPE - 2013) Julgue o item seguinte, relativo a aspectos diversos do direito penal.

De acordo com o CP, com relação à sucessão das leis penais no tempo, não se aplicam as regras gerais da irretroatividade da lei mais severa, tampouco a retroatividade da norma mais benigna, bem como não se aplica o preceito da ultra-atividade à situação caracterizada pela chamada lei penal em branco.

() Certo () Errado

65. (CESPE - 2013) Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da Parte Geral do Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir.

Considere que Manoel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manoel.

() Certo () Errado

66. (CESPE - 2013) Com relação à lei penal no tempo, julgue o item seguinte

Considere que uma pessoa tenha sido denunciada pela prática de determinado fato definido como crime, que, em seguida, foi descriminalizado pela lei A. Posteriormente, foi editada a lei B, que revogou a lei A e voltou a criminalizar aquela conduta. Nessa situação, a última lei deve ser aplicada ao caso.

() Certo () Errado

- 67. (CESPE - 2013)** Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue o item seguinte.
- A extra-atividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos.
- () Certo () Errado
- 68. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, relativo à teoria da norma penal, sua aplicação temporal e espacial, ao conflito aparente de normas e à pena cumprida no estrangeiro.
- A lei penal que, de qualquer modo, beneficia o agente tem, em regra, efeito extra-ativo, ou seja, pode retroagir ou avançar no tempo e, assim, aplicar-se ao fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também seguir regulando, embora revogada, o fato praticado no período em que ainda estava vigente. A única exceção a essa regra é a lei penal excepcional ou temporária que, sendo favorável ao acusado, terá somente efeito retroativo.
- () Certo () Errado
- 69. (CESPE - 2013)** Em relação a sucessão de leis penais no tempo, julgue o item.
- A abolitio criminis faz cessar todos os efeitos penais, principais e secundários, subsistindo os efeitos civis.
- () Certo () Errado
- Julgue os itens seguintes, com relação ao tempo da lei penal.
- 70. (CESPE - 2013)** No delito continuado, a lei penal posterior, ainda que mais gravosa, aplica-se aos fatos anteriores à vigência da nova norma, desde que a cessação da atividade delituosa tenha ocorrido em momento posterior à entrada em vigor da nova lei.
- () Certo () Errado
- 71. (CESPE - 2013)** Suponha que Leôncio tenha praticado crime de estelionato na vigência de lei penal na qual fosse prevista, para esse crime, pena mínima de dois anos. Suponha, ainda, que, no transcorrer do processo, no momento da prolação da sentença, tenha entrado em vigor nova lei penal, mais gravosa, na qual fosse estabelecida a duplicação da pena mínima prevista para o referido crime. Nesse caso, é correto afirmar que ocorrerá a ultratividade da lei penal.
- () Certo () Errado
- 72. (CESPE - 2013)** Julgue o item subsequente, relativo à aplicação da lei penal e seus princípios.
- No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência; a exceção é a extra-atividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies: a retroatividade e a ultra-atividade.
- () Certo () Errado
- No que se refere à aplicação da lei penal, julgue os itens seguintes.
- 73. (CESPE - 2012)** A abolitio criminis, que possui natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade, conduz à extinção dos efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória.
- () Certo () Errado

74. (CESPE - 2012) Desde que em benefício do réu, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a combinação de leis penais, a fim de atender aos princípios da ultratividade e da retroatividade in melius.
- () Certo () Errado
75. (CESPE - 2012) Em relação ao tempo do crime, o legislador adotou, no CP, a teoria da atividade, considerando-o praticado no momento da ação ou omissão.
- () Certo () Errado
76. (CESPE - 2011) Julgue o item que se segue, à luz dos dispositivos do Código Penal (CP).
- A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência
- () Certo () Errado
77. (CESPE - 2011) Acerca da parte geral do direito penal, julgue o item seguinte.
- A lei penal que, de qualquer modo, beneficie o agente deve retroagir, desde que respeitado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
- () Certo () Errado
78. (CESPE - 2008) Com base na parte geral do direito penal, julgue o item abaixo.
- Com relação ao tempo do crime, o CP adotou a teoria da atividade, pela qual se considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, exceto se outro for o momento do resultado.
- () Certo () Errado
- Acerca dos princípios constitucionais que norteiam o direito penal, da aplicação da lei penal, os itens seguintes.
79. (CESPE - 2008) Na hipótese de o agente iniciar a prática de um crime permanente sob a vigência de uma lei, vindo o delito a se prolongar no tempo até a entrada em vigor de nova legislação, aplica-se a última lei, mesmo que seja a mais severa.
- () Certo () Errado
80. (CESPE - 2008) Considere que um indivíduo seja preso pela prática de determinado crime e, já na fase da execução penal, uma nova lei torne mais branda a pena para aquele delito. Nessa situação, o indivíduo cumprirá a pena imposta na legislação anterior, em face do princípio da irretroatividade da lei penal.
- () Certo () Errado
81. (CESPE - 2007) Acerca da parte geral do direito penal, julgue o item seguinte.
- Em caso de abolitio criminis, a reincidência subsiste, como efeito secundário da infração penal.
- () Certo () Errado

LEI PENAL NO ESPAÇO (ARTS. 5º AO 7º)

Em relação ao direito penal, julgue o item a seguir.

82. (CESPE - 2016) No Código Penal brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade, conforme a qual o lugar do crime é o da ação ou da omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

() Certo () Errado

83. (CESPE - 2016) De acordo com o princípio da representação, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e aí não forem julgados.

() Certo () Errado

84. (CESPE - 2016) De acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior.

() Certo () Errado

85. (CESPE - 2016) A aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível, de acordo com o princípio da defesa.

() Certo () Errado

86. (CESPE - 2016) De acordo com o princípio da justiça penal universal, a aplicação da lei penal brasileira é possível independentemente da nacionalidade do delinquente e do local da prática do crime, se este estiver previsto em convenção ou tratado celebrado pelo Brasil.

() Certo () Errado

87. (CESPE - 2016) Segundo o princípio da territorialidade, a lei penal brasileira poderá ser aplicada no exterior quando o sujeito ativo do crime praticado for brasileiro.

() Certo () Errado

88. (CESPE - 2015) Com relação às fontes e aos princípios de direito penal, bem como à aplicação e interpretação da lei penal no tempo e no espaço.

A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade.

() Certo () Errado

89. (CESPE - 2015) Acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue.

Ainda que se trate de tentativa delituosa, considera-se lugar do crime não só aquele onde o agente tiver praticado atos executórios, mas também aquele onde deveria produzir-se o resultado.

() Certo () Errado

90. (CESPE - 2015) Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios de direito penal e do arrependimento posterior, julgue o item a seguir.

O crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira cometido no território da República Argentina fica sujeito à lei do Brasil, ainda que o agente seja absolvido naquele país.

() Certo () Errado

A respeito da aplicação da lei penal no espaço.

91. (CESPE - 2014) Caso, a bordo de embarcação privada, em alto-mar, de propriedade de uma organização não governamental que ostente bandeira de país onde o aborto seja legalizado, um médico brasileiro provoque aborto em uma gestante brasileira, com seu consentimento, ambos responderão pelo crime de aborto previsto na lei penal brasileira.

() Certo () Errado

92. (CESPE - 2014) Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, estará sujeito à jurisdição brasileira aquele que praticar, a bordo de navio a serviço do governo brasileiro em águas territoriais argentinas, crime contra o patrimônio da União.

() Certo () Errado

93. (CESPE - 2013) Acerca de aplicação da lei penal, julgue o item que se segue.

Segundo o princípio da territorialidade, se uma pessoa comete latrocínio em embarcação brasileira mercante em alto-mar, aplica-se a lei brasileira.

() Certo () Errado

94. (CESPE - 2013) Julgue o item seguinte, com relação ao tempo, à territorialidade e à extraterritorialidade da lei penal.

A extraterritorialidade da lei penal condicionada e a da incondicionada têm como elemento comum a necessidade de ingresso do agente no território nacional.

() Certo () Errado

95. (CESPE - 2013) Acerca da parte geral do direito penal e seus Institutos, julgue o item seguinte.

Somente mediante expressa manifestação pode o agente diplomático renunciar à imunidade diplomática, porquanto o instituto constitui causa pessoal de exclusão da pena.

() Certo () Errado

Acerca dos institutos da territorialidade e extraterritorialidade da lei penal.

96. (CESPE - 2013) A lei penal brasileira será aplicada aos crimes cometidos no território nacional ainda que praticados a bordo de aeronaves estrangeiras de propriedade privada em voo no espaço aéreo correspondente, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional.

() Certo () Errado

97. (CESPE - 2013) A lei penal brasileira será aplicada a crime cometido contra a administração pública por servidor público em serviço, ainda que seja praticado no estrangeiro.

() Certo () Errado

- 98. (CESPE - 2012)** No que se refere à aplicação da lei penal.

Em relação ao lugar do crime, o legislador adotou, no CP, a teoria do resultado, considerando praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

() Certo () Errado

Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no CP.

- 99. (CESPE - 2011)** Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a administração pública praticados por quem esteja ao seu serviço, exceto se o agente for absolvido no estrangeiro.

() Certo () Errado

- 100. (CESPE - 2011)** Os crimes praticados no estrangeiro, em embarcações brasileiras mercantes, ficam sujeitos à lei brasileira, desde que, entre outras condições, não sejam julgados no estrangeiro.

() Certo () Errado

- 101. (CESPE - 2011)** Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio praticados por brasileiros natos, mas não os praticados por estrangeiros, ainda que residentes no Brasil.

() Certo () Errado

- 102. (CESPE - 2011)** Os crimes cometidos no exterior por agente estrangeiro contra o patrimônio de sociedade de economia mista instituída pelo poder público federal brasileiro não se sujeitam à lei brasileira.

() Certo () Errado

- 103. (CESPE - 2007)** Acerca dos institutos da territorialidade e extraterritorialidade da lei penal.

O embaixador de um país estrangeiro que praticar um crime contra a vida do presidente da República Federativa do Brasil, neste país, deverá ser processado e julgado segundo as leis brasileiras.

() Certo () Errado

PENA E EFICÁCIA DE SENTENÇA ESTRANGEIRA; CONTAGEM DE PRAZO E FRAÇÕES NÃO COMPUTÁVEIS (ARTS. 8º AO 11)

- 104. (CESPE - 2016)** Acerca da pena cumprida no estrangeiro e da eficácia da sentença estrangeira, julgue o item seguinte.

Sentença penal estrangeira pode ter eficácia no Brasil, possibilitando, inclusive, a reparação civil ex delicto. A sua eficácia depende de homologação pelo STJ, desde que haja comprovação da ocorrência do seu trânsito em julgado no país de origem.

() Certo () Errado

- 105. (FCC - 2015)** Para fins da contagem do prazo no Código Penal:

O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se as horas, os dias, os meses e os anos do prazo no Código Penal.

() Certo () Errado

- 106. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, relativo à teoria da norma penal, sua aplicação temporal e espacial, ao conflito aparente de normas e à pena cumprida no estrangeiro.
- Considere a seguinte situação hipotética. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas, e ali cumpriu seis anos de pena privativa de liberdade. Pelo mesmo crime, também foi condenado, no Brasil, a pena privativa de liberdade igual a dez anos e dois meses. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir, no Brasil, não poderá ser maior que quatro anos e dois meses.
- () Certo () Errado
- 107. (CESPE - 2013)** Acerca do direito penal, julgue o item subsecutivo.
- Na contagem dos prazos de prescrição e decadência, e assim também na contagem do prazo de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve-se incluir o dia do começo.
- () Certo () Errado
- 108. (CESPE - 2013)** Acerca da pena cumprida no estrangeiro e da eficácia da sentença estrangeira, julgue o item seguinte.
- A homologação de sentença estrangeira no Brasil, nos casos em que a aplicação da lei brasileira produza na espécie as mesmas consequências, independe de pedido da parte interessada, a fim de obrigar o condenado a reparar o dano.
- () Certo () Errado
- 109. (CESPE - 2012)** Com relação à aplicação da lei penal, julgue o item.
- Na contagem do prazo penal, incluem-se o dia do início e o dia do final; por essa razão, incluem-se no cômputo das penas privativas de liberdade as frações de dia.
- () Certo () Errado
- 110. (CESPE - 2012)** No que se refere à aplicação da lei penal, julgue o item seguinte.
- Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, mas, nas de multa, não se desconsideram as frações da moeda.
- () Certo () Errado
- 111. (CESPE - 2012)** Determinado cidadão brasileiro praticou delito de genocídio na Argentina, tendo matado membros de um grupo étnico daquele país, onde foi condenado definitivamente à pena máxima de oito anos de reclusão, segundo a legislação argentina. Após ter cumprido integralmente a pena, esse cidadão retornou a Maceió, cidade onde sempre estabeleceu domicílio.
- A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta em relação à extraterritorialidade da lei penal, à pena cumprida no estrangeiro e à eficácia da sentença estrangeira.
- a) A hipótese revela situação de extraterritorialidade da lei penal brasileira, que seria aplicada apenas se o brasileiro não tivesse sido condenado na Argentina.
- b) Se tivesse sido absolvido pela justiça argentina, o brasileiro não deveria ser submetido à aplicação da lei penal brasileira, sob pena de violação do princípio da anterioridade.

- c) Nesse caso, o brasileiro poderá ser condenado novamente pela justiça do Brasil e, se a pena aplicada no Brasil for superior àquela cumprida na Argentina, será atenuada.
- d) A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, não pode ser homologada no Brasil para fins de reparação civil.
- e) Por se tratar de delito de genocídio, a utilização da lei penal argentina afasta a aplicação da lei penal brasileira, que só seria aplicada caso as vítimas fossem brasileiras.

112. (CESPE - 2011) Julgue o item a seguir, a respeito das relações jurisdicionais com autoridades estrangeiras.

A sentença estrangeira não pode ser homologada apenas para obrigar o condenado à reparação do dano e a outros efeitos meramente civis.

() Certo () Errado

CONFLITO APARENTE DE NORMAS PENAIS (ART. 12)

113. (MPE-RS - 2016) À luz do direito penal, julgue o item subsequente.

A polícia, no cumprimento de mandado judicial, apreendeu na casa de Antônio, guardadas em lugares distintos, cem gramas de cocaína e uma balança de precisão para venda de cocaína, configurando-se, nessa hipótese, mais de um crime de tráfico de entorpecentes.

() Certo () Errado

114. (CESPE - 2014) Com relação às fontes e aos princípios de direito penal, bem como às normas penais e seu conflito aparente, julgue o item seguinte.

De acordo com a atual jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de ilícitos penais que funcionem como fase normal de preparação ou de execução de outro crime com evidente vínculo de dependência ou subordinação entre eles.

() Certo () Errado

115. (CESPE - 2014) Julgue o item que se segue, referente aos diversos tipos penais.

Aquele que utilizar laudo médico falso para, sob a alegação de possuir doença de natureza grave, furtar-se ao pagamento de tributo, deverá ser condenado apenas pela prática do delito de sonegação fiscal se a falsidade ideológica for cometida com o exclusivo objetivo de fraudar o fisco, em virtude da aplicação do princípio da subsidiariedade.

() Certo () Errado

116. (CESPE - 2013) No que concerne ao tempo e ao lugar do crime e ao conflito aparente de normas penais.

O princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, crime complexo, progressão criminosa, fato posterior não punível e fato anterior não punível.

() Certo () Errado

- 117. (CESPE - 2013)** No que concerne ao conflito aparente de normas penais.

Aplica-se o princípio da especificidade aos tipos mistos alternativos, já que, mesmo havendo várias formas de conduta no mesmo tipo, somente um único delito será consumado, independentemente da quantidade de condutas realizadas no mesmo contexto.

() Certo () Errado

- 118. (CESPE - 2013)** Considerando os princípios orientadores do direito penal.

Considera-se, em relação aos crimes de conteúdo múltiplo, que, se em um mesmo contexto, o agente realizar ação correspondente a mais de um dos verbos do núcleo do tipo penal, ele só deverá responder por um único delito, em virtude do princípio da alternatividade.

() Certo () Errado

Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue os itens seguintes.

- 119. (CESPE - 2013)** Havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime.

() Certo () Errado

- 120. (CESPE - 2013)** Considere que Alberto, querendo apoderar-se dos bens de Cícero, tenha apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo-o a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular. Nessa situação hipotética, da mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento ilegal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade a fim de se tipificar a conduta de Alberto.

() Certo () Errado

- 121. (CESPE - 2013)** Com base nos princípios utilizados para a solução do conflito aparente de normas penais, julgue o item seguinte.

Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada, tenha adentrado o local e subtraído telas de LCD e forno micro-ondas. Nessa situação, aplicando-se o princípio da consunção, Adolfo não responderá pelo crime de violação de domicílio, mas somente pelo crime de furto.

() Certo () Errado

- 122. (CESPE - 2012)** A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal.

Segundo Nelson Hungria, aplica-se o princípio da subsidiariedade aos crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, aos crimes plurinucleares.

() Certo () Errado

- 123. (CESPE - 2012)** Julgue o seguinte item no que diz respeito à lei penal no tempo, à lei penal no espaço e ao conflito aparente de normas.

Para o princípio da consunção não é importante a relação entre meio e fim, mas o grau de violação do mesmo bem jurídico.

() Certo () Errado

- 124. (CESPE - 2012)** A respeito do concurso de pessoas, do concurso de crimes e do concurso aparente de normas penais, julgue o item seguinte com base na doutrina e no entendimento dos tribunais superiores.

Na consunção, há indispensável diferença de bens jurídicos tutelados, e a pena cominada na norma consunta deve ser maior e abranger a da norma consuntiva.

() Certo () Errado

- 125. (CESPE - 2012)** Em relação ao conflito aparente de normas penais, julgue o item seguinte.

O princípio da consunção, consoante posicionamento doutrinário e jurisprudencial, resolve o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário, fase de preparação ou de execução de outro mais nocivo, respondendo o agente somente pelo último. Há incidência desse princípio no caso de porte de arma utilizada unicamente para a prática do homicídio.

() Certo () Errado

- 126. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir com base no direito penal.

Conflitos aparentes de normas penais podem ser solucionados com base no princípio da consunção, ou absorção. De acordo com esse princípio, quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, aplica-se a norma mais abrangente. Por exemplo, no caso de cometimento do crime de falsificação de documento para a prática do crime de estelionato, sem mais potencialidade lesiva, este absorve aquele.

() Certo () Errado

- 127. (CESPE - 2012)** No que concerne ao conflito aparente de normas penais.

O princípio da especialidade, aplicado na solução do conflito aparente de normas penais, tem a finalidade específica de evitar o bis in idem e determina a prevalência da norma especial em comparação com a geral, ocorrendo apenas no confronto in concreto das leis que definem o mesmo fato.

() Certo () Errado

- 128. (CESPE - 2010)** Com relação às normas penal e processual penal, julgue o item subsequente.

Caso haja antinomia entre duas leis penais, devem ser observados os seguintes critérios: especialidade, subsidiariedade, consunção, alternatividade e exclusão.

() Certo () Errado

RELAÇÃO DE CAUSALIDADE (ART. 13)

- 129. (CESPE - 2016)** A relação de causalidade, estudada no conceito estratificado de crime, consiste no elo entre a conduta e o resultado típico. Acerca dessa relação, julgue o item seguinte.

O estudo do nexa causal nos crimes de mera conduta é relevante, uma vez que se observa o elo entre a conduta humana propulsora do crime e o resultado naturalístico.

() Certo () Errado

- 130. (CESPE - 2015)** Acerca da aplicação da lei penal, do conceito analítico de crime, da exclusão de ilicitude e da imputabilidade penal, julgue o item que se segue.

Como a relação de causalidade constitui elemento do tipo penal no direito brasileiro, foi adotada como regra, no CP, a teoria da causalidade adequada, também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais.

() Certo () Errado

- 131. (CESPE - 2009)** Com relação a direito penal, julgue o seguinte item.

Considere a seguinte situação hipotética. Alberto, pretendendo matar Bruno, desferiu contra este um disparo de arma de fogo, atingindo-o em região letal. Bruno foi imediatamente socorrido e levado ao hospital. No segundo dia de internação, Bruno morreu queimado em decorrência de um incêndio que assolou o nosocômio.

Nessa situação, ocorreu uma causa relativamente independente, de forma que Alberto deve responder somente pelos atos praticados antes do desastre ocorrido, ou seja, lesão corporal.

() Certo () Errado

- 132. (CESPE - 2010)** Em relação à aplicação da lei penal e aos diversos aspectos do crime, julgue o item seguinte.

Nos crimes omissivos próprios e impróprios, não há nexos causal, visto que inexistem resultados naturalísticos atribuídos ao omissor, que responde apenas por sua omissão se houver crime previsto no caso concreto.

() Certo () Errado

- 133. (CESPE - 2016)** A relação de causalidade, estudada no conceito estratificado de crime, consiste no elo entre a conduta e o resultado típico. Acerca dessa relação, julgue o item seguinte.

Para os crimes omissivos impróprios, o estudo do nexos causal é relevante, porquanto o CP adotou a teoria naturalística da omissão, ao equiparar a inação do agente garantidor a uma ação.

() Certo () Errado

- 134. (CESPE - 2016)** Considerando os aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais sobre a infração penal quanto aos elementos constitutivos, às espécies e aos sujeitos, bem como à ilicitude, às excludentes e ao excesso punível, à consumação e tentativa e ao concurso de pessoas, julgue o item seguinte.

Nos crimes materiais, a consumação só ocorre ante a produção do resultado naturalístico, enquanto que, nos crimes formais, este resultado é dispensável.

() Certo () Errado

- 135. (CESPE - 2011)** A respeito da relação de causalidade, julgue o item seguinte.

O nexos causal consiste em mera constatação acerca da existência de relação entre conduta e resultado, tendendo a sua verificação apenas às leis da física, mais especificamente, da causa e do efeito, razão pela qual a sua aferição independe de qualquer apreciação jurídica, como a verificação da existência de dolo ou culpa por parte do agente.

() Certo () Errado

136. (CESPE - 2016) A relação de causalidade, estudada no conceito estratificado de crime, consiste no elo entre a conduta e o resultado típico. Acerca dessa relação, julgue o item seguinte.

O CP adota, como regra, a teoria da causalidade adequada, dada a afirmação nele constante de que “o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa; causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”.

() Certo () Errado

137. (CESPE - 2008) Denis desferiu cinco facadas em Henrique com intenção de matar. Socorrido imediatamente e encaminhado ao hospital mais próximo, Henrique foi submetido a cirurgia de emergência, em razão da qual contraiu infecção e, finalmente, faleceu.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item, com base no entendimento majoritário dos Tribunais Superiores.

- a) Trata-se de causa absolutamente independente superveniente, que rompeu o nexo causal, devendo Denis responder por tentativa de homicídio.
- b) Trata-se de causa relativamente independente e superveniente que rompeu o nexo causal, devendo Denis responder por tentativa de homicídio.
- c) Não houve rompimento do nexo de causalidade, devendo Denis responder por homicídio doloso consumado.
- d) Trata-se de causa relativamente independente e superveniente que rompeu o nexo causal, devendo Denis responder por lesão corporal seguida de morte.
- e) Não houve rompimento do nexo causal, mas Denis deve responder apenas por tentativa de homicídio.

138. (CESPE - 2016) Considerando a relação de causalidade prevista no Código Penal, assinale a opção correta.

- a) As causas supervenientes relativamente independentes possuem relação de causalidade com conduta do sujeito e não excluem a imputação do resultado.
- b) As causas preexistentes relativamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e excluem a imputação do resultado.
- c) As causas preexistentes absolutamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não excluem o nexo causal.
- d) As causas concomitantes relativamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não excluem a imputação do resultado.
- e) As causas concomitantes absolutamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e excluem o nexo causal.

CRIME CONSUMADO E TENTADO (ART. 14)

139. (CESPE - 2016) Configura-se tentativa imperfeita ou crime falho se o agente esgota todos os atos executórios e, por circunstâncias alheias a sua vontade, o crime não se consuma.

() Certo () Errado

140. (CESPE - 2016) Admite-se a tentativa nos crimes:

- a) Unissubsistentes.
- b) Culposos.
- c) Preterdolosos.
- d) Complexos.
- e) Omissivos próprios.

141. (CESPE - 2016) Não se admite a tentativa aos crimes preterdolosos, unissubsistentes, culposos, complexos, de atentado, condicionados, habituais e omissivos próprios.

() Certo () Errado

142. (MPE-RS - 2016) À luz do direito penal, julgue o item subsequente.

Não configura início da conduta de matar alguém, e, portanto, não há tentativa de homicídio, na ação da empregada doméstica que, desejando matar o patrão, coloca veneno no alimento que deixa guardado na geladeira, para consumo a noite, tendo ela o dever de permanecer no emprego para servir-lhe o jantar.

() Certo () Errado

143. (CESPE - 2015) Um agente alvejou vítima com disparo e, embora tenha iniciado a execução do ilícito, não exauriu toda a sua potencialidade lesiva ante a falha da arma de fogo empregada, fugindo do local do crime em seguida. Nessa situação hipotética, a atitude do agente configura.

Tentativa imperfeita, pois ele não conseguiu praticar todos os atos executórios necessários à consumação, por interferência externa.

() Certo () Errado

144. (CESPE - 2015) No que concerne à tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue o item a seguir.

Configura-se tentativa incruenta no caso de o agente não conseguir atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta.

() Certo () Errado

145. (CESPE - 2015) Relativamente à classificação doutrinária de crimes, julgue o item seguinte.

O crime falho, também chamado de tentativa imperfeita, ocorre quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza.

() Certo () Errado

146. (CESPE - 2015) Com referência ao crime tentado, à desistência voluntária e ao crime culposos, julgue o próximo item.

Em relação à tentativa, adota-se, no Código Penal, a teoria subjetiva, salvo na hipótese de crime de evasão mediante violência contra a pessoa.

() Certo () Errado

- 147. (CESPE - 2014)** Em relação a tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, julgue o item seguinte.
- Admite-se a tentativa nos delitos de imprudência.
- () Certo () Errado
- 148. (CESPE - 2013)** Considerando a classificação dos delitos e as normas atinentes à tentativa, julgue o item subsecutivo.
- É admissível a tentativa tanto nos crimes plurissubsistentes quanto nos crimes unissubsistentes.
- () Certo () Errado
- 149. (CESPE - 2013)** No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que se segue.
- Considere que Aldo, penalmente capaz, após ser fisicamente agredido por Jeremias, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto, sem, no entanto, o encontrar. Considere, ainda, que, sem desistir de seu intento, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem nada saber, tomou direção diversa. Flagrado pela polícia no momento em que esperava por Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa imperfeita de homicídio, com pena reduzida de um a dois terços.
- () Certo () Errado
- 150. (FCC - 2013)** Há crime consumado quando o agente praticou todos os atos necessários à consumação do delito, que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.
- () Certo () Errado
- 151. (CESPE - 2012)** A respeito do iter criminis e do momento de consumação do delito, julgue o item a seguir.
- A tentativa, uma norma de extensão temporal, não se enquadra diretamente no tipo incriminador; faz-se necessária uma norma que amplie a figura típica até alcançar o fato material.
- () Certo () Errado
- 152. (CESPE - 2009)** O direito penal não pune os atos meramente preparatórios do crime, razão pela qual é atípica a conduta de quem simplesmente guarda aparelho especialmente destinado à falsificação de moeda sem efetivamente praticar o delito.
- () Certo () Errado
- 153. (CESPE - 2002)** À luz do direito penal, julgue o item subsequente.
- Considere a seguinte situação hipotética.
- Um indivíduo pretendia matar o seu desafeto, que se encontrava conversando com outra pessoa. Percebeu que, atirando na vítima, poderia também atingir a outra pessoa.

Não obstante essa possibilidade, prevendo que poderia matar o terceiro e, sendo-lhe indiferente que este último resultado se produzisse, o indivíduo atirou contra o desafeto. Com o disparo, o desafeto e o terceiro vieram a falecer.

Nessa situação, o indivíduo agiu com dolo direto com relação ao desafeto, e dolo indireto com relação ao terceiro.

() Certo () Errado

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, ARREPENDIMENTO EFICAZ E POSTERIOR E CRIME IMPOSSÍVEL (ARTS. 15 AO 17)

154. (CESPE - 2015) Com relação à teoria do crime e culpabilidade penal, julgue o seguinte item.

Se a preparação de flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado crime impossível.

() Certo () Errado

155. (CESPE - 2015) A respeito de arrependimento posterior, crime impossível, julgue o item seguinte:

O arrependimento posterior, por ser uma circunstância subjetiva, não se estende aos demais corréus, uma vez reparado o dano integralmente por um dos autores do delito até o recebimento da denúncia.

() Certo () Errado

Em relação a tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, julgue os itens seguintes.

156. (CESPE - 2014) A desistência da tentativa inacabada deve ser entendida como arrependimento eficaz.

() Certo () Errado

157. (CESPE - 2014) Aquele que, por ato voluntário, porém não espontâneo, devolve a coisa furtada antes do recebimento da denúncia não pode beneficiar-se do arrependimento posterior.

() Certo () Errado

158. (CESPE - 2014) A respeito do crime impossível, julgue o item seguinte.

Crime impossível e delito putativo são considerados pela doutrina como expressões sinônimas.

() Certo () Errado

No que diz respeito aos estágios de realização do crime, é correto afirmar que:

159. (FCC - 2014) Há desistência voluntária quando o agente, embora já realizado todo o processo de execução, impede que o resultado ocorra.

() Certo () Errado

160. (FCC - 2014) Há arrependimento eficaz quando o agente, por ato voluntário, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa.

() Certo () Errado

161. (FCC - 2014) No que diz respeito aos estágios de realização do crime, é correto afirmar que: Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz o agente só responde pelos atos já praticados, se típicos.

() Certo () Errado

162. (CESPE - 2013) Acerca da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior, do crime impossível e do crime preterdoloso, assinale a opção correta.

- a) O denominado crime impossível ocorre apenas na hipótese de absoluta ineficácia, no que se refere à produção do resultado desejado, do meio de execução utilizado pelo agente.
- b) Caracteriza-se crime preterdoloso ou preterintencional caso o agente cause um resultado mais grave que o desejado, em virtude da inobservância do cuidado objetivo necessário, inclusive na modalidade tentada.
- c) Em se tratando de crimes materiais, formais e de mera conduta, é possível a aplicação dos institutos da desistência voluntária e do arrependimento posterior.
- d) Para que fique caracterizado o arrependimento eficaz ou a desistência, a atitude do agente deve ser espontânea, ou seja, natural, sincera e verdadeira.
- e) O arrependimento posterior só pode ser aplicado se crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, se houver reparação do dano ou restituição do objeto material antes do recebimento da denúncia ou da queixa e se o ato do agente for voluntário.

163. (CESPE - 2013) Acerca da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior, do crime impossível e do crime preterdoloso, julgue o item seguinte.

O denominado crime impossível ocorre apenas na hipótese de absoluta ineficácia, no que se refere à produção do resultado desejado, do meio de execução utilizado pelo agente.

() Certo () Errado

A respeito dos institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior.

164. (CESPE - 2013) A aplicação do arrependimento posterior restringe-se aos crimes dolosos e aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à vítima.

() Certo () Errado

165. (CESPE - 2013) A desistência voluntária e o arrependimento eficaz constituem causas que excluem a antijuridicidade do fato típico.

() Certo () Errado

Acerca dos institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior e do crime impossível.

- 166. (CESPE - 2013)** Configura-se a desistência voluntária caso o agente seja induzido a desistir no prosseguimento da execução criminosa por circunstâncias externas, sem as quais teria ele consumado a infração penal.

() Certo () Errado

- 167. (CESPE - 2013)** Nos termos da lei, em se tratando do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento do obstáculo, não é possível a aplicação do instituto do arrependimento posterior.

() Certo () Errado

- 168. (CESPE - 2013)** Em relação ao crime impossível, julgue o item seguinte.

O Brasil adota, em relação ao crime impossível, a teoria objetiva temperada, segundo a qual os meios empregados e o objeto do crime devem ser absolutamente inidôneos a produzir o resultado idealizado pelo agente.

() Certo () Errado

Em relação ao arrependimento posterior, julgue os itens seguintes.

- 169. (CESPE - 2013)** Em se tratando de arrependimento posterior, a reparação parcial do dano ou a restituição implica uma redução na aplicação da pena, a ser aferida pelo juiz sentenciante.

() Certo () Errado

- 170. (CESPE - 2013)** No crime impossível, o erro do agente recai sobre a idoneidade do meio ou do objeto material, o que exclui a tipicidade; no putativo, o agente acredita realizar um indifferente penal, o que exclui a culpabilidade, já que se trata do inverso da falta de consciência do ilícito.

() Certo () Errado

- 171. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir, que versa sobre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e posterior e o crime impossível.

O crime impossível caracteriza-se pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, não ocorrendo a consumação do crime; nesse delito, considerado putativo pela doutrina, o agente acredita estar agindo ilicitamente, quando, na verdade, não está.

() Certo () Errado

- 172. (CESPE - 2009)** Assinale a opção correta acerca da relação de causalidade, do crime impossível e da desistência voluntária.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a presença de sistema eletrônico de vigilância no estabelecimento comercial torna o agente completamente incapaz de consumir o furto, a ponto de reconhecer configurado o crime impossível, pela absoluta ineficácia dos meios empregados.

() Certo () Errado

173. (CESPE - 2009) Em relação à punição do fato que caracteriza crime impossível, o CP adotou a teoria subjetiva.

() Certo () Errado

174. (TJ-DFT) No tocante ao crime impossível é correto afirmar:

- a) No crime de concussão, configura-se o flagrante preparado, ainda que o crime já se tenha consumado anteriormente pela mera exigência da vantagem indevida.
- b) O flagrante esperado equipara-se ao flagrante forjado, pois tanto quanto nesta última situação, o agente da autoridade e a vítima deixam o sujeito agir, para surpreendê-lo no cometimento do fato.
- c) Não se pune a tentativa de crime quando, por qualquer ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, é impossível consumir-se o crime.
- d) Se a autoridade policial, sem ter sido artificialmente provocada, vem a conhecer previamente a iniciativa do agente, criando a partir de então, situação de precaução no sentido de surpreender o agente quando este intentar o ato criminoso, evitando, em função do aspecto surpresa, o resultado criminoso, não há se falar em crime putativo.

CRIME DOLOSO E CULPOSO E AGRAVAÇÃO PELO RESULTADO (ARTS. 18 E 19)

175. (CESPE - 2016) A conduta será culposa quando o agente der causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia e só poderá ser considerada crime se houver previsão do tipo penal na modalidade culposa.

() Certo () Errado

176. (CESPE - 2016) Júlio foi denunciado em razão de haver disparado tiros de revólver, dentro da própria casa, contra Laura, sua companheira, porque ela escondera a arma, adquirida dois meses atrás. Ele não tinha licença expedida por autoridade competente para possuir tal arma, e a mulher tratou de escondê-la porque viu Júlio discutindo asperamente com um vizinho e temia que ele pudesse usá-la contra esse desafeto. Raivoso, Júlio adentrou a casa, procurou em vão o revólver e, não o achando, ameaçou Laura, constrangendo-a a devolver-lhe a arma. Uma vez na sua posse, ele disparou vários tiros contra Laura, ferindo-a gravemente e também atingindo o filho comum, com nove anos de idade, por erro de pontaria, matando-o instantaneamente. Laura só sobreviveu em razão de pronto e eficaz atendimento médico de urgência.

Júlio cometeu homicídio doloso contra Laura e culposos contra o filho, porque não teve intenção de matá-lo.

() Certo () Errado

177. (CESPE - 2016) Em relação ao direito penal, julgue o item a seguir.

Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele desejava abater.

() Certo () Errado

- 178. (CESPE - 2015)** Com referência ao crime tentado, à desistência voluntária e ao crime culposos, julgue o próximo item.
- No direito penal brasileiro, admite-se a compensação de culpas no caso de duas ou mais pessoas concorrerem culposamente para a produção de um resultado naturalístico, respondendo cada um, nesse caso, na medida de suas culpabilidades.
- () Certo () Errado
- 179. (CESPE - 2014)** Todo crime qualificado pelo resultado é um crime preterdoloso.
- () Certo () Errado
- 180. (CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, relativo a fundamentos do direito penal.
- Considere a seguinte situação hipotética. Ricardo, com o objetivo de matar Maurício, detonou, por mecanismo remoto, uma bomba por ele instalada em um avião comercial a bordo do qual sabia que Maurício se encontrara, e, devido à explosão, todos os passageiros a bordo da aeronave morreram. Nessa situação hipotética, Ricardo agiu com dolo direto de primeiro grau no cometimento do delito contra Maurício e dolo direto de segundo grau no do delito contra todos os demais passageiros do avião.
- () Certo () Errado
- 181. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, relativo ao direito penal.
- Age com dolo eventual o agente que prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes da sua conduta, mas acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los.
- () Certo () Errado
- 182. (CESPE - 2014)** Quanto às penas, à tipicidade, à ilicitude e aos elementos e espécies da infração penal, julgue o item a seguir.
- Ocorre crime preterdoloso quando o agente pratica dolosamente um fato do qual decorre um resultado posterior culposos. Para que o agente responda pelo resultado posterior, é necessário que este seja previsível.
- () Certo () Errado
- 183. (CESPE - 2013)** No que concerne às posições existentes na teoria do delito.
- É possível a punição a título de culpa mesmo se o resultado não tenha sido previsto pelo agente.
- () Certo () Errado
- 184. (CESPE - 2013)** No que se refere aos institutos e às teorias que embasam a parte geral do Código Penal, julgue o item seguinte.
- No caso de, apesar de sua vontade não se dirigir à realização de determinado resultado previsto, o agente aceitar e assumir o risco de causá-lo, restará configurado o dolo eventual, espécie de dolo indireto ou indeterminado.
- () Certo () Errado
- 185. (CESPE - 2013)** Em relação ao direito penal, julgue o item.
- A combinação entre o dolo, no crime precedente, e dolo eventual, no consequente, é fundamental para a caracterização dos crimes preterdolosos.
- () Certo () Errado

- 186. (CESPE - 2013)** Em relação ao direito penal, julgue o item subsecutivo.

Em se tratando de culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas não se importa que ele venha a ocorrer.

() Certo () Errado

- 187. (CESPE - 2013)** No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que se segue.

A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado: na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo; na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente.

() Certo () Errado

- 188. (CESPE - 2013)** Nos crimes culposos, é dispensável a produção do resultado naturalístico involuntário.

() Certo () Errado

- 189. (CESPE - 2011)** Em relação aos crimes impossível, doloso, culposo e preterdoloso

O delito preterdoloso ocorre quando o agente quer praticar um crime e, por excesso, produz culposamente um resultado mais grave que o desejado inicialmente, como ocorre, invariavelmente, no delito de latrocínio.

() Certo () Errado

Com referência aos delitos dolosos e culposos.

- 190. (CESPE - 2011)** Caracteriza culpa imprópria por assimilação, extensão ou equiparação o fato de o agente responder por crime doloso embora tenha praticado a ação com culpa consciente, nos casos de erro vencível, nas discriminantes putativas.

() Certo () Errado

- 191. (CESPE - 2011)** A culpa inconsciente distingue-se da consciente no que diz respeito à previsão do resultado: naquela, este, embora previsível, não é previsto pelo agente; nesta, o resultado é previsto, mas o agente acredita sinceramente que não será responsabilizado, por confiar em suas habilidades pessoais.

() Certo () Errado

- 192. (CESPE - 2011)** Com referência aos delitos dolosos e culposos, julgue o item seguinte.

O dolo direto classifica-se em alternativo e eventual: o primeiro ocorre quando o aspecto volitivo do agente se encontra direcionado de maneira alternativa em relação ao resultado ou à vítima; o segundo, quando o agente, embora não querendo praticar diretamente a infração penal, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito.

() Certo () Errado

- 193. (CESPE - 2011)** Com referência aos delitos dolosos e culposos.

Caracteriza-se como imprudência a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o dever de cuidado, causa o resultado lesivo que lhe era previsível; como negligência, o ato de deixar de fazer o que a diligência normal impõe; e como imperícia, a inaptidão permanente, ou seja, não momentânea, do agente para o exercício de arte, profissão ou ofício.

() Certo () Errado

- 194. (TRT 3R - 2009)** José, estudante de curso de pós-graduação em Direito, estava dirigindo um automóvel por uma estrada, quando percebeu, à sua direita, um ciclista. Apesar de ter verificado a possibilidade de ocorrência de atropelamento, José não reduziu a velocidade e pensou: “existe risco de atropelamento, mas sou muito hábil no volante e não haverá acidente”. Na hipótese de vir a matá-lo, responde por homicídio culposo, na modalidade culpa consciente.

() Certo () Errado

- 195. (FCC - 2009)** Se diante de um determinado fato delitivo, verificar-se que há dolo na conduta inicial e culpa no resultado final, pode-se dizer que se configurou crime:

- a) Doloso puro.
- b) Preterdoloso.
- c) Doloso misto.
- d) Culposo misto.
- e) Doloso alternativo.

- 196. (CESPE - 2004)** No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Fernando trabalhava em um circo como atirador de facas. Em uma de suas apresentações, deveria atirar uma faca em uma maçã localizada em cima da cabeça de Mércia. Acreditando sinceramente que não lesionaria Mércia, em face de sua habilidade profissional, atirou a faca. Com tal conduta, lesionou levemente o rosto da vítima, errando o alvo inicial.

Nessa situação, Fernando praticou lesão corporal dolosa de natureza leve, na modalidade dolo eventual.

() Certo () Errado

- 197. (CESPE - 2002)** A respeito do direito administrativo e do direito penal, julgue o item abaixo. Considere a seguinte situação hipotética.

Mércia resolveu disputar corrida de automóveis no centro de uma cidade, em ruas com grande fluxo de veículos e pedestres. Ela anteviu que a corrida poderia causar acidente com consequências graves, mas, mesmo assim, assumiu o risco. De fato, Márcia, ao perder o controle do automóvel, acabou matando uma pessoa, em decorrência de atropelamento.

Nessa situação, houve o elemento subjetivo que se conhece como dolo eventual, de modo que, se esses fatos fossem provados, Márcia deveria ser julgada pelo tribunal do júri.

() Certo () Errado

ERRO DE TIPO, DE PROIBIÇÃO E DESCRIMINANTES PUTATIVAS (ARTS. 20 E 21)

198. (CESPE - 2016) Em relação ao direito penal, julgue o item a seguir.

A culpa imprópria ocorre nas hipóteses de discriminantes putativas em que o agente, em virtude de erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse praticado um delito culposos.

() Certo () Errado

199. (CESPE - 2016) Com base no Código Penal e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, a respeito dos crimes contra a administração pública.

O agente público que ordena despesa sem o conhecimento de que tal despesa não era autorizada por lei incide em erro de proibição.

() Certo () Errado

200. (CESPE - 2016) Em relação ao fato típico e aos elementos do crime, julgue o item que se segue.

É considerado erro evitável, capaz de reduzir a pena, aquele em que o agente atue ou se omita sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

() Certo () Errado

Assustado pelo atual contexto da criminalidade, um pequeno empresário, no dia do pagamento do salário aos funcionários, estando em mãos com vinte mil reais, constata o ingresso de dois rapazes no escritório e supõe tratar-se de um iminente assalto, reagindo com três letais tiros de revólver em cada um deles. Comprova-se, depois, que os rapazes tinham ido ao escritório em busca de emprego e não para assaltar.

Tomando como base o excerto acima, julgue os itens subsequentes, acerca do erro em matéria penal.

201. (MPE-RS - 2016) Para a legislação penal brasileira, o erro sobre a existência de iminente agressão, no qual o empresário incorreu, excluiria a tipicidade dolosa dos dois homicídios.

() Certo () Errado

202. (MPE-RS - 2016) A teoria limitada da culpabilidade trata como erro de proibição somente o erro que recai sobre os limites de uma causa de justificação penal.

() Certo () Errado

203. (CESPE - 2015) A respeito do direito penal, julgue o item a seguir.

O erro de proibição pode ser direto — o autor erra sobre a existência ou os limites da proposição permissiva —, indireto — o erro do agente recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal — e mandamental — quando incide sobre o mandamento referente aos crimes omissivos, próprios ou impróprios.

() Certo () Errado

204. (CESPE - 2014) Julgue a seguinte assertiva no que se refere às hipóteses de aberratio ictus, erro e causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade.

O erro de proibição pode incidir sobre a existência e a validade da lei penal, mas não sobre sua interpretação.

() Certo () Errado

- 205. (CESPE - 2014)** Aquele que porta carteira nacional de habilitação falsa, acreditando ser ela um documento legítimo, não pratica o delito de uso de documento falso, uma vez que incide em erro de tipo accidental.

() Certo () Errado

No que se refere ao erro de tipo e ao erro de proibição.

- 206. (CESPE - 2013)** Conforme a teoria limitada da culpabilidade, adotada no Código Penal, o erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de exclusão da ilicitude constitui modalidade de erro de proibição.

() Certo () Errado

- 207. (CESPE - 2013)** É isento de pena, em razão da ausência de dolo ou culpa, o agente que age mediante erro de tipo accidental, ou seja, o agente que desconhece os dados acessórios ou secundários do crime.

() Certo () Errado

Com relação a erro de tipo, erro de proibição e a pessoa, julgue os itens seguintes.

- 208. (CESPE - 2013)** As discriminantes putativas não permitem a isenção de pena do agente porque este age supondo encontrar-se em situação de excludente de ilicitude que, de fato, não existe.

() Certo () Errado

- 209. (CESPE - 2013)** O erro sobre a pessoa pode isentar o réu de pena, consideradas as condições ou qualidades da vítima.

() Certo () Errado

- 210. (CESPE - 2013)** A respeito do erro em matéria penal, julgue o item.

Erro de pessoa e aberratio ictus são espécies de erro na execução do crime, não tendo nenhuma relação com a representação que o agente faz da realidade.

() Certo () Errado

- 211. (CESPE - 2013)** A respeito do concurso de pessoas e do erro sobre a ilicitude do fato e sobre os elementos do tipo, julgue o item subsequente.

Configura erro de tipo essencial a conduta de um indivíduo que, após estrangular outro, com as mãos, crendo que ele esteja morto, enforque-o, com corda, para simular suicídio, com comprovação posterior de que a vítima tenha morrido em decorrência do enforcamento.

() Certo () Errado

- 212. (CESPE - 2013)** Para o próximo item, julgue-o a respeito do erro sobre a ilicitude do fato e sobre os elementos do tipo.

Considere que um servidor público receba, por escrito, séria ameaça a fim de não realizar ato de ofício e se omita, e verifique, posteriormente, que a carta tenha sido endereçada a outro servidor público em idêntica situação funcional. Nesse caso, a conduta do servidor que recebe a carta configura erro de tipo essencial invencível.

() Certo () Errado

213. (CESPE - 2013) No que diz respeito ao erro de tipo e ao erro de proibição.

O desconhecimento da lei é inescusável, mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta o agente de pena.

() Certo () Errado

214. (CESPE - 2011) Julgue o item que se segue, à luz dos dispositivos do Código Penal (CP).

O erro que recai sobre elemento constitutivo do tipo permissivo também é conhecido como discriminante putativa, embora nem todo erro relacionado a uma discriminante seja erro sobre elemento constitutivo do tipo permissivo.

() Certo () Errado

A respeito de erro de tipo e erro de proibição.

215. (CESPE - 2010) Com relação à disciplina das discriminantes putativas, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, mas essa isenção de pena não ocorre se o erro derivar de culpa e o fato for punível como crime culposos.

() Certo () Errado

216. (CESPE - 2010) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena e, nesse caso, não se consideram, para fins de aplicação da pena e definição do tipo, as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, mas sim as da vítima real.

() Certo () Errado

217. (CESPE - 2010) A depender das circunstâncias pessoais do autor do crime, o desconhecimento da lei pode ser escusado.

() Certo () Errado

218. (CESPE - 2010) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, exclui o dolo; se evitável, constitui causa de isenção da pena.

() Certo () Errado

219. (CESPE - 2010) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo e a culpa, podendo o agente, no entanto, responder civilmente pelos danos eventualmente ocasionados.

() Certo () Errado

220. (CESPE - 2009) Acerca dos institutos relativos à parte geral do Código Penal, julgue o item.

Suponha que um holandês, maior de 18 anos de idade, tenha viajado para o Brasil para estudos e, por falta de conhecimento da legislação brasileira, tenha acendido, em praça pública, um cigarro de maconha, acreditando ser permitido o seu comportamento. Nessa situação, se flagrado pela polícia, o estrangeiro terá excluída a culpabilidade de sua conduta por erro de proibição.

() Certo () Errado

COAÇÃO IRRESISTÍVEL E OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA (ART. 22)

221. (CESPE - 2016) Em relação ao fato típico e aos elementos do crime.

A coação física e a coação moral irresistível excluem a conduta do agente, pois eliminam totalmente a vontade pelo emprego da força, de modo que o fato passa a ser atípico.

() Certo () Errado

222. (CESPE - 2013) Com relação às causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, julgue o item a seguir.

O fato praticado mediante coação moral irresistível é típico e antijurídico, excluindo-se, entretanto, a culpabilidade do coagido, em virtude da ausência de conduta diversa, um dos elementos da culpabilidade.

() Certo () Errado

223. (CESPE - 2013) De acordo com o Código Penal, a incidência da exclusão de culpabilidade na coação irresistível ocorre apenas nos casos de coação física ou vis absoluta, uma vez que, na coação moral, há apenas redução do poder de escolha da vítima entre praticar ou omitir a conduta ou sofrer as consequências da coação.

() Certo () Errado

224. (CESPE - 2013) Julgue o seguinte item, à luz do direito penal.

A coação física e a coação moral irresistíveis afastam a própria ação, não respondendo o agente pelo crime. Em tais casos, responderá pelo crime o coator.

() Certo () Errado

225. (CESPE - 2013) Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julgue o próximo item.

Por caracterizar inexigibilidade de conduta diversa, a coação moral ou física exclui a culpabilidade do crime.

() Certo () Errado

226. (CESPE - 2012) A coação moral irresistível e a obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico são causas de exclusão da

- a) Imputabilidade.
- b) Tipicidade subjetiva.
- c) Ilicitude.
- d) Culpabilidade.
- e) Tipicidade objetiva.

227. (CESPE - 2012) No tocante à culpabilidade, à ilicitude e às suas respectivas excludentes, julgue o item que segue.

A coação irresistível, que constitui causa de exclusão da culpabilidade, é a coação moral, porquanto a coação física atinge diretamente a voluntariedade do ato, eliminando, se irresistível, a própria conduta.

() Certo () Errado

228. (CESPE - 2010) Com relação ao crime e aos seus elementos, julgue o próximo item.

A coação física irresistível afasta a tipicidade, excluindo o crime.

() Certo () Errado

229. (CESPE - 2009) Quanto às excludentes de ilicitude e de culpabilidade

A coação física, quando elimina totalmente a vontade do agente, exclui a conduta; na hipótese de coação moral irresistível, há fato típico e ilícito, mas a culpabilidade do agente é excluída; a coação moral resistível atua como circunstância atenuante genérica.

() Certo () Errado

230. (CESPE - 2004) Julgue o seguinte item, à luz do direito penal.

A coação física e a coação moral irresistíveis afastam a própria ação, não respondendo o agente pelo crime. Em tais casos, responderá pelo crime o coator.

() Certo () Errado

EXCLUDENTES DE ILICITUDE (ARTS. 23 AO 25)

231. (CESPE - 2016) Acerca das questões de tipicidade, ilicitude (ou antijuridicidade) e culpabilidade, bem como de suas respectivas excludentes, julgue o item a seguir.

A inexigibilidade de conduta diversa e a inimizabilidade são causas excludentes de ilicitude.

() Certo () Errado

232. (CESPE - 2016) Há excludente de ilicitude em casos de estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito.

() Certo () Errado

233. (CESPE - 2016) Considerando os aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais sobre a infração penal quanto aos elementos constitutivos, às espécies e aos sujeitos, bem como à ilicitude, às excludentes e ao excesso punível, à consumação e tentativa e ao concurso de pessoas, julgue o item.

São exemplos de excludentes de ilicitude a coação moral irresistível, a legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício regular de um direito.

() Certo () Errado

No tocante à conduta, fato típico e seus elementos, à culpabilidade, à ilicitude e às respectivas excludentes, julgue os itens que se seguem.

234. (MPE-RS - 2016) Em comprovado surto epilético, “A” desfere violento golpe no ventre de mulher grávida, matando-a. Do evento, também resulta a interrupção da gravidez e a morte do feto. Haveria, neste caso, se “A” não soubesse do estado gravídico da vítima, apenas crime de homicídio.

() Certo () Errado

- 235. (MPE-RS - 2016)** Para roubar um banco, “A” amarra “B” pelos pulsos e pernas, sendo este o gerente do estabelecimento. Tortura-o para que diga o segredo do cofre. “B”, vencido pela dor e pelo medo, acaba revelando o número da combinação, o cofre é aberto, e o roubo é consumado. Houve, no caso, em relação ao gerente, coação física absoluta excludente da tipicidade.

() Certo () Errado

- 236. (CESPE - 2014)** Acerca do arrependimento posterior, da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude e das excludentes de culpabilidade.

O uso imoderado de um meio necessário configura excesso intensivo de legítima defesa.

() Certo () Errado

- 237. (CESPE - 2014)** Para a doutrina majoritária, aquele que, para salvar-se de perigo iminente, sacrifica direito de outrem não atua em estado de necessidade.

() Certo () Errado

- 238. (CESPE - 2014)** Com relação ao disposto na parte geral do Código Penal.

Haverá isenção de pena se o agente praticar o fato em estrito cumprimento de dever legal.

() Certo () Errado

- 239. (CESPE - 2013)** A responsabilidade penal do agente nas hipóteses de excesso doloso ou culposos aplica-se a todas as seguintes causas de excludentes de ilicitude previstas no CP: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.

() Certo () Errado

- 240. (CESPE - 2013)** Alex agrediu fisicamente seu desafeto Lúcio, causando-lhe vários ferimentos, e, durante a briga, decidiu matá-lo, efetuando um disparo com sua arma de fogo, sem, contudo, acertá-lo. Nessa situação hipotética, Alex responderá pelos crimes de lesão corporal em concurso material com tentativa de homicídio.

() Certo () Errado

- 241. (CESPE - 2013)** Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julgue o próximo item.

Em relação às excludentes de ilicitude, na hipótese de legítima defesa, o agente deve agir nos limites do que é estritamente necessário para evitar injusta agressão a direito próprio ou de terceiro.

() Certo () Errado

- 242. (CESPE - 2013)** No que se refere às causas de exclusão de ilicitude, julgue o item a seguir.

Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater, moderadamente, na cabeça do agressor

com um guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em excesso intensivo.

() Certo () Errado

No que se refere às causas de exclusão de ilicitude, julgue os itens que se seguem.

243. (CESPE - 2013) Ocorre legítima defesa sucessiva, na hipótese de legítima defesa real contra legítima defesa putativa.

() Certo () Errado

244. (CESPE - 2013) Ocorre legítima defesa sucessiva, na hipótese de legítima defesa real contra legítima defesa putativa.

() Certo () Errado

245. (CESPE - 2012) Considere que Jonas, policial militar, no exercício de sua função, tenha determinado que um indivíduo em fuga parasse e que este tenha sacado uma arma e disparado tiros contra Jonas, que, revidando os disparos, tenha alvejado o indivíduo e o tenha matado. Nessa situação, Jonas agiu no estrito cumprimento de dever legal.

() Certo () Errado

246. (CESPE - 2012) No tocante à culpabilidade, à ilicitude e às suas respectivas excludentes, julgue o item que segue.

A execução de pena de morte feita pelo carrasco, em um sistema jurídico que admita essa modalidade de pena, é exemplo clássico de estrito cumprimento de dever legal.

() Certo () Errado

247. (CESPE - 2012) As causas excludentes de ilicitude produzem efeitos na esfera extrapenal e, uma vez reconhecidas na sentença judicial absolutória, alcançam as esferas civil e administrativa.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir, acerca das causas excludentes de ilicitude.

248. (CESPE - 2010) Considere que, para salvar sua plantação de batatas, um agricultor desvie o curso de água de determinada barragem para a chácara vizinha, causando vários danos em razão da ação da água. Considere, ainda, que tanto a plantação desse agricultor quanto os danos na chácara vizinha sejam avaliados em R\$ 50.000,00. Nessa situação, não se configura o estado de necessidade, uma vez que, segundo a sistemática adotada no Código Penal, a exclusão de ilicitude só deve ser aplicada quando o bem sacrificado for de menor valor que o bem salvo.

() Certo () Errado

- 249. (CESPE - 2010)** Além das causas legais de exclusão da ilicitude previstas na lei, há, ainda, as chamadas causas supralegais de exclusão da ilicitude, verificadas, por exemplo, no caso de uma mãe furar a orelha de sua filha para a colocação de um brinco, a situação que configura um fato típico, embora a genitora não responda pelo delito de lesão corporal, visto que atua amparada pela exclusão de ilicitude.

() Certo () Errado

- 250. (CESPE - 2010)** Julgue o item a seguir, acerca das causas excludentes de ilicitude e do concurso de pessoas.

Considere a seguinte situação hipotética. Ana estava passeando com o seu cão, da raça pitbull, quando, por descuido, o animal soltou-se da coleira e atacou uma criança. Um terceiro, que passava pelo local, com o intuito de salvar a vítima do ataque, atingiu o cão com um pedaço de madeira, o que causou a morte do animal. Nessa situação hipotética, ocorreu o que a doutrina denomina de estado de necessidade agressivo.

() Certo () Errado

No que se refere às causas excludentes de ilicitude e culpabilidade

- 251. (CESPE - 2006)** O estado de necessidade é considerado excludente de culpabilidade, atuando como causa supralegal de exclusão, pois, quando o sacrifício do bem não for razoável, o agente deverá responder pelo crime, tendo direito à redução da pena.

() Certo () Errado

- 252. (CESPE - 2006)** O particular, no exercício de função de mesário da justiça eleitoral, não é alcançado pela excludente do estrito cumprimento do dever legal, pois esta dirige-se somente aos funcionários ou agentes públicos em sentido estrito, que agem por ordem da lei.

() Certo () Errado

- 253. (CESPE - 2006)** Nos termos do Código Penal e na descrição da excludente de ilicitude, haverá legítima defesa sucessiva na hipótese de excesso, que permite a defesa legítima do agressor inicial.

() Certo () Errado

CULPABILIDADE E SUAS EXCLUDENTES (ARTS. 26 AO 28)

- 254. (CESPE - 2016)** Constitui causa que exclui a imputabilidade a embriaguez acidental completa proveniente da ingestão de álcool.

() Certo () Errado

A respeito da aplicação da lei penal e dos elementos e das causas de exclusão de culpabilidade, julgue os itens seguintes.

- 255. (CESPE - 2016)** São excludentes de culpabilidade: inimputabilidade, coação física irresistível e obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal.

() Certo () Errado

256. (CESPE - 2016) Emoção e paixão são causas excludentes de culpabilidade.

() Certo () Errado

Acerca da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir.

257. (CESPE - 2015) A embriaguez completa, culposa por imprudência ou negligência — aquela que resulta na perda da capacidade do agente de entender o caráter ilícito de sua conduta —, no momento da prática delituosa, não afasta a culpabilidade.

() Certo () Errado

258. (CESPE - 2015) A doença mental e o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, por si só, afastam por completo a responsabilidade penal do agente.

() Certo () Errado

259. (CESPE - 2015) Em relação aos elementos do crime, julgue o item subsecutivo.

De acordo com a teoria adotada pelo CP, em regra, a consciência da ilicitude é requisito essencial do dolo.

() Certo () Errado

260. (CESPE - 2015) Acerca da aplicação da lei penal, do conceito analítico de crime, da exclusão de ilicitude e da imputabilidade penal, julgue o item que se segue.

O CP adota o sistema vicariante, que impede a aplicação cumulada de pena e medida de segurança a agente semi-imputável e exige do juiz a decisão, no momento de prolatar sua sentença, entre a aplicação de uma pena com redução de um a dois terços ou a aplicação de medida de segurança, de acordo com o que for mais adequado ao caso concreto.

() Certo () Errado

261. (CESPE - 2014) Julgue o seguinte item, referente à tipicidade, à antijuridicidade e à culpabilidade.

Será isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito, culpa ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

() Certo () Errado

262. (CESPE - 2014) Julgue o item subsequente, relativo ao direito penal.

O agente que, por exame pericial oficial, for reconhecido como inimputável não poderá ser submetido a medida de segurança porque é isento de pena.

() Certo () Errado

- 263. (CESPE - 2013)** Com relação às causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, julgue o item a seguir.

O fato praticado mediante coação moral irresistível é típico e antijurídico, excluindo-se, entretanto, a culpabilidade do coagido, em virtude da ausência de conduta diversa, um dos elementos da culpabilidade.

() Certo () Errado

Acerca da culpabilidade e da imputabilidade penal

- 264. (CESPE - 2013)** São causas excludentes de culpabilidade, a obediência hierárquica e a coação moral irresistível.

() Certo () Errado

- 265. (CESPE - 2013)** A embriaguez fortuita completa não exclui a culpabilidade do agente.

() Certo () Errado

- 266. (CESPE - 2013)** Julgue o item subsecutivo, acerca de crimes contra a pessoa.

Considere que Jonas encarcere seu filho adolescente, usuário de drogas, em um dos cômodos da casa da família, durante três dias, para evitar que ele volte a se drogar. Nesse caso, Jonas pratica o crime de cárcere privado.

() Certo () Errado

- 267. (CESPE - 2013)** No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que se segue.

Considere que Bartolomeu, penalmente capaz e mentalmente são, tenha praticado ato típico e antijurídico, em estado de absoluta inconsciência, em razão de estar voluntariamente sob a influência de álcool. Nessa situação, Bartolomeu será apenado normalmente, por força da teoria da actio libera in causa.

() Certo () Errado

- 268. (CESPE - 2012)** A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude são elementos da culpabilidade.

() Certo () Errado

- 269. (CESPE - 2011)** Abel, em completo estado de embriaguez proveniente de caso fortuito, cometeu delito de roubo, tendo sido comprovado que, ao tempo do crime, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Nessa situação, embora tenha praticado fato penalmente típico e ilícito, Abel ficará isento de pena.

() Certo () Errado

- 270. (CESPE - 2011)** Acerca da tipicidade, da culpabilidade e da punibilidade, julgue o item a seguir.

As excusas absolutórias também são consideradas causas de exclusão da culpabilidade.

() Certo () Errado

271. (CESPE - 2011) As causas legais de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa incluem a estrita obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Caso o agente cumpra ordem ilegal ou extrapole os limites que lhe foram determinados, a conduta é culpável.

() Certo () Errado

272. (CESPE - 2011) A falta de consciência da ilicitude, se inevitável, exclui a culpabilidade.

() Certo () Errado

273. (CESPE - 2009) Considera-se causa de exclusão da culpabilidade

- a) O estrito cumprimento do dever legal.
- b) A coação moral resistível.
- c) A coação física.
- d) O erro de proibição inevitável.
- e) A semi-imputabilidade.

274. (CESPE - 2009) Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal.

Doentes mentais, desde que maiores de dezoito anos de idade, têm capacidade penal ativa.

() Certo () Errado

275. (CESPE - 2009) Acerca das excludentes de culpabilidade, da imputabilidade e do concurso de pessoas

Exclui a culpabilidade do crime, por inexigibilidade de conduta diversa, a coação física irresistível ou vis absoluta.

() Certo () Errado

276. (CESPE - 2004) Julgue o item seguinte, à luz do direito penal.

Segundo o Código Penal, a emoção e a paixão não são causas excludentes da imputabilidade penal.

() Certo () Errado

AUTORIA/PARTICIPAÇÃO DO CRIME E CONCURSO DE PESSOAS (ARTS. 29 AO 31)

277. (CESPE - 2016) Em relação ao direito penal, julgue o item.

A determinação, o ajuste ou instigação e o auxílio não são puníveis.

() Certo () Errado

A respeito do concurso de pessoas, julgue os itens a seguir.

278. (CESPE - 2016) As circunstâncias objetivas se comunicam, mesmo que o partícipe delas não tenha conhecimento.

() Certo () Errado

279. (CESPE - 2016) Em relação à participação no concurso de pessoas, a legislação penal brasileira adota a teoria da acessoriedade mínima.

() Certo () Errado

280. (CESPE - 2016) Em se tratando de crimes plurissubjetivos, como, por exemplo, o crime de rixa, não há que se falar em participação, já que a pluralidade de agentes integra o tipo penal: todos são autores.

() Certo () Errado

281. (MPE-RS - 2016) Em relação ao direito penal, julgue o item.

É correto afirmar que incorre como tentativa de homicídio, à luz da teoria da equivalência dos antecedentes causais (*conditio sine qua non*), se dois sujeitos atirassem quase ao mesmo tempo, mas sem saber um do outro, contra a vítima, atingida por um dos tiros na cabeça e o outro no coração, cada qual com aptidão para ser imediatamente mortal, mas sem que tivesse sido esclarecido, no inquérito, quem deu qual dos tiros e quem atirou primeiro, inexistindo coautoria.

() Certo () Errado

Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue os itens seguintes.

282. (CESPE - 2015) Pode haver participação dolosa em crime culposo, não sendo necessário, para a caracterização do concurso de pessoas, que autor e partícipes tenham atuado com o mesmo elemento subjetivo-normativo.

() Certo () Errado

283. (CESPE - 2015) No concurso de pessoas, o auxílio prestado ao agente, quando não iniciada a execução do crime, é passível de punição.

() Certo () Errado

No que concerne à teoria do domínio do fato, ao conceito de autoria mediata, ao erro e às causas de exclusão da ilicitude.

284. (CESPE - 2014) Conforme a teoria do domínio do fato, não há nenhuma utilidade no conceito de autoria mediata, porque o domínio da vontade, elemento especial dessa modalidade de autoria, insere-se no elemento geral da figura da autoria — que é o próprio domínio do fato —, podendo-se, por isso, concluir que autor mediato é o mesmo que mandante.

() Certo () Errado

285. (CESPE - 2014) O erro determinado por terceiro pode configurar hipótese de autoria mediata, embora a autoria mediata não ocorra somente nos casos em que o executor material do delito atue sem dolo ou sem culpabilidade.

() Certo () Errado

286. (CESPE - 2014) Com relação a antijuridicidade, culpabilidade, concurso de pessoas, pena e causas de extinção da punibilidade, julgue o item a seguir.

A autoria mediata não é admitida nos crimes de mão própria e nos tipos de imprudência.

() Certo () Errado

Assinale as opções corretas em relação ao concurso de pessoas.

287. (CESPE - 2013) De acordo com a teoria do domínio do fato, autor é o agente que realiza um dos elementos do tipo, sendo considerado partícipe o agente que somente planeja o crime.

() Certo () Errado

288. (CESPE - 2013) O instituto da participação de menor importância aplica-se ao autor, ao coautor ou ao partícipe que contribua para a prática delituosa de forma minorada, ou seja, que não pratique a conduta descrita no tipo penal.

() Certo () Errado

289. (CESPE - 2013) Para a configuração do concurso de pessoas, devem estar presentes os seguintes requisitos: pluralidade de condutas, relevância causal e jurídica de cada uma das ações, prévia combinação entre os agentes e identidade de fato.

() Certo () Errado

Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. Com base na situação hipotética, julgue os itens a seguir.

290. (CESPE - 2013) Como o crime foi executado por Paulo e por José, menor de idade, e, por isso, inimputável, não incidirá a qualificadora do concurso de pessoas.

() Certo () Errado

291. (CESPE - 2013) De acordo com a teoria objetivo-material, considera-se Paulo autor do crime de furto e João e Pedro, partícipes.

() Certo () Errado

- 292. (CESPE - 2013)** Jerônimo, por ter desistido voluntariamente da execução do crime, responderá pelo crime de violação de domicílio, e não pelo delito de furto.

() Certo () Errado

- 293. (CESPE - 2013)** Tendo sido a subtração dos objetos praticada na companhia de menor de dezoido anos de idade, João, Pedro e Paulo praticaram o crime de furto qualificado em concurso formal com o delito de corrupção de menores, ainda que José já houvesse praticado outros delitos à data do crime.

() Certo () Errado

- 294. (CESPE - 2013)** A coação moral irresistível é uma hipótese de autoria mediata, em que o autor da coação detém o domínio do fato e comete o fato punível por meio de outra pessoa.

() Certo () Errado

- 295. (CESPE - 2013)** Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue o item seguinte.

Em relação ao concurso de pessoas, o CP adota a teoria monista, segundo a qual todos os que contribuem para a prática de uma mesma infração penal cometem um único crime, distinguindo-se, entretanto, os autores do delito dos partícipes.

() Certo () Errado

- 296. (CESPE - 2013)** Acerca do concurso de crimes, do concurso de pessoas e das causas de exclusão da ilicitude, julgue o item seguinte.

No concurso de pessoas, a caracterização da coautoria fica condicionada, entre outros requisitos, ao prévio ajuste entre os agentes e à necessidade da prática de idêntico ato executivo e crime.

() Certo () Errado

- 297. (CESPE - 2013)** Acerca do concurso de crimes, do concurso de pessoas e das causas de exclusão da ilicitude.

Tratando-se de concurso de agentes, quando comprovada a vontade de um dos autores do fato em participar de crime menos grave, a pena será diminuída até a metade, na hipótese de o resultado mais grave ter sido previsível, não podendo, contudo, ser inferior ao mínimo da pena cominada ao crime efetivamente praticado.

() Certo () Errado

- 298. (CESPE - 2013)** No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que se segue.

O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto na hipótese de não ser praticado por funcionário público, opera tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso.

() Certo () Errado

- 299. (CESPE - 2011)** Quanto ao concurso de pessoas, o direito penal brasileiro acolhe a teoria monista, segundo a qual todos os indivíduos que colaboraram para a prática delitiva devem, como regra geral, responder pelo mesmo crime. Tal situação pode ser, todavia, afastada, por aplicação do princípio da intranscendência das penas, para a hipótese legal em que um dos colaboradores tenha desejado participar de delito menos grave, caso em que deverá ser aplicada a pena deste.

() Certo () Errado

- 300. (CESPE - 2010)** Em se tratando da chamada comunicabilidade de circunstâncias, prevista no Código Penal brasileiro, as condições e circunstâncias pessoais que formam a elementar do injusto, tanto básico como qualificado, comunicam-se dos autores aos partícipes e, de igual modo, as condições e circunstâncias pessoais dos partícipes comunicam-se aos autores.

() Certo () Errado

- 301. (CESPE - 2010)** Julgue o item a seguir, acerca das causas excludentes de ilicitude e do concurso de pessoas.

A teoria do domínio do fato é aplicável para a delimitação de coautoria e participação, sendo coautor aquele que presta contribuição independente e essencial à prática do delito, mas não obrigatoriamente à sua execução.

() Certo () Errado

- 302. (CESPE - 2008)** No tocante à participação, o CP adota o critério da hiperacessoriedade, razão pela qual, para que o partícipe seja punível, será necessário se comprovar que ele concorreu para a prática de fato típico e ilícito.

() Certo () Errado

CONCURSO DE CRIMES (ARTS. 69 AO 76)

Considerando as orientações legais relativas à aplicação de penas, julgue os itens subsecutivos.

- 303. (CESPE - 2016)** Havendo concurso formal de delitos, em que o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicar-se-á a pena privativa de liberdade mais grave, ou, se as penas forem iguais, aplicar-se-á apenas uma delas, majorada, em qualquer caso, de um sexto até metade, sem prejuízo de eventual cumulação de penas, nas situações em que a ação ou a omissão for dolosa, e os crimes resultarem de desígnios autônomos.

() Certo () Errado

- 304. (CESPE - 2016)** No caso de concurso material de delitos, quando os crimes forem praticados, mediante mais de uma ação ou omissão, e resultarem na aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, o agente deverá cumprir, primeiramente, a pena de detenção.

() Certo () Errado

- 305. (MPE-RS - 2016)** Caracteriza hipótese de concurso formal, com aplicação da mais grave das penas, quando “A”, com uma única conduta, desdobrada em atos de efetuar disparos de arma de fogo, em face de desígnios autônomos, mata o vigilante “B” e a atendente “C” do estabelecimento comercial em que pretende cometer subtração de bens.

() Certo () Errado

- 306. (MPE-RS - 2016)** Em relação ao direito penal, julgue o item.

É correto afirmar que incorre em concurso formal homogêneo, os homicídios culposos decorrentes do desabamento de prédio construído de forma imperita pelo engenheiro.

() Certo () Errado

- 307. (CESPE - 2015)** Com relação ao concurso de crimes e de pessoas e ao crime continuado

Ocorre concurso formal imperfeito quando há dolo em relação ao delito desejado e dolo eventual no tocante aos outros resultados da mesma ação, situação em que o agente deve ser apenado pelo sistema de acúmulo material.

() Certo () Errado

Julgue os itens de acordo com a legislação penal e a jurisprudência do STJ.

- 308. (CESPE - 2015)** Situação hipotética: No interior de um ônibus coletivo, Sérgio subtraiu, com o emprego de grave ameaça, os aparelhos celulares de cinco passageiros, além do dinheiro que o cobrador portava. Assertiva: Como houve a violação de patrimônios distintos, Sérgio praticou o crime de roubo simples em concurso material.

() Certo () Errado

- 309. (CESPE - 2015)** Situação hipotética: Plínio praticou um crime de latrocínio (previsto no art. 157, §3º, parte final, do CP) no qual houve uma única subtração patrimonial, com desígnios autônomos e com dois resultados mortes (vítimas). Assertiva: Plínio praticou o crime de latrocínio em concurso formal impróprio, disposto no art. 70, caput, parte final, do CP, no qual se aplica a regra do concurso material, de forma que as penas devem ser aplicadas cumulativamente.

() Certo () Errado

- 310. (CESPE - 2015)** Situação hipotética: Múcio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes a Bruna e, ainda, exigiu dela a entrega de cartão bancário e senha para a realização de saques. Assertiva: Múcio praticou, em concurso formal, os crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada.

() Certo () Errado

- 311. (CESPE - 2015)** Situação hipotética: Túlio, em um mesmo contexto fático, praticou, com uma menor impúbere de treze anos de idade, sexo oral (felação), além de cópula anal e conjunção carnal. Assertiva: Túlio perpetrou o crime de estupro de vulnerável em concurso material.

() Certo () Errado

312. (CESPE - 2015) Situação hipotética: Zélio foi condenado pela prática de crimes de roubo e corrupção de menores em concurso formal, cometidos em continuidade delitiva. Assertiva: Na dosimetria da pena, aplicar-se-ão cumulativamente as regras do concurso formal (art. 70 do CP) e da continuidade delitiva (art. 71 do CP).

() Certo () Errado

313. (CESPE - 2015) Com relação ao concurso de crimes, julgue o seguinte item.

O concurso formal próprio distingue-se do concurso formal impróprio pelo elemento subjetivo do agente, ou seja, pela existência ou não de desígnios autônomos.

() Certo () Errado

314. (CESPE - 2015) Tales foi preso em flagrante delito quando transportava, sem autorização legal ou regulamentar, dois revólveres de calibre 38 desmuniados e com numerações raspadas.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores relativa a esse tema.

A apreensão das armas de fogo configurou concurso formal de crimes.

() Certo () Errado

315. (FCC - 2015) Na hipótese de concurso de pessoas instantâneo, entre um adulto e um adolescente, para a prática de roubo, sem que o adulto esteja animado por desígnio autônomo para corromper especificamente o adolescente para a prática do roubo, estabelece-se entre os delitos de roubo e corrupção de menores a seguinte modalidade de concurso de crimes:

- a) Não há concurso de crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menores.
- b) Concurso formal impróprio.
- c) Concurso formal.
- d) Concurso material.
- e) Crime continuado.

No que diz respeito ao concurso de crimes, julgue os itens que se seguem.

316. (CESPE - 2014) Os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual.

() Certo () Errado

317. (CESPE - 2014) Em se tratando do crime de roubo, a ação que resulta na lesão ao patrimônio de vítimas diversas configura crime único, e não concurso formal.

() Certo () Errado

318. (CESPE - 2014) Em relação ao direito penal, julgue o item.

A continuidade delitiva ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes de mesma natureza em condições que possibilitem que os delitos subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro.

() Certo () Errado

- 319. (CESPE - 2014)** No que diz respeito ao concurso de crimes, julgue o item a seguir.

Para a caracterização do crime continuado, é suficiente que o crime tenha sido cometido nas mesmas condições de tempo e lugar e tenha sido aplicada a mesma maneira de execução.

() Certo () Errado

No que se refere às espécies de concurso de crimes, julgue os itens a seguir.

- 320. (CESPE - 2013)** Configura-se crime continuado no caso de o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, sendo os crimes subsequentes, por condições como tempo, lugar e maneira de execução, havidos como continuação do primeiro, como ocorre, por exemplo, entre o crime de roubo e o de extorsão.

() Certo () Errado

- 321. (CESPE - 2013)** O concurso material ou real consiste na prática, mediante uma só ação ou omissão, de dois ou mais crimes, idênticos ou não, ensejando a aplicação da mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente de uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

() Certo () Errado

- 322. (CESPE - 2013)** Em se tratando de concurso formal impróprio ou imperfeito, a ação ou omissão é dolosa, e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, por isso as penas são aplicadas cumulativamente.

() Certo () Errado

- 323. (CESPE - 2013)** Acerca do concurso de crimes, do concurso de pessoas e das causas de exclusão da ilicitude, julgue o item que se segue.

No que diz respeito ao concurso de crimes, o direito brasileiro adota o sistema do cúmulo material e o da exasperação na aplicação da pena.

() Certo () Errado

- 324. (CESPE - 2009)** Em relação ao concurso de crimes, julgue o item seguinte.

Ocorre o concurso material quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, situação em que as penas são cumuladas.

() Certo () Errado

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

CAPÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A VIDA

ART. 121 — HOMICÍDIO

- 325. (CESPE - 2016)** Júlio foi denunciado em razão de haver disparado tiros de revólver, dentro da própria casa, contra Laura, sua companheira, porque ela escondera a arma, adquirida dois meses atrás. Ele não tinha licença expedida por autoridade competente para possuir tal arma,

e a mulher tratou de escondê-la porque viu Júlio discutindo asperamente com um vizinho e temia que ele pudesse usá-la contra esse desafeto. Raivoso, Júlio adentrou a casa, procurou em vão o revólver e, não o achando, ameaçou Laura, constrangendo-a a devolver-lhe a arma. Uma vez na sua posse, ele disparou vários tiros contra Laura, ferindo-a gravemente e também atingindo o filho comum, com nove anos de idade, por erro de pontaria, matando-o instantaneamente. Laura só sobreviveu em razão de pronto e eficaz atendimento médico de urgência.

Com referência à situação hipotética descrita no texto anterior, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do STJ.

- a) Júlio cometeu homicídio doloso contra Laura e culposos contra o filho, porque não teve intenção de matá-lo.
- b) Júlio deverá responder por dois homicídios dolosos, sendo um consumado e o outro tentado, e as penas serão aplicadas cumulativamente, por concurso material de crimes, já que houve desígnios distintos nos dois resultados danosos.
- c) A hipótese configura aberratio ictus, devendo Júlio responder por duplo homicídio doloso, um consumado e outro tentado, com as penas aplicadas em concurso formal de crimes, sem se levar em conta as condições pessoais da vítima atingida acidentalmente.
- d) O fato configura duplo homicídio doloso, consumado contra o filho, e tentado contra Laura, e, em razão de aquele ter menos de quatorze anos, a pena deverá ser aumentada em um terço.
- e) Houve, na situação considerada, homicídio privilegiado consumado, considerando que Júlio agiu impelido sob o domínio de violenta emoção depois de ter sido provocado por Laura.

326. (MPE-RS - 2016) Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item que segue.

Em virtude da colisão de trem, um cadete ficou aprisionado entre os destroços, vendo avançar em sua direção as chamas, que o consumiam, e sem esperança nenhuma de ser libertado. Quando começava a sofrer as primeiras queimaduras, foi morto com um disparo por um de seus chefes, ante os seus pedidos insistentes e pungente sofrimento. Neste fato verídico ocorrido no Chile, poder-se-ia enquadrar o comportamento do agente no tipo do homicídio privilegiado pela relevância moral do motivo determinante.

() Certo () Errado

327. (CESPE - 2016) Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

A inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício por parte do autor do fato integra o tipo penal do homicídio culposos.

() Certo () Errado

328. (MPE-RS - 2016) Em relação aos crimes em espécie, julgue o item subsecutivo.

“X” cai num poço e grita por socorro. “Y”, que caminhava nas imediações e nenhum vínculo possuía com “X”, ao ouvir seus gritos, prepara-se para estender uma corda, mas, ao reconhecê-lo neste tempo como um inimigo mortal, recolhe-a antes que “X” a segurasse, vindo este a morrer devido à falta de socorro, por afogamento. Nessas circunstâncias, “Y” responderá por homicídio.

() Certo () Errado

- 329. (CESPE - 2016)** Julgue o item subsequente em relação aos crimes contra a pessoa e à imputabilidade penal.

O perdão judicial será concedido ao autor que tenha cometido crime de homicídio doloso se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

() Certo () Errado

- 330. (MPERS - 2016)** Em relação ao direito penal, julgue o item.

É correto afirmar que incorre como meio cruel qualificante, o propósito do agente em aumentar, desnecessária e sadicamente, o sofrimento da vítima; e por homicídio qualificado, pelo uso de meio insidioso, quando o agente oculta a boca de um poço para que a vítima não o perceba, nele se precipite e morra.

() Certo () Errado

- 331. (CESPE - 2015)** Constitui homicídio qualificado o crime:

- a) Cometido contra deficiente físico.
- b) Praticado com emprego de arma de fogo.
- c) Concretizado com o concurso de duas ou mais pessoas.
- d) Praticado com o emprego de asfixia.
- e) Praticado contra menor de idade.

- 332. (MPESP - 2015)** Julgue o item, considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores.

O agente que, para livrar sua esposa, deficiente física em fase terminal em razão de doença incurável, de graves sofrimentos físico e moral, pratica eutanásia com o consentimento da vítima, deve responder, em tese por homicídio privilegiado, já que agiu por relevante valor moral, que compreende também seus interesses individuais, entre eles a piedade e a compaixão

() Certo () Errado

- 333. (MPDFT - 2015)** Quanto aos crimes contra a vida, julgue o item subsecutivo.

Ao autor de homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino da vítima aplica-se circunstância qualificadora.

() Certo () Errado

- 334. (CESPE - 2014)** Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item que segue.

No crime de homicídio, admite-se a incidência concomitante de circunstância qualificadora de caráter objetivo referente aos meios e modos de execução com o reconhecimento do privilégio, desde que este seja de natureza subjetiva.

() Certo () Errado

- 335. (CESPE - 2014)** Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, na legislação penal especial e nas atuais jurisprudências, julgue o próximo item.

O agente que atirar com um revólver em via pública no intuito de matar alguém não responderá pelo crime de disparo de arma de fogo, mas tão somente pelo crime que ele pretendia praticar, ou seja, crime doloso contra a vida.

() Certo () Errado

- 336. (FUNCAB - 2014)** Julgue o item, em relação aos crimes contra a vida.

É correto afirmar que para a configuração da qualificadora do emprego de veneno no homicídio, disposta no artigo 121, §2º, inciso III, primeira figura, do CP, não se exige que a vítima desconheça a circunstância de estar sendo envenenada.

() Certo () Errado

- 337. (CESPE - 2013)** Acerca dos crimes contra a vida, julgue o item subsecutivo.

Apenas o motivo de relevante valor social, como, por exemplo, patriotismo, lealdade, fidelidade ou valor moral, torna privilegiado o homicídio, o que resulta em diminuição da pena.

() Certo () Errado

- 338. (CESPE - 2013)** Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir de acordo com o entendimento dos tribunais superiores.

Comete o crime de homicídio a mulher que, iniciado o trabalho de parto, não estando sob o estado puerperal, mata o nascituro, ainda que este não tenha respirado.

() Certo () Errado

- 339. (FUJB - 2012)** João induziu José, portador de oligofrenia por idiotia, acometer suicídio. Diante desse induzimento, José se atirou de um prédio e milagrosamente sofreu apenas lesões corporais leves em razão da queda. João responderá pela prática do crime de:

- a) Induzimento ao suicídio na modalidade consumada;
- b) Lesões corporais leves;
- c) Induzimento ao suicídio na modalidade tentada;
- d) Homicídio tentado.
- e) Induzimento ao suicídio tentado, na forma qualificada.

- 340. (CESPE - 2012)** Acerca do homicídio, julgue o item a seguir.

No homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é elementar do tipo qualificado, aplicando-se apenas ao executor da ação, não ao mandante, segundo a jurisprudência do STJ.

() Certo () Errado

- 341. (CESPE - 2012)** Considerando o que dispõe o CP sobre os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio, julgue o item subsecutivo.
- Suponha que Francoso, de vinte e nove anos de idade, ao agir negligentemente, provoque a morte de um desconhecido e, para evitar a prisão em flagrante, evada-se rapidamente, antes que alguém o veja no local do crime. Nessa situação, sendo Francoso condenado, a pena a ele cominada deve ser aumentada em um terço.
- () Certo () Errado
- 342. (CESPE - 2011)** No próximo item, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada no que se refere aos institutos de direito penal.
- Tendo a casa invadida, Braz e toda a sua família ficaram reféns de uma assaltante, que se rendeu, após dois dias, aos policiais que participaram das negociações para a sua rendição. Quando estava sendo algemada, a assaltante sorriu ironicamente para Braz, que, sob o domínio de violenta emoção, sacou repentinamente a pistola do coldre de um dos policiais e matou a assaltante. Nessa situação, a circunstância em que Braz cometeu o delito de homicídio constitui causa de redução de pena.
- () Certo () Errado
- 343. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.
- Por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado -privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos.
- () Certo () Errado
- 344. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir.
- Segundo a jurisprudência do STJ, são absolutamente incompatíveis o dolo eventual e as qualificadoras do homicídio, não sendo, portanto, penalmente admissível que, por motivo torpe ou fútil, se assuma o risco de produzir o resultado.
- () Certo () Errado
- 345. (CESPE - 2010)** No que se refere aos crimes contra a vida, às lesões corporais, aos crimes contra a honra e àqueles contra a liberdade individual, julgue o seguinte item.
- Em se tratando de homicídio, é incompatível o domínio de violenta emoção com o dolo eventual.
- () Certo () Errado
- 346. (CESPE - 2009)** Em relação aos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta.
- a) O cobrador que mata a pessoa que lhe deve, porque não quitou, na data prometida, a dívida de R\$1,00 comete homicídio qualificado por motivo fútil.
- b) O herdeiro que provoca a morte do testador, no intuito de apressar a posse da herança, comete crime de homicídio qualificado pela dissimulação.

- c) O pai, que deixa de colocar tela de proteção na janela do apartamento e cujo filho, no momento que não é observado, debruça-se no parapeito e cai, falecendo com a queda, comete homicídio doloso, pois assumiu o risco de produzir o resultado.
- d) O cidadão que, inconformado com as denúncias de corrupção de determinado político, mata o corrupto, age em legítima defesa da honra.
- e) O rapaz que, inconformado com o fim do relacionamento, obriga a ex-namorada a ingerir veneno causando sua morte comete homicídio qualificado pela torpeza.
- 347. (CESPE - 2009)** Assinale a opção correta com relação ao crime de homicídio.
- a) No homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa, o STJ entende atualmente que a qualificadora não se comunica ao mandante do crime.
- b) Com relação ao motivo torpe, a vingança pode ou não configurar a qualificadora, a depender da causa que a originou.
- c) A ausência de motivo configura motivo fútil, apto a qualificar o crime de homicídio.
- d) Para a configuração da qualificadora relativa ao emprego de veneno, é indiferente o fato de a vítima ingerir a substância à força ou sem saber que o está ingerindo.
- e) A qualificadora relativa ao emprego de tortura foi tacitamente revogada pela lei específica que previu o crime de tortura com resultado morte.
- 348. (CESPE - 2009)** Kaio encontrou Lúcio, seu desafeto, em um restaurante. Com a intenção de humilhá-lo e feri-lo, desfere-lhe uma rasteira, fazendo com que Lúcio caia e bata a cabeça no chão. Em decorrência, Lúcio sofre traumatismo craniano, vindo a óbito. Na situação descrita, Kaio cometeu crime de:
- a) Homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
- b) Homicídio doloso simples.
- c) Lesão corporal seguida de morte.
- d) Homicídio culposo.
- e) Lesão corporal culposa.
- 349. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a pessoa, julgue o item que se segue.
- São compatíveis, em princípio, o dolo eventual e as qualificadoras do homicídio. É penalmente aceitável que, por motivo torpe, fútil etc., assumo-se o risco de produzir o resultado.
- () Certo () Errado
- 350. (CESPE - 2009)** Julgue o item que se segue com relação aos crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra a administração pública.
- A premeditação, apesar de não ser considerada qualificadora do delito de homicídio, pode ser levada em consideração para agravar a pena, funcionando como circunstância judicial.
- () Certo () Errado

351. (CESPE - 2006) A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

O delito de homicídio é crime de ação livre, pois o tipo não descreve nenhuma forma específica de atuação que deva ser observada pelo agente.

() Certo () Errado

352. (CESPE - 2004) É apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Jarbas entrega sua arma a Josias, afirmando que a mesma está descarregada e incita-o a disparar a arma na direção de Mévio, alegando que se tratava de uma brincadeira. No entanto, a arma estava carregada e Mévio vem a falecer, o que leva ao resultado pretendido ocultamente por Jarbas.

Nessa hipótese, o crime praticado por Josias e por Jarbas, em concurso de pessoas, foi o homicídio doloso.

() Certo () Errado

ART. 122 – INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO AO SUICÍDIO

353. (CESPE - 2015) A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Telma, sabendo que sua genitora, Júlia, apresentava sérios problemas mentais, que retiravam dela a capacidade de discernimento, e com o intuito de receber a herança decorrente de sua morte, induziu-a a cometer suicídio. Em decorrência da conduta de sua filha, Júlia cortou os próprios pulsos, mas, apesar das lesões corporais graves sofridas, ela não faleceu. Assertiva: Nessa situação, Telma cometeu o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, na forma consumada.

() Certo () Errado

354. (MPDFT - 2015) Quanto aos crimes contra a vida, julgue o item subsecutivo.

Se “A” induz “B” a se matar, mas “B” apenas experimenta lesões leves, “A” pratica delito de auxílio ao suicídio, na forma tentada.

() Certo () Errado

355. (CESPE - 2014) Na opção seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos institutos da tentativa e da consumação delitiva. Julgue a assertiva.

Mauro, sabendo que sua vizinha, Maria, apresentava quadro depressivo e considerava pôr fim à própria vida, entregou-lhe uma dose letal de veneno. Maria, no entanto, deixou cair parte da dose, tendo ingerido apenas pequena porção do veneno e, após lavagem estomacal, sobreviveu sem danos físicos. Nessa situação, deve ser imputada a Mauro a prática de auxílio a suicídio.

() Certo () Errado

356. (CESPE - 2014) Julgue o item subsequente, a respeito dos delitos em espécie previstos na parte especial do Código Penal.

Se um fanático religioso conchamar, em TV aberta, que todos os espectadores cometam suicídio para salvar-se do juízo final, e se, estimuladas pelo entusiasmo do orador, várias pessoas cometerem suicídio, ter-se-á, nessa hipótese, a tipificação da prática, pelo fanático orador, do crime de induzimento ou instigação ao suicídio.

() Certo () Errado

357. (FUNCAB - 2014) Em relação aos crimes contra a vida, dispostos no Código Penal, é correto afirmar:

- a) O Código Penal prevê o crime de aborto culposo.
- b) Se do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio resulta lesão corporal de natureza grave na vítima, a conduta daquele que induziu, instigou ou auxiliou a vítima a tentar se suicidar é atípica.
- c) O crime de infanticídio, descrito no artigo 123 do CP, prevê também como típica a forma culposa desse delito.
- d) No crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, disposto no artigo 122 do CP, a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico.

358. (CESPE - 2013) A respeito dos crimes contra a vida previstos no Código Penal brasileiro, julgue o item subsecutivo.

No Brasil, como não se considera crime tentar o suicídio, não há punição para o agente que instigue ou induza a pessoa a tentar o suicídio.

() Certo () Errado

Lia, grávida de 8 meses, pediu ao médico que a atendera no hospital, onde chegara em trabalho de parto, que interrompesse a gravidez, pois ela não queria ter mais filhos. O médico, então, matou o bebê durante o procedimento cirúrgico para realização do parto. O marido de Lia, Augusto, sob a influência de violenta emoção, matou-a quando recebeu a notícia de que o bebê havia morrido. Depois de matar a esposa, Augusto, decidido a cometer suicídio, pediu a Cláudio, seu amigo, que lhe emprestasse sua arma de fogo para que pudesse se matar. Sem coragem para cometer o suicídio, Augusto pediu a ajuda de sua mãe, Severina, que, embora concordasse com o ato do filho, não teve coragem de apertar o gatilho. Augusto, então, incentivado pela mãe, atirou contra si. O tiro, entretanto, ocasionou apenas um ferimento leve em seu ombro. Desesperado, Augusto recorreu novamente a seu amigo Cláudio, a quem implorou auxílio. Muito a contragosto, Cláudio matou Augusto.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, a respeito de crimes contra a pessoa.

359. (CESPE - 2012) Como Augusto sofreu apenas lesão corporal leve quando atirou contra si, Severina não pode responder pelo crime de instigação ao suicídio.

() Certo () Errado

360. (CESPE - 2012) Cláudio responderá pelo delito de homicídio, e não pelo delito de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio.

() Certo () Errado

- 361. (CESPE - 2012)** Caso Lia tivesse tentado contra a própria vida ingerindo veneno, responderia por tentativa de aborto, visto que, objetivando o suicídio, necessariamente causaria a morte do feto.

() Certo () Errado

- 362. (CESPE - 2012)** Além do crime de homicídio contra a esposa, Augusto cometeu o crime de suicídio.

() Certo () Errado

- 363. (CESPE - 2012)** Considerando as disposições contidas no CP e na doutrina sobre crimes, imputabilidade penal e penas, julgue o item seguinte.

Considere que João, no intuito de auxiliar José a ceifar a própria vida, o ajude a colocar a corda ao redor do pescoço, a subir em um banco e, ao final, chute o banco. Nessa situação, João deve responder pelo crime de auxílio ao suicídio, de acordo com o que dispõe o CP, desde que José faleça ou, se sobreviver, sofra lesões corporais de natureza grave.

() Certo () Errado

- 364. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir.

Caso o delito de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio seja praticado por motivo egoístico ou caso seja a vítima menor ou, ainda, por qualquer causa, seja sua capacidade de resistência eliminada ou diminuída, a pena será duplicada.

() Certo () Errado

- 365. (CESPE - 2009)** Maria Paula, sabendo que sua mãe apresentava problemas mentais que retiravam dela a capacidade de discernimento e visando receber a herança decorrente de sua morte, induziu-a a cometer suicídio. A vítima atentou contra a própria vida, vindo a experimentar lesões corporais de natureza grave que não a levaram à morte.

Nessa situação hipotética, Maria Paula cometeu o crime de:

- a) Tentativa de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio.
- b) Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, na forma consumada.
- c) Lesões corporais.
- d) Tentativa de homicídio simples.
- e) Tentativa de homicídio qualificado.

- 366. (FCC - 2007)** Jonas e José celebraram um pacto de morte. Jonas ministrou veneno a José e José ministrou veneno a Jonas. José veio a falecer, mas Jonas sobreviveu. Nesse caso, Jonas

- a) não responderá por nenhum delito, por falta de tipicidade.
- b) responderá por homicídio consumado.
- c) responderá por auxílio a suicídio.
- d) responderá por instigação a suicídio.
- e) responderá por induzimento a suicídio.

- 367. (CESPE - 2006)** No que se refere aos crimes dolosos contra a vida, especificamente ao suicídio, considerando que tal hipótese, isoladamente, constitui fato atípico, embora, na visão sociológica, seja classificado como fato social normal, assinale a opção incorreta.
- a) A tentativa de suicídio é impunível, já que, do ponto de vista da política criminal, seria um estímulo punir o suicida nessa modalidade.
 - b) A autolesão é punível quando o iter criminis percorrido pelo agente se aproximar da hipótese de lesão grave ou gravíssima.
 - c) A hipótese de autodestruição na forma consumada deve ser sempre objeto de investigação em inquérito policial, visando-se apurar a participação de terceira pessoa.
 - d) Devem ser objeto de denúncia somente as hipóteses de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio.

ART. 123 – INFANTICÍDIO

- 368. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir.

O infanticídio configura-se na situação em que a mãe mata o próprio filho, durante o parto, sob a influência do estado puerperal, o que exclui a ocorrência do fato logo após o nascimento, que caracterizaria o tipo penal de homicídio doloso.

() Certo () Errado

- 369. (MPDFT - 2015)** Quanto aos crimes contra a vida, julgue o item subsequente.

A expressão “durante ou logo após o parto” impede a caracterização do infanticídio se a conduta for praticada mais de 24h após o parto ter sido concluído.

() Certo () Errado

- 370. (ACAFE - 2014)** De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta.

- a) Comete infanticídio qualquer pessoa que matar, sob a influência do estado puerperal ou não, o próprio filho, durante o parto ou logo após.
- b) Comete infanticídio qualquer pessoa que matar, sob a influência do estado puerperal, criança, durante o parto ou logo após.
- c) Comete infanticídio a mulher que matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após.
- d) Considera-se lesão corporal de natureza grave aquela que resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de quinze dias.
- e) Considera-se lesão corporal de natureza grave aquela que resulta incapacidade para as ocupações habituais, por mais de sete dias.

- 371. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, acerca de crimes contra a administração pública, crimes hediondos e crimes contra a pessoa.

Considere que uma mulher, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, estrangule seu próprio filho e acredite tê-lo matado. Entretanto, o laudo pericial constatou que, antes da ação da mãe, a criança já estava morta em decorrência de parada cardíaca. Nessa situação, a mãe responderá pelo crime de homicídio, com a atenuante de ter agido sob a influência do estado puerperal.

() Certo () Errado

- 372. (FUNCAB - 2013)** Maria, que estava sob a influência do estado puerperal, em face de ter acabado de dar à luz, estando sonolenta pela medicação que lhe fora ministrada, ao revirar na cama, acabou sufocando seu filho, que se encontrava ao seu lado na cama, matando-o. Logo, Maria:
- a) deverá responder pelo crime de homicídio doloso.
 - b) deverá responder pelo crime de homicídio culposo.
 - c) deverá responder pelo crime de infanticídio doloso.
 - d) deverá responder pelo crime de infanticídio culposo.
 - e) não deverá responder por crime algum, pois foi um acidente.
- 373. (CESPE - 2012)** Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, chorava compulsivamente na antessala de cirurgia da maternidade quando uma enfermeira, condoída com a situação, perguntou o motivo daquele choro. A mulher respondeu-lhe que a gravidez era espúria e que tinha sido abandonada pela família. Após dar à luz, sob a influência do estado puerperal, a referida mulher matou o próprio filho, com o auxílio da citada enfermeira. As duas sufocaram o neonato com almofadas e foram detidas em flagrante. Nessa situação hipotética:
- a) A mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de infanticídio; a primeira na qualidade de autora e a segunda na qualidade de partícipe, conforme prescreve a teoria monista da ação.
 - b) A mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de infanticídio; a primeira na qualidade de autora e a segunda na qualidade de coautora, visto que o estado puerperal consiste em uma elementar normativa e se estende a todos os agentes.
 - c) A mulher deverá ser autuada pelo crime de infanticídio e a enfermeira, pelo crime de homicídio, já que o estado puerperal é circunstância pessoal e não se comunica a todos os agentes.
 - d) A mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de homicídio, consoante as determinações legais estabelecidas pelas reformas penais de 1940 e 1984, que rechaçam a compreensão de morte do neonato por honoris causae.
 - e) A mulher deverá ser autuada pelo crime de infanticídio e a enfermeira, pelo crime de homicídio, uma vez que o estado puerperal é circunstância personalíssima e não se comunica a todos os agentes.
- 374. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir.
- Tratando-se de delito de infanticídio, dispensa-se a perícia médica caso se comprove que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal, por haver presunção juris tantum de que a mulher, durante ou logo após o parto, aja sob a influência desse estado.
- () Certo () Errado
- 375. (CESPE - 2011)** Acerca de diversos institutos de direito penal, no próximo item é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
- Determinada mãe, sob influência do estado puerperal e com o auxílio de terceiro, matou o próprio filho, logo após o parto. Nessa situação, considerando que os dois agentes são maiores e capazes e agiram com dolo, a mãe responderá pelo delito de infanticídio; o terceiro, por homicídio.
- () Certo () Errado

ART. 124 – ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE OU COM SEU CONSENTIMENTO

376. (CESPE - 2015) Dalva, em período gestacional, foi informada de que seu bebê sofria de anencefalia, diagnóstico confirmado por laudos médicos. Após ter certeza da irreversibilidade da situação, Dalva, mesmo sem estar correndo risco de morte, pediu aos médicos que interrompessem sua gravidez, o que foi feito logo em seguida.

- a) Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência do STF, a interrupção da gravidez deve ser interpretada como conduta atípica e, portanto, não criminosa.
- b) deveria ter sido autorizada pela justiça para não configurar crime.
- c) é isenta de punição por ter ocorrido em situação de aborto necessário.
- d) configurou crime de aborto praticado por Dalva.
- e) configurou crime de aborto praticado pelos médicos com consentimento da gestante.

377. (CESPE - 2009) Quanto aos crimes contra a pessoa, julgue o item que se segue.

No delito de aborto, quando a gestante recebe auxílio de terceiros, não se admite exceção à teoria monista, aplicável ao concurso de pessoas.

() Certo () Errado

ART. 125 – ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO

378. (CESPE - 2016) Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

O aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro.

() Certo () Errado

379. (CESPE - 2013) A respeito dos crimes contra a vida previstos no Código Penal brasileiro, julgue o item subsecutivo.

O crime de aborto pode ser cometido pela própria gestante e por terceiro, sendo, nesse caso, uma a pena para o caso de o terceiro provocar o aborto com o consentimento da gestante e outra para o caso de o terceiro provocar o aborto sem o consentimento da gestante.

() Certo () Errado

380. (CESPE - 2011) A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir.

Nas figuras típicas do aborto, as penas serão aumentadas de um terço, se, em consequência do delito, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, independentemente de o resultado ser produzido dolosa ou culposamente, não havendo responsabilização específica pelas lesões.

() Certo () Errado

ART. 128 – ABORTO LEGAL

- 381. (MPDFT - 2015)** Quanto aos crimes contra a vida, julgue o item.

Para a realização do aborto com o consentimento da gestante, em caso de gravidez resultante de estupro, o médico precisa de autorização judicial.

() Certo () Errado

- 382. (CESPE - 2013)** Acerca dos crimes contra a vida, julgue o item subsequente.

O aborto terapêutico, necessário para salvar a vida da gestante, configura causa de atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo do injusto.

() Certo () Errado

- 383. (MPESP - 2013)** A Suprema Corte tratou do tema antecipação do parto ou interrupção da gravidez na ADPF 54 em que foi postulada a interpretação dos arts. 124 e 126 do Código Penal – autoaborto e aborto com o consentimento da gestante – em conformidade com a Constituição Federal, quando fosse caso de feto anencéfalo.

Julgue o item, considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores.

A ocorrência de anencefalia nos dispositivos invocados provoca a exclusão da tipicidade.

() Certo () Errado

- 384. (CESPE - 2010)** No próximo item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal.

Um médico praticou aborto de gravidez decorrente de estupro, sem autorização judicial, mas com consentimento da gestante. Nessa situação, o médico deverá responder por crime, já que provocar aborto sem autorização judicial é sempre punível, segundo o CP.

() Certo () Errado

- 385. (CESPE - 2008)** No que tange à parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

O Código Penal brasileiro permite três formas de abortamento legal: o denominado aborto terapêutico, empregado para salvar a vida da gestante; o aborto eugênico, permitido para impedir a continuação da gravidez de fetos ou embriões com graves anomalias; e o aborto humanitário, empregado no caso de estupro.

() Certo () Errado

CAPÍTULO II – DAS LESÕES CORPORAIS

ART. 129 – LESÃO CORPORAL

- 386. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item subsequente.

O crime de lesão corporal de natureza grave é caracterizado se da conduta do agente resulta incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função; ou aceleração de parto.

() Certo () Errado

- 387. (CESPE - 2015)** A respeito dos crimes contra a pessoa e os delitos hediondos, julgue o item que se segue.
- O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até terceiro grau, de agente da Polícia Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, em razão dessa condição.
- () Certo () Errado
- 388. (CESPE - 2014)** É apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos institutos da tentativa e da consumação delitiva. Julgue a assertiva.
- Jorge foi detido, em sua residência, pela polícia, na posse de carro cuja numeração do chassi ele havia adulterado para posterior venda. Nessa situação, Jorge deve ser responsabilizado pela prática de tentativa de estelionato, entre outros crimes.
- () Certo () Errado
- 389. (VUNESP - 2014)** No que concerne ao crime de lesão corporal culposa,
- a) se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, o juiz pode reduzir a pena de um sexto (1/6) a um terço (1/3).
 - b) aumenta-se a pena de 1/4 (um quarto) se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima ou não procura diminuir as consequências do seu ato.
 - c) aumenta-se a pena de 1/4 (um quarto) se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.
 - d) o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
 - e) se o agente comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto (1/6) a um terço (1/3).
- 390. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item subsequente.
- De acordo com o Código Penal (CP), a lesão corporal será classificada como gravíssima, caso provoque debilidade permanente de membro, de sentido ou de função da vítima.
- () Certo () Errado
- 391. (CESPE - 2014)** No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos institutos da tentativa e da consumação delitiva.
- Ana atirou, intencionalmente, ácido sulfúrico na direção do rosto de César, seu inimigo, que se desviou a tempo e escapou ileso do ataque. Nessa situação, Ana deve responder por tentativa de lesão corporal gravíssima.
- () Certo () Errado

392. (FCC - 2013) A respeito do crime de lesões corporais, é correto afirmar:

- a) É grave a lesão quando provocar aborto, mas não o é quando provocar apenas aceleração de parto.
- b) Se o agente agrediu a vítima, assumindo o risco de causar-lhe a morte, responderá por lesão corporal seguida de morte, se ela vier a óbito.
- c) O perigo de vida só é causa de agravamento de pena quando for efetivo, concreto e resultar de diagnóstico médico fundamentado.
- d) A lesão corporal que ocasionou a incapacidade do ofendido para as ocupações habituais por mais de trinta dias não depende de exame de corpo de delito complementar.
- e) Se da lesão resultar a perda de um olho não ocorrerá debilidade permanente de função, por tratar-se de órgão duplo.

393. (CESPE - 2016) Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

De acordo com o Código Penal (CP), a lesão corporal será classificada como grave, caso provoque dano estético definitivo na vítima.

() Certo () Errado

394. (CESPE - 2012) O médico que, em procedimento cirúrgico, tiver esterilizado uma paciente devido à inobservância de regra técnica, impossibilitando-a de engravidar, responderá por:

- a) Lesão corporal dolosa gravíssima, já que causou a perda da função reprodutora da paciente.
- b) Lesão corporal dolosa leve, pois não era possível prever a perda da função reprodutora da paciente.
- c) Lesão corporal dolosa grave, visto que causou debilidade permanente da função reprodutora da paciente.
- d) Lesão corporal culposa, porque agiu contrariamente à regra técnica da profissão.
- e) Lesão corporal dolosa leve, uma vez que não era possível prever a debilidade permanente da função reprodutora da paciente.

395. (CESPE - 2016) Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

De acordo com o Código Penal (CP), a lesão corporal será classificada como gravíssima, caso provoque a aceleração do parto da vítima.

() Certo () Errado

396. (NUCEPE - 2010) Levando-se em consideração o seguinte fato: ALTAMIR VALENTE, com dolo de homicídio, esfaqueou seu colega de farra por motivo fútil, perfurando-lhe o intestino delgado, o qual recebeu atendimento médico e cirúrgico no HUT. Apesar da excelência do tratamento, veio a óbito em decorrência das lesões, um mês após o fato. Dessa forma, é correto afirmar que o autor responderá por lesão corporal seguida de morte (Art. 129, §3º, do Código Penal).

() Certo () Errado

- 397. (CESPE - 2010)** No que se refere aos crimes contra a vida, às lesões corporais, aos crimes contra a honra e àqueles contra a liberdade individual, julgue o seguinte item.

Para a configuração da agravante da lesão corporal de natureza grave em face da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não é necessário que a ocupação habitual seja laborativa, podendo ser assim compreendida qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima.

() Certo () Errado

- 398. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

De acordo com o Código Penal (CP), a lesão corporal será classificada como grave, caso resulte em enfermidade incurável.

() Certo () Errado

- 399. (CESPE - 2010)** Acerca dos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item subsecutivo.

Considere a seguinte situação hipotética. Abel, com intenção apenas de lesionar, desferiu golpes de foice contra Bruno, decepando-lhe o braço esquerdo. Nessa situação, Abel cometeu o delito de lesão corporal gravíssima qualificada pela perda de membro.

() Certo () Errado

- 400. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a pessoa, julgue o item que se segue.

Por ausência de previsão legal, não se admite, ainda que culposa, a aplicação do instituto do perdão judicial ao delito de lesão corporal.

() Certo () Errado

- 401. (CESPE - 2004)** No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Vítor desferiu duas facadas na mão de Joaquim, que, em consequência, passou a ter debilidade permanente do membro. Nessa situação, Vítor praticou crime de lesão corporal de natureza grave, classificado como crime instantâneo.

() Certo () Errado

CAPÍTULO III — DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE

ART. 130 — PERIGO DE CONTÁGIO VENÉREO

- 402. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

A conduta de quem, por meio de relações sexuais, expõe outra pessoa a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deveria saber estar contaminado é crime se o agente pratica o fato com a intenção de transmitir a moléstia; não havendo essa finalidade específica, a conduta é atípica.

() Certo () Errado

ART. 133 – ABANDONO DE INCAPAZ

403. (CESPE - 2016) Julgue o item, considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Por se tratar de delito de perigo abstrato, o abandono de incapaz dispensa a prova do efetivo risco de dano à saúde da vítima.

() Certo () Errado

404. (CESPE - 2013) Julgue o item subsecutivo, acerca dos crimes contra a pessoa.

Considere a seguinte situação hipotética. Lúcia, maior, capaz, no final do expediente, ao abrir o carro no estacionamento do local onde trabalhava, percebeu que esquecera seu filho de seis meses de idade na cadeirinha de bebê do banco traseiro do automóvel, que permanecera fechado durante todo o turno de trabalho, fato que causou o falecimento do bebê.

Nessa situação, Lúcia praticou o crime de abandono de incapaz, na forma culposa, qualificado pelo resultado morte.

() Certo () Errado

ART. 134 – EXPOSIÇÃO OU ABANDONO DE RECÉM-NASCIDO

405. (CESPE - 2009) Com relação aos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta.

No crime de abandono de recém-nascido, o sujeito ativo só pode ser a mãe e o sujeito passivo é a criança abandonada.

- a) Não é punido o médico que pratica aborto, mesmo sem o consentimento da gestante, quando a gravidez é resultado de crime de estupro.
- b) A mulher que mata o filho logo após o parto, por estar sob influência do estado puerperal, não comete crime.
- c) A pessoa que imputa a alguém fato definido como crime, tendo ciência de que é falso, comete o crime de difamação.
- d) A conduta do filho que, contra a vontade do pai, o mantém internado em casa de saúde, privando-o de sua liberdade, é atípica.

ART. 135 – OMISSÃO DE SOCORRO

406. (CESPE - 2011) A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir.

Em caso de morte da vítima, o delito de omissão de socorro não subsiste, cedendo lugar ao crime de homicídio, uma vez que a circunstância agravadora dessa figura típica omissiva se limita à ocorrência de lesões corporais de natureza grave.

() Certo () Errado

407. (CESPE - 2009) A respeito do crime de omissão de socorro, assinale a opção correta.

A omissão de socorro classifica-se como crime omissivo próprio e instantâneo.

A criança abandonada pelos pais não pode ser sujeito passivo de ato de omissão de socorro praticado por terceiros.

O crime de omissão de socorro é admitido na forma tentada.

É impossível ocorrer participação, em sentido estrito, em crime de omissão de socorro.

() Certo () Errado

CAPÍTULO IV – DA RIXA

ART. 137 – RIXA

408. (CESPE - 2016) A respeito do concurso de pessoas, julgue o item seguinte.

Em se tratando de crimes plurissubjetivos, como, por exemplo, o crime de rixa, não há que se falar em participação, já que a pluralidade de agentes integra o tipo penal: todos são autores.

() Certo () Errado

409. (CESPE - 2015) A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item que se segue.

A coautoria é obrigatória no caso do crime de rixa, pois a norma incriminadora reclama como condição obrigatória do tipo a existência de, pelo menos, três pessoas, considerando irrelevante que um deles seja inimputável.

() Certo () Errado

410. (CESPE - 2011) A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

O delito de rixa resta configurado ainda que definida a posição dos contendores, não respondendo pela forma qualificada desse delito o participante que sofra lesão grave, sob pena de caracterização de bis in idem.

() Certo () Errado

CAPÍTULO V – DOS CRIMES CONTRA A HONRA

ART. 138 – CALÚNIA

411. (CESPE - 2016) O CP, em seu art. 14, assevera que o crime estará consumado quando o fato reunir todos os elementos da definição legal. Para tanto, necessária será a realização de um juízo de subsunção do fato à lei. Acerca do amoldamento dos fatos aos tipos penais, julgue o item seguinte.

Amolda-se no tipo legal de calúnia, previsto nos crimes contra a honra, a conduta de instaurar investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe ser inocente.

() Certo () Errado

412. (CESPE - 2013) Acerca dos crimes contra a honra, julgue o item subsecutivo.

Para a consumação do crime de calúnia, basta que a vítima tome ciência de que o agente lhe atribuiu, falsamente, a prática de fato definido como crime, sendo prescindível a ciência de terceiro a respeito do fato.

() Certo () Errado

413. (UEG - 2013) Situação hipotética: Cabelo de Anjo, no intuito de prejudicar seu desafeto, o delegado de polícia civil da cidade, cuja atuação na repressão à criminalidade é amplamente reconhecida, especialmente nos casos de corrupção, apresenta representação por via postal ao Ministério Público, imputando à referida autoridade policial a prática de vários ilícitos penais, dentre eles o de corrupção passiva, sabendo que tais fatos não ocorreram. No intervalo entre a remessa da correspondência e o recebimento pelo representante do Ministério Público, o delegado toma conhecimento e consegue interceptar a missiva, desmascarando a trama com a prova de sua inocência. Assertiva: Nesse caso, Cabelo de Anjo responderá por calúnia na forma tentada.

() Certo () Errado

414. (CESPE - 2012) No crime de calúnia, a procedência da exceção da verdade é causa:

- a) De exclusão de culpabilidade, uma vez que, sendo verdadeiro o fato imputado, a conduta não será considerada reprovável.
- b) De extinção de punibilidade, já que, se verdadeiro o fato imputado, não será necessário aplicar a pena.
- c) De exclusão de crime, porque, se o fato imputado for verdadeiro, não haverá crime, já que nunca existiu a falsidade da imputação.
- d) De exclusão de ilicitude, pois, caso o fato imputado seja verdadeiro, a conduta não se caracterizará como antijurídica.
- e) Irrelevante, visto que, caso seja verdadeiro o fato imputado, a conduta deverá ser analisada com base em teses eventualmente obtidas mediante defesa escrita.

415. (CESPE - 2012) Considerando o que dispõe o CP sobre os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio, julgue o item subsecutivo.

Não responderá por injúria ou difamação aquele que der publicidade à ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador.

() Certo () Errado

416. (CESPE - 2010) No que concerne aos crimes contra a honra, assinale a opção correta.

- a) A calúnia consiste em imputar falsamente a alguém fato definido como crime ou contravenção penal.
- b) Segundo o Código Penal, a chamada exceção da verdade é admitida apenas nas hipóteses de calúnia.
- c) Aquele que difama a memória dos mortos responde pelo crime de difamação, previsto no Código Penal.
- d) O objeto jurídico da injúria é a honra objetiva da vítima, sendo certo que o delito se consuma ainda que o agente tenha agido com simples animus jocandi.
- e) As penas cominadas aos delitos contra a honra aplicam-se em dobro, caso o crime tenha sido cometido mediante promessa de recompensa.

417. (CESPE - 2006) A respeito dos crimes contra a honra, julgue o item subsecutivo.

Para a caracterização do crime de calúnia, é imprescindível a imputação falsa de fato determinado e definido na lei como crime ou contravenção penal.

() Certo () Errado

ART. 140 – INJÚRIA

- 418. (CESPE - 2016)** No dia vinte e oito de junho de 2014, por volta de dezenove horas, na sala de espera de um posto de saúde, Paulo aguardava atendimento e exasperou-se com a demora. A funcionária Márcia, de cor negra, pediu-lhe calma, dizendo que o médico lhe atenderia brevemente, mas Paulo retrucou, exaltado: “– Chama logo o doutor, sua negrinha à toa!”. Sentindo-se insultada pelos impropérios proferidos, Márcia, constrangida, chorou diante de mais de trinta pessoas que ali estavam esperando atendimento.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta de Paulo tipifica-se como crime de injúria com elementos referentes à raça e à cor, de modo que a ação penal deve ser procedida por iniciativa do Ministério Público, mediante simples representação da ofendida.

() Certo () Errado

- 419. (CESPE - 2014)** Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item.

O crime de injúria qualificada consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência para ofender a dignidade ou o decoro de alguém. Diferentemente do que ocorre no caso de crime de racismo, a injúria qualificada processa-se por ação penal pública condicionada a representação.

() Certo () Errado

- 420. (CESPE - 2013)** Julgue o item subsecutivo, acerca dos crimes contra a pessoa.

Nos crimes contra a honra — calúnia, difamação e injúria —, o Código Penal admite a retratação como causa extintiva de punibilidade, desde que ocorra antes da sentença penal, seja cabal e abarque tudo o que o agente imputou à vítima.

() Certo () Errado

- 421. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a pessoa, julgue o item subsecutivo.

Para a configuração penal do delito de injúria, não se exige o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de dolo específico, sendo suficiente, para a caracterização da figura típica, a presença do chamado dolo genérico.

() Certo () Errado

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

ART. 146 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL

- 422. (IBFC - 2014)** Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa constitui o crime de constrangimento ilegal.

() Certo () Errado

- 423. (CESPE - 2012)** Com base no que dispõe o CP e no entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do crime de constrangimento ilegal, assinale a opção correta.
- a) O sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal pode ser qualquer pessoa, independentemente de sua capacidade de autodeterminação.
 - b) Por ser o delito de constrangimento ilegal tipicamente subsidiário, a violência nela empregada, em qualquer modalidade, absorve sempre o crime.
 - c) O constrangimento ilegal é delito de mera atividade, consumando-se mediante grave ameaça ou violência perpetrada pelo sujeito ativo.
 - d) No crime de constrangimento ilegal, admite-se a autoria mediata caso a violência ou grave ameaça sejam exercidas contra pessoa diversa da que se pretenda constranger, sendo o agente responsabilizado, em concurso material, pelo constrangimento ilegal e por outra infração que o executor venha a praticar.
 - e) O fato de funcionário público ser sujeito ativo do crime de constrangimento ilegal qualifica a infração, aplicando-se a ele a pena em dobro.

- 424. (CESPE - 2013)** No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal.

Três criminosos interceptaram um carro forte e dominaram os seguranças, reduzindo-lhes por completo qualquer possibilidade de resistência, mediante grave ameaça e emprego de armamento de elevado calibre. O grupo, entretanto, encontrou vazio o cofre do veículo, pois, por erro de estratégia, efetuara a abordagem depois que os valores e documentos já haviam sido deixados na agência bancária. Por fim, os criminosos acabaram fugindo sem nada subtrair. Nessa situação, ante a inexistência de valores no veículo e ante a ausência de subtração de bens, elementos constitutivos dos delitos patrimoniais, ficou descaracterizado o delito de roubo, subsistindo apenas o crime de constrangimento ilegal qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de armas.

() Certo () Errado

ART. 147 – AMEAÇA

- 425. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, julgue o item subsecutivo.
- O delito de ameaça pode ser praticado de forma verbal, escrita ou gestual.

() Certo () Errado

ART. 148 – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO

- 426. (CESPE - 2013)** Com relação aos crimes previstos no CP, julgue o item que se segue.

O delito de sequestro e cárcere privado, inserido entre os crimes contra a pessoa, constitui infração penal de ação múltipla, e a circunstância de ter sido praticado contra menor de dezoito anos de idade qualifica o crime.

() Certo () Errado

ART. 149 – REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

- 427. (CESPE - 2011)** Acerca do crime omissivo, dos delitos contra a liberdade individual e contra a dignidade sexual e da inviolabilidade do domicílio, julgue o item subsecutivo.

Conforme a jurisprudência pacificada do STJ, o delito de redução à condição análoga à de escravo está inserido no CP entre os crimes contra a liberdade pessoal, sendo certo que esse ilícito suprime somente o bem jurídico em uma perspectiva individual, razão pela qual compete à justiça comum estadual processá-lo e julgá-lo.

() Certo () Errado

ART. 150 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

- 428. (CESPE - 2012)** Considerando o que dispõe o CP sobre os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio, julgue o item subsecutivo.

Enquanto aberta, a hospedaria, ainda que desocupada, está compreendida, nos termos do CP, na expressão “casa”, estando sujeita ao tipo penal violação de domicílio.

() Certo () Errado

- 429. (CESPE - 2011)** Acerca do crime omissivo, dos delitos contra a liberdade individual e contra a dignidade sexual e da inviolabilidade do domicílio, julgue o item subsecutivo.

Na hipótese de flagrante de crime permanente em residência, é necessária autorização judicial para a busca e apreensão, uma vez que, nessa situação, a ausência da chancela judicial caracteriza o delito de violação de domicílio.

() Certo () Errado

ART. 153 – DIVULGAÇÃO DE SEGREDO

- 430. (CESPE - 2008)** No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na parte especial do direito penal.

Renato divulgou, sem justa causa, informação sigilosa, assim definida em lei, contida em sistema de dados da administração pública. Nessa situação, somente haverá crime se da ação de Renato resultar prejuízo para a administração pública.

() Certo () Errado

- 431. (CESPE - 2008)** Acerca dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos e sobre a inserção de dados falsos em sistema de informação, julgue o seguinte item.

Em regra, o crime de divulgação de segredo se sujeita à ação penal pública condicionada. Todavia, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será pública incondicionada.

() Certo () Errado

ART. 154 – VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL

- 432. (CESPE - 2008)** É apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na parte especial do direito penal.

Paulo revelou, sem justa causa, segredo cuja revelação produziu dano a outrem. Nessa situação, para que a conduta de Paulo configure o crime de violação de segredo profissional, é necessário que ele tenha tido ciência do segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão.

() Certo () Errado

TÍTULO II – DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO**CAPÍTULO I – DO FURTO****ART. 155 – FURTO**

Roberto, Pedro e Lucas planejaram furtar uma relojoaria. Para a consecução desse objetivo, eles passaram a vigiar a movimentação da loja durante algumas noites. Quando perceberam que o lugar era habitado pela proprietária, uma senhora de setenta anos de idade, que dormia, quase todos os dias, em um quarto nos fundos do estabelecimento, eles desistiram de seu plano. Certa noite depois dessa desistência, sem a ajuda de Roberto, quando passavam pela frente da loja, Pedro e Lucas perceberam que a proprietária não estava presente e decidiram, naquele momento, realizar o furto. Pedro ficou apenas vigiando de longe as imediações, e Lucas entrou na relojoaria com uma sacola, quebrou a máquina registradora, pegou o dinheiro ali depositado e alguns relógios, saiu em seguida, encontrou-se com Pedro e deu-lhe 10% dos valores que conseguiu subtrair da loja.

433. (CESPE - 2016) Na situação hipotética descrita no texto,

- a) Pedro e Lucas serão responsabilizados pelo mesmo tipo penal e terão necessariamente a mesma pena.
- b) O direito penal brasileiro não distingue autor e partícipe.
- c) Pedro, partícipe, terá pena mais grave que a de Lucas, autor do crime.
- d) Roberto será considerado partícipe e, por isso, poderá ser punido em concurso de pessoas pelo crime praticado.
- e) Se a atuação de Pedro for tipificada como participação de menor importância, a pena dele poderá ser diminuída.

434. (CESPE - 2016) Considerando a situação hipotética apresentada no texto e os tipos penais inscritos no Código Penal sob o título “Dos Crimes contra o Patrimônio”, assinale a opção correta.

- a) Na situação considerada, a quebra da máquina registradora caracterizou emprego de violência na subtração de bem móvel e, conseqüentemente, a prática do crime de roubo.
- b) O cometimento do crime no período de repouso noturno poderá ser causa de aumento de pena.
- c) Apropriação indébita é o tipo penal em que incorrerá a pessoa que vier a adquirir algum dos relógios, desde que saiba ela tratar-se de fruto de crime.
- d) A venda dos relógios, objeto do crime cometido por Pedro e Lucas, configurará o crime de receptação.
- e) A situação em apreço traz o tipo penal furto mediante subtração de coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça.

435. (CESPE - 2016) Nos últimos tempos, os tribunais superiores têm sedimentado seus posicionamentos acerca de diversos institutos penais, criando, inclusive, preceitos sumulares. Acerca desse assunto, julgue o item seguinte segundo o entendimento do STJ.

É possível a consumação do furto em estabelecimento comercial, ainda que dotado de vigilância realizada por seguranças ou mediante câmara de vídeo em circuito interno.

() Certo () Errado

- 436. (CESPE - 2016)** Na análise das classificações e dos momentos de consumação, busca-se, por meio da doutrina e da jurisprudência pátria, enquadrar consumação e tentativa nos diversos tipos penais. A esse respeito, julgue o item seguinte.

Conforme orientação atual do STJ, é imprescindível para a consumação do crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa, caso em que se deve aplicar a teoria da ablatio.

() Certo () Errado

- 437. (MPE-RS - 2016)** Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item que segue.

José, mediante ardil, instala dispositivo em caixa eletrônico, conhecido como “chupacabras”, e consegue acesso aos dados e ao cartão da correntista Neli, que ficou retido no caixa. Na sequência, com o uso do cartão, efetua saques e compras no comércio no valor total de 25 mil reais. Caso de furto qualificado pela fraude.

() Certo () Errado

- 438. (AlfaCon - 2016)** Acerca dos crimes previstos no “TÍTULO II – DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO”, da Parte Especial, do Código Penal, julgue o item.

Imagine que Dado “Bozó” Dolalinda (imputável) tenha subtraído um semovente domesticável de produção, abatido e dividido em partes no local da subtração, da Fazenda de Antônio Mezenga – “O rei do gado”. Diante de tal situação, podemos afirmar que Dado “Bozó” Dolalinda cometeu um furto qualificado.

() Certo () Errado

- 439. (CESPE - 2015)** A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Paulo tinha a intenção de praticar a subtração do automóvel de Tiago sem uso de violência. No entanto, durante a execução do crime, estando Paulo já dentro do veículo, Tiago apareceu e correu em direção ao veículo. Paulo, para assegurar a detenção do carro, ameaçou Tiago gravemente, conseguindo, assim, cessar a ação da vítima e fugir com o automóvel. Assertiva: Nessa situação, Paulo responderá pelos crimes de ameaça e furto, em concurso material.

() Certo () Errado

- 440. (CESPE - 2015)** João, imputável, foi preso em flagrante no momento em que subtraía para si, com a ajuda de um adolescente de dezesseis anos de idade, cabos de telefonia avaliados em cem reais. Ao ser interrogado na delegacia, João, apesar de ser primário, disse ser Pedro, seu irmão, para tentar ocultar seus maus antecedentes criminais. Por sua vez, o adolescente foi ouvido na delegacia especializada, continuou sua participação nos fatos e afirmou que já havia sido internado anteriormente pela prática de ato infracional análogo ao furto.

Nessa situação hipotética, conforme a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, em tese, João praticou os crimes de:

- a) Furto qualificado privilegiado, corrupção de menores e falsa identidade.
- b) Corrupção de menores e falsidade ideológica.
- c) Furto simples, falsa identidade e corrupção de menores.
- d) Furto qualificado e falsidade ideológica.
- e) Furto simples e corrupção de menores.

- 441. (CESPE - 2015)** No que se refere aos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STJ e do STF.
- Se o agente for primário, a coisa for de valor reduzido e a qualificadora incidente for de ordem objetiva, será permitido o reconhecimento de furto privilegiado nos casos de crime de furto qualificado.
- () Certo () Errado
- 442. (CESPE - 2015)** No que tange ao entendimento sumulado do STJ a respeito das espécies, da cominação e da aplicação de penas e do regime de execução de penas em espécie, julgue o item subsecutivo.
- O agente considerado primário que furta coisa de pequeno valor faz jus a causa especial de diminuição de pena ou furto privilegiado, ainda que esteja presente qualificadora consistente no abuso de confiança.
- () Certo () Errado
- 443. (CESPE - 2015)** A respeito do conflito aparente de normas penais, dos crimes tentados e consumados, da tipicidade penal, dos tipos de imprudência e do arrependimento posterior, julgue o item seguinte.
- Aquele que vender a terceiro de boa-fé coisa que tenha furtado praticará os crimes de furto e estelionato, já que lesionará bens jurídico-penais de pessoas distintas.
- () Certo () Errado
- 444. (CESPE - 2015)** Com base na jurisprudência do STJ e na do STF, julgue o item abaixo acerca dos crimes contra o patrimônio.
- A conduta de subtrair veículo automotor e transportá-lo para município diverso localizado no mesmo estado da Federação constitui crime de furto simples.
- () Certo () Errado
- 445. (FUNIVERSA - 2015)** A respeito do crime de furto previsto no Código Penal, julgue a seguinte assertiva.
- Os semoventes e os animais estão sujeitos à apropriação por parte de terceiros se houver o furto de gado. Nesse caso haverá o crime denominado de abigeato.
- () Certo () Errado
- 446. (CESPE - 2015)** No que se refere aos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STJ e do STF.
- Pode ocorrer o reconhecimento da insignificância da conduta em furto praticado com o rompimento de obstáculo.
- () Certo () Errado
- 447. (CESPE - 2015)** A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir.
- O furto de bagatelas não é passível de punição por ser o valor da coisa pequeno ou insignificante, havendo, nesse caso, exclusão da tipicidade.
- () Certo () Errado

- 448. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, a respeito dos crimes militares e dos delitos em espécie previstos na parte especial do Código Penal.
- Praticará o crime de furto o sujeito que subtrair cadáver destinado a pesquisas em hospital universitário.
- () Certo () Errado
- 449. (CESPE - 2014)** Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa.
- Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
- O fato de Paulo ser inimputável impede que se reconheça o concurso de pessoas no caso narrado.
- () Certo () Errado
- 450. (CESPE - 2013)** No que concerne a crimes, julgue o item a seguir.
- Considere a seguinte situação hipotética.
- Hugo e Ivo planejaram juntos o furto de uma residência. Sem o conhecimento de Hugo, Ivo levou consigo um revólver para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Enquanto Hugo subtraía os bens do escritório, Ivo foi surpreendido na sala por um morador e acabou matando-o com um tiro.
- Nessa situação hipotética, Ivo responderá por latrocínio, e Hugo, apenas pelo crime de furto.
- () Certo () Errado
- 451. (CESPE - 2013)** No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item.
- Em se tratando do crime de furto mediante fraude, a vítima, ludibriada, entrega, voluntariamente, a coisa ao agente. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada.
- () Certo () Errado
- 452. (CESPE - 2013)** Acerca dos crimes contra a administração pública e dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir.
- Para os fins de caracterização do furto de uso, exige-se, como um dos requisitos de demonstração da ausência de ânimo de assenhoramento, a rápida devolução da coisa subtraída, em seu estado original.
- () Certo () Errado
- 453. (CESPE - 2013)** No que se refere aos crimes contra a fé pública e contra o patrimônio e à imputabilidade, julgue o item seguinte.
- Diante de furto de objeto de pequeno valor cometido por réu primário, poderá o juiz limitar a pena ao pagamento de multa.
- () Certo () Errado

- 454. (CESPE - 2013)** No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente.

O reconhecimento do furto privilegiado é condicionado ao valor da coisa furtada, que deve ser pequeno, e à primariedade do agente, sendo o privilégio um direito subjetivo do réu.

() Certo () Errado

- 455. (CESPE - 2013)** Acerca dos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa, julgue o item subse-

cutivo. O indivíduo penalmente imputável que, com a intenção de subtrair valores e mediante destreza, coloca as mãos nos bolsos do casaco de um transeunte praticará furto tentado qualificado se ele não encontrar nenhum objeto nos referidos bolsos.

() Certo () Errado

- 456. (CESPE - 2012)** Em relação às disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o item, à luz da jurisprudência do STF.

O conceito de chave falsa abrange, no que se refere ao delito de furto qualificado, a chave mixa e todo e qualquer instrumento ou dispositivo empregado para abertura de fechaduras.

() Certo () Errado

Nero, trajando roupas características dos manobristas de uma churrascaria, se fez passar por funcionário do estabelecimento e, com isso, teve acesso ao quadro de chaves onde eram guardadas as chaves dos carros dos clientes. Nero, então, pegou a chave de um dos carros e saiu com o veículo sem ser importunado. Em seguida, cruzou a fronteira do Brasil com a Colômbia, onde vendeu o carro como se fosse seu. Na fuga, Nero ainda matou, a tiros, dois policiais que o perseguiram.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, que tratam dos crimes contra a vida e contra o patrimônio.

- 457. (CESPE - 2012)** O transporte do veículo para o exterior qualifica o crime cometido por Nero.

() Certo () Errado

- 458. (CESPE - 2012)** Como enganou todos os funcionários do estabelecimento para levar o veículo de um dos clientes, Nero praticou o crime de estelionato.

() Certo () Errado

- 459. (CESPE - 2011)** Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.

O furto privilegiado não se confunde com a aplicação do princípio da bagatela, pois, ao contrário do que se dá nas hipóteses de aplicação deste último, não há exclusão da tipicidade, e mantêm-se presentes os elementos do crime, ainda que a pena ao final aplicada seja tão somente de multa.

() Certo () Errado

- 460. (CESPE - 2011)** Acerca de diversos institutos de direito penal, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
- Determinado agente subtraiu, sem violência, a carteira de um pedestre. No entanto, logo depois da ação, empregou violência contra a vítima a fim de assegurar a detenção definitiva da carteira. Nessa situação, o agente deverá responder pelo delito de furto, pois a violência só foi empregada em momento posterior à subtração.
- () Certo () Errado
- 461. (CESPE - 2010)** A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte.
- A subtração de energia elétrica pode tipificar o crime de furto.
- () Certo () Errado
- 462. (CESPE - 2010)** Acerca do direito penal e processual penal, considerando a legislação pertinente, a doutrina e a jurisprudência do STF e do STJ, julgue o item que se segue.
- De acordo com a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, é suficiente que o bem subtraído passe para o poder do agente para a consumação do crime de roubo, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.
- () Certo () Errado
- 463. (CESPE - 2009)** Túlio furtou determinado veículo. Quando chegou em casa, constatou que no banco de trás encontrava-se uma criança dormindo. Por esse motivo, Túlio resolveu devolver o carro no local da subtração.
- Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
- a) Túlio cometeu furto, sendo irrelevante a devolução do veículo na medida que houve a consumação do crime.
 - b) Túlio praticou furto, mas deverá ter sua pena reduzida em face do arrependimento posterior.
 - c) Túlio cometeu furto e sequestro culposos, ficando isento de pena em face do arrependimento eficaz.
 - d) Túlio deverá responder por roubo, pois o constrangimento à liberdade da vítima caracteriza ameaça.
 - e) Túlio não praticou crime, posto que, ao devolver voluntariamente o veículo, tornou a conduta atípica em face da desistência voluntária.
- 464. (CESPE - 2009)** Julgue o item que se segue com relação aos crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra a administração pública.
- Considere a seguinte situação hipotética. Ana subtraiu maliciosamente determinada peça de roupa de alto valor de uma amiga, com a intenção tão só de utilizá-la em uma festa de casamento. Após o evento, Ana, tendo atingido seu objetivo, devolveu a vestimenta. Nessa situação, Ana não responderá pelo delito de furto, uma vez que o CP não tipifica a figura do furto de uso.
- () Certo () Errado

Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue os próximos itens.

- 465. (CESPE - 2008)** Considere-se que Joaquim, responsável penalmente, realizou em sua casa uma ligação clandestina de energia elétrica, desviando, em proveito próprio, a energia de um poste público. Nessa situação hipotética, a conduta de Joaquim caracteriza mero ilícito civil, pois a energia elétrica é bem público, incidindo, assim, em fato atípico.

() Certo () Errado

- 466. (CESPE - 2008)** Considere-se que Manoel, responsável penalmente, encontrou, em via pública, um talonário de cheques com quatro cartões. Retirou um cartão e rasgou as restantes, inutilizando-as. Posteriormente, dirigiu-se a um estabelecimento comercial e, mediante falsificação da assinatura do verdadeiro emitente, fez compras no valor de R\$2.000,00. O cheque foi devolvido por contraordem do emitente, tendo o dono do estabelecimento comercial suportado o prejuízo. Nessa situação hipotética, a conduta de Manoel caracteriza o crime de furto mediante fraude.

() Certo () Errado

- 467. (CESPE - 2007)** Acerca dos crimes contra o patrimônio, o item subsequente apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Cláudio, com intenção de furtar, entrou no carro de Wagner, cuja porta estava destravada, e acionou o motor por meio de uma chave falsa na ignição do veículo, assim logrando êxito em subtrair o veículo. Nessa situação, e de acordo com a jurisprudência do STJ, Cláudio responde por crime de furto simples.

() Certo () Errado

- 468. (CESPE - 2007)** Suponha que Bernardo tenha subtraído, via Internet, valores da conta corrente de titularidade de Andréa, utilizando-se, para tanto, dos dados relativos a número de conta, agência e senha bancária que obtivera ao acessar ilicitamente o computador da referida correntista. Nesse caso, Bernardo deve responder pelo crime de:

- a) Furto simples.
- b) Estelionato.
- c) Apropriação indébita.
- d) Furto mediante fraude.

ART. 156 – FURTO DE COISA COMUM

- 469. (CESPE - 2013)** É punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não exceda a quota a que tiver direito o agente.

() Certo () Errado

- 470. (CESPE - 2011)** Julgue o item a seguir com referência aos crimes contra o patrimônio.

Considere que Antônio e Braz sejam coerdeiros de quinhentas sacas de café e que todas estejam em poder do primeiro, que, injustificadamente, se recusa a entregar a Braz as que lhe cabem na herança. Nesse caso, Antônio poderá ser responsabilizado pelo delito de furto de coisa comum.

() Certo () Errado

CAPÍTULO II – DO ROUBO E DA EXTORSÃO

ART. 157 – ROUBO

- 471. (CESPE - 2016)** Com referência à tipificação das diversas modalidades de crimes e ao processamento desses crimes, julgue o item.

Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reputa-se tentado o latrocínio quando há a morte da vítima, mas o agente não logra obter a subtração da res furtiva pretendida por circunstâncias alheias à sua vontade.

() Certo () Errado

- 472. (CESPE - 2016)** Considere que José tenha subtraído dinheiro de Manoel, após lhe impossibilitar a resistência. Nessa situação hipotética, fica caracterizada a causa de aumento de pena se José tiver cometido o crime:

- a) Com emprego de chave falsa.
- b) Com restrição da liberdade de Manoel.
- c) Com destruição de obstáculo à subtração do dinheiro.
- d) Mediante fraude, escalada ou destreza.
- e) Durante o repouso noturno.

- 473. (CESPE - 2015)** Com base na jurisprudência do STJ e na do STF, julgue o item abaixo acerca dos crimes contra o patrimônio.

No crime de roubo, a multiplicidade de condutas e o concurso de crimes estarão caracterizados caso o agente utilize violência ou grave ameaça contra mais de um indivíduo, mesmo que a intenção seja direcionada à subtração de bem do patrimônio de uma única pessoa.

() Certo () Errado

- 474. (CESPE - 2015)** Com intuito de conseguir dinheiro, João, imputável, ficou escondido nas proximidades de uma parada de ônibus e, armado com uma faca, abordou Maria, de vinte e um anos de idade, grávida de sete meses, assim que ela desceu do ônibus, em via pública, ordenando-lhe que lhe entregasse sua bolsa e seu celular. Maria não o fez e, por isso, João a esfaqueou, conseguindo, então, levar os objetos desejados. Em decorrência dessas lesões, Maria e o bebê morreram cerca de dez horas após o ocorrido. João foi identificado, processado e, depois do trâmite regular do processo, condenado em caráter definitivo.

Nessa situação hipotética, João praticou:

- a) Homicídio doloso contra Maria, qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como homicídio culposo contra o feto.
- b) Homicídio doloso contra Maria, qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja pena deve ser agravada devido ao fato de o crime ter sido praticado contra mulher grávida.
- c) Roubo circunstanciado pelo uso de arma, crime punido com pena pecuniária e pena de reclusão agravada pelo fato de ter sido praticado contra mulher grávida e com recurso que dificultou a defesa da vítima.
- d) Latrocínio consumado, delito punido com pena pecuniária e pena de reclusão que deve ser agravada por ter sido praticado contra mulher grávida mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

- e) Homicídio doloso contra Maria e contra o feto, qualificado por motivo torpe e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

475. (CESPE - 2015) No que se refere aos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STJ e do STF.

No crime de roubo, para que seja aplicado o aumento de pena por emprego de arma de fogo, é imprescindível que tenham sido realizadas a apreensão e a perícia no artefato utilizado no crime.

() Certo () Errado

476. (CESPE - 2015) Com base na jurisprudência do STJ e na do STF, julgue o item abaixo acerca dos crimes contra o patrimônio.

No crime de roubo, a intimidação realizada com arma de brinquedo permite que se reconheça causa de aumento de pena.

() Certo () Errado

477. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte acerca dos crimes contra o patrimônio conforme entendimento do STJ e da doutrina majoritária.

O crime de roubo se consuma quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que o objeto subtraído não saia da esfera de vigilância da vítima.

() Certo () Errado

478. (FUNIVERSA - 2015) Segundo entendimento do STJ, do STF e da doutrina dominante acerca do direito penal, julgue o item subsequente.

A utilização de arma inidônea, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, não caracteriza a elementar grave ameaça prevista nesse tipo penal.

() Certo () Errado

479. (CESPE - 2014) A respeito dos crimes contra o patrimônio e do concurso de agentes, julgue o item subsequente.

O delito de roubo é crime de concurso necessário, também conhecido como plurissubjetivo.

() Certo () Errado

480. (CESPE - 2014) A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item subsecutivo.

A incidência da qualificadora consistente em emprego de arma independe da comprovação, por meio de apreensão e perícia, do grau de lesividade da arma utilizada na prática do crime de roubo.

() Certo () Errado

481. (CESPE - 2014) Se, após passar horas em poder de assaltantes e sob a mira de uma arma, a vítima fornecer-lhes a senha para saque em caixas eletrônicos, estará caracterizado o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima.

() Certo () Errado

482. (FGV - 2014) No decorrer de um roubo com emprego de arma de fogo, João, autor da infração, ante o fato de a vítima resistir à entrega do bem almejado, desfere um disparo contra ela, que vem a falecer em decorrência do ferimento provocado. Após cessada a ação violenta, João foge da cena criminosa sem se apossar do produto do delito. A tipificação penal da conduta de João é:

- a) Roubo tentado em concurso com homicídio consumado (Art. 157 c/c Art. 14, II, e Art. 121, do Código Penal);
- b) Roubo consumado em concurso com homicídio consumado (Art. 157 e Art. 121, do Código Penal);
- c) Latrocínio consumado (Art. 157, §3º, in fine, do Código Penal);
- d) Latrocínio tentado (Art. 157 §3º, in fine, c/c Art. 14, II, do Código Penal);
- e) Roubo tentado em concurso com latrocínio consumado (Art. 157 c/c Art. 14, II, e Art. 157, §3º, in fine, do Código Penal).

483. (CESPE - 2013) No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item. Considere a seguinte situação hipotética.

Pedro e Marcus, penalmente responsáveis, foram flagrados pela polícia enquanto subtraíam de Antônio, mediante ameaça com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular e a importância de R\$300,00. Pedro, que portava o celular da vítima, foi preso, mas Marcus conseguiu fugir com a importância subtraída.

Nessa situação hipotética, Pedro e Marcus, em conluio, praticaram o crime de roubo tentado.

() Certo () Errado

484. (CESPE - 2013) No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente.

Para a configuração do crime de roubo mediante restrição da liberdade da vítima e do crime de extorsão com restrição da liberdade da vítima, nominado de sequestro relâmpago, é imprescindível a colaboração da vítima para que o agente se apodere do bem ou obtenha a vantagem econômica visada.

() Certo () Errado

Júlio foi denunciado pelo MP por ter, em 7/8/2012, por volta das 20h15min, de forma livre e consciente, em perfeita comunhão de ações e desígnios com outros dois elementos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que a polícia não logrou apreender, subtraído, para si, uma bolsa, um telefone celular e um cartão bancário pertencentes a Cleusa. O denunciado e seus comparsas abordaram a vítima, apontaram a arma em sua direção, determinando que a vítima lhes entregasse, imediatamente, todos os seus pertences. Logo em seguida, para impedir que Cleusa chamasse a polícia, Júlio manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, e exigiu que ela ingressasse no veículo automotor utilizado na ação desviante, deslocando-se por considerável período e importante distância. Depois, libertou a vítima.

Em face dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes, a respeito dos crimes contra a vida e contra o patrimônio.

485. (CESPE - 2013) De acordo com o entendimento do STJ, é imprescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada na ação do grupo para a aplicação da causa de aumento prevista para agravar a pena do crime de extorsão praticado por Júlio.

() Certo () Errado

- 486. (CESPE - 2013)** De acordo com os fatos narrados, é possível imputar a Júlio o cometimento do crime de roubo triplamente majorado, pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e privação da liberdade da vítima, ainda que não tenham sido identificados os demais participantes da empreitada criminosa.

() Certo () Errado

- 487. (CESPE - 2011)** Julgue o item a seguir com referência aos crimes contra o patrimônio.

A jurisprudência do STJ preconiza que o lapso temporal superior a trinta dias entre os crimes de roubo praticados pelo mesmo agente não dá azo à aplicação da continuidade delitiva, devendo incidir a regra do concurso material.

() Certo () Errado

- 488. (CESPE - 2010)** A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte.

O indivíduo que fizer uso de violência após subtrair o veículo de outro cometerá o denominado roubo próprio.

() Certo () Errado

- 489. (CESPE - 2009)** Quem subtrai para si coisa alheia móvel de valor significativo, mediante grave ameaça praticada com a utilização de arma de brinquedo, deve responder pelo crime de:

- a) Roubo simples.
- b) Roubo com causa especial de aumento de pena.
- c) Furto simples.
- d) Furto qualificado.
- e) Apropriação indébita.

- 490. (CESPE - 2008)** No que tange à parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

O roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou grave ameaça.

() Certo () Errado

- 491. (CESPE - 2004)** No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca da parte especial do direito penal, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Com a utilização de uma arma de brinquedo, João subtraiu de uma pessoa o relógio e a carteira contendo documentos pessoais, cartões de crédito e R\$300,00 em espécie. Nessa situação, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João responderá por crime de roubo qualificado pelo emprego de arma.

ART. 158 – EXTORSÃO

- 492. (CESPE - 2016)** Na análise das classificações e dos momentos de consumação, busca-se, por meio da doutrina e da jurisprudência pátria, enquadrar consumação e tentativa nos diversos tipos penais. A esse respeito, julgue o item seguinte.

A extorsão é considerada pelo STJ como crime material, pois se consuma no momento da obtenção da vantagem indevida.

() Certo () Errado

- 493. (VUNESP - 2015)** Aquela que com prévia intenção de vantagem patrimonial seduz outra pessoa, convidando-o à prática de ato sexual e, durante o coito, amarra-o ao leito, impossibilitando sua reação, a fim de que possa subtrair-lhe os pertences pessoais (dinheiro, telefone celular e automóvel), comete crime de
- a) Extorsão mediante sequestro.
 - b) Extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima.
 - c) Roubo.
 - d) Violação sexual mediante fraude.
 - e) Estelionato.
- 494. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte acerca dos crimes contra o patrimônio conforme entendimento do STJ e da doutrina majoritária.
- Se, posteriormente à subtração dos bens, a vítima for obrigada a fornecer senha para a realização de saques em sua conta bancária, será configurado um delito único, ou seja, a extorsão.
- () Certo () Errado
- 495. (CESPE - 2014)** É apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos institutos da tentativa e da consumação delitiva. Julgue a assertiva.
- Mateus tinha em seu poder fotos íntimas de sua ex-namorada Lúcia. Após o fim do namoro, ele exigiu de Lúcia o pagamento de determinada quantia em dinheiro para não publicar as fotos na Internet. Mateus não publicou as fotos e, antes de receber o valor exigido, foi preso. Nessa situação, deve ser imputado a Mateus o crime de tentativa de extorsão.
- () Certo () Errado
- 496. (CESPE - 2013)** No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente.
- Considere a seguinte situação hipotética. Heloísa, maior, capaz, em conluio com três amigos, também maiores e capazes, forjou o próprio sequestro, de modo a obter vantagem financeira indevida de seus familiares. Nessa situação, todos os agentes responderão pelo crime de extorsão simples.
- () Certo () Errado
- 497. (CESPE - 2013)** Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte.
- O crime de extorsão consuma-se com o recebimento de, ao menos, parte da vantagem indevida.
- () Certo () Errado
- 498. (UEPA - 2013)** Julgue o item subsequente, em relação aos crimes patrimoniais.
- Deve ser indiciado por extorsão, o indivíduo que chantageia seu concorrente em um concurso público, ameaçando apresentar provas de um crime por ele cometido, como forma de forçá-lo a desistir da vaga, que assim será destinada ao coator.
- () Certo () Errado
- 499. (CESPE - 2012)** Com relação aos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, julgue o item que se segue.

Para a configuração do denominado crime de sequestro-relâmpago, a restrição da liberdade da vítima é condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, independentemente da ocorrência desta.

() Certo () Errado

500. (CESPE - 2010) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte.

Para que o crime de extorsão seja consumado é necessário que o autor do delito obtenha a vantagem indevida.

() Certo () Errado

501. (CESPE - 2009) Celso, desafeto de Arnaldo, proprietário de uma agência de veículos, mediante grave ameaça, visando obter indevida vantagem econômica, constrangeu Márcia, estagiária da agência, com 16 anos de idade, a lhe entregar documento que poderia dar ensejo a processo criminal contra Arnaldo.

Nessa situação hipotética, Celso cometeu o crime de:

- a) Extorsão indireta.
- b) Ameaça.
- c) Extorsão.
- d) Exercício arbitrário das próprias razões.
- e) Abuso de incapazes.

ART. 159 – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

502. (CESPE - 2016) No próximo item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal.

Situação hipotética: João sequestrou Sandra e exigiu de sua família o pagamento do resgate. Após manter a vítima em cárcere privado por uma semana, João a libertou, embora não tenha recebido a quantia exigida como pagamento. Assertiva: Nessa situação, está configurado o crime de extorsão mediante sequestro qualificado.

() Certo () Errado

503. (VUNESP - 2016) Mévio, endividado, sequestra o próprio pai, senhor de 70 anos, objetivando obter como resgate, de seus irmãos, a quantia de R\$100.000,00 (cem mil reais). Para tanto, conta com a ajuda de Caio. Passadas 13 horas do sequestro, Caio se arrepende e decide comunicar o crime à Polícia que, pouco depois, invade o local do sequestro, libertando a vítima. A respeito da situação retratada, é correto afirmar que:

- a) Mévio e Caio praticaram extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, haja vista que o crime perdurou por período superior a 12 horas.
- b) Por se tratar de crime contra o patrimônio, Mévio é isento de pena, pois cometeu o crime em prejuízo de ascendente.

- c) Por se tratar de crime contra o patrimônio, relativamente a Mévio, que praticou o crime em prejuízo de ascendente, a ação penal é pública condicionada à representação.
 - d) Caio, mesmo tendo denunciado o crime à autoridade policial, não faz jus à redução da pena, por se tratar de crime na forma qualificada.
 - e) Mévio e Caio praticaram extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, por se tratar de vítima idosa.
- 504. (CESPE - 2016)** Um crime de extorsão mediante sequestro perdura há meses e, nesse período, nova lei penal entrou em vigor, prevendo causa de aumento de pena que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. Nessa situação hipotética:
- a) A lei penal mais grave não poderá ser aplicada: o ordenamento jurídico não admite a novatio legis in pejus.
 - b) A lei penal menos grave deverá ser aplicada, já que o crime teve início durante a sua vigência e a legislação, em relação ao tempo do crime, aplica a teoria da atividade.
 - c) A lei penal mais grave deverá ser aplicada, pois a atividade delitiva prolongou-se até a entrada em vigor da nova legislação, antes da cessação da permanência do crime.
 - d) A aplicação da pena deverá ocorrer na forma prevista pela nova lei, dada a incidência do princípio da ultratividade da lei penal.
 - e) A aplicação da pena ocorrerá na forma prevista pela lei anterior, mais branda, em virtude da incidência do princípio da irretroatividade da lei penal.
- 505. (CESPE - 2015)** A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir.
- O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção do agente era, de fato, sequestrar a vítima, se consuma no exato instante em que a pessoa é sequestrada, privada de sua liberdade, independentemente de o(s) sequestrador(es) conseguir(em) solicitar(em) ou receber(em) o resgate.
- () Certo () Errado
- 506. (CESPE - 2014)** A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item subsecutivo.
- Em se tratando do crime de extorsão mediante sequestro, será reduzida a pena do corréu que, agindo em concurso de agentes, denunciar o delito à autoridade competente, ainda que a delação não seja meio eficaz de facilitação da libertação da vítima.
- () Certo () Errado
- 507. (UESPI - 2014)** Sobre os crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta.
- a) Os crimes de latrocínio, extorsão, roubo qualificado e extorsão mediante sequestro são classificados como hediondos.
 - b) O crime de extorsão mediante sequestro classifica-se como crime material que se consuma quando o agente obtém a vantagem econômica exigida.
 - c) No roubo o bem é retirado da vítima, enquanto que na extorsão ela própria é quem o entrega ao agente.
 - d) O denominado “sequestro relâmpago” é uma modalidade de crime de extorsão cometido mediante a privação total da liberdade da vítima.
 - e) As formas qualificadas do roubo não decorrem, necessariamente, do emprego da violência.

508. (FUNCAB - 2014) De acordo com o Código Penal, a conduta conhecida como “sequestro relâmpago” (em que os agentes abordam a vítima, restringem sua liberdade, e com ela deslocam-se a caixas eletrônicos, com o intuito de fazer saques em dinheiro) enquadra-se no crime de:

- a) Roubo.
- b) Extorsão mediante sequestro.
- c) Constrangimento ilegal.
- d) Extorsão.
- e) Sequestro.

509. (MPE-SC - 2014) Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado.

No crime de extorsão mediante sequestro, havendo delação eficaz de um dos coautores do delito, que contribui para o esclarecimento do caso, mesmo não sendo liberado o sequestrado, por circunstâncias alheias ao delator, terá o acusado ao final do processo uma redução de 1/3 de sua pena, nos moldes que dispõe a Lei dos Crimes Hediondos.

() Certo () Errado

510. (UEPA - 2013) Julgue o item subsequente, em relação aos crimes patrimoniais.

Deve ser indiciado por extorsão mediante sequestro o indivíduo que, após tomar um casal de namorados como reféns, libera o rapaz para buscar dinheiro, como condição para libertar a moça que continuará em seu poder até o recebimento dos valores.

() Certo () Errado

511. (FCC - 2013) O agente que for acusado da prática de crime de extorsão mediante sequestro em sua forma qualificada estará impedido de obter, durante o processo ou após a condenação transitada em julgado:

- a) Cumprimento de pena sob regime progressivo.
- b) Fiança e liberdade provisória.
- c) Apenas liberdade provisória.
- d) Anistia, graça e indulto.
- e) Livramento condicional.

512. (IESES - 2012) Quanto ao que estabelece o Código Penal, julgue o item.

Na extorsão mediante sequestro, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena substituída por pena restritiva de direitos.

() Certo () Errado

513. (FCC - 2010) Sobre o crime de extorsão mediante sequestro, é INCORRETO afirmar que:

- a) Seu objeto jurídico é o patrimônio e, indiretamente, a liberdade individual e a incolumidade pessoal.
- b) Se trata de crime permanente.
- c) Aquele que participou do delito, caso preste informações que facilitem a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida.

- d) Se trata de crime material, que se consuma quando o agente obtém a vantagem econômica exigida.
- e) Se trata de crime formal que admite tentativa.

514. (CESPE - 2009) Em relação à legislação penal extravagante e aos crimes definidos na parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei nº 8.072/1990, são crimes hediondos, entre outros, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, a tortura, o tráfico ilícito de drogas e o estupro.

() Certo () Errado

515. (CESPE - 2008) Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o próximo item.

O crime de extorsão mediante sequestro, em sua modalidade simples, consuma-se no momento em que ocorre a obtenção da vantagem patrimonial pretendida pelos agentes.

() Certo () Errado

Nos itens a seguir, são apresentadas situações hipotéticas, seguidas de uma assertiva a ser julgada.

516. (CESPE - 2004) Adriano é chefe de uma quadrilha que sequestrou um famoso artista e libertou-o vivo e sem qualquer ferimento, após o pagamento do resgate. Na situação descrita, Adriano praticou crime hediondo, pois extorsão mediante sequestro é crime hediondo mesmo quando não qualificada por lesão corporal ou morte do sequestrado.

() Certo () Errado

517. (CESPE - 2004) Rômulo sequestrou Lúcio, exigindo de sua família o pagamento de R\$100.000,00 como resgate. Nessa situação, o crime de extorsão mediante sequestro praticado por Rômulo é considerado crime habitual.

() Certo () Errado

ART. 160 – EXTORSÃO INDIRETA

518. (FCC - 2013) Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o item subsecutivo.

É correto afirmar que configura o delito de extorsão indireta o ato de exigir, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento civil contra a vítima ou contra terceiro.

() Certo () Errado

CAPÍTULO III – DA USURPAÇÃO

ART. 161, II – ESBULHO POSSESSÓRIO

519. (IESES - 2012) Quanto ao que estabelece o Código Penal, julgue o item.

Trata-se do tipo de esbulho possessório: suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia.

() Certo () Errado

CAPÍTULO IV – DO DANO

ART. 163 – DANO

- 520. (CESPE - 2016)** O ordenamento penal brasileiro adotou a sistemática bipartida de infração penal — crimes e contravenções penais —, cominando suas respectivas penas, por força do princípio da legalidade. Acerca das infrações penais e suas respectivas reprimendas, julgue o item.

Constitui crime de dano, previsto no CP, pichar edificação urbana. Nesse caso, a pena privativa de liberdade consiste em detenção de um a seis meses, que pode ser convertida em prestação de serviços à comunidade.

() Certo () Errado

- 521. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte acerca dos crimes contra o patrimônio conforme entendimento do STJ e da doutrina majoritária.

A destruição de patrimônio de empresa pública, a exemplo da Caixa Econômica Federal, configura dano qualificado.

() Certo () Errado

- 522. (CESPE - 2015)** Com base na jurisprudência do STJ e na do STF, julgue o item abaixo acerca dos crimes contra o patrimônio.

A conduta de destruir dolosamente bem pertencente a patrimônio de sociedade de economia mista estadual configura crime de dano simples.

() Certo () Errado

- 523. (IES - 2012)** Quanto ao que estabelece o Código Penal, julgue o item.

O crime de dano é qualificado, quando cometido contra o patrimônio de fundações.

() Certo () Errado

- 524. (CESPE - 2010)** No que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, julgue o próximo item.

Considere que determinada pessoa, indignada por não ter resolvido uma questão particular em órgão público da União, destrua o balcão de recepção do referido órgão. Nessa situação, a conduta do agente classifica-se como dano qualificado, para o qual é prevista multa e pena de detenção de seis meses a três anos.

() Certo () Errado

- 525. (CESPE - 2010)** A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte.

O crime de dano não admite a tentativa.

() Certo () Errado

- 526. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, julgue o item subsequente.

O indivíduo que introduz animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito e fora das situações que excluem a ilicitude, não comete fato criminoso, ainda que resulte prejuízo econômico significativo para o dono do imóvel.

() Certo () Errado

527. (CESPE - 2008) Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o próximo item.

Suponha-se que um indivíduo, responsável penalmente, valendo-se de uma machadinha, tenha destruído, propositalmente, uma estátua situada em praça pública. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que o responsável pela destruição cometeu crime de dano qualificado.

() Certo () Errado

CAPÍTULO V – DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

ART. 168 – APROPRIAÇÃO INDÉBITA

528. (CESPE - 2014) A respeito dos crimes contra o patrimônio e do concurso de agentes, julgue o item subsequente.

A apropriação de veículo do patrão por empregado doméstico que detinha o bem para utilização em tarefas afetas às suas obrigações é delito de apropriação indébita, devendo a pena-base ser majorada de um terço por determinação legal.

() Certo () Errado

529. (UEPA - 2013) Julgue o item subsequente, em relação aos crimes patrimoniais.

Deve ser indiciado por apropriação indébita, o funcionário que retira do cofre da empresa certa quantia em dinheiro, sem saber que havia no local uma câmera, instalada justamente para monitorar o comportamento dos funcionários.

() Certo () Errado

Mário havia encomendado uma geladeira em uma loja de departamento. No dia da entrega do produto, o empregado da transportadora equivocou-se quanto ao número do apartamento de Mário, entregando o bem, por engano, a José, síndico do prédio, que, na ocasião, se ofereceu para guardá-lo e entregá-lo a seu real destinatário, já com o objetivo de ficar com o bem para si; e assim o fez.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, no que se refere aos crimes contra o patrimônio.

530. (CESPE - 2012) Em razão de ter recebido a coisa na qualidade de síndico, a pena de José será aumentada em um terço.

() Certo () Errado

531. (CESPE - 2012) José praticou o crime de apropriação indébita, visto que se apropriou de coisa alheia móvel, com a intenção de ficar com o objeto para si.

() Certo () Errado

532. (CESPE - 2012) No crime de apropriação indébita, o bem jurídico protegido tem por objeto material o direito de propriedade.

() Certo () Errado

533. (CESPE - 2012) O crime de apropriação indébita somente pode ser praticado dolosamente, não existindo previsão para a modalidade de natureza culposa.

() Certo () Errado

- 534. (CESPE - 2011)** Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.

No crime de apropriação indébita, o agente consegue ou recebe a posse ou detenção do bem móvel de outrem já inicialmente de forma clandestina, e o crime se consuma quando logra ter a posse tranquila do objeto material do crime.

() Certo () Errado

- 535. (CESPE - 2011)** Julgue o item a seguir com referência aos crimes contra o patrimônio.

Segundo a jurisprudência do STJ, aplica-se ao delito de apropriação indébita comum o benefício do perdão judicial concedido ao agente que, tendo praticado o delito de apropriação indébita previdenciária, tenha promovido, antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária.

() Certo () Errado

- 536. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, julgue a assertiva abaixo.

Bens imóveis podem ser objetos de crime de apropriação indébita.

() Certo () Errado

- 537. (CESPE - 2008)** No que tange à parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

Considere a seguinte situação hipotética.

João entregou a Manoel certa quantia em dinheiro para que, em prazo determinado, a entregasse a uma terceira pessoa. Ao fim do prazo, Manoel se apossou do montante, tendo se utilizado do dinheiro para gastos pessoais.

Nessa situação, a conduta de Manoel caracteriza o crime de apropriação indébita.

() Certo () Errado

- 538. (CESPE - 2008)** Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o próximo item.

O delito de apropriação indébita difere do furto mediante fraude, porque, naquele, o agente recebe licitamente a coisa, mas inverte seu ânimo sobre ela, recusando-se a devolvê-la, ao passo que, no furto mediante fraude, a vítima é induzida a erro, diminuindo a sua vigilância sobre a coisa, que acaba subtraída.

() Certo () Errado

ART. 168-A — APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA

- 539. (CESPE - 2014)** Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item que segue.

Para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária não é necessário que haja o dolo específico de ter para si coisa alheia; é bastante para tal a vontade livre e consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente.

() Certo () Errado

540. (CESPE - 2014) No que concerne aos crimes contra a seguridade social, aos delitos contra a administração pública e aos crimes contra a fé pública, julgue o item.

O delito de apropriação indébita previdenciária prescinde do dolo específico e constitui crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais.

() Certo () Errado

541. (CESPE - 2011) Acerca do crime omissivo, dos delitos contra a liberdade individual e contra a dignidade sexual e da inviolabilidade do domicílio, julgue o item subsecutivo.

O delito de apropriação indébita previdenciária é crime omissivo próprio, sendo, no entanto, imprescindível a demonstração da finalidade especial de agir, consistente na intenção inequívoca da apropriação de valor destinado à previdência social, para a sua caracterização.

() Certo () Errado

Em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária e ao delito de sonegação de contribuição previdenciária, julgue os itens.

542. (CESPE - 2011) Nos termos do entendimento jurisprudencial estabelecido nos tribunais superiores, o crime de apropriação indébita previdenciária é considerado delito omissivo próprio, em todas as suas modalidades, e consuma-se no momento em que o agente deixa de recolher as contribuições, depois de ultrapassado o prazo estabelecido na norma de regência, sendo, portanto, desnecessário o animus rem sibi habendi.

() Certo () Errado

543. (CESPE - 2011) Nos crimes de apropriação indébita previdenciária, assegura a lei, de forma expressa, a incidência da causa extintiva da punibilidade se o agente, espontaneamente, declarar e confessar as contribuições, importâncias ou valores e prestar as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

() Certo () Errado

544. (CESPE - 2010) No que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, julgue o próximo item.

Comete crime contra o patrimônio quem deixa de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

() Certo () Errado

ART. 169, II – APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA

545. (CESPE - 2015) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir.

Considere que um indivíduo tenha encontrado, na rua, um celular identificado e totalmente desbloqueado. Considere, ainda, que esse indivíduo tenha mantido o objeto em sua posse, deixando de restituí-lo ao dono. Nessa situação, só existirá infração penal se o legítimo dono do objeto tiver reclamado a sua posse e o objeto não lhe tiver sido devolvido.

() Certo () Errado

- 546. (MPE-PB - 2010)** Acerca dos crimes e suas classificações, julgue o item.

O crime de apropriação de coisa achada é exemplo do que a doutrina denomina de crime a prazo.

() Certo () Errado

- 547. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, julgue o item subsequente.

Aquele que acha coisa alheia perdida e dela se apropria, deixando de restituí-la ao dono ou de entregá-la à autoridade competente no prazo de 15 dias não comete infração penal, mas, tão somente, ilícito civil.

() Certo () Errado

CAPÍTULO VI – DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES

ART. 171 – ESTELIONATO

- 548. (MPE-RS - 2016)** Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item que segue.

A Polícia de Campo Grande investigou um fato que se tornou nacionalmente conhecido como o “golpe da gostosa”. Uma pessoa, que se dizia mulher, trocava mensagens pelas redes sociais. Segundo a polícia, ela agia sempre da mesma maneira. Criava um perfil na internet com fotos de mulher bonita e sensual. Os homens então a adicionavam, e a mulher falava que seria melhor conversarem pelo WhatsApp. Quando elogiada, dizia ser médica, recém-separada, com diversas fotos de supostos atendimentos médicos em seu perfil. Quando a conversa passava para um tom mais íntimo, ela falava que sofria perseguição do ex-marido e pedia dinheiro para comprar uma passagem de avião e ir ao encontro da vítima, mas, assim que confirmado o depósito, a golpista sumia. O “golpe da gostosa” configura crime de estelionato.

() Certo () Errado

- 549. (CESPE - 2015)** No que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a fé e a administração públicas, julgue o item que se segue.

Praticará o crime de estelionato aquele que obtiver para si vantagem ilícita, em prejuízo de incapaz, mantendo-o em erro, mediante fraude.

() Certo () Errado

- 550. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte acerca dos crimes contra o patrimônio conforme entendimento do STJ e da doutrina majoritária.

No crime de apropriação indébita, assim como no de estelionato, o agente detém, anteriormente à prática do crime, a posse lícita da coisa.

() Certo () Errado

- 551. (CESPE - 2014)** No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos institutos da tentativa e da consumação delitiva.

Jorge foi detido, em sua residência, pela polícia, na posse de carro cuja numeração do chassi ele havia adulterado para posterior venda. Nessa situação, Jorge deve ser responsabilizado pela prática de tentativa de estelionato, entre outros crimes.

() Certo () Errado

- 552. (CESPE - 2013)** Em relação aos crimes contra a administração pública e aos delitos praticados em detrimento da ordem econômica e tributária e em licitações e contratos públicos, julgue o item seguinte.

Considere a seguinte situação hipotética.

Alfredo, alegando, de forma fraudulenta, a terceiros interessados que, por ter influência sobre determinado funcionário público, poderia acelerar a conclusão de processo administrativo de interesse do grupo, cobrou desse grupo vultosa quantia em dinheiro, da qual metade lhe foi paga adiantadamente. Antes da conclusão do processo, entretanto, descobriu-se que Alfredo não tinha qualquer acesso ou influência sobre o referido funcionário. Nessa situação hipotética, a conduta de Alfredo constitui crime de estelionato, já que ele alegou ter prestígio que, na realidade, não possuía.

() Certo () Errado

- 553. (UEPA - 2013)** Julgue o item subsequente, em relação aos crimes patrimoniais.

Deve ser indiciado por estelionato o agente que, fazendo-se passar por auditor fiscal, subtrai do escritório de uma empresa dois notebooks que estavam sobre mesas de trabalho, enquanto os funcionários se afastam para buscar os livros contábeis por ele exigidos.

() Certo () Errado

Julgue os próximos itens, acerca do delito de estelionato.

- 554. (CESPE - 2012)** Segundo pacífica jurisprudência do STJ, o delito de estelionato previdenciário tem natureza de crime permanente, de modo que a sua consumação se protraí no tempo, exceto se praticado pelo próprio beneficiário, o que configura crime instantâneo de efeitos permanentes, consumando-se com o recebimento da primeira prestação do benefício indevido, marco que deve ser considerado para a contagem do lapso da prescrição da pretensão punitiva.

() Certo () Errado

- 555. (CESPE - 2012)** Nesse crime, extingue-se a punibilidade diante da reparação do dano, desde que antes do recebimento da denúncia.

() Certo () Errado

- 556. (CESPE - 2012)** É inadmissível a aplicabilidade do princípio da insignificância ao estelionato, pois, diferentemente do que ocorre no delito de furto, ao qual se aplica tal princípio quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofre mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social, a culpabilidade no crime de estelionato sempre será mais reprovável.

() Certo () Errado

- 557. (CESPE - 2011)** Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.

No crime de estelionato, a fraude, ou ardil, é usada pelo agente para que a vítima, mantida em erro, entregue espontaneamente o bem, enquanto, no furto mediante fraude, o ardil é uma forma de reduzir a vigilância da vítima, para que o próprio agente subtraia o bem móvel.

() Certo () Errado

- 558. (CESPE - 2009)** Em relação à legislação penal extravagante e aos crimes definidos na parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

O furto mediante fraude diferencia-se do estelionato, pois, no furto mediante fraude, o agente entrega a coisa voluntariamente, em razão de ter sido iludido, e, no estelionato, a fraude tem a finalidade de reduzir a vigilância da vítima, de forma a permitir a retirada da coisa.

() Certo () Errado

- 559. (CESPE - 2009)** Julgue o seguinte item, relativo a crimes contra a pessoa e contra o patrimônio.

Diferenciam-se os crimes de extorsão e estelionato, entre outros aspectos, porque no estelionato a vítima quer entregar o objeto, pois foi induzida ou mantida em erro pelo agente mediante o emprego de fraude; enquanto na extorsão a vítima despoja-se de seu patrimônio contra a sua vontade, fazendo-o por ter sofrido violência ou grave ameaça.

() Certo () Errado

- 560. (CESPE - 2009)** Julgue o item a seguir, no que tange ao Direito Penal. É apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Saulo, utilizando-se da fraude conhecida como conto do bilhete premiado, ofereceu o falso bilhete a Salete para que esta resgatasse o prêmio. Encantada com a oferta e desconhecendo a falsidade do bilhete, Salete entregou a Saulo vultosa quantia, sob a crença de que o bilhete representasse maior valor. Após dirigir-se à casa lotérica, Salete descobriu o engodo e procurou uma delegacia de polícia para registrar o fato. Nessa situação, não cabe qualquer providência na esfera policial, porquanto a vítima também agiu de má-fé (torpeza bilateral), ficando excluído o crime de estelionato.

() Certo () Errado

- 561. (CESPE - 2008)** A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item que se segue.

Considere a seguinte situação hipotética. Renato, valendo-se de fraude eletrônica, conseguiu subtrair mais de R\$3.000,00 da conta bancária de Ernane por meio do sistema de internet banking da Caixa Econômica Federal. Nessa situação, Renato responderá por crime de estelionato.

() Certo () Errado

- 562. (CESPE - 2004)** Com a globalização e a evolução da tecnologia, aumentaram as tentativas de fraudes contra o sistema financeiro. Os bancos têm trabalhado incessantemente na tentativa de barrar os hackers e os estelionatários. Diante dessa realidade, julgue o item seguinte.

Estelionato é o ato de se obter vantagem ilícita, desde que para si, em prejuízo alheio, induzindo-se ou mantendo-se alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

() Certo () Errado

ART. 171, I – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA

- 563. (CESPE - 2012)** Julgue o próximo item, acerca do delito de estelionato.

Na modalidade disposição de coisa alheia como própria, exige-se a demonstração da obtenção, para si ou para outrem, da vantagem ilícita, do prejuízo alheio, do artifício, do ardil ou do meio fraudulento empregado com a venda, a permuta, a dação em pagamento, a locação ou a entrega, em garantia, da coisa de que não se tem a propriedade.

() Certo () Errado

ART. 171, V – FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO

564. (CESPE - 2009) Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal.

No estelionato com fraude para recebimento de seguro, em que o agente se autolesiona no afã de receber prêmio, é possível se concluir que se reúnem, na mesma pessoa, as sujeições ativa e passiva da infração.

() Certo () Errado

ART. 171, VI – FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE

565. (CESPE - 2015) Julgue item seguinte, no qual é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas jurisprudências do STJ e do STF acerca dos crimes contra o patrimônio e contra a administração.

Paulo emitiu cheque pré-datado como garantia de dívida contraída com Renato. Renato descobriu, ao tentar descontar o cheque, antes de exigível a dívida, que o emitente não possuía fundos para honrá-lo. Nessa situação, Paulo praticou delito de estelionato na modalidade específica conhecida como fraude no pagamento por meio de cheque.

() Certo () Errado

566. (CESPE - 2013) Acerca dos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa, julgue o item subsequente.

O crime de estelionato na modalidade de fraude no pagamento por meio de cheque consuma-se no momento em que o agente obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio, ou seja, no momento em que o sacado recusa o pagamento do título por insuficiência de fundos.

() Certo () Errado

567. (CESPE - 2012) Julgue o próximo item, acerca do delito de estelionato.

Configura estelionato, na modalidade emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos, a conduta de emissão de cheque dado como garantia de dívida.

() Certo () Errado

568. (CESPE - 2008) Considere a seguinte situação hipotética.

Francisco, imputável, realizou uma compra de produtos alimentícios em um supermercado e, desprovido de fundos suficientes no momento da compra, efetuou o pagamento com um cheque de sua titularidade para apresentação futura, quando imaginou poder cobrir o déficit. Apresentado o título ao banco na data acordada, não houve compensação por insuficiente provisão de fundos.

Nessa situação, o entendimento doutrinário e a jurisprudência dominantes é no sentido de que, não tendo havido fraude do emitente, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundos (estelionato).

() Certo () Errado

ART. 173 – ABUSO DE INCAPAZES

- 569. (PC-MG - 2008)** Com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente.

Para que se consume o crime de abuso de incapazes, é necessário apenas que o sujeito passivo pratique ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro, sendo irrelevante a consumação da lesão efetiva.

Art. 174 – Induzimento à especulação

() Certo () Errado

- 570. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte acerca dos crimes contra o patrimônio conforme entendimento do STJ e da doutrina majoritária.

Indivíduo que vender coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que tiver prometido vender a terceiro mediante pagamento em prestações, e silenciar sobre quaisquer dessas circunstâncias, praticará o delito de induzimento à especulação.

() Certo () Errado

ART. 176 – OUTRAS FRAUDES

- 571. (CESPE - 2012)** A respeito de crime patrimonial, julgue o item abaixo.

Se um indivíduo for processado por ter, volitivamente, tomado refeição em restaurante quando não dispunha de recursos para pagar o que consumiu, o juiz, conforme as circunstâncias do fato, não poderá reduzir a pena desse indivíduo, podendo, no entanto, conceder-lhe perdão judicial. Ademais, depende de representação a ação penal para o crime de tomar refeição em restaurante sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.

() Certo () Errado

CAPÍTULO VII – DA RECEPÇÃO

ART. 180 – RECEPÇÃO

- 572. (MPE-RS - 2016)** Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item que segue.

A receptação qualificada é crime próprio, do industrial ou comerciante, inclusive o clandestino com comércio exercido em sua residência; mas, para a caracterização do delito, a qualidade de comerciante ou industrial do agente não é o suficiente.

() Certo () Errado

- 573. (CESPE - 2015)** Em relação aos crimes contra a fé pública, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item subsequente.

O réu primário cujo crime tenha sido o de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre seu valor e preço, ele presumia ter sido obtido por meio criminoso poderá receber o perdão judicial, caso o juiz considere, conforme as circunstâncias, ser adequada tal medida.

() Certo () Errado

- 574. (CESPE - 2013)** A tipificação do crime de receptação depende da prova da materialidade e da autoria do furto do produto receptado.
- () Certo () Errado
- 575. (UEPA - 2013)** Julgue o item subsequente, em relação aos crimes patrimoniais.
- Deve ser indiciado por receptação, o comerciante que faz um acordo com assaltantes de seu bairro, por meio do qual se compromete a comprar, para fins de revenda, peças de celulares que eles roubarem dali por diante.
- () Certo () Errado
- 576. (CESPE - 2012)** Miguel abordou Bruno, que havia parado seu veículo na frente de sua casa e se preparava para abrir o portão da garagem, e exigiu-lhe, mediante ameaça de morte, a chave do carro. Enquanto isso, Lucas, parado do lado oposto da rua, apontava uma arma de fogo na direção de Bruno, que indicou a Miguel que a chave estava na ignição do veículo. Durante a ação, Bruno ouviu Miguel, ao telefone, dizer a uma pessoa cujo nome era supostamente Tiago que os dois se encontrariam no local combinado. Miguel, então, fugiu dirigindo o veículo de Bruno, e Lucas fugiu, em outra direção, pilotando uma motocicleta. Enquanto Miguel e Lucas fugiam, Bruno anotou a placa da motocicleta usada por Lucas. Após a fuga de ambos, Bruno foi ao posto policial mais próximo de sua residência fazer o registro do ocorrido. PMs localizaram o veículo subtraído em um estacionamento público, onde presenciaram Miguel entregar as chaves do veículo a uma pessoa que lhe entregou uma quantia em dinheiro. Os PMs, então, apreenderam o veículo e conduziram os rapazes à presença da autoridade policial, ocasião em que se constatou que a pessoa a quem Miguel entregou o carro era Tiago. Tiago informou: 1) que conhecia Miguel desde a infância; 2) que costumava comprar e vender veículos automotores, mesmo não possuindo estabelecimento comercial regularmente constituído para o exercício dessa atividade; 3) e que a quantia paga a Miguel, a quem pagaria mais três mil reais na semana seguinte, após a transferência do documento do veículo, era de mil reais. Uma equipe de policiais civis deteve Lucas na condução da motocicleta cuja placa fora anotada por Bruno, tendo sido verificado que a motocicleta pertencia a Tiago. Lucas portava um revólver de calibre 38, municiado com três cartuchos intactos e apto a ser usado. Em procedimento regular perante a autoridade policial, Bruno reconheceu formalmente Miguel como a pessoa que se apropriou de seu veículo e Lucas como a pessoa que apontou uma arma de fogo em sua direção. O veículo de Bruno foi avaliado, em perícia criminal, em trinta e oito mil reais.
- Referente à situação hipotética apresentada acima, julgue o item com base no disposto no CP:
- Tiago responderá pelo crime de receptação qualificada, visto que adquiriu, no exercício de atividade comercial de compra irregular, coisa que sabia ser produto de crime.
- () Certo () Errado
- 577. (CESPE - 2012)** Julgue o item subsequente, acerca dos delitos de estelionato e receptação.
- Folhas de cheque e cartões bancários não podem ser objeto material do crime de receptação, uma vez que são desprovidos de valor econômico.
- () Certo () Errado

- 578. (CESPE - 2011)** Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.

A imputação, no crime de receptação, em qualquer de suas formas, só se dará se houver prova de que o agente tinha ciência de que o bem objeto do delito era produto de crime, inadmitindo-se a presunção nesse sentido.

() Certo () Errado

- 579. (MPE-SP - 2010)** Julgue o item subsequente, acerca dos delitos de estelionato e receptação.

O crime de receptação imprópria implica necessariamente que o terceiro que adquire ou recebe a coisa esteja de boa-fé.

() Certo () Errado

- 580. (CESPE - 2009)** Júnior, advogado, teve o seu relógio furtado. Dias depois, ao visitar uma feira popular, percebeu que o referido bem estava à venda por R\$30,00. Como pagou R\$2.000,00 pelo relógio e não queria se dar ao trabalho de acionar as autoridades policiais, Júnior desembolsou a quantia pedida pelo suposto comerciante e recuperou o objeto.

Nessa situação hipotética, Júnior:

- a) Agiu em exercício regular de direito e não deve responder por nenhum delito.
- b) Não praticou delito, pois o bem adquirido já era de sua propriedade.
- c) Praticou o delito de receptação.
- d) Praticou o delito de estelionato.
- e) Praticou o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

- 581. (CESPE - 2009)** Acerca das ações penais pública e privada e da extinção da punibilidade, julgue o item a seguir.

Considere a seguinte situação hipotética. Carlos comprou um notebook de Décio, ciente de que o bem tinha sido objeto de furto praticado por Décio. Nessa situação, se ocorrer a prescrição da pretensão punitiva do crime de furto, Carlos não poderá ser acusado de receptação, ainda que não prescrito este crime.

() Certo () Errado

- 582. (NCE-UFRJ - 2005)** Julgue o item subsequente, acerca dos delitos de estelionato e receptação.

Quem influi para que terceiro de má-fé adquira produto de crime, pratica participação em receptação.

() Certo () Errado

ART. 180-A – RECEPÇÃO ANIMAL

- 583. (AlfaCon - 2016)** Acerca dos crimes previstos no “TÍTULO II – DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO”, da Parte Especial, do Código Penal, julgue o item.

Imagine que Dado “Bozó” Dolalinda (imputável) tenha subtraído de um açougue diversos pedaços de carne ovina da marca “Free-Cow”. Diante de tal situação, podemos afirmar que se um terceiro de má-fé adquirir o produto de furto, com a finalidade de comercialização, então responderá por crime autônomo, diferente da receptação pre-

vista no Art. 180 do Código Penal, ou seja, outro artigo dentro do “Capítulo VII – Da Receptação”, o crime de receptação animal, que é crime acessório.

() Certo () Errado

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTS. 181 A 183 - ESCUSAS

- 584. (CESPE - 2015)** Julgue o item subsequente acerca dos delitos previstos na parte especial do Código Penal.

O furto praticado por um irmão em desfavor do outro deve ser considerado isento de pena, por expressa previsão legal.

() Certo () Errado

- 585. (CESPE - 2015)** Paulo e Jean foram denunciados pela prática do crime de furto de joias, praticado contra Maria, tia sexagenária de Paulo. A subtração foi facilitada pelo fato de Paulo residir com a vítima. Quando da citação, Paulo não foi encontrado no novo endereço que havia fornecido na fase do inquérito, tendo sido o mandado entregue a outro morador, que se comprometeu a entregá-lo ao destinatário. Jean, que retornou para a França, seu país de origem, havia fornecido seu endereço completo ao delegado.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Em razão do parentesco de Paulo e Maria, assim como do fato de ambos residirem juntos, é correto afirmar que se tratou de ação penal pública condicionada à representação da vítima.

() Certo () Errado

- 586. (CESPE - 2014)** Com relação a crimes contra o patrimônio, antijuridicidade, culpabilidade, concurso de pessoas, pena, causas descriminantes, exculpantes e extintivas de punibilidades, julgue o item a seguir.

Se o ofendido tiver menos de sessenta anos de idade, no caso de crime de receptação praticado pelo seu irmão, a ação penal pública será condicionada à representação do ofendido.

() Certo () Errado

- 587. (MPE-SC - 2014)** Para a próxima questão, considere que os sujeitos são imputáveis e possuem menos de 60 anos. Acerca dos tipos penais inscritos no Código Penal sob o título “dos crimes contra o patrimônio”, julgue o item.

É correto afirmar que é isento de pena a esposa que pratica crime de furto qualificado com emprego de chave falsa contra seu marido na constância do casamento, gozando esta de imunidade penal absoluta.

() Certo () Errado

- 588. (CESPE - 2013)** Acerca da parte geral do direito penal e seus Institutos, julgue o item seguinte.

Considere que Marcos, penalmente imputável, subtraia de seu genitor de sessenta e oito anos de idade, um relógio de alto valor. Nessa situação, o autor não pode beneficiar-se da escusa penal absolutória, em razão da idade da vítima.

() Certo () Errado

- 589. (CESPE - 2012)** Considerando o que dispõe o CP sobre os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio, julgue o item subsecutivo.

Suponha que Joaquim, de vinte e oito anos de idade, tenha furtado do quarto de sua própria mãe, de sessenta e um anos de idade, enquanto ela dormia, por volta das 22 horas, uma TV LCD. Nessa situação, Joaquim não está sujeito a punição, dada a incidência de imunidade penal absoluta.

() Certo () Errado

- 590. (CESPE - 2010)** No que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, julgue o próximo item.

É isento de pena quem comete crime de usurpação em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal.

() Certo () Errado

- 591. (CESPE - 2009)** Roberto, com 23 anos de idade, subtraiu para si um aparelho celular avaliado economicamente em R\$900,00, pertencente ao seu pai, Alberto, de 63 anos de idade, e em seguida, vendeu-o por R\$200,00 para Felipe, o qual sabia que o aparelho não custava tão barato.

Considerando a situação hipotética acima descrita, assinale a opção correta no referente aos crimes contra o patrimônio:

- a) Roberto é isento de pena, por ter praticado o crime contra ascendente, ocorrendo, assim, uma escusa absolutória legalmente prevista.
- b) Felipe praticou crime de receptação culposa, mas será isento de pena em face da extensão da escusa absolutória aplicável a Roberto.
- c) Roberto praticou, em tese, crime de furto, e Felipe, receptação culposa, porque, pela desproporção entre o valor e o preço do aparelho celular, deveria presumir ter sido obtido por meio criminoso.
- d) Se Felipe revender o aparelho celular para Frederico, este não responderá por crime algum, pois não se pune a receptação de coisa já receptada.
- e) Roberto não responderá por crime algum, em face da aplicação do princípio da insignificância, já consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores como aplicável aos bens avaliados em até R\$1.000,00.

() Certo () Errado

- 592. (CESPE - 2008)** Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o próximo item.

Considere-se que João, casado legalmente com Maria e na constância da sociedade conjugal, subtraiu de sua esposa elevada soma em dinheiro, deixando a residência do casal, logo em seguida, tomando rumo ignorado. Nessa situação hipotética, a conduta de João está abrangida por uma causa extintiva da punibilidade – escusa absolutória –, estando, portanto, isento de pena.

() Certo () Errado

TÍTULO V — DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS

ART. 212 — VILIPÊNDIO A CADÁVER

- 593. (CESPE - 2014)** Com relação aos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, julgue o item subsecutivo.

As cinzas humanas não podem ser objeto material do crime de vilipêndio a cadáver.

() Certo () Errado

- 594. (CESPE - 2009)** Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal.

É possível que os mortos figurem como sujeito passivo em determinados crimes, como, por exemplo, no delito de vilipêndio a cadáver.

() Certo () Errado

TÍTULO VI — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

CAPÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

ART. 213 — ESTUPRO

- 595. (CESPE - 2016)** Conforme os dispositivos pertinentes aos crimes contra a dignidade sexual no Código Penal e na Lei Maria da Penha, julgue o item subsequente.

Para que o crime de estupro se configure, é preciso que tenha ocorrido conjunção carnal na relação sexual.

() Certo () Errado

- 596. (CESPE - 2015)** No que se refere aos crimes contra a dignidade sexual, julgue o item que se segue.

Cometerá o crime de estupro a mulher que constranger homem, mediante grave ameaça, a com ela praticar conjunção carnal.

() Certo () Errado

- 597. (CESPE - 2014)** Com referência à tipificação das diversas modalidades de crimes e ao processamento desses crimes, julgue o item subsequente.

Um réu reincidente, condenado à pena de dez anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro simples, somente poderá progredir de regime depois de cumpridos seis anos de pena.

() Certo () Errado

- 598. (CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, referente ao crime, seus elementos e ao fato típico.

O casamento livremente consentido da vítima com o agente do crime de estupro exclui a punibilidade deste.

() Certo () Errado

- 599. (CESPE - 2013)** No que concerne a crimes, julgue o item a seguir.

Por ser o estupro um crime que se submete a ação penal pública condicionada, caso uma mulher, maior de idade e capaz, seja vítima desse crime, somente ela poderá representar contra o autor do fato, embora não seja obrigada a fazê-lo.

() Certo () Errado

- 600. (CESPE - 2013)** Julgue o item subsecutivo, a respeito dos crimes previstos na Parte Especial do Código Penal.

Considere que Armando, penalmente imputável, no dia 25/3/2013, mediante grave ameaça, tenha constrangido Maria, de dezesseis anos de idade, à prática de conjunção carnal e ato libidinoso diverso, no mesmo cenário fático. Nessa situação, Armando responderá por dois delitos — estupro e atentado violento ao pudor — em concurso material, devendo ser condenado a pena equivalente à soma das sanções previstas para cada um desses crimes.

() Certo () Errado

- 601. (CESPE - 2012)** Com base no direito penal, julgue o item subsecutivo.

Nos crimes contra a dignidade sexual, consoante entendimento dos tribunais superiores, caso o agente pratique mais de uma das condutas previstas no crime de estupro, o juiz está autorizado a condená-lo por concurso material, ainda que praticado contra a mesma vítima, vedada a aplicação da continuidade delitiva.

() Certo () Errado

- 602. (CESPE - 2012)** Com referência às infrações penais contra a dignidade sexual, julgue o item subsecutivo.

No estupro, se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver menos de dezoito anos de idade, aplicar-se-á causa especial de aumento de pena.

() Certo () Errado

- 603. (CESPE - 2011)** Em decorrência das recentes alterações legislativas referentes a política criminal no cenário dos crimes sexuais, julgue o item:

Considere a seguinte situação hipotética. Márcio, penalmente responsável, durante a prática de ato sexual mediante violência e grave ameaça, atingiu a vítima de modo fatal, provocando-lhe a morte. Nessa situação hipotética, Márcio responderá por estupro qualificado pelo resultado morte, afastando-se o concurso dos crimes de estupro e homicídio.

() Certo () Errado

- 604. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a incolumidade pública e dos crimes contra a paz pública, julgue o item que se segue.

Responde pelo delito de estupro o agente que pratica ato libidinoso com alguém mediante meio que impeça a livre manifestação de vontade da vítima.

() Certo () Errado

Em decorrência das recentes alterações legislativas referentes a política criminal no cenário dos crimes sexuais, julgue os itens:

- 605. (CESPE - 2011)** A redação da nova lei que tipifica os crimes contra a dignidade sexual superou as controvérsias em relação à consideração do estupro como crime hediondo, deixando claro o seu caráter de hediondez tanto na forma simples quanto nas formas qualificadas pelo resultado.

() Certo () Errado

606. (CESPE - 2011) O agente que, mediante violência, constranger mulher adulta à prática de conjunção carnal e ato libidinoso consistente em sexo oral responderá por dois delitos, em continuidade delitiva.

() Certo () Errado

607. (CESPE - 2011) Considere a seguinte situação hipotética. Clara, penalmente responsável, mediante ameaça de arma de fogo, constrangeu Albina, de dezoito anos de idade, a se despir em sua frente, de modo a satisfazer a sua lascívia. Uma vez satisfeita, Clara liberou Albina e evadiu-se do local. Nessa situação hipotética, a conduta de Clara caracteriza o tipo penal do estupro em sua forma consumada.

() Certo () Errado

608. (CESPE - 2010) No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com lastro no direito penal.

Geraldo, maior, capaz, constrangeu Suzana, de dezessete anos de idade, mediante violência e grave ameaça, a manter com ele relações sexuais, em mais de uma ocasião e de igual modo. Na terceira investida do agente contra a vítima, em idênticas circunstâncias e forma de execução, constrangeu-a à prática de múltiplos atos libidinosos, diversos da conjunção carnal. Todos os fatos ocorreram no decurso do mês de setembro de 2010. Nessa situação, admite-se o benefício do crime continuado.

() Certo () Errado

609. (CESPE - 2009) Com referência à tipificação das diversas modalidades de crimes e ao processamento desses crimes, julgue o item subsequente.

Segundo entendimento sumulado do STF, nos crimes de estupro, por ser este hediondo em todas as suas modalidades, a ação penal respectiva é pública incondicionada.

() Certo () Errado

610. (CESPE - 2008) No que tange à parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

Considere a seguinte situação hipotética. Francisco, imputável, acercou-se de uma mulher e a constrangeu, mediante violência, à prática de conjunção carnal, deflorando-a. Em razão do emprego da violência, a mulher experimentou, ainda, lesões leves, devidamente constatadas em laudo pericial. Nessa situação, Francisco irá responder pelo crime de estupro em concurso formal com o delito de lesões corporais.

() Certo () Errado

ART. 215 – VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE

611. (CESPE - 2012) Com referência às infrações penais contra a dignidade sexual, julgue o item subsequente.

Caso o delito de violação sexual mediante fraude seja cometido com o fim de obtenção de vantagem econômica, o infrator sujeitar-se-á também à pena de multa.

() Certo () Errado

ART. 216-A – ASSÉDIO SEXUAL

- 612. (CESPE - 2012)** Com referência às infrações penais contra a dignidade sexual, julgue o item subsecutivo.

No assédio sexual, o fato de a vítima ter menos de dezoito anos de idade qualifica o crime, razão pela qual as penas desse delito estarão majoradas em seus limites abstratamente cominados.

() Certo () Errado

- 613. (CESPE - 2011)** Considerando os princípios constitucionais penais e o disposto no direito penal brasileiro, julgue o item subsecutivo.

Por incidência do princípio da continuidade normativo-típica, é correto afirmar que, no âmbito dos delitos contra a dignidade sexual, as condutas anteriormente definidas como crime de ato libidinoso continuam a ser punidas pelo direito penal brasileiro, com a ressalva de que, segundo a atual legislação, a denominação adequada para tal conduta é a de crime de estupro.

() Certo () Errado

- 614. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a dignidade sexual, julgue o item que se segue.

Para fins de caracterização do delito de assédio sexual, os chamados líderes espirituais são considerados superiores hierárquicos de seus seguidores.

() Certo () Errado

CAPÍTULO II – DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE VULNERÁVEL

ART. 217-A – ESTUPRO DE VULNERÁVEL

- 615. (CESPE - 2016)** Com referência à tipificação das diversas modalidades de crimes e ao processamento desses crimes, julgue o item subsequente.

O crime de estupro de vulnerável constitui ação penal pública condicionada à representação da pessoa ofendida, que deve estar assistida pelo seu representante legal.

() Certo () Errado

- 616. (CESPE - 2016)** João, que acabara de completar dezessete anos de idade, levou sua namorada Rafaela, de doze anos e onze meses de idade, até sua casa. Considerando ser muito jovem para namorar, a garota aproveitou a oportunidade e terminou o relacionamento com João. Inconformado, João prendeu Rafaela na casa, ocultou sua localização e forçou-a a ter relações sexuais com ele durante o primeiro de treze meses em que a manteve em cativeiro. Após várias tentativas frustradas de fuga, um dia antes de completar quatorze anos de idade, Rafaela, em um momento de deslize de João, conseguiu pegar uma faca e lutou com o rapaz para, mais uma vez, tentar fugir. Na luta, João tomou a faca de Rafaela e, após afirmar que, se ela não queria ficar com ele, não ficaria com mais ninguém, desferiu-lhe um golpe de faca. Rafaela fingiu estar morta e, mesmo ferida, conseguiu escapar e denunciar João, que fugiu após o crime, mas logo foi encontrado e detido pela polícia. Rafaela, apesar de ter sido devidamente socorrida, entrou em coma e faleceu após três meses.

Nessa situação hipotética, João:

- a) Responderá pelo crime de tentativa de homicídio.
- b) Responderá por crime de estupro de incapaz, previsto no CP.

- c) Não responderá pelo crime de estupro segundo a lei penal, de acordo com a teoria adotada pelo CP em relação ao tempo do crime.
- d) Não poderá ser submetido à lei penal pelo cometimento de crime de cárcere privado, pois, à época do crime, ele era menor de idade.
- e) Responderá pelo crime de homicídio, sem aumento de pena por ter cometido crime contra pessoa menor de quatorze anos de idade, uma vez que Rafaela, à época da morte, já havia completado quatorze anos de idade.

617. (CESPE - 2016) Maura e Sílvio, que foram casados por dez anos, se separaram há um ano e compartilham a guarda de filho menor. Sílvio buscava o filho na escola e o levava para a casa que era do casal, agora habitada somente pela mãe e pela criança, que fica aos cuidados da babá. A convivência entre ambos era pacífica até que ele soube de novo relacionamento de Maura. Sentindo-se ainda apaixonado por Maura, ele elaborou um plano para tentar reconquistá-la. Em uma ocasião, ao levar o filho para casa como fazia cotidianamente, Sílvio, sem que ninguém percebesse, pegou a chave da casa e fez dela uma cópia. Em determinado dia, ele comprou um anel e flores, preparou um jantar e, à noite, entrou na casa para surpreender a ex-esposa — nem Maura nem a criança estavam presentes. Maura havia deixado a criança com a avó e saíra com o namorado. Ao chegar à casa, bastante embriagada, Maura dormiu sem perceber que Sílvio estava na residência. Sílvio tentou acordá-la, mas, não tendo conseguido, despiu-a, tocou-lhe as partes íntimas e tentou praticar conjunção carnal com ela. Como Maura permanecia desacordada, Sílvio foi embora sem consumir o último ato.

Nessa situação hipotética, Sílvio:

- a) Cometeu o crime de tentativa de estupro.
- b) Não cometeu crime algum porque já foi casado com Maura e tinha franco acesso à casa.
- c) Não cometeu crime de estupro, porque não houve violência ou grave ameaça.
- d) Cometeu crime contra a dignidade sexual, pois Maura, na situação em que se encontrava, não poderia oferecer resistência.
- e) Cometeu apenas o crime de invasão de domicílio.

“É um crime que chocou o Brasil”, disse ao G1 a delegada encarregada da investigação sobre o estupro coletivo, mediante doping, de uma jovem de 16 anos, na comunidade do Morro da Barão, Zona Oeste do Rio de Janeiro, por elevado número de agressores.

Tomando como base o excerto acima, julgue os itens subsequentes, acerca dos crimes contra a dignidade sexual.

618. (MPE-RS - 2016) É correto afirmar que há configuração de estupro de vulnerável, apesar da idade da ofendida, com o aumento da pena em metade, caso esta resultasse grávida.

() Certo () Errado

619. (MPE-RS - 2016) É correto afirmar que se trata de crime hediondo.

() Certo () Errado

- 620. (MPE-RS - 2016)** É correto afirmar que, para a configuração do delito de estupro de vulnerável, são irrelevantes a experiência sexual ou o consentimento da vítima menor de 14 anos.
- () Certo () Errado
- 621. (CESPE - 2014)** Com relação aos crimes contra a dignidade sexual, julgue o item subsecutivo.
- No estupro de vulnerável, a presunção de violência é absoluta, segundo a jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a aquiescência do menor ou mesmo o fato de já ter mantido relações sexuais anteriormente.
- () Certo () Errado
- 622. (CESPE - 2012)** Em relação aos crimes em espécie, julgue o item subsequente.
- Considere que Antônio tenha mantido conjunção carnal consensual com Maria, de treze anos de idade, sem qualquer violência ou ameaça. Nessa situação, a conduta de Antônio, mesmo com o consento da vítima, caracteriza o crime de estupro de vulnerável.
- () Certo () Errado
- 623. (CESPE - 2011)** Com relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal e a legislação especial, bem como a posição atual dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça mais atualizada e ampla tem se firmado no sentido de que, nos casos de crimes contra a dignidade sexual, o consentimento da vítima menor de 14 anos de idade, ou sua experiência em relação ao sexo, não tem relevância jurídico-penal.
- () Certo () Errado
- 624. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a incolumidade pública e dos crimes contra a paz pública, julgue o item que se segue.
- Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a causa especial de aumento de pena aplica-se apenas aos agentes que detenham relação de parentesco, por afinidade ou consanguinidade, com as vítimas.
- () Certo () Errado
- 625. (CESPE - 2008)** Com base na parte geral do direito penal, julgue o item abaixo.
- Considere a seguinte situação hipotética. Lúcio manteve relação sexual com Márcia, após conhecê-la em uma boate, cujo acesso era proibido para menores de 18 anos, tendo ela afirmado a Lúcio ter 19 anos de idade, plenamente compatível com sua compleição física. Nessa situação, constatado posteriormente que Márcia era menor de 14 anos, Lúcio não será punido por crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que a jurisprudência do STF reconhece, no caso, o erro de proibição, que afasta a culpabilidade do agente.
- () Certo () Errado

ART. 218 – CORRUPÇÃO DE MENORES

- 626. (CESPE - 2012)** Com referência às infrações penais contra a dignidade sexual, julgue o item subsecutivo.
- Segundo entendimento do STJ, após a Lei nº 12.015/2009, o crime de corrupção de menores passou a ser material, ou seja, é exigida prova do efetivo corrompimento do menor.
- () Certo () Errado

ART. 218-A – SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE

- 627. (CESPE - 2012)** Com referência às infrações penais contra a dignidade sexual, julgue o item subsecutivo.

O crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente consuma-se com dolo genérico, não se exigindo o chamado especial fim de agir.

() Certo () Errado

ART. 218-B – FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL

- 628. (CESPE - 2016)** Com referência à tipificação das diversas modalidades de crimes e ao processamento desses crimes, julgue o item subsequente.

Considere que em uma casa de prostituição, uma garota de dezessete anos de idade tenha sido explorada sexualmente. Nesse caso, o cliente que praticar conjunção carnal com essa garota responderá pelo crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável.

() Certo () Errado

- 629. (CESPE - 2012)** Com relação aos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, julgue o item que se segue.

Considere que Silas, maior, capaz, motorista de caminhão, tenha praticado conjunção carnal com Lúcia, de dezessete anos de idade, após tê-la conhecido em uma boate às margens da rodovia, conhecido ponto de prostituição. Nessa situação hipotética, o erro em relação à menoridade da vítima elide o dolo e afasta a tipicidade, e, caso Silas tenha atuado na dúvida, resta caracterizado o delito de exploração sexual de vulnerável.

() Certo () Errado

- 630. (CESPE - 2011)** Em decorrência das recentes alterações legislativas referentes a política criminal no cenário dos crimes sexuais, julgue o item:

Considere a seguinte situação hipotética. Bruno, penalmente responsável, induziu uma menina de treze anos de idade à prática de prostituição, obtendo, com isso, vantagem econômica em face de clientes eventualmente angariados para a menor. Nessa situação hipotética, a conduta de Bruno caracteriza o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

() Certo () Errado

CAPÍTULO V – DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

ART. 227 – MEDIAÇÃO PARA SERVIR A LASCÍVIA DE OUTREM

- 631. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a dignidade sexual e contra a família, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: Mário, aliciador de garotas de programa, induziu Bruna, de quinze anos de idade, a manter relações sexuais com várias pessoas, com a promessa de uma vida luxuosa. Bruna decidiu não se prostituir e voltou a estudar. Assertiva: Nessa situação, é atípica a conduta de Mário.

() Certo () Errado

ART. 229 – CASA DE PROSTITUIÇÃO

- 632. (CESPE - 2011)** Em decorrência das recentes alterações legislativas referentes a política criminal no cenário dos crimes sexuais, julgue o item:

Considere a seguinte situação hipotética. Determinado cidadão, penalmente responsável, estabeleceu em determinada cidade, e com evidente intuito lucrativo, uma casa destinada a encontros libidinosos e outras formas de exploração sexual, facilitando, com isso, a prostituição. Na data de inauguração da casa, a polícia, em ação conjunta com fiscais do município, interditaram o estabelecimento, impedindo, de pronto, o seu funcionamento. Nessa situação hipotética, a conduta do cidadão caracteriza a figura tentada do crime anteriormente definido como casa de prostituição, nos moldes do atual art. 229 do Código Penal.

() Certo () Errado

- 633. (CESPE - 2011)** Acerca do crime omissivo, dos delitos contra a liberdade individual e contra a dignidade sexual e da inviolabilidade do domicílio, julgue o item subsequente.

A tolerância pela sociedade não gera a atipicidade da conduta consistente em manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, sem intuito de lucro nem mediação direta do proprietário.

() Certo () Errado

CAPÍTULO VI – DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

ART. 233 – ATO OBSCENO

- 634. (VUNESP - 2009)** Pode constituir, em tese, ato obsceno, na figura típica do art. 233 do Código Penal:

- a) A exposição de cartazes, em lugar aberto ao público, mostrando corpos nus.
- b) A exposição à venda de revista com fotografias de cunho pornográfico em lugar aberto ao público.
- c) O ato de urinar em lugar público com exibição do pênis.
- d) A exposição pública de fotografias de crianças nuas.

TÍTULO VIII – DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA

ART. 251 – EXPLOÇÃO

- 635. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a incolumidade pública e dos crimes contra a paz pública, julgue o item que se segue.

Em relação aos delitos de incêndio e explosão, não se admite a modalidade culposa, sendo a paz pública, nesses crimes, o bem jurídico penalmente tutelado.

() Certo () Errado

- 636. (CESPE - 2008)** No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na parte especial do direito penal.

Letícia, mediante arremesso de dinamite, expôs a perigo a vida e a integridade física de passageiros de uma aeronave. Nessa situação, Letícia deve responder por crime de explosão, que admite a modalidade culposa.

() Certo () Errado

ART. 282 – EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA

- 637. (CESPE - 2016)** Na análise das classificações e dos momentos de consumação, busca-se, por meio da doutrina e da jurisprudência pátria, enquadrar consumação e tentativa nos diversos tipos penais. A esse respeito, julgue o item seguinte.

O crime de exercício ilegal da medicina, previsto no CP, por ser crime plurissubsistente, admite tentativa, desde que, iniciados os atos executórios, o agente não consiga consumá-lo por circunstâncias alheias a sua vontade.

() Certo () Errado

TÍTULO IX - DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA

ART. 288 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

- 638. (MPE-RS - 2016)** No que tange à parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

A configuração do crime de associação criminosa, definido pelo CP, não depende da realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. E, aquele que, embora sem pertencer à associação, auxilia os associados na prática de determinado crime, responde apenas por este crime.

() Certo () Errado

- 639. (CESPE - 2012)** Considerando o que dispõe o CP a respeito dos crimes contra a incolumidade e a paz públicas, julgue o item.

Considere que João, Pedro e Joaquim, todos maiores de idade, associem-se com a finalidade de falsificar um único ingresso de evento esportivo. Nessa situação, a conduta dos agentes se amolda ao crime de associação criminosa.

() Certo () Errado

- 640. (CESPE - 2011)** A respeito dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a incolumidade pública e dos crimes contra a paz pública, julgue o item que se segue.

Para a configuração do delito de associação criminosa, verificado o número mínimo de agentes previsto em lei, basta que um dos integrantes seja imputável.

() Certo () Errado

- 641. (CESPE - 2009)** No que tange à parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

É possível o concurso material entre roubo circunstanciado pelo emprego de arma e associação criminosa armada, não se devendo falar em bis in idem, pois os bens jurídicos tutelados são diversos. Enquanto a punição do roubo protege o patrimônio, a da associação criminosa protege a paz pública.

() Certo () Errado

ART. 288-A – CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA

- 642. (CESPE - 2016)** O CP, em seu art. 14, assevera que o crime estará consumado quando o fato reunir todos os elementos da definição legal. Para tanto, necessária será a realização de um juízo de subsunção do fato à lei. Acerca do amoldamento dos fatos aos tipos penais, julgue o próximo item.

A conduta de constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no CP configura crime contra a paz pública, sendo considerada como crime vago, uma vez que o sujeito passivo é a coletividade.

() Certo () Errado

643. (MPE-RS - 2016) No que tange à parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.

A constituição de milícia privada, como fato crime definido pelo CP, é infração comum e formal, pode ter momentos consumativos diferentes e sua finalidade, necessariamente, deve ser a da prática de infrações penais previstas unicamente no próprio CP.

() Certo () Errado

TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

CAPÍTULO I — DA MOEDA FALSA

ART. 289 — MOEDA FALSA

No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue os itens.

644. (CESPE - 2016) A conduta do agente que fabrica notas de real, por meio da falsificação de papel-moeda, é apenada com mais gravidade que a conduta do agente que introduz a moeda falsa em circulação.

() Certo () Errado

645. (CESPE - 2016) A falsificação de cartão de crédito ou de débito é equiparada, para fins penais, ao crime de moeda falsa.

() Certo () Errado

646. (VUNESP - 2016) Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item.

O princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade, não se aplica ao crime de moeda falsa.

() Certo () Errado

647. (VUNESP - 2015) Suponha que Felisberto, 25 anos, estudante de direito, pague uma compra no valor de R\$ 150,00 com duas cédulas falsas de R\$ 100,00, das quais conhece a falsidade, e que, dois dias após o pagamento, se arrependa, procure o dono do estabelecimento comercial e pague com moeda verdadeira.

Acerca dos “Crimes contra a Fé Pública” e os institutos penais, julgue o item considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse caso hipotético, pode-se afirmar que Felisberto poderá responder criminalmente por moeda falsa, mas fará jus à redução de pena, referente ao arrependimento posterior.

() Certo () Errado

648. (CESPE - 2013) A respeito de crimes contra a fé pública e a administração pública, julgue o item subsequente.

Restituir moeda falsa à circulação, ciente de sua falsidade, é crime que admite a modalidade culposa se o agente tiver recebido a moeda, de boa-fé, como verdadeira.

() Certo () Errado

649. (TRF 3R - 2013) No que se refere ao princípio da insignificância.

O princípio da insignificância - construção jurisprudencial e doutrinária sem previsão legal - é atualmente admitido como excludente de tipicidade em crimes ambientais e inadmitido em crimes de falsificação de moeda.

() Certo () Errado

650. (CESPE - 2012) No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, acerca dos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a fé pública e contra a administração pública, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Luiz, proprietário da mercearia Pague Menos, foi preso em flagrante por policiais militares logo após passar troco para cliente com cédulas falsas de moeda nacional de R\$20,00 e R\$10,00. Os policiais ainda apreenderam, no caixa da mercearia, 22 cédulas de R\$20,00 e seis cédulas de R\$10,00 falsas. Nessa situação, as ações praticadas por Luiz — guardar e introduzir em circulação moeda falsa — configuram crime único.

() Certo () Errado

651. (CESPE - 2011) Acerca dos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsequente.

Caracteriza o delito de moeda falsa a fabricação de instrumento ou de qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda.

() Certo () Errado

652. (CESPE - 2011) Acerca das disposições constitucionais e legais aplicáveis ao processo penal, julgue o item a seguir.

Em crimes de moeda falsa, a jurisprudência predominante do STF é no sentido de reconhecer como bem penal tutelado não somente o valor correspondente à expressão monetária contida nas cédulas ou moedas falsas, mas a fé pública, a qual pode ser definida como bem intangível, que corresponde, exatamente, à confiança que a população deposita em sua moeda.

() Certo () Errado

653. (CESPE - 2010) Com base nos delitos em espécie, julgue o próximo item.

Um agente que tenha adquirido cinco cédulas falsas de R\$50,00 com o intuito de introduzi-las no comércio local deve responder pelo tipo de moeda falsa, visto que, nessa situação, não se aplica o princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade.

() Certo () Errado

- 654. (CESPE - 2010)** Acerca dos crimes relativos a licitação, crimes contra a fé pública e crimes contra as relações de consumo, julgue o item a seguir.

É atípica a conduta do agente que desvia e faz circular moeda cuja circulação ainda não estava autorizada, pois constitui elementar do crime de moeda falsa a colocação em circulação de moeda com curso legal no país ou no exterior.

() Certo () Errado

- 655. (CESPE - 2010)** Acerca do direito penal e processual penal, considerando a legislação pertinente, a doutrina e a jurisprudência do STF e do STJ, julgue o item que se segue.

Segundo o STJ, no caso de crime de falsificação de moeda, a norma penal não busca resguardar somente o aspecto patrimonial, mas também, e principalmente, a moral administrativa, que se vê flagrantemente abalada com a circulação de moeda falsa. No entanto, a pequena quantidade de notas ou o pequeno valor de seu somatório é suficiente para quantificar como pequeno o prejuízo advindo do ilícito perpetrado, a ponto de caracterizar a mínima ofensividade da conduta para fins de exclusão de sua tipicidade.

() Certo () Errado

- 656. (CESPE - 2008)** Com relação aos crimes contra a fé pública, julgue o item que se segue.

Considere a seguinte situação hipotética. Kátia, proprietária de uma lanchonete, recebeu, de boa-fé, uma moeda falsa. Após constatar a falsidade da moeda, para não ficar no prejuízo, Kátia restituiu a moeda à circulação. Nessa situação, a conduta de Kátia é atípica, pois ela recebeu a moeda falsa de boa-fé.

() Certo () Errado

ART. 290 – CRIMES ASSIMILADOS AO DE MOEDA FALSA

- 657. (CESPE - 2009)** Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o item subsequente.

É atípica a conduta de quem restitui à circulação cédula recolhida pela administração pública para ser inutilizada.

() Certo () Errado

ART. 291 – PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA

- 658. (CESPE - 2016)** Julgue o item que se segue, acerca dos crimes contra a fé pública.

O tipo penal que incrimina a conduta de possuir ou guardar objetos especialmente destinados à falsificação de moeda constitui exceção à impunibilidade dos atos preparatórios no direito penal brasileiro.

() Certo () Errado

- 659. (VUNESP - 2016)** Aquele que guarda instrumento especialmente destinado à falsificação de moeda:
- a) Comete crime equiparado ao crime de falsificação de moeda (CP, art. 289), mas receberá pena reduzida.
 - b) Comete crime equiparado ao crime de falsificação de moeda (CP, art. 289), com idêntica pena.
 - c) Comete crime assimilado ao crime de falsificação de moeda (CP, art. 290).
 - d) Comete o crime de petrechos para falsificação de moeda (CP, art. 291).
 - e) Não comete crime algum, por se tratar de ato preparatório.
- 660. (CESPE - 2012)** Julgue o próximo item, referente aos crimes contra a fé pública.
- Se um indivíduo adquirir, gratuitamente, maquinismo para falsificar moedas e alcançar o seu intento, então, nesse caso, ele responderá pelo crime de moeda falsa em concurso com o delito de petrechos para falsificação de moeda.
- () Certo () Errado

ART. 292 – EMISSÃO DE TÍTULO AO PORTADOR SEM PERMISSÃO LEGAL

- 661. (CESPE - 2012)** A respeito dos delitos da parte especial do Código Penal, julgue o item seguinte.
- A conduta consistente na emissão de título ao portador sem permissão legal constitui crime contra a fé pública.
- () Certo () Errado

CAPÍTULO II – DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

ART. 293 – FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS

- 662. (CESPE - 2015)** Gustavo, funcionário público estadual, com o objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita para si, utilizou papel-moeda grosseiramente falsificado para efetuar pagamento de compras de alto valor em um supermercado.
- Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correspondente à figura típica do delito praticado por Gustavo:
- a) Estelionato.
 - b) Moeda falsa.
 - c) Crime assimilado ao de moeda falsa.
 - d) Fraude no comércio.
 - e) Concussão.
- 663. (CESPE - 2012)** Considerando o que dispõe o CP a respeito dos crimes contra a fé e a administração públicas, julgue o item.
- Suponha que Maria, de dezenove anos de idade, receba, de boa-fé, de um desconhecido passe falso de transporte de empresa administrada pelo governo e o utilize imediatamente após ser alertada, por seu irmão, da falsidade do bilhete. Nessa situação, a conduta de Maria caracteriza-se como atípica.
- () Certo () Errado

CAPÍTULO III — DA FALSIDADE DOCUMENTAL

ART. 296 — FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO

664. (CESPE - 2016) No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue o item.

O agente que faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou símbolos identificadores de órgãos da administração pública comete crime de falsificação de selo ou sinal público.

() Certo () Errado

665. (VUNESP - 2016) Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item.

Aquele que falsifica, fabricando ou alterando, selo destinado a controle tributário responde pelo crime de falsificação de selo ou sinal público, previsto no art. 296 do Código Penal.

() Certo () Errado

666. (IESES - 2012) Quanto ao que estabelece o Código Penal, julgue o item.

Falsificar, fabricando ou alterando selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião, caracteriza o tipo penal de Falsificação do Selo ou Sinal público, para o qual está prevista pena de reclusão de dois a seis anos, e multa, que é a mesma pena prevista para quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio, salvo em se tratando de agente funcionário público.

() Certo () Errado

ART. 297 — FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

667. (CESPE - 2016) No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue o item.

O indivíduo que falsifica, para posterior utilização, bilhete ou passe de trânsito concedido por empresa de transporte coletivo municipal pratica os crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso.

() Certo () Errado

668. (TRT 2R - 2016) Segundo a tipologia especificamente adotada pelo Código Penal, quem omite, na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, incorre nas penas correspondentes ao crime de:

- a) Atentado contra a liberdade de trabalho.
- b) Apropriação indébita previdenciária.
- c) Falsificação de documento público.
- d) Falsificação de documento particular.
- e) Redução a condição análoga à de escravo.

- 669. (FUNCAB - 2016)** Preencher uma folha de cheque em branco, sem autorização do titular da conta bancária vinculada, e almejando sua utilização irregular no futuro para a aquisição fraudulenta de bens, constitui crime de:
- a) Estelionato tentado.
 - b) Falsa identidade.
 - c) Falsidade ideológica.
 - d) Falsificação de documento público.
 - e) Falsificação de documento particular.
- 670. (TRT4R - 2016)** Acerca dos crimes em espécie, julgue o item seguinte.
- O trabalhador que insere declaração falsa, em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para fazer prova, para fins de aposentadoria, incorre nas penas previstas para o crime de falsificação de documento público.
- () Certo () Errado
- 671. (VUNESP - 2016)** Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item.
- A falsificação, no todo ou em parte, de atestado, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público configura o crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do Código Penal.
- () Certo () Errado
- 672. (CS-UFG - 2016)** No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue o item.
- Aquele que falsifica, no todo ou em parte, cartão de crédito ou débito de banco público, enquadra-se no crime de falsificação de documento público.
- () Certo () Errado
- 673. (CESPE - 2013)** Em relação a crimes contra a fé e a administração públicas e de abuso de autoridade, julgue o item subsequente.
- Crime de falsificação de documento público, quando cometido por funcionário público, admite a modalidade culposa -- hipótese em que a pena é reduzida.
- () Certo () Errado
- 674. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir, que versa sobre crimes relacionados às licitações e delitos contra a fé pública e as relações de consumo.
- O agente que falsificar e, em seguida, usar o documento falsificado responderá apenas pelo crime de falsificação.
- () Certo () Errado
- 675. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsequente.
- No crime de falsificação de documento público, o fato de ser o agente funcionário público é um indiferente penal, ainda que esse agente cometa o crime prevalecendo-se do cargo, tendo em vista que tal delito é contra a fé e não contra a administração pública.
- () Certo () Errado

676. (CESPE - 2009) Julgue o item a seguir acerca dos crimes contra a fé pública.

No crime de falsificação de documento público, a circunstância de ser o sujeito ativo funcionário público, independentemente de ter ele se prevalecido do cargo e, com isso, obtido vantagem ou facilidade para a consecução do crime, é um indiferente penal.

() Certo () Errado

677. (CESPE - 2008) Com relação aos crimes contra a fé pública, julgue o item que se segue.

No crime de falsificação de documento público, se o agente é funcionário público e comete o delito prevalecendo-se do cargo, sua pena será aumentada em um sexto.

Art. 298 – Falsificação de documento particular

() Certo () Errado

678. (CESPE - 2016) Caracteriza falsificação de documento particular a alteração de:

- a) Testamento particular.
- b) Ações de sociedade comercial.
- c) Título ao portador ou transmissível por endosso.
- d) Nota fiscal.
- e) Livros mercantis.

679. (VUNESP - 2016) A falsificação de cartão de crédito ou débito, nos termos do Código Penal (CP):

- a) Equipara-se à falsificação de selo ou sinal público.
- b) É considerada crime apenas se dela decorrer efetivo prejuízo.
- c) Equipara-se à falsificação de documento público.
- d) É fato atípico.
- e) Equipara-se à falsificação de documento particular.

680. (CESPE - 2015) Julgue o item subsequente acerca dos delitos previstos na parte especial do Código Penal.

A fabricação de aparelho destinado à falsificação de moeda é fato criminoso, assim como a fabricação de objeto destinado à confecção de documentos particulares falsos.

() Certo () Errado

681. (CESPE - 2011) Acerca dos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsequente.

Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não o seja caracteriza o delito de falsificação de documento particular.

() Certo () Errado

682. (CESPE - 2009) Julgue o item que se segue a respeito do direito penal.

A conduta de quem se declara falsamente pobre visando obter os benefícios da justiça gratuita subsume-se ao delito de falsificação de documento particular.

() Certo () Errado

- 683. (CESPE - 2016)** No que concerne aos crimes em espécie, julgue o item seguinte.

Particular que apresentar em seu trabalho atestado médico falso, com assinatura e carimbo de médico inexistente, responderá pelo crime de falsidade ideológica, na modalidade do uso.

() Certo () Errado

- 684. (CESPE - 2016)** No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue o item.

O agente que insere declaração incorreta acerca de seu estado civil por desatenção e falta de cuidado comete crime de falsidade ideológica.

() Certo () Errado

- 685. (TRT 4R - 2016)** Acerca dos crimes em espécie, julgue o item seguinte.

O dentista, o médico ou o psicólogo que, no exercício da profissão, dão atestado falso, incorrem nas penas previstas para o crime de falsidade ideológica.

() Certo () Errado

- 686. (CESPE - 2015)** No que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a fé e a administração públicas, julgue o item que se segue.

Cometerá o delito de falsidade ideológica o médico que emitir atestado declarando, falsamente, que determinado paciente está acometido por enfermidade.

() Certo () Errado

- 687. (CESPE - 2010)** Julgue o item com base no que estabelece o Código Penal sobre falsidade documental e crimes praticados por funcionário público.

A omissão, em documento público, de declaração que dele deveria constar, ou a inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, sujeita o funcionário público a pena de reclusão de um a cinco anos e multa, se o documento for público; e de um a três anos e multa, se o documento for particular. A pena será aumentada em um sexto se a falsificação ou alteração for de assentamento de registro civil.

() Certo () Errado

- 688. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsequente.

No crime de falsidade ideológica, o documento é materialmente verdadeiro, mas seu conteúdo não reflete a realidade, seja porque o agente omitiu declaração que dele deveria constar, seja porque nele inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.

() Certo () Errado

689. (CESPE - 2008) Com relação aos crimes contra a fé pública, julgue o item que se segue.

Não comete o crime de falsidade ideológica o agente que declara falsamente ser pobre, assinando declaração de pobreza para obter os benefícios da justiça gratuita, pois a declaração não pode ser considerada documento para fins de consumir o crime mencionado.

() Certo () Errado

ART. 301 – CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE FALSO

690. (CESPE - 2013) No âmbito da administração pública, o agente que:

- a) Provoca instauração de investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe falta de que o sabe inocente, atrelada à contravenção, comete o crime de denúncia caluniosa.
- b) Altera teor de certidão verdadeira, para provar fato que habilite alguém a obter cargo público ou outra vantagem comete o crime de falsidade ideológica.
- c) Pede dinheiro a pretexto de influir na decisão de juiz eleitoral incorre em crime de tráfico de influência.
- d) Solicita para si vantagem indevida em razão da função pública que exerce incide no crime de corrupção ativa.
- e) Altera parte de documento público verdadeiro pratica o crime de supressão de documento.

ART. 301, §1º – FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO

691. (CESPE - 2012) A respeito dos crimes contra a fé pública, bem como dos princípios e conceitos gerais de direito penal, julgue o item a seguir.

É crime próprio, que somente pode ter como sujeito ativo o servidor público, falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou atestado, para produzir prova de fato que habilite alguém a obter cargo público.

() Certo () Errado

692. (CESPE - 2008) Com relação aos crimes contra a fé pública, julgue o item que se segue.

O crime de falsidade material de atestado ou certidão prevê pena de detenção ao agente que o pratica. No entanto, se o crime for praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa.

() Certo () Errado

ART. 302 – FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO

Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue os seguintes itens.

693. (VUNESP - 2016) O crime de falsidade de atestado médico envolve também como conduta típica a opinião emitida pelo profissional, ainda que equivocada.

() Certo () Errado

- 694. (VUNESP - 2016)** Se o crime de falsidade de atestado médico for praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.

() Certo () Errado

- 695. (CESPE - 2012)** A respeito dos crimes contra a fé pública, bem como dos princípios e conceitos gerais de direito penal, julgue o item a seguir.

A falsificação de moeda e a falsificação de documento particular, bem como a falsidade ideológica e a falsidade de atestado médico, são crimes contra a fé pública. Os dois primeiros dizem respeito à forma do objeto falsificado, que é criado ou alterado materialmente pelo agente; os dois últimos referem-se à falsidade do conteúdo da declaração contida no documento, que, entretanto, é materialmente verdadeiro.

() Certo () Errado

ART. 304 – USO DE DOCUMENTO FALSO

- 696. (MPE-RS - 2016)** Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

Não há crime de uso de documento falso na conduta do motorista que, somente depois de lhe ter sido exigida pelo agente, exhibe Carteira Nacional de Habilitação falsa em barreira policial.

() Certo () Errado

- 697. (VUNESP - 2016)** Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item.

Aquele que falsifica documento público e em seguida o utiliza responde pela falsificação e pelo uso, em concurso material.

() Certo () Errado

- 698. (TRT4R - 2016)** Acerca dos crimes em espécie, julgue o item seguinte.

O trabalhador que apresenta declaração de pobreza com informações falsas, para obtenção do benefício da justiça gratuita, não comete crime de falsidade ideológica nem de uso de documento falso.

() Certo () Errado

- 699. (VUNESP - 2016)** Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item.

O crime de uso de documento falso é material, ou seja, para a consumação exige-se a obtenção de proveito.

() Certo () Errado

- 700. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir acerca dos crimes contra a fé pública.

De acordo com o STJ, a falsificação nitidamente grosseira de documento afasta o delito de uso de documento falso, haja vista a inaptidão para ofender a fé pública.

() Certo () Errado

- 701. (CESPE - 2004)** No item subsequente, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Maria inseriu, falsamente, em sua carteira de trabalho e previdência social, visando adquirir alguns bens a crédito, um contrato de trabalho por meio do qual exercia função de secretária-executiva, com salário de R\$1.800,00 mensais, na empresa Transportadora J&G Ltda. Posteriormente, Maria fez uso da carteira de trabalho em uma loja de eletrodomésticos, ao adquirir, a crediário, um televisor e um videocassete. Nessa situação, consoante orientação do STJ, Maria praticou os crimes de falsidade de documento público e uso de documento falso.

() Certo () Errado

ART. 305 – SUPRESSÃO DE DOCUMENTO

- 702. (VUNESP - 2016)** Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item.

Considere que o agente, consultando os autos do processo-crime no qual figura como réu, ao se deparar com provas inequívocas de materialidade e autoria, as retire do processo e destrua. Responderá pelo crime de supressão de documento.

() Certo () Errado

- 703. (VUNESP - 2016)** Com relação à figura do art. 305 do CP (“supressão de documento”), é correto afirmar que:

- a) A pena é exatamente a mesma, tanto com relação ao documento público como com relação ao documento particular.
- b) O tipo penal pune a conduta de “suprimir documento”, mas não a de “destruir documento”.
- c) O tipo penal pune a conduta de “suprimir documento”, mas não a de “ocultar documento”.
- d) O crime apenas se configura se o sujeito ativo não pode dispor do documento.
- e) É punível com detenção e multa, além de se admitir a incidência da bagatela.

CAPÍTULO IV – DE OUTRAS FALSIDADES

ART. 307 – FALSA IDENTIDADE

- 704. (CESPE - 2016)** Nos últimos tempos, os tribunais superiores têm sedimentado seus posicionamentos acerca de diversos institutos penais, criando, inclusive, preceitos sumulares. Acerca desse assunto, julgue o item seguinte segundo o entendimento do STJ.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é considerada típica apenas em casos de autodefesa.

() Certo () Errado

- 705. (CESPE - 2016)** Julgue o próximo item, de acordo com a jurisprudência e a legislação brasileira em vigor.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

() Certo () Errado

- 706. (CESPE - 2015)** Em relação aos crimes contra a fé pública bem como à aplicação das penas, julgue o item que se segue.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não pratica o crime de falsa identidade o agente que, no momento da prisão em flagrante, atribuir para si falsa identidade, visto que essa é uma situação de autodefesa.

() Certo () Errado

- 707. (CESPE - 2013)** Com relação aos crimes previstos no CP, julgue o item que se segue.

A falsa atribuição de identidade só é caracterizada como delito de falsa identidade se feita oralmente, com o poder de ludibriar; quando formulada por escrito, constitui crime de falsificação de documento público.

() Certo () Errado

- 708. (CESPE - 2012)** Julgue o próximo item, referente aos crimes contra a fé pública.

Considere que, em uma batida policial, um indivíduo se atribua falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar seus maus antecedentes. Nessa situação, conforme recente decisão do STF, configurar-se-á crime de falsa identidade, sem ofensa ao princípio constitucional da autodefesa.

() Certo () Errado

ART. 308 – “USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ALHEIO” (DOCTRINÁRIO)

- 709. (CESPE - 2013)** Silas, maior e capaz, foi abordado por policiais militares e, ao ser questionado acerca do documento de identificação, apresentou, como sendo seu, o único documento que carregava, um título de eleitor, autêntico, pertencente a terceira pessoa. Nessa situação hipotética:

A conduta de Silas ajusta-se ao crime de uso de documento de identidade alheio.

Silas praticou o crime de falsidade ideológica.

Configurou-se o delito de uso de documento falso.

A conduta de Silas foi atípica, pois ele exibiu o documento apenas por exigência dos policiais.

() Certo () Errado

- 710. (CESPE - 2010)** Julgue o item com base nos ensinamentos do direito penal.

O sistema penal brasileiro, no tocante aos delitos contra a fé pública, unificou os crimes de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem e o uso, como próprio, de documento de identidade alheio, em uma única figura típica, ressaltando, nesses casos, a possibilidade da incidência de sanção penal mais severa, se o fato constituir elemento de crime mais grave.

() Certo () Errado

ART. 311 – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

711. (VUNESP - 2016) Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item.

Aquele que adultera sinal identificador de veículo automotor responde por crime previsto no art. 311 do Código Penal. O mesmo artigo determina que se o agente cometer a adulteração no exercício da função pública, então o crime será qualificado.

() Certo () Errado

CAPÍTULO V – DAS FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO**ART. 311-A – FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO**

712. (CESPE - 2012) Com relação aos crimes contra a fé pública, julgue o item com base no que dispõe o CP, no entendimento doutrinário e no posicionamento dos tribunais superiores.

É circunstância qualificadora do crime de fraude em certame de interesse público o fato de a fraude ser praticada por funcionário público e resultar em danos para a administração pública, com o fim especial de, por qualquer forma, o funcionário obter vantagem econômica.

() Certo () Errado

TÍTULO XI – DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**CAPÍTULO I – DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL****ART. 312 – PECULATO**

713. (CESPE - 2016) Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

O crime de peculato-furto ocorre quando o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

() Certo () Errado

714. (CESPE - 2016) No que se refere ao crime de peculato, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A circunstância de o sujeito ativo ser funcionário público ocupante de cargo de elevada responsabilidade justifica a majoração da pena-base aplicada em decorrência da condenação pela prática do crime de peculato.

() Certo () Errado

Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue os itens subsequentes

715. (CESPE - 2016) Será reduzida pela metade a pena de indivíduo condenado por crime de peculato culposo que reparar o dano após o trânsito em julgado do acórdão.

() Certo () Errado

- 716. (CESPE - 2016)** É material o crime de peculato-desvio, uma vez que se consuma no exato momento do efetivo desvio do bem que o agente público detém ou possui em razão de seu cargo, com a necessidade da ocorrência de dano para a administração pública.

() Certo () Errado

- 717. (CESPE - 2016)** No que se refere ao crime de peculato, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A consumação do crime de peculato-desvio ocorre no momento em que o funcionário público obtém a vantagem indevida com o desvio do dinheiro, ou outro bem móvel, em proveito próprio ou de terceiro.

() Certo () Errado

- 718. (CESPE - 2016)** Com referência à tipificação das diversas modalidades de crimes e ao processamento desses crimes, julgue o item subsequente.

Configura-se o peculato na modalidade de desvio quando o servidor público, consciente e voluntariamente, desvia, em proveito próprio ou de terceiro, verba que detém em razão do cargo que ocupa na sua repartição.

() Certo () Errado

- 719. (CESPE - 2016)** No que se refere ao crime de peculato, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A consumação do crime de peculato-apropriação ocorre com a posse mansa e pacífica do objeto material pelo funcionário público.

() Certo () Errado

- 720. (CESPE - 2016)** No tocante à interpretação dos crimes de perigo abstrato e dos crimes contra a organização do trabalho, contra a administração pública e contra a dignidade sexual, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsequente.

O agente que não é funcionário público não pode figurar como sujeito ativo do crime de peculato.

() Certo () Errado

- 721. (CESPE - 2016)** No que se refere ao crime de peculato, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A qualidade de funcionário público do sujeito ativo é elementar do crime de peculato, a qual não se comunica a coautores e partícipes estranhos ao serviço público.

() Certo () Errado

- 722. (CESPE - 2016)** Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

Embora o crime de peculato admita a forma dolosa, ele não pune a conduta culposa, que consiste na ação do agente público em concorrer, por imperícia, imprudência ou negligência, para que outrem se aproprie, desvie ou subtraia dinheiro, bem ou valores pertencentes à administração pública.

() Certo () Errado

- 723. (CESPE - 2016)** Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.
- O CP prevê a figura do peculato culposo. Se a reparação do dano ocorrer até o recebimento da denúncia haverá extinção da punibilidade. Caso se dê após o recebimento da denúncia, a reparação ensejará causa de diminuição da pena.
- () Certo () Errado
- 724. (CESPE - 2016)** No que se refere ao crime de peculato, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
- A reparação do dano pelo funcionário público antes do recebimento da denúncia exclui a configuração do crime de peculato doloso.
- () Certo () Errado
- 725. (MPE-RS - 2016)** Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.
- O peculato desvio, em proveito de terceiro, pelo prefeito municipal, tem enquadramento específico como crime de responsabilidade, não se constituindo, o término do mandato, em causa extintiva da punibilidade, ou de readequação típica dos fatos.
- () Certo () Errado
- 726. (CESPE - 2014)** Julgue o item que se segue, referente aos diversos tipos penais.
- Caso o denunciado por peculato culposo opte, antes do pronunciamento da sentença, por reparar o dano a que deu causa, sua punibilidade será extinta.
- () Certo () Errado
- 727. (CESPE - 2014)** Em relação às causas extintivas da punibilidade e aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.
- Servidor público que utilizar papel, tinta e impressora pertencentes à repartição pública onde trabalha para imprimir arquivos particulares praticará o crime de peculato
- () Certo () Errado.
- 728. (FMP - 2014)** Relativamente ao crime de peculato, só responderá pelo crime o funcionário que tem a posse do bem em razão do cargo.
- () Certo () Errado
- 729. (CESPE - 2013)** Em relação aos crimes contra a administração pública e aos delitos praticados em detrimento da ordem econômica e tributária e em licitações e contratos públicos, julgue o item seguinte.
- Constitui pressuposto material dos crimes de peculato-apropriação e peculato-desvio, em suas formas dolosas, a anterior posse do dinheiro, do valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular, em razão do cargo ou função.
- () Certo () Errado

- 730. (CESPE - 2013)** No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item. Considere a seguinte situação hipotética.
- Aproveitando-se da facilidade do cargo por ele exercido em determinado órgão público, Artur, servidor público, em conluio com Maria, penalmente responsável, subtraiu dinheiro da repartição pública onde trabalha. Maria, que recebeu parte do dinheiro subtraído, desconhecia ser Artur funcionário público.
- Nessa situação hipotética, Artur cometeu o crime de peculato e Maria, o delito de furto.
- () Certo () Errado
- 731. (CESPE - 2013)** Com base nas normas de direito penal vigentes, julgue o próximo item.
- Pratica o crime de peculato o funcionário público que, atuando na fiscalização do comércio em geral, se apropria de bem móvel de particular apreendido no exercício da fiscalização.
- () Certo () Errado
- 732. (CESPE - 2013)** Em relação aos crimes previstos no Código Penal (CP) e na legislação especial, julgue o item a seguir.
- Nos crimes de peculato, o funcionário que reparar o dano até a publicação da sentença condenatória fará jus à extinção da punibilidade.
- () Certo () Errado
- 733. (CESPE - 2013)** Em relação a crimes contra a fé e a administração públicas e de abuso de autoridade, julgue o item subsequente.
- O particular que, em conjunto com a esposa, funcionária pública, apropriar-se de bens do Estado responderá por peculato, ainda que não seja membro da administração. Peculato é crime funcional impróprio, afiançável e prescritível.
- () Certo () Errado
- 734. (CESPE - 2012)** Acerca dos crimes contra a administração pública definidos no Código Penal, julgue o item que se segue.
- Pratica o crime de peculato doloso o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvia, em proveito próprio ou alheio, assim como o funcionário que, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtraia ou concorra intencionalmente para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
- () Certo () Errado
- 735. (CESPE - 2012)** Julgue o item subsecutivo, a respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública.
- O tipo penal denominado peculato desvio constitui delito plurissubsistente, podendo a conduta a ele associada ser fracionada em vários atos, coincidindo o momento consumativo desse delito com a efetiva destinação diversa do dinheiro ou valor sob a posse do agente, desde que haja obtenção material do proveito próprio ou alheio.
- () Certo () Errado

736. (CESPE - 2012) A respeito do peculato, assinale a opção correta.

- a) A consumação do peculato-apropriação não ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do bem móvel apropriado, como se seu proprietário fosse, exigindo-se que o agente ou terceiro obtenha vantagem com a prática do delito.
- b) A incidência da agravante genérica relativa à prática de delito com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão é incompatível com o peculato, pois este pressupõe abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo.
- c) Segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável o princípio da insignificância ao peculato, desde que o prejuízo causado ao erário não ultrapasse um salário mínimo e o agente seja primário.
- d) Nas hipóteses de peculato-desvio e peculato-apropriação, a reparação do dano pelo agente público, se precedente a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; sendo-lhe posterior, reduz de metade a pena.
- e) Não comete peculato, mas o delito de emprego irregular de verbas públicas, em continuidade delitiva, o servidor público que se utiliza ilegalmente de passagens e diárias pagas pelos cofres públicos.

737. (CESPE - 2012) Francisco, advogado, tendo encontrado Carlos no tribunal de justiça onde este trabalhava, percebeu que Carlos estava utilizando a impressora do cartório judicial para imprimir os rascunhos de sua monografia de final de curso. Indignado, Francisco ofendeu Carlos e afirmou que ele era um servidor público desonesto, que não merecia integrar os quadros do tribunal. Indignado com essa acusação, Carlos chamou a polícia judiciária, que prendeu o causídico. Ao encaminhar Francisco à delegacia, Antônio, um policial militar, exigiu que Francisco lhe pagasse R\$ 500,00 para ser solto. Contudo, Francisco não atendeu à exigência e permaneceu preso. Por sua vez, César, diretor de secretaria e chefe de Carlos, ao tomar conhecimento de que seu subordinado havia usado a impressora do cartório para fins particulares, por pena, deixou de comunicar a ocorrência à corregedoria do tribunal.

Com base na situação hipotética acima, julgue o item subsequente, a respeito dos crimes contra a administração pública.

Ao utilizar a impressora da repartição pública em que trabalhava para fins particulares, Carlos cometeu o crime de peculato.

() Certo () Errado

738. (CESPE - 2012) Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue.

Considere que Maria, fiscal de tributos, tenha subtraído, em proveito próprio, vários objetos eletrônicos de origem estrangeira, apreendidos em decorrência da falta de recolhimento dos impostos de importação, e que, para a consumação do delito, Maria, tenha se valido do livre trânsito pelos depósitos dos produtos que a sua condição de fiscal lhe proporciona. Nessa situação hipotética, Maria responderá pelo crime de peculato.

() Certo () Errado

739. (CESPE - 2012) Em relação aos crimes em espécie, julgue o item subsequente.

Pratica crime de extorsão o funcionário público que, em atividade de fiscalização, constranja, mediante violência, a vítima a entregar-lhe determinada soma em dinheiro para evitar a aplicação de penalidade administrativa.

() Certo () Errado

740. (MPE-RS - 2012) Prefeito Municipal que desvia, voluntária e conscientemente, mão de obra pública para prestar serviço em sítio de seu correligionário, em propriedade particular, pratica o crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, parte final, do CP.

() Certo () Errado

741. (CESPE - 2011) Acerca dos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsecutivo.

A consumação do crime de peculato-apropriação ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do bem móvel de que se tenha apropriado, como se proprietário dele fosse.

() Certo () Errado

742. (CESPE - 2011) Julgue o item que se segue, à luz dos dispositivos do Código Penal (CP).

Aplica-se ao peculato culposo a figura do arrependimento posterior previsto na parte geral do CP, que implica redução da pena de um a dois terços se reparado o dano até o recebimento da denúncia ou da queixa, desde que por ato voluntário do agente.

() Certo () Errado

743. (CESPE - 2010) Com base nos delitos em espécie, julgue o próximo item.

Considere que determinado servidor público federal seja credor da União e que esta lhe deva R\$100.000,00. Considere, ainda, que o precatório judicial para quitar a dívida com o servidor não seja pago ante o argumento da autoridade responsável de que, caso dívidas dessa natureza sejam honradas, faltarão recursos para outras áreas prioritárias, como saúde e educação. Nessa situação, se o servidor-credor apropriar-se de dinheiro público de que tenha a posse em razão do cargo, responderá pelo delito de peculato, ainda que se aproprie de quantia inferior à que lhe seja devida.

() Certo () Errado

744. (CESPE - 2010) No próximo item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal.

Um PM, quando não estava exercendo atividade policial nem atividade a esta vinculada, e um agente civil, em concurso de pessoas, praticaram diversos atos com o objetivo de auxiliar servidor público federal a desviar dinheiro e bens da autarquia em que trabalhava. O servidor apropriava-se dos valores e dos bens subtraídos e dividia-os em iguais partes que eram, então, distribuídas entre os três. Nessa situação, além de outras condutas delituosas que tenham praticado, responderão todos pelo crime de peculato

() Certo () Errado.

745. (VUNESP - 2010) Admite modalidade culposa o crime de:

- a) Desacato.
- b) Peculato.
- c) Prevaricação.
- d) Desobediência.
- e) Corrupção passiva.

746. (CESPE - 2009) Julgue o item subsequente, acerca dos atos de improbidade e crimes contra a administração pública.

Segundo entendimento do STJ em relação ao crime de peculato, configura bis in idem a aplicação da circunstância agravante de ter o crime sido praticado com violação de dever inerente a cargo.

() Certo () Errado

747. (CESPE - 2009) Julgue o item que se segue com relação aos crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra a administração pública.

Na hipótese de peculato culposos, a reparação do dano, se precedente à sentença irreversível, extingue a punibilidade.

() Certo () Errado

748. (FCC - 2007) O funcionário de cartório que aceita promessa de propina para retardar a expedição de mandado em processo sob seus cuidados comete crime de:

- a) Corrupção ativa.
- b) Concussão.
- c) Prevaricação.
- d) Corrupção passiva.
- e) Peculato.

ART. 313 – “PECULATO ESTELIONATO”

749. (CESPE - 2014) Servidor público que se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que tiver recebido, no exercício do cargo, por erro de outrem responderá pela prática do crime de:

- a) Concussão.
- b) Corrupção passiva.
- c) Peculato-estelionato.
- d) Peculato-apropriação.
- e) Peculato-próprio.

- 750. (CESPE - 2012)** Acerca dos crimes contra a administração pública definidos no Código Penal, julgue o item que se segue.

Se um funcionário público se apropria de dinheiro ou de qualquer outra utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outra pessoa, pratica o crime denominado peculato por erro de outrem; se, no entanto, o erro daquele que entregou o dinheiro ou qualquer outra utilidade foi provocado dolosamente pelo próprio funcionário que recebeu a coisa, o crime será o de corrupção passiva.

() Certo () Errado

ART. 313-A E 313-B – “PECULATO ELETRÔNICO”

- 751. (CESPE - 2016)** Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

A inserção, alteração ou exclusão de dados nos sistemas informatizados ou nos bancos de dados da administração pública é crime material, de modo que a consumação só ocorre quando há prejuízo para a administração pública e(ou) ao administrado, em benefício próprio ou de outrem.

() Certo () Errado

- 752. (CESPE - 2013)** Com relação aos crimes previstos no CP, julgue o item que se segue.

Os delitos de inserção de dados falsos e de modificação ou alteração de dados não autorizada em sistema de informações só se configuram se praticados por funcionário público autorizado, com o fim específico de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, sendo as penas aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resultar dano para a administração pública ou para o administrado.

() Certo () Errado

- 753. (CESPE - 2010)** Julgue o próximo item com base no que estabelece o Código Penal sobre falsidade documental e crimes praticados por funcionário público.

O funcionário que inserir ou facilitar, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano está sujeito a pena de reclusão de dois a doze anos, e multa, devendo, ainda, se se tratando de modificação ou alteração e resultar em dano para a administração pública ou para o administrado, então as penas serão aumentadas de um terço até a metade.

() Certo () Errado

- 754. (CESPE - 2008)** Com relação a crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, julgue o próximo item.

Se o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações for praticado pelo funcionário público em virtude de negligência, a pena será reduzida de um a dois terços.

() Certo () Errado

- 755. (CESPE - 2006)** Acerca dos crimes contra a administração pública, do sujeito ativo dos crimes, do concurso de agentes, da tentativa e do crime consumado, julgue o item que se segue.

A inserção de dados falsos em sistema de informação é crime próprio no tocante ao sujeito ativo, sendo indispensável a qualificação de funcionário público autorizado e possível o concurso de agentes.

() Certo () Errado

ART. 315 – EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS

- 756. (CESPE - 2016)** Com relação a crimes contra a administração pública, julgue o item.

Um governador que ordenar a aquisição de viaturas policiais e o pagamento destas com recursos legalmente destinado à educação infantil cometerá infração penal, tal seja, o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas.

() Certo () Errado

- 757. (CESPE - 2016)** Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Prefeito municipal que der aplicação diversa da estabelecida em lei a verba ou renda pública cometerá crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no CP.

() Certo () Errado

- 758. (CESPE - 2015)** Ainda com relação aos crimes praticados contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Para a caracterização do crime de emprego irregular de verba ou renda pública, não há que se fazer presente o lucro ou proveito próprio ou de terceiro; esse crime será caracterizado ainda que não haja lucro ou proveito próprio ou de terceiro.

() Certo () Errado

- 759. (CESPE - 2011)** No próximo item, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada no que se refere aos institutos de direito penal.

Um ordenador de despesas de determinado órgão público federal utilizou verba legalmente destinada à compra de computadores para a reforma dos banheiros da instituição, que estavam em situação precária. Nesse caso, o ordenador não cometeu crime, uma vez que a verba foi empregada em prol da própria administração pública.

() Certo () Errado

ART. 316 – CONCUSSÃO

- 760. (CESPE - 2016)** À luz da jurisprudência do STJ, julgue o item, no que se refere aos crimes contra administração pública.

O crime de concussão se consuma com o recebimento das vantagens exigidas indevidamente, sendo mero exaurimento a utilização de tais vantagens.

() Certo () Errado

- 761. (CESPE - 2016)** O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com o Código Penal, com a legislação penal extravagante e com a jurisprudência do STJ.

João, policial civil, exigiu vantagem indevida de particular para não prendê-lo em flagrante. A vítima não realizou o pagamento e prontamente comunicou o fato a policiais civis. Nessa situação, como o delito de concussão é formal, o crime consumou-se com a exigência da vantagem indevida, devendo João por ele responder.

() Certo () Errado

- 762. (CESPE - 2015)** No que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a fé e a administração públicas, julgue o item que se segue.

Cometerá o crime de extorsão o servidor público que, em razão do cargo e mediante grave ameaça, exigir para si vantagem econômica.

() Certo () Errado

- 763. (CESPE - 2015)** Julgue item seguinte, no qual é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas jurisprudências do STJ e do STF acerca dos crimes contra o patrimônio e contra a administração.

Luís, guarda municipal em serviço, solicitou R\$500,00 a Marcelo por este dirigir veículo sem habilitação. Em troca, Luís não apreenderia o bem nem multaria Marcelo pela infração de trânsito. Nessa situação, Luís praticou o crime de concussão.

() Certo () Errado

- 764. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, acerca de crimes contra a administração pública e contra a fé pública.

Considere que um delegado de polícia tenha exigido vantagem indevida, correspondente a determinado montante em dinheiro, para a liberação de dois indivíduos presos em flagrante. Nesse caso, o referido delegado praticou o delito de concussão.

() Certo () Errado

- 765. (CESPE - 2014)** Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

Comete o crime de concussão o empregado de empresa pública que, utilizando-se de grave ameaça, exige para si vantagem econômica.

() Certo () Errado

- 766. (CESPE - 2014)** Em relação às causas extintivas da punibilidade e aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Cometerá o crime de concussão o funcionário público que, utilizando-se de grave ameaça e em razão da função pública que ocupar, exigir de alguém vantagem indevida.

() Certo () Errado

- 767. (CESPE - 2013)** No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item.

O crime de concussão configura-se com a exigência, por funcionário público, de vantagem indevida, ao passo que, para a configuração do crime de corrupção passiva, basta que ele solicite ou receba a vantagem, ou, ainda, aceite promessa de recebê-la.

() Certo () Errado

- 768. (CESPE - 2013)** A respeito de crimes contra a fé pública e a administração pública, julgue o item subsequente.

Pratica crime de corrupção passiva o funcionário público que, em razão da função, solicita, recebe ou aceita vantagem indevida, ao passo que pratica crime de concussão o funcionário que, também em razão da função, impõe, ordena ou exige vantagem indevida.

() Certo () Errado

- 769. (CESPE - 2013)** No que concerne aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.

O crime de concussão é delito próprio e consiste na exigência do agente, direta ou indireta, em obter da vítima vantagem indevida, para si ou para outrem, e consuma-se com a mera exigência, sendo o recebimento da vantagem considerado como exaurimento do crime.

() Certo () Errado

- 770. (CESPE - 2010)** No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de crimes contra a administração pública, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um policial militar em serviço, ao abordar um cidadão, exigiu dele o pagamento de determinada soma em dinheiro, utilizando-se de violência e ameaçando-o de sequestrar o seu filho. A vítima, ante o temor da ameaça, cedeu às exigências formuladas e entregou ao policial a quantia exigida.

Nessa situação, não obstante a prática de crime pelo agente, não há que se falar em delito de concussão, pois inexistente nexo causal entre a função pública desempenhada pelo policial e a ameaça proferida.

() Certo () Errado

- 771. (FCC - 2010)** O meliante que, se intitulando falsamente agente policial, exige quantia em dinheiro de particular, sob a ameaça de prendê-lo por ter adquirido veículo produto de furto, responderá pelo crime de:

- a) Estelionato.
- b) Corrupção passiva.
- c) Concussão.
- d) Extorsão.
- e) Extorsão indireta.

- 772. (CESPE - 2008)** A respeito dos crimes contra o patrimônio e a administração pública, julgue o item que se segue.

Uma das distinções entre o crime de concussão e o de extorsão é que, no primeiro tipo penal, o funcionário público deve exigir a indevida vantagem sem o uso de violência ou de grave ameaça, que são elementos do segundo tipo penal referido.

() Certo () Errado

- 773. (CESPE - 2007)** Quanto aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, julgue o item que se segue.

A única diferença existente entre os crimes de concussão e de corrupção passiva é que, no primeiro, o agente exige, enquanto, no segundo, o agente solicita ou recebe vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela.

() Certo () Errado

ART. 316, §1º — EXCESSO DE EXAÇÃO

- 774. (CESPE - 2014)** Considere que Mário, tabelião do registro de imóveis de Brasília, tenha exigido de Cláudio o pagamento de custas e emolumentos que deveria saber indevidos, relativos à expedição de uma certidão de ônus reais.

Nessa situação hipotética, conforme jurisprudência atual do STJ, Mário cometeu o crime de excesso de exação.

() Certo () Errado

- 775. (CESPE - 2013)** Considerando a legislação penal:

Oficial de justiça que solicite determinado valor do réu para deixar de citá-lo em processo judicial comete crime de prevaricação.

Comete crime de corrupção passiva aquele que, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, solicite a este determinado valor.

Considere que João tenha cometido o crime de estelionato em desfavor de seu irmão José. Nesse caso, a ação penal será pública incondicionada.

Funcionário público que exija tributo, sabendo-o indevido comete excesso de exação.

Aquele que não tenha a posse de determinado bem e que se valha da facilidade que sua condição de funcionário público lhe proporciona para apropriar-se do bem comete furto qualificado.

() Certo () Errado

- 776. (CESPE - 2012)** Em relação aos delitos contra a administração pública, julgue o próximo item.

Pratica o delito de excesso de exação o funcionário público que exige tributo que sabe ser indevido.

() Certo () Errado

- 777. (CESPE - 2008)** A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item seguinte.

Pratica crime de excesso de exação o funcionário público que pratica violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la.

() Certo () Errado

ART. 317 – CORRUPÇÃO PASSIVA

- 778. (CESPE - 2016)** À luz da jurisprudência do STJ, julgue o item, no que se refere aos crimes contra administração pública.

Para a configuração do crime de corrupção passiva, é prescindível a existência de nexo de causalidade entre a conduta do funcionário público e a realização de ato funcional de sua competência.

() Certo () Errado

- 779. (CESPE - 2016)** Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com o Código Penal, com a legislação penal extravagante e com a jurisprudência do STJ.

Pedro, funcionário público, solicitou a Maria a quantia de R\$10.000 para não lavrar auto de infração decorrente de ato ilícito descoberto durante fiscalização fazendária. Ao perceber que teria que pagar uma multa de mais de R\$20.000, Maria prontamente concordou com a proposta e realizou o pagamento. Nessa situação, Maria responderá como partícipe do delito de corrupção passiva, uma vez que, quanto ao concurso de agentes, o Código Penal adotou exclusivamente a teoria unitária do crime.

() Certo () Errado

- 780. (CESPE - 2016)** Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Cometerá o crime de corrupção passiva o agente público que, na condição de fiscal de tributos, exigir de uma empresa de pequeno porte tributo de competência estadual que saiba ser indevido.

() Certo () Errado

- 781. (CESPE - 2016)** Oficial de justiça que solicita determinada quantia em dinheiro a advogado, para deixar de cumprir diligência de que estava incumbido, comete o crime de:

- a) Tráfico de influência.
- b) Concussão.
- c) Prevaricação.
- d) Corrupção ativa.
- e) Corrupção passiva.

- 782. (FCC - 2016)** Cicerus, funcionário público, exercia suas funções na Circunscrição de Trânsito e recebeu quantia em dinheiro de uma autoescola para aprovação e fornecimento de carteira de habilitação aos candidatos nela matriculados, sem os necessários exames.

Cicerus cometeu crime de:

- a) Concussão.
- b) Corrupção ativa.
- c) Prevaricação.
- d) Corrupção passiva.
- e) Peculato.

- 783. (TRF 4R - 2016)** A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item subsecutivo.
- O delito de corrupção passiva não se consuma se o funcionário público não chega a receber a vantagem indevida que, em razão do cargo que ocupa, ele solicitou.
- () Certo () Errado
- 784. (CESPE - 2015)** Em relação aos crimes contra a fé pública, aos crimes contra a administração pública, aos crimes de tortura e aos crimes contra o meio ambiente, julgue o item a seguir.
- Cometerá o crime de corrupção passiva privilegiada, punido com detenção, o Defensor Público que, após receber telefonema de procurador da República que se identifique como tal, deixar de propor ação em que esse procurador seja diretamente interessado.
- () Certo () Errado
- 785. (CESPE - 2015)** Luiz, policial civil lotado em uma delegacia de polícia, deixou de dar andamento a inquérito no qual Francisco estava sendo investigado. Tal interrupção no andamento do inquérito deveu-se ao fato de Mauro, irmão de Francisco, ter pagado ao policial, voluntariamente, a quantia de dois mil reais.
- Nessa situação hipotética, Luiz cometeu, em tese, o crime de:
- a) Advocacia administrativa.
 - b) Prevaricação.
 - c) Corrupção passiva.
 - d) Peculato.
 - e) Concussão.
- 786. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, acerca de crimes contra a administração pública e contra a fé pública.
- Considere que Pedro tenha oferecido e pagado quantia a determinado servidor público para que este praticasse ato de ofício contrário ao seu dever funcional. Nesse caso, evidencia-se a prática do delito de corrupção passiva por parte de Pedro.
- () Certo () Errado
- 787. (CESPE - 2013)** No que concerne aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.
- A consumação do crime de corrupção passiva ocorre quando o agente deixa efetivamente de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, em troca de vantagem indevida anteriormente percebida.
- () Certo () Errado
- 788. (CESPE - 2013)** Com base nas normas de direito penal vigentes, julgue o próximo item.
- Funcionário público que, estando fora de sua função, mas em razão do cargo que ocupa, exige para si, por meio de interposta pessoa, vantagem pecuniária indevida pratica o crime de corrupção passiva.
- () Certo () Errado

- 789. (VUNESP - 2013)** Policiais Militares Ambientais comparecem a um assentamento e constataam a extração ilegal de madeira (crime ambiental). Trabalhadores assentados pedem aos policiais que não adotem providências, no que são prontamente atendidos e os policiais se retiram, sem que qualquer providência fosse implementada.

Diante da afirmação anterior, e com relação aos crimes contra a Administração Pública, os Policiais Militares cometeram o crime de:

- a) Exercício funcional ilegal.
 - b) Prevaricação para satisfazer interesse pessoal.
 - c) Condescendência criminosa.
 - d) Prevaricação para satisfazer sentimento pessoal.
 - e) Corrupção passiva privilegiada.
- 790. (CESPE - 2012)** Considerando o que dispõe o CP a respeito dos crimes contra a fé e a administração públicas, julgue o item.

Responde criminalmente o funcionário público que, em razão da função, e mesmo antes de assumi-la, aceita promessa de vantagem indevida, ainda que não venha a recebê-la.

() Certo () Errado

- 791. (CESPE - 2012)** Julgue o item seguinte, acerca de crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública.

Pode haver o crime de corrupção passiva sem que haja o de corrupção ativa.

() Certo () Errado

- 792. (CESPE - 2009)** A respeito dos crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o seguinte item.

Considere a seguinte situação hipotética. Tancredo recebeu, para si, R\$2.000,00 entregues por Fernando, em razão da sua função pública de agente da Polícia Federal, para praticar ato legal, que lhe competia, como forma de agrado. Nessa situação, Tancredo não responderá pelo crime de corrupção passiva, o qual, para se consumar, tem como elementar do tipo a ilegalidade do ato praticado pelo funcionário público.

() Certo () Errado

- 793. (CESPE - 2009)** No que se refere à administração pública, julgue o item.

No crime de corrupção passiva, se, por causa do delito, o funcionário retardar a prática de ato de ofício, haverá mero exaurimento da conduta delituosa, que não conduz ao aumento de pena.

() Certo () Errado

- 794. (CESPE - 2006)** Acerca da ação penal nos crimes contra os costumes, julgue o item a seguir.

A prática de corrupção passiva configura um crime próprio e formal.

() Certo () Errado

- 795. (CESGRANRIO - 2016)** Sr. X é servidor público, responsável pela fiscalização aduaneira e, com infração de dever funcional, não reprime a conduta de Sr. W que traz de outro país, sem autorização administrativa, combustível derivado do petróleo.

Nesse caso, caracteriza-se o crime de:

- a) Condescendência criminosa.
- b) Extravio de documentos.
- c) Facilitação de contrabando ou descaminho.
- d) Modificação não autorizada do sistema de informações.
- e) Peculato mediante erro de outrem.

- 796. (FGV - 2015)** Gabriel, funcionário público que atua junto à Receita Federal instalada no aeroporto internacional de São Paulo, com função de controle dos produtos que ingressam no país, possui um acordo com a sociedade empresária em que trabalha seu filho no sentido de que não obstará a entrada de mercadorias estrangeiras proibidas em território nacional. No dia 02 de junho de 2015, colocou o acordo em prática, permitindo a entrada de animais silvestres comprados pela sociedade sem a devida autorização.

Nesse caso, é correto afirmar que Gabriel praticou o crime de:

- a) Contrabando, em concurso de agentes.
- b) Facilitação de contrabando ou descaminho.
- c) Descaminho, em concurso de agentes.
- d) Descaminho, em tese, mas deve ser reconhecido o princípio da insignificância.
- e) Prevaricação.

- 797. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, referente aos crimes contra a administração pública.

Classifica-se o crime de facilitação de contrabando ou descaminho como crime comum, uma vez que ele pode ser cometido por qualquer pessoa.

() Certo () Errado

- 798. (CESPE - 2013)** Em relação aos crimes contra a administração pública e aos delitos praticados em detrimento da ordem econômica e tributária e em licitações e contratos públicos, julgue o item seguinte.

Servidor público alfandegário que, em serviço de fiscalização fronteiriça, permitir a determinado indivíduo penalmente imputável adentrar o território nacional trazendo consigo, sem autorização do órgão competente e sem o devido desembaraço, pistola de calibre 380 de fabricação estrangeira deverá responder pela prática do crime de facilitação de contrabando, com infração do dever funcional excluída a hipótese de aplicação do Estatuto do Desarmamento.

() Certo () Errado

- 799. (CESPE - 2009)** Acerca dos crimes praticados contra a administração pública, no item seguinte é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um policial civil, ao executar a fiscalização de ônibus interestadual procedente da fronteira do Paraguai, visando coibir o contrabando de armas e produtos ilícitos, deparou-se com uma bagagem conduzida por um passageiro contendo vários produtos de origem estrangeira de importação permitida, todavia sem o devido pagamento de impostos e taxas. Sensibilizado com os insistentes pedidos do passageiro, o policial civil deixou de apreender as mercadorias, liberando a bagagem.

Nessa situação, o policial civil, por descumprir dever funcional, será responsabilizado pelo crime de facilitação de contrabando ou descaminho.

() Certo () Errado

- 800. (CESPE - 2009)** A respeito dos crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o seguinte item.

Caso um policial federal preste ajuda a um contrabandista para que este ingresse no país e concretize um contrabando, consumir-se-á o crime de facilitação de contrabando, ainda que o contrabandista não consiga ingressar no país com a mercadoria.

() Certo () Errado

ART. 319 – PREVARICAÇÃO

- 801. (CESPE - 2016)** Com base no Código Penal e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, a respeito dos crimes contra a administração pública.

O agente público que ordena despesa para utilizar-se ilegalmente de passagens aéreas e diárias pagas pelos cofres públicos comete o crime de prevaricação.

() Certo () Errado

- 802. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, no qual é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas jurisprudências do STJ e do STF acerca dos crimes contra o patrimônio e contra a administração.

João, chefe do órgão público no qual trabalhava Rodrigo, ao tomar conhecimento de que este subtraiu valores em dinheiro do órgão público, não abriu processo administrativo disciplinar contra Rodrigo, em razão de compaixão pela origem humilde e vida difícil de seu subordinado. Nessa situação, João praticou o crime de prevaricação.

() Certo () Errado

- 803. (FCC - 2014)** Um funcionário público que retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício ou o pratica, contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal comete o crime de:

- a) Furto.
- b) Concussão.
- c) Prevaricação.
- d) Corrupção passiva.
- e) Peculato.

804. (FCC - 2013) O crime de prevaricação:

- a) Exige que, quando praticado para satisfazer sentimento pessoal, tal sentimento seja antissocial, imoral ou torpe.
- b) Pode ser reconhecido quando o ato que deixou de ser praticado refoge ao âmbito da competência funcional do servidor.
- c) É punível na forma culposa quando o servidor agiu com negligência, indolência ou preguiça.
- d) Não se caracteriza quando o ato, apesar da inexistência de previsão legal a respeito, é praticado contra a moral e os bons costumes.
- e) Exige que, quando praticado para satisfazer interesse pessoal, tal interesse seja de ordem patrimonial.

805. (VUNESP - 2013) Agamenon, funcionário público, teve desavenças pessoais no trabalho contra Pitágoras. Com o desejo de vingar-se do seu desafeto, Agamenon retarda indevidamente um ato de ofício que devia praticar, com o claro objetivo de prejudicar Pitágoras.

Conforme o que dispõe o Código Penal, essa conduta de Agamenon caracteriza o crime de:

- a) Corrupção passiva.
- b) Descaminho.
- c) Concussão.
- d) Violência arbitrária.
- e) Prevaricação.

806. (CESPE - 2012) Francisco, advogado, tendo encontrado Carlos no tribunal de justiça onde este trabalhava, percebeu que Carlos estava utilizando a impressora do cartório judicial para imprimir os rascunhos de sua monografia de final de curso. Indignado, Francisco ofendeu Carlos e afirmou que ele era um servidor público desonesto, que não merecia integrar os quadros do tribunal. Indignado com essa acusação, Carlos chamou a polícia judiciária, que prendeu o causídico. Ao encaminhar Francisco à delegacia, Antônio, um policial militar, exigiu que Francisco lhe pagasse R\$500,00 para ser solto. Contudo, Francisco não atendeu à exigência e permaneceu preso. Por sua vez, César, diretor de secretaria e chefe de Carlos, ao tomar conhecimento de que seu subordinado havia usado a impressora do cartório para fins particulares, por pena, deixou de comunicar a ocorrência à corregedoria do tribunal.

Com base na situação hipotética acima, julgue o item subsequente, a respeito dos crimes contra a administração pública.

César cometeu o crime de prevaricação, porque, indevidamente, para satisfazer sentimento pessoal, deixou de praticar ato de ofício contra disposição expressa em lei.

() Certo () Errado

807. (FAURGS - 2011) Assinale a assertiva correta quanto à prevaricação:

- a) O funcionário que deixar de praticar ato de ofício, ainda que antes de assumir a função pública, para satisfazer interesse pessoal, comete o delito de prevaricação.
- b) A prevaricação culposa, em face da pena abstratamente cominada no tipo penal, é considerada infração de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/1995.
- c) O crime de prevaricação apenas se consuma com a prática de condutas omissivas, não existindo na modalidade comissiva.
- d) Em razão da pena abstratamente cominada, o delito de prevaricação é considerado de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/1995.
- e) Se a prevaricação for culposa, a pena será reduzida de 1/3 (um terço) até a metade.

808. (CESPE - 2009) Quanto aos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsequente.

No crime de prevaricação, a satisfação de interesse ou sentimento pessoal é mero exaurimento do crime, não sendo obrigatória a sua presença para a configuração do delito.

() Certo () Errado

809. (CEFET-BA - 2008) Em relação ao crime de prevaricação, pode-se afirmar:

- a) Não há, para configuração do delito, a necessidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
- b) Exige a lei, para configuração do delito, o dolo específico em satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
- c) Basta que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei.
- d) Basta que o funcionário público satisfaça interesse alheio.
- e) Basta que o funcionário público exija para si ou para outrem vantagem indevida.

ART. 319-A – “PREVARICAÇÃO IMPRÓPRIA”

810. (CESPE - 2016) Com relação a crimes contra a administração pública, julgue o item.

O agente penitenciário que não recolher aparelhos celulares de pessoas em privação de liberdade incorrerá no delito de prevaricação imprópria.

() Certo () Errado

811. (CESPE - 2012) A respeito dos crimes contra a administração pública, é incorreto afirmar que o agente penitenciário que deixar de cumprir o seu dever de proibir ao preso o acesso de aparelho telefônico que lhe permita a comunicação com o ambiente externo não pratica crime, mas deve responder por infração administrativa prevista em lei.

() Certo () Errado

- 812. (CESPE - 2016)** Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: João, chefe de determinada repartição pública, deixou de instaurar o devido procedimento administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade por falta funcional de Pedro, que, além de ser seu subordinado, era seu amigo de longa data, fato que o fez atuar com um grau de tolerância maior. Assertiva: Nessa situação, João cometeu o crime capitulado no CP como condescendência criminosa.

() Certo () Errado

- 813. (CESPE - 2014)** Determinada entidade pública realizou licitação para a contratação de serviços de limpeza e conservação predial. Durante a execução do contrato, o dono da empresa contratada ofereceu ao fiscal responsável pelo contrato o pagamento de 10% sobre o valor mensal dos serviços, para que o servidor não anotasse as falhas ocorridas na prestação do serviço. O fiscal aceitou a oferta e, durante a execução do contrato, atestou o adimplemento de diversos serviços não executados ou executados irregularmente. Entretanto, antes da efetivação do pagamento prometido pelo empresário ao servidor, a autoridade superior do órgão descobriu a irregularidade.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso se comprove que o superior hierárquico do fiscal do contrato estava ciente da infração e, ainda assim, não tomou qualquer providência, o superior hierárquico responderá pelo crime de condescendência criminosa.

() Certo () Errado

- 814. (CESPE - 2013)** No que concerne aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Incorrem na prática de condescendência criminosa tanto o servidor público hierarquicamente superior que deixe, por indulgência, de responsabilizar subordinado que tenha cometido infração no exercício do cargo quanto os funcionários públicos de mesma hierarquia que não levem o fato ao conhecimento da autoridade competente para sancionar o agente faltoso.

() Certo () Errado

- 815. (CESPE - 2012)** Acerca dos crimes contra a administração pública definidos no Código Penal, julgue o item.

O crime de prevaricação pode ser praticado por ação ou por omissão; o delito de condescendência criminosa, apenas na modalidade omissiva. O primeiro exige o elemento subjetivo especial para satisfazer interesse ou sentimento pessoal; o segundo exige o elemento subjetivo especial por indulgência, ou seja, por tolerância ou condescendência.

() Certo () Errado

- 816. (CESPE - 2012)** Com base na lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e no que dispõe o CP acerca dos crimes contra a administração pública e contra a fé pública, julgue o item subsequente.

Para a caracterização do crime de condescendência criminosa, é necessário haver relação de hierarquia entre o agente que cometa a infração no exercício do cargo, emprego ou função e a autoridade competente para aplicar-lhe a sanção administrativa.

() Certo () Errado

- 817. (CESPE - 2012)** No que se refere aos crimes contra a administração pública, julgue o próximo item.

O juiz que, tendo recebido de um funcionário do tribunal onde atua pedido para que priorizasse o andamento de processo de um conhecido desse funcionário, por indulgência, não comunicar o fato à corregedoria do tribunal praticará o delito de condescendência criminosa.

() Certo () Errado

- 818. (CESPE - 2011)** Acerca de diversos institutos de direito penal, no próximo item é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Adriano é padrinho de um dos filhos de Lineu, e ambos são funcionários públicos lotados em uma mesma secretaria de administração que é chefiada por Adriano. Nesse órgão público, determinado dia, Adriano constatou que Lineu, seu subordinado, cometera infração no exercício do cargo, mas, em face da sua relação de compadrio, atuou de forma indulgente, tendo deixado de responsabilizar Lineu.

Nessa situação, Adriano cometeu o delito de condescendência criminosa.

() Certo () Errado

- 819. (CESPE - 2010)** Julgue o item subsequente, relativo aos crimes contra a pessoa, o patrimônio, a administração pública e a ordem tributária.

O agente que permite, mediante empréstimo de senha pessoal, o acesso de pessoas não autorizadas a banco de dados da administração pública pratica o delito de condescendência criminosa.

() Certo () Errado

- 820. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsequente.

Não haverá o crime de condescendência criminosa quando faltar ao funcionário público competência para responsabilizar o subordinado que cometeu a infração no exercício do cargo.

() Certo () Errado

- 821. (CESPE - 2004)** No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Na qualidade de perito criminal federal, Oscar avaliou a autenticidade da assinatura de um dos indiciados em inquérito que apurava caso de lavagem de dinheiro. Apesar de considerar que a assinatura era autêntica, Oscar estava convencido de que o indiciado havia sido coagido a assinar o referido documento, motivo pelo qual, em seu laudo pericial, atestou a falsidade da assinatura. Nessa situação, Oscar cometeu crime de condescendência criminosa.

() Certo () Errado

ART. 321 – ADVOCACIA ADMINISTRATIVA

- 822. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, no qual é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas jurisprudências do STJ e do STF acerca dos crimes contra o patrimônio e contra a administração.

Marcos, servidor público do estado da Paraíba, dirigiu-se a um órgão da administração pública do referido estado e, sem se identificar, requereu preferência no andamento de processo administrativo em que Rogério, seu amigo, é parte. Nessa situação, a conduta de Marcos não corresponde ao crime de advocacia administrativa.

() Certo () Errado

- 823. (CESPE - 2013)** Com base nas normas de direito penal vigentes, julgue o próximo item.

A advocacia administrativa, crime praticado por funcionário público contra a administração pública, abrange interesses privados legítimos ou ilegítimos.

() Certo () Errado

- 824. (CESPE - 2013)** Em relação a crimes contra a fé e a administração públicas e de abuso de autoridade, julgue o item subsequente.

O agente, público ou particular que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante órgão público comete o crime de advocacia administrativa -- um tipo penal que tutela a administração da justiça.

() Certo () Errado

ART. 323 – ABANDONO DE FUNÇÃO

- 825. (CESPE - 2009)** Quanto aos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsecutivo.

A ocorrência de prejuízo público como resultado do fato não influencia a pena do crime de abandono de função.

() Certo () Errado

- 826. (CESPE - 2008)** Com relação a crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, julgue o próximo item.

O crime de abandono de função é mais severamente punido se do fato resultar prejuízo público.

() Certo () Errado

ART. 325 – VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL

Julgue os itens a seguir, referentes aos crimes contra a administração pública.

- 827. (CESPE - 2014)** Para que se caracterize o crime de violação de sigilo funcional, não é necessário que a conduta do agente resulte em dano à administração pública ou a outrem.

() Certo () Errado

- 828. (CESPE - 2014)** O agente que, de qualquer forma, facilitar o acesso de pessoas não autorizadas a banco de dados da administração pública incorrerá nas penas previstas para o crime de violação de sigilo funcional.

() Certo () Errado

- 829. (CESPE - 2012)** Pratica o crime de violação de sigilo funcional o funcionário de tribunal que revela, ainda que para seu cônjuge, conteúdo de processo que corra em segredo de justiça ao qual teve acesso no exercício de suas funções.

() Certo () Errado

ART. 327 – FUNCIONÁRIO PÚBLICO

- 830. (CESPE - 2016)** Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Para efeitos penais, o CP excepciona do conceito de funcionário público os servidores temporários contratados por prazo determinado para atender necessidade transitória de excepcional interesse público.

() Certo () Errado

- 831. (CESPE - 2015)** Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir.

A pessoa que exerça temporariamente cargo público, mesmo sem remuneração, poderá ser enquadrada em crime de advocacia administrativa.

() Certo () Errado

Julgue os itens seguintes a respeito dos crimes contra a administração pública.

- 832. (CESPE - 2013)** Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, bem como quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública.

() Certo () Errado

- 833. (CESPE - 2013)** Considera-se crime funcional próprio aquele em que a qualidade de servidor público é essencial à sua configuração, e crime funcional impróprio, aquele que tanto pode ser cometido por servidor público como por quem não detém essa condição.

() Certo () Errado

- 834. (CESPE - 2009)** Se um gerente do Banco do Brasil, entidade paraestatal, apropriar-se de dinheiro particular de que tem a posse em razão do cargo, o crime por ele cometido será o de apropriação indébita, uma vez que ele não pode ser considerado funcionário público para fins penais.

() Certo () Errado

CAPÍTULO II – DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

ART. 328 – USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA

835. (VUNESP - 2015) O crime de usurpação de função pública é qualificado se:

- a) Do fato resulta prejuízo patrimonial para a Administração.
- b) Do fato o agente auferir vantagem.
- c) Ocorre em local ermo ou de difícil acesso ou durante repouso noturno.
- d) Praticado mediante o uso de uniforme ou insígnias ou qualquer outro elemento distintivo da atividade usurpada.
- e) Praticado em concurso de pessoas.

836. (CESPE - 2011) Julgue o item a seguir com referência aos crimes praticados contra a administração em geral.

Comete o delito de usurpação de função pública o agente que se arroge nessa função, independentemente de praticar atos de ofício como se legitimado fosse, com o ânimo de usurpar.

() Certo () Errado

837. (CESPE - 2010) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de crimes contra a administração pública, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um funcionário que ocupa cargo em comissão de uma prefeitura foi exonerado, de ofício, pelo prefeito, tendo sido formalmente cientificado do ato mediante comunicação oficial devidamente publicada no diário oficial. A despeito disso, o servidor continuou a praticar atos próprios da função pública, sem preencher condições legais para tanto. Nessa situação, configurou-se o delito de usurpação de função pública.

() Certo () Errado

ART. 329 – RESISTÊNCIA

838. (Prefeitura Rio de Janeiro-RJ - 2015) Segundo o Código Penal Brasileiro, aquele que se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, comete crime de:

- a) Desacato.
- b) Resistência.
- c) Desobediência.
- d) Condescendência.

839. (VUNESP - 2014) Quem se opõe à execução de ato legal, mediante ameaça a pessoa que está prestando auxílio a funcionário competente para executá-lo, comete crime de:

- a) Usurpação de função pública.
- b) Desobediência.
- c) Resistência.
- d) Desacato.
- e) Exercício arbitrário das próprias razões.

- 840. (FUNDATEC - 2014)** Durante atividade regular de fiscalização de mercadorias em depósitos, o Técnico Tributário, acompanhado de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, chega a determinada empresa, onde o responsável pelo estabelecimento comercial se opõe a execução do ato legal, ameaçando o funcionário público, nos seguintes termos: Caso você insista em entrar para efetivar a fiscalização, eu vou mandar a segurança lhe retirar a pancadas e, se for preciso, soltarei os cachorros ferozes para que lhe mordam.

Nessa situação, o funcionário público foi vítima de qual crime?

- a) Desacato
 - b) Desobediência.
 - c) Corrupção ativa
 - d) Ameaça.
 - e) Resistência.
- 841. (CESPE - 2011)** Julgue o item a seguir com referência aos crimes praticados contra a administração em geral.

No delito de resistência, se o ato legal do agente público não for executado em razão da ação criminosa, a pena cominada ao tipo penal será aumentada de um terço até metade.

() Certo () Errado

ART. 330 – DESOBEDIÊNCIA

- 842. (CESPE - 2014)** Durante uma passeata na Esplanada dos Ministérios, um manifestante, logo após ter sido alertado por um agente da polícia legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras em direção ao Congresso Nacional, o que resultou na quebra de vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi preso em flagrante e, na delegacia, confessou a prática do delito.

Com base na situação hipotética acima, julgue o item seguinte, relativo à prova, à prisão preventiva e aos crimes previstos na parte especial do Código Penal.

O fato de o manifestante não ter cumprido a ordem legal dada pelo agente de polícia legislativa não configura crime de desobediência, uma vez que a ordem não foi emitida por autoridade judiciária, o que constitui requisito específico do tipo penal.

() Certo () Errado

- 843. (CESPE - 2013)** A respeito de crimes contra a fé pública e a administração pública, julgue o item subsequente.

Não se configura o crime de desobediência se o agente, apesar do dever de cumprir a ordem legal emitida por funcionário público, não tiver possibilidade ou condições efetivas de cumpri-la.

() Certo () Errado

844. (CESPE - 2011) Julgue o item a seguir com referência aos crimes praticados contra a administração em geral.

O funcionário público pode cometer crime de desobediência, se destinatário de ordem judicial, e, considerando a inexistência de hierarquia, tem o dever de cumpri-la.

() Certo () Errado

845. (CESPE - 2008) No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, relativa aos crimes contra o patrimônio, fé pública e administração pública.

Maria, vítima do crime de roubo, foi intimada para depor em juízo, mas não compareceu. Acusação e defesa insistiram na sua oitiva e, mais uma vez intimada, ela deixou de comparecer. Nessa situação, Maria cometeu crime de desobediência.

() Certo () Errado

846. (CESPE - 2004) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca da parte especial do direito penal, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Mário, delegado de polícia, com o intuito de proteger um amigo, recusou-se a instaurar inquérito policial requisitado por promotor de justiça contra o referido amigo. Nessa hipótese, Mário praticou crime de desobediência.

() Certo () Errado

847. (FCC - 2010) Comete crime de desobediência o:

- a) Motociclista que deixa de atender ordem de parada emanada de policial que não está no exercício do cargo.
- b) Advogado que desatende intimação judicial que lhe ordena fornecer o endereço residencial de seu constituinte.
- c) Médico que se recusa a fornecer informações a respeito do tratamento a que foi submetida determinada pessoa.
- d) Particular que se recusa a obedecer a ordem arbitrária de funcionário público.
- e) Motorista que se recusa a apresentar os documentos do veículo que dirige quando solicitados por policial de trânsito.

ART. 331 – DESACATO

848. (CESPE - 2016) O CP, em seu art. 14, assevera que o crime estará consumado quando o fato reunir todos os elementos da definição legal. Para tanto, necessária será a realização de um juízo de subsunção do fato à lei. Acerca do amoldamento dos fatos aos tipos penais, julgue o próximo item.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao afirmar que configura crime de desacato quando um tenente da polícia militar, no exercício de sua função, ofende verbalmente, em razão da função exercida, um de seus subordinados.

() Certo () Errado

849. (CESPE - 2011) Acerca do direito penal, julgue o item subsequente.

No crime de desacato, o sujeito passivo é o funcionário público ofendido, e o bem jurídico tutelado é a honra do funcionário público.

() Certo () Errado

850. (CESPE - 2011) Julgue o item a seguir com referência aos crimes praticados contra a administração em geral.

O delito de desacato pode ser praticado quando a ofensa é dirigida a funcionário público que não se encontre presente, desde que o desacato esteja relacionado às suas funções.

() Certo () Errado

ART. 332 – TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

851. (CESPE - 2012) Julgue o próximo item a respeito dos crimes contra a administração pública.

Considere que um servidor público, influenciado por sua namorada, tenha deixado de praticar ato de ofício, caracterizando infração de dever funcional. Nessa situação, a conduta do servidor se amolda à figura típica do tráfico de influência.

() Certo () Errado

852. (CESPE - 2011) Julgue o item a seguir com referência aos crimes praticados contra a administração em geral.

Ao contrário do crime de corrupção passiva, o delito de tráfico de influência é material, ou seja, só se consuma com a obtenção efetiva da vantagem indevida.

() Certo () Errado

ART. 333 – CORRUPÇÃO ATIVA

À luz da jurisprudência do STJ, julgue os itens, no que se refere aos crimes contra administração pública.

853. (CESPE - 2016) O crime de corrupção ativa se consuma com a realização da promessa ou apenas com a oferta de vantagem indevida.

() Certo () Errado

854. (CESPE - 2016) Em razão da incidência do princípio da bilateralidade nos crimes de corrupção passiva e ativa, a comprovação de um deles pressupõe a do outro.

() Certo () Errado

855. (VUNESP - 2015) Sobre o delito de corrupção ativa, pode-se afirmar que:

- a) É crime próprio.
- b) Tem como objeto jurídico a honestidade do funcionário público.
- c) É crime formal.
- d) É crime de concurso necessário.
- e) Admite forma culposa.

- 856. (CESPE - 2014)** Em relação às causas extintivas da punibilidade e aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue.
- Praticará o crime de corrupção ativa o funcionário de concessionária de serviço de energia elétrica que, para não interromper o fornecimento de energia para consumidor inadimplente, aceitar promessa de vantagem indevida.
- () Certo () Errado
- 857. (VUNESP - 2014)** Assinale a alternativa correta com relação ao crime de corrupção ativa:
- a) É um crime próprio, praticado pelo particular contra a administração em geral.
 - b) É um crime próprio, praticado pelo funcionário público, tendo como sujeito passivo o Estado.
 - c) É um crime comum, cuja objetividade jurídica do crime é a proteção do patrimônio particular.
 - d) É um crime comum, praticado por qualquer pessoa, tendo como sujeito passivo o Estado.
 - e) É um crime comum, cuja ação penal é pública condicionada à representação.
- 858. (CESPE - 2013)** Com base nas normas de direito penal vigentes, julgue o próximo item.
- A diferença básica entre os crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa diz respeito à qualidade do sujeito ativo: no de corrupção passiva, é o funcionário público; no de corrupção ativa, o particular.
- () Certo () Errado
- 859. (CESPE - 2013)** Acerca dos crimes contra a administração pública e dos crimes contra o patrimônio, julgue o item subsecutivo.
- Não cometerá o crime de corrupção ativa o preso que oferecer vantagem pecuniária ao guarda penitenciário para que o deixe fugir, uma vez que a fuga de preso, sem uso de violência ou grave ameaça, constitui conduta atípica.
- () Certo () Errado
- 860. (CESPE - 2012)** Acerca dos crimes contra a administração pública definidos no Código Penal, julgue o item.
- Não pratica crime de corrupção ativa, definido como crime contra a administração pública, aquele que, sem ter oferecido ou prometido anteriormente vantagem indevida a um funcionário público, dá-lhe essa vantagem, cedendo a seu pedido.
- () Certo () Errado
- 861. (CESPE - 2012)** Com relação aos crimes contra a Administração Pública, julgue o item subsequente.
- Caracteriza corrupção ativa oferecer vantagem indevida a policial militar, ainda que em horário de folga e à paisana, para que este se omita quanto a flagrante que presenciou.
- () Certo () Errado

ART. 334 – DESCAMINHO

- 862. (TRF 4R - 2016)** A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

No Código Penal brasileiro, que segue a teoria monista, o agente público que, com infração de seu dever funcional, facilita a prática do descaminho responde, em coautoria, pelo delito de descaminho.

() Certo () Errado

- 863. (CESPE - 2015)** Com relação às infrações penais, julgue o próximo item.

Em caso de descaminho, uma espécie de crime tributário, admite-se a suspensão condicional do processo. Esse crime difere do contrabando pela natureza da infração, sendo maior a pena prevista para o crime de contrabando.

() Certo () Errado

- 864. (CESPE - 2013)** A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir.

No crime de descaminho, não se admite a incidência do princípio da insignificância, sob pena de isso facilitar a sonegação fiscal.

() Certo () Errado

- 865. (PGR - 2015)** Em matéria de crimes de descaminho e de contrabando assinale a alternativa CORRETA:

- a) O crime de descaminho tem a mesma gravidade do crime de contrabando.
- b) O crime de contrabando praticado em transporte aéreo tem pena máxima de 10 anos.
- c) O crime de descaminho não tem aumento de pena por tráfico marítimo ou fluvial.
- d) A saída de mercadorias de Zona Franca sem autorização é crime de descaminho.

- 866. (VUNESP - 2014)** A conduta de “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria” configura crime de:

- a) Descaminho.
- b) Contrabando.
- c) Falsidade ideológica
- d) Sonegação de contribuição.
- e) Falsificação de selo ou sinal público.

- 867. (CESPE - 2014)** A respeito dos crimes de contrabando, descaminho e facilitação de contrabando ou descaminho, julgue o próximo item.

O agente que ilude o pagamento de tributo aduaneiro devido pela entrada ou pelo consumo de mercadoria pode incidir no crime de descaminho. Na hipótese de o tributo devido ser inferior ao mínimo exigido para a propositura de uma execução fiscal, o STF entende que a conduta é penalmente irrelevante, aplicando-se a ela o princípio da insignificância.

() Certo () Errado

- 868. (CESPE - 2008)** Acerca do tratamento dado ao princípio da insignificância e seus consectários pela jurisprudência mais recente do STF, julgue o seguinte item.
- É cabível a aplicação do princípio da insignificância para fins de trancamento de ação penal em que se imputa ao acusado a prática de crime de descaminho.

() Certo () Errado

- 869. (CESPE - 2011)** Considerando os princípios constitucionais penais e o disposto no direito penal brasileiro, julgue o item subsecutivo.

Segundo a jurisprudência do STF, é possível a aplicação do princípio da insignificância para crimes de descaminho, devendo-se considerar, como parâmetro, o valor consolidado igual ou inferior a R\$7.500,00.

() Certo () Errado

ART. 334-A – CONTRABANDO

- 870. (CESPE - 2015)** Conforme a jurisprudência do STF, o princípio da insignificância:

- a) Não se aplica ao crime de contrabando.
- b) Não se aplica ao tráfico internacional de armas de fogo, exceto em casos que se restrinjam a cápsulas de munição.
- c) Deve ser adotado em casos de crime de tráfico de drogas.
- d) É aplicável ainda que o agente seja reincidente ou tenha cometido o mesmo gênero de delito reiteradas vezes.
- e) É aplicável ao crime de roubo.

- 871. (CESPE - 2014)** A respeito dos crimes de contrabando, descaminho e facilitação de contrabando ou descaminho, julgue o próximo item.

A conduta do agente que pratica navegação de cabotagem é típica, caracteriza o crime de contrabando e é punida com pena em dobro.

() Certo () Errado

- 872. (CESPE - 2013)** Acerca dos crimes contra a administração pública e dos crimes contra o patrimônio, julgue o item subsecutivo.

O brasileiro que ingressar no território nacional portando mercadoria proibida, desconhecendo seu conteúdo ilícito, e, expressamente, menciona-a em sua declaração de bagagem, cometerá o crime de contrabando em sua forma culposa.

() Certo () Errado

- 873. (CESPE - 2009)** Acerca dos crimes hediondos e da legislação antidrogas, julgue o item.

O agente que infringe o tipo penal da lei de drogas na modalidade de importar substância entorpecente será também responsabilizado pelo crime de contrabando, visto que a droga, de qualquer natureza, é também considerada produto de importação proibida. Art. 337 – Subtração ou inutilização de livro ou documento.

() Certo () Errado

- 874. (CESPE - 2011)** No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito dos crimes contra a administração pública.

Jonas, réu em ação penal, ficou irritado com a inclusão de seu nome no rol de denunciados e, ao ser citado pelo oficial de justiça, rasgou o mandado e os documentos que o acompanhavam, lançando-os, com desprezo, no rosto do oficial. Nessa situação, Jonas praticou dois delitos: inutilização de documento público e desacato.

() Certo () Errado

ART. 337-A — SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

- 875. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, referente ao excesso de exação, à violação de sigilo e à sonegação de contribuição previdenciária.

Em se tratando de crime de sonegação de contribuição previdenciária, comprovada a conduta típica, ilícita e culpável, deverá o juiz aplicar apenas a pena de multa ao agente, se este for primário e de bons antecedentes.

() Certo () Errado

- 876. (CESPE - 2014)** Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item que segue.

Considere a seguinte situação hipotética.

Carlos praticou o crime de sonegação previdenciária, mas, antes do início da ação fiscal, confessou o crime e declarou espontaneamente os corretos valores devidos, bem como prestou as devidas informações à previdência social.

Nessa situação, a atitude de Carlos ensejará a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento dos débitos previdenciários.

() Certo () Errado

- 877. (CESPE - 2013)** A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

No crime de sonegação de contribuição previdenciária, será extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declarar e confessar as contribuições, importâncias ou valores e prestar informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia.

() Certo () Errado

- 878. (CESPE - 2013)** No que se refere aos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsequente.

O disciplinamento previsto no CP acerca da conduta de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão total ou parcial de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, prevê a extinção da punibilidade do agente, mesmo sem o pagamento do tributo devido, desde que esse agente faça, espontaneamente, declaração acompanhada de confissão das contribuições, importâncias ou valores devidos, e que ele preste, ainda, todas as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

() Certo () Errado

- 879. (CESPE - 2011)** Em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária e ao delito de sonegação de contribuição previdenciária, julgue o item.

Caracteriza-se sonegação previdenciária quando o agente deixa de recolher, no prazo e na forma legal, contribuição ou outra importância que, destinada à previdência social, tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público ou, ainda, que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço.

() Certo () Errado

CAPÍTULO II-A — DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

ARTS. 337-B AO 337-D

- 880. (PGR - 2013)** Considerando a existência de crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se comprometeu a reprimir, é correto afirmar:

Diante de diversos compromissos internacionais firmados pelo Brasil, foi editada a Lei nº 10.467/2002, que acrescentou o Capítulo II-A, ao Título XI, da Parte Especial do Código Penal, criminalizando, nos arts. 337-B e 337-C, respectivamente, a corrupção ativa em transação comercial internacional e o tráfico de influência em transação comercial internacional. Segundo a doutrina, o bem jurídico tutelado por estes tipos penais é a boa-fé, a regularidade, a transparência e a lealdade no comércio internacional.

() Certo () Errado

CAPÍTULO III — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

ART. 338 — REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO

- 881. (CESPE - 2016)** Julgue o próximo item, de acordo com a jurisprudência e a legislação brasileira em vigor.

O delito de reingresso de estrangeiro expulso não é classificado como delito de mão-própria, uma vez que admite participação.

() Certo () Errado

- 882. (CESPE - 2012)** No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, acerca dos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a fé pública e contra a administração pública, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Juan, cidadão espanhol, que havia sido expulso do Brasil após cumprimento de pena por tráfico internacional de drogas, retornou ao país, sem autorização de autoridade competente, para visitar sua companheira e seu filho, nascido no curso do cumprimento da pena. Nessa situação, para que o simples reingresso de Juan ao Brasil configurasse crime, seria necessário que ele praticasse nova infração, de natureza dolosa, em território nacional.

() Certo () Errado

ART. 339 — DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA

- 883. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

Dar causa à instauração de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-se a esse alguém infração administrativa de que o sabe inócua consiste no crime de denunciação caluniosa.

() Certo () Errado

- 884. (CESPE - 2013)** A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item subsecutivo.
- Praticará o crime de denúncia caluniosa quem der causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe contravenção penal de que o sabe inocente.
- () Certo () Errado

- 885. (CESPE - 2010)** Acerca dos crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666/1993) e nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), julgue o item subsequente.

A representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, constitui crime expressamente previsto na Lei nº 8.429/1992.

() Certo () Errado

- 886. (CESPE - 2010)** No que se refere aos crimes contra a administração da justiça, julgue a assertiva a seguir.

Quem der causa à instauração de mera investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, não responde pelo delito de denúncia caluniosa.

() Certo () Errado

- 887. (CESPE - 2009)** João atropelou Pedro. O pai de João, que estava no banco do carona, ao seu lado, no intuito de eximi-lo da responsabilidade criminal e civil, alterou a posição da vítima e do carro antes de a perícia chegar ao local.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Caso assumisse a autoria do atropelamento, o pai de João cometeria denúncia caluniosa, crime de ação penal pública condicionada a representação, por dar causa à instauração de investigação policial sabendo-se inocente.

() Certo () Errado

ART. 340 – COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAÇÃO

- 888. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a administração da justiça, julgue o item subsecutivo.

O agente que acusa a si mesmo, perante a autoridade, de ter cometido infração penal que não ocorreu pratica o crime de comunicação falsa de crime.

() Certo () Errado

- 889. (CESPE - 2010)** No que se refere aos crimes contra a administração da justiça, julgue a assertiva a seguir.

Aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de simples contravenção penal que sabe não se ter verificado, não comete crime contra a administração da justiça.

() Certo () Errado

- 890. (CESPE - 2008)** No que concerne aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

O agente que dá causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe infração penal de que o sabe inocente, pratica o crime de comunicação falsa de crime, que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima.

() Certo () Errado

ART. 342 – FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA

- 891. (CESPE - 2016)** Considerando-se que o perito criminal Martim, durante sua oitiva em inquérito policial que apura um crime de homicídio, tenha omitido informações relevantes a respeito do laudo pericial que elaborou, é correto afirmar que:

- a) A finalidade de se obter prova destinada a produzir efeito em processo penal é elementar do tipo penal praticado por Martim.
- b) Estará caracterizado o crime de corrupção ativa caso o autor do fato tenha oferecido dinheiro a Martim para omitir as informações no laudo pericial.
- c) O fato deixará de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, Martim se retratar e declarar a verdade a respeito do laudo pericial.
- d) A conduta de Martim caracteriza o crime de fraude processual, porque, com suas omissões, tentou induzir a erro o delegado de polícia.
- e) Estará caracterizado o crime de favorecimento pessoal caso a conduta de Martim colabore para que o autor do fato não seja indiciado pela autoridade policial.

- 892. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a administração da justiça, julgue o item subsequente.

Em se tratando do crime de falso testemunho, o agente que se retrata ainda durante o processo no qual testemunhou faz jus a causa de diminuição de pena.

() Certo () Errado

- 893. (CESPE - 2014)** No que concerne ao crime de falso testemunho, julgue o item que se segue.

O STF e o STJ já se posicionaram no sentido de que, em tese, é possível atribuir a advogado a coautoria pelo crime de falso testemunho.

() Certo () Errado

- 894. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item, de acordo com a jurisprudência e a legislação brasileira em vigor.

Constitui causa extintiva da punibilidade a retratação, nos crimes de falso testemunho ou falsa perícia, desde que antes do trânsito em julgado da sentença do processo em que ocorreu o ilícito.

() Certo () Errado

- 895. (CESPE - 2013)** Acerca dos crimes contra a administração pública e dos crimes contra o patrimônio, julgue a assertiva a seguir.

Não cometerá crime a testemunha que fizer afirmação falsa no âmbito de processo administrativo.

() Certo () Errado

- 896. (CESPE - 2013)** A respeito dos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o item subsecutivo.

O crime de falso testemunho ou falsa perícia somente se configura se for praticado em processo judicial criminal.

() Certo () Errado

- 897. (CESPE - 2013)** No que se refere aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente.

Em se tratando de crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível caso, antes do trânsito em julgado da sentença, a testemunha se retrate ou declare a verdade para o juiz da causa.

() Certo () Errado

- 898. (CESPE - 2013)** A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir.

O perito que fizer afirmação falsa em processo cível em que uma das partes seja o IBAMA responderá pelo crime de falsa perícia, que, no entanto, deixará de ser punível se, antes do trânsito em julgado da sentença no processo cível, citado perito retratar-se ou declarar a verdade.

() Certo () Errado

- 899. (CESPE - 2012)** No que se refere ao falso testemunho, à pena e ao entendimento dos tribunais superiores a respeito dos institutos do direito penal, julgue o item subsecutivo.

O agente que faça afirmação falsa quando inquirido na fase de instrução de processo de crime de homicídio e se retrate quando reinquirido na fase de julgamento pelo plenário do júri não pode ser punido.

() Certo () Errado

Jair, interessado em não ser responsabilizado por determinado ato ilícito que cometera, induziu Lino, seu colega de trabalho, a fazer afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante ao depor, como testemunha, sob compromisso, nos processos administrativo-disciplinar e criminal que apuram a responsabilidade de Jair.

Com referência ao texto acima e aos crimes de falso testemunho e falsa perícia, julgue os itens subsequentes.

- 900. (CESPE - 2011)** A retratação do agente, ou a decisão de falar a verdade, terá o efeito penal de impossibilitar a punição, se realizada a qualquer tempo antes da sentença condenatória no processo penal por falso testemunho ao qual o agente responderá em razão de seu(s) testemunhos(s) falso(s).

() Certo () Errado

- 901. (CESPE - 2011)** Se Jair, em vez de apenas pedir e induzir, tivesse oferecido a Lino quantia em dinheiro para que este prestasse seus depoimentos falsos, e este tivesse aceito, responderiam ambos também por crimes de corrupção ativa e passiva. Contudo, nada se alteraria em relação às imputações por falso testemunho narradas, uma vez que o dano à administração da justiça e à administração pública é o mesmo, independentemente da razão que tenha levado ao depoimento mentiroso.
- () Certo () Errado
- 902. (CESPE - 2011)** Há crime de falso testemunho, ainda que não faça o agente qualquer declaração falsa, se acaso omitir-se em dizer a verdade sobre fato que conhece, juridicamente relevante para o caso, e sobre o qual seja perguntado.
- () Certo () Errado
- 903. (CESPE - 2011)** Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, Jair poderá responder por crime de falso testemunho em concurso com Lino, apesar de não prestar compromisso ou realizar qualquer depoimento ele mesmo.
- () Certo () Errado
- 904. (CESPE - 2010)** No que se refere aos crimes contra a administração da justiça, julgue a assertiva a seguir.
- A respeito do delito de falso testemunho, o Código Penal adotou, em relação à falsidade, a teoria objetiva, segundo a qual o delito se consuma com a mera divergência entre o fato narrado e a realidade dos fatos.
- () Certo () Errado
- 905. (CESPE - 2009)** Julgue o item a seguir, no que se refere aos crimes contra a fé e a administração pública.
- A testemunha que faz afirmação falsa durante o IP e a ação penal comete o crime de falso testemunho, sendo que o fato deixa de ser punível se o agente declara a verdade antes da sentença.
- () Certo () Errado
- 906. (CESPE - 2004)** Célio, arrolado como testemunha em processo criminal em que se imputava ao réu crime de homicídio culposo, é instigado pelo advogado de defesa a fazer afirmações falsas acerca dos fatos, a fim de inocentar o réu, o que efetivamente vem a fazer.
- Com base na situação hipotética acima apresentada, julgue o item que se segue.
Célio praticou crime de falso testemunho majorado, pois foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
- () Certo () Errado
- 907. (CESPE - 2002)** A respeito do direito administrativo e do direito penal, julgue o item abaixo.
- As infrações penais são divididas pelos juristas em diversas classificações, consoante diferentes critérios. Uma delas denomina certos crimes como de mão própria, isto é, aqueles que somente podem ser perpetrados pelo próprio agente e

de forma direta; exemplo dessa espécie é o falso testemunho. Por outro lado, nos crimes de mão própria, é juridicamente possível configurar-se caso de concurso de pessoas.

() Certo () Errado

- 908. (CESPE - 2000)** Ao passar nas adjacências de uma boate, João, agindo com vontade de matar, derramou gasolina e ateou fogo nas vestes de um rapaz que dormia alcoolizado na sarjeta e que, em decorrência das queimaduras sofridas, veio a falecer, ficando com o rosto completamente desfigurado. João foi preso em flagrante, tendo a autoridade policial lavrado o auto e comunicado tal fato ao juiz dois dias após. A vítima não portava documento de identidade e não foi reconhecida por parentes ou amigos, o que levou a autoridade policial a solicitar a perícia do Instituto de Criminalística para tentar identificá-la. Para acompanhar a perícia, o advogado de João indicou dois assistentes técnicos. Ao ser apresentado o laudo datiloscópico, a autoridade policial constatou que havia divergência entre os pareceres e as conclusões dos peritos oficiais que o subscreveram. Ficou comprovado, posteriormente, que o parecer de um dos peritos oficiais estava eivado de falsidade, tendo este deliberadamente afirmado inverdades acerca de dados objetivos colhidos, com a intenção de favorecer o indiciado. Antes da conclusão do inquérito, o perito cujo parecer estava eivado de falsidade retratou-se e declarou a verdade.

Com relação a essa situação hipotética e à legislação pertinente, julgue o item que se segue.

O perito cujo parecer estava eivado de falsidade teria praticado o crime tentado de falsa perícia, por ter-se retratado antes da conclusão do inquérito policial.

() Certo () Errado

ART. 343 – “CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA OU PERITO”

- 909. (MPE-GO - 2013)** Acerca dos crimes em espécie, julgue o item subsequente.

O oferecimento de dinheiro ou qualquer outra vantagem a perito oficial para que este falseie o conteúdo de seu trabalho pericial configura o crime previsto no art. 343 do Código Penal, apelidado doutrinária e jurisprudencialmente de corrupção ativa de testemunha ou perito.

() Certo () Errado

ART. 344 – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

- 910. (FCC - 2012)** Configura o crime de coação no curso do processo o uso de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em:

- a) Processo judicial, havendo aumento da pena se ocorrer em feito penal.
- b) Processo administrativo, mas não em inquérito policial.
- c) Processo judicial de qualquer natureza, mas não em processo administrativo.
- d) Juízo arbitral.
- e) Inquérito policial e apenas em processo judicial penal.

ART. 345 – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

- 911. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a administração da justiça, julgue o item subseqüente.

É atípica a conduta do agente que faz justiça pelas próprias mãos sem o emprego de violência ou com o objetivo de satisfazer pretensão legítima.

() Certo () Errado

- 912. (INSTITUTO CIDADES - 2010)** Willians constrangeu Geraldo, mediante grave ameaça, a pagar-lhe uma dívida de R\$100,00. Posteriormente, apurou-se que a “dívida era inexistente”, embora Willians acreditasse que era credor de Geraldo. Penalmente, a conduta de Willians está classificada como:

- a) Extorsão (CP, art. 158).
- b) Exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345).
- c) Roubo (CP, art. 157).
- d) Constrangimento ilegal (CP, art. 146).
- e) Ameaça (CP, art. 147).

ART. 346 – “SUBTRAÇÃO OU DANO DE COISA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIRO”

- 913. (TRF 4R - 2010)** Em relação às normas de direito penal vigentes, julgue o próximo item.

Destruir ou danificar coisa própria não é crime mesmo quando se ache a coisa em poder de terceiro por determinação judicial ou contrato.

() Certo () Errado

ART. 347 – FRAUDE PROCESSUAL

- 914. (CESPE - 2016)** O CP, em seu art. 14, assevera que o crime estará consumado quando o fato reunir todos os elementos da definição legal. Para tanto, necessária será a realização de um juízo de subsunção do fato à lei. Acerca do amoldamento dos fatos aos tipos penais, julgue o item que se segue.

A fraude processual será atípica, se a inovação artificiosa do estado de coisa, de pessoa ou de lugar, com o fim de induzir a erro o juiz, ocorrer antes de iniciado o processo penal.

() Certo () Errado

- 915. (FCC - 2012)** Situação hipotética: Manoel cometeu cinco crimes de homicídio em uma pequena cidade do Estado do Amapá e passou a ser procurado pela Justiça Pública, ainda na fase investigatória, após ter a sua prisão temporária decretada. Para que não seja capturado pela polícia, Manoel contratou seu amigo João, renomado cirurgião plástico, que realizou em Manoel uma operação plástica, alterando completamente o rosto do criminoso. Assertiva: Neste caso, João, ciente do intuito de Manoel, cometeu crime de fraude processual.

() Certo () Errado

- 916. (CESPE - 2010)** No que se refere aos crimes contra a administração da justiça, julgue a assertiva a seguir.

A fraude processual é crime comum e material, exigindo-se, para a sua consumação, que o juiz ou o perito tenham sido efetivamente induzidos a erro, não podendo ser cometido por pessoa que não tenha interesse no processo.

() Certo () Errado

- 917. (CESPE - 2009)** Julgue o item a seguir, no que se refere aos crimes contra a fé e a administração pública.

O indiciado que inova artificialmente documento, falsificando-o no intuito de fazer prova junto a IP responde pelos crimes de fraude processual, falsificação e uso de documento falso.

() Certo () Errado

- 918. (CESPE - 2002)** No seguinte item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Libânio constituiu um advogado para propor uma ação negatória de paternidade, alegando sua impotência generandi ou concipiendi. Antes de ingressar com a petição inicial, a fim de induzir em erro o juiz e o perito, Libânio submeteu-se a uma operação destinada à esterilização. Nessa situação, Libânio responderá pelo crime de fraude processual.

() Certo () Errado

ART. 348 – FAVORECIMENTO PESSOAL

- 919. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a administração da justiça, julgue o item subsecutivo.

É isento de pena, ainda que pratique o crime de favorecimento pessoal, o ascendente, o descendente, o cônjuge ou o irmão de criminoso que o auxilia a fugir da ação da autoridade policial.

() Certo () Errado

- 920. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item a respeito dos crimes contra a administração da justiça.

O indivíduo que emprestar motocicleta de sua propriedade para que o irmão cometa o crime de furto em uma agência bancária, de modo a auxiliá-lo na fuga, será beneficiado, na ação penal movida por favorecimento pessoal, com a isenção de pena, não respondendo, portanto, por sua conduta.

() Certo () Errado

- 921. (CESPE - 2009)** João atropelou Pedro. O pai de João, que estava no banco do carona, ao seu lado, no intuito de eximi-lo da responsabilidade criminal e civil, alterou a posição da vítima e do carro antes de a perícia chegar ao local.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O pai de João praticou o crime de favorecimento pessoal, na medida em que modificou, de maneira tendenciosa, o lugar do crime, no intuito de induzir o perito em erro para favorecer o filho.

() Certo () Errado

ART. 349 – FAVORECIMENTO REAL

- 922. (CESPE - 2013)** No que se refere aos crimes contra a paz pública, a fé pública e a administração pública, julgue o item.

Para a configuração do crime de favorecimento real, a pessoa a quem o agente auxiliar já deverá ter consumado o crime anterior, sendo-lhe assegurada a fuga.

() Certo () Errado

923. (CESPE - 2011) Sobre os crimes contra a administração pública, julgue o próximo item.

Nos crimes de favorecimento pessoal e real, caso o sujeito ativo seja ascendente ou descendente do criminoso, fica isento de pena.

() Certo () Errado

924. (CESPE - 2009) Luiz, contando com o auxílio de Tereza, subtraiu de uma loja uma filmadora e uma máquina digital. Sabendo que os policiais estavam em seu encalço, foi até a casa de João e lhe pediu para guardar os bens subtraídos, de forma a garantir o lucro de sua empreitada criminosa. João aceitou a proposta de Luiz.

Nessa situação hipotética, João praticou o crime de favorecimento real.

() Certo () Errado

ART. 349-A – “INGRESSO NÃO AUTORIZADO DE APARELHO TELEFÔNICO OU SIMILAR EM PRESÍDIO”

925. (CESPE - 2010) No que se refere aos crimes contra a administração da justiça, julgue a assertiva a seguir.

Aquele que facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional comete crime contra a administração da justiça.

() Certo () Errado

ART. 350 – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO OU ABUSO DE PODER

926. (CESPE - 2014) Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item.

O agente que retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer a interesse ou sentimento pessoal cometerá o crime de abuso de autoridade.

() Certo () Errado

ART. 351 – FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA

927. (FUNCAB - 2013) O agente penitenciário Mauro agenciou a fuga de três pessoas que cumpriam medida de segurança imposta pelo Juiz criminal no manicômio judiciário em que era lotado. Para tanto, Mauro recebeu um carro, uma casa e vinte mil reais em dinheiro. Portanto, Mauro:

- a) Não deve responder por crime algum, pois se trata de cumprimento de medida de segurança.
- b) Deve responder pelo crime de facilitação de fuga, preceituado no artigo 351 do CP.
- c) Deve responder pelo crime de corrupção ativa, preceituado no artigo 333 do CP.
- d) Deve responder pelo crime de corrupção passiva, preceituado no artigo 317 do CP.
- e) Deve responder pelo crime de concussão, preceituado no artigo 316 do CP.

ART. 352 – EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA

- 928. (CESPE - 2014)** No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos institutos da tentativa e da consumação delitiva.

Silas, que cumpre pena por sentença transitada em julgado, foi escoltado para assistir ao enterro da mãe. No cemitério, ele agrediu e feriu o policial que o escoltava e correu em direção ao portão de entrada, tendo sido detido por populares antes de sair do local. Nessa situação, Silas deverá responder por tentativa de evasão, com redução de pena entre um e dois terços.

() Certo () Errado

ART. 355 – PATROCÍNIO INFIEL

- 929. (MPE-PB - 2010)** No que se refere aos crimes contra a administração da justiça, julgue a assertiva a seguir.

Indiferente, para o aperfeiçoamento do crime de patrocínio infiel, que este seja exercido remunerada ou gratuitamente, ou que o advogado tenha sido contratado pela parte ou nomeado pelo juiz, podendo, inclusive, figurar como sujeito ativo o defensor público.

() Certo () Errado

ART. 355, PARÁGRAFO ÚNICO – TERGIVERSAÇÃO

- 930. (IBFC - 2014)** Comete o crime de “tergiversação”:

- a) Aquele que se acusa, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem.
- b) O advogado que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.
- c) O particular que presta a criminoso auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.
- d) A parte ou advogado que oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a perito para fazer afirmação falsa ou calar a verdade em perícia.

- 931. (FUNCAB - 2013)** Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, considerando a lei penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item.

Crisântemo, Advogado, recebeu, simultaneamente, procurações do inventariante de um espólio e de um credor deste, em cujo nome lhe move ação executiva. Assim, o crime praticado por Crisântemo foi o de patrocínio simultâneo ou tergiversação.

() Certo () Errado

ART. 356 – SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO

- 932. (CESPE - 2013)** A respeito dos crimes contra a fé pública, contra a administração pública, de tortura e de abuso de autoridade, julgue o item subsecutivo.

Considere a seguinte situação hipotética.

Maurício, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, deixou de restituir autos de processo, recebidos em carga, na qualidade de advogado da parte ré. Depois da regular intimação pessoal para a restituição dos autos e do decurso do prazo estabelecido para tanto, Maurício ficou-se inerte e, somente após comunicação do juízo ao órgão do Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, entregou os autos na secretaria da vara.

Nessa situação hipotética, consumou-se o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, previsto no Código Penal.

() Certo () Errado

- 933. (CESPE - 2011)** No próximo item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, com relação ao direito penal.

Frederico, na condição de advogado constituído por um investigado, recebeu das mãos do escrivão da delegacia os autos do inquérito policial para exame e, ao final da consulta, deixou de restituí-los ao cartório da delegacia, levando-os consigo, sem autorização para tanto. Nessa situação, caracterizou-se o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório.

() Certo () Errado

ART. 357 – EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO

- 934. (CESPE - 2016)** Em relação aos crimes contra a administração da justiça, julgue o item subsecutivo.

A configuração do crime de exploração de prestígio depende de a conduta do agente incluir a alegação ou a insinuação de que o dinheiro ou a utilidade também se destina ao juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha.

() Certo () Errado

- 935. (CESPE - 2011)** Sobre os crimes contra a administração pública, julgue o próximo item.

A pessoa que exige para si vantagem a pretexto de influir em ato praticado por servidor público no exercício da função comete crime de tráfico de influência. Caracteriza-se a exploração de prestígio quando a solicitação é feita a pretexto de influir, por exemplo, sobre juiz ou funcionário da justiça.

() Certo () Errado

CAPÍTULO IV – DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS

ART. 359-A – CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

- 936. (CESPE - 2016)** Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item subsecutivo.

É crime a conduta de autorizar ou realizar operação de crédito, sem prévia autorização legislativa, constituindo causa de aumento de pena a inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal.

() Certo () Errado

ART. 359-B – INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR

- 937. (CESPE - 2014)** Com base na Lei de Improbidade Administrativa, bem como nos crimes previstos na Lei de Licitações e nos crimes contra as finanças públicas, julgue o item que se segue.

O agente que autorizar a inscrição, em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido em lei pratica crime contra as finanças públicas, e, não, mera infração administrativa.

() Certo () Errado

- 938. (CESPE - 2013)** Com base nas normas de direito penal vigentes, julgue o próximo item.

O ordenador de despesas que determinar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada pratica conduta descrita apenas como ilícito administrativo, estando sujeito a processo administrativo a ser julgado perante o tribunal de contas.

() Certo () Errado

- 939. (CESPE - 2006)** No que tange ao princípio da legalidade, às imunidades, às espécies de dolo e aos crimes contra as finanças públicas, julgue o item seguinte.

Considere a seguinte situação hipotética.

Márcio, chefe do departamento de orçamento e finanças de determinado órgão público, ordenador de despesas por delegação e encarregado pelo setor financeiro, agindo de forma livre e consciente, ordenou a liquidação de despesa de serviços prestados sem o prévio empenho (nota de empenho).

Nessa situação, Márcio praticou crime contra as finanças públicas.

() Certo () Errado

ART. 359-C – ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

- 940. (CESPE - 2014)** Acerca dos crimes contra a administração pública e dos crimes contra as finanças públicas, julgue o item subsequente.

A conduta de prefeito que ordene ou autorize a assunção, no último quadrimestre do último ano de seu mandato, de obrigação cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro tipifica crime contra as finanças públicas.

() Certo () Errado

- 941. (CESPE - 2013)** No que tange aos crimes contra as finanças públicas, julgue o item seguinte.

Por força de dispositivo expresso constante no CP, a caracterização dos crimes contra as finanças públicas depende de pronunciamento definitivo da corte de contas.

() Certo () Errado

- 942. (CESPE - 2009)** Com respeito aos crimes de abuso de autoridade e contra as finanças públicas, julgue o item a seguir.

Constitui conduta típica autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, ainda que a despesa possa ser paga no mesmo exercício financeiro.

() Certo () Errado

ART. 359-D – ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA

Com base no Código Penal e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir, a respeito dos crimes contra a administração pública.

- 943. (CESPE - 2016)** O agente público que ordena despesa sem o conhecimento de que tal despesa não era autorizada por lei incide em erro de proibição.

() Certo () Errado

- 944. (CESPE - 2016)** O crime de ordenação de despesa não autorizada é de natureza material, consumando-se no momento em que a despesa é efetuada.

() Certo () Errado

- 945. (CESPE - 2015)** Acerca de crimes contra as finanças públicas, julgue o item subsecutivo.

O tipo penal consistente em ordenar despesa não autorizada por lei configura crime material, o qual vem a consumir-se com o efetivo pagamento da despesa ordenada.

() Certo () Errado

- 946. (CESPE - 2012)** Todos os responsáveis por recursos públicos, independentemente da natureza de seu vínculo com a administração pública, estão sujeitos à aplicação de penalidades previstas em lei. A respeito desse assunto, julgue o seguinte item.

Constitui crime contra as finanças públicas deixar de expedir ato que determine limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei.

() Certo () Errado

ART. 359-E – PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA

- 947. (CESPE - 2015)** Acerca de crimes contra as finanças públicas, julgue o item subsecutivo.

O crime existente na prestação de garantia graciosa por agente público independe, para a sua consumação, da ocorrência de qualquer prejuízo para a administração, bem como não há necessidade de chamamento do Estado para suprir a prestação do dever original.

() Certo () Errado

- 948. (CESPE - 2009)** Com respeito aos crimes de abuso de autoridade e contra as finanças públicas, julgue o item a seguir.

No delito de prestação de garantia graciosa, o sujeito passivo é apenas a União, uma vez que, no âmbito das demais unidades da Federação, inexistente possibilidade de prestar essa garantia.

() Certo () Errado

ART. 359-F – NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

- 949. (FCC - 2015)** Considere as seguintes afirmativas:

- I. O crime de prestação de garantia graciosa consuma-se com a ocorrência de prejuízo efetivo para os cofres públicos.

- II. O crime de prestação de garantia graciosa admite a modalidade culposa.
- III. O crime de não cancelamento de restos a pagar é crime omissivo puro.
- IV. Para a consumação do crime de não cancelamento de restos a pagar não se exige que haja prejuízo efetivo para a Administração.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) II e III.
- b) I, II e III.
- c) III e IV.
- d) I e IV.
- e) II e IV.

ART. 359-G – AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

950. (CESPE - 2015) Acerca de crimes contra as finanças públicas, julgue o item subsecutivo.

A ordenação de aumento de despesa total com pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou legislatura não alcança o regime celetista, de modo que tal controle se volta somente aos servidores estatutários.

() Certo () Errado

ART. 359-H – OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO

951. (CESPE - 2009) Com respeito aos crimes de abuso de autoridade e contra as finanças públicas, julgue o item a seguir.

Ordenar a colocação, no mercado financeiro, de títulos da dívida pública, devidamente criados por lei, mas sem registro no sistema centralizado de liquidação e de custódia, não constitui crime, mas mera infração administrativa.

() Certo () Errado

GABARITO

1	E	36	ERRADO	71	CERTO	106	ERRADO
2	C	37	ERRADO	72	CERTO	107	CERTO
3	CERTO	38	CERTO	73	ERRADO	108	ERRADO
4	D	39	ERRADO	74	ERRADO	109	ERRADO
5	CERTO	40	ERRADO	75	CERTO	110	ERRADO
6	ERRADO	41	CERTO	76	CERTO	111	C
7	CERTO	42	CERTO	77	ERRADO	112	ERRADO
8	D	43	ERRADO	78	ERRADO	113	ERRADO
9	D	44	CERTO	79	CERTO	114	CERTO
10	ERRADO	45	ERRADO	80	ERRADO	115	ERRADO
11	CERTO	46	CERTO	81	ERRADO	116	CERTO
12	ERRADO	47	CERTO	82	CERTO	117	ERRADO
13	ERRADO	48	ERRADO	83	CERTO	118	CERTO
14	ERRADO	49	CERTO	84	ERRADO	119	ERRADO
15	ERRADO	50	ERRADO	85	ERRADO	120	ERRADO
16	CERTO	51	ERRADO	86	ERRADO	121	CERTO
17	CERTO	52	CERTO	87	ERRADO	122	ERRADO
18	CERTO	53	ERRADO	88	CERTO	123	ERRADO
19	ERRADO	54	CERTO	89	CERTO	124	ERRADO
20	CERTO	55	CERTO	90	CERTO	125	CERTO
21	CERTO	56	CERTO	91	ERRADO	126	CERTO
22	ERRADO	57	ERRADO	92	ERRADO	127	ERRADO
23	ERRADO	58	CERTO	93	CERTO	128	ERRADO
24	ERRADO	59	A	94	ERRADO	129	ERRADO
25	ERRADO	60	ERRADO	95	ERRADO	130	ERRADO
26	ERRADO	61	ERRADO	96	CERTO	131	ERRADO
27	C	62	ERRADO	97	CERTO	132	ERRADO
28	ERRADO	63	ERRADO	98	ERRADO	133	ERRADO
29	CERTO	64	ERRADO	99	ERRADO	134	ERRADO
30	ERRADO	65	ERRADO	100	CERTO	135	CERTO
31	ERRADO	66	ERRADO	101	ERRADO	136	ERRADO
32	ERRADO	67	CERTO	102	ERRADO	137	C
33	ERRADO	68	ERRADO	103	ERRADO	138	E
34	CERTO	69	CERTO	104	CERTO	139	ERRADO
35	ERRADO	70	CERTO	105	ERRADO	140	D

141	ERRADO	176	ERRADO	211	ERRADO	246	CERTO
142	CERTO	177	ERRADO	212	ERRADO	247	CERTO
143	CERTO	178	ERRADO	213	CERTO	248	ERRADO
144	CERTO	179	ERRADO	214	CERTO	249	ERRADO
145	ERRADO	180	CERTO	215	CERTO	250	ERRADO
146	ERRADO	181	ERRADO	216	ERRADO	251	ERRADO
147	ERRADO	182	CERTO	217	ERRADO	252	ERRADO
148	ERRADO	183	CERTO	218	ERRADO	253	CERTO
149	ERRADO	184	CERTO	219	ERRADO	254	CERTO
150	ERRADO	185	ERRADO	220	ERRADO	255	ERRADO
151	CERTO	186	ERRADO	221	ERRADO	256	ERRADO
152	ERRADO	187	CERTO	222	CERTO	257	CERTO
153	CERTO	188	ERRADO	223	ERRADO	258	ERRADO
154	CERTO	189	ERRADO	224	CERTO	259	ERRADO
155	ERRADO	190	ERRADO	225	ERRADO	260	CERTO
156	ERRADO	191	CERTO	226	D	261	ERRADO
157	ERRADO	192	ERRADO	227	CERTO	262	ERRADO
158	ERRADO	193	ERRADO	228	CERTO	263	CERTO
159	ERRADO	194	CERTO	229	ERRADO	264	CERTO
160	ERRADO	195	B	230	ERRADO	265	ERRADO
161	CERTO	196	ERRADO	231	ERRADO	266	ERRADO
162	E	197	CERTO	232	CERTO	267	CERTO
163	ERRADO	198	CERTO	233	ERRADO	268	CERTO
164	ERRADO	199	ERRADO	234	ERRADO	269	CERTO
165	ERRADO	200	CERTO	235	ERRADO	270	ERRADO
166	CERTO	201	CERTO	236	ERRADO	271	CERTO
167	ERRADO	202	ERRADO	237	ERRADO	272	CERTO
168	CERTO	203	ERRADO	238	ERRADO	273	D
169	ERRADO	204	ERRADO	239	CERTO	274	CERTO
170	ERRADO	205	ERRADO	240	ERRADO	275	ERRADO
171	ERRADO	206	ERRADO	241	CERTO	276	CERTO
172	ERRADO	207	ERRADO	242	ERRADO	277	ERRADO
173	ERRADO	208	ERRADO	243	ERRADO	278	ERRADO
174	D	209	ERRADO	244	ERRADO	279	ERRADO
175	CERTO	210	ERRADO	245	ERRADO	280	CERTO

281	CERTO	316	CERTO	351	CERTO	386	CERTO
282	ERRADO	317	ERRADO	352	ERRADO	387	CERTO
283	ERRADO	318	ERRADO	353	ERRADO	388	ERRADO
284	ERRADO	319	ERRADO	354	ERRADO	389	D
285	CERTO	320	ERRADO	355	ERRADO	390	ERRADO
286	CERTO	321	ERRADO	356	ERRADO	391	CERTO
287	ERRADO	322	CERTO	357	D	392	C
288	ERRADO	323	CERTO	358	ERRADO	393	ERRADO
289	ERRADO	324	CERTO	359	CERTO	394	D
290	ERRADO	325	C	360	CERTO	395	ERRADO
291	CERTO	326	CERTO	361	CERTO	396	ERRADO
292	CERTO	327	ERRADO	362	ERRADO	397	CERTO
293	CERTO	328	ERRADO	363	ERRADO	398	ERRADO
294	CERTO	329	ERRADO	364	ERRADO	399	ERRADO
295	CERTO	330	CERTO	365	E	400	ERRADO
296	ERRADO	331	D	366	B	401	CERTO
297	ERRADO	332	CERTO	367	B	402	ERRADO
298	CERTO	333	CERTO	368	ERRADO	403	ERRADO
299	ERRADO	334	CERTO	369	ERRADO	404	ERRADO
300	ERRADO	335	CERTO	370	C	405	A
301	CERTO	336	ERRADO	371	ERRADO	406	ERRADO
302	ERRADO	337	ERRADO	372	B	407	A
303	CERTO	338	CERTO	373	B	408	CERTO
304	ERRADO	339	D	374	CERTO	409	CERTO
305	ERRADO	340	ERRADO	375	ERRADO	410	ERRADO
306	CERTO	341	CERTO	376	A	411	ERRADO
307	ERRADO	342	CERTO	377	ERRADO	412	ERRADO
308	ERRADO	343	CERTO	378	CERTO	413	ERRADO
309	CERTO	344	ERRADO	379	CERTO	414	C
310	ERRADO	345	ERRADO	380	ERRADO	415	ERRADO
311	ERRADO	346	A	381	ERRADO	416	E
312	ERRADO	347	B	382	ERRADO	417	ERRADO
313	CERTO	348	C	383	CERTO	418	CERTO
314	ERRADO	349	CERTO	384	ERRADO	419	CERTO
315	C	350	CERTO	385	ERRADO	420	ERRADO

421	ERRADO	456	CERTO	491	ERRADO	526	ERRADO
422	ERRADO	457	CERTO	492	ERRADO	527	CERTO
423	D	458	ERRADO	493	C	528	CERTO
424	ERRADO	459	CERTO	494	ERRADO	529	ERRADO
425	CERTO	460	ERRADO	495	ERRADO	530	ERRADO
426	ERRADO	461	CERTO	496	CERTO	531	ERRADO
427	ERRADO	462	CERTO	497	ERRADO	532	CERTO
428	ERRADO	463	B	498	ERRADO	533	CERTO
429	ERRADO	464	CERTO	499	CERTO	534	ERRADO
430	ERRADO	465	ERRADO	500	ERRADO	535	ERRADO
431	CERTO	466	ERRADO	501	C	536	ERRADO
432	CERTO	467	ERRADO	502	CERTO	537	CERTO
433	E	468	D	503	E	538	CERTO
434	B	469	ERRADO	504	C	539	CERTO
435	CERTO	470	ERRADO	505	CERTO	540	CERTO
436	ERRADO	471	ERRADO	506	ERRADO	541	ERRADO
437	CERTO	472	B	507	C	542	CERTO
438	CERTO	473	ERRADO	508	D	543	ERRADO
439	ERRADO	474	D	509	ERRADO	544	CERTO
440	A	475	ERRADO	510	CERTO	545	ERRADO
441	CERTO	476	ERRADO	511	D	546	CERTO
442	ERRADO	477	CERTO	512	ERRADO	547	ERRADO
443	ERRADO	478	ERRADO	513	D	548	CERTO
444	CERTO	479	ERRADO	514	ERRADO	549	ERRADO
445	CERTO	480	CERTO	515	ERRADO	550	ERRADO
446	ERRADO	481	ERRADO	516	CERTO	551	ERRADO
447	CERTO	482	C	517	ERRADO	552	ERRADO
448	CERTO	483	ERRADO	518	ERRADO	553	ERRADO
449	ERRADO	484	ERRADO	519	ERRADO	554	ERRADO
450	CERTO	485	ERRADO	520	ERRADO	555	ERRADO
451	ERRADO	486	CERTO	521	ERRADO	556	ERRADO
452	CERTO	487	CERTO	522	ERRADO	557	CERTO
453	CERTO	488	ERRADO	523	ERRADO	558	ERRADO
454	CERTO	489	A	524	CERTO	559	CERTO
455	ERRADO	490	CERTO	525	ERRADO	560	ERRADO

561	ERRADO	596	CERTO	631	ERRADO	666	CERTO
562	ERRADO	597	CERTO	632	ERRADO	667	ERRADO
563	CERTO	598	ERRADO	633	CERTO	668	C
564	ERRADO	599	CERTO	634	C	669	D
565	ERRADO	600	ERRADO	635	ERRADO	670	CERTO
566	CERTO	601	ERRADO	636	CERTO	671	ERRADO
567	ERRADO	602	ERRADO	637	ERRADO	672	ERRADO
568	CERTO	603	CERTO	638	CERTO	673	ERRADO
569	CERTO	604	ERRADO	639	ERRADO	674	CERTO
570	ERRADO	605	CERTO	640	CERTO	675	ERRADO
571	CERTO	606	ERRADO	641	CERTO	676	ERRADO
572	CERTO	607	CERTO	642	CERTO	677	CERTO
573	CERTO	608	CERTO	643	CERTO	678	D
574	ERRADO	609	ERRADO	644	ERRADO	679	E
575	ERRADO	610	ERRADO	645	ERRADO	680	ERRADO
576	CERTO	611	CERTO	646	CERTO	681	ERRADO
577	CERTO	612	ERRADO	647	ERRADO	682	ERRADO
578	ERRADO	613	CERTO	648	ERRADO	683	ERRADO
579	CERTO	614	ERRADO	649	CERTO	684	ERRADO
580	C	615	ERRADO	650	CERTO	685	ERRADO
581	ERRADO	616	C	651	ERRADO	686	ERRADO
582	CERTO	617	D	652	CERTO	687	CERTO
583	CERTO	618	CERTO	653	CERTO	688	CERTO
584	ERRADO	619	CERTO	654	ERRADO	689	CERTO
585	ERRADO	620	CERTO	655	ERRADO	690	A
586	CERTO	621	CERTO	656	ERRADO	691	ERRADO
587	CERTO	622	CERTO	657	ERRADO	692	CERTO
588	CERTO	623	CERTO	658	CERTO	693	ERRADO
589	ERRADO	624	ERRADO	659	D	694	CERTO
590	CERTO	625	ERRADO	660	ERRADO	695	CERTO
591	C	626	ERRADO	661	CERTO	696	ERRADO
592	CERTO	627	ERRADO	662	A	697	ERRADO
593	ERRADO	628	CERTO	663	ERRADO	698	CERTO
594	ERRADO	629	CERTO	664	CERTO	699	ERRADO
595	ERRADO	630	CERTO	665	ERRADO	700	CERTO

701	ERRADO	736	B	771	D	806	ERRADO
702	CERTO	737	CERTO	772	CERTO	807	D
703	D	738	CERTO	773	ERRADO	808	ERRADO
704	ERRADO	739	CERTO	774	CERTO	809	B
705	CERTO	740	ERRADO	775	D	810	CERTO
706	ERRADO	741	CERTO	776	CERTO	811	CERTO
707	ERRADO	742	ERRADO	777	ERRADO	812	CERTO
708	CERTO	743	CERTO	778	ERRADO	813	ERRADO
709	A	744	CERTO	779	ERRADO	814	CERTO
710	ERRADO	745	B	780	ERRADO	815	CERTO
711	ERRADO	746	CERTO	781	E	816	ERRADO
712	ERRADO	747	CERTO	782	B	817	CERTO
713	CERTO	748	D	783	ERRADO	818	CERTO
714	CERTO	749	C	784	CERTO	819	ERRADO
715	ERRADO	750	ERRADO	785	C	820	ERRADO
716	ERRADO	751	ERRADO	786	ERRADO	821	ERRADO
717	ERRADO	752	ERRADO	787	ERRADO	822	CERTO
718	CERTO	753	CERTO	788	ERRADO	823	CERTO
719	ERRADO	754	ERRADO	789	E	824	ERRADO
720	ERRADO	755	CERTO	790	CERTO	825	ERRADO
721	ERRADO	756	CERTO	791	CERTO	826	CERTO
722	ERRADO	757	ERRADO	792	ERRADO	827	CERTO
723	ERRADO	758	CERTO	793	ERRADO	828	CERTO
724	ERRADO	759	ERRADO	794	CERTO	829	CERTO
725	CERTO	760	ERRADO	795	C	830	ERRADO
726	CERTO	761	CERTO	796	B	831	CERTO
727	CERTO	762	CERTO	797	ERRADO	832	CERTO
728	ERRADO	763	ERRADO	798	ERRADO	833	CERTO
729	CERTO	764	CERTO	799	CERTO	834	ERRADO
730	CERTO	765	ERRADO	800	CERTO	835	B
731	CERTO	766	ERRADO	801	ERRADO	836	ERRADO
732	ERRADO	767	CERTO	802	ERRADO	837	ERRADO
733	CERTO	768	CERTO	803	C	838	B
734	CERTO	769	CERTO	804	D	839	C
735	ERRADO	770	CERTO	805	E	840	E

841	ERRADO	869	ERRADO	897	ERRADO	925	CERTO
842	ERRADO	870	A	898	ERRADO	926	ERRADO
843	CERTO	871	ERRADO	899	CERTO	927	B
844	CERTO	872	ERRADO	900	ERRADO	928	ERRADO
845	ERRADO	873	ERRADO	901	ERRADO	929	CERTO
846	ERRADO	874	CERTO	902	CERTO	930	B
847	E	875	ERRADO	903	CERTO	931	CERTO
848	ERRADO	876	CERTO	904	ERRADO	932	CERTO
849	ERRADO	877	ERRADO	905	CERTO	933	CERTO
850	ERRADO	878	CERTO	906	CERTO	934	ERRADO
851	ERRADO	879	ERRADO	907	CERTO	935	CERTO
852	ERRADO	880	CERTO	908	ERRADO	936	ERRADO
853	CERTO	881	ERRADO	909	ERRADO	937	CERTO
854	ERRADO	882	ERRADO	910	D	938	ERRADO
855	C	883	ERRADO	911	ERRADO	939	ERRADO
856	ERRADO	884	CERTO	912	B	940	CERTO
857	D	885	CERTO	913	ERRADO	941	ERRADO
858	CERTO	886	ERRADO	914	ERRADO	942	ERRADO
859	ERRADO	887	ERRADO	915	CERTO	943	ERRADO
860	CERTO	888	ERRADO	916	ERRADO	944	ERRADO
861	CERTO	889	ERRADO	917	ERRADO	945	ERRADO
862	ERRADO	890	ERRADO	918	ERRADO	946	ERRADO
863	CERTO	891	C	919	CERTO	947	CERTO
864	ERRADO	892	ERRADO	920	ERRADO	948	ERRADO
865	B	893	CERTO	921	ERRADO	949	C
866	A	894	ERRADO	922	ERRADO	950	ERRADO
867	CERTO	895	ERRADO	923	ERRADO	951	ERRADO
868	CERTO	896	ERRADO	924	CERTO		

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



**DIREITO
PROCESSUAL
PENAL**

INTRODUÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL PENAL

APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO, NO ESPAÇO E EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO DIREITO PROCESSUAL PENAL

1. **(CESPE - 2016)** O sistema processual acusatório não restringe a ingerência, de ofício, do magistrado antes da fase processual da persecução penal.
☐ Certo ☐ Errado
2. **(CESPE - 2016)** No sistema processual inquisitivo, o processo é público, a confissão é elemento suficiente para a condenação e as funções de acusação e julgamento são atribuídas a pessoas distintas.
☐ Certo ☐ Errado
3. **(CESPE - 2014)** A Lei processual penal não admite o suplemento dos princípios gerais de direito.
☐ Certo ☐ Errado
4. **(CESPE - 2014)** Considere que Marina tenha sido processada por crime de furto supostamente cometido contra seu primo André e que, após a fase de produção de provas, o MP, convencido de sua inocência, tenha opinado por sua absolvição. Nessa situação hipotética, segundo o Código de Processo Penal, o juiz não poderá proferir sentença condenatória contra Marina.
☐ Certo ☐ Errado
5. **(CESPE - 2016)** Lei processual nova de conteúdo material, também denominada híbrida ou mista, deverá ser aplicada de acordo com os princípios de temporalidade da lei penal, e não com o princípio do efeito imediato, consagrado no direito processual penal pátrio.
☐ Certo ☐ Errado
6. **(CESPE - 2014)** Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória.
☐ Certo ☐ Errado
7. **(CESPE - 2014)** Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente.
☐ Certo ☐ Errado
8. **(CESPE - 2014)** Nova lei que altere as regras de intimação no processo penal tem aplicação imediata, tornando automaticamente inválidas, nos processos em curso, todas as intimações já realizadas sob a forma da lei revogada.
☐ Certo ☐ Errado

9. (CESPE - 2016) A lei processual penal brasileira adota o princípio da absoluta territorialidade em relação a sua aplicação no espaço: não cabe adotar lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional.
- () Certo () Errado
10. (CESPE - 2016) A lei processual penal não admite o uso da analogia ou da interpretação extensiva, em estrita observância ao princípio da legalidade.
- () Certo () Errado
11. (CESPE - 2015) Por força de mandamento constitucional, o exercício do contraditório deve ser garantido ainda no curso do inquérito policial, não obstante a sua natureza administrativa e pré-processual.
- () Certo () Errado
12. (CESPE - 2015) Em relação à aplicação da lei processual penal no espaço, vigora o princípio da territorialidade.
- () Certo () Errado
13. (CESPE - 2015) Nova lei processual que modifique determinado prazo do recurso em processo penal terá aplicação imediata, a contar da data de sua vigência, aplicando-se inclusive a processo que esteja com prazo recursal em curso quando de sua edição.
- () Certo () Errado
14. (CESPE - 2015) Lei processual que, de qualquer modo, altere rito procedimental, de forma a favorecer o acusado, aplica-se aos atos processuais praticados antes de sua vigência.
- () Certo () Errado
15. (CESPE - 2015) Expressamente previsto na Constituição Federal, o princípio do promotor natural garante a todo e qualquer indivíduo o direito de ser acusado por órgão imparcial do Estado, previamente designado por lei, vedada a indicação de acusador para atuar em casos específicos.
- () Certo () Errado
16. (CESPE - 2015) Diplomata de Estado estrangeiro que cometer crime de homicídio dentro do território nacional será processado conforme o que determina a lei processual brasileira.
- () Certo () Errado
17. (CESPE - 2015) De acordo com o CPP, a analogia equivale à norma penal incriminadora, protegida pela reserva legal, razão pela qual não pode ser usada contra o réu.
- () Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2015)** Alberto e Adriano foram presos em flagrante delito. O juiz que analisou a prisão em flagrante concedeu a Alberto a liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança arbitrada em um salário mínimo. Quanto a Adriano, foi-lhe decretada a prisão preventiva. Antes que o autuado Alberto recolhesse o valor da fiança e que a DP impetrasse habeas corpus em favor de Adriano, entrou em vigor lei processual penal nova mais gravosa, que tratou tanto da fiança quanto da prisão preventiva. Nessa situação, a lei processual penal nova que tratou da fiança aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Entretanto, à prisão preventiva aplicar-se-ão os dispositivos que forem mais favoráveis ao interessado.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2014)** Lei processual penal anterior à nova lei continuará a ser aplicada nos processos que se iniciaram sob a sua vigência.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2014)** Dado o princípio *tempus regit actum*, as normas processuais penais têm aplicação imediata, não alcançando crimes ocorridos em data anterior à sua vigência.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2015)** No sistema inquisitivo, a confissão é considerada a rainha das provas e predominam nele procedimentos exclusivamente escritos.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2015)** A lei processual penal veda a interpretação extensiva para prejudicar o réu.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2015)** A interpretação extensiva é um processo de integração por meio do qual se aplica a uma determinada situação para a qual inexistente hipótese normativa própria um preceito que regula hipótese semelhante.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2015)** Para o uso da analogia, é importante considerar a natureza do diploma de onde se deve extrair a norma reguladora.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2014)** Nova lei processual penal retroage para alcançar os atos praticados na vigência da lei processual penal anterior.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2014)** Nova lei processual penal tem incidência imediata nos processos já em andamento.
- () Certo () Errado

27. (CESPE - 2014) Atos processuais realizados sob a vigência de lei processual penal anterior à nova lei serão considerados inválidos.
- () Certo () Errado
28. (CESPE - 2014) Nova lei processual penal será aplicada apenas aos processos que se iniciarem após a sua publicação.
- () Certo () Errado
29. (FCC - 2015) A lei processual penal brasileira admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.
- () Certo () Errado
30. (FCC - 2015) A lei processual penal brasileira aplica-se desde logo, em prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	9	Certo	17	Errado	25	Errado
2	Errado	10	Errado	18	Errado	26	Certo
3	Errado	11	Errado	19	Errado	27	Errado
4	Errado	12	Certo	20	Errado	28	Errado
5	Certo	13	Errado	21	Certo	29	Certo
6	Certo	14	Errado	22	Errado	30	Errado
7	Certo	15	Errado	23	Errado		
8	Errado	16	Errado	24	Errado		

INQUÉRITO POLICIAL

1. (CESPE - 2016) O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o IP, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova.
- () Certo () Errado
2. (CESPE - 2016) O IP é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do MP, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências.
- () Certo () Errado

3. **(CESPE - 2016)** A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da polícia judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial.
() Certo () Errado
4. **(CESPE - 2016)** O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia; o promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio.
() Certo () Errado
5. **(CESPE - 2016)** O IP é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada, sob pena de nulidade, e deve assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2016)** O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com sua convicção íntima, poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos colhidos no IP.
() Certo () Errado
7. **(CESPE - 2016)** Como a perícia é considerada a prova mais importante, o juiz não proferirá sentença que contrarie conclusões da perícia, devendo a prova técnica prevalecer sobre os outros meios probatórios.
() Certo () Errado
8. **(CESPE - 2016)** Uma vez arquivado o IP por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se tiver notícia de uma nova prova.
() Certo () Errado
9. **(CESPE - 2016)** O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do IP.
() Certo () Errado
10. **(CESPE - 2016)** O IP, peça informativa do processo, oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia e, por isso, é indispensável à propositura da ação penal.
() Certo () Errado
11. **(CESPE - 2016)** O IP, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do MP, mediante prévia determinação judicial nesse sentido.
() Certo () Errado
12. **(CESPE - 2016)** A notícia criminis é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da polícia judiciária, comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial.
() Certo () Errado

13. (CESPE - 2016) O indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotado na fase inquisitorial.
- () Certo () Errado
14. (CESPE - 2016) O prazo legal para o encerramento do IP é relevante independentemente de o indiciado estar solto ou preso, visto que a superação dos prazos de investigação tem o efeito de encerrar a persecução penal na esfera policial.
- () Certo () Errado
15. (CESPE - 2016) Do despacho da autoridade policial que indeferir requerimento de abertura de IP feito pelo ofendido ou seu representante legal é cabível, como único remédio jurídico, recurso ao juiz criminal da comarca onde, em tese, ocorreu o fato delituoso.
- () Certo () Errado
16. (CESPE - 2016) Por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal, é possível o indiciamento, pela autoridade policial, após o oferecimento da denúncia, mesmo que esta já tenha sido admitida pelo juízo a quo.
- () Certo () Errado
17. (CESPE - 2016) O acesso aos autos do inquérito policial por advogado do indiciado se estende, sem restrição, a todos os documentos da investigação.
- () Certo () Errado
18. (CESPE - 2016) Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato, é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, salvo quando constituírem, elas próprias, o corpo de delito.
- () Certo () Errado
19. (CESPE - 2016) O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do MP por ausência de provas impede a reabertura das investigações: a decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada material.
- () Certo () Errado
20. (CESPE - 2016) De acordo com a Lei de Drogas, estando o indiciado preso por crime de tráfico de drogas, o prazo de conclusão do inquérito policial é de noventa dias, prorrogável por igual período desde que imprescindível para as investigações.
- () Certo () Errado
21. (CESPE - 2016) São de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais pelo delegado de polícia.
- () Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2016)** A redistribuição ou a avocação de procedimento de investigação criminal poderá ocorrer de forma casuística, desde que determinada por superior hierárquico.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2016)** A remoção de delegado de polícia de determinada unidade policial somente será motivada se ocorrer de uma circunscrição para outra, não incidindo a exigência de motivação nas remoções de delegados de uma delegacia para outra no âmbito da mesma localidade.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2016)** A decisão final sobre a realização ou não de diligências no âmbito do inquérito policial pertence exclusivamente ao delegado de polícia que preside os autos.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2016)** A investigação de crimes é atividade exclusiva das polícias civil e federal.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2016)** Concluída a perícia do local do crime, o delegado deve restituir ao respectivo proprietário os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2016)** O IP, um procedimento administrativo preparatório que tem por finalidade apurar os indícios de autoria e materialidade, é indispensável para o início da ação penal pelo Ministério Público.
- () Certo () Errado
- 28. (CESPE - 2016)** Em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos, as investigações policiais são sempre públicas.
- () Certo () Errado
- 29. (CESPE - 2016)** Por ser o IP um procedimento extrajudicial, anterior ao início da ação penal, não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa fase investigativa.
- () Certo () Errado
- 30. (CESPE - 2016)** O relatório de IP que concluir pela ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações deverá ser arquivado pelo delegado.
- () Certo () Errado
- 31. (CESPE - 2016)** Não cabe recurso administrativo aos escalões superiores do órgão policial contra decisão de delegado que nega a abertura de inquérito policial, mas o interessado pode recorrer ao Ministério Público.
- () Certo () Errado

32. (CESPE - 2016) Representantes de órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta não podem promover investigação de crime: deverão ser auxiliados pela autoridade policial quando constatarem ilícito penal no exercício de suas funções.
- () Certo () Errado
33. (CESPE - 2016) Estando o indiciado preso, o inquérito policial deverá ser concluído, impreterivelmente, em dez dias, independentemente da complexidade da investigação e das evidências colhidas.
- () Certo () Errado
34. (CESPE - 2016) O delegado determinará o arquivamento do inquérito policial quando não houver colhido elementos de prova suficientes para imputar a alguém a autoria do delito.
- () Certo () Errado
35. (CESPE - 2016) Tratando-se de crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente.
- () Certo () Errado
36. (CESPE - 2016) O delegado de polícia, por deter a prerrogativa de condução do inquérito policial, pode se negar a cumprir diligências requisitadas pelo Ministério Público se entender que elas não são pertinentes.
- () Certo () Errado
37. (CESPE - 2016) O indiciamento do suspeito de prática de crime é ato privativo do delegado de polícia, mediante ato fundamentado do qual constarão a análise técnico-jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias e a indicação da materialidade e da autoria.
- () Certo () Errado
38. (CESPE - 2016) Membro do Ministério Público ordenará o arquivamento do inquérito policial se verificar que o fato investigado é atípico.
- () Certo () Errado
39. (CESPE - 2016) Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação.
- () Certo () Errado
40. (CESPE - 2016) Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz, após pedido do Ministério Público.
- () Certo () Errado

41. (CESPE - 2016) O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado.
- () Certo () Errado
42. (CESPE - 2016) Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícia de novas provas.
- () Certo () Errado
43. (CESPE - 2016) Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial pode instaurar o IP de ofício.
- () Certo () Errado
44. (CESPE - 2016) Durante o curso do IP, o indiciado poderá requerer qualquer diligência, mas realizá-la ou não ficará a critério da autoridade.
- () Certo () Errado
45. (CESPE - 2016) Uma vez que o juiz tenha ordenado o arquivamento do IP, este não poderá ser desarquivado pela autoridade policial para novas investigações, ainda que haja notícias de novas provas.
- () Certo () Errado
46. (CESPE - 2016) Após terminado o IP, a autoridade deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviar os autos ao Ministério Público (MP), para que este proceda ao oferecimento de denúncia.
- () Certo () Errado
47. (CESPE - 2016) O IP deve terminar em trinta dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante.
- () Certo () Errado
48. (CESPE - 2014) Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder a acareações.
- () Certo () Errado
49. (CESPE - 2015) A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o denominado arquivamento implícito, que consiste no fato de o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público por apenas alguns dos crimes imputados ao indiciado impedir que os demais sejam objeto de futura ação penal.
- () Certo () Errado
50. (CESPE - 2015) Lavrado o auto de prisão em flagrante de crime de adulteração de produto destinado a fins terapêuticos, a autoridade policial poderá conceder ao preso a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
- () Certo () Errado

51. (CESPE - 2015) Segundo interpretação do STF, a participação de procurador da República na fase de investigação policial acarreta o seu impedimento para o subsequente oferecimento da denúncia.
- () Certo () Errado
52. (CESPE - 2015) O superior hierárquico do delegado pode determinar a redistribuição de inquérito policial por motivo de interesse público e mediante despacho fundamentado.
- () Certo () Errado
53. (CESPE - 2014) O delegado de Polícia, quando verificada a inexistência de indícios de autoria, deverá arquivar os autos do inquérito policial.
- () Certo () Errado
54. (CESPE - 2015) Comprovada, durante as diligências para a apuração de infração penal, a existência de excludente de ilicitude que beneficie o investigado, o delegado de polícia deverá determinar o arquivamento do inquérito policial.
- () Certo () Errado
55. (CESPE - 2015) Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento.
- Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial.
- O Ministério Público pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial, se necessária a realização de nova diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia, como, por exemplo, de laudo pericial do local arrombado.
- () Certo () Errado
56. (CESPE - 2014) Ainda que o MP possua provas suficientes para instauração da ação penal, o IP não poderá ser dispensado.
- () Certo () Errado
57. (CESPE - 2014) O MP, que é o dominus litis, pode determinar a abertura de IPs, requisitar esclarecimentos e diligências investigatórias, bem como assumir a presidência do IP.
- () Certo () Errado
58. (CESPE - 2014) A elaboração de laudo pericial na fase do IP sem prévio oferecimento de quesitos pela defesa ofende o princípio da ampla defesa quando somente tenha sido dada oportunidade de manifestação e oferecimento de quesitos após sua juntada.
- () Certo () Errado
59. (CESPE - 2014) O arquivamento do IP pode ser realizado pela autoridade policial, quando houver requerimento do MP, com sua concordância.
- () Certo () Errado

- 60. (CESPE - 2014)** Caso o MP requeira o arquivamento de IP com fundamento na atipicidade do fato, a decisão que determinar o arquivamento com base nesse fundamento, ainda que seja emanada de juiz absolutamente incompetente, impedirá a instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio.
- () Certo () Errado
- 61. (CESPE - 2014)** Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela polícia legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia.
- () Certo () Errado
- 62. (CESPE - 2014)** O indiciamento no inquérito policial, por ser uma indicação de culpa do agente, poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais. A partir do indiciamento, poderá ser divulgado o andamento das investigações, com a identificação do provável autor do fato.
- () Certo () Errado
- 63. (CESPE - 2014)** Em investigação demandada à autoridade policial para apurar crime de ação pública, se houver indeferimento de abertura de inquérito, o recurso deverá ser destinado ao chefe de polícia.
- () Certo () Errado
- 64. (CESPE - 2014)** Suponha que um delegado da Polícia Federal, ao tomar conhecimento de um ilícito penal federal, instaure inquérito policial para a apuração do fato e da autoria do ilícito e que, no curso do procedimento, o seu superior hierárquico, alegando motivo de interesse público, redistribua o inquérito a outro delegado. Nessa situação, o ato do superior hierárquico está em desacordo com a legislação, que veda expressamente a redistribuição de inquéritos policiais em curso.
- () Certo () Errado
- 65. (CESPE - 2014)** De acordo com a jurisprudência do STF, é vedado ao juiz requisitar novas diligências probatórias caso o MP tenha se manifestado pelo arquivamento do feito.
- () Certo () Errado
- 66. (CESPE - 2014)** Em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, é vedado à autoridade policial mencionar anotações referentes à instauração de inquérito nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados.
- () Certo () Errado
- 67. (IADES - 2016)** A autoridade policial pode arquivar autos de inquérito policial, conforme o Código de Processo Penal.
- () Certo () Errado

68. (IADES - 2016) A ausência do relatório vicia o inquérito policial, pois é parte integrante e imprescindível para a constituição dos elementos de indiciamento.
- () Certo () Errado
69. (IADES - 2016) A condução da linha investigativa, por meio da intervenção nos atos de produção da prova pelo advogado, afeta a discricionariedade da autoridade policial.
- () Certo () Errado
70. (IADES - 2016) A autoridade policial é titular da opinio delicti, portanto, o indiciamento delimita os termos da acusação.
- () Certo () Errado
71. (IADES - 2016) O inquérito policial é disponível, portanto, conforme o Código de Processo Penal, a autoridade policial pode arquivá-lo por iniciativa própria.
- () Certo () Errado
72. (IADES - 2014) O inquérito policial é imprescindível ao ajuizamento da ação penal.
- () Certo () Errado
73. (IADES - 2014) Caderno investigativo tem como característica marcante o contraditório.
- () Certo () Errado
74. (IADES - 2014) Delegado de polícia, na condição de presidente do inquérito policial, pode solicitar o arquivamento caso não vislumbre qualquer linha de investigação.
- () Certo () Errado
75. (IADES - 2014) Sendo a ampla defesa um direito constitucionalmente consagrado, inclusive daquele que acabou de ser preso, caberá ao delegado de polícia velar pela preservação desse direito no inquérito policial.
- () Certo () Errado
76. (IADES - 2014) Ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia, não podendo o órgão ministerial imiscuir-se em tal questão.
- () Certo () Errado
77. (FUNIVERSA - 2015) Como o inquérito policial não constitui fase da ação penal, não é necessário o seu arquivamento, bastando que não se ofereça a respectiva denúncia ou queixa.
- () Certo () Errado
78. (FUNIVERSA - 2015) Em não havendo ação penal, o arquivamento do inquérito policial é ato complexo que envolve ato do delegado e do promotor, não sendo necessária decisão judicial de arquivamento.
- () Certo () Errado

- 79.** (FUNIVERSA - 2015) Mesmo depois de ordenado pela autoridade judiciária, em caso de arquivamento do inquérito por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá, se de outras provas tiver notícia, proceder a novas pesquisas.
- () Certo () Errado
- 80.** (FUNIVERSA - 2015) Caso se convença de que o autor do crime agiu em legítima defesa, o delegado de polícia poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial.
- () Certo () Errado
- 81.** (FUNIVERSA - 2015) Sendo o inquérito policial destinado a embasar a opinio delicti do titular da ação penal, não pode o juiz discordar de pedido de arquivamento formulado por promotor.
- () Certo () Errado
- 82.** (FUNIVERSA - 2015) Cabe ao promotor ou ao juiz, mediante requisição, determinar o indiciamento de alguém pela autoridade policial.
- () Certo () Errado
- 83.** (FUNIVERSA - 2015) Veda-se à vítima requerer ao delegado realização de diligências na fase do inquérito policial.
- () Certo () Errado
- 84.** (FUNIVERSA - 2015) Cabe à autoridade policial decretar a prisão preventiva do indiciado.
- () Certo () Errado
- 85.** (FUNIVERSA - 2015) O indiciamento é um ato discricionário da autoridade policial.
- () Certo () Errado
- 86.** (FUNIVERSA - 2015) Quando a autoridade policial tiver conhecimento da prática da infração penal, deverá averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e seu estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, além de quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação do seu temperamento e do seu caráter.
- () Certo () Errado
- 87.** (FUNIVERSA - 2015) O relatório de inquérito policial, a ser redigido pela autoridade que o preside, é indispensável para o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime pelo titular da ação penal.
- () Certo () Errado
- 88.** (FUNIVERSA - 2015) Da decisão do delegado de polícia que nega pedido de abertura de inquérito policial formulado pelo ofendido ou por seu representante legal, caberá, nos termos do CPP, correção parcial endereçada ao juiz da causa, além de recurso administrativo dirigido ao chefe de polícia.
- () Certo () Errado

89. (FUNIVERSA - 2015) É vedada a persecução penal fundada exclusivamente em notícia-crime apócrifa ou inqualificada.
- () Certo () Errado
90. (FUNIVERSA - 2015) Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito não poderá sem ela ser iniciado.
- () Certo () Errado
91. (FUNIVERSA - 2015) O inquérito policial, cuja natureza é cautelar, constitui uma das fases processuais.
- () Certo () Errado
92. (FUNIVERSA - 2015) O inquérito policial é dispensável à propositura da ação penal privada e da ação penal pública condicionada, mas é indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada.
- () Certo () Errado
93. (FUNIVERSA - 2015) Segundo jurisprudência pacificada no STF, o poder de investigação do Ministério Público é amplo e irrestrito.
- () Certo () Errado
94. (FUNIVERSA - 2015) O fato de já existir processo penal deflagrado não altera a natureza das provas colhidas pela autoridade policial, que permanecem inquisitivas, prescindindo-se de contraditório para a obtenção dessas provas.
- () Certo () Errado
95. (FUNIVERSA - 2015) O mérito da suficiência de suporte probatório para a instauração da ação penal é juízo exclusivo do órgão acusatório, razão por que não cabem recursos judiciais do arquivamento do inquérito policial.
- () Certo () Errado
96. (FUNIVERSA - 2015) Segundo a doutrina, arquivamento indireto do inquérito policial é o fenômeno de ordem processual que decorre de quando o titular da ação penal deixa de incluir na denúncia algum fato investigado ou algum dos indiciados, sem expressa manifestação desse procedimento, e o juiz recebe a denúncia sem remeter a questão ao chefe institucional do Ministério Público.
- () Certo () Errado
97. (FUNIVERSA - 2015) Na visão do pretório excelso, a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério Público, quando o fato nele apurado for considerado atípico, produz, mais que preclusão, coisa julgada material, impedindo ulterior instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio, mesmo com a existência de novas provas.
- () Certo () Errado

98. (FUNIVERSA - 2015) Uma das características do inquérito é a sua publicidade, uma vez que a Constituição Federal assegura a publicidade dos procedimentos realizados por autoridades públicas.

() Certo () Errado

99. (FUNIVERSA - 2015) Em regra, admite-se recurso contra a decisão que arquiva os autos do inquérito policial.

() Certo () Errado

100. (FUNIVERSA - 2015) Segundo o CPP, o inquérito deverá terminar no prazo de 5 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 15 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	23	Errado	45	Errado	67	Errado
2	Errado	24	Errado	46	Errado	68	Errado
3	Certo	25	Errado	47	Errado	69	Certo
4	Errado	26	Errado	48	Certo	70	Errado
5	Errado	27	Errado	49	Errado	71	Errado
6	Errado	28	Errado	50	Errado	72	Errado
7	Errado	29	Certo	51	Errado	73	Errado
8	Certo	30	Errado	52	Certo	74	Errado
9	Errado	31	Errado	53	Errado	75	Errado
10	Errado	32	Errado	54	Errado	76	Certo
11	Errado	33	Errado	55	Certo	77	Errado
12	Errado	34	Errado	56	Errado	78	Errado
13	Certo	35	Certo	57	Errado	79	Certo
14	Errado	36	Errado	58	Errado	80	Errado
15	Errado	37	Certo	59	Errado	81	Errado
16	Errado	38	Errado	60	Certo	82	Errado
17	Errado	39	Errado	61	Certo	83	Errado
18	Certo	40	Errado	62	Errado	84	Errado
19	Errado	41	Errado	63	Certo	85	Certo
20	Errado	42	Certo	64	Errado	86	Errado
21	Certo	43	Errado	65	Certo	87	Errado
22	Errado	44	Certo	66	Certo	88	Errado

89	Certo	92	Errado	95	Certo	98	Errado
90	Certo	93	Errado	96	Errado	99	Errado
91	Errado	94	Certo	97	Certo	100	Errado

AÇÃO PENAL E COMPETÊNCIA

1. **(CESPE - 2016)** A perempção incide tanto na ação penal privada exclusiva quanto na ação penal privada subsidiária da ação penal pública.
() Certo () Errado
2. **(CESPE - 2016)** Os prazos prescricionais e decadenciais incidem de igual forma tanto na ação penal pública condicionada à representação do ofendido quanto na ação penal pública condicionada à representação do ministro da Justiça.
() Certo () Errado
3. **(CESPE - 2016)** De regra, não há necessidade de a queixa-crime ser proposta por advogado dotado de poderes específicos para tal fim, em homenagem ao princípio do devido processo legal.
() Certo () Errado
4. **(CESPE - 2016)** Tanto na ação pública condicionada à representação quanto na ação penal privada, se o ofendido tiver menos de vinte e um anos de idade e mais de dezoito anos de idade, o direito de queixa ou de representação poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.
() Certo () Errado
5. **(CESPE - 2016)** É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do MP, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2016)** Conforme o Código de Processo Penal (CPP), pode ocorrer a decadência na ação penal pública condicionada a representação do ofendido ou de seu representante legal.
() Certo () Errado
7. **(CESPE - 2016)** João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las a instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir.
O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância.
() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2015)** A legitimação ativa para a ação penal e a definição de sua natureza decorre da lei, sendo, de regra, ação pública, salvo se a lei expressamente a declara privativa do ofendido.
() Certo () Errado
9. **(CESPE - 2015)** O perdão concedido a um dos querelantes aproveitará a todos os autores remanescentes.
() Certo () Errado
10. **(CESPE - 2015)** O perdão do ofendido, ato extintivo do processo criminal, é, assim como a renúncia, ato unilateral, pois independe da aceitação do autor do crime para que produza efeitos.
() Certo () Errado
11. **(CESPE - 2015)** O MP, em relação à ação penal privada subsidiária da pública, atuará como espécie de assistente litisconsorcial em relação ao querelante.
() Certo () Errado
12. **(CESPE - 2015)** O MP, na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, fica vinculado à requisição. Nesses casos, o parquet é obrigado a oferecer a denúncia.
() Certo () Errado
13. **(CESPE - 2015)** Ocorre a perempção no caso de inércia do querelante, deixando-se de promover o andamento da ação penal privada subsidiária da pública durante trinta dias consecutivos.
() Certo () Errado
14. **(CESPE - 2014)** O atraso na conclusão da ação penal pode ser justificado pelas peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, bem como por diversas causas justificantes da dilação da instrução penal reconhecidas pela jurisprudência, tais como a complexidade dos crimes envolvidos, das diligências necessárias à instrução, além da quantidade de réus ou de defensores distintos.
() Certo () Errado

Luciana e Carla, duas amigas de faculdade, estavam voltando de uma festa de madrugada, quando foi solicitada a parada do veículo em que estavam por policiais militares em blitz. Os policiais, devidamente fardados e no exercício da função pública, solicitaram que as jovens os acompanhassem até o quartel e, em seu interior, pediram que elas os auxiliassem com a entrega de R\$50,00 cada, para que pudessem almoçar de maneira confortável no dia seguinte e que, com isso, as deixariam ir embora sem maiores problemas. Além disso, deixaram Luciana e Carla por mais de duas horas dentro do veículo, na madrugada, sem adotar qualquer conduta como pedido de documentos ou revista no veículo. Sobre a hipótese apresentada, considerando a prática dos crimes de abuso de autoridade e corrupção, em conexão, assinale Certo ou Errado em relação às questões 15, 16 e 17.

15. **(FGV - 2016)** Ambos os delitos deverão ser julgados perante a Justiça Militar.
() Certo () Errado
16. **(FGV - 2016)** O crime de abuso de autoridade deverá ser julgado perante a Justiça Comum Estadual, enquanto que o de corrupção deverá ser julgado pela Justiça Militar.
() Certo () Errado

17. (FGV - 2016) Ambos os delitos deverão ser julgados perante a Justiça Comum Estadual.
() Certo () Errado
18. (FGV - 2015) Juan da Silva foi autor de uma contravenção penal, em detrimento dos interesses da Caixa Econômica Federal, empresa pública. Praticou, ainda, outra contravenção em conexão, dessa vez em detrimento dos bens do Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Dessa forma, para julgá-lo será competente a Justiça Estadual, pelas duas infrações.
() Certo () Errado
19. (CESPE - 2016) A inércia da jurisdição é um princípio processual que permite ao juiz condenar o réu mesmo quando o Ministério Público postula a sua absolvição.
() Certo () Errado
20. (CESPE - 2016) De acordo com a teoria da ubiquidade, um juiz pode julgar simultaneamente duas ações penais distintas quando as provas de uma possam repercutir na outra.
() Certo () Errado
21. (CESPE - 2016) Conexão e continência são institutos que autorizam a prorrogação da competência, possibilitando que esta seja definida em desacordo com as regras abstratas baseadas no lugar do crime, domicílio do réu, natureza da infração ou distribuição.
() Certo () Errado
22. (CESPE - 2016) A competência *ratione loci*, que se refere ao local da consumação do crime, deriva da legislação infraconstitucional e é de natureza absoluta, não podendo ser prorrogada nem reconhecida de ofício pelo juiz.
() Certo () Errado
23. (CESPE - 2016) O princípio do juiz natural determina que a ação penal deverá ser julgada pelo juiz que primeiro tiver tomado conhecimento do fato.
() Certo () Errado
24. (CESPE - 2016) No que se refere ao lugar da infração, a competência será determinada pelo domicílio do réu, no caso de infração permanente praticada no território de duas ou mais jurisdições conhecidas.
() Certo () Errado
25. (CESPE - 2015) A competência pela prevenção se dá quando, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles anteceda aos outros ao determinar a citação do réu.
() Certo () Errado
26. (CESPE - 2015) Nos crimes culposos contra a vida em que os atos de execução ocorram em um lugar e a consumação, em outro, excepcionalmente adota-se a teoria da atividade, e a competência para julgar o fato será do juízo do local dos atos executórios.
() Certo () Errado

27. (CESPE - 2015) Em se tratando de crime permanente praticado em território de duas ou mais jurisdições, a competência será firmada pela residência do réu.
() Certo () Errado
28. (CESPE - 2015) Roberto importou do exterior, para venda, grande quantidade de equipamentos eletroeletrônicos. Ele não declarou esses bens à aduana brasileira nem recolheu os tributos que seriam devidos. Antes de chegar a Brasília, destino final, seu voo fez escalas em São Paulo e Goiânia. Nessa situação, havendo a apreensão da mercadoria em Brasília, competirá à justiça federal do DF processar e julgar a ação.
() Certo () Errado
29. (FAURGS - 2016) De acordo com o Supremo Tribunal Federal e com o Superior Tribunal de Justiça, ação penal relativa ao crime de lesão corporal, mesmo que de natureza leve ou culposa, praticado contra a mulher em âmbito doméstico, é pública incondicionada.
() Certo () Errado
30. (AROEIRA - 2014) É crime contra o patrimônio, em que somente se procede mediante representação, o furto de coisa comum.
() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	9	Certo	17	Errado	25	Errado
2	Errado	10	Errado	18	Certo	26	Certo
3	Errado	11	Certo	19	Errado	27	Errado
4	Errado	12	Errado	20	Errado	28	Certo
5	Certo	13	Errado	21	Certo	29	Certo
6	Certo	14	Certo	22	Errado	30	Certo
7	Errado	15	Errado	23	Errado		
8	Certo	16	Certo	24	Errado		

TEORIA GERAL DA PROVA E PROVAS EM ESPÉCIE

1. (CESPE - 2016) Para se apurar o crime de lesão corporal, exige-se prova pericial médica, que não pode ser suprida por testemunho.
() Certo () Errado
2. (CESPE - 2016) Se, no interrogatório em juízo, o réu confessar a autoria, ficará provada a alegação contida na denúncia, tornando-se desnecessária a produção de outras provas.
() Certo () Errado
3. (CESPE - 2016) As declarações do réu durante o interrogatório deverão ser avaliadas livremente pelo juiz, sendo valiosas para formar o livre convencimento do magistrado, quando amparadas em outros elementos de prova.
() Certo () Errado

4. (CESPE - 2016) São objetos de prova testemunhal no processo penal fatos relativos ao estado das pessoas, como, por exemplo, casamento, menoridade, filiação e cidadania.
- () Certo () Errado
5. (CESPE - 2016) O procedimento de acareação entre acusado e testemunha é típico da fase pré-processual da ação penal e deve ser presidido pelo delegado de polícia.
- () Certo () Errado
6. (CESPE - 2016) A acareação no processo penal é admitida entre acusados ou entre estes e testemunhas, sendo legalmente vedado tal procedimento entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida.
- () Certo () Errado
7. (CESPE - 2016) O interrogatório, a ser realizado em momento anterior à inquirição das testemunhas e da produção de outras provas, constitui ato restrito à autoridade judiciária e ao acusado, não podendo o defensor do acusado intervir ou influir, de qualquer modo, nas perguntas e nas respostas.
- () Certo () Errado
8. (CESPE - 2016) Estão dispensados de depor na condição de testemunha o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que separado ou divorciado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado.
- () Certo () Errado
9. (CESPE - 2016) A lei não prevê qualquer medida coercitiva contra o ofendido que, intimado para depor, deixar de comparecer em juízo, com ou sem justificado motivo, porquanto sua inquirição no processo não é obrigatória.
- () Certo () Errado
10. (CESPE - 2016) Para os fins de prova documental a ser formalizada na ação penal, consideram-se documentos apenas os escritos, instrumentos ou papéis públicos cuja originalidade possa ser oficialmente comprovada.
- () Certo () Errado
11. (CESPE - 2016) A confissão do acusado suprirá a ausência de laudo pericial para atestar o rompimento de obstáculo nos casos de furto mediante arrombamento, prevalecendo em tais situações a qualificadora do delito.
- () Certo () Errado
12. (CESPE - 2016) O exame de corpo de delito somente poderá realizar-se durante o dia, de modo a não suscitar qualquer tipo de dúvida, sendo vedada a sua realização durante a noite.
- () Certo () Errado

13. (CESPE - 2016) Prevê a legislação processual penal a obrigatória participação da defesa na produção da prova pericial na fase investigatória, antes do encerramento do IP e da elaboração do laudo pericial.
() Certo () Errado
14. (CESPE - 2016) Os exames de corpo de delito serão realizados por um perito oficial e, na falta deste, admite a lei que duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior e dotadas de habilidade técnica relacionada com a natureza do exame, sejam nomeadas para tal atividade.
() Certo () Errado
15. (CESPE - 2016) Em razão da especificidade da prova pericial, o seu resultado vincula o juízo; por isso, a sentença não poderá ser contrária à conclusão do laudo pericial.
() Certo () Errado
16. (CESPE - 2016) De acordo com o procedimento especial de apuração dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos contra a administração pública, previsto no CPP, recebida a denúncia e cumprida a citação, o juiz notificará o acusado para responder a acusação por escrito, dentro do prazo legal.
() Certo () Errado
17. (CESPE - 2016) A interceptação telefônica será determinada pelo juiz na hipótese de o fato investigado constituir infração penal punida com pena de detenção.
() Certo () Errado
18. (CESPE - 2016) A decisão que autoriza a interceptação telefônica deve ser fundamentada, indicando a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo legal nem ser prorrogada, sob pena de nulidade.
() Certo () Errado
19. (FUNIVERSA - 2015) A ex-esposa do acusado de determinado crime poderá recusar-se a depor, mesmo que já separada judicialmente do réu.
() Certo () Errado
20. (CESPE - 2016) No crimes que deixam vestígios, quando estes desaparecerem, a prova testemunhal não poderá suprir-lhe a falta.
() Certo () Errado
21. (CESPE - 2016) Nos crimes que deixam vestígios, esse exame só pode ser realizado durante o dia.
() Certo () Errado
22. (CESPE - 2016) Nos crimes de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar apenas por determinação da autoridade judicial.
() Certo () Errado
23. (CESPE - 2016) Em crimes que deixam vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
() Certo () Errado

24. (CESPE - 2016) Em crimes que deixam vestígios, será indispensável que as perícias sejam realizadas por dois peritos oficiais.
- () Certo () Errado
25. (CESPE - 2016) Via de regra, o juiz, por determinação fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária.
- () Certo () Errado
26. (CESPE - 2016) A busca domiciliar, quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, prescinde de expedição de mandado.
- () Certo () Errado
27. (CESPE - 2016) As declarações do ofendido serão reduzidas a termo se, independentemente de intimação para esse fim, deixar de comparecer em juízo sem motivo justo, pois será determinada sua condução coercitiva.
- () Certo () Errado
28. (CESPE - 2016) Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, farão a prova em conjunto, sendo possível a comunicação entre elas.
- () Certo () Errado
29. (CESPE - 2016) A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, a respeito de fatos ou circunstâncias relevantes.
- () Certo () Errado
30. (CESPE - 2016) O reconhecimento de pessoas no âmbito do inquérito policial poderá ser feito pessoalmente, com a apresentação do suspeito, ou por meio de fotografias, com idêntico valor probante, conforme disciplinado no Código de Processo Penal.
- () Certo () Errado
31. (CESPE - 2016) Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são inadmissíveis provas ilícitas no processo penal, restringindo-se o seu aproveitamento a casos excepcionais, mediante decisão fundamentada do juiz.
- () Certo () Errado
32. (CESPE - 2016) Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, embora indispensável a perícia técnica que descreva os vestígios materiais e indique os instrumentos utilizados, ela pode ser suprida pela confissão espontânea do acusado.
- () Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2016)** O pedido de interceptação telefônica do investigado cabe exclusivamente ao Ministério Público e somente a ele deve se reportar a autoridade policial.
- () Certo () Errado
- 34. (CESPE - 2016)** A interceptação telefônica é admitida no processo se determinada por despacho fundamentado do juiz competente, na fase investigativa ou no curso da ação penal, sob sigilo de justiça.
- () Certo () Errado
- 35. (CESPE - 2016)** O exame de corpo de delito poderá ser suprido indiretamente pela confissão do acusado se os vestígios já tiverem desaparecido.
- () Certo () Errado
- 36. (CESPE - 2016)** Não tendo a infração deixado vestígios, será realizado o exame de corpo de delito de modo indireto.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2016)** Tratando-se de lesões corporais, a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.
- () Certo () Errado
- 38. (CESPE - 2016)** Depende de mandado judicial a realização de exame de corpo de delito durante o período noturno.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2016)** Requerido, pelas partes, o exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a sua realização, se entender que é desnecessário ao esclarecimento da verdade.
- () Certo () Errado
- 40. (CESPE - 2016)** A confissão será divisível e o juiz poderá considerar apenas certas partes do que foi confessado.
- () Certo () Errado
- 41. (CESPE - 2016)** A confissão será qualificada quando o réu admitir a prática do crime e delatar um outro comparsa.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2016)** A confissão tem valor absoluto e se sobrepõe aos demais elementos de prova existentes nos autos.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2016)** A confissão ficará caracterizada diante do silêncio do réu durante o seu interrogatório judicial.
- () Certo () Errado

44. (CESPE - 2016) A confissão será irretratável após realizada pelo réu durante o interrogatório judicial e na presença do seu defensor.
- () Certo () Errado
45. (CESPE - 2016) O acusado poderá ser interrogado sem a presença de seu defensor se assim desejar e deixar consignado no termo.
- () Certo () Errado
46. (CESPE - 2016) Não sendo possível a presença em juízo do acusado preso por falta de escolta para conduzi-lo, poderá o interrogatório ser realizado por sistema de videoconferência.
- () Certo () Errado
47. (CESPE - 2016) Mesmo após o encerramento da instrução criminal, a defesa poderá requerer ao juiz novo interrogatório do acusado, devendo indicar as razões que o justifiquem.
- () Certo () Errado
48. (CESPE - 2016) Havendo mais de um acusado, eles serão interrogados conjuntamente, exceto se manifestarem acusações recíprocas.
- () Certo () Errado
49. (CESPE - 2016) O interrogatório deve ser realizado no início da instrução criminal, antes da oitiva de testemunhas de acusação e de defesa.
- () Certo () Errado
50. (CESPE - 2016) A interceptação telefônica é medida subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, sendo ilegal quando for determinada apenas com base em notícia anônima, sem investigação preliminar.
- () Certo () Errado
51. (CESPE - 2016) A competência para autorizar a interceptação telefônica é exclusiva do juiz criminal, caracterizando prova ilícita o aproveitamento da diligência como prova emprestada a ser utilizada pelo juízo cível ou em processo administrativo.
- () Certo () Errado
52. (CESPE - 2016) De acordo com o STJ, o prazo de quinze dias é contado a partir da data da decisão judicial que autoriza a interceptação telefônica e pode ser prorrogado sucessivas vezes pelo tempo necessário, especialmente quando o caso for complexo e a prova, indispensável.
- () Certo () Errado
53. (CESPE - 2016) Em regra, o CPP estabelece que o interrogatório do réu preso será feito pelo sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Não sendo isso possível por falta de disponibilidade do recurso tecnológico, o preso será apresentado em juízo, mediante escolta.
- () Certo () Errado

- 54. (CESPE - 2016)** A busca domiciliar poderá ser feita sem autorização do morador, independentemente de dia e horário, no caso de a autoridade judiciária comparecer pessoalmente para efetivar a medida, devendo esta declarar previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

() Certo () Errado

Carla fez um seguro de vida que previa o pagamento de vultosa indenização a seu marido, José, caso ela viesse a falecer. O contrato previa que o beneficiário não teria direito à indenização se causasse a morte da segurada. Alguns meses depois, Carla foi encontrada morta, tendo o perito oficial que assinou o laudo cadavérico concluído que a causa provável fora envenenamento. Em que pese o delegado não ter indiciado José, o MP concluiu que havia indícios de autoria, razão pela qual ele foi denunciado por homicídio doloso. O juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do réu. José negou a autoria do delito, tendo solicitado a admissão de assistente técnico e apresentado defesa em que requereu sua absolvição sumária. O parecer do assistente técnico foi no sentido de que a morte de Carla tivera causas naturais. Nessa situação, responda às questões 61 a 65.

- 55. (CESPE - 2016)** Caso o juiz absolva José por estar provado não ser ele autor do fato, essa decisão não impedirá que os genitores de Carla ingressem com ação civil indenizatória e obtenham o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

() Certo () Errado

- 56. (CESPE - 2016)** O MP não poderia ter oferecido denúncia sem que o delegado tivesse indiciado José e procedido à sua oitiva na fase extrajudicial, razão pela qual o juiz deveria ter remetido os autos à delegacia para a referida providência.

() Certo () Errado

- 57. (CESPE - 2016)** O juiz poderá fundamentar uma sentença absolutória acatando o parecer elaborado pelo assistente técnico contratado por José, rejeitando as conclusões do perito oficial.

() Certo () Errado

- 58. (CESPE - 2016)** O laudo de exame cadavérico de Carla é nulo porque a legislação processual penal determina que ele seja elaborado e assinado por dois peritos oficiais.

() Certo () Errado

- 59. (CESPE - 2016)** A seguradora poderá intervir no processo criminal como assistente da acusação no intuito de demonstrar que José foi o autor do crime.

() Certo () Errado

- 60. (CESPE - 2015)** A testemunha pode se eximir do dever de prestar depoimento se for ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, pai ou mãe do acusado ou da vítima, salvo se não for possível, por outro modo, obter a prova do fato e de suas circunstâncias.

() Certo () Errado

- 61. (CESPE - 2015)** O interrogatório do surdo-mudo será, necessariamente, acompanhado de pessoa habilitada a entendê-lo, ainda que o interrogando saiba ler e escrever.

() Certo () Errado

62. (CESPE - 2015) Embora não sejam admitidas em juízo, as correspondências particulares obtidas por meios criminosos podem ser exibidas pelo respectivo destinatário se servirem à defesa de direito seu, ainda que não haja consentimento de seu interlocutor.
- () Certo () Errado
63. (CESPE - 2015) A busca domiciliar deve ser precedida da expedição de mandado apenas no caso de a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente.
- () Certo () Errado
64. (CESPE - 2015) Os exames de corpo de delito devem ser realizados por dois peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior e, na falta de perito oficial, por duas pessoas idôneas, com ensino superior completo.
- () Certo () Errado
65. (CESPE - 2015) Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, adotada pelo Código de Processo Penal, a prova ilícita produzida no processo criminal tem o condão de contaminar todas as provas dela decorrentes, devendo, entretanto, ficar evidenciado o nexo de causalidade entre elas, considerando-se válidas, ademais, as provas derivadas que possam ser obtidas por fonte independente da prova ilícita.
- () Certo () Errado
66. (CESPE - 2015) A interceptação telefônica, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, somente será permitida quando, havendo indícios razoáveis de autoria ou participação em infração, a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis, e quando o fato investigado constituir infração penal para a qual se preveja, ao menos, pena de detenção.
- () Certo () Errado
67. (CESPE - 2015) A gravação decorrente de interceptação telefônica que não interessar ao processo deverá ser inutilizada por decisão judicial posterior, necessariamente, à conclusão da instrução processual.
- () Certo () Errado
68. (CESPE - 2015) No caso de haver resistência do morador, permite-se o uso da força na busca domiciliar iniciada de dia e continuada à noite, com a exibição de mandado judicial, devendo a diligência ser presenciada por duas testemunhas que poderão atestar a sua regularidade.
- () Certo () Errado
69. (CESPE - 2015) De acordo com a jurisprudência do STF, é imprescindível a transcrição integral dos diálogos colhidos por meio de interceptação telefônica ou escuta ambiental.
- () Certo () Errado

- 70. (CESPE - 2015)** Ao receber uma denúncia anônima por telefone, a autoridade policial realizou diligências investigatórias prévias à instauração do inquérito policial com a finalidade de obter elementos que confirmassem a veracidade da informação. Confirmados os indícios da ocorrência de crime de extorsão, o inquérito foi instaurado, tendo o delegado requerido à companhia telefônica o envio de lista com o registro de ligações telefônicas efetuadas pelo suspeito para a vítima. Prosseguindo na investigação, o delegado, sem autorização judicial, determinou a instalação de grampo telefônico no telefone do suspeito, o que revelou, sem nenhuma dúvida, a materialidade e a autoria delitivas. O inquérito foi relatado, com o indiciamento do suspeito, e enviado ao MP.

Nessa situação hipotética, considerando as normas relativas à investigação criminal, são nulos os atos de investigação realizados antes da instauração do inquérito policial, pois violam o princípio da publicidade do procedimento investigatório, bem como a obrigação de documentação dos atos policiais.

() Certo () Errado

- 71. (CESPE - 2015)** A casa é um asilo inviolável, no entanto, a busca domiciliar, mediante mandado judicial, poderá ser feita durante o dia ou à noite.

() Certo () Errado

- 72. (CESPE - 2015)** Em caso de divergência entre os peritos, a controvérsia será resolvida internamente pelo diretor da repartição de lotação dos peritos, que elaborará laudo a fim de apresentar uma versão consensual.

() Certo () Errado

- 73. (CESPE - 2015)** No processo penal, a prova do estado de casado deve obedecer às restrições referentes ao estado de pessoas previstas no ordenamento civil.

() Certo () Errado

- 74. (CESPE - 2015)** Em respeito ao princípio acusatório, é vedado ao magistrado ordenar de ofício a produção antecipada de provas.

() Certo () Errado

- 75. (CESPE - 2015)** Por ser uma peça técnica, o laudo pericial deve ser aceito pelo juiz, sendo-lhe vedado inclusive rejeitá-lo em parte.

() Certo () Errado

- 76. (CESPE - 2015)** O assistente técnico atuará no exame de corpo de delito juntamente com o perito oficial.

() Certo () Errado

77. (CESPE - 2015) Considerando que, em audiência de instrução e julgamento à qual compareceu a mãe do acusado como testemunha de acusação arrolada pelo Ministério Público, a defesa tenha, imediatamente, suscitado questão de ordem requerendo ao juiz que não tomasse seu depoimento por notório impedimento, julgue o próximo item conforme as normas previstas no Código de Processo Penal sobre provas.

Nessa situação, o juiz deve indeferir a questão de ordem suscitada pela defesa, mas deve informar à mãe do réu que ela pode abster-se de depor e que, mesmo que tenha interesse em prestar seu depoimento, não estará compromissada a dizer a verdade.

() Certo () Errado

78. (CESPE - 2015) Pedro, sem autorização judicial, interceptou uma ligação telefônica entre Marcelo e Ricardo. O conteúdo da conversa interceptada constitui prova de que Pedro é inocente do delito de latrocínio do qual está sendo processado. Nessa situação, embora a prova produzida seja manifestamente ilícita, em um juízo de proporcionalidade, destinando-se esta a absolver o réu, deve ser ela admitida, haja vista que o erro judiciário deve ser a todo custo evitado.

() Certo () Errado

79. (CESPE - 2014) A autoridade providenciará que, em dia e hora previamente marcados, seja realizada a diligência de exumação para exame cadavérico, devendo-se lavrar auto circunstanciado da sua realização.

() Certo () Errado

80. (CESPE - 2014) A confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito, quando a infração deixar vestígios, mas não for possível fazê-lo de modo direto.

() Certo () Errado

Telmo, surdo, alfabetizado em língua portuguesa, integrante de organização criminosa, preso preventivamente, foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa, tortura, sequestro e latrocínio, por diversas vezes, tendo todos os crimes por ele praticados ocorrido na região administrativa do Lago Sul – DF. Ao final de cada instrução foi determinado o interrogatório de Telmo pelos juízos competentes.

Considerando essa situação hipotética, avalie como Certo ou Errado as assertivas 87 a 91.

81. (CESPE - 2014) Por ocasião do interrogatório de Telmo, o juízo deve nomear para intervir no ato pessoa habilitada a entender o interrogado, a qual deve agir, sob compromisso, como intérprete.

() Certo () Errado

82. (CESPE - 2014) As perguntas a que Telmo deixar de responder devem ser devidamente consignadas a pedido das partes, bem como as razões que ele invocar para não fazê-lo.

() Certo () Errado

83. (CESPE - 2014) Caso Telmo, ao ser interrogado, negue a acusação, no todo, poderá prestar esclarecimentos, mas não indicar provas, já que está encerrada a instrução.

() Certo () Errado

84. (CESPE - 2014) O interrogatório de Telmo poderá ser realizado, ordinariamente, por sistema de videoconferência, dadas, por si mesmas, as graves imputações que constam nas denúncias.
- () Certo () Errado
85. (CESPE - 2014) Encerrada a instrução, o juiz poderá, a qualquer tempo, proceder de ofício a novo interrogatório de Telmo.
- () Certo () Errado
86. (CESPE - 2014) Considere que, deflagrada a ação penal, uma das testemunhas arroladas pela acusação tenha sido inquirida por carta precatória, sem a prévia intimação da defesa acerca da data da audiência realizada no juízo deprecado. Nesse caso, segundo o STJ, a oitiva da testemunha deve ser considerada nula.
- () Certo () Errado
87. (CESPE - 2014) Com vistas à preservação da imparcialidade do magistrado, o CPP não admite que o juiz ouça outras testemunhas além das indicadas pelas partes.
- () Certo () Errado
88. (CESPE - 2014) É vedada a realização de interrogatório por videoconferência, por ferir o direito de autodefesa do acusado.
- () Certo () Errado
89. (CESPE - 2014) A confissão feita perante a autoridade policial não será passível de retratação em juízo caso tenha sido assegurado ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa mediante o acompanhamento de um advogado.
- () Certo () Errado
90. (CESPE - 2014) Admite-se a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, de informante, ou mesmo de colaborador ou delator, atualmente conhecida como delação premiada.
- () Certo () Errado
91. (CESPE - 2014) O cônjuge separado não se pode recusar a prestar depoimento na condição de testemunha sobre o suposto cometimento de um delito pelo ex-marido, devendo assumir o compromisso de dizer a verdade.
- () Certo () Errado
92. (CESPE - 2014) Haja vista que o interrogatório judicial é meio de defesa do réu, o desrespeito a essa franquia individual, resultante da arbitrária recusa em lhe permitir a formulação de reperguntas aos demais corréus constituirá causa geradora de nulidade absoluta.
- () Certo () Errado

93. (CESPE - 2014) Provas produzidas durante o inquérito policial — como, por exemplo, o reconhecimento do autor do crime — podem servir de instrumento para a formação da convicção do juiz, desde que sejam confirmadas, sob o crivo do contraditório, por outros elementos colhidos em juízo.
- () Certo () Errado
94. (CESPE - 2014) Informações contidas em dados bancários obtidos pela Receita Federal mediante requisição direta a instituições bancárias, sem prévia autorização judicial, no âmbito de processo administrativo fiscal, poderão ser utilizadas pelo Ministério Público para instauração de ação penal.
- () Certo () Errado
95. (CESPE - 2014) É inadmissível, no âmbito das ações por improbidade administrativa, a juntada de prova emprestada da seara criminal, conforme entendimento pacífico do STJ.
- () Certo () Errado
96. (CESPE - 2014) A teoria dos frutos da árvore envenenada, de origem norte-americana e consagrada na CF, proclama a mácula de provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, todavia, a partir de provas declaradas nulas pela forma ilícita de sua colheita.
- () Certo () Errado
97. (CESPE - 2014) É possível que, na falta de perito oficial, a prova pericial seja realizada por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área objeto do exame, nomeadas pelo juiz da causa.
- () Certo () Errado
98. (CESPE - 2014) Admitido, pelo juiz, o assistente técnico, que poderá ser indicado e pago pela parte, terá este acesso ao material probatório, no ambiente do órgão oficial e na presença do perito oficial.
- () Certo () Errado
99. (CESPE - 2014) O juiz não ficará vinculado às conclusões dos peritos exaradas no laudo técnico, podendo rejeitá-las completamente.
- () Certo () Errado
100. (IADES - 2014) Especificamente em relação ao direito brasileiro, é correto afirmar que o Código de Processo Penal adotou, como regra, quanto aos sistemas de apreciação das provas o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional.
- () Certo () Errado

- 101. (CESPE - 2014)** No processo penal, o momento adequado para a especificação de provas pelo réu é a apresentação da resposta à acusação. Entretanto, isso não impede que, por ocasião de seu interrogatório, o réu indique outros meios de prova que deseje produzir.
- () Certo () Errado
- 102. (FUNCAB - 2016)** Tem-se a escuta ambiental quando um terceiro (agente da investigação) colhe ou registra sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos (filma, grava sons, fotografa etc.), isto é, grava conversa ou registra o que se passa entre duas ou mais pessoas em qualquer ambiente, com o conhecimento de um deles.
- () Certo () Errado
- 103. (FUNCAB - 2016)** A interceptação ambiental ocorre quando um terceiro (agente da investigação) colhe, por algum meio (fotografia, filmagem, gravação de sons), o que se passa entre duas ou mais pessoas em um ambiente, sem o conhecimento de qualquer uma delas. Quanto à infiltração de agente, se requerida pelo Ministério Público, a manifestação técnica do delegado é vinculativa.
- () Certo () Errado
- 104. (FUNCAB - 2016)** A captação ambiental (escuta e interceptação feitas por agentes da investigação) não depende de autorização judicial.
- () Certo () Errado
- 105. (FUNCAB - 2016)** O exame de corpo de delito não poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.
- () Certo () Errado
- 106. (FUNCAB - 2016)** O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica.
- () Certo () Errado
- 107. (FUNCAB - 2016)** No caso de autópsia, esta será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.
- () Certo () Errado
- 108. (FUNCAB - 2016)** Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhai não poderá suprir-lhe a falta.
- () Certo () Errado
- 109. (FUNCAB - 2016)** Quando a infração não deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
- () Certo () Errado

- 110. (FUNCAB - 2016)** Interceptação telefônica judicialmente autorizada em inquérito policial que investiga exclusivamente crime punido com pena de detenção constitui forma de prova lícita.
- () Certo () Errado
- 111. (FUNCAB - 2016)** Acesso, sem ordem judicial, a dados cadastrais de assinante, obtidos através de requisição policial direcionada à empresa TV por assinatura constitui prova lícita.
- () Certo () Errado
- 112. (FUNCAB - 2015)** O Perito está obrigado à prestação de compromisso, sendo perito oficial ou nomeado.
- () Certo () Errado
- 113. (FUNCAB - 2015)** O perito deve, quando em atividade na companhia de outro, chegar a um consenso acerca do objeto bem como das conclusões do trabalho, não sendo possível apresentar laudo divergente em separado.
- () Certo () Errado
- 114. (FUNCAB - 2015)** O perito nomeado poderá, em casos especiais, atuar sozinho.
- () Certo () Errado
- 115. (FUNCAB - 2015)** Pode ser determinada a oitiva do perito em audiência ou mesmo sua condução coercitiva.
- () Certo () Errado
- 116. (FUNCAB - 2015)** No processo penal, o perito não pode ser considerado impedido e nem suspeito.
- () Certo () Errado
- 117. (FUNCAB - 2015)** Com relação ao exame de corpo de delito, serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.
- () Certo () Errado
- 118. (FUNCAB - 2015)** Quando a infração deixar vestígios, será realizado o exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado.
- () Certo () Errado
- 119. (FUNCAB - 2015)** Caso o laudo pericial contenha omissões, obscuridades, contradições ou não respeite as formalidades em sua confecção, o juiz deverá rejeitá-lo por tratar-se de prova ilegítima.
- () Certo () Errado

- 120. (FUNCAB - 2015)** O juiz ou a autoridade policial negará o exame de corpo de delito ou qualquer outra perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.
- () Certo () Errado
- 121. (FUNCAB - 2015)** Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo de exame, provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.
- () Certo () Errado
- 122. (FUNCAB - 2015)** Na análise das provas, o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo. Contudo, se rejeitá-lo, deverá ser no todo e não parcialmente.
- () Certo () Errado
- 123. (FUNCAB - 2015)** O exame de corpo de delito deverá ser realizado por dois peritos oficiais, relator e revisor, portadores de diploma de curso superior.
- () Certo () Errado
- 124. (FUNCAB - 2015)** No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á pelo juiz deprecante. Nos casos de ação penal privada, por acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juízo deprecado.
- () Certo () Errado
- 125. (FUNCAB - 2015)** A produção de prova pode ser realizada de ofício pelo juiz e a avaliação da prova produzida é, em regra, feita pelo sistema da íntima convicção do juiz.
- () Certo () Errado
- 126. (FUNIVERSA - 2015)** É vedada a retirada do réu da sala de audiências, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
- () Certo () Errado
- 127. (FUNCAB - 2015)** Considerando que no Inquérito Policial não vigora o princípio do contraditório, o advogado do indiciado não poderá, nesta fase, requerer diligências.
- () Certo () Errado
- 128. (FUNIVERSA - 2015)** Não se deferirá o compromisso de dizer a verdade ao menor de dezoito anos de idade.
- () Certo () Errado
- 129. (FUNCAB - 2015)** São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, ainda que desobrigadas dessa guarda pela parte interessada.
- () Certo () Errado

- 130. (FUNCAB - 2015)** A autópsia será feita pelo menos cinco horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.
- () Certo () Errado
- 131. (FUNCAB - 2015)** Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar.
- () Certo () Errado
- 132. (FUNCAB - 2015)** Os cadáveres serão sempre fotografados na posição de decúbito dorsal, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.
- () Certo () Errado
- 133. (FUNCAB - 2015)** Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, sempre juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos.
- () Certo () Errado
- 134. (FUNCAB - 2015)** Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, obrigatoriamente será designada a atuação de mais de um perito oficial.
- () Certo () Errado
- 135. (FCC - 2016)** Após realização do reconhecimento pessoal, deve ser lavrado auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
- () Certo () Errado
- 136. (FCC - 2016)** Em virtude do princípio do livre convencimento motivado, o juiz pode suprir a ausência de exame de corpo de delito, direto ou indireto, pela confissão do acusado nos crimes que deixam vestígios.
- () Certo () Errado
- 137. (FCC - 2016)** De acordo com o sistema acusatório, o interrogatório é o ato final da instrução, não podendo ocorrer mais de uma vez no mesmo processo.
- () Certo () Errado
- 138. (FCC - 2016)** Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, a confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza, de modo que não há mácula na confissão informal feita no momento da prisão quando apenas induzida por policiais.
- () Certo () Errado
- 139. (FCC - 2016)** Diante da notícia concreta de tráfico de drogas e da presença de armas em determinada favela, é possível a expedição de mandado de busca domiciliar para todas as casas da comunidade.
- () Certo () Errado

- 140. (FCC - 2015)** A transcrição integral do conteúdo de gravação das interceptações telefônicas é dispensável, sendo imprescindíveis tão somente os trechos que digam respeito ao investigado – embaixadores da denúncia –, para que, assim, exerça o contraditório e a ampla defesa.
- () Certo () Errado
- 141. (FCC - 2015)** A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.
- () Certo () Errado
- 142. (FCC - 2015)** A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.
- () Certo () Errado
- 143. (FCC - 2015)** Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.
- () Certo () Errado
- 144. (FCC - 2015)** A busca domiciliar independerá de mandado no caso de prisão.
- () Certo () Errado
- 145. (FCC - 2015)** Não será permitida em nenhuma hipótese a apreensão de documento em poder do defensor do acusado.
- () Certo () Errado
- 146. (FCC - 2015)** As acareações, em decorrência da própria essência do ato, não poderão ser realizadas por carta precatória.
- () Certo () Errado
- 147. (FCC - 2015)** Após a determinação do desentranhamento de prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes o acompanhamento do incidente, sendo vedado ao magistrado que tomou conhecimento da prova ilícita proferir a sentença no mesmo processo.
- () Certo () Errado
- 148. (FCC - 2015)** O juiz poderá ordenar a produção de provas antes mesmo do início da ação penal.
- () Certo () Errado
- 149. (FCC - 2015)** Sempre que a infração penal deixar vestígios, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado por determinação da autoridade policial e judicial quando sua elaboração puder comprometer a moral pública.
- () Certo () Errado

- 150. (FCC - 2015)** Nos exames para reconhecimento de escritos exige-se que a pessoa a quem se atribua o escrito forneça, de próprio punho, material gráfico para a comparação, sendo inadmissíveis documentos já produzidos, ainda que a pessoa reconheça-os como de seu punho.
- () Certo () Errado
- 151. (FCC - 2014)** Como regra, são proibidas de depor como testemunha as pessoas que estiverem interditas e forem deficientes mentais.
- () Certo () Errado
- 152. (FCC - 2014)** Durante o curso do processo, é vedada às partes a indicação de assistentes técnicos.
- () Certo () Errado
- 153. (FCC - 2014)** O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados sempre por dois peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior.
- () Certo () Errado
- 154. (FCC - 2014)** Durante o curso do processo judicial, quanto à perícia, é permitido às partes requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova, mas não para responderem a quesitos.
- () Certo () Errado
- 155. (FCC - 2014)** Quando a infração deixar vestígios, será necessário o exame de corpo de delito, mas a confissão do acusado pode supri-lo.
- () Certo () Errado
- 156. (FCC - 2014)** O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
- () Certo () Errado
- 157. (FCC - 2014)** É possível a realização por videoconferência para impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, ainda que viável a colheita do depoimento destas pelo mesmo sistema.
- () Certo () Errado
- 158. (FCC - 2014)** O réu deverá ser informado pelo juiz do seu direito de permanecer calado, bem como de que o silêncio poderá repercutir em seu desfavor.
- () Certo () Errado

159. (FCC - 2014) A ausência do interrogatório constitui nulidade relativa, passível de preclusão se não arguida em tempo oportuno.

() Certo () Errado

160. (FCC - 2014) Ao ofendido, após a qualificação, será deferido o compromisso legal de dizer a verdade, sob palavra de honra, do que saiba e lhe for perguntado.

() Certo () Errado

161. (FCC - 2014) O interrogatório é ato privativo do juiz, não podendo o Ministério Público, nem o defensor do acusado, formular perguntas objetivando esclarecimento de algum fato.

() Certo () Errado

162. (FCC - 2014) O silêncio do acusado importará em confissão, que será levada em conta para formar o convencimento do juiz.

() Certo () Errado

163. (FCC - 2014) A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, mas os peritos poderão fazê-la antes desse prazo se forem evidentes os sinais de morte, o que declararão no auto.

() Certo () Errado

164. (FCC - 2014) Se várias pessoas forem chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou objeto, a prova poderá ser colhida em um único instrumento, com a participação de todas, as quais poderão comunicar-se.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	11	Errado	21	Errado	31	Errado
2	Errado	12	Errado	22	Errado	32	Errado
3	Certo	13	Errado	23	Certo	33	Errado
4	Errado	14	Certo	24	Errado	34	Certo
5	Errado	15	Errado	25	Errado	35	Errado
6	Errado	16	Errado	26	Errado	36	Errado
7	Errado	17	Errado	27	Errado	37	Certo
8	Certo	18	Errado	28	Errado	38	Errado
9	Errado	19	Certo	29	Certo	39	Errado
10	Errado	20	Errado	30	Errado	40	Certo

41	Errado	72	Errado	103	Certo	134	Errado
42	Errado	73	Certo	104	Errado	135	Certo
43	Errado	74	Errado	105	Errado	136	Errado
44	Errado	75	Errado	106	Errado	137	Errado
45	Errado	76	Errado	107	Certo	138	Errado
46	Errado	77	Certo	108	Errado	139	Errado
47	Certo	78	Certo	109	Errado	140	Certo
48	Errado	79	Certo	110	Errado	141	Errado
49	Errado	80	Errado	111	Certo	142	Errado
50	Certo	81	Errado	112	Errado	143	Errado
51	Errado	82	Errado	113	Errado	144	Errado
52	Errado	83	Errado	114	Errado	145	Certo
53	Errado	84	Errado	115	Certo	146	Errado
54	Errado	85	Certo	116	Errado	147	Errado
55	Errado	86	Errado	117	Certo	148	Certo
56	Errado	87	Errado	118	Errado	149	Errado
57	Certo	88	Errado	119	Errado	150	Errado
58	Errado	89	Errado	120	Errado	151	Errado
59	Errado	90	Errado	121	Certo	152	Errado
60	Errado	91	Errado	122	Errado	153	Errado
61	Errado	92	Certo	123	Errado	154	Errado
62	Certo	93	Certo	124	Errado	155	Errado
63	Errado	94	Errado	125	Errado	156	Certo
64	Errado	95	Errado	126	Errado	157	Errado
65	Certo	96	Certo	127	Errado	158	Errado
66	Errado	97	Certo	128	Errado	159	Errado
67	Errado	98	Certo	129	Errado	160	Errado
68	Certo	99	Certo	130	Errado	161	Errado
69	Errado	100	Certo	131	Certo	162	Errado
70	Errado	101	Certo	132	Errado	163	Certo
71	Errado	102	Certo	133	Errado	164	Errado

JUIZ, MINISTÉRIO PÚBLICO, ACUSADO, DEFENSOR, ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA E ATOS DE TERCEIROS

1. **(CESPE - 2016)** As partes poderão indicar técnicos, quando não houver peritos oficiais, sendo que o profissional nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo público, sob pena de prisão por crime de desobediência.
() Certo () Errado
2. **(CESPE - 2016)** O juiz deve declarar-se impedido e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, até o quarto grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes.
() Certo () Errado
3. **(CESPE - 2016)** De acordo com o entendimento do STJ, o assistente da acusação não terá direito a réplica, quando o MP tiver anuído à tese de legítima defesa do réu e declinado do direito de replicar.
() Certo () Errado
4. **(CESPE - 2016)** É exigível procuração com poderes especiais para que seja oposta exceção de suspeição por réu representado pela DP, mesmo que o acusado esteja ausente do distrito da culpa.
() Certo () Errado
5. **(CESPE - 2016)** O juiz nomeará advogado ao acusado que não o tiver, podendo o réu, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Na hipótese de nomeação de defensor dativo, não será cabível o arbitramento de honorários.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2016)** O ofendido ou seu representante legal ou, na falta de um deles, o cônjuge, os ascendentes, os descendentes ou irmãos, poderão intervir como assistentes do MP em ações penais públicas condicionada ou incondicionada.
() Certo () Errado
7. **(CESPE - 2016)** Na falta do ofendido ou de seu representante legal, apenas o cônjuge poderá atuar como assistente da acusação, seja a ação penal pública condicionada ou incondicionada.
() Certo () Errado
8. **(CESPE - 2016)** O irmão do ofendido, por ser parente colateral, não tem o direito de atuar como assistente da acusação em ação penal pública condicionada ou incondicionada.
() Certo () Errado
9. **(CESPE - 2016)** Tratando-se de ação penal pública condicionada à representação, não poderão intervir como assistentes do MP nem o ofendido nem parente seu, pois seu direito foi exercido por meio da própria representação.
() Certo () Errado

10. (CESPE - 2016) Em se tratando de ação penal pública incondicionada, somente o MP poderá sustentar acusação, não sendo permitida a assistência, sob pena de se caracterizar a vingança privada.
- () Certo () Errado
11. (CESPE - 2016) Configura hipótese de suspeição do juiz a oitiva de sua esposa como testemunha no processo.
- () Certo () Errado
12. (FCC - 2016) O assistente de acusação somente poderá se habilitar na ação penal pública, condicionada ou incondicionada.
- () Certo () Errado
13. (FCC - 2016) É vedado ao assistente de acusação a indicação de assistente técnico nos exames periciais.
- () Certo () Errado
14. (FCC - 2016) A intervenção do assistente de acusação é proscria após o início da fase instrutória do processo penal.
- () Certo () Errado
15. (FCC - 2016) É vedado ao assistente de acusação arrazoar o recurso interposto pelo Ministério Público, devendo utilizar recurso próprio.
- () Certo () Errado
16. (FCC - 2016) É garantido ao assistente de acusação o mesmo tempo para alegações finais orais no procedimento comum ordinário.
- () Certo () Errado
17. (CESPE - 2014) O assistente de acusação, de acordo com a jurisprudência do STJ, não tem direito a manejar recurso de apelação que objetive o aumento da pena do sentenciado.
- () Certo () Errado
18. (FCC - 2014) Aurea, vítima do delito de tráfico internacional de pessoa, para fim de exploração sexual, foi admitida como assistente de acusação no curso de ação penal. Nesta qualidade, NÃO poderá aditar a denúncia formulada pelo Ministério Público.
- () Certo () Errado
19. (FGV - 2014) Oferecida uma denúncia ou queixa em face de determinada pessoa, com sua citação, a relação processual torna-se completa, passando o denunciado/querelado a figurar como acusado. Sobre o acusado, é correto afirmar que terá direito, durante seu interrogatório, não somente a permanecer em silêncio como a mentir sobre os fatos que lhe foram imputados na denúncia.
- () Certo () Errado
20. (FCC - 2014) O intérprete não poderá atuar na ação penal em que tiver prestado depoimento no processo.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	6	Certo	11	Errado	16	Errado
2	Errado	7	Errado	12	Certo	17	Errado
3	Errado	8	Errado	13	Certo	18	Certo
4	Certo	9	Errado	14	Errado	19	Certo
5	Errado	10	Errado	15	Errado	20	Certo

RESTRIÇÕES CAUTELARES, LIBERDADE PROVISÓRIA, FIANÇA E PRISÃO EM FLAGRANTE

1. (CESPE - 2016) Por ter praticado infração penal contra Lúcio, Ana foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde se constatou que o tipo penal correspondente à infração praticada por Ana prevê pena máxima de dois anos e multa.

Nessa situação hipotética, a autoridade policial deverá lavrar termo circunstanciado e encaminhá-lo ao juizado juntamente com a autora do fato e a vítima.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2015) É admitida a concessão de fiança em caso de prisão civil ou militar.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2015) A fiança poderá consistir em pedras, objetos ou metais preciosos.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2015) O réu afiançado poderá ausentar-se de sua residência sem comunicar a autoridade processante, desde que o faça por período não superior a trinta dias.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2015) Não há previsão de reforço da fiança no CPP.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2015) Compete de forma exclusiva à autoridade judicial fixar fiança e decidir pela liberdade provisória.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2015) Júlio foi preso em flagrante pela prática de furto de um caixa eletrônico da CEF. Júlio responde a outros processos por crime contra o patrimônio.

No caso de Júlio ter praticado furto simples, a própria autoridade policial poderia ter arbitrado a fiança com relação a este crime.

() Certo () Errado

8. (FUNIVERSA - 2015) A fiança poderá ser dispensada, se assim recomendar a situação econômica do preso, observados os critérios legais.
- () Certo () Errado
9. (FUNIVERSA - 2015) A liberdade provisória, conforme a atual sistemática do CPP, será concedida sempre com fiança.
- () Certo () Errado
10. (FUNIVERSA - 2015) A autoridade policial poderá conceder fiança nos casos de infração penal punida com detenção ou prisão simples, independentemente da duração da pena.
- () Certo () Errado
11. (FUNIVERSA - 2015) Denomina-se quebra da fiança o não pagamento desta no prazo legal.
- () Certo () Errado
12. (FUNIVERSA - 2015) Em se tratando de prisão civil, é cabível a concessão de fiança pela autoridade policial.
- () Certo () Errado
13. (FUNCAB - 2014) A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva não necessita ser motivada.
- () Certo () Errado
14. (FUNCAB - 2014) Nas infrações permanentes, enquanto não cessar a permanência, entende-se o agente em flagrante delito.
- () Certo () Errado
15. (FUNCAB - 2014) O delegado de polícia pode decretar prisão preventiva pelo prazo de 5 dias.
- () Certo () Errado
16. (FUNCAB - 2014) A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 2 dias improrrogáveis.
- () Certo () Errado
17. (FUNCAB - 2014) Conforme preconiza o artigo 325 do CPP, o valor da fiança da liberdade provisória com fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 6 (seis) anos.
- () Certo () Errado
18. (FUNCAB - 2016) As medidas cautelares diversas da prisão podem ser designadas de “medidas alternativas” à prisão. Isto porque, nos termos do art. 310, II do CPP, para o juiz existe a discricionariedade para decretar a prisão e as cautelares diversas.
- () Certo () Errado

19. (CESPE - 2015) Admite-se a concessão, pela autoridade policial, de liberdade provisória mediante fiança ao acusado da prática do crime de falsificação de documento público sujeito à pena de reclusão, de dois a seis anos, e multa.
- () Certo () Errado
20. (CESPE - 2015) De acordo com a lei, a fiança será concedida após a audiência de vista do MP.
- () Certo () Errado
21. (CESPE - 2015) No caso da liberdade provisória por pobreza, situação na qual o indivíduo preso em flagrante não possui condições financeiras de prestar fiança, o juiz ou a autoridade policial poderá conceder-lhe a liberdade provisória.
- () Certo () Errado
22. (CESPE - 2015) São as seguintes as espécies de liberdade provisória permitida: por dispensa do pagamento em razão de situação econômica, por excludente de ilicitude e por ausência dos pressupostos da prisão preventiva.
- () Certo () Errado
23. (CESPE - 2015) O delegado de polícia pode arbitrar fiança e conceder a liberdade provisória nos casos de infrações com pena privativa de liberdade, com exceção das infrações apenadas com reclusão ou detenção.
- () Certo () Errado
24. (CESPE - 2015) A concessão da fiança somente pode ocorrer no curso da ação penal.
- () Certo () Errado
25. (CESPE - 2014) Conforme entendimento do STJ, não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permanece preso durante a instrução do processo, uma vez que a manutenção da prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.
- () Certo () Errado
26. (CESPE - 2014) A liberdade provisória deve ser concedida pelo juiz sempre que estiverem ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
- () Certo () Errado
27. (CESPE - 2014) A liberdade provisória pode ser concedida pelo juiz somente até o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público.
- () Certo () Errado
28. (CESPE - 2014) A liberdade provisória ao ser concedida pelo juiz, não poderá ser imposta nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão.
- () Certo () Errado
29. (CESPE - 2014) A liberdade provisória pode ser concedida pelo juiz somente mediante a aplicação de fiança.
- () Certo () Errado

30. (CESPE - 2014) A liberdade provisória pode ser concedida pelo delegado de polícia sem a aplicação de fiança.

() Certo () Errado

José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir deste caso, responda às questões 31 a 35.

31. (CESPE - 2016) Uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até autoridade policial, que lavrará o auto de prisão e entregará a nota de culpa no prazo máximo de quarenta e oito horas.

() Certo () Errado

32. (CESPE - 2016) José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do lapso temporal transcorrido.

() Certo () Errado

33. (CESPE - 2016) A interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio, embora José possa ser preso se encontrado, em seguida, com o objeto do crime e em situação pela qual se presume ser ele o autor do fato.

() Certo () Errado

34. (CESPE - 2016) Caso seja preso em flagrante, José deverá ser informado de suas garantias constitucionais e de seu direito de permanecer calado e de estar acompanhado por advogado, bem como terá direito ao acesso à identificação completa do responsável por sua prisão e da vítima do fato.

() Certo () Errado

35. (CESPE - 2016) Embora a perseguição realizada por pessoas da sociedade civil seja importante para as investigações porque propicia a recuperação do veículo e a identificação do autor do fato, esse tipo de perseguição não caracteriza situação de flagrância.

() Certo () Errado

Marcos praticou crime de extorsão, cuja pena é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa. Considerando essa situação hipotética, assinale Certo ou Errado nas assertivas 36 a 40.

() Certo () Errado

36. (CESPE - 2016) A presença de indícios de autoria e materialidade é motivo suficiente para o juiz decretar a prisão preventiva de Marcos.

() Certo () Errado

37. (CESPE - 2016) Marcos não poderá ser submetido a prisão temporária, porque o crime que cometeu é hediondo, embora não conste no rol taxativo da lei.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2016)** Caso Marcos seja preso em flagrante, admite-se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em substituição da liberdade provisória sem fiança.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2016)** Caso Marcos seja preso em flagrante, poderá ser solto mediante arbitramento de fiança pela autoridade policial.
- () Certo () Errado
- 40. (CESPE - 2016)** Marcos poderá ser submetido a prisão temporária, que tem prazo fixo previsto em lei e admite uma prorrogação por igual período.
- () Certo () Errado
- 41. (CESPE - 2016)** A situação em que um indivíduo é preso em flagrante delito por ser surpreendido logo após cometer um homicídio caracteriza um flagrante presumido.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2015)** Admite-se a prisão em flagrante na modalidade de flagrante presumido de alguém perseguido pela autoridade policial logo após o cometimento de um crime e encontrado em situação que faça presumir ser ele o autor da infração.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2015)** A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorrerá automaticamente mediante despacho do juiz, ao qual deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante no prazo de vinte e quatro horas.
- () Certo () Errado
- 44. (CESPE - 2014)** Não pode ser preso em flagrante aquele que é perseguido logo após cometer a infração, mesmo que se presuma ser ele o autor da infração.
- () Certo () Errado
- 45. (CESPE - 2014)** A ausência de testemunhas da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante.
- () Certo () Errado
- 46. (CESPE - 2014)** O cidadão que presenciar pessoa cometendo uma infração penal tem a obrigação de prendê-la em flagrante.
- () Certo () Errado
- 47. (CESPE - 2014)** O auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente em até vinte e quatro horas após a realização da prisão.
- () Certo () Errado
- 48. (CESPE - 2014)** A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre devem ser comunicados à família do preso em até 24 horas após a realização da prisão.
- () Certo () Errado

49. (CESPE - 2014) Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado, no prazo de 24 horas, para, se presentes os requisitos legais, convertê-la em prisão preventiva.
- () Certo () Errado
50. (CESPE - 2014) Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até vinte e quatro horas, pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão.
- () Certo () Errado
51. (FUNIVERSA - 2015) Considera-se flagrante diferido o(a) modalidade de flagrante proibida pela legislação processual penal brasileira, em que a autoridade policial, tendo notícia da prática de futura infração, coloca-se estrategicamente de modo a impedir a consumação do crime.
- () Certo () Errado
52. (FUNCAB - 2016) Flagrante preparado é a possibilidade que a polícia possui de retardar a realização da prisão em flagrante, para obter maiores dados e informações a respeito do funcionamento, componentes e atuação de uma organização criminosa.
- () Certo () Errado
53. (FUNCAB - 2016) Flagrante presumido consiste na hipótese em que o agente concluiu a infração penal, ou é interrompido pela chegada de terceiros, mas sem ser preso no local do delito, pois consegue fugir, fazendo com que haja perseguição por parte da polícia, da vítima ou de qualquer pessoa do povo.
- () Certo () Errado
54. (FUNCAB - 2016) Flagrante impróprio refere-se ao caso em que a polícia se utiliza de um agente provocador, induzindo ou instigando o autor a praticar um determinado delito, para descobrir a real autoridade e materialidade de outro.
- () Certo () Errado
55. (FUNCAB - 2016) Flagrante próprio constitui-se na situação do agente que, logo depois, da prática do crime, embora não tenha sido perseguido, é encontrado portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração.
- () Certo () Errado
56. (FUNCAB - 2016) Flagrante esperado é a hipótese viável de autorizar a prisão em flagrante e a constituição válida do crime. Não há agente provocador, mas simplesmente chega à polícia a notícia de que um crime será cometido, deslocando agentes para o local, aguardando-se a ocorrência do delito, para realizara prisão.
- () Certo () Errado
57. (FUNCAB - 2014) Considera-se em flagrante delito aquele que é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele autor da infração, ou ainda, o que é encontrado, logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papeis que façam presumir ser ele autor da infração.
- () Certo () Errado

58. (FCC - 2014) “A” foi preso em flagrante delito. Nessa circunstância, caso a infração que lhe foi atribuída fosse permanente, “A” poderia ter sido preso em flagrante enquanto não cessasse a permanência.
- () Certo () Errado
59. (FCC - 2014) Não se considera em flagrante delito aquele que é perseguido, logo após a infração, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração.
- () Certo () Errado
60. (FCC - 2014) A falta de testemunhas da infração impedirá o auto de prisão em flagrante.
- () Certo () Errado
61. (FCC - 2014) Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
- () Certo () Errado
62. (FCC - 2014) Não se considera em flagrante delito aquele que é encontrado, logo depois da infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.
- () Certo () Errado
63. (FCC - 2014) Apenas as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
- () Certo () Errado
64. (NUCEPE - 2016) Samuel teve voz de prisão dada por Agostinho, seu vizinho que é alfaiate, quando tentava esfaquear sua madrastra. Neste caso é possível dizer que em face do flagrante delito, Agostinho poderia sim ter dado voz de prisão a Samuel.
- () Certo () Errado
65. (VUNESP - 2016) X, flagrado portando maconha para uso próprio, pode ser conduzido ao Distrito Policial, livrando-se solto, haja vista tratar-se de infração de menor potencial ofensivo.
- () Certo () Errado
66. (IESES - 2015) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao Juiz competente, ao Ministério Público em até 24 horas da data da prisão.
- () Certo () Errado
67. (IESES - 2015) O preso em flagrante será informado de seus direitos constitucionais e, caso não informe o nome de seu advogado, será comunicado, imediatamente, o Promotor de Justiça da Comarca.
- () Certo () Errado
68. (VUNESP - 2015) A prisão em flagrante, cautelar, realiza-se no momento em que está ocorrendo ou termina de ocorrer o crime.
- () Certo () Errado

69. (FGV - 2014) A prisão em flagrante de qualquer pessoa deverá ser comunicada imediatamente ao juiz competente. Recebida a comunicação, o juiz poderá adotar a seguinte medida: revogar a prisão em flagrante que seja ilegal.
() Certo () Errado
70. (VUNESP - 2014) Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
() Certo () Errado
71. (VUNESP - 2014) Na falta ou no impedimento do escrivão, apenas o policial militar em serviço, designado por seu superior imediato, lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.
() Certo () Errado
72. (VUNESP - 2014) Nas infrações habituais, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a habitualidade.
() Certo () Errado
73. (VUNESP - 2014) A falta de testemunhas da infração invariavelmente impede a lavratura do auto de prisão em flagrante.
() Certo () Errado
74. (VUNESP - 2014) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
() Certo () Errado
75. (MPE-RS - 2014) Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	13	Errado	25	Errado	37	Errado
2	Errado	14	Certo	26	Certo	38	Errado
3	Certo	15	Errado	27	Errado	39	Errado
4	Errado	16	Errado	28	Errado	40	Certo
5	Errado	17	Errado	29	Errado	41	Errado
6	Errado	18	Errado	30	Errado	42	Errado
7	Certo	19	Errado	31	Errado	43	Errado
8	Certo	20	Errado	32	Errado	44	Errado
9	Errado	21	Errado	33	Certo	45	Errado
10	Errado	22	Certo	34	Errado	46	Errado
11	Errado	23	Errado	35	Errado	47	Certo
12	Errado	24	Errado	36	Errado	48	Errado

49	Errado	56	Certo	63	Errado	70	Errado
50	Certo	57	Certo	64	Certo	71	Errado
51	Errado	58	Certo	65	Certo	72	Errado
52	Errado	59	Errado	66	Errado	73	Errado
53	Errado	60	Errado	67	Errado	74	Certo
54	Errado	61	Certo	68	Certo	75	Certo
55	Errado	62	Errado	69	Errado		

PRISÃO PREVENTIVA, Nº LEI 7.960/89 (PRISÃO TEMPORÁRIA) E PROCEDIMENTO DO HABEAS CORPUS

- (CESPE - 2016)** Marcos praticou crime de extorsão, cuja pena é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa. A presença de indícios de autoria e materialidade é motivo suficiente para o juiz decretar a prisão preventiva de Marcos.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2016)** A prisão preventiva pode ser decretada se houver indícios suficientes da autoria e prova da existência do crime e se for necessária, por exemplo, para assegurar a aplicação da lei penal. Presentes esses requisitos, a prisão preventiva será admitida ainda que configurada alguma excludente de ilicitude.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2016)** Em relação ao requisito *periculum libertatis*, a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva ordenada pelo juiz no intuito de garantir a futura aplicação da lei penal.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2015)** A prisão preventiva, medida excepcional, nos termos do Código de Processo Penal, pode ser automaticamente decretada em caso de descumprimento de medida protetiva de urgência relativa a crime que envolva violência doméstica contra a mulher.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2015)** O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, caso o réu tenha mais de oitenta anos ou prove ser portador de doença grave que cause extrema debilidade.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2014)** A prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz somente após o recebimento da denúncia e durante o curso do processo penal.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2014) A prisão preventiva poderá ser decretada pela autoridade policial durante a investigação policial.
() Certo () Errado
8. (CESPE - 2014) A prisão preventiva não poderá ser decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, que o agente praticou o crime em situação de legítima defesa.
() Certo () Errado
9. (CESPE - 2014) A prisão preventiva poderá ser decretada em se tratando de crimes hediondos, ainda que não haja provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
() Certo () Errado
10. (CESPE - 2014) A prisão preventiva poderá ser decreta em substituição à prisão em flagrante por crime hediondo, não sendo necessário, nessa situação, ser motivada sua decisão.
() Certo () Errado
11. (CESPE - 2014) Em regra, não se admite a decretação de prisão preventiva em caso de acusação pela prática de crimes culposos.
() Certo () Errado
12. (CESPE - 2013) A prisão preventiva subsidiária por descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta somente poderá ser decretada para os crimes dolosos punidos com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, observados os demais requisitos normativos.
() Certo () Errado
13. (CESPE - 2013) A existência de prova concludente da autoria delitiva constitui requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva.
() Certo () Errado
14. (FUNIVERSA - 2015) Exige-se prova concludente da autoria delitiva para que seja decretada a prisão preventiva.
() Certo () Errado
15. (FUNIVERSA - 2015) A imposição da prisão preventiva tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e dos indícios de autoria.
() Certo () Errado
16. (FUNIVERSA - 2015) Em caso de prática de crime hediondo, é obrigatória a prisão preventiva.
() Certo () Errado
17. (FUNIVERSA - 2015) Primariedade, bons antecedentes e residência fixa são obstáculos para a decretação da prisão preventiva.
() Certo () Errado

- 18. (FUNIVERSA - 2015)** O descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares não pode ensejar a prisão preventiva.
- () Certo () Errado
- 19. (FUNIVERSA - 2015)** A gravidade abstrata do crime serve à fundamentação da prisão preventiva, segundo entendimento assente nos tribunais superiores.
- () Certo () Errado
- 20. (FUNIVERSA - 2015)** A garantia da ordem pública é o primeiro fundamento para a decretação da prisão preventiva, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou contra qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.
- () Certo () Errado
- 21. (FUNIVERSA - 2015)** A prisão preventiva justifica-se caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova de autoria, de acordo com o CPP.
- () Certo () Errado
- 22. (FUNIVERSA - 2015)** A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.
- () Certo () Errado
- 23. (FUNCAB - 2014)** O delegado de polícia pode decretar prisão preventiva pelo prazo de 5 dias.
- () Certo () Errado
- 24. (FUNCAB - 2014)** A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva não necessita ser motivada.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2016)** No curso de um IP, segundo a Lei n.º 7.960/1989, será possível decretar a prisão temporária do indiciado quando, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, houver fundadas razões de autoria ou participação dele no delito, se o crime investigado for o de roubo.
- () Certo () Errado
- 26. (NUCEPE - 2016)** Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial.
- () Certo () Errado
- 27. (NUCEPE - 2016)** Caberá prisão temporária quando houver fundado receio de autoria no crime de genocídio durante o inquérito policial.
- () Certo () Errado

28. (NUCEPE - 2016) Caberá prisão temporária quando houver fundado receio de participação do indiciado no crime de estupro.
- () Certo () Errado
29. (NUCEPE - 2016) Caberá prisão temporária durante a ação penal.
- () Certo () Errado
30. (NUCEPE - 2016) A prisão temporária pode ocorrer durante o inquérito policial.
- () Certo () Errado
31. (FUNCAB - 2016) Caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados na Lei nº 7.960 (Lei de Prisão Temporária).
- () Certo () Errado
32. (FUNCAB - 2016) Caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.
- () Certo () Errado
33. (FUNCAB - 2016) Caberá a prisão temporária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
- () Certo () Errado
34. (CESPE - 2016) Se a prisão temporária de algum dos acusados for decretada, ela somente poderá ser executada depois de expedido o mandado judicial.
- () Certo () Errado
35. (MPE-SC - 2016) Na forma da Lei n. 7.960/89 (Prisão Temporária), caberá prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria e participação do indiciado no crime previsto no art. 267, caput, do Código Penal.
- () Certo () Errado
36. (CESPE - 2015) O prazo máximo da prisão temporária decretada contra suspeito da prática de crime de tortura é de quinze dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade.
- () Certo () Errado
37. (CESPE - 2015) Findo o prazo da prisão, o preso temporariamente em decorrência de investigação pela prática do crime qualificado de envenenamento de água potável, que tenha resultado na morte de vinte pessoas, deve ser imediatamente solto se a prisão temporária não for prorrogada.
- () Certo () Errado

38. (CESPE - 2015) Ao tomar conhecimento, por meio de recebimento de auto de prisão em flagrante, da prática de genocídio, em qualquer de sua forma típica, o magistrado deve decretar, de ofício, a prisão temporária do detido.
- () Certo () Errado
39. (CESPE - 2015) Estando ambos submetidos a prisões cautelares, o preso temporariamente e o preso preventivamente podem ficar no mesmo local.
- () Certo () Errado
40. (CESPE - 2015) As comunicações de prisão temporária serão levadas ao juízo competente da vara até quarenta e oito horas após a prisão.
- () Certo () Errado
41. (CESPE - 2015) A prisão temporária somente poderá ser decretada em situações excepcionais, quando for imprescindível para a realização de diligências investigatórias ou para a obtenção de provas durante o processo judicial.
- () Certo () Errado
42. (FUNCAB - 2015) Os presos temporários, a critério da autoridade policial, poderão permanecer separados dos demais detentos.
- () Certo () Errado
43. (FUNCAB - 2015) A autoridade policial possui atribuição para realizar a prisão temporária mesmo antes da expedição do mandado judicial, bastando que tenha sido instaurado o regular inquérito policial.
- () Certo () Errado
44. (FUNCAB - 2015) Poderá ser decretada no curso do inquérito policial bem como do processo penal, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.
- () Certo () Errado
45. (FUNCAB - 2015) Após decretada a prisão temporária, será expedido mandado de prisão em duas vias, uma das quais deverá ser entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.
- () Certo () Errado
46. (FUNCAB - 2015) Extinta a prisão temporária, o indiciado só poderá ser colocado em liberdade por meio de Alvará de Soltura, expedido pelo juiz.
- () Certo () Errado
47. (CESPE - 2016) Qualquer pessoa tem legitimidade para impetrar habeas corpus, mas só o advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil tem capacidade postulatória para fazê-lo perante os tribunais superiores.
- () Certo () Errado

48. (CESPE - 2016) No caso de suspeito preso em flagrante delito, o Ministério Público, como titular da ação penal, está impedido de impetrar habeas corpus, pois é sua a obrigação de iniciar o processo persecutório.
- () Certo () Errado
49. (CESPE - 2016) Na qualidade de titulares de seus cargos, o delegado de polícia, o promotor de justiça e o juiz de direito podem impetrar habeas corpus em favor de terceiros.
- () Certo () Errado
50. (CESPE - 2016) Conforme a lei e a jurisprudência, não se admite liminar em habeas corpus, ainda que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
- () Certo () Errado
51. (CESPE - 2016) É inadmissível a reiteração de pedido de habeas corpus, ainda que haja novos fatos, não analisados no pedido anterior.
- () Certo () Errado
52. (CESPE - 2016) É indispensável, sob pena de nulidade, a manifestação do Ministério Público no procedimento de habeas corpus impetrado perante juiz de direito.
- () Certo () Errado
53. (CESPE - 2016) Qualquer pessoa, quer se trate de brasileiro, quer de estrangeiro não residente no país, pode impetrar habeas corpus, devendo o writ ser redigido em português.
- () Certo () Errado
54. (CESPE - 2014) É possível a utilização de habeas corpus para questionar a condenação do acusado ao pagamento de multa, mesmo que não tenha sido imposta pena privativa de liberdade.
- () Certo () Errado
55. (CESPE - 2014) Em caso de empate na votação acerca da concessão da ordem de habeas corpus pelo órgão julgador, após a colheita de todos os votos dos seus integrantes presentes, prevalecerá o ato impugnado, mesmo que desfavorável ao paciente.
- () Certo () Errado
56. (CESPE - 2014) A superveniência da sentença condenatória não prejudica o habeas corpus quando esse tenha por objeto o decreto de prisão preventiva.
- () Certo () Errado
57. (CESPE - 2014) O habeas corpus constitui remédio processual utilizado para promover a análise da prova penal.
- () Certo () Errado
58. (CESPE - 2014) O habeas corpus é o instrumento constitucional adequado para restabelecer os direitos políticos.
- () Certo () Errado

59. (CESPE - 2014) É cabível habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.
- () Certo () Errado
60. (CESPE - 2014) Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma, ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.
- () Certo () Errado
61. (CESPE - 2014) A impetração do habeas corpus deve vir acompanhada de comprovante de pagamento das devidas custas judiciais do seu processamento.
- () Certo () Errado
62. (CESPE - 2014) O promotor de justiça poderá impetrar habeas corpus caso entenda que o réu em processo penal esteja sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir.
- () Certo () Errado
63. (CESPE - 2014) O pedido de habeas corpus, para ser conhecido e julgado, deve estar assinado por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
- () Certo () Errado
64. (CESPE - 2014) Somente é cabível o habeas corpus caso o paciente já esteja sofrendo violência ou coação em sua liberdade de ir e vir.
- () Certo () Errado
65. (CESPE - 2014) Não é admitida a formulação de pedido de liminar em habeas corpus.
- () Certo () Errado
66. (CESPE - 2014) O habeas corpus, em virtude de sua função constitucional, é admitido livremente e sem racionalização, para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.
- () Certo () Errado
67. (FUNCAB - 2016) O Ministério Público não possui legitimidade para impetrar habeas corpus em favor do réu de um processo.
- () Certo () Errado
68. (FUNCAB - 2016) O habeas corpus profilático é cabível na hipótese de já ter sido consumado o constrangimento ilegal à liberdade.
- () Certo () Errado
69. (FUNCAB - 2016) O coator pode ser tanto uma autoridade quanto um particular.
- () Certo () Errado

70. (FUNCAB - 2016) Pessoa jurídica pode figurar como paciente em habeas corpus.
() Certo () Errado
71. (FUNCAB - 2016) De acordo com entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência, admite-se que a petição de habeas corpus seja apócrifa.
() Certo () Errado
72. (FUNIVERSA - 2015) De acordo com a jurisprudência do STF, o habeas corpus pode ser utilizado para o trancamento da ação penal quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
() Certo () Errado
73. (FUNIVERSA - 2015) Segundo entendimento do STJ, é adequado o habeas corpus em substituição a recursos especiais e ordinários, bem como é admissível a concessão da ordem, de ofício, ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	20	Certo	39	Errado	58	Errado
2	Errado	21	Errado	40	Errado	59	Errado
3	Certo	22	Errado	41	Errado	60	Certo
4	Errado	23	Errado	42	Errado	61	Errado
5	Certo	24	Errado	43	Errado	62	Certo
6	Errado	25	Certo	44	Errado	63	Errado
7	Errado	26	Certo	45	Certo	64	Errado
8	Certo	27	Certo	46	Errado	65	Errado
9	Errado	28	Certo	47	Errado	66	Errado
10	Errado	29	Errado	48	Errado	67	Errado
11	Certo	30	Certo	49	Errado	68	Errado
12	Errado	31	Errado	50	Errado	69	Certo
13	Errado	32	Errado	51	Errado	70	Errado
14	Errado	33	Errado	52	Errado	71	Errado
15	Certo	34	Certo	53	Certo	72	Certo
16	Errado	35	Errado	54	Errado	73	Errado
17	Errado	36	Errado	55	Errado		
18	Errado	37	Certo	56	Errado		
19	Errado	38	Errado	57	Errado		

P
O
L
I
C
I
A
I
S

*Agora
em
Passo*



CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. (CESPE) Considere a seguinte situação.

Um posto de combustíveis margeia uma rodovia federal em trecho desprovido de sinalização relativa a limite de velocidade e sua área privativa alcança a extensão de 950 m. A partir de determinado dia, o gerente do estabelecimento determinou aos seus empregados a implantação de decisão emanada dos proprietários do posto, no sentido de proibir, nos limites privativos do pátio do posto, a circulação de veículos automotores em velocidade superior a 10 km/h. Inconformado, um consumidor apresentou queixa contra tal medida à Polícia Rodoviária Federal. Nessa situação, a despeito da velocidade mínima legalmente prevista no CTB, não compete à Polícia Rodoviária Federal a tomada de nenhuma medida, porquanto a área em apreço não é considerada via pública, embora margeie uma rodovia federal.

() Certo () Errado

2. (CESPE) Considere a seguinte situação hipotética.

Em duas vias que, em determinado ponto, formam um cruzamento, a sinalização encontrava-se totalmente encoberta por vegetação densa e alta às suas margens. Por isso, dois condutores tiveram seus veículos envolvidos em acidente de trânsito no referido cruzamento, do qual restou comprovada, por um lado, a inexistência de culpa subjetiva dos condutores e, por outro lado, a impossibilidade de esses visualizarem a sinalização de preferencial de uma via sobre a outra. Nessa situação, a administração pública, em decorrência de preceito constitucional que adotou a responsabilidade objetiva do Estado, responderá pela obrigação de restituir os eventuais danos sofridos pelos condutores.

() Certo () Errado

3. (SARGENTO-PM-DF) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) O tráfego de veículos em uma via interna de um condomínio constituído por unidades autônomas é regulamentado pelas normas regimentais do próprio condomínio, por tratar-se de propriedade privada.

() Certo () Errado

4. (SARGENTO-PM-DF) Os prejuízos causados a um veículo automotor em razão da existência de grande quantidade de buracos em uma rodovia federal resultantes da falta de manutenção são responsabilidade de órgão(s) ou entidade(s) componente(s) do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

() Certo () Errado

5. (SARGENTO-PM-DF) A PMDF, em ação relativa ao trânsito, cuidará prioritariamente da proteção do patrimônio das pessoas, principalmente se veículo oficial estiver envolvido.

() Certo () Errado

GABARITO

1	CERTO	3	ERRADO	5	ERRADO
2	CERTO	4	CERTO		

DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO E COMPETÊNCIAS

1. (CESPE - 2014) Julgue o item, referente ao Sistema Nacional de Trânsito, à educação e segurança de trânsito e à terminologia adotada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Sistema Nacional de Trânsito, executor da Política Nacional de Trânsito, é composto por órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e coordenado pelo Ministério dos Transportes, ao qual estão subordinados tanto o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) quanto o Departamento Nacional de Trânsito.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2009) Acerca do que dispõe o CTB, julgue o item subsequente.

A PMDF compõe o Sistema Nacional de Trânsito.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2009) Acerca do que dispõe o CTB, julgue o item subsequente.

O presidente do CONTRANDIFE é nomeado pelo governador do DF.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2009) Acerca do que dispõe a Lei n.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item.

Os municípios integram automaticamente o SNT.

() Certo () Errado

5. (CESPE) Com referência a atribuições, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que os órgãos executivos de trânsito das esferas estadual e municipal têm funções concorrentes, ou seja, têm as mesmas atribuições.

() Certo () Errado

6. (CESPE) A coordenação do Sistema Nacional de Trânsito compete ao Conselho Nacional de Trânsito, na condição de órgão máximo normativo e consultivo.

() Certo () Errado

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida por diversos órgãos, entre eles, a PRF, que se destina ao patrulhamento ostensivo das rodovias e estradas federais. De acordo com o CTB, as competências da PRF incluem a realização de:

7. **(CESPE)** Patrulhamento ostensivo no âmbito das estradas e rodovias federais, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros.
- () Certo () Errado
8. **(CESPE)** Levantamento, perícia e emissão de laudo conclusivo acerca de acidente de trânsito.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE)** Fiscalização do nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores e (ou) suas cargas, bem como apoio a ações específicas dos órgãos ambientais.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE-2015)** A respeito do atual Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dos aspectos históricos da legislação brasileira de trânsito, da composição do Sistema Nacional de Trânsito e das competências da Polícia Rodoviária Federal, julgue o item que se segue.
- O Departamento de Polícia Rodoviária Federal, por ser o órgão máximo executivo de trânsito, integra o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2002)** Considerando que o CTB determina que compete à PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, é correto afirmar, com base no referido código, que o policial rodoviário federal pode multar um motorista por excesso de velocidade e, para conferir celeridade ao procedimento, receber em mão o dinheiro relativo à multa, oferecendo ao infrator recibo devidamente assinado.
- () Certo () Errado
12. **(CESPE - 2002)** A perseguição dos dois homens que fugiram para dentro da mata, suspeitos de terem praticado roubo, poderia ser realizada pelos policiais rodoviários federais, sem violação da competência legalmente atribuída à PRF.
- () Certo () Errado
13. **(CESPE - 2003)** Um dos objetivos do SNT é a fixação da padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades e trânsito.
- () Certo () Errado
14. **(CESPE - 2003)** A PMDF é a única instituição policial militar das Unidades Federativas a compor o SNT.
- () Certo () Errado
15. **(CESPE - 2003)** No Distrito Federal (DF), compete à PMDF a coleta de dados estatísticos e a elaboração de estudos relativos a acidentes de trânsito.
- () Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2003)** Com relação aos direitos do cidadão no CTB, julgue o item que se segue.
- Caso Antônio, brasileiro, residente no DF, desejar solicitar que se instale uma faixa de pedestres em determinada via pública próxima de sua residência em razão do elevado número de atropelamentos lá ocorridos, então ele deverá fazê-lo, por escrito e exclusivamente, à PMDF, que terá a obrigação de analisar a solicitação e de respondê-la, também por escrito, no prazo máximo de quinze dias úteis.
- () Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2010)** Acerca das normas gerais de circulação e conduta dispostas no CTB, julgue o item.
- Cabe ao CONTRAN e aos estados determinar finalidade e uso das faixas laterais de domínio, bem como das áreas adjacentes às estradas e rodovias, obedecidas as condições de segurança do trânsito pertinentes a elas. Nesses casos, respondem pelo CONTRAN o DNIT e a PRF e pelos estados, suas respectivas secretarias de transporte, DETRANs ou órgãos análogos.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2010)** Julgue o seguinte item, no que se refere às competências do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), de acordo com o CTB.
- Incluem-se, entre as competências desse órgão, o acompanhamento e a coordenação das atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2010)** Julgue o seguinte item, no que se refere às competências do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), de acordo com o CTB.
- Ao CONTRAN compete coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2010)** Julgue o seguinte item, no que se refere às competências do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), de acordo com o CTB.
- Compete a esse conselho normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, a habilitação e a expedição de documentos de condutores de veículos.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2010)** Acerca do que dispõe o CTB, julgue o item subsequente.
- Compete ao DENATRAN estabelecer as normas regulamentares referidas no CTB e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2010)** Considere a seguinte situação hipotética.
- Simone, que foi multada pelo DETRAN/DF por infração à legislação de trânsito, recorreu da decisão proferida pela Junta Administrativa de Recurso de Infração (JARI). Nessa situação, compete ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE) julgar o recurso em tela.
- () Certo () Errado

23. (CESPE - 2010) Acerca do que dispõe o CTB, julgue o item subsequente.

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do DF, no âmbito de sua circunscrição, vistoriar, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual (CRLV), mediante delegação do órgão federal competente.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2010) Acerca do que dispõe o CTB, julgue o item subsequente.

Compete à PMDF executar a fiscalização de trânsito, independentemente de convênio.

() Certo () Errado

Acerca do que dispõe a Lei n.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue os itens abaixo:

25. (CESPE - 2010) O ministro do Meio Ambiente compõe o Conselho Nacional de Trânsito.

() Certo () Errado

26. (CESPE - 2010) Compete ao Conselho de Trânsito do DF (CONTRANDIFE) responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2010) Compete ao Ministério das Cidades a coordenação máxima do SNT, mas o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) será presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), órgão máximo executivo de trânsito da União.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	8	Errado	15	Errado	22	Certo
2	Certo	9	Certo	16	Errado	23	Certo
3	Certo	10	Errado	17	Errado	24	Errado
4	Errado	11	Errado	18	Errado	25	Certo
5	Errado	12	Certo	19	Certo	26	Certo
6	Certo	13	Certo	20	Certo	27	Certo
7	Certo	14	Errado	21	Errado		

DAS NORMAS DE CIRCULAÇÃO E CONDOTA

1. (CESPE - 2015) À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item seguinte.

A classificação das vias urbanas é feita de acordo com a sua utilização e característica, constitui critério de fixação de limite de velocidade de cada tipo de via e

estabelece parâmetros e condições de preferência de passagem em cruzamentos desprovidos de sinalização.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2015) Um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de dez magistrados da sede em Brasília – DF para uma cidade X, distantes 500 km uma da outra, em uma rodovia.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com os dispositivos do CTB.

Nos trechos da rodovia em que inexista sinalização regulamentando a velocidade máxima permitida, o condutor do veículo utilizado na viagem deverá observar os limites máximo de 90 km/h e mínimo de 45 km/h.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2015) Um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de dez magistrados da sede em Brasília – DF para uma cidade X, distantes 500 km uma da outra, em uma rodovia.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com os dispositivos do CTB.

Admitindo que o tempo de duração da viagem seja de seis horas e que o veículo utilizado na viagem tenha autonomia de combustível suficiente para completar o percurso sem necessidade de reabastecimento, será permitido ao condutor dispensar o intervalo para descanso, desde que isso não comprometa a segurança dele, dos seus passageiros e dos demais usuários da via.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2015) Um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de dez magistrados da sede em Brasília – DF para uma cidade X, distantes 500 km uma da outra, em uma rodovia.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com os dispositivos do CTB.

Ao transitar por um túnel, ainda que a viagem seja realizada durante o dia e que o túnel seja provido de iluminação, o condutor do veículo deverá manter os faróis acesos, utilizando luz baixa.

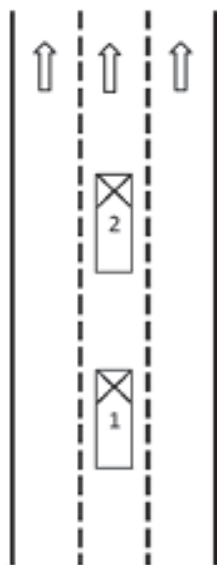
() Certo () Errado

5. (CESPE - 2015) Um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de dez magistrados da sede em Brasília – DF para uma cidade X, distantes 500 km uma da outra, em uma rodovia.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com os dispositivos do CTB.

Situação hipotética: Em determinado trecho da rodovia, mostrado na figura a seguir, a pista é composta por três faixas de trânsito de mesmo sentido. O veículo 1, que transporta

os magistrados, desloca-se com velocidade superior à desenvolvida pelo veículo 2, nas condições de tráfego ilustradas na figura, e não há outros veículos trafegando nas proximidades, em nenhuma das três faixas de trânsito. **Assertiva:** Nessa situação, o condutor do veículo 1 somente poderá efetuar a manobra de ultrapassagem pela esquerda.



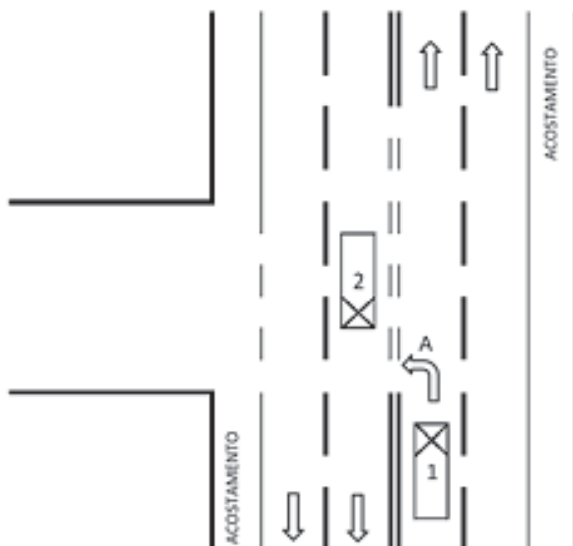
() Certo

() Errado

6. (CESPE - 2015) Um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de dez magistrados da sede em Brasília – DF para uma cidade X, distantes 500 km uma da outra, em uma rodovia.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com os dispositivos do CTB.

Situação hipotética: Em um trecho da rodovia, na situação descrita na figura a seguir, o condutor do veículo 1, que transportava os magistrados, sinalizou a intenção de efetuar a manobra de conversão à esquerda, indicada pela letra A, e aguardou na via a passagem do veículo 2, que se deslocava no sentido contrário, para fazer a manobra com segurança. **Assertiva:** Nessas condições, a conduta adotada pelo condutor do veículo 1 esteve em conformidade com o disposto no CTB.



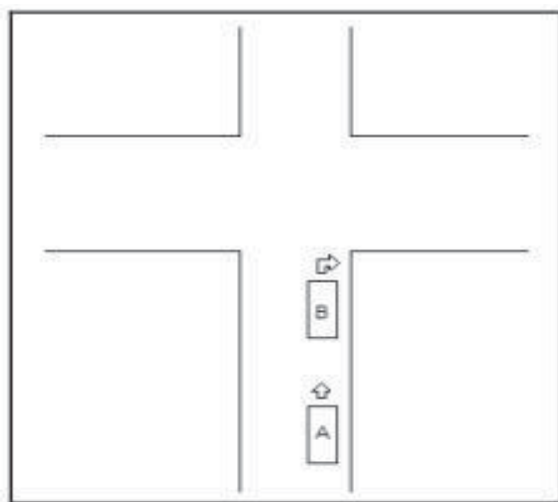
() Certo

() Errado

7. (CESPE - 2015) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.º 9.503/1997, e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), julgue o item a seguir.

Considere a seguinte situação hipotética.

A figura abaixo ilustra uma interseção, do tipo cruzamento, formada por duas vias de mão dupla de tráfego, perpendiculares entre si. No local, as condições de visibilidade permitem a clara visualização de qualquer veículo trafegando nas duas direções e em ambos os sentidos. Na via por onde trafegam os veículos A e B não existe nenhuma sinalização vertical de código R-7 nem linha contínua dupla de código LFO-3. O condutor do veículo B aciona a luz indicadora de direção do veículo, com o propósito de efetuar manobra de conversão à direita, e reduz a velocidade ao se aproximar da interseção. Nessa situação, ainda que nenhum veículo esteja trafegando no sentido oposto ao dos veículos A e B, o condutor do veículo A não poderá efetuar manobra de ultrapassar o veículo B após este ter reduzido a velocidade.



() Certo () Errado

8. (CESPE - 2015) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.º 9.503/1997, e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), julgue o item a seguir.

Em uma pista de rolamento com três faixas de circulação no mesmo sentido, na qual a faixa da direita é destinada exclusivamente a ônibus, é permitido o tráfego de caminhões pela faixa central, apesar de serem considerados veículos mais lentos e de maior porte.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2015) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.º 9.503/1997, e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), julgue o item a seguir.

As ordens do agente de trânsito terão prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais, ao passo que as indicações dos sinais prevalecem sobre as indicações dos semáforos e as demais normas de trânsito.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2015) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.º 9.503/1997, e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), julgue o item a seguir .

Em efetiva prestação de serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, os veículos de polícia gozam de livre circulação, estacionamento e parada e têm prioridade de trânsito; contudo, mesmo em uma perseguição, a preferência de passagem na via e no cruzamento deverá ocorrer com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2015) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.º 9.503/1997, e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), julgue o item a seguir.

Considerando a classificação dada pelo CTB às vias abertas à circulação e aos respectivos limites de velocidade, a velocidade máxima em estradas desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 km/h para automóveis, de 90 km/h para ônibus e de 80 km/h para caminhões.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2014) Acerca das normas de circulação de veículos e pedestres nas vias públicas e dos sinais de sinalização relacionados a essa circulação, julgue o item abaixo:

Em uma rodovia com três faixas de circulação de sentido único, como mostrado na figura I, o condutor de um automóvel que esteja na faixa central não será obrigado a deslocar seu veículo para a faixa da direita, caso depare, à sua frente, com a placa de sinalização vertical representada na figura II.



Figura I



Figura II

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2012)** Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue o item a seguir com base no código brasileiro de trânsito e suas alterações.

A utilização da luz alta em uma via iluminada é recomendada para assegurar que os pedestres percebam a existência do veículo a uma distância segura.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2012)** Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue o item a seguir com base no código brasileiro de trânsito e suas alterações.

Caso o cinto de segurança esteja com a pré-carga muito forte, é permitido utilizar um dispositivo que o afrouxe um pouco, uma vez que o incômodo durante longo tempo causará dificuldades de condução do veículo.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2012)** Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue o item a seguir com base no código brasileiro de trânsito e suas alterações.

A conversão à esquerda em uma via com acostamento pode ocorrer de forma direta, sem necessidade de parada, desde que as condições de visibilidade permitam a manobra com segurança e não existam outros veículos trafegando em sentido contrário.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2012)** Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue o item a seguir com base no código brasileiro de trânsito e suas alterações.

Para realizar a descarga de um veículo, pode-se estacionar a uma distância menor do que 5 metros da esquina e afastado mais de 50 centímetros da calçada, visando garantir a segurança ao descer a carga e não prejudicar o fluxo local dos outros veículos.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2012)** Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue o item a seguir com base no código brasileiro de trânsito e suas alterações.

A utilização do pisca-alerta em caráter de advertência indicará aos demais condutores que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência, sendo que o uso indevido desta sinalização caracteriza infração com penalidade de multa.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2012) Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue o item a seguir com base no código brasileiro de trânsito e suas alterações.

Quando houver declive acentuado ou existindo obras ou trabalhadores na pista, deve-se reduzir a velocidade. Entretanto, não é recomendável conduzir a uma velocidade inferior a 50% da regulamentada, como forma de garantir a segurança de todos.

() Certo () Errado

19. (CESPE - 2011) Considere que uma motocicleta tenha sido estacionada atrás do automóvel de Adriano, impedindo sua movimentação, e que, para chamar a atenção do condutor da motocicleta, que não estava próximo ao referido veículo, Adriano tenha usado a buzina de seu automóvel de forma prolongada e sucessiva, por cerca de cinco minutos, até que o motociclista finalmente apareceu. Nessa situação, tanto o condutor da motocicleta quanto Adriano violaram a legislação de trânsito.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2011) Ao motorista que circula à noite em via dotada de iluminação pública, é proibida a utilização de troca de luz alta e baixa de forma intermitente com o objetivo de indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente.

() Certo () Errado

21. (CESPE - 2011) Os veículos policiais, quando em serviço ordinário de patrulhamento, têm livre circulação e livre estacionamento e parada; e, em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, gozam de prioridade de trânsito.

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2010) Acerca das normas gerais de circulação e conduta dispostas no CTB, julgue o item. Devem ter prevalência sobre os demais veículos os destinados à prestação de socorro e policiamento, tais como veículos de polícia e ambulâncias, que gozam de livre circulação, estacionamento e parada estando ou não em serviço de emergência, devendo estar devidamente identificados com alarme sonoro e luz intermitente, a qual pode variar na cor, mas não em intensidade.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2010) Acerca das normas gerais de circulação e conduta dispostas no CTB, julgue o item. A fim de salvaguardar a integridade física das pessoas e evitar acidentes, o embarque e o desembarque dos ocupantes de veículo devem ocorrer sempre pelo lado da calçada.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2010) Observadas as características técnicas e as condições de tráfego, é permitido ao órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no CTB.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2010)** Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.
- Ao transitar com veículo automotor em vias públicas, o condutor deve portar, necessariamente, a carteira nacional de habilitação (CNH), o certificado de registro de veículo (CRV) e o de licenciamento de veículo (CRLV), com a devida comprovação de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e do seguro obrigatório (DPVAT).
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2010)** Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.
- Um condutor de veículo que estiver circulando pela faixa da esquerda sem o propósito de efetuar curva para a esquerda deve, ao perceber que outro que o segue quer ultrapassá-lo, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2010)** Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.
- Apenas em caso de necessidade, é permitido ao condutor deixar o veículo estacionado na pista de rolamento de estradas, rodovias e vias de trânsito rápido, ainda que dotadas de acostamento.
- () Certo () Errado
- 28. (CESPE - 2010)** Julgue o item subsequente, acerca do uso da buzina e das luzes do veículo, de acordo com as disposições do CTB.
- A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, pode ser usada pelo condutor de veículo, com o objetivo de advertir outros condutores que circulam no sentido contrário da presença de animais na pista.
- () Certo () Errado
- 29. (CESPE - 2010)** Julgue o item subsequente, acerca do uso da buzina e das luzes do veículo, de acordo com as disposições do CTB.
- Considere que um motorista, às seis horas da manhã, acione repetidamente e de forma prolongada a buzina de seu automóvel para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Nessa situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração de trânsito.
- () Certo () Errado
- 30. (CESPE - 2004)** O CTB define 4 tipos de vias urbanas e limites de velocidade diferentes para cada uma delas. As rodovias e estradas são consideradas vias rurais.
- () Certo () Errado

31. (CESPE - 2004) A velocidade máxima permitida para cada tipo de via, quando indicada por sinalização, poderá determinar velocidades superiores ou inferiores aos limites estabelecidos, de acordo com as suas características técnicas e as condições de trânsito.
- () Certo () Errado
32. (CESPE - 2004) Em uma rodovia, ao sentir sono, o condutor de um veículo automotor deve imediatamente estacionar o veículo no acostamento, sinalizando adequadamente.
- () Certo () Errado
33. (CESPE - 2004) Em um cruzamento não-sinalizado de uma via coletora com uma arterial, terá preferência de passagem o veículo que vier pela esquerda de um dos dois condutores envolvidos.
- () Certo () Errado
34. (CESPE - 2004) O condutor de um veículo automotor que estiver circulando pela faixa central de uma via de três faixas, ao perceber que outro veículo à sua retaguarda tem o propósito de ultrapassá-lo, deve deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha.
- () Certo () Errado
35. (CESPE - 2004) Considere a seguinte situação hipotética. Cristina, que conduzia seu automóvel em uma rodovia com duplo sentido de direção e pista única, provida de acostamento, precisava fazer uma conversão à esquerda, para acessar a entrada de sua chácara, em um trecho onde não havia sinalização específica para retorno. Nessa situação, Cristina deveria aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.
- () Certo () Errado
36. (CESPE - 2004) Considere a seguinte situação hipotética. Antônio, ao constatar a indicação do semáforo autorizando-o a atravessar uma via arterial pela faixa de pedestres, percebeu a aproximação de uma ambulância devidamente identificada, com alarme sonoro e iluminação intermitente acionados. Nessa situação, de acordo com o CTB, Antônio poderá atravessar a via normalmente, pela faixa, uma vez que a prioridade referida no Código para as ambulâncias exclui as faixas de travessia de pedestres.
- () Certo () Errado

37. (CESPE - 2002)

As ações de respeito para com os pedestres

- Motorista, ao primeiro sinal do entardecer, acenda os faróis. Procure não usar a meia-luz.
- Não use faróis auxiliares na cidade.
- Nas rodovias, use sempre os faróis ligados. Isso evita 50% dos atropelamentos. Seu carro fica mais visível aos pedestres.
- Sempre, sob chuva ou neblina, use os faróis acesos.
- Ao se aproximar de uma faixa de pedestres, reduza a velocidade e preste atenção. O pedestre tem a preferência na passagem.
- Motorista, atrás de uma bola vem sempre uma criança.

- Nas rodovias, não dê sinal de luz quando verificar um trabalho de radar da polícia. Você estará ajudando um motorista irresponsável, que trafega em alta velocidade, a não ser punido. Esse motorista, não sendo punido hoje, poderá causar uma tragédia no futuro.
- Não estacione nas faixas de pedestres.

Internet: <<http://www.pedestres.cjb.net>> (com adaptações).

À luz das informações contidas no texto e da legislação de trânsito, julgue o item a seguir. A propósito do incremento da segurança do trânsito advindo do adequado uso dos faróis dos veículos, conforme referido no terceiro tópico, é correto afirmar que, exceto ao cruzar e seguir outros veículos, o uso de luz alta à noite é obrigatório nas vias não-iluminadas, urbanas ou rurais.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2002)** Considere o sinal de trânsito reproduzido em preto e branco abaixo para julgar o item que se segue, segundo o CTB.



Considere que, em uma rodovia, o condutor de um veículo veja o sinal vertical representado acima. Nesse caso, o condutor não estará, sob qualquer circunstância, obrigado a parar no local em que está posicionado o sinal, por força do seu comando.

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2004)** O CTB, em seu art. 311, censura a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nos locais considerados pelo legislador como perigosos, elegendo essa conduta como criminosa e impondo-lhe a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Acerca desse assunto, julgue o item que se segue.

Ter domínio do veículo significa que o condutor tem o controle do mesmo, podendo, assim, detê-lo quantas vezes for necessário, diante de obstáculos previsíveis.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2004)** Com referência a velocidade, julgue o item subsequente.

Considere a seguinte situação hipotética.

Paulo, em uma via urbana arterial desprovida de sinalização regulamentadora de velocidade, conduzia seu automóvel a 60 km/h, velocidade indicada em radar eletrônico instalado adequadamente no local onde se realizava uma blitz. Nessa situação, por estar trafegando a uma velocidade 50% superior à máxima permitida na via, Paulo cometeu uma infração de natureza gravíssima.

() Certo () Errado

Cada um dos itens abaixo apresenta uma situação hipotética de trânsito. Julgue se cada uma dessas situações está em consonância com as normas gerais de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

41. **(CABO PM-DF - 2003)** Um condutor dirige seu veículo até chegar a uma rotatória não-sinalizada, onde dá preferência de passagem para dois veículos lentos que circulam por ela.

() Certo () Errado

42. **(CABO PM-DF - 2003)** João dirige seu veículo por uma rodovia plana e tranquila e, ao aproximar-se de um veículo que trafega lentamente e seguindo trajetória tortuosa, dá um toque breve na buzina para avisar ao condutor do veículo lento que vai ultrapassá-lo.

() Certo () Errado

43. **(CABO PM-DF - 2003)** Alguns amigos, após obterem autorização expressa da confederação desportiva municipal, organizaram, sem outras providências, uma corrida de automóveis em que seria vencedora a equipe de pilotos que conseguisse dar mais voltas no percurso - formado por ruas e avenidas do município - em menos tempo.

() Certo () Errado

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação hipotética relativa a trânsito. Julgue se cada uma dessas situações está de acordo com as normas gerais de circulação e conduta do CTB.

44. **(SARGENTO PM-DF - 2003)** Em um dia chuvoso, Pedro dirigiu seu veículo por uma rodovia e sentiu que o pneu dianteiro esquerdo do veículo estava furado. Estacionou no acostamento, trocou o pneu furado pelo reserva e, como o pneu substituído estava muito avariado, decidiu deixá-lo no próprio acostamento, tomando o cuidado de não impedir a circulação na pista de rolamento.

() Certo () Errado

45. **(SARGENTO PM-DF - 2003)** Antônio dirigiu seu veículo por uma via urbana e, por alterar seu itinerário por outro mais longo que o original, consumiu todo o combustível do seu veículo, que foi estacionado em local apropriado.

() Certo () Errado

46. **(SARGENTO PM-DF - 2003)** Miguel saiu da estrada que dá acesso à chácara de um amigo seu e, antes de ingressar na rodovia para voltar à cidade em que reside, deu preferência a duas motocicletas que por lá passavam.

() Certo () Errado

47. **(SARGENTO PM-DF - 2003)** Joaquim levou sua irmã Joana para a faculdade em sua nova motocicleta, equipada com carro lateral acoplado, sendo que apenas ele utilizava capacete de segurança, haja vista a proteção adicional que esse equipamento extra dá ao passageiro do veículo.

() Certo () Errado

Os membros de uma família reuniram-se para um churrasco em uma pequena chácara localizada na zona rural de um município brasileiro. Após beberem muita cerveja, José, filho do proprietário da chácara, e o chacareiro discutiram, causando uma grande confusão, que só terminou com a intervenção do proprietário, que deu razão ao seu empregado e repreendeu publicamente o filho embriagado. Completamente descontrolado, José, que é maior de idade e tem habilitação para dirigir, conduziu seu próprio veículo pela estrada que dá acesso à chácara, totalmente sem sinalização de trânsito, a 60 km/h. Já em via urbana de entrada da cidade, igualmente sem sinalização e considerada de trânsito rápido, acelerou para 100 km/h. Nesse momento, sentindo-se tonto, enjoado, freou bruscamente o veículo e o parou com apenas as rodas direitas no acostamento, abriu a porta do veículo sem cautela alguma e correu para o matagal à direita da via.

Em face dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes à luz do CTB.

- 48. (SARGENTO PM-DF - 2003)** José não excedeu a velocidade máxima permitida antes de alcançar a via urbana.

() Certo () Errado

- 49. (SARGENTO PM-DF - 2003)** José excedeu a velocidade máxima permitida em via urbana.

() Certo () Errado

- 50. (SARGENTO PM-DF - 2003)** A freada executada por José não constitui infração ao CTB, pois tratava-se de questão de segurança, haja vista o fato de ele sentir-se tonto e enjoado.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	14	Errado	27	Errado	40	Errado
2	Certo	15	Errado	28	Certo	41	Certo
3	Errado	16	Errado	29	Errado	42	Certo
4	Certo	17	Certo	30	Certo	43	Errado
5	Certo	18	Certo	31	Certo	44	Errado
6	Errado	19	Certo	32	Errado	45	Errado
7	Certo	20	Errado	33	Errado	46	Certo
8	Certo	21	Errado	34	Errado	47	Errado
9	Errado	22	Errado	35	Certo	48	Certo
10	Certo	23	Errado	36	Errado	49	Certo
11	Errado	24	Certo	37	Certo	50	Errado
12	Certo	25	Errado	38	Certo		
13	Errado	26	Certo	39	Certo		

PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS

1. (CESPE - 2014) Nas situações abaixo, tanto o ciclista mostrado na figura I quanto o ciclista mostrado na figura II têm direitos e deveres equiparados àqueles dos pedestres.



Figura I



Figura II

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2011) O ciclista, mesmo quando desmontado e empurrando sua bicicleta, não tem direito de circular pelos passeios, visto que estes são de uso exclusivo dos pedestres.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2010) Considerando a importância da sinalização para a segurança do trânsito, julgue o item que se segue.

Em local onde haja sinalização semafórica de controle de passagem para a travessia de via, o pedestre deve aguardar o instante apropriado para atravessar.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2010) De acordo com o CTB, é assegurada a circulação dos pedestres nos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e acostamentos das vias rurais, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não haja prejuízo ao fluxo de pedestres. No que se refere aos pedestres e aos condutores não motorizados, julgue o item a seguir

Na construção de trechos urbanos de vias rurais bem como na de obras de arte, devem ser previstos passeios destinados à circulação dos pedestres.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2010) De acordo com o CTB, é assegurada a circulação dos pedestres nos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e acostamentos das vias rurais, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não haja prejuízo ao fluxo de pedestres. No que se refere aos pedestres e aos condutores não motorizados, julgue o item a seguir

Em áreas urbanas, caso não haja passeios ou não seja possível a utilização destes, a circulação de veículos na pista de rolamento deve ser feita com prioridade sobre os pedestres, que devem andar pelos bordos da pista, em fila única.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	3	Certo	5	Errado
2	Errado	4	Certo		

DA SINALIZAÇÃO

1. (CESPE - 2014) Nas vias devidamente sinalizadas para esse fim, o agente da autoridade de trânsito poderá, no exercício da fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta sejam detectadas online pelos referidos sistemas.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2014) A sinalização horizontal tem poder de regulamentação em casos específicos, conforme previsto no CTB. Na situação mostrada na figura abaixo, em que um condutor parou seu veículo sobre a faixa de pedestres e um destes, em atitude questionável, não desviou do veículo, passando sobre este, tem-se um exemplo de sinalização horizontal dotada do referido poder.



() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) Ainda com referência às normas de circulação de veículos e pedestres nas vias públicas e dos sinais de sinalização relacionados a essa circulação, julgue o item.

Abaixo, no encontro de vias de circulação esquematizado na figura I, a sinalização horizontal composta por triângulo seguido de linha tracejada, na via mostrada na parte inferior dessa figura, corresponde à sinalização vertical de advertência mostrada na figura II.

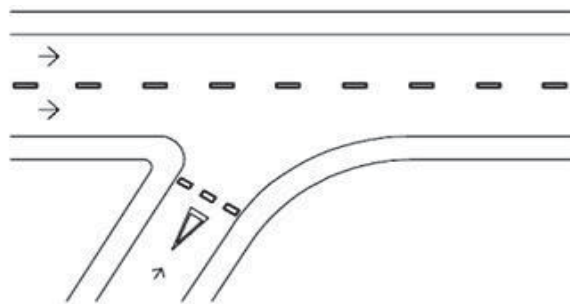


Figura I



Figura II

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2011) Com relação à sinalização, as ordens de um agente de trânsito têm prevalência tanto sobre a sinalização vertical quanto sobre a horizontal.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2011) Considere que, com vistas a facilitar o trânsito de bicicletas, um grupo de ciclistas tenha solicitado à autoridade de trânsito que a parte direita de determinada pista de rolamento seja destinada, mediante sinalização específica, à circulação exclusiva de ciclos.

Nessa situação, é descrita a solicitação de implantação de uma ciclofaixa, e não de uma ciclovia.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2010) A sinalização horizontal na cor azul é utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2010) Considerando a importância da sinalização para a segurança do trânsito, julgue o item abaixo.

De acordo com a convenção adotada para o controle de tráfego por meio da utilização de apito, a um silvo breve emitido pelo agente de trânsito, o condutor deve diminuir a marcha do veículo; a um silvo longo, o condutor deve parar o veículo.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2009) O sinal sonoro de pare, que somente deve ser utilizado em conjunto com os gestos do agente de trânsito, deve ser feito por meio de dois silvos breves.

() Certo () Errado



Figura I



Figura II



Figura III

As placas de sinalização vertical são classificadas de acordo com as suas funções, podendo ser de regulamentação, advertência e indicação. Com relação à sinalização e considerando as figuras I, II e III acima, julgue os itens a seguir:

9. (CESPE - 2004) A sinalização de regulamentação visa informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias, por isso, suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração de natureza média. O formato desse tipo de sinalização é circular, de fundo branco, tarja e orla vermelhas, símbolo e letras de cor preta.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2004) A figura I exemplifica uma sinalização de advertência, que tem caráter de recomendação e cuja finalidade é advertir acerca da prioridade de estacionamento no local para ambulâncias.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2004) A frase da placa ilustrada na figura II tem objetivo de orientar os condutores quanto a condição perigosa da via, sendo dispensável, pois traduz o significado do símbolo nela impresso.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2004) A figura III ilustra uma sinalização de regulamentação vertical que adverte os condutores de veículos a respeito da ultrapassagem proibida, nos dois sentidos da via, nos próximos 2.000 m.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2002) Em uma *blitz*, se o condutor ouvir o policial emitir sinal de apito consistente de três silvos breves, então deverá, em atendimento ao comando, interromper o funcionamento do veículo e apresentar os documentos pessoais e de registro do veículo à fiscalização.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2002) Em frente a uma mercearia, há um cartaz que diz o seguinte.

Entregam-se pedidos feitos por telefone.

As entregas são feitas por Alberto, que utiliza uma bicicleta para realizar o serviço.

A partir da situação descrita, julgue o item a seguir.

Alberto somente poderia conduzir o referido veículo pelo passeio caso houvesse sinalização adequada autorizando esse tipo de circulação.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2002) Considere o sinal de trânsito reproduzido em preto e branco abaixo para julgar o item que se segue, segundo o CTB.



No sinal ilustrado ao lado, o código linguístico tem predominância sobre a simbologia do código de trânsito para que a mensagem seja adequadamente interpretada.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	5	Certo	9	Errado	13	Errado
2	Certo	6	Errado	10	Errado	14	Certo
3	Errado	7	Errado	11	Errado	15	Errado
4	Certo	8	Certo	12	Errado		

VEÍCULOS: CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Considerando a terminologia e a tipificação de veículos automotores, bem como os requisitos para que estes circulem em vias públicas, julgue os itens subsequentes.

1. (CESPE - 2004) O CTB classifica os veículos em: automotores, elétricos, de propulsão humana, de tração animal, reboques e semi-reboques.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2004) Os veículos elétricos não são automotores e, portanto, o seu condutor, ao atropelar um pedestre, não comete crime de trânsito, sendo julgado apenas conforme o Código Penal.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2004) Características, especificações básicas, configuração dos veículos e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo Sistema Nacional de Trânsito por intermédio do CONTRADIFE.

() Certo () Errado

GABARITO

1	CERTO	2	ERRADO	3	ERRADO
---	-------	---	--------	---	--------

DO REGISTRO

Todo veículo deve ser registrado perante órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal. Para obter o Certificado de Registro de Veículo (CRV), é preciso estar com o carro em ordem e submetê-lo a vistorias obrigatórias. No tocante à expedição do CRV e de outros certificados, julgue os itens seguintes.

1. **(CESPE - 2004)** É obrigatória, para a expedição do CRV, a apresentação da nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente, expedido por autoridade competente.
☐ Certo ☐ Errado
2. **(CESPE - 2004)** Ao ser transferida a propriedade do veículo, o CRV acompanha o veículo, segundo a regra de que o acessório segue o principal.
☐ Certo ☐ Errado
3. **(CESPE - 2004)** Será obrigatória a expedição de novo CRV quando, entre outras hipóteses, for alterada qualquer característica do veículo.
☐ Certo ☐ Errado
4. **(CESPE - 2004)** O comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas é documento exigido para a expedição de novo CRV.
☐ Certo ☐ Errado
5. **(CESPE - 2004)** Quando o proprietário de um veículo mudar de residência no mesmo município, deverá comunicar, no prazo máximo de 15 dias, o novo endereço e aguardar o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.
☐ Certo ☐ Errado
6. **(CESPE - 2004)** Considere a seguinte situação hipotética.
O proprietário de um veículo sinistrado, com laudo pericial de perda total, transferiu o seu domicílio de Luziânia _ GO para Brasília _ DF, levando consigo o referido veículo. Nessa situação, por ocasião da transferência de domicílio interestadual, o proprietário deverá providenciar a realização de vistoria no veículo sinistrado junto ao Departamento de Trânsito correspondente ao novo domicílio.
☐ Certo ☐ Errado
7. **(CESPE - 2002)** Acerca das definições do CTB quanto aos veículos e às infrações de trânsito, julgue o item a seguir.

Caso a propriedade de um reboque licenciado pelo órgão executivo de trânsito competente seja transferida, o proprietário antigo deverá encaminhar a esse órgão cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2010) Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.

Ao transitar com veículo automotor em vias públicas, o condutor deve portar, necessariamente, a carteira nacional de habilitação (CNH), o certificado de registro de veículo (CRV) e o de licenciamento de veículo (CRLV), com a devida comprovação de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e do seguro obrigatório (DPVAT).

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2004) Considere a seguinte situação hipotética.

Em janeiro de 2009, Cláudio alugou um veículo em uma locadora, a qual lhe forneceu cópia autenticada do CRLV. Nesse caso, uma resolução do CONTRAN permite o uso dessa cópia como documento de identificação do veículo, de uso obrigatório.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2016) A baixa do registro de veículo somente pode ser autorizada mediante quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	4	Certo	7	Certo	10	Certo
2	Errado	5	Errado	8	Errado		
3	Certo	6	Errado	9	Errado		

LICENCIAMENTO

Acerca das definições do CTB quanto aos veículos e às infrações de trânsito, julgue os itens a seguir.

1. (CESPE - 2002) Caso a propriedade de um reboque licenciado pelo órgão executivo de trânsito competente seja transferida, o proprietário antigo deverá encaminhar a esse órgão cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2002) Considere a seguinte situação hipotética.

Carlos e Júlio, cada qual pai de duas crianças, ajustaram revezar-se no transporte de seus filhos para a escola, no trajeto de ida e volta do município onde residem ao município onde está sediado o colégio. Atento às idas e vindas diárias daquelas crianças, um policial, em um posto da PRF, decidiu averiguar a documentação pessoal de Júlio e do automóvel, de propriedade deste, utilizado no transporte. Nessa situação, Júlio deverá apresentar ao policial autorização do órgão executivo de trânsito do estado da Federação em que reside para transportar escolares naquele veículo, além de comprovar que é habilitado na categoria D de condutores de veículos automotores.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2002) Considere a seguinte situação hipotética.

Carlos, proprietário de um veículo com onze lugares para passageiros, faz, semanalmente, o transporte de onze colegas para participarem da reunião da instituição religiosa na qual todos eles se congregam. Cada passageiro paga a Carlos tão somente um doze avos da despesa relativa ao combustível gasto no trajeto de ida e volta entre o município onde residem e aquele em que está sediada a igreja. Ademais, para a condução de veículos, Carlos é habilitado na categoria C. Nessa situação, Carlos comete apenas uma infração, a de não estar habilitado na categoria adequada para o transporte daquele grupo, já que a situação não requer licenciamento para transporte de pessoas.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	2	Errado	3	Certo
---	-------	---	--------	---	-------

HABILITAÇÃO

1. (CESPE - 2009) Pedro foi denunciado por crime de furto. Nesse caso, Pedro não pode adquirir concessão ou permissão para conduzir veículos automotores de transporte escolar.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2002) Acerca das definições do CTB quanto aos veículos e às infrações de trânsito, julgue o item a seguir.

Considere a seguinte situação hipotética.

Carlos e Júlio, cada qual pai de duas crianças, ajustaram revezar-se no transporte de seus filhos para a escola, no trajeto de ida e volta do município onde residem ao município onde está sediado o colégio. Atento às idas e vindas diárias daquelas crianças, um policial, em um posto da PRF, decidiu averiguar a documentação pessoal de Júlio e do automóvel, de propriedade deste, utilizado no transporte. Nessa situação, Júlio deverá apresentar ao policial autorização do órgão executivo de trânsito do estado da Federação em que reside para transportar escolares na-

quele veículo, além de comprovar que é habilitado na categoria D de condutores de veículos automotores.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2015)** Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

O condutor portador de CNH categoria D cometerá infração de trânsito gravíssima ao conduzir um veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o motorista, uma vez que somente o portador de CNH categoria E está habilitado para conduzir esse tipo de veículo.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2015)** Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

As placas de identificação com as cores verde e amarela da bandeira nacional poderão ser usadas pelo veículo de representação pessoal do procurador-geral da República, bem como pelos veículos de representação dos chefes do Ministério Público dos estados e do Distrito Federal.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2015)** Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

Segundo o CTB, o uso de persianas no vidro traseiro dos veículos destinados ao transporte dos membros do Ministério Público é permitido desde que o veículo tenha espelhos retrovisores em ambos os lados.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2010)** Com relação à formação de condutores e ao processo de habilitação, julgue o item subsequente.

Embora o processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos sejam regulamentados pelo CONTRAN, fica a cargo dos municípios emitir autorização para a condução de veículos de propulsão humana e de tração animal.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2015)** Considerando os requisitos para a condução de veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Considere que um condutor tenha sido multado uma única vez nos últimos doze meses e que a infração cometida esteja relacionada a estacionamento de veículo ao lado de

outro veículo, em fila dupla. Nessa situação, o referido condutor não está impedido de habilitar-se para a condução de veículos de transporte de materiais inflamáveis.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2015)** Considerando os requisitos para a condução de veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Para se habilitar a conduzir veículos de transporte de carga perigosa, o condutor deve ter, no mínimo, 21 anos de idade e possuir habilitação, há, pelo menos, dois anos, nas categorias A, B, C ou D.

() Certo () Errado

9. **(CESPE - 2010)** Acerca do que dispõe o CTB, julgue o item subsequente.

A carteira nacional de habilitação é expedida pelo respectivos CETRANs, dos estados, ou pelo CONTRANDIFE, do DF.

() Certo () Errado

10. **(CESPE - 2010)** Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro Lei n.º 9.503/1997.

Paulo não sabe ler nem escrever. Nesse caso, Paulo não pode habilitar-se como condutor, apesar de já saber dirigir veículo automotor.

() Certo () Errado

11. **(CESPE - 2004)** Para fins de cassação, o motorista que ainda estiver com a Permissão para Dirigir terá o número de pontos reduzido pela metade, ou seja, sua permissão será cassada quando ele atingir 10 pontos.

() Certo () Errado

No tocante à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e respectivas resoluções, julgue os itens subsequentes.

12. **(CESPE - 2004)** O condutor com mais de 65 anos de idade deve renovar seus exames de aptidão física e mental a cada 4 anos.

() Certo () Errado

13. **(CESPE - 2004)** São requisitos para o condutor obter a CNH: idade mínima de 18 anos, conclusão do primeiro ciclo do ensino fundamental e carteira de identidade ou equivalente.

() Certo () Errado

14. **(CESPE - 2004)** Para habilitar-se à condução de veículo automotor, o interessado tem de submeter-se aos seguintes exames: de aptidão física e mental, de legislação de trânsito (escrito), de noções de primeiros socorros e de direção veicular, sendo utilizado neste último um veículo da categoria para a qual o condutor quer se habilitar.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2004) Cópias autenticadas da CNH e da Permissão para Dirigir são consideradas documentos válidos quando se está conduzindo um veículo automotor.

() Certo () Errado

16. (CESPE - 2004) Após os exames de habilitação, o candidato aprovado recebe uma permissão para conduzir veículos por dois anos. Ao final desse período, a CNH será expedida se o condutor não houver cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou se não for reincidente em infração de natureza média.

() Certo () Errado

17. (CESPE - 2002) Acerca de conhecimentos necessários à correta atuação do PRF, julgue o item que se segue.

Considerando o tempo mínimo de habilitação exigido em cada categoria para que se possa ascender à categoria seguinte, é correto afirmar que o requisito de idade superior a 21 anos para habilitação nas categorias D e E é desnecessário, já que o tempo mínimo exigido nas categorias anteriores fará que o condutor, necessariamente, já esteja com a referida idade ao final de um ano de habilitação na categoria C.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2002) Pedro dirigia um veículo automotor que lhe fora emprestado por João e foi parado em uma blitz, quando um dos agentes de trânsito lhe pediu que exibisse sua CNH e os documentos de registro e licenciamento do automóvel que dirigia.

A partir dessa situação e sabendo que o CTB define como crime -Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação - e como infração - Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, julgue o item seguinte.

Se Pedro dirigisse um veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total fosse de 5t e o agente de trânsito identificasse que Pedro tinha apenas habilitação na categoria C, então ele deveria lavrar auto de infração descrevendo o ocorrido, pois Pedro não estaria habilitado para conduzir o referido veículo.

() Certo () Errado

Julgue os itens abaixo, relativos a infrações de trânsito e à habilitação de condutores de veículos automotores, com base no CTB.

19. (CESPE - 2002) Considere a seguinte situação hipotética.

Amanda submeteu-se a todo o processo para habilitar-se na categoria B de condutores de veículos automotores. Satisfeitos os sucessivos requisitos, foi-lhe conferida a Permissão para Dirigir, em fevereiro de 2002. Dois meses depois, quando retirava o veículo da posição em que se encontrava estacionado, Amanda avançou sem o devido cuidado, abalroando a cadeira de rodas de um transeunte, arremessando-o ao chão e causando-lhe lesões corporais leves. Essa única infração cometida foi, então, devidamente anotada no prontuário de Amanda. Nessa situação, por tratar-se de uma infração de gravidade média, Amanda não obterá, em fevereiro de 2003, a CNH, devendo reiniciar o processo para a obtenção de nova Permissão para Dirigir.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2002) O operador de um trator de esteiras utilizado exclusivamente na derrubada de árvores de grande porte em uma mata densa localizada em terras particulares não necessita estar habilitado junto ao órgão executivo de trânsito competente, em uma das diferentes categorias de condutores de veículos automotores, para efeito de realizar esse trabalho.

() Certo () Errado

Considere-se que um veículo tenha sido reprovado na inspeção de segurança, na de emissão de gases poluentes e na de ruído. Nesse caso, o condutor que for flagrado dirigindo esse veículo será autuado, embora o veículo possa permanecer em circulação. Em relação à habilitação de condutores de veículos, julgue os itens subsequentes.

21. (CESPE - 2002) Para conduzir veículo que transporte mais de oito passageiros, o motorista deve estar habilitado na categoria B.

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2002) Para habilitar-se na categoria E, o motorista precisa estar habilitado há, no mínimo, um ano na categoria C.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2002) O condutor habilitado na categoria C pode conduzir veículo motorizado que transporte carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2002) Somente estará autorizado a conduzir veículo automotor o condutor que portar permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) original.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	7	Errado	13	Errado	19	Errado
2	Errado	8	Errado	14	Certo	20	Certo
3	Errado	9	Errado	15	Errado	21	Errado
4	Errado	10	Certo	16	Errado	22	Errado
5	Certo	11	Errado	17	Errado	23	Certo
6	Certo	12	Errado	18	Errado	24	Certo

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

1. (CESPE - 2015) Tendo em vista que constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do CTB, estando o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas pertinentes, julgue o item que se segue, acerca das infrações e dos crimes previstos no CTB.
- Situação hipotética:** Na situação mostrada na figura seguinte, o condutor do veículo 1 sinalizou

com o braço a intenção de ultrapassar o veículo 2, em um trecho em curva, de duplo sentido de circulação (mão e contramão) e sem visibilidade suficiente. **Assertiva:** Nessa situação, tão logo realize a ultrapassagem, o condutor do veículo 1 cometerá infrações de trânsito referentes à manobra de ultrapassagem e, ainda, por dirigir com o braço para fora do veículo.



() Certo () Errado

2. (CESPE - 2015) Tendo em vista que constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do CTB, estando o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas pertinentes, julgue o item que se segue, acerca das infrações e dos crimes previstos no CTB. O condutor de veículo envolvido em acidente que deixar de prestar ou de providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, praticará infração de trânsito gravíssima, estando, ainda, sujeito à pena de detenção pela conduta omissiva.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2015) Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

O condutor portador de CNH categoria D cometerá infração de trânsito gravíssima ao conduzir um veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o motorista, uma vez que somente o portador de CNH categoria E está habilitado para conduzir esse tipo de veículo.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2011) Considere que um motorista tenha se envolvido em acidente que acarretou a fratura da perna de um pedestre e que, em vez de prestar socorro à vítima, ele se evadiu do local. Nesse caso, a conduta do motorista caracteriza infração gravíssima e pode acarretar a perda definitiva do direito de dirigir.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2011) Considere que, em um local onde a sinalização determina ser proibido estacionar, o motorista de um automóvel oficial pare o veículo para que a autoridade conduzida desça e que, depois do desembarque, ele permaneça dentro do automóvel por dez

minutos, esperando pela volta da referida autoridade. Nessa situação, o ato do motorista configura infração de trânsito.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2011)** Considere que, depois de ter seu aparelho de som automotivo furtado por duas vezes, Rodrigo decidiu adquirir um aparelho sonoro portátil e passou a conduzir seu veículo ouvindo música nos fones de ouvido do aparelho. Nessa situação, Rodrigo comete infração de trânsito ao dirigir ouvindo música mediante a utilização de fones nos ouvidos.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2011)** Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Comete infração média o condutor que deixa de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, na situação em que pretenda manobrar para um desses lados.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2011)** Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Considera-se infração média o fato de dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.

() Certo () Errado

9. **(CESPE - 2010)** Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

O fato de confiar a direção de veículo automotor a pessoa embriagada, sem condições de conduzi-lo com segurança, constitui infração classificada como grave.

() Certo () Errado

10. **(CESPE - 2010)** Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Considera-se infração gravíssima o ato de dirigir ameaçando pedestres durante a travessia de via pública, ou os demais veículos, estando o infrator sujeito a multa e suspensão do direito de dirigir.

() Certo () Errado

11. **(CESPE - 2009)** Acerca do que dispõe a Lei n.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item abaixo.

Considere que em operação de fiscalização de trânsito, ocorrida em 10/2/2008, uma motorista tenha sido surpreendida dirigindo com a sua carteira nacional de habilitação (CNH) vencida desde 25/1/2008. Nessa situação, a motorista cometeu infração gravíssima, cuja penalidade prevista é a de multa, seguida de medidas administrativas - recolhimento da CNH e retenção do veículo.

() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2004)** No tocante à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e respectivas resoluções, julgue o item subsequente.
- O CTB oportuniza o prazo de 30 dias, contados da data do vencimento da CNH, para a renovação da habilitação. A infração de trânsito estará caracterizada quando o condutor estiver dirigindo com a CNH vencida além do prazo exigível para a renovação.
- () Certo () Errado
- 13. (CESPE - 2004)** Com referência a velocidade, julgue o item subsequente.
- Considere a seguinte situação hipotética.
- Paulo, em uma via urbana arterial desprovida de sinalização regulamentadora de velocidade, conduzia seu automóvel a 60 km/h, velocidade indicada em radar eletrônico instalado adequadamente no local onde se realizava uma blitz. Nessa situação, por estar trafegando a uma velocidade 50% superior à máxima permitida na via, Paulo cometeu uma infração de natureza gravíssima.
- () Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2004)** Em uma rodovia, ao sentir sono, o condutor de um veículo automotor deve imediatamente estacionar o veículo no acostamento, sinalizando adequadamente.
- () Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2004)** Considere a seguinte situação hipotética.
- Um motorista conduzia um veículo automotor sem o comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). Ao ser abordado por um agente de trânsito, portava a CNH, o Certificado de Registro e Licenciamento Anual (CRLV) e o comprovante do pagamento atualizado do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Nessa situação, o motorista terá praticado uma infração de trânsito de natureza leve e estará sujeito à penalidade de multa, além da retenção do veículo até a apresentação do documento, como medida administrativa.
- () Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2004)** Um indivíduo conduzia um quadriciclo motorizado e portava o capacete de segurança, com viseira, afixado na lateral do veículo. Nessa situação, o condutor não perpetró nenhuma infração de trânsito, eis que portava o capacete obrigatório consigo.
- () Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2004)** Considere a seguinte situação hipotética.
- Após uma colisão, um dos motoristas envolvidos no sinistro teve o seu veículo automotor considerado irrecuperável, mediante laudo pericial, o que o levou a retirá-lo de circulação. Nessa situação, o proprietário do veículo deverá requisitar a sua baixa no órgão de trânsito responsável, até 15 dias após tomar conhecimento da sua condição mediante o laudo, sob pena de incorrer em infração de trânsito de natureza grave.
- () Certo () Errado

18. **(CESPE - 2004)** É proibida a aplicação de película refletiva nas áreas envidraçadas dos veículos automotores.
- () Certo () Errado
19. **(CESPE - 2004)** De acordo com o CTB, constitui infração de trânsito o condutor dirigir veículo estando sua carteira nacional de habilitação vencida há mais de trinta dias. Essa mesma tolerância, de acordo com portaria do DENATRAN, aplica-se à permissão para dirigir.
- () Certo () Errado
20. **(CESPE - 2004)** Considere que, em um trecho com proibição de ultrapassagem devidamente sinalizada, um condutor forçou ultrapassagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estavam na iminência de passar um pelo outro. Nessa situação, em face do caráter cumulativo das infrações, previsto no CTB, o condutor deverá ser autuado pelo cometimento de uma infração relativa a proibição de ultrapassagem e outra referente ao fato de forçar a ultrapassagem.
- () Certo () Errado
21. **(CESPE - 2013)** Em face do caput do art. 179 do CTB __Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública (...)__, não caracteriza infração de trânsito o caso em que o veículo esteja no acostamento, desde que devidamente sinalizado.
- () Certo () Errado
22. **(CESPE - 2004)** O condutor que for flagrado com Permissão para Dirigir vencida a mais de 30 dias terá seu documento de habilitação imediatamente recolhido pelo agente. Além disso, ser-lhe-á aplicada a medida administrativa de retenção do veículo.
- () Certo () Errado
23. **(CESPE - 2013)** De acordo com o artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor envolvido em acidente com vítima que, podendo fazê-lo, não prestar ou providenciar socorro estará sujeito à multa pelo cometimento de infração. Nesse caso, o simples fato de ele fazer uma ligação para os bombeiros ou a polícia não descaracteriza o cometimento da infração.
- () Certo () Errado
24. **(CESPE - 2013)** Considere que um caminhão com três eixos, enquadrado na classificação 3C, cuja tara é de 6.000 kg e cujo peso bruto total (PBT) é igual ao limite regulamentar (LR) de 21.000 kg, transporta 17.000 kg de carga declarada na nota fiscal, por uma rodovia desprovida de equipamento de pesagem. Nessa situação, o excesso verificado (EV), após a tolerância sobre o peso declarado na nota fiscal, é inferior a 1.000 kg.
- () Certo () Errado
25. **(CESPE - 2013)** Acerca da legislação de trânsito, julgue o item a seguir, referente a penalidades e medidas administrativas, bem como a conceitos e definições adotados pelo CTB.
- Considere a seguinte situação.

Em um posto de fiscalização da PRF, um caminhão foi retido em razão de trafegar com excesso de carga caracterizador do cometimento de infração de trânsito passível de punição com multa. Nessa situação, caso se realize o transbordo do excesso de carga, o veículo poderá prosseguir viagem, sem prejuízo da aplicação da multa devida.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2013)** Se o condutor do veículo em apreço deixar de adentrar área destinada à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento de pedágio, ele estará sujeito à penalidade de multa, pelo cometimento de infração gravíssima, sem prejuízo de multas e(ou) medida(s) administrativa(s) previstas para outras infrações que eventualmente cometer na mesma oportunidade.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2013)** O ciclista desmontado de sua bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Nesse sentido, ante o fato de que, no trânsito, ambos estão inferiorizados em relação aos veículos automotores, equiparou-os também quanto à punição, isentando-os de multas pelo cometimento de infrações.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2013)** Com referência aos diversos dispositivos insertos no CTB vigente e nos demais documentos normativos que abrangem a legislação de trânsito, julgue o item que se segue.

Considere a seguinte situação.

Um condutor, durante o cumprimento de pena de suspensão do direito de dirigir, conduzia um veículo automotor, quando foi flagrado por agente da autoridade de trânsito. Nessa situação, a infração cometida _ conduzir veículo na vigência de pena de suspensão do direito de dirigir _ enseja a aplicação, de imediato (a partir da emissão do respectivo AI), da penalidade de cassação da carteira nacional de habilitação.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2013)** Se um agente de trânsito constatar que um condutor apresenta oito decigramas de álcool por litro de sangue, ele deve recolher o documento de habilitação desse condutor e reter seu veículo até que se apresente um outro condutor habilitado para conduzir o automóvel.

() Certo () Errado

As ações de respeito para com os pedestres

- Motorista, ao primeiro sinal do entardecer, acenda os faróis. Procure não usar a meia-luz.
- Não use faróis auxiliares na cidade.
- Nas rodovias, use sempre os faróis ligados. Isso evita 50% dos atropelamentos. Seu carro fica mais visível aos pedestres.
- Sempre, sob chuva ou neblina, use os faróis acesos.
- Ao se aproximar de uma faixa de pedestres, reduza a velocidade e preste atenção. O pedestre tem a preferência na passagem.

- Motorista, atrás de uma bola vem sempre uma criança.
- Nas rodovias, não dê sinal de luz quando verificar um trabalho de radar da polícia. Você estará ajudando um motorista irresponsável, que trafega em alta velocidade, a não ser punido. Esse motorista, não sendo punido hoje, poderá causar uma tragédia no futuro.
- Não estacione nas faixas de pedestres.

Internet: <<http://www.pedestres.cjb.net>> (com adaptações).

À luz das informações contidas no texto acima e da legislação de trânsito, julgue os itens a seguir.

- 30. (CESPE - 2013)** A par da recomendação aos motoristas contida no terceiro tópico, cuja inobservância, durante o dia, não caracteriza infração de trânsito, os pedestres devem observar a regra, também desprovida de sanção, de que devem circular pelos bordos da pista, na ausência de acostamento, em fila única, no sentido contrário ao deslocamento de veículos.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2013)** O procedimento de advertência descrito no sétimo tópico, embora moralmente reprovável, não caracteriza infração de trânsito.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2013)** Se a faixa de pedestres estiver localizada em uma esquina, o condutor que desobedecer a última recomendação do texto não cometerá dupla infração, haja vista as infrações relativas às condutas descritas no tipo infracional “estacionar o veículo” não serem cumulativas.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2013)**

Você sabia que...

ser atropelado a uma velocidade de 60 km/h equivale a uma queda do 11.º andar de um prédio, a uma velocidade de 80 km / h, a uma queda do 20.º andar e já a 120 km / h, a uma queda do 45.º andar?

a maior parte dos acidentados tem idade inferior a 35 anos?

o acidente de trânsito é a maior causa de morte de jovens do sexo masculino?

estimativas indicam que o Brasil gasta mais de R\$ 10 bilhões por ano em consequência de acidentes de trânsito?

os veículos destinados a transporte de escolares só podem circular com autorização do órgão executivo estadual?

é proibido dirigir com calçado que não esteja preso ao pé, como o chinelo?

Internet: <http://www.cidatran.com.br/sabia_que.htm> (com adaptações).

À luz do CTB e das informações contidas no texto acima, julgue o item a seguir.

No intuito de reverter o dado mencionado no segundo tópico, o CTB prevê que constitui circunstância agravante para o infrator o fato de a vítima de crime de trânsito ter menos de 21 anos de idade na data do evento.

() Certo () Errado

34. (CESPE - 2013) Se Maurício, esquecendo-se de que havia um defeito no marcador do nível de combustível de seu automóvel, deixasse que o combustível de seu veículo acabasse e, com isso, desse causa a que o automóvel ficasse imobilizado na via, então Maurício cometeria infração leve, à qual deveria ser aplicada pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo.

() Certo () Errado

35. (CESPE - 2013) Em frente a uma mercearia, há um cartaz que diz o seguinte.

Entregam-se pedidos feitos por telefone.

As entregas são feitas por Alberto, que utiliza uma bicicleta para realizar o serviço.

A partir da situação descrita, julgue o item a seguir.

Se Alberto estivesse montado em sua bicicleta, ele não teria prioridade de passagem, em relação aos automóveis, em uma faixa de pedestres sem sinalização semafórica, prioridade essa que somente lhe caberia caso ele não estivesse montado na bicicleta e estivesse empurrando-a.

() Certo () Errado

Julgue os itens a seguir.

36. (CESPE - 2013) Considerando que é moda, em vários locais do país, as mulheres utilizarem tamanhos de sola muito alta e que não se firmam nos pés, é correto afirmar que a condução de veículos por mulheres que utilizam a condução de veículos por mulheres que utilizam punível com multa.

() Certo () Errado

37. (CESPE - 2013) Se um policial rodoviário federal identificar que um condutor dirige um carro estando com seus pés descalços, ele deverá multá-lo pela prática de infração grave, pois o CTB proíbe expressamente que os motoristas dirijam descalços.

() Certo () Errado

38. (CESPE - 2013) Considere a seguinte situação hipotética.

Ricardo, recém-casado, viajou para Salvador, onde passou sua lua-de-mel. Durante a viagem, ele dirigiu seu carro, que tem direção hidráulica, com a mão esquerda ao volante e a mão direita enlaçada à mão de sua esposa. Dirigiu ele abaixo da velocidade máxima da via e com bastante cuidado, soltando a mão da esposa cada vez que era necessário mudar a marcha ou acionar equipamentos do veículo e, após realizar essas operações, voltava a segurar-lhe a mão. Nessa situação, a conduta de Ricardo configurou direção irregular, e, portanto, um agente de trânsito que a observasse teria o dever de autuar Ricardo pela prática da infração.

() Certo () Errado

39. (CESPE - 2013) Considere a seguinte situação hipotética.

Fernando conduzia um caminhão por uma rodovia federal com apenas uma faixa de rolamento em cada sentido e, devido à carga excessiva que fora posta no veículo, este não conseguia subir uma determinada ladeira a mais de 35 km/h, apesar de a estrada estar em perfeito estado de conservação e de haver ótimas condições tanto meteorológicas como de tráfego. Gabriel, que conduzia seu automóvel logo atrás do veículo de Fernando, mantinha a mesma velocidade do caminhão, pois a sinalização determinava que era proibido ultrapassar naquele trecho da estrada. Nessa situação, um agente de trânsito que identificasse essa

ocorrência, mediante equipamentos idôneos de medição de velocidade, deveria autuar Fernando por desrespeito à velocidade mínima permitida na via, mas não deveria autuar Gabriel.

() Certo () Errado

40. Pedro dirigia um veículo automotor que lhe fora emprestado por João e foi parado em uma blitz, quando um dos agentes de trânsito lhe pediu que exibisse sua CNH e os documentos de registro e licenciamento do automóvel que dirigia.

A partir dessa situação e sabendo que o CTB define como crime “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação” e como infração “Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório”, julgue o item seguinte.

Se Pedro fosse habilitado, mas houvesse esquecido sua CNH em casa, ele não teria cometido crime, mas apenas uma infração leve, que o sujeitaria a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação do documento.

() Certo () Errado

41. (CESPE - 2013) Julgue o seguinte item, relativo ao trânsito nas vias brasileiras, segundo o CTB.

Considere a seguinte situação hipotética.

Em uma rodovia em que as velocidades máximas permitidas estão de acordo com o CTB, embora transitando pela faixa da direita, um trator de rodas passou por um radar da PRF a uma velocidade de 30 km/h. Nessa situação, o condutor do veículo cometeu infração média.

() Certo () Errado

42. (CESPE - 2013) Considere a seguinte situação hipotética.

Um automóvel sofreu abaloamento na sua parte traseira, e o serviço de reparos da lataria foi executado de forma regular, tendo sido necessária, contudo, a retirada da placa, com a consequente remoção do lacre, para a realização do serviço. Ao receber o veículo de volta, com a placa colocada no local devido, o proprietário não atentou para a ausência do lacre. Meses depois, essa ausência foi constatada em procedimento de fiscalização durante uma viagem. Nessa situação, embora não tenha agido com dolo, o condutor cometeu infração gravíssima, não podendo o veículo ser liberado para a continuidade da viagem em face da necessária imposição da medida administrativa de remoção do veículo.

() Certo () Errado

Cada um dos itens abaixo apresenta uma situação hipotética de trânsito. Julgue se cada uma dessas situações está em consonância com as normas gerais de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

43. (CESPE - 2013) Em um dia chuvoso, um condutor dirige seu veículo à máxima velocidade permitida para a via, por um percurso superior a 1 km, mantendo distância de 1 m do veículo que vai à frente, até que consegue ultrapassá-lo.

() Certo () Errado

44. (CESPE - 2013) Um condutor dirige seu veículo até chegar a uma rotatória não-sinalizada, onde dá preferência de passagem para dois veículos lentos que circulam por ela.

() Certo () Errado

45. (CESPE - 2013) Pedro dirige seu veículo à noite por uma rodovia e vê, parada no acostamento do outro lado da via, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal; com a intuição de que se trata de uma armadilha preparada por marginais, liga o pisca-alerta e começa a sinalizar, com alternância de luz alta e baixa, para os condutores de veículos que trafegam em sentido contrário, com a intenção de avisá-los.

() Certo () Errado

José e Geraldo, maiores de idade que não possuem habilitação para dirigir, resolveram participar de um racha com os automóveis de seus pais, sem o conhecimento deles. Durante o racha, realizado na avenida principal da cidade em que residem, o veículo conduzido por Geraldo, que não utilizava cinto de segurança, desgovernou-se e atropelou Maria, que ficou gravemente ferida. Desesperados com o ocorrido, os dois jovens fugiram sem prestar socorro à vítima, que faleceu no hospital algumas horas após identificar as placas dos veículos conduzidos por José e Geraldo.

Com relação à situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir, à luz do CTB.

46. (CESPE - 2013) Na situação apresentada, podem ser registradas, pelo menos, quatro infrações gravíssimas.

() Certo () Errado

47. (CESPE - 2013) Em certos casos, um policial militar pode lavrar o auto de infração relativo à situação apresentada.

() Certo () Errado

Os membros de uma família reuniram-se para um churrasco em uma pequena chácara localizada na zona rural de um município brasileiro. Após beberem muita cerveja, José, filho do proprietário da chácara, e o chacareiro discutiram, causando uma grande confusão, que só terminou com a intervenção do proprietário, que deu razão ao seu empregado e repreendeu publicamente o filho embriagado. Completamente descontrolado, José, que é maior de idade e tem habilitação para dirigir, conduziu seu próprio veículo pela estrada que dá acesso à chácara, totalmente sem sinalização de trânsito, a 60 km/h. Já em via urbana de entrada da cidade, igualmente sem sinalização e considerada de trânsito rápido, acelerou para 100 km/h. Nesse momento, sentindo-se tonto, enjoado, freou bruscamente o veículo e o parou com apenas as rodas direitas no acostamento, abriu a porta do veículo sem cautela alguma e correu para o matagal à direita da via.

Em face dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes à luz do CTB.

48. (CESPE - 2013) A freada executada por José não constitui infração ao CTB, pois tratava-se de questão de segurança, haja vista o fato de ele sentir-se tonto e enjoado.
() Certo () Errado
49. (CESPE - 2013) Nas últimas três ações de José, ele cometeu pelo menos duas infrações às normas do CTB.
() Certo () Errado
50. (CESPE - 2013) José cometeu três infrações gravíssimas.
() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	14	Errado	27	Errado	40	Certo
2	Certo	15	Errado	28	Errado	41	Errado
3	Errado	16	Errado	29	Certo	42	Certo
4	Errado	17	Certo	30	Certo	43	Errado
5	Certo	18	Certo	31	Errado	44	Certo
6	Certo	19	Certo	32	Errado	45	Errado
7	Certo	20	Certo	33	Errado	46	Certo
8	Errado	21	Certo	34	Errado	47	Certo
9	Errado	22	Certo	35	Certo	48	Errado
10	Certo	23	Errado	36	Certo	49	Certo
11	Errado	24	Errado	37	Errado	50	Errado
12	Certo	25	Certo	38	Certo		
13	Errado	26	Errado	39	Certo		

PENALIDADES

1. (CESPE - 2009) Considere-se que as infrações de um indivíduo cometidas no trânsito tenham atingido, em doze meses, quarenta pontos. Nesse caso, para fins de suspensão do direito de dirigir, devem ser abertos dois processos administrativos de suspensão da carteira: um relativo aos vinte primeiros pontos e outro em relação aos vinte pontos seguintes.
() Certo () Errado
2. (CESPE - 2009) Considere a seguinte situação hipotética.
Antônio praticou sua primeira infração de trânsito em 3/4/2004. Em 10/3/2005, praticou nova infração que, juntas com as demais, totalizaram 20 pontos. Nesse caso, a pretensão punitiva de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir pres-

creverá em 4/4/2009.

() Certo () Errado

Os condutores habituados a se comportarem mal ao volante foram surpreendidos em 1997 por uma legislação mais rigorosa que a anterior, que passou a não mais tolerar a conduta agressiva, prevendo até prisão para alguns delitos e também multas onerosas.

Considerando o sistema de pontuação negativa adotado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue os itens a seguir.

3. **(CESPE - 2013)** As infrações são classificadas, de acordo com a sua gravidade, nas seguintes categorias e correspondentes perdas de pontos: gravíssima - 7 pontos; grave - 6 pontos; média - 5 pontos; leve - 3 pontos.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2013)** Se, após obter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um jovem motorista, no decorrer de um mês, cometer duas infrações de natureza gravíssima, uma de natureza grave e 5 de natureza média, sua CNH será automaticamente cassada pelo órgão competente.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2013)** O período de suspensão do direito de dirigir pode variar de 1 mês a 1 ano, desde que o motorista não seja reincidente na infração que originou a penalidade.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2013)** Para fins de cassação, o motorista que ainda estiver com a Permissão para Dirigir terá o número de pontos reduzido pela metade, ou seja, sua permissão será cassada quando ele atingir 10 pontos.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2013)** Do motorista infrator pode ser exigida a participação em curso de reciclagem, a qualquer tempo, entre outras hipóteses, se for constatado que ele está pondo em risco a segurança do trânsito.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2013)** Entre as penalidades aplicáveis às infrações de trânsito, a advertência por escrito é aplicada a infratores que, entre outros requisitos, tenham um bom comportamento no trânsito ao longo de sua vida. Quando aplicada, ela substitui a multa, mas não elimina o cômputo dos pontos referentes à infração.

() Certo () Errado

9. **(CESPE - 2013)** No transporte de carga, quando esta for proveniente de apenas um embarcador e o peso declarado na nota fiscal for superior ao limite legal, ocorrerá a responsabilidade solidária entre o embarcador e o transportador. Nesse caso, há apenas uma infração e, consequentemente, apenas uma autuação, com dois responsáveis.

() Certo () Errado

- 10. (CESPE - 2013)** Independentemente da gravidade da infração cometida, a multa correspondente poderá ser substituída pela penalidade de advertência. Entretanto, para que isso ocorra, o condutor deve ter bom comportamento no trânsito ao longo de sua vida e não pode ser reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses.
- () Certo () Errado
- 11. (CESPE - 2013)** Ocorrerá a responsabilidade solidária entre o embarcador e o transportador quando a carga for proveniente de apenas um embarcador e o peso declarado na nota fiscal for superior ao limite legal. Nesse caso, ocorrerá apenas uma infração e, consequentemente, apenas uma autuação, com dois responsáveis.
- () Certo () Errado
- 12. (CESPE - 2013)** Considere a seguinte situação hipotética.
- Pedro é motorista da empresa de transportes de carga CARGA&CARGA, de propriedade de Antônio. As cargas transportadas por Pedro são embarcadas por outros empregados da empresa, sob a supervisão de Antônio, que as organiza nos veículos e emite nota fiscal informando o peso respectivo. Nessa situação, no caso de infração por excesso de peso comprovado em algum dos veículos de Antônio, conduzido por Pedro, os dois são solidariamente responsáveis.
- () Certo () Errado
- 13. (CESPE - 2013)** A fim de evitar risco à vida de usuários do sistema viário público, sempre que se configurar situação a que seja aplicável a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou a de cassação do documento de habilitação, a aplicação da penalidade se dará de modo automático.
- () Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2013)** Com referência aos diversos dispositivos insertos no CTB vigente e nos demais documentos normativos que abrangem a legislação de trânsito, julgue o item que se segue.
- A critério da autoridade de trânsito, a advertência por escrito poderá ser aplicada tanto a condutores quanto a pedestres. Entretanto, para estes, ela é classificada como medida administrativa, enquanto, para aqueles, ela passa a ser classificada como penalidade.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	5	Errado	9	Certo	13	Errado
2	Errado	6	Errado	10	Errado	14	Errado
3	Errado	7	Certo	11	Certo		
4	Errado	8	Errado	12	Certo		

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Os efeitos do álcool sobre condutores de veículos automotores têm dado causa a sérios prejuízos advindos de acidentes de trânsito. Com relação à embriaguez no trânsito, julgue os itens a seguir.

1. **(CESPE - 2013)** A embriaguez pode ser constatada por provas técnicas e periciais, como exame de sangue e teste em bafômetro e, ainda, por prova testemunhal.

☐ Certo ☐ Errado
2. **(CESPE - 2013)** Considere a seguinte situação hipotética.
Em um acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal, um policial rodoviário federal verificou que o condutor de um dos veículos envolvidos no sinistro havia falecido. Nessa situação, será obrigatória a realização de exame de alcoolemia na vítima de morte.

☐ Certo ☐ Errado
3. **(CESPE - 2013)** A comprovação de que o condutor de um veículo automotor encontra-se impedido de dirigi-lo, sob suspeita de ter utilizado substância entorpecente, poderá ocorrer mediante exame clínico realizado por policial rodoviário federal.

☐ Certo ☐ Errado
4. **(CESPE - 2013)** Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial deve retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. Todavia, se concluir pela impossibilidade da presença do perito oficial, o PRF deve proceder à referida retirada.

☐ Certo ☐ Errado
5. **(CESPE - 2013)** Considere a seguinte situação.
Em atividade de fiscalização, um agente da autoridade de trânsito constatou que um caminhão-frigorífico que transportava uma carga de carne resfriada não contava com um dos equipamentos obrigatórios, embora tal fato não comprometesse as condições de segurança para circulação em via pública, mas fosse passível de retenção do veículo para se sanar a irregularidade no local da infração. Nessa situação, a critério do agente da autoridade de trânsito, a retenção do veículo poderá não se dar de forma imediata em razão da perecibilidade da carga transportada.

☐ Certo ☐ Errado
6. **(CESPE - 2013)** Ao reter o veículo abandonado, a PRF terá praticado ato definido no CTB como medida administrativa.

☐ Certo ☐ Errado

7. (CESPE - 2013) Pedro dirigia um veículo automotor que lhe fora emprestado por João e foi parado em uma blitz, quando um dos agentes de trânsito lhe pediu que exibisse sua CNH e os documentos de registro e licenciamento do automóvel que dirigia.

A partir dessa situação e sabendo que o CTB define como crime _Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação_ e como infração _Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, julgue o item seguinte.

Se o agente de trânsito, ao observar os documentos exibidos por Pedro, suspeitasse da adulteração de sua CNH e determinasse medida administrativa de recolhimento desse documento, então Pedro não teria o dever de entregá-lo, por tratar-se de medida abusiva e ilegal, já que a mera suspeita de adulteração não pode ser causa de aplicação da referida medida administrativa.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	3	Errado	5	Certo	7	Errado
2	Certo	4	Errado	6	Certo		

PROCESSO ADMINISTRATIVO

1. (CESPE - 2013) Com referência a velocidade, julgue o item subsequente.

Considere a seguinte situação hipotética.

Por meio de equipamento de detecção provido de registrador de imagem, verificou-se que um veículo transitava em velocidade superior à máxima permitida para o local. Posteriormente, constatou-se que o veículo estava registrado em nome de uma representação de organismo internacional. Nessa situação, a autoridade de trânsito deverá remeter, no prazo máximo de 30 dias, contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação ao proprietário do veículo, na qual deverão constar a tipificação, o local, a data e a hora do cometimento da infração.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2013) Considere a seguinte situação.

Preocupado em não se atrasar para uma reunião, um condutor descuidou-se e excedeu o limite de velocidade permitido para determinada via, razão por que foi autuado por um PRF. Após a lavratura do AI, mais preocupado ainda quanto ao horário, o condutor, embora agisse educada e respeitosamente, recusou-se terminantemente a assinar o referido AI. Nessa situação, a recusa em assinar o AI caracterizou irregularidade passível de nova autuação.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2013) Com referência aos diversos dispositivos insertos no CTB vigente e nos demais documentos normativos que abrangem a legislação de trânsito, julgue o item que se segue.

A notificação do infrator é requisito para a validade da autuação e da(s) eventual(is) punição(ões) e(ou) medida(s) administrativa(s) que vier(em) a ser imposta(s). Nesse sentido, o CTB prevê que, sempre que o AI for lavrado, estará suprido o requisito da notificação.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2013) Considere a seguinte situação hipotética.

Um policial rodoviário federal identificou que um carro movia-se além da velocidade máxima permitida na via e ordenou ao condutor que parasse. Porém, essa ordem não foi obedecida e o policial, embora não tivesse conseguido identificar o motorista, anotou a placa do veículo. Nessa situação, com base no CTB, o policial não deve lavrar auto de infração, mas lavrar ocorrência policial, para que a autoridade competente possa apurar a autoria da infração.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2002) Na situação em que o condutor do veículo evadir-se do local, a notificação da penalidade de multa porventura imposta, decorrente da infração de desobedecer ao comando policial para parar, será encaminhada ao proprietário do veículo. O notificado deverá, então, depositar 50% do valor da multa, para efeito de recorrer contra a imposição dessa penalidade pecuniária. A autoridade que impôs a multa não poderá exercer juízo de retratação, devendo encaminhar o recurso para julgamento por uma das juntas administrativas de recursos de infrações (JARI).

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	3	Errado	5	Errado
2	Errado	4	Errado		

CRIMES DE TRÂNSITO

1. (CESPE - 2014) Com relação à atividade do motorista profissional, ao cometimento de infração de trânsito por condutor habilitado em país estrangeiro e ao crime de trânsito advindo da conduta de dirigir sob a influência de álcool, julgue os próximos itens. Considere a seguinte situação hipotética. Lauro foi autuado pelo cometimento de infração de trânsito, por dirigir sob a influência de álcool, tendo sido punido com multa e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Além disso, foram-lhe impostas as medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Na oportunidade, a infração foi comprovada mediante a constatação, por agente da autoridade de trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, nos termos da legislação pertinente. Ato contínuo, mediante a concordância do infrator, foi colhida amostra para a realização de exame de sangue que, ao seu final, apresentou resultado tipificador do cometimento de crime de trânsito.

Nessa situação hipotética, se Lauro for punido com detenção pela prática de crime de trânsito, tal punição elidirá tanto as punições quanto as medidas administrativas relacionadas à infração de trânsito.

() Certo () Errado

2. **(CESPE - 2011)** Em relação à legislação que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item subsequente.

É admissível a denominação de crime de trânsito para a conduta de dano cometida com dolo, a exemplo daquele que, intencionalmente, utiliza o seu veículo para a prática de um crime.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2011)** Os crimes de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada e de falta de habilitação se aperfeiçoam com a simples conduta, sem que se exija prova da efetiva probabilidade de dano.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2011)** Considere a seguinte situação hipotética.

Cláudia, penalmente responsável, ao dirigir veículo automotor sem habilitação, em via pública, atropelou e matou um pedestre. Nessa situação hipotética, Cláudia responderá por homicídio culposo em concurso material com o delito de falta de habilitação.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2011)** No caso de réu reincidente em crime de trânsito, é obrigatório que o magistrado, ao julgar a nova infração, fixe a pena prevista no tipo, associada à suspensão da permissão ou habilitação de dirigir veículo automotor.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2010)** Pratica crime em espécie o condutor que se recusa a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2009)** Considere que Gustavo conduza o seu veículo à velocidade de 110 km/h, quando a sinalização do local aponta como limite máximo a velocidade de 50 km/h e, de forma culposa, tenha atropelado Maria, que teve lesão corporal leve. Nesse caso, Gustavo deverá responder por crime de lesão corporal culposa, desde que haja representação da vítima.

() Certo () Errado

Uma das preocupações do policial rodoviário federal ao chegar a um local de acidente de trânsito com vítima é preservar o local para que se realize a perícia, a fim de identificar e responsabilizar o(s) verdadeiro(s) culpado(s) pelo acidente. Com relação à preservação do local de um acidente de trânsito, julgue os itens seguintes.

8. **(CESPE - 2004)** Constitui crime modificar o estado do lugar, das coisas ou das pessoas para eximir de responsabilidade o verdadeiro culpado do acidente.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2004) Não constitui crime alterar o local do acidente para que haja socorro de vítimas.
() Certo () Errado

10. (CESPE - 2004) Não constitui crime alterar a posição de veículo acidentado para evitar que ocorra outro acidente.
() Certo () Errado

O CTB, em seu art. 311, censura a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nos locais considerados pelo legislador como perigosos, elegendo essa conduta como criminosa e impondo-lhe a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

11. (CESPE - 2004) Velocidade incompatível é aquela desenvolvida acima da máxima permitida para o local de acordo com a sinalização das placas.
() Certo () Errado

12. (CESPE - 2004) O CTB indica os locais próximos a escolas, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos e hospitais como locais considerados perigosos.
() Certo () Errado

13. (CESPE - 2004) Para a consumação do delito tipificado no referido artigo, é necessário que ocorra dano, ou seja, as pessoas sejam lesionadas ou mortas em virtude da velocidade incompatível.
() Certo () Errado

14. (CESPE - 2004) A prova da velocidade incompatível pode ser feita por testemunhas, não se exigindo a prova de radares ou equivalentes.
() Certo () Errado

15. (CESPE - 2004) Os efeitos do álcool sobre condutores de veículos automotores têm dado causa a sérios prejuízos advindos de acidentes de trânsito. Com relação à embriaguez no trânsito, julgue o item a seguir.

A conduta de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, em nível superior ao permitido, não configura, necessariamente, crime perante a lei brasileira, sendo punida administrativamente como infração gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Para ser enquadrada na categoria de crime, a embriaguez do condutor deve expor a dano potencial a incolumidade de outrem.

() Certo () Errado

16. (CESPE - 2004) Com referência a velocidade, julgue o item subsequente.

O excesso de velocidade é causa de aumento de pena nos delitos de trânsito.

() Certo () Errado

Petrônio conduzia o seu veículo automotor com velocidade 40% superior à máxima permitida para a via. Ao fazer uma ultrapassagem pela contramão, Petrônio não observou a presença de um veículo que trafegava em sentido contrário e colidiu frontalmente com ele. Em decorrência dessa colisão, um passageiro do veículo atingido pelo de Petrônio sofreu lesão corporal. Conforme averiguou a autoridade policial que compareceu ao local, Petrônio não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com relação à situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

- 17. (CESPE - 2013)** Por ter praticado lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, Petrônio deverá responder pelos crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e poderá receber pena de reclusão de 6 meses a 2 anos.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2013)** O fato de Petrônio não possuir CNH aumentará sua pena de um terço à metade.

() Certo () Errado

À luz do CTB, julgue os itens que se seguem, relativos à omissão de socorro.

- 19. (CESPE - 2013)** Respondem pela omissão de socorro, conforme o CTB, o condutor de veículo envolvido em acidente e qualquer outro motorista que passe pelo local, logo após o acidente, que deixar de prestar o imediato socorro à vítima.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2013)** Incide nas penas previstas no CTB relativas à omissão de socorro o condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito que deixe de prestar o imediato socorro à vítima ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2013)** Determinado condutor trafegava nas proximidades de uma escola com velocidade incompatível com a segurança requerida no horário em que os alunos saem da escola. Havia naquele momento grande movimentação de pessoas no local, o que gerou perigo de dano a essas pessoas.

Diante dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

O referido condutor cometeu crime que deve ser punido com detenção de 6 meses a um ano ou com multa.

() Certo () Errado

Juvenildo, que trafegava com seu automóvel a uma velocidade de 80 km/h em uma via pública onde a velocidade máxima permitida era de 60 km/h, não observou que quatro pessoas atravessavam na faixa de pedestre e os atropelou. Por estar desesperado, Juvenildo, mesmo ciente de que ele próprio não corria risco pessoal, fugiu do local sem prestar socorro. Uma das vítimas veio a falecer no local, outra faleceu no hospital e as outras duas sofreram lesão corporal, permanecendo mais de 15 dias no hospital.

Considerando a situação hipotética descrita acima, julgue os itens a seguir.

- 22. (CESPE - 2013)** Em relação às vítimas que faleceram, Juvenildo deve responder por homicídio culposo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com a pena aumentada de um terço à metade, por ter praticado o homicídio na faixa de pedestre e por não ter prestado socorro em circunstâncias que não lhe acarretariam risco pessoal.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2013)** O fato de ter causado dano potencial para quatro pessoas constitui, nessa situação, uma circunstância agravante genérica.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2013) Se o mesmo fato tivesse ocorrido em um estacionamento de um supermercado, portanto em área particular, Juvenildo responderia pelo delito com base no Código Penal Brasileiro (CPB).

() Certo () Errado

25. (CESPE - 2013) Se, de forma semelhante ao descrito na situação hipotética, alguém em uma bicicleta atingisse outra pessoa em uma faixa de pedestre deixando-a com ferimentos, responderia, da mesma forma, por lesão corporal, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

() Certo () Errado

Gustavo conduzia seu carro em uma rodovia federal, acompanhado de sua amiga Madalena. Porém, por estar muito gripado e com sono, Gustavo passou a direção a Madalena, que sabia dirigir, mas ainda não tinha habilitação para conduzir veículos. Apesar de dirigir cuidadosa e habilmente, Madalena teve a infelicidade de, ao reduzir a velocidade para passar por um quebra-molas, ser abalroada por uma caminhonete conduzida por um motorista desatento. Apesar de a batida ter ocorrido em velocidade relativamente baixa, Gustavo quebrou o braço, pois estava sem cinto de segurança e foi arremessado contra o painel do automóvel. Atendendo ao chamado de um passageiro que assistiu ao sinistro, um PRF logo chegou ao local do acidente e verificou que o motorista da caminhonete havia se evadido do local do acidente sem sequer ter parado para verificar se alguém precisava de socorro. Imediatamente, o policial informou a seus colegas o número da placa da caminhonete, que foi detida a dez quilômetros dali por PRFs que, ao identificarem a placa do veículo e as marcas da batida, prenderam em flagrante o motorista. Pablo, o motorista detido, admitiu sua culpa e disse que, se o acidente tivesse sido mais grave, ele certamente teria parado para prestar socorro. Mas, como a batida foi muito leve, ele terminou fugindo, porque ele era um turista estrangeiro e tinha medo de ser expulso do país por causa da batida.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens que se seguem.

26. (CESPE - 2013) Caso Pablo consiga demonstrar que os ferimentos de Gustavo teriam sido evitados se, no momento do acidente, ele estivesse usando cinto de segurança, seria ilícito condená-lo por causar lesões corporais culposas a Gustavo.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2013) Pablo cometeu crime de omissão de socorro, mas não cometeu crime de evasão do local do acidente, infração penal esta que somente seria aplicável ao caso se não houvesse resultado vítima do abaloamento.

() Certo () Errado

28. (CESPE - 2013) A prisão em flagrante de Pablo foi ilícita, pois a sua detenção não ocorreu enquanto ele cometia o crime nem em decorrência de perseguição policial.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2013) Se o referido acidente houvesse decorrido de negligência de Madalena, seria ilícito que ela fosse penalmente condenada por ter causado lesões corporais culposas a Gustavo, mesmo considerando que ele havia consentido que ela dirigisse o veículo dele.

() Certo () Errado

30. (CESPE - 2013) Se o condutor de uma motocicleta estiver sob o efeito da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína e, em decorrência disso, causar acidente com vítima fatal, então ele responderá criminalmente pelo homicídio e pela condução perigosa do veículo. Porém, a conduta do motociclista não poderá ser enquadrada no tipo que define a embriaguez ao volante, em face da natureza da substância utilizada.

() Certo () Errado

31. (CESPE - 2013) Não comete o crime de omissão de socorro descrito no CTB o condutor o de veículo que, passando pelo local de acidente automobilístico imediatamente após a sua ocorrência, deixa de prestar socorro imediato às vítimas ou de solicitar auxílio de autoridades públicas.

() Certo () Errado

32. (CESPE - 2013) Considere a seguinte situação hipotética.

Ao passar em frente a uma parada de ônibus, conduzindo o seu veículo em avançada hora da madrugada, Tício avistou um desafeto. Assim, retornou na avenida, de modo a passar novamente em frente ao inimigo. Quando se aproximava, então, da parada, acelerou o veículo, arremessando-o contra o pedestre, causando-lhe morte instantânea. Para essa situação, há, no CTB, tipo específico que descreve a conduta de Tício, no qual se prevê, ainda, o atropelamento ocorrido em calçada como causa de aumento de pena do homicídio.

() Certo () Errado

GABARITO

1	ERRADO	5	CERTO	9	CERTO	13	ERRADO
2	ERRADO	6	ERRADO	10	CERTO	14	CERTO
3	CERTO	7	ERRADO	11	ERRADO	15	ERRADO
4	ERRADO	8	CERTO	12	CERTO	16	ERRADO
17	ERRADO	21	CERTO	25	ERRADO	29	CERTO
18	CERTO	22	CERTO	26	ERRADO	30	ERRADO
19	ERRADO	23	CERTO	27	ERRADO	31	CERTO
20	CERTO	24	ERRADO	28	ERRADO	32	ERRADO

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



LEIS ESPECIAIS

LEI DE DROGAS

Considerando a legislação penal especial, julgue os seguintes itens.

1. **(CESPE - 2009)** Nos crimes de tráfico de substância entorpecentes, é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

() Certo () Errado

2. **(CESPE - 2009)** É atípica, por falta de previsão na legislação pertinente ao assunto, a conduta do agente que simplesmente colabora, como informante, com grupo ou associação destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2004)** No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Mário, jovem de 20 anos de idade, está injetando em sua namorada, que tem 18 anos de idade, uma dose de cocaína que ele adquiriu e preparou para ambos utilizarem juntos. Nessa situação, apenas ele comete infração penal.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2007)** O item seguinte apresenta uma situação hipotética acerca de crimes de furto e de tráfico ilícito de entorpecente, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz da parte geral do direito penal.

Ernani foi condenado pela prática do delito de uso de entorpecente, ainda sob a égide da Lei nº 6.368/1976, antiga Lei de Tóxicos. Após o cumprimento de metade da pena à qual fora condenado, superveio a Lei nº 11. 343/2206. Nessa situação, a lei nova não se aplica ao fato praticado por Ernani, visto que ela contém expressa disposição nesse sentido.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2005)** Cada item seguinte apresenta uma situação hipotética referente aos crimes de tóxicos, contra o patrimônio, a fé pública e o meio ambiente, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um indivíduo adquiriu na Bolívia e transportou em uma aeronave particular para o Brasil 120 Kg de pasta de cocaína, que posteriormente seria refinada em um laboratório no município de Recife – PE, para ser comercializada no território nacional. Ao aterrissar a aeronave em uma pista de pouso de uma fazenda do referido município, o indivíduo foi preso por policiais militares. Nessa situação, o indivíduo praticou o crime de tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena privativa de liberdade será majorada de um terço a dois terços.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2009)** A respeito do crime impossível, da execução da pena e dos delitos em espécie, julgue o item subsequente.
- O STF rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização operada pela Lei nº 11.343/06.
- () Certo () Errado
7. **(CESPE - 2009)** No que se refere ao processo e julgamento dos crimes de tráfico e uso indevido de substância entorpecente e ao instituto da interceptação telefônica, julgue o item a seguir.
- Na hipótese de posse de drogas para consumo pessoal, não se impõe prisão em flagrante. Nessa situação, o autor do fato deve ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta desse, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e das perícias necessários.
- () Certo () Errado
8. **(CESPE - 2005)** Julgue o item que se segue, relativo a efeitos da sentença penal, ação civil e processos em espécie.
- No julgamento do crime de tráfico de substância entorpecente e diante da ausência, nos autos, do laudo definitivo, o juiz poderá proferir sentença penal condenatória valendo-se do laudo preliminar da substância.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2015)** Considerando que Carlo, maior e capaz, compartilhe com Carla, sua parceira eventual, substância entorpecente que traga consigo para uso pessoal, julgue o item que se segue.
- Carlo responderá pela prática do crime de oferecimento de substância entorpecente, sem prejuízo da responsabilização pela posse ilegal de droga para consumo pessoal.
- () Certo () Errado
10. **(UNIVERSA - 2015)** Não há óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de entorpecentes.
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2014)** Ainda que presentes os requisitos subjetivos e objetivos previstos no Código Penal, é vedado ao juiz substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos na hipótese de condenação por tráfico ilícito de drogas.
- () Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2014)** O comércio de substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar, praticado por bombeiro militar uniformizado, mediante o uso de sua viatura para o transporte das substâncias e com uso ostensivo de arma de fogo, permite a majoração da pena-base do delito de tráfico de um sexto a dois terços.
- () Certo () Errado
- 13. (CESPE - 2014)** No processamento do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, é vedada, em qualquer hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
- () Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2013)** Caso uma pessoa injete em seu próprio organismo substância entorpecente e, em seguida, seja encontrada por policiais, ainda que os agentes não encontrem substâncias entorpecentes em poder dessa pessoa, ela estará sujeita às penas de advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
- () Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2013)** Na Lei de Drogas, é prevista como crime a conduta do agente que ofereça drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento, para juntos consumirem, não sendo estabelecida distinção entre a oferta dirigida a pessoa imputável ou inimputável.
- () Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2013)** O reincidente específico em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins poderá pleitear o livramento condicional após cumprir dois terços da sua pena privativa de liberdade.
- () Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2012)** O agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, pratica o denominado tráfico privilegiado, o que resulta em redução da pena. Esses requisitos são subjetivos e cumulativos.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2012)** Suponha que Manoel, penalmente capaz, em caráter eventual e sem fins lucrativos, forneça droga ao amigo Carlos, também imputável, e, juntos, sejam flagrados pela polícia no momento do uso e que Manoel, de pronto, alegue a posse da substância, afirmando tê-la fornecido ao amigo gratuitamente. Nessa situação, a conduta de Manoel configura o tipo penal privilegiado do tráfico ilícito de entorpecentes, que tem por finalidade abrandar a punição daquele que compartilha substância entorpecente com amigos.
- () Certo () Errado

19. (CESPE - 2012) Para a fixação da pena de multa nos casos de crime de tráfico de entorpecentes, o juiz deverá obedecer aos critérios fixados na parte especial do Código Penal, que determina que o número de dias-multa será, no mínimo, de 10 e, no máximo, de 360.
- () Certo () Errado
20. (CESPE - 2012) O comércio ilegal de drogas envolvendo mais de um estado faz surgir o tráfico interestadual de entorpecentes, deslocando-se a competência para apuração e atuação da Polícia Federal, todavia, a competência para processar e julgar o criminoso continua a ser da justiça estadual.
- () Certo () Errado
21. (CESPE - 2012) O médico que, por imprudência, prescrever a determinado paciente dose excessiva de medicamento que causa dependência química estará sujeito à pena de advertência, e o juiz que apreciar o caso deverá comunicar o fato ao Conselho Federal de Medicina.
- () Certo () Errado
22. (CESPE - 2012) As penas cominadas ao delito de tráfico de drogas serão aumentadas de um sexto a dois terços se o agente tiver utilizado transporte público com grande aglomeração de pessoas para passar despercebido, sendo irrelevante se ofereceu ou tentou disponibilizar a substância entorpecente para os outros passageiros.
- () Certo () Errado
23. (CESPE - 2012) As atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas a serem desenvolvidas pelo SISNAD incluem a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, como a internação compulsória.
- () Certo () Errado
24. (CESPE - 2012) As plantações ilícitas deverão ser imediatamente destruídas pelas autoridades de polícia judiciária, que recolherão quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova.
- () Certo () Errado
25. (CESPE - 2012) O inquérito policial instaurado para a apuração da prática de tráfico de drogas deverá ser concluído no prazo de trinta dias, se o indiciado estiver preso, e de noventa dias, quando solto, sendo certo que tais prazos poderão ser duplicados pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.
- () Certo () Errado
26. (CESPE - 2012) As ações do SISNAD limitam-se ao plano interno, ou seja, aos limites do território nacional, razão pela qual esse sistema não comporta a integração de estratégias internacionais de prevenção do uso indevido de drogas.
- () Certo () Errado

27. (CESPE - 2011) Caso, em juízo, o usuário de drogas se recuse, injustificadamente, a cumprir as medidas educativas que lhe foram impostas pelo juiz, este poderá submetê-lo, alternativamente, a admoestação verbal ou a pagamento de multa.
- () Certo () Errado
28. (CESPE - 2011) A conduta de porte de drogas para consumo pessoal possui a natureza de infração sui generis, porquanto o fato deixou de ser rotulado como crime tanto do ponto de vista formal quanto material.
- () Certo () Errado
29. (CESPE - 2011) Considere a seguinte situação hipotética. Cláudio, penalmente responsável, foi flagrado fazendo uso de um cigarro artesanal de maconha, sendo que em seu poder ainda foi encontrada quantidade significativa da mesma droga, acondicionada em pequenas trouxinhas, com preços distintos afixados em cada uma delas, bem como constatou-se que Cláudio, mesmo desempregado, trazia consigo anotações e valores que o ligavam, indubitavelmente, ao tráfico de drogas. Nessa situação hipotética, Cláudio responderá pelo crime de tráfico de entorpecentes e, mesmo que remanescente o crime de uso indevido de drogas, estarão excluídos os benefícios da lei atinente aos juizados especiais.
- () Certo () Errado
30. (CESPE - 2010) Em relação ao crime de tráfico de drogas, considera-se, tráfico privilegiado o praticado por agente primário, com bons antecedentes criminais, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, sendo-lhe aplicada a redução de pena de um sexto a dois terços, independentemente de o tráfico ser nacional ou internacional e da quantidade ou espécie de droga apreendida, ainda que a pena mínima fique aquém do mínimo legal.
- () Certo () Errado
31. (CESPE - 2009) De acordo com a legislação que tipifica o tráfico ilícito e o uso indevido de drogas, são consideradas entorpecentes aquelas capazes de produzir dependência física ou psíquica, constantes nas relações publicadas em conjunto com a lei específica, por esta constituir norma penal em branco.
- () Certo () Errado
32. (CESPE - 2008) Quem tiver em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar poderá ser submetido a prestação de serviços à comunidade, a qual, em prol da dignidade da pessoa humana, a fim de não causar situação vexatória ao autor do fato, não poderá ser cumprida em entidades que se destinem à recuperação de usuários e dependentes de drogas.
- () Certo () Errado
33. (CESPE - 2008) A atual lei sobre drogas, Lei n.º 11.343/2006, assegura o tratamento para usuários de substâncias psicoativas, porém não prevê em suas diretrizes a reinserção social, por considerá-la uma estratégia indicada para pacientes psiquiátricos.
- () Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2015)** No que se refere aos crimes previstos na legislação de trânsito e na legislação antidrogas, julgue o próximo item.
- Em observância ao princípio da individualização da pena, segundo o entendimento pacificado do STF, em se tratando do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direitos, preenchidos os requisitos previstos no Código Penal.
- () Certo () Errado
- 35. (CESPE - 2015)** Considerando que Carlo, maior e capaz, compartilhe com Carla, sua parceira eventual, substância entorpecente que traga consigo para uso pessoal, julgue o item que se segue.
- Carlo responderá pela prática do crime de oferecimento de substância entorpecente, sem prejuízo da responsabilização pela posse ilegal de droga para consumo pessoal.
- () Certo () Errado
- 36. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, tendo como referência as disposições da Lei n.º 11.343/2006 (Lei Antidrogas), da Lei n.º 10.826/2003 e suas alterações (Estatuto do Desarmamento), e da Lei n.º 8.069/1990 (ECA).
- Ainda que presentes os requisitos subjetivos e objetivos previstos no Código Penal, é vedado ao juiz substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos na hipótese de condenação por tráfico ilícito de drogas.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2014)** À luz da Lei de Drogas, julgue o item seguinte.
- De acordo com o entendimento do STJ, aquele que importar e vender substância entorpecente no mercado interno e utilizar os recursos assim arrecadados para financiar a própria atividade praticará os crimes de tráfico ilícito de drogas e financiamento ao tráfico, em concurso material.
- () Certo () Errado
- 38. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item, referente às penas e aos crimes de abuso de autoridade e de tráfico ilícito de entorpecentes.
- O delito de associação para o tráfico é considerado crime hediondo na legislação penal brasileira.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2013)** No que se refere às condutas tipificadas como crimes em leis penais extravagantes, julgue o item seguinte.
- Equipara-se à figura delitiva do tráfico ilícito de substância entorpecente a conduta daquele que oferece droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem.
- () Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2013)** Julgue o item que se segue, acerca da legislação especial criminal.

Um indivíduo que consuma maconha e a ofereça aos seus amigos durante uma festa deverá ser considerado usuário, em face da eventualidade e da ausência de objetivo de lucro.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2006)** Julgue o item subsecutivo, referente ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei nº 11.343/2006).

Será isento de pena um namorado que ofereça droga a sua namorada, eventualmente e sem objetivo de lucro, para juntos eles a consumirem.

() Certo () Errado

- 42. (CESPE - 2013)** No que diz respeito aos crimes previstos na legislação penal extravagante, julgue o item subsequente.

Na Lei de Drogas, é prevista como crime a conduta do agente que ofereça drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento, para juntos a consumirem, não sendo estabelecida distinção entre a oferta dirigida a pessoa imputável ou inimputável.

() Certo () Errado

- 43. (CESPE - 2013)** No que concerne aos aspectos penais e processuais da Lei de Drogas e das normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, julgue o item seguinte.

Para comercializar produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, o comerciante deverá ser cadastrado no Departamento de Polícia Federal e possuir licença de funcionamento, concedida pelo mesmo departamento.

() Certo () Errado

- 44. (CESPE - 2013)** No que concerne aos aspectos penais e processuais da Lei de Drogas e das normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, julgue o item seguinte.

Considere que determinado cidadão esteja sendo processado e julgado por vender drogas em desacordo com determinação legal. Nessa situação, se o réu for primário e tiver bons antecedentes, sua pena poderá ser reduzida, respeitados os limites estabelecidos na lei.

() Certo () Errado

45. (CESPE - 2013) Com relação aos crimes hediondos e ao tráfico ilícito de entorpecentes, julgue o próximo item.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes autoriza, por si só, a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que o cometa.

() Certo () Errado

46. (CESPE - 2013) Com relação aos conceitos, objetivos e princípios do direito penal, às penas restritivas de direitos, ao livramento condicional e à reincidência, julgue o item subsequente.

O reincidente específico em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins poderá pleitear o livramento condicional após cumprir dois terços da sua pena privativa de liberdade.

() Certo () Errado

47. (CESPE - 2012) A natureza hedionda do delito de tráfico de drogas privilegiado, assim nominado pela doutrina, afasta, por si só, a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e a possibilidade de aplicação do regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado.

() Certo () Errado

48. (CESPE - 2012) No território nacional, é expressamente proibido produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, não havendo previsão de licença pública para tal fim.

() Certo () Errado

49. (CESPE - 2011) Considere a seguinte situação hipotética.

O comerciante Ronaldo mantém em estoque e frequentemente vende para menores em situação de risco (meninos de rua) produto industrial conhecido como cola de sapateiro. Flagrado pela polícia ao vender uma lata do produto para um adolescente, o comerciante foi apresentado à autoridade policial competente.

Nessa situação hipotética, caberá ao delegado de polícia a autuação em flagrante de Ronaldo, por conduta definida como tráfico de substância entorpecente.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	6	Certo	11	Errado	16	Errado
2	Errado	7	Certo	12	Certo	17	Certo
3	Certo	8	Certo	13	Errado	18	Certo
4	Errado	9	Certo	14	Errado	19	Errado
5	Errado	10	Certo	15	Errado	20	Certo

21	Errado	29	Certo	37	Errado	45	Errado
22	Errado	30	Certo	38	Errado	46	Errado
23	Errado	31	Certo	39	Errado	47	Errado
24	Certo	32	Errado	40	Errado	48	Errado
25	Certo	33	Errado	41	Errado	49	Errado
26	Errado	34	Certo	42	Certo		
27	Errado	35	Certo	43	Certo		
28	Errado	36	Certo	44	Certo		

LEI CONTRA O PRECONCEITO

1. **(CESPE - 2010)** Considere que Tânia, proprietária de um salão de beleza especializado em penteados afros, recuse atendimento a determinada pessoa de pele branca e cabelos ruivos, sob a justificativa de o atendimento, no salão, restringir-se a afrodescendentes. Nessa situação, a conduta de Tânia não constitui crime, visto que, sendo proprietária do estabelecimento, ela tem o direito de restringir o atendimento a determinados clientes.
() Certo () Errado
2. **(CESPE - 2012)** O crime de racismo praticado por meio da rede mundial de computadores consuma-se no local onde sejam recebidas as manifestações racistas.
() Certo () Errado
3. **(CESPE - 2012)** O fato de um empresário, por preconceito em relação à cor de determinado empregado, impedir a sua ascensão funcional na empresa, configurará delito contra a organização do trabalho, e não crime resultante de preconceito.
() Certo () Errado
4. **(CESPE - 2010)** Considere que uma jovem atriz negra atue em campanha televisiva promovida por órgão público para a prevenção da AIDS, transmita a seguinte mensagem: “eu peço ao meu último parceiro que faça um teste”. Nessa situação, ainda que não tenha havido a intenção de associar a disseminação da doença à raça negra, restam violados os direitos à imagem da mulher negra brasileira, o que configura, em tese, crime de racismo.
() Certo () Errado
5. **(CESPE - 2004)** Pedro pediu em casamento Carolina, que tem 16 anos de idade, e ela aceitou. O pai de Carolina, porém, negou-se a autorizar o casamento da filha, pelo fato de o noivo ser negro. Todavia, para não ofender Pedro, solicitou a Carolina que lhe dissesse que o motivo da sua recusa era o fato de ele ser ateu. Nessa situação, o pai de Carolina cometeu infração penal.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2013)** Constitui crime o fato de determinado clube social recusar a admissão de um cidadão em razão de preconceito de raça, salvo se o respectivo estatuto atribuir à diretoria a faculdade de recusar propostas de admissão, sem declinação de motivos.
() Certo () Errado

7. (UNIVERSA - 2009) O antissemitismo pode ser considerado como crime de racismo.
() Certo () Errado
8. (CESPE - 2014) Conforme a lei que prevê condutas discriminatórias, cometerá crime de discriminação ou preconceito o agente que impedir o acesso de idoso a edifício público pelas entradas sociais.
() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	3	Errado	5	Certo	7	Certo
2	Errado	4	Errado	6	Errado	8	Errado

LEI DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

1. (CESPE - 2013) Cometerá crime o servidor público que, por desconhecimento das normas aplicáveis, conceder licença em desacordo com as normas ambientais para atividade cuja realização dependa de ato autorizativo do poder público.
() Certo () Errado
2. (CESPE - 2013) Os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA designados para a fiscalização têm competência para iniciar a apuração de crimes ambientais mediante lavratura de auto de infração ambiental.
() Certo () Errado
3. (CESPE - 2013) A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental será obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade.
() Certo () Errado
4. (CESPE - 2009) Considere que Alzirina tenha queimado madeira imprestável em sua chácara no Lago Norte da capital federal, o que causou um incêndio no Parque Nacional de Brasília. Nesse caso, de acordo com a Lei dos Crimes Ambientais, além de outras cominações, ocorreu crime contra a flora, na modalidade culposa.
() Certo () Errado
5. (CESPE - 2008) Constitui crime cuja pena é de seis meses a um ano e multa matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, em desacordo com as prescrições legais pertinentes. Assim, diante de uma ocorrência policial dessa natureza e não havendo causas de aumento de pena, a autoridade policial competente deverá lavrar termo circunstanciado, em face da incidência de delito de menor potencial ofensivo.
() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2008)** A ação penal para todos os delitos previstos na lei que dispõe acerca das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente é, exclusivamente, pública incondicionada.
- () Certo () Errado
7. **(CESPE - 2010)** Para que o responsável por um empreendimento venha a responder por dano ao meio ambiente decorrente de transporte de resíduo, deve-se caracterizar que ele, necessariamente, agiu com dolo específico.
- () Certo () Errado
8. **(CESPE - 2012)** Ao infrator que cometer simultaneamente duas ou mais infrações administrativas será aplicada apenas a sanção mais gravosa.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2014)** Com base na Lei n.º 9.605/1998, julgue o item abaixo, relativo a destinos de produtos apreendidos.
- As madeiras apreendidas são entregues ao IBAMA ou às secretarias estaduais de meio ambiente, órgãos responsáveis por avaliá-las.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE - 2013)** Acerca dos deveres e responsabilidades dos servidores encarregados do poder de polícia ambiental e de atividades relacionadas, julgue o item subsequente.
- Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para atividades, obras ou serviços cuja realização dependa de ato autorizativo do poder público, é crime, ainda que não tenha havido dolo.
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2012)** Com relação à administração pública e ao meio ambiente, julgue o próximo item.
- Considerando-se o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é vedada a adoção de qualquer prática que submeta os animais à crueldade.
- () Certo () Errado
12. **(CESPE - 2012)** Julgue o item que se segue, referente a áreas de preservação permanente, unidades de conservação e crimes ambientais.
- É circunstância agravante da pena o fato de o agente ter cometido crime ambiental no interior de espaço territorial especialmente protegido, salvo quando a referida localização constituir ou qualificar o crime.
- () Certo () Errado
13. **(CESPE - 2012)** No que concerne aos aspectos processuais das leis penais extravagantes e às inovações legais havidas no sistema processual penal, julgue o item a seguir.
- Nos crimes ambientais, é viável e possível a prorrogação do prazo de suspensão condicional do processo, por mais um ano além do máximo previsto, que é de quatro anos, dependendo a declaração de extinção da punibilidade de laudo que comprove ter o acusado adotado todas as providências inerentes à reparação integral do dano.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	5	Certo	9	Errado	13	Certo
2	Errado	6	Certo	10	Certo		
3	Certo	7	Errado	11	Certo		
4	Certo	8	Errado	12	Certo		

DOS CRIMES DE TORTURA

1. (CESPE - 2015) SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um servidor público federal, no exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso na imposição da disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa, sem lhe causar sofrimento.

ASSERTIVA: Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2015) Caracteriza uma das espécies do crime de tortura a conduta consistente em, com emprego de grave ameaça, constranger outrem em razão de discriminação racial, causando-lhe sofrimento mental.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2013) Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado, definitivamente, a uma pena de três anos de reclusão, por crime disposto na Lei n.º 9.455/1997. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de seis anos.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2013) Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por dez horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido, comprovadamente, grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2013) Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2013) Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrou-o no seu pescoço, asfixiando-o. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo, no escuro, período em que lhe dizia que, se ele não confessasse, seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório,

manteve-se inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental.

Considerando a situação hipotética acima e o disposto na Lei Federal n.º 9.455/1997, julgue o item subsequente.

Para a comprovação da materialidade da conduta do policial, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito que confirme as agressões sofridas por Luciano.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2010) O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2010) É considerado crime de tortura submeter alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2012) Suponha que João, penalmente capaz, movido por sadismo, submeta Sebastião, com emprego de violência, a contínuo e intenso sofrimento físico, provocando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima. Nessa situação, João deverá responder pelo crime de tortura e, se condenado, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2012) O policial condenado por induzir, por meio de tortura praticada nas dependências do distrito policial, um acusado de tráfico de drogas a confessar a prática do crime perderá automaticamente o seu cargo, sendo desnecessário, nessa situação, que o juiz sentenciante motive a perda do cargo.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2007) Não se estende ao crime de tortura a admissibilidade de progressão no regime de execução da pena aplicada aos demais crimes hediondos.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2011) Excetuando-se o caso em que o agente se omite diante das condutas configuradoras dos crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, iniciará o agente condenado pela prática do crime de tortura o cumprimento da pena em regime fechado.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2011) No crime de tortura em que a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança é submetida a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, não é exigido, para seu aperfeiçoamento, especial fim de agir por parte do agente, bastando, portanto, para a configuração do crime, o dolo de praticar a conduta descrita no tipo objetivo.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2011) Considere a seguinte situação hipotética. Rui, que é policial militar, mediante violência e grave ameaça, infligiu intenso sofrimento físico e mental a um civil, utilizando para isso as instalações do quartel de sua corporação. A intenção do policial era obter a confissão da vítima em relação a um suposto caso extraconjugal havido com sua esposa.

Nessa situação hipotética, a conduta de Rui, independentemente de sua condição de militar e de o fato ter ocorrido em área militar, caracteriza o crime de tortura na forma tipificada em lei específica.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2008) Daniel, delegado de polícia, estava em sua sala, quando percebeu a chegada dos agentes de polícia Irineu e Osvaldo, acompanhados por uma pessoa que havia sido detida, sob a acusação de porte de arma e de entorpecentes. O delegado permaneceu em sua sala, elaborando um relatório, antes de lavrar o auto de prisão em flagrante. Durante esse período, ouviu ruídos de tapas, bem como de gritos, vindos da sala onde se encontravam os agentes e a pessoa detida, percebendo que os agentes determinavam ao detido que ele confessasse quem era o verdadeiro proprietário da droga. Quando foi lavrar a prisão em flagrante, o delegado notou que o detido apresentava equimoses avermelhadas no rosto, tendo declinado que havia guardado a droga para um conhecido traficante da região. O delegado, contudo, mesmo constatando as lesões, resolveu nada fazer em relação aos seus agentes, uma vez que os considerava excelentes policiais. Nessa situação, o delegado praticou o crime de tortura, de forma que, sendo proferida sentença condenatória, ocorrerá, automaticamente, a perda do cargo.

() Certo () Errado

16. (CESPE - 2008) O condenado pela prática de crime de tortura, por expressa previsão legal, não poderá ser beneficiado por livramento condicional, se for reincidente específico em crimes dessa natureza.

() Certo () Errado

17. (CESPE - 2009) A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em razão de discriminação religiosa, pois, sendo laico o Estado, este não pode se imiscuir em assuntos religiosos dos cidadãos.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2004) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um agente penitenciário submeteu a intenso sofrimento físico um preso que estava sob sua autoridade, com o objetivo de castigá-lo por ter incitado os outros detentos a se mobilizarem para reclamar da quantidade da comida servida na penitenciária. Nessa situação, o referido agente cometeu crime inafiançável.

() Certo () Errado

- 19. (DPF - 2012)** A respeito das leis especiais, julgue o item a seguir.

O policial condenado por induzir, por meio de tortura praticada nas dependências do distrito policial, um acusado de tráfico de drogas a confessar a prática do crime perderá automaticamente o seu cargo, sendo desnecessário, nessa situação, que o juiz sentenciante motive a perda do cargo.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2010)** Com relação à legislação especial, julgue o item que se segue.

No crime de tortura em que a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança é submetida a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, não é exigido, para seu aperfeiçoamento, especial fim de agir por parte do agente, bastando, portanto, para a configuração do crime, o dolo de praticar a conduta descrita no tipo objetivo.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2010)** Com relação à legislação especial, julgue o item que se segue.

Excetuando-se o caso em que o agente se omite diante das condutas configuradoras dos crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, iniciará o agente condenado pela prática do crime de tortura o cumprimento da pena em regime fechado.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2013)** Com referência às penas e à sua aplicação, julgue o seguinte item.

Se um integrante de corporação policial militar for processado penalmente pela prática de tortura ao submeter agente preso por sua guarnição a sofrimento físico intenso com a intenção de obrigá-lo a delatar os comparsas, o julgamento do processo deverá ocorrer na justiça comum, e a eventual condenação implicará, automaticamente, a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, como efeito automático da condenação, dispensando-se motivação circunstanciada.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2013)** Julgue o item que se segue, acerca da legislação especial criminal.

O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, praticará o crime de tortura.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2013)** Em relação aos crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997), aos crimes contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/1990) e aos juizados especiais criminais (Lei nº 9.099/1995), julgue o item que se segue.

Considere a seguinte situação hipotética.

O agente carcerário X dirigiu-se ao escrivão de polícia Y para informar que, naquele instante, o agente carcerário Z estava cometendo crime de tortura contra um dos presos e que Z disse que só pararia com a tortura depois de obter a informação desejada. Nessa situação hipotética, se nada fizer, o escrivão Y responderá culposamente pelo crime de tortura.

() Certo () Errado

Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrrou-o no seu pescoço, asfixiando-o. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo, no escuro, período em que lhe dizia que, se ele não confessasse, seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório, manteve-se inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental.

Considerando a situação hipotética acima e o disposto na Lei Federal n.º 9.455/1997, julgue os itens subsequentes.

- 25. (CESPE - 2013)** O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta do policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado de forma comissiva.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2013)** Para a comprovação da materialidade da conduta do policial, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito que confirme as agressões sofridas por Luciano.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2012)** Acerca dos crimes de abuso de autoridade e de tortura, julgue o item subsequente.

Há concurso de crimes de abuso de autoridade e de tortura se, em um mesmo contexto, mas com desígnios autônomos, dois agentes torturam preso para que ele confesse a autoria de delito e, em seguida, o exibem, sem autorização, para as redes de televisão como suposto autor confesso do crime.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2010)** Com base no direito penal, julgue o item que se segue.

Pela lei que define os crimes de tortura, o legislador incluiu, no ordenamento jurídico brasileiro, mais uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal brasileira, qual seja, a de o delito não ter sido praticado no território e a vítima ser brasileira, ou encontrar-se o agente em local sob a jurisdição nacional.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2009)** No que tange aos crimes de tortura, julgue o item subsequente.

Considerando que X, imputável, motivado por discriminação quanto à orientação sexual de Y, homossexual, imponha a este intenso sofrimento físico e moral, mediante a prática de graves ameaças e danos à sua integridade física resultantes de choques elétricos, queimaduras de cigarros, execução simulada e outros constrangimentos, essa conduta de X enquadrar-se-á na figura típica do crime de tortura discriminatória.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2009)** No que tange aos crimes de tortura, julgue o item subsequente.

Se um policial civil, para obter a confissão de suposto autor de crime de roubo, impuser a este intenso sofrimento, mediante a promessa de mal injusto e grave dirigido à sua

esposa e filhos e, mesmo diante das graves ameaças, a vítima do constrangimento não confessar a prática do delito, negando a sua autoria, não se consumará o delito de tortura, mas crime comum do Código Penal, pois a confissão do fato delituoso não foi obtida.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2009)** No que tange aos crimes de tortura, julgue o item subsequente.

O crime de tortura é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não sendo próprio de agente público, circunstância esta que, acaso demonstrada, determinará a incidência de aumento da pena.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2009)** No que tange aos crimes de tortura, julgue o item subsequente.

O artigo que tipifica o crime de maus-tratos previsto no Código Penal foi tacitamente revogado pela Lei da Tortura, visto que o excesso nos meios de correção ou disciplina passou a caracterizar a prática de tortura, porquanto também é causa de intenso sofrimento físico ou mental.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2004)** No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada .

Agentes de polícia civil prenderam um ladrão de automóveis em flagrante delito e, para conseguir informações sobre a quadrilha de que ele participava, disseram-lhe que ele sofreria graves consequências caso não entregasse imediatamente seus cúmplices. Intimidado, o preso entregou o nome de seus comparsas. Nessa situação, os policiais não cometeram crime de tortura, que somente se consuma com a violência, não bastando para a sua caracterização a existência de uma ameaça, ainda que grave.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2004)** Um agente de polícia federal, irritado com a postura arrogante de um traficante de substâncias entorpecentes preso durante uma operação na fronteira, por iniciativa própria, durante interrogatório levado a efeito no local da prisão, agrediu o preso fisicamente para obter informações que possibilitassem encontrar o laboratório onde a droga era processada. O fato ocorreu na presença do delegado que chefiava as operações, o qual não autorizou ou incentivou a atitude do subordinado e se afastou do local logo após o início das agressões. Ao final, a informação buscada foi obtida e a operação atingiu sucesso total, com a apreensão de grande quantidade de cocaína e a destruição do laboratório de refino da droga.

Com base na situação hipotética descrita acima, julgue o item subsequente.

Como a conduta do agente é tipificada como tortura na lei federal que disciplina a matéria, trata-se de crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo, nesse caso, apenas o agente, uma vez que a iniciativa da prática do crime foi sua e não houve ordem ou incentivo para a sua conduta por parte do delegado que chefiava as operações, o que impede a qualificação dessa autoridade como mandante do crime.

() Certo () Errado

35. (CESPE - 2000) Julgue o item que se segue.

O agente penitenciário que detém a guarda de um sentenciado e, como forma de aplicar-lhe um castigo, o ameaça de morte e o submete a intenso sofrimento físico com o emprego de choques elétricos e submersão em água para asfixia parcial, causando-lhe lesões corporais simples, responde pelo crime de tortura, que absorve os de ameaça e de lesões corporais.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	10	Certo	19	Certo	28	Certo
2	Certo	11	Errado	20	Certo	29	Errado
3	Certo	12	Certo	21	Certo	30	Errado
4	Certo	13	Certo	22	Certo	31	Certo
5	Certo	14	Certo	23	Errado	32	Errado
6	Errado	15	Certo	24	Errado	33	Errado
7	Certo	16	Certo	25	Errado	34	Errado
8	Certo	17	Errado	26	Errado	35	Certo
9	Errado	18	Certo	27	Certo		

ABUSO DE AUTORIDADE

- 1. (CESPE - 2015) SITUAÇÃO HIPOTÉTICA:** Em seu local de trabalho, um servidor público federal, agente de segurança, se desentendeu com um cidadão e desferiu um soco na direção do rosto deste, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, foi bloqueado por outro colega de trabalho que segurou-lhe o braço.

ASSERTIVA: Nessa situação, o agente de segurança deverá responder pelo delito de tentativa de abuso de autoridade.

() Certo () Errado

- 2. (CESPE - 2015)** Conforme o entendimento do STJ, ao acusado de crime de abuso de autoridade pode ser feita proposta de transação penal.

() Certo () Errado

- 3. (CESPE - 2015)** O crime de abuso de autoridade, em todas as suas modalidades, é infração de menor potencial ofensivo, sujeitando-se seu autor às medidas despenalizadoras previstas na lei que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2015)** Constitui abuso de autoridade impedir que o advogado tenha acesso a processo administrativo ao qual a lei garanta publicidade.
() Certo () Errado
5. **(MPE-SC - 2014)** A Lei n. 4.898/65, que prevê os crimes de abuso de autoridade, é aplicável inclusive aos que exercem cargo, emprego ou função pública de natureza civil, ainda que transitoriamente e sem remuneração.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2014)** A sanção penal, em abstrato, prevista para o crime de abuso de autoridade consiste em multa, detenção ou perda de cargo e inabilitação para o exercício de função pública.
() Certo () Errado
7. **(CESPE - 2016)** No que concerne aos crimes em espécie, julgue o item seguinte.
O militar em serviço não responde pelos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei n.º 4.898/1965.
() Certo () Errado
8. **(CESPE - 2015)** O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com o Código Penal, com a legislação penal extravagante e com a jurisprudência do STJ.
Durante fiscalização em sociedade de economia mista, policiais federais que acompanhavam a operação perceberam que um dos empregados daquela sociedade portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido. Na delegacia de polícia, embora tenha verificado que se tratava de hipótese de arbitramento de fiança e que o flagrado se dispunha a recolhê-la, a autoridade policial preferiu não arbitrar a fiança, e remeteu o auto de prisão em flagrante delito para o juiz de direito competente. Nessa situação, a autoridade policial cometeu abuso de autoridade.
() Certo () Errado
9. **(CESPE - 2015)** Com base na Lei Antitortura e na Lei contra Abuso de Autoridade, julgue o item subsequente.
Nos crimes de abuso de autoridade, a ação é pública condicionada à representação da vítima, pois a falta dessa representação impede a iniciativa do Ministério Público.
() Certo () Errado
10. **(CESPE - 2015)** Com base na Lei Antitortura e na Lei contra Abuso de Autoridade, julgue o item subsequente.
O particular que atuar em coautoria ou participação com uma autoridade pública no cometimento de crime de abuso de autoridade não responderá por esse crime porque não é agente público.
() Certo () Errado

11. (CESPE - 2015) Com base na Lei Antitortura e na Lei contra Abuso de Autoridade, julgue o item subsequente.

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: O diretor de um estabelecimento prisional federal ordenou aos agentes penitenciários que proibissem o banho de sol e o recebimento de visitas nos horários regulamentares para constranger os presos e manter a disciplina. **ASSERTIVA:** Nessa situação, se cumprirem a ordem dada, os agentes penitenciários deverão responder por crime de abuso de autoridade, mesma acusação que se deverá estender ao diretor.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2014) Julgue o próximo item, referente às penas e aos crimes de abuso de autoridade e de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em razão do patamar das penas cominadas na Lei de Abuso de Autoridade, não é possível a suspensão condicional da pena aplicada devido à prática de delito de abuso de autoridade.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2015) Marcelo, agente penitenciário federal, não ordenou o relaxamento da prisão de Bernardo, o qual se encontra preso sob sua custódia. Bernardo foi preso ilegalmente, fato esse que é de conhecimento de Marcelo. Nessa situação, é correto afirmar que Marcelo cometeu crime de abuso de autoridade.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2015) No que se refere a crime de abuso de autoridade e ao seu processamento, julgue o próximo item.

Constitui abuso de autoridade impedir que o advogado tenha acesso a processo administrativo ao qual a lei garanta publicidade.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2014) Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item.

A sanção penal, em abstrato, prevista para o crime de abuso de autoridade consiste em multa, detenção ou perda de cargo e inabilitação para o exercício de função pública.

() Certo () Errado

16. (CESPE - 2014) Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item.

No que se refere ao crime de abuso de autoridade, admitem-se as modalidades dolosa e culposa.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2014)** Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item.
- O agente que retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer a interesse ou sentimento pessoal cometerá o crime de abuso de autoridade.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item, referente às penas e aos crimes de abuso de autoridade e de tráfico ilícito de entorpecentes.
- Em razão do patamar das penas cominadas na Lei de Abuso de Autoridade, não é possível a suspensão condicional da pena aplicada devido à prática de delito de abuso de autoridade.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2013)** No que se refere ao abuso de autoridade e aos juizados especiais cíveis e criminais, julgue o item subsequentes
- O ato lesivo ao patrimônio de pessoa jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal, constitui abuso de autoridade.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2013)** Com relação a abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965) e Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997 e alterações), julgue o item a seguir.
- Se, por ter cerceado ilegalmente a liberdade de locomoção de um cidadão, um policial civil estiver respondendo por abuso de autoridade nas esferas administrativa, civil e penal, o processo administrativo deverá ser suspenso pelo prazo máximo de um ano, para que se aguarde a decisão penal sobre o caso.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2013)** Um agente penitenciário federal, no presídio em que trabalha, determinou que César, preso sob sua custódia, traja roupa íntima feminina e “desfile” no pátio durante o horário de visitas. Nessa situação, o agente não praticou crime de abuso de autoridade tipificado na Lei n.º 4.898/1965, visto que não se trata o agente de autoridade.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2013)** Considere que um PRF aborde o condutor de um veículo por este trafegar acima da velocidade permitida em rodovia federal. Nessa situação, se demorar em autuar o condutor, o policial poderá responder por abuso de autoridade, ainda que culposamente.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2013)** A punição à prática do crime de abuso de autoridade condiciona-se à presença do elemento subjetivo do injusto, consistente na vontade consciente do agente de praticar as condutas mediante o exercício exorbitante do seu poder na defesa social.
- () Certo () Errado

24. (CESPE - 2012) Pratica o crime de abuso de autoridade o agente que, mesmo não tendo a intenção ou o ânimo específico de exorbitar do poder que lhe for conferido legalmente, excede-se nas medidas para cumpri-lo, com o objetivo de proteger o interesse público.
- () Certo () Errado
25. (CESPE - 2011) Os crimes de abuso de autoridade serão analisados perante o Juizado Especial Criminal da circunscrição onde os delitos ocorreram, salvo nos casos em que tiverem sido praticados por policiais militares.
- () Certo () Errado
26. (CESPE - 2011) Considere que um agente policial, acompanhado de um amigo estranho aos quadros da administração pública, mas com pleno conhecimento da condição funcional do primeiro, efetuem a prisão ilegal de um cidadão. Nesse caso, ambos responderão pelo crime de abuso de autoridade, independentemente da condição de particular do coautor.
- () Certo () Errado
27. (CESPE - 2011) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei não constitui abuso de autoridade, mas sujeita o infrator ao pagamento de indenização civil por danos à moral da vítima.
- () Certo () Errado
28. (CESPE - 2011) Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial civil, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial no município da culpa, por prazo de um a cinco anos.
- () Certo () Errado
29. (CESPE - 2011) Acerca do direito administrativo e do abuso de autoridade, julgue o item a seguir.
- Por depender da oitiva de testemunhas para a sua comprovação material, o ato de submeter alguém sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento ilegal não pode ser enquadrado como abuso de autoridade, sujeitando-se o autor apenas às sanções civil e penal.
- () Certo () Errado
30. (CESPE - 2011) Com relação ao direito penal, julgue o item subsecutivo.
- De acordo com a lei de regência, configura-se crime de abuso de autoridade o crime praticado por agente no exercício da função pública ou em razão dessa função.
- () Certo () Errado
31. (CESPE - 2010) Hélio, maior e capaz, solicitou a seu amigo Fernando, policial militar, que abordasse seus dois desafetos, Beto e Flávio, para constrangê-los. O referido policial encontrou os desafetos de Hélio na praça principal da pequena cidade em que moravam e, identificando-se como policial militar, embora não vestisse, na ocasião, farda da corporação,

abordou-os, determinando que se encostassem na parede com as mãos para o alto e, com o auxílio de Hélio, algemou-os enquanto procedia à busca pessoal. Nada tendo sido encontrado em poder de Beto e Flávio, ambos foram liberados. Nessa situação, Hélio praticou, em concurso de agente, com o policial militar Fernando, crime de abuso de autoridade, caracterizado por execução de medida privativa de liberdade individual.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2010)** O crime de tortura praticado, em qualquer de suas modalidades, por agente público no exercício de suas funções absorve, necessariamente, o delito de abuso de autoridade.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2009)** O delegado de polícia que efetua a prisão de determinado cidadão e não a comunica ao juiz competente comete o delito de abuso de autoridade. No entanto, a autoridade judicial que não ordena o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe tenha sido comunicada pratica apenas infração administrativa.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2009)** Em relação à Lei n.º 4.898/1965 - abuso de autoridade -, julgue o item seguinte.

A conduta do agente público que conduz preso algemado, justificando o uso da algema pela existência de perigo à sua própria integridade física, não caracteriza abuso de autoridade, uma vez que está executando medida privativa de liberdade em estrita observância das formalidades legais e jurisprudenciais.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2009)** À luz da jurisprudência e doutrina dominantes, julgue o item quanto aos crimes de abuso de autoridade.

Se um delegado de polícia, mediante fundadas suspeitas de que um motorista esteja transportando em seu caminhão certa quantidade de substância entorpecente para fins de comercialização, determinar a execução de busca no veículo, sem autorização judicial, resultando infrutíferas as diligências, uma vez que nada tenha sido encontrado, essa conduta da autoridade policial caracterizará o crime de abuso de autoridade, pois, conforme entendimento doutrinário dominante, o veículo automotor onde se exerce profissão ou atividade lícita é considerado domicílio.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2009)** À luz da jurisprudência e doutrina dominantes, julgue o item quanto aos crimes de abuso de autoridade.

Caso, no decorrer do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado nos autos de ação penal em curso, o policial responsável pela diligência apreenda uma correspondência destinada ao acusado e já aberta por ele, apresentando-a como prova no correspondente processo, essa conduta do policial encontrar-se-á resguardada legalmente, pois o sigilo da correspondência, depois de sua chegada

ao destino e aberta pelo destinatário, não é absoluto, sujeitando-se ao regime de qualquer outro documento.

() Certo () Errado

37. À luz da jurisprudência e doutrina dominantes, julgue o item quanto aos crimes de abuso de autoridade.

A ação penal por crime de abuso de autoridade é pública condicionada à representação do cidadão, titular do direito fundamental lesado.

() Certo () Errado

38. (CESPE - 2009) À luz da jurisprudência e doutrina dominantes, julgue o item quanto aos crimes de abuso de autoridade.

Nos termos da lei que incrimina o abuso de autoridade, o sujeito ativo do crime é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. À vista disso, afasta-se a possibilidade de concurso de pessoas em tais delitos, quando o co-autor ou partícipe for um particular.

() Certo () Errado

39. (CESPE - 2008) Caracterizado o abuso de autoridade, o policial militar poderá ser condenado às penas de detenção, multa, perda do cargo público e inabilitação para o exercício de outra função pública pelo prazo de três anos, aplicadas cumulativamente.

() Certo () Errado

40. (CESPE - 2005) Agente público que reprime a prática religiosa que, pelo exagero dos gritos e deprecações no interior do templo, perturbe o repouso e o bem-estar da coletividade, afronta a liberdade de culto e com isso pratica crime de abuso de autoridade.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	11	Certo	21	Errado	31	Certo
2	Certo	12	Errado	22	Errado	32	Errado
3	Certo	13	Errado	23	Certo	33	Errado
4	Certo	14	Certo	24	Errado	34	Certo
5	Certo	15	Errado	25	Errado	35	Errado
6	Certo	16	Errado	26	Certo	36	Certo
7	Errado	17	Errado	27	Errado	37	Errado
8	Certo	18	Errado	28	Certo	38	Errado
9	Errado	19	Certo	29	Errado	39	Certo
10	Errado	20	Errado	30	Errado	40	Errado

ESTATUTO DO DESARMAMENTO

1. **(CESPE - 2015)** O ato de montar ou desmontar uma arma de fogo, munição ou um acessório de uso restrito, sem autorização, no exercício de atividade comercial constitui crime de comércio ilegal de arma de fogo, com a pena aumentada pela metade.

☐ Certo ☐ Errado
2. **(CESPE - 2015)** Se uma pessoa for flagrada portando um punhal que tenha mais de 12 cm e dois gumes, ela poderá responder pelo crime de porte ilegal de arma, previsto no Estatuto do Desarmamento.

☐ Certo ☐ Errado
3. **(CESPE - 2015)** Tales foi preso em flagrante delito quando transportava, sem autorização legal ou regulamentar, dois revólveres de calibre 38 desmuniados e com numerações raspadas.
Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores relativa a esse tema.
O fato de as armas apreendidas estarem desmuniadas não tipifica o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão da total ausência de potencial lesivo da conduta.

☐ Certo ☐ Errado
4. **(CESPE - 2013)** Compete à Polícia Federal, por intermédio do Sistema Nacional de Armas, destruir armas de fogo e munições que forem apreendidas e encaminhadas pelo juiz competente, quando não mais interessarem à persecução penal.

☐ Certo ☐ Errado
5. **(CESPE - 2013)** Considere que João, residente em área rural, dependa do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. Nos termos do disposto na Lei n.º 10.826/2003, a João não pode ser concedido porte de arma de fogo por expor a perigo sua integridade física, uma vez que João pode se alimentar de outros produtos além da caça.

☐ Certo ☐ Errado
6. **(CESPE - 2013)** Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do ministro da Justiça.

☐ Certo ☐ Errado
7. **(CESPE - 2013)** De acordo com o Estatuto do Desarmamento, constitui circunstância qualificadora do crime de posse ou porte de arma de fogo ou munição o fato de ser o agente reincidente em crimes previstos nesse estatuto.

☐ Certo ☐ Errado
8. **(CESPE - 2004)** Assustado com o aumento do número de roubos em sua região, Haroldo, que vive em uma fazenda situada no interior do estado do Amazonas, decidiu adquirir

de seu vizinho Moacyr uma arma de fogo de uso permitido. A arma de Moacyr é devidamente registrada e Haroldo pretende mantê-la no interior de sua casa, com finalidade de proteger-se contra eventuais agressores. Nessa situação, a compra da referida arma efetuada por Haroldo precisa ser previamente autorizada pelo Sistema Nacional de Armas (SINARM).

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2012) Suponha que Tobias, maior, capaz, tenha sido abordado por policiais militares quando trafegava em sua moto, tendo sido encontradas com ele duas armas de uso restrito e munições, e atestada, em exame pericial, a impossibilidade de as armas efetuarem disparos. Nessa situação hipotética, resta caracterizado o delito de porte de arma de uso restrito, devendo Tobias responder por crime único.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2013) Servidor público alfandegário que, em serviço de fiscalização fronteiriça, permitir a determinado indivíduo penalmente imputável adentrar o território nacional trazendo consigo, sem autorização do órgão competente e sem o devido desembaraço, pistola de calibre 380 de fabricação estrangeira deverá responder pela prática do crime de facilitação de contrabando, com infração do dever funcional excluída a hipótese de aplicação do Estatuto do Desarmamento.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2010) As armas de fogo de uso restrito devem ser registradas no Comando do Exército.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2010) Compete exclusivamente ao Comando do Exército a identificação das alterações feitas nas características ou no funcionamento de armas de fogo.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2010) O interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido deve, além de declarar a efetiva necessidade de adquiri-la, atender a alguns requisitos, entre os quais se incluem as comprovações de idoneidade, mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela justiça federal, estadual, militar e eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2012) O agente encontrado portando arma de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado estará sujeito à sanção prevista para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2012) A posse de arma de brinquedo ou a utilização de qualquer outro instrumento simulador de arma de fogo configura, segundo expressamente previsto na norma de regência, crime de porte de arma.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2012)** Considere que Marcos, penalmente capaz, em comemoração à vitória de seu time de futebol, tenha disparado vários tiros para o alto, com arma de fogo de uso permitido, em uma praça pública de intensa movimentação e que, identificado e preso em flagrante pela conduta, tenha apresentado o porte e o registro da arma. Nessa situação, Marcos deverá responder pelo crime de expor a perigo a vida ou a saúde de outrem.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2012)** Considere a seguinte situação hipotética. Antônio, penalmente capaz, foi abordado por policiais militares, que o flagraram portando três cartuchos intactos de munição de calibre 40, de uso restrito das forças policiais. Indagado a respeito de sua conduta, Antônio informou não possuir autorização para portar as munições, alegando, no entanto, não possuir arma de fogo de qualquer calibre.

Nessa situação, a conduta de Antônio é atípica, pois a munição, por si só, não oferece qualquer potencial lesivo.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2012)** Jonas, policial militar em serviço velado no interior de uma viatura descaracterizada em estacionamento público próximo a uma casa de eventos, onde ocorria grande espetáculo de música, percebeu a presença de Mauro, com vinte e quatro anos de idade, que já ostentava condenação transitada em julgado por crime de receptação. Na oportunidade, Jonas viu que Mauro usou um pequeno canivete para abrir um automóvel e neste ingressou rapidamente. Fábio, com dezessete anos de idade, e que acompanhava Mauro, entrou pela porta direita do passageiro e sentou-se no banco. Mauro usou o mesmo canivete para dar partida na ignição do motor e se evadir do local na condução do veículo. Jonas informou sobre o fato a outros agentes em viaturas policiais, os quais, em diligências, localizaram o veículo conduzido por Mauro e prenderam-no cerca de dez minutos depois da abordagem. Em revista pessoal realizada por policiais militares em Mauro, foi apreendida arma de fogo que se encontrava em sua cintura: um revólver de calibre 38, municiado com dois projéteis, do qual o portador não tinha qualquer registro ou porte legalmente válido em seu nome. O canivete foi encontrado na posse de Fábio.

Com referência à situação hipotética acima relatada, jogue o item que se segue.

Mauro cometeu crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto na lei que dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2012)** Responderá pelo delito de omissão de cautela o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal, nas primeiras vinte e quatro horas depois de ocorrido o fato, a perda de munição que esteja sob sua guarda.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2008)** Considere a seguinte situação hipotética.

Alfredo, imputável, transportava em seu veículo um revólver de calibre 38, quando foi abordado em uma operação policial de trânsito. A diligência policial resultou na localização da arma, desmuniada, embaixo do banco do motorista. Em um dos bolsos da mochila de Alfredo foram localizados 5 projéteis do mesmo calibre. Inda-

gado a respeito, Alfredo declarou não possuir autorização legal para o porte da arma nem o respectivo certificado de registro. O fato foi apresentado à autoridade policial competente.

Nessa situação, caberá à autoridade somente a apreensão da arma e das munições e a imediata liberação de Alfredo, visto que, estando o armamento desmuniado, não se caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2014)** Segundo atual entendimento do STF e do STJ, configura crime o porte de arma de fogo desmuniada, que se caracteriza como delito de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, acerca do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 4/2014 e do Código Internacional Q.

O ato de montar ou desmontar uma arma de fogo, munição ou um acessório de uso restrito, sem autorização, no exercício de atividade comercial constitui crime de comércio ilegal de arma de fogo, com a pena aumentada pela metade.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2015)** Com referência ao Estatuto do Desarmamento, julgue o item subsequente. As armas das polícias militares deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2015)** Com referência ao Estatuto do Desarmamento, julgue o item subsequente. Se uma pessoa for flagrada portando um punhal que tenha mais de 12 cm e dois gumes, ela poderá responder pelo crime de porte ilegal de arma, previsto no Estatuto do Desarmamento.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2015)** Tales foi preso em flagrante delito quando transportava, sem autorização legal ou regulamentar, dois revólveres de calibre 38 desmuniados e com numerações raspadas. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores relativa a esse tema. O fato de as armas apreendidas estarem desmuniadas não tipifica o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão da total ausência de potencial lesivo da conduta.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2015)** Tales foi preso em flagrante delito quando transportava, sem autorização legal ou regulamentar, dois revólveres de calibre 38 desmuniados e com numerações raspadas. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores relativa a esse tema. A apreensão das armas de fogo configurou concurso formal de crimes.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, tendo como referência as disposições da Lei n.º 11.343/2006 (Lei Antidrogas), da Lei n.º 10.826/2003 e suas alterações (Estatuto do Desarmamento), e da Lei n.º 8.069/1990 (ECA).

Segundo atual entendimento do STF e do STJ, configura crime o porte de arma de fogo desmuniçada, que se caracteriza como delito de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2014)** Julgue o seguinte item, acerca de crimes relacionados a arma de fogo e à propriedade industrial.

Se um indivíduo que não possua porte de arma de fogo transportar, a pedido de um amigo que possua o referido porte, munição de uma arma de fogo e, estando sozinho nessas circunstâncias, for encontrado pela polícia, tal fato configurará crime previsto em lei.

() Certo () Errado

- 29. (CESPE - 2014)** Julgue o seguinte item, acerca de crimes relacionados a arma de fogo e à propriedade industrial.

Considere que um caçador, andando em uma mata, encontre um dispositivo ótico de pontaria e passe a utilizá-lo em sua arma de caça, devidamente registrada. Considere, ainda, que ele conte com o porte legal de arma para a caça. Nesse caso, o fato de ele acoplar o dispositivo à sua arma de fogo e utilizá-la configurará crime previsto na legislação específica de porte ilegal de arma de fogo.

() Certo () Errado

- 30. (CESPE - 2014)** Para obter porte de arma de fogo de uso permitido, agente da Polícia Federal deve apresentar, entre outros documentos, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2014)** Considere que, em uma briga de trânsito, Joaquim tenha sacado uma arma de fogo e efetuado vários disparos contra Gilmar, com a intenção de matá-lo, e que nenhum dos tiros tenha atingido o alvo. Nessa situação, Joaquim responderá tão somente pela prática do crime de disparo de arma de fogo.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2014)** Considere que Armando, dentista, tenha comprado um revólver calibre .38 e que, semanas depois, sua amiga Júlia, empresária do ramo têxtil, tenha-lhe revelado interesse em adquirir a arma. Nessa situação, o revólver só poderá ser vendido mediante autorização do Sistema Nacional de Armas.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, à luz do Estatuto do Desarmamento. Nesse sentido, considere que a sigla SINARM, sempre que empregada, refere-se ao Sistema Nacional de Armas.

Uma pessoa poderá adquirir munição no calibre igual ou inferior ao da arma registrada.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, à luz do Estatuto do Desarmamento. Nesse sentido, considere que a sigla SINARM, sempre que empregada, refere-se ao Sistema Nacional de Armas.
- O certificado de registro de arma de fogo é o documento que autoriza o proprietário a portar arma de fogo dentro do território nacional.
- () Certo () Errado
- 35. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, à luz do Estatuto do Desarmamento. Nesse sentido, considere que a sigla SINARM, sempre que empregada, refere-se ao Sistema Nacional de Armas.
- A autorização de porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ao Brasil ou aqui sediados é de responsabilidade do Ministério da Justiça.
- () Certo () Errado
- 36. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, à luz do Estatuto do Desarmamento. Nesse sentido, considere que a sigla SINARM, sempre que empregada, refere-se ao Sistema Nacional de Armas.
- Tanto o registro quanto a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para atiradores, caçadores e representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada em território nacional será expedida pela Polícia Federal, a qual representa o Ministério da Justiça nessas ocasiões.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2013)** Ainda a respeito do Estatuto do Desarmamento, julgue o item subsequente.
- Somente quando em serviço, será autorizado o porte de arma de fogo aos guardas municipais dos municípios que integrem regiões metropolitanas nos estados da Federação.
- () Certo () Errado
- 38. (CESPE - 2013)** Ainda a respeito do Estatuto do Desarmamento, julgue o item subsequente.
- Incorrerá em contravenção penal por portar munição em desacordo com a legislação vigente uma pessoa que, durante abordagem em barreira policial, for surpreendida com munições calibre .38 sem que esteja autorizada a portá-la.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2013)** Ainda a respeito do Estatuto do Desarmamento, julgue o item subsequente.
- É de responsabilidade total da instituição beneficiada o transporte das armas de fogo doadas aos órgãos policiais, os quais deverão proceder ao seu cadastramento obrigatoriamente no SINARM.
- () Certo () Errado
- 40. (CESPE - 2013)** Julgue o item que se segue, acerca da legislação especial criminal.
- A conduta de uma pessoa que disparar arma de fogo, devidamente registrada e com porte, em local ermo e desabitado será considerada atípica.
- () Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2003)** Acerca das contravenções penais (Decreto-lei nº 3.688/1941) e do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), julgue o próximo item.
- Considere a seguinte situação hipotética.
- Em uma operação policial, José foi encontrado com certa quantidade de munição para revólver de calibre 38. Na oportunidade, um policial indagou José sobre a autorização para portar esse material, e José respondeu que não possuía tal autorização e justificou que não precisava ter tal documento porque estava transportando munição desacompanhada de arma de fogo.
- Nessa situação hipotética, a justificativa de José para não portar a autorização é incorreta, e ele responderá por crime previsto no Estatuto do Desarmamento.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2013)** Acerca do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, julgue o item seguinte.
- O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal deverá ser autorizado a adentrar armado em agência bancária, desde que seja devidamente identificado.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2013)** Acerca do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, julgue o item seguinte.
- O documento que permite o acesso do portador de arma de fogo a qualquer local, desde que não o faça de forma ostensiva, é o porte de arma de fogo expedido pela Polícia Federal.
- () Certo () Errado
- 44. (CESPE - 2013)** Julgue o seguinte item, relativos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e falsificação.
- Conforme a jurisprudência pacificada do STF, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, de modo que não se exige demonstração de ofensividade real para sua consumação.
- () Certo () Errado
- 45. (CESPE - 2013)** Em relação aos crimes contra a administração pública e aos delitos praticados em detrimento da ordem econômica e tributária e em licitações e contratos públicos, julgue o item seguinte.
- Servidor público alfandegário que, em serviço de fiscalização fronteiriça, permitir a determinado indivíduo penalmente imputável adentrar o território nacional trazendo consigo, sem autorização do órgão competente e sem o devido desembaraço, pistola de calibre 380 de fabricação estrangeira deverá responder pela prática do crime de facilitação de contrabando, com infração do dever funcional excluída a hipótese de aplicação do Estatuto do Desarmamento.
- () Certo () Errado
- 46. (CESPE - 2013)** Com base nas disposições do Estatuto do Desarmamento, da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso, julgue o item subsequente.

De acordo com o Estatuto do Desarmamento, constitui circunstância qualificadora do crime de posse ou porte de arma de fogo ou munição o fato de ser o agente reincidente em crimes previstos nesse estatuto.

() Certo () Errado

- 47. (CESPE - 2011)** Com relação à legislação especial, julgue o item que se segue.

As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente à Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado, no prazo máximo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma da lei.

() Certo () Errado

- 48. (CESPE - 2011)** Com relação à legislação especial, julgue o item que se segue.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de portar arma de fogo de uso permitido com numeração raspada viola o previsto no art. 16, da Lei n.º 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

() Certo () Errado

- 49. (CESPE - 2010)** No que se refere ao Sistema Nacional de Armas (SINARM) e ao registro de armas, julgue o item a seguir.

Compete ao SINARM informar às secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.

() Certo () Errado

- 50. (CESPE - 2010)** No que se refere ao Sistema Nacional de Armas (SINARM) e ao registro de armas, julgue o item a seguir.

As armas de fogo de uso restrito devem ser registradas no Comando do Exército.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	10	Errado	19	Certo	28	Certo
2	Errado	11	Certo	20	Errado	29	Certo
3	Errado	12	Errado	21	Certo	30	Errado
4	Errado	13	Certo	22	Errado	31	Errado
5	Errado	14	Certo	23	Errado	32	Certo
6	Errado	15	Errado	24	Errado	33	Errado
7	Errado	16	Errado	25	Errado	34	Errado
8	Certo	17	Errado	26	Errado	35	Certo
9	Certo	18	Errado	27	Certo	36	Errado

37	Errado	41	Certo	45	Errado	49	Certo
38	Errado	42	Errado	46	Errado	50	Certo
39	Errado	43	Errado	47	Errado		
40	Certo	44	Certo	48	Certo		

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

1. **(CESPE - 2015)** Contra a decisão que rejeita a denúncia de crime de menor potencial ofensivo, caberá a interposição de recurso de apelação.
() Certo () Errado
2. **(CESPE - 2014)** O STF declarou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha quanto à não aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n.º 9.099/1995 para os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.
() Certo () Errado
3. **(MPE-SC - 2014)** Segundo a Lei n. 9.099/95, as suas disposições não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
() Certo () Errado
4. **(CESPE - 2013)** Os atos processuais dos juizados especiais criminais poderão ser realizados nos finais de semana, à exceção dos domingos e feriados.
() Certo () Errado
5. **(CESPE - 2012)** Em caso de suspensão condicional do processo, ao juiz é autorizado impor condições a que a suspensão ficará subordinada, inclusive medidas cautelares previstas no CPP, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2011)** Nos casos em que a mencionada lei exige representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.
() Certo () Errado
7. **(CESPE - 2013)** A respeito da citação e do recurso, julgue o item a seguir.
Nos casos de competência do juizado especial criminal, o acusado será citado pessoalmente ou por hora certa, se, por qualquer motivo, não puder ser encontrado em nenhum dos endereços indicados nos autos.
() Certo () Errado
8. **(CESPE - 2011)** As contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, desde que não cumulada com multa, são considerados infrações penais de menor potencial ofensivo, para fins de aplicação da lei de regência.
() Certo () Errado

9. (CESPE - 2009) No procedimento dos juizados especiais criminais, caso não seja obtida a composição dos danos civis, deve ser dado imediatamente ao ofendido o direito de representação verbal. Caso o ofendido não ofereça a representação na audiência preliminar, ocorrerá a decadência do direito respectivo.
- () Certo () Errado
10. (CESPE - 2008) O acordo de composição de danos civis homologado no juizado especial criminal impede que o ofendido ingresse com ação penal privada contra o autor do fato.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	4	Errado	7	Errado	10	Certo
2	Certo	5	Errado	8	Errado		
3	Certo	6	Certo	9	Errado		

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1. (CESPE - 2013) O ato de corromper menor de dezoito anos de idade ou de facilitar a sua corrupção para a prática de infração penal é considerado delito formal, cuja caracterização demanda a coautoria ou participação de indivíduo maior de idade, majorando-se a pena caso o delito perpetrado em decorrência da corrupção seja hediondo.
- () Certo () Errado
2. (CESPE - 2012) O ECA preconiza expressamente a responsabilidade penal do agente que adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com a possibilidade de diminuição da pena, se for pequena a quantidade do material apreendido, e faculta ao juiz deixar de aplicar a sanção ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à sua localização.
- () Certo () Errado
3. (CESPE - 2012) Se, após a regular apreensão de adolescente, a autoridade policial responsável deixar de comunicar, imediatamente, o fato à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada, o delegado de polícia, por ter a incumbência legal de ordenar a lavratura do auto de apreensão e demais medidas dele decorrentes, será responsabilizado criminalmente por delito previsto no ECA.
- () Certo () Errado

4. **(CESPE - 2012)** O crime consistente na submissão de criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, por ser crime próprio, somente pode ser praticado por agentes do Estado.
() Certo () Errado
5. **(CESPE - 2008)** O conselho tutelar é órgão permanente e autônomo. Encarregado, pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, tem como funções julgar e aplicar as penas cabíveis às crianças e(ou) adolescentes infratores.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2012)** Em cada município deve haver, no mínimo, um conselho tutelar, composto de cinco membros escolhidos e empossados pelo prefeito municipal em cargos de livre nomeação e exoneração para mandato de três anos, permitida uma recondução.
() Certo () Errado
7. **(CESPE - 2012)** Enquanto não forem instalados os conselhos tutelares em um município, as atribuições que lhe são conferidas deverão ser realizadas pelo juiz da infância e da juventude.
() Certo () Errado
8. **(CESPE - 2011)** Haverá em cada município pelo menos um conselho tutelar, composto por, no mínimo, cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.
() Certo () Errado
9. **(CESPE - 2016)** Julgue o item subsecutivo, acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A participação na vida política e a prática de esportes são consideradas aspectos do direito à liberdade do adolescente.
() Certo () Errado
10. **(CESPE - 2016)** Julgue o item subsecutivo, acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O poder público, a família, a sociedade e a comunidade devem garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente.
() Certo () Errado
11. **(CESPE - 2016)** Julgue o item subsecutivo, acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Quando a mãe estiver sujeita a pena de dois ou mais anos de reclusão, por condenação criminal, ela perderá o poder legal sobre seus filhos menores, devendo a tutela das crianças ser direcionada a instituição pública de guarda de menores, desde que seja na mesma unidade federada.
() Certo () Errado

- 12. (CESPE - 2016)** Julgue o item subsecutivo, acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
É responsabilidade dos pais ou responsáveis matricular seus filhos na rede regular de ensino, devendo os dirigentes de estabelecimentos de ensino comunicar ao conselho tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas.
() Certo () Errado
- 13. (CESPE - 2016)** Julgue o item subsecutivo, acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
De acordo com o ECA, é considerada criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos.
() Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2016)** Julgue o item subsecutivo, acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
É competência dos centros de referência especializados de assistência social realizar visitas periódicas às maternidades públicas para identificar gestantes que tenham interesse em entregar seus filhos para adoção.
() Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2016)** Com fundamento no Estatuto do Idoso e no ECA, julgue o item subsequente.
Conforme o ECA, figura entre as atribuições do conselho tutelar promover a execução de suas decisões, podendo ele, para tanto, requisitar serviço público na área de previdência.
() Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2016)** Com fundamento no Estatuto do Idoso e no ECA, julgue o item subsequente.
O acolhimento familiar configura medida de proteção de caráter definitivo da criança e do adolescente.
() Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2016)** Segundo as normas contidas na legislação social voltada para os direitos sociais e proteção de crianças e adolescentes, julgue o seguinte item.
A elaboração do plano individual de atendimento (PIA) é de responsabilidade exclusiva da equipe técnica do programa de atendimento no qual o adolescente tenha ingressado e deve se dar no prazo máximo de dez dias a contar da data de ingresso no referido programa.
() Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2016)** Segundo as normas contidas na legislação social voltada para os direitos sociais e proteção de crianças e adolescentes, julgue o seguinte item.
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é regido pelos artigos referentes à socioeducação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e pelo Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo.
() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2016)** Segundo as normas contidas na legislação social voltada para os direitos sociais e proteção de crianças e adolescentes, julgue o seguinte item.
- Para o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, é prioritária a aplicação de medidas privativas ou restritivas de liberdade em estabelecimento educacional, de modo a garantir a inclusão social dos egressos do sistema socioeducativo.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
- De acordo com o ECA, o conselho tutelar pode aplicar, conforme a gravidade do caso, medida de encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico aos pais que apliquem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de disciplina ou correção do comportamento de criança ou adolescente.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2015)** De acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/2009) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente.
- O ECA dispõe sobre a proteção social à criança e ao adolescente e, em casos específicos previstos em lei, a proteção integral.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2015)** De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente.
- As entidades de atendimento a crianças e adolescentes são responsáveis pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos, tais como orientação e apoio sociofamiliar, acolhimento institucional, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, semiliberdade, abrigo e internação.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2015)** De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente.
- O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado, para todos os efeitos de direito, ao guardião, de modo que deve remeter anualmente à autoridade judiciária relatório detalhado acerca do desenvolvimento de cada criança ou adolescente acolhido.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2015)** De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente.
- A guarda de uma criança confere-lhe a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários, e pode ser revogada, a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, depois de ouvido o Ministério Público.
- () Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2015)** De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente.

A adoção é medida excepcional e irrevogável, e não pode ser feita por procuração. O adotando deve ter, no máximo, dezoito anos de idade à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2015)** De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente.

A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, sendo tal consentimento dispensado nos casos de criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Será necessário, também, o consentimento do adotando caso ele possua mais de doze anos de idade.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2015)** De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente.

É dispensada a autorização paterna quando uma criança ou adolescente viaja ao exterior em companhia da mãe; já em viagens interestaduais, a criança poderá estar acompanhada por um responsável desde que tenha autorização, registrada em cartório, de um dos pais.

() Certo () Errado

- 28. (CESPE - 2015)** Acerca do conselho tutelar, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item a seguir.

O processo de escolha dos membros do conselho tutelar deve ocorrer a cada quatro anos, em data unificada em todo o território nacional, e a posse acontece no ano subsequente, no mês de janeiro. Para que a candidatura seja efetivada, é exigido dos candidatos que eles residam no município, tenham reconhecida idoneidade moral e idade superior a vinte e um anos.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	8	Errado	15	Certo	22	Errado
2	Errado	9	Certo	16	Errado	23	Errado
3	Certo	10	Certo	17	Errado	24	Certo
4	Errado	11	Errado	18	Certo	25	Certo
5	Errado	12	Certo	19	Errado	26	Certo
6	Errado	13	Certo	20	Certo	27	Errado
7	Certo	14	Errado	21	Errado	28	Certo

ESTATUTO DO IDOSO

1. **(CESPE - 2013)** O Estatuto do Idoso impõe a todo cidadão que tenha testemunhado violações aos preceitos estabelecidos nesse estatuto ou que delas tenha tomado conhecimento o dever da delatio criminis perante a autoridade competente.

☐ Certo ☐ Errado
2. **(CESPE - 2010)** Aos crimes previstos no Estatuto do Idoso são vedadas a aplicação das medidas despenalizadoras da composição civil dos danos e da transação, bem como a incidência das imunidades penais absolutas ou escusas absolutórias.

☐ Certo ☐ Errado
3. **(CESPE - 2009)** Constitui crime de menor potencial ofensivo abandonar injustificadamente pessoa idosa em hospital ou casa de saúde.

☐ Certo ☐ Errado
4. **(CESPE - 2016)** À luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir.

Embora o Estatuto do Idoso regule direitos assegurados a pessoas de idade igual ou superior a sessenta anos, a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos nele prevista é assegurada àqueles com mais de sessenta e cinco anos de idade.

☐ Certo ☐ Errado
5. **(CESPE - 2016)** À luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir.

Aos idosos, com sessenta anos de idade ou mais, que não possuam meios para prover sua subsistência é assegurado o benefício de um salário mínimo mensal, independentemente da condição econômica de sua família, ficando os membros da família responsáveis solidariamente pelas necessidades do idoso que ultrapassem o patamar de um salário mínimo.

☐ Certo ☐ Errado
6. **(CESPE - 2016)** Com fundamento no Estatuto do Idoso e no ECA, julgue o item subsequente.

O Poder Judiciário pode, de ofício, determinar medida de proteção ao idoso na hipótese de ação ou omissão estatal que viole direito que lhe seja reconhecido no Estatuto do Idoso.

☐ Certo ☐ Errado
7. **(CESPE - 2016)** Com referência às disposições da legislação específica relativa aos idosos e às mulheres, julgue o item que se segue.

O Estatuto do Idoso estabelece como prioridade para efetivação dos direitos a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, cabendo aos conselhos do idoso — nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais — zelar pelo cumprimento dos direitos.

☐ Certo ☐ Errado

8. (CESPE - 2016) Com referência às disposições da legislação específica relativa aos idosos e às mulheres, julgue o item que se segue.
- O comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos somente deve ser exigido em caso de interesse do poder público.
- () Certo () Errado
9. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, a respeito dos direitos do idoso.
- Ao idoso que receba alta hospitalar e não atenda aos critérios de elegibilidade para a assistência domiciliar será fornecida residência temporária, na modalidade de serviço de regime de internação temporária de atendimento ao idoso dependente que requeira cuidados biopsicossociais sistematizados.
- () Certo () Errado
10. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, a respeito dos direitos do idoso.
- A carência de recursos financeiros próprios do idoso ou da família deste não é suficiente para justificar a internação desse idoso na modalidade asilar.
- () Certo () Errado
11. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, a respeito dos direitos do idoso.
- A coordenação da Política Nacional do Idoso está a cargo da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
- () Certo () Errado
12. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, a respeito dos direitos do idoso.
- Em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros, serão reservadas duas vagas gratuitas, que poderão ser usadas por idosos, independentemente da condição financeira destes.
- () Certo () Errado
13. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, a respeito dos direitos do idoso.
- As competências do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso incluem a promoção de cooperação entre governos da União, dos estados, do DF e dos municípios e a sociedade civil organizada na formulação e execução da política nacional de atendimento dos direitos do idoso.
- () Certo () Errado
14. (CESPE - 2014) Com base no que dispõem o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, julgue o item.
- As diretrizes da Política Nacional do Idoso incluem priorizar o atendimento a idosos residentes em instituições asilares de caráter social e permanente que necessitem de assistência médica e cuidados de enfermagem.
- () Certo () Errado
15. (CESPE - 2014) Com base no que dispõem o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, julgue o item.

De acordo com o Estatuto do Idoso, compete ao poder público garantir prioridade na destinação privilegiada de recursos públicos a áreas relacionadas com a proteção ao idoso.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2014)** Com base no que dispõem o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, julgue o item.

As medidas de proteção ao idoso incluem inserir pessoas usuárias de substâncias psicoativas que convivam com idosos e lhe causem sofrimento psicológico ou físico em programas oficiais ou comunitários de auxílio, de orientação e de tratamento.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2014)** Com base no que dispõem o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, julgue o item.

Caso um profissional de saúde suspeite de violência praticada contra uma pessoa idosa, ele será obrigado a notificar, prioritária e sucessivamente, uma autoridade policial e o Conselho Nacional do Idoso.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2014)** Considerando o disposto no Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir, referente às instituições de longa permanência.

Se, devido ao não cumprimento de exigências legais, um estabelecimento de longa permanência de idosos for interditado, os idosos abrigados nesse local deverão ser transferidos para outra instituição da mesma natureza, e os custos da transferência serão de responsabilidade da vigilância sanitária.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2014)** Considerando o disposto no Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir, referente às instituições de longa permanência.

Conforme o Estatuto do Idoso, as entidades de longa permanência devem firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, ou com o seu representante legal, caso o idoso seja considerado incapaz.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2014)** Considerando o disposto no Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir, referente às instituições de longa permanência.

Entre as ações previstas na política de atendimento ao idoso, incluem-se os serviços para a identificação e a localização de parentes ou de responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2014)** Acerca do direito aplicado à saúde, ao idoso e à criança, julgue o item a seguir.
- O poder público deve garantir o direito à segurança, à saúde e à alimentação aos brasileiros idosos, sendo o acesso desses à educação e à cultura um dever restrito da família.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2014)** Julgue o seguinte item, relativo à legislação específica direcionada aos idosos e pessoas com deficiência.
- O Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa estabelecem o compartilhamento de responsabilidade entre Estado, comunidade, sociedade e família nos cuidados da saúde desse segmento populacional.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2014)** Julgue o seguinte item, relativo à legislação específica direcionada aos idosos e pessoas com deficiência.
- O fundo nacional do idoso, implantado pelo Estatuto do Idoso, autoriza exclusivamente às pessoas jurídicas a dedução do imposto de renda das doações que forem efetuadas para esse fundo.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2014)** Julgue o seguinte item, relativo à legislação específica direcionada aos idosos e pessoas com deficiência.
- Conforme estabelece o Estatuto do Idoso, é vedada aos órgãos públicos a emissão de laudos de saúde por meio de atendimento domiciliar ao idoso enfermo.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item, a respeito dos direitos reais, da posse, do direito de empresa e do Estatuto do Idoso.
- O envelhecimento, embora não tenha caráter de direito personalíssimo, é protegido na condição de direito social, garantindo à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2013)** A pessoa jurídica poderá ser responsabilizada, nos termos da lei, pela inobservância das normas que visem prevenir a ameaça ou a violação aos direitos do idoso.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2013)** O procedimento da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais não é aplicado a nenhum dos crimes previstos no Estatuto do Idoso.
- () Certo () Errado

28. (CESPE - 2012) No que se refere ao direito do idoso, julgue o item a seguir.

Para fins de reserva de vaga gratuita para idoso, não são consideradas embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros as embarcações que operem travessias em lagoas abertas ao público.

() Certo () Errado

29. (CESPE - 2012) No que se refere ao direito do idoso, julgue o item a seguir.

As instituições para idosos em geral devem oferecer assistência psicológica, serviço social, apoio jurídico e administrativo.

() Certo () Errado

30. (CESPE - 2012) No que se refere ao direito do idoso, julgue o item a seguir.

A modalidade de atendimento apoio à pessoa idosa inclui a residência em república, importante alternativa de residência para idosos independentes.

() Certo () Errado

31. (CESPE - 2012) No que se refere ao direito do idoso, julgue o item a seguir.

O idoso que pretenda viajar utilizando o chamado bilhete de viagem do idoso deverá comprovar sua idade, por meio de documento pessoal, e sua renda, que não pode ultrapassar um salário mínimo.

() Certo () Errado

32. (CESPE - 2012) No que se refere ao direito do idoso, julgue o item a seguir.

Compete ao Conselho Nacional dos Direitos do Idoso promover, em parceria com organismos governamentais e não governamentais nacionais e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores que sirvam de base para o estabelecimento de metas e procedimentos para o monitoramento das atividades relacionadas ao atendimento ao idoso.

() Certo () Errado

33. (CESPE - 2010) Julgue o item a seguir, relativo às normas aplicáveis aos idosos.

Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	6	Errado	11	Certo	16	Certo
2	Certo	7	Certo	12	Errado	17	Errado
3	Errado	8	Errado	13	Certo	18	Errado
4	Certo	9	Certo	14	Errado	19	Certo
5	Errado	10	Errado	15	Certo	20	Certo

21	Errado	25	Errado	29	Certo	33	Certo
22	Certo	26	Certo	30	Certo		
23	Errado	27	Errado	31	Errado		
24	Errado	28	Errado	32	Certo		

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

- (CESPE - 2013)** A tentativa de contravenção, mesmo que factível, não é punida.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2012)** Apesar de, no campo fático, ser possível ocorrer a tentativa de contravenção penal, esta, quando se desenvolve na forma tentada, não é penalmente alcançável.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2014)** Quanto às penas, à tipicidade, à ilicitude e aos elementos e espécies da infração penal, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688/1941), as penas principais aplicáveis às contravenções penais são as de multa e prisão simples, devendo esta última ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, exclusivamente em regime aberto.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2013)** Considere que determinado cidadão esteja usando publicamente uniforme de PRF, função pública que ele não exerce. Nessa situação, para que esse cidadão responda por contravenção penal, é necessário que sua conduta cause efetivo prejuízo para o Estado ou para outra pessoa.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2008)** Admitido para o serviço de motorista de ônibus de uma empresa de transporte coletivo, Severino entregou a carteira profissional no serviço de pessoal da empresa, junto com fotocópias autenticadas do certificado de reservista, do título de eleitor, das certidões de registro de nascimento de dois filhos e de sua certidão de casamento. Passaram-se mais de quinze dias e os citados documentos não lhe foram devolvidos.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

O fato configura contravenção penal e a competência para o seu julgamento é do JEC, mas a persecução penal só terá início com a representação de Severino.

() Certo () Errado
- (CESPE - 2008)** Álvaro foi parado em uma blitz promovida pela Polícia Rodoviária Federal, tendo sido apurado que vestia uniforme militar, contendo as insígnias de tenente. Ao lhe ser solicitada a apresentação de documento, apresentou documento de identidade

militar. Os policiais rodoviários entraram em contato com a Polícia Militar e apuraram que Álvaro não pertencia à corporação. Foi, então, realizado o levantamento dos antecedentes criminais de Álvaro, constatando-se a existência de diversos inquéritos policiais em andamento pela prática do crime de estelionato. Nessa situação, Álvaro praticou contravenção penal de uso indevido de uniforme ou distintivo, em concurso material com o crime de uso de documento falso, sendo este último de competência da justiça militar.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2008) A diferença entre crime e contravenção penal consiste na aplicação de pena de reclusão ao primeiro e, ao segundo, pena de detenção ou multa.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	3	Errado	5	Errado	7	Errado
2	Certo	4	Errado	6	Errado		

LEI Nº 11.340/2006 (MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)

1. (CESPE - 2013) Considerando que, inconformado com o término do namoro de mais de vinte anos, José tenha agredido sua ex-namorada Maria, com quem não coabitava, ele estará sujeito à aplicação da lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, conhecida como Lei Maria da Penha.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2013) Consoante o que dispõe a Lei Maria da Penha, a ação penal para apurar qualquer crime perpetrado nas circunstâncias descritas nessa lei será pública incondicionada, devendo o feito tramitar obrigatoriamente em segredo de justiça.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2012) É expressamente previsto na lei o dever de a autoridade policial acompanhar a ofendida, de forma a assegurar-lhe, se houver necessidade, o direito de retirar seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2012) A Lei Maria da Penha incide apenas nos casos em que a violência doméstica e familiar contra a mulher, que consiste em ação ou omissão, baseada no gênero, que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, é praticada no âmbito da unidade doméstica.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2012)** Para a caracterização de violência doméstica e familiar contra a mulher, conceitua-se como unidade doméstica o local onde haja o convívio permanente de pessoas, inclusive as esporadicamente agregadas, em típico ambiente familiar, sem necessidade de vínculo natural ou civil.
- () Certo () Errado
6. **(CESPE - 2008)** A possibilidade real de o acusado de prática de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar cumprir ameaças de morte dirigidas a sua ex-esposa basta como fundamento para a sua segregação, sobretudo ante a disciplina protetiva da Lei Maria da Penha, que visa a proteção da saúde mental e física da mulher.
- () Certo () Errado
7. **(CESPE - 2008)** Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz pode determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.
- () Certo () Errado
8. **(CESPE - 2008)** No atendimento a vítimas de violência, deve-se adotar o que preconiza a Lei Maria da Penha: para agilizar o processo de denúncia, cabe à vítima entregar pessoalmente a intimação ao agressor.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2008)** Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberão medidas protetivas de urgência, que poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, devendo necessariamente o juiz ouvir as partes e o MP antes da decisão sobre as medidas.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE - 2008)** Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei Maria da Penha, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei dos Juizados Especiais Criminais.
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2016)** Com referência às disposições da legislação específica relativa aos idosos e às mulheres, julgue o item que se segue.
- A violência doméstica e familiar contra a mulher é caracterizada pela ação ou omissão que ocasione morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de dano moral ou patrimonial, ocorrido em espaço de convívio permanente ou esporádico de pessoas, com ou sem vínculo familiar.
- () Certo () Errado
12. **(CESPE - 2014)** Com relação aos crimes contra o idoso e à violência familiar e doméstica contra a mulher, julgue o item.

Cabe a aplicação das sanções previstas na lei dos juizados especiais criminais para os casos de violência doméstica contra a mulher, desde que comprovada a culpa, e não o dolo, na conduta do autor do fato.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2014)** Com relação aos crimes contra o idoso e à violência familiar e doméstica contra a mulher, julgue o item.

Conforme a Lei Maria da Penha, ao condenado por crime praticado contra a mulher é vedada a aplicação de prestação pecuniária como sanção isolada.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2014)** Conforme disposto nas análises e legislações específicas, julgue o item, relativo ao seguinte segmento: homens, mulheres e portadores de HIV.

Nos casos de comprovada prática de violência psicológica contra a mulher, a Lei Maria da Penha permite a aplicação de penas por meio de pagamento de cesta básica ou de pagamento de multa, desde que o agressor se comprometa a submeter-se a tratamento em serviço que ofereça atendimento psicológico às vítimas de violência.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2014)** Conforme disposto nas análises e legislações específicas, julgue o item, relativo ao seguinte segmento: homens, mulheres e portadores de HIV.

De acordo com a Lei Maria da Penha, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause dano moral ou patrimonial, e pode ocorrer em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2013)** Julgue o item que se segue, acerca da legislação especial criminal.

Nos termos da Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha —, a empregada doméstica poderá ser sujeito passivo de violência praticada por seus empregadores.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2013)** No que se refere aos crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990) e à violência doméstica e familiar sobre a mulher (Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha), julgue o item seguinte.

Se duas mulheres mantiverem uma relação homoafetiva há mais de dois anos, e uma delas praticar violência moral e psicológica contra a outra, tal conduta estará sujeita à incidência da Lei Maria da Penha, ainda que elas residam em lares diferentes.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2013)** Com base na Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e na Lei n.º 8.069/1990, julgue os itens que se seguem.

Em se tratando de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a concessão da suspensão condicional da pena.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2013)** Julgue o item que se segue, relativo aos direitos das pessoas com necessidades especiais, dos idosos e das vítimas de violência doméstica familiar.

Conforme o diploma legal que regulamenta os mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a notificação da ofendida a respeito dos atos processuais relativos ao agressor, em especial daqueles referentes ao seu ingresso e saída da prisão, dispensa a intimação do DP em relação ao mesmo ato.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2013)** Após a Segunda Guerra Mundial, com o reconhecimento e a ampliação dos direitos humanos, ocorreram mudanças na sociedade em relação a vários temas, que repercutiram na pós-modernidade, entre os quais se destaca o combate a qualquer forma de discriminação. Considerando esse assunto, julgue o item abaixo.

De acordo com a Lei Maria da Penha, nas ações penais públicas condicionadas à representação da vítima de violência doméstica, admite-se a possibilidade de renúncia da ação pela parte ofendida, em qualquer fase processual, sendo exigida, no entanto, a manifestação do Ministério Público (MP).

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2013)** Considerando o que dispõe a legislação atual acerca de discriminação, julgue o item que se segue.

A violência psicológica, uma das espécies de violência contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha, resulta de conduta que cause, entre outros problemas, dano emocional e diminuição da autoestima da vítima.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item, que versa sobre discriminação étnica e violência doméstica e familiar contra a mulher.

Um indivíduo que calunia a própria esposa comete contra ela violência doméstica e familiar.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir, com base a Lei Maria da Penha, que dispõe sobre violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Lei Maria da Penha incide apenas nos casos em que a violência doméstica e familiar contra a mulher, que consiste em ação ou omissão, baseada no gênero, que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, é praticada no âmbito da unidade doméstica.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2012)** Tendo em vista que, de acordo com legislação especial, a tutela da criança e do adolescente e da mulher recebe tratamento específico, julgue o item a seguir.

No caso de violência doméstica contra a mulher, o processo, o julgamento e a execução das causas cíveis e criminais regem-se pelas normas do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil e pela legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitem com a Lei Maria da Penha.

() Certo () Errado

25. (CESPE - 2012) Tendo em vista que, de acordo com legislação especial, a tutela da criança e do adolescente e da mulher recebe tratamento específico, julgue o item a seguir.

Com a finalidade de proteger patrimônio comum ou particular de mulher vitimada por violência, o juiz deverá impor, em caráter liminar, a separação de corpos.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	8	Errado	15	Certo	22	Certo
2	Errado	9	Errado	16	Certo	23	Errado
3	Certo	10	Certo	17	Certo	24	Certo
4	Errado	11	Certo	18	Certo	25	Errado
5	Certo	12	Errado	19	Errado		
6	Certo	13	Certo	20	Errado		
7	Certo	14	Errado	21	Certo		

LEI Nº 12.850/2013 (LEI DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS)

1. (CESPE - 2014) A lei conceitua organização criminosa como sendo a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de natureza econômico-financeira, mediante a prática de qualquer crime cometido no país ou no estrangeiro.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2011) Na lei que disciplina os casos de organização criminosa, não se exige a prévia autorização judicial para a realização da chamada ação policial controlada.

() Certo () Errado

Determinada organização criminosa voltada à prática do tráfico de armas de fogo e extorsão esperava um grande carregamento de armas para dia e local previamente determinados. Durante a investigação policial dessa organização criminosa, a autoridade policial, de acordo com informações obtidas por meio de interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo, identificou que o modus operandi da organização tinha se aprimorado, pois ela havia passado a contar com o apoio de um policial militar, cuja atribuição era negociar o preço das armas; e um policial civil, ao qual cabia a tarefa de receber o dinheiro do pagamento das armas. No local onde seria efetivada a operação, verificou-se a atuação de José, de quatorze anos de idade, a quem cabia

a tarefa de receber e distribuir grande quantidade de cigarros estrangeiros contrabandeados, fomentando assim o comércio ilegal, a fim de diversificar os ramos de atividade do grupo criminoso. A autoridade policial decidiu, por sua conta e risco, retardar a intervenção policial, não tendo abordado uma van, na qual os integrantes do grupo transportavam as armas e os cigarros. Em seguida, os policiais seguiram o veículo e, horas depois, identificaram o fornecedor das armas e prenderam em flagrante os criminosos e os policiais envolvidos na organização criminosa. Após a prisão, o policial militar participante da organização criminosa negociou e decidiu colaborar com a autoridade policial, confessando, nos autos do inquérito policial, sua participação no delito imputado e também delatando outros coautores e partícipes, o que contribuiu para o esclarecimento de outros crimes.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens com base na Lei n.º 12.850/2013, que trata de organizações criminosas, investigação criminal e outras matérias correlatas.

3. **(CESPE - 2015)** Na situação considerada, para a obtenção de provas, a autoridade policial realizou uma ação controlada.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2015)** A participação de José na organização criminosa representa uma circunstância agravante.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2015)** Com relação ao policial civil envolvido na organização criminosa, se necessário à investigação ou à instrução processual, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, sem prejuízo de sua remuneração.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2015)** Com relação ao policial civil envolvido na organização criminosa, se necessário à investigação ou à instrução processual, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, sem prejuízo de sua remuneração.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2014)** Acerca dos entorpecentes, da prevenção ao uso de drogas, do combate ao narcotráfico e da lei que versa sobre organizações criminosas, julgue o seguinte item.

A infiltração de agentes de polícia em tarefa de investigação deve ser pautada pelo princípio constitucional da adequação, pelo que será averiguado se o meio é adequado para se atingir o fim pretendido.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2014)** Acerca dos entorpecentes, da prevenção ao uso de drogas, do combate ao narcotráfico e da lei que versa sobre organizações criminosas, julgue o seguinte item.

A classificação jurídica do crime de organização criminosa caracteriza-o como um delito omissivo, doloso, plurissubsistente, de ação penal pública incondicionada e de perigo comum abstrato.

() Certo () Errado

9. **(CESPE - 2014)** Acerca dos entorpecentes, da prevenção ao uso de drogas, do combate ao narcotráfico e da lei que versa sobre organizações criminosas, julgue o seguinte item.

A nova definição de organização criminosa abarca apenas os crimes com pena máxima superior a quatro anos.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2004) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Antenor foi condenado a pena de reclusão por crime decorrente de organização criminosa. Nessa situação, ele deverá cumprir toda sua pena em regime fechado e, portanto, ser-lhe-á vedado trabalhar dentro ou fora da penitenciária, durante o cumprimento da pena.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2000) Em meados de julho do corrente ano, X, Y e Z associaram-se, com vontade associativa permanente, a fim de praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente. No dia 13 de agosto, por volta das 13 h, agentes de polícia federal, passando-se por compradores, adentraram na residência de Z e, em cumprimento a mandado de busca, efetuaram a prisão em flagrante de X, Y e Z, que detinham em depósito, para negócio, doze quilos de cocaína.

Com referência à situação hipotética apresentada e a considerações penais correlatas, julgue o item que se segue.

A associação criminosa é equiparada a crime hediondo, razão pela qual, se da sua prática resultar a imposição de pena privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida integralmente em regime fechado.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	4	Errado	7	Errado	10	Errado
2	Certo	5	Certo	8	Errado	11	Errado
3	Errado	6	Certo	9	Errado		

CRIMES HEDIONDOS

1. (CESPE - 2004) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Adriano é chefe de uma quadrilha que sequestrou um famoso artista e libertou-o vivo e sem qualquer ferimento, após o pagamento do resgate. Na situação descrita, Adriano praticou crime hediondo, pois extorsão mediante sequestro é crime hediondo mesmo quando não qualificada por lesão corporal ou morte do sequestrado.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2004) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Hugo é um agente de polícia civil que realizou interceptação de comunicação telefônica sem autorização judicial. Nessa situação, o ato de Hugo, apesar de violar direitos fundamentais, não constitui crime hediondo.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2002) No âmbito da jurisdição constitucional das liberdades, a proscrição da prova ilícita no processo é tema recorrente, seja porque o aparelho policial brasileiro ainda se entremostra arbitrário, seja porque há dificuldades, em certos casos, de avaliar-se a extensão dos efeitos que a inadmissão da prova tida por ilícita acarreta para a investigação e persecução criminal. Na esteira da doutrina dominante e das decisões do Supremo Tribunal federal (STF), julgue o item abaixo, relativo a esse assunto.

Em se tratando de crimes hediondos, tem plena aplicação o princípio da proporcionalidade na valoração da admissibilidade da prova, pois a busca da verdade real tem prevalência constitucional. Disso resultam constantes mitigações, pelo STF, à garantia constitucional segundo a qual inadmissíveis no processo as prova obtidas por meios ilícitos.

() Certo () Errado

Julgue o itens seguintes, com relação ao direito penal, considerando o entendimento do STJ e do STF.

4. (CESPE - 2006) Considere que um delinquente sem periculosidade seja condenado por tráfico de entorpecentes. Nesse caso, não será possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo fato de tratar-se de crime hediondo, de acordo com a jurisprudência mais atual do STJ e do STF.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2006) O STF declarou, em sede de controle difuso, inconstitucional o óbice contido na Lei dos Crimes Hediondos que veda a possibilidade de progressão do regime aos condenados pela prática dos delitos nela elencados.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2003) Considere a seguinte situação hipotética.

Lucas, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação de seu desafeto, efetuou, de surpresa, disparos de revólver pelas costas da vítima, matando-a. Nessa situação, Lucas responderá pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado, que é hediondo.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2008) Acerca das leis penais especiais, julgue o item a seguir.

Em caso de crime hediondo, a prisão temporária será cabível, mediante representação da autoridade policial, pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2008)** Com relação à legislação especial, julgue o item a seguir.
É irrelevante a existência, ou não, de fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados.
- () Certo () Errado
9. **(CESPE - 2008)** Com relação à legislação especial, julgue o item a seguir.
São considerados hediondos os crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticados com violência presumida.
- () Certo () Errado
10. **(CESPE - 2008)** Acerca da aplicação do direito penal e do entendimento jurisprudencial firmado nos tribunais superiores, julgue o item seguinte.
A causa especial de aumento de pena prevista na lei de crimes hediondos, com acréscimo de metade da pena, respeitando o limite superior de trinta anos de reclusão, foi revogada em relação ao crime de estupro de vulnerável.
- () Certo () Errado
11. **(CESPE - 2008)** Considerando as disposições constitucionais e legais aplicáveis ao processo penal e, quando for o caso, a doutrina e a jurisprudência correlatas, julgue o item que se segue.
Os crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, assim como ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o estado democrático podem ser compreendidos na categoria de delitos inafiançáveis por disposição constitucional expressa.
- () Certo () Errado
12. **(CESPE - 2015)** A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue.
O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até terceiro grau, de agente da Polícia Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, em razão dessa condição.
- () Certo () Errado
13. **(CESPE - 2014)** Gerson, com vinte e um anos de idade, e Gilson, com dezesseis anos de idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular tramitação de processo nos juízos competentes, Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson, por cometimento de infração análoga a esse crime.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item.
Conforme entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Gerson deverá ser submetido ao exame criminológico para ter direito à progressão de regime.
- () Certo () Errado

14. Julgue o item subsecutivo, acerca de crime e aplicação de penas.
- Considere que um indivíduo tenha sido condenado por crime hediondo. Nesse caso, para que possa requerer progressão de regime de pena, esse indivíduo deve cumprir dois quintos da pena que lhe foi imputada, se for primário, e três quintos dessa pena, se for reincidente.
- () Certo () Errado
15. (CESPE - 2013) Considerando, por hipótese, que, devido ao fato de estar sendo investigado pela prática de latrocínio, José tenha contratado um advogado para acompanhar as investigações, julgue o item a seguir.
- Se surgirem indícios contra José, ele deverá ser indiciado e identificado pelo processo datiloscópico, pois, na hipótese em apreço, o referido crime é hediondo, fato que torna obrigatória a identificação criminal.
- () Certo () Errado
16. (CESPE - 2013) Julgue o item a seguir, acerca de crimes contra a administração pública, crimes hediondos e crimes contra a pessoa.
- É vedada a concessão de fiança à pessoa plenamente capaz que cometer homicídio simples, por ser considerado crime hediondo, e a pena a ser aplicada nesse caso será cumprida no regime inicialmente fechado.
- () Certo () Errado
17. (CESPE - 2013) No que se refere aos crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990) e à violência doméstica e familiar sobre a mulher (Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha), julgue o item seguinte.
- Se determinado cidadão for réu em processo criminal por ter cometido crime hediondo, ele poderá ter progressão de regime no cumprimento da pena, que se iniciará em regime fechado, bem como tê-la reduzida em caso de delação premiada, se o crime tiver sido cometido por quadrilha ou bando.
- () Certo () Errado
18. (CESPE - 2013) Considera-se crime hediondo o homicídio culposo na condução de veículo automotor, quando comprovada a embriaguez do condutor.
- () Certo () Errado
19. (CESPE - 2013) Considere que um indivíduo, reincidente, seja condenado, definitivamente, a quinze anos de reclusão em regime inicial fechado, devido à prática de crime hediondo. Nessa situação, é correto afirmar que esse indivíduo somente progredirá de regime do cumprimento da pena após cumprir nove anos de reclusão.
- () Certo () Errado
20. (CESPE - 2013) Com relação aos crimes hediondos e ao tráfico ilícito de entorpecentes, julgue o próximo item.

Conforme a mais recente jurisprudência do STF, os condenados por crimes hediondos praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.464/2007 podem pleitear a progressão de regime após o cumprimento de apenas um sexto da pena aplicada.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2013)** Em relação a crimes contra a fé e a administração públicas e de abuso de autoridade, julgue o item subsequente.

Recentemente, ocorreu a inclusão do crime de corrupção ativa no rol dos delitos hediondos, fato que, entre outros efeitos, tornou esse crime inafiançável e determinou que o início do cumprimento da pena ocorra em regime fechado.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2012)** A prisão temporária para os crimes hediondos e equiparados, em função da gravidade objetiva dessas infrações penais, é de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2011)** Acerca do direito penal, julgue o item seguinte.

Considere a seguinte situação hipotética.

Maura praticou crime de extorsão, mediante sequestro, em 27/3/2008, e, denunciada, regularmente processada e condenada, iniciou o cumprimento de sua pena em regime fechado. Nessa situação hipotética, após o cumprimento de um sexto da pena em regime fechado, Maura terá direito à progressão de regime, de fechado para semiaberto.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2011)** Os crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, assim como a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o estado democrático podem ser compreendidos na categoria de delitos inafiançáveis por disposição constitucional expressa.

() Certo () Errado

- 25. (CESPE - 2011)** É irrelevante a existência, ou não, de fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados.

() Certo () Errado

- 26. (CESPE - 2011)** Em caso de atitude suspeita, deixa o policial civil de praticar o crime de abuso de autoridade ao invadir domicílio na busca do estado de flagrância de crime permanente.

() Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2011)** A causa especial de aumento de pena prevista na lei de crimes hediondos, com acréscimo de metade da pena, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, foi revogada em relação ao crime de estupro de vulnerável.

() Certo () Errado

28. (CESPE - 2010) Constitui crime hediondo a adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
- () Certo () Errado
29. (CESPE - 2010) Os crimes hediondos, embora inafiançáveis e insuscetíveis de graça e indulto, podem ser anistiados.
- () Certo () Errado
30. (CESPE - 2009) De acordo com a Lei n.º 8.072/1990, são crimes hediondos, entre outros, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, a tortura, o tráfico ilícito de drogas e o estupro.
- () Certo () Errado
31. (CESPE - 2009) Acerca dos crimes hediondos e da legislação antidrogas, julgue o item.
- É vedada a progressão de regime do réu condenado por tráfico de drogas, devendo aquele cumprir a totalidade da pena em regime fechado.
- () Certo () Errado
32. (CESPE - 2009) Acerca dos crimes hediondos e da legislação antidrogas, julgue o item.
- Segundo o disposto na legislação específica, são crimes hediondos, entre outros, o homicídio qualificado, o latrocínio, a epidemia com resultado morte e o genocídio.
- () Certo () Errado
33. (CESPE - 2009) Acerca dos crimes hediondos e da legislação antidrogas, julgue o item.
- Suponha que Francisco, imputável, suspeito da prática de crime de estupro seguido de morte, seja preso em flagrante delito e, no decorrer de seu interrogatório na esfera policial, confesse a autoria do crime, mas, após a comunicação da prisão ao juiz competente, verifique-se, pela prova pericial, que Francisco foi torturado para a confissão do crime. Nessa situação, deverá a autoridade judiciária, mesmo se tratando de crime hediondo, relaxar a prisão de Francisco, sem prejuízo da responsabilização dos autores da tortura.
- () Certo () Errado
34. (CESPE - 2008) O crime de homicídio é considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e quando for qualificado.
- () Certo () Errado
35. (CESPE - 2008) Acerca do direito penal e do direito processual penal, julgue o item seguinte.
- O tráfico internacional de entorpecentes, por ser um crime inafiançável, é considerado um crime hediondo.
- () Certo () Errado
36. (CESPE - 2004) Três agentes de polícia federal verificaram que dois rapazes estavam disparando o conteúdo de um extintor de incêndio em um índio idoso e gritando “saia da nossa

cidade, seu índio bêbado... aqui não é lugar de vagabundo”. Imediatamente, os agentes entrevistaram, fazendo cessar a agressão e pretendendo efetuar a prisão em flagrante dos agressores. Assustados, os dois rapazes tentaram evadir-se, mas a fuga foi impedida pelos agentes, que usaram de força física para segurá-los. Nesse momento, os rapazes se identificaram como primos e apresentaram carteiras de identidade que indicavam que ambos tinham apenas 17 anos de idade. Os policiais, então, apreenderam em flagrante os dois rapazes, que, após serem informados de seus direitos, solicitaram que a apreensão fosse imediatamente comunicada ao comerciante Júlio, tio dos dois.

Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue o item que se segue.

A apreensão dos referidos adolescentes foi ilegal porque não se tratava de crime hediondo.

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2000)** A associação criminosa é equiparada a crime hediondo, razão pela qual, se da sua prática resultar a imposição de pena privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida integralmente em regime fechado.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2000)** Julgue o seguinte item.

O homicídio qualificado-privilegiado é crime hediondo.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	11	Certo	21	Errado	31	Errado
2	Certo	12	Certo	22	Certo	32	Certo
3	Errado	13	Errado	23	Errado	33	Certo
4	Errado	14	Certo	24	Certo	34	Errado
5	Certo	15	Errado	25	Certo	35	Errado
6	Errado	16	Errado	26	Errado	36	Errado
7	Certo	17	Errado	27	Certo	37	Errado
8	Certo	18	Errado	28	Certo	38	Errado
9	Certo	19	Certo	29	Errado		
10	Certo	20	Certo	30	Errado		

CRIMES DE TRÂNSITO

- 1. (CESPE-2002)** Considere a seguinte situação hipotética.

Gustavo, motorista devidamente habilitado, levou seu primo Wilson a um churrasco na casa de um amigo comum, onde o primeiro bebeu um pouco além da conta. Porém, apesar de ter consciência de que Wilson não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

nem Permissão para Dirigir, Gustavo sabia que o primo tinha habilidade para dirigir e, percebendo que seus reflexos estavam alterados pelo álcool, Gustavo repassou a Wilson as chaves do carro e pediu que ele os levasse de volta para casa. Nessa situação, Gustavo incorreu não apenas na prática de uma infração gravíssima às leis de trânsito, mas também em um crime que pode ser punido com pena restritiva de liberdade.

() Certo () Errado

2. (CESPE-2002) Sobre os crimes de trânsito, julgue o item a seguir.

Considere a seguinte situação hipotética.

Ao passar em frente a uma parada de ônibus, conduzindo o seu veículo em avançada hora da madrugada, Tício avistou um desafeto. Assim, retornou na avenida, de modo a passar novamente em frente ao inimigo. Quando se aproximava, então, da parada, acelerou o veículo, arremessando-o contra o pedestre, causando-lhe morte instantânea. Para essa situação, há, no CTB, tipo específico que descreve a conduta de Tício, no qual se prevê, ainda, o atropelamento ocorrido em calçada como causa de aumento de pena do homicídio.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2011) Em relação à legislação que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item subsequente.

É admissível a denominação de crime de trânsito para a conduta de dano cometida com dolo, a exemplo daquele que, intencionalmente, utiliza o seu veículo para a prática de um crime.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	2	Errado	3	Errado
---	--------	---	--------	---	--------

APRESENTAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

1. (CESPE-2011) Em relação à carteira de identidade e considerando as Leis nº 7.116/1983 e nº 5.553/1968, julgue o item que se segue.

A expedição de segunda via da carteira de identidade será efetuada mediante simples solicitação do interessado, com apresentação da certidão de nascimento ou de casamento e da ocorrência policial atestando o extravio da carteira original.

() Certo () Errado

2. (CESPE-2011) Em relação à carteira de identidade e considerando as Leis nº 7.116/1983 e nº 5.553/1968, julgue o item que se segue.

A carteira de identidade fará prova de todos os dados nela incluídos, desde que sejam apresentados os documentos que lhes deram origem ou que nela tenham sido mencionados.

() Certo () Errado

3. (CESPE-2011) Em relação à carteira de identidade e considerando as Leis nº 7.116/1983 e nº 5.553/1968, julgue o item que se segue.

Para a expedição da carteira de identidade não será exigida do interessado a apresentação de qualquer outro documento, além da certidão de nascimento ou de casamento, sendo certo que a requerente do sexo feminino apresentará obrigatoriamente a certidão de casamento caso seu nome de solteira tenha sido alterado em consequência do matrimônio.

() Certo () Errado

4. (CESPE-2011) Em relação à carteira de identidade e considerando as Leis nº 7.116/1983 e nº 5.553/1968, julgue o item que se segue.

Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos, seus dados deverão ser anotados no ato e o documento deverá ser-lhe devolvido no prazo máximo de cinco dias.

() Certo () Errado

5. (CESPE-2011) Em relação à carteira de identidade e considerando as Leis nº 7.116/1983 e nº 5.553/1968, julgue o item que se segue.

Constitui contravenção penal a retenção injustificada de qualquer documento de identificação pessoal.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2011) A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro, exceto para a prática de determinado ato em que for exigida a apresentação de documento de identificação, ocasião em que a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até dez dias, os dados que interessarem, devolvendo, em seguida, o documento ao seu exibidor.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	3	Certo	5	Certo
2	Errado	4	Errado	6	Errado

LENOCÍNIO E TRÁFICO DE PESSOAS

1. (CESPE - 2013) Com fundamento na legislação que define os crimes de tortura e de tráfico de pessoas, julgue o item a seguir.

O crime de tráfico de pessoas poderá ser caracterizado ainda que haja consentimento da vítima.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2013) No crime de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, o CP não prevê causa especial de redução de pena, salvo aquela em favor do agente que também já tiver sido vítima do mesmo delito, situação essa em que a pena será reduzida de um sexto a um terço.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	2	Errado
---	-------	---	--------

LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

1. (CESPE - 2013) No que se refere à escuta telefônica, julgue o item a seguir.
O juiz poderá, em regra, admitir requerimento verbal de interceptação de comunicação telefônica desde que este seja formulado pela autoridade policial durante investigação criminal.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2013) No que se refere à escuta telefônica, julgue o item a seguir.
Uma vez deferido o pedido de interceptação de comunicação telefônica pelo juiz, a autoridade policial que conduzir os procedimentos de interceptação deverá cientificar o Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2013) Acerca de diligências e outras providências em caso de investigação criminal, julgue o item subsequente.
É vedada a interceptação telefônica quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, o que comprova a excepcionalidade desse meio de prova.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2013) Com relação às condutas típicas previstas no Código Penal brasileiro e em leis específicas, e ainda, no que se refere às disposições gerais sobre a prova (CPP, Cap. I, Tít. VII), julgue o item seguinte.

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2013) É apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada em relação ao inquérito policial e suas peculiaridades, às atribuições da Polícia Federal e ao sistema probatório no processo penal brasileiro.

No curso de inquérito policial presidido por delegado federal, foi deferida a interceptação telefônica dos indiciados, tendo sido a transcrição dos dados em laudo pericial juntada em apenso aos autos do inquérito, sob sigilo de justiça. Encaminhado o

procedimento policial ao Poder Judiciário, o juiz permitiu o acesso da imprensa ao conteúdo dos dados da interceptação e a sua divulgação, sob o fundamento de interesse público à informação. Nessa situação hipotética, independentemente da autorização judicial de acesso da imprensa aos dados da interceptação telefônica, a divulgação desse conteúdo é ilegal e invalida a prova colhida, uma vez que o procedimento em questão, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, é sigiloso, por expressa regra constitucional.

() Certo () Errado

Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, instaurou, de imediato, inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizada pela justiça estadual, foi executada pela polícia militar.

No decorrer das investigações, conduzidas a partir da interceptação das comunicações telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da Aeronáutica para o envio da substância entorpecente para o exterior.

O inquérito passou a tramitar na justiça federal, que prorrogou, por diversas vezes, o período de interceptação. Com a denúncia na justiça federal, as informações colhidas na interceptação foram reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos investigados transcritas nos autos.

Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue os itens.

6. **(CESPE - 2013)** Ao instaurar imediatamente inquérito policial e requerer as interceptações telefônicas para averiguar as acusações contra seus comandados, o delegado em questão agiu corretamente, em obediência ao princípio da moralidade administrativa.

() Certo () Errado

7. **(CESPE - 2013)** Apesar de a lei prever o prazo máximo de quinze dias para a interceptação telefônica, renovável por mais quinze, não há qualquer restrição ao número de prorrogações, desde que haja decisão fundamentando a dilatação do período.

() Certo () Errado

8. **(CESPE - 2013)** Segundo o entendimento do STF, é permitido, em caráter excepcional, à polícia militar, mediante autorização judicial e sob supervisão do MP, executar interceptações telefônicas, sobretudo quando houver suspeita de envolvimento de autoridades policiais civis nos delitos investigados, não sendo a execução dessa medida exclusiva da autoridade policial, visto que são autorizados, por lei, o emprego de serviços e a atuação de técnicos das concessionárias de serviços públicos de telefonia nas interceptações.

() Certo () Errado

9. **(CESPE - 2013)** Autorizadas por juízo absolutamente incompetente, as interceptações telefônicas conduzidas pela autoridade policial são ilegais, por violação ao princípio constitucional do devido processo legal.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2013) O presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito, após as devidas formalidades, ordenou, de forma sigilosa e reservada, a interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados telefônicos de testemunha que se reservara o direito de permanecer calada perante a comissão. Nessa situação, a primeira medida é ilegal, visto que a interceptação telefônica se restringe à chamada reserva jurisdicional, sendo permitida, por outro lado, a quebra do sigilo de dados telefônicos da testemunha, medida que não se submete ao mesmo rigor da primeira, consoante entendimento da doutrina majoritária.

() Certo () Errado

Um delegado de polícia, tendo recebido denúncia anônima de que Milton estaria abusando sexualmente de sua própria filha, requereu, antes mesmo de colher provas acerca da informação recebida, a juiz da vara criminal competente a interceptação das comunicações telefônicas de Milton pelo prazo de quinze dias, sucessivamente prorrogado durante os quarenta e cinco dias de investigação.

Kátia, ex-mulher de Milton, contratou o advogado Caio para acompanhar o inquérito policial instaurado. Milton, então, ainda no curso da investigação, resolveu interceptar, diretamente e sem o conhecimento de Caio e Kátia, as ligações telefônicas entre eles, tendo tomado conhecimento, devido às interceptações, de que o advogado cometera o crime de tráfico de influência. Em razão disso, Milton procurou Kátia e solicitou que ela concordasse com a divulgação do conteúdo das gravações telefônicas, ao que Kátia anuiu expressamente. Milton, então, apresentou ao delegado o conteúdo das gravações, que foram utilizadas para subsidiar ação penal iniciada pelo MP contra Caio, pela prática do crime de tráfico de influência.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes, a respeito das interceptações telefônicas.

11. (CESPE - 2013) O fato de Kátia – que era interlocutora dos diálogos gravados – ter consentido posteriormente com a divulgação do conteúdo das gravações não legitima o ato nem justifica sua utilização como prova.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2013) A interceptação telefônica solicitada pelo delegado de polícia e autorizada judicialmente é nula, haja vista ter sido sucessivamente prorrogada pelo magistrado por prazo superior a trinta dias, o que contraria a previsão legal de que o prazo da interceptação telefônica não pode exceder quinze dias, renovável uma vez por igual período.

() Certo () Errado

13. (CESPE - 2013) A interceptação telefônica realizada por Milton é ilegal, porquanto desprovida da necessária autorização judicial.

() Certo () Errado

14. (CESPE - 2013) A conversa telefônica gravada por um dos interlocutores não é considerada interceptação telefônica.

() Certo () Errado

15. (CESPE - 2012) No que concerne à interceptação telefônica, julgue o item subsequente.

Autorizada, a interceptação telefônica será conduzida pela autoridade policial, em autos apartados, com ciência do Ministério Público, que poderá acompanhar a sua rea-

lização. Cumprida a diligência, o resultado deverá ser encaminhado ao juiz, com auto circunstanciado contendo o resumo das operações realizadas.

() Certo () Errado

16. (CESPE - 2012) Havendo indícios razoáveis de autoria ou participação em prática de infração penal, admite-se a interceptação de comunicações telefônicas, desde que não exista outro meio de se obter a prova e o fato investigado seja punido, no máximo, com pena de detenção.

() Certo () Errado

17. (CESPE - 2012) Acerca da prova criminal, julgue o item seguinte.

A interceptação telefônica é meio de prova admitido nos crimes punidos com pena máxima de detenção, desde que não existam outros meios disponíveis para obtenção da prova.

() Certo () Errado

18. (CESPE - 2010) Com base nos delitos em espécie, julgue o próximo item.

Constitui crime realizar interceptação de comunicações, sejam elas telefônicas, informáticas, ou telemáticas, ou, ainda, quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

() Certo () Errado

19. (CESPE - 2007) De acordo com o CP, julgue o próximo item.

Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2007) A respeito da interceptação telefônica, julgue o seguinte item.

As informações e provas obtidas em interceptação telefônica relativa a outro processo não podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, tendo em vista que a lei somente autoriza a interceptação para crime punido com reclusão.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	6	Errado	11	Errado	16	Errado
2	Certo	7	Certo	12	Errado	17	Errado
3	Certo	8	Certo	13	Certo	18	Certo
4	Certo	9	Errado	14	Certo	19	Certo
5	Errado	10	Certo	15	Certo	20	Errado

LEI DE EXECUÇÃO PENAL

1. **(CESPE - 2009)** O objetivo da execução penal é efetivar as disposições de decisão criminal condenatória, ainda que não definitiva, de forma a proporcionar condições para a integração social do condenado, do internado e do menor infrator.

☐ Certo ☐ Errado
2. **(CESPE - 2009)** O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade e restritiva de direitos deve ser submetido a exame criminológico a fim de que sejam obtidos os elementos necessários à adequada classificação e individualização da execução.

☐ Certo ☐ Errado
3. **(ALFACON)** Henrique, condenado definitivamente pela prática de latrocínio, praticou, no curso do regime fechado, fato definido como crime, isto é, matou seu companheiro de cela no interior do presídio. Nessa situação, independentemente da sanção penal, Henrique poderá ser sujeitoado, pelo diretor do estabelecimento prisional, à sanção disciplinar de clausula em cela escura, até o limite de seis horas por dia.

☐ Certo ☐ Errado
4. **(CESPE - 2004)** Lauro cumpre pena restritiva de liberdade em regime fechado. Nessa situação, Lauro pode negar-se a trabalhar dentro da penitenciária porque a constituição da República veda a pena de trabalhos forçados.

☐ Certo ☐ Errado
5. **(CESPE - 2002)** João foi condenado a seis anos de reclusão pela prática de crime. Após o cumprimento de um ano, iniciou trabalho externo na empresa de engenharia engenho LTDA. O trabalho foi obtido por intermédio de uma fundação de apoio ao preso, que mantém convênio com a empresa. Em face dessa situação e com relação ao referido trabalho, julgue o item que se segue.

O trabalho do preso será remunerado, devendo a empresa contratante repassar o valor do salário do cargo respectivo ao estado ou à União, para cobrir os gastos com os presidiários de um modo geral.

☐ Certo ☐ Errado
6. **(CESPE - 2002)** É direito do preso recusar-se a acatar suspensão temporária de descanso ou recreação, por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional.

☐ Certo ☐ Errado
7. **(CESPE - 2008)** Em nenhuma situação poderá ser restringido o direito do preso a se corresponder com o mundo externo.

☐ Certo ☐ Errado
8. **(CESPE - 2008)** O Regime disciplinar diferenciado poderá ser imposto aos presos provisórios e aos condenados, sendo cabível quando houver risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou sociedade.

☐ Certo ☐ Errado

9. **(CESPE - 2008)** O preso provisório não se submete ao RDD, que é aplicável somente ao condenado definitivamente a pena privativa de liberdade.
() Certo () Errado
10. **(CESPE - 2007)** Em caso de regime disciplinar diferenciado, o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime não será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.
() Certo () Errado
11. **(CESPE - 2008)** A inclusão no RDD pode ser aplicada por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional, com posterior homologação pelo juiz da execução.
() Certo () Errado
12. **(CESPE - 2008)** A condenada gestante, desde que beneficiária do regime aberto, poderá se recolher em residência particular.
() Certo () Errado
13. **(CESPE - 2008)** A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento previsto no Código Penal é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional.
() Certo () Errado
14. **(CESPE - 2008)** Não se admite a progressão de regime de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
() Certo () Errado
15. **(CESPE - 2008)** Geraldo foi condenado, definitivamente, pela prática de crime de roubo, a cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semi-aberto, e a 120 dias-multa. Após o cumprimento de um sexto da pena, e devido ao comportamento adequado, Geraldo obteve autorização judicial para frequentar curso supletivo profissionalizante. No entanto, alguns dias depois, o promotor denunciou-o por crime de estupro contra Laís, que teria sido praticado em uma de suas saídas. Até esse momento, a única prova contra Geraldo era a palavra da vítima. Nessa situação, somente após decisão condenatória definitiva pela prática de estupro, Geraldo perderia o benefício da saída temporária, devido ao princípio da presunção de não-culpabilidade.
() Certo () Errado
16. **(CESPE - 2009)** O condenado impossibilitado de prosseguir no trabalho por motivo de acidente não continua a se beneficiar com a remição, mas faz jus ao benefício previdenciário de auxílio acidente.
() Certo () Errado
17. **(CESPE - 2008)** A respeito da execução penal, julgue o próximo item com base na lei de execução penal e suas alterações e nas regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil.
As algemas poderão ser utilizadas como medida de precaução contra fuga, durante o deslocamento do preso, devendo ser retiradas quando do comparecimento em audiência perante autoridade judiciária ou administrativa.
() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2008)** O item subsequente contém uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil.

Otávio, condenado definitivamente pela prática de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, no curso do regime fechado, ficou gravemente doente, não estando o estabelecimento prisional suficientemente aparelhado para prover a assistência médica necessária a ele. Nessa situação, Otávio poderá ser transferido para unidade hospitalar apropriada.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2008)** O preso provisório, assim como o preso definitivo, não tem assegurados os seus direitos políticos.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2008)** O preso tem direito à previdência social e constituição de pecúlio.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	6	Errado	11	Errado	16	Errado
2	Errado	7	Errado	12	Certo	17	Certo
3	Errado	8	Errado	13	Errado	18	Certo
4	Errado	9	Errado	14	Errado	19	Errado
5	Errado	10	Errado	15	Errado	20	Certo

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



ARQUIVOLOGIA

1. **(CESPE - 2016)** Com relação à gestão da informação e à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
Os documentos eletrônicos devem ser avaliados de acordo com a tabela de temporalidade e classificados a partir do plano de classificação.
() Certo () Errado
2. **(CESPE - 2016)** Com relação à gestão da informação e à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
O registro de documentos é uma atividade de responsabilidade do arquivo permanente.
() Certo () Errado
3. **(CESPE - 2016)** Com relação à gestão da informação e à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
Os instrumentos de avaliação de documentos são a tabela de temporalidade e o plano de destinação.
() Certo () Errado
4. **(CESPE - 2016)** Com relação à gestão da informação e à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
Formulário é exemplo de tipo documental.
() Certo () Errado
5. **(CESPE - 2016)** A respeito das teorias e dos princípios de arquivologia, julgue o item a seguir.
A preservação da ordem original, defendida pelo princípio do respeito à ordem primitiva, não faz referência à ordem física, mas à ordem intelectual.
() Certo () Errado
6. **(CESPE - 2016)** A respeito das teorias e dos princípios de arquivologia, julgue o item a seguir.
A teoria dos fundos é o embasamento teórico do arranjo e da ordenação dos conjuntos documentais nos arquivos permanentes.
() Certo () Errado
7. **(CESPE - 2016)** A respeito das teorias e dos princípios de arquivologia, julgue o item a seguir.
O princípio da unicidade é utilizado para a manutenção dos conjuntos documentais nas regiões em que foram acumulados.
() Certo () Errado
8. **(CESPE - 2016)** A respeito das teorias e dos princípios de arquivologia, julgue o item a seguir.
O objetivo da teoria das quatro idades documentais, proposta pelo arquivista italiano Elio Lodolini, é dividir a fase intermediária em duas etapas para facilitar a operacionalização dos documentos de guarda intermediária.
() Certo () Errado

- 9. (CESPE - 2016)** A respeito das teorias e dos princípios de arquivologia, julgue o item a seguir.
- Havendo necessidade de reversão de procedimento ou de tratamento empreendido em determinado arquivo, aplica-se o princípio da pertinência.
- () Certo () Errado
- 10. (CESPE - 2016)** Acerca de gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais, julgue o item seguinte.
- Se um documento já for criado com valor secundário, ele deverá ser recolhido imediatamente ao arquivo permanente.
- () Certo () Errado
- 11. (CESPE - 2016)** Acerca de gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais, julgue o item seguinte.
- Difusão é função típica do arquivo intermediário.
- () Certo () Errado
- 12. (CESPE - 2016)** Julgue o item que se segue, referente a arquivologia.
- Os procedimentos de recebimento, registro, distribuição e movimentação de documento de arquivo são realizados, em regra, pelo setor de arquivamento intermediário.
- () Certo () Errado
- 13. (CESPE - 2016)** Julgue o item que se segue, referente a arquivologia.
- É possível verificar que um documento de arquivo foi bem acondicionado quando ele está embalado adequadamente, de acordo com o seu suporte físico.
- () Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2016)** Julgue o item que se segue, referente a arquivologia.
- Em uma agência reguladora, como a ANVISA, por exemplo, os documentos que compõem o arquivo do setor de trabalho são aqueles produzidos e(ou) recebidos no desenvolvimento das atividades administrativas da agência.
- () Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2016)** A respeito da gestão de documentos e do acesso à informação, julgue o item a seguir.
- Para garantir eficiência e racionalidade ao processo de organização, os procedimentos arquivísticos devem ser sequenciados de maneira que a digitalização dos documentos do arquivo intermediário seja realizada antes da aplicação da tabela de temporalidade.
- () Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2016)** A respeito da gestão de documentos e do acesso à informação, julgue o item a seguir.
- De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a dados contidos em documento classificado como reservado poderá ser restringido por até cinco anos.
- () Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2016)** A respeito da gestão de documentos e do acesso à informação, julgue o item a seguir.
- A aplicação da tabela de temporalidade resulta na definição do destino final dos documentos de arquivo, que pode ser a guarda corrente ou intermediária.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2016)** A respeito da gestão de documentos e do acesso à informação, julgue o item a seguir.
- Na gestão de documentos, a atividade arquivística de classificação atribui ao documento um código representativo do seu conteúdo informativo.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2016)** Acerca da gestão de informações e de documentos e dos métodos de arquivamento, julgue o item a seguir.
- A correspondência, uma das principais espécies documentais existentes nas instituições brasileiras, deve ser arquivada, de acordo com a sua natureza, em ordem alfabética.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2016)** Acerca da gestão de informações e de documentos e dos métodos de arquivamento, julgue o item a seguir.
- O método geográfico de organização dos documentos é o do sistema direto, que deve ser utilizado quando a procedência ou o local for o principal elemento a ser considerado na busca de um documento.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2016)** Acerca da gestão de informações e de documentos e dos métodos de arquivamento, julgue o item a seguir.
- O método de arquivamento decimal é aplicado quando a documentação é dividida em classes, conforme os assuntos, partindo-se do gênero para a espécie e desta para os detalhes da documentação.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2016)** Acerca da gestão de informações e de documentos e dos métodos de arquivamento, julgue o item a seguir.
- O procedimento denominado codificação consiste na determinação da entrada de documentos e das referências cruzadas que serão atribuídas a esses documentos.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2016)** Acerca da gestão de informações e de documentos e dos métodos de arquivamento, julgue o item a seguir.
- As fases básicas da gestão de documentos são a produção, a utilização e a destinação.
- () Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2016)** Acerca da gestão de informações e de documentos e dos métodos de arquivamento, julgue o item a seguir.
- Entre as etapas do arquivamento de documentos inclui-se a ordenação, fase na qual os documentos são organizados de acordo com a classificação e a codificação estabelecidas na instituição.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2016)** Os documentos de arquivo distinguem-se de outros conjuntos documentais em razão de a sua finalidade original ser
- a) política.
 - b) cultural.
 - c) administrativa.
 - d) histórica.
 - e) social.
- 26. (CESPE - 2016)** O instrumento técnico utilizado para a classificação de documentos em arquivos é o(a) quadro de arranjo.
- a) plano de destinação.
 - b) tabela de temporalidade.
 - c) inventário.
 - d) catálogo seletivo.
- 27. (CESPE - 2016)** A movimentação de um documento de um setor para outro para que decisões sejam tomadas é uma atividade de protocolo denominada
- a) tramitação.
 - b) registro.
 - c) expedição.
 - d) distribuição.
 - e) classificação.
- 28. (CESPE - 2016)** O acondicionamento adequado de plantas arquitetônicas deve ser feito em
- a) pastas suspensas.
 - b) tubos de PVC.
 - c) caixas de papelão.
 - d) gavetas de mapotecas.
 - e) armários de aço.
- 29. (CESPE - 2016)** Os documentos de arquivo da Secretaria de Defesa Social devem ser avaliados de acordo com seu valor
- a) cultural e prescritivo.
 - b) territorial e de pertinência.

- c) primário e secundário.
- d) secundário e terciário.
- e) terciário e quaternário.

30. (CESPE - 2016) A disposição de documentos em determinada sequência dentro de uma unidade de classificação é denominada
- a) arquivamento.
 - b) descrição.
 - c) difusão.
 - d) avaliação.
 - e) ordenação.
31. (CESPE - 2016) No tratamento de uma massa documental acumulada, o primeiro procedimento a ser realizado com foco na conservação e preservação deve ser o(a)
- a) transferência.
 - b) recolhimento.
 - c) emulação.
 - d) transcrição.
 - e) higienização.
32. (CESPE - 2016) A digitalização, apesar de muito utilizada para a preservação de documentos de arquivo, apresenta como desvantagem a
- a) possibilidade de acesso múltiplo.
 - b) possibilidade de eliminação do original.
 - c) dificuldade de se gerar muitas cópias.
 - d) dificuldade de captura dos documentos.
 - e) obsolescência de hardware e de software.
33. (CESPE - 2016) Os documentos de arquivo distinguem-se de outros conjuntos documentais em razão de a sua finalidade original ser
- a) social.
 - b) política.
 - c) cultural.
 - d) administrativa.
 - e) histórica.
34. (CESPE - 2016) O instrumento técnico utilizado para a classificação de documentos em arquivos é o(a)
- a) tabela de temporalidade.
 - b) inventário.

- c) catálogo seletivo.
 - d) quadro de arranjo.
 - e) plano de destinação.
- 35. (CESPE - 2016)** O acondicionamento adequado de plantas arquitetônicas deve ser feito em
- a) tubos de PVC.
 - b) caixas de papelão.
 - c) gavetas de mapotecas.
 - d) armários de aço.
 - e) pastas suspensas.
- 36. (CESPE - 2016)** A disposição de documentos em determinada sequência dentro de uma unidade de classificação é denominada
- a) difusão.
 - b) avaliação.
 - c) ordenação.
 - d) arquivamento.
 - e) descrição.
- 37. (CESPE - 2016)** No tratamento de uma massa documental acumulada, o primeiro procedimento a ser realizado com foco na conservação e preservação deve ser o(a)
- a) higienização.
 - b) transferência.
 - c) recolhimento.
 - d) emulação.
 - e) transcrição.
- 38. (CESPE - 2016)** Os gêneros documentais comumente encontráveis em arquivos incluem o gênero
- a) emulativo.
 - b) iconográfico.
 - c) cultural.
 - d) tridimensional.
 - e) natural.

- 39. (CESPE - 2016)** Os documentos de arquivo distinguem-se de outros conjuntos documentais em razão de a sua finalidade original ser
- a) histórica.
 - b) social.
 - c) política.
 - d) cultural.
 - e) administrativa.
- 40. (CESPE - 2016)** O instrumento técnico utilizado para a classificação de documentos em arquivos é o(a)
- a) catálogo seletivo.
 - b) quadro de arranjo.
 - c) plano de destinação.
 - d) tabela de temporalidade.
 - e) inventário.
- 41. (CESPE - 2016)** Os documentos de arquivo da Secretaria de Defesa Social devem ser avaliados de acordo com seu valor
- a) secundário e terciário.
 - b) terciário e quaternário.
 - c) cultural e prescritivo.
 - d) territorial e de pertinência.
 - e) primário e secundário.
- 42. (CESPE - 2016)** A disposição de documentos em determinada sequência dentro de uma unidade de classificação é denominada
- a) descrição.
 - b) difusão.
 - c) avaliação.
 - d) ordenação.
 - e) arquivamento.
- 43. (CESPE - 2016)** No tratamento de uma massa documental acumulada, o primeiro procedimento a ser realizado com foco na conservação e preservação deve ser o(a)
- a) recolhimento.
 - b) emulação.
 - c) transcrição.
 - d) higienização.
 - e) transferência.

- 44. (CESPE - 2016)** Tendo em vista que a identificação do tipo documental proporciona uma série de vantagens na organização de um arquivo, assinale a opção que apresenta corretamente um tipo documental.
- a) ofício
 - b) relatório de atividades
 - c) ordem bancária
 - d) laudo
 - e) processo
- 45. (CESPE - 2016)** No arquivo intermediário, considerado uma extensão do arquivo corrente, predomina o valor
- a) probatório.
 - b) histórico.
 - c) cultural.
 - d) informativo.
 - e) primário.
- 46. (CESPE - 2016)** Na administração de documentos, entre as rotinas do protocolo, a identificação dos metadados para controle e recuperação de dados faz parte da rotina de
- a) movimentação.
 - b) registro.
 - c) classificação.
 - d) tramitação.
 - e) expedição.
- 47. (CESPE - 2016)** Nos arquivos permanentes, a organização adequada das informações relativas a cada documento, de modo a favorecer a divulgação do acervo documental e a consulta aos documentos constituintes desse acervo, corresponde à atividade de
- a) conservação.
 - b) preservação.
 - c) descrição.
 - d) avaliação.
 - e) arranjo.
- 48. (CESPE - 2016)** A respeito das técnicas de organização de arquivos, julgue o item subsequente.
Os documentos de arquivo são classificados por meio de métodos predeterminados.
- () Certo () Errado
- 49. (CESPE - 2016)** A respeito das técnicas de organização de arquivos, julgue o item subsequente.
Os arquivos são classificados em institucionais, pessoais ou familiares.
- () Certo () Errado

50. (CESPE - 2016) A respeito das técnicas de organização de arquivos, julgue o item subsequente.
O arquivo intermediário, por ser pouco consultado pela administração, pode ficar fisicamente afastado do seu acumulador.
() Certo () Errado
51. (CESPE - 2016) A respeito da gestão da informação e de documentos e dos tipos documentais, julgue o item que se segue.
Expedição e microfilmagem de documentos são tarefas do protocolo.
() Certo () Errado
52. (CESPE - 2016) A respeito da gestão da informação e de documentos e dos tipos documentais, julgue o item que se segue.
Os documentos de arquivo, quanto à natureza do assunto, podem ser ostensivos ou sigilosos.
() Certo () Errado
53. (CESPE - 2016) A respeito da gestão da informação e de documentos e dos tipos documentais, julgue o item que se segue.
Os arquivos permanentes têm restrição de acesso ao público em geral.
() Certo () Errado
54. (CESPE - 2016) Acerca das técnicas de organização de arquivos, julgue o item que se segue.
A classificação de documentos de arquivo é feita de acordo com o assunto ou tema do documento.
() Certo () Errado
55. (CESPE - 2016) Com relação à gestão da informação e à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
O gênero documental iconográfico reúne documentos eletrônicos e digitais.
() Certo () Errado
56. (CESPE - 2016) Acerca das técnicas de organização de arquivos, julgue o item que se segue.
O acesso aos documentos no arquivo intermediário ainda é restrito aos acumuladores ou àqueles que receberam autorização do setor que os acumulou.
() Certo () Errado
57. (CESPE - 2016) Acerca das técnicas de organização de arquivos, julgue o item que se segue.
O fato de o documento ter sua frequência ou possibilidade de uso diminuída é indicativo de que ele deverá ser recolhido ao arquivo corrente.
() Certo () Errado

- 58. (CESPE - 2016)** Acerca das técnicas de organização de arquivos, julgue o item que se segue.
- O arquivo corrente deve ficar, preferencialmente, descentralizado fisicamente na instituição.
- () Certo () Errado
- 59. (CESPE - 2016)** Com relação à gestão da informação e à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
- A microfilmagem de documentos arquivísticos considerados permanentes sem a eliminação do original constitui procedimento correto.
- () Certo () Errado
- 60. (CESPE - 2014)** Com relação a conceitos e princípios arquivísticos, julgue o item que se segue.
- Documentos produzidos e(ou) recebidos pelos setores de atividades-meio da organização são considerados documentos de arquivo, apesar da vinculação indireta entre esses documentos e a missão da organização.
- () Certo () Errado
- 61. (CESPE - 2014)** Com relação a conceitos e princípios arquivísticos, julgue o item que se segue.
- O agrupamento funcional dos documentos de arquivo resulta da aplicação do princípio da pertinência.
- () Certo () Errado
- 62. (CESPE - 2014)** Com relação a conceitos e princípios arquivísticos, julgue o item que se segue.
- A autenticidade dos documentos de arquivo, característica fundamental para destaque da função de prova, é obtida mediante adequação da espécie à função do documento.
- () Certo () Errado
- 63. (CESPE - 2014)** Com relação a conceitos e princípios arquivísticos, julgue o item que se segue.
- A manutenção dos documentos de arquivo nos locais onde foram criados ou recebidos fundamenta-se na aplicação do princípio da ordem primitiva.
- () Certo () Errado
- 64. (CESPE - 2014)** Com relação a conceitos e princípios arquivísticos, julgue o item que se segue.
- Ao desenvolver atividades regimentais, a organização produz documentos que servem para registrar, provar e testemunhar essas atividades, o que constitui, de forma natural, um arquivo.
- () Certo () Errado
- 65. (CESPE - 2014)** Com relação a conceitos e princípios arquivísticos, julgue o item que se segue.
- Os arquivos da organização incluem os documentos utilizados como material de referência nos setores de trabalho.
- () Certo () Errado

- 66. (CESPE - 2014)** Acerca das políticas públicas de arquivo e da legislação arquivística, julgue o item a seguir.
- Entre a Lei de Acesso à Informação e os arquivos organizados há uma relação direta, visto que a organização dos documentos de arquivo é condição necessária para o cumprimento dessa lei.
- () Certo () Errado
- 67. (CESPE - 2014)** Acerca das políticas públicas de arquivo e da legislação arquivística, julgue o item a seguir.
- A existência de um conjunto de normas voltadas à gestão de documentos identifica a política arquivística de uma organização, apesar de essa política não se resumir meramente ao aspecto normativo.
- () Certo () Errado
- 68. (CESPE - 2014)** Acerca das políticas públicas de arquivo e da legislação arquivística, julgue o item a seguir.
- Os arquivos permanentes do DPF deverão ser custodiados, de acordo com a legislação em vigor, pelo Poder Judiciário.
- () Certo () Errado
- 69. (CESPE - 2014)** Acerca das políticas públicas de arquivo e da legislação arquivística, julgue o item a seguir.
- Os arquivos de valor permanente do DPF são considerados imprescritíveis e inalienáveis.
- () Certo () Errado
- 70. (CESPE - 2014)** Acerca das políticas públicas de arquivo e da legislação arquivística, julgue o item a seguir.
- As ações na área de arquivo do DPF são orientadas pelo Sistema de Informações Administrativas e estão sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- () Certo () Errado
- 71. (CESPE - 2014)** A respeito das normas nacionais e internacionais de arquivo, julgue o item seguinte.
- De acordo com a norma brasileira de descrição arquivística, os níveis de descrição são estabelecidos pelas unidades de classificação.
- () Certo () Errado

- 72. (CESPE - 2014)** A respeito das normas nacionais e internacionais de arquivo, julgue o item seguinte.
- A existência de normas internacionais acerca da gestão de documentos que não foram criadas pelo Conselho Internacional de Arquivos atesta a importância da gestão de documentos para a arquivística.
- () Certo () Errado
- 73. (CESPE - 2014)** A respeito das normas nacionais e internacionais de arquivo, julgue o item seguinte.
- A principal diferença entre a norma internacional e a brasileira de descrição arquivística é a forma de agrupamento dos documentos: a brasileira adota o método decimal, a internacional, o método bloco-numérico.
- () Certo () Errado
- 74. (CESPE - 2014)** A respeito das normas nacionais e internacionais de arquivo, julgue o item seguinte.
- Para descrever o fundo de arquivo de pessoa jurídica, é necessário incluir um campo para a história administrativa do sujeito acumulador.
- () Certo () Errado
- 75. (CESPE - 2014)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item subsequente.
- O plano de classificação, a tabela de temporalidade, o manual de gestão arquivística e o dicionário de termos controlados são instrumentos obrigatórios em um programa de gestão de documentos.
- () Certo () Errado
- 76. (CESPE - 2014)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item subsequente.
- A elaboração dos instrumentos de gestão de documentos prescinde de informações acerca do marco regulatório da organização.
- () Certo () Errado
- 77. (CESPE - 2014)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item subsequente.
- De acordo com os arquivistas canadenses, o diagnóstico da situação arquivística ou levantamento das necessidades, precede a implementação do programa de gestão de documentos.
- () Certo () Errado
- 78. (CESPE - 2014)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item subsequente.
- O plano de classificação, dada sua importância, é elaborado durante a primeira fase do programa de gestão de documentos, denominada criação ou produção.
- () Certo () Errado

- 79. (CESPE - 2014)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item subsequente.
Disposição e rastreabilidade são processos do programa de gestão de documentos.
() Certo () Errado
- 80. (CESPE - 2014)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item subsequente.
A difusão é uma atividade desenvolvida no modelo clássico de gestão de documentos.
() Certo () Errado
- 81. (CESPE - 2014)** No que concerne a protocolo, julgue o próximo item.
Define-se protocolo como a atividade do programa de gestão de documentos que está inserida no processo de registro, o qual é precedido pelo processo de criação.
() Certo () Errado
- 82. (CESPE - 2014)** No que concerne a protocolo, julgue o próximo item.
Quando chegar a uma organização determinada quantidade de documentos, tal que torne inviável o registro imediato destes no protocolo, a orientação técnica é de que sejam reunidos e registrados prioritariamente os processos e os ofícios, estabelecendo-se outros períodos do dia para registro dos demais documentos.
() Certo () Errado
- 83. (CESPE - 2014)** No que concerne a protocolo, julgue o próximo item.
Documento ostensivo pode ser aberto no setor de protocolo e registrado no sistema adequado.
() Certo () Errado
- 84. (CESPE - 2014)** No que concerne a protocolo, julgue o próximo item.
A passagem de documento de arquivo pelos setores de trabalho onde são tomadas as decisões é uma atividade de protocolo denominada distribuição.
() Certo () Errado
- 85. (CESPE - 2014)** No que se refere às funções arquivísticas, julgue o próximo item.
A preparação de catálogos, guias e inventários é considerada atividade de difusão.
() Certo () Errado
- 86. (CESPE - 2014)** No que se refere às funções arquivísticas, julgue o próximo item.
A função arquivística denominada criação de documentos é operacionalizada na fase de produção do programa de gestão de documentos.
() Certo () Errado
- 87. (CESPE - 2014)** No que se refere às funções arquivísticas, julgue o próximo item.
A inclusão de templates de documentos de arquivo em redes internas é considerada uma prática inadequada, porque prejudica a autenticidade desses documentos.
() Certo () Errado

- 88. (CESPE - 2014)** No que se refere às funções arquivísticas, julgue o próximo item.
A transferência de documentos para os arquivos intermediários faz parte da função denominada aquisição de documentos.
() Certo () Errado
- 89. (CESPE - 2014)** No que se refere às funções arquivísticas, julgue o próximo item.
Os documentos de valor secundário deverão passar por todo o processamento técnico, incluindo-se a aplicação da tabela de temporalidade e a microfilmagem de substituição, quando forem recolhidos ao arquivo permanente.
() Certo () Errado
- 90. (CESPE - 2014)** No que se refere às funções arquivísticas, julgue o próximo item.
A exposição de fotografias de um acervo documental arquivístico é uma atividade desenvolvida na chamada função difusão.
() Certo () Errado
- 91. (CESPE - 2014)** Em relação à classificação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
A unidade de classificação é o resultado da aplicação de um princípio de classificação.
() Certo () Errado
- 92. (CESPE - 2014)** Em relação à classificação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
A denominação das unidades de classificação deve ser feita com base nas siglas dos órgãos que deram origem aos documentos.
() Certo () Errado
- 93. (CESPE - 2014)** Em relação à classificação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
A ordem original é um dos princípios arquivísticos que fundamentam a elaboração de instrumentos de classificação.
() Certo () Errado
- 94. (CESPE - 2014)** Em relação à classificação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
A ordenação consiste em colocar, fisicamente, o documento no agrupamento definido pela classificação.
() Certo () Errado
- 95. (CESPE - 2014)** Em relação à classificação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
O método de codificação elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivo e utilizado no código de classificação de documentos de arquivo é o método decimal de Dewey.
() Certo () Errado

- 96. (CESPE - 2014)** Em relação à classificação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
- Os níveis de classificação do código de classificação de documentos de arquivo, elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivo, foram fundamentados na estrutura dos órgãos públicos.
- () Certo () Errado
- 97. (CESPE - 2014)** No que concerne à avaliação de documentos de arquivo, julgue o item a seguir.
- Quando se identificar valor informativo em um documento, este deverá ser mantido por mais tempo no arquivo corrente.
- () Certo () Errado
- 98. (CESPE - 2014)** No que concerne à avaliação de documentos de arquivo, julgue o item a seguir.
- A destinação final dos documentos de arquivo deve ser aplicada após o esgotamento completo do valor primário dos documentos.
- () Certo () Errado
- 99. (CESPE - 2014)** No que concerne à avaliação de documentos de arquivo, julgue o item a seguir.
- A principal contribuição da macroavaliação é privilegiar o valor informativo dos documentos de arquivo.
- () Certo () Errado
- 100. (CESPE - 2014)** No que concerne à avaliação de documentos de arquivo, julgue o item a seguir.
- A tabela de temporalidade, instrumento de gestão dos prazos de guarda, é configurada com base em princípio temático.
- () Certo () Errado
- 101. (CESPE - 2014)** No que concerne à avaliação de documentos de arquivo, julgue o item a seguir.
- Por meio do valor primário dos documentos, é possível identificar os prazos de guarda nos arquivos corrente e intermediário.
- () Certo () Errado
- 102. (CESPE - 2014)** Com relação à descrição de documentos de arquivo, julgue o item subsequente.
- A descrição funciona como elo entre o estoque informacional e o usuário da informação e do documento.
- () Certo () Errado
- 103. (CESPE - 2014)** Com relação à descrição de documentos de arquivo, julgue o item subsequente.
- Classe é um nível de descrição aceito nacionalmente.
- () Certo () Errado

- 104. (CESPE - 2014)** Com relação à descrição de documentos de arquivo, julgue o item subsequente.
- O nível de descrição acervo da entidade custodiadora foi definido pelo Conselho Nacional de Arquivos como o maior nível de descrição arquivística.
- () Certo () Errado
- 105. (CESPE - 2014)** Com relação à descrição de documentos de arquivo, julgue o item subsequente.
- O resultado do trabalho de descrição é a produção de instrumentos de pesquisa.
- () Certo () Errado
- 106. (CESPE - 2014)** Com relação à descrição de documentos de arquivo, julgue o item subsequente.
- A descrição caracteriza-se metodologicamente como mononível, ou seja, desenvolve-se a partir de um único nível de descrição.
- () Certo () Errado
- 107. (CESPE - 2014)** No que se refere à análise tipológica e às políticas de acesso aos documentos de arquivo, julgue o item subsecutivo.
- A análise tipológica é utilizada na elaboração do plano de classificação de documentos e da tabela de temporalidade.
- () Certo () Errado
- 108. (CESPE - 2014)** No que se refere à análise tipológica e às políticas de acesso aos documentos de arquivo, julgue o item subsecutivo.
- As três categorias de sigilo para a classificação de um documento são: ultrassecreto, secreto e reservado.
- () Certo () Errado
- 109. (CESPE - 2014)** No que se refere à análise tipológica e às políticas de acesso aos documentos de arquivo, julgue o item subsecutivo.
- O relatório de atividades, a ata de reunião, o formulário de ocorrência e o ofício são tipos documentais.
- () Certo () Errado
- 110. (CESPE - 2014)** No que diz respeito a documentos digitais, julgue o próximo item.
- Enquanto os requisitos funcionais de um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documento (SIGAD) se referem à integração com sistemas legados, os requisitos não funcionais fazem menção à recuperação da informação, ao acesso e à segurança.
- () Certo () Errado

- 111. (CESPE - 2014)** No que diz respeito a documentos digitais, julgue o próximo item.

O uso de documentos digitais na administração pública pode ser considerado como corriqueiro, embora nem sempre esteja regulamentado.

() Certo () Errado

- 112. (CESPE - 2014)** No que diz respeito a documentos digitais, julgue o próximo item.

O conteúdo estável e a forma fixa são características essenciais dos documentos arquivísticos digitais. Com relação à forma, entretanto, é aceita uma variabilidade limitada na sua apresentação, desde que prevista na produção do documento.

() Certo () Errado

- 113. (CESPE - 2014)** No que diz respeito a documentos digitais, julgue o próximo item.

A fim de garantir a integridade e a acessibilidade dos documentos arquivísticos por longo prazo, deve-se prever a implantação de sistemas informatizados na gestão arquivística de documentos digitais.

() Certo () Errado

- 114. (CESPE - 2014)** A respeito do modelo de requisitos e-ARQ Brasil para SIGADs, julgue o item seguinte.

Conforme o e-ARQ Brasil, as qualidades dos documentos arquivísticos que devem ser preservadas pelo programa de gestão institucional são organicidade, unicidade, confiabilidade, autenticidade e acessibilidade.

() Certo () Errado

- 115. (CESPE - 2014)** A respeito do modelo de requisitos e-ARQ Brasil para SIGADs, julgue o item seguinte.

Alterações (acréscimo ou mudança de nível de obrigatoriedade de requisitos) no e-ARQ Brasil devem ser evitadas nas contratações de tecnologias da informação realizadas pelos órgãos da administração pública federal.

() Certo () Errado

- 116. (CESPE - 2014)** No que concerne à captura no SIGAD, julgue o item subsequente.

Vocabulário controlado, esquema de classificação de segurança e acesso a documentos e tesouros são instrumentos adicionais de gestão arquivística de documentos, conforme o e-ARQ Brasil.

() Certo () Errado

- 117. (CESPE - 2014)** No que concerne à captura no SIGAD, julgue o item subsequente.

Um pré-requisito da captura é a definição do período de tempo em que o documento será retido.

() Certo () Errado

- 118. (CESPE - 2014)** No que concerne à captura no SIGAD, julgue o item subsecutivo.
- Um objetivo da captura é a demonstração da relação orgânica dos documentos arquivísticos.
- () Certo () Errado
- 119. (CESPE - 2014)** Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de metadados do e-ARQ Brasil.
- Os metadados de formato de arquivo, de armazenamento e de fixidade estão vinculados ao agrupamento componente digital.
- () Certo () Errado
- 120. (CESPE - 2014)** Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de metadados do e-ARQ Brasil.
- O metadado referente à relação com outros documentos tem por objetivo, entre outros aspectos, demonstrar a organicidade do documento.
- () Certo () Errado
- 121. (CESPE - 2014)** Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de metadados do e-ARQ Brasil.
- Compressão, validação e decifração são exemplos de evento de preservação.
- () Certo () Errado
- 122. (CESPE - 2014)** Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de metadados do e-ARQ Brasil.
- Os elementos de metadados estão reunidos em seis agrupamentos, entre os quais incluem-se os agrupamentos de documento, de classe, de agente e de temporalidade.
- () Certo () Errado
- 123. (CESPE - 2014)** A respeito de microfilmagem de documentos oficiais, julgue o item abaixo.
- Documentos oficiais de valor permanente só poderão ser eliminados depois de serem microfilmados, desde que tal procedimento esteja previsto em tabela de temporalidade.
- () Certo () Errado
- 124. (CESPE - 2014)** Acerca da certificação digital, julgue o item subsecutivo, com base na legislação que regulamenta a ICP-Brasil.
- No Brasil, certificados não emitidos pela ICP-Brasil também podem ser usados para comprovar autoria e integridade de documento eletrônico.
- () Certo () Errado
- 125. (CESPE - 2014)** Acerca da certificação digital, julgue o item subsecutivo, com base na legislação que regulamenta a ICP-Brasil.
- Uma diferença básica entre a criptografia simétrica e a assimétrica é que a primeira possui uma única chave para cifrar e decifrar um documento, ao passo que a segunda possui duas.
- () Certo () Errado

- 126. (CESPE - 2014)** Acerca da certificação digital, julgue o item subsecutivo, com base na legislação que regulamenta a ICP-Brasil.

De acordo com os procedimentos da ICP-Brasil, a assinatura é garantia de que o conteúdo do documento digital será inacessível a quem não possuir a chave correspondente para verificar sua integridade.

() Certo () Errado

- 127. (CESPE - 2014)** Com relação à indexação de documentos, julgue o item seguinte.

A indexação, atribuição de termos à descrição do documento, utiliza, entre outros instrumentos, o tesauro e o plano de classificação.

() Certo () Errado

- 128. (CESPE - 2014)** Com relação à indexação de documentos, julgue o item seguinte.

As linguagens pós-coordenadas de indexação, como tesauros, são utilizadas, principalmente, em sistemas automatizados.

() Certo () Errado

- 129. (CESPE - 2014)** Acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item seguinte.

Os documentos de arquivo são colecionados com finalidades culturais e sociais.

() Certo () Errado

- 130. (CESPE - 2014)** Acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item seguinte.

Um conjunto de documentos em suporte papel produzidos e(ou) recebidos por determinado órgão, durante o desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividades de suporte, consiste em um arquivo.

() Certo () Errado

- 131. (CESPE - 2014)** Acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item seguinte.

Os documentos frequentemente utilizados devem compor o arquivo intermediário.

() Certo () Errado

- 132. (CESPE - 2014)** Acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o seguinte item.

A fase arquivística em que esteja o documento é indicada pela tabela de temporalidade.

() Certo () Errado

- 133. (CESPE - 2014)** Acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item seguinte.

A função de prova do documento de arquivo evidencia-se não só pelo fato de o documento poder ser levado a juízo para comprovar determinada informação, mas, também, pela capacidade desse material de testemunhar as atividades que lhe deram origem.

() Certo () Errado

- 134. (CESPE - 2014)** No que se refere ao gerenciamento da informação e à gestão de documentos, julgue o item subsequente.
- A transferência dos documentos dos arquivos correntes para os arquivos intermediários justifica-se pela diminuição do valor primário dos documentos.
- () Certo () Errado
- 135. (CESPE - 2014)** No que se refere ao gerenciamento da informação e à gestão de documentos, julgue o item subsequente.
- A primeira ação a ser tomada pelo setor de protocolo, ao receber um documento, é distribuí-lo.
- () Certo () Errado
- 136. (CESPE - 2014)** No que se refere ao gerenciamento da informação e à gestão de documentos, julgue o item subsequente.
- Os documentos do arquivo permanente têm valor probatório e(ou) informativo.
- () Certo () Errado
- 137. (CESPE - 2014)** No que se refere ao gerenciamento da informação e à gestão de documentos, julgue o item subsequente.
- O ponto de partida de toda ação arquivística em uma organização, inclusive para a elaboração dos instrumentos de gestão arquivística, é o diagnóstico da situação dos arquivos.
- () Certo () Errado
- 138. (CESPE - 2014)** Considerando as tipologias documentais e a preservação de documentos, julgue o próximo item.
- O documento microfilmado tem valor de prova legal, de acordo com a legislação brasileira.
- () Certo () Errado
- 139. (CESPE - 2014)** Considerando as tipologias documentais e a preservação de documentos, julgue o próximo item.
- Produzir documentos de arquivo em papel cujo pH seja neutro é uma forma de preservá-los.
- () Certo () Errado
- 140. (CESPE - 2014)** Considerando as tipologias documentais e a preservação de documentos, julgue o próximo item.
- O ofício, o memorando e o processo são exemplos de tipos documentais.
- () Certo () Errado

- 141. (CESPE - 2013)** O princípio arquivístico fundamental para a organização dos documentos é o princípio temático, também conhecido como princípio da pertinência.
- () Certo () Errado
- 142. (CESPE - 2013)** O arquivo do Departamento de Polícia Federal é constituído de todos os documentos produzidos e(ou) recebidos, no cumprimento da missão institucional. O tratamento desse arquivo deve ser feito de acordo com as orientações do Conselho Nacional de Arquivos.
- () Certo () Errado
- 143. (CESPE - 2013)** A gestão de documentos, reconhecida inclusive na legislação arquivística brasileira, visa garantir que os arquivos sejam instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e elementos de prova e informação.
- () Certo () Errado
- 144. (CESPE - 2013)** Em algumas situações, os documentos de arquivo precisam passar por vários setores da instituição, onde são tomadas decisões com relação ao tema do documento. A trajetória realizada pelo documento desde sua produção até o cumprimento de sua função administrativa é conhecida como tramitação. A trajetória realizada pelo documento deverá ser registrada para futuro conhecimento.
- () Certo () Errado
- 145. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, no que se refere à classificação e à tabela de temporalidade de documentos.
- A organização de documentos de arquivo envolve a classificação, a ordenação e o arquivamento. A classificação e a ordenação são operações intelectuais e o arquivamento, uma operação física.
- () Certo () Errado
- 146. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, no que se refere à classificação e à tabela de temporalidade de documentos.
- Definir a destinação final de determinado documento de arquivo é estabelecer o seu prazo de guarda nos arquivos corrente e intermediário.
- () Certo () Errado
- 147. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, no que se refere à classificação e à tabela de temporalidade de documentos.
- O Departamento de Polícia Federal deve utilizar a tabela de temporalidade de documentos de arquivo elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos, para avaliar os documentos de arquivo produzidos e(ou) recebidos pela sua atividade-meio.
- () Certo () Errado

- 148. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, no que se refere à classificação e à tabela de temporalidade de documentos.
- Os documentos de arquivo, após cumprirem o prazo de guarda nos arquivos correntes, devem ser transferidos para o arquivo permanente.
- () Certo () Errado
- 149. (CESPE - 2013)** Julgue o item seguinte, no que se refere à classificação e à tabela de temporalidade de documentos.
- O instrumento elaborado para a classificação dos documentos de arquivo é o plano de destinação de documentos.
- () Certo () Errado
- 150. (CESPE - 2013)** Com relação à preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
- A principal medida para preservar documentos em suporte papel é a encapsulação.
- () Certo () Errado
- 151. (CESPE - 2013)** Com relação à preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
- Para preservar e conservar documentos de arquivo é necessário desenvolver ações nos momentos de produção, de tramitação, de acondicionamento e de armazenamento físico, independentemente do suporte documental utilizado.
- () Certo () Errado
- 152. (CESPE - 2013)** Com relação à preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue o item que se segue.
- Deve ser previsto espaço para o armazenamento separado dos diversos suportes documentais nas áreas de depósito de documentos de arquivo.
- () Certo () Errado
- 153. (CESPE - 2012)** Julgue o item que se segue, relativo a conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística.
- A finalidade principal da produção e conservação de documentos de um arquivo é funcional.
- () Certo () Errado
- 154. (CESPE - 2012)** Julgue o item que se segue, relativo a conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística.
- A legislação arquivística não estabelece penalidades para a eliminação de documentos considerados de valor permanente.
- () Certo () Errado

- 155. (CESPE - 2012)** Julgue o item que se segue, relativo a conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística.
- O arquivo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal é considerado um conjunto de peças e de objetos de valor cultural colocados à disposição do público.
- () Certo () Errado
- 156. (CESPE - 2012)** Julgue o item que se segue, relativo a conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística.
- O princípio arquivístico que define e estabelece o fundo de arquivo de uma instituição é o princípio da proveniência ou de respeito aos fundos.
- () Certo () Errado
- 157. (CESPE - 2012)** Julgue o item que se segue, relativo a conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística.
- A classificação interna de um arquivo é definida pela aplicação do princípio da pertinência.
- () Certo () Errado
- 158. (CESPE - 2012)** No que se refere à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
- Uma das principais operações do protocolo é o registro, que identifica os elementos de controle do documento, o que possibilita, posteriormente, o acesso a esse documento.
- () Certo () Errado
- 159. (CESPE - 2012)** No que se refere à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
- Após o recebimento de um documento no protocolo, é obrigatória a produção de, pelo menos, três cópias desse documento, de modo a facilitar a sua busca.
- () Certo () Errado
- 160. (CESPE - 2012)** No que se refere à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
- A classificação de documentos deve ocorrer apenas após a descrição e a avaliação do documento de arquivo.
- () Certo () Errado
- 161. (CESPE - 2012)** No que se refere à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
- A gestão de documentos envolve operações técnicas como produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento.
- () Certo () Errado
- 162. (CESPE - 2012)** No que se refere à gestão de documentos, julgue o item a seguir.
- Os documentos de arquivo em suporte papel não devem ser dobrados, para se evitar que eles fiquem quebradiços.
- () Certo () Errado

- 163. (CESPE - 2012)** Com relação aos conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística, julgue o próximo item. Nesse sentido, considere que a sigla DPRF, sempre que empregada, refere-se a Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

Em matéria de arquivo, o DPRF deve seguir as orientações do Sistema Nacional de Arquivos.

() Certo () Errado

- 164. (CESPE - 2012)** Com relação aos conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística, julgue o próximo item. Nesse sentido, considere que a sigla DPRF, sempre que empregada, refere-se a Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

No arquivo do DPRF, a eliminação de documentos deve ser autorizada pelo Ministério da Justiça.

() Certo () Errado

- 165. (CESPE - 2012)** Com relação aos conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística, julgue o próximo item. Nesse sentido, considere que a sigla DPRF, sempre que empregada, refere-se a Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

A teoria das três idades documentais define as fases arquivísticas de acordo com o tipo de suporte documental

() Certo () Errado.

- 166. (CESPE - 2012)** Com relação aos conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística, julgue o próximo item. Nesse sentido, considere que a sigla DPRF, sempre que empregada, refere-se a Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

O princípio da proveniência define a reclassificação de documentos por assunto.

() Certo () Errado

- 167. (CESPE - 2012)** Com relação aos conceitos e princípios arquivísticos e à legislação arquivística, julgue o próximo item. Nesse sentido, considere que a sigla DPRF, sempre que empregada, refere-se a Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

O que justifica a criação de arquivos de documentos não é a sua historicidade, mas, sim, a sua finalidade funcional.

() Certo () Errado

- 168. (CESPE - 2012)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item a seguir.

Na classificação de documentos, os elementos formais e os de conteúdo devem ser levados em consideração para a elaboração dos instrumentos de pesquisa.

() Certo () Errado

- 169. (CESPE - 2012)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item a seguir.

São operações de conservação de documentos de arquivo a desinfestação e a higienização.

() Certo () Errado

- 170. (CESPE - 2012)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item a seguir.

O protocolo é uma atividade vinculada aos arquivos correntes. Nele, são realizadas operações como recebimento, registro, classificação e expedição de documentos e do controle de sua tramitação.

() Certo () Errado

- 171. (CESPE - 2012)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item a seguir.

A tramitação e o registro de documentos são atividades análogas, referentes à distribuição de documentos nos setores de trabalho.

() Certo () Errado

- 172. (CESPE - 2012)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item a seguir.

Classificar um documento é estabelecer uma classe com documentos de características semelhantes, identificadas por um título.

() Certo () Errado

- 173. (CESPE - 2012)** Acerca da gestão de documentos, julgue o item a seguir.

Para melhor conservação e preservação da documentação fotográfica, recomenda-se acondicioná-la e armazená-la nas mesmas condições que os documentos em suporte papel.

() Certo () Errado

- 174. (CESPE - 2012)** A organização de documentos, atividade cada vez mais importante nas instituições, possibilita a tomada de decisão segura e o atendimento rápido das demandas dos usuários. Considerando essa informação, julgue o próximo item, referente a arquivologia.

A entrada ou a produção de um documento de arquivo em uma instituição deve ser seguida do respectivo registro em protocolo, o que possibilita a identificação dos metadados, para fins de acesso ao documento e controle de sua tramitação.

() Certo () Errado

- 175. (CESPE - 2012)** A organização de documentos, atividade cada vez mais importante nas instituições, possibilita a tomada de decisão segura e o atendimento rápido das demandas dos usuários. Considerando essa informação, julgue o próximo item, referente a arquivologia.

O acondicionamento — que consiste na guarda dos documentos nos locais a eles designados — e o armazenamento — que se refere à embalagem do documento com vistas a protegê-lo e a facilitar seu manuseio — são procedimentos fundamentais para a conservação e preservação dos documentos de arquivo.

() Certo () Errado

- 176. (CESPE - 2012)** A organização de documentos, atividade cada vez mais importante nas instituições, possibilita a tomada de decisão segura e o atendimento rápido das demandas dos usuários. Considerando essa informação, julgue o próximo item, referente a arquivologia.

O arquivo do Departamento de Polícia Federal compõe-se de documentos colecionados referentes a assuntos de interesse dos servidores desse órgão.

() Certo () Errado

- 177. (CESPE - 2012)** A organização de documentos, atividade cada vez mais importante nas instituições, possibilita a tomada de decisão segura e o atendimento rápido das demandas dos usuários. Considerando essa informação, julgue o próximo item, referente a arquivologia.

O uso simultâneo de microfilmagem e digitalização consiste em solução viável para o arquivamento de grandes massas documentais com longos prazos de guarda. A microfilmagem contempla o aspecto de comprovação legal, e a digitalização possibilita acesso rápido e múltiplo aos documentos.

() Certo () Errado

- 178. (CESPE - 2009)** Acerca de arquivologia, julgue o item a seguir.

O documento de arquivo somente adquire sentido se relacionado ao meio que o produziu, e o seu conjunto tem de retratar a estrutura e as funções do órgão que acumulou esse documento.

() Certo () Errado

- 179. (CESPE - 2009)** Acerca de arquivologia, julgue o item a seguir.

O princípio de respeito aos fundos é fundamental para a ordenação dos acervos arquivísticos de terceira idade, o que torna evidente que a estrutura e o funcionamento da administração são os elementos que guiam o arranjo dos documentos.

() Certo () Errado

- 180. (CESPE - 2009)** Acerca de arquivologia, julgue o item a seguir.

A instabilidade institucional, uma das principais características da administração pública brasileira, geralmente motivada pela fusão, separação, extinção e criação de órgãos públicos, enseja uma série de problemas para a gestão dos arquivos desses órgãos. Para lidar com esses problemas, o princípio da pertinência é o conceito adequado.

() Certo () Errado

- 181. (CESPE - 2009)** Acerca de arquivologia, julgue o item a seguir.

Um dos critérios para que uma instituição pública ou privada constitua um fundo de arquivo é possuir atribuições precisas e estáveis, definidas por um texto com valor legal ou regulamentar.

() Certo () Errado

- 182. (CESPE - 2009)** Acerca de arquivologia, julgue o item a seguir.

O tamanho do acervo documental e a sua complexidade definem se o fundo de arquivo de uma instituição pública ou privada é um fundo fechado ou aberto.

() Certo () Errado

- 183. (CESPE - 2009)** A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue o item seguinte.

As informações contidas nos documentos de arquivo são produzidas no ambiente interno da organização ou são recebidas do ambiente externo e têm uma relação direta ou indireta com a missão dessa organização.

() Certo () Errado

- 184. (CESPE - 2009)** A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue o item seguinte.

A teoria dos valores de documentos, concebida por Schellenberg, apesar da sua importância para a avaliação de documentos, não permite definir se o documento é da fase corrente, da intermediária ou da permanente.

() Certo () Errado

- 185. (CESPE - 2009)** A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue o item seguinte.

Uma das funções do diagnóstico da situação arquivística é reunir informações suficientes para a elaboração do código de classificação e da tabela de temporalidade de documentos de arquivo.

() Certo () Errado

- 186. (CESPE - 2009)** A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue o item seguinte.

Documentos de arquivo produzidos ou recebidos por uma instituição pública ou privada, com valor administrativo, legal ou fiscal, considerados como parte do arquivo intermediário dessa instituição, são também considerados de valor secundário.

() Certo () Errado

- 187. (CESPE - 2009)** A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue o item seguinte.

O protocolo é a porta de entrada e de saída dos documentos de uma instituição e, por suas características, faz parte das atividades dos arquivos correntes.

() Certo () Errado

- 188. (CESPE - 2009)** A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue o item seguinte.

O acesso aos documentos recolhidos ao arquivo permanente, por natureza, é restrito, e esses documentos podem ser consultados apenas com autorização da instituição que os acumulou.

() Certo () Errado

- 189. (CESPE - 2009)** Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue o próximo item.
- Ofícios, memorandos, cartas, telegramas e e-mails são tipologias documentais.
- () Certo () Errado
- 190. (CESPE - 2009)** Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue o próximo item.
- Documentos iconográficos são aqueles em formatos e dimensões variáveis, com representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia.
- () Certo () Errado
- 191. (CESPE - 2009)** Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue o próximo item.
- A microfilmagem é grande aliada da redução de espaço ocupado pelos documentos arquivísticos em papel, bem como da preservação dos documentos originais. Entretanto, no caso dos documentos considerados de valor permanente, a microfilmagem não permite a eliminação dos documentos originais.
- () Certo () Errado
- 192. (CESPE - 2009)** Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue o próximo item.
- Uma base de dados desenvolvida em uma instituição pública com vistas a atender, racionalizar e implementar uma de suas funções deve ser considerada como parte dos arquivos dessa instituição.
- () Certo () Errado
- 193. (CESPE - 2009)** Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue o próximo item.
- A luz solar, o ar seco, a elevada umidade, o mofo, as grandes variações de temperatura e a poeira são, a médio e longo prazos, prejudiciais à conservação dos documentos.
- () Certo () Errado
- 194. (CESPE - 2004)** A avaliação documental é uma função típica adotada mundialmente no tratamento técnico de acervos arquivísticos. Em relação a essa função, julgue o item que se segue.
- A aplicação da tabela de temporalidade permite eliminar documentos ainda no arquivo corrente.
- () Certo () Errado
- 195. (CESPE - 2004)** A avaliação documental é uma função típica adotada mundialmente no tratamento técnico de acervos arquivísticos. Em relação a essa função, julgue o item que se segue.
- A avaliação dos documentos permite aumentar o índice de recuperação da informação.
- () Certo () Errado

- 196. (CESPE - 2004)** A avaliação documental é uma função típica adotada mundialmente no tratamento técnico de acervos arquivísticos. Em relação a essa função, julgue o item que se segue.
- Como um dos requisitos básicos de sua função, o responsável pela avaliação documental deve conhecer a estrutura e o funcionamento da instituição a ser avaliada.
- () Certo () Errado
- 197. (CESPE - 2004)** A avaliação documental é uma função típica adotada mundialmente no tratamento técnico de acervos arquivísticos. Em relação a essa função, julgue o item que se segue.
- A aplicação dos critérios de avaliação possibilita ganho de espaço físico.
- () Certo () Errado
- 198. (CESPE - 2004)** A avaliação documental é uma função típica adotada mundialmente no tratamento técnico de acervos arquivísticos. Em relação a essa função, julgue o item que se segue.
- A avaliação documental provoca, necessariamente, aumento de recursos humanos e de materiais.
- () Certo () Errado
- 199. (CESPE - 2004)** A organização dos arquivos correntes do DPF e de outros órgãos públicos e privados pressupõe atividades indispensáveis para a recuperação e a preservação da informação. Considerando esse pressuposto, julgue o item que se segue.
- Nos arquivos correntes, são guardados os documentos utilizados com muita frequência pelos funcionários do órgão.
- () Certo () Errado
- 200. (CESPE - 2004)** A organização dos arquivos correntes do DPF e de outros órgãos públicos e privados pressupõe atividades indispensáveis para a recuperação e a preservação da informação. Considerando esse pressuposto, julgue o item a seguir.
- O responsável pela guarda dos documentos nos arquivos correntes não pode emprestá-los a outros setores do próprio órgão; por isso, deverá copiá-los quando houver algum pedido de informação.
- () Certo () Errado
- 201. (CESPE - 2004)** A organização dos arquivos correntes do DPF e de outros órgãos públicos e privados pressupõe atividades indispensáveis para a recuperação e a preservação da informação. Considerando esse pressuposto, julgue o item a seguir.
- Para melhor preservação dos documentos, deve-se guardá-los em caixas ou pastas suspensas, acondicionadas em estantes ou em arquivos de madeira, e deve-se utilizar espaços físicos que recebam diretamente a luz solar.
- () Certo () Errado

- 202. (CESPE - 2004)** A organização dos arquivos correntes do DPF e de outros órgãos públicos e privados pressupõe atividades indispensáveis para a recuperação e a preservação da informação. Considerando esse pressuposto, julgue o item a seguir.

Os funcionários responsáveis pelos arquivos correntes devem efetuar a autuação, o controle da tramitação, a distribuição e a expedição dos documentos sob sua guarda.

() Certo () Errado

- 203. (CESPE - 2004)** A organização dos arquivos correntes do DPF e de outros órgãos públicos e privados pressupõe atividades indispensáveis para a recuperação e a preservação da informação. Considerando esse pressuposto, julgue o item a seguir.

Para bem ordenar os documentos, o responsável pelo arquivo dispõe de vários métodos, como o geográfico, o alfabético e o numérico-cronológico.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	24	Certo	47	C	70	Errado
2	Errado	25	C	48	Errado	71	Errado
3	Certo	26	A	49	Certo	72	Certo
4	Errado	27	A	50	Certo	73	Errado
5	Certo	28	D	51	Errado	74	Certo
6	Certo	29	C	52	Certo	75	Certo
7	Errado	30	E	53	Errado	76	Errado
8	Certo	31	E	54	Errado	77	Certo
9	Errado	32	E	55	Errado	78	Errado
10	Certo	33	D	56	Certo	79	Certo
11	Errado	34	D	57	Errado	80	Errado
12	Certo	35	C	58	Certo	81	Certo
13	Certo	36	C	59	Certo	82	Errado
14	Certo	37	A	60	Certo	83	Certo
15	Errado	38	B	61	Errado	84	Errado
16	Certo	39	E	62	Certo	85	Errado
17	Errado	40	B	63	Errado	86	Certo
18	Certo	41	E	64	Certo	87	Errado
19	Errado	42	E	65	Errado	88	Certo
20	Certo	43	D	66	Certo	89	Errado
21	Errado	44	B	67	Certo	90	Certo
22	Errado	45	E	68	Errado	91	Certo
23	Certo	46	B	69	Certo	92	Errado

93	Certo	121	Certo	149	Errado	177	Certo
94	Errado	122	Errado	150	Errado	178	Certo
95	Certo	123	Errado	151	Certo	179	Certo
96	Errado	124	Certo	152	Certo	180	Errado
97	Errado	125	Certo	153	Certo	181	Certo
98	Certo	126	Errado	154	Errado	182	Errado
99	Errado	127	Certo	155	Errado	183	Certo
100	Errado	128	Certo	156	Certo	184	Errado
101	Certo	129	Errado	157	Errado	185	Certo
102	Certo	130	Certo	158	Certo	186	Errado
103	Errado	131	Errado	159	Errado	187	Certo
104	Certo	132	Certo	160	Errado	188	Errado
105	Certo	133	Certo	161	Certo	189	Errado
106	Errado	134	Certo	162	Certo	190	Errado
107	Certo	135	Errado	163	Certo	191	Certo
108	Certo	136	Certo	164	Errado	192	Certo
109	Errado	137	Certo	165	Errado	193	Certo
110	Errado	138	Certo	166	Errado	194	Certo
111	Certo	139	Certo	167	Certo	195	Certo
112	Certo	140	Errado	168	Errado	196	Certo
113	Certo	141	Errado	169	Certo	197	Certo
114	Certo	142	Certo	170	Certo	198	Errado
115	Errado	143	Certo	171	Errado	199	Certo
116	Errado	144	Certo	172	Certo	200	Errado
117	Certo	145	Certo	173	Errado	201	Errado
118	Certo	146	Errado	174	Certo	202	Errado
119	Certo	147	Certo	175	Errado	203	Certo
120	Certo	148	Errado	176	Errado		

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. (CESPE - 2015) Entre os fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea que fundamentam o modelo de excelência em gestão pública inclui-se o princípio do aprendizado organizacional, que se caracteriza
- a) pela busca de resultados consistentes, assegurando-se o aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada para todas as partes interessadas.
 - b) pela busca contínua de novos patamares de conhecimento, individuais e coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de informações e experiências.
 - c) pela promoção de um ambiente favorável à criatividade, à experimentação e à implementação de novas ideias que possam gerar um diferencial para a atuação da organização.
 - d) pelo estímulo e comprometimento necessários para o alcance e a melhoria dos resultados organizacionais e também pela atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, à promoção de relações de qualidade e à proteção do interesse público.
 - e) pela compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos da organização que agreguem valor às partes interessadas, devendo a tomada de decisões e a execução de ações ter como base a medição e análise do desempenho.
2. (CESPE - 2013) Julgue o próximo item, relativo à excelência no serviço público.
- Realização periódica de mapeamento e planejamento de ações voltadas à captação e ao desenvolvimento de competências dos agentes públicos são fatores relevantes para a obtenção da excelência no serviço público.
- () Certo () Errado
3. (CESPE - 2013) Julgue o próximo item, relativo à excelência no serviço público.
- Rigor às normas e procedimentos, foco nos objetivos e hierarquização são ações fundamentais a serem tomadas pelo Estado na busca pela excelência nos serviços públicos.
- () Certo () Errado
4. (CESPE - 2013) Considerando a excelência nos serviços públicos, julgue o item que se segue.
- A excelência no serviço público implica o direcionamento das ações públicas para atender e regular continuamente as necessidades dos cidadãos e da sociedade.
- () Certo () Errado
5. (CESPE - 2013) Considerando a excelência nos serviços públicos, julgue o item que se segue.
- A garantia de atendimento impessoal e padronizado a todos os cidadãos é pressuposto central de excelência no serviço público.
- () Certo () Errado

- 6. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, relativo a excelência nos serviços públicos.
- O modelo de excelência em gestão pública foi concebido a partir da premissa segundo a qual é preciso ser excelente sem deixar de ser público.
- () Certo () Errado
- 7. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, relativo a excelência nos serviços públicos.
- Regida pelos princípios constitucionais explícitos, a qualidade da gestão pública deverá pautar-se em um modelo de excelência em gestão focado em resultados.
- () Certo () Errado
- 8. (CESPE - 2016)** Acerca da administração pública contemporânea, julgue o item subsecutivo.
- A gestão pública empreendedora fundamenta-se no aumento da produtividade e do rendimento das empresas públicas, de modo a gerar maior receita para o Estado.
- () Certo () Errado
- 9. (CESPE - 2015)** Com relação à evolução da administração e a seu papel no contexto público, julgue o item que se segue.
- As últimas mudanças percebidas na gestão pública consistem na presença de um governo empreendedor, que se distancia do modelo burocrático tradicional ao estimular a ação e a parceria com a sociedade.
- () Certo () Errado
- 10. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, relativo à evolução da administração pública.
- O modelo de governo empreendedor se aproxima do modelo tradicional burocrático quando aquele pretende controlar a economia, possuir empresas e, ao mesmo tempo, estimular a ação e a parceria da sociedade.
- () Certo () Errado
- 11. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a aspectos diversos da administração pública moderna.
- O governo empreendedor visa atender ao cidadão como cliente e, nesse atendimento, em vez de servi-lo, dá-lhe responsabilidades.
- () Certo () Errado
- 12. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a aspectos diversos da administração pública moderna.
- Com o objetivo de alcançar a excelência em seus serviços, a gestão pública empreendedora deve ter como base a avaliação contínua de suas estratégias, seus planos e suas metas pela sociedade.
- () Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, a respeito do empreendedorismo governamental e das novas lideranças no setor público.
- Na parceria público-privada, o poder público exime-se da responsabilidade pela prestação de serviço ou obra pública ao conceder a exploração destes ao ente privado.
- () Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2014)** Julgue o item subsequente, a respeito do empreendedorismo governamental e das novas lideranças no setor público.
- Os conselhos cumprem o papel de institucionalizar a participação da sociedade civil nos processos de formulação implementação e avaliação das políticas públicas, sem, no entanto, substituírem o papel do gestor, a quem compete a implementação das políticas.
- () Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2013)** Acerca de empreendedorismo governamental, gestão estratégica e excelência nos serviços públicos, julgue o item subsequente.
- Ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo governamental devem privilegiar a competição entre os prestadores de serviço e dar poder aos cidadãos, transferindo, assim, o controle das atividades à comunidade.
- () Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2013)** Julgue o seguinte item, a respeito de empreendedorismo governamental, convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, excelência nos serviços públicos e paradigma do cliente na gestão pública.
- As organizações públicas e privadas demandam planejamento e capacitação de pessoal para a tomada de decisão, podendo o processo de tomada de decisão ser diferenciado em cada tipo de organização.
- () Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2013)** Julgue o seguinte item, a respeito de empreendedorismo governamental, convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, excelência nos serviços públicos e paradigma do cliente na gestão pública.
- A organização pública que busca pautar-se nos pressupostos de excelência dos serviços deve modificar os seus propósitos com frequência, adequando-se à realidade vigente no país.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2013)** Julgue o seguinte item, a respeito de empreendedorismo governamental, convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, excelência nos serviços públicos e paradigma do cliente na gestão pública.
- O modelo de empreendedorismo governamental preconiza a reforma no sistema público, de modo que o cidadão seja chamado a participar do governo, na definição do destino da sua comunidade.
- () Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2013)** Julgue o seguinte item, a respeito de empreendedorismo governamental, convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, excelência nos serviços públicos e paradigma do cliente na gestão pública.

O governo que prioriza o empreendedorismo governamental deve assumir seu papel de comando, buscando maior centralização da autoridade.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2016)** Com relação à gestão por resultados e à gestão de pessoas no serviço público, julgue o item seguinte.

O orçamento por resultados melhora a aceitação dos governos, reforça a confiança nas instituições públicas estabelecidas e contribui para o desenvolvimento socioeconômico, bem como para a eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão pública.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2016)** Assinale a opção correta com referência à gestão de desempenho e à gestão de resultados na produção de serviços públicos.

- a) Na gestão de desempenho por competências, o conhecimento é o componente mais importante a ser observado no empregado, pois a entrega do serviço final para a instituição depende de essa característica estar presente no indivíduo.
- b) Na gestão de desempenho por competências, a prioridade é avaliar, em detrimento de competências individuais, o alcance das competências organizacionais, porque são estas últimas que contribuem para a sobrevivência e a diferenciação da organização no segmento em que atua.
- c) A gestão por resultados envolve o monitoramento e a avaliação de desempenho da instituição para a verificação dos resultados almejados, bem como a retroalimentação e a adoção de medidas corretivas decorrentes da avaliação.
- d) A administração gerencial no setor público absorveu características da administração burocrática por remunerar e promover servidores com base no tempo de serviço.
- e) A administração por resultados no setor público tem como foco o alcance de metas orçamentárias, independentemente do grau de satisfação do cidadão.

- 22. (CESPE - 2016)** Assinale a opção correta quanto à gestão por resultados na produção de serviços públicos, às redes organizacionais e à comunicação na gestão pública.

- a) Nos contratos de gestão celebrados entre a administração pública e os interessados em executar determinado serviço público, o foco principal é o acompanhamento e o controle dos procedimentos legais, sendo facultativa a determinação de metas e resultados a serem alcançados.
- b) A administração pública burocrática, pautada na gestão por resultados, prioriza manter a proporcionalidade entre a entrada de recursos e os resultados por eles gerados, a fim de alcançar maior eficácia e eficiência institucional.
- c) A gestão por resultados na produção de serviços públicos contribui para o alinhamento entre o planejamento, a execução, a avaliação e o controle das ações governamentais, bem como para a melhoria do processo de accountability da gestão pública.

- d) As redes organizacionais são representadas por canais de informação implementados, exclusivamente, quando a formulação de programas sociais envolve múltiplas organizações que demandam agilidade na troca de informações.
- e) No desenvolvimento de parcerias público-privadas, a descentralização de decisões, o compartilhamento de competências e a pouca disseminação dos objetivos comuns dificultam a prestação de serviços com excelência.

23. (CESPE - 2014) Com relação à gestão por resultados na produção de serviços públicos, julgue o item subsequente.

Uma gestão eficaz de serviços públicos orientada por resultados implica a totalidade do atendimento das demandas da sociedade, sem margens a atendimentos parciais.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2014) Com relação às práticas recentes da administração pública no Brasil, julgue o item que se segue.

Os princípios da gestão pública por resultados são o mérito, o desempenho, o reconhecimento e a transparência.

() Certo () Errado

25. (CESPE - 2015) Assinale a opção correta de acordo com os princípios de governo aberto, segundo a OGP (Open Government Partnership).

- a) Accountability refere-se à credibilidade usufruída por determinado governo junto à sociedade.
- b) O governo que implementa padrões éticos mínimos na administração é considerado aberto, conforme a OGP.
- c) O acesso às tecnologias já existentes deve ser garantido para que se proponham inovações.
- d) A mobilização social com vista a estimular contribuições para um governo mais efetivo deve ser meta de um governo aberto.
- e) A transparência pressupõe acesso facilitado às informações governamentais, com o estabelecimento de requisitos mínimos a ser atendidos pelo requerente.

26. (CESPE - 2015) Assinale a opção correta a respeito da administração pública.

- a) As empresas que prestam serviços de natureza comercial ou industrial não podem integrar a administração direta ou indireta, ainda que o Estado tenha seu controle acionário.
- b) Não se admite a participação social de pessoas jurídicas de direito privado em empresas públicas, por ser público o seu capital.
- c) Ao promover a descentralização por serviço, o poder público transfere ao ente descentralizado não apenas a execução, mas também a titularidade do serviço.
- d) Em se tratando de descentralização por serviço, a autonomia da entidade descentralizada é garantida mesmo se a entidade descentralizadora indica a autoridade responsável pela entidade descentralizada.
- e) Os consórcios públicos devem adotar personalidade jurídica de direito público.

- 27. (CESPE - 2015)** As novas lideranças no setor público passaram a lidar, devido ao realce do empreendedorismo governamental, com mais situações-problema adaptativas e, para lidar com tais situações, os líderes devem lançar mão de alguns princípios, entre os quais se inclui o princípio que consiste em:
- a) proteger a organização de ameaças externas.
 - b) manter a atenção disciplinada.
 - c) definir problemas e fornecer soluções.
 - d) restaurar a ordem.
 - e) esclarecer os papéis e responsabilidades.
- 28. (CESPE - 2016)** No que se refere às convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, assinale a opção correta.
- a) Tanto na gestão pública quanto na privada, as práticas da transparência e da equidade são obrigatórias.
 - b) Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser obedecidos obrigatoriamente de forma igualitária pela administração pública e privada.
 - c) O governo e as empresas públicas existem para servir aos interesses gerais da sociedade, ao passo que as responsabilidades das empresas privadas são inerentes à natureza e à dimensão do poder a elas atribuído legalmente.
 - d) Na administração pública, tal qual na iniciativa privada, o administrado / cliente só pode ser cobrado pelo bem ou serviço que efetivamente utilizar.
 - e) No contexto das entidades públicas, a eficiência e a eficácia — mensuradas na iniciativa privada por fatores como aumento de receitas e expansão de mercados — estão relacionadas à correta utilização dos recursos e, primordialmente, à qualidade do atendimento prestado ao cidadão e à sociedade.
- 29. (CESPE - 2016)** Acerca da administração pública contemporânea, julgue o item subsequente.
- Um ponto de convergência dos setores público e privado é o fato de os gestores de ambos os setores agirem de acordo com as instruções apresentadas por seus superiores.
- () Certo () Errado
- 30. (CESPE - 2016)** Acerca da administração pública contemporânea, julgue o item subsequente.
- Em relação ao aspecto organizacional, enquanto na administração privada há risco para o gestor em caso de insucesso no emprego de capital, na administração pública esse risco não é assumido pelos gerentes.
- () Certo () Errado
- 31. (CESPE - 2015)** Considerando a atual dinâmica da administração pública brasileira, assinale a opção que apresenta característica que difere a gestão pública da gestão privada.
- a) existência de avaliação de desempenho individual
 - b) utilização de indicadores de desempenho
 - c) gestão voltada para resultados
 - d) comando diluído e disperso
 - e) descentralização de atividades e responsabilidades

- 32. (CESPE - 2015)** Com referência à evolução da administração pública e à qualidade de vida no trabalho, julgue o próximo item.
- Tanto as organizações públicas quanto as privadas buscam a sustentabilidade. As privadas buscam a sustentabilidade de seus negócios e as públicas buscam o desenvolvimento da sociedade.
- () Certo () Errado
- 33. (CESPE - 2013)** Julgue o próximo item, acerca das convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada.
- As organizações públicas assemelham-se às organizações privadas na medida em que também necessitam da aplicação dos processos administrativos de planejamento, organização, direção e controle, porém diferenciam-se na forma de aplicação.
- () Certo () Errado
- 34. (CESPE - 2013)** A respeito das convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, julgue o item que se segue.
- À semelhança das organizações privadas, a administração pública utiliza estratégias de segmentação de mercado, estabelecendo diferenciais de tratamento para clientes preferenciais.
- () Certo () Errado
- 35. (CESPE - 2012)** Acerca das convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, julgue o item que se segue.
- O setor privado visa ao lucro, ao passo que a administração pública visa ao bem-estar da coletividade.
- () Certo () Errado
- 36. (CESPE - 2012)** Acerca das convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, julgue o item que se segue.
- Assim como a estrutura organizacional do setor privado, a administração pública também apresenta uma estrutura verticalizada, burocratizada e flexível.
- () Certo () Errado
- 37. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir, que versa acerca de noções de administração pública.
- Na gestão de organizações privadas, utilizam-se estratégias de segmentação do mercado, definindo-se diferenciais de tratamento para grupos. Na gestão pública, por outro lado, não se deve, por uma questão de isonomia, discriminar grupos de pessoas. Os casos de tratamento diferenciado, nas organizações públicas, devem-se restringir aos previstos em lei.
- () Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2012)** Julgue o item seguinte, a respeito da administração pública e das convergências entre a gestão pública e a gestão privada.
- As organizações públicas, em sua gestão, devem utilizar estratégias de segmentação do mercado iguais às adotadas pelas organizações privadas, estabelecendo diferenças específicas de tratamento para os grupos diferenciados de cidadãos.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2012)** Julgue o item seguinte, a respeito da administração pública e das convergências entre a gestão pública e a gestão privada.
- A organização pública que pretende ter uma postura empreendedora deve buscar inovações por meio de ações similares às organizações privadas, como, por exemplo, realizar tudo que não for proibido em lei.
- () Certo () Errado
- 40. (CESPE - 2012)** Acerca da excelência nos serviços públicos, paradigma do cliente na gestão pública e gestão estratégica, julgue o item subsequente.
- A atuação da organização pública alinhada ao paradigma do cliente na gestão pública procura dar ao cidadão-usuário atendimento semelhante ao que ele teria como cliente em uma empresa privada.
- () Certo () Errado
- 41. (CESPE - 2011)** A respeito da evolução da administração pública e de suas divergências em relação a gestão privada e respectiva estrutura organizacional, julgue o item que se segue.
- Apesar de partilharem de algumas funções básicas, gestores públicos e privados têm posições antagônicas quanto ao aspecto econômico e à orientação dos negócios sob sua responsabilidade.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2010)** A respeito de administração pública, julgue o item subsequente.
- No Brasil, a gestão privada, em relação à gestão pública, é mais flexível no que se refere ao tratamento de questões administrativas no âmbito das funções de planejamento, organização, direção e controle. No setor público, o tratamento dessas questões é determinado, principalmente, pelas peculiaridades da burocracia sistêmica predominante nesse setor.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2010)** Julgue o item a seguir, a respeito de administração pública.
- Enquanto a gestão privada, visando o interesse da sociedade, procura satisfazer os interesses de indivíduos e grupos que consomem seus produtos e(ou) serviços, a gestão pública, em uma concepção pós-burocrática, busca o lucro em suas atividades para que possa obter recursos para satisfazer o interesse e promover o bem-estar geral dos cidadãos por meio da prestação de serviços públicos de qualidade.
- () Certo () Errado

44. (CESPE - 2016) No programa GESPÚBLICA — modelo de excelência em gestão pública —, pensamento sistêmico é um fundamento que consiste
- a) na compreensão e segmentação do conjunto das atividades e dos processos da organização que agreguem valor para as partes interessadas.
 - b) na busca contínua por novos patamares de conhecimento individual e coletivo, por meio de percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de informações e experiências.
 - c) no alcance de resultados consistentes que assegurem aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada para todas as partes interessadas.
 - d) nas relações de interdependência entre os diversos componentes da organização, bem como entre a organização e o ambiente externo, com foco principal na sociedade.
 - e) na indicação do rumo da organização e na constância de propósitos que a mantém nesse rumo, estando diretamente relacionado à capacidade de se estabelecer um estado futuro desejado para a organização.
45. (CESPE - 2016) Com relação às dimensões do programa GESPÚBLICA, assinale a opção correta.
- a) O gerenciamento da qualidade do atendimento ao público é um aspecto que compõe a dimensão interesse público e cidadania.
 - b) O ciclo PDCA está representado no GESPÚBLICA pelos blocos e pelas dimensões que o compõem.
 - c) A estruturação do processo decisório de forma a favorecer a decisão célere, concertada e voltada para a geração de valor social é um aspecto que compõe a dimensão estratégias e planos.
 - d) As melhorias nos processos e a incorporação de inovações para assegurar alto desempenho institucional são aspectos contemplados na dimensão resultados.
 - e) Aspectos relacionados a poder de governo e exercício de autoridade não estão contemplados nas dimensões previstas no GESPÚBLICA.
46. (CESPE - 2016) Com base no Guia “d” Simplificação Administrativa, do Programa Gespública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, julgue o próximo item, acerca de gestão de processos.
- Árvore de Soluções é uma metodologia que, além de possibilitar a identificação dos principais problemas que afetam determinado processo de trabalho, indica possíveis soluções para sanar os problemas detectados.
- () Certo () Errado
47. (CESPE - 2016) Com base no Guia “d” Simplificação Administrativa, do Programa Gespública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, julgue o próximo item, acerca de gestão de processos.
- Devido ao fato de que processos de apoio produzem resultados imperceptíveis ao cidadão, eles são considerados irrelevantes se comparados aos processos finalísticos, os quais são essenciais para a gestão efetiva das organizações.
- () Certo () Errado

- 48. (FCC - 2016)** É considerado um mecanismo característico da administração gerencial:
- a) Controle rígido de procedimentos.
 - b) Gestão hierárquica.
 - c) Normas e regulamentos.
 - d) Controle de legalidade.
 - e) Gestão por Competências.
- 49. (CESPE - 2016)** A respeito da evolução da administração pública no Brasil, julgue o item subsequente.
- Os princípios da administração pública gerencial, surgida no fim do século XX, incluem o combate ao nepotismo e à corrupção, por meio do controle rígido dos processos organizacionais e dos procedimentos operacionais, modo mais seguro de combatê-los.
- () Certo () Errado
- 50. (CESPE - 2016)** A respeito dos elementos que caracterizam governabilidade, governança e accountability na administração pública, assinale a opção correta.
- a) A governança pública é caracterizada pelo atendimento dos interesses dos cidadãos por meio da implantação de políticas públicas, preservando-se o equilíbrio financeiro e os interesses do governo.
 - b) Governabilidade refere-se à capacidade de governar, à eficiência na gestão da máquina pública e à implantação das políticas públicas.
 - c) O termo accountability está relacionado aos lançamentos contábeis das receitas e despesas de um órgão público para controle orçamentário, cuja finalidade primordial é a elaboração de demonstrações financeiras.
 - d) As câmaras setoriais existentes no Brasil, por possuírem integrantes de sindicatos e empresariados, são exemplos de corporativismo e visam reforçar a governabilidade, embora representem ameaça para a governança do país.
 - e) As entidades sindicais, legitimadas pelo governo, retratam um exemplo típico de clientelismo, uma vez que possuem poderes para representar classes trabalhistas e defender os interesses governamentais.
- 51. (CESPE - 2016)** Acerca das mudanças institucionais que afetaram diretamente a administração pública, como a criação de conselhos e organizações sociais, entre outras entidades, conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção correta.
- a) Agências executivas como a Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possuem atribuições de regulação e fiscalização, podendo exercer também atividades de controle econômico.
 - b) As organizações sociais, cuja qualificação é concedida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são constituídas por pessoas jurídicas de direito público com a finalidade de atender assuntos que correspondam às relações entre o Estado e a sociedade.

- c) As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), cuja qualificação é concedida pelo Ministério da Justiça, são constituídas por pessoas jurídicas de direito privado, mediante termo de parceria com o poder público, e visam atender ao princípio da universalização dos serviços.
- d) As agências executivas são compostas por órgãos da administração pública direta que têm como finalidade executar atividades delegadas pelo poder público em função da comprovada capacidade de gestão estratégica nos dois anos de atuação anteriores à delegação.
- e) As agências reguladoras, compostas por autarquias e fundações, são vinculadas ao Poder Executivo e exercem atividades delegadas pelo poder público.

52. (CESPE - 2016) A respeito de desenvolvimento e disponibilização de novas tecnologias, celeridade dos meios de comunicação e transparência das informações, tanto no âmbito privado quanto no público, assinale a opção correta.

- a) As ações do governo eletrônico, relacionadas especialmente ao e-governança, e-democracia e e-governo, embora favoreçam a transparência, limitam a participação do cidadão e o fortalecimento da cidadania.
- b) O uso de tecnologias da informação, que possibilita a elevação da eficiência administrativa e a melhoria tanto dos serviços internos como daqueles prestados ao cidadão, deu origem ao chamado governo eletrônico.
- c) O Programa Sociedade da Informação, do governo federal, relacionado ao governo eletrônico, visava promover o accountability governamental e a transparência das contas públicas.
- d) A adoção do accountability governamental minimiza a responsabilização dos governantes, devido à eficiência das tecnologias utilizadas para sistematizar os meios de prestação de contas.
- e) O uso de tecnologias da informação e comunicação, especialmente após a ampliação do acesso à Internet, dificulta a transparência da administração pública devido ao excesso de informações cuja avaliação, em termos de veracidade, depende de conhecimentos técnicos.

53. (CESPE - 2016) Assinale a opção correta no que se refere a modelos de gestão que favorecem o alcance de melhores resultados e a excelência organizacional no cenário da administração pública.

- a) A administração por resultados focaliza os meios para o alcance dos resultados, enquanto a administração por objetivos prioriza os resultados tangíveis ou alcançados.
- b) A excelência nos serviços públicos relaciona-se à capacidade contínua de serem estabelecidas melhorias no atendimento prestado ao cidadão, o que inclui a qualidade do serviço oferecido e a capacidade e motivação dos servidores.
- c) No modelo de gestão por competências, o conceito de competência essencial está alicerçado no de competência individual.
- d) O modelo de excelência em gestão proposto pela Fundação Nacional de Qualidade estabelece fundamentos e critérios específicos para os órgãos públicos buscarem o reconhecimento da excelência em gestão pelo poder público demandante.

- e) Ao adotar um modelo de gestão por resultados, a administração pública prioriza procedimentos característicos de uma administração burocrática, haja vista que o planejamento passa a ser orientado à ação para o alcance de resultados.

54. (CESPE - 2016) Em relação às políticas públicas e ao processo de comunicação, assinale a opção correta.

- a) A implementação de uma política pública é o momento em que se efetiva a ação e se coloca em prática a decisão política, inexistindo pré-condição para tanto.
- b) A abordagem racional refere-se à análise e formulação de políticas públicas e consiste em dar foco ao processo político.
- c) A partir da predefinição do problema, o processo ou ciclo de políticas públicas contempla os seguintes momentos: agenda, elaboração, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação.
- d) A comunicação pública recebe essa denominação por estar diretamente vinculada à comunicação praticada pelos entes públicos.
- e) Devido ao caráter permanente de utilização, as redes de comunicação organizacionais são formalizadas e caracterizadas pela verticalização de poderes entre os interlocutores.

55. (CESPE - 2016) A respeito da evolução histórica das reformas administrativas no Brasil e dos modelos teóricos de administração pública, assinale a opção correta.

- a) A reorganização do poder público por meio da descentralização administrativa e flexibilização do sistema, com a criação dos entes da administração indireta, resulta do modelo gerencial implementado pelo plano diretor de reforma do aparelho do Estado.
- b) A definição de critérios de seleção, a organização das instituições em hierarquias estabelecidas e os cargos com esfera de competência prevista em termos legais e sujeitos à disciplina são algumas das características do modelo administrativo racional-legal.
- c) O modelo racional-legal, pautado na modernização e no gerencialismo, originou-se da administração pública burocrática, que é fundamentada em uma gestão impregnada de administração familiar, na qual não há distinção, pelos gestores, entre o público e o privado.
- d) O plano diretor de reforma do aparelho do Estado, ao introduzir o modelo racional-legal, predominante até a atualidade, representou uma significativa reforma e modernização da administração pública brasileira.
- e) O modelo pós-burocrático, cujo principal objetivo é o abandono definitivo de todas as categorias da burocracia clássica, preconiza uma menor intervenção do Estado nas atividades econômicas.

56. (CESPE - 2016) Com relação aos processos participativos de gestão pública, assinale a opção correta.

- a) A dificuldade de a administração pública viabilizar soluções para problemas sociais diversos é um fator que justifica a abertura da participação social, a formação de

coalizações com segmentos da sociedade e(ou) o estabelecimento de parcerias que culminem na implantação de políticas que atendam às demandas públicas.

- b) O sucesso do orçamento participativo depende de os recursos públicos serem aplicados no que for considerado prioridade pelas entidades representativas dos segmentos sociais, independentemente da capacidade de organização da sociedade.
- c) Os conselhos gestores, de natureza deliberativa e consultiva, representam a concreta participação da sociedade na formulação e execução de políticas públicas, motivo por que devem ser integralmente compostos de representantes da sociedade civil.
- d) O empreendedorismo governamental é um modelo de administração pública fundamentado no estabelecimento de objetivos e metas que visem à qualidade do serviço prestado pelos entes públicos, com avaliação permanente de resultados, sem transferência de poder aos cidadãos e sem sua participação, em razão da responsabilidade institucional prevista no modelo.
- e) Os entes da Federação devem disponibilizar, no mínimo, 10% de seus recursos para a aplicação em programas de investimento definidos em decisão participativa e em audiências públicas.

57. (CESPE - 2016) Em relação a políticas públicas e a outros aspectos a elas relacionados, assinale a opção correta.

- a) Pesquisar um assunto, filtrá-lo, estabelecer prospecções, explicitação de valores e objetivos a serem alcançados são algumas das etapas da fase de formulação de políticas públicas, dependendo o alcance dessas propostas do grau de racionalidade do processo decisório.
- b) A teoria do equilíbrio pontuado, um dos modelos de avaliação de políticas públicas que é fundamentado no fluxo de problemas, no fluxo de soluções e no fluxo político, visa à compreensão da formação da agenda governamental.
- c) No modelo de administração pública gerencial, o Estado opta por implementar políticas públicas resultantes das agendas governamentais e definidas exclusivamente pelas autoridades decisórias.
- d) Em decorrência do princípio da equidade social, especialmente nas políticas públicas direcionadas à saúde, devem-se considerar os cidadãos de forma holística, articulando-se essas políticas com outras, para atendê-los em todas suas reais necessidades.
- e) Entende-se por políticas públicas um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de demandas sociais; por isso, essas demandas sempre alcançam a agenda governamental das autoridades públicas decisórias.

58. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte referente à evolução dos modelos de administração pública.

Os direitos trabalhistas, o sistema de ensino público e o sufrágio universal são iniciativas que foram instituídas no Brasil na primeira metade do século XX e que buscavam o chamado estado de bem-estar social.

() Certo () Errado

- 59. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte referente à evolução dos modelos de administração pública.
- O modelo burocrático foi adotado por diversos países em substituição ao modelo patrimonialista de administração pública, no qual o patrimônio público não se distinguia do privado.
- () Certo () Errado
- 60. (CESPE - 2015)** Comparativamente a outros modelos, as desvantagens do modelo burocrático incluem a sua rigidez, que pode levar à ineficiência do aparelho administrativo.
- () Certo () Errado
- 61. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte referente à evolução dos modelos de administração pública.
- Nas gestões que adotaram os modelos gerenciais de administração pública, os quais surgiram como uma fase de modernização do modelo burocrático, o Estado permaneceu responsável pela formulação e execução de serviços prestados à sociedade de forma direta.
- () Certo () Errado
- 62. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a aspectos diversos da administração pública moderna.
- Na administração pública, a gestão de contratos deve priorizar a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade em detrimento dos princípios da eficiência e da eficácia.
- () Certo () Errado
- 63. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a aspectos diversos da administração pública moderna.
- Na administração pública, os processos podem ser caracterizados por sua abrangência. Nesse aspecto, são denominados horizontais os processos realizados inteiramente em uma unidade funcional.
- () Certo () Errado
- 64. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a aspectos diversos da administração pública moderna.
- Entre outros aspectos, a gestão pública diverge da gestão privada porque, em sua totalidade, os princípios regentes daquela não são aplicáveis a esta.
- () Certo () Errado
- 65. (CESPE - 2016)** Acerca de transparência, governança, accountability, processos participativos, qualidade e gestão por resultados na administração pública, assinale a opção correta.
- a)** A transparência na gestão pública inclui a divulgação de informações relativas a despesas de viagens pagas a servidores públicos, inclusive a colaboradores eventuais, em viagens no interesse da administração.

- b) Governança na administração pública está relacionada ao uso do poder expresso por meio da obrigação de prestar contas, enquanto accountability está relacionada à capacidade de governar, decidir e implantar políticas públicas.
- c) A participação dos cidadãos na gestão pública brasileira em assuntos econômicos, políticos e sociais tornou-se possível somente a partir da Constituição Federal de 1988, estando ainda hoje excluídos da participação popular os assuntos de teor orçamentário.
- d) O princípio da gestão participativa, referente ao Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública, pressupõe a convocação de toda a sociedade para participar da melhoria dos processos de trabalho no âmbito da administração pública.
- e) A gestão por resultados no serviço público tem como premissa substituir os procedimentos adotados pelo modelo burocrático de administração e implantar um modelo gerencial, com foco na otimização dos processos.

66. (CESPE - 2016) Acerca da transparência na administração pública, julgue o item a seguir.

Na administração pública, o termo accountability inclui a obrigação de os agentes públicos prestarem contas, a utilização de boas práticas de gestão e a responsabilização pelos atos e resultados decorrentes da utilização de recursos públicos.

() Certo () Errado

67. (CESPE - 2016) Acerca da transparência na administração pública, julgue o item a seguir.

Controle e participação social podem ocorrer tanto no planejamento quanto na execução das ações de governo.

() Certo () Errado

68. (CESPE - 2016) No que se refere à organização da administração pública brasileira, julgue o item que se segue.

Caso o governador do estado de Santa Catarina pretenda qualificar uma fundação pública da área de saúde como agência executiva, essa qualificação poderá ocorrer mesmo sem a celebração de contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde.

() Certo () Errado

69. (CESPE - 2016) Julgue o próximo item, relativo às políticas públicas no Brasil.

A governança eletrônica por meio das redes sociais, apesar de proporcionar maior participação dos cidadãos nas atividades públicas, pouco auxilia a população na solução e atendimento de demandas locais.

() Certo () Errado

70. (CESPE - 2016) Com referência ao planejamento e à avaliação de políticas públicas no Brasil, julgue o item subsequente.

Com base no modelo de cadeia de valor, insumos, processos, produtos e impactos são os elementos que devem ser considerados no desenvolvimento de indicadores para a avaliação de programas.

() Certo () Errado

- 71. (CESPE - 2016)** Com referência ao planejamento e à avaliação de políticas públicas no Brasil, julgue o item subsequente.
- O método de formulação de políticas públicas denominado racional-compreensivo parte do pressuposto de que, considerando-se as preferências mais relevantes da sociedade, a intervenção por meio de políticas públicas deve fundamentar-se em ampla análise prévia dos problemas sociais.
- () Certo () Errado
- 72. (CESPE - 2016)** De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei de Acesso à Informação, julgue o seguinte item.
- Pessoa jurídica de direito privado que detenha informações em virtude de vínculo com o poder público e deixe de cumprir as determinações da Lei de Acesso à Informação poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública
- () Certo () Errado
- 73. (CESPE - 2016)** Acerca da participação popular na administração pública, assinale a opção correta.
- a) O princípio participativo expressa a partilha na condução política entre Poder Executivo e Poder Legislativo.
 - b) A participação popular é expressão da insuficiência da lei para a legitimação da intervenção estatal.
 - c) A diversidade de interesses tutelados pela ordem jurídica é resultado da distinção entre os interesses público e privado.
 - d) O plebiscito constitui medida de aperfeiçoamento de determinado ato normativo do governo.
 - e) A participação popular unifica os conceitos de Estado democrático de direito e Estado de direito social.
- 74. (CESPE - 2016)** De acordo com determinado segmento da doutrina especializada, os governos devem optar por políticas cujos ganhos sociais superem os custos pelo maior valor e devem evitar políticas em que os custos excedam os ganhos. Esse método de avaliação das políticas públicas corresponde ao modelo
- a) sistêmico.
 - b) institucional.
 - c) de processo.
 - d) racional.
 - e) incremental.

GABARITO

1	B	20	Certo	39	Errado	58	Certo
2	Certo	21	C	40	Certo	59	Certo
3	Errado	22	C	41	Certo	60	Certo
4	Certo	23	Errado	42	Certo	61	Errado
5	Errado	24	Certo	43	Errado	62	Errado
6	Certo	25	D	44	D	63	Errado
7	Certo	26	C	45	B	64	Errado
8	Errado	27	B	46	Certo	65	A
9	Certo	28	E	47	Errado	66	Certo
10	Errado	29	Errado	48	E	67	Certo
11	Certo	30	Certo	49	Errado	68	Errado
12	Certo	31	D	50	A	69	Errado
13	Errado	32	Certo	51	C	70	Certo
14	Certo	33	Certo	52	B	71	Certo
15	Certo	34	Errado	53	B	72	Certo
16	Certo	35	Certo	54	C	73	B
17	Errado	36	Errado	55	B	74	D
18	Certo	37	Certo	56	A		
19	Errado	38	Errado	57	A		

ADMINISTRAÇÃO GERAL

PLANEJAMENTO

1. **(CESPE - 2016)** No que concerne à função e aos processos de planejamento em organizações, julgue o item subsequente.

No processo de planejamento estratégico, a visão é o princípio que estabelece o propósito básico da organização, e o conceito de missão corresponde à perspectiva futura projetada para a organização.

() Certo () Errado

2. **(CESPE - 2016)** No que concerne à função e aos processos de planejamento em organizações, julgue o item subsequente.

No planejamento estratégico das organizações, devem ser considerados fatores externos — como economia, mudanças tecnológicas, tendências sociais e questões legais — e fatores internos — como a cultura organizacional e as competências individuais e organizacionais.

() Certo () Errado

3. **(CESPE - 2016)** A administração é um processo de criação, direção, manutenção, operação e controle de uma organização. A respeito desse assunto, julgue o próximo item.

O planejamento tático de uma organização é um processo de desdobramento do plano estratégico, que determina áreas funcionais e define ações especializadas.

() Certo () Errado

4. **(CESPE - 2016)** A respeito de aspectos inerentes ao planejamento, julgue o próximo item.

A tradução e a interpretação das estratégias de um órgão público realizadas em âmbito departamental caracterizam procedimentos de planejamento tático.

() Certo () Errado

5. **(CESPE - 2016)** A respeito de aspectos inerentes ao planejamento, julgue o próximo item.

Na metodologia BSC, os objetivos estratégicos relativos ao capital da informação, ao capital organizacional e ao capital humano são descritos na perspectiva interna da organização.

() Certo () Errado

6. **(CESPE - 2016)** A respeito de aspectos inerentes ao planejamento, julgue o próximo item.

Na administração por objetivos, convém estabelecerem-se objetivos verificáveis e mensuráveis nos níveis estratégico, tático e operacional, com o propósito de controlar e motivar as pessoas a alcançarem resultados.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2016) A respeito de aspectos inerentes ao planejamento, julgue o próximo item.
- Acordos de cooperação técnica entre organizações para compartilhar conhecimentos e experiências que favoreçam a geração de vantagem competitiva são considerados alianças estratégicas.
- () Certo () Errado
8. (CESPE - 2016) A respeito de aspectos inerentes ao planejamento, julgue o próximo item.
- A declaração exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais em benefício da sociedade expressa a missão de determinado órgão público e traduz seu projeto futuro, explicitando aonde ele pretende chegar.
- () Certo () Errado
9. (CESPE - 2016) Julgue o item que se segue, relativo a aspectos diversos do processo de planejamento.
- Uma organização que apresenta um produto ou serviço com características que os diferenciem dos oferecidos pelo mercado adota uma estratégia de enfoque.
- () Certo () Errado
10. (CESPE - 2016) Julgue o item que se segue, relativo a aspectos diversos do processo de planejamento.
- A elaboração de planos direcionados para curto prazo, com ações específicas para cada atividade de uma instituição, caracteriza procedimento de planejamento operacional.
- () Certo () Errado
11. (CESPE - 2016) No que se refere aos fundamentos de motivação, comunicação e controle, julgue o próximo item.
- Controles orçamentários realizados nos níveis intermediários da organização para monitorar e controlar as despesas de várias unidades no decorrer de um exercício anual são considerados controles táticos.
- () Certo () Errado
12. (CESPE - 2016) No que diz respeito ao referencial estratégico das organizações, julgue o item subsequente.
- Caso a imagem de determinado órgão público seja fortemente maculada por frequentes constatações de baixo desempenho na prestação de seus serviços, a alta administração, para repensar o planejamento estratégico desse órgão, deverá definir uma nova missão institucional, identificando o propósito principal da forma mais ampla possível para maximizar a razão da existência da organização.
- () Certo () Errado
13. (CESPE - 2016) A respeito dos processos organizacionais de planejamento e de tomada de decisões, julgue o item que se segue.

O processo de planejamento estratégico de uma organização é complexo e, geralmente, estático, pois as variáveis balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem permanecer inalteradas, a fim de evitar que a cultura organizacional se torne caótica.

() Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2015)** A respeito de planejamento estratégico e processos associados, bem como de metas estratégicas e resultados pretendidos, julgue o item a seguir.

Apesar das claras diferenças entre o desenvolvimento de estratégias voltadas para o planejamento racional e a visão de estratégia emergente, ambas as propostas concordam que é por meio da formulação de estratégias que a organização interage com seu meio e que os objetivos conectam-se às atividades gerenciais.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2015)** A respeito de planejamento estratégico e processos associados, bem como de metas estratégicas e resultados pretendidos, julgue o item a seguir.

Um exemplo de estratégia de crescimento que pode ser usada quando a empresa possui predominância de pontos fracos, mas encontra situações favoráveis no ambiente externo, é a estratégia de joint venture, na qual duas empresas se associam para fabricar um produto esperando ganhar maior participação no mercado.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, referente a planejamento estratégico e estratégias organizacionais.

Embora não exista uma metodologia universalmente aceita, é muito utilizado o planejamento estratégico em quatro fases básicas, quais sejam: elaboração do diagnóstico estratégico; definição da missão da empresa; determinação de instrumentos prescritivos e quantitativos; e controle e avaliação.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2015)** Acerca da evolução da administração, julgue o item seguinte.

Em relação ao processo de planejamento estratégico, usualmente rejeitam-se as questões relativas à aquisição e à alocação de recursos como fator relevante, sendo essa etapa um subproduto do planejamento, mas não um elemento integrante do plano propriamente dito.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2015)** Acerca da gestão e do planejamento estratégico, julgue o item subsequente.

Uma organização não contrariará a natureza do seu campo de atuação, caso atue estrategicamente em uma área de negócio fora da abrangência de sua missão.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2015)** O planejamento é uma função administrativa importante, utilizada por administradores dos níveis estratégico, tático e operacional, porém o escopo e as atividades são específicos de cada nível.

Thomas S Bateman & Scott A. Snell. Administração: construindo vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998 (com adaptações).

A respeito do assunto abordado no texto e de suas implicações, julgue o item que se segue.

É na fase de planejamento tático que ocorrem o detalhamento e a especificação dos planos estratégicos

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2015)** O planejamento é uma função administrativa importante, utilizada por administradores dos níveis estratégico, tático e operacional, porém o escopo e as atividades são específicos de cada nível.

Thomas S Bateman & Scott A. Snell. Administração: construindo vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998 (com adaptações).

A respeito do assunto abordado no texto e de suas implicações, julgue o item que se segue.

Uma organização que esteja definindo os objetivos para suas áreas funcionais — recursos humanos, finanças, marketing, tecnologia — está elaborando seu planejamento operacional.

() Certo () Errado

- 21. (CESPE - 2015)** Acerca de planejamento e orçamento público, julgue o item subsequente.

Dos três níveis de planejamento, o segundo na hierarquia do processo decisório, o nível tático, determina o que deve ser feito de acordo com as delimitações estabelecidas pelo nível operacional e pelas restrições financeiras, organizacionais e tecnológicas.

() Certo () Errado

- 22. (CESPE - 2014)** Com relação ao processo de planejamento, julgue o item a seguir.

A postura estratégica da empresa — conduzida por aspectos como a missão da empresa, a relação entre oportunidades e ameaças, a relação entre seus pontos fortes e fracos — não sofre influências de fatores psicológicos motivados por anseios dos proprietários ou de executivos que têm o poder de decisão.

() Certo () Errado

- 23. (CESPE - 2014)** Com relação ao processo de planejamento, julgue o item a seguir.

Em qualquer processo de planejamento, independentemente da metodologia utilizada, devem ser considerados os planejamentos dos fins, de meios, organizacional, de recursos e, por fim, de implantação e controle.

() Certo () Errado

- 24. (CESPE - 2014)** No que se refere ao planejamento nas organizações, julgue o item subsequente.
- Os planos procedimentais de uma organização estarão efetivamente elaborados após terem sido planejados os métodos de trabalho, os modos de execução e as melhorias no processo produtivo.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2014)** As teorias da liderança formam um arcabouço necessário para que as organizações desempenhem as suas atividades conforme prescrito em seus objetivos, porém a liderança depende também de como a organização é constituída, sua cultura, seus esforços sinérgicos e o planejamento de suas atividades. A respeito desse assunto, julgue o próximo item.
- O planejamento estabelece o alicerce para as funções de organizar, dirigir e controlar.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2015)** A respeito de planejamento estratégico e processos associados, bem como de metas estratégicas e resultados pretendidos, julgue o item a seguir.
- Antes das estratégias para o alcance dos objetivos, a empresa deve definir sua missão organizacional, ou seja, seu objetivo principal a ser perseguido: o ponto ao qual ela deverá chegar no futuro próximo ou distante.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2016)** No que concerne à função e aos processos de planejamento em organizações, julgue o item subsequente.
- O balanced scorecard é uma ferramenta estratégica utilizada na análise das seguintes dimensões associadas ao desempenho empresarial: perspectiva dos clientes, perspectiva dos processos internos, perspectiva dos trabalhadores e perspectiva do desempenho financeiro.
- () Certo () Errado
- 28. (CESPE - 2016)** No que concerne à função e aos processos de planejamento em organizações, julgue o item subsequente.
- A perspectiva clientes do balanced scorecard considera, entre outros aspectos, a relação dos níveis de satisfação e retenção dos clientes com a percepção deles em relação à organização.
- () Certo () Errado
- 29. (CESPE - 2016)** A respeito de aspectos inerentes ao planejamento, julgue o próximo item.
- Segundo a análise SWOT de um órgão público, a identificação de servidores altamente qualificados em seu quadro de pessoal consiste em uma estratégia para influenciar positivamente o alcance de resultados.
- () Certo () Errado
- 30. (CESPE - 2016)** Julgue o item que se segue, relativo a aspectos diversos do processo de planejamento.

Em uma análise SWOT, a identificação de servidores desqualificados para o exercício das suas atribuições caracteriza uma ameaça, porque o despreparo funcional pode influenciar negativamente o desempenho almejado.

() Certo () Errado

- 31. (CESPE - 2016)** Julgue o item que se segue, relativo a aspectos diversos do processo de planejamento.

Na metodologia BSC (balanced scorecard), os objetivos estratégicos que representam proposição de valores aos clientes são descritos na perspectiva aprendizado e crescimento, englobando aspectos relativos à evolução da organização no mercado.

() Certo () Errado

- 32. (CESPE - 2016)** Julgue o próximo item, relativo a BSC (balanced scorecard), a administração por objetivos e a características e tipos de controle.

O BSC é um instrumento integrado à estratégia organizacional embasado em indicadores referentes às perspectivas financeira, do cliente, dos processos internos e da aprendizagem e crescimento.

() Certo () Errado

- 33. (CESPE - 2016)** A respeito dos processos organizacionais de planejamento e de tomada de decisões, julgue o item que se segue.

A matriz SWOT é uma ferramenta que possibilita ao gestor criar análises de cenário e embasar o planejamento estratégico da organização, além de auxiliá-lo na verificação da posição estratégica da empresa, posição essa que, segundo a matriz SWOT, pode ser classificada em manutenção, sobrevivência, crescimento ou desenvolvimento.

() Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, relativo ao planejamento estratégico e seus instrumentos.

A matriz SWOT, como ferramenta de análise do macroambiente da organização, visa o reconhecimento de oportunidades e ameaças pelas quais as organizações têm pouca ou nenhuma capacidade de intervenção.

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2015)** Com relação à gestão estratégica, julgue o item seguinte.

O resultado da análise por intermédio da matriz SWOT permite a definição dos objetivos estratégicos e das metas para a organização, uma vez que um dos objetivos é a identificação dos rumos que a organização deverá seguir.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2015)** Com referência à gestão da qualidade e ao planejamento estratégico, julgue o item seguinte.

Se uma empresa antever que não conseguirá manter o nível de qualidade de um de seus produtos devido à falta de uma matéria-prima no mercado, a qual é insubstituível em médio prazo, essa falta, de acordo com a matriz SWOT, constituirá um ponto fraco para a empresa em questão.

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2015)** Com referência à gestão da qualidade e ao planejamento estratégico, julgue o item seguinte.

Segundo a matriz SWOT, a incerteza diante da execução de um projeto afeta particularmente o seu planejamento, o que se relaciona a oportunidades ou ameaças; já a complexidade do projeto afeta particularmente seu controle e se refere a pontos fortes ou pontos fracos de uma empresa em relação ao projeto considerado.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2015)** Com referência à gestão da qualidade e ao planejamento estratégico, julgue o item seguinte.

De acordo com a matriz SWOT, uma empresa sofre uma ameaça quando, por exemplo, mesmo possuindo um excelente atendimento técnico, ela não consegue atingir excelência em seus serviços devido à falta, na sua região de atuação, de mão de obra especializada em atendimento receptivo e informativo ao público.

() Certo () Errado

ORGANIZAÇÃO

- 39. (CESPE - 2016)** Acerca da função de organização e de seus processos, julgue o item que se segue.

A função de organização prevê a distribuição de recursos organizacionais para o alcance de uma meta que tenha sido estabelecida na função de planejamento.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2016)** No que se refere a análise administrativa; estrutura organizacional e organização; e sistemas e métodos de gestão secretarial, julgue o item que se segue.

A tendência atual das organizações de buscar amplitudes maiores de controle inibe o processo criativo por meio da supervisão rígida, que desestimula a autonomia dos subordinados.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2016)** Acerca da função de organização e de seus processos, julgue o item que se segue.

A estrutura organizacional estabelece a divisão do trabalho, a hierarquia e as linhas de comunicação entre pessoas e entre grupos na organização.

() Certo () Errado

- 42. (CESPE - 2016)** Julgue o item subsecutivo, relativo a fundamentos de organização e cultura organizacional.
- Uma vantagem da estrutura organizacional com base em produtos ou serviços é garantir o emprego do profissional que é especializado em uma única linha de produtos ou serviços em período de crise.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2016)** Julgue o item subsecutivo, relativo a fundamentos de organização e cultura organizacional.
- Uma estrutura organizacional retrata o formato da divisão e coordenação das atividades dos membros da organização, podendo incluir linhas de autoridade, níveis hierárquicos e amplitude de controle administrativo.
- () Certo () Errado
- 44. (CESPE - 2016)** Acerca da organização administrativa e dos fundamentos que a norteiam, julgue o item subsequente.
- Baixos custos administrativos, especialidade técnica e excelência na coordenação intradepartamental são vantagens proporcionadas pela simplicidade de uma estrutura funcional.
- () Certo () Errado
- 45. (CESPE - 2016)** Acerca da organização administrativa e dos fundamentos que a norteiam, julgue o item subsequente.
- Uma organização informal é constituída por pessoas de variados níveis ou departamentos de uma organização que se relacionam devido a interesses comuns.
- () Certo () Errado
- 46. (CESPE - 2016)** A respeito dos processos de comunicação, descentralização e delegação concernentes à liderança administrativa, julgue o item seguinte.
- A descentralização de atividades de uma organização apresenta desvantagens como a dispersão de objetivos e a redução da celeridade no atendimento.
- () Certo () Errado
- 47. (CESPE - 2016)** No que se refere às características básicas das organizações formais modernas e aos aspectos a elas inerentes, julgue o item que se segue.
- No organograma das entidades públicas ou privadas, estão presentes tanto a estrutura organizacional denominada formal quanto a estrutura caracterizada como informal.
- () Certo () Errado
- 48. (CESPE - 2016)** Acerca das características das organizações, julgue o item que segue.
- Na organização funcional, a autoridade centraliza as decisões aos postos mais altos da hierarquia.
- () Certo () Errado

- 49. (CESPE - 2016)** Acerca das características das organizações, julgue o item que segue.
- Padronização dos trabalhos, criação de rotina nas tarefas e proliferação de normas e regulamentos são características de uma organização configurada conforme a estrutura simples.
- () Certo () Errado
- 50. (CESPE - 2016)** Acerca das características das organizações, julgue o item que segue.
- As desvantagens da organização linear incluem a estabilidade e a constância das relações formais.
- () Certo () Errado
- 51. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item referente à função administrativa das organizações.
- As organizações são formadas por grupos de pessoas que buscam, deliberadamente, realizar um ou mais objetivos em comum, a partir da coexistência de duas formas de estrutura: a formal e a informal.
- () Certo () Errado
- 52. (CESPE - 2015)** No que diz respeito às organizações contemporâneas, julgue o item a seguir.
- Em uma organização com estrutura matricial, um empregado, na realização de suas atribuições de atendimento, responde hierarquicamente aos seus superiores de unidades distintas, de modo simultâneo, para que as demandas de atendimento sejam cumpridas.
- () Certo () Errado
- 53. (CESPE - 2015)** No que diz respeito às organizações contemporâneas, julgue o item a seguir.
- Dividir a carga total de trabalho em tarefas que possam ser realizadas de modo lógico, encadeado e confortável por parte das pessoas é exemplo de departamentalização, que é um elemento da estrutura organizacional.
- () Certo () Errado
- 54. (CESPE - 2014)** A respeito das estruturas organizacionais, julgue o item seguinte.
- As organizações que buscam estabilidade e economia de escala em seus departamentos apresentam estruturas divisionais e, por vezes, matriciais por terem a especialização do trabalho como elemento central.
- () Certo () Errado
- 55. (CESPE - 2014)** A respeito das estruturas organizacionais, julgue o item seguinte.
- A afirmação “Chega-se mais longe cooperando do que espiando o vizinho” evidencia a estrutura horizontal ou em rede, segundo a qual as organizações se centram em suas competências essenciais e complementam suas habilidades com outras organizações parceiras.
- () Certo () Errado

- 56. (CESPE - 2014)** A respeito das estruturas organizacionais, julgue o item seguinte.
- Quanto mais níveis hierárquicos existirem em uma organização, maior será a amplitude de controle prevista para os cargos de comando ou chefias.
- () Certo () Errado
- 57. (CESPE - 2014)** Com base em temas importantes para a administração, como projetos, processos e qualidade nas organizações, julgue o próximo item.
- Os projetos matriciais incluem pessoas de diferentes unidades organizacionais que atuem em áreas funcionais desses projetos.
- () Certo () Errado
- 58. (CESPE - 2014)** As teorias da liderança formam um arcabouço necessário para que as organizações desempenhem as suas atividades conforme prescrito em seus objetivos, porém a liderança depende também de como a organização é constituída, sua cultura, seus esforços sinérgicos e o planejamento de suas atividades. A respeito desse assunto, julgue o próximo item.
- A departamentalização matricial é um tipo híbrido de agrupamento de atividades em que os empregados de várias especialidades se agrupam para realizar tarefas em tempo não limitado.
- () Certo () Errado
- 59. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, relativo à estrutura organizacional.
- Na estrutura matricial, as tarefas de uma organização são unificadas de acordo com os seus objetivos, gerando estruturas divisionais como, por exemplo, produtos e clientes.
- () Certo () Errado
- 60. (CESPE - 2014)** Julgue o item a seguir, relativo à estrutura organizacional.
- A estrutura de uma organização é definida por sua composição hierárquica, sua departamentalização e seus sistemas de comunicação, coordenação e integração.
- () Certo () Errado
- 61. (CESPE - 2014)** No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue o item subsequente.
- Em ambientes rotineiros, com pouca mudança de mercado, as organizações tendem a adotar estruturas baseadas em processos ou em projetos para que haja melhor condução dos processos produtivos e entrega de produtos e serviços.
- () Certo () Errado
- 62. (CESPE - 2014)** No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue o item subsequente.
- A adoção pela organização da linha-staff, em que os especialistas de staff não interferem nas decisões das unidades para as quais prestam serviço, gera a desvantagem de criar uma área de assessoria de tipo linear e com autoridade única, duplicando os gastos dos recursos organizacionais.
- () Certo () Errado

- 63. (CESPE - 2014)** No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue o item subsequente.
- De acordo com a cadeia de comando e a hierarquia de uma estrutura organizacional, um gerente de produção tem autoridade sobre seu subordinado direto e responsabilidade para com seu diretor de produção.
- () Certo () Errado
- 64. (CESPE - 2014)** No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue o item subsequente.
- Nas estruturas organizacionais centralizadas, apesar da demora nas decisões, o processo decisório tende a percorrer toda a cadeia de comando, levando as pessoas a participarem da decisão.
- () Certo () Errado
- 65. (CESPE - 2014)** No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue o item subsequente.
- Uma organização que busque adquirir uma estrutura mais flexível e otimizada deve descentralizar sua cadeia de comando para que os gastos com coordenação e controle gerencial sejam minorados por meio da responsabilização e participação dos membros dessa organização.
- () Certo () Errado
- 66. (CESPE - 2014)** No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue o item subsequente.
- Organizações que busquem inovações contínuas para o mercado tendem a migrar de estruturas departamentais matriciais para estruturas funcionais verticais, o que resulta em ganhos na capacidade produtiva e na otimização de recursos organizacionais
- () Certo () Errado
- 67. (CESPE - 2014)** Em relação às características básicas das organizações modernas, julgue o item a seguir.
- O principal propósito da estrutura organizacional consiste em alocar esforços para a execução de tarefas.
- () Certo () Errado
- 68. (CESPE - 2014)** A respeito das organizações administrativas e dos tipos de estruturas organizacionais, julgue o item a seguir.
- A organização por competência é um tipo de estrutura organizacional que consiste em designar responsabilidades às pessoas conforme suas competências. A desvantagem desse tipo de estrutura organizacional é a ausência de descrição formalizada de cargos.
- () Certo () Errado

- 69. (CESPE - 2014)** A respeito das organizações administrativas e dos tipos de estruturas organizacionais, julgue o item a seguir.
- A estratégia é um fator que influencia na escolha da estrutura organizacional; por exemplo, as estratégias de inovação e crescimento exigem organizações por projeto.
- () Certo () Errado
- 70. (CESPE - 2015)** No que se refere às características básicas das organizações modernas, julgue o item a seguir.
- Na evolução das estruturas organizacionais, espera-se que essas estruturas tornem-se gradativamente mais simples e flexíveis, de modo a terem, como consequência, níveis mais elevados de motivação, comprometimento, produtividade e qualidade.
- () Certo () Errado
- 71. (CESPE - 2015)** No que se refere às características básicas das organizações modernas, julgue o item a seguir.
- A departamentalização, que pode ser considerada parte da estrutura organizacional, é o agrupamento, conforme critério específico de homogeneidade, das atividades e dos recursos — humanos, financeiros, materiais e equipamentos — em unidades organizacionais.
- () Certo () Errado
- 72. (CESPE - 2015)** No que se refere às características básicas das organizações modernas, julgue o item a seguir.
- A amplitude de controle diz respeito ao número de subordinados que um chefe pode supervisionar pessoalmente e torna-se maior à medida que um funcionário ascende em uma estrutura organizacional.
- () Certo () Errado
- 73. (CESPE - 2015)** Com relação às temáticas avaliação e gestão de desempenho, julgue o item subsequente.
- A amplitude de controle associada à autoridade funcional deve ser considerada tanto na etapa de planejamento quanto na etapa de implementação do ciclo de gestão do desempenho, pois o desempenho competente exige dos funcionários autonomia e flexibilidade para que eles desenvolvam métodos próprios de trabalho e, se necessário, redirecionem seus objetivos.
- () Certo () Errado
- 74. (CESPE - 2016)** Acerca da organização administrativa e dos fundamentos que a norteiam, julgue o item subsequente.
- Na abordagem divisional, pessoas ou órgãos são agrupados em departamentos de acordo com as atividades de trabalho em comum ou conforme suas habilidades e competências similares.
- () Certo () Errado

- 75. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, relativo ao planejamento estratégico e seus instrumentos.
- A matriz SWOT, como ferramenta de análise do macroambiente da organização, visa o reconhecimento de oportunidades e ameaças pelas quais as organizações têm pouca ou nenhuma capacidade de intervenção.

() Certo () Errado

DIREÇÃO

- 76. (CESPE - 2016)** A respeito dos processos de comunicação, descentralização e delegação concernentes à liderança administrativa, julgue o item seguinte.

Um líder que se comunica de maneira clara e fluente garante a eficácia da comunicação com os receptores da mensagem, ainda que eles não a compreendam.

() Certo () Errado

- 77. (CESPE - 2016)** A respeito dos processos de comunicação, descentralização e delegação concernentes à liderança administrativa, julgue o item seguinte.

O processo de comunicação do administrador permeia as etapas de planejamento, organização, direção e controle do processo administrativo.

() Certo () Errado

- 78. (CESPE - 2016)** No que se refere aos fundamentos do controle e desempenho organizacional, julgue o item subsecutivo.

A avaliação de desempenho objetiva identificar as falhas e os erros ocorridos durante os processos, a fim de comparar o padrão final e o padrão inicialmente estabelecido para os resultados gerais.

() Certo () Errado

- 79. (CESPE - 2016)** No que se refere aos fundamentos do controle e desempenho organizacional, julgue o item subsecutivo.

Ações disciplinares positivas ou negativas são medidas que podem causar mudanças significativas no comportamento de um indivíduo, resultando, inclusive, em melhor desempenho de suas atividades.

() Certo () Errado

- 80. (CESPE - 2016)** Com relação à avaliação de desempenho, julgue o item subsequente.

Atualmente, as organizações priorizam a avaliação de desempenho, um tipo de avaliação hierárquico-funcional que é efetuada pela chefia imediata e tem como referencial de análise os cargos.

() Certo () Errado

- 81. (CESPE - 2016)** Com relação à avaliação de desempenho, julgue o item subsequente.

A avaliação de desempenho, ferramenta utilizada para aprimorar os resultados dos recursos humanos, visa ao alcance de objetivos intermediários.

() Certo () Errado

- 82. (CESPE - 2016)** Com relação à avaliação de desempenho, julgue o item subsequente.

A avaliação de gerentes e superiores, devido ao fato de permitir que o comando arbitrário seja substituído por uma nova forma de atuação democrática, não pode ser considerada uma forma de retroação.

() Certo () Errado

- 83. (CESPE - 2016)** No que se refere a análise administrativa; estrutura organizacional e organização; e sistemas e métodos de gestão secretarial, julgue o item que se segue.

De acordo com a teoria dos dois fatores — os motivacionais e os higiênicos —, classificação proposta por Herzberg, as condições ambientais estão diretamente relacionadas ao trabalho e constituem elemento motivacional para o indivíduo.

() Certo () Errado

- 84. (CESPE - 2016)** Acerca do comportamento organizacional e da gestão de pessoas, julgue o item seguinte.

A capacidade de influenciar um grupo para alcançar metas, por meio do desenvolvimento de uma visão de futuro e do engajamento contínuo, é uma das características dos chefes de primeira linha.

() Certo () Errado

- 85. (CESPE - 2016)** Com relação a cultura, liderança e desempenho organizacional, julgue o próximo item.

Por meio da comunicação, a liderança exerce poder ao criar ou reforçar uma realidade organizacional

() Certo () Errado

- 86. (CESPE - 2016)** A respeito de comportamento organizacional, julgue o item seguinte.

Sendo uma ação autorregulada e persistente, dirigida a determinados objetivos e ativada por necessidades intrínsecas, a motivação tende a ser pouco influenciada por iniciativas organizacionais e gerenciais de remuneração e valorização.

() Certo () Errado

- 87. (CESPE - 2016)** A respeito de comportamento organizacional, julgue o item seguinte.

Ao longo do processo de desenvolvimento, as lideranças devem eliminar os conflitos entre os membros das equipes, pois eles prejudicam a coesão e a identificação necessárias ao alcance dos níveis de produtividade exigidos.

() Certo () Errado

- 88. (CESPE - 2016)** A respeito de comportamento organizacional, julgue o item seguinte.

O incentivo ao desenvolvimento profissional, a qualidade e a frequência do feedback e a reflexão conjunta a respeito dos desempenhos ilustram aspectos do comportamento das lideranças que podem influenciar a motivação dos funcionários.

() Certo () Errado

- 89. (CESPE - 2016)** No que se refere a liderança, comunicação e controle, julgue o item subsequente.
- Nos ambientes organizacionais, a comunicação é realizada de maneira padronizada e, por isso, a abordagem para alcançar determinado objetivo será sempre uniforme.
- () Certo () Errado
- 90. (CESPE - 2016)** No que se refere a liderança, comunicação e controle, julgue o item subsequente.
- O impacto das ações do líder sobre os indivíduos e o compromisso permanente e duradouro com a mudança pessoal devem ser considerados para a sustentabilidade da liderança e para a motivação das pessoas.
- () Certo () Errado
- 91. (CESPE - 2016)** No que se refere aos fundamentos de motivação, comunicação e controle, julgue o próximo item.
- Os emitentes das comunicações organizacionais devem zelar pela coerência entre o discurso e a prática, porque a forma mais persuasiva de se comunicar está nas atitudes apresentadas.
- () Certo () Errado
- 92. (CESPE - 2016)** No que se refere aos fundamentos de motivação, comunicação e controle, julgue o próximo item.
- No âmbito do processo de motivação, a teoria do reforço estabelece que as estratégias de extinção e punição contribuem para que a vontade de repetir o comportamento seja reduzida.
- () Certo () Errado
- 93. (CESPE - 2016)** Com relação a liderança, motivação e comunicação, julgue o item seguinte.
- Conforme a teoria da hierarquia das necessidades, os indivíduos se motivam para alcançar a sua realização pessoal imediatamente após suas necessidades sociais, como amizade, relacionamentos e trabalho em equipe, terem sido satisfeitas.
- () Certo () Errado
- 94. (CESPE - 2016)** Com relação a liderança, motivação e comunicação, julgue o item seguinte.
- Excesso de mensagens, linguagem inadequada utilizada pelo emissor, desatenção e falta de preparo do receptor são exemplos de ruídos e interferências na comunicação, que podem comprometer a interpretação adequada de uma mensagem pelo seu receptor.
- () Certo () Errado
- 95. (CESPE - 2016)** Com relação a liderança, motivação e comunicação, julgue o item seguinte.
- O líder que apresenta o poder de referência é aquele que influencia uma equipe pelo respeito por seus conhecimentos, além de apresentar habilidades relacionadas às atividades desempenhadas pela sua equipe.
- () Certo () Errado

96. (CESPE - 2016) Julgue o item subsequente, relativo a cultura e liderança nas organizações.

Os líderes formais são responsáveis pela criação de uma cultura organizacional sem influência de outros agentes internos ou externos à organização, razão por que as relações entre os estilos de liderança e a cultura de determinada organização já fornecem descobertas-chave a respeito do seu modo de atuação.

() Certo () Errado

97. (CESPE - 2016) A respeito de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.

As organizações modernas têm se utilizado de princípios de coliderança em que as funções de liderar são divididas pelos vários membros da equipe ou da organização para dar maior celeridade e responsabilidade ao processo decisório.

() Certo () Errado

98. (CESPE - 2016) A respeito de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.

Um dos problemas comuns em equipes de trabalho heterogêneas refere-se à tendência de haver maior identificação das pessoas com suas equipes anteriores do que com a equipe a que atualmente pertencem.

() Certo () Errado

99. (CESPE - 2016) A respeito de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.

Ocorre conflito interpessoal na fase de agressão e destruição, com grande propensão a perdas para a equipe de trabalho, quando as pessoas se preocupam com sua reputação, provocam seus adversários e adotam estratégias ameaçadoras no trabalho.

() Certo () Errado

100. (CESPE - 2016) A respeito de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.

De acordo com a teoria dos dois fatores, postulada por Herzberg, os fatores higiênicos estarão presentes na organização se as pessoas perceberem serem satisfatórias suas relações com os chefes imediatos e com os colegas de trabalho e serem adequadas as condições de trabalho.

() Certo () Errado

101. (CESPE - 2016) Acerca do trabalho em equipe, julgue o item subsequente.

Ao criar equipes, o órgão se beneficia porque, nelas, há maior número de perspectivas das demandas, bem como de diferentes abordagens que podem estar disponíveis para se resolver determinado problema.

() Certo () Errado

102. (CESPE - 2016) Acerca do trabalho em equipe, julgue o item subsequente.

A formação de equipes nem sempre progride sem turbulências, o que pode gerar discussões entendidas como destrutivas.

() Certo () Errado

- 103. (CESPE - 2016)** Acerca do trabalho em equipe, julgue o item subsecutivo.

Em uma equipe de trabalho existem mais informações disponíveis para a tomada de decisão do que em uma área em que as pessoas tenham sido reunidas para executar determinadas tarefas.

() Certo () Errado

- 104. (CESPE - 2016)** Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.

Segundo a teoria dos motivos, de McClelland, aspirar realizar metas elevadas, procurar relações interpessoais fortes e buscar aprovação dos outros são características de pessoas que demonstram que a motivação está baseada em motivos de sucesso.

() Certo () Errado

- 105. (CESPE - 2016)** Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.

Segundo as abordagens de traços e competências de liderança, a presença de comportamentos orientados ao trabalho e ao relacionamento interpessoal no modo de agir do líder favorece eficazmente o alcance dos resultados de equipes e organizações.

() Certo () Errado

- 106. (CESPE - 2016)** Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.

Se o chefe e as regras organizacionais são percebidos de forma positiva, a liderança é considerada adequada, tendendo as pessoas a demonstrarem lealdade à equipe e à organização.

() Certo () Errado

- 107. (CESPE - 2016)** Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.

Atualmente, a liderança que contribui para o desempenho eficaz da equipe ampara-se em características ou qualidades pessoais como carisma, propósito e realização, o que leva as pessoas a perceberem a influência do líder em situações de maior ou menor estabilidade.

() Certo () Errado

- 108. (CESPE - 2015)** A respeito do comportamento humano nas organizações, julgue o item que se segue.

A eficácia da liderança estratégica ocorre como resultado da capacidade de o líder absorver a turbulência ambiental, mudar comportamentos e decidir com agilidade para que o desempenho organizacional seja alcançado adequadamente.

() Certo () Errado

- 109. (CESPE - 2015)** Com relação às temáticas avaliação e gestão de desempenho, julgue o item subsequente.

Traços de personalidade, motivação e autoeficácia e interesses e valores são fatores psicológicos desconsiderados na gestão do desempenho, uma vez que a subjetividade

inerente a tais aspectos dificulta a realização de sessões de feedbacks entre os avaliadores e os avaliados.

() Certo () Errado

- 110. (CESPE - 2015)** Acerca de treinamento e motivação da equipe de vendas, julgue o próximo item.

O sistema de motivação e remuneração de vendedores deve estar em consonância com os objetivos de marketing definidos pela empresa; esse sistema deve promover tanto a satisfação de motivações extrínsecas quanto a satisfação de motivações intrínsecas dos vendedores.

() Certo () Errado

- 111. (CESPE - 2015)** Acerca de treinamento e motivação da equipe de vendas, julgue o próximo item.

Devido ao fato de terem maior impacto na melhoria na qualidade de vida, os incentivos financeiros oferecidos aos vendedores são mais motivadores que os incentivos não financeiros.

() Certo () Errado

- 112. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, a respeito de gestão de pessoas.

A escassez de recursos no setor público tende a conferir importância ao papel do líder na motivação do servidor.

() Certo () Errado

- 113. (CESPE - 2015)** Com referência à gestão de pessoas, julgue o item que se segue.

Os estilos de liderança podem ser classificados em duas dimensões: orientação para relacionamentos, que engloba os estilos dominante, diretivo e autocrático; e orientação para tarefas, com a classificação em estilos participativo, estimulador e apoiador.

() Certo () Errado

- 114. (CESPE - 2015)** No que se refere ao trabalho em equipe, julgue o item seguinte.

A efetividade da equipe refere-se ao conjunto de comportamentos relevantes para que a meta de trabalho seja atingida, ao passo que o desempenho da equipe corresponde ao grau em que os resultados do trabalho da equipe se aproximam das metas especificadas.

() Certo () Errado

- 115. (CESPE - 2015)** No que se refere ao trabalho em equipe, julgue o item seguinte.

Os grupos de trabalho têm como características o esforço individual, a responsabilidade por resultados individuais e o objetivo de trabalho individual; já as equipes de trabalho são caracterizadas por esforço coletivo, objetivos de trabalho compartilhados e responsabilidade compartilhada pelos resultados.

() Certo () Errado

116. (CESPE - 2015) No que se refere ao trabalho em equipe, julgue o item seguinte.

O ciclo de desenvolvimento das equipes de trabalho é definido pelas etapas de formação, conflito, normatização, desempenho e desintegração. Na etapa de normatização, tem-se o início de um processo de ajuste ou de negociação, com a finalidade de estabelecer o que será realizado, por quem e de qual maneira.

() Certo () Errado

117. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, referente a liderança e relações humanas no trabalho.

Independentemente das perspectivas teóricas sobre liderança, há um consenso de que esse fenômeno é grupal e envolve influência multidirecional para o alcance dos objetivos da organização.

() Certo () Errado

118. (CESPE - 2015) Julgue o item subsecutivo, referente a liderança e relações humanas no trabalho.

Nas relações de trabalho, o líder assume destaque na organização e passa a ser um dos principais responsáveis pelo sucesso ou fracasso organizacional.

() Certo () Errado

119. (CESPE - 2015) Com relação aos tipos de liderança e aos mecanismos de participação, julgue o próximo item.

Os três estilos básicos de liderança — autocrática, democrática e laissez faire — são definidos com base no comportamento do líder nos grupos de trabalho.

() Certo () Errado

120. (CESPE - 2015) No que se refere à liderança a ser exercida nas organizações, julgue o item subsequente.

As teorias de liderança que defendiam uma abordagem situacional, flexível e rapidamente adaptável às constantes mudanças das organizações evoluíram para uma abordagem que descreve traços e características pessoais necessários aos líderes eficazes bem como ações que eles devem realizar.

() Certo () Errado

121. (CESPE - 2015) No que se refere à liderança a ser exercida nas organizações, julgue o item subsequente.

Qualquer indivíduo tem potencial para exercer a liderança e para utilizar todos os seus estilos quando for conveniente, pois não existe um único estilo de liderança a ser adotado permanentemente nas organizações.

() Certo () Errado

122. (CESPE - 2015) No que se refere à liderança a ser exercida nas organizações, julgue o item subsequente.

Na liderança autocrática, as decisões são tomadas de forma demorada e as tarefas são realizadas após os líderes consultarem seus subordinados.

() Certo () Errado

- 123. (CESPE - 2015)** No que se refere à liderança a ser exercida nas organizações, julgue o item subsequente.
- Na liderança democrática, os membros da equipe reconhecem devidamente o papel do líder no processo, a tomada de decisão tende a ser mais rápida e a produtividade é elevada.
- () Certo () Errado
- 124. (CESPE - 2015)** No que se refere à liderança a ser exercida nas organizações, julgue o item subsequente.
- A liderança Laissez-Faire é eficaz quando os subordinados não são dotados de capacidade de auto-organização, gerando desempenho nas tarefas satisfatórias.
- () Certo () Errado
- 125. (CESPE - 2015)** Acerca da comunicação interpessoal e organizacional, das barreiras à comunicação e da comunicação formal e informal na organização, julgue o item subsequente.
- Situação hipotética: O gerente de recursos humanos de uma instituição educacional reuniu-se com todo o corpo docente em um auditório para comunicar as novas diretrizes educacionais. Tendo em vista que o auditório era muito amplo, as pessoas que ocupavam as cadeiras localizadas no fundo do auditório não entenderam claramente as diretrizes informadas pelo gerente. Assertiva: Nessa situação, houve uma barreira física que prejudicou o processo de comunicação.
- () Certo () Errado
- 126. (CESPE - 2015)** Acerca da comunicação interpessoal e organizacional, das barreiras à comunicação e da comunicação formal e informal na organização, julgue o item subsequente.
- É correto afirmar que o processo de comunicação ocorreu satisfatoriamente quando o diretor de uma organização redige uma orientação estratégica contendo dados de produtividade, bem como a análise dos resultados obtidos.
- () Certo () Errado
- 127. (CESPE - 2015)** Acerca da comunicação interpessoal e organizacional, das barreiras à comunicação e da comunicação formal e informal na organização, julgue o item subsequente.
- Um empregado, ao realizar a modificação de uma orientação para acesso às dependências da empresa, gera uma barreira ao processo de comunicação denominada distorção.
- () Certo () Errado
- 128. (CESPE - 2015)** Acerca da comunicação interpessoal e organizacional, das barreiras à comunicação e da comunicação formal e informal na organização, julgue o item subsequente.
- Situação hipotética: A direção de uma empresa divulgou circular normativa sobre estratégias de mercado para alavancar as vendas, e a equipe de vendedores realizou reuniões entre os integrantes para debater as ações e compartilhar sentimentos relativos à circular. Assertiva: Nessa situação, fica constatada a existência de comunicação

formal por meio da circular normativa e a comunicação informal originada nos debates da equipe.

() Certo () Errado

CONTROLE

- 129. (CESPE - 2016)** No que se refere aos fundamentos do controle e desempenho organizacional, julgue o item subsequente.

Estabelecer objetivos, mensurar o desempenho e adotar medidas corretivas para sanar possíveis desvios e anormalidades são procedimentos relativos às etapas do processo de controle.

() Certo () Errado

- 130. (CESPE - 2016)** No que se refere aos fundamentos do controle e desempenho organizacional, julgue o item subsequente.

Orientação estratégica para resultados, flexibilidade, clareza e objetividade são características do controle organizacional.

() Certo () Errado

- 131. (CESPE - 2016)** No que se refere aos fundamentos do controle e desempenho organizacional, julgue o item subsequente.

A avaliação de desempenho objetiva identificar as falhas e os erros ocorridos durante os processos, a fim de comparar o padrão final e o padrão inicialmente estabelecido para os resultados gerais.

() Certo () Errado

- 132. (CESPE - 2015)** Acerca de conceitos relacionados ao planejamento estratégico e aos indicadores de desempenho, julgue o item subsequente.

Eficácia, definida como grau de alcance das metas programadas em determinado período de tempo, é uma das dimensões aferidas por meio dos indicadores de desempenho.

() Certo () Errado

- 133. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, acerca do processo organizacional.

Os mecanismos de controle formal, social e técnico são exercidos sobre as pessoas para que se alcancem sistemas de controle eficazes.

() Certo () Errado

- 134. (CESPE - 2014)** Em relação ao controle nas organizações, julgue o item que se segue.

Os processos burocráticos e os tecnológicos são exemplos de controle de primeira ordem, em que chefias (donos, patrões, gerentes etc.) exercem poder direto sobre seus comandados em uma estrutura simples de controle

() Certo () Errado

135. (CESPE - 2014) Em relação ao controle nas organizações, julgue o item que se segue.

A sobrevivência e a prosperidade das organizações implicam algum tipo de controle que se mostra relevante quando o ambiente organizacional passa a complexo e turbulento.

() Certo () Errado

136. (CESPE - 2014) Em relação ao controle nas organizações, julgue o item que se segue.

Nas organizações em que o controle é baseado em elevada autonomia para as pessoas individualmente e para os grupos internos, tem-se uma estrutura de produção frouxamente acoplada e com maior grau de independência.

() Certo () Errado

137. (CESPE - 2014) Acerca das funções e do processo da administração, julgue o item.

Em uma organização que estabeleça os padrões esperados de desempenho, monitore os diversos tipos de desempenho, avalie os resultados e adote ações corretivas, pode ser observada a ocorrência da função de controle por meio de um modelo restritivo-coercitivo de gestão com padrões pré-definidos.

() Certo () Errado

138. (CESPE - 2016) Julgue o próximo item, relativo a BSC (balanced scorecard), a administração por objetivos e a características e tipos de controle.

O controle do tipo feedback baseia-se nas seguintes quatro etapas: estabelecimento de padrões de desempenho; mensuração do desempenho; comparação do desempenho com os padrões estabelecidos; e elaboração da informação acerca dos desvios ou da distância entre o desempenho medido e os padrões estabelecidos.

() Certo () Errado

139. (CESPE - 2015) Julgue o item seguinte, acerca do processo organizacional.

Os mecanismos de controle formal, social e técnico são exercidos sobre as pessoas para que se alcancem sistemas de controle eficazes.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Errado	9	Errado	17	Errado	25	Certo
2	Certo	10	Certo	18	Errado	26	Errado
3	Certo	11	Certo	19	Certo	27	Errado
4	Certo	12	Errado	20	Errado	28	Certo
5	Errado	13	Errado	21	Errado	29	Errado
6	Certo	14	Certo	22	Errado	30	Errado
7	Certo	15	Certo	23	Certo	31	Errado
8	Errado	16	Certo	24	Certo	32	Certo

33	Certo	60	Certo	87	Errado	114	Errado
34	Certo	61	Errado	88	Certo	115	Certo
35	Certo	62	Errado	89	Errado	116	Errado
36	Errado	63	Certo	90	Certo	117	Certo
37	Certo	64	Errado	91	Certo	118	Certo
38	Errado	65	Certo	92	Certo	119	Certo
39	Certo	66	Errado	93	Errado	120	Errado
40	Errado	67	Errado	94	Certo	121	Certo
41	Certo	68	Errado	95	Errado	122	Errado
42	Errado	69	Certo	96	Errado	123	Errado
43	Certo	70	Certo	97	Errado	124	Errado
44	Certo	71	Certo	98	Certo	125	Certo
45	Certo	72	Errado	99	Errado	126	Errado
46	Errado	73	Certo	100	Certo	127	Certo
47	Errado	74	Errado	101	Certo	128	Certo
48	Errado	75	Certo	102	Certo	129	Certo
49	Errado	76	Errado	103	Certo	130	Certo
50	Certo	77	Certo	104	Errado	131	Errado
51	Certo	78	Errado	105	Errado	132	Certo
52	Certo	79	Certo	106	Certo	133	Certo
53	Errado	80	Errado	107	Errado	134	Errado
54	Errado	81	Certo	108	Errado	135	Certo
55	Certo	82	Errado	109	Errado	136	Certo
56	Errado	83	Errado	110	Certo	137	Errado
57	Certo	84	Errado	111	Errado	138	Errado
58	Errado	85	Certo	112	Certo	139	Certo
59	Errado	86	Errado	113	Errado		

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

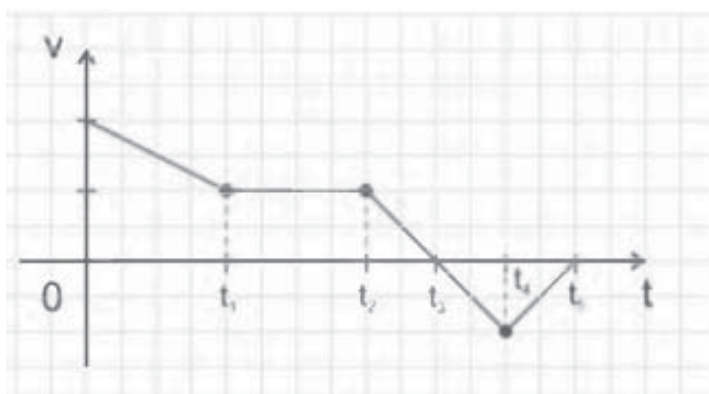
*Agora
em
Passo*



FÍSICA

1. (FUNCAB - 2014) Ao se analisar o conceito de força em física, sabe-se que, em sua mais completa definição, esse conceito aponta uma grandeza. Assinale-a:
- a) Escalar.
 - b) Vetorial.
 - c) Bitransitivo.
 - d) Linear.
 - e) Longitudinal.

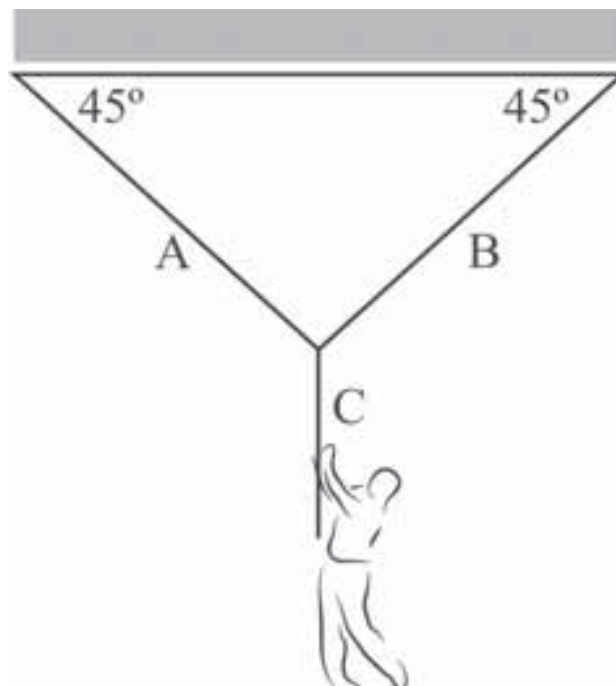
2. (FUNCAB - 2015) A velocidade escalar de um móvel varia de acordo com o gráfico a seguir:



- a) No gráfico estão representados intervalos de tempo de $(0, t_1)$, (t_1, t_2) , (t_2, t_3) , (t_3, t_4) e (t_4, t_5) .
O movimento desse móvel é retardado para os intervalos de tempo:
 - b) $(0, t_1)$, (t_1, t_2) e (t_4, t_5) .
 - c) (t_1, t_2) , (t_2, t_3) , (t_3, t_4) e (t_4, t_5) .
 - d) $(0, t_1)$, (t_2, t_3) e (t_4, t_5) .
 - e) $(0, t_1)$, (t_3, t_4) e (t_4, t_5) .
 - f) (t_1, t_2) , (t_3, t_4) e (t_4, t_5) .
3. (FUNCAB - 2014) Uma bolinha é lançada verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 24,5 m/s. Desprezando a resistência do ar e outros efeitos dissipativos, pode-se concluir que ela atingirá a sua altura máxima em:
- (considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$) 3,0 s
- a) 4,5 s
 - b) 2,5 s
 - c) 5,2 s
 - d) 1,5 s

4. (CESPE - 2016) Ao terem finalizado uma competição de ciclismo, os ciclistas A e B, que participaram de modalidades diferentes de provas na competição, saíram para pedalar juntos. Durante o passeio, ambos pedalaram com a mesma velocidade escalar. Considerando as informações apresentadas nessa situação hipotética e sabendo que o raio das rodas da bicicleta do ciclista A é 30% maior que o raio das rodas da bicicleta do ciclista B, assinale a opção correta.
- a) As rodas de ambas as bicicletas giravam com o mesmo período.
 - b) A velocidade angular das rodas da bicicleta do ciclista B era 30% maior que a velocidade angular das rodas da bicicleta do ciclista A.
 - c) A energia cinética de rotação da roda da bicicleta do ciclista A era igual, em módulo, a energia cinética de rotação da roda da bicicleta do ciclista B.
 - d) A frequência das rodas da bicicleta do ciclista B era igual a frequência das rodas da bicicleta do ciclista A, já que eles se deslocavam com a mesma velocidade linear.
 - e) As rodas de ambas as bicicletas giravam com a mesma velocidade angular.
5. (CESPE - 2016) Acerca do trabalho realizado pelas forças peso e normal em um automóvel que desce sobre um elevador automotivo que se desloca em velocidade constante, é correto afirmar que o trabalho:
- a) da força peso é negativo e o da força normal é positivo.
 - b) de ambas as forças é nulo.
 - c) de ambas as forças é positivo.
 - d) de ambas as forças é negativo.
 - e) da força peso é positivo e o da força normal é negativo.
6. (CESPE - 2016) Considere que um projétil tenha sido disparado de uma pistola com velocidade inicial de módulo igual a V_0 e em ângulo θ (ascendente) em relação a horizontal. Desprezando a resistência do ar, assinale a opção correta acerca do movimento realizado por esse projétil.
- a) No ponto de altura máxima, a velocidade resultante do projétil será nula.
 - b) A aceleração do projétil será nula no ponto de altura máxima.
 - c) A única força atuante no projétil durante todo o movimento é o seu peso.
 - d) O alcance horizontal que o projétil pode atingir depende de sua massa.
 - e) A componente horizontal da velocidade do projétil varia de ponto a ponto na trajetória, porém sua componente vertical é invariável.

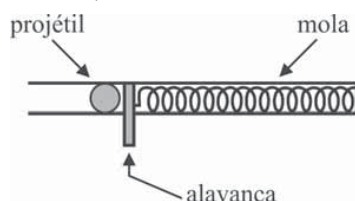
7. (CESPE - 2016)



Considere que a figura precedente representa um sistema que deva ser avaliado para se determinar se ele suporta uma pessoa com massa corpórea de 70 kg. Sabendo que as tensões máximas suportadas pelas cordas A, B e C são, respectivamente, 550 N, 550 N e 750 N, e que $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 0,7$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$, assinale a opção que apresenta uma conclusão correta acerca desse sistema.

- a) Se o tamanho das cordas A e B fosse maior, as tensões máximas que cada uma delas suportaria seriam maiores também.
- b) Se, em vez de 45° , os ângulos do sistema fossem de 30° , e uma pessoa de 70 kg se pendurasse na corda C, a tração na corda A seria inferior a 500 N.
- c) O sistema representado na figura é eficiente para suportar uma pessoa de 70 kg, pois todas as cordas podem suportar as tensões nelas aplicadas, sem se arrebentarem.
- d) Se uma pessoa de 70 kg se pendurar na corda C, haverá o rompimento da corda, haja vista ser nula a resultante das forças na direção horizontal, o que demonstra que o sistema não é capaz de suportar uma pessoa com esse peso.
- e) Caso a corda C se arrebentasse enquanto uma pessoa de 100 kg estivesse se pendurando nela a uma altura de 3 m do solo, a velocidade atingida por essa pessoa até ela tocar o solo seria maior que 9 m/s.

8. (CESPE - 2016)

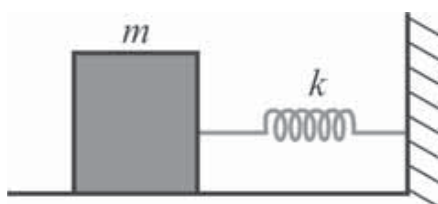


Em uma cena de crime, a equipe pericial encontrou um dispositivo cujo sistema de acionamento está apresentado na figura precedente. Ao se puxar a alavanca, é possível comprimir a mola, de constante elástica $k = 800 \text{ N/m}$, por uma distância x , a partir do seu estado de repouso.

Com base nessas informações e sabendo que o projétil provoca lesão em uma pessoa se for disparado com uma energia de pelo menos 0,16 J, assinale a opção que apresenta, corretamente, a partir de qual valor de x um disparo desse dispositivo provoca lesão em uma pessoa.

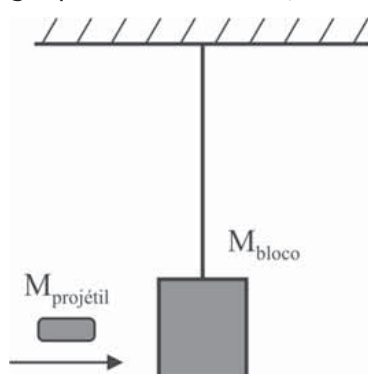
- a) 20 cm
- b) 200 cm
- c) 0,02 cm
- d) 0,2 cm
- e) 2 cm

9. (CESPE - 2016)



A figura precedente representa um bloco de massa m ligado a uma mola de constante elástica k oscilando em uma superfície horizontal sem atrito. Com base nessas informações, assinale a opção correta.

- a) A energia potencial elástica associada a mola será negativa se houver distensão da mola. Se houver compressão da mola, a energia cinética no bloco será negativa.
- b) Em qualquer ponto de oscilação do sistema, a soma da energia cinética com a energia potencial elástica é constante.
- c) Na posição de compressão máxima da mola, a energia cinética é máxima e a energia potencial elástica, nula.
- d) Se o bloco, após comprimir totalmente a mola, for liberado, a energia cinética associada a ele será inferior a energia potencial elástica armazenada na mola enquanto ela estava totalmente comprimida.
- e) Na posição de alongamento máximo da mola, a energia cinética é máxima e a energia potencial elástica, nula.

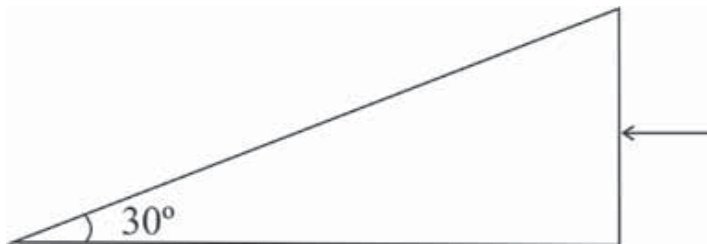


- 10. (CESPE - 2016)** Em um estande de tiro, um perito, para estimar a velocidade de um projétil de arma de fogo, atirou contra um pendulo balístico, conforme ilustrado na figura precedente, e mediu a altura máxima atingida pelo pendulo após o choque. Sabendo-se que esse projétil possui massa de 50 g, que o bloco possui massa de 5 kg, que o projétil ficou alojado no bloco após o choque, que a altura máxima medida pelo perito foi de 20 cm e que a aceleração da gravidade no local era de 10 m/s^2 , é correto afirmar que a velocidade com que o projétil atingiu o bloco foi de:
- 206 m/s.
 - 208 m/s.
 - 200 m/s.
 - 202 m/s.
 - 204 m/s.
- 11. (CESPE - 2016)** O levantamento de um carro mediante um elevador hidráulico envolve a aplicação do princípio de
- Bernoulli.
 - Torricelli.
 - Arquimedes.
 - Pascal.
 - Stevin.
- 12. (CESPE - 2016)** Considere que, dentro de uma piscina com água em repouso, esteja um mergulhador, em equilíbrio, a uma profundidade de 15 m da superfície. Sendo a densidade da água $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, a gravidade 10 m/s^2 e a pressão atmosférica do local $1 \times 10^5 \text{ Pa}$, nessa situação a pressão manométrica sobre o mergulhador é de
- $2 \times 10^5 \text{ Pa}$.
 - $2,5 \times 10^5 \text{ Pa}$.
 - $0,5 \times 10^5 \text{ Pa}$.
 - $1 \times 10^5 \text{ Pa}$.
 - $1,5 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- 13. (CESPE - 2016)** Um físico construiu um protótipo de um acelerômetro com um pendulo simples de massa M e comprimento L . Para testar o equipamento, ele realizou medições de período T em um laboratório, com o pendulo oscilando em pequenas amplitudes. Assinale a opção correta acerca do protótipo referido nessa situação hipotética.
- Se a massa do pendulo fosse menor, a frequência das oscilações aumentaria.
 - Se a amplitude inicial do pendulo fosse diminuída, o período seria maior que T .
 - O período durante o qual o pendulo oscila independe do comprimento do pendulo.
 - Se o mesmo experimento fosse realizado dentro de um elevador em aceleração para cima, o período do pendulo seria menor que T .
 - Se o comprimento L do pendulo fosse maior, o período registrado seria menor que T .

14. (CESPE - 2016) Admitindo-se que uma onda transversal em uma corda esticada seja descrita pela função de onda $y(x,t) = 0,21 \sin(\pi/7 x + 4\pi t + \pi/3)$, em que as unidades são expressas no sistema internacional de medidas, e correto afirmar que o módulo da velocidade de propagação e o período dessa onda são, respectivamente,
- a) 21 m/s e 4 s.
 - b) 28 m/s e 0,5 s.
 - c) 7 m/s e 2 s.
 - d) 15 m/s e 0,5 s.
 - e) 20 m/s e 2 s.
15. (CESPE - 2016) Após ter aberto uma caixa que continha várias lentes convergentes e divergentes, uma pessoa escolheu três lentes: A, B e C. Através da lente A, essa pessoa observou um objeto próximo a lente e percebeu que a imagem estava ampliada. Em seguida, ela observou, através da lente B, um objeto distante e percebeu que a imagem estava invertida. Por último, ela observou, através da lente C, um objeto distante e percebeu que a imagem estava reduzida e não invertida.

Considerando essas informações, e correto concluir que as lentes A, B e C são, respectivamente,

- a) divergente, divergente e convergente.
- b) divergente, convergente e convergente.
- c) convergente, divergente e convergente.
- d) convergente, convergente e divergente.
- e) convergente, divergente e divergente.

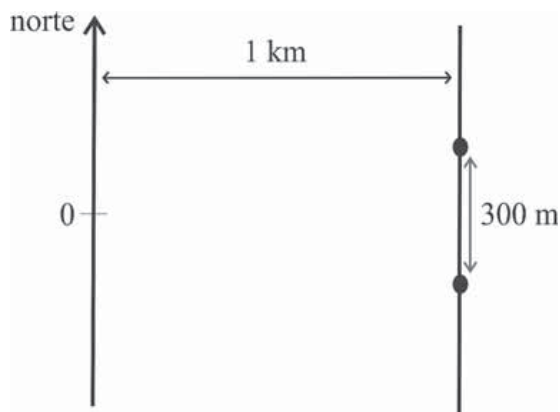


16. (CESPE - 2016) Nessa figura, está representado um prisma de vidro Flint no qual está incidindo um feixe de luz. Para que se verifique o fenômeno de reflexão interna total dentro do vidro, esse prisma, cujo índice de refração é 1,62, deve ser inserido em algum material líquido.

Considerando que $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\sin 60^\circ = 0,87$, assinale a opção que apresenta o maior índice de refração de outro material para que ocorra o fenômeno citado.

- a) 1,30
- b) 1,36
- c) 1,46
- d) 1,50
- e) 1,20

17. (CESPE - 2016)



Um motorista trafegava, em direção norte, por uma avenida localizada a 1 km de distância de uma reta em que havia duas antenas de rádio, distantes 300 m uma da outra, conforme apresentado na figura. Ambas as antenas transmitiam sinais idênticos na mesma frequência. Quando alcançou a posição $y = 200$ m, o motorista percebeu o primeiro máximo de interferência dos sinais.

Com relação a figura e as informações apresentadas nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) Ainda que uma das antenas parasse de transmitir o sinal, a interferência ocorreria na posição y .
- b) O primeiro máximo ocorreu devido a uma diferença de percurso de meio comprimento de onda entre os sinais emitidos pelas antenas.
- c) Se o comprimento de onda dos sinais emitidos pelas antenas fosse maior, o primeiro máximo ocorreria em posição anterior a y .
- d) Se a distância entre as antenas fosse menor que 300 m, o primeiro máximo ocorreria em uma posição posterior a y .
- e) Se a distância entre a estrada pela qual trafegava o motorista e a reta em que se localizavam as antenas fosse menor que 1 km, o primeiro máximo de interferência ocorreria em uma posição posterior a y .

18. (CESPE - 2016) Uma peça de 200 g de um brinquedo oscila com movimento harmônico simples na horizontal, devido a uma mola de massa desprezível com constante elástica de 20 N/m. Essa peça se desloca de uma extremidade a outra de uma trajetória de 20 cm. Com referência a essas informações, assinale a opção correta acerca do movimento da referida peça.

- a) Nesse sistema, o período depende da amplitude e da constante elástica da mola.
- b) A peça terá velocidade 2 m/s no ponto de repouso.
- c) A aceleração máxima da peça ocorrerá no ponto de elongação máxima da mola.
- d) A equação horária da peça será $x = 0,2 \times \cos(2t + n)$.
- e) A energia potencial elástica será máxima no ponto $x = 20$ cm.

- 19. (CESPE - 2016)** Durante a preparação de uma apresentação, três músicos, um com um violino, outro com uma viola e outro com um violoncelo, tocavam seus instrumentos. Os três instrumentos emitiam sons de mesma altura, mas a viola emitia som de maior amplitude. Enquanto o grupo se preparava, um ouvinte localizado em um ponto equidistante dos músicos assistia ao ensaio. A respeito das informações dessa situação hipotética, assinale a opção correta.
- a) O ouvinte escutara o violoncelo com a mesma intensidade sonora da viola.
 - b) Os três instrumentos emitiam a mesma nota musical.
 - c) Um equipamento para monitorar o som indicaria que os três instrumentos estavam emitindo a mesma forma de onda.
 - d) Nessa situação, o violoncelo era o instrumento que emitia o som mais grave.
 - e) Como apresentavam a mesma altura, os sons emitidos pelos instrumentos apresentavam também o mesmo timbre.
- 20. (CESPE - 2016)** Uma carga de dinamites foi utilizada na detonação de uma construção civil localizada ao nível do mar. Durante essa operação, foram empregados, próximos ao local da explosão, um equipamento terrestre de medição sonora e um equipamento de medição sonora adequado para águas profundas. O equipamento terrestre indicou que a explosão apresentou um comprimento de onda médio de 1 m. Sabendo que a velocidade do som é de 343 m/s no ar e de 1.450 m/s na água, assinale a opção que apresenta o comprimento aproximado da onda $\lambda_{\text{água}}$, em metros, medido pelo equipamento submerso.
- a) $2,0 < \lambda_{\text{água}} < 2,5$
 - b) $2,5 < \lambda_{\text{água}} < 3,5$
 - c) $3,5 < \lambda_{\text{água}} < 4,0$
 - d) $4,0 < \lambda_{\text{água}} < 4,5$
 - e) $0,2 < \lambda_{\text{água}} < 2,0$
- 21. (CESPE - 2016)** Suponha que um radar de fiscalização de aeronaves emita uma onda cujo comprimento seja de 2,4 cm. Em determinada ocasião, esse radar não conseguiu detectar uma aeronave revestida com película antirreflexiva com índice de refração de 1,5. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente a espessura da referida película antirreflexiva.
- a) 4 mm
 - b) 5 mm
 - c) 1 mm
 - d) 2 mm
 - e) 3 mm

- 22. (CESPE - 2016)** Para determinar a profundidade de um poço, uma pessoa soltou uma pedra em direção ao fundo do poço, a partir de sua borda, e cronometrou o tempo que decorreu desde o instante daquela ação até o momento em que escutou o som da pedra atingindo o fundo do poço.

Considerando-se que, no momento desse experimento, a velocidade do som fosse igual a 340 m/s, a aceleração da gravidade fosse igual a 10 m/s² e que o observador tenha escutado o barulho da pedra ao bater no fundo do poço após decorrido 1,43 segundo do momento no qual ela fora abandonada, e correto concluir que a profundidade L do poço, em metros, será

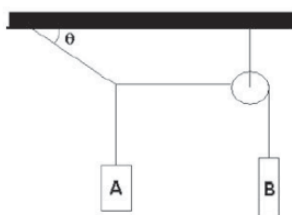
- a) $8,5 < L < 9,5$.
 - b) $7,5 < L < 8,5$.
 - c) $6,5 < L < 7,5$.
 - d) $10,5 < L < 12,0$.
 - e) $9,5 < L < 10,5$.
- 23. (CESPE - 2016)** Uma pessoa utilizou um aplicativo de medição da intensidade sonora disponível em seu smartphone para precisar a intensidade sonora de dois ambientes diferentes, A e B. Ela constatou que, no local A, a intensidade sonora média foi de 60 dB, ao passo que, no local B, a intensidade sonora registrada foi de 40 dB.

Acerca das informações dessa situação hipotética, assinale a opção que indica quantas vezes a intensidade sonora no local A foi maior que a intensidade sonora registrada no local B.

- a) 100
 - b) 0,8
 - c) 1,5
 - d) 3
 - e) 10
- 24. (CESPE - 2016)** No galpão de uma fábrica, ha três maquinas que funcionam em um esquema de rodizio por duplas. As maquinas A, B e C produzem, cada uma, um ruído próprio, cuja frequência e, respectivamente, igual a 290 Hz, 293 Hz e 295 Hz. A partir dessas informações, e correto afirmar que as frequências de batimentos possíveis de serem escutadas, nesse galpão, são iguais a
- a) 292 Hz, 294 Hz e 296 Hz.
 - b) 583 Hz, 585 Hz e 588 Hz.
 - c) 2 Hz, 3 Hz e 5 Hz.
 - d) 290 Hz, 293 Hz e 295 Hz.
 - e) 291,5 Hz, 292,5 Hz e 294 Hz.

25. (CESPE - 2016) O comprimento próprio de um objeto é definido em um sistema referencial na situação em que esse objeto esta
- a) deslocando-se com aceleração constante.
 - b) realizando movimento circular uniforme.
 - c) deslocando-se com velocidade constante não nula diferente da velocidade da luz.
 - d) em repouso.
 - e) deslocando-se com a velocidade da luz.
26. (CESPE - 2016) O tempo próprio gasto por um fóton para viajar uma distância de 3×10^8 m e igual a
- a) 1 segundo.
 - b) 0 segundo.
 - c) infinito.
 - d) 1 hora.
 - e) 20 segundos.
27. (CESPE - 2016) Sabendo que a energia liberada de 1 kton de TNT equivale aproximadamente a $4,2 \times 10^9$ Joules e que a velocidade da luz no vácuo e igual a 3×10^8 m/s, assinale a opção que apresenta a quantidade de matéria transformada em energia na explosão de Hiroshima, que foi de 13 ktons.
- a) 6×10^{-5} kg
 - b) 6×10^{-4} kg
 - c) 6×10^{-3} kg
 - d) 6×10^{-2} kg
 - e) 6×10^{-1} kg
28. (FUNCAB - 2014) Um diagrama comumente usado na análise da distribuição da intensidade de precipitação no tempo é o:
- a) pluviograma.
 - b) histograma.
 - c) ideograma.
 - d) barômetro.
 - e) dinamômetro.
29. (FUNCAB - 2014) Quando as partículas de um fluido não se movem ao longo de trajetórias bem definidas, diz-se que tal escoamento é:
- a) laminar.
 - b) toroidal.
 - c) irrotacional.
 - d) turbulento.
 - e) uniforme.

30. (FUNCAB - 2014) Uma prática identificada com o uso consuntivo da água é a:
- navegação.
 - irrigação.
 - psicultura.
 - recreação.
 - hidroeletricidade.
31. (FUNCAB - 2014) Ao se analisar o conceito de força em física, sabe-se que, em sua mais completa definição, esse conceito aponta uma grandeza. Assinale-a:
- Escalar.
 - Vetorial.
 - Bitransitivo.
 - Linear.
 - Longitudinal.
32. (FUNCAB - 2014) Na figura abaixo, o sistema de blocos encontra-se em equilíbrio estático. Admitindo que os fios e polias são ideais, a relação entre o peso do bloco A (P_A) e o peso do bloco B (P_B) está melhor expressa na alternativa:

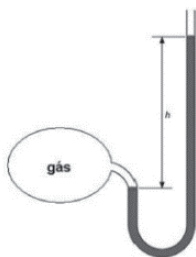


- $\sec\theta$
 - $\sec^2\theta$
 - $\sin\theta$
 - $\tan\theta$
 - $\cos\theta$
33. (FUNCAB - 2014) Uma barra de aço uniforme mede 1 m de comprimento. A barra encontra-se apoiada em duas balanças, B1 e B2, respectivamente, como mostra a figura a seguir. Se a barra pesa 4 kgf, a leitura nas balanças será de:



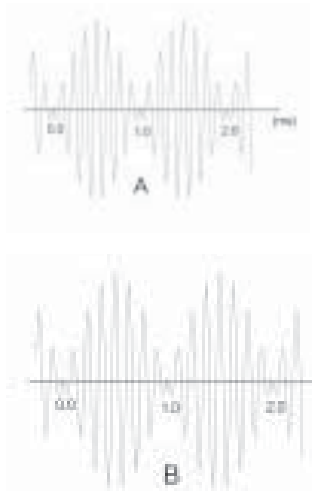
- 2,5 kgf
- 1,0 kgf
- 2,0 kgf
- 0,8 kgf
- 4,0 kgf

34. (FUNCAB - 2014)



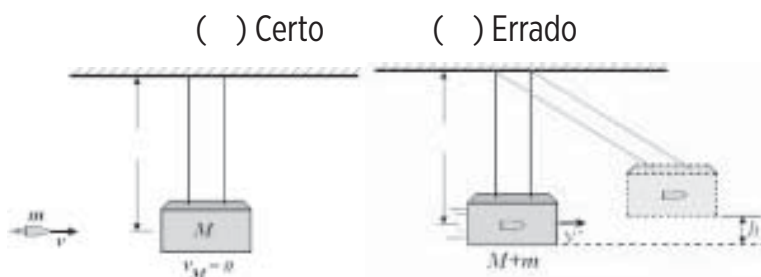
Um manômetro aberto de mercúrio, ilustrado abaixo, encontra-se conectado a um sistema em que há gás. A diferença de níveis nos ramos do tubo é de 39,0 cm, quando o barômetro marca 75,0 cm de Hg. Sob tais circunstâncias, a pressão absoluta do gás é, em unidades de 10 N/m^2 , de:

- a) 1,52
 - b) 1,60
 - c) 1,47
 - d) 2,51
 - e) 2,37
35. (FUNCAB - 2014) Assinale a alternativa em que a unidade de força está corretamente representada, segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI).
- a) kgf
 - b) dyn
 - c) N
 - d) lbf
 - e) cbf
36. (FUNCAB - 2014) Uma partícula desloca-se horizontalmente ao longo de uma reta, de tal forma que sua equação paramétrica para posição é dada por : $x(t) = t + 3t - 9t + 4$, em que a posição é dada em metros e o tempo em segundos. Sob tais condições, pode-se dizer que a velocidade dessa partícula no instante $t = 2\text{s}$ será, no Sistema Internacional de Unidades (SI), dada por:
- a) 15 mph
 - b) 15 m/s
 - c) 15 km/h
 - d) -9 mph
 - e) 4 m/s
37. (FUNCAB - 2014) Ainda considerando o enunciado da questão anterior, a aceleração dessa partícula em unidades do Sistema Internacional, no mesmo instante de 2s, será então de:
- a) 20 m/s
 - b) 35 m/s
 - c) 18 m/s
 - d) 21 km/h
 - e) 65 mps



O gráfico A acima ilustra a variação da amplitude de uma onda, em um ponto do espaço, ao longo do tempo t , e o gráfico B mostra a variação espacial da amplitude dessa mesma onda, congelada em um determinado instante. Acerca da onda ilustrada nesses gráficos e sabendo que a função amplitude toca o eixo das abscissas nos pontos onde há marca de escala, julgue os itens seguintes.

- 38. (CESPE - 2004)** A velocidade da onda é igual a 1 km/s.
☐ Certo ☐ Errado
- 39. (CESPE - 2004)** A onda é formada por duas ondas cujas frequências diferem entre si por 1 kHz.
☐ Certo ☐ Errado
- 40. (CESPE - 2004)** Se a onda corresponder a um batimento, então o comprimento de onda médio é de 1 m.
☐ Certo ☐ Errado
- 41. (CESPE - 2004)** A onda observada pode ter sido gerada por um sistema físico em condição próxima de uma ressonância.
☐ Certo ☐ Errado



O pêndulo balístico, dispositivo frequentemente usado por peritos para medir a velocidade de projéteis, pode ser completamente caracterizado por meio da dinâmica hamiltoniana ou lagrangiana. Considere que um projétil de massa $m = 5,4 \text{ g}$ foi disparado horizontalmente na direção de um bloco de madeira inerte de massa $M = 5,4 \text{ kg}$, que estava suspenso por fios finos idênticos, de forma semelhante a um pêndulo simples, e cujo centro de massa estava a uma altura L do suporte. O projétil penetrou o bloco, por meio de uma colisão inelástica, e o sistema bloco/projétil oscilou, atingindo a altura máxima h . A figura acima ilustra essa situação antes do choque do projétil e após esse choque.

A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem, desprezando qualquer força de atrito e considerando que g é a aceleração da gravidade e que o momentum é conservado.

42. (CESPE - 2004) O módulo da velocidade v do projétil varia linearmente com a altura h , isto é,

$$v = \frac{M + m}{m} \sqrt{2gh},$$

em que g é a aceleração da gravidade.

() Certo () Errado

43. (CESPE - 2004) A energia total antes e depois do choque é a mesma.

() Certo () Errado

44. (CESPE - 2004) A energia mecânica do sistema bloco/projétil, ao atingir a sua altura máxima, é igual à energia potencial gravitacional desse sistema.

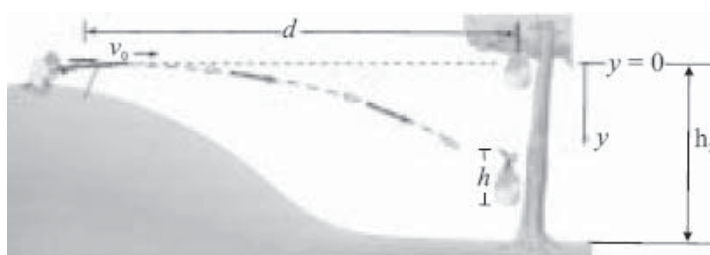
() Certo () Errado

45. (CESPE - 2004) O período de oscilação do pêndulo, formado por bloco e projétil, é proporcional à soma das massas do bloco e do projétil.

() Certo () Errado

46. (CESPE - 2004) Apenas 1% da energia cinética inicial do projétil, antes da colisão, é convertida em energia mecânica do pêndulo.

() Certo () Errado



Especialistas em tiro ao alvo frequentemente treinam em alvos em movimento. A figura acima mostra um desses momentos. No instante em que o atirador disparou o projétil, o alvo (fruta) despenhou-se da árvore e ambos, alvo e projétil emitido pela arma, começaram a cair. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes, considerando que: a resistência do ar é desprezível, a aceleração gravitacional g é constante e igual a 10 m/s^2 , a altura do alvo $h = 20 \text{ cm}$, a distância horizontal percorrida pelo projétil $d = 100 \text{ m}$ e a velocidade inicial horizontal do projétil $v_0 = 400 \text{ m/s}$.

Despreze o tempo gasto pelo projétil ao se deslocar no interior da arma.

47. (CESPE - 2004) Após um intervalo de tempo t , o projétil percorrerá a mesma distância vertical que o alvo.

() Certo () Errado

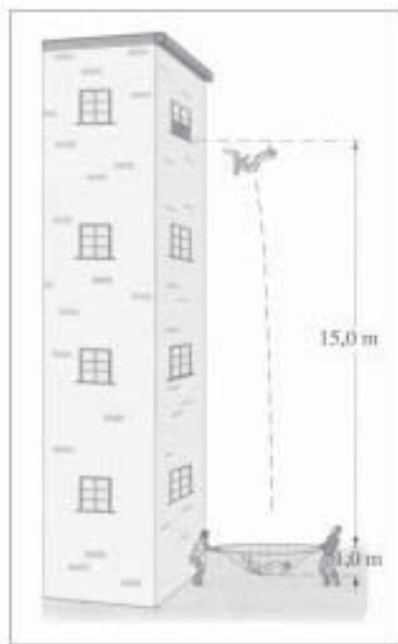
48. (CESPE - 2004) De acordo com os dados apresentados, o atirador acertou o alvo.

() Certo () Errado

49. (CESPE - 2004) O tempo de queda t da fruta, na vertical, pode ser corretamente calculado pela relação:

$$t = \sqrt{\frac{2h_2}{g}}$$

() Certo () Errado



A figura acima mostra uma situação em que uma pessoa cai da janela do quarto andar de um prédio. Na distância de 15,0 m dessa janela, existe uma rede de salvamento elástica que ficou 1,0 m estendida após capturar a pessoa e esta ter ficado em repouso. Com base nessa situação hipotética e nas leis de Newton, julgue os itens subsequentes, desprezando as forças externas e o atrito com o ar e considerando que a aceleração gravitacional é constante e igual a 10 m/s^2 .

50. (CESPE - 2004) O módulo da componente vertical da velocidade do corpo da pessoa ao tocar na rede é igual a 10 m/s .

() Certo () Errado

51. (CESPE - 2004) O corpo do indivíduo, ao tocar na rede, sofreu uma desaceleração cujo módulo é igual a $7,5 \text{ m/s}^2$.

() Certo () Errado

52. (CESPE - 2004) Para diminuir os efeitos devidos à desaceleração sofrida pelo corpo, é correto utilizar redes com valores de coeficiente de elasticidade maiores que o valor da rede usada nessa situação, as quais se estenderiam mais que 1,0 m.

() Certo () Errado

53. (CESPE - 2004) A força gravitacional que atrai o corpo para o solo não é conservativa.

() Certo () Errado

54. (FUNRIO - 2009) Ao longo de uma estrada retilínea, um carro passa pelo posto policial da cidade A, no km 223, às 9h30 min e 20 s, conforme registra o relógio da cabine de vigilância. Ao chegar à cidade B, no km 379, o relógio do posto policial daquela cidade registra 10h20 min e 40 s. O chefe do policiamento da cidade A verifica junto ao chefe do posto da cidade B que o seu relógio está adiantado em relação àquele em 3min e 10 s. Admitindo-se que o veículo, ao passar no ponto exato de cada posto policial, apresenta velocidade dentro dos limites permitidos pela rodovia, o que se pode afirmar com relação à transposição do percurso pelo veículo, entre os postos, sabendo-se que neste trecho o limite de velocidade permitida é de 110 km/h?

- a) Trafegou com velocidade média ACIMA do limite de velocidade.
- b) Trafegou com velocidade sempre ABAIXO do limite de velocidade.
- c) Trafegou com velocidade média ABAIXO do limite de velocidade.
- d) Trafegou com velocidade sempre ACIMA do limite de velocidade.
- e) Trafegou com aceleração média DENTRO do limite permitido para o trecho.

55. (FUNRIO - 2009) Uma condição necessária e suficiente para que um veículo de 1000 kg apresente uma quantidade de movimento NULA é que

- a) esteja trafegando em uma trajetória retilínea.
- b) esteja somente em queda livre.
- c) esteja parado, ou seja, em repouso.
- d) apresente velocidade constante e diferente de zero.
- e) seja nula a resultante de forças que nele atua.

56. (FUNRIO - 2009) Um condutor, ao desrespeitar a sinalização, cruza seu veículo de 5000 kg por uma linha férrea e é atingido por um vagão ferroviário de 20 t que trafegava a 36 km/h. Após o choque, o vagão arrasta o veículo sobre os trilhos. Desprezando-se a influência do atrito e a natureza do choque como sendo perfeitamente inelástico, qual a velocidade em que o veículo foi arrastado?

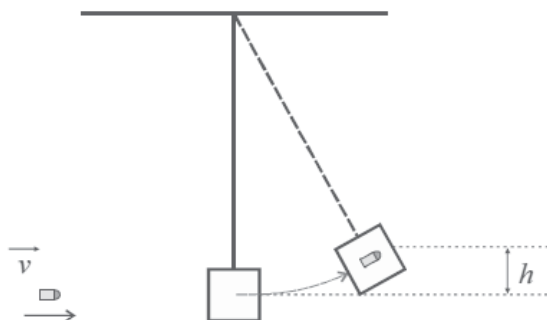
- a) 9 m/s.
- b) 8 m/s.
- c) 10 m/s.
- d) 12 m/s.
- e) nula.

- 57. (FUNRIO - 2009)** Um veículo desgovernado perde o controle e tomba à margem da rodovia, permanecendo posicionado com a lateral sobre o piso e o seu plano superior rente à beira de um precipício. Uma equipe de resgate decide como ação o tombamento do veículo à posição normal para viabilizar o resgate dos feridos e liberação da pista de rolamento. Diante disso precisam decidir qual o melhor ponto de amarração dos cabos na parte inferior do veículo e então puxá-lo. Qual a condição mais favorável de amarração e que também demanda o menor esforço físico da equipe?
- a) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais afastado possível do solo (mais alta), e a equipe deve puxar o cabo o mais próximo possível do veículo, dentro dos limites de segurança.
 - b) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais próximo possível do seu centro de massa, e a equipe deve puxar o cabo o mais distante possível do veículo.
 - c) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais próximo possível do seu centro de massa, e a equipe deve puxar o cabo o mais próximo possível do veículo, dentro dos limites de segurança.
 - d) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais afastado do solo (mais alta), entretanto o esforço feito pela equipe independe de sua posição em relação ao veículo, desde que dentro dos limites de segurança.
 - e) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais afastado possível do solo (mais alta), e a equipe deve puxar o cabo o mais distante possível do veículo.
- 58. (FUNRIO - 2009)** Um automóvel, de peso 12000 N, apresentou pane mecânica e ficou parado no acostamento de uma rodovia. Um caminhão reboque veio ao local para retirá-lo. O automóvel será puxado para cima do caminhão com o auxílio de um cabo de aço, através de uma rampa que tem uma inclinação de 30 graus com a horizontal. Considerando que o cabo de aço permanece paralelo à rampa e que os atritos são desprezíveis, a menor força que o cabo de aço deverá exercer para puxar o automóvel será, aproximadamente, de
- a) 12000 N
 - b) 6000 N.
 - c) 10400 N
 - d) 5200 N.
 - e) 4000 N.

Considerando que um veículo com massa igual a 1.000 kg se mova em linha reta com velocidade constante e igual a 72 km/h, e considerando, ainda, que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m/s^2 , julgue os itens a seguir.

- 59. (CESPE - 2013)** Quando o freio for acionado, para que o veículo pare, a sua energia cinética e o trabalho da força de atrito, em módulo, deverão ser iguais.
- () Certo () Errado
- 60. (CESPE - 2013)** Antes de iniciar o processo de frenagem, a energia mecânica do veículo era igual a 200.000 J.
- () Certo () Errado

61. (CESPE - 2013)



Uma bala de revólver de massa igual a 10 g foi disparada, com velocidade v , na direção de um bloco de massa igual a 4 kg, suspenso por um fio, conforme ilustrado na figura acima. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura h igual a 30 cm. Considerando essas informações e assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m/s^2 , julgue o item abaixo.

Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam, respectivamente, superiores a 2,0 m/s e a 960 m/s.

() Certo () Errado

Considerando que um corpo de massa igual a 1,0 kg oscile em movimento harmônico simples de acordo com a equação $x(t) = 6,0 \cos\left[3\pi t + \frac{\pi}{3}\right]$ em que t é o tempo, em segundos, e $x(t)$ é dada em metros, julgue os itens que se seguem.

62. (CESPE - 2013) A força resultante que atua no corpo é expressa por

$$F(t) = -(3\pi)^2 x(t).$$

() Certo () Errado

63. (CESPE - 2013) O período do movimento é igual a 0,5 s.

() Certo () Errado

64. (CESPE - 2013) O fenômeno de redução na frequência do som emitido pela buzina de um veículo em movimento, observado por um ouvinte, e denominado efeito Doppler. Essa diferença na frequência deve-se ao deslocamento no número de oscilações por segundo que atinge o ouvido do ouvinte. Os instrumentos utilizados pela PRF para o controle de velocidade se baseiam nesse efeito. A respeito do efeito Doppler, julgue o item abaixo.

Considere que um PRF, em uma viatura que se desloca com velocidade igual a 90 km/h, se aproxime do local de um acidente onde já se encontra uma ambulância parada, cuja sirene esteja emitindo som com frequência de 1.000 Hz. Nesse caso, se a velocidade do som no ar for igual a 340 m/s, a frequência do som da sirene ouvido pelo policial será superior a 1.025 Hz.

() Certo () Errado

- 65. (CESPE - 2013)** Em uma aula de instrução de mergulho para policiais em treinamento, o instrutor alertou os estudantes sobre a importância de aprender a manter a flutuabilidade. Ele também aproveitou a aula para trabalhar alguns conceitos de hidrostática e deu o seguinte exemplo: uma pessoa possui 90 kg e está flutuando em água doce (massa específica = 103 kg/m^3) com 90% do volume de seu corpo submerso.
- Considerando as informações do caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o volume de água que o corpo dessa pessoa desloca, em litros (L), quando está totalmente submerso.
- a) 10L
 - b) 90L
 - c) 100L
 - d) 120L
 - e) 180L
- 66. (CESPE - 2016)** Assinale a opção que apresenta associação correta entre a grandeza física e sua unidade de base correspondente, de acordo com o sistema internacional de pesos e medidas.
- a) corrente elétrica: candela
 - b) temperatura termodinâmica: kelvin
 - c) quantidade de substância: %/kg
 - d) intensidade luminosa: ampere
 - e) massa: mol
- 67. (IADES - 2016)** Suponha que determinado atirador de elite dispara um rifle, acertando um alvo à distância de 1.530 m. A bala emerge do cano da arma a uma velocidade de 1.020 m/s.
- Considerando a velocidade do som como 340 m/s, quanto tempo, em segundos, após a bala atingir o alvo, o som do estampido levará para chegar ao alvo?
- a) 0,5
 - b) 1,5
 - c) 3,0
 - d) 4,5
 - e) 7,0
- 68. (IBFC - 2013)** Na análise de um acidente, o perito observou que, em função dos danos provocados no veículo, sua velocidade no momento do impacto era de, no mínimo, 36,0 km/h e que a marca deixada pelos pneus do automóvel, ao serem travados pela frenagem, atingia 15,0 metros. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre esses pneus travados e o asfalto seco é de 1,8, que não choveu no dia do acidente, que a força de atrito sofre um acréscimo de 10% em função da resistência do ar, esse perito concluiu que, certamente, no início da frenagem, a velocidade aproximada do veículo era de, no mínimo:
- a) 80,0 km/h
 - b) 83,0 km/h
 - c) 88,0 km/h
 - d) 95,0 km/h
 - e) 99,0 km/h

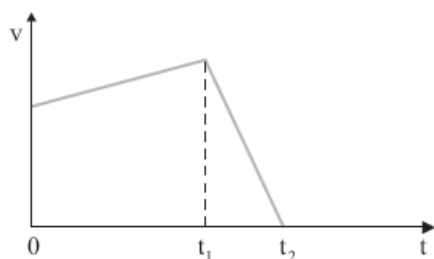
- 69. (VUNESP - 2013)** Ao ser expelido do cano de 50 cm de comprimento de uma arma em repouso relativamente ao solo, um projétil leva 0,10 s para percorrer, em linha reta e com velocidade constante, a distância de 100 m. Supondo que a massa do projétil seja de 25 g e que seu movimento no interior do cano seja realizado com aceleração constante, a intensidade da força propulsora resultante sobre ele no interior do cano deve ser, em newtons, de:
- a) 4,0.103.
 - b) 2,5.105.
 - c) 2,5.103.
 - d) 4,0.104.
 - e) 2,5.104.
- 70. (FDRH - 2008)** Um automóvel, em eficiência máxima, é capaz de aumentar sua velocidade de 0 a 90 km/h num intervalo de tempo de 12s. Supondo que esse automóvel movimente-se com aceleração constante ao longo de uma pista de corridas retilínea, a distância percorrida por ele para atingir a velocidade final é de, aproximadamente,
- a) 7,50 m.
 - b) 43,3 m.
 - c) 150 m.
 - d) 300 m.
 - e) 540 m.
- 71. (FDRH - 2008)** Um caminhão, cuja massa é de 5,0 toneladas, desloca-se a uma velocidade constante de 54 km/h em uma via retilínea. À sua frente, um semáforo com luz vermelha acionada indica a necessidade de parada do veículo. Para que o movimento de freamento se dê em uma distância de 50 m, a força exercida sobre o caminhão deverá ser de, aproximadamente,
- a) 0,76 kN.
 - b) 2,7 kN.
 - c) 11,3 kN.
 - d) 22,5 kN.
 - e) 146 kN.
- 72. (IADES - 2016)** Uma bola de massa m é liberada, a partir do repouso, de uma altura h . Desconsiderando a resistência do ar, assinale a alternativa que representa a velocidade da bola a uma altura $y < h$.
- a) $v_f = [2g(h - y)]^2$
 - b) $v_f = [2g(y - h)]^{1/2}$
 - c) $v_f = [2g(h - y)]^{1/2}$
 - d) $v_f = [g(h - y)]^{1/2}$
 - e) $v_f = [g(h - y)/2]^2$

73. (FDRH - 2008) Da janela do terceiro andar de um edifício uma pessoa lança verticalmente para baixo um corpo com velocidade inicial de $5,0 \text{ m/s}$. No instante em que as mãos da pessoa perdem contato com o corpo, este se encontra a uma distância de $10,0 \text{ m}$ do solo.

Supondo que a força de arraste do ar seja desprezível, determine o módulo da velocidade com que o corpo atinge o solo; para tanto, considere a aceleração da gravidade igual a $10,0 \text{ m/s}^2$. Após, assinale a alternativa correta.

- a) $13,2 \text{ m/s}$
- b) $15,0 \text{ m/s}$
- c) 125 m/s
- d) 205 m/s
- e) 225 m/s

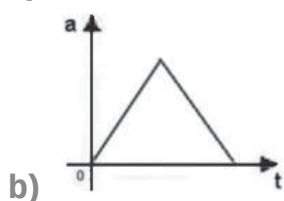
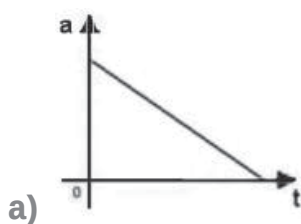
74. (VUNESP - 2014)

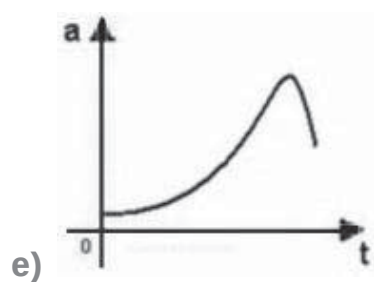
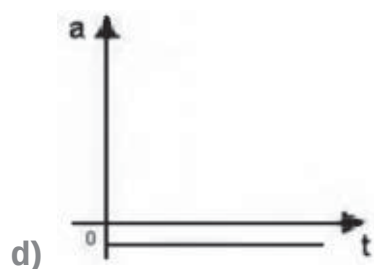
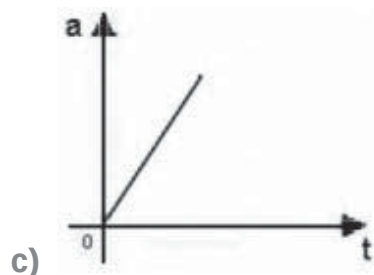


Analisando o gráfico conclui-se, corretamente, que

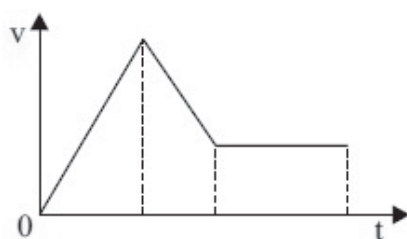
- a) a aceleração do carro foi maior no intervalo de tempo $t_1 - 0$ do que no intervalo seguinte $t_2 - t_1$.
- b) o movimento do carro foi progressivo no intervalo de tempo $t_1 - t_0$ e retrógrado no intervalo seguinte $t_2 - t_1$.
- c) o movimento do carro no intervalo de tempo $t_2 - t_1$ foi retrógrado e retardado.
- d) o movimento do carro foi progressivo e acelerado durante ambos os intervalos de tempo.
- e) o deslocamento do carro foi maior no intervalo de tempo $t_1 - 0$ do que no intervalo seguinte $t_2 - t_1$.

75. (FUNCAB - 2013) Que gráfico abaixo melhor representa a aceleração em função do tempo no caso de um movimento uniformemente acelerado?

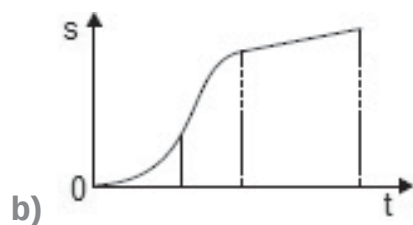
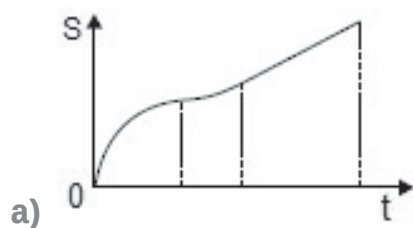


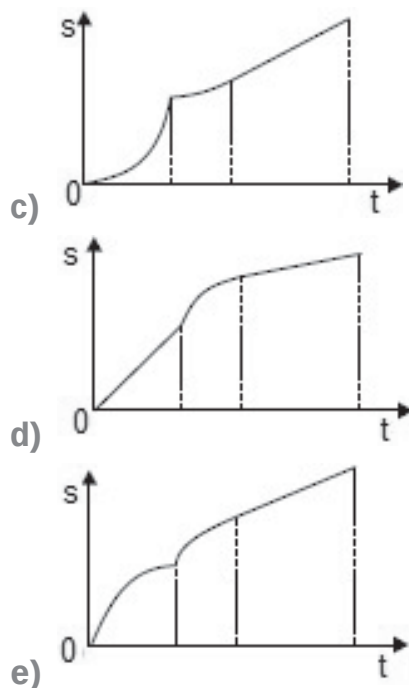


76. (VUNESP - 2014) O gráfico qualitativo da velocidade (v), em função do tempo (t), da figura a seguir representa o movimento de um carro que se desloca em linha reta.

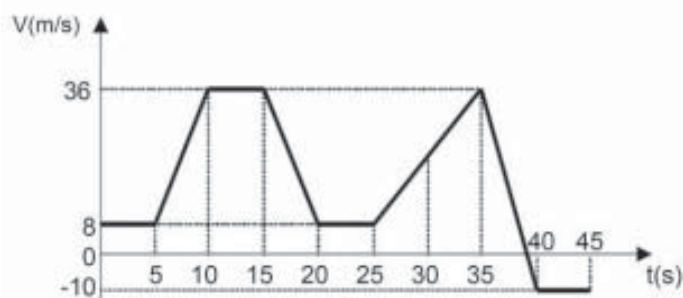


Considerando que sua posição inicial era o marco zero da trajetória, o correspondente gráfico horário de sua posição (S), em função do tempo (t), é

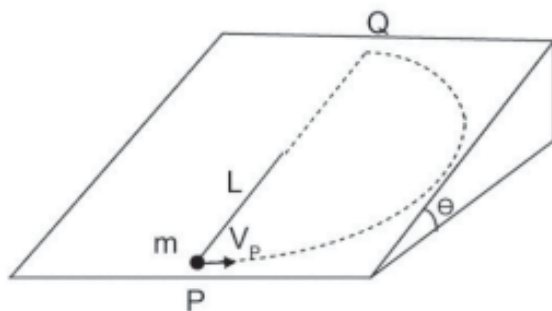




77. (NC-UFPR - 2008) Um veículo está se movendo ao longo de uma estrada plana e retilínea. Sua velocidade em função do tempo, para um trecho do percurso, foi registrada e está mostrada no gráfico ao lado. Considerando que em $t = 0$ a posição do veículo s é igual a zero, assinale a alternativa correta para a sua posição ao final dos 45 s.



- a) 330 m.
b) 480 m.
c) 700 m.
d) 715 m.
e) 804 m.
78. (NC-UFPR - 2015) Um objeto de massa m está em movimento circular, deslizando sobre um plano inclinado. O objeto está preso em uma das extremidades de uma corda de comprimento L , cuja massa e elasticidade são desprezíveis. A outra extremidade da corda está fixada na superfície de um plano inclinado, conforme indicado na figura a seguir. O plano inclinado faz um ângulo $\theta = 30^\circ$ em relação ao plano horizontal. Considerando g a aceleração da gravidade e $\mu = 1/\pi\sqrt{3}$ o coeficiente de atrito cinético entre a superfície do plano inclinado e o objeto, assinale a alternativa correta para a variação da energia cinética do objeto, em módulo, ao se mover do ponto P, cuja velocidade em módulo é V_P , ao ponto Q, onde sua velocidade tem módulo V_Q . Na resolução desse problema considere $\sin 30^\circ = 1/2$ e $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$.



- a) mgL .
- b) $\frac{1}{2} mgL$.
- c) $\frac{2}{3} mgL$.
- d) $\frac{3}{2} mgL$.
- e) $2 mgL$.

79. (NC-UFPR - 2014) Um avião voa numa trajetória retilínea e horizontal próximo à superfície da Terra. No interior da aeronave, uma mala está apoiada no chão. O coeficiente de atrito estático entre a mala e o chão do avião é μ e a aceleração da gravidade no local do voo é g . Considerando esta situação, analise as seguintes afirmativas:

1. Se a mala não se mover em relação ao chão do avião, então um passageiro pode concluir corretamente, sem acesso a qualquer outra informação, que o avião está se deslocando com velocidade constante em relação ao solo.
2. Se o avião for acelerado com uma aceleração superior a μg , então o passageiro verá a mala se mover para trás do avião, enquanto um observador externo ao avião, em repouso em relação à superfície da Terra, verá a mala se mover no mesmo sentido em que o avião se desloca.
3. Para um mesmo valor da aceleração da aeronave em relação à Terra, com módulo maior que μg , malas feitas de mesmo material e mesmo tamanho, mas com massas diferentes, escorregarão no interior do avião com o mesmo valor da aceleração em relação ao chão da aeronave. Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

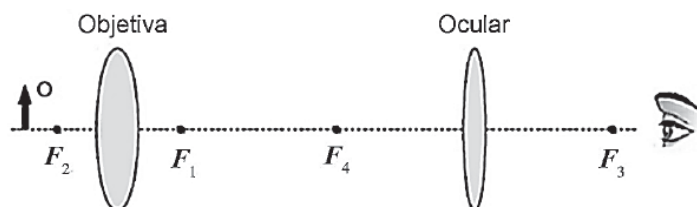
80. (NC-UFPR - 2014) Considere um edifício em construção, constituído pelo andar térreo e mais dez andares. Um servente de pedreiro deixou cair um martelo cuja massa é $0,5 \text{ kg}$ a partir de uma altura do piso do décimo andar. Suponha que cada andar tem uma altura de $2,5 \text{ m}$ e que o martelo caiu verticalmente em queda livre partindo do repouso. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e o martelo como uma partícula. Despreze a resistência do ar, a ação do vento e a espessura de cada piso. Levando em conta as informações dadas, analise as seguintes afirmativas:

1. A velocidade do martelo ao passar pelo teto do 1º andar era 20 m/s.
2. A energia cinética do martelo ao passar pelo piso do 5º andar era maior que 100 J.
3. Se a massa do martelo fosse o dobro, o tempo de queda até o chão diminuiria pela metade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 - b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
 - c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
 - e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- 81. (NC-UFPR - 2014)** Um órgão é um instrumento musical composto por diversos tubos sonoros, abertos ou fechados nas extremidades, com diferentes comprimentos. Num certo órgão, um tubo A é aberto em ambas as extremidades e possui uma frequência fundamental de 200 Hz. Nesse mesmo órgão, um tubo B tem uma das extremidades aberta e a outra fechada, e a sua frequência fundamental é igual à frequência do segundo harmônico do tubo A. Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s. Os comprimentos dos tubos A e B são, respectivamente:
- a) 42,5 cm e 31,9 cm.
 - b) 42,5 cm e 63,8 cm.
 - c) 85,0 cm e 21,3 cm.
 - d) 85,0 cm e 42,5 cm.
 - e) 85,0 cm e 127,0 cm.
- 82. (NC-UFPR - 2014)** Com o objetivo de encontrar grande quantidade de seres vivos nas profundezas do mar, pesquisadores utilizando um submarino chegaram até a profundidade de 3.600 m no Platô de São Paulo. A pressão interna no submarino foi mantida igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Considere que a pressão atmosférica ao nível do mar é de $1,0 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, a aceleração da gravidade é 10 m/s^2 e que a densidade da água seja constante e igual a $1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Com base nos conceitos de hidrostática, assinale a alternativa que indica quantas vezes a pressão externa da água sobre o submarino, naquela profundidade, é maior que a pressão no seu interior, se o submarino repousa no fundo do platô.
- a) 10.
 - b) 36.
 - c) 361.
 - d) 3610.
 - e) 72000.

- 83. (NC-UFPR - 2014)** Um microscópio composto é constituído, em sua forma mais simples, por duas lentes convergentes colocadas em sequência, conforme esquematizado na figura abaixo. A lente mais próxima ao objeto é chamada objetiva e a lente mais próxima ao olho humano é chamada ocular. A imagem formada pela objetiva é real, maior e invertida, e serve como objeto para a ocular, que forma uma imagem virtual, direita e maior com relação à imagem formada pela objetiva. Suponha que a distância focal da lente objetiva seja 1 cm, a distância focal da lente ocular seja 4 cm e a distância entre as lentes seja de 6 cm.



Com base nas informações acima e nos conceitos de Óptica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar a uma distância maior que 2 cm dessa lente.
- () Supondo que o objeto esteja a uma distância de 1,5 cm da objetiva, a imagem formada por esta lente estará a 3 cm dela.
- () A imagem final formada por este microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao objeto.
- () A imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 cm da ocular.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

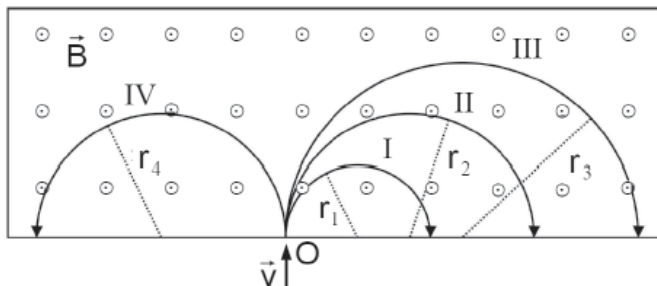
- a) V - F - F - V.
- b) F - V - V - F.
- c) V - V - F - F.
- d) F - F - V - V.
- e) F - V - V - V.

- 84. (NC-UFPR - 2014)** Considere que num recipiente cilíndrico com êmbolo móvel existem 2 mols de moléculas de um gás A à temperatura inicial de 200 K. Este gás é aquecido até a temperatura de 400 K numa transformação isobárica. Durante este aquecimento ocorre uma reação química e cada molécula do gás A se transforma em duas moléculas de um gás B.

Com base nesses dados e nos conceitos de termodinâmica, é correto afirmar que o volume final do recipiente na temperatura de 400 K é:

- a) 3 vezes menor que o valor do volume inicial.
- b) de valor igual ao volume inicial.
- c) 2 vezes maior que o valor do volume inicial.
- d) 3 vezes maior que o valor do volume inicial.
- e) 4 vezes maior que o valor do volume inicial.

85. (NC-UFPR - 2014) O espectrômetro de massa é um equipamento utilizado para se estudar a composição de um material. A figura ao lado ilustra diferentes partículas de uma mesma amostra sendo injetadas por uma abertura no ponto O de uma câmara a vácuo. Essas partículas possuem mesma velocidade inicial $v \rightarrow$, paralela ao plano da página e com o sentido indicado no desenho. No interior desta câmara há um campo magnético uniforme $B \rightarrow$ perpendicular à velocidade $v \rightarrow$, cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da página e saindo desta, conforme representado no desenho com o símbolo O. As partículas descrevem então trajetórias circulares identificadas por I, II, III e IV.

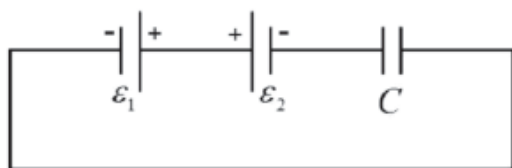


Considerando as informações acima e os conceitos de eletricidade e magnetismo, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A partícula da trajetória II possui carga positiva e a da trajetória IV possui carga negativa.
- () Supondo que todas as partículas tenham mesma carga, a da trajetória II tem maior massa que a da trajetória I.
- () Supondo que todas as partículas tenham mesma massa, a da trajetória III tem maior carga que a da trajetória II.
- () Se o módulo do campo magnético B fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

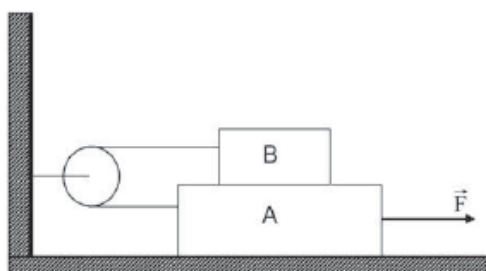
- a) V - V - V - F.
 - b) F - V - F - V.
 - c) V - F - V - V.
 - d) V - V - F - F.
 - e) F - F - V - V.
86. (NC-UFPR - 2014) No circuito esquematizado abaixo, deseja-se que o capacitor armazene uma energia elétrica de $125 \mu\text{J}$. As fontes de força eletromotriz são consideradas ideais e de valores $\varepsilon_1 = 10 \text{ V}$ e $\varepsilon_2 = 5 \text{ V}$. vide anexo 2. Assinale a alternativa correta para a capacitância C do capacitor utilizado.



- a) $10 \mu\text{F}$.
- b) $1 \mu\text{F}$.

- c) $25 \mu\text{F}$.
- d) $12,5 \mu\text{F}$.
- e) $50 \mu\text{F}$.

87. (NC-UFPR - 2014) Um bloco B de massa 400 g está apoiado sobre um bloco A de massa 800 g, o qual está sobre uma superfície horizontal. Os dois blocos estão unidos por uma corda inextensível e sem massa, que passa por uma polia presa na parede, conforme ilustra a figura ao lado. O coeficiente de atrito cinético entre os dois blocos e entre o bloco A e a superfície horizontal é o mesmo e vale 0,35. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e desprezando a massa da polia, assinale a alternativa correta para o módulo da força $|\vec{F}|$ necessária para que os dois blocos se movam com velocidade constante.



- a) 1,4 N.
 - b) 4,2 N.
 - c) 7,0 N.
 - d) 8,5 N.
 - e) 9,3 N.
88. (NC-UFPR - 2014) O estudo da calorimetria e das leis da termodinâmica nos dá explicações para vários fenômenos encontrados na natureza. Considere o seguinte texto que apresenta a explicação, do ponto de vista dessas áreas da Física, para a formação das nuvens:

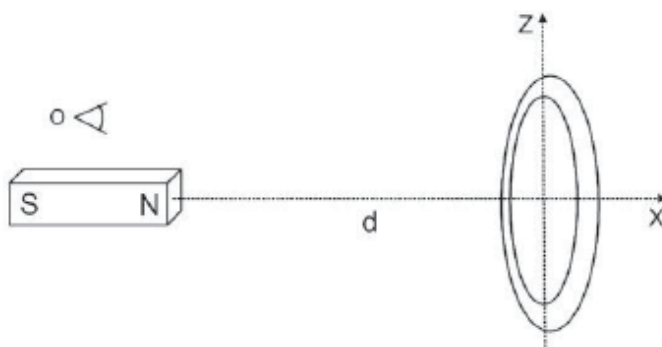
Quando uma porção de ar aquecido sobe, contendo água que acabou de _____ da superfície, passa a estar submetida a uma pressão cada vez _____. A rápida variação na pressão provoca uma rápida expansão do ar junto com uma redução de seu/sua _____. Essa rápida expansão é considerada _____, isto é, sem troca de calor com sua vizinhança, porque ocorre muito rapidamente. O gás em expansão _____ energia interna ao se expandir, e isso acarreta seu resfriamento até atingir uma temperatura na qual a quantidade de vapor de água é suficiente para saturar o ar naquele ponto e assim formar as nuvens.

Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente.

- a) evaporar, menor, temperatura, adiabática, perde.
- b) condensar, menor, volume, adiabática, ganha.
- c) evaporar, maior, temperatura, isotérmica, ganha.
- d) condensar, maior, volume, isobárica, perde.
- e) sublimar, menor, temperatura, isotérmica, ganha.

89. (NC-UFPR - 2015) Para participar de um importante torneio, uma equipe de estudantes universitários desenvolveu um veículo aéreo não tripulado. O aparelho foi projetado de tal maneira que ele era capaz de se desviar de objetos através da emissão e recepção de ondas sonoras. A frequência das ondas sonoras emitidas por ele era constante e igual a 20 kHz. Em uma das situações da prova final, quando o aparelho se movimentava em linha reta e com velocidade constante na direção de um objeto fixo, o receptor do veículo registrou o recebimento de ondas sonoras de frequência de 22,5 kHz que foram refletidas pelo objeto. Considerando que nesse instante o veículo se encontrava a 50 m do objeto, assinale a alternativa correta para o intervalo de tempo de que ele dispunha para se desviar e não colidir com o objeto. Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s.
- a) 1,0 s.
b) 1,5 s.
c) 2,0 s.
d) 2,5 s.
e) 3,0 s.

90. (NC-UFPR - 2015) Michael Faraday foi um cientista inglês que viveu no século XIX. Através de suas descobertas foram estabelecidas as bases do eletromagnetismo, relacionando fenômenos da eletricidade, eletroquímica e magnetismo. Suas invenções permitiram o desenvolvimento do gerador elétrico, e foi graças a seus esforços que a eletricidade tornou-se uma tecnologia de uso prático. Em sua homenagem uma das quatro leis do eletromagnetismo leva seu nome e pode ser expressa como: $\varepsilon = \Delta\varnothing / \Delta t$ onde ε é a força eletromotriz induzida em um circuito, $\varnothing$ é o fluxo magnético através desse circuito e t é o tempo. Considere a figura ao lado, que representa um ímã próximo a um anel condutor e um observador na posição O. O ímã pode se deslocar ao longo do eixo do anel e a distância entre o polo norte e o centro do anel é d . Tendo em vista essas informações, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):



- () Mantendo-se a distância d constante se observará o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário.
- () Durante a aproximação do ímã à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário.
- () Durante o afastamento do ímã em relação à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário.
- () Girando-se o anel em torno do eixo z , observa-se o surgimento de uma corrente induzida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F - F - V - V.
- b) F - V - F - V.
- c) V - V - F - F.
- d) V - F - V - V.
- e) F - F - V - F.

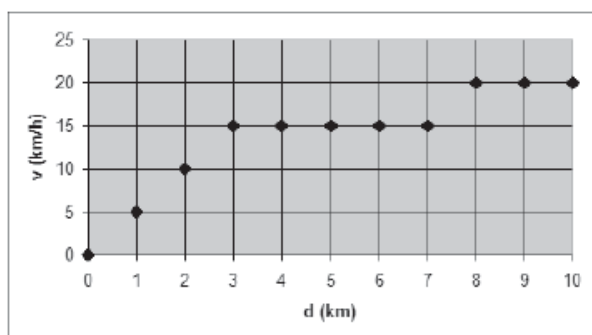
91. (NC-UFPR - 2015) Considere as seguintes afirmativas relacionadas aos fenômenos que ocorrem com um feixe luminoso ao incidir em superfícies espelhadas ou ao passar de um meio transparente para outro:

1. Quando um feixe luminoso passa do ar para a água, a sua frequência é alterada.
2. Um feixe luminoso pode sofrer uma reflexão interna total quando atingir um meio com índice de refração menor do que o índice de refração do meio em que ele está se propagando.
3. O fenômeno da dispersão ocorre em razão da independência entre a velocidade da onda e sua frequência.
4. O princípio de Huygens permite explicar os fenômenos da reflexão e da refração das ondas luminosas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

92. (NC-UFPR - 2013) No gráfico abaixo cada ponto indica o módulo da velocidade instantânea de um atleta medida ao final de cada quilômetro percorrido em uma maratona de 10 km. Com base nas informações contidas nesse gráfico e considerando que o atleta partiu do repouso, analise as seguintes afirmativas:



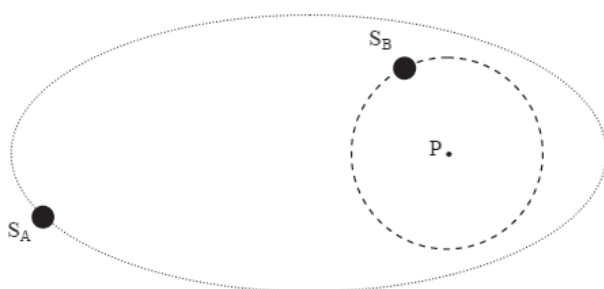
1. O movimento do atleta é uniformemente acelerado nos primeiros 3 km.
2. Entre os quilômetros 4 e 5, o atleta pode ter se deslocado com velocidade constante.
3. As informações são insuficientes para calcular o tempo que o atleta levou para percorrer os 10 km.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

93. (NC-UFPR - 2013) Dois satélites, denominados de S_A e S_B , estão orbitando um planeta P. Os dois satélites são esféricos e possuem tamanhos e massas iguais. O satélite S_B possui uma órbita perfeitamente circular e o satélite S_A uma órbita elíptica, conforme mostra a figura.

Em relação ao movimento desses dois satélites, ao longo de suas respectivas órbitas, considere as seguintes afirmativas:



1. Os módulos da força gravitacional entre o satélite S_A e o planeta P e entre o satélite S_B e o planeta P são constantes.
2. A energia potencial gravitacional entre o satélite S_A e o satélite S_B é variável.
3. A energia cinética e a velocidade angular são constantes para ambos os satélites.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

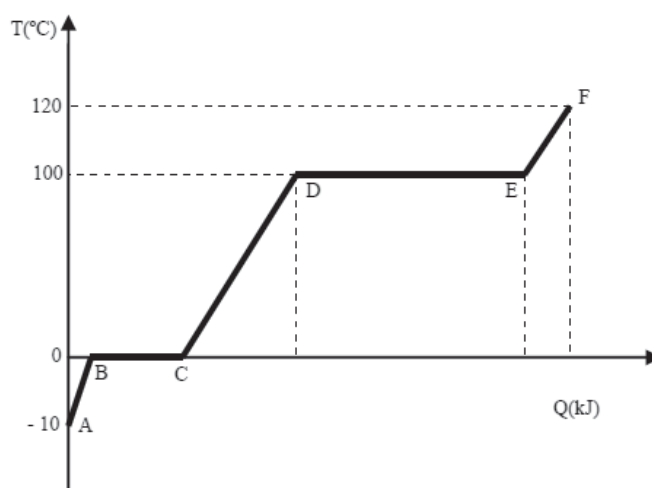
Bola	Pressão (atm)
A	0,60
B	0,70
C	0,80
D	0,90
E	1,00

94. (NC-UFPR - 2013) Segundo o documento atual da FIFA “Regras do Jogo”, no qual estão estabelecidos os parâmetros oficiais aos quais devem atender o campo, os equipamentos e os acessórios para a prática do futebol, a bola oficial deve ter pressão entre 0,6 e 1,1 atm ao nível do mar, peso entre 410 e 450 g e circunferência entre 68 e 70 cm. Um dia antes de uma partida oficial de futebol, quando a temperatura era de 32°C , cinco bolas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, de mesma marca e novas foram calibradas conforme mostrado na tabela acima:

No dia seguinte e na hora do jogo, as cinco bolas foram levadas para o campo. Considerando que a temperatura ambiente na hora do jogo era de 13°C e supondo que o volume e a circunferência das bolas tenham se mantido constantes, assinale a alternativa que apresenta corretamente as bolas que atendem ao documento da FIFA para a realização do jogo.

- a) A e E apenas.
- b) B e D apenas.
- c) A, D e E apenas.
- d) B, C, D e E apenas.
- e) A, B, C, D e E.

95. (NC-UFPR - 2013) O gráfico abaixo, obtido experimentalmente, mostra a curva de aquecimento que relaciona a temperatura de uma certa massa de um líquido em função da quantidade de calor a ele fornecido.



Sabemos que, por meio de gráficos desse tipo, é possível obter os valores do calor específico e do calor latente das substâncias estudadas. Assinale a alternativa que fornece corretamente o intervalo em que se pode obter o valor do calor latente de vaporização desse líquido.

- a) AB.
- b) BD.
- c) DE.
- d) CD.
- e) EF.

96. (NC-UFPR - 2008) Devido ao seu baixo consumo de energia, vida útil longa e alta eficiência, as lâmpadas de LED (do inglês *light emitting diode*) conquistaram espaço na última década como alternativa econômica em muitas situações práticas. Vamos supor que a prefeitura de Curitiba deseje fazer a substituição das lâmpadas convencionais das luzes vermelhas de todos os semáforos da cidade por lâmpadas de LED. Os semáforos atuais utilizam lâmpadas incandescentes de 100 W. As lâmpadas de LED a serem instaladas consomem

aproximadamente 0,1 A de corrente sob uma tensão de alimentação de 120 V. Supondo que existam 10.000 luzes vermelhas, que elas permaneçam acesas por um tempo total de 10 h ao longo de cada dia e que o preço do quilowatt-hora na cidade de Curitiba seja de R\$ 0,50, a economia de recursos associada apenas à troca das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED nas luzes vermelhas em um ano seria de:

- a) R\$ $1,650 \times 10^3$.
- b) R\$ $1,606 \times 10^6$.
- c) R\$ $3,212 \times 10^6$.
- d) R\$ $1,55 \times 10^7$.
- e) R\$ $3,06 \times 10^7$.

97. (NC-UFPR - 2013) Ao ser emitida por uma fonte, uma luz monocromática, cujo comprimento de onda no ar é λ_0 , incide no olho de uma pessoa. A luz faz o seguinte percurso até atingir a retina: ar - córnea - humor aquoso - cristalino - humor vítreo. Considerando que o índice de refração do ar é $n_0 = 1,00$, da córnea é $n_1 = 1,38$, do humor aquoso é $n_2 = 1,33$, do cristalino é $n_3 = 1,40$ e do humor vítreo é $n_4 = 1,34$ e que λ_1 , λ_2 , λ_3 e λ_4 são os comprimentos de onda da luz na córnea, no humor aquoso, no cristalino e no humor vítreo, respectivamente, assinale a alternativa correta.

- a) $\lambda_1 < \lambda_0$.
- b) $\lambda_2 < \lambda_1$.
- c) $\lambda_3 > \lambda_2$.
- d) $\lambda_4 < \lambda_3$.
- e) $\lambda_4 > \lambda_0$.

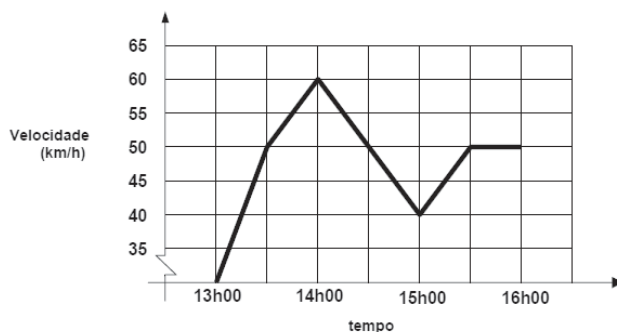
98. (NC-UFPR - 2013) Um indivíduo situado em Porto Alegre (RS) observou, através de uma bússola, que no inverno a direção do nascer do sol não coincidia com a direção leste da mesma, mas sim com a direção nordeste. A respeito do assunto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () No inverno, a direção do sol nascente não coincide com o leste geográfico.
 - () Bússolas são sensíveis a campos magnéticos locais, que desviam as direções, sendo este o fator que justifica a divergência entre a direção apontada por elas e a do nascer do sol.
 - () Por se tratar de equipamento de baixa precisão, as bússolas não devem ser utilizadas para determinar direções.
 - () Em geral, o leste geográfico diverge do leste magnético apontado pela bússola.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F - V - V - F.
- b) V - F - V - F.
- c) F - F - V - V.
- d) V - V - F - F.
- e) V - F - F - V.

99. (NC-UFPR - 2011) O gráfico ao lado representa a velocidade de um veículo durante um passeio de três horas, iniciado às 13h00.

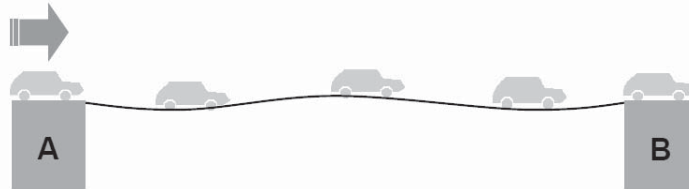
De acordo com o gráfico, o percentual de tempo nesse passeio em que o veículo esteve a uma velocidade igual ou superior a 50 quilômetros por hora foi de:



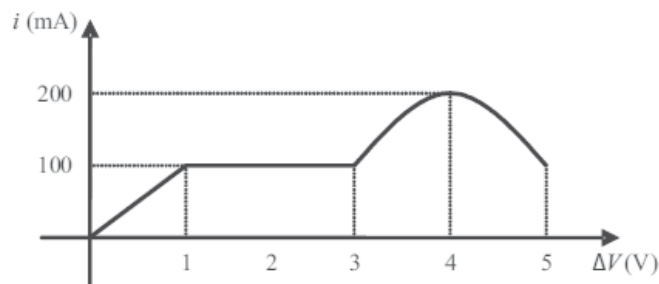
- a) 20%.
b) 25%.
c) 30%.
d) 45%.
e) 50%.
100. (NC-UFPR - 2011) No último campeonato mundial de futebol, ocorrido na África do Sul, a bola utilizada nas partidas, apelidada de Jabulani, foi alvo de críticas por parte de jogadores e comentaristas. Mas como a bola era a mesma em todos os jogos, seus efeitos positivos e negativos afetaram todas as seleções. Com relação ao movimento de bolas de futebol m jogos, considere as seguintes afirmativas:
1. Durante seu movimento no ar, após um chute para o alto, uma bola está sob a ação de três forças: a força peso, a força de atrito com o ar e a força de impulso devido ao chute.
 2. Em estádios localizados a grandes altitudes em relação ao nível do mar, a atmosfera é mais rarefeita, e uma bola, ao ser chutada, percorrerá uma distância maior em comparação a um mesmo chute no nível do mar.
 3. Em dias chuvosos, ao atingir o gramado encharcado, a bola tem sua velocidade aumentada.
 4. Uma bola de futebol, ao ser chutada obliquamente em relação ao solo, executa um movimento aproximadamente parabólico, porém, caso nessa região haja vácuo, ela descreverá um movimento retilíneo.
- Assinale a alternativa correta.
- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

- 101. (NC-UFPR - 2011)** Em 1914, o astrônomo americano Vesto Slipher, analisando o espectro da luz de várias galáxias, constatou que a grande maioria delas estava se afastando da Via Láctea. Em 1931, o astrônomo Edwin Hubble, fazendo um estudo mais detalhado, comprovou os resultados de Slipher e ainda chegou a uma relação entre a distância (x) e a velocidade de afastamento ou recessão (v) das galáxias em relação à Via Láctea, isto é, $v = H_0 x$. Nessa relação, conhecida com a Lei de Hubble, H_0 é determinado experimentalmente e igual a $75 \text{ km}/(\text{s} \cdot \text{Mpc})$. Com o auxílio dessas informações e supondo uma velocidade constante para a recessão das galáxias, é possível calcular a idade do Universo, isto é, o tempo transcorrido desde o Big Bang (Grande Explosão) até hoje. Considerando $1 \text{ pc} = 3 \times 10^{16} \text{ m}$, assinale a alternativa correta para a idade do Universo em horas.
- $6,25 \times 10^{17}$.
 - $3,75 \times 10^{16}$.
 - $2,40 \times 10^{18}$.
 - $6,66 \times 10^{15}$.
 - $1,11 \times 10^{14}$.
- 102. (NC-UFPR - 2011)** No dia 20 de abril de 2010, houve uma explosão numa plataforma petrolífera da British Petroleum, no Golfo do México, provocando o vazamento de petróleo que se espalhou pelo litoral. O poço está localizado a 1500 m abaixo do nível do mar, o que dificultou os trabalhos de reparação. Suponha a densidade da água do mar com valor constante e igual a $1,02 \text{ g}/\text{cm}^3$ e considere a pressão atmosférica igual a $1,00 \times 10^5 \text{ Pa}$. Com base nesses dados, calcule a pressão na profundidade em que se encontra o poço e assinale a alternativa correta que fornece em quantas vezes essa pressão é múltipla da pressão atmosférica.
- 15400.
 - 1540.
 - 154.
 - 15,4.
 - 1,54.
- 103. (NC-UFPR - 2011)** Um esporte muito popular em países do Hemisfério Norte é o “curling”, em que pedras de granito polido são lançadas sobre uma pista horizontal de gelo. Esse esporte lembra o nosso popular jogo de bocha. Considere que um jogador tenha arremessado uma dessas pedras de modo que ela percorreu 45 m em linha reta antes de parar, sem a intervenção de nenhum jogador. Considerando que a massa da pedra é igual a 20 kg e o coeficiente de atrito entre o gelo e o granito é de 0,02, assinale a alternativa que dá a estimativa correta para o tempo que a pedra leva para parar.
- Menos de 18 s.
 - Entre 18 s e 19 s.
 - Entre 20 s e 22 s.
 - Entre 23 s e 30 s.
 - Mais de 30 s.

- 104. (NC-UFPR - 2011)** Uma fila de carros, igualmente espaçados, de tamanhos e massas iguais faz a travessia de uma ponte com velocidades iguais e constantes, conforme mostra a figura abaixo. Cada vez que um carro entra na ponte, o impacto de seu peso provoca nela uma perturbação em forma de um pulso de onda. Esse pulso se propaga com velocidade de módulo 10 m/s no sentido de A para B. Como resultado, a ponte oscila, formando uma onda estacionária com 3 ventres e 4 nós. Considerando que o fluxo de carros produza na ponte uma oscilação de 1 Hz, assinale a alternativa correta para o comprimento da ponte.



- a) 10 m.
b) 15 m.
c) 20 m.
d) 30 m.
e) 45 m.
- 105. (NC-UFPR - 2011)** Um pesquisador produziu um novo material e, para investigar possíveis aplicações tecnológicas, estudou o comportamento elétrico de um objeto cilíndrico feito com esse material. Aplicaram-se diversos valores de diferenças de potencial ΔV a esse objeto e mediu-se a corrente elétrica i que circulou por ele. Foi obtido então o gráfico ao lado:



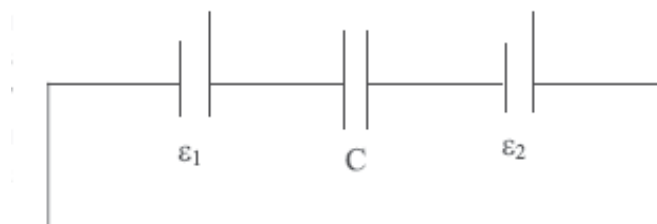
Com base nesse gráfico, considere as seguintes afirmativas:

1. O objeto apresenta comportamento ôhmico apenas para diferenças de potencial entre 0 V e 1 V.
2. Quando submetido a uma diferença de potencial de 4 V, a resistência elétrica do objeto vale $R = 20\Omega$.
3. Para diferenças de potencial entre 1 V e 3 V, a resistência elétrica do objeto é constante.
4. Quando aplicada uma diferença de potencial de 2 V, a potência elétrica dissipada pelo objeto é igual a 1 W.

Assinale a alternativa correta.

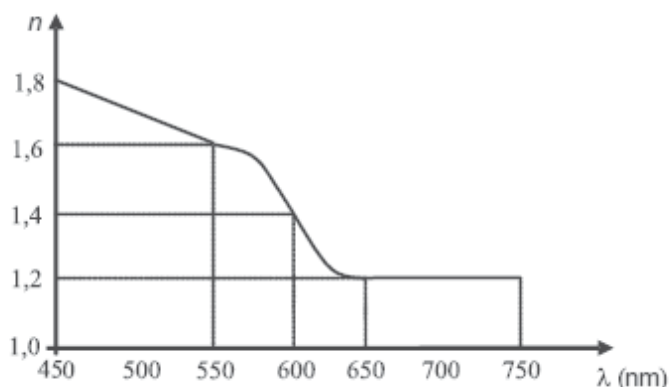
- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

- 106. (NC-UFPR - 2011)** Capacitores são dispositivos que podem armazenar energia quando há um campo elétrico em seu interior, o qual é produzido por cargas elétricas depositadas em suas placas. O circuito ao lado é formado por um capacitor C de capacitância $2 \mu\text{F}$ e por duas fontes de fem, consideradas ideais, com $\varepsilon_1 = 10 \text{ V}$ e $\varepsilon_2 = 15 \text{ V}$. Assinale a alternativa correta para a energia elétrica armazenada no capacitor C .

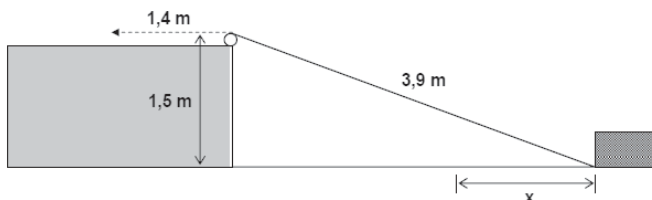


- a) $625 \times 10^{-6} \text{ J}$.
 - b) $225 \times 10^{-6} \text{ J}$.
 - c) $25 \times 10^{-6} \text{ J}$.
 - d) $50 \times 10^{-6} \text{ J}$.
 - e) $75 \times 10^{-6} \text{ J}$.
- 107. (NC-UFPR - 2011)** Na segunda década do século XIX, Hans Christian Oersted demonstrou que um fio percorrido por uma corrente elétrica era capaz de causar uma perturbação na agulha de uma bússola. Mais tarde, André Marie Ampère obteve uma relação matemática para a intensidade do campo magnético produzido por uma corrente elétrica que circula em um fio condutor retilíneo. Ele mostrou que a intensidade do campo magnético depende da intensidade da corrente elétrica e da distância ao fio condutor. Com relação a esse fenômeno, assinale a alternativa correta.
- a) As linhas do campo magnético estão orientadas paralelamente ao fio condutor.
 - b) O sentido das linhas de campo magnético independe do sentido da corrente.
 - c) Se a distância do ponto de observação ao fio condutor for diminuída pela metade, a intensidade do campo magnético será reduzida pela metade.
 - d) Se a intensidade da corrente elétrica for duplicada, a intensidade do campo magnético também será duplicada.
 - e) No Sistema Internacional de unidades (S.I.), a intensidade de campo magnético é A/m.

- 108. (NC-UFPR - 2011)** Ao incidir sobre um prisma de vidro, um feixe de luz branca é decomposto em várias cores. Esse fenômeno acontece porque as ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda se propagam no vidro com diferentes velocidades, de modo que o índice de refração n tem valor diferente para cada comprimento de onda. O estudo das propriedades óticas de um pedaço de vidro forneceu o gráfico ao lado para o índice de refração em função do comprimento de onda λ da luz. Suponha a velocidade da luz no vácuo igual a $3,0 \times 10^8$ m/s. Com base nos conceitos de ótica e nas informações do gráfico, assinale a alternativa correta.



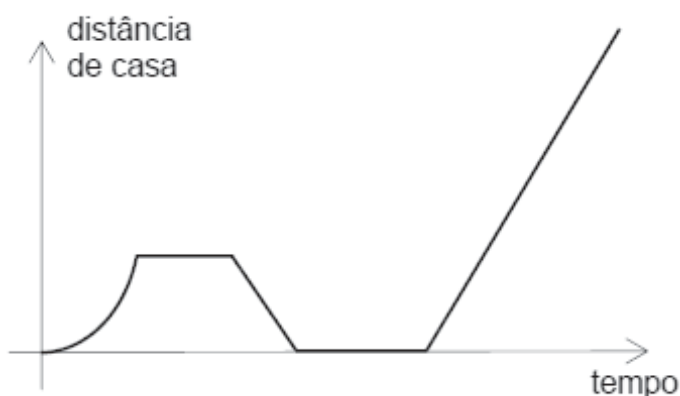
- a) Luz com comprimento de onda entre 450 nm e 550 nm se propaga no vidro com velocidades de mesmo módulo.
- b) A frequência da luz com comprimento de onda 600 nm é de $3,6 \times 10^8$ Hz.
- c) O maior índice de refração corresponde à luz com menor frequência.
- d) No vidro, a luz com comprimento de onda 700 nm tem uma velocidade, em módulo, de $2,5 \times 10^8$ m/s.
- e) O menor índice de refração corresponde à luz com menor velocidade de propagação no vidro.
- 109. (NC-UFPR - 2010)** Uma corda de 3,9 m de comprimento conecta um ponto na base de um bloco de madeira a uma polia localizada no alto de uma elevação, conforme o esquema abaixo. Observe que o ponto mais alto dessa polia está 1,5 m acima do plano em que esse bloco desliza. Caso a corda seja puxada 1,4 m, na direção indicada abaixo, a distância x que o



bloco deslizará será de:

- a) 1,0 m.
- b) 1,3 m.
- c) 1,6 m.
- d) 1,9 m.
- e) 2,1 m.

- 110. (NC-UFPR - 2010)** Assinale a alternativa que apresenta a história que melhor se adapta ao gráfico.



- a) Assim que saí de casa lembrei que deveria ter enviado um documento para um cliente por e-mail. Resolvi voltar e cumprir essa tarefa. Aproveitei para responder mais algumas mensagens e, quando me dei conta, já havia passado mais de uma hora. Saí apressada e tomei um táxi para o escritório.
- b) Saí de casa e quando vi o ônibus parado no ponto corri para pegá-lo. Infelizmente o motorista não me viu e partiu. Após esperar algum tempo no ponto, resolvi voltar para casa e chamar um táxi. Passado algum tempo, o táxi me pegou na porta de casa e me deixou no escritório.
- c) Eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o celular e parei para atendê-lo. Era meu chefe, dizendo que eu estava atrasado para uma reunião. Minha sorte é que nesse momento estava passando um táxi. Acenei para ele e poucos minutos depois eu já estava no escritório.
- d) Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir para o trabalho
- e) Saí de casa sem destino - estava apenas com vontade de andar. Após ter dado umas dez voltas na quadra, cansei e resolvi entrar novamente em casa.
- 111. (NC-UFPR - 2010)** Suponha que o horário do pôr do sol na cidade de Curitiba, durante o ano de 2009, possa ser descrito pela função $f(t) = 18,8 - 1,3 \sin\left(\frac{2\pi}{365}t\right)$, sendo t o tempo dado em dias e $t=0$ o dia 1º de janeiro. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas:

1. O período da função acima é 2π .
2. Foi no mês de abril o dia em que o pôr do sol ocorreu mais cedo.
3. O horário em que o pôr do sol ocorreu mais cedo foi 17h30.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

112. (NC-UFPR - 2010) O primeiro forno de micro-ondas foi patenteado no início da década de 1950 nos Estados Unidos pelo engenheiro eletrônico Percy Spence. Fornos de micro-ondas mais práticos e eficientes foram desenvolvidos nos anos 1970 e a partir daí ganharam grande popularidade, sendo amplamente utilizados em residências e no comércio. Em geral, a frequência das ondas eletromagnéticas geradas em um forno de micro-ondas é de 2450 MHz. Em relação à Física de um forno de micro-ondas, considere as seguintes afirmativas:

1. Um forno de micro-ondas transmite calor para assar e esquentar alimentos sólidos e líquidos.
2. O comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 cm.
3. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas no interior do aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes metálicas do forno e na grade metálica que recobre o vidro da porta.

Assinale a alternativa correta.

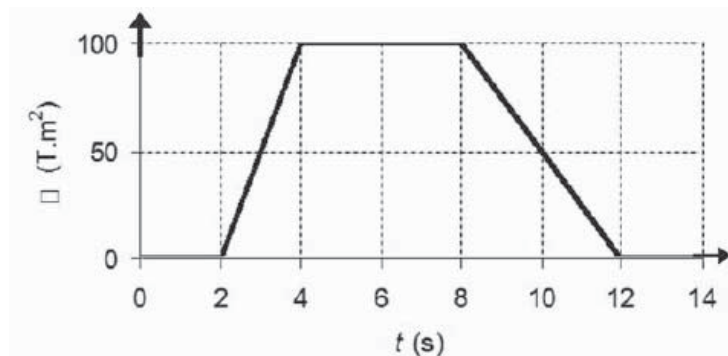
- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

113. (NC-UFPR - 2010) Convidado para substituir Felipe Massa, acidentado nos treinos para o grande prêmio da Hungria, o piloto alemão Michael Schumacher desistiu após a realização de alguns treinos, alegando que seu pescoço doía, como consequência de um acidente sofrido alguns meses antes, e que a dor estava sendo intensificada pelos treinos. A razão disso é que, ao realizar uma curva, o piloto deve exercer uma força sobre a sua cabeça, procurando mantê-la alinhada com a vertical. Considerando que a massa da cabeça de um piloto mais o capacete seja de 6,0 kg e que o carro esteja fazendo uma curva de raio igual a 72 m a uma velocidade de 216 km/h, assinale a alternativa correta para a massa que, sujeita à aceleração da gravidade, dá uma força de mesmo módulo.

- a) 20 kg.
- b) 30 kg.
- c) 40 kg.
- d) 50 kg.
- e) 60 kg.

114. (NC-UFPR - 2010) O desenvolvimento do eletromagnetismo contou com a colaboração de vários cientistas, como Faraday, por exemplo, que verificou a existência da indução eletromagnética. Para demonstrar a lei de indução de Faraday, um professor idealizou uma experiência simples.

Construiu um circuito condutor retangular, formado por um fio com resistência total $R = 5 \, \Omega$, e aplicou através dele um fluxo magnético Φ cujo comportamento em função do tempo t é descrito pelo gráfico ao lado. O fluxo magnético cruza perpendicularmente o plano do circuito. Em relação a esse experimento, considere as seguintes afirmativas:



1. A força eletromotriz induzida entre $t=2s$ e $t=4s$ vale 50V.
2. A corrente que circula no circuito entre $t=2s$ e $t=4s$ tem o mesmo sentido que a corrente que passa por ele entre $t=8s$ e $t=12s$.
3. A corrente que circula pelo circuito entre $t=4s$ e $t=8s$ vale 25A.
4. A potência elétrica dissipada no circuito entre $t=8s$ e $t=12s$ vale 125W.

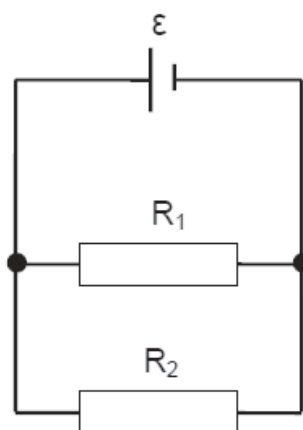
Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

- 115. (NC-UFPR - 2010)** A figura abaixo mostra o circuito elétrico simplificado de um aquecedor de água caseiro. Nesse circuito há uma fonte com força eletromotriz ε e dois resistores R_1 e R_2 que ficam completamente mergulhados na água.

Considere que nessa montagem foram utilizados resistores com resistências $R_1 = R$ e $R_2 = 3R$. Suponha que a quantidade de água a ser aquecida tenha massa m , calor específico c e esteja a uma temperatura inicial T_0 . Deseja-se que a água seja aquecida até uma temperatura final T . Considere que a eficiência do aquecedor seja de 40%, ou seja, apenas 40% da potência fornecida a ele transforma-se em fluxo de calor transferido para a água. Assinale a alternativa que apresenta o intervalo de tempo Δt em que esse aquecedor deve permanecer ligado.

- a) $\Delta t = \frac{40Rmc\Delta T}{\varepsilon^2}$
- b) $\Delta t = \frac{60Rmc\Delta T}{\varepsilon^2}$
- c) $\Delta t = \frac{45Rmc\Delta T}{16\varepsilon^2}$
- d) $\Delta t = \frac{30Rmc\Delta T}{4\varepsilon^2}$
- e) $\Delta t = \frac{15Rmc\Delta T}{8\varepsilon^2}$

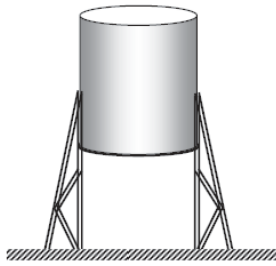


- 116. (NC-UFPR - 2010)** Neste ano, comemoram-se os 400 anos das primeiras descobertas astronômicas com a utilização de um telescópio, realizadas pelo cientista italiano Galileu Galilei. Além de revelar ao mundo que a Lua tem montanhas e crateras e que o Sol possui manchas, ele também foi o primeiro a apontar um telescópio para o planeta Júpiter e observar os seus quatro maiores satélites, posteriormente denominados de Io, Europa, Ganimedes e Calisto.

Satélite	Raio orbital (10^5 km)	Massa (10^{22} kg)
Io	4	9
Europa	6	5
Ganimedes	10	15
Calisto	20	11

Supondo que as órbitas desses satélites ao redor de Júpiter sejam circulares, e com base nas informações da tabela acima, assinale a alternativa correta. (Os valores da tabela foram arredondados por conveniência) A força de atração entre Júpiter e Ganimedes é maior do que entre Júpiter e Io.

- a) Quanto maior a massa de um satélite, maior será o seu período orbital.
 - b) A circunferência descrita pelo satélite Calisto é quatro vezes maior que a circunferência descrita pelo satélite Europa.
 - c) A maior velocidade angular é a do satélite Calisto, por possuir maior período orbital.
 - d) O período orbital de Europa é aproximadamente o dobro do período orbital de Io.
- 117. (NC-UFPR - 2010)** Em uma prova internacional de ciclismo, dois dos ciclistas, um francês e, separado por uma distância de 15 m à sua frente, um inglês, se movimentam com velocidades iguais e constantes de módulo 22 m/s. Considere agora que o representante brasileiro na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui uma velocidade constante de módulo 24 m/s e inicia uma aceleração constante de módulo $0,4 \text{ m/s}^2$, com o objetivo de ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a prova. No instante em que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 m para a linha de chegada. Com base nesses dados e admitindo que o ciclista inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constantes as características do seu movimento, assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida.
- a) 1 s.
 - b) 2 s.
 - c) 3 s.
 - d) 4 s.
 - e) 5 s.

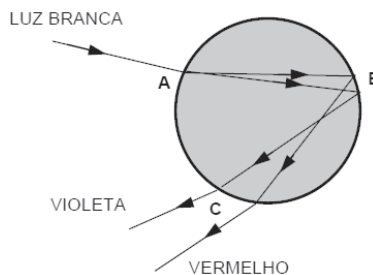


118. (NC-UFPR - 2010)

Um reservatório cilíndrico de 2 m de altura e base com área $2,4 \text{ m}^2$, como mostra a figura ao lado, foi escolhido para guardar um produto líquido de massa específica igual a $1,2 \text{ g/cm}^3$. Durante o enchimento, quando o líquido atingiu a altura de 1,8 m em relação ao fundo do reservatório, este não suportou a pressão do líquido e se rompeu. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta para o módulo da força máxima suportada pelo fundo do reservatório.

- a) É maior que 58.000N.
- b) É menor que 49.000N.
- c) É igual a 50.000N.
- d) Está entre 50.100N e 52.000N.
- e) Está entre 49.100N e 49.800N.

- 119. (NC-UFPR - 2010)** Descartes desenvolveu uma teoria para explicar a formação do arco-íris com base nos conceitos da óptica geométrica. Ele supôs uma gota de água com forma esférica e a incidência de luz branca conforme mostrado de modo simplificado na figura ao lado. O raio incidente sofre refração ao entrar na gota (ponto A) e apresenta uma decomposição de cores. Em seguida, esses raios sofrem reflexão interna dentro da gota (região B) e saem para o ar após passar por uma segunda refração (região C). Posteriormente, com a experiência de Newton com prismas, foi possível explicar corretamente a decomposição das cores da luz branca. A figura não está desenhada em escala e, por simplicidade, estão representados apenas os raios violeta e vermelho, mas deve-se considerar que entre eles estão os raios das outras cores do espectro visível.



Sobre esse assunto, avalie as seguintes afirmativas:

1. O fenômeno da separação de cores quando a luz sofre refração ao passar de um meio para outro é chamado de dispersão.
2. Ao sofrer reflexão interna, cada raio apresenta ângulo de reflexão igual ao seu ângulo de incidência, ambos medidos em relação à reta normal no ponto de incidência.
3. Ao refratar na entrada da gota (ponto A na figura), o violeta apresenta menor desvio, significando que o índice de refração da água para o violeta é menor que para o vermelho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

- 120. (NC-UFPR - 2009)** Suponha uma máquina de lavar e centrifugar roupa com cuba interna cilíndrica que gira em torno de um eixo vertical. Um observador externo à máquina, cujo referencial está fixo ao solo, acompanha o processo pelo visor da tampa e vê a roupa “grudada” em um ponto da cuba interna, que gira com velocidade angular constante. Se estivesse no interior da máquina, situado sobre a peça de roupa sendo centrifugada, o observador veria essa peça em repouso. De acordo com a mecânica, para aplicar a segunda Lei de Newton ao movimento da roupa no processo de centrifugação, cada observador deve inicialmente identificar o conjunto de forças que atua sobre ela. Com base no texto acima e nos conceitos da Física, considere as seguintes afirmativas:

1. O observador externo à máquina deverá considerar a força peso da roupa, apontada verticalmente para baixo, a força de atrito entre a roupa e a cuba, apontada verticalmente para cima, e a força normal exercida pela cuba sobre a roupa, apontada para o eixo da cuba, denominada de força centrípeta.

2. Um observador que estivesse situado sobre a peça de roupa sendo centrifugada deveria considerar a força peso da roupa, apontada verticalmente para baixo, a força de atrito entre a roupa e a cuba, apontada verticalmente para cima, a força normal exercida pela cuba sobre a roupa, apontada para o eixo da cuba, e também uma outra força exercida pela roupa sobre a cuba, apontada para fora desta, denominada de força centrífuga, necessária para explicar o repouso da roupa.

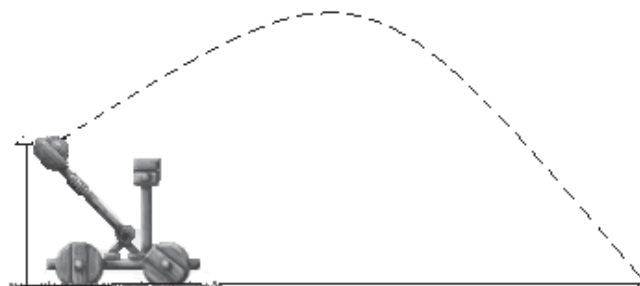
3. O referencial fixo ao solo, utilizado pelo observador externo à máquina, é chamado de não-inercial, e o referencial utilizado pelo observador postado sobre a roupa sendo centrifugada é denominado de inercial. Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

- 121. (NC-UFPR - 2009)** Na década de 80 do século passado, foi inaugurado o primeiro cabo submarino feito de fibra ótica. Atualmente todos os continentes da Terra já estão conectados por cabos submarinos feitos dessa fibra. Na comunicação por fibra ótica, o sinal se propaga obedecendo a um importante fenômeno da ótica geométrica. Assinale a alternativa que apresenta esse fenômeno.

- a) Refração.
- b) Reflexão interna total.
- c) Dispersão.
- d) Reflexão difusa.
- e) Absorção.

- 122. (NC-UFPR - 2009)** Quando ouvimos uma banda de rock ou uma orquestra sinfônica executar uma música, podemos distinguir o som emitido por cada um dos instrumentos tocados pelos músicos. Essa é uma das capacidades de nosso aparelho auditivo. A qualidade do som que nos permite diferenciar cada um dos instrumentos, mesmo quando tocando simultaneamente a mesma nota musical, é chamada de:
- amplitude.
 - potência.
 - intensidade.
 - timbre.
 - frequência.
- 123. (NC-UFPR - 2009)** A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação.
- Sublimação.
 - Vaporização.
 - Solidificação.
 - Condensação.
 - Fusão.
- 124. (NC-UFPR - 2009)** A figura abaixo mostra um modelo de uma catapulta no instante em que o seu braço trava e o objeto que ele carrega é arremessado, isto é, esse objeto se solta da catapulta (a figura é meramente ilustrativa e não está desenhada em escala). No instante do lançamento, o objeto está a uma altura de 1,0 m acima do solo e sua velocidade inicial V_0 forma um ângulo α de 45° em relação à horizontal. Suponha que a resistência do ar e os efeitos do vento sejam desprezíveis. Considere a aceleração da gravidade como sendo de 10 m/s^2 . No lançamento, o objeto foi arremessado a uma distância de 19 m, medidos sobre o solo a partir do ponto em que foi solto. Assinale a alternativa que contém a estimativa correta para o módulo da velocidade inicial do objeto.



- Entre 13,4 m/s e 13,6 m/s.
- Entre 12 m/s e 13 m/s.
- Menor que 12 m/s.
- Entre 13,6 m/s e 13,8 m/s.
- Maior que 13,8 m/s.

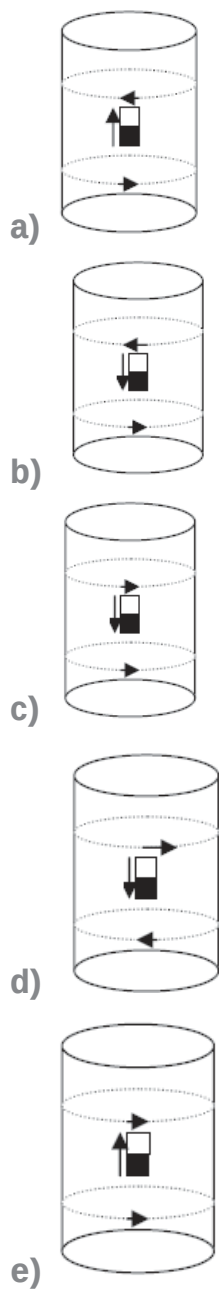
- 126. (NC-UFPR - 2009)** Atualmente, os aparelhos eletrodomésticos devem trazer uma etiqueta bem visível contendo vários itens do interesse do consumidor, para auxiliá-lo na escolha do aparelho. A etiqueta à direita é um exemplo modificado (na prática as faixas são coloridas), na qual a letra A sobre a faixa superior corresponde a um produto que consome pouca energia e a letra G sobre a faixa inferior corresponde a um produto que consome muita energia. Nesse caso, trata-se de etiqueta para ser fixada em um refrigerador. Suponha agora que, no lugar onde está impresso X,Y,Z na etiqueta, esteja impresso o valor 41,6. Considere que o custo do KWh seja igual a R\$ 0,25. Com base nessas informações, assinale a alternativa que fornece o custo total do consumo dessa geladeira, considerando que ela funcione ininterruptamente ao longo de um ano. (Desconsidere o fato de que esse custo poderá sofrer alterações dependendo do número de vezes que ela é aberta, do tempo em que permanece

a) R\$ 124,8.
b) R\$ 499,2.
c) R\$ 41,6.
d) R\$ 416,0.
e) R\$ 83,2.



- 127. (NC-UFPR - 2010)** Considere um tubo de alumínio, no interior do qual se pode movimentar um ímã, como mostrado nas figuras dos itens da questão. Esse movimento produz correntes induzidas que circulam nas paredes do tubo, conforme indicado pelos anéis tracejados. Em um certo instante, o ímã ocupa a posição mostrada nas figuras e se desloca com velocidade V no sentido indicado pelas setas verticais. O lado preto do ímã representa o seu pólo Norte, e o lado branco o seu pólo Sul. Assinale a alternativa que mostra os sentidos corretos

de circulação das correntes induzidas nos anéis tracejados acima e abaixo da posição instantânea do ímã.



- 128. (NC-UFR - 2008)** No Sistema Internacional (SI), existem sete unidades consideradas como unidades de base ou fundamentais. As unidades para as demais grandezas físicas podem ser obtidas pela combinação adequada dessas unidades de base. Algumas das unidades obtidas dessa maneira recebem nomes geralmente homenageando algum cientista. Na coluna da direita estão as unidades para algumas grandezas físicas, escritas utilizando-se unidades de base. Na coluna da esquerda estão alguns nomes adotados no SI. Numere as unidades da coluna da direita com o seu nome correspondente na coluna da esquerda.

1. pascal	() $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / (\text{s}^3 \text{A}^2)$
2. ohm	() $\text{kg} / (\text{s}^2 \text{A})$
3. joule	() $\text{kg} / (\text{m s}^2)$
4. coulomb	() As
5. tesla	() $\text{kg m}^2 / \text{s}^2$

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 5 - 1 - 4 - 3.
- b) 4 - 1 - 5 - 2.
- c) 2 - 4 - 1 - 3.
- d) 1 - 5 - 3 - 4.
- e) 3 - 1 - 5 - 2.

- 129. (NC-UFPR - 2008)** O empregado de uma transportadora precisa descarregar de dentro do seu caminhão um balcão de 200 kg. Para facilitar a tarefa do empregado, esse tipo de caminhão é dotado de uma rampa, pela qual podem-se deslizar os objetos de dentro do caminhão até o solo sem muito esforço. Considere que o balcão está completamente sobre a rampa e deslizando para baixo. O empregado aplica nele uma força paralela à superfície da rampa, segurando-o, de modo que o balcão desça até o solo com velocidade constante. Desprezando a força de atrito entre o balcão e a rampa, e supondo que esta forme um ângulo de 30° com o solo, o módulo da força paralela ao plano inclinado exercida pelo empregado é:

- a) 2000 N
- b) $1000\sqrt{3}$ N
- c) $2000\sqrt{3}$ N
- d) 1000 N
- e) 200 N

- 130. (NC-UFPR - 2008)** Um reservatório com capacidade para armazenar 3000 l de água encontra-se a 6 m acima do solo. Um certo aparelho de GPS, ao funcionar, consome uma corrente de 200 mA quando alimentado com uma tensão de 9 V. Supondo que toda energia potencial da água pudesse ser transformada em energia elétrica para alimentar o aparelho de GPS, o tempo máximo durante o qual ele poderia funcionar é:

- a) 1 hora.
- b) 20 minutos.
- c) 12 horas.
- d) mais de 24 horas.
- e) 5000 segundos.

- 131. (NC-UFPR - 2008)** Em relação aos conceitos de movimento, considere as seguintes afirmativas:

1. O movimento circular uniforme se dá com velocidade de módulo constante.
 2. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é variável.
 3. Movimento retilíneo uniformemente variado e movimento circular uniforme são dois exemplos de movimentos nos quais um objeto em movimento está acelerado.
 4. Movimento retilíneo uniforme ocorre com velocidade constante e aceleração nula.
- Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.

132. (NC-UFPR - 2008) Os estudos científicos desenvolvidos pelo engenheiro francês Nicolas Sadi Carnot (1796–1832) na tentativa de melhorar o rendimento de máquinas térmicas serviram de base para a formulação da segunda lei da termodinâmica.

Acerca do tema, considere as seguintes afirmativas:

1. O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado pela máquina num ciclo e o calor retirado do reservatório quente nesse ciclo.
2. Os refrigeradores são máquinas térmicas que transferem calor de um sistema de menor temperatura para outro a uma temperatura mais elevada.
3. É possível construir uma máquina, que opera em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

133. (NC-UFPR - 2008) A descoberta de planetas extra-solares tem sido anunciada, com certa frequência, pelos meios de comunicação. Numa dessas descobertas, o planeta em questão foi estimado como tendo o triplo da massa e o dobro do diâmetro da Terra. Considerando a aceleração da gravidade na superfície da Terra como g , assinale a alternativa correta para a aceleração na superfície do planeta em termos da g da Terra.

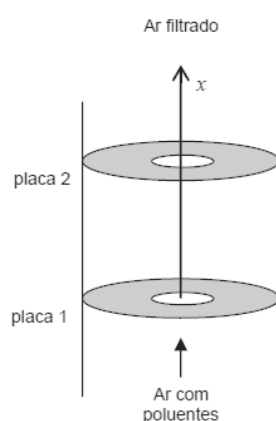
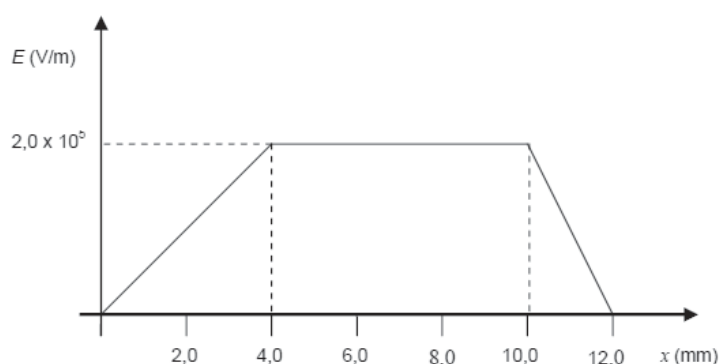
- a) $3/4 g$.
- b) $2 g$.
- c) $3 g$.
- d) $4/3 g$.
- e) $1/2 g$.

134. (NC-UFPR - 2008) Atualmente, podem-se encontrar no mercado filtros de ar baseados nas interações eletrostáticas entre cargas. Um possível esquema para um desses filtros é apresentado na figura abaixo (à esquerda), na qual a placa circular 1 mantém-se carregada negativamente e a placa 2 positivamente. O ar contendo os poluentes é forçado a passar através dos furos nos centros das placas, no sentido indicado na figura. No funcionamento desses filtros, as partículas de poeira ou gordura contidas no ar são eletrizadas ao passar pela placa

1. Na região entre as duas placas existe um campo elétrico E , paralelo ao eixo x , de modo que, quando as partículas carregadas passam por essa região, ficam sujeitas a uma força elétrica, que desvia seu movimento e faz com se depositem na superfície da placa

2. Investigando o campo elétrico produzido no interior de um desses filtros, obteve-se o gráfico mostrado abaixo (à direita), no qual está representado o módulo do campo E em função da distância x entre um ponto P e a placa 1.

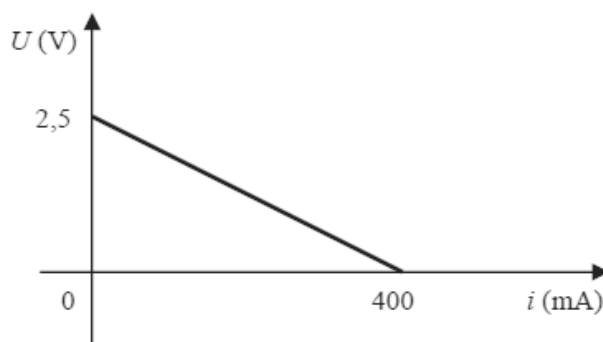
Com base no gráfico, a força elétrica que age sobre uma partícula de carga $q = 3,2 \times 10^{-6} \text{ C}$ situada dentro do filtro e a 3,0 mm da placa 1 é:



- a) 4 N
- b) 2 N
- c) 4 N
- d) 0 N
- e) 8 N

- 135. (NC-UFPR - 2008)** Mãe e filha visitam a “Casa dos Espelhos” de um parque de diversões. Ambas se aproximam de um grande espelho esférico côncavo. O espelho está fixo no piso de tal forma que o ponto focal F e o centro de curvatura C do espelho ficam rigorosamente no nível do chão. A criança para em pé entre o ponto focal do espelho e o vértice do mesmo. A mãe pergunta à filha como ela está se vendo e ela responde:
- Estou me vendo maior e em pé.
 - Não estou vendo imagem alguma.
 - Estou me vendo menor e de cabeça para baixo.
 - Estou me vendo do mesmo tamanho.
 - Estou me vendo em pé e menor.
- 136. (NC-UFPR - 2008)** O efeito fotoelétrico foi descoberto experimentalmente por Heinrich Hertz em 1887. Em 1905, Albert Einstein propôs uma explicação teórica para esse efeito, a qual foi comprovada experimentalmente por Millikan, em 1914. Essa comprovação experimental deu a Einstein o prêmio Nobel de Física de 1921. Em relação a esse efeito, assinale a alternativa correta.
- O efeito fotoelétrico ocorre quando um elétron colide com um próton.
 - A teoria de Einstein considerou que a luz nesse caso se comporta como uma onda.
 - Esse efeito é observado quando fótons atingem uma superfície metálica.
 - Esse efeito é utilizado para explicar o funcionamento de fontes de laser.
 - Inexistem aplicações tecnológicas desse efeito em nosso cotidiano, pois ele ocorre somente no nível atômico.
- 137. (NC-UFPR - 2007)** Os movimentos de rotação e translação decorrentes da posição relativa da Terra ao Sol são responsáveis, além da sucessão do dia e da noite e do ano solar, por diversos outros fenômenos. Com relação a tais fenômenos, numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda.
- Rotação
 - Translação
- () Movimento aparente do Sol.
 - () Afélio e periélio.
 - () Desvio dos ventos alísios.
 - () Horários diferenciados (delimitados pelos fusos).
 - () Estações do ano.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
- 2 - 1 - 1 - 2.
 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1.
 - 1 - 1 - 2 - 2.
 - 2 - 1 - 1 - 1.
 - 1 - 2 - 2 - 2.

- 138. (NC-UFPR - 2007)** Recentemente, o ônibus espacial Discovery levou tripulantes ao espaço para realizarem reparos na estação espacial internacional. A missão foi bem-sucedida e o retorno ocorreu com segurança. Antes de retornar, a nave orbitou a Terra a cerca de 400 km de altitude em relação a sua superfície, com uma velocidade tangencial de módulo 26000 km/h. Considerando que a órbita foi circular e que o raio da Terra vale 6400 km, qual foi o número de voltas completas dadas em torno da Terra num período de $6,8 \pi$ horas?
- a) 13.
b) 10.
c) 15.
d) 17.
e) 12.
- 139. (NC-UFPR - 2007)** Com relação aos processos de transferência de calor, considere as seguintes afirmativas:
1. A condução e a convecção são processos que dependem das propriedades do meio material no qual ocorrem.
 2. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre somente em metais.
 3. O processo de radiação está relacionado com a propagação de ondas eletromagnéticas.
- Assinale a alternativa correta.
- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
e) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- 140. (NC-UFPR - 2007)** Uma questão tecnológica importante nos dias de hoje consiste em produzir baterias portáteis capazes de armazenar muita energia elétrica. Uma medida da energia que a bateria é capaz de fornecer por unidade de tempo (potência) pode ser obtida a partir do levantamento da curva da tensão produzida entre seus terminais, em função da corrente que passa por ela. Considere uma bateria cujo gráfico $U \times i$ se comporta como mostra a figura abaixo:



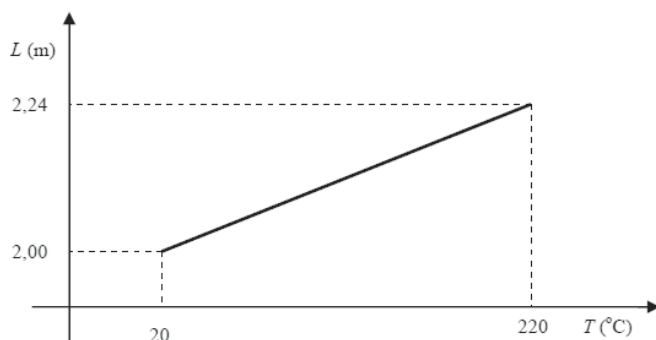
Com base nas informações acima, considere as seguintes afirmativas:

1. A potência máxima fornecida pela bateria vale 1,2 W.
2. A bateria tem uma força eletromotriz, ou fem, que vale 2,5 V.
3. Ao produzir uma tensão de 2,0 V entre seus terminais, a bateria é percorrida por uma corrente de 100 mA.
4. A resistência interna da bateria vale 12,5 W.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
 - c) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
 - d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
 - e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- 141. (NC-UFPR - 2007)** O grupo brasileiro Uakti constrói seus próprios instrumentos musicais. Um deles consiste em vários canos de PVC de comprimentos variados. Uma das pontas dos canos é mantida fechada por uma membrana que emite sons característicos ao ser percutida pelos artistas, enquanto a outra é mantida aberta. Sabendo-se que o módulo da velocidade do som no ar vale 340 m/s, é correto afirmar que as duas frequências mais baixas emitidas por um desses tubos, de comprimento igual a 50 cm, são:
- a) 170 Hz e 340 Hz.
 - b) 170 Hz e 510 Hz.
 - c) 200 Hz e 510 Hz.
 - d) 340 Hz e 510 Hz.
 - e) 200 Hz e 340 Hz.
- 142. (NC-UFPR - 2007)** Um estudante usando uma lupa sob a luz do sol consegue queimar uma folha de papel devido à concentração dos raios do sol em uma pequena região. Ele verificou que a maior concentração dos raios solares ocorria quando a distância entre o papel e a lente era de 20 cm. Com a mesma lupa, ele observou letras em seu relógio e constatou que uma imagem nítida delas era obtida quando a lente e o relógio estavam separados por uma distância de 10 cm. A partir dessas informações, considere as seguintes afirmativas:
1. A distância focal da lente vale $f = 20$ cm.
 2. A imagem das letras formada pela lente é invertida e virtual.
 3. A lente produz uma imagem cujo tamanho é duas vezes maior que o tamanho das letras impressas no relógio.
- Assinale a alternativa correta.
- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 - b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
 - c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
 - d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
 - e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

- 143. (NC-UFPR - 2007)** Um cientista está à procura de um material que tenha um coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura T e obteve o gráfico a seguir:



Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material produzido pelo cientista vale:

- a) $a = 2 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
 - b) $a = 3 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
 - c) $a = 4 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
 - d) $a = 5 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
 - e) $a = 6 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- 144. (NC-UFPR - 2007)** O século XIX foi de extrema importância para o desenvolvimento da física. A partir das experiências pioneiras de alguns físicos, entre eles Coulomb e Oersted, a vida do homem começou a mudar radicalmente. Era o eletromagnetismo tomando sua forma e finalmente se materializando nos trabalhos de Maxwell, Faraday, Lenz, Ampère e outros. Nos dias de hoje, o eletromagnetismo é uma das bases científicas da vida moderna, fundamentando o funcionamento de dispositivos tão simples como uma lâmpada ou tão sofisticados como computadores e telefones celulares. Com relação ao eletromagnetismo, considere as seguintes afirmativas:
1. Um corpo eletricamente carregado possui excesso de cargas elétricas de um dado sinal. Tais cargas elétricas dão origem a um campo vetorial conhecido como campo elétrico, cujas linhas de campo começam ou terminam nessas cargas elétricas.
 2. Para aproximar duas cargas elétricas de mesmo sinal com velocidade constante deve-se, necessariamente, aplicar uma força. Nesse processo, a energia potencial elétrica do sistema diminui.
 3. Uma espira circular percorrida por corrente elétrica comporta-se como um ímã, apresentando dois pólos, um norte e um sul. O sentido do campo magnético produzido é definido pelo sentido da corrente que circula na espira.
- Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

145. (NC-UFPR - 2007) Um navio teve seu casco avariado após uma colisão com um iceberg. Felizmente, o buraco aberto no casco devido à colisão estava localizado um pouco acima do nível do mar, de modo que o navio pôde seguir viagem sem maiores problemas. Entretanto, ao entrar na foz de um rio em uma cidade litorânea, o navio afundou. Com base nos conceitos de hidrostática, considere as seguintes afirmativas:

- 1. No mar, o navio continuou flutuando porque o empuxo era maior que o peso da parte submersa desse navio.
- 2. A densidade da água do mar é maior que a densidade da água doce.
- 3. O peso de um iceberg que flutua no mar é igual ao peso da água deslocada pela parte submersa do iceberg.

Assinale a alternativa correta.

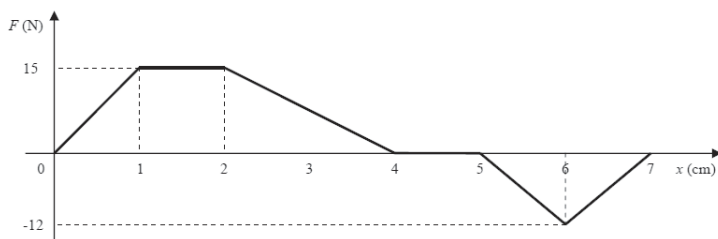
- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

146. (NC-UFPR - 2007) Relatos históricos indicam que o primeiro poço artesiano foi perfurado na cidade de Artois, na França, no século XII.

Tais poços constituem nos dias de hoje uma possível solução para o problema de abastecimento de água. Considere um poço artesiano típico de 500 m de profundidade. Numa certa região, a pressão exercida pela água do lençol freático no fundo do poço é tal que ele fica preenchido, sem transbordar, formando uma coluna d'água estática. Sabe-se que a densidade absoluta (massa específica) da água do poço vale $1,0 \text{ g/cm}^3$ e que o módulo da aceleração da gravidade no local vale $9,8 \text{ m/s}^2$. A diferença entre a pressão em um ponto no fundo do poço e a pressão em um ponto no topo do poço vale:

- a) $4,9 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- b) $4,9 \times 10^6 \text{ Pa}$.
- c) $9,8 \times 10^6 \text{ Pa}$.
- d) $9,8 \times 10^3 \text{ Pa}$.
- e) $9,8 \times 10^5 \text{ Pa}$.

- 147. (NC-UFPR - 2007)** Um engenheiro mecânico projetou um pistão que se move na direção horizontal dentro de uma cavidade cilíndrica. Ele verificou que a força horizontal F , a qual é aplicada ao pistão por um agente externo, pode ser relacionada à sua posição horizontal x por meio do gráfico abaixo. Para ambos os eixos do gráfico, valores positivos indicam o sentido para a direita, enquanto valores negativos indicam o sentido para a esquerda. Sabe-se que a massa do pistão vale $1,5 \text{ kg}$ e que ele está inicialmente em repouso. Com relação ao gráfico, considere as seguintes afirmativas:



O trabalho realizado pela força sobre o pistão entre $x=0$ e $x=1\text{cm}$ vale $7,5 \times 10^{-2} \text{ J}$.

A aceleração do pistão entre $x=1\text{cm}$ e $x=2\text{cm}$ é constante e vale 10 m/s^2 .

Entre $x=4\text{cm}$ e $x=5\text{cm}$, o pistão se move com velocidade constante.

O trabalho total realizado pela força sobre o pistão entre $x=0$ e $x=7\text{cm}$ é nulo.

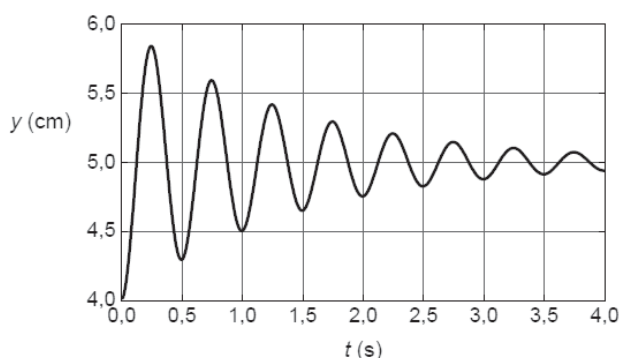
Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
 - Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
 - Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
 - Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
 - Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- 148. (NC-UFPR - 2007)** Duas xícaras idênticas foram preenchidas com volumes iguais de água. Elas foram mantidas isoladas uma da outra e, após um certo tempo, atingiram diferentes temperaturas de equilíbrio com seus respectivos volumes de água. Em seguida, as xícaras com água foram colocadas dentro de uma caixa forrada por um isolante térmico, sendo posicionadas de forma a não se tocarem. Inicialmente, a temperatura do ar no interior da caixa era menor que a temperatura da xícara mais fria. Depois de ocorrido o equilíbrio térmico do sistema no interior da caixa, tendo-se verificado que nenhum dos dois volumes de água manteve sua temperatura original, é correto afirmar:
- Houve diminuição da pressão do ar no interior da caixa térmica.
 - As temperaturas de ambas as xícaras diminuíram.
 - As temperaturas das xícaras ficaram iguais à temperatura do ar no interior da caixa térmica.
 - Não houve variação da temperatura do ar no interior da caixa térmica.
 - Todo o calor fornecido pela água mais quente foi transferido para a água mais fria.
- 149. (NC-UFPR - 2007)** Para as tensões alternadas de uma residência típica, há pelo menos dois modelos de resistor de chuveiro disponíveis no mercado. Na embalagem do modelo 1, de resistência R_1 , constam as seguintes especificações: 4400W para a potência e 220V para a tensão. Na embalagem do modelo 2, de resistência R_2 , lê-se: 5500W para a

potência e 220V para a tensão. Com base nesses dados, é correto afirmar que a razão R_1/R_2 vale:

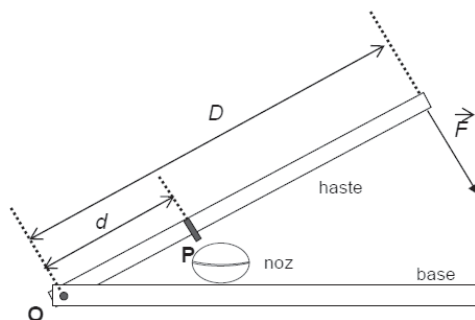
- a) 0,80
- b) 1,25
- c) 1,40
- d) 1,50
- e) 0,65

- 150. (NC-UFPR - 2007)** O banco de uma bicicleta foi apoiado sobre a extremidade de uma mola cuja função é amortecer impactos. A outra extremidade da mola foi fixada à estrutura metálica da bicicleta. As propriedades desse sistema amortecedor foram analisadas medindo-se a altura y do banco da bicicleta em função do tempo em situações em que uma perturbação externa causava uma compressão inicial na mola. Como resultado, obteve-se o comportamento periódico descrito pelo gráfico abaixo.



Com base nesse gráfico, é correto afirmar que o período e a frequência do movimento valem, respectivamente:

- a) 0,5 s e 1,0 Hz.
 - b) 0,5 s e 2,0 Hz.
 - c) 2,0 s e 0,5 Hz.
 - d) 1,0 s e 2,0 Hz.
 - e) 2,0 s e 1,0 Hz.
- 151. (NC-UFPR - 2007)** A figura abaixo representa o esquema de um quebra-nozes. Uma força de módulo F é aplicada perpendicularmente na extremidade móvel da haste, a uma distância D da articulação em O . A haste possui um pino P transversal situado a uma distância d da articulação em O , o qual pressiona a noz, como indicado na figura abaixo. Considere uma situação na qual a haste tem massa desprezível e permanece em equilíbrio estático enquanto é pressionada sobre a noz.



Sobre tal mecanismo, considere as seguintes afirmativas:

1. Se $d = D/3$, o módulo da força aplicada sobre a noz é 3 vezes maior que o módulo da força aplicada na extremidade móvel.
2. A força aplicada na extremidade móvel e a força exercida pela noz no pino constituem um par ação-reação.
3. Para todo d menor que D , o módulo da força sobre a noz será maior que o módulo da força aplicada na extremidade móvel.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

- 152. (NC-UFPR - 2007)** A interação entre porções de matéria eletricamente carregadas é descrita fisicamente em termos de duas forças fundamentais, a eletromagnética e a gravitacional. Embora bastante semelhantes quanto às suas estruturas matemáticas, em geral cada uma delas se destaca em uma escala particular. A dinâmica dos sistemas astronômicos, por exemplo, é predominantemente governada por forças gravitacionais, enquanto que na escala atômica são as forças eletromagnéticas que assumem papel de destaque. Entretanto, há situações em que ambas as interações são relevantes. Considere um sistema isolado, composto por apenas duas esferas metálicas de massas m_1 e m_2 que se mantêm em equilíbrio estático a um metro de distância uma da outra. Sabendo que as esferas estão eletricamente carregadas com cargas q_1 e q_2 , considere as seguintes afirmativas:

1. As cargas q_1 e q_2 têm sinais opostos.
2. O equilíbrio estático ocorrerá para qualquer distância de separação entre essas esferas.
3. Se m_2 fosse igual a $2m_1$, o equilíbrio estático seria mantido se q_2 fosse igual a $2Gm_1^2/kq_1$, onde G e k são as constantes que aparecem, respectivamente, nas forças gravitacional e elétrica.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

153. (NC-UFPR - 2007) Fenômenos relacionados à óptica são muito comuns em nosso dia-a-dia. Um aluno de física, interessado em reconhecer esses fenômenos durante uma visita à praia, fez anotações a respeito de algumas situações que observou. Quando chegou à praia, o rapaz verificou que algumas pessoas tinham queimaduras provocadas pelo Sol. Então, armou seu guarda-sol e sentou-se à sombra, onde permaneceu por algum tempo observando as pessoas que passavam. Em certos momentos, peças metálicas como chaveiros, relógios, correntes e pingentes brilhavam. Em certo momento, ao girar a cabeça em 90° , ele notou que seus óculos escuros não eram tão eficientes para diminuir a intensidade da luz que chegava aos seus olhos. Mais tarde, ao entrar na água para se refrescar, o rapaz constatou que os corpos de algumas pessoas que estavam dentro da água pareciam estar “quebrados” no nível da água. Cansado, ele voltou para a sombra do seu guarda-sol, onde permaneceu até o final da tarde, quando ocorreu uma chuva fina. Ao perceber a formação de um arco-íris, o rapaz fez sua última anotação e foi para casa. Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda.

1. Queimaduras solares.

2. Brilho nas peças metálicas.

3. Diminuição de intensidade da luz pelos óculos escuros.

4. “Quebra” aparente do corpo no nível da água.

5. Arco-íris

() Refração

() Absorção

() Dispersão

() Reflexão

() Polarização

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

a) 5 - 2 - 3 - 4.

b) 2 - 3 - 1 - 4.

c) 1 - 5 - 2 - 3.

d) 3 - 5 - 2 - 1.

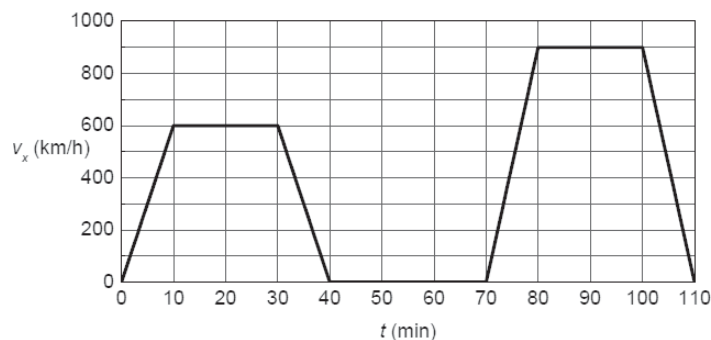
e) 1 - 4 - 5 - 3.

154. (NC-UFPR - 2007) Recentemente, o noticiário local apresentou imagens da colisão de um caminhão com carros parados na parte mais baixa de um trecho de serra. Infelizmente, o sistema de freios não foi capaz de converter em calor toda a energia mecânica do caminhão, de modo a fazê-lo parar com segurança no trecho mais baixo. Com o objetivo de melhorar o sistema de freios para evitar situações como essa, técnicos de uma grande empresa analisaram as condições do acidente e, para estimar a potência dissipada pelos freios do caminhão, consideraram que aquele trecho da serra era um plano inclinado.

Eles supuseram que o caminhão desceu o plano inclinado com o motor desligado, tendo partido do ponto mais alto do plano com velocidade inicial de módulo igual a 16 m/s. O desnível vertical entre o topo e a base do plano foi estimado em 10 m, e foi utilizado o valor de 10 m/s^2 para a aceleração da gravidade local. Em seus cálculos, os técnicos consideraram ainda que o caminhão possuía uma massa igual a 10000 kg e que teria levado 5 s para descer até o ponto mais baixo do plano, chegando ali com velocidade de módulo igual a 4 m/s. Os peritos então concluíram que a potência média dos freios do caminhão na descida foi:

- a) 10 kW.
- b) 220 kW.
- c) 440 kW.
- d) 660 kW.
- e) 880 kW.

- 155. (NC-UFPR - 2007)** O gráfico a seguir descreve o comportamento da componente horizontal v_x da velocidade de um avião em função do tempo. Em $t = 0$, ele partiu da cidade A e aterrisou, 40 minutos depois, no aeroporto da cidade B, onde foi obrigado a permanecer por 30 minutos devido a problemas no tráfego aéreo. Em seguida, o avião voou mais 40 minutos até chegar à cidade C, concluindo assim seu plano de voo. Considere que as três cidades se localizam ao longo de uma linha reta.



Com base no gráfico e nas informações acima, considere as seguintes afirmativas:

1. A distância horizontal percorrida pelo avião entre as cidades A e B foi maior do que a distância horizontal percorrida entre B e C.
2. Entre $t=10 \text{ min}$ e $t=30 \text{ min}$, a componente horizontal da força resultante sobre o avião era nula.
3. Entre $t=70 \text{ min}$ e $t=110 \text{ min}$, a velocidade horizontal média do avião foi 675 km/h .

Assinale a alternativa correta.

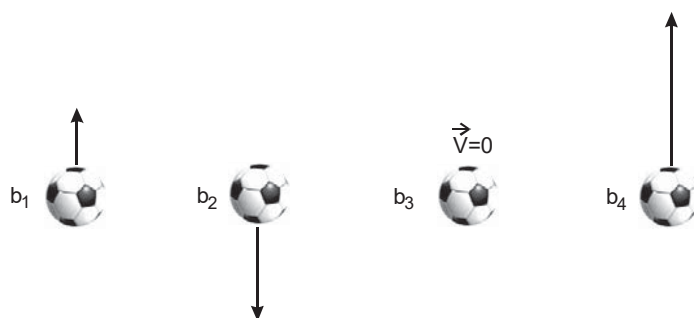
- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras

- 156. (NC-UFPR - 2006)** Em uma prova de atletismo, um corredor de 100 m rasos parte do repouso, corre com aceleração constante nos primeiros 50 m e depois mantém a velocidade

constante até o final da prova. Sabendo que a prova foi completada em 10 s, o valor da aceleração é:

- a) $1,00 \text{ m/s}^2$.
- b) $1,50 \text{ m/s}^2$.
- c) $2,50 \text{ m/s}^2$.
- d) $2,25 \text{ m/s}^2$.
- e) $3,20 \text{ m/s}^2$.

- 157. (NC-UFPR - 2006)** Quatro bolas de futebol, com raios e massas iguais, foram lançadas verticalmente para cima, a partir do piso de um ginásio, em instantes diferentes. Após um intervalo de tempo, quando as bolas ocupavam a mesma altura, elas foram fotografadas e tiveram seus vetores velocidade identificados conforme a figura abaixo:



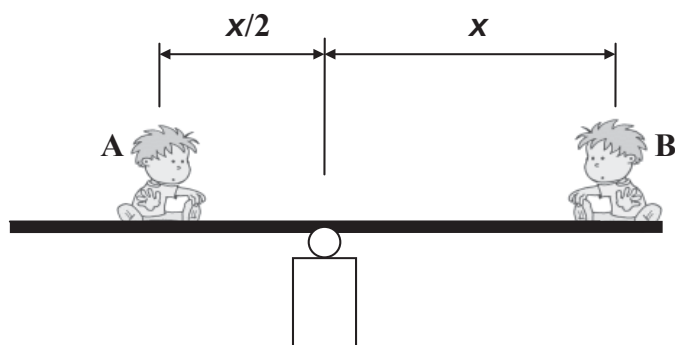
Desprezando a resistência do ar, considere as seguintes afirmativas:

- I. No instante indicado na figura, a força sobre a bola b_1 é maior que a força sobre a bola b_3 .
- II. É possível afirmar que b_4 é a bola que atingirá a maior altura a partir do solo.
- III. Todas as bolas estão igualmente aceleradas para baixo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

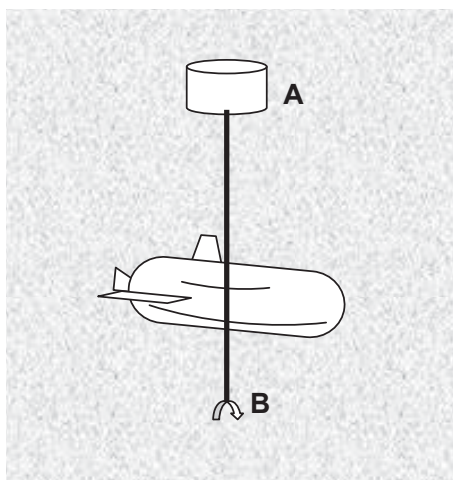
- 158. (NC-UFPR - 2006)** Duas crianças estão em um parque de diversões em um brinquedo conhecido como gangorra, isto é, uma prancha de madeira apoiada em seu centro de massa, conforme ilustrado na figura. Quando a criança B se posiciona a uma distância x do ponto de apoio e a outra criança A à distância $x/2$ do lado oposto, a prancha permanece em equilíbrio.



Nessas circunstâncias, assinale a alternativa correta.

- a) O peso da criança B é a metade do peso da criança A.
- b) O peso da criança B é igual ao peso da criança A.
- c) O peso da criança B é o dobro do peso da criança A.
- d) A soma dos momentos das forças é diferente de zero.
- e) A força que o apoio exerce sobre a prancha é em módulo menor que a soma dos pesos das crianças.

- 159. (NC-UFPR - 2006)** Em meados do ano de 2005, o mini submarino russo Priz, em operações de treinamento no Oceano Pacífico, ficou preso ao cabo de fixação de uma antena usada para monitorar o fundo do mar. A situação está ilustrada na figura abaixo, onde A é a antena em formato cilíndrico e B é a âncora que mantém o conjunto fixo ao fundo do mar.



Com base nos conceitos de hidrostática, considere as seguintes afirmativas:

- I. Devido à pressão da água, a lateral do cilindro está sujeita a forças que se cancelam aos pares.
- II. As forças que atuam nas bases superior e inferior do cilindro, devido às pressões da água, não se cancelam aos pares.
- III. A resultante de todas as forças causadas pelas pressões que atuam no cilindro é a força de empuxo.
- IV. O empuxo depende da inclinação do eixo do cilindro para uma mesma profundidade do seu centro de massa.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
 - b) Somente a afirmativa I é verdadeira.
 - c) Somente a afirmativa IV é verdadeira.
 - d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - e) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- 160. (NC-UFPR - 2006).** Numa garrafa térmica há 100 g de leite à temperatura de 90°C. Nessa garrafa são adicionados 20 g de café solúvel à temperatura de 20°C. O calor específico do café vale 0,5 cal/(g °C) e o do leite vale 0,6 cal/(g °C). A temperatura final do café com leite é de:
- a) 42 °C.
 - b) 50 °C.
 - c) 60 °C.
 - d) 67 °C.
 - e) 80 °C.
- 161. (NC-UFPR - 2006)** Quando uma pessoa fala, o que de fato ouvimos é o som resultante da superposição de vários sons de frequências diferentes. Porém, a frequência do som percebido é igual à do som de menor frequência emitido. Em 1984, uma pesquisa realizada com uma população de 90 pessoas, na cidade de São Paulo, apresentou os seguintes valores médios para as frequências mais baixas da voz falada: 100 Hz para homens, 200 Hz para mulheres e 240 Hz para crianças. (TAFNER, Malcon Anderson. Reconhecimento de palavras faladas isoladas usando redes neurais artificiais. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina.) Segundo a teoria ondulatória, a intensidade I de uma onda mecânica se propagando num meio elástico é diretamente proporcional ao quadrado de sua frequência para uma mesma amplitude. Portanto, a razão I_F/I_M entre a intensidade da voz feminina e a intensidade da voz masculina é:
- a) 0,50.
 - b) 2,00.
 - c) 4,00.
 - d) 0,25.
 - e) 1,50
- 162. (NC-UFPR - 2006)** O resistor de um chuveiro elétrico foi fabricado para operar em 220 V e fornecer uma potência de 6050 W na posição inverno. Nesse caso, a resistência do resistor vale:
- a) 0,03 Ω .
 - b) 2,40 Ω .
 - c) 8,00 Ω .
 - d) 29,0 Ω .
 - e) 15,1 Ω .

GABARITO

1	B	35	C	69	E	103	C
2	C	36	B	70	C	104	B
3	C	37	C	71	C	105	C
4	B	38	Certo	72	C	106	A
5	E	39	Errado	73	B	107	D
6	C	40	Certo	74	E	108	D
7	C	41	Errado	75	D	109	C
8	E	42	Certo	76	B	110	B
9	B	43	Certo	77	D	111	D
10	D	44	Errado	78	D	112	E
11	D	45	Errado	79	D	113	B
12	E	46	Certo	80	A	114	D
13	D	47	Certo	81	C	115	E
14	B	48	Errado	82	C	116	E
15	D	49	Errado	83	B	117	E
16	B	50	Certo	84	E	118	D
17	D	51	Certo	85	D	119	C
18	C	52	Errado	86	A	120	A
19	B	53	Errado	87	C	121	B
20	D	54	A	88	A	122	D
21	A	55	C	89	D	123	D
22	E	56	B	90	A	124	A
23	A	57	E	91	B	125	B
24	D	58	B	92	E	126	A
25	D	59	Certo	93	B	127	B
26	A	60	Certo	94	D	128	A
27	B	61	Certo	95	C	129	D
28	A	62	Certo	96	B	130	D
29	D	63	Errado	97	A	131	C
30	B	64	Certo	98	E	132	D
31	B	65	C	99	E	133	A
32	D	66	B	100	B	134	E
33	C	67	C	101	E	135	A
34	A	68	D	102	C	136	C

137	A	144	D	151	C	158	A
138	A	145	E	152	D	159	D
139	B	146	B	153	C	160	E
140	C	147	A	154	C	161	C
141	B	148	C	155	E	162	C
142	D	149	B	156	D		
143	E	150	B	157	E		

P
O
L
I
C
I
A
I
S

*Agora
em
Passo*



ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO PÚBLICO

1. (CESPE - 2016) Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público.

Cabe ao governo executar as funções econômicas exercidas pelo Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva e estabilizadora.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2016) Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público.

O foco primordial do orçamento tradicional é o detalhamento da despesa, e não o atendimento às necessidades da sociedade ou aos objetivos que motivam a elaboração do orçamento.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2016) Acerca das funções, dos princípios e dos principais documentos relacionados ao orçamento público, julgue o próximo item.

O orçamento público viabiliza a intervenção do governo na atividade econômica com vistas à geração de emprego e renda.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2016) A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

O orçamento tradicional ou clássico adotava linguagem contábil-financeira e se caracterizava como um documento de previsão de receita e de autorização de despesas, sem a preocupação de planejamento das ações do governo.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2016) A respeito de orçamento público, julgue o item que se segue.

Como documento, o orçamento público prevê as quantidades de moeda que devem entrar e que devem sair dos cofres públicos ao longo do tempo.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2016) A respeito de orçamento público, julgue o item que se segue.

O orçamento público, como instrumento de política de estabilização, visa promover o equilíbrio econômico com mudanças na receita e na despesa.

() Certo () Errado

7. (CESPE - 2016) A respeito de orçamento público, julgue o item que se segue.

A função alocativa do orçamento visa à intervenção do governo na economia, com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais no que se refere ao acesso a renda, bens e serviços públicos e benefícios da vida em sociedade.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2016) A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.
- O orçamento tradicional ou clássico adotava linguagem contábil-financeira e se caracterizava como um documento de previsão de receita e de autorização de despesas, sem a preocupação de planejamento das ações do governo.
- () Certo () Errado
9. (CESPE - 2015) Acerca de finanças públicas e orçamento, julgue o item a seguir.
- A atuação do governo nas modernas economias capitalistas deve restringir-se à promoção de ajustamentos na alocação de recursos e na distribuição de renda.
- () Certo () Errado
10. (CESPE - 2015) Com relação ao orçamento público e à atuação do governo na economia, julgue o item a seguir.
- As necessidades financeiras das unidades organizacionais são consideradas na elaboração do orçamento denominado clássico ou tradicional.
- () Certo () Errado
11. (CESPE - 2015) Com relação ao orçamento público e à atuação do governo na economia, julgue o item a seguir.
- A intervenção do Estado na economia justifica-se quando há segmentos do mercado em que produtos somente podem ser ofertados mediante investimentos de grande porte, com longos prazos de retorno e custos marginais muito baixos.
- () Certo () Errado
12. (CESPE - 2015) Com relação a orçamento público e orçamento-programa, julgue o item a seguir.
- O orçamento público tradicional é um instrumento disciplinador das finanças públicas, uma ferramenta de controle e um documento com previsão de metas sociais a serem alcançadas.
- () Certo () Errado
13. (CESPE - 2015) Os métodos, as técnicas e os instrumentos do orçamento público permitem a identificação do sistema de classificação orçamentária e suas características. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue.
- Os custos dos programas, mensurados pela identificação dos meios e insumos necessários para a obtenção de resultados, são um dos elementos essenciais do orçamento-programa.
- () Certo () Errado

- 14. (CESPE - 2015)** Os métodos, as técnicas e os instrumentos do orçamento público permitem a identificação do sistema de classificação orçamentária e suas características. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue.

No orçamento tradicional, a peça orçamentária apresenta a previsão de receita e a autorização de despesa e, mesmo com a pouca relação com os anseios e as necessidades dos cidadãos brasileiros, nele há a previsão de objetivos econômicos e sociais a serem atingidos.

() Certo () Errado

- 15. (CESPE - 2015)** Acerca de técnicas e princípios relacionados com o orçamento público, julgue o item a seguir.

O orçamento, instrumento de planejamento de qualquer entidade pública, é utilizado para demonstrar o fluxo fixado de receitas e despesas.

() Certo () Errado

- 16. (CESPE - 2015)** Com referência aos aspectos doutrinários e históricos da administração financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.

Considerando a evolução conceitual da terminologia usada em referência ao orçamento, o Brasil utilizou o orçamento legislativo, o executivo e o misto ao longo de sua história.

() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2015)** Acerca do orçamento público, julgue o item subsequente.

O bem público resultante da função alocativa do orçamento caracteriza-se pela rivalidade em seu consumo e pela não exclusão do consumidor no caso de não pagamento.

() Certo () Errado

- 18. (CESPE - 2015)** Acerca do orçamento público, julgue o item subsequente.

O orçamento público possui três funções distintas que coexistem simultaneamente: alocativa, distributiva e estabilizadora.

() Certo () Errado

- 19. (CESPE - 2015)** Ainda com relação ao orçamento público, julgue o item que se segue.

O elemento básico de um orçamento são as contas que o compõem, a partir das quais é possível antecipar situações patrimoniais e demonstrar resultados, o que na prática as torna um instrumento de análise e de síntese para compreensão do comportamento de uma organização.

() Certo () Errado

- 20. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, relativo a políticas públicas e planejamento governamental.
- Por meio do orçamento-programa é possível expressar, com maior veracidade, a responsabilidade do governo para com a sociedade, visto que o orçamento deve indicar com clareza os objetivos da nação.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2015)** No que diz respeito aos sistemas e processos orçamentários e à evolução do planejamento no Brasil, julgue o item seguinte.
- A atividade financeira do Estado, caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, tem como principal finalidade a arrecadação de recursos.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2015)** A respeito da administração financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.
- O orçamento de desempenho, por considerar o resultado dos gastos e os níveis organizacionais responsáveis pela execução dos programas, distingue-se do orçamento clássico.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2014)** No que se refere aos princípios orçamentários e às técnicas orçamentárias, julgue o item que se segue.
- O orçamento base-zero é utilizado como um método que define objetivos com vistas à otimização do custo-benefício, entretanto a sua adoção prejudica a adequada vinculação do orçamento ao planejamento de longo prazo.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2014)** No que se refere aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue o item seguinte .
- A Constituição Federal de 1988 determina que o orçamento fiscal inclua todos os poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2014)** Acerca do processo, das normas aplicáveis, dos métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público, julgue o item subsequente.
- A proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo federal embasa-se no conceito de orçamento base-zero, segundo o qual a existência de determinada dotação na lei orçamentária do exercício anterior não constitui garantia para a sua inclusão no exercício seguinte.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2014)** Acerca do orçamento público e do papel do Estado nas finanças públicas, julgue o item a seguir.
- As dificuldades de se implementar a técnica de orçamento de base-zero incluem a resistência imposta pela burocracia quando a eficácia de seus programas é avaliada.
- () Certo () Errado

- 27. (CESPE - 2014)** Acerca do orçamento público e do papel do Estado nas finanças públicas, julgue o item a seguir.
- A função alocativa do orçamento justifica-se nos casos de provisão de bens públicos.
- () Certo () Errado
- 28. (CESPE - 2014)** Acerca das funções e do papel do Estado e de conceitos relacionados aos bens públicos e semipúblicos, julgue o item que segue.
- O controle eficaz das fronteiras de um país é considerado um bem público típico, sendo não rival e não excludente. A oferta desse tipo de serviço é caracterizada tipicamente como o exercício da função alocativa.
- () Certo () Errado
- 29. (CESPE - 2014)** No que se refere a orçamento, julgue o item que se segue.
- O orçamento participativo é aquele elaborado com o auxílio dos gerentes de todos os níveis da organização. Contudo, esse tipo de orçamento é considerado ineficiente, uma vez que provoca desentendimentos entre os vários níveis da organização.
- () Certo () Errado
- 30. (CESPE - 2014)** Com relação ao orçamento público, aos princípios orçamentários e aos ciclos orçamentários
- O orçamento público, instrumento que discrimina as despesas dos programas governamentais segundo sua natureza, enfatiza os fins almejados de modo a demonstrar o alvo e a finalidade dos gastos públicos bem como identificar o responsável pela execução desses programas.
- () Certo () Errado
- 31. (CESPE - 2014)** No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo legislativo, dada a competência para votar e aprovar o orçamento ser do Poder Legislativo.
- () Certo () Errado
- 32. (CESPE - 2015)** Acerca das noções básicas de orçamento público e de administração financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.
- O orçamento tradicional, cuja principal função é servir de instrumento de administração, é fundamental para disciplinar as finanças públicas, manter o equilíbrio financeiro e evitar a expansão dos gastos.
- () Certo () Errado

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

- 33. (CESPE - 2016)** Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público.
- De acordo com o princípio da unidade orçamentária, a vigência do orçamento deverá ser limitada a um exercício financeiro.
- () Certo () Errado

- 34. (CESPE - 2016)** Com relação ao orçamento público, julgue o item a seguir.

De acordo com o princípio da exclusividade, autorizações para aberturas de créditos suplementares e contratações de operações de crédito, apesar de constituírem dispositivos estranhos à previsão de receitas e à fixação de despesas, podem constar da lei orçamentária anual (LOA).

() Certo () Errado

- 35. (CESPE - 2016)** A respeito do orçamento público, instrumento de gestão de maior relevância da administração pública, julgue o item a seguir.

O princípio da universalidade do orçamento, consagrado nas constituições brasileiras, estabelece que o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período.

() Certo () Errado

- 36. (CESPE - 2016)** A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

De acordo com o princípio da universalidade orçamentária, cada unidade orçamentária deve possuir apenas um orçamento.

() Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2016)** Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue o próximo item, considerando o que está estabelecido na Constituição Federal de 1988 (CF).

No Brasil, para determinado período do ano civil, cada ente da Federação deve possuir um orçamento para as receitas e um orçamento para as despesas.

() Certo () Errado

- 38. (CESPE - 2016)** A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

De acordo com o princípio da universalidade orçamentária, cada unidade orçamentária deve possuir apenas um orçamento.

() Certo () Errado

- 39. (CESPE - 2015)** De acordo com as normas constitucionais, julgue o item a seguir, relativo às ações dos órgãos e autoridades públicas.

Admite-se que lei vincule a receita do imposto sobre produtos industrializados (IPI) incidente sobre a venda de veículos para a reforma de estradas federais.

() Certo () Errado

- 40. (CESPE - 2015)** Acerca de finanças públicas e orçamento, julgue o item a seguir.

O princípio do equilíbrio orçamentário deixará de ser observado, caso um crédito adicional seja aberto sem a indicação da fonte de recursos necessária à cobertura da despesa.

() Certo () Errado

- 41. (CESPE - 2015)** Os princípios orçamentários são premissas que norteiam a elaboração do orçamento. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.
- Com base no princípio da universalidade orçamentária, é correto afirmar que todas as receitas e despesas das empresas públicas e estatais devem integrar o orçamento de investimento.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2015)** Os princípios orçamentários são premissas que norteiam a elaboração do orçamento. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.
- A destinação de recursos provenientes da receita de impostos ao fundo de participação dos estados e municípios tem previsão constitucional e representa uma exceção ao princípio da não afetação das receitas.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2015)** Os princípios orçamentários são premissas que norteiam a elaboração do orçamento. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.
- Com base no princípio da universalidade orçamentária, é correto afirmar que todas as receitas e despesas das empresas públicas e estatais devem integrar o orçamento de investimento.
- () Certo () Errado
- 44. (CESPE - 2015)** Acerca de técnicas e princípios relacionados com o orçamento público, julgue o item a seguir.
- Se todos os entes da Federação elaborassem e executassem um único orçamento, essa ação seria embasada pelo princípio orçamentário da uniformidade.
- () Certo () Errado
- 45. (CESPE - 2015)** Acerca de técnicas e princípios relacionados com o orçamento público, julgue o item a seguir.
- Ao produzir efeitos jurídicos e orçamentários em mais de um exercício financeiro, a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) não desrespeita o princípio orçamentário da anualidade.
- () Certo () Errado
- 46. (CESPE - 2015)** Com relação aos conceitos introdutórios da administração financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.
- Se determinado estado assinar contrato com empresa privada, prevendo a prestação de contragarantias financeiras por parte do ente público, a vinculação de uma parcela da receita oriunda do Fundo de Participação dos Estados para esta finalidade poderá ser feita sem que haja desrespeito ao princípio da não vinculação de recursos.
- () Certo () Errado

- 47. (CESPE - 2015)** A respeito de administração financeira e de princípios e diretrizes orçamentárias, julgue o item a seguir.
- A aplicação do princípio orçamentário da especialização pressupõe que um grau maior de discriminação da receita e da despesa interessa particularmente aos escalões decisórios superiores, em razão de sua importância para a fiscalização e o controle.
- () Certo () Errado
- 48. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a orçamento.
- De acordo com o princípio da unidade, o orçamento deve valer para uma unidade de tempo, isto é, para o período de um ano.
- () Certo () Errado
- 49. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a orçamento.
- O princípio que estabelece que todas as receitas e despesas devem ser obrigatoriamente consideradas é o denominado princípio da obrigatoriedade.
- () Certo () Errado
- 50. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a orçamento.
- As despesas, dentro do orçamento, devem aparecer em seus valores brutos, sem deduções.
- () Certo () Errado
- 51. (CESPE - 2015)** A respeito da administração financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.
- De acordo com o princípio da exclusividade, é vedado ao Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual (LOA) autorização para contratação de operação de crédito.
- () Certo () Errado
- 52. (CESPE - 2015)** Julgue o item a seguir, referente a administração orçamentária.
- De acordo com o princípio do orçamento bruto, o montante total de despesas orçamentárias deve ser igual ao montante total de receitas orçamentárias.
- () Certo () Errado
- 53. (CESPE - 2014)** Acerca dos princípios orçamentários e da receita pública, julgue o próximo item.
- Segundo o princípio orçamentário da universalidade, ao Poder Executivo é permitido realizar quaisquer operações de receita ou de despesa sem prévia autorização parlamentar.
- () Certo () Errado
- 54. (CESPE - 2014)** Uma empresa operou com embarcação própria sem as condições técnicas operacionais necessárias, razão por que foi autuada pela ANTAQ, devendo pagar multa de R\$ 50 mil.
- Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, com base nos princípios orçamentários e na receita e despesa públicas.
- Em razão do princípio da universalidade, o valor recebido referente à multa aplicada pela ANTAQ somente será registrado como receita do exercício corrente se houver previsão dessa multa na lei orçamentária anual.
- () Certo () Errado

- 55. (CESPE - 2014)** No que diz respeito a aspectos da administração financeira e orçamentária pública, julgue o item a seguir.
- O princípio da anualidade orçamentária determina que o orçamento de cada um dos entes da Federação deve ser elaborado e encaminhado ao Poder Legislativo no ano anterior ao da sua execução.
- () Certo () Errado
- 56. (CESPE - 2014)** A respeito das noções de administração financeira, bem como dos princípios e das diretrizes do orçamento público, julgue o item a seguir.
- Suponha que determinado município tenha instituído contribuição de melhoria sobre imóveis localizados próximos de obra pública concluída. Nessa situação, em respeito ao princípio da não vinculação, o município estará proibido de determinar a destinação do produto da arrecadação da referida contribuição ao atendimento de despesa pública específica.
- () Certo () Errado
- 57. (CESPE - 2014)** A respeito das noções de administração financeira, bem como dos princípios e das diretrizes do orçamento público, julgue o item a seguir.
- O princípio da universalidade está expresso no dispositivo constitucional que proíbe a concessão ou utilização de créditos ilimitados.
- () Certo () Errado
- 58. (CESPE - 2014)** Acerca do orçamento público e do papel do Estado nas finanças públicas, julgue o item a seguir.
- Para evitar dupla contagem, os registros das receitas e despesas na lei orçamentária anual (LOA) devem ser realizados pelos seus valores líquidos, abatendo os impostos e as taxas.
- () Certo () Errado
- 59. (CESPE - 2014)** Com relação aos aspectos gerais do orçamento público e a sua implementação no Brasil, julgue o item subsequente.
- Considera-se respeitado o princípio da unidade orçamentária ainda que a lei orçamentária anual seja composta por três orçamentos diferentes, como ocorre no Brasil.
- () Certo () Errado
- 60. (CESPE - 2014)** Acerca do orçamento público, julgue o item subsequente.
- Atende ao princípio da unidade orçamentária a inclusão, na lei orçamentária, do orçamento de investimento de empresa em que a União detenha participação, ainda que sem direito a voto.
- () Certo () Errado
- 61. (CESPE - 2014)** Acerca dos princípios orçamentários, julgue o item.
- O princípio da exclusividade tem o objetivo de impedir que a lei de orçamento seja utilizada como meio de aprovação de matérias estranhas às questões orçamentárias.
- () Certo () Errado

- 62. (CESPE - 2014)** Acerca dos princípios orçamentários, julgue o item subsecutivo.

O princípio do orçamento bruto, embora bastante representativo, não está integrado à legislação brasileira.

() Certo () Errado

- 63. (CESPE - 2014)** Acerca dos princípios orçamentários, julgue o item.

O princípio da especialização contribui para o trabalho fiscalizador dos parlamentos sobre as finanças executivas.

() Certo () Errado

- 64. (CESPE - 2014)** Com relação aos orçamentos da União, aos projetos de leis em matéria de orçamento, à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e aos créditos orçamentários, julgue o item.

A Constituição Federal de 1988 (CF) veda a vinculação da receita de tributos e contribuições de competência federal a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação de alguns impostos, elencados em rol taxativo, para as finalidades estabelecidas no texto constitucional.

() Certo () Errado

- 65. (CESPE - 2014)** A lei orçamentária anual (LOA) pode conter dispositivo que autorize a abertura de crédito destinado a atender a dotação não prevista no programa de trabalho inicialmente aprovado.

() Certo () Errado

- 66. (CESPE - 2014)** De acordo com o princípio da unidade, ou da totalidade orçamentária, todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária, que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado.

() Certo () Errado

- 67. (CESPE - 2014)** Na contabilização do total de receitas, deduzir o valor a ser inscrito na dívida ativa tributária da União descumpre o princípio orçamentário da programação.

() Certo () Errado

- 68. (CESPE - 2014)** No que se refere ao orçamento público como ferramenta de atuação do governo nas finanças públicas, julgue o próximo item.

O princípio orçamentário da legalidade é estabelecido pela norma constitucional segundo a qual é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. Serão ressalvadas, porém, as operações de crédito autorizadas com finalidade precisa, mediante créditos suplementares ou especiais aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

() Certo () Errado

- 69. (CESPE - 2015)** Acerca das noções básicas de orçamento público e de administração financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.

De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve englobar todas as receitas e despesas do Estado para que seja realizada a programação financeira de arrecadação de tributos necessários para custear as despesas projetadas pelo governo.

() Certo () Errado

- 70. (CESPE - 2015)** Acerca das noções básicas de orçamento público e de administração financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.

O princípio orçamentário da unidade, que prescreve a formulação de um orçamento único, não é observado pela Constituição Federal brasileira, que determina a existência dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos das estatais.

() Certo () Errado

- 71. (CESPE - 2015)** No que se refere a orçamento público e sua execução no Brasil, julgue o item que se segue.

Conforme a regra geral do princípio da não afetação, estabelecido na Carta Magna brasileira, é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

() Certo () Errado

- 72. (CESPE - 2011)** A lei de orçamento deverá discriminar a receita e a despesa para evidenciar o programa do governo e a política econômico-financeira, de forma a obedecer aos princípios de unidade, universalidade e anualidade.

() Certo () Errado

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

- 73. (CESPE - 2016)** Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público.

O processo orçamentário é concluído com a aprovação das diversas leis orçamentárias que, em seu decorrer, foram elaboradas.

() Certo () Errado

- 74. (CESPE - 2016)** Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue o item a seguir.

No processo orçamentário, depois de o Congresso Nacional apreciar o projeto de lei orçamentária, cabe ao presidente da República aprová-lo ou vetá-lo integralmente. Nesse processo, vetos parciais não são cabíveis.

() Certo () Errado

- 75. (CESPE - 2016)** Com relação ao orçamento público, julgue o item a seguir.

As fases do processo orçamentário incluem previsões, fixação de valores, determinação de limites e processo legislativo.

() Certo () Errado

- 76. (CESPE - 2016)** A respeito do orçamento público, instrumento de gestão de maior relevância da administração pública, julgue o item a seguir.

O ciclo orçamentário é constituído de uma sequência de quatro fases, ou etapas, que devem ser cumpridas como parte do processo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e acompanhamento.

() Certo () Errado

- 77. (CESPE - 2016)** Com relação às disposições constantes na LRF a respeito da lei orçamentária anual (LOA), à lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e ao plano plurianual (PPA), julgue o item subsecutivo.

O ciclo orçamentário pode ser definido como um rito legalmente estabelecido, com etapas que se repetem periodicamente e que envolvem elaboração, discussão, votação, controle e avaliação do orçamento.

() Certo () Errado

- 78. (CESPE - 2016)** Com relação às disposições constantes na LRF a respeito da lei orçamentária anual (LOA), à lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e ao plano plurianual (PPA), julgue o item subsecutivo.

O ciclo orçamentário pode ser definido como um rito legalmente estabelecido, com etapas que se repetem periodicamente e que envolvem elaboração, discussão, votação, controle e avaliação do orçamento.

() Certo () Errado

- 79. (CESPE - 2015)** A respeito do ciclo orçamentário e todas as fases que o compõem, julgue o item que se segue.

O exercício financeiro coincide com o ano civil, ao passo que o ciclo orçamentário tem duração variável em função das várias fases de elaboração da proposta orçamentária, que incluem a apreciação, a aprovação, o controle e a avaliação do orçamento.

() Certo () Errado

- 80. (CESPE - 2015)** Acerca de técnicas e princípios relacionados com o orçamento público, julgue o item a seguir.

O ciclo orçamentário da despesa pública é concluído com a autorização de gasto dada pelo Poder Legislativo por meio da lei orçamentária anual (LOA), ressalvadas as eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento.

() Certo () Errado

- 81. (CESPE - 2015)** Ainda com relação ao orçamento público, julgue o item que se segue.

O processo orçamentário brasileiro é direcionado principalmente por três leis distintas: o plano plurianual com maior vigência, a lei de diretrizes orçamentárias em conjunto com o anexo de metas e riscos fiscais e, por fim, a lei orçamentária anual, na qual se incluem o orçamento fiscal, o de seguridade social e o de investimentos das empresas.

() Certo () Errado

- 82. (CESPE - 2015)** Acerca do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da LOA, das técnicas orçamentárias, da supervisão ministerial e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item subsequente.

Na técnica de elaboração do orçamento público, a orçamentação diz respeito aos valores financeiros de custos e recursos disponíveis para a execução de projetos, os quais devem conter a definição da quantidade de produto a ser ofertado à sociedade ao final de seu período de execução.

() Certo () Errado

- 83. (CESPE - 2014)** Acerca do orçamento público e do papel do Estado nas finanças públicas, julgue o item a seguir.

O gerenciamento do processo orçamentário é papel exclusivo da Secretaria de Orçamento Federal.

() Certo () Errado

- 84. (CESPE - 2014)** Com relação ao orçamento público e às suas aplicações no cenário brasileiro, julgue o item a seguir.

No momento da promulgação da lei orçamentária anual, encerra-se a participação do Congresso Nacional no ciclo orçamentário.

() Certo () Errado

- 85. (CESPE - 2014)** Com relação a noções básicas de administração financeira e orçamentária, julgue o item subsequente.

O fechamento, a compatibilização e a consolidação da proposta orçamentária da União devem ser feitos pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), em conjunto com os órgãos setoriais do sistema de planejamento e orçamento.

() Certo () Errado

- 86. (CESPE - 2014)** Acerca do sistema e do processo de orçamento federal e das inovações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

Se determinado órgão do Poder Judiciário não encaminhar sua proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo estará autorizado a definir os valores da referida proposta de acordo com seus próprios critérios.

() Certo () Errado

- 87. (CESPE - 2014)** Acerca do sistema e do processo de orçamento federal e das inovações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

A avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual é atribuição conjunta e integrada dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário

() Certo () Errado

- 88. (CESPE - 2014)** O orçamento público constitui norma legal a ser aplicada integralmente e contém a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas pelo governo

em determinado exercício financeiro, sendo objeto de estudo tanto do direito financeiro quanto do direito tributário.

() Certo () Errado

- 89. (CESPE - 2014)** Sabendo que a organização dos programas governamentais por meio de instrumentos orçamentários tem a dupla função de controlar politicamente o poder e garantir uma administração eficiente e eficaz, julgue o item subsequente.

No Brasil, o ciclo orçamentário é definido como processo contínuo, dinâmico e flexível, em que são avaliados os aspectos físicos e financeiros dos programas do setor público.

() Certo () Errado

- 90. (CESPE - 2014)** Dada a importância da integração entre planejamento e orçamento para o bom funcionamento da administração pública, é previsto na CF um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário integralmente constituído pelo PPA e pela LDO.

() Certo () Errado

- 91. (CESPE - 2014)** Acerca de orçamento público e planejamento, julgue o item a seguir.

É responsabilidade do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal promover a articulação de estados, Distrito Federal e municípios, de modo a compatibilizar normas e tarefas presentes nos sistemas desses entes da Federação.

() Certo () Errado

- 92. (CESPE - 2014)** No que se refere ao ciclo orçamentário, julgue o item.

A elaboração do orçamento inicia-se com a fixação da despesa.

() Certo () Errado

- 93. (CESPE - 2014)** No que se refere ao ciclo orçamentário, julgue o item.

A duração do ciclo orçamentário é superior a um exercício financeiro, ou seja, o ciclo orçamentário não coincide com o ano civil.

() Certo () Errado

- 94. (CESPE - 2015)** No que se refere a orçamento público e sua execução no Brasil, julgue o item que se segue.

Em observância ao princípio da separação de poderes, o presidente da República não poderá propor modificações no projeto de lei relativo ao PPA.

() Certo () Errado

- 95. (CESPE - 2015)** Com relação ao disposto na CF acerca de ciclo orçamentário e orçamento público, julgue o item subsecutivo.
- O ciclo orçamentário inicia-se com a formulação do planejamento plurianual pelo Poder Executivo e encerra-se com a avaliação da execução e do julgamento das contas.
- () Certo () Errado
- 96. (CESPE - 2015)** Com relação ao disposto na CF acerca de ciclo orçamentário e orçamento público, julgue o item subsecutivo.
- As fases do ciclo orçamentário podem ser aglutinadas de acordo com suas finalidades e periodicidades.
- () Certo () Errado
- 97. (CESPE - 2015)** Com relação ao disposto na CF acerca de ciclo orçamentário e orçamento público, julgue o item subsecutivo.
- Compete ao Poder Legislativo propor, no ciclo orçamentário, as metas e as prioridades para a administração pública.
- () Certo () Errado
- 98. (CESPE - 2011)** Acerca da administração financeira e orçamentária — uma área estratégica das organizações, tanto privadas quanto públicas —, julgue o item a seguir.
- O Sistema de Administração Financeira Federal visa ao equilíbrio financeiro do governo federal, observados os limites da receita e despesa públicas, sendo a Secretaria do Tesouro Nacional o seu órgão central.
- () Certo () Errado
- 99. (CESPE - 2014)** No que se refere ao funcionamento e às normas que regem a elaboração do orçamento público, julgue o próximo item.
- A Secretaria do Tesouro Nacional pode determinar, mediante portaria, a desconsideração das operações de crédito vinculadas ao saldo dos créditos adicionais, para a apuração do superávit financeiro.
- () Certo () Errado
- 100. (CESPE - 2015)** Com relação às técnicas e mecanismos de elaboração, à execução e ao controle do orçamento público, julgue o seguinte item.
- Ainda que não esteja compatível com o plano plurianual, a emenda ao projeto de lei orçamentária que pretender consignar recursos para transferência a empresa estatal com o objetivo de financiar a construção de uma usina hidrelétrica poderá ser apresentada na Comissão Mista de Orçamento por qualquer parlamentar.
- () Certo () Errado

- 101. (CESPE - 2013)** Acerca do planejamento e orçamento federal, julgue o item seguinte.

As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais estão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as unidades responsáveis pelos orçamentos dos demais poderes estão sujeitas à orientação normativa do órgão central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal.

() Certo () Errado

- 102. (CESPE - 2013)** O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal abrange as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamento e a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas, tendo entre seus objetivos a formulação do Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

() Certo () Errado

- 103. (CESPE - 2012)** No que diz respeito a orçamento público, julgue o próximo item.

O projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo federal para o exercício de 2013, elaborado em 2012, só poderá ser submetido à análise da Comissão Mista de Orçamento em janeiro de 2013.

() Certo () Errado

- 104. (CESPE - 2012)** No que concerne a funções de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira, de contabilidade e de controle interno no âmbito do Ministério Público, julgue o item.

A mensagem e o plano de governo que o presidente da República deve encaminhar anualmente ao Congresso Nacional devem incorporar relatório elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que incluirá os dados relativos à execução orçamentária.

() Certo () Errado

- 105. (CESPE - 2011)** O orçamento constitui, nas finanças públicas, a peça por meio da qual se administram as receitas, as despesas e a dívida dos poderes públicos. Acerca do planejamento e do orçamento público, julgue o item seguinte.

O emprego do planejamento governamental — um processo contínuo que fundamenta, antecede e acompanha o orçamento — possibilita a formulação de políticas e programas governamentais, permitindo ao Estado aparelhar-se para atender melhor as necessidades do país.

() Certo () Errado

- 106. (CESPE - 2015)** A respeito de planejamento e avaliação, funções fundamentais em políticas públicas, julgue o item subsequente.

O plano plurianual (PPA) e a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) são importantes instrumentos de planejamento governamental, por meio dos quais são definidas as prioridades do governo para um período de quatro anos.

() Certo () Errado

- 107. (CESPE - 2015)** A respeito de planejamento e avaliação, funções fundamentais em políticas públicas, julgue o item subsequente.

O processo de planejamento governamental compreende as funções de planejamento, execução e controle.

() Certo () Errado

SIDOR E SIAFI

- 108. (CESPE - 2015)** Com relação à Conta Única do Tesouro Nacional e aos instrumentos de segurança do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), julgue o item a seguir.

Qualquer irregularidade constatada após a contabilização de documento no SIAFI somente poderá ser corrigida por meio da emissão de um novo documento que efetue o acerto.

() Certo () Errado

- 109. (CESPE - 2013)** Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), à Conta Única do Tesouro e ao suprimento de fundos, julgue o item seguinte.

Por intermédio do SIAFI, é possível acompanhar a execução orçamentária e financeira da União, dos estados e dos municípios.

() Certo () Errado

- 110. (CESPE - 2013)** O SIAFI, que é responsável pela execução orçamentária e financeira dos recursos públicos do governo federal e por garantir a integridade da informação inserida na base de dados, possui regras claras de controles e de auditores contábeis. A respeito das conformidades no SIAFI, julgue o item seguinte.

No SIAFI, há mecanismos de segurança de dados que preservam a imutabilidade dos documentos, ou seja, o sistema não permite a alteração de documento registrado.

() Certo () Errado

- 111. (CESPE - 2013)** O SIAFI, que é responsável pela execução orçamentária e financeira dos recursos públicos do governo federal e por garantir a integridade da informação inserida na base de dados, possui regras claras de controles e de auditores contábeis. A respeito das conformidades no SIAFI, julgue o item seguinte.

A conformidade de operadores, cuja responsabilidade é de cada unidade gestora, corresponde a uma rotina de confirmação ou desativação de usuários, que deve ser registrada por usuário da própria unidade gestora, uma vez por mês, em qualquer dia do mês.

() Certo () Errado

- 112. (CESPE - 2013)** O SIAFI, que é responsável pela execução orçamentária e financeira dos recursos públicos do governo federal e por garantir a integridade da informação inserida na base de dados, possui regras claras de controles e de auditores contábeis. A respeito das conformidades no SIAFI, julgue o item seguinte.

Ao acessar o sistema, o CPF do operador é registrado automaticamente, bem como a data, a hora e o número do terminal utilizado para o acesso. Isso decorre do cumprimento dos requisitos necessários para atendimento à primeira regra de segurança, que é a identificação das operações do usuário.

() Certo () Errado

- 113. (CESPE - 2013)** O SIAFI, que é responsável pela execução orçamentária e financeira dos recursos públicos do governo federal e por garantir a integridade da informação inserida na base de dados, possui regras claras de controles e de auditores contábeis. A respeito das conformidades no SIAFI, julgue o item seguinte.

A conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial está circunscrita somente às unidades gestoras executoras do SIAFI, exigindo-se, como condição precípua, a existência de saldos contábeis ou movimentos mensais.

() Certo () Errado

- 114. (CESPE - 2013)** Com relação ao orçamento público, julgue o item subsecutivo.

A execução orçamentária e financeira da receita e da despesa das empresas estatais dependentes deve ser registrada na modalidade parcial do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

() Certo () Errado

- 115. (CESPE - 2013)** Programação e acompanhamento da execução do orçamento são elementos básicos do planejamento e controle. Com relação a esse tema, julgue o item seguinte.

Entre os objetivos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) estão a promoção do controle diário da execução orçamentária e a disponibilização de meios para agilização da programação financeira.

() Certo () Errado

- 116. (CESPE - 2013)** Julgue o item a seguir, relativo ao sistema de planejamento e orçamento federal e aos sistemas de informação em uso no governo federal.

A nota de liquidação é o documento utilizado pelo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) do governo federal para registrar a apropriação de receitas e despesas, bem como outros atos e fatos administrativos, incluídos os relativos a entidades supervisionadas, associados a eventos contábeis não vinculados a documentos específicos.

() Certo () Errado

- 117. (CESPE - 2013)** No que se refere ao orçamento público, julgue o item subsequente.

Um dos principais objetivos do sistema integrado de administração financeira do governo federal (SIAFI) consiste em permitir o controle da dívida interna e externa, assim como das transferências negociadas.

() Certo () Errado

- 118. (CESPE - 2013)** No que se refere ao orçamento público, julgue o item subsequente.

A operacionalização da conta única do Tesouro Nacional é efetuada por meio de documentos registrados no SIAFI.

() Certo () Errado

- 119. (CESPE - 2013)** Com relação a programação e execução orçamentária e financeira, julgue o item subsecutivo. Nesse sentido, considere que as siglas LOA e Siafi, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a lei orçamentária anual e a sistema integrado de administração financeira.

O Siafi, apesar do uso generalizado, apresenta como desvantagem a falta de unificação dos recursos financeiros do Estado em uma conta única, o que compromete a capacidade dos órgãos em realizar de forma eficiente a execução do orçamento.

() Certo () Errado

- 120. (CESPE - 2012)** Em referência ao orçamento público, julgue o item.

O agente público pode obter no SIAFI as informações que permitem elaborar o balanço geral da União e relatórios de execução do orçamento e de demonstração das contas a serem apresentadas ao Congresso Nacional pelo presidente da República.

() Certo () Errado

- 121. (CESPE - 2012)** Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item subsequente.

O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, processa e controla a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da administração pública direta federal, suas autarquias, fundações e empresas públicas ou sociedades de economia mista contempladas no orçamento fiscal e da seguridade social da União.

() Certo () Errado

- 122. (CESPE - 2012)** Julgue o item a seguir, a respeito do SIAFI e de seu subsistema de contas a pagar e a receber (CPR).

O SIAFI, como principal instrumento utilizado pelo governo federal para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, permite que a contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva de informações gerenciais destinadas a todos os níveis da administração pública federal.

() Certo () Errado

- 123. (CESPE - 2012)** A nota de empenho, um dos principais documentos orçamentários do SIAFI, registra o comprometimento de despesa da administração pública. Nela, discriminam-se o nome do credor, a especificação e o valor da despesa.

() Certo () Errado

- 124. (CESPE - 2012)** No SIAFI, os subsistemas compõem-se de um conjunto de módulos que compreendem um conjunto de transações.

() Certo () Errado

- 125. (CESPE - 2011)** A modalidade de consulta sintética deve ser escolhida em caso de necessidade de informações atualizadas no SIAFI até o instante em que sejam solicitadas.

() Certo () Errado

RECEITA PÚBLICA

- 126. (CESPE - 2014)** Em referência a receita e despesa públicas, julgue o item que se segue.

O controle e a avaliação da receita devem ser realizados em fase posterior às etapas de planejamento e execução.

() Certo () Errado

- 127. (CESPE - 2016)** Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue o item a seguir.

As classificações orçamentárias da receita recebem denominações semelhantes às da despesa, para facilitar o entendimento da origem e a definição do destino dos recursos.

() Certo () Errado

- 128. (CESPE - 2016)** A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

As receitas públicas são classificadas como provisórias e definitivas.

() Certo () Errado

- 129. (CESPE - 2016)** Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue o próximo item, considerando o que está estabelecido na Constituição Federal de 1988 (CF).

Recursos financeiros de caráter temporário, como as fianças, integram as receitas na LOA.

() Certo () Errado

- 130. (CESPE - 2016)** A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

As receitas públicas são classificadas como provisórias e definitivas.

() Certo () Errado

- 131. (CESPE - 2015)** Com base nas normas fundamentais instituídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o próximo item.

Na apuração da receita corrente líquida, devem ser excluídos os períodos referentes a exercícios financeiros já encerrados.

() Certo () Errado

- 132. (CESPE - 2015)** Acerca da estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de recursos, bem como da classificação orçamentária — que é o instrumento utilizado para elaboração, execução e controle do orçamento —, julgue o item seguinte.

Considere que, no edital de licitação para venda de ativos de determinado ente público da administração direta, conste a obrigatoriedade de depósitos em caução por parte dos interessados. Nesse caso, esses valores deverão ser considerados ingressos extra-orçamentários, visto que são recursos financeiros de caráter temporário e relativos a valores não componentes da lei orçamentária.

() Certo () Errado

- 133. (CESPE - 2015)** Julgue o item subsequente, relativo a conceitos e mecanismos técnicos de gestão dos recursos orçamentários.
- A classificação destinada a identificar as receitas de acordo com sua inclusão no resultado fiscal do governo divide-se em receitas de resultado primário e secundário.
- () Certo () Errado
- 134. (CESPE - 2015)** Com relação às técnicas e mecanismos de elaboração, à execução e ao controle do orçamento público, julgue o seguinte item.
- O ingresso proveniente de outros entes da Federação, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, deve ser classificado como outras receitas correntes.
- () Certo () Errado
- 135. (CESPE - 2015)** Ainda com relação ao orçamento público, julgue o item que se segue.
- De acordo com a categoria econômica, o superávit do orçamento corrente é considerado fonte de receita corrente do Estado.
- () Certo () Errado
- 136. (CESPE - 2015)** Com relação às classificações e técnicas de execução do orçamento público, julgue o item que se segue.
- É vedado classificar o ingresso de recursos provenientes da alienação de componentes do ativo permanente como receita patrimonial.
- () Certo () Errado
- 137. (CESPE - 2015)** Acerca do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da LOA, das técnicas orçamentárias, da supervisão ministerial e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item subsequente.
- Sob a ótica das atuais normas orçamentárias, são consideradas receitas de capital as receitas de compensação financeira provenientes da fruição de recursos minerais, hídricos e florestais para recompor financeiramente os prejuízos ou danos causados pela atividade econômica na exploração desses bens.
- () Certo () Errado
- 138. (CESPE - 2015)** Julgue o item seguinte, a respeito de receita pública.
- Os ingressos extraorçamentários, que integram o fluxo financeiro das receitas públicas, não têm impacto no patrimônio líquido nem são objeto de programação orçamentária.
- () Certo () Errado
- 139. (CESPE - 2014)** Uma empresa operou com embarcação própria sem as condições técnicas operacionais necessárias, razão por que foi autuada pela ANTAQ, devendo pagar multa de R\$ 50 mil.
- Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, com base nos princípios orçamentários e na receita e despesa públicas.
- As multas aplicadas pela ANTAQ no exercício de suas atividades não podem ser classificadas como tributos.
- () Certo () Errado

- 140. (CESPE - 2014)** Em relação a tributos, tarifas e contribuições fiscais e parafiscais, julgue o item abaixo.
- As contribuições parafiscais, assim como os impostos, são classificadas como tributos, e sua arrecadação é destinada ao custeio de atividade paraestatal.
- () Certo () Errado
- 141. (CESPE - 2014)** Com relação às técnicas e procedimentos para elaboração e execução do orçamento público, julgue o item subsequente.
- As classificações de receitas correntes intraorçamentárias e de receitas de capital intraorçamentárias têm objetivos distintos da classificação da receita por categoria econômica.
- () Certo () Errado
- 142. (CESPE - 2014)** Julgue o item que se segue, com relação às receitas e às despesas públicas.
- Lançamento é um estágio da receita pública que, embora previsto em lei, somente é executado em casos de receitas específicas.
- () Certo () Errado
- 143. (CESPE - 2014)** A respeito das receitas e despesas públicas, julgue o item a seguir.
- Algumas receitas orçamentárias podem não passar, antes do seu recolhimento, pela etapa de lançamento.
- () Certo () Errado
- 144. (CESPE - 2014)** A respeito das receitas e despesas públicas, julgue o item a seguir.
- Receitas de capital são aquelas que provocam efeito no patrimônio líquido do governo.
- () Certo () Errado
- 145. (CESPE - 2014)** Com relação à receita pública, julgue o item subsequente.
- Em obediência ao regime de caixa, uma receita orçamentária somente poderá ser registrada quando ocorrer o efetivo ingresso dos recursos.
- () Certo () Errado
- 146. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item, a respeito da receita e da despesa públicas.
- A classificação da receita orçamentária compõe um instrumento auxiliar na organização do orçamento. Nesse sentido, norma vigente determinou a classificação das receitas como periódicas ou esporádicas, criando, com isso, um recurso para a operacionalização do indicador de resultado primário.
- () Certo () Errado
- 147. (CESPE - 2014)** Acerca das receitas e despesas públicas, julgue o item a seguir.
- As concessões e permissões e as compensações financeiras são registradas como receitas de contribuição.
- () Certo () Errado

- 148. (CESPE - 2014)** No que se refere à programação e à execução orçamentária bem como às receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.
- Todas as receitas correntes e ingressos de recursos registrados na execução do orçamento passam pelos estágios de lançamento, arrecadação e recolhimento.
- () Certo () Errado
- 149. (CESPE - 2014)** Com referência ao processo de orçamentação público no Brasil, incluindo classificações e conceitos técnicos, bem como o acompanhamento da execução e a descentralização financeira,
- A classificação da receita por identificador de resultado divide as receitas públicas entre aquelas relacionadas com o resultado fiscal e as relacionadas com o resultado operacional.
- () Certo () Errado
- 150. (CESPE - 2014)** Acerca das receitas e das despesas públicas, julgue o próximo item.
- Se determinado órgão público tiver recebido rendimentos sobre aplicações de disponibilidades em operações de mercado, então a receita correspondente a esses rendimentos será classificada como receita patrimonial.
- () Certo () Errado
- 151. (CESPE - 2014)** Em relação às normas vigentes para a fase de execução do orçamento, bem como aos estágios da receita e da despesa públicas, julgue o item subsequente.
- O estágio da receita pública durante o qual o agente público deve determinar a matéria tributável é denominado lançamento.
- () Certo () Errado
- 152. (CESPE - 2014)** Considere que a prefeitura de determinado município brasileiro tenha planejado, para 2014, uma sequência de operações para originarem receitas classificadas, segundo a lei, como receita de capital. Nessa situação, essas receitas deverão ser consideradas na apuração da receita orçamentária do município.
- () Certo () Errado
- 153. (CESPE - 2014)** Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que PPA se refere ao plano plurianual; LDO, à lei de diretrizes orçamentárias; e LOA, à lei orçamentária anual.
- Considere que uma universidade pública seja proprietária de uma fazenda de criação de gado e realize a venda de animais para abate, auferindo, na operação, receita tipicamente classificada como de atividade agropecuária. Nessa situação, tal receita, do ponto de vista orçamentário, deverá ser classificada como receita corrente.
- () Certo () Errado

- 154. (CESPE - 2014)** Sabendo que a organização dos programas governamentais por meio de instrumentos orçamentários tem a dupla função de controlar politicamente o poder e garantir uma administração eficiente e eficaz, julgue o item subsequente.

Recursos provenientes de caução não devem ser considerados receita orçamentária, pois representam apenas movimentação de fundos.

() Certo () Errado

- 155. (CESPE - 2014)** Em relação a créditos adicionais, receita, despesa pública, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, julgue o item seguinte.

A classificação da receita quanto à natureza visa identificar a origem do recurso que ingressa nos cofres públicos segundo o fato gerador, servindo para análise do impacto dos investimentos governamentais na economia.

() Certo () Errado

- 156. (CESPE - 2014)** No que se refere às receitas e às despesas públicas, julgue o item que se segue.

A aquisição, por determinado órgão público, de veículos por meio de contrato de arrendamento mercantil financeiro deve ser registrada como receita orçamentária.

() Certo () Errado

DÍVIDA ATIVA

- 157. (CESPE - 2016)** Julgue o item que se segue, acerca de receita pública.

Os créditos a receber da dívida ativa, que são classificados no ativo, representam uma fonte potencial de fluxo de caixa.

() Certo () Errado

- 158. (CESPE - 2015)** Julgue o item subsequente, relativo a conceitos e mecanismos técnicos de gestão dos recursos orçamentários.

Caso determinado cidadão pague uma parcela de dívida de natureza tributária que esteja inscrita na dívida ativa da União e cujo prazo para pagamento tenha vencido, então a receita correspondente deverá ser classificada como outras receitas correntes.

() Certo () Errado

- 159. (CESPE - 2015)** Julgue o item subsecutivo, referente a conceitos e normas aplicáveis à receita pública.

A inscrição de um crédito em dívida ativa se configura como um fato contábil modificativo aumentativo para o ente público como um todo, pois faz surgir um ativo que não existia.

() Certo () Errado

- 160. (CESPE - 2014)** Acerca do processo orçamentário e da receita e despesa públicas, julgue o item seguinte.
- O valor de um imposto vencido e não pago no prazo legal, apuradas a sua liquidez e certeza, poderá ser inscrito na dívida ativa. O mesmo não ocorrerá com um aluguel devido a determinada entidade pública, vencido e não pago no prazo legal.
- () Certo () Errado
- 161. (CESPE - 2014)** Acerca das receitas e despesas públicas, julgue o item a seguir.
- A dívida ativa é um crédito da fazenda pública, de natureza tributária ou não, exigível em virtude do transcurso do prazo de pagamento.
- () Certo () Errado
- 162. (CESPE - 2014)** A dívida ativa, por ser uma fonte potencial de fluxos de caixa com impacto positivo gerado pela recuperação de valores, espelha créditos a receber, portanto deve ser contabilmente reconhecida no ativo.
- () Certo () Errado
- 163. (CESPE - 2013)** Em relação ao orçamento público, julgue o item seguinte.
- A inscrição na dívida ativa por órgão competente fornece uma presunção de certeza e liquidez apenas relativa a respeito da existência do débito a ser pago.
- () Certo () Errado
- 164. (CESPE - 2013)** A respeito de receita pública, julgue o item que se segue.
- A receita da dívida ativa é receita orçamentária corrente relativa a fato permutativo.
- () Certo () Errado
- 165. (CESPE - 2013)** A respeito de receita pública e de dívida ativa, julgue o item que se segue.
- O recebimento de aluguéis inscritos na dívida ativa de natureza não tributária devem ser contabilizados como receita corrente do exercício financeiro de sua arrecadação.
- () Certo () Errado
- 166. (CESPE - 2013)** A respeito de receita pública e dívida, julgue o item que se segue.
- A inclusão do contribuinte na dívida ativa tem como requisito a apuração da certeza e liquidez da dívida.
- 167. (CESPE - 2013)** Com relação à classificação orçamentária da receita segundo a categoria econômica, julgue o item a seguir.
- As receitas decorrentes da dívida ativa da amortização de empréstimos são classificadas como receita de capital.
- () Certo () Errado

- 168. (CESPE - 2013)** No que concerne à administração financeira e orçamentária do Estado brasileiro, julgue o item subsecutivo.

De acordo com o Manual Técnico de Orçamento, dívida ativa corresponde a um crédito da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, que é cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa da fazenda pública da União, e equivale a um título executivo.

() Certo () Errado

- 169. (CESPE - 2013)** A respeito de créditos adicionais e dívida ativa, julgue o item a seguir.

A dívida ativa constitui os créditos da fazenda pública que independem de autorização orçamentária, tendo sido contraída mediante emissão de títulos para atender a desequilíbrio orçamentário.

() Certo () Errado

- 170. (CESPE - 2013)** Acerca de receita pública, julgue o item seguinte.

A inscrição de contribuinte na dívida ativa devido ao não pagamento de obrigações tributárias no prazo estabelecido caracteriza apenas ato permutativo de contas dentro do próprio ativo, pois exclui a cobrança de juros ou a atualização monetária.

() Certo () Errado

- 171. (CESPE - 2012)** Acerca de receitas públicas, julgue o item que se segue.

A dívida ativa constitui-se dos créditos não financeiros oriundos de tributos lançados e não arrecadados em um exercício, bem como dos autos de infração não contestados.

() Certo () Errado

- 172. (CESPE - 2012)** Em referência ao orçamento público, julgue o item.

A dívida ativa regularmente inscrita prescreverá em cinco anos, contados da data do ato ou fato que tiver dado origem ao correspondente direito de pagamento das despesas de exercícios anteriores não pagos no período devido.

() Certo () Errado

- 173. (CESPE - 2012)** A etapa de definição clara e objetiva da receita é fundamental para a adequada organização orçamentária, constituindo pré-requisito para o planejamento. Acerca da receita pública no Brasil, julgue o item que se segue.

No caso da dívida ativa, aplica-se o regime de competência, ou seja, os créditos públicos devem ser registrados como receita orçamentária no exercício de sua arrecadação.

() Certo () Errado

- 174. (CESPE - 2012)** Acerca das técnicas, métodos e definições conceituais da atividade orçamentária pública, julgue o próximo item.

Considerando que determinado gestor público tenha sido julgado em alcance pelo Tribunal de Contas da União, por não ter arrecadado as taxas atribuídas pela legislação ao órgão que ele dirigia, o montante definido para ressarcimento ao erário, se não for pago até o vencimento fixado, constituirá dívida ativa não tributária.

() Certo () Errado

- 175. (CESPE - 2012)** Após apurada a sua liquidez e certeza, os créditos da fazenda pública exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento devem ser inscritos em registro próprio como dívida ativa.

() Certo () Errado

- 176. (CESPE - 2012)** A cobrança de atualização monetária, multa e juros de mora deve ser considerada no valor da receita da respectiva dívida ativa.

() Certo () Errado

- 177. (CESPE - 2012)** Acerca de receita e despesa públicas, julgue o item.

A inscrição de créditos na dívida ativa representa contabilmente um fato modificativo que tem como resultado um acréscimo patrimonial no órgão ou unidade competente para inscrição em dívida ativa e um decréscimo patrimonial no órgão ou entidade originadora do crédito.

() Certo () Errado

- 178. (CESPE - 2011)** Em relação aos tributos e à receita pública, julgue o item.

A dívida ativa da União é composta pelos créditos da fazenda pública, tributários ou não, que, não pagos nos vencimentos, são inscritos em registro próprio, após apurada sua liquidez e certeza.

() Certo () Errado

- 179. (CESPE - 2011)** A respeito das receitas e despesas públicas, julgue o item subsequente.

A cobrança judicial da dívida ativa se sujeita a concurso de credores ou habilitação nos casos de falência, não havendo preferência entre os diversos entes da administração e suas autarquias.

() Certo () Errado

- 180. (CESPE - 2010)** Com referência às disposições constitucionais em matéria orçamentária e à conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentárias, julgue o item subsequente.

A dívida ativa das contribuições previdenciárias recebidas é considerada receita da dívida ativa tributária e classificada como receita tributária, de acordo com o respectivo tributo.

() Certo () Errado

- 181. (CESPE - 2010)** Julgue o item subsequente, relativo a aspectos da receita pública.

Caso determinado débito seja inscrito na dívida ativa e não seja pago, o órgão competente da fazenda pública será obrigado a propor uma ação de execução fiscal no prazo estabelecido em lei, sob pena de o ente respectivo ficar proibido de receber transferências voluntárias de outros entes.

() Certo () Errado

- 182. (CESPE - 2010)** No governo federal, dívida ativa são créditos da fazenda pública de natureza tributária ou não tributária, exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento. Acerca da cobrança e classificação da dívida ativa, julgue o seguinte item.

A dívida ativa é cobrada por meio da emissão da certidão da dívida ativa da fazenda pública da União inscrita na forma da lei, valendo como título de execução.

() Certo () Errado

- 183. (CESPE - 2010)** As receitas decorrentes de dívida ativa tributária ou não tributária devem ser classificadas como outras receitas de capital.

() Certo () Errado

DESPESA PÚBLICA

- 184. (CESPE - 2015)** Com relação às técnicas e mecanismos de elaboração, à execução e ao controle do orçamento público, julgue o seguinte item.

A etapa do planejamento de determinada despesa pública encerra-se com sua fixação na lei orçamentária anual.

() Certo () Errado

- 185. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item, a respeito da receita e da despesa públicas.

Um servidor poderá consultar a lei orçamentária em vigor e observar a classificação funcional da despesa com a finalidade de identificar quais despesas serão executadas em sua área de atuação.

() Certo () Errado

- 186. (CESPE - 2016)** Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue o item a seguir.

Despesas públicas não computadas na lei de orçamento anual ou insuficientemente dotadas poderão ser autorizadas por meio dos denominados créditos adicionais.

() Certo () Errado

- 187. (CESPE - 2016)** No que diz respeito às despesas públicas, julgue o item subsequente.

O empenho, primeiro estágio da despesa pública, consiste em reserva de dotação orçamentária para um fim específico e deve ser assinado pelo ordenador da despesa.

() Certo () Errado

- 188. (CESPE - 2016)** Julgue o item a seguir, relativo à implementação do orçamento público no Brasil.

A fixação da despesa, que compreende a adoção de medidas em determinada situação idealizada, conforme os recursos disponíveis e as diretrizes e prioridades traçadas pelo governo, é um dos estágios da despesa pública previstos na legislação em vigor.

() Certo () Errado

- 189. (CESPE - 2015)** A respeito da classificação da despesa pública, julgue o próximo item.
- A classificação programática da despesa permite a segregação das dotações orçamentárias de acordo com as funções das áreas de atuação governamental.
- () Certo () Errado
- 190. (CESPE - 2015)** A respeito da classificação da despesa pública, julgue o próximo item.
- A classificação institucional da despesa permite a identificação da unidade administrativa responsável pelas dotações autorizadas pelo Legislativo.
- () Certo () Errado
- 191. (CESPE - 2015)** Julgue o item subsequente, relativo a conceitos e mecanismos técnicos de gestão dos recursos orçamentários.
- O mecanismo de classificação funcional permite a combinação de funções com subfunções diferentes, sendo estas últimas subordinadas a outras funções.
- () Certo () Errado
- 192. (CESPE - 2015)** Com relação a conceitos e normas aplicáveis à despesa pública, julgue o item a seguir.
- Uma transferência efetuada pela União a um município, para aquisição de equipamentos médicos, é uma despesa de capital efetiva, de forma que não se exige contrapartida do município.
- () Certo () Errado
- 193. (CESPE - 2015)** Com relação às técnicas e mecanismos de elaboração, à execução e ao controle do orçamento público, julgue o seguinte item.
- O segmento da classificação funcional da despesa pública que se relaciona com a missão institucional do órgão é denominado programa.
- () Certo () Errado
- 194. (CESPE - 2015)** Ainda com relação ao orçamento público, julgue o item que se segue.
- As inversões financeiras, a amortização, os juros e encargos da dívida são grupos de despesas orçamentárias vinculadas à categoria econômica de despesas correntes.
- () Certo () Errado
- 195. (CESPE - 2015)** Julgue o item que se segue, acerca dos estágios da despesa orçamentária.
- A apuração da quantia exata a ser paga em relação às despesas incorridas por um ente federativo ocorre na fase de pagamento, sendo vedada a adoção de regime de adiantamento com vistas a honrar o pagamento dessas despesas.
- () Certo () Errado
- 196. (CESPE - 2015)** Julgue o item que se segue, acerca dos estágios da despesa orçamentária.
- Realiza-se por meio de empenho global a reserva de dotação orçamentária de compromissos decorrentes de despesas contratuais com pagamento sujeito a parcelamento.
- () Certo () Errado

- 197. (CESPE - 2015)** Com relação à responsabilidade fiscal e a classificações orçamentárias da receita e da despesa pública, julgue o item subsequente.

A discriminação da despesa quanto a sua natureza deve ser feita, na elaboração da lei orçamentária, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

() Certo () Errado

- 198. (CESPE - 2015)** A despesa pública compreende o gasto autorizado no orçamento para atendimento das finalidades do Estado. A respeito desse tema, julgue o item a seguir.

O servidor da administração é responsável por atestar, no verso do documento apresentado, desde que atendidas todas as condições contratadas, o recebimento de bens, a execução de obras ou a prestação de serviços.

() Certo () Errado

- 199. (CESPE - 2015)** A despesa pública compreende o gasto autorizado no orçamento para atendimento das finalidades do Estado. A respeito desse tema, julgue o item a seguir.

Com a emissão da nota de empenho, a administração reconhece a dívida como líquida e certa; havendo, então, a partir desse documento, a obrigação de pagamento, desde que as cláusulas contratuais tenham sido efetivamente cumpridas.

() Certo () Errado

- 200. (CESPE - 2015)** A despesa pública compreende o gasto autorizado no orçamento para atendimento das finalidades do Estado. A respeito desse tema, julgue o item a seguir.

A ordem dos estágios de uma despesa pública - empenho, liquidação e pagamento - pode variar de acordo com a natureza da despesa.

() Certo () Errado

- 201. (CESPE - 2015)** A despesa pública compreende o gasto autorizado no orçamento para atendimento das finalidades do Estado. A respeito desse tema, julgue o item a seguir.

O empenho global é utilizado nos casos em que a administração não pode determinar o montante exato da despesa durante o exercício.

() Certo () Errado

- 202. (CESPE - 2015)** Acerca do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da LOA, das técnicas orçamentárias, da supervisão ministerial e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item subsequente.

São dispêndios extraorçamentários as saídas de numerários para os pagamentos de restos a pagar, os resgates de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e as transferências de dinheiro de empréstimos consignados efetuados pelos servidores para os bancos credores.

() Certo () Errado

- 203. (CESPE - 2014)** Uma entidade pública realizou a compra de computadores e a entrega dos equipamentos foi devidamente atestada em 31/12/2013. Em virtude de procedimentos internos, o pagamento foi realizado trinta dias após a entrega dos bens. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.
- Apesar da liquidação da despesa, o estágio do recolhimento da despesa não foi concretizado em virtude do não pagamento ao fornecedor.
- () Certo () Errado
- 204. (CESPE - 2014)** Com relação às técnicas e procedimentos para elaboração e execução do orçamento público, julgue o item subsequente.
- A classificação institucional tem por objetivo identificar em que orçamento a despesa deverá ser realizada.
- () Certo () Errado
- 205. (CESPE - 2014)** A respeito das noções de administração financeira, bem como dos princípios e das diretrizes do orçamento público, julgue o item a seguir.
- A autorização orçamentária deve preceder a realização financeira da despesa, mas a realização financeira de determinada receita pode preceder sua autorização orçamentária
- () Certo () Errado
- 206. (CESPE - 2014)** A respeito das receitas e despesas públicas, julgue o item a seguir.
- Assim como as receitas, as despesas podem ser classificadas em duas categorias econômicas: correntes e de capital.
- () Certo () Errado
- 207. (CESPE - 2014)** Acerca da despesa pública, julgue o item que se segue.
- É vedada a realização de despesas públicas sem a emissão prévia da nota de empenho.
- () Certo () Errado
- 208. (CESPE - 2014)** Em relação às receitas e despesas públicas, julgue o item subsequente.
- O pagamento de despesas de exercícios encs deve, sempre que possível, ser realizado em ordem cronológica.
- () Certo () Errado
- 209. (CESPE - 2014)** No que se refere às classificações orçamentárias e à execução orçamentária e financeira das receitas e despesas públicas, julgue o item subsequente.
- Na classificação orçamentária da despesa, a modalidade de aplicação indica, entre outros, se recursos do orçamento da União se destinam à aplicação por entidades privadas sem fins lucrativos ou por outras instituições.
- () Certo () Errado
- 210. (CESPE - 2014)** No que se refere às classificações orçamentárias e à execução orçamentária e financeira das receitas e despesas públicas, julgue o item subsequente.

A aquisição de material permanente é classificada como despesa corrente. Por essa razão, uma nota fiscal dessa aquisição que não contiver a descrição correta, de acordo com o empenho regularmente emitido, deve ser corrigida durante o estágio da liquidação.

() Certo () Errado

- 211. (CESPE - 2014)** No que se refere à programação e à execução orçamentária bem como às receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

Na estrutura programática da despesa, as despesas decorrentes de sentenças judiciais, por não gerarem produtos, podem ser classificadas como operações especiais.

() Certo () Errado

- 212. (CESPE - 2014)** A classificação da despesa que permite avaliar o impacto da ação governamental na economia do país é denominada classificação funcional, que, por sua vez, divide-se em espécies, como educação, saúde e infraestrutura.

() Certo () Errado

- 213. (CESPE - 2014)** Com relação ao orçamento público, aos princípios orçamentários e aos ciclos orçamentários

As ações orçamentárias de um órgão devem expressar a produção pública, ou seja, a geração de bens e serviços públicos para fornecimento à sociedade ou ao Estado; admitidas como exceções as ações de aquisição ou produção de insumos estratégicos e uma única ação de meios ou de insumos compartilhada por unidade orçamentária e vinculada ao programa de gestão do órgão.

() Certo () Errado

- 214. (CESPE - 2014)** Com referência ao processo de orçamentação público no Brasil, incluindo classificações e conceitos técnicos, bem como o acompanhamento da execução e a descentralização financeira,

A estrutura programática da despesa pública definida para a LOA deve ser a mesma para todos os entes da Federação, devido aos objetivos de consolidação das contas públicas.

() Certo () Errado

- 215. (CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, referente aos sistemas integrados de administração financeira e orçamentária, a conceitos básicos de receita e despesa pública e ao uso da conta única do Tesouro Nacional.

Quanto à natureza da despesa, o primeiro passo para a classificação de determinada despesa pública é identificar sua categoria econômica, verificando se é uma despesa corrente ou de capital.

() Certo () Errado

- 216. (CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, referente aos sistemas integrados de administração financeira e orçamentária, a conceitos básicos de receita e despesa pública e ao uso da conta única do Tesouro Nacional.

Na base de dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o campo de dados destinado à esfera orçamentária é composto por dois dígitos e será associado à ação orçamentária.

() Certo () Errado

- 217. (CESPE - 2014)** Julgue o item que se segue, relativo às classificações orçamentárias e aos créditos ordinários e adicionais.

Se determinado órgão público adquirir títulos representativos do capital de determinada empresa em operação há cinco anos no mercado e se tal operação não importar aumento do capital, a despesa de capital será classificada como inversão financeira.

() Certo () Errado

- 218. (CESPE - 2014)** Julgue o item que se segue, relativo às classificações orçamentárias e aos créditos ordinários e adicionais.

Uma ação orçamentária que tenha por objetivo a entrega de bens e serviços à sociedade deverá ser incluída em um programa de gestão, manutenção e serviços do Estado.

() Certo () Errado

- 219. (CESPE - 2014)** Em relação às normas vigentes para a fase de execução do orçamento, bem como aos estágios da receita e da despesa públicas, julgue o item subsequente.

O estágio do empenho da despesa pública estará incompleto enquanto não for implementada a condição que deu origem ao gasto.

() Certo () Errado

- 220. (CESPE - 2014)** No que se refere às receitas e às despesas públicas, julgue o item que se segue.

A fixação de despesa na lei orçamentária anual deve incluir a respectiva fonte de recursos, mesmo quando se tratar de despesas financiadas com recursos desvinculados.

() Certo () Errado

- 221. (CESPE - 2014)** Considera-se cumprido o estágio da liquidação da despesa assim que se apura a pessoa jurídica a quem se deve pagar determinada importância a fim de extinguir obrigação decorrente do fornecimento de bem ou de serviço a órgão público.

() Certo () Errado

- 222. (CESPE - 2011)** Julgue o item seguinte, acerca da Lei Federal n.º 4.320/1964, que estabelece as normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos e do balanço da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Subvenções econômicas são dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda dos produtos alimentícios feita pelo governo, mas as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores não são consideradas como subvenções.

() Certo () Errado

SUPRIMENTO DE FUNDOS

- 223. (CESPE - 2015)** Com relação ao suprimento de fundos, modalidade que consiste no adiantamento de numerários a servidor com a finalidade de realizar despesas que não podem ser despendidas no processo orçamentário normal em razão de sua excepcionalidade, julgue o próximo item.

No caso de um servidor realizar a devolução de saldo de suprimentos de fundos após o encerramento do exercício em que recebeu essa quantia em razão da aplicação parcial desta, o referido recurso não será considerado uma receita orçamentária.

() Certo () Errado

- 224. (CESPE - 2015)** Com relação ao suprimento de fundos, modalidade que consiste no adiantamento de numerários a servidor com a finalidade de realizar despesas que não podem ser despendidas no processo orçamentário normal em razão de sua excepcionalidade, julgue o próximo item.

No suprimento de fundos, os valores são empenhados após a prestação de contas por parte do servidor responsável.

() Certo () Errado

- 225. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, a respeito de orçamento público.

Situação hipotética: Deslocados para uma importante missão em localidade remota do país, servidores do Ministério do Planejamento receberam adiantamento de valores, na forma de suprimento de fundos. Assertiva: De acordo com o enfoque patrimonial, tal operação não é considerada despesa, pois não há alteração no patrimônio líquido.

() Certo () Errado

- 226. (CESPE - 2015)** No que se refere aos procedimentos de execução orçamentária e financeira e àqueles aplicáveis aos suprimentos de fundos, julgue o item subsequente.

Da mesma forma que acontece no processo licitatório, a despesa executada por meio de suprimento de fundos deve garantir a aquisição mais vantajosa para a administração pública.

() Certo () Errado

- 227. (CESPE - 2014)** Um técnico administrativo da ANTAQ, no exercício de suas atribuições, viajou por dois dias, em veículo funcional, para apoiar ação de fiscalização. Durante o percurso, o técnico pagou, com recursos próprios, R\$ 80 referentes a serviços de reparos em um pneu que furou. No dia seguinte após o retorno do técnico a sua sede, o ordenador de despesas concedeu um suprimento de fundos ao funcionário, no valor da referida despesa.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com relação ao suprimento de fundos.

Nesse caso, o prazo de aplicação dos recursos do suprimento de fundos não pode exceder noventa dias da data da viagem, bem como o período da prestação de contas não pode ultrapassar trinta dias da data de realização das despesas.

() Certo () Errado

- 228. (CESPE - 2014)** Um técnico administrativo da ANTAQ, no exercício de suas atribuições, viajou por dois dias, em veículo funcional, para apoiar ação de fiscalização. Durante o percurso, o técnico pagou, com recursos próprios, R\$ 80 referentes a serviços de reparos em um pneu que furou. No dia seguinte após o retorno do técnico a sua sede, o ordenador de despesas concedeu um suprimento de fundos ao funcionário, no valor da referida despesa.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com relação ao suprimento de fundos.

A concessão de suprimento feita pelo ordenador de despesas foi adequada, uma vez que para esse tipo de despesa, dada a sua urgência, não seria possível aguardar o processamento normal da execução orçamentária.

() Certo () Errado

- 229. (CESPE - 2014)** Acerca da despesa pública, julgue o item que se segue.

No momento da liquidação e do reconhecimento do direito ao recebimento de determinado valor por meio de suprimento de fundos, deve-se debitar a despesa orçamentária efetiva e creditar o passivo circulante.

() Certo () Errado

- 230. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item, a respeito da receita e da despesa públicas.

Caso um funcionário público receba adiantamento em espécie para o financiamento de gastos com viagem a serviço, tal adiantamento deverá ser classificado, sob o enfoque patrimonial, como suprimento de fundos, sendo esse um tipo de despesa com ciclo invertido, em que o pagamento antecede a liquidação.

() Certo () Errado

- 231. (CESPE - 2014)** No que se refere ao suprimento de fundos e à Conta Única do Tesouro Nacional,

O suprimento de fundos é caracterizado como adiantamento concedido ao suprido; contudo, embora possua natureza de despesa orçamentária, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, visto que, no momento de sua concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido.

() Certo () Errado

- 232. (CESPE - 2014)** Julgue o item seguinte, referente aos sistemas integrados de administração financeira e orçamentária, a conceitos básicos de receita e despesa pública e ao uso da conta única do Tesouro Nacional.

No momento do empenho de uma despesa realizada por meio de suprimento de fundos, os registros contábeis devem alterar os sistemas de contas orçamentário, financeiro e patrimonial

() Certo () Errado

- 233. (CESPE - 2014)** O limite para a definição das despesas de pequeno vulto que podem ser objeto de suprimento de fundos é estabelecido por portaria do ministro da Fazenda, sendo aplicável a todos os demais órgãos do Poder Executivo federal.

() Certo () Errado

- 234. (CESPE - 2013)** A respeito das receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

Inscreve-se como restos a pagar não processados a despesa empenhada referente à ajuda de custo concedida a servidor público, no último dia útil do ano, por autorização formal, para suprir despesas de viagem a ser realizada a partir do primeiro dia útil do ano seguinte.

() Certo () Errado

RESTOS A PAGAR

- 235. (CESPE - 2016)** Com relação ao orçamento público, julgue o item a seguir.

As despesas caracterizadas como restos a pagar são extraorçamentárias na inscrição e orçamentárias no pagamento.

() Certo () Errado

- 236. (CESPE - 2015)** Na execução do orçamento, alguns mecanismos são utilizados para corrigir insuficiências ou para garantir o pagamento a fornecedores caso todo o processo não seja passível de execução dentro do exercício. Acerca desses mecanismos, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: Um ente público adquiriu materiais de consumo devidamente licitados e empenhados, conforme determinação legal, e, no final do exercício, a unidade orçamentária não havia recebido os bens cujo prazo de entrega ainda não havia expirado. Assertiva: Nesse caso, a referida despesa poderá ser incluída na conta de restos a pagar não processados, independente do cumprimento do estágio da liquidação.

() Certo () Errado

- 237. (CESPE - 2015)** Com respeito a programação e execução orçamentária e financeira, julgue o item que se segue.

A condição para o desbloqueio, em 2015, dos restos a pagar não processados é o compromisso de conclusão da execução das respectivas despesas até o final do exercício.

() Certo () Errado

- 238. (CESPE - 2015)** Julgue o próximo item, a respeito de orçamento público.

Situação hipotética: Devido a novas demandas para a qualificação do servidor público, a ENAP adquiriu, no dia 23 de outubro de 2014, novas cadeiras, que foram entregues apenas em janeiro de 2015. Assertiva: Nessa situação, a despesa deve ser, no orçamento de 2015, classificada como restos a pagar processados.

() Certo () Errado

- 239. (CESPE - 2015)** Ainda com relação ao orçamento público, julgue o item que se segue.

Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro e servem para resguardar o direito do credor de receber, uma vez que a despesa foi empenhada.

() Certo () Errado

- 240. (CESPE - 2015)** Um serviço de manutenção de imóveis foi prestado a um ente da Federação no mês de outubro de 2014. Em 31/12/2014, apesar de já ter passado pelas fases de empenho e liquidação, o valor do serviço ainda não havia sido pago ao prestador do serviço.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o próximo item.

Trata-se, nesse caso, de uma despesa não processada e cujo valor deve ser inscrito em restos a pagar.

() Certo () Errado

- 241. (CESPE - 2015)** Acerca da despesa pública, julgue o item subsequente.

Ainda que os serviços contratados pelo poder público não tenham sido prestados ao órgão público interessado até 31 de dezembro de determinado exercício, deve ser feita a inscrição das respectivas despesas em restos a pagar se o prazo de cumprimento da obrigação vencer no exercício subsequente

() Certo () Errado

- 242. (CESPE - 2015)** Acerca da despesa pública, julgue o item subsequente.

Em consonância com o princípio de competência, despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar, só serão passíveis de apropriação ao resultado quando não houver mais possibilidade de seu cancelamento ou anulação

() Certo () Errado

- 243. (CESPE - 2014)** Com relação ao suprimento de fundos, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, julgue o seguinte item.

Os valores regularmente inscritos em restos a pagar são excluídos da programação financeira do exercício em que devam ser pagos, por corresponderem a recursos do exercício financeiro anterior.

() Certo () Errado

- 244. (CESPE - 2014)** A respeito das receitas e despesas públicas, julgue o item a seguir.

Restos a pagar processados correspondem às despesas que tenham sido empenhadas, mas não foram liquidadas.

() Certo () Errado

- 245. (CESPE - 2014)** Acerca da despesa pública, julgue o item que se segue.

As despesas orçamentárias empenhadas e não pagas até o final do exercício serão inscritas em restos a pagar e constituirão dívida flutuante.

() Certo () Errado

- 246. (CESPE - 2014)** Julgue o próximo item, a respeito da receita e da despesa públicas.

Considere a seguinte situação hipotética.

No dia 15 de outubro de determinado ano, o setor de compras de um órgão público adquiriu novas cadeiras para seus servidores, tendo realizado o devido empenho dos recursos. Em função de problemas na produção, o vencedor da

licitação informou que as cadeiras seriam entregues apenas no dia 22 de janeiro do ano seguinte.

Nessa situação hipotética, a referida despesa, no orçamento subsequente, deverá classificada como restos a pagar processados.

() Certo () Errado

247. (CESPE - 2014) Julgue o próximo item, relativo às receitas e despesas públicas.

O pagamento de restos a pagar representa as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores.

() Certo () Errado

248. (CESPE - 2014) Em relação a créditos adicionais, receita, despesa pública, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, julgue o item seguinte.

É possível que determinada despesa de pessoal relativa ao exercício de 2012, cujo pagamento tenha sido exigido por um servidor em 2013, exercício no qual tenha sido empenhada, seja considerada restos a pagar de 2012 e despesa orçamentária de 2013.

() Certo () Errado

249. (CESPE - 2013) Julgue o item a seguir, referente à execução orçamentária.

Considere que o Ministério da Saúde tenha registrado em restos a pagar não processados determinado montante destinado ao pagamento de diferença salarial a seus servidores, e que, até 30 de junho do exercício subsequente, o pagamento não tenha sido efetuado. Nesta situação, os restos a pagar perderão sua validade, devendo ser cancelados.

() Certo () Errado

250. (CESPE - 2013) A respeito das receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

Todos os empenhos liquidados e não pagos até o dia 31 de dezembro deverão ser inscritos em restos a pagar.

() Certo () Errado

251. (CESPE - 2013) Julgue o item subsecutivo, referente a receitas e despesas públicas.

Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício corrente, distinguindo-se as processadas das não processadas.

() Certo () Errado

252. (CESPE - 2013) No que se refere ao orçamento público, julgue o item subsequente.

Consideram-se restos a pagar as dívidas não pagas durante o exercício financeiro em que ocorram.

() Certo () Errado

253. (CESPE - 2013) Com relação à despesa pública, julgue o item a seguir.

Suponha que determinado órgão público tenha contratado no mês de novembro uma empresa para restaurar parte da fachada do edifício onde funcionam suas instalações. Os serviços foram concluídos em dezembro e as etapas de empenho e liquidação da despesa foram concluídas antes do término do exercício financeiro. Se essa despesa não for paga até o final do exercício, ela comporá os restos a pagar processados no próximo exercício financeiro.

() Certo () Errado

254. (CESPE - 2013) No que concerne à receita e despesa públicas, julgue o item a seguir.

Os restos a pagar são despesas orçamentárias que foram liquidadas sem serem devidamente empenhadas durante o exercício, constituindo, assim, obrigações financeiras integrantes da dívida flutuante.

() Certo () Errado

255. (CESPE - 2013) Acerca do orçamento público e de restos a pagar, julgue o item subsequente.

Diferenciam-se os restos a pagar processados dos não processados pela existência, ou não, do empenho da despesa.

() Certo () Errado

256. (CESPE - 2012) Os restos a pagar com prescrição interrompida que forem pagos em determinado exercício devem ser computados como despesa orçamentária

() Certo () Errado

257. (CESPE - 2012) Julgue o próximo item, relativo às despesas públicas.

Os empenhos em restos a pagar, por serem resultantes de compromissos assumidos em exercícios anteriores, classificam-se em despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

258. (CESPE - 2012) Julgue o próximo item, relativo às despesas públicas.

A prescrição dos restos a pagar é quinquenal e esse prazo é contado a partir da realização da inscrição dos restos a pagar.

() Certo () Errado

259. (CESPE - 2012) Acerca do ciclo orçamentário, julgue o item subsequente.

Os restos a pagar são despesas extraorçamentárias que não foram pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as fundadas das flutuantes.

() Certo () Errado

260. (CESPE - 2012) Em referência ao orçamento público, julgue o item.

A inscrição em restos a pagar independe da existência de disponibilidade financeira ao final do exercício financeiro, sendo suficiente a realização do empenho.

() Certo () Errado

261. (CESPE - 2012) Julgue o item seguinte, a respeito de receitas e despesas públicas.

O registro dos restos a pagar deve ser feito por exercício e por credor, não havendo distinção entre despesas processadas e não processadas.

() Certo () Errado

262. (CESPE - 2012) Os restos a pagar, assim como os serviços da dívida a pagar, integra a dívida flutuante.

() Certo () Errado

263. (CESPE - 2012) Em novembro de 2010, determinada entidade adquiriu, a prazo, material de expediente para estoque no valor de R\$ 4.000,00, com recebimento imediato desse material. No mês seguinte, dezembro de 2010, essa obrigação foi inscrita em restos a pagar. Todo esse material foi consumido entre os meses de janeiro e dezembro de 2011. Finalmente, em dezembro de 2011, esses restos a pagar foram pagos. Considerando essa situação hipotética e as regras contidas na Lei 4.320/64, que dispõe sobre o exercício financeiro e inscrição em restos a pagar, julgue o item a seguir.

No caso de a administração pública ter verificado que o fornecedor cumpriu suas obrigações, uma vez que o material de expediente fora entregue no exercício de 2010, os restos a pagar devem ser classificados como processados.

() Certo () Errado

264. (CESPE - 2012) Em novembro de 2010, determinada entidade adquiriu, a prazo, material de expediente para estoque no valor de R\$ 4.000,00, com recebimento imediato desse material. No mês seguinte, dezembro de 2010, essa obrigação foi inscrita em restos a pagar. Todo esse material foi consumido entre os meses de janeiro e dezembro de 2011. Finalmente, em dezembro de 2011, esses restos a pagar foram pagos. Considerando essa situação hipotética e as regras contidas na Lei 4.320/64, que dispõe sobre o exercício financeiro e inscrição em restos a pagar, julgue o item a seguir.

A despesa orçamentária com a compra do material de expediente pertence ao exercício de 2011, quando se deu seu efetivo consumo.

() Certo () Errado

265. (CESPE - 2012) No que se refere a administração financeira e orçamentária, julgue o item que se segue.

Ao fornecedor que deseje ver inscrito em restos a pagar os valores devidos pela administração pública na condição de despesa já processada será suficiente provar que foi realizado o pertinente empenho da despesa.

() Certo () Errado

266. (CESPE - 2011) Julgue o próximo item, relativo a restos a pagar.

Todos os empenhos que, ao final do exercício financeiro, não forem liquidados, deverão ser cancelados para que seja evitada a sua inscrição em restos a pagar.

() Certo () Errado

- 267. (CESPE - 2011)** O pagamento das despesas de 2010 inscritas em restos a pagar processados dependerá do requerimento da empresa fornecedora do material ou serviço, o que dará origem ao seu processo de reconhecimento da dívida de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

- 268. (CESPE - 2011)** No que se refere aos diversos aspectos relacionados às receitas e às despesas públicas, julgue o item.

Quando parte das despesas inscritas em restos a pagar é cancelada, o montante correspondente deve ser classificado como receita do exercício em que se deu o cancelamento.

() Certo () Errado

- 269. (CESPE - 2011)** Os restos a pagar são as despesas empenhadas, pendentes de pagamento na data de encerramento do exercício financeiro, inscritas contabilmente como obrigações a pagar no exercício subsequente.

() Certo () Errado

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 270. (CESPE - 2016)** Julgue o item seguinte, relativo a receita e despesa pública.

Se um órgão público reconhecer dívida referente a exercício financeiro já enc, a despesa poderá ser inscrita na conta de despesas de exercícios anteriores, ainda que o orçamento respectivo não consignasse crédito próprio para o pagamento.

() Certo () Errado

- 271. (CESPE - 2015)** Na execução do orçamento, alguns mecanismos são utilizados para corrigir insuficiências ou para garantir o pagamento a fornecedores caso todo o processo não seja passível de execução dentro do exercício. Acerca desses mecanismos, julgue o item subsequente.

Só podem ser inscritas na conta despesas de exercícios anteriores aquelas cuja classificação por categoria econômica seja relativa às despesas correntes, normalmente chamadas de despesas de custeio.

() Certo () Errado

- 272. (CESPE - 2014)** Uma entidade pública realizou a compra de computadores e a entrega dos equipamentos foi devidamente atestada em 31/12/2013. Em virtude de procedimentos internos, o pagamento foi realizado trinta dias após a entrega dos bens. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.

Como a realização do pagamento ocorreu em 2014, a referida despesa será registrada como despesa de exercícios anteriores, uma vez que foi liquidada em 2013. Se tal despesa fosse empenhada em 2014, ela seria registrada em restos a pagar.

() Certo () Errado

- 273. (CESPE - 2014)** Com relação ao suprimimento de fundos, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, julgue o seguinte item.

Suponha que a inscrição de determinada despesa como restos a pagar tenha sido cancelada em decorrência do decurso do prazo prescricional de cinco anos. Nessa situação, se o credor ainda tiver direito ao recebimento dos recursos e vier a reclamá-lo formalmente, o pagamento a que faz jus deverá ser efetuado à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

- 274. (CESPE - 2014)** No que se refere às classificações orçamentárias e à execução orçamentária e financeira das receitas e despesas públicas, julgue o item subsequente.

Uma despesa realizada no exercício de 2013 e liquidada parcialmente nesse mesmo ano pode ser inscrita em restos a pagar pela parcela não liquidada, sendo vedado o seu pagamento, no exercício de 2014, na conta de despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

- 275. (CESPE - 2014)** No que se refere à programação e à execução orçamentária bem como às receitas e despesas públicas, julgue o item que se segue.

Os restos a pagar inscritos e cancelados no exercício seguinte, que vierem a constituir obrigação em outro exercício futuro, serão pagos à conta de despesa orçamentária no exercício em que forem liquidados.

() Certo () Errado

- 276. (CESPE - 2014)** As despesas de exercícios anteriores referem-se às despesas de exercícios encs, para as quais, à época, o orçamento não consignava crédito próprio, nem havia saldo suficiente no balanço financeiro.

() Certo () Errado

- 277. (CESPE - 2013)** Com relação aos conceitos técnicos de orçamento, julgue o item subsequente.

Para que uma despesa seja reconhecida como de exercícios anteriores, é necessário haver um empenho correspondente, processado durante o exercício a que se refere a despesa.

() Certo () Errado

- 278. (CESPE - 2013)** Considere que determinado ministério tenha registrado, em restos a pagar, empenho de despesa referente ao material de expediente adquirido no último mês do exercício e que, findo o prazo legal, os restos a pagar tenham sido cancelados. Nesta situação, se o fornecedor do material comprovar a entrega dos produtos após o final do exercício seguinte e reclamar o pagamento, a despesa poderá ser contabilizada como despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

279. (CESPE - 2013) No que se refere à despesa pública, julgue o item.

Se a ANTT, em resposta a necessidades urgentes, tivesse assumido compromissos no fim do ano sem que houvesse tempo hábil para o pagamento das obrigações, nem mesmo para o empenho, os valores em questão deveriam constar, no orçamento do ano seguinte, como despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

280. (CESPE - 2013) Julgue o item a seguir, relativo à despesa pública.

Suponha que determinada lei preveja vantagem aplicável a determinado beneficiário da previdência social e que esse beneficiário protocole o pedido de pagamento do referido benefício depois de enc o exercício financeiro em que ocorreu o respectivo fato gerador. Nessa situação, o pagamento ao beneficiário deverá ser contabilizado como despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

281. (CESPE - 2013) Em relação a despesas públicas, julgue o próximo item.

As despesas a pagar de exercícios encs que não foram processadas na época própria e os restos a pagar com prescrição interrompida são casos de despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

282. (CESPE - 2012) Julgue o item subsequente, relativo à despesa pública no Brasil.

Para o atendimento das despesas decorrentes de compromissos gerados em exercícios anteriores já encs, prescinde-se de dotações orçamentárias específicas.

() Certo () Errado

283. (CESPE - 2011) No que se refere aos diversos aspectos relacionados às receitas e às despesas públicas, julgue o item.

Se determinada despesa não tiver sido realizada no exercício em que se deu o respectivo fato gerador porque não havia saldo suficiente na dotação própria para o pagamento, o reconhecimento da obrigação no exercício seguinte constituirá uma despesa de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

284. (CESPE - 2011) O valor dos restos a pagar de anos anteriores tem contribuído para restrição crescente à execução da lei orçamentária do ano em curso.

Acerca dos restos a pagar e das despesas de exercícios anteriores, julgue o próximo item.
Considere que o filho de um servidor público tenha nascido no mês de dezembro de 2010, mas que somente em janeiro de 2011 esse servidor tenha solicitado o pagamento do benefício do salário-família. Nesse caso, o pagamento do benefício do salário-família do mês de dezembro de 2010 pode ser reconhecido como despesa de exercício anterior.

() Certo () Errado

- 285. (CESPE - 2013)** Uma despesa que tenha sido empenhada e liquidada, cujo pagamento não tenha ocorrido no próprio exercício financeiro, deverá compor, no orçamento seguinte, as despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

- 286. (CESPE - 2012)** A respeito das receitas e das despesas no orçamento público, julgue o item a seguir.
- Os restos a pagar com prescrição interrompida, assim considerada a despesa cuja inscrição em restos a pagar tenha sido cancelada quando ainda estava em vigor o direito do credor, serão consignados como despesas de exercícios anteriores.

() Certo () Errado

CONTA ÚNICA DO TESOURO

- 287. (CESPE - 2012)** A Conta Única do Tesouro Nacional destina-se a acolher as disponibilidades financeiras da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

() Certo () Errado

- 288. (CESPE - 2015)** No que diz respeito à Guia de Recolhimento da União (GRU), julgue o item subsequente.

A GRU é o documento destinado ao recolhimento de receitas à Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, e o agente financeiro centralizador dessa arrecadação é o Banco do Brasil S.A., que, por sua vez, recebe tarifas pela prestação desse serviço à União.

() Certo () Errado

- 289. (CESPE - 2015)** No que se refere à Conta Única do Tesouro Nacional, julgue o seguinte item.

Cabe ao Banco Central do Brasil a função de agente financeiro do Tesouro com a atribuição, entre outras, de realizar pagamentos com os fundos depositados na Conta Única do Tesouro Nacional.

() Certo () Errado

- 290. (CESPE - 2015)** No que diz respeito à Guia de Recolhimento da União (GRU), julgue o item subsequente.

A GRU é o documento destinado ao recolhimento de receitas à Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, e o agente financeiro centralizador dessa arrecadação é o Banco do Brasil S.A., que, por sua vez, recebe tarifas pela prestação desse serviço à União.

() Certo () Errado

- 291. (CESPE - 2014)** Uma empresa operou com embarcação própria sem as condições técnicas operacionais necessárias, razão por que foi autuada pela ANTAQ, devendo pagar multa de R\$ 50 mil.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, com base nos princípios orçamentários e na receita e despesa públicas.

As disponibilidades de caixa da União deverão ser depositadas na Conta Única do Tesouro e a arrecadação das receitas realizadas deverá ser feita por meio da guia de recolhimento da União (GRU). Essa regra também é aplicável às autarquias especiais.

() Certo () Errado

- 292. (CESPE - 2014)** No que se refere ao suprimento de fundos e à Conta Única do Tesouro Nacional, A nota de lançamento (NL) é utilizada para lançamentos complementares da conciliação da Conta Única do Tesouro Nacional.

() Certo () Errado

- 293. (CESPE - 2013)** Com relação à conta única do Tesouro Nacional e aos conceitos tributários básicos, julgue o item a seguir.

Os recursos da seguridade social devem ser centralizados em banco estatal federal cuja abrangência seja nacional.

() Certo () Errado

- 294. (CESPE - 2013)** Julgue o item abaixo, acerca da Conta Única do Tesouro.

A ordem bancária (OB), utilizada para pagamento de obrigações da unidade gestora UG e demais movimentações financeiras, é um documento utilizado pela Conta Única do Tesouro. No entanto, para manter a conformidade dessa operacionalização, independentemente da modalidade, a OB deverá conter, no campo conta-corrente da UG emitente, a expressão Única ou a conta bancária do agente financeiro que a acatará.

() Certo () Errado

- 295. (CESPE - 2013)** Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), à Conta Única do Tesouro e ao suprimento de fundos, julgue o item seguinte.

A Conta Única, administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional, é mantida junto ao Banco do Brasil S.A.

() Certo () Errado

- 296. (CESPE - 2013)** A Conta Única do Tesouro é o mecanismo que permite a movimentação online de recursos financeiros dos órgãos e entidades vinculados ao SIAFI em conta unificada. A respeito dessa conta, julgue o próximo item.

A conciliação bancária da Conta Única do Tesouro Nacional consiste na compatibilização mensal, por grupo de despesas, dos lançamentos contábeis efetuados no SIAFI com a movimentação registrada no extrato de depósito do governo federal – Conta Única – STN, fornecido pelo sistema de informação do Banco do Brasil S.A.

() Certo () Errado

- 297. (CESPE - 2013)** A Conta Única do Tesouro é o mecanismo que permite a movimentação online de recursos financeiros dos órgãos e entidades vinculados ao SIAFI em conta unificada. A respeito dessa conta, julgue o próximo item.

A Conta Única do Tesouro Nacional, que é mantida no Banco do Brasil S.A, acolhe todas as disponibilidades financeiras da União, inclusive fundos, de suas autarquias e fundações.

() Certo () Errado

- 298. (CESPE - 2013)** A Conta Única do Tesouro é o mecanismo que permite a movimentação online de recursos financeiros dos órgãos e entidades vinculados ao SIAFI em conta unificada. A respeito dessa conta, julgue o próximo item.

A operacionalização da Conta Única do Tesouro Nacional é efetuada por meio de documentos registrados nos guichês de caixa do Banco do Brasil S.A. Para os clientes desse banco, o registro pode ser realizado por meio de terminais de autoatendimento e pela Internet.

() Certo () Errado

- 299. (CESPE - 2013)** No que se refere ao orçamento público, julgue o item subsequente.

A operacionalização da conta única do Tesouro Nacional é efetuada por meio de documentos registrados no SIAFI.

() Certo () Errado

- 300. (CESPE - 2012)** Julgue o próximo item, relativo à receita pública.

Os recursos tesouro são geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo, que detém a responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras.

() Certo () Errado

- 301. (CESPE - 2012)** Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item subsequente.

A Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil (BACEN), acolhe as disponibilidades financeiras da União e, apesar de constituir um passivo do BACEN, não possui remuneração, pois seus valores não estão disponíveis para empréstimos pela autoridade monetária.

() Certo () Errado

- 302. (CESPE - 2012)** Acerca das técnicas, métodos e definições conceituais da atividade orçamentária pública, julgue o próximo item.

No caso de determinada fundação pública federal arrecadar receitas próprias, ela poderá manter os recursos decorrentes dessa arrecadação isolados da conta única do Tesouro Nacional em contas especiais mantidas especificamente para esse fim. Esses recursos somente poderão ser aplicados em títulos públicos federais com prazo fixo.

() Certo () Errado

- 303. (CESPE - 2012)** A respeito do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e da Conta Única do Tesouro Nacional, julgue o item a seguir.

A Conta Única do Tesouro Nacional destina-se a acolher as disponibilidades financeiras da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

() Certo () Errado

- 304. (CESPE - 2012)** No que se refere a administração financeira e orçamentária, julgue o item que se segue.

O gestor público que pretenda sacar recursos da Conta Única do Tesouro deverá realizá-lo por intermédio de ordem bancária, diretamente no SIAFI. Para a efetivação de pagamentos, esses recursos são disponibilizados no Banco do Brasil S.A.

() Certo () Errado

- 305. (CESPE - 2011)** Com relação às despesas e receitas do orçamento público, julgue o item seguinte.

A realização da receita e da despesa da União deve ser feita por via bancária, em estrita observância ao princípio da unidade de caixa; o produto da arrecadação de todas as receitas da União deve ser, obrigatoriamente, recolhido à Conta Única do Tesouro Nacional, no Banco do Brasil.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	18	Certo	35	Errado	52	Errado
2	Certo	19	Certo	36	Errado	53	Errado
3	Certo	20	Certo	37	Errado	54	Errado
4	Certo	21	Errado	38	Errado	55	Errado
5	Errado	22	Certo	39	Errado	56	Errado
6	Certo	23	Certo	40	Errado	57	Errado
7	Errado	24	Certo	41	Errado	58	Errado
8	Certo	25	Errado	42	Certo	59	Certo
9	Errado	26	Certo	43	Errado	60	Errado
10	Certo	27	Certo	44	Errado	61	Certo
11	Certo	28	Certo	45	Certo	62	Errado
12	Errado	29	Errado	46	Errado	63	Certo
13	Certo	30	Certo	47	Errado	64	Errado
14	Errado	31	Errado	48	Errado	65	Errado
15	Errado	32	Errado	49	Errado	66	Errado
16	Certo	33	Errado	50	Certo	67	Errado
17	Errado	34	Certo	51	Errado	68	Certo

69	Certo	105	Certo	141	Certo	177	Certo
70	Errado	106	Errado	142	Certo	178	Certo
71	Certo	107	Certo	143	Certo	179	Errado
72	Certo	108	Certo	144	Errado	180	Errado
73	Errado	109	Errado	145	Errado	181	Certo
74	Errado	110	Certo	146	Errado	182	Certo
75	Certo	111	Certo	147	Errado	183	Errado
76	Errado	112	Certo	148	Errado	184	Errado
77	Certo	113	Certo	149	Errado	185	Certo
78	Certo	114	Errado	150	Certo	186	Certo
79	Errado	115	Certo	151	Certo	187	Certo
80	Errado	116	Errado	152	Certo	188	Errado
81	Certo	117	Certo	153	Certo	189	Errado
82	Certo	118	Certo	154	Certo	190	Certo
83	Errado	119	Errado	155	Certo	191	Certo
84	Errado	120	Certo	156	Certo	192	Certo
85	Errado	121	Certo	157	Certo	193	Errado
86	Errado	122	Certo	158	Certo	194	Errado
87	Certo	123	Certo	159	Errado	195	Errado
88	Errado	124	Certo	160	Errado	196	Certo
89	Certo	125	Errado	161	Certo	197	Certo
90	Errado	126	Errado	162	Certo	198	Certo
91	Certo	127	Errado	163	Certo	199	Errado
92	Errado	128	Errado	164	Certo	200	Errado
93	Certo	129	Errado	165	Certo	201	Errado
94	Errado	130	Errado	166	Certo	202	Certo
95	Certo	131	Errado	167	Certo	203	Errado
96	Errado	132	Certo	168	Certo	204	Errado
97	Errado	133	Errado	169	Errado	205	Certo
98	Certo	134	Errado	170	Errado	206	Certo
99	Errado	135	Errado	171	Certo	207	Errado
100	Certo	136	Certo	172	Certo	208	Certo
101	Certo	137	Errado	173	Errado	209	Certo
102	Certo	138	Certo	174	Certo	210	Errado
103	Errado	139	Certo	175	Certo	211	Certo
104	Certo	140	Certo	176	Certo	212	Errado

213	Certo	237	Errado	261	Errado	285	Errado
214	Errado	238	Errado	262	Certo	286	Certo
215	Errado	239	Errado	263	Certo	287	Errado
216	Certo	240	Errado	264	Errado	288	Errado
217	Certo	241	Certo	265	Errado	289	Errado
218	Errado	242	Errado	266	Errado	290	Errado
219	Errado	243	Errado	267	Errado	291	Certo
220	Certo	244	Errado	268	Errado	292	Certo
221	Errado	245	Certo	269	Certo	293	Errado
222	Errado	246	Errado	270	Certo	294	Certo
223	Errado	247	Certo	271	Errado	295	Errado
224	Errado	248	Errado	272	Errado	296	Errado
225	Certo	249	Errado	273	Certo	297	Errado
226	Certo	250	Certo	274	Errado	298	Errado
227	Errado	251	Certo	275	Certo	299	Certo
228	Errado	252	Certo	276	Errado	300	Certo
229	Errado	253	Certo	277	Errado	301	Errado
230	Errado	254	Errado	278	Certo	302	Errado
231	Certo	255	Errado	279	Certo	303	Errado
232	Errado	256	Certo	280	Certo	304	Certo
233	Certo	257	Errado	281	Certo	305	Certo
234	Errado	258	Certo	282	Errado		
235	Errado	259	Errado	283	Errado		
236	Certo	260	Errado	284	Errado		

**P
O
L
I
C
I
A
I
S**

*Agora
em
Passo*



CONTABILIDADE

1. **(CESPE - 2016)** No que se refere aos princípios e às convenções da teoria contábil, julgue o item seguinte.

Entre as características qualitativas das informações contábeis incluem-se compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade.

☐ Certo ☐ Errado

2. **(CESPE - 2016)** No que se refere aos princípios e às convenções da teoria contábil, julgue o item seguinte.

Atualmente, no Brasil, os princípios contábeis estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade são os seguintes: entidade, continuidade, oportunidade, atualização monetária, registro pelo valor original, competência e prudência.

☐ Certo ☐ Errado

3. **(CESPE - 2016)** No que se refere aos princípios e às convenções da teoria contábil, julgue o item seguinte.

Das teorias aplicadas ao patrimônio líquido de uma entidade, a teoria da entidade é aquela que evidencia a demonstração do balanço patrimonial, ao passo que a teoria do proprietário é a que ressalta a demonstração do resultado do exercício.

☐ Certo ☐ Errado

4. **(CESPE - 2016)** No que se refere aos princípios e às convenções da teoria contábil, julgue o item seguinte.

O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação entre receitas e despesas correlatas e determina que os efeitos das transações sejam reconhecidos nos períodos a que se referem.

☐ Certo ☐ Errado

5. **(CESPE - 2016)** No que se refere aos princípios e às convenções da teoria contábil, julgue o item seguinte.

O princípio da prudência pressupõe proteção do patrimônio da entidade, de maneira que os valores para ativos e despesas sejam menores e os relativos a receitas e passivos, maiores.

☐ Certo ☐ Errado

6. **(CESPE - 2016)** Acerca das demonstrações contábeis utilizadas no Brasil, julgue o item que se segue.

O objetivo da demonstração do valor adicionado é apresentar o valor da riqueza econômica da empresa e distribuir essa riqueza aos acionistas.

☐ Certo ☐ Errado

7. (CESPE - 2016) Acerca das demonstrações contábeis utilizadas no Brasil, julgue o item que se segue.

Uma empresa que divulgue a demonstração das mutações do patrimônio líquido pode decidir se divulgará ou não a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, pois aquela demonstração já contempla todas as mudanças decorrentes das alterações do resultado da entidade.

() Certo () Errado

8. (CESPE - 2016) Acerca das demonstrações contábeis utilizadas no Brasil, julgue o item que se segue.

A demonstração dos fluxos de caixa, composta pelo fluxo dos financiamentos, dos investimentos e pelo fluxo operacional, deve ser elaborada por um dos seguintes métodos: método indireto, em que se apresentam os principais componentes das atividades operacionais; ou método direto, também denominado método da reconciliação, que parte do lucro líquido até chegar ao saldo em caixa.

() Certo () Errado

9. (CESPE - 2016) Acerca das demonstrações contábeis utilizadas no Brasil, julgue o item que se segue.

Para as companhias abertas, é indispensável a demonstração dos fluxos de caixa; para as fechadas, há obrigatoriedade de demonstração das origens e aplicações dos recursos.

() Certo () Errado

10. (CESPE - 2016) Acerca das demonstrações contábeis utilizadas no Brasil, julgue o item que se segue.

Além dos resultados operacionais presentes na demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente inclui os resultados não realizados que tenham transitado no patrimônio líquido da entidade.

() Certo () Errado

11. (CESPE - 2016) Acerca de provisões, passivos e contingências passivas e ativas, julgue o item subsequente.

O contador de uma empresa que tenha sido multada por haver causado danos ambientais deverá reconhecer uma provisão para contingências no valor da multa a ser paga.

() Certo () Errado

12. (CESPE - 2016) Acerca de provisões, passivos e contingências passivas e ativas, julgue o item subsequente.

Passivo contingente corresponde a um passivo de prazo ou valor incerto; provisão caracteriza uma obrigação possível, resultante de eventos passados, que será confirmada pela ocorrência ou não de eventuais acontecimentos futuros, sobre os quais a entidade não terá controle.

() Certo () Errado

- 13. (CESPE - 2016)** Acerca de provisões, passivos e contingências passivas e ativas, julgue o item subsecutivo.
- Sendo identificada uma contingência ativa na fase final de uma ação impetrada por uma empresa contra outra empresa, os valores a serem convertidos para a impetrante deverão ser reconhecidos.
- () Certo () Errado
- 14. (CESPE - 2016)** Acerca de provisões, passivos e contingências passivas e ativas, julgue o item subsecutivo.
- Passivo corresponde à obrigação presente que é resultante de eventos passados e cuja liquidação poderá implicar baixa do resultado ou desembolso de recursos pela entidade.
- () Certo () Errado
- 15. (CESPE - 2016)** Acerca de provisões, passivos e contingências passivas e ativas, julgue o item subsecutivo.
- Situação hipotética: Um ente federativo adquiriu um terreno por R\$ 120.000,00. Depois de ter gasto mais de R\$ 80.000,00 com benfeitorias, recebeu uma proposta de venda no valor de R\$ 500.000,00, que foi recusada. O gestor solicitou ao contador que registrasse tal valoração na contabilidade do ente.
- Assertiva: Nessa situação, caso o contador faça o registro contábil de acordo com o pedido do gestor, esse registro estará de acordo com as regras contábeis vigentes.
- () Certo () Errado
- 16. (CESPE - 2016)** As notas explicativas destinam-se a esclarecer os usuários acerca de procedimentos adotados na elaboração das demonstrações contábeis. A respeito das notas explicativas, julgue o item a seguir.
- Nas notas explicativas, deve-se descrever a composição de contribuições em atraso, separadas por patrocinador e por plano, para conhecimento dos usuários da informação.
- () Certo () Errado
- 17. (CESPE - 2016)** A respeito dos princípios de contabilidade, julgue o item a seguir.
- Em função de fatores como a mensuração do ativo pelo valor presente, o princípio do registro pelo valor original é compatível com a variação do custo histórico.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2016)** A respeito dos princípios de contabilidade, julgue o item a seguir.
- O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação entre ativos e passivos.
- () Certo () Errado

19. (CESPE - 2016) A respeito dos princípios de contabilidade, julgue o item a seguir.

As convenções contábeis visam restringir e delimitar os princípios de contabilidade, pois as definições desses princípios propiciam, por vezes, interpretações amplas e pouco objetivas.

() Certo () Errado

20. (CESPE - 2016) A respeito dos princípios de contabilidade, julgue o item a seguir.

O princípio da entidade reconhece a pessoa jurídica ou física como objeto da contabilidade, de modo que se admite que essas entidades pertençam ao universo do patrimônio contábil.

() Certo () Errado

21. (CESPE - 2016) Julgue o próximo item, relativo a contas contábeis, planos de contas, registro de transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis.

As contas retificadoras acompanham as respectivas contas principais no balanço patrimonial, sendo lançadas sempre com sinal oposto ao do lançamento das contas que retificam.

() Certo () Errado

22. (CESPE - 2016) Julgue o próximo item, relativo a contas contábeis, planos de contas, registro de transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis.

A legislação brasileira determina ser obrigatória a escrituração contábil; por isso, o empresário e a sociedade empresária devem escriturar, pelo menos, os livros diário e razão.

() Certo () Errado

23. (CESPE - 2016) Julgue o próximo item, relativo a contas contábeis, planos de contas, registro de transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis.

Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constituem a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil das suas operações.

() Certo () Errado

24. (CESPE - 2016) Julgue o próximo item, relativo a contas contábeis, planos de contas, registro de transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis.

Todos os fatos contábeis modificativos e mistos envolvem, ao menos, um lançamento em alguma conta de resultado.

() Certo () Errado

25. (CESPE - 2016) Julgue o próximo item, relativo a contas contábeis, planos de contas, registro de transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis.

Segundo o método das partidas dobradas, o registro de um fato contábil sempre implicará um lançamento a débito, que corresponde à aplicação dos recursos da entidade, e um lançamento a crédito, que corresponde à origem dos recursos aplicados.

() Certo () Errado

26. (CESPE - 2016) Acerca da apuração de resultados, julgue o item subsequente.

Insubsistência ativa e insubsistência do passivo são termos sinônimos e correspondem ao desaparecimento de um passivo, o que implica a geração de uma receita.

() Certo () Errado

27. (CESPE - 2016) Acerca da apuração de resultados, julgue o item subsequente.

A receita líquida com a venda de produtos corresponde à diferença entre a receita bruta da venda dos produtos e o custo da sua produção.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	8	Errado	15	Errado	22	Errado
2	Errado	9	Errado	16	Certo	23	Errado
3	Errado	10	Certo	17	Certo	24	Certo
4	Certo	11	Errado	18	Errado	25	Certo
5	Errado	12	Errado	19	Certo	26	Certo
6	Errado	13	Errado	20	Errado	27	Errado
7	Certo	14	Errado	21	Certo		

1. (CESPE - 2015) Um arrendamento mercantil em que se transferem substancialmente os riscos e benefícios inerentes ao ativo deve ser classificado como financiamento.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2015) O custo de transação incorrido na captação de recursos por emissão primária de ações deve ser contabilizado como despesa do período em que ocorreu.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2015) As subvenções governamentais podem ser classificadas em relacionadas a ativos ou relacionadas a empresas.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2015) A receita de subvenção lançada como reserva de incentivos fiscais compõe a base de cálculo do imposto de renda.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2015) Um arrendamento mercantil será financeiro quando o tempo de duração do contrato ultrapassar 50% da vida útil do bem arrendado.
() Certo () Errado
6. (CESPE - 2015) O critério para definição do valor justo de um terreno é o menor valor entre os melhores usos possíveis para esse terreno.
() Certo () Errado
7. (CESPE - 2015) O valor justo é um valor objetivamente construído a partir da observação dos preços de mercado ou dos custos da empresa.
() Certo () Errado
8. (CESPE - 2015) O valor justo de um ativo, com custo contábil de R\$ 100 e sujeito a gastos de comercialização de R\$ 5 é, em função disso, R\$ 95.
() Certo () Errado
9. (CESPE - 2015) O modelo de precificação de opções de Black-Scholes-Merton busca determinar o valor justo de uma opção por meio de uma abordagem de custo.
() Certo () Errado
10. (CESPE - 2015) Pela abordagem de mercado o preço de cotação de um ativo é o seu valor justo.
() Certo () Errado
11. (CESPE - 2015) O custo padrão, desde que apoiado nos princípios de contabilidade, é uma metodologia aceitável para fins societários e fiscais.
() Certo () Errado
12. (CESPE - 2015) Na avaliação de um imobilizado, a substância econômica é uma variável acessória e a vida útil, uma variável determinante.
() Certo () Errado
13. (CESPE - 2015) A existência de um ativo com valor contábil líquido de R\$ 100, mas com valor de mercado de R\$ 80 implica a contabilização da perda de valor recuperável.
() Certo () Errado
14. (CESPE - 2015) Aplicação financeira de prazo fixo, indexada à variação cambial, é um equivalente de caixa.
() Certo () Errado
15. (CESPE - 2015) Debênture cujo valor possa ser convertido em ações é um título de crédito com derivativo embutido.
() Certo () Errado
16. (CESPE - 2015) Um ativo que possa ser vendido em uma eventual necessidade financeira da empresa é um item de estoque.
() Certo () Errado

- 17. (CESPE - 2015)** Os direitos realizáveis devem ser registrados, no ativo realizável a longo prazo, em até 360 dias do encerramento do exercício social.
- () Certo () Errado
- 18. (CESPE - 2015)** Uma patente desenvolvida pela própria empresa deve ser registrada no intangível e mensurada a valor justo.
- () Certo () Errado
- 19. (CESPE - 2015)** Um ativo intangível com vida útil definida, apesar de ser objeto de amortização, também está sujeito a teste de impairment.
- () Certo () Errado
- 20. (CESPE - 2015)** A contabilização da provisão para perda em contas a receber deve ser realizada de forma prospectiva.
- () Certo () Errado
- 21. (CESPE - 2015)** A indenização trabalhista mensurável, já julgada, e que provavelmente gerará um desembolso deve ser evidenciada em nota explicativa, por ser um passivo contingente.
- () Certo () Errado
- 22. (CESPE - 2015)** Os itens classificados no passivo circulante vencem, necessariamente, até o final do próximo exercício social.
- () Certo () Errado
- 23. (CESPE - 2015)** Caso a empresa detenha saldo de ICMS a seu favor, este deverá ser registrado a débito da conta de ICMS a recolher.
- () Certo () Errado
- 24. (CESPE - 2015)** O passivo de um contrato de empréstimo com liberações segundo um cronograma deve ser registrado na medida em que ocorrerem essas liberações.
- () Certo () Errado
- 25. (CESPE - 2015)** Os empréstimos contraídos devem ser mensurados, inicialmente, pelo seu valor justo deduzido dos custos de transação a ele diretamente atribuíveis.
- () Certo () Errado
- 26. (CESPE - 2015)** Uma nova reavaliação será necessária se o valor justo de um ativo diferir materialmente do seu valor contábil registrado.
- () Certo () Errado
- 27. (CESPE - 2015)** O procedimento de redução ao valor recuperável pode substituir o procedimento de depreciação em caso de perda de potencial de serviços de um ativo.
- () Certo () Errado
- 28. (CESPE - 2015)** Mesmo que gerem benefícios econômicos futuros, os gastos posteriores ao registro de elemento do ativo imobilizado devem ser reconhecidos como despesas do período.
- () Certo () Errado

29. (CESPE - 2015) A impossibilidade de valoração de um ativo intangível obtido a título gratuito impede a sua evidenciação.
- () Certo () Errado
30. (CESPE - 2015) A depreciação deve ser aplicada tanto para os elementos patrimoniais tangíveis quanto para bens intangíveis.
- () Certo () Errado
31. (CESPE - 2012) No que se refere ao disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04 – ativo intangível, julgue o item seguinte.
- O valor amortizável de ativo intangível com vida útil indefinida deverá ser amortizado de modo a refletir o padrão de consumo, pela entidade, dos benefícios econômicos futuros.
- () Certo () Errado
32. (CESPE - 2012) No que se refere ao disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04 – ativo intangível, julgue o item seguinte.
- Não deve ser reconhecido como ativo o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente.
- () Certo () Errado
33. (CESPE - 2012) Julgue o item que se segue, a respeito dos princípios de contabilidade.
- Segundo o princípio da oportunidade, é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação, pois a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância.
- () Certo () Errado
34. (CESPE - 2012) Julgue o item que se segue, a respeito dos princípios de contabilidade.
- De acordo com o princípio do registro do valor original, a atualização monetária não representa nova avaliação, mesmo gerando o ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante aplicação de indexadores e outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda.
- () Certo () Errado
35. (CESPE - 2012) A respeito dos registros contábeis das provisões, julgue o item abaixo.
- As provisões retificadoras do ativo são constituídas debitando-se uma conta de despesa e creditando-se uma conta patrimonial que represente a respectiva provisão.
- () Certo () Errado
36. (CESPE - 2012) Acerca do método das partidas dobradas, das operações típicas de uma empresa comercial, do regime de competência e do regime de caixa, julgue o item a seguir.
- Ao se adquirir mercadorias a prazo, com incidência de ICMS, o registro deverá ser efetuado da seguinte maneira:
- D mercadorias
C ICMS a recuperar
C caixa
- () Certo () Errado

- 37. (CESPE - 2012)** Acerca do método das partidas dobradas, das operações típicas de uma empresa comercial, do regime de competência e do regime de caixa, julgue o item a seguir.
- O ICMS a recuperar representa um crédito tributário e será debitado no ativo, quando a empresa adquirir mercadorias para revenda com incidência de ICMS.
- () Certo () Errado
- 38. (CESPE - 2012)** Acerca do método das partidas dobradas, das operações típicas de uma empresa comercial, do regime de competência e do regime de caixa, julgue o item a seguir.
- Um lote de mercadorias adquirido para revenda por R\$ 15.800,00 com incidência de ICMS a 17%, ao ser vendido, no mesmo local de aquisição, por R\$ 20.000,00, gera recolhimento de ICMS da ordem de R\$ 714,00. Tal recolhimento fundamenta-se na utilização do crédito tributário.
- () Certo () Errado
- 39. (CESPE - 2012)** Acerca do método das partidas dobradas, das operações típicas de uma empresa comercial, do regime de competência e do regime de caixa, julgue o item a seguir.
- Ao se registrar a aquisição de mercadorias a prazo pelo regime de caixa, o ativo não sofrerá movimentação no momento de aquisição.
- () Certo () Errado
- 40. (CESPE - 2014)** Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir.
- No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para doze meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou na conta caixa.
- () Certo () Errado
- 41. (CESPE - 2014)** Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir.
- O direito que uma empresa detém para a exploração de recursos minerais de jazida que não seja de sua propriedade é considerado bem incorpóreo.
- () Certo () Errado
- 42. (CESPE - 2014)** Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir.
- Caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do pagamento de uma das duplicatas referentes a essa compra ocorrerá um fato permutativo.
- () Certo () Errado
- 43. (CESPE - 2014)** Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir.
- O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra.
- () Certo () Errado

44. (CESPE - 2014) Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir.

As superveniências ativas registram fatos que têm efeito patrimonial oposto ao provocado pelas insubsistências passivas.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	12	Errado	23	Certo	34	Certo
2	Errado	13	Errado	24	Errado	35	Certo
3	Errado	14	Errado	25	Errado	36	Errado
4	Errado	15	Certo	26	Certo	37	Certo
5	Errado	16	Errado	27	Errado	38	Certo
6	Errado	17	Errado	28	Errado	39	Certo
7	Errado	18	Errado	29	Errado	40	Errado
8	Errado	19	Certo	30	Errado	41	Certo
9	Errado	20	Errado	31	Errado	42	Certo
10	Certo	21	Errado	32	Certo	43	Certo
11	Errado	22	Errado	33	Certo	44	Errado

1. (CESPE - 2014) A conta duplicatas a receber deverá ser apresentada do lado esquerdo do balanço, acima da conta estoques, tendo em vista que aquela é mais líquida que esta.

() Certo () Errado

2. (CESPE - 2014) Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a seguir.

Em conformidade com o regime de competência, os gastos incorridos para a colocação de um ativo imobilizado recém-adquirido por uma entidade em local e condições que permitam o seu funcionamento de acordo com o planejado pela administração devem ser reconhecidos como despesas do período.

() Certo () Errado

3. (CESPE - 2014) Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a seguir.

A intenção ou necessidade de uma entidade entrar em processo de liquidação não é condição suficiente para que suas demonstrações contábeis sejam elaboradas em bases distintas das utilizadas pelas entidades que têm a continuidade como premissa.

() Certo () Errado

4. (CESPE - 2014) Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a seguir.

Para ser enquadrado na definição de ativo, um recurso precisa ser controlado pela entidade em decorrência de eventos passados e ser capaz de gerar benefícios econômicos futuros.

() Certo () Errado

5. (CESPE - 2014) Julgue o seguinte item, tendo como parâmetro os princípios contábeis do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

O lucro bruto evidenciado na demonstração do resultado do exercício, representado pela diferença entre a receita líquida de vendas e o custo das mercadorias vendidas, é um exemplo da aplicação da simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas, a qual se constitui como um pressuposto do princípio da competência.

() Certo () Errado

6. (CESPE - 2014) Julgue o seguinte item, tendo como parâmetro os princípios contábeis do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

De acordo com o princípio da prudência, o contador deve utilizar certo grau de precaução nos julgamentos com vistas à realização de estimativas em condições de incerteza, de modo a evitar que ativos e receitas sejam subestimados e que passivos e despesas sejam superestimados.

() Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	3	Errado	5	Certo
2	Errado	4	Certo	6	Errado

1. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo, devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa, bem como para apurar os resultados positivos (lucros) ou negativos (prejuízos).

() Certo () Errado

2. A contabilização de uma operação de venda com compromisso de recompra como se fosse um empréstimo obtido pelo vendedor em que o bem objeto da transação é uma espécie de garantia da operação configura uma aplicação do princípio da essência econômica sobre a forma jurídica.

() Certo () Errado

3. Adiantamentos de clientes é uma conta de passivo que representa o recebimento de recursos antecipadamente ao fornecimento dos bens ou serviços contratados pelo cliente. Os valores registrados nessa conta, que pode ser classificada como circulante ou não circulante,

não devem ser reconhecidos como receita, enquanto os bens ou serviços contratados não forem entregues ao cliente.

() Certo () Errado

4. A amortização de dívida com desconto é evento que provoca os seguintes impactos no patrimônio da entidade que efetuou o pagamento: crédito em conta de disponibilidades, débito em conta de passivo e débito em conta de resultado pelo reconhecimento de despesa financeira.

() Certo () Errado

5. A base de cálculo do ICMS para operação com mercadorias é o valor destas, incluindo importâncias acessórias, tais como seguros e fretes pagos pelo comprador, excluídos os descontos incondicionais.

() Certo () Errado

6. Quando determinada mercadoria comprada por empresa que utiliza o sistema de inventário permanente precisa ser devolvida, o valor correspondente deve ser lançado a crédito diretamente na conta devolução de mercadorias.

() Certo () Errado

7. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre, simultaneamente, quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Esta afirmativa está diretamente relacionada com o princípio da Prudência.

() Certo () Errado

8. De acordo com a legislação vigente, os lucros de sociedades por ações que não tiverem destinação para a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva para contingências, a reserva de incentivos fiscais, a reserva para retenção de lucros ou a reserva de lucros a realizar devem ser distribuídos a título de dividendos.

() Certo () Errado

9. A partir da confluência das normas brasileiras às normas internacionais referentes à contabilidade, as empresas alcançadas por essa convergência devem contabilizar o montante pago na aquisição de peças de reposição de máquinas e de equipamentos como despesas, e não como uma adição ao imobilizado em operação.

() Certo () Errado

10. Os bens uso comum, considerados tecnicamente de vida útil indeterminada, não estão sujeitos ao regime de depreciação.

() Certo () Errado

11. O papel da Contabilidade é produzir e fornecer informações sobre o patrimônio de uma pessoa, física ou jurídica, e suas variações qualitativas e quantitativas. Credores, governo e

empregados são exemplos de usuários externos, enquanto que empregados e administradores são exemplos de usuários internos.

() Certo () Errado

- 12.** Contas bancárias negativas representam origens de recursos, devendo ser registradas no passivo circulante.

() Certo () Errado

- 13.** Quando, na equação patrimonial de uma entidade, o ativo total, somado à situação líquida, é igual ao passivo total, a situação financeira da entidade pode ser considerada bastante confortável.

() Certo () Errado

- 14.** Quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores no balancete de verificação, não haverá nenhum erro nos lançamentos contábeis do período.

() Certo () Errado

- 15.** A compra de veículos à vista é um fato permutativo que deve ser registrado em lançamento de primeira fórmula.

() Certo () Errado

- 16.** O ICMS incide nas prestações de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicações e telecomunicações, sendo sua base de cálculo, de modo geral, o valor da operação com mercadorias, incluindo-se importâncias acessórias, tais como seguros e fretes pagos pelo comprador, excluídos os descontos incondicionais.

() Certo () Errado

- 17.** As reservas de incentivos fiscais, que são reservas de capitais oriundas de doações ou subvenções governamentais para investimentos, devem compor o patrimônio líquido.

() Certo () Errado

- 18.** As sociedades anônimas de capital aberto ou fechado deverão elaborar e publicar a demonstração do fluxo de caixa independentemente do ramo de atividade que explorem ou do tamanho de seu patrimônio líquido.

() Certo () Errado

- 19.** Para os usuários da informação contábil, é dispensável que as demonstrações contábeis apresentem as correspondentes informações de períodos anteriores, pois seu interesse é em informações futuras.

() Certo () Errado

- 20.** O passivo cuja avaliação é realizada mediante a utilização de um grau significativo de estimativas é denominado provisões, as quais são reconhecidas no balanço patrimonial se satisfizerem os critérios de definição de passivo, como representar uma obrigação presente.

() Certo () Errado

21. O contador desenvolve um papel fundamental na organização, decidindo em nome do Administrador quais as melhores opções referentes ao patrimônio. Isso porque esse profissional detém um conhecimento técnico sobre o patrimônio que outro profissional não teria dentro da organização.
- () Certo () Errado
22. Do lado esquerdo do balanço, registram-se as contas de natureza credora, que representam os bens e direitos.
- () Certo () Errado
23. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total.
- () Certo () Errado
24. A antecipação de salários a funcionários resulta em registro a débito de despesas e em registro a crédito de uma conta de ativo.
- () Certo () Errado
25. Receitas são definidas como aumentos nos benefícios econômicos, durante o período contábil, que resultem em aumento do patrimônio líquido, sob a forma de entrada de recursos provenientes de aumento de ativos ou de diminuição de passivos ou, ainda, de aporte dos proprietários da empresa.
- () Certo () Errado
26. O livro contábil que apresenta as movimentações patrimoniais agrupadas em contas de mesma natureza e de forma racional é conhecido como livro diário e é obrigatório por exigência legal.
- () Certo () Errado
27. A aplicação de valores excedentes de caixa em títulos públicos é fato meramente permutativo, que não provoca efeito imediato no patrimônio líquido da entidade que realizou o investimento.
- () Certo () Errado
28. As demonstrações contábeis devem ser elaboradas para atender os interesses de investidores atuais e de investidores em potencial, bem como as necessidades de credores por empréstimos e de outros credores, os quais utilizarão a informação contábil para decidir se devem ou não fornecer recursos para financiar a entidade que divulga essas demonstrações.
- () Certo () Errado
29. Ativos contingentes devem ser reconhecidos na contabilidade sempre que for possível a entrada de benefícios futuros para a empresa. Desse modo, a contrapartida do reconhecimento desses ativos deve ocorrer em uma conta de receita.
- () Certo () Errado

- 30.** Seguros pagos antecipadamente diminuem o resultado da empresa no momento do pagamento, provocando, assim, uma redução concomitante no saldo de uma conta de disponibilidades.
- () Certo () Errado
- 31.** A característica qualitativa da comparabilidade é obtida quando são usados os mesmos métodos para os mesmos itens, pressupondo-se que as características qualitativas de melhoria tenham sido satisfeitas.
- () Certo () Errado
- 32.** A existência de uma obrigação futura é requisito essencial para a contabilização de um passivo.
- () Certo () Errado
- 33.** Créditos incobráveis e estoques de medicamentos vencidos não representam ativos.
- () Certo () Errado
- 34.** O subgrupo do ativo intangível compõe-se de bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade.
- () Certo () Errado
- 35.** As receitas poderão ser decorrentes de aumentos de ativos ou de reduções de passivos, ou de entrada de recursos que aumentem o patrimônio líquido.
- () Certo () Errado
- 36.** O custo corrente de um ativo representa o valor, em caixa ou equivalentes de caixa, que deveria ser pago para que esse ativo ou um ativo equivalente fosse adquirido na data ou no período das demonstrações contábeis. O gasto necessário para a reposição dos estoques de uma empresa na data do balanço é um exemplo de custo corrente.
- () Certo () Errado
- 37.** Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais.
- () Certo () Errado
- 38.** De acordo com a doutrina e a legislação contábeis, o recebimento de uma doação de um imóvel e a punição com uma multa correspondem, respectivamente, a uma realização de receita e à incorrência de uma despesa.
- () Certo () Errado
- 39.** Ao vender um imóvel à vista, pelo preço de aquisição, têm-se diminuição do ativo e aumento do patrimônio líquido.
- () Certo () Errado

40. As superveniências e insubsistências ativas e passivas provocam alterações da situação líquida patrimonial: as superveniências, para mais; as insubsistências, para menos.
- () Certo () Errado
41. Segundo o CPC 00 a receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionados com aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade.
- () Certo () Errado
42. As contas de provisão para créditos de liquidação duvidosa e depreciação acumulada, apesar de apresentarem saldo de natureza credora, devem ser classificadas no ativo como contas redutoras dos itens patrimoniais que lhe deram origem.
- () Certo () Errado
43. As contas de ajustes de avaliação patrimonial é uma conta redutora do patrimônio líquido, cuja função é registrar exclusivamente as diminuições de valor de elementos do ativo e do passivo, em razão da avaliação desses itens a valor justo.
- () Certo () Errado
44. Marcas e patentes não podem ser classificados no Ativo por não terem corpo físico.
- () Certo () Errado
45. No imobilizado são classificados os bens corpóreos utilizados nas atividades fim da entidade.
- () Certo () Errado
46. Bens de renda são ativos classificados no grupo “Investimentos”, não estão ligados diretamente às atividades principais de uma entidade não ficando assim disponíveis para a venda, mas que geram receitas para entidade.
- () Certo () Errado
47. Constituição de provisão para devedores duvidosos, reconhecimento de despesas de salários e pagamento antecipado de prêmios de seguros são eventos que alteram o resultado da empresa.
- () Certo () Errado
48. A antecipação de salários a funcionários resulta em registro a débito de despesas e em registro a crédito de uma conta de ativo.
- () Certo () Errado
49. Uma das formas de cálculo da amortização de ativos especiais é o método da efetiva utilização. Para a apuração da quota de amortização, utiliza-se, no numerador, a receita efetivamente auferida no período em questão e, no denominador, a receita total estimada a ser auferida ao longo da vida útil do referido ativo.
- () Certo () Errado

- 50.** Uma empresa produz componentes para televisores LCD. Para conquistar o mercado, ela oferece aos seus clientes uma garantia de um ano para o funcionamento dos componentes que vende. Devido a esse procedimento, ela deve registrar o valor provável a ser gasto com essa garantia na conta Provisão para garantias.
- () Certo () Errado
- 51.** O aumento na conta provisão para perdas em estoque afeta a situação líquida da companhia, e a constituição da provisão para contingências trabalhistas é fato contábil modificativo, pois aumenta o resultado.
- () Certo () Errado
- 52.** A diminuição do valor dos elementos do ativo será registrada periodicamente nas contas de depreciação, quando corresponder à perda do valor de capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial.
- () Certo () Errado
- 53.** Quando uma obrigação presente ou possível provavelmente não exija sacrifício de ativos, o reconhecimento de qualquer provisão é inexigível. Entretanto, exige-se a divulgação como passivo contingente.
- () Certo () Errado
- 54.** De acordo com a doutrina, no que tange à avaliação de estoques, em uma economia deflacionária (em que os preços de aquisição dos itens acima diminuem à medida que o tempo passa), admitindo que foram feitas várias compras no período, que houve baixas por venda e que há estoque final, é incorreto afirmar que o método PEPS resultará em custo das mercadorias vendidas – CMV menor que o CMV apurado pelo UEPS.
- () Certo () Errado
- 55.** O livro de apuração do lucro real é um livro contábil auxiliar, no qual se apura o lucro real das entidades.
- () Certo () Errado
- 56.** Em função dos registros contábeis efetuados no encerramento do exercício, as contas de despesas não operacionais e os custos de mercadorias vendidas iniciam o exercício financeiro com saldos devedores diferentes aos saldos credores.
- () Certo () Errado
- 57.** No balanço patrimonial, a conta de ajustes de avaliação patrimonial terá saldo devedor ou credor e constituirá o patrimônio líquido.
- () Certo () Errado

- 58.** Uma obrigação com vencimento em 2013, para a qual o devedor tem a expectativa e o poder discricionário, garantido em contrato, de diferir o seu pagamento para 2014, deverá ser classificada como um passivo não circulante no balanço patrimonial a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012.

() Certo () Errado

- 59.** Se a entidade tiver a expectativa, e tiver poder discricionário, para refinanciar ou substituir (roll over) uma obrigação por pelo menos doze meses após a data do balanço segundo dispositivo contratual do empréstimo existente, deve classificar a obrigação como não circulante, mesmo que de outra forma fosse devida dentro de período mais curto. Contudo, quando o refinanciamento ou a substituição (roll over) da obrigação não depender somente da entidade (por exemplo, se não houver um acordo de refinanciamento), o simples potencial de refinanciamento não é considerado suficiente para a classificação como não circulante e, portanto, a obrigação é classificada como circulante.

() Certo () Errado

- 60.** A legislação societária estabelece que as obrigações classificadas no passivo não circulante devem ser apresentadas no balanço patrimonial pelo seu valor presente, sendo o efeito desse ajuste relevante ou não.

() Certo () Errado

- 61.** O reparo e a manutenção de um ativo podem preservar suas condições originais, mas não evitam a necessidade de depreciá-lo. No entanto, o programa de reparos e de manutenção é considerado na determinação da vida útil do ativo, exercendo, assim, influência sobre o valor da depreciação.

() Certo () Errado

- 62.** Os itens de estoques que, normalmente, não são intercambiáveis são avaliados pelos seus custos individuais, os quais devem ser ajustados aos seus valores realizáveis líquidos sempre que eles se revelarem superiores ou inferiores a esses custos.

() Certo () Errado

- 63.** O pagamento antecipado por um serviço a ser prestado por terceiros, no prazo máximo de um ano, não causa impacto imediato no resultado, devendo ser registrado a débito de uma conta do ativo circulante e a crédito de disponibilidades.

() Certo () Errado

- 64.** Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares gerados internamente não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis, ainda que a entidade demonstre que esses gastos possam gerar benefícios econômicos futuros.

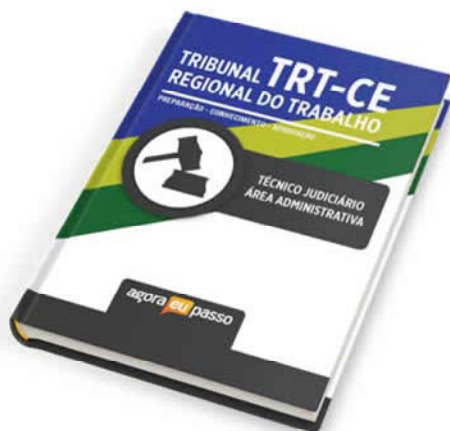
() Certo () Errado

- 65.** Deve-se reconhecer uma provisão para passivo contingente, caso a entidade preveja a necessidade, ainda que remota, de uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar determinada obrigação.
- () Certo () Errado
- 66.** É denominado passivo o componente patrimonial que constitui uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados. Espera-se que a liquidação dessa obrigação resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.
- () Certo () Errado
- 67.** As despesas podem ser classificadas na demonstração do resultado do exercício de acordo com sua natureza ou função.
- () Certo () Errado
- 68.** Em uma indústria, o consumo de água e luz poderá incorporar o estoque.
- () Certo () Errado
- 69.** O ativo imobilizado pode, eventualmente, incluir bens incorpóreos.
- () Certo () Errado
- 70.** As obrigações da companhia com terceiros devem ser classificadas no passivo circulante ou no passivo não circulante, tomando-se como referência o exercício social ou o ciclo operacional da empresa, se este tiver duração maior que o exercício social.
- () Certo () Errado
- 71.** Uma empresa comercial iniciou o mês de dezembro de 2010 com um estoque avaliado em R\$ 10.000,00. Na primeira quinzena, comprou mercadorias, a prazo, no valor de R\$ 6.000,00. Na segunda quinzena, efetuou compra de mercadorias, no valor de R\$ 8.000, à vista. Nessa empresa, ocorreram, ainda, as seguintes operações: a metade do estoque disponível para venda no mês foi vendido; a empresa concedeu um desconto comercial de 10% no valor das vendas; 30% da primeira compra foram devolvidos por não atender às especificações; na segunda compra, foi dado um abatimento no valor de R\$ 500,00; e foram pagos os fretes das compras do mês, nos valores de R\$ 300,00, cada um. Nessa situação, é correto afirmar que as compras líquidas do mês de dezembro de 2010 foram iguais a R\$ 12.300,00.
- () Certo () Errado
- 72.** Quando o valor do ICMS a recolher for superior ao valor do ICMS a recuperar, o diferencial obtido entre o ICMS a recolher e o ICMS a recuperar será registrado no ativo.
- () Certo () Errado
- 73.** O regime de competência é comumente utilizado pelas empresas, ainda que algumas mantenham sua contabilidade pelo regime de caixa. Mesmo as empresas que utilizam o regime de competência em sua contabilidade elaboram alguma demonstração em regime de caixa.
- () Certo () Errado
- 74.** Empresas de grande porte são sociedades ou conjunto de sociedades com patrimônio líquido superior a R\$ 240.000.000,00 ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00.
- () Certo () Errado

GABARITO

1	Certo	20	Certo	39	Certo	58	Certo
2	Certo	21	Errado	40	Errado	59	Certo
3	Certo	22	Errado	41	Errado	60	Errado
4	Errado	23	Certo	42	Certo	61	Certo
5	Certo	24	Errado	43	Certo	62	Errado
6	Errado	25	Errado	44	Errado	63	Certo
7	Errado	26	Errado	45	Errado	64	Certo
8	Certo	27	Errado	46	Certo	65	Errado
9	Errado	28	Certo	47	Certo	66	Certo
10	Certo	29	Certo	48	Errado	67	Certo
11	Errado	30	Errado	49	Errado	68	Certo
12	Certo	31	Errado	50	Certo	69	Errado
13	Errado	32	Errado	51	Certo	70	Certo
14	Certo	33	Errado	52	Errado	71	Certo
15	Certo	34	Certo	53	Errado	72	Errado
16	Certo	35	Errado	54	Certo	73	Certo
17	Certo	36	Certo	55	Certo	74	Errado
18	Errado	37	Certo	56	Certo		
19	Errado	38	Certo	57	Errado		

**COMPRA SUAS APOSTILAS DIGITAIS EM
WWW.CURSOAGORAUEUPASSO.COM.BR**



APOSTILAS 100% ATUALIZADAS 2018!

É, realmente a qualidade pode custar pouco!